

Lisanslama Sınavları Çalışma Kitapları

GAYRİMENKUL DEĞERLEME ESASLARI

Ders Kodu: 1014

Konut Değerleme Sınavı, Gayrimenkul Değerleme Sınavı



Prof. Dr. Harun TANRIVERMİŞ

Ankara, 2016

Lisanslama Sınavları Çalışma Kitapları

GAYRİMENKUL DEĞERLEME ESASLARI

Ders Kodu: 1014

Konut Değerleme Sınavı, Gayrimenkul Değerleme Sınavı

Prof. Dr. Harun TANRIVERMİŞ

ÖNSÖZ

Dünyada 2008 sonrası dönemde bankacılık ve sigortacılık gibi finansal kesim ile olan yoğun ilgisi ve ekonomide artan önemi ve çok yönlü etkisi nedeni ile gayrimenkul (taşınmaz) ve inşaat sektörleri sıkı düzenleme altına alınmakta ve birçok ülkede bu alandaki işlemlerde kayıt dışılık, vergi kayıp ve kaçakları asgari düzeye çekilmekte, işletmeler ve hanelerin gerçek varlıkları veya servetlerinin tespitine yönelik çalışmalara ağırlık verildiği gözlenmektedir. Bu yapı birçok ülkede 1929 dünya ekonomik krizinden sonra örgütlenen değerleme uzmanlığı mesleğinde köklü değişimin yaşanmasına neden olmuştur. Bu rehber ülke gerçekleri, dünyadaki gelişmeler ve değerleme biliminin temel konuları ve lisanslı değerleme uzmanlığının sınav konuları birlikte ele alınarak hazırlanmıştır. Rehberde özet olarak gayrimenkul, gayrimenkul projesi veya gayrimenkule dayalı hak ve faydaların, belli bir tarihteki muhtemel değerinin bağımsız ve tarafsız olarak takdirine yönelik temel ilkeler ve uygulama aşamaları, mümkün olduğunca basit ve örnek olaylarla sunulmuştur.

Gayrimenkule yönelik temel kavramlar, değer takdir süreci, değerlemede kullanılan yaklaşımlar, standartlar, finansman boyutu ve raporlama süreci, gayrimenkul piyasasının paydaşları açısından yaşamsal derecede önemli görülmektedir. Rehberde Kurul tarafından belirlenen sınav konuları ve alt başlıkları, ilgisi ve akademik disiplin çerçevesinde yedi bölüm altında özetlenmiştir. Öncelikle değerleme uzmanlığının gelişimi ve kurumsallaşma konularını izleyen ikinci bölümde taşınmaz ve değerleme aşamasına ilişkin temel kavramlar, mevzuat ile yaklaşım biçimleri ortaya konulmuştur. Daha sonra değerleme sürecinin ana hatları ile temel değerleme yöntemleri kapsamlı olarak açıklanmış, buna ilave olarak ileri düzeydeki değerleme yaklaşımları özet olarak irdelenmiştir. Bu kısımda değerleme yöntemlerinin özel olaylara uygulamaları adı altında uygulamada sık karşılaşılan konuları içeren bir alt bölüm ilave edilmiştir. Değerleme yöntemlerinin incelenmesinden sonra gayrimenkul piyasası ve analizi, gayrimenkul finansmanı, paranın zaman değeri ve faiz hesaplamaları ve son olarak gayrimenkul yatırımlarının analizi kısımları özet olarak rehberde verilmiştir.

Rehberin son bölümünde değerleme standartları ve raporlama ilkeleri, değerleme örgütleri ve konu ile ilgili düzenlemeler incelenmiştir. Bu kapsamda “Sermaye Piyasasında Uluslararası Değerleme Standartları Hakkında Tebliği” ile “Bankalara Değerleme Hizmeti Verecek Kuruluşların Yetkilendirilmesi ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik” gibi düzenlemelerin kapsamı ile değerleme meslek örgütlerinin rolleri açıklanmıştır. Rehberde teknik ve özellikle değerleme teorisine yönelik konular nispeten düşük düzeyde tutulmuş ve uygulama odaklı konulara ağırlık verilmiştir. Taşınmaz, taşınmaz projesi ve hakların değerleme ile ilgili konuların iyi anlaşılması yönelik faiz ve kapitalizasyon hesaplamaları ve paranın zaman değeri konuları incelenmiş ve ilgili bölümlerde konuların çözümlü uygulama soruları ile anlaşılabilirliği güçlendirilmiştir. Rehberde sınav konuları arasındaki bütün hususlar yeterince incelenmiş olmakla birlikte eksikliklerin zaman içinde giderilmesi mümkün olabilecektir. Rehberdeki konuların anlaşılabilirliğinin geliştirilmesi için okuyucu ve adayların görüşlerine ihtiyaç olacağının gözden uzak tutulmaması gerekir. Bu çalışmanın hazırlanmasına katkı yapan ve görüş veren Prof. Dr. Metin Arslan, Prof. Dr. Kürşat Yalçın, Dr. Erol Demir, Dr. Yeşim Aliefendioğlu, Dr. Ela Ataç, Murat Mendeş, Yunus Emre Kapusuz, Üstün Hatipoğlu, Zeynep Gökçe Türkyılmaz, Ümit Yıldız, Toygun Atasoy, Salih Demirkaya, Semih Dumanlı'ya, rehberi okuyarak görüş veren hakem ve uzmanlara teşekkür etmeyi bir borç bilirim. Rehberin konu ile ilgilenen uzmanlar ve uzman adaylarına yardımcı olması ve gelecek yıllarda hazırlanacak değerleme uzmanları el kitabına altlık teşkil etmesi en büyük dileğimdir.

Ankara, Mart 2016

Prof. Dr. Harun Tanrıvermiş
Ankara Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi
Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Bölümü
tanrivermis@ankara.edu.tr; tanrivermis@gmail.com

SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI

1. Gayrimenkul Değerlemesine İlişkin Temel Kavramlar
2. Yapı Bilgisi
3. Değerleme Süreci
4. Değerleme Yöntemleri
5. Gayrimenkul Piyasası ve Analizi
6. Gayrimenkul Finansmanı
7. Paranın Zaman Değeri ve Faiz Hesaplamaları
8. İpotek (Mortgage) Kredileri
9. Değerleme Standartları ve Raporlama
10. Sermaye Piyasasında Uluslararası Değerleme Standartları Hakkında Tebliğ Seri:VIII, No: 45

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ: DEĞERLEME UZMANLIĞININ GELİŞİMİ VE GELECEĞİ

1. Mülkiyet Hakkı, Taşınmaz Yatırımları ve Değerleme İlişkileri.....	1
2. Değerleme Uzmanlığı ve Çalışma Konularının Gelişimi.....	2
3. Değerleme Uzmanlığının Kurumsallaşması, Gelişimi ve Faaliyet Konuları	6

BİRİNCİ BÖLÜM

1. DEĞERLEME BİLİMİ VE DEĞERLEME UZMANLIĞINA İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR VE ÇERÇEVE

1.1. Değerleme Konusu Olan Malların Sınıflandırılması ve Değerleme İlişkisi.....	10
1.2. Taşınmaz Mülkiyeti, Kapsamı ve Değerleme İlişkisi	11
1.3. Değerleme Bilimi ve Uzmanlığına İlişkin Temel Kavramlar ve Kapsamları	15
1.4. Değerlemede Sıklıkla Kullanılan Başlıca Değer Kavramları ve Türleri	17
1.5. Türk Hukukunda Taşınmaz Değerleme Çalışmalarına Esas Değer Kavramları	23
1.6. Taşınmazın Değerleme Nitelikleri ve Türk Hukukunda Yaklaşım Biçimi	26
1.6.1. Başlıca Değerleme Nitelikleri ve Kapsamları	26
1.6.2. Türk Hukuk Sisteminde Sık Kullanılan Değerleme Nitelikleri	29
1.6.3. Taşınmazın Etkin ve Verimli Kullanım Analizi ve Kullanım Olanakları	31

İKİNCİ BÖLÜM

2. DEĞERLEME KONUSU OLAN MALLARIN SINIFLANDIRILMASI

2.1. Değerleme Konusu Malların Genel Sınıflandırılması	36
2.2. Değerleme Konusu Olan Malların Özelliklerinin İncelenmesi	36
2.2.1. İmar Parseli (Arsa) ve Arazi Kavramları ve Ayrırımları	36
2.2.1.1. İmar Parselinin Tanımı ve Özellikleri	41
2.2.1.2. İmar Hakkı ve Değerleme İlişkileri	56
2.2.1.3. İmar Parsellerinin Değerlerini Etkileyebilecek Temel Özellikleri	63
2.2.2. Toprak ve Arazi Kavramları ve Kapsamları	67
2.2.2.1. Arazinin Nevilerinin Tespiti ve Özellikleri	68
2.2.2.2. Arazinin Değerini Etkileyebilecek Temel Özellikleri	73
2.2.3. Yapı ve Bina Kavramları ve Sınıflandırılması	75
2.2.3.1. Temel Yapı Malzemeleri ve Malzeme Piyasalarının Gelişimi	75
2.2.3.2. Bina ve Yapı Kavramları ve Mevzuattaki Yeri	78
2.2.3.3. Bina Sınıflama Esasları ve Değerleme İlişkileri	78
2.3. Proje Geliştirme ve Değerleme Çalışmaları	92
2.4. Sınırlı Aynı Haklar ve Faydaların Değerlemesine Yönelik Çalışmalar	94
2.5. Gayrimaddi Varlıkların Değerlemesine Yönelik Çalışmalar	97
2.6. Malların Türlerine Göre Değerleme Verilerinin Kaynakları ve Toplanması	98

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

3. DEĞERLEME SÜRECİ VE DEĞERLEME YÖNTEMLERİ

3.1. Değerleme Hizmetinde Dikkate Alınacak Temel İlkeler	103
3.2. Değerleme Hizmeti Alan Kişi ve Kurumların Taleplerinin Analizi	106
3.3. Değerleme Hizmeti Veren Kişi ve Kurumların İncelenmesi	109
3.4. Değerleme Sürecinin Açıklanması	111
3.5. Taşınmazın Değerini Etkileyebilecek Faktörlerin İncelenmesi ve Veri Kaynakları	117
3.5.1. Taşınmazı Etkileyen İçsel Faktörler	117

3.5.2. Taşınmazı Etkileyen Dışsal Faktörler	118
3.5.3. Taşınmazın Değerini Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi	119
3.6. Değerleme Yöntemlerinin Sınıflandırılması ve İncelenmesi	129
3.6.1. Piyasa Değeri Yöntemleri	130
3.6.1.1. Karşılaştırmalı Satış Analizi	130
3.6.1.2. Çıkartma Tekniği (Dönüşüm Değeri)	145
3.6.1.3. Eşleştirme ve Trend Analizi	146
3.6.1.4. Oran ve Geliştirme Analizi	149
3.6.2. Maliyet Yöntemleri	150
3.6.2.1. Maliyet Yöntemi Değerleme Süreci	152
3.6.2.2. Arsa Değerinin Hesaplanması	152
3.6.2.3. Direkt (Doğrudan) ve İndirekt (Dolaylı) Maliyetlerin Tahmini	153
3.6.2.4. Girişimci Karı ve Girişimci Teşviki	153
3.6.2.5. Yapılarda Yıpranma ve Amortisman Uygulaması	154
3.6.2.6. Maliyet Tahmin Yöntemleri	156
3.6.2.7. Binaların Brüt ve Net Alanlarının İncelenmesi	164
3.6.2.8. Emsal Bina Esasına Göre Değerleme	167
3.6.2.9. Maliyet Esasına Dayalı Değerleme Uygulamaları	169
3.6.2.10. Maliyete Dayalı Değerleme Yöntemlerinde Özel Durum ve Uygulamalar	175
3.7. Gelir Yöntemleri (Gelir İndirgeme Yaklaşımları)	177
3.7.1. Taşınmazın Geliri ve Kira Parasının Analizi	179
3.7.2. Gelir Yöntemlerinde Brüt ve Net Gelir ve Gider Analizleri	183
3.7.3. Taşınmaz Piyasalarında Geçerli Kapitalizasyon Oranının Tespiti	184
3.7.4. Gelir Yönteminde Taşınmaz Değerleme Uygulamaları	189
3.7.4.1. Doğrudan (Direkt) Kapitalizasyon	189
3.7.4.2. Hasıla Kapitalizasyonu (Gelir Çarpanları) Tekniği	193
3.7.5. Taşınmazların İşletme Planlarına İlişkin Başlıca Oranların Analizi ve Kullanımı	210
3.7.6. Kiralanan ve Üst Hakkı Tesis Edilen Taşınmazların Değerleme İşlemleri	214
3.7.7. Taşınmaz Değerlemede Karma Yöntemler ve Kullanım Alanları	217
3.7.8. Taşınmaz Değerlemede İstatistiksel ve Matematiksel Yöntemlerin Kullanımı	229
3.7.8.1. Çoklu Regresyon Analizi	230
3.7.8.2. Hedonik Değerleme Modeli	233
3.7.8.3. Nominal Değerleme Yaklaşımı	236
3.7.8.4. Coğrafi Bilgi Sistemi Tabanlı Çalışmalar ve Diğer Yöntemler	238
3.7.9. Taşınmaz Değerleme Yöntemlerinin Özel Uygulama Alanları	243
3.7.9.1. Gayrimenkul Piyasalarında Toplu (Kitlesel) Değerleme İşlemleri	243
3.7.9.2. Tarihsel Yapıların Değerleme İşlemleri	248
3.7.9.3. Uzun Ömürlü Tesislerle Kapalı Arazilerin Değerleme İşlemleri	258
3.7.9.4. Sınırlı Aynı Hak Tesis Edilmiş Taşınmazların Değerleme İşlemleri	265
3.7.9.5. Gayrimenkul Yatırım Projelerinin Değerleme İşlemleri	271
3.7.10. Değerleme Çalışmalarının Sonuçlarının Uyumlaştırılması ve Nihai Değerin Tespiti	281
3.7.11. Değerleme Çalışmalarının Raporlanması ve Raporların Gözden Geçirilmesi	286

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

4. GAYRİMENKUL PİYASALARI VE YATIRIMLARININ ANALİZİ

4.1. Gayrimenkul Piyasaları ve Yatırımlarının Analizi ve Sınıflandırılması	293
4.1.1. Konut Piyasası	297
4.1.2. Ofis Piyasası	300
4.1.3. Perakende Piyasası	302
4.1.4. Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarının Yatırımları	303
4.1.5. Sanayi ve Lojistik Piyasası	304
4.1.6. Otel Piyasası	305

4.1.7. Uluslararası Ticari Gayrimenkul Yatırımları	306
4.2. Gayrimenkule Dayalı Yatırımların Avantaj ve Dezavantajları	310
4.2.1. Gayrimenkul Yatırımlarının Avantajları	310
4.2.2. Gayrimenkul Yatırımlarının Dezavantajları	311
4.2.3. Gayrimenkul Yatırımlarının Riskleri ve Değerlendirilmesi	312
4.3. Proje Sürecinin Yönetimi, Finansmanı ve Denetimi	315
4.3.1. Fizibilite Analizi	315
4.3.2. Kamu Altyapı Yatırımlarının Finansmanı	315
4.3.3. Finansman Kaynakları ve Yöntemleri	317

BEŞİNCİ BÖLÜM

5. GAYRİMENKUL FİNANSMANI VE DEĞERLEME İLİŞKİLERİ

5.1. Gayrimenkul Finansmanı ve Kapsamı	321
5.2. Gayrimenkul Finansmanı Açısından Sermaye Piyasası Kurumları	322
5.3. Gayrimenkul Finansmanında Kullanılan Yöntemler ve Etkinliklerinin Değerlendirilmesi	322
5.3.1. Doğrudan Finansman Yöntemi	324
5.3.2. Sözleşme Karşılığı Birikim Yöntemi	324
5.3.3. Mevduat Finansman Yöntemi	325
5.3.4. İpotek Bankacılığı Yöntemi	326
5.3.4.1. İpotek Piyasaları ve Fonksiyonları	327
5.4. Gayrimenkul Piyasalarında İpotek İşlemleri ve Türlerinin Sınıflandırılması	329
5.4.1. Türk Medeni Kanunu'na Göre İpotek	329
5.4.1.1. İpoteğin Kurulması ve Sona Ermesi	329
5.4.1.2. İpoteğin Kapsamı	329
5.4.1.3. İpoteğin Kurulmasında Güvence Altına Alınan Alacak	330
5.4.1.4. İpoteğin Dereceleri	330
5.4.1.5. İpotek Borcunun Ödenmemesi	330
5.4.1.6. İpoteğin Alacaklıya Sağladığı Güvencenin Kapsamı	331
5.4.1.7. Taşınmazın İpotekten Kurtarılması	331
5.4.1.8. İpotekli Taşınmazın Bölünmesi	331
5.4.1.9. İpotekli Taşınmazın Devri	331
5.4.1.10. İpoteğin Sona Ermesi	332
5.4.2. İpoteğin Türleri	332
5.4.2.1. İpoteğin Kaynağına Göre Türleri	333
5.4.2.2. İpoteğin Teminat Miktarının Belirlenmesine Göre Türleri	334
5.4.2.3. İpoteğin İstem ve İşlemin Niteliğine Göre Türleri	335
5.5. İpotek Kredileri ve Gayrimenkul Piyasalarındaki Uygulamaları	335
5.5.1. Sabit Faizli ve Eşit Taksitli İpotekli Konut Kredileri	336
5.5.2. Değişken Faizli İpotekli Konut Kredileri	337
5.5.3. İpotekli Ticari ve Yatırım Kredileri	338
5.5.4. İpotekli Kredilerde Riskler ve Risk Analizleri	339
5.5.4.1. Konut Üreticilerinin Riskleri	340
5.5.4.2. Hanehalkı ve Tüketici Açısından Risklerin Değerlendirilmesi	341
5.5.4.3. Kredi Kurumlarının Riskleri	341
5.5.5. İpotekli Kredilerde Menkul Kıymetleştirme ve Değerleme İlişkileri	343
5.5.5.1. İpotekli Kredilerde Menkul Kıymetleştirme	343
5.5.5.2. İpotekli Kredilerde Değerleme	344
5.5.6. İpotekli Krediler ve Sigorta İlişkileri	345
5.6. Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	349
5.6.1. Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarının Çalışma Alanları	349
5.6.2. GYO Paylarının Kurul Tarafından Kayda Alınması	351
5.6.3. GYO Kuruluşu ve Sermaye Artırımlarında Ayni Sermaye Konulması	352
5.6.4. GYO'larda Halka Arz Yoluyla Satış	352

5.6.5. Borsaya Kotasyon Yapılması ve Payların Türleri	353
5.6.6. GYO'ların Yönetim Organları ve Oluşumu	354
5.6.7. GYO'ların Yatırım Faaliyetleri ve Yatırım Faaliyetlerine İlişkin Sınırlamalar	354
5.6.8. GYO'ların Portföy Sınırlamaları	357
5.6.9. GYO'larda Tapuya Şerhi Zorunlu Sözleşmeler	358
5.6.10. GYO'lara İştirak Edebilecek Kişi ve Kuruluşlar.....	358
5.6.11. GYO'ların Sigortalanmaları Zorunluluğu	359
5.6.12. GYO'larda İpotek Rehin ve Sınırlı Ayni Hak Tesisi	359
5.6.13. GYO'ların Borçlanma Sınırı	359
5.6.14. GYO'lar İnşaat Hizmetlerini Gerçekleştirmeleri ve Adi Ortaklık Oluşturulması.....	359
5.6.15. GYO'larda Taşınmaz Değerleme İşlemleri ve Uygulamaları	360
5.6.16. GYO'ların Bilgi Verme ve Kamuyu Aydınlatma Görevleri	361
5.6.17. GYO Ünvanının Kullanımı ve GYO Statüsünden Çıkma.....	362
5.6.18. GYO Olarak Faaliyette Bulunma Hakkının Ortadan Kalkması	363
5.6.19. GYO'ların Bildirim Yükümlülüğü ve Diğer Hükümleri.....	363
5.7. Gayrimenkul Yatırım Fonları	364
5.7.1. Gayrimenkul Yatırım Fonu ve Portföyün Yönetimi	364
5.7.2. Yatırımlara İlişkin Esaslar ve Uygulamalar	365
5.7.3. Fonun Alması Gereken Değerleme Hizmetleri ve Değerleme Esasları	367
5.8. Gayrimenkul ve Kira Sertifikaları	368
5.8.1. Gayrimenkul Sertifikasının Kapsamı ve Konu ile İlgili Düzenleme.....	368
5.8.1.1. Gayrimenkul Sertifikalarına İlişkin Genel Esaslar ve Uygulamalar	369
5.8.1.2. Arsa Sahibi ve İhraççıya İlişkin Esaslar ve Uygulamalar	370
5.8.1.3. Değerleme, Fizibilite ve İnşaat İlerleme Raporları	371
5.8.2. Kira Sertifikası	371
5.9. Gayrimenkule İlişkin Diğer Sertifikalar ve Kullanımı	372
5.9.1. Konut Sertifikası	372
5.9.2. Arsa Sertifikası ve Bazı Bina Sertifikaları	373
5.9.3. Türkiye Varlık Fonu Kurulması ve Faaliyet Alanları	374

ALTINCI BÖLÜM

6. DEĞERLEME MATEMATİĞİ VE DEĞERLEMEDE KULLANIM ALANLARI

6.1. Paranın Zaman Değeri ve Faiz Kavramı	377
6.1.1. Nominal Faiz	379
6.1.2. Piyasa Faiz Oranı	379
6.1.3. Efektif Faiz Oranı (Effective Annual Return – EAR)	380
6.1.4. Reel Faiz Oranı.....	381
6.1.5. Kanuni (Yasal) Faiz	384
6.2. Hesaplama Yöntemi Bakımından Faiz Türleri	384
6.2.1. Basit Faiz İşlemleri.....	384
6.2.2. Bileşik Faiz Hesapları ve Kullanımı	386
6.3. Anüite Türleri ve Kullanım Alanları	389
6.3.1. Anüite (Taksit) Kavramı Türleri ve Kullanımı	389
6.3.1.1. Eşit Ödemelerin Gelecekteki Değeri	390
6.3.1.2. Eşit Ödemelerin Bugünkü Değeri.....	391
6.3.1.3. Değişen Tutarlı Taksitler	392
6.3.1.4. Geciktirilmiş Taksitler	392
6.3.1.5. Çabuklaştırılmış Taksitler.....	393
6.3.1.6. Sürekli Anüite ve Temel Kapitalizasyon Eşitliği	393
6.4. Değerleme Sürecinde Mali İşlemlerin Uygulama Alanları	394

YEDİNCİ BÖLÜM

7. DEĞERLEME STANDARTLARI VE ÖRGÜTLERİ

7.1. Dünyada Değerleme Örgütleri ve Standartları	401
7.1.1. Uluslararası Değerleme Standartları Konseyi (IVSC)	401
7.1.2. Avrupa Değerleme Örgütleri Birliği (TEGoVA)	402
7.1.3. ABD Değerleme Enstitüsü (AI)	403
7.1.4. Kanada Değerleme Enstitüsü (AIC)	404
7.1.5. Amerikan Değerleme Uzmanları Derneği (ASA)	404
7.1.6. Taşınmaz Ekonomisi ve Değerleme Çalışmaları Merkezi (Ce.S.E.T.)	405
7.1.7. Gayrimenkul Danışmanları Kuruluşu (CRE)	405
7.1.8. Fransa Değerleme Enstitüsü (IFEI)	406
7.1.9. Lisanslı Değerleme Uzmanları Kraliyet Kurumu (RICS)	406
7.1.10. Değerleme Hizmeti Veren Kamu Kurumları	407
7.2. Türkiye’de Değerleme Örgütleri ve Standartları	407
7.3. Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğlerinin İncelenmesi	412
7.4. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Yönetmeliğinin İncelenmesi	422
KAYNAKÇA	427
EKLER	437
Ek-1. İmar Planında Yapılaşma Koşulları	438
Ek-2. 2016 Yılı İçin Binaların Metrekare Normal İnşaat Maliyet Bedellerini Gösterir Cetvel	444
Ek-3. Mevzuata Göre Tapu Kütüğüne Şerh ve Beyan İşlemleri Listesi	452
Ek-4. Sermaye Piyasasında Uluslararası Değerleme Standartları Hakkında Tebliğ (Seri: VIII, No:45)	463

ŞEKİLLER DİZİNİ

Şekil 1. Arazi Mülkiyeti ve Kapsamı	12
Şekil 2. Türkiye Planlama Sürecinin Akışı ve Kademelenme.....	42
Şekil 3. Ankara İli 1/25.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Örneği	43
Şekil 4. Ankara İli 1/25.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Lejantı	44
Şekil 5. Ankara İli Elmadağ İlçesi 1/5.000 Ölçekli Nazım İmar Planı Örneği	45
Şekil 6. Bursa İli Gemlik İlçesi 1/1.000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Örneği	46
Şekil 7. Taşınmazın Düzenleme Öncesi ve Düzenleme Sonrası Örneği	47
Şekil 8. Planda Parsel Cepheleri Örnekleri	51
Şekil 9. İmar Planında Bahçe Mesafesi – I.....	52
Şekil 10. İmar Planında Bahçe Mesafesi – II	52
Şekil 11. Planda Yapılaşma Koşulları – I.....	54
Şekil 12. Planda Yapılaşma Koşulları – II	54
Şekil 13. Yapılaşma Koşulları ve Parsel Üzerinde Bina Oturum Şekli ile Taban Alanı	55
Şekil 14. Harita (Plan) Örneği (Kadastro Çapı)	57
Şekil 15. Kadastro Ayırma Çapı.....	58
Şekil 16. Kadastro Parseli Çap Örneği	58
Şekil 17. İmar Parseli Çap Örneği	59
Şekil 18. İncelenen Taşınmazın Üzerindeki Büro Binasından Bir Görünüş	65
Şekil 19. İncelenen Taşınmazın Üzerindeki Büro Binasından Bir Görünüş	176
Şekil 20. Gelir Çarpanları Yönteminde İşlemlerin Akış Diyagramı	195
Şekil 21. Taşınmazların Satış Değerlerinin Dağılımı	230
Şekil 22. Coğrafi Bilgi Sisteminde Grafik ve Grafik Olmayan Veri.....	240
Şekil 23. Coğrafi Bilgi Sisteminde Raster Veri Yerine Vektör Veri.....	241
Şekil 24. Taşınmazların Uydu Görüntüsü ve Çevre Özellikleri	253
Şekil 25. İncelenen Taşınmazlara İlişkin Uygulama İmar Planı Kararı	254
Şekil 26. Taşınmazların Görünümü (Keşif ve Arazi İncelemelerinde Alınan Görüntülerden Bazıları)	257
Şekil 27. Çok Yıllık Üretim Faaliyetlerinde Dönemlere Göre Brüt Gelir ve Masraflar	262
Şekil 28. Değerleme Sürecinin Aşamaları ve İşlemleri.....	282
Şekil 29. Değerleme Raporunun Hazırlanma Süreci – İş Akış Diyagramı	290
Şekil 30. Taşınmaz Geliştirme Risklerinin Sınıflandırılması (Wellner, 2003)	314
Şekil 31. Piyasada Ödünç Verilebilir Fon Arz ve Talebi	378
Şekil 32. Nominal Faiz Oranı ile Efektif Faiz Oranı Arasındaki İlişki	381
Şekil 33. Bir Anüitenin Gelecek Değer Hesaplaması (Kıyılar, 2010).....	389
Şekil 34. SPL'nin Organizasyon ve Sermaye Yapısı	410

ÇİZELGELER DİZİNİ

Çizelge 1. Seçilmiş Yasal Düzenlemelerde Değerleme Yöntemleri	24
Çizelge 2. 83/6122 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararına Göre Arsa Vafının Özellikleri	37
Çizelge 3. Modelde Kullanılan Değişkenlere İlişkin Katsayıların Tahmini	66
Çizelge 4. Değerlemede Kullanılan Veri Kaynakları ve Toplama Yöntemleri.....	98
Çizelge 5. Yapı Envanter Bilgi Formu (Örnek)	100
Çizelge 6. Tapu Kütüğündeki Takyidatların Taşınmaz Talebi ve Değerlerine Etkileri	128
Çizelge 7. İnşaat Maliyet Bedeline Uygulanacak Aşınma Payları.....	155
Çizelge 8. Konu Taşınmazın Tapu Bilgileri.....	181
Çizelge 9. Köyde Benzer Arazilerin Nevilerine Göre Toplam ve Birim Kira Bedelleri.....	183
Çizelge 10. Taşınmazların Gelirleri ve Çarpan Katsayılarına Dayalı Değer Kavramları	195
Çizelge 11. Taşınmazın Boşluk Oranının Analizi.....	198
Çizelge 12. Kira Tahsilat Kayıplarının Analizi.....	198
Çizelge 13. Taşınmazın Brüt Gelir, Potansiyel Gelir ve Efektif Brüt Geliri.....	199
Çizelge 14. Taşınmaz Piyasasında Brüt Gelir Çarpanı Analizi.....	202
Çizelge 15. Müstakil Konutlar İçin Çarpan Katsayısının Analizi.....	203
Çizelge 16. Bir Yerleşim Yerinde Piyasa Kirasını Bulmak İçin Toplanan Veriler.....	204
Çizelge 17. Konu Taşınmaz ve Emsallerin Nitelikleri ve Kira Bedelleri	205
Çizelge 18. Taşınmazın Yıllık Gelir ve Giderlerinin Analizi.....	205
Çizelge 19. İncelenen Taşınmazın İşletme Planı.....	207
Çizelge 20. İncelenen Sulu ve Kuru Arazilerde Çarpan Katsayılarının Analizi	209
Çizelge 21. Konu Taşınmaz ve Benzer Arazilerin Ortalama Brüt Üretim Değerleri (2007)	210
Çizelge 22. Tahmin Edilen Regresyon Analizi Sonuçları.....	231
Çizelge 23. Regresyon Modeli ile Taşınmaz Değerleme Uygulaması.....	233
Çizelge 24. Geleneksel Değerleme Yöntemlerinin Taşınmaz Türleri İçin Kullanılma Sıraları....	246
Çizelge 25. Karşılaştırmalı Satış Analizi Yöntemine Göre Ortalama Alım-Satım Değerleri	255
Çizelge 26. Taşınmazlarda Değer Değişimine Neden Olabilecek Faktörler ve Etki Puanları	255
Çizelge 27. 2472 Ada 47 Nolu Taşınmaz Üzerindeki Yapının Toplam Değeri.....	256
Çizelge 28. İncelenen Taşınmazların Toplam Kamulaştırma Bedelleri.....	257
Çizelge 29. Bağ Tesis Edilmiş Arazilerde Tesis Dönemi Masrafları.....	260
Çizelge 30. Bağ Kaplı Arazilerde Üretim Dönemi Masrafları.....	261
Çizelge 31. Sürekli Plantasyonların Tesis Süreleri ve Ekonomik Ömürleri	263
Çizelge 32. Değerleme Raporlarında Bulunması Gereken Asgari Hususların Özeti	291
Çizelge 33. Gayrimenkul Yatırım Çekiciliğinin Kavramsal Çerçevesi	307
Çizelge 34. Veri Örnekleri ve Kaynaklar: 2000-2009	308
Çizelge 35. Gayrimenkul Geliştirme Projelerinde Riskler.....	313
Çizelge 36. Gayrimenkul Geliştirme Projelerinde Risklerin Yapılandırılması.....	314
Çizelge 37. Nominal Faiz Oranı ile Efektif Faiz Oranı Karşılaştırması.....	381
Çizelge 38. SPL 'nin Ortaklık Yapısı.....	409

GİRİŞ: DEĞERLEME UZMANLIĞININ GELİŞİMİ VE GELECEĞİ

1. Mülkiyet Hakkı, Taşınmaz Yatırımları ve Değerleme İlişkileri

Tarihsel gelişim sürecinde insanın ihtiyaç duyduğu malların üretilmesi, tüketilmesi ve yararlanılması sosyal bir çevrede gerçekleştiğinden, bu mallara kimin nasıl sahip olacağı gibi sosyal bir sorun ortaya çıkmış ve mülkiyet, hukuk konusu olma niteliğini kazanmıştır. Mülkiyet anlayışı yine tarihsel süreç içinde, klasik mülkiyet anlayışından, modern mülkiyet anlayışına dönüşmüştür. Klasik mülkiyet anlayışında, mülkiyet hakkı, sınırsız bir kullanım hakkını sağlarken, modern mülkiyet anlayışında mülkü kullanım hakkının toplum yararı veya daha dar bir çerçevede kamu yararı gerekçesi ile sınırlandırılması gerekli olmaktadır. Taşınmaz mülkiyeti konusu her ne kadar hukuki bir kavram olarak görülmekte ise de ekonomik gelişme ve düşünce tarihi ve kamu ekonomisinde her zaman özel öneme sahip olmuştur.

Bir üretim faktörü olarak arazi; yerin yüzeyi, yeraltı ve yeryüzünü çevreleyen atmosfer tabakasını kapsamakta ve arazi mülkiyeti üç boyutlu olarak ele alınmaktadır. Birçok ülkede üretim faktörü olarak arazi mülkiyetinin kapsamına; arazinin üzeri, yüzeyi ve altındaki yapı ve tesisler de dahil edilmektedir. Arazinin coğrafi konumu ve buna bağlı iklim özellikleri de arazi faktörünün içinde ele alınmaktadır. Arazi kaynakları üzerinde; kamu mülkiyeti ve özel mülkiyetin söz konusu olması yanında özellikle gerçek (yabancılar dahil) ve özel hukuk tüzelkişilerine mülkiyet hakkının verilmesi, taşınmaz piyasalarının oluşumuna imkan vermekte ve değerlendirme çalışmasına gereksinim duyulmasına neden olmaktadır.

Literatür ve uygulamada; arazi, toprak, gayrimenkul (taşınmaz), emlak, mülk gibi kavramlar sıklıkla kullanılmakla birlikte bunların genel olarak özdeş olmadığı bilinmektedir. Arazi; gayrimenkul mülkiyetinin temeli ve önemli bir parçası olarak ele alınmaktadır. Toprak kavramı ise sıklıkla derinliği tanımlamak için kullanılmaktadır. Gayrimenkul varlığı içinde ticari alım-satım konu olanları tanımlamak için emlak veya ticari gayrimenkul kavramları tercih edilmektedir. Mülk kavramı ise; taşınır ve taşınmazlar ile gayrimaddi varlıkları kapsamakta ve taşınmaz kavramından daha geniş biçimde ele alınmaktadır.

Modern dünyada arazi kaynakları ve daha genel olarak gayrimenkul varlığının ekonomik, politik ve sosyal yönlerden önemine ilişkin birçok şey söylenebilir. Doğa; insanlara yaşam alanı sağlamakta, gıda, lif, hammadde ve enerji ihtiyaçlarını karşılamakta ve mutlulukları için gerekli fırsatları sağlamaktadır. İnsanlar araziye fiziksel çevreleri, beslenmeleri, dokuma ve giyecek yapımında kullandıkları malzemeleri karşılamak, barınma, imalat, konut, ticaret ve sanayi tesislerinin inşası, sosyal yaşam alanı olanakları, manzara, açık ve yeşil alanların tesisine yönelik olarak ihtiyaç duyarlar¹. Bilinen tarih boyunca insanlara yiyecek, içecek, giyecek, barınma ve ticaret ürünleri sağlayan arazi, çok amaçlı kullanım olanağına sahip bulunmakta ve kısıtlayıcı düzenleme olmaması halinde arazi kaynakları, en yüksek getiriye sağlayan alternatiflere ayrılmaktadır. Arazinin kentsel ve kırsal yerleşim yeri, tarım, orman, mera ve diğer amaçlara ayrılması; ekonomik, doğal, sosyal ve politik faktörlere bağlı olarak gerçekleşmektedir. Tarihsel gelişim sürecinde toplumların ekonomik yaşamı ve hatta siyasetin anahtarı olan arazi ve arazi hakları için birçok savaşın yapıldığı ve ülkeler arasındaki anlaşmazlıkların temel kaynağını arazinin teşkil ettiği bilinmektedir.

Özellikle 20'inci yüzyılın ortasından bu yana hemen her ülkede kırsal alanlardan belirli bölge ve şehirlerde yoğun iç ve dış göç akışı gözlenmekte ve kent alanları ve kıyılarda fiziksel nüfus yoğunluğu büyük ölçüde artmaktadır. Aynı dönemde tarım faaliyetleri ve kırsal alanda köklü değişim yaşanmış ve modern teknolojinin sayesinde artık geniş arazilerin işlenmesinde daha az işgücüne ihtiyaç duyulmaya başlanmıştır. Arazinin tarihsel kullanımının ve insan-arazi ilişkilerinin değişmiş olmasına rağmen, arazi mülkiyeti önemini korumuştur². Artan kent nüfusu ve kentsel mekan talepleri de; kentte taşınmaz değerlerinin hızla yükselmesine ve hanelerin başlıca harcama kalemlerinin konut

¹ R.Barlow, *Land Resource Economics: The Economics of Real Estate*, 4th Edition, Englewood Cliffs, N.J.:Prentice-Hall, 1986, USA, p.8-13.

² American Institute of Real Estate Appraisers, *The Appraisal of Rural Property*, Chicago, Illinois, 1983, USA, p.3-8.

giderleri olarak kendini göstermesine neden olmuştur. Arazi edinimi, imar hakkı ve gayrimenkul yatırımları; birçok ülkede kişilerin toplam servetleri ve finansal varlıklarının temelini oluşturmaya sürdürmektedir. Kırsal kesimde arazi verimliliği ve değeri; esasen ürün kapasitesi ve geliri ile ölçülürken, kentsel kesimde arazinin imar hakkı, konumu ve olası kullanım biçimleri ile sosyal ve kültürel alanlara ulaşımı başlıca değer oluşturan faktörler olarak sayılmaktadır. Bunun da ötesinde birçok finansal kurum ve şirketin başlıca yatırım alanları arasında “oldukça güvenli olması” nedeni ile gayrimenkul yatırımları yerini korumakta ve geleneksel olarak hızlı gelişen ülkelerde gayrimenkul yatırımları oldukça yüksek getiri sağlama eğilimini sürdürmektedir.

Mülkiyet, varsa mevzuattaki kısıtlamalara tabi olarak malike mülkü kullanma hakkını verir. Özel mülkiyet hakkı ile mülke yapılan yatırım ile yatırımın karşılığı güvence altına alınabilir. Mülkiyet, tek tek veya ayrı olarak ele alınabilecek bir dizi hakkı da içerir. Bu haklar her bir çubuğun ayrı bir hakkı temsil ettiği bir demet çubuğa benzetilebilir. Malikin mülküne girme ve kullanma hakkı, satma veya mülkiyet üzerindeki bazı hakları (kiralama hakkı ve bu hakları bağışlama hakları gibi) da içermektedir. Mülkiyet hakkı ve sınırlı ayni haklar ayrı ayrı değerlendirme konusu olmaktadır. Türk Hukuk Sisteminde Medeni Kanununda eşya üzerinde sağladıkları hak ve yetkilerin kapsam ve niteliklerine göre sınırlı ayni haklar üç grupta toplanmış olup, bunlar; irtifak hakları (Md. 779-838), taşınmaz yükü (Md. 839-849) ve rehin hakları (Md. 851-972)’ni içermekte ve çıplak mülkiyet yanında söz konusu haklar da değerlendirme konusu olmaktadır.

Profesyonel anlamda taşınmaz yatırımları ve taşınmaz yönetimi kavramlarının maliklerin amaçlarını karşılamak için mülkiyet hakkının korunduğu bir idari, hukuki ve sosyal süreç olarak geliştiği gözlenmektedir. Profesyonel bir iş olarak taşınmaz yönetimi üç ana faaliyetin sonucu olarak görülmektedir. Bunlar; (i) bireylerin taşınmaz edinimine olanak veren yasal ve kurumsal sistemlerin geliştirilmesi, (ii) yapı stokunun geliştirilmesi ve (iii) gelir getiren taşınmazlarda sağlıklı mali süreçlerin gerçekleştirilebilmesi için profesyonel idare ve danışmalık hizmetlerini gerekli kılan ekonomik sistemlerin geliştirilmesidir. Günümüzde taşınmaz mülkiyeti ve yönetiminin tarihsel gelişiminde yasal ve kurumsal düzenlemelerin yanında taşınmaz yöneticileri ve yatırımcılar ile para ve sermaye piyasalarının da önemli rollerinin olduğu dikkati çekmektedir³. Birçok alanda olduğu gibi, gayrimenkul yatırımları, finans sektörü ile iç içe geçmiş ve adeta piyasaya entegre bir yatırım alanı niteliğine dönüşmüştür.

2. Değerleme Uzmanlığı ve Çalışma Konularının Gelişimi

Ekonomik düşüncenin gelişimi, mülkiyet sisteminin doğuşu ve değerlendirme biliminin kurumsallaşması arasında doğrudan ilişki bulunmaktadır. Esasen değerlendirme bilimi; ekonomi ve işletme bilim alanlarının çalışmaları ve daha sonra hukuk, mühendislik, mimarlık, tarım ve ormancılık gibi meslek dallarının katkıları ile 20’inci yüzyılın ikinci yarısında önemli bir gelişme trendi sergilemiştir. Piyasaya ekonomisi ve özellikle 1929-1931 döneminde etkili olan dünya ekonomik krizi, birçok ülkede genel olarak değerlendirme bilimi ve uzmanlığının gelişiminde etkili rol oynamıştır. Değerleme biliminin konuları arasında; kentsel ve kırsal taşınmazlar ile ticari ve sınai tüm mallar, gelirler ve ayni hakların değer ve faydalarının analizi yer almaktadır. Bunlara ilave olarak işletme ve işletme varlıklarının değerlemesi, proje geliştirme ve proje değerlendirme, alet-makine parkı, üretim düzenleri, gayrimaddi varlıklar, sanat eserleri ve antika gibi varlıkların değerlemesine yönelik çalışmaların da katılımı ile değerlendirme uzmanlığı başlı başına bir meslek ve nispeten geniş kapsamlı ve kompleks bir iş kolu haline gelmektedir.

Temelde değerlendirme (veya değer biçme, kıymet takdiri, değer takdiri); taşınmaz ve taşınır mal, gelir ve haklara bilimsel yöntemlere göre değer belirleme veya tahmini tekniğini öğreten bir bilim dalıdır⁴. Değerleme; taşınmaz ve taşınır mallar, taşınmaz projesi, sınırlı ayni haklar, gayrimaddi ve kişisel müklerin değerleri konusunda sağlıklı yargı veya kanaat oluşturmak için yapılan ve

³ J.A.Banks, S.M.Cary, L.C.Harmon ve C.R.Zucker-Maltese, *Principles of Real Estate, Fourteen Edition*, IREM Institute of Real Estate Management, Chigago, p.1-11.

⁴ Z.G.Mülayim, *Tarımsal Değer Biçme ve Bilirkişilik, Yetkin Yayınları, 2001, Ankara, s.5-12.*

sistematiik biçimde tamamlanan tespit, sınıflama, analiz ve yorumlama çalışmalarının bütünü olarak da tanımlanabilir. Ancak mübadele veya değişimin ileri derecede geliştiğı piyasa ekonomilerinde hemen her mal ve hizmetin piyasa fiyatı olduğı halde tek tek veya toplu (küme) taşınır ve taşınmaz değerlemesi işinin yapılmasını zorunlu kılan nedenlerin de açıklanması gerekir. Özellikle birçok yerleşim yerinde belirli nitelik ve türlerdeki taşınmazlar için sürekli ve etkin işleyen pazarın olmaması ve taşınmazların heterojen olması gibi iki temel neden ile hemen her ülkede değerlendirme hizmetinin yapılması zorunlu olur. Hatta gelişme düzeyi ilerledikçe gayrimenkullerin menkulleştirilmesine olan gereksinim, şirket ve varlık değerlendirme, kişisel mülk, çevresel varlık, antika ve sanat eseri değerlendirme gibi değerlemenin alt dalları bile başlı başına meslek haline gelmektedir. İki temel neden dışında malın değeri konusunda bilgi veya fikir sahibi olursa bile bazen yasal düzenleme ve kurumsal uygulamalar da değerlendirme yapılmasını gerektirir.

Değer, kıymet, değer baha, bedel, tazminat, fiyat ve maliyet kavramları sıklıkla birbirini yerine kullanılmakla birlikte özdeş olmadıkları bilinmektedir. Değer, fiyat, kıymet, maliyet ve piyasa değeri kavramları aynı parasal meblağın benzer açıklamaları gibi görülebilir, ancak taşınmaz değerlendirme bağlamında bu kavramlar oldukça farklı tanım ve kapsamlara sahip olabilirler. Değerleme uzmanları genellikle gelir, kira veya nakit akışlarının bugünkü değeri ile ilgilenirler. Ancak malın üretim maliyeti değerin bir ölçüsü olarak nadiren kullanılır. Piyasa güçleri olan arz ve talebin etkileşimi, fiyatları ve piyasa değerlerini belirler. Değerleme uzmanı, piyasadaki fiyatları gözlemleme ve analiz ederek, gelecek değerlendirme işlemlerinde kullanılabilecekleri verileri toplamış olurlar⁵. Ancak taşınmazın kanunda tanımlanan normlara göre belirlenen değeri, mevzuat ve uygulamada “bedel” kavramı ile tanımlanmakta olup, bedel, piyasa değerinin altında veya üzerinde olabilmektedir. Özellikle kamulaştırma bedeli ile ilgili davalarda mülkiyet durumu, bedele hak kazanma ve değer biçme işlem ve yöntemleri kamu düzeni ile ilgili bulunmaktadır. Özet olarak kıymet, değer ve değer baha kavramları özdeş olup, bu kavramlar esasen değerlendirme standartlarındaki adil piyasa değeri ve muhasebe standartlarındaki gerçeğe uygun değer kavramına karşılık gelir. Tazminat; mal varlığının parasal değerinde meydana gelen kaybı ifade etmekte ve zarar verici olay öncesi ve sonrası durum karşılaştırması ile tespit edilmektedir. Doğal olarak bedel ve tazminat kavramları da eş anlamlı bulunmamaktadır. Sadece kamulaştırmaz el atma tazminatı, kıyasen kamulaştırma bedeli ile aynı esaslara dayalı olarak tespit edilmekte olup, haksız bir eylem olan el atmada hesaplanan tazminat, dava tarihindeki taşınmazın bedeli olmaktadır. Bunun dışında değerlendirme alanında tazminat ve bedel kavramlarının özdeş olmadığına dikkat edilmelidir.

Yapılan tanımlarda değerlendirme biliminin geniş kapsamlı olarak ele alındığı açıktır. Değerleme bilimi; kentsel ve kırsal taşınmazlar, sanayi ve ticaret işletmeleri gibi bütün malların değerlerinin nasıl biçileceği, taşınmaz ve işletme gelirlerinin tespiti, proje geliştirme ve değerlendirme ile taşınmazlar üzerindeki sınırlı aynı haklar ve işletmelerde pay değerlemesi konuları ile uğraşmaktadır. Belirtilen konulara ilave olarak gelişmiş ülkelerin sermaye piyasalarında yaygın olarak kullanılan gayrimenkule dayalı menkul değerlerin kaynağını oluşturan gayrimenkullerin değerlemesinde de değerlendirme uzmanlığından yararlanılmaktadır. Özellikle son elli yılda gayrimenkul uzmanlığı ve değerlendirme uzmanlığı, güçlü bilimsel temelleri olan profesyonel iş alanı ve meslek haline gelmiştir. Başta ABD, Kanada, İngiltere, Hollanda, Almanya ve İtalya olmak üzere gelişmiş ülkelerde değerlendirme uzmanlığının güçlü yasal ve kurumsal altyapısının oluşturulduğu, meslek kuruluşları tarafından gerek meslek etiği, gerekse mesleğe giriş ve meslekte kalma koşullarının belirlendiği, mesleğe giriş koşullarının oldukça yüksek tutulduğu, kişilerin imza ile yetkili kılındığı, kural ve mesleki etik değerlere aykırı davranışta bulunan üyelerin derhal meslekten men edildikleri, raporlamanın usul ve yöntemlerinin bir standarda bağlandığı meslek dalı niteliğini kazandığı görülmektedir⁶.

Değerleme; pratik bir değer tahminini aşarak son yıllarda bilimsel değer, gelir veya fayda analizi ile bu alanlarda danışmanlık hizmeti sunumuna dönüşmüştür. Bu nedenle üniversitelerin

⁵ M.Blackledge, *Introducing Property Valuation*, Routledge Taylor & Francis Group, 2009, New York, USA, p.5-12.

⁶ E.Güngör, *Gayrimenkul Değerlemesi ve Türkiye’de Sermaye Piyasalarında Gayrimenkul Ekspertiz Şirketlerine Yönelik Düzenlemeler Yapılmasına İlişkin Öneriler*, TC Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu, Yeterlilik Etüdü, 2009, Ankara, s.5-10.

taşınmaz (gayrimenkul) geliştirme ve yönetimi bölümleri dışında özellikle mühendislik, mimarlık, ziraat ve orman fakültelerinde lisans ve lisansüstü programlarda gayrimenkul değerlendirme derslerine seçmeli ve zorunlu ders olarak yer verilmektedir. Başta mühendis ve mimarlar olmak üzere bütün fakülte ve yüksekokul mezunlarının yasal değerlendirme (bilirkişilik) yapma hakkına sahip olmaları, konunun önemini arttırmış ve değerlendirme işinin uygulama alanının yayılmasına katkıda bulunmuştur. Ancak değerlendirme bilimi, sadece para ve sermaye piyasalarına yönelik değerlendirme konuları ve farklı yasalara uygun olarak mahkemelerde yapılan bilirkişilik konuları ile sınırlı değil, çok daha yaygın kullanım veya uygulama alanı olan bir meslek olarak gelişmektedir. Her türlü arazi, arsa, yapı, tesis ve taşınır mal alım-satımında, satın alan veya satan kişi, satın aldığı veya sattığı malın alış veya satış fiyatını bilmek istediğinde değerlendirme hizmetine başvurulmaktadır. Taşınmaz ipoteki karşılığı konut ve ticari kredi alımında teminatın değerlendirme işleminin yapılması, mevzuat ve bankacılık tekniği bakımından zorunlu olmaktadır.

Kamu ve özel kurumlarda değerlendirme çalışmasının en yaygın kullanım alanlarının başında farklı yöntemlerle arazi edinimi ve kamulaştırma işlemi gelmektedir. Özellikle enerji, içme, kullanma ve sulama suyu barajları, demiryolu, karayolu ve havalimanı yapımı, madencilik projeleri ile kentsel yenileme, dönüşüm ve gelişme alanlarına yönelik birçok projede, her yıl binlerce dekar arazi, arsa ve yapının kamulaştırılması gerekmektedir. Gerek mevzuata göre idare bünyesinde oluşturulacak kıymet takdiri komisyonu, gerekse mahkemelerce seçilecek bilirkişilerce kamulaştırılan taşınmaz ve müşterilatin değerlendirme işlemleri yapılmaktadır. Buna ilave olarak bir kamulaştırma yönetimi olan irtifak hakkı tesisinde de hakka konu taşınmazın değerinin saptanması ve irtifak hakkı tesisinin neden olduğu değer kaybının analizinin yapılması gerekli olmaktadır.

Özellikle ABD, İngiltere, Hollanda, Fransa, İtalya, Rusya gibi ülkeler başta olmak üzere hemen her ülkede servetin vergilendirilmesi ve emlak vergisi, tapu harçları, değer artış kazancı gibi kamu gelirlerinin tespitine esas arazi, arsa ve yapı değerinin takdiri, değerlendirme biliminin en geniş oranda uygulama alanını teşkil etmektedir. Şirketlerin birleşmesi (şirket evlenmesi) ve miras olarak bırakılan varlığın (terekenin) bölüşümünde varislere düşen payların saptanmasında da değerlendirme hizmetine sıklıkla başvurulmaktadır. Taşınmazlara ilave olarak alet ve makine parkı, taşınır mallar, hammadde ve ürünlerin alım-satım veya maliyet fiyatlarının tahminine yönelik değerlendirme çalışması da sıklıkla yapılmaktadır. Taşınmazlar ve işletmelerin gelir ve kira paralarının analizi yanında haksız işgalciden alınması gereken ecrimisil bedelinin tespiti de başlı başına değerlendirme konusudur. Bunlara ilave olarak mal sigortalarında; sigorta bedelinin önceden takdiri (takseli sigorta) ve bu bedel üzerinden poliçe düzenlenmesi ile sigorta kapsamındaki risklerin gerçekleşmesi halinde oluşan hasarın oranı ve zararın tespiti de değerlendirme işinin önemli bir bileşenidir.

Son yıllarda sanayi ve ticaret işletmelerinde varlık değerlendirme ve muhasebe amaçlı değerlendirme çalışmaları da hızla gelişmekte ve birçok ülkede varlık değerlendirme çalışmaları, bağımsız dış denetim, kredi dereceleme ve finansman temini yönünden özel önem kazanmaktadır⁷. Artan kredi talebi, risk analizleri ve proje/faaliyet finansmanına yönelik taleplerin değerlendirilmesinde; işletmelerin mali yapılarının bilinmesi ve mali tabloların gerçekçi değerlere dayalı olarak hazırlanması istenmektedir. Bunlara ilave olarak proje geliştirme ve değerlendirme çalışmaları; kalkınma (yatırım) bankacılığının geliştirilmesine temel teşkil eden bir çalışma alanı olarak görülmektedir. Yatırım projelerinin yapılabilirlik çalışması aşamasında çevresel etkilerin incelenmesi ve proje çevrimine teknik, mali ve ekonomik değerlendirme aşamasına ilave olarak dördüncü aşama olarak çevresel değerlemenin eklendiği görülmektedir. Makroekonomik düzeyde fiziksel doğal kaynakların varlığının tespiti, envanteri ve bütün doğal/çevresel varlıkların değerlendirme işleminin yapılması yanında işletme veya proje ölçeğinde çevresel etkilerin değerlendirilmesi ve mümkün olduğu ölçüde söz konusu etkilerin fayda ve

⁷ 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu 397'inci maddesine göre 2015 yılından itibaren aktif toplamı 50 milyon TL ve üzeri, yıllık net satışları 100 milyon TL ve üzeri, çalışan sayısı 200 kişi ve üzeri olan firmalardan sayılan üç ölçütten en az ikisini sağlayanların bağımsız dış denetime tabi olmaları zorunludur. 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanuna tabi kuruluşlar ile 2012/4213 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 2014/7149 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ekli (II) sayılı listenin yedinci sırası kapsamına giren kurumlar hariç olmak üzere sermayesinin en az % 50 ve fazlası devlet, il özel idareleri ve kanunla kurulmuş vakıflar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait olan şirketler bu kapsamın dışında olacaktırlar. Resmi Gazete, Tarih: 01.02.2015, Sayı:29254.

maliyetlerinin parasal olarak ölçülmesi, çevresel değerlendirme olarak bilinen uzmanlık alanının gelişmesine katkı yapmaktadır.

Türk Hukuk Sisteminde aykırı bir eylem sonucunda meydana gelen, kişi ve işletmelerin mal varlığının veya değerinde oluşan kayıp ve yoksun kalınan karın toplamından oluşabilen tutar maddi tazminat kavramı ile tanımlanır. Maddi tazminat konuları ve zarar-ziyan tespiti de değerlemenin konuları arasında bulunmaktadır. Deprem, su baskını, çevre kirlenmesi, terör zararları gibi birçok olayda maddi mallarda oluşan zarar ve ziyan tespitini yapan uzmanların değerlendirme yöntemleri ve fark teorisinden yararlanarak işlem yapmaları zorunlu olmaktadır. Türkiye’de geniş uygulama alanı olan arazi toplulaştırması ve tarım reformu uygulamaları ile arazilerin parçalanmasının önlenmesine yönelik düzenlemelerin uygulanabilmesi içinde arazi değerlendirme çalışmasının yapılması gerekmektedir. Toplulaştırma ve reform uygulamasında dağıtılacak arazinin değerinin tespiti ile bölünmez mal olarak kabul edilen mirasın değerlemesinin yapılması, değerlendirme uzmanlığının çalışma alanı içinde yer almaktadır. Sayılan alanlara ilave olarak kıyılar, orman ve mera arazileri gibi kamu taşınmazlarının değerlemesi, su ve maden haklarının değerlemesi ile gayri maddi varlık değerlendirme çalışmaları da, uygulamada sıklıkla tartışma konusu olmaktadır.

Farklı amaçlarla taşınmaz ve taşınır mal, malların gelir veya faydaları, proje değerlendirme ve taşınmazlar üzerindeki sınırlı ayni haklar ve gayri maddi varlık değerlendirme çalışmalarının her birinin kendine özgü yanı ve asgari koşulları bulunmaktadır. Diğer bir ifade ile değerlendirme ilke ve yöntemleri değişik konuları kapsamakta ve birçok disiplini veya mesleği yakından ilgilendirmektedir. Türkiye’de henüz sayılan değişik konuların tamamında değerlendirme uzmanlığı yeterince etkili olamamakta ve hatta sayılan birçok dalda uygulamanın yetersizliğinden ziyade bilimsel çalışmaların bile yapılmamış olduğu gözlenmektedir. Esasen ülkemizde değerlendirme konusunda yapılan araştırmaların oldukça sınırlı sayıda olduğu ve bunlarında genellikle üniversitelerde yapılan lisansüstü tezler ve ders kitapları ile sınırlı düzeyde kaldığı vurgulanmalıdır. Araştırma noksanlığı nedeni ile değerlemenin bazı önemli özel konuları (proje değerlendirme, sınırlı ayni hakların değerlemesi, çevresel değerlendirme, gayrimaddi varlık, antika ve sanat eserleri değerlendirme gibi), hem yasal düzenlemelerde, hem uygulamada büyük ölçüde ihmal edilmekte, uygulama çalışmaları da rasyonel esaslara dayanmamakta ve uluslararası düzeyde kabul görmüş değerlendirme standartlarından uzak bulunmaktadır. Günümüzde ormancılık gibi önemli varlıkların değerlendirme çalışmaları da gerek mülkiyet yapısı, gerekse değerlendirme gereksinimi yönlerinden yoğun inceleme ve tartışma konusu olamamıştır.

Türkiye’de yaşanan hızlı ekonomik büyüme ve kentleşme süreci, bir yandan kentsel arazi ve bina değerlerinin kontrolsüz biçimde artmasına, diğer yandan hızla yeni konut alanları, sanayi ve ticaret bölgelerinin gelişmesi ile imar hareketleri ve rant artışının ortaya çıkmasına yol açmıştır. Kentlerde kontrolsüz yapılaşma alanları, dönüşüm ve gelişme alanlarında önemli mülkiyet ve değerlendirme sorunlarının ortaya çıktığı gözlenmektedir. Ekonomik gelişmenin hızlanması, enflasyon ve faiz oranlarının tek haneli oranlara gerilemesi, makroekonomik istikrarın sağlanmasına bağlı olarak gayrimenkul ve gayrimenkule dayalı yatırımlar önem kazanmakta ve belirtilen yatırımların para ve sermaye piyasalarına entegrasyonu da doğal olarak çok sayıda değerlendirme çalışması yapılmasını zorunlu kılmaktadır. Kentsel ve kırsal alanlarda farklı amaçlarla taşınmaz değerlendirme çalışmalarında; mevzuat ve bilimsel esaslara göre kullanılması gereken değerlendirme yöntemleri için gerekli norm bilgilerin üretilmemiş olması, mevcut veri, bilgi ve yapım projelerine ulaşımда güçlüklerin yaşanması, uluslararası değerlendirme standartlarının uygulamasının yeterli olmaması, taşınmaz ve proje değerlendirme yöntemlerinin iyi bilinmemesi, taşınmazların değerlerini olumlu ve/veya olumsuz yönlerde etkileyebilecek faktörlerin seçimi ve değer düzeltme parametrelerinin bilinmemesi, yerleşim alanları düzeylerinde değer haritalarının oluşturulamamış olması, değerlendirme hizmetlerinin kurumsallaşma sorunları ile proje geliştirme ve değerlendirme hizmetlerinin yetersizliği, proje alanlarında özel ve kamu taşınmazlarının etkin ve verimli kullanım olanaklarını olumsuz etkilemekte, taşınmaz değerlerinin beklenen düzeyden büyük ölçüde farklılaşmasına yol açmakta, başta finans, inşaat ve diğer sektörlerin ve hatta ülke ekonomisinin risklerinin artışına neden

olmaktadır. Küresel finansal krizden sonra hatalı değerlendirme çalışmalarının neden olduğu riskler ve bunların etkilerinin daha iyi anlaşıldığı ve bu alanda çok sıkı düzenleme ve standartların yapılarak uygulamaya konulduğu dikkati çekmektedir⁸. Birçok büyük ölçekli kentsel dönüşüm, yenileme ve koruma alanları ile altyapı projelerinde arazi edinimi ile değerlendirme çalışmalarının uzun zaman almasına, arazi edinim ve kamulaştırma maliyetlerinin yükselmesine ve hatta birçok projenin sırf bu yüzden yapılabilir/uygulanabilir (*feasible*) olmaktan çıkmasına neden olduğu sıklıkla vurgulanmaktadır.

3. Değerleme Uzmanlığının Kurumsallaşması, Gelişimi ve Faaliyet Konuları

Gelişmiş ülkelerde 1930’lu yıllardan sonra değerlendirme uzmanlığına yönelik araştırma, eğitim, standartların tespiti ve örgütlenme sürecine girilmiş ve bu alanda önemli yapılanma gerçekleştirilmiştir. Türkiye’de bu alandaki mülga 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (Resmi Gazete, Tarih: 30.07.1981, Sayı:17416)’na dayalı olarak ilk kapsamlı düzenleme yapılmış ve diğer bütün yasal düzenlemelerde bu kanuna ve Kurul tarafından yapılan ikincil düzenlemelere atıf yapılmıştır. Mülga 2499 Sayılı Kanunun 22’inci maddesine 21.02.2007 tarih ve 5582 Sayılı Kanunun 10’uncu maddesi ile eklenen (r) bendi ile “gayrimenkullerin değerlemesini yapabilecek değerlendirme kurumlarından sermaye piyasasında değerlendirme faaliyetinde bulunacaklara ilişkin şartları belirlemek ve bu şartlara uyan değerlendirme kurumlarını listeler halinde ilan etmek, bu Kanunun 38/A maddesinin birinci fıkrasında tanımlanan konut finansmanından kaynaklanan alacakların takibinde ve 38/A maddesinin dördüncü fıkrası çerçevesinde yapılacak değerlemelerde, ilgili taşınmaz için değerlendirme yapacak kişi ve kurumlara ilişkin şartları belirlemek ve bu şartlara uyan kişi ve kurumları listeler halinde ilan etmek” Sermaye Piyasası Kurulu’nun görevleri arasında sayılmıştır. Değerleme şirketlerine yönelik düzenleme yapılmasıyla sermaye piyasası mevzuatı bakımından önemli konularda değerlendirme ve raporlama standartlarının oluşturulması, sorumluluk sisteminin kurulması ve bu işleri yapacak personelin niteliğinin tespiti konusunda Kurul görevli kılınmıştır. Bu yolla Kurulun sermaye piyasalarına yönelik değerlendirme mesleğine ilişkin düzenleme yapması, mesleğin standartları ve etik değerlerinin tespiti, mesleğe giriş ve meslekte kalma koşullarının belirlenmesi, kural ve meslek etiklerine aykırı davranışta olan lisanslı uzmanlara uygulanacak yaptırımların tespiti, raporlamanın usul ve yöntemlerini belli standartlara bağlanması, değerlendirme uzmanlarının sınav ve eğitim konularına ilişkin düzenleme yapılmasına imkan vermiş ve yurtdışı örneklerinde olduğu gibi bu alanda mesleki örgütlenme de büyük ölçüde tamamlanmıştır.

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (Resmi Gazete, Tarih: 30.12.2012, Sayı:28513) ile 2499 Sayılı Kanun yürürlükten kaldırılmış olup, bu kanun ile değerlendirme uzmanlığı meslek örgütü olan Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği de kanun kapsamına alınmıştır (Md. 2). 6362 Sayılı Kanunun 76’ıncı maddesinde “Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği” düzenlenmiş olmakla birlikte metinde gayrimenkul değerlendirme uzmanlığı kullanılarak mesleğin çalışma alanı daraltılmış ve Tebliğde de meslek adı bu biçimde tanımlanmıştır. Buna göre gayrimenkul değerlendirme uzmanlığı lisansına sahip olanlar ile değerlendirme kuruluşları, tüzel kişiliği haiz kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşu olan Türkiye Değerleme Uzmanları Birliğine üye olmak için başvurmak zorundadır. 6362 Sayılı Kanuna göre lisans sahibi, lisans almaya hak kazandığı tarihten itibaren üç ay içinde üyelik için Türkiye Değerleme Uzmanları Birliğine başvuruyu yapmakla yükümlü kılınmış olup, anılan yükümlülüğe uymayanların lisansı Kurul tarafından iptal edilmektedir. Benzer biçimde değerlendirme kuruluşları da, değerlendirme kuruluşu niteliğini kazandığı andan itibaren üç ay içinde üyelik için Türkiye Değerleme Uzmanları Birliğine gerekli başvuruyu yapmakla yükümlü kılınmış ve ilk defa tüzel kişilerin de birlik üyesi olmasına imkan verilmiştir. Bu yükümlülüğe uyulmaması halinde, Kurul, bu kuruluşlar hakkında faaliyetlerinin durdurulması ve yetkilerinin iptali dahil her türlü tedbiri almaya yetkili kılınmıştır.

⁸ Y. Aliefendioğlu ve H. Tanrıvermiş, *Kentsel Dönüşüm Sürecinde Taşınmaz ve Proje Değerleme İşlemleri ve Sorunlarının Analizi: Kayseri Büyükşehir Belediyesi Sahabiye ve Fatih Mahalleleri Dönüşüm Projesi Örneği Çerçevesinde Değerlendirme, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi* (2015), Cilt: 8(39):736-769.

Birlik; gayrimenkul piyasasının ve gayrimenkul değerleme faaliyetlerinin gelişmesini sağlamak üzere araştırmayapmak, eğitim ve sertifika vermek, Birlik üyelerinin dayanışma ve mesleğin gerektirdiği özen ve disiplin içinde çalışmalarına yönelik meslek kurallarını ve değerleme standartlarını oluşturmak, haksız rekabeti önlemek amacıyla gerekli tedbirleri almak, kendisine mevzuatla verilen veya Kurulca belirlenen konularda düzenleme yapmak, yürütmek, denetlemek, Birlik statüsünde öngörülen disiplin cezalarını vermek, ilgili konularda üyeleri temsilen ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak, mesleki gelişmeleri, idari ve yasal düzenlemeleri izleyerek bu konuda üyeleri aydınlatmakla görevli ve yetkili kılınmıştır. Özellikle konut finansmanı kapsamında yapılan değerleme çalışmasına ilişkin bilgilerin, bu çalışmaları yapan kişilerce Birlik tarafından belirlenecek usul ve esaslara göre Birliğe iletilmesi zorunludur. 6362 Sayılı Kanun ile yapılan en köklü düzenleme, Birlik üyelerinin yapacağı hizmetlerin ücretlerinin tutarları ve sınırlarına ilişkin esasların tespiti olup, bu işlem; Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği, Türkiye Bankalar Birliği ve Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği'nin görüşünün alınması ile her yıl Kurul tarafından asgari değerleme hizmet ücreti ilan edilmektedir⁹.

Sermaye Piyasası Mevzuatı Çerçevesinde Gayrimenkul Değerleme Hizmeti Verecek Şirketler İle Bu Şirketlerin Kurulca Listeye Alınmalarına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (Seri: VIII, No: 35) ile 12/8/2001 tarih ve 24491 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Tebliğin amacı; sermaye piyasası mevzuatına tabi ortaklıkların, sermaye piyasası mevzuatı uyarınca gayrimenkul değerlemesi yaptırmaları zorunlu tutulan işlemlerine ilişkin olarak gayrimenkul değerleme hizmeti verecek gayrimenkul değerleme şirketlerine ilişkin esasları belirlemek ve listeler oluşturmak, Sermaye Piyasası Kanununun 38/A maddesinin dördüncü fıkrası çerçevesinde yapılacak değerleme faaliyetine ilişkin esasları düzenlemek ve değerleme raporu standartlarını belirlemek olarak saptanmıştır. Kurul tarafından listeye alınan Gayrimenkul Değerleme Şirketlerinin sermaye piyasası mevzuatı uyarınca yaptıkları değerleme faaliyeti dışındaki değerleme faaliyetleri, bu Tebliğin kapsamı dışında bırakılmıştır. Tebliğ ile değerleme uzmanı olarak çalışacak kişilerin lisans almaları, çalışma koşulları, değerleme hizmeti verecek şirketlerin listeye alınması ve çalışma koşulları düzenlenmiştir. Esasen birçok ülkede gerçek kişi olarak çalışan değerleme uzmanlarının, bu düzenleme ile tüzelkişi olarak örgütlenmeleri gerekmekte ve sermaye şirketi olarak örgütlenme zorunluluğu da hizmet maliyetleri, nitelikli personel istihdamı ve özellikle birçok ilde faaliyette bulunacak personelin bulunması ve yardımcı elemanlar (çözüm ortağı gibi) ile ilgili birçok sorunun ortaya çıkmasına neden olmaktadır.

Sermaye Piyasasında Uluslararası Değerleme Standartları Hakkında Tebliğ (Seri: VIII, No: 45) ile sermaye piyasası mevzuatına tabi ortaklıkların, sermaye piyasası kurumlarının ve ihraççıların sermaye piyasası mevzuatı uyarınca yaptıracakları değerleme işlemlerinde verilen değerleme hizmetlerine ilişkin esaslar belirlenmiş (TC Resmi Gazete, Tarih: 06.03.2006, Sayı: 26100) ve Tebliğ ekinde 1990'lı yıllarda uluslararası değerleme örgütleri tarafından yayınlanan değerleme standartları büyük ölçüde tercüme edilerek ülke içi düzenleme alanı haline getirilmiştir. Ancak değerleme bilimi oldukça dinamik bir meslek veya çalışma alanı olduğundan, sıklıkla değerleme mevzuatı ve standartlarda değişim olmakta ve anılan Tebliğ ekindeki standartlar özellikle 2008 yılından sonra dünyada etkili olan küresel finansal krizin de etkisi ile uygulamadan kaldırılmış ve güncel değerleme standartları yapılarak bütün değerleme kuruluşlarının kullanımına sunulmuştur¹⁰.

Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği Statüsü 2014/5933 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'nın eki olarak yürürlüğe konulmuştur (TC Resmi Gazete, Tarih:02.04.2014, Sayı: 28960). Sermaye Piyasası Kurulunun önerisine dayanan Başbakan Yardımcılığının 14.01.2014 tarihli ve 112 sayılı yazısı üzerine, 6362 Sayılı Kanunun 75'inci ve 76'ncı maddelerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 05.02.2014 tarihinde kararlaştırılmış olan anastatü ile değerleme uzmanlarının mesleki örgütlenmesi,

⁹Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği üyelerinin vereceği değerleme hizmetlerine ilişkin olarak bakınız: Sermaye Piyasası Kurulu, 2016 Yılı Gayrimenkul Değerleme Asgari Ücret Tarifesi ve Uygulama Esasları, TC Resmi Gazete, Tarih: 30Aralık 2015 ve Sayı: 29578 (Karar Sayısı: 36/1712 Karar Tarihi: 28/12/2015).

¹⁰Dünyada değerleme alanında Uluslararası Değerleme Standartları Konseyi (IVSC) ve Lisanslı Değerleme Uzmanları Kraliyet Kurumu (RICS) tarafından küresel değerleme standartları yayınlanmış ve Ocak 2014 tarihinde yürürlüğe konulmuştur. Bakınız: RICS Valuation - Professional Standards January 2014 (Red Book), rics.org/standards.

sicil tutulması, eğitim, disiplin ve mesleki gelişme konularında örgütlenme büyük ölçüde tamamlanmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.7 sayılı Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar İçin Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliği çerçevesinde halka açık ortaklıklarda ve sermaye piyasası kurumlarında (Sermaye Piyasası Kanunu'nun 35'inci maddesinde tanımlanan kurumlar) çalışan belirli unvan veya niteliklere sahip kişilerin Tebliğde belirtilen belirli lisanslara sahip olmaları gerekmektedir. Tebliğin 1 numaralı ekindeki tabloda belirlenen unvan veya görevlerde çalışanların, görev alanını değiştirerek bu unvan ve görevlerde çalışacakların veya herhangi bir kurumda çalışmamakla beraber bu görevlerde çalışmak isteyenlerin; söz konusu unvan ve görevlerin gerektirdiği lisanslama sınavlarına katılmaları, sınavlardan başarılı olmaları ve lisans alma şartlarını taşımaları gerekmektedir. Tebliğin 7'nci maddesi uyarınca; belirli bir lisansın alınabilmesi için belirlenmiş okul düzeyinde mezuniyet şartının sağlanması ve ilgili lisans sınavından başarılı olunması gerekmektedir. Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 Lisansı ve Konut Değerleme Lisansı için en az 2 yıllık yükseköğretim düzeyinde ve diğer bütün lisanslama alanları¹¹ için ise en az 4 yıllık yükseköğretim düzeyinde eğitim alınmış olması gerekmektedir. Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansına sahip olanlar Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 veya Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 Lisansının gerekli olduğu, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Lisansına sahip olanlar Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 Lisansının gerekli olduğu, Gayrimenkul Değerleme Lisansına sahip olanlar da Konut Değerleme Lisansının gerekli olduğu görevlerde çalışabilmektedirler.

Lisanslama ve eğitim hizmetlerine yönelik faaliyetlerde bulunmak üzere Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Anonim Şirketi (SPL) kurulmuş olup, bu yolla değerlendirme mesleğinin sermaye piyasaları faaliyetleri ile sınırlı olan kısmının düzenlenmesi sağlanmış, eğitim ve lisanslama yolunda önemli bir adım atılmıştır. Bu şirketin lisanslama sınavları, hazırlık çalışmaları, sicil tutulması, güncelleme eğitimi ve deneyim koşulları gibi konularda önemli faaliyetleri yürütmesi ve değerlendirme uzmanlığının kurumsallaşmasına katkı yapması beklenmektedir. Her ne kadar Sermaye Piyasası Kurulu'nun görevi gayrimenkul ve emlak piyasası gibi kendi meslek alanını doğrudan ilgilendirmeyen bir konuda geniş kapsamlı, mesleki bir düzenleme yapmak değilse de, böyle bir mesleğin ve güçlü meslek kuruluşuna ilişkin altyapının Türkiye'de oluşturulabilmesi, özellikle de sermaye piyasası alanında faaliyet gösteren kurumların gayrimenkul ile ilgili işlemlerinin daha sağlıklı ve güvenilir bir şekilde yapılabilmesi ve kamuyu aydınlatma prensibinin daha etkin biçimde uygulanabilmesi için sermaye piyasası alanı ile sınırlı bile olsa, değerlendirme mesleği ile ilgili bir kuruluşun kurulması için ön ayak olunması, Sermaye Piyasası Kurulu için bir zorunluluk olarak gündeme gelmiştir.

Gayrimenkul değerlendirme mesleğinin ilkeleri ve etik değerleri ile uygulama standartlarını belirleyerek mesleğe giriş ve çıkışı kontrol eden meslek kuruluşu uzun zaman boyunca kurulamamıştır. Buna ilave olarak farklı amaçlarla değerlendirme yapılmasında dikkat edilecek hususlara ilişkin kanun, tüzük, yönetmelik ve tebliğ gibi yasal düzenlemeler yapılmış olmasına karşın, münhasır değerlendirme hizmetleri kanunu hazırlanarak yürürlüğe konulamamıştır. Ülkemiz sermaye piyasasında, gayrimenkul yatırım ortaklıkları, aracı kurumlar ve halka açık şirketlerin gayrimenkul işlemleri için değerlendirme (ekspertiz veya kıymet takdiri raporu) alma zorunluluğu aranmakta, ancak bu konuda yeterli yasal düzenlemelerin olmaması, gayrimenkul değerlemesi alanında bir meslek organizasyonu veya öz düzenleyici kurum olmaması gibi nedenlerle gayrimenkul değerlendirme işi arzu edilen kalite ve standartlarda yürütülememektedir. Bu çerçevede, gayrimenkul değerlendirme işinin özel bir alan olması ve ayrı bir uzmanlık gerektirmesi, gayrimenkul değerlendirme yapacak uzmanlar ile bu alanda faaliyette bulunan şirketlerin sahip olmaları gereken asgari şartları

¹¹ Sermaye Piyasası Kurulu tarafından birçok dalda lisans verilmekte ve her bir alanda özel düzenleme yapılmaktadır. Ancak halen işletme (şirket) ve gayrimaddi varlık değerlendirme, alet ve makine parkı değerlendirme, sanat eserleri değerlendirme gibi dallarda eğitim, sınav ve lisanslama çalışmaları yapılmamaktadır. Esasen gayrimenkul ve varlık değerlendirme ile işletme değerlendirme alanlarına ilişkin sınav konuları ve lisanslama çalışmalarının bir bütün olarak yeniden ele alınması gerektiği açıktır. Kanada, ABD, İngiltere ve Hollanda gibi ülkeler ile RICS, IVSC ve TEGoVA gibi uluslararası meslek örgütlerinin görüşleri, standartları ve deneyimlerinden yararlanılması zorunlu görülmektedir.

belirleyen bir düzenleme yapılması, bu şirketlerin sayılarının artırılması ve gelişiminin sağlanması ihtiyacını doğurmuştur¹².

Bu eserde değerleme bilimi ve mesleğine ilişkin genel bilgiler verildikten sonra değerleme yöntemlerinin kapsamlı analizi yapılmış ve değerleme yöntemlerinin uygulamaları, mümkün olduğunca ilgili yasal düzenlemeler de vurgulanarak ele alınmıştır. Özellikle arazi, arsa, farklı amaçlarla inşa edilen yapılar, bunların gelirleri veya mahrum kalınan gelir, fayda veya kira bedelleri ile gayrimenkul proje geliştirme ve proje değerleme ilkeleri ve uygulamaları incelenmiştir. Farklı nitelik ve türlerdeki gayrimenkullerin değeri, geliri ve bunların üzerindeki sınırlı ayni hakların değerleme işlemleri, ayrıntılı olarak kuramsal ve sayısal uygulamalı olarak irdelenmiştir. Buna ilave olarak değerleme yöntemlerinin altyapısını teşkil eden değerleme matematiği ile yasal ve kurumsal düzenleme konuları ayrıntılı olarak incelenmiştir.

¹²E.Güngör, *Gayrimenkul Değerlemesi ve Türkiye’de Sermaye Piyasalarında Gayrimenkul Ekspertiz Şirketlerine Yönelik Düzenlemeler Yapılmasına İlişkin Öneriler*, TC Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu, Yeterlilik Etüdü, 2009, Ankara, s.5-10.

BİRİNCİ BÖLÜM

1. DEĞERLEME BİLİMİ VE DEĞERLEME UZMANLIĞINA İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR VE ÇERÇEVE

1.1. Değerleme Konusu Olan Malların Sınıflandırılması ve Değerleme İlişkisi

İlke olarak bütün ekonomik malların değerlendirme işlemi yapılabilir. Teoride ve hatta uygulamada sıklıkla ekonomik olmayan veya piyasası olmayan mal olarak bilinen çevresel varlıkların (temiz hava, peyzaj ve tarihsel varlıklar gibi) değerlendirme işlemleri de mümkün olmaktadır. Değerleme uygulaması bakımından mallar genel olarak aşağıdaki gibi sınıflandırılabilir¹³:

a) İnsanların sahip oldukları maddi mallar: Bunlar elle tutulabilen, gözle görülebilen ve insanlara yararlı olan bütün taşınmaz ve taşınır malları kapsar.

b) Maddi malların hizmetleri veya bunların insanlara sağladıkları gelirler: Özellikle arazi ve binaların maliklerine sağladıkları gelir ve kira parası, bu grupta ele alınabilir. Hatta arazi üzerinde geliştirilecek projenin gelirinin tespiti de yapılabilmektedir.

c) Maddi malın hizmet veya gelirinin tamamı veya bir kısmından yararlanma yetkisi veren haklar: Özellikle taşınmaz üzerindeki sınırlı aynı haklar bu kapsamda ele alınmaktadır.

Yukarıdaki üç kategoride yer alan mal veya varlıklar değerlemenin konusuna girer. Değerleme uzmanı; arazi, bina veya işletmenin değerini biçmek için (kategori a), arazi, işletme veya binanın kira bedeli veya işgalcinin ödemesi gereken tazminat tutarının (ecrimisil) tespiti için (kategori b) ve son olarak da arazi veya binadan yararlanma yetkisini veren hakkın değerlemesini gerektiren işlem için (kategori c) çalışma yapmak üzere başvuru yapılabilir. Yasal gereklilik, piyasa koşulları ve gayrimenkule dayalı işlemlerin gelişme düzeyine bağlı olarak müşterilerin değerlendirme uzmanından talep edeceği değerlendirme konuları da gelişme gösterecektir.

Maddi malları değerlendirme yönünden bazı gruplara ayırmak yararlı olacaktır. Maddi mallardan bazıları doğrudan doğruya insanların gereksinimlerini gidermeğe yaramakta olup, bunlar tüketim malları (gıda, giysi vb) olarak adlandırılmaktadır. Bazı maddi mallar ise, dolaylı olarak veya tüketim mallarının üretimine hizmet ederek insanlara yararlı olmakta ve üretim malları (arazi, makine, üretim tesisleri vb) olarak tanımlanmaktadır. Değerleme yönünden malların kullanım amacı veya hizmetlerinin yanında kullanım süresi veya ömürleri de önem taşımaktadır. Malın ömrü ve özelliğinin bilinmesi, değerlemede yöntem seçimi ve uygulanacak değerlendirme aşamalarının tespiti bakımından gerekli olmaktadır.

Tüketim ve üretim mallarından bazıları bir defa kullanılıncaya kadar yok olmakta (gıda maddeleri, yakıt gibi) veya başka mallara dönüşmektedir. Bu tür mallar; bir defa kullanılabilen (süreksiz) mallar olarak tanımlanır. Birçok defa yararlı olarak kullanılabilen veya uzun ömürlü (bina, arazi, alet ve makine gibi) mallar ise sürekli mallar olarak isimlendirilir. Süreksiz ve sürekli mallar arasındaki temel farklılık; değerlendirme yöntemlerinin seçimi ve kullanımında ortaya çıkmaktadır. Süreksiz mallarda malın değeri, o maldan sağlanabilecek hizmetlerin değerinden ayrı olarak tespit ve takdir edilememektedir. Örneğin, gıda maddelerinin sağlamış olduğu hizmete, onun bizzat kendisinden ayrı olarak tespit yapılamaz. Sürekli mallarda ise, malın kendisinin ve hizmetlerinin değerleri ayrı ayrı tespit ve takdir edilebilir. Buna göre bir konut veya işyerinin bizzat kendisinin değeri tespit edilebileceği gibi, bu malların maliklerine sağladıkları hizmetler veya gelirler (kira gibi) de değerlendirme konusu olabilmektedir.

Bütün malları değerlemek için kullanılabilecek başlıca yöntemler; geleneksel yöntemler ve ileri yöntemler olarak iki ana başlıkta toplanmaktadır. Türkiye’de geleneksel yöntemlerle değerlendirme çalışması yapılmakta ve mevzuatta da sıklıkla bu yöntemlerin kullanımı öngörülmektedir. Bir defa kullanılan malların değerlendirme işlemleri geleneksel yöntemlerden piyasa değeri ve maliyet bedeli ile

¹³ Z.G.Mülayim, *Tarım Değer Biçme ve Bilirkişilik, Yetkin Yayınları, 2001, Ankara, s.11-19.*

yapılabilir. Bir defa kullanılan malın sürekli bir gelirinin olmaması nedeni ile gelir değeri de olamaz. İşletmelerde girdi ve satılacak ürünlerin değerlendirme çalışmaları, ağaç ve ürün değerlendirme işlemleri sıklıkla bu biçimde yapılır. Sürekli malları değerlemede; değerlendirme amaçları, yasal düzenlemeler ve değerlendirme için kullanılabilir veriler ve veri kalitesi gibi ölçütlere bağlı olarak yerine göre gelir değeri, yerine göre piyasa değeri ve maliyet bedeli kullanılarak işlem yapılabilir.

Sürekli ve bir defa kullanılan malların piyasa değerlerinin analizinde; öncelikle malın bulunduğu yerel piyasada, değerlendirilen malın özelliklerine uygun (aynı grupta bulunan) ve benzer malların son zamanlarda gerçekleşmiş alım-satım fiyatları üzerinden karşılaştırma yoluyla malın değerlendirme işlemi yapılır (karşılaştırmalı satış analizi). Yerel piyasalarda aynı grup veya benzer malların hiç alım-satımı yapılmamış veya gerçekleşmiş alım-satım fiyatlarına ulaşamaması halinde, malın değeri, onun üretiminde kullanılan üretim araçlarının fiyatlarına göre (maliyet kriteri) ya da onu ikame edebilecek diğer malın fiyatına göre (ikame fiyatı kriteri) tespit edilebilir. Gelir değerinin tahmininde ise; taşınmaz, proje ve işletmenin ekonomik ömür boyunca malikine sağlayacağı brüt gelir, net (artık) gelir ve kira parası üzerinden işlem yapılmakta ve genellikle indirgeme çalışmasının sonuçlarına göre malın değeri ya da yatırım değeri ortaya konulmaktadır.

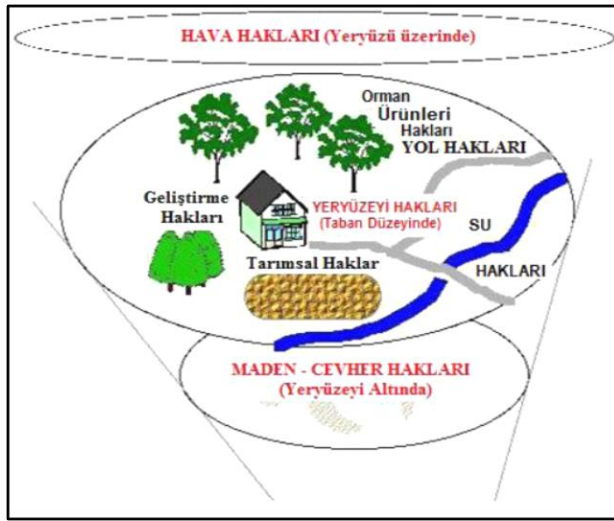
Değerleme çalışmaları yönünden öncelikle taşınmaz ve taşınır malların genel olarak çerçevesi çizilmiştir. Değerlemede kullanılacak yöntem veya yöntemlerin seçimi; malın özelliği, değerlendirme amacı ve bu amaca yönelik mevzuatın amir hükümleri ve piyasa koşulları gibi etkenlere göre değişim göstermektedir. Buradan bütün mallar ve hatta maddi olmayan varlıklar ile çevresel varlıklara bile değerlendirme yapmanın mümkün olduğu ve bu geniş yelpaze içinde her malı değerlemede kullanılabilecek yöntemlerin; veri gereksinimi, veri toplama ve analiz yöntemleri ile değerlendirme çalışması için gerekli olan zaman yönlerinden farklılık göstermesinin doğal olacağı ortaya çıkmaktadır. Özellikle gayrimaddi varlıklar, eski eserler, antika ve sanat eserleri ile çevresel varlıkların değerlendirme işlemlerinin, geleneksel değerlendirme yöntemlerinin dışındaki yaklaşımlarla yapılması gerektiği vurgulanmalıdır¹⁴.

1.2. Taşınmaz Mülkiyeti, Kapsamı ve Değerleme İlişkisi

Mülkiyet, sahiplik ile ilgili bütün menfaatler, haklar ve faydaları kapsayan hukuki bir kavramdır. Fiziksel bir kavram olan gayrimenkul ile hukuki bir kavram olan mülkiyet arasında bir ayrım yapmak için mülkiyet hakkı terimi kullanılır. Herhangi bir nitelendirme veya belirleme yapılmadan mülkiyet kavramı, taşınmaz mülkiyet hakkı, kişisel mülkiyet ve diğer mülkiyet hakları bileşiminden doğan mülkiyetleri kapsar. Benzer biçimde taşınmaz üzerindeki mülkiyet hakkı da, bir taşınmaza sahip olmaktan kaynaklanan tüm menfaatleri ve gelirleri kapsar. Taşınmaz mülkiyeti, üzerindeki menfaat ve gelirin bir delili olarak, taşınmaz dışında bir tapu ile kanıtlanmalıdır. Kişisel mülkiyet, taşınmaz dışındaki bütün maddi ve maddi olmayan varlıklar üzerindeki hak ve menfaatleri kapsar. Taşınmaz mülkiyetinin kapsamına geçmeden önce bu kısımda öncelikle arazi kavramı ve arazinin bir üretim faktörü, hanehalkı ve işletmelerin önemli varlıklarından biri olarak ekonomik önemi ve arazi mülkiyetinin sağladığı avantajlar ve sınırlılıkları irdelenmiştir.

¹⁴Tarihsel ve çevresel varlıkları değerlendirme yöntemlerinin çoğunluğu hipotetik piyasa koşulları altında çalışmaktadır. Bu konuda detaylı bilgi için bakınız: RICS, *Valuing Heritage Assets, Final Report of a Research Project*, <http://eprints.kingston.ac.uk/15845/1/Sayce-S-15845.pdf>; IVSC, *Exposure Draft of Proposed International Valuation Guidance Note, The Valuation of Historic Property*, <http://www.iasplu.com/en/binary/resource/0603ivscedhistoric.pdf>; A.Klamer and P.Zuidhof *The Values of Cultural Heritage: Merging Economic and Cultural Appraisals*, pp 23-59, A Meeting Organized by the Getty Conservation Institute, Los Angeles, USA; R.Mason, *Economics And Heritage Conservation A Meeting Organized By The Getty Institute, Economics and Heritage Conservation: Concepts, Values, and Agendas for Research*, Los Angeles, USA; R. Mason and E.Avrani, *Heritage Values and Challenges of Conservation Planning, Archaeological Site Management Planning: Proceedings of the Corinth Workshop*. Gaetano Palumbo and Jeanne Marie Teutonico, eds. Los Angeles: The Getty Conservation Institute, USA; S.Navrud and C.R.Richard, *Valuing Cultural Heritage: Applying Environmental Valuation Techniques to Historic Buildings, Monuments and Artifacts*. Cheltenham, Edward Elgar Publishing, Northampton, USA; J.Reynolds, *Historic Properties, Preservation and the Valuation Process*, Third Edition, p.179, Appraisal Institute, Chicago, USA; H.Tanrıvermiş, *Çevresel Malların ve Kirlilik Zararlarının Değerlerinin Biçilmesinde Kullanılan Yöntemler ve Bu Yöntemlerin Türkiye’de Uygulanabilirliği*, *Ekonomik Yaklaşım Dergisi*, Cilt 8, Sayı 24; D.Thorsby, *Economic and Cultural Value in the Work of Creative Artists*, Getty Institute Research Report, The Getty Conservation Institute, Los Angeles, USA.

Arazi, insan yaşamı ve yeryüzünde canlı varlığı için temel kaynağı teşkil etmektedir. Bu önemi nedeni ile arazi; gayrimenkul uzmanları, mühendis ve mimarlar, hukukçular, coğrafyacılar, sosyologlar ve ekonomistlerin odak noktasıdır. Bu mesleklerden her biri arazi ve arazinin kullanımıyla ilgili çalışmalar yaptıkça toplumlar ve milletler etkilenmektedir. Arazi, yeryüzü üzerinde coğrafi koordinatları ve sınırları belirli olan ve teorik olarak yerin yüzeyi, derinlik ve yüksekliği kapsayan üç boyutlu bir varlıktır. Bu tanıma göre arazi; toprak, toprak üzerindeki bitki örtüsü, su kaynakları, atmosfer, yeraltı kaynakları ve coğrafi mevki (denize olan mesafe ve konum) özelliklerini de kapsar. Arazi, miktarı artırılmayan doğal kıt bir kaynak niteliğine sahiptir. Arazi, bitki örtüsü ve diğer biyolojik öğeleri içeren, ekolojik – hidrolojik süreçlerin geliştiği sistemi tanımlayan yaşayan (canlı) bir ortamdır. Anlaşıldığı üzere arazi bir yüzey değil yer kürenin merkezinden uzaya doğru açılan (koni ya da prizma biçiminde) bir mekandır (Şekil 1).



Şekil 1. Arazi Mülkiyeti ve Kapsamı

Arazi, uzayda tanımlanan birçok cisimden farklı olarak yok edilememekte veya tahrip edilememektedir. Yeterli teknik önlem almak koşulu ile arazinin niteliğini yitirmeden sonsuza kadar kullanımı mümkündür. Arazinin kullanıma bağlı olarak tahrip olmayacağı varsayıldığına göre değer kaybetmesi beklenmemekte ve hatta nüfusun yüksek olduğu yerleşim yerlerinde kırsal ve kentsel kesimde arazi değerlerinde nispeten yüksek artışın olduğu gözlenmektedir. Göller, toprak, akarsular, ağaçlar, kayalar ve çakıl, petrol, gaz, madenler ve mineraller gibi yeraltı kaynakları, arazinin değişmez doğal özellikleri olduğu gibi, yeryüzü üzerindeki hava sahası da arazi mülkiyetine dahildir ve bazı durumlarda yerin derinliği ve hava hattı için de değerlendirilmesi gerekir. Örneğin, tünel, metro ve enerji nakil hatları için irtifak hakkı tesisinde değerlendirilmesi hem derinlik, hem de hava hattı için işlem yapılmış olmaktadır. Son günlerde yoğun tartışma konusu olan imar hakkı aktarımında da esasen yerin yüksekliği veya parselin kuru (çıplak) mülkiyetinden farklı olarak hava hakkı veya inşai hak için değerlendirilmesi çalışmaları yapılmaktadır. Yerleşim yerinde parsellerin mevcut imar hakları transfer konusu yapılabildiği gibi, hava sahası inşaat işleri ve özellikle geçiş hattı için alınıp satılabilmektedir.

Mülkiyet kavramı sosyal bir kurum olup, insanların yeryüzü kaynaklarını nasıl kullanabileceğine ilişkin kuralları belirlemektedir. Arazinin ortak bir kaynak olmasından dolayı, arazinin kullanımı da rekabet ve ihtilafa sebep olabilir. Mülkiyetin doğası insanlar ve nesneler arasındaki ilişkiyi içerir. Mera, orman, ıslak alan, hali arazi gibi bazı arazi kaynakları gerçek kişilerin mülkiyeti ve kullanımına ayrılamaması nedeni ile kamu malı olarak tanımlanmıştır. Özel mülkiyet hakkı, bireylere arazi mülkiyetini edinme, kullanma ve ondan yararlanma hakkı tanımakta, arazinin

mülkiyet ve kullanımını başkalarına aktarma ve malik veya kullanıcı olmayanları bu haktan mahrum etme imkanı tanıyan münhasır bir hak olarak ele alınmaktadır.

Birçok hukuk sisteminde arazi mülkiyeti kavramından daha geniş olan taşınmaz(gayrimenkul) mülkiyeti kavramı kullanılmaktadır. Taşınmaz mülkiyeti; toprak, arazi ve üzerindeki bina, bitki ve müştemilatı (istinat duvarı, kuyu gibi) da kapsamaktadır. Arazi üzerindeki imar ve müştemilat insan yapımı olup, araziden farklı olarak zaman içinde değer kaybedebilmektedir. Genellikle arazinin bir parçası olarak kabul edilen ve arazinin iyileştirilmesine yönelik drenaj ve sulama kanalı, kuyu, su yolu, set-teras, istinat duvarı, bağlantı yolu ve yürüyüş yolları gibi yatırımlar, arazi değerinde artışa neden olmakla birlikte araziden ayrı olarak değerlendirme konusu da yapılabilmektedir. Taşınmaz mülkiyetinin kapsamına dahil olan hususlar hemen her ülkede farklılık göstermektedir.

Taşınmaz (veya gayrimenkul) kelime olarak, yabancı, başka anlamına gelen “gayr” sözcüğü ile nakledilmiş, taşınmış anlamına gelen “menkul” sözcüğünün birleşmesi ile oluşmuştur. Bu nedenle “taşınmaz” olarak da adlandırılmaktadır¹⁵. Taşınmaz mal veya mülk; bir yerden bir yere taşınması olanaksız olan, durağan malları ifade etmektedir. Gayrimenkul; arazi ve ağaçlar ve madenler gibi arazinin doğal parçası olan her şeyin yanı sıra, binalar ve iyileştirmeler gibi araziye insanlar tarafından yapılan eklentileri de kapsamaktadır. Elektrik, su, ısıtma tesisatı ve asansör gibi tüm sabit bina eklentileri de gayrimenkulün bir parçasıdır. Gayrimenkul ayrıca hem üstü, hem yeryüzü, hem de yeraltı bütün eklentileri içerir. Gayrimenkul; toplum yararı amacıyla geliştirilmiş sınırlamalar dışında, sahiplerine diledikleri gibi kullanma, yararlanma ve tasarruf hakkı vermektedir. TC Anayasasına göre gayrimenkul üzerindeki mülkiyet hakkı “toplum yararı gerekçesi ve kanun ile sınırlama” konusu yapılmakta, ancak malik hak kaybının tazmin edilmesi zorunlu olmaktadır.

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’na göre taşınmazın kapsamına; arazi, tapu kütüğünde ayrı sayfaya kaydedilen bağımsız ve sürekli haklar ile kat mülkiyeti kütüğüne kayıtlı bağımsız bölümler girmektedir. 4721 Sayılı Kanunun 704’üncü maddesine göre taşınmaz kapsamında olan arazinin tapu siciline kaydedilmesi gerekmektedir. Sınırları, yüzölçümü ve niteliği yeterli biçimde belli edilmiş arazi parçasına parsel adı verilir. Kadastro ve tapulama tespitine dayanan her parsel tapu kütüğünde ayrı bir sayfaya tescil edilmektedir.

Tapu kütüğünde ayrı sayfaya kaydedilen bağımsız ve sürekli haklar, 4721 Sayılı Kanuna göre gayrimenkul niteliğinde sayılmaktadır. Tapu kütüğüne ayrı sayfaya kaydedilen bağımsız ve sürekli haklar, gerçekte irtifak haklarının belli bir türü olmakla birlikte sosyal ve daha çok da ekonomik ihtiyaçların zorlanmasıyla, hukuk, düzenleme ve tapu sicil tekniği ile sağlanan, menkul mülkiyetinin konusunu teşkil etmektedir. Tapu kütüğünde ayrı sayfaya kaydedilen bağımsız ve sürekli haklar üst hakkı ve kaynak hakkıdır.

Üst hakkı, sahibine, yüklü taşınmazın (arazinin) altında veya üstünde bir yapı inşa etme veya mevcut olan yapıyı (inşaatı) muhafaza etme ve bu yapının mülkiyet hakkına sahip olma yetkisini sağlayan bir irtifak hakkıdır. Üst hakkı taşınmazın sahibinin mülkiyet hakkından doğan yetkilerini sınırlar ve onu arazisinde, bir yapının inşasına ve muhafazasına katlanmak zorunda bırakır¹⁶. Kaynak hakkı, hak sahibine, bir başkasının arazisindeki kaynağın sularını almak ve kendi arazisine aktarmak yetkisini sağlayan bir irtifaktır. Aksi kararlaştırılmadıkça, şahsi kaynak irtifakı devredilebilir ve mirasçıya intikal eder, müstakil ve daimi hak niteliği durumlarında, gayrimenkul olarak tapu kütüğüne ayrı bir sayfaya kaydedilir.

Kat mülkiyeti kütüğüne kayıtlı bağımsız bölümlerin her birinin, 4721 Sayılı Kanunun 718’inci maddesine göre taşınmaz olarak kabul edilmesi gerekecektir. Anılan madde hükmünde; *“Arazi üzerindeki mülkiyet, kullanılmasında yarar olduğu ölçüde üstündeki hava ve altındaki arz katmanlarını kapsar. Bu mülkiyet kapsamına, yasal sınırlamalar saklı kalmak üzere yapılar, bitkiler*

¹⁵ E.Sarıs, S. Özcan, Ş. Kızılot ve Z. Kızılot, *Gayrimenkul Rehberi, Yaklaşım Yayınları, 2007, Ankara, s.208.*

¹⁶ E.Sarıs, S. Özcan, Ş. Kızılot ve Z. Kızılot, *Gayrimenkul Rehberi, Yaklaşım Yayınları, 2007, Ankara, s.211-212.*

ve kaynaklar girer”düzenlemesi yer almakta olup, bu husus açıkça arazi mülkiyetine, aksi kanunlarla tanımlanmadığı sürece yapı varlığı ve bitkilerin de dahil olduğunu açıkça tanımlamaktadır.

634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’na göre kat mülkiyeti, arsa payı ve anagayrimenkuldeki ortak yerlerle bağlantılı özel bir mülkiyeti ifade etmektedir. Kat mülkiyeti ve kat irtifakı, bu mülkiyete konu olan anagayrimenkulün bağımsız bölümlerinden her birinin konum ve büyüklüklerine göre belirlenen değerleri ile oranlı olarak projesinde tahsis edilen arsa payının ortak mülkiyet esaslarına göre açıkça gösterilerek kurulmaktadır. Arsa paylarının bağımsız bölümlerin payları ile oranlı olarak tahsis edilmediği hallerde, her kat maliki veya kat irtifakı sahibi, arsa paylarının yeniden düzenlenmesi için mahkemeye başvurabilir. Bağımsız bölümlerden her birine bu fıkra uyarınca tahsis edilen arsa payı, o bölümlerin değerinde sonradan meydana gelen artış veya azalma sebebiyle değiştirilemeyecektir. Kat irtifakı; arsa payına bağlı bir irtifak çeşidi olup, yapının tamamı için düzenlenecek yapı kullanma izin belgesine dayalı olarak, 634 Sayılı Kanun’da gösterilen şartlar uyarınca kat mülkiyetine re’sen çevrilir. Bu işlem, arsa malikinin veya kat irtifakına sahip ortak maliklerden birinin istemi ile de gerçekleştirilebilir.

Farklı yasal düzenlemelerde “gayrimenkul” kavramının kapsamı farklılaşmaktadır. 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’na göre gayrimenkul kapsamına gayrimenkullerin mütemmim cüzüleri ve teferruatı, tesisat ve makineler, gemiler ve diğer taşıtlar ve gayrimaddi haklar girer. Burada temel ölçüt olarak iktisadi işletmenin duran varlıkları içinde bulunan bütün malların gayrimenkul olarak tanımlandığı dikkati çekmektedir. İktisadi işletmelere dahil bilumum gayrimenkuller maliyet bedelleri ile değerlendirilmekte olup, bu da söz konusu varlığın edinim bedeli veya iktisap bedeli olmaktadır. Benzer yaklaşım 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkları Kanunu ve diğer birçok yasal düzenlemeler de dikkati çekmektedir.

Şahsi mülk ise; kişisel ve sürekli olarak taşınmaza ekli olmayan, taşınır ve somut nesneleri içerir. Şahsi mülk, taşınmaz mülkiyetinden sayılmaz. Çiftlik hayvanları, makineler ve ev eşyası şahsi mülke örnek olarak verilebilir. Şahsi mülk eğer araziye ekli veya yapı şeklinde tesis edilmişse taşınmazın bir parçası olarak kabul edilir. Demirbaş ise bir zamanlar şahsi mülk olan fakat bir şekilde taşınmaz üstüne sabit olarak kurulmuş veya eklenmiş eşyalardır. Demirbaş birçok ülkede taşınmazın bir parçası olarak kabul edilir ve mahkemeler bir öğenin taşınmaz mı şahsi mülk mü olduğuna karar vermede; (i) öğenin eklenme şekli (genellikle taşınmaza veya kendine ciddi bir hasar vermeden çıkartılabilenler şahsi mülk olarak kabul edilir), (ii) öğenin özellikleri ve taşınmaza uyumu (belirli bir binada kullanılmak üzere özel olarak inşa edilmiş öğeler veya binanın inşa edilmesindeki amaca hizmet etmek üzere kurulmuş olan öğeler genel olarak binanın sabit bir parçası olarak kabul edilirler) ve (iii) eklenti yapan tarafın niyeti (genellikle kira akdinin şartları öğenin sabit mi yoksa gelecekteki bir zamanda çıkartılıp çıkartılmayacağını belirler) gibi koşullar aranır.

Her bir değerlendirme çalışmasında uzmanın iki temel görevi bulunmaktadır. Bunlar;

- (i) Taşınmaz veya şahsi mülkün tespit ve tanımı,
- (ii) Değerleme kapsamında olan mülkiyet haklarının tespitidir.

Tipik taşınmaz değerlendirme işleminde bu iki konuda sorunlarla karşılaşmaktadır. Özellikle boş arazi ve arsa gibi taşınmazların tanımı ve tespiti zor olmaktadır. Aynı durum gecekondü önleme bölgeleri ve kentsel dönüşüm alanlarında sıklıkla gözlenmektedir. Paylı mülkiyet veya elbirliği mülkiyeti yanında belirli taşınmazın üzerinde sınırlı aynı hak sahibi olanlar ile işgalcilerin de hakları bulunabilmektedir. Özellikle işgalcilerin hakları ile sınırlı aynı hakların değerlemesinde kesin sınırlar bulunmamaktadır. Değerleme uygulamalarında her bir arazi parçası, diğerlerinden konum ve nitelik olarak farklılaşması nedeni ile değer farklılıkları ortaya çıkmakta ve bu yapı da her bir taşınmazın ayrı ayrı değerlendirme konusu olmasına yol açmaktadır. Aslında her taşınmazın özgün koşullarda değerlemesinin yapılmasının gerekli olması da taşınmazlara göre değişen koşullarının analiz edilmesi zorunluluğundan ileri gelmektedir.

1.3. Değerleme Bilimi ve Uzmanlığına İlişkin Temel Kavramlar ve Kapsamları

Bütün varlıkların mübadele değerlerinin tespiti, tarih boyunca insanoğlunu en fazla ilgilendiren konuların başında gelmektedir. Değer; farklı toplumlarda ve farklı zamanlarda insanlar için farklı anlamlar ifade etmiş ve değer in ifade şekilleri de her dönemde farklılık göstermiştir. Değer, bazı dönemlerde ürün veya ayın (buğday olarak ödeme gibi), bazı dönemlerde değerli maden (gümüş veya altın ile ödeme) ve son yüzyıllarda ise ulusal veya yabancı para birimi ile de ifade edilmiştir. Günümüzde ise varlıkların değeri parayla ifade edilmektedir. Bir varlığın değerinin tespiti değerlendirme faaliyetlerinin temel konusunu teşkil eder. Değerlemenin dilbilimi açısından kökü “değer” kelimesi olup, değer; herhangi bir nesnenin sağladığı toplam fayda, herhangi bir varlık başka birine verildiğinde karşılığında alınabilecek nesne miktarı, bir şeyin önemini belirlemeye yarayan soyut ölçü, bir şeyin uygun görülen karşılık, kıymet veya bir şeyin para ile ölçülebilen karşılığı, paha olarak tanımlanmaktadır. Dolayısıyla değerlendirme işlemi; bir varlığın değer pahası, kıymeti veya para ile ifade edilen karşılığını belirleme işlemi olarak tanımlamak mümkündür.

Türkiye’de değerlendirme çalışmaları, henüz bilimsel bir tabana oturtulmaya çalışılan ve son yıllarda önemli gelişme gösteren bir iş veya meslek dalıdır. Halbuki gelişmiş ülkelerde gayrimenkul değerlemesi ile ilgili yıllarca süren çalışmalar sonucunda, hem bu iş ile uğraşan kişilere hem de uygulanacak değerlendirme yöntemlerine bir standart getirilmiş olup, yıllardan beri kamu ve özel kurumlarda değerlendirme uygulamaları yapılmaktadır. Dünyada uygulanan genel kabul görmüş değerlendirme yöntemleri ile değeri gerçeğe en uygun şekilde belirlenen gayrimenkuller, her türlü ekonomik, sosyal ve finansal işleme konu olmaktadır. Genel olarak gayrimenkule ilişkin alım, satım, ipotek, vergi, sigorta veya inşaat durumu söz konusu olduğunda gayrimenkulün değer tespitinin yapılması gündeme gelmektedir.

Genel olarak değerlendirme uzmanları tarafından incelenen gayrimenkullerin türler; konut, ticari gayrimenkul, endüstriyel gayrimenkul, tarımsal gayrimenkul ve özel amaçlı gayrimenkul olarak sınıflandırılabilir¹⁷:

- **Konut:** İnsanların barınmak amacıyla kullandıkları, katta bağımsız bölüm (apartman dairesi), korunaklı site ve müstakil konut (villa) gibi, her türlü mekan bu kapsamda değerlendirilmektedir.
- **Ticari Gayrimenkul:** Ticari ve endüstriyel gayrimenkul ayrımının özünde yatan neden şudur: “Mallar endüstriyel gayrimenkullerde üretilirler, ticari gayrimenkullerde alınıp satılırlar.” Ofis binaları, alışveriş merkezleri, mağazalar ve konusu ticaret olan her türlü işletmenin yer aldığı gayrimenkuller, ticari gayrimenkul olarak değerlendirilir.
- **Endüstriyel Gayrimenkul:** Endüstriyel üretimin yapıldığı her türlü gayrimenkulü kapsamaktadır. Gıda üretiminin yapıldığı fabrikalardan, ileri teknoloji üreten fabrikaların bulunduğu gayrimenkullere kadar oldukça geniş ve değerlemesi özel uzmanlık isteyen bir gayrimenkul çeşididir.
- **Tarımsal Gayrimenkul:** Bazı ülkelerde arazi ve tarımsal faaliyetlerin önemli gelir ve istihdam alanı olması nedeni ile sıklıkla tarımsal gayrimenkuller değerlendirme konusu olmaktadır. Tarımsal gayrimenkullerin değerlendirilmesi arazinin verimliliği, arazinin konumu, arazinin kullanım biçimi ve neveleri, su hakları, bitkisel üretim ve hayvancılık faaliyetlerine sağlanan destekler gibi özel bilgileri de gerektirir. Bazı bölgelerdeki tarımsal gayrimenkuller, şehre veya gelişime açık olan yerlerde oldukları için yakın bir gelecekte konut, ticari, endüstriyel veya özel amaçlı gayrimenkul olarak kullanılma imkanına sahiptir. Bu nedenle bu tür gayrimenkulleri sadece tarımsal açıdan değil diğer kullanım imkanları açısından da değerlendirmek gerekir.

¹⁷ A.Üreten, *Gayrimenkul Değerleme yöntemleri ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarında Değer Tespiti*, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007, Ankara, s.25-26.

- **Özel Amaçlı Gayrimenkul:** Okullar, golf alanları, ibadet alanları gibi gayrimenkulleri kapsamaktadır. Bu tip gayrimenkullerin genellikle özel bir kullanıma tahsis edildikleri ve bu nedenle piyasada pek alınıp satılmadıkları için karşılaştırmalı bir analiz yapmak ve piyasa değerini hesaplamak oldukça güçtür.

Değerleme; bir varlığın veya gayrimenkulün, gayrimenkul projesinin veya bir gayrimenkule bağlı hak ve faydaların belli bir tarihteki muhtemel değerinin bağımsız ve tarafsız olarak takdir edilmesi olarak tanımlanabilir. Yukarıda da açıklandığı üzere değerleme bilimi; kırsal ve kentsel taşınmazlar, alet ve makine parkı, işletme ve gayrimaddi varlıklar ile kişisel mülkleri kapsamaktadır. Gayrimenkul değerlemesi; taşınmazın belli bir tarihteki imar durumu, konumu zemin ve inşaat yapısı, elde edilen gelir, ulaşım imkanı, altyapı durumu, parselin şekli (boyutu, genişliği ve eğimi gibi), değerini etkileyen bütün unsurlarının dikkate alınarak kıymetinin para cinsinden ifade edilmesi işidir.

Literatür ve uygulamada değerleme ile kıymet takdiri (veya değer biçme) aynı anlama gelmektedir. Bu çalışmanın özünü; taşınır, taşınmaz, proje, hak veya gayrimaddi varlıklarla ilgili bedel, değer, tazminat, kira, gelir ve yararlanma hakkının tespiti teşkil etmektedir. Bu işlem kaba bir tahmin (estimate) veya öngörü olarak ele alınamaz. Bu sınırın açıkça çizilmesi için değerleme veya kıymet takdiri işi yapanların; lisanslı uzman ve lisanslı olmayan olarak ikiye ayrılması zorunlu olmakta ve bu alanda lisans veya ehliyet sahibi kişilerin zaman içinde bütün değerleme çalışmalarını yapmaları gerekir. Hatta literatürde aralarında fark olmayan “appraisal (değerleme)” ve “valuation (değerleme)” kavramlarının da farklı olduğu ve lisanslı değerleme uzmanlarının yaptıkları işin daha çok valuation sözcüğü ile ifade edilebildiği sık tartışma konusu olmaktadır. Birçok ülkede kamu ve özel kurumlarda değerleme yapanların lisanslı kişiler olmamaları (kurum içi değerleme uzmanı) ve yaptıkları değerleme işinin “appraisal” sözcüğü ile ifade edilmesi bu tartışmaya yol açmaktadır. Ancak dünyada değerleme işini en iyi yapan ABD ve Kanada değerleme örgütlerinin (US Appraisal Institute ve Canadian Institute of Appraiser) isimleri dikkate alındığı zaman, bu tartışmanın yersiz olduğu ve her iki kavramında özdeş olarak algılanabileceği açıktır.

Sermaye Piyasası Mevzuatı Çerçevesinde Gayrimenkul Değerleme Hizmeti Verecek Şirketler İle Bu Şirketlerin Kurulca Listeye Alınmalarına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (Seri: VIII, No: 35)’de değerleme uzmanı, sorumlu değerleme uzmanı, değerleme şirketi ile temel kavramlar tanımlanmıştır. Seçilmiş kavramlara ait ifadeler aşağıda verilmiştir:

- **Gayrimenkul:** 22/11/2001 tarih ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 704 üncü maddesi çerçevesinde taşınmaz mülkiyeti kapsamına giren arazi, tapu kütüğünde ayrı sayfaya kaydedilen bağımsız ve sürekli haklar ile kat mülkiyeti kütüğüne kayıtlı bağımsız bölümlerden oluşmaktadır.
- **Gayrimenkul Değerleme:** Bir gayrimenkulün, gayrimenkul projesinin veya bir gayrimenkule bağlı hak ve faydaların belli bir tarihteki muhtemel değerinin bağımsız ve tarafsız olarak takdirini kapsar.
- **Konut Değerlemesi:** Sermaye Piyasası Kanununun 38/A maddesinin dördüncü fıkrası çerçevesinde, konutların belli bir tarihteki muhtemel değerinin bağımsız ve tarafsız olarak takdirini içerir.
- **Gayrimenkul Değerleme Şirketi:** Bir gayrimenkulün, gayrimenkul projesinin veya bir gayrimenkule bağlı hak ve faydaların belli bir tarihteki muhtemel değerinin bağımsız ve tarafsız olarak, bu değeri etkileyen gayrimenkulün niteliği, piyasa ve çevre koşullarını analiz ederek uluslararası alanda kabul görmüş değerleme standartları çerçevesinde yazılı olarak raporlayabilecek düzeyde bilgi ve tecrübe sahibi değerleme uzmanları vasıtasıyla takdir edilmesi konusunda faaliyet gösteren ve Kanunda gayrimenkul değerleme kurumu olarak ifade edilen hizmet şirketini ifade eder.

• **Değerleme Uzmanı:** Bir gayrimenkulün, gayrimenkul projesinin veya bir gayrimenkule bağlı hak ve faydaların değerlemesini yapacak gayrimenkul değerleme şirketleri tarafından tam zamanlı istihdam edilen veya değerleme şirketleri ile tam zamanlı istihdam edilmeksizin, sözleşme imzalamak suretiyle değerleme hizmeti veren, Kurulun lisanslamaya ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde asgari 4 yıllık üniversite mezunu, gayrimenkul değerlemesi alanında en az 3 yıl tecrübesi olan ve kendilerine Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı Lisansı verilen kişileri tanımlar.

• **Sorumlu Değerleme Uzmanı:** Şirketin ödenmiş sermayesinde asgari % 10 oranında pay sahibi olan, gayrimenkul değerlemesi alanında en az 5 yıl tecrübesi olan, değerleme uzmanı sayılmak için belirtilen diğer şartların tamamını taşıyan ve şirket adına değerleme çalışmasını kendi kişisel sorumlulukları ile yürüten ve şirket adına değerleme raporlarını tek başına imzalamaya yetkili olan değerleme uzmanını ifade eder.

• **Konut Değerleme Uzmanı:** Sermaye Piyasası Mevzuatının gerektirdiği hallerde, konut değerlemesi yapan ve değerleme şirketlerinde tam zamanlı istihdam edilen veya değerleme şirketleri ile tam zamanlı istihdam edilmeksizin, sözleşme imzalamak suretiyle konut değerlemesi hizmeti veren Kurulun lisanslamaya ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde asgari 2 yıllık yüksekokul mezunu, gayrimenkul değerlemesi alanında en az 1 yıl tecrübesi olan ve kendilerine Konut Değerleme Uzmanlığı Lisansı verilen kişileri tanımlar. Bu belgeye sahip olabilmek için sınava girecek olan adayların bölüm fark etmeksizin 2 yıllık önlisans mezunu olması koşulu aranmakta olup, kentsel kesimde gayrimenkul piyasalarının karmaşıklığı ve konu çeşitliliği açısından asgari iki yıllık yükseköğretim kurumu mezunu olmanın, uzmanlık için yeterli olamayacağı vurgulanmalıdır.

• **Değerleme Uzman Yardımcısı:** Kurulun lisanslamaya ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde; asgari 4 yıllık üniversite mezunu, Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı Lisansı Sınavını geçmiş, gayrimenkul değerleme uzmanının sahip olması gereken tecrübe şartını taşımayan kişilerdir.

• **Müşteri:** Değerleme yaptırmak üzere şirket ile sözleşme imzalayan gerçek ve tüzel kişileri ifade eder.

213 sayılı Vergi Usul Kanunu açısından değerlendirme, vergi matrahlarının hesaplanması ile ilgili iktisadi kıymetlerin takdir ve tespiti olarak tanımlanmaktadır (Md. 258). Değerlemede, iktisadi kıymetlerin vergi kanunlarında gösterilen gün ve zamanlarda haiz oldukları kıymetler esas tutulacaktır (Md. 259). Bu işlemde iktisadi kıymetlerden her biri tek başına dikkate alınmakta, teamülen aynı cinsten sayılan malları ve düşük kıymetli müteferrik eşyayı toplu olarak değerlendirme yapılması gerekecektir (Md. 260).

1.4. Değerlemede Sıklıkla Kullanılan Başlıca Değer Kavramları ve Türleri

Uluslararası değerlendirme standartlarında genellikle; pazar değeri (karşılaştırmalı satış-emsal değer, gelir değeri ve maliyet değeri) ve pazar dışı değer kavramları (kullanım değeri, yatırım değeri, faal işletme değeri, hurda değeri, tasfiye değeri, zorunlu satış değeri, özel değer, sigortalananabilir menfaatin değeri (sigorta bedeli), vergi değeri ve birleşme değeri gibi değer kavramları kullanılmaktadır.

Değerleme alanında piyasa değeri, herhangi bir malın piyasadaki alım-satım sırasında oluşan değeridir. Piyasa değeri; ortalama mantık ve yeterli bilgiye sahip kişilerin piyasa koşulları çerçevesinde üzerinde uzlaştıkları fiyat olarak görülebilir. Piyasa (pazar) değeri; adil bir satış için gerekli olan bütün koşullar altında, bir gayrimenkulü serbest rekabete açık bir piyasaya getirecek olan ve para cinsinden ifade edilen en yüksek değer olup, alıcı ve satıcı ayrı ayrı ihtiyatlı ve bilgili hareket ederken fiyatın gereksiz dış faktörlerce etkilenmemiş olduğu varsayılır.

Pazar değeri; bir mülkün, istekli alıcı ve istekli satıcı arasında, tarafların herhangi bir ilişkiden etkilenmeyeceği şartlar altında, hiçbir zorlama olmadan, basiretli ve konu hakkında yeterli

bilgi sahibi kişiler olarak, uygun bir pazarlama sonrasında değerlendirme tarihinde gerçekleştirecekleri alım satım işleminde el değiştirmesi gerektiğinde takdir edilen tutardır.

Kurul tarafından yayınlanan Uluslararası Değerleme Standardı (UDES)'nda pazar (makul) değeri; *“Bir mülkün uygun bir pazarlamanın ardından birbirinden bağımsız istekli bir alıcıyla istekli bir satıcı arasında herhangi bir zorlama olmaksızın ve tarafların herhangi bir ilişkiden etkilenmeyeceği şartlar altında, bilgili, basiretli ve iyi niyetli bir şekilde hareket ettikleri bir anlaşma çerçevesinde değerlendirme tarihinde el değiştirmesi gereken tahmini tutardır”* şeklinde ifade edilmektedir. Standarda göre pazar değeri tanımında vurgulanan dokuz önemli husus bulunmakta olup, özellikle alım-satım, yatırım ve teminat gibi piyasa değerine dayalı analizlerde söz konusu hususların dikkate alınması zorunlu olacaktır¹⁸:

• **Tahmini Tutar:** Bu ifade tarafların herhangi bir ilişkiden etkilenmeyeceği şartlar altında bir mülk için ödenecek olan parasal (genelde yerel para biriminden) tutarın uzman tarafından belirlenmesini ifade eder. Pazar değeri tanımı ile tutarlı olarak değerlendirme tarihinde piyasada makul ölçülerde elde edilebilir en olası fiyat olarak ölçülür. Satıcı tarafından makul ölçüler çerçevesinde elde edilebilecek en iyi fiyattır ve aynı zamanda alıcının da makul ölçüler çerçevesinde elde edebileceği en avantajlı fiyattır. Bu tahmin, özel değer kavramı veya herhangi bir unsurunun satışı veya başka herhangi bir özelliği ile ilişkili olarak herhangi biri tarafından sağlanan tipik olmayan finansman, satış veya geri kiralama anlaşmaları, özel sınırlamalar veya imtiyazlar gibi özel durumlar veya şartlar nedeniyle artan veya azalan tahmini fiyatları içermemektedir.

• **Mülkün El Değiştirmesi Gereken:** Bir mülkün değerinin önceden belirlenmiş tutarı veya fiili satış fiyatını değil de tahmini tutarın saptandığı gerçeğinin gözönünde tutulmasıdır. Pazarın, değerlendirme tarihinde pazar değeri tanımının bütün unsurlarını içeren bir alım-satım işleminin sonuçlanmasını beklediği fiyattır.

• **Değerleme Tarihinde:** Pazar değerinin belirtilen tarihe özgü olduğunu göstermektedir. Piyasalar ve piyasa koşulları değişebildiğinden tahmini değer bir başka zamanda doğru veya uygun olmayabilir. Bu değerlendirme, ne geçmişteki ne de gelecekteki bir tarihte değil de etkin değerlendirme tarihinde fiili pazar durumunu yansıtacaktır. Bu tanımda ayrıca fiyatta herhangi bir farklılık olmaksızın satış sözleşmesinin eşzamanlı olarak el değiştirdiği ve tamamlandığı da varsayılmaktadır.

• **İstekli Bir Alıcı:** Satın alma işlemi için motivasyonu olan, ancak satın alma zorunluluğu olmayan birisi anlamına gelmektedir. Bu alıcı, ne herhangi bir fiyatta satın almak için çok heveslidir ne de hiçbir şekilde satın almaya karardır. Bu alıcı, aynı zamanda varlığı kanıtlanamayan veya beklenti dahilinde olmayan hayal ürünü veya bir hipotez niteliğindeki bir piyasayla ilişkili olarak hareket etmekten ziyade cari piyasanın gerçeklerine bağlı olarak ve beklentileriyle hareket ederek satın alma işlemini gerçekleştiren kişidir. Bu alıcı, piyasanın gerektirdiği fiyatlardan daha yüksek bir fiyat ödemeyecektir. Elde mevcut olan mülkün sahibi de piyasayı oluşturanlar arasında sayılmaktadır. Değerleme uzmanı, ne piyasa koşulları hakkında gerçekçi olmayan varsayımlarda bulunmalı, ne de makul ölçüler çerçevesinde elde edilebilir durumdaki pazar değeri seviyesinden daha fazlasını varsaymalıdır.

• **İstekli Bir Satıcı:** Satıcı ise ne herhangi bir fiyata satmaya hazır olup satma konusunda çok istekli olan veya satmak zorunda olan ne de cari piyasada makul kabul edilmeyecek bir fiyattan satış yapmaya hazır olan bir satıcıdır. İstekli satıcı, normal bir pazarlama faaliyetinin ardından (açık) piyasada elde edilebilir en iyi fiyattan, fiyat ne olursa olsun, piyasa şartları çerçevesinde mülkünü satmaya motive olmuş olan satıcıdır. Fiili mülk sahibinin içinde bulunduğu koşullar, bu değerlemenin bir parçası değildir, çünkü istekli satıcı varsayımsal bir satıcı olarak kabul edilmektedir.

• **Tarafların Herhangi Bir İlişkiden Etkilenmeyeceği Şartlar Altında:** Fiyat seviyesini piyasa nitelikleriyle bağdaşmayan veya özel değer nedeniyle yükselten özel veya belirli bir ilişkisi (örneğin, ana ve bağlı ortaklıklar arasındaki veya arazi sahibi ve kiracısı arasındaki ilişki gibi)

¹⁸ A.Hepşen, Gayrimenkul Değerleme Esasları, Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kurulu, Lisanslama Sınavları Çalışma Kitapları, 2015, İstanbul, s.11-12.

olmayan taraflar arasındaki anlaşmadır. Pazar değeri üzerinden işlem, her biri bağımsız olarak hareket eden birbirleriyle ilişkisi olmayan taraflar arasında gerçekleştirilmiş gibi varsayılır.

• **Uygun Bir Pazarlamanın Ardından:** Mülkün pazar değeri tanımına uygun olarak makul ölçüler çerçevesinde elde edilebilecek en iyi fiyat seviyesinden elden çıkarılmasını sağlamak üzere piyasaya en uygun şekilde sunulması anlamına gelmektedir. Mülkün piyasaya sunulma süresi, piyasa koşullarına göre farklılık gösterebilir, ancak mülkün uygun sayıda potansiyel alıcının dikkatine sunulması için yeterli olması gerekir. Piyasaya sunulma süresi, değerlendirme tarihinden önce gerçekleşir.

• **Tarafların Bilgili ve Basiretli Biçimde Hareket Etmeleri:** Hem istekli alıcının, hem de istekli satıcının mülkün özellikleri ve niteliği, fiili ve potansiyel kullanım alanları ve değerlendirme tarihi itibarıyla piyasanın durumu hakkında makul ölçüler dahilinde bilgilendirildiği varsayılmaktadır. Ayrıca, tarafların her birinin bu bilgilerle birlikte kendi çıkarları doğrultusunda ve işlem dahilindeki kendi pozisyonları için en iyi fiyatı elde etmek amacıyla da basiretli olarak hareket ettikleri varsayılmaktadır. Bu işlemde gösterilen basiret, daha sonraki bir tarihte ortaya çıkacak bir gizli çıkar değil de, değerlendirme tarihinde piyasanın durumu ele alınarak değerlendirilmektedir. Bir satıcı için fiyatların gittikçe düştüğü bir piyasada daha önceki pazar seviyelerinden daha düşük olan bir fiyattan mülkünü satması basiretsizlik olarak değerlendirilmez. Değişken fiyatlara sahip olan pazarlardaki diğer satın alma ve satış örnekleri için bu durum gerçek olsa da, basiretli alıcı veya satıcı, o an için var olan en iyi pazar bilgilerine göre hareket edeceklerdir.

• **Baskı Altında Olmaksızın:** Her bir tarafın bu işlemi gerçekleştirmek için yeterli motivasyona sahip olduklarını, ancak bu işlemi tamamlamak için zorlanmadıkları ve gönülsüz olmadıkları anlamına gelmektedir.

Piyasa değeri, gayrimenkulün niteliğini ve gayrimenkulün piyasada işlem göreceği koşulları yansıtan değerlendirme yaklaşımları ve prosedürlerin uygulanması ile kolaylıkla tahmin edilir. Piyasa değeri genellikle karşılaştırılabilir ve taşınmazların özelliklerine ilişkin bilgileri esas alarak nihai değer tahminine imkan verir. Bir değerlendirme işleminde piyasa değerinin saptanmasında aşağıdaki hususların geçerliliği varsayılmaktadır¹⁹:

• Alıcı ve satıcı makul ve mantıklı hareket etmektedirler, taraflar gayrimenkul ile ilgili her konuda tam bilgi sahibidirler ve kendilerine azami faydayı sağlayacak şekilde hareket etmektedirler.

• Gayrimenkulün satışı için makul bir süre tanınmıştır.

• Ödeme nakit veya nakit benzeri unsurlarla yapılmaktadır.

• Gayrimenkulün alım işlemi sırasında gerekebilecek finansman, piyasa faiz oranları üzerinden gerçekleştirilmektedir.

Türk Hukuk Sistemi'nde piyasa değeri kavramı yerine; rayiç bedel ve emsal değer kavramları sıklıkla kullanılmaktadır. 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'na göre rayiç bedel; bir iktisadi kıymetin değerlendirme günündeki normal alım satım değeri olacaktır (Mükerrer Md. 266). Emsal bedel ise; gerçek bedeli olmayan veya bilinmeyen ya da doğru olarak tespit edilemeyen bir malın, değerlendirme gününde satılması halinde emsaline nazaran haiz olacağı değeri ifade etmektedir (Md. 267). Taşınmazların heterojen olmaları nedeni ile rayiç bedel yerine emsal bedelden daha sık söz edilmesi gerekecektir. Kentsel kesimde bir yapı adası içindeki korunaklı sitede aynı zamanda inşa edilmiş ve kullanıma açılmış bağımsız bölümlerin dahi iç mekan tasarımı ve tefriş işlemlerinde genellikle ruhsat almaksızın yapılan değişiklikler, ısıtma, soğutma, aydınlatma, yön ve manzara avantajı gibi parametrelerin geçerli olması, aynı zamanda, aynı malzeme ve aynı proje ile imal edilen bağımsız bölümlerin piyasa ve gelir değerlerinin farklılaşmasına neden olmaktadır.

Maliyet değeri; yeniden üretilebilen malların değerlendirme çalışmasında sık kullanılır. Bu bedel 213 Sayılı Kanunun 262'inci maddesinde; "iktisadi bir kıymetin iktisap edilmesi veyahut değerinin artırılması münasebetiyle yapılan ödemelerle bunlara müteferri bilumum giderlerin toplamı" olarak

¹⁹ A.Alp ve M.U. Yılmaz, *Gayrimenkul Finansmanı ve Değerlemesi*. İMKB Yayını, 2000, İstanbul, s.202.

tanımlanmıştır. Türk Hukuk Sisteminde; yeniden üretim maliyeti, yerine koyma maliyeti ve tarihi maliyet yerine yaklaşık maliyet, levazım bedeli ve enkaz bedeli gibi ölçütler kullanılmaktadır.

Maliyet değeri özellikle yapı taşınmazın değerlendirme günündeki yapı giderlerinden, yıpranma payı, eskime ve diğer giderlerin çıkartılmasıyla ulaşılan değeri ifade etmektedir. Bu amaçla iki temel yaklaşım kullanılabilir. Birincisi, yeniden üretim (yapım) maliyeti olup, bu bedel; yapının aynı inşaat malzemeleri, tasarım ve işçilik kalitesi ile orijinal biçimiyle üretilmesinde ulaşılabilecek değerdir. İkincisi ise yerine koyma değeri olup, yapının modern inşaat malzemeleri, tasarım teknikleri ve işçilik kullanılarak yeniden üretildiği zaman ulaşılan değeri ifade eder.

Gelir değeri veya hasıla değeri; taşınmaz veya taşınmaz projesinin ekonomik ömrü boyunca getirebileceği gelirlerin bugünkü değerini ifade eder. Gelir değerinin analizinde sıklıkla kapitalizasyon kavramı kullanılmakta olup, bu kavram geliri değere dönüştürmek olarak ifade edilebilir. Literatürde doğrudan kapitalizasyon, artık gelir tekniği, kira geliri yaklaşım ve indirgenmiş gelir analizi gibi birçok gelir değeri bulunmaktadır. Türk Hukuk Sisteminde özellikle kamulaştırma kanunu ve bu kanunu referans gösteren düzenlemelerde arazi vasfındaki taşınmazın gelir değeri (artık gelir tekniği) esas alınarak değerlendirme yapılmaktadır. Bunun dışında ticari taşınmaz yatırımlarının değerlendirme çalışmasında da indirgenmiş gelir analizi ve kira geliri – değer ilişkisi sıklıkla kullanılmakta ve taşınmaz yatırımının amorti etme süresi, temel karar kriteri olarak kullanılmaktadır.

Piyasa dışı değer ölçütünün başında gelen yatırım değeri; taşınmazın gelecek yıllarda getireceği gelirler ile giderler arasındaki fark olan nakit akışının değerlendirme zamanına indirgenmesi yoluyla bulunan değeri ifade eder. Yatırım değeri, bir mülkün belirli bir yatırımcı veya yatırımcı grubu için belirlenmiş yatırım hedefleri doğrultusunda ifade ettiği değerdir. Bu subjektif kavram, bir mülkü, tanımlanabilir yatırım hedefleri ve/veya kriterleri bulunan belli bir yatırımcı, yatırımcılar grubu veya kurumla ilişkilendirir. Bir varlığın yatırım değeri; o varlığın piyasa değerinden daha fazla veya daha az olabilir. Yatırım değerini belirleyen kriter, müşteri tarafından belirlenebileceği gibi gayrimenkul ve yatırım değerinin analizi konusunda uzman olan kişi ve kurumlar tarafından da belirlenebilir.

Kullanım değeri; ekonomik olarak değeri olan bir varlığın verimliliğini esas alan bir kavram olup, taşınmazın gelecekte ömrü boyunca getireceği nakit akışları ve varsa ömrün sonundaki artık değer bugünkü değerini ifade eder. Bu değer belirli bir kullanım için tahsis edilen gayrimenkullerin değerini tespit etmek için kullanılan bir ölçüttür. Kullanım değeri; gayrimenkulün yönetim modeline ve işletmenin faaliyetlerinin değişmesi gibi dışsal faktörlere göre değişebilmektedir. Diğer bir ifade ile kullanım değeri, bir taşınmazın, belirli bir kullanıcı için, belirli kullanıma yönelik olarak sahip olduğu değerdir²⁰. Bu değer tipi, mülkün en verimli ve en iyi kullanımına veya mülkün satılması halinde elde edilebilecek piyasa değerine bakılmaksızın, bir parçasını oluşturduğu kuruma katkı üzerinde odaklanmaktadır.

Literatür ve değerlendirme standartlarındaki kesin ayrıma karşın, uygulamada kullanım değeri ile piyasa değeri sıklıkla birbiri yerine kullanılmaktadır. Kullanım değeri, belirli bir mülkün, belirli bir kullanıcı için, belirli bir kullanıma yönelik olarak sahip olduğu değeri ifade etmektedir. Bununla birlikte kullanım değeri ölçütü ile pazar değeri kavramının doğrudan ilişkili olmadığına dikkat edilmelidir. Bu değer türü, mülkün en verimli ve iyi kullanımına veya mülkün satılması halinde elde edilebilecek parasal değere bakılmaksızın, bir parçasını oluşturduğu işletme veya haneye yaptığı katkı üzerine odaklanmaktadır. Muhasebe alanında kullanım değeri, bir varlığın süregelen kullanımından ve kullanım ömrünün sonunda elden çıkartılmasından beklenen gelecekteki tahmini nakit akışlarının bugünkü değerini ifade eder²¹. Mülkün kullanım değerinin pazar değeri ile eşit olması, tesadüfen karşılaşılabilen bir sonuç olacaktır. Bir mülkün kullanım değeri, eğer bu mülkü kullanan kişi ve kurum, söz konusu mülkü aynı ürünün veya hizmetin tipik bir üreticisinden daha faydalı ve kârlı bir şekilde kullanabilecek bir durumdaysa, genelde pazar değerinden daha yüksek

²⁰ T.Gültekin, *Gayrimenkul Bilgi Bankası, Seçkin Yayınevi, 2005, Ankara, s.34.*

²¹ *Sermaye Piyasası Kurulu, Uluslararası Değerleme Standartları Hakkında Tebliğ, Seri: VIII, No: 45, 2006, s.42.*

bulunma eğiliminde olacaktır. Diğer yandan kullanım değeri, kurumun bu varlığı maksimum kapasitesi ve verimi ile kullanamaması durumunda pazar değerinden daha düşük olabilecektir²².

Tasfiye veya zorunlu satış değeri; gayrimenkulün piyasa değerindeki pazarlama süresinden çok daha kısa sürede satışından elde edilebilecek makul tutarı ifade etmektedir.

Sigorta değeri; taşınmazın hasara uğraması veya kullanılamayacak duruma gelmesi halinde yerine koyma maliyeti olarak ele alınmaktadır. Sigorta değeri; taşınmazın sigorta poliçesinin satın alındığı gündeki net değeri olup, bu değere taşınmazın arsa payı veya arazisi dahil edilmemektedir. Genellikle yapının sigorta bedelinin analizinde; yeniden üretim maliyeti esas alınmakta ve yapı yaşına uygun olarak yıpranma oranı düşülerek bulunan net maliyet bedeli, sigorta bedeli olarak alınmaktadır.

Teminat (kredi) değeri; gayrimenkulün uzun süre kullanılabilecek özelliklerini, normal ve yerel pazar şartlarını; gayrimenkulün mevcut ve uygun alternatif kullanımları dikkate alınarak gelecekteki pazarlanabilirliğinin sağduyulu bir şekilde değerlemek suretiyle belirlenen değeri ifade eder. Teminat değerinin analizinde taşınmazın piyasa değeri ve taşınmaz projesinin yatırım değeri esas alınmaktadır. Bu yollarla tahmin edilen değer üzerinden kredi-değer oranı tespit edilmekte ve taşınmaz yatırımı finanse edilmektedir. Ancak zaman içinde taşınmazın piyasa değeri değişebileceğinden, kredi-değer oranı da değişiklik gösterebilecektir.

Kurtarılabılır değer; arazi dışındaki bir varlığın, özel tamirat, bakım veya yeni inşaat yaparak kullanmaya devam ettirilmesinden ziyade, yapıların içerdikleri malzeme için elden çıkarılması aşamasındaki olası değeri ifade eder. Bu değer, elden çıkarma maliyetlerini içeren brüt veya bu maliyetleri içermeyen net değer olarak verilebilir. İkinci durumda, paraya çevrilebilir net değere eşit olabilir. Her durumda, değere dahil edilen veya dışında tutulan unsurlar belirtilmelidir.

Kayıtlı değer; gayrimenkulün muhasebe kayıtlarında gösterilen değeridir. Buna “defter değeri” de denir. 213 Sayılı Kanunda “mukayyet değer” olarak ifade edilen bu kavram; bir iktisadi kıymetin muhasebe kayıtlarında gösterilen hesap değeri olarak tanımlanmıştır (Md. 265).

Özel değer; pazar değerinin üzerinde olan olağandışı değer unsurunu ifade eder. Özel değer, bir mülkün bitişiğindeki başka bir mülk ile fiziksel, ekonomik veya fonksiyonel açıdan o mülk ile olan ilişkisinden kaynaklanır. Özel değer sadece özel bir çıkarı olan alıcıya uygulanabilir. Evlilik (birleştirme) değeri ise; bir mülkteki iki veya daha fazla sayıdaki hakkın birleşmesinden kaynaklanan değer artışıdır. Özel değerlere bir örnek niteliğindedir. Özel değer; işletme değeri ve yatırım değeri unsurları ile de ilişkili olabilir. Değerleme uzmanı; özel mülklerin değerini takdir etmek için kullandığı kriterlerin, pazar değerini takdir etmek için kullandığı kriterlerden ayrı olduğunu bilmeli, kullanılan her tür özel varsayımı açık biçimde raporunda belirtmelidir.

Çalışan (faal) işletme değeri; bazı gayrimenkullerin çalışan bir işletmenin (otel, restoran, fabrika gibi) ayrılmaz parçaları olduğu durumda böyle bir gayrimenkulün piyasa değeri genellikle çalışan işletme değeri kavramı ile ifade edilmesidir. Bu değer ölçütü; kurulu ve faal olan ve süresiz olarak devam edeceği varsayılan kuruluşun bütün somut ve soyut varlıklarının bir arada satılmış değeri olarak ifade edilmektedir²³. Faal işletme değeri bir işletmenin bütün olarak değeridir. Bu kavram, faaliyetlerini sürdüren bir kuruluşun her biri tek tek alındığında pazar değerini oluşturan bileşenler olarak görülmeyen, ancak toplam işletme değerinin bölümünü oluşturan unsurları içermektedir. Firma değerlemesinde hesaplanan faal işletme değeri, hem firmanın sahip olduğu arsa, bina gibi gayrimenkulleri, hem de işletmenin üretim konusu olan faaliyetleri neticesinde yarattığı bütün nakit akımlarını (nakit girişi-nakit çıkışı) içermektedir.

Vergi değeri; bir mülkün vergi değeri, ilgili yasalarda yer alan tanımları esas alan değeridir. Vergi değeri; aksi açık bir şekilde belirtilmediği müddetçe pazar değeri ile uyumlu olarak görülemez. Mülkün değeri üzerinden vergilendirilmesi konusunda yapılacak toplu değerlemelere ilişkin bir

²²Sermaye Piyasası Kurulu, Uluslararası Değerleme Standartları Hakkında Tebliğ, Seri: VIII, No: 45, 2006, s. 45.

²³Z.Balsarı, I. Dinçer ve C.T.Yazıcı, Gayrimenkul Değerleme Yöntemleri Yayınlanmamış Ders Notları, 2006, İstanbul, s.44.

çerçeve sağlar. Toplu değerleme işlemi, hükümetin idari programında yer alan istatistiki ve ekonomik çalışmalar için bir yöntem olarak kullanılır. 213 Sayılı Kanuna göre vergi değeri; bina ve arazinin 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 29'uncu maddesine göre tespit edilen değeri veya taşınmazın normal alım-satım (piyasa) değerini ifade etmektedir (Md. 268).

Yukarıda kısaca açıklanan değer ölçütleri dışında 213 Sayılı Kanunda borsa rayici, tasarruf değeri ve itibari değer ölçütleri de tanımlanmıştır. Buna göre borsa rayici; gerek menkul kıymetler ve kambiyo borsasına, gerekse ticaret borsalarına kayıtlı olan iktisadi kıymetlerin değerlemeden evvelki son muamele gününde borsadaki muamelelerinin ortalama değerleri(Md. 263), tasarruf değeri, bir iktisadi kıymetin değerleme gününde sahibi için arz ettiği gerçek değeri (Md. 264) ve itibari değer ise, her nevi senetlerle esham ve tahvillerin üzerinde yazılı olan değeri ifade etmektedir (Md. 266).

Sanayi ve ticaret işletmelerinin (işletme ve varlık) değerleme çalışmalarında iz bedeli kavramı sık kullanılır. İşletmelerde ekonomik ömrünü tamamladığı halde fiilen kullanılan iktisadi kıymetler ile gerçek değeri tespit edilemeyen veya edilmesi uygun görülmeyen ancak, muhasebe kayıtlarında izlenmesi gereken iktisadi kıymetlerin işletme hesaplarında yer verilen en düşük tutarı, iz bedeli olarak tanımlanır (Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği, Resmi Gazete, Tarih:23.12.2014, Sayı:29214). Mali kayıtlara göre varlık veya kaynakların değeri (defter değeri), edinim veya iktisab bedeli olarak görülmekte ve zaman içinde artan fiyatlara bağlı olarak defter değeri, varlığın piyasa değerinin ölçüsü olmaktan çıkmaktadır. Bu bakımdan işletmelerin muhasebe kayıtlarında edinim tarihleri eski ve ekonomik ömürleri kısa olan varlıkların iz bedeli ile görüldüğüne sık tanık olunmakta ve bu şartlarda mali kayıtlara göre değerleme yapmak gerçeğe uygun değer ölçütü ile çelişmektedir.

Taşınmazın değeri, piyasa fiyatı ve maliyeti kavramları sıklıkla birbiri yerine kullanılmakla birlikte bu üç kavram özdeş değildir. Bütün pazarlanabilir mallarda olduğu gibi, gayrimenkul piyasası da, gayrimenkulün kullanım haklarının para veya başka varlıklar karşılığında, kişi ve kurumlar arasında değişimi ile oluşmaktadır. Fiyat, alıcı ile satıcı arasında, alışverişe konu olan işlem çerçevesinde, alıcının ödemeyi satıcının ise almayı kabul ettiği tutarı ifade eder. Bu nedenle fiyat bir sonuç olarak görülmektedir. Fiyat, bir malın pazarda değiştirildiği (mübadele edildiği) para tutarı, diğer bir deyimle bir malın pazardaki gerçek satış değeridir. Takdir edilen değer ise, bir mala uzman tarafından belirlenen veya tahmin edilen para karşılığıdır. Fiyat oluşmuş bir gerçek olduğundan kesin ve tektir. Takdir edilen değer ise, değerleme ilke ve yöntemlerinin uygulanması sonucunda belirlenen bir değer olup, farklı amaç ve yöntemlere ve değerleme yapan uzmana göre değişim gösterir. Sonuç olarak fiyat oluşmuş bir gerçek, biçilen değer ise, bir kuramsal incelemenin sayısal olarak belirlenmesidir. Bir malın fiyatı ve takdir edilen değeri bazen aynı olabilir. Bunun için malın tahmin edilen değeri üzerinden piyasada alıcı bulması gerekir. Ancak genellikle malın piyasa fiyatı ile takdir edilen değeri aynı olmamaktadır.

Maliyet ve değer kavramları, genellikle, eş anlamlı olarak kullanılmaktadır. Maliyet kavramı değerleme uzmanlarınca malindeğişim ile değil üretim ile ilişkilendirilmesine dayanmaktadır. Maliyet bedeli; belli bir amaca ulaşmak için katlanılan fedakarlıkların parasal bir ifadesidir. Maliyet Muhasebesinde maliyet kavramı, genellikle, üretim faaliyeti sonucu elde edilen mamul ya da hizmet maliyetleri ile sınırlı tutulmaktadır. Değer ise, satın alınacak bir mal veya hizmet için, alıcılar ve satıcılar arasında oluşturulan fiyat ile ilgili ekonomik bir kavramdır. Esasen malın değeri maliyete dayalı olarak takdir edilmiş ise, maliyet bedeli ve değer eşit olur. Ancak maliyet, değer ve fiyatın eşitlendiği durumlara nadiren rastlanabileceği vurgulanmalıdır.

Lisanslı Değerleme Uzmanları Kıraliyet Kurumu (RICS) ve Uluslararası Değerleme Standartları Konseyi (IVSC) tarafından Ocak 2014 tarihinde ilan edilen yeni değerleme standartlarında yeni değer kavramlarının kullanıldığı görülmektedir. Önceki standartlardan farklı olarak işlem maliyeti (transaction costs), sinerji veya birleşme değeri (synergistic value or marriage value), özel değer (special value) ve zorunlu satış (forced sales) değeri kavramların eklendiği veya

bu kavramlarla ilgili olarak standartlarda değişiklik yapıldığı gözlenmektedir²⁴. Bu kavramlar henüz iç mevzuatta yer almadıkları ve doğal olarak ulusal düzeydeki uygulama aşamasına alınmadığından tanım ve kapsamaları şimdilik ihmal edilmiştir. Değerleme standartları ve değer ölçütlerinin zaman içinde değişen yönlerinin olduğu ve standartların belirli aralıklarla gözden geçirilmesi gerektiği, değerlendirme çalışmalarının kavram, yöntem ve uygulama yönlerinden dinamik bir çalışma alanı niteliğini kazandığı ve sonuç olarak değerlendirme uzmanlığının çok yönlü bilgi birikimini gerektirdiği ortaya çıkmaktadır.

1.5. Türk Hukukunda Taşınmaz Değerleme Çalışmalarına Esas Değer Kavramları

Değerlemede kullanılan ölçüte “değerleme yöntemi” adı verilir. Her bir değer, malın ayrı bir ekonomik yönü ya da amacına karşılık gelir. Değerleme işleminde, önce değerlemenin amacını ortaya koymak ve daha sonra bu amaca uygun bir yol izlemek gerekir. Değerleme için taşınmazların arzı, talebi ve fiyatının ya da pazar koşullarının da tahmini ve analizi gerekli olacaktır. Değerleme yöntemleri; (i) geleneksel değerlendirme yöntemleri, (ii) istatistiksel veya matematiksel değerlendirme yöntemleri ve (iii) modern/ileri değerlendirme yöntemleri olarak sınıflandırılabilir. Birçok ülkede değerlendirme sürecinde; uygulanması ve anlaşılmasının kolaylığı nedeni ile geleneksel değerlendirme yöntemleri sıklıkla tercih edilmekte ve diğer iki grup yöntem ise daha çok değerlendirme araştırmalarında kullanılabilmektedir. Hemen her ülkede; piyasa değeri, maliyet yaklaşımı, gelir yaklaşımı ve karma yöntemler olarak sıralanan geleneksel yöntemler uygulamada sıklıkla kullanılmaktadır.

Taşınmaz değerlendirme sürecinde kullanılabilecek yöntem(ler)in seçimi; başta değerlendirme amacı ve değerlendirilen malın özelliğine göre değişmektedir. Bir malı değerlemede farklı yöntemler kullanılabilir. Değerleme uzmanının yöntem seçiminde; malın cinsi, değerlemenin amacı, yasal düzenlemeler ve pazar koşulları etkili olmakta ve uzmanlar belirtilen dört koşulu sağlayabilen uygun yöntem veya yöntemleri seçerek değerlendirme sürecini tamamlamak zorunda kalmaktadırlar. Nitekim, örneğin bir maldan elde edilebilecek gelirlere göre değerlendirme ölçütü bazı mallar için uygun olduğu halde (örneğin, arazi, sanayi ve ticaret işletmesi, ofis, rezidans ve alışveriş merkezi gibi), bazı mallar için uygun değildir (örneğin 1 ton motorin gibi). Buna göre değerlendirme alanında her malın kendine göre uygulanabilecek bir değerlendirme ölçütünün bulunduğu ortaya çıkmaktadır. Diğer taraftan bir mala, malikin herhangi bir nedenle uğradığı zararını karşılamak için maliyet esasına göre değerlendirme yapılabilir. Fakat amaç o malın pazar fiyatını belirlemek ise, maliyet esasına göre yapılan değerlendirme hatalı olacaktır. Bu yaklaşıma göre bir değerlendirme çalışmasında amaç değiştiğinde, uygulanacak değerlendirme ölçütünün de değiştiği açıktır. Son olarak bir binanın yeniden inşa değerini tespitinde; pazar statik (durgun) ise değerlendirme çalışması geçmiş fiyatlara (tarihsel maliyete), pazar dinamik (değişken) ise, içinde bulunulan zamanın fiyatları ile yapılacak yeniden üretim maliyeti tahmin edilecektir. Sonuç olarak yerel taşınmaz pazarının durumundaki değişim de değerlemede kullanılacak yöntemin seçiminde başlıca kriter olarak ele alınmaktadır.

Türk Hukuk Sistemi’nde birçok kanunda açıkça değerlendirme hükümleri tanımlanmış ve kullanım alanları belirtilmiştir. Vergi mevzuatında arazi, arsa ve bina için ayrı değerlendirme yöntemleri tespit edilmiş olmasına karşın, arsa ve arazi kavramlarının ayrımı net olarak yapılmamış ve hatta emlak vergisi uygulamasında arsa sayılacak arazi kavramı da kullanılmıştır. Bunların dışında kamulaştırma, kamulaştırmaz el atma ve imar uygulaması gibi alanlarda da detaylı olarak değerlendirme çalışmasında kullanılacak yöntemler açıklanmıştır. Ancak 5582 sayılı Konut Finansman Sistemine İlişkin Kanun, Sermaye Piyasası Kurulu Tebliği ve Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurulu Yönetmeliği kapsamında para ve sermaye piyasalarına yönelik işlemlerde takdir edilecek teminat değerinde hangi yöntemlerin kullanılacağı açıkça belirtilmemiştir (Çizelge 1).

İlke olarak Türk Hukuk Sisteminde bazı kanunlar ve diğer yasal düzenlemelerde taşınır ve taşınmazların farklı amaçlarla değerlendirilmesinde kullanılacak ölçütler açıkça sıralanmış olmasına karşın, özellikle para ve sermaye piyasaları ile gayrimenkul sektörüne yönelik değerlendirme çalışmaları ile çevresel değerlendirme ve tazminat taleplerinin değerlendirilmesinde kullanılacak değerlendirme

²⁴ RICS Professional Standards, (2014). Global RICS Valuation – Professional Standards Global, London, UK.

yöntemleri açıkça tespit edilmemiş, yöntem seçimi ve değerlendirme uygulaması açıkça uzmanın takdirine ve uzmanlık bilgisine bırakılmıştır. Bu bakımdan her raporda farklı değerlendirme ölçütleri ve yaklaşımlarının kullanıldığına sıklıkla tanık olunmaktadır. Uygulamada 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu'na göre anataşınmazın bağımsız bölümlerinin arsa paylarının tespiti, site ve kooperatif yapılarında bağımsız bölümlerin şerefiye bedellerinin tespiti ile kentsel yenileme ve dönüşüm projesi alanlarında tadilat işleri ile kapsamlı bakım-onarım çalışmaları yapılmış/yapılmamış binalar veya bağımsız bölümlerin değerlerinin farklılaştırılması ve değer denkleştirme uygulamalarında mevzuatta açıkça değerlendirme ölçütünün tanımlanmamış olması, önemli sorunlara neden olmakta ve hemen her olayda farklı değerlendirme yaklaşımlarının kullanılmasına ve bu nedenle aynı konu ile ilgili iki rapor arasında farklı değerlerin ortaya çıkması kaçınılmaz olmaktadır. Buna ilave olarak yargı kararları da taşınmaz değerlendirme çalışmalarının şekillenmesi üzerinde etkili olmakta, ancak birçok yargı kararının bilimsel ilke ve esaslar yönünde hatalı olduğu ve değerlendirme standartları ile çeliştiği gözlenmektedir.

Çizelge 1. Seçilmiş Yasal Düzenlemelerde Değerlendirme Yöntemleri

Düzenleme Adı	Taşınmazın Cinsi	Değerlendirme Ölçütleri
Vergi Usul Kanunu	Arsalar	Md. 74/b: Arsalar için her mahalle ve arsa sayılacak parsellenmemiş arazide her köy için cadde, sokak veya değer bakımından farklı bölgeler (turistik bölgelerdeki cadde, sokak veya değer bakımından farklı olanlar ilgili valilerce tespit edilecek pafta, ada veya parseller) takdir olunan birim değerler.
	Araziler	Md. 74/c: Arazide her il veya ilçe için arazinin cinsi (kıraç, taban, sulak)'ne göre takdir olunan birim değerler.
	Binalar	Mük. Md. 49: Maliye ve (mülga) Bayındırlık ve İskan Bakanlıklarınca müştereken tespit ve ilan edilecek bina metrekaresi normal inşaat maliyetleri.
Emlak Vergisine Matrah Olacak Vergi Değerlerinin Takdirine İlişkin Tüzük	Vergi Değeri	Md. 2: Emlak Vergisi mevzuuna giren bina, arsa ve arazinin rayiç bedeli. Rayiç bedel, bina, arsa ve arazinin beyan tarihindeki normal alım satım bedeli.
	Arsalar	Md. 29: Normal alım satım bedeli, bunun mümkün olmaması halinde, emsal olabilecek arsa üzerine inşa edilmiş binanın vergi değeri yoluyla bulunan değer.
	Araziler	Md. 40: Normal alım satım bedeli, bunun mümkün olmaması halinde yıllık istihsal değeri.
	Binalar	Md. 16: Normal alım satım bedeli, mümkün olmaması halinde maliyet bedeli ve bunun da mümkün olmaması halinde ortalama gelir bedeli.
Vergi Usul Kanunu	Kıymet - Kira Münasebeti	Md. 311: Tahrir (Genel tahrir ve tadilat) esnasında arazinin alım-satım kıymetlerinin tayini mümkün olmazsa, o yerin kiraya verilmesi halinde getireceği kira tahmini ve bunun 10 misli arazinin kıymeti olarak kabul edilmesi.
	Arazi Kirası	Md. 312: Arazinin getireceği kiranın bilinmesi icabeden hallerde arazi kıymetinin onda biri emsal kirası sayılması.
	İktisadi Kıymetler	Md. 261: Maliyet bedeli, borsa rayici, tasarruf değeri, mukayyet değer, itibari değer, rayiç bedel, emsal bedeli ve vergi değeri.
Gelir Vergisi Kanunu	Binalar ve Araziler	Md. 73: Emsal kira bedeli, yetkili özel mercilerce veya mahkemelerce takdir veya tespit edilmiş kirası, bu suretle takdir veya tespit edilmiş kira mevcut değilse Vergi Usul Kanununa göre belirlenen vergi değerinin % 5'i, diğer mal ve haklarda emsal kira bedeli, bu mal ve hakların maliyet bedelinin, bu bedel bilinmiyorsa, Vergi Usul Kanununun servetlerin değerlendirilmesi hakkındaki hükümlerine göre belli edilen değerlerinin % 10'u.
Türk Ticaret Kanunu	Finansal Tablolarda Yer Alan Varlıklar ve Borçlar	Md. 79: Duran ve dönen varlıklar Türkiye Muhasebe Standartları uyarınca söz konusu standartlarda gösterilen ölçülere göre değerlendirilmesi, borçlar ve diğer kalemler için de aynı standartların uygulanması Md. 343: Türkiye Muhasebe Standartlarında öngörülen ilkeler de dikkate alınmak belirlenen değerlendirme ilkeleri geçerli, konulan aynı sermaye ile kuruluş sırasında devralınacak işletmelere ve ayrımlara, şirket merkezinin bulunacağı yerdeki asliye ticaret mahkemesince atanan bilirkişilerce değer biçilmesi, değerlendirme raporunda, uygulanan değerlendirme yönteminin somut olayın özellikleri bakımından herkes için en adil ve uygun seçim olduğu, sermaye olarak konulan alacakların gerçekliğinin, geçerliğinin ve 342'nci maddeye uygunluğunun belirlendiği, tahsil edilebilirlikleri ile tam değerleri; aynı olarak konulan her varlık karşılığında tahsis edilmesi gereken pay miktarı ile Türk Lirası karşılığı, tatmin edici gerekçelerle ve hesap verme ilkesinin icaplarına göre açıklama.
Türk Borçlar Kanunu	Emsal Kira	Md. 344: Taraflarca bu konuda bir anlaşma yapıp yapılmadığına bakılmaksızın, beş yıldan uzun süreli veya beş yıldan sonra yenilenen kira sözleşmelerinde ve bundan sonraki her beş yılın sonunda, yeni kira yılında uygulanacak kira bedeli, hakim tarafından üretici fiyat endeksindeki artış oranı, kiralananın durumu ve emsal kira bedelleri göz önünde tutularak hakkaniyete uygun biçimde belirlenmesi, her beş yıldan sonraki kira yılında bu biçimde belirlenen kira bedeli, önceki fıkralarda yer alan ilkelere göre değiştirilebilmesi ve sözleşmede kira bedeli yabancı para olarak kararlaştırılmışsa, beş yıl geçmedikçe kira bedelinde değişiklik yapılamaması
Türk Medeni Kanunu	Gerçek Değer Gelir Değeri	Md. 657: Taşınmazların paylaşımının yapıldığı zamandaki gerçek değerlerinin esas alınarak mirasçılara tahsisi, tarımsal taşınmazların gelir değeri ve diğer taşınmazları sürüm değerine göre özgülleme. Md. 899: İpotekli borç senedi yoluyla rehin kurulması için tapu idaresince taşınmaza resmen değer biçilmesi.

Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun	Rayıç Bedel	Md. 4/i: 2886 Sayılı Kanuna göre rayıç bedel üzerinden doğrudan satış.
2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu	Arazi Gelir Değeri Arsa Emsal Değeri Yapı Maliyet Bedeli Levazım Bedeli	Md. 11/f: Arazilerde, taşınmaz mal veya kaynağın kamulaştırma tarihindeki mevkii ve şartlarına göre ve olduğu gibi kullanılması halinde getireceği net geliri Md. 11/g: Arsalarda, kamulaştırılma gününden önceki özel amacı olmayan emsal satışlara göre satış değeri, Md. 11/h: Yapılarda, resmi birim fiyatları ve yapı maliyet hesaplarını ve yıpranma payı, Md. 19/e (ek):Başkasının taşınmazı ve Hazine taşınmazı üzerine inşa edilen yapıların levazım bedeli.
İmar Kanunu	Binalar Arsalar	Md. 18: uygulanmadan önce mevcut olan binaların malike verilen parselde isabet etmemesi halinde 2942 Sayılı Kanuna göre takdir edilen bedeli ödenerek (kamulaştırma yapılarak) yıkım yapılması Md. 17: İmar yoluyla hissedar olunan arsaların rayıç bedelinin tespiti ve hissedara satışı
Kat Mülkiyeti Kanunu	Arsa Payı Dağıtımı	Md. 3: Kat mülkiyeti ve kat irtifakı, bu mülkiyete konu olan ana gayrimenkulün bağımsız bölümlerinden her birinin konum ve büyüklüklerine göre hesaplanan değerleri ile oranlı olarak projesinde tahsis edilen arsa payının ortak mülkiyet esaslarına göre açıkça gösterilmesi, Arsa paylarının bağımsız bölümlerin payları ile oranlı olarak tahsis edilmediği hallerde, her kat maliki veya kat irtifakı sahibi, arsa paylarının yeniden düzenlenmesi için mahkemeye başvurabilmesi ve bağımsız bölümlerden her birine bu fıkra uyarınca tahsis edilen arsa payı, o bölümlerin değerinde sonradan meydana gelen çoğalma veya azalma sebebiyle değiştirilememesi
Özelleştirme Kanunu	İşletme Değerleme Taşınmaz Değerleme	Md. 18 B/c:Özelleştirilecek kuruluşun niteliği, gördüğü hizmetin özelliği, gelecekteki nakit akımı potansiyeli, faaliyette bulunduğu sektör ve pazarın özellikleri, sahip olduğu sınai, ticari ve sosyal tesisler, makine araç ve gereçler, teçhizat, malzeme ve hammadde ile yarı mamul ve mamul madde stokları, her türlü taşınır ve taşınmazları, vasıfları ve hali hazır durumları, senetli ve senetsiz bütün alacak ve borçları ile bilumum hak ve yükümlülükleri ve özelleştirilecek kuruluşa uygulanacak özelleştirme yöntemini de dikkate alarak uluslararası kabul görmüş olan indirgenmiş nakit akımları (net bugünkü değer), defter değeri, net aktif değeri, amortize edilmiş yenileme değeri, tasfiye değeri, fiyat/kazanç oranı, piyasa kapitalizasyon değeri, piyasa değeri/defter değeri, ekspertiz değeri, fiyat/nakit akım oranı metotlarından en az ikisini uygulayarak işlem yapma
Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun	Kamulaştırma Değeri Enkaz Bedeli	2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu hükümlerine göre değerlendirme 775 sayılı Gecekondü Kanunu hükümlerine göre enkaz bedelinin analizi
Harçlar Kanunu	Tapu ve Kadastro Harçlarına Esas Değer	Md. 63: Kayıtlı değer veya emlak vergisi değeri olarak kabul edilmekte
Kooperatifler Kanunu	Kıymet Takdiri	Md. 21: Ana sözleşmede ayınların değeri tespit edilmemiş ise, bu tespitin kurucular tarafından toplanıya çağrılacak ilk genel kurulda ortak adedinin 2/3 ünü temsil eden ortakların çoğunluğu ile seçilecek bilirkişilerce yapılması (Bilirkişilerin değer tespit ölçütleri konusunda belirtilmemiş)
Gayrimenkul Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği	Gayrimenkul Fonları	Md. 30: Fon portföyündeki varlıkların değerlendirme esaslarına ilişkin olarak Kurulun yatırım fonlarının finansal raporlamalarına ilişkin düzenlemelerindeki değerlendirme esaslarına uyulması, değerlendirme raporlarında, sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde gayrimenkul değerlendirme hizmeti verecek kuruluşlar ile bu kuruluşların Kurulca listeye alınmalarına ve sermaye piyasasında uluslararası değerlendirme standartlarına ilişkin Kurul düzenlemelerindeki esaslara uyulması.
Gayrimenkul Sertifikaları Tebliği	Değerleme Raporu Bağımsız Bölüm Değeri	Md. 6: Kurula başvuru ve proje bitiş tarihleri ile Tebliğde belirtilen durumlarda veya Kurulca uygun görülecek diğer aşamalarda, değerlendirme kuruluşlarının gayrimenkul projesine ilişkin olarak bir değerlendirme raporu hazırlanması, Kurulun ilgili düzenlemeleri uyarınca hazırlanacak bu raporda gayrimenkul sertifikalarına konu edilen bağımsız bölümlerin tahmini satış bedeli ile bu bedelin belirlenmesinde esas alınan emsal değerlere bağımsız bölümlerle ilişkilendirilerek verilmesi ve değerlendirme raporunda gayrimenkul projesindeki emsal satış bedellerine yer verilmesinin zorunlu olması
Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanun	Maddi Zarar Bedensel Zarar	Md. 8: Hakkaniyete ve günün ekonomik koşullarına uygun biçimde komisyon tarafından doğrudan doğruya veya bilirkişi aracılığıyla zararın tespiti, komisyonun 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu hükümlerinden değer takdirinde kıyasen yararlanması
Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu	Arazi Değerleme	Md. 8/K (6537 SK Md.5): Yeter gelirli tarımsal arazi büyüklüğünün altındaki tarımsal arazileri yeter gelirli tarımsal arazi büyüklüğüne çıkarmak veya mülkiyetten kaynaklanan ihtilafları gidermek için kamulaştırma, alım ile satım işlemleri Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının talebi üzerine Maliye Bakanlığınca ilgili mevzuatına göre yerine getirilmesi, kamulaştırma ve alım işlemleri gerektiğinde Hazineye ait taşınmazların trampası suretiyle de yapılabilmesi, gerekli hallerde asgari tarımsal arazi büyüklüğünün altındaki tarımsal arazileri toplulaştırabilmekte veya bu Kanun kapsamında değerlendirmek üzere kamulaştırabilmekte, ...öncelikle toplulaştırma veya kamulaştırma konusu olan arazi maliklerine, bu kişiler satın almadığı takdirde, yeter gelirli tarımsal arazi büyüklüğünde tarım arazisi bulunmayan yöre çiftçilerine rayıç bedeli üzerinden Bakanlığın talebi üzerine Maliye Bakanlığınca ilgili mevzuatına göre doğrudan satılması
Çevre Kanunu	Çevre Tazminatı	Md. 28: Çevreyi kirletenler ve çevreye zarar verenler sebep oldukları kirlenme ve bozulmadan doğan zararlardan dolayı kusur şartı aranmaksızın sorumlu olması, çevreye verilen zararların tazminine ilişkin talepler zarar görenin zararı ve tazminat yükümlülüğünü öğrendiği tarihten itibaren beş yıl sonra zamanaşımına uğraması ve tazminatın belirlenme esasları Kanunda yer alması
Gece Kondu Kanunu	Arsa Değerleme	Md. 4/a-b-c: Arazi ve arsaların bedeli; bulunduğu şehir, kasaba ve bölgenin özellikleri, yapılmış ve yapılacak kamu hizmet ve tesislerinin durumu vesair hususlar da gözönünde bulundurularak, ilgili belediye ve Vakıflar İdaresi arasında anlaşma yolu ile tespit edilmesi, arazi ve arsalar üzerinde Vakıflar İdaresine ait herhangi bir yapı bulunduğu takdirde, bu yapının bedelinin ayrıca hesaba katılması ve bedele ait anlaşmazlıkların mahalli asliye hukuk mahkemelerince basit muhakeme usulü ile çözümü

Gece Kondu Kanunu Uygulama Yönetmeliği	Emsal Değer	Md. 8: Arsa değerlemede; tahsis veya satış yılındaki imar görmemiş ve boş arazi durumuna ait olmak üzere arazi emsal bedeli, yol, meydan, park, otopark, çocuk bahçesi, yeşil saha, okul, mabet ve benzeri hizmetlere ayrılan saha kaybı, harita, plan, aplikasyon, yol, kaldırım, kanalizasyon ve su, elektrik gibi kamu hizmet ve tesislerinin satış yılındaki resmi birim fiyatlarla göre tespit edilecek bedeli dikkate alınarak hesaplanacak arsa bedelinden az olmamak kaydı ile valilikçe komisyon marifetiyle belirlenip Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'na onanacak emsal bedelin esas olması
Mera Kanunu -Mera Yönetmeliği	Cins Değişikliği ve Ot Bedeli	Md. 30/e: Tahsis amacı değişikliği talep edilen alan için teknik ekip tarafından hazırlanan rapor olumlu ise yirmi yıllık ot geliri de bir raporla tespit edilerek komisyona teslim edilmesi
Köy Kanunu	Rayiç Bedel	Ek Md. 13: Köy tüzelkişiliği adına, köy yerleşme planına göre en çok 2.000 m ² olmak üzere tescil edilen parseller köyde ikamet eden ve köy nüfusuna kayıtlı olup evi olmayan ihtiyaç sahiplerine ihtiyar meclisi kararı ile rayiç bedel üzerinden satış yapılması
Köy Yerleşme Alanı Uygulama Yönetmeliği	Satış Bedeli	Md. 9: Arazinin; halihazır emsal alım satım değerleri, mevkii, inşaat teknikleri bakımından elverişlilik durumu, ulaşım ve benzeri hususlar dikkate alınarak, öncelikle (m ²) birim fiyatının saptanması
Afet Sigortaları Kanunu	Sigorta Değeri	Binaların maliyet bedeli üzerinden değerlendirme yapılması
Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimatı	Sigorta Bedeli	Sigorta bedelinin tespitinde, sigorta edilen meskenin yapı tarzı için belirtilen metrekaire bedeli ile aynı meskenin brüt yüzölçümünün (veya yaklaşık yüzölçümünün) çarpılması sonucu bulunan tutarın esas alınması
Orman Kanunu	Kiralama-Zarar Tazmini	Md. 17: Devlet ormanlarında izin verilecek faaliyetler ve irtifak hakkı tesisi, izin amaç ve şartlarına uygun olarak faaliyet gösteren hak sahiplerinin izin süreleri; yer, bina ve tesislerin rayiç değeri üzerinden belirlenecek yıllık bedelle 99 yıla kadar uzatılabilmesi. Md. 110: Zararın belirlenmesinde yangın sonucu tamamen yanan ağaç ve ağaççıkların değeri, kısmen yanan ağaç ve ağaççıkların değerinde meydana gelen azalma, alt tabaka orman örtüsünün yanması nedeniyle oluşan zarar ve toprağın humuslu tabakasının yanması nedeniyle meydana gelen verim kaybının saptanması
Orman Kanununun 16.Maddesinin Uygulama Yönetmeliği	Ağaçlandırma Bedeli, Arazi İzin Bedeli ve Ön İzin Bedeli	Yönetmeliğe göre verilecek izinlerde alınacak bedellerden; a) Ağaçlandırma bedeli: Genel Müdürlükçe asgari ücret tespit komisyonunca yılın ikinci yarısı için tespit edilen 16 yaşını doldurmuş işçilerin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücretlerinin 294 gün/hektar katsayısıyla çarpımı sonucu belirlenen ağaçlandırma birim hektar bedelinin izin alanı ile çarpımı sonucu alınacak bedel b) Arazi izin bedeli: İzin alanının metrekaresi, cari yıl ağaçlandırma birim metrekaire bedeli, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan izin türü katsayısı Ek-1, ekolojik denge katsayısı Ek-2 ve il katsayısının Ek-3 çarpımlarının sonucu alınacak bedel c) Ön izin bedeli: İzin alanının metrekaresi ile cari yıl ağaçlandırma birim metrekaire bedelinin 30 hektara kadar olan ön izinlerde 1/10'u, 30 hektar dahil daha büyük olan ön izinlerde ise 1/5'i ile çarpımı sonucu bulunacak bedel olup bir defaya mahsus alınması ve süre uzatımlarında ayrıca bedel alınmaması
Tapu Kanunu		Değerleme ölçütleri ile ilgili bir hüküm bulunmamaktadır.

1.6. Taşınmazın Değerleme Nitelikleri ve Türk Hukukunda Yaklaşım Biçimi

Taşınmazın değerlendirme nitelikleri ve Türk Hukukunda yaklaşım biçimi; başlıca değerlendirme nitelikleri ve kapsamı, Türk Hukuk Sistemi'nde sık kullanılan değerlendirme nitelikleri ve taşınmazın etkin ve verimli kullanım analizi ve kullanım olanakları olmak üzere üç alt başlık altında incelenmiş ve örneklerle konunun anlaşılmasına özen gösterilmiştir.

1.6.1. Başlıca Değerleme Nitelikleri ve Kapsamları

Taşınmazın değerlendirme niteliği kavramı ile taşınmazın değerlendirme yönünden sahip olduğu varsayılan nitelikleri anlaşılmaktadır. Diğer bir ifade ile değerlendirme çalışmalarında baz veya hareket noktası olarak taşınmazın hangi vasfının esas alınacağına karar verilmesi gerekliliği, değerlendirme niteliği kavramı ile ifade edilmektedir. Değerleme nitelikleri; değerlemenin amacına göre değişmekte olup, sıklıkla taşınmazın olduğu gibi veya halihazır duruma göre değerlemesi (aktüel nitelikler), taşınmaza belirli ıslah ve iyileştirme yapıldığı varsayılarak değerlendirme yapılması (potansiyel veya tadilat değerlemesi) ve son olarak taşınmazın normal bir müteşebbis tarafından işletilmesi durumunda sahip olacağı nitelikleri esas alan normal nitelikler (tipik işletmecilik sistemi) olabilecektir. Başlıca değerlendirme nitelikleri aşağıda özet olarak tanımlanmıştır²⁵:

Taşınmazın bugünkü nitelikleri veya değerlendirme zamanında sahip olduğu vasıfları ile olduğu gibi incelenmesi halinde değerlendirme niteliği "aktüel nitelik" olarak alınmış olmaktadır. Bu yaklaşım özellikle arazinin kamulaştırma bedelinin takdiri ve konut kredilerinde teminat değerlemesinde soruna neden olmaktadır. Yapı taban alanı ve kat yüksekliği imar planına uygun olmayan konutların teminat değerinin olduğu gibi alınması halinde, fiili durum değeri ile yasalara göre olması gereken değer birbirinden farklı olacaktır. Mevzuat ve plana göre olması gereken yapının fiilen olmaması

²⁵ Z.G.Mülayim, *Tarım Değer Biçimi ve Bilirkişilik, Yetkin Yayınları, 2001, Ankara, s.14-20.*

nedeni ile piyasa değeri ve teminat değerinin takdiri süreci hemen hemen imkansız olmaktadır. Taşınmazın kamulaştırma, el atma, kentsel dönüşüm ve yenileme amaçlı değerlemesi ile taşınmazın kira parasının tespitinde “taşınmazın işlem zamanında sahip olduğu niteliklerin olduğu gibi alınması”doğru bir yaklaşım olacaktır.

Taşınmaza belirli bir ıslah yapıldığında alacağı durumun nitelikleriyle inceleme yapıldığı zaman, değerlendirme nitelikleri “potansiyel yol” veya “tadilat değeri” üzerinden işlem yapılmış olmaktadır. Özellikle eski yapının mevcut durumu yerine tadilat yapıldıktan sonra söz konusu yapının kazanacağı niteliklere göre değerlendirme yapılması halinde potansiyel değerlendirme yaklaşımı kullanılır. Tadilat projesi uygulanan yapının kazandığı niteliklere göre bulunan değerden taşınmaza uygulanan tadilat projesinin toplam maliyetinin düşülmesi yoluyla taşınmazın güncel değeri takdir edilmektedir. Burada temel sorun her uzmanın farklı tadilat projesi öngörmesi ve doğal olarak tadilat maliyetinin farklı olması nedeni ile ulaşılan nihai taşınmaz değerinin farklılık göstermesidir. Kiralanan taşınmazın kiracısı tarafından yapılacak tadilat projesinin maliyeti, kiralama süresi ve kiralama süresinin sonunda malike bırakılacak taşınmaza yapılacak yatırımın ekonomik yönden elverişli olup olmadığının tespitinde de bu yaklaşım izlenebilir. Benzer biçimde depremselliğin yüksek olduğu riskli bölgelerdeki yapıların halihazır duruma göre değerlendirme çalışmasının yapılması, uzman kişi ve kurumlarca yapılan risk tespitine dayalı güçlendirme projesi de dikkate alınarak güçlendirme maliyeti ve güçlendirilmiş olduğu varsayılacak yapının değerlemesi de yapılabilir. Fiilen güçlendirme yapılmamış bir yapının projesine göre iyileştirme veya tadilatının yapılacağı varsayılarak değerlendirme yapılması da potansiyel niteliklere dayalı bir çalışma olacaktır.

Taşınmazın normal bir müteşebbis tarafından işletilmesi durumunda sahip olacağı varsayılan niteliklere göre incelenerek değerlendirme yapılması halinde, değerlendirme nitelikleri “normal niteliklere” göre alınmış olmaktadır. Taşınmazın güncel piyasa değerinin takdirinde normal niteliklere göre değerlendirme yapılması en doğru sonucu verir.Bir yerleşim yerinde konutların en sık veya yaygın kullanım biçimi malikinin ikamet ettiği konutlar ise, malikinin ikamet ettiği konutların kira parası üzerinden değerlendirme çalışmasının yapılmasında, emsal kira analizi ve kira-değer çarpanı üzerinden taşınmazın değerinin bulunması veya varsa emsal satışlar üzerinden işlem yapılması uygun bir yaklaşım olacaktır. Değerleme uygulamalarında özellikle parsel veya tek yapı ölçeğindeki çalışmalarda cadde-sokak veya semtin genelindeyeterli verinin olmaması nedeni ile tipik işletme sistemi veya normal nitelikler genellikle tespit edilemeden parsel veya yapıya özgü niteliklerin normal olduğu varsayılarak işlem yapılması kaçınılmaz olmaktadır.

Arazi değerlendirme çalışmalarında her bir parselin değerlendirme niteliklerinin incelenmesinde, arazinin kendi yapısında mevcut olan nitelikleri ile onu işleten müteşebbisten dolayı arazinin kazandığı nitelikleri birbirinden ayırması oldukça güç olmaktadır. Örneğin, bir sulu arazinin konumu, doğalverimliliği onun kendi yapısında olan niteliklerdir. Ancak uygulanan tarım sistemi (ekilen ürünler, münavebe sistemi, bakım ve kullanılan girdiler gibi),varsa ağaç ve bina durumu, sulama sistemi ve tesisleri gibi müteşebbisten dolayı edindiği nitelikler olup, değerlendirme çalışmasında bu tür niteliklerin ayrıştırılması ve arazinin nihai değerinin takdirinde kullanımı oldukça güç olmaktadır. Eğer bütün malik ve arazi kullanıcıları (kira ve ortaklıkla arazi işletme gibi) aynı biçimde hareket etmiş olsalar; böyle bir ayırımın yapılmasının bir önemi ve anlamı da olmayacaktır. Belirtilen durumda, değerlendirilen iki arazi arasındaki tek farklılık, sadece yapısal niteliklerden ileri gelecektir. Ancak genellikle müteşebbisler aynı biçimde hareket etmediklerinden, bazen fiziksel nitelikler yönünden birbirinin aynı olan iki arazi, değişik yetenekte müteşebbisler elinde birbirinden farklı gözükabilirler. Hatta aynı arazi bile normal, yetenekli veya yeteneksiz bir müteşebbis tarafından işletilmesine göre değişik aktüel nitelikler gösterebilir²⁶. Özellikle satın alma yöntemi ile kamulaştırma işleminde sırf uzlaşma oranını yüksek tutmak ve kısa sürede arazi edinimi işlemini tamamlamak açısından proje alanında aynı yerleşim yerindeki aynı tür veya özelliklerdeki bütün arazilere tek birim değer verildiği gözlenmektedir.

²⁶ Ziya Gökalp Mülayim, *Tarımsal Değer Biçme ve Bilirkişilik, Yetkin Yayınları, 2001, Ankara, s.14-20.*

Taşınmazın değerlendirme zamanındaki durumu veya aktüel nitelikleri dikkate alınarak satış, teminat, vergi veya kamulaştırma değeri takdir edilebilir. Ancak bu yaklaşım normal müteşebbis tarafından işletilmeyen taşınmazın değerlemesinde hatalı sonuç verebilir. Örneğin, yeteneği sınırlı veya zayıf olan bir müteşebbis tarafından işletilen ticari taşınmazın değerlemesinde bu yolun izlenmesi, kötü bir operatörün elinde verdiği randımana göre bir makinenin performans analizinin yapılmasına benzetilebilir. Nitekim, yeteneksiz bir müteşebbis tarafından işletilmesi nedeniyle faaliyet sonuçları başarılı olmayan, fakat yapısal ve konum olarak oldukça verimli olması gereken ticari bir taşınmaz, normal bir müteşebbis elinde oldukça yüksek gelir veya kira getirebilir ya da malikine çok daha yüksek nakit akışı sağlayabilir. Halbuki, yapısı verimsiz olduğundan dolayı kötü durumda olan taşınmaz, sadece müteşebbisin değişmesi ile fazla değişim göstermez. Dolayısıyla bu ikinci duruma göre taşınmazın değeri, birinci duruma oranla daha düşük olacaktır.

Örneğin, fiilen yıllık 880.000 TL gelir getiren A ve B taşınmazlarının satış değerinin takdiri için değerlendirme uzmanının görevlendirildiğini varsayalım. Bunlardan A taşınmazı, fiziksel yönden çok iyi, fakat değerlendirme zamanında yeteneksiz bir müteşebbis elinde olduğu için 880.000 TL gelir getirmektedir. Buna karşılık B taşınmazı ise fiziksel yönden A taşınmazına göre oldukça kötü durumda olmasına rağmen, çok yetenekli bir müteşebbis tarafından işletildiği zaman 880.000 TL gelir verdiği gözlenmektedir. Böyle bir durumdaki iki taşınmazdan A taşınmazına, aktüel olarak aynı gelire sahip olmasına rağmen, B taşınmazına oranla daha yüksek bir satış veya piyasa değeri takdir edilecektir. Zira A taşınmazının, normal bir müteşebbis tarafından işletilmesi durumunda 880.000 TL'den daha yüksek (örneğin 1,5 milyon TL gibi) bir gelir getireceği halde, B taşınmazı normal bir müteşebbis elinde 880.000 TL'dan daha az (örneğin 560.000 TL gelir getirebilecektir. Buna göre pazar koşullarının taşınmazın bugünkü durumuna oranla normal nitelikleri ve yapısal özellikleri ile tadilat çalışmaları veya iyileştirme uygulamalarına da değer atfettiği ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla bir taşınmazın piyasa değerinin tahmininde, eğer normal değillerse, aktüel niteliklerine göre işlem yapmanın anlamlı olacağı açıktır.

Özellikle gelir yönteminde iyi yönetilemeyen taşınmazı geliri düşük olacağından değeri de olması gerekenden daha düşük saptanırken, çok iyi yönetilen taşınmazın değeri ise, geliriyüksek olacağından daha yüksek saptanabilir. Taşınmazın bulunduğu bölgede gelir birim (kapalı alanın metrekaresi) başına 2.000 \$ ile 3.500 \$ arasında değişmektedir. Benzer taşınmazların ortalama geliri 2.860 \$ ve en çok rastlanan gelir ise 2.665 \$ olarak bulunsun. Değerleme çalışmasında geliri 2.000 \$ veya 3.500 \$ olarak almak normal olmayan tahminlerin ortaya çıkmasına yol açar. Değeri 2.000 \$ olarak alındığı zaman eksik, 3.500 \$ alındığı zaman da aşırı veya yüksek değerlendirme söz konusu olacaktır. Burada dikkate alınacak değer en yaygın karşılaşılan değer (yani tepe değeri veya mod) olması (2.665 \$) daha isabetli olacaktır. Bazı değerlendirme uzmanları, tipik yöntem olarak aktüel durumun dikkate alınması gerektiğini önerirler. Bu yaklaşım, taşınmazın brüt ve net gelirinin hatalı hesaplanmasına ve gelir değerinin, piyasa koşulları ve sürdürülebilirlik amacı ile çelişmesine neden olmaktadır. Değerlemede esas olan taşınmazın fiili durumu ile yaygın kullanım ve yönetim biçimi ile karşılaştırma yaparak rasyonel çözüme ulaşmak olmalıdır. Eğer uygulanan yönetim biçimi bölgede yaygın olantipik yönetim modeli ile örtüşüyorsa, aktüel durumu kullanmak uygun olacaktır. Aksidurumlarda tipik yöntemin dikkate alınması gerekli olacaktır. Özellikle hızla büyüyen kentlerin genişleme alanında bulunan araziler ve diğer taşınmazların sadece tarımsal faaliyettemel alınarak etkin ve verimli kullanım değeri ile tipik işletmecilik modeline dayalı değerlendirme çalışması, genellikle pazar değerinin doğru ve tutarlı tahminine olanak vermez.

Değerleme teorisinde taşınmazın piyasa değerinin tahmininde genellikle taşınmazın olduğu gibi incelenmesi istenmektedir. Taşınmazın değerlendirme zamanında sahip olduğu niteliklere göre işlem yapılması, bazen istenmeyen sonuçların ortaya çıkmasına neden olabilir. Örneğin ruhsatına göre brüt alanı 150 metrekaresi olması gereken konutun brüt alanının 220 metrekaresi olması durumunda aktüel niteliklere göre yapının teminat değerinin takdir edilmesi halinde, teminat alınan yapının mevzuata uygun olarak inşa edilmemiş olduğu ve söz konusu yapının teminat olarak alınmasının finansal kesimin riskinin artmasına neden olacağı açıktır. Ancak mevcut konut kredisi uygulamasında birçok yapının imar planına göre çekme mesafesi, yapı taban alanı ve toplam inşaat

alanı ve doğal olarak brüt yapı alanına uygun olarak inşa edilmemiş yapı sayısının fazlalığı nedeni ile belirtilen sorunun açılması için mevcut durum (taşınmazın olduğu gibi kullanılması durumunda değeri) ile yasal durum değeri (varsayılan niteliklere göre değer veya bir anlamda mutasavver niteliklere göre) gibi iki farklı değer zorunlu olarak takdir edildiği gözlenmektedir. Esasen taşınmazın yasalara uygun olarak değerinin takdir edilmesi normal olmakla birlikte, fiilen mevcut olan yapının yasalara uygun olarak inşa edilmemiş olduğu, fiilen mevcut olmayan yapının değerinin takdir edilmesinin de adeta tasarlanan kullanım biçimi veya mutasavver kullanım biçimine göre değerlendirilmesi yapılması anlamına geleceği gözönünde tutulmalıdır.

Konut, ticari taşınmaz ve diğer yapıların değerlendirme işlemlerinde, taşınmazın normal olarak sahip olması gereken niteliklerine sahip olmadığı, imalatın eksik olduğu ve gerekli bakım-onarım çalışmalarının yapılmamış olduğu tespit edilirse, öncelikle yapının tam olarak imal edildiği varsayılarak değerlendirilmesi yapılması ve daha sonra eksik imalatın bu değerden düşülmesi yoluyla yapının güncel koşullarına göre değerinin ortaya konulması gerekecektir. Benzer biçimde bir yerleşim yerinde bütün yapıların bakımlı olması ve değerlendirilen yapının bakımsız olması halinde, incelenen bakımsız yapıya uygulanacak yıpranma oranı yükseltilerek değer düzeltme işlemi yoluna gidilecektir. Yapının mevcut durumu, varsa eksik imalatın tespiti ve imalat sonrası yapılan ruhsatlı veya ruhsatsız tadilat çalışmalarının tespiti için öncelikle mimari ve diğer uygulama projelerinin incelenmesi ve ulaşılabilecek sonuçlara göre işlem yapılması zorunlu olacaktır.

1.6.2. Türk Hukuk Sisteminde Sık Kullanılan Değerleme Nitelikleri

Taşınmazın niteliklerinin analizi, uygun değerlendirme yöntemlerinin seçilmesi ve nihai taşınmaz değerinin ortaya konulması özellikle kamulaştırma ve kamu taşınmazlarının farklı amaçlarla değerlendirilmesinde önemli sorunlara yol açmaktadır. 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (Resmi Gazete, Tarih: 18.07.2001, Sayı: 24466) kapsamında yapılacak değerlendirme ve özellikle satış işlemleri “rayiç bedel” üzerinden yapılacaktır (Md. 3). Hazineye ait taşınmazların satış bedeli peşin veya taksitle ödenebilmektedir. Taksitle ödeme halinde, satış bedelinin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda ve taksitlerle kanunî faizi ile birlikte ödenir. 4706 Sayılı Kanun kapsamındaki bedelli irtifak hakkı tesis işleminde de taşınmazın rayiç bedeli esas alınacaktır. Ancak rayiç bedelin tespitinde kullanılacak ölçütler açıkça kanunda sıralanmamıştır. Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik (Resmi Gazete, Tarihi: 19.06.2007, Sayı: 26557) ile tahmin edilen bedel, bedel tespit komisyonunca tespit edilecek olup, bedel tespit ve takdirinde, taşınmazın konumu ve özellikleri gözönünde bulundurulmak suretiyle rayiç bedel esas alınacaktır (Md. 12). Özellikle tapuda kayıtlı taşınmazın, bu kayda göre mahalle veya köyü, mevkii, sokağı, cinsi, yüzölçümü, hisse ve imar durumu, varsa tapu tarihi, pafta, ada, parsel veya cilt, sahife ve sıra numaraları ve fiilî durumu, taşınmaz tapuda kayıtlı değil ise, ölçekli krokisi, yüzölçümü ve fiilî durumu analiz edilecek ve işin şartnamesinde bu hususlarda bilgi bulunacaktır (Md. 10).

6292 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi İle Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun (Resmi Gazete Tarih: 26.04.2012, Sayı: 28275) kapsamında yapılacak değerlendirmede “rayiç bedel” esas getirilmiş olup, kanunda rayiç bedel, satılacak taşınmazların 08.09.1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu veya 29.06.2001 tarihli ve 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun hükümlerine göre tespit ve takdir edilen bedeli ifade etmektedir. 6292 Sayılı Kanun kapsamında hak sahipliği ile ödenmesi gereken bedel konuları özel olarak düzenlenmiştir. Orman vasfını yitirmiş araziler (6831 sayılı Orman Kanununun 2’inci maddesinin b fıkrası (2B alanlarında bulunan taşınmazlar) hakkında bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce düzenlenen güncelleme listelerine veya kadastro tutanaklarına ya da kesinleşmiş mahkeme kararlarına göre oluşturulan tapu kütüklerinin beyanlar hanesine göre; söz konusu taşınmazların 31.12.2011 tarihinden önce kullanıcısı ve/veya üzerindeki muhdesatın sahibi olarak gösterilen kişilerden bu taşınmazları satın almak için süresi içerisinde idareye başvuran ve idarece tespit edilen satış bedelini itiraz ve dava

konusu etmeksizin kabul edenler bu Kanuna göre hak sahibi sayılacaktır. Burada özellikle idare tarafından tek yanlı olarak takdir edilen bedelin dava konusu edilmemesinin hak sahipliği için ölçüt olarak alınması, hem uluslararası değerlendirme standartları, hem de değerlendirme biliminin temel ölçütleri ile çelişen bir yaklaşım olmaktadır. Bunun dışında 2B alanlarında hak sahiplerine doğrudan satılacak olan taşınmazların satış bedeli; 400 metrekareye kadar olan kısmı için rayiç bedelin % 50'si, fazlası için rayiç bedelin % 75'inden hesaplama yapılacaktır. Birden fazla taşınmazda hak sahibi olunması halinde % 50 satış bedeli saptanması, hak sahibinin tercih edeceği sadece bir taşınmaz için uygulanır. Bir taşınmazdaki hak sahipliğinin devredilmesi halinde % 50 satış bedeli tespiti, taşınmazın sadece 400 metrekaresi için ve hak sahiplerinin hisselerine oranlanarak uygulanır. Ancak, tamamen ve münhasıran bilfiil tarımsal amaçlı olarak kullanılan ve üzerinde tarımsal amaçlı yapılar (mandıra, sera, ağıl, kümes vb.) ile sürekli ikamet amacıyla kullanılan konut hariç yapı bulunmayan yerler için satış bedeli, rayiç bedelin % 50'si üzerinden hesaplanır, bu şekilde satılan taşınmazların sonradan farklı amaçla kullanılması halinde, taşınmazın satış tarihi itibarıyla rayiç bedelinin % 75'i üzerinden hesaplanacak bedel esas alınarak aradaki fark kanuni faizi ile birlikte ecrimisilin tarh, tahakkuk ve tahsiline ilişkin hükümler uyarınca kayıt malikinden tahsil edilecektir.

Hazine taşınmazlarının satış ve sınırlı aynı hak tesisi amaçlı değerlendirme çalışmalarında, taşınmazın mevcut durumu ve değerlendirme zamanındaki nitelikleri esas alınmaktadır. Türkiye'de arazi yönetimi ve mülkiyet hakkının kullanımı bakımından temel kısıtlayıcı unsurların başında farklı alan ve eser koruma statüleri gelmektedir. Sit Alanlarında Kalan Taşınmazların Hazine Taşınmazları İle Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik (Resmi Gazete, Tarih: 22/05/2010, S:27588) ile gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerinin mülkiyetinde bulunan, içinde korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları bulunması nedeniyle sit alanı ilan edilen ve kesin inşaat yasağı getirilen taşınmazların Hazine taşınmazları ile değiştirilmesi usul ve esasları tespit edilmiştir. Bu kapsamda yapılacak değerlendirme çalışmasında; sit alanında kalan gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerine ait taşınmazların bedellerinin tespitinde, sit alanı ilan edilmeden önceki fiili ve hukuki durumları dikkate alınacak, sit alanında kalan gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerine ait taşınmazların üzerinde bina ve tesis bulunması halinde, malikinin başvurusu üzerine rayiç bedeli, 4/11/1983 tarihli ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 11'inci maddesi hükümlerine göre belirlenerek Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ödenecektir. Bu işlemde taşınmazın üzerinde sökülüp götürülebilecek sabit olmayan tesis ve yapılara, ağaçlardaki meyvelere, tarladaki ürüne değer takdir edilmez. Trampa yapılsa dahi, Maliye Bakanlığı'na verilen süre içinde malik tarafından sabit olmayan tesis ve yapıların kaldırılmasına, mevsiminde meyvelerin toplanmasına, ürünün hasadına bir defaya mahsus olmak üzere izin verilecektir (Md. 7).

Hazine taşınmazları ile orman vasfını yitirmiş arazilerin satış ve diğer amaçlarla yapılacak değerlendirme çalışmaları, koruma alanlarındaki taşınmazların trampa amaçlı değerlemesi ile kamulaştırma amaçlı değerlendirme işlemlerinde taşınmazların halihazır durumları (aktüel veya fiili nitelikleri) esas alınarak değerlendirme çalışması tamamlanacaktır. 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 11'inci maddesine göre değer tespitinde arazi, arsa ve yapının mevcut durumu esas alınacak, taşınmazın cins ve nevinin analizi resmi belgeler ve fiili duruma göre yapılacak, arazilerin kamulaştırma tarihindeki mevkii ve şartlarına göre ve olduğu gibi kullanılması halinde getireceği net geliri, arsa vasfındaki taşınmazlarda ise, kamulaştırılma gününden önceki özel amacı olmayan emsal satışlara göre satış değeri tespit ve takdir edilecektir. Açıkça arazi değerlemede mevzuatta aktüel niteliklerin dikkate alınması gerektiği hüküm altına alınmıştır. Özellikle arazi değerlemede; arazinin nevi ve bulunduğu bölgenin normal kullanım biçimi esas alınarak değerlendirme yapılması ve bu yolla bulunan normal değer, arazinin aktüel durumuna göre ayarlanması gerekecektir. Arazinin yapısında mevcut olan niteliklerin (arazinin konumu, doğal verimliliği ve tabansuyu seviyesi gibi) değere yansıtılmasında normallik aranmayıp, bunların değerlendirme çalışmasında olduğu gibi (aktüel olarak) alınması gerekecektir. Normallik, sadece müteşebbis ile ilgili nitelikler (arazi ıslahı, tarım sistemi, yaygın olarak yetiştirilen ürünler, ağaç sermayesi durumu, gübrelenme, sulama gibi) için gözönüne alınacaktır.

Taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespitinde, kamulaştırma yapılmasını gerektiren imar ve hizmet teşebbüsünün sebep olacağı değer artışları ile ilerisi için düşünülen kullanma şekillerine göre getireceği kar dikkate alınmayacak veya mevcut durumda taşınmazın konumu, çevre özellikleri ve olduğu gibi kullanım koşulları esas alınarak değerlendirilecektir. Özellikle 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu (Resmi Gazete: Tarih: 23.07.1983, Sayı: 18113) kapsamında koruma alanlarında yapılacak kamulaştırma çalışmalarında bedel takdirinde, taşınmaz kültür varlıklarının eskilik, enderlik ve sanat değeri dikkate alınmayacak ve kamulaştırma işlemleri, 2863 Sayılı Kanun hükümleri ile 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerine göre yapılacaktır (Md. 15).

Farklı amaçlarla değerlendirme çalışmalarında taşınmazın esas alınacak niteliğinin değişmesi gerektiği vurgulanmalıdır. Yasalara göre yapılması gereken değerlendirme çalışmalarında uzmanın esas alması gereken nitelikler ile kullanması gereken değerlendirme yöntemleri ya açıkça ilgili mevzuatın amir hükümleri arasında tanımlanmış ya da bazı değerlendirme konuları ile kısmen veya hiçbir düzenleme yapılmamıştır. Taşınmaz proje geliştirme, etkin ve verimli kullanım analizi ve taşınmaz yatırım stratejilerinin geliştirilmesi gibi alanlarda mutlaka taşınmazın alternatif kullanım biçimlerinin tasarlanması ve olası bütün alternatif kullanım koşulları esas alınarak her bir alternatifte taşınmazın kullanım durumuna göre ayrı ayrı gelir, gider ve taşınmaz değerinin analiz edilmesi gerekir. Doğal olarak belirtilen alanlarda taşınmazın olası kullanım alternatiflerinin geliştirilmesi, tasarlanan kullanım biçimlerine göre olası taşınmaz değerlerinin tahmin edilmesi ve potansiyel kullanım alternatiflerinin sonuçlarına göre uygun kullanım veya yatırım kararlarının seçimi gerekli ve hatta yatırım stratejilerinin geliştirilmesi yönünden zorunlu olacaktır.

1.6.3. Taşınmazın Etkin ve Verimli Kullanım Analizi ve Kullanım Olanakları

Etkin ve verimli kullanım (*highest and best use*) kavramı, “pazar değeri takdirlerinin temel ve ayrılmaz bir parçası” olarak görülmektedir. Bir taşınmazın fiziki olarak mümkün, finansal olarak gerçekleştirilebilir olan, yasalarca izin verilen ve mülkü en yüksek değerine ulaştıran en olası kullanımın tespiti olarak tanımlanır. Yasalarca izin verilmeyen ve fiziki açıdan mümkün olmayan kullanım, yüksek verimliliğe sahip en iyi kullanım olarak kabul edilemez. Bu yöntem binalardaki yıpranma ve eskimenin etkileri, arazi için en uygun iyileştirme (ıslah) ve yenileme çalışmaları ile imar uygulamasında parsellere en uygun imar hakkının verilmesi gibi birçok alanda değerlendirme yapılmasına imkan verir. Arz ve talep arasında ciddi biçimde dengesizlik olan veya aşırı derecede dalgalanma gözlenen piyasalarda, mülkün en verimli ve en iyi kullanımı, gelecek yıllarda kullanılabilecek bir hak olabilir²⁷.

Etkin ve verimli (iyi) kullanım analizi; gayrimenkul piyasasının itici gücüdür. Eğer bir mülkün potansiyel bir kullanım değeri yoksa, piyasa değeri de olamaz. Mülkün değeri; kullanım koşulları veya alternatiflerine bağlı olarak artar. Bir mülkün en etkin ve en verimli kullanımı ve arazi değeri arasında güçlü bir ilişki bulunur²⁸. Etkin ve verimli kullanım analizi değerlendirme uzmanlarınca çoğunlukla eski yapıların yıkımı ve yeni inşaat yapımı ile mevcut yapıların tadilatına yönelik karar sürecinde sık kullanılır. Eski yapıların yerine imar planına göre izin verilen ve eskisinin yerine yapılacak yeni yapının daha yüksek bir değer üretilip üretmeyeceğinin analizi bu yolla belirlenir. Birçok ülkede piyasa eğiliminin yeni bina arayışına yönelik olduğu dikkate alınır, arazi üzerinde mevcut olan yapıya tadilat projesi uygulanması veya yıkılıp yeniden inşaat yapılması alternatiflerinin karşılaştırılmasında, iki veya daha fazla alternatiften hangisi taşınmazın değerini maksimum yaparsa, o alternatif seçilir. Ancak koruma statüsü olan yapıların yıkılması söz konusu olamayacağından, bu tür yapılarda uygulanabilecek koruma ve kullanım alternatiflerinin etkin ve verimli kullanım analizi yapılarak en uygun koruma uygulamasına karar verilir. Benzer biçimde arazinin malik veya kullanıcısına maksimum fayda sağlayabilmesi için kullanım biçimi ve yoğunluğunun ne olması gerektiğine karar verme işi de bu analiz ile yapılır. Bu açıdan boş ve yeniden değerlendirilebilecek parsellere oranla tarihi yapıların daha düşük piyasa değerine sahip olmaları doğaldır. Boş imar ve

²⁷Sermaye Piyasası Kurulu, Uluslararası Değerleme Standartları Hakkında Tebliğ, Seri: VIII, No: 45, 2006, s.9

²⁸Judith Reynolds, *Historic Properties, Preservation and the Valuation Process*, Third Edition, Appraisal Institute, 2006, s.71

kadastro parsellerinin nispeten yüksek değere sahip olmalarının iki sebebi bulunmaktadır. Bunlar; (i) geliştirilebilir potansiyel büyüklüklerinin olması veya mücavir parsellerin tevhit edilebilme olasılığının bulunması ve (ii) inşa edilecek yeni binanın üstün fiziksel koşulları ve zemin planının olmasının vereceği ekonomik ve diğer avantajlardır.

Örneğin, toplam alanı 12.300 m² olan parselin üzerinde 780 adet yatak kapasiteli eski bir otel binası bulunmakta olup, mevcut yapının koruma statüsünün olmadığı saptanmıştır. Parselin plandaki işlevi ticaret-turizm alanı olup, yapı yüksekliği serbest, inşaat emsali 3.00, müstemilat, peyzaj ve rekreasyon tesisleri ile kot altında kalan kısmın inşaat emsaline dahil edilmeyeceği plan notlarında vurgulanmıştır. Parselin üzerine yeni inşaat yapılması halinde toplam kapalı alan kot üzeri 36.900 m² ve kot altı 18.500 m² olabilmektedir. Benzer otel projelerinin kesinleşen birim maliyet bedeli, peyzaj, çevre koruma yapıları, altyapı ve rekreasyon tesisleri dahil 1.450 TL/m² ve tadilat maliyeti ise 32.300.000 TL olarak tahmin edilmektedir. Taşınmazın etkin ve verimli kullanımı ilkesine göre yatırımcının tercihinin ne olması gerekir?

Öncelikle etkin ve verimli kullanım analizinde parselin otel ve otel dışı yatırımlar için fiziksel olarak uygunluk analizi yapılır. Parselin zemin yapısı, çevre koşulları, bağlantı yolları ve ulaşım olanakları, kıyı ve ormana yakınlık ile diğer fiziksel koşulların uygun bulunması halinde, konaklama sektörüne yönelik yatırımın yapılabilmesi mümkün olur. İkinci olarak yasalara göre konu taşınmazın üzerinde mevcut yapının tadilatı veya yeni projenin geliştirilmesinin mümkün olup olamayacağının araştırılması gerekir. Bu amaçla yapılacak analizlerde; imar hakkı ve plan işlevlerinin uygunluğu, hava mania hattı, askeri yasak ve güvenlik bölgesi ile çevre koruma alanları ile ilişkisi, kıyıya yakınlık ve kıyı-kenar çizgisinin belirlenip belirlenmediği ile taşınmazın tapu kütüğünde kullanımı kısıtlayıcı şerh, beyan ve hakların olup olmadığı irdelenir. Üçüncü aşamada parselin kullanım alternatiflerinin fizibil olup olmadığının analiz edilmesi gerekir. Verilen örnekte tadilat maliyeti 32,3 milyon TL ve yeniden yapım maliyeti; $36.900 + 18.500 = 55.400 \times 1.450 = 80.330.000$ TL olur. Eğer yeni proje yapılması halinde otelin sınıfı (yıldız sayısı) ve kalitesi ile yatak adedi ve sunduğu hizmetlerde artış olacak ve birim hizmet fiyatları da yükselecek ise, yeniden yapımın avantajlı olacağına karar verilir. Diğer bir ifade ile yeniden yapımın getirisi ile maliyetinin ne kadar zamanda telafi edilebileceği, yeniden yapım sonrası otelin yıllık net faaliyet geliri ile tadilat sonrası yıllık net faaliyet geliri ve her iki durumda taşınmaz değerleri analiz edilir ve karşılaştırma çalışması ile en uygun alternatif seçilir.

Otel projesinin tadilat öncesi yıllık net faaliyet geliri 870.000 TL olup, tadilat sonrası bu gelirin % 20 dolayında artması beklenmektedir. Yeniden proje yapılması halinde yatak sayısı iki katına çıkacak, doluluk oranının aynı kalması ve hizmet standardının yükseltilmesi halinde yıllık ortalama net faaliyet geliri 3.875.000 TL ve otel yatırımlarında geçerli kapitalizasyon oranı ise % 10 olarak tahmin edilmektedir. Buna göre otel yatırımına yönelik rasyonel karar ne olmalıdır?

Taşınmazın temel kapitalizasyon eşitliğine (değer = net gelir/kapitalizasyon oranı) göre değeri aşağıdaki gibi hesaplanacaktır:

$$\text{Halihazır taşınmaz değeri} = 870.000 / 0,10 = 8.700.000 \text{ TL}$$

$$\text{Tadilat sonrası taşınmazın değeri} = (870.000 \times 1,20) / 0,10 = 10.440.000 \text{ TL}$$

$$\text{Yeni projenin yapılması halinde taşınmazın değeri} = 3.875.000 / 0,10 = 38.750.000 \text{ TL}$$

Taşınmazın üzerinde yeni proje yapılması ile taşınmazın gelir değerinde 4,45 kat artış sağlanmakta iken, tadilat projesinin maliyeti ile yeniden yapım maliyeti arasında 2,49 kat farklılık bulunmaktadır. Tadilata oranla daha yüksek maliyetli olan yeniden yapım projesi, taşınmazın toplam değerinde daha yüksek artış sağladığına göre yeniden yapım avantajlı gibi görülmektedir. Etkin ve verimli kullanım ilkesine göre mevcut projede tadilat yapılması yerine taşınmazın değerinde artış sağlayan yeni projenin tercih edilmesi uygun olur. Ancak yeni projenin maliyeti, proje finansmanı, yıllık işletme geliri ile giderlerin detaylı olarak analiz edilmesi de gerekecektir.

Etkin ve verimli kullanım analizi, tarihi binaları restore etme ve koruma uygulamalarında sık

kullanılır. Öncelikle tescillitarihini binalarını yıkımının yasal ve pratik olmadığı bilinmelidir. Bu yüzden koruma uygulamaları; sosyal, kültürel ve mimari olan alternatif tercihleri harekete geçiren teşviklerle sübvansede edilmektedir. Bu tür yapıların etkin ve kullanım analizini yapmak, değeri uzmanı için yeni bir binanın analizinden daha zor olacaktır. Değeri uzmanı ekonomik kullanım ilkeleri ile yönlenecek ve onu kılavuz olarak kullanacaktır. Bu sebeple uzman geleneksel uygulamaları uyarlamak zorunda olacaktır. Uzman, sosyal ve kültürel sınırlamaların olduğu yerlerde yıkımı bir alternatif olarak görmemelidir. Ancak arazi değeri; yasal ve ekonomik faktörler, sosyal ve kültürel faktörlerden daha ön planda tutulur. Birçok kentte kamusal eğilimlerin de bu yönde olduğu dikkati çekmekte olup, sırf bu yüzden birçok koruma projesi devlet desteği veya sübvansiyonu olmadan tamamlanamamaktadır. Taşınmazın sadece kültürel faydası değil de ekonomik faydasının da olması durumunda, tarihsel ve kültürel değeri taşıyan yapıların, bulundukları parsellerle korunmasına yönelik girişimlerin maliklerden de geldiğine tanık olunur. Durum her ne kadar böyle olsa da, bu bölgelerde kullanılmayan önemli bir gelişme potansiyeli de olabilir. Mülk sahiplerinde, devlete bağlı olmaya karşı bir korku yaygındır. Ayrıca yüksek gelirli alıcıların halihazır malikleri yerinden etmesi korkusu gibi sebeplerle de tarihi bölgelerin geliştirilmesine karşı sürekli bir direncin olduğu gözlenmektedir. Ancak gayrimenkul piyasalarında değişimin sürekli ve kaçınılmaz olduğu görülmekte olup, tarihi binaların sahip oldukları tasarımın uzun süre kullanılmadığı, bu değişimin tarihi mülklerde tahribata yol açabildiği vurgulanmalıdır.

Taşınmaz bilimlerinde etkin ve verimli kullanım analizi; teorik gibi görülmekle birlikte, arazi geliştirme ve uygun yatırım kararlarının analizi, parsellere imar hakkının verilmesi, planlamada eşitlik, adalet ve imar hakkı ilişkilerinin değerlendirilmesi ve özellikle kadastral parsellerine imar hakkının verilmesinin neden olabileceği değeri artışı ile plan tadilatlarının neden olabileceği rant artışının ölçülmesi ve kentsel rant²⁹ yönetiminde anahtar role sahiptir.

İmar planında işlevi prestij hizmet alanı olarak ayrılmış olan ve toplam alanı 234.500 m² olan parselin üzerinde girişimcilerin istekleri ve piyasa gerekleri çerçevesinde apartman tipi konut, işyeri (ofis), otel-motel ve diğer (rezidans ve perakende) gibi kullanımların yapılabilmesinin mümkündür. Ticari amaçlı kullanılabilecek taşınmazın alternatif kullanım biçimlerine göre yatırım tutarları, masrafları ve işletme gelirleri aşağıda verilmiştir. Taşınmazın olası kullanım biçimlerine tahsis

²⁹Tarım arazinin kentsel kullanıma dönüşmesi sürecinde araziye imar hakkı verilmesi, altyapı yatırımları gibi iyileşmeler, arazinin rantı ve değeri artırır. Taşınmazın farklı sebeplerle değeri değişir. Değerlenmenin kaynağı kamu tarafından yapılan yatırım ve harcamaların sağladığı avantaj olabileceği gibi, kamunun hiçbir katkısı olmadığı durumlarda da gayrimenkulün değeri artabilir. Kamu hiçbir harcamaya yapmadan sadece gayrimenkulün hukuki durumunu değiştirerek de gayrimenkulün değerinin artmasına sebep olabilir. Şüphesiz ki burada değeri artışına konu olan gayrimenkulün sahiplerine yararlandıkları bir hizmet verilmemiş olmakla birlikte bu kişilerin mali gücünde artış meydana gelir (Memduh Aslan, Kentsel Rantların Vergilendirilmesi, Ankara Barosu Dergisi Sayı: 2014/3:115-134, Ankara). Kentsel faaliyetler gelecekteki gelişme yönüne ve büyüklüğüne göre, belirli miktarlarda kentsel toprağa gereksinim duymaktadır. Gerekli olan tesislerin yapılması için, kamunun ve özel kesimin artan kent arazi talebi, arazinin değeri de sürekli olarak artırmaktadır. Bir arazi parçasının önce tarımsal kullanımdan kentsel kullanıma (tarımsal araziden arsaya) dönüştürülmesi ve dolayısıyla altyapı hizmetlerinin götürülmesi, yol, otopark, yeşil alan ve meydan gibi kamusal hizmetlere ilişkin gerekli tesislerin yapılması, kentsel arsa olmasını dolayısıyla her aşamada arazide değeri katlanarak yeniden üretilmesini sağlamaktadır (R.Keleş, Kentleşme Politikası, İmge Kitabevi, 2004, Ankara, s.590-612). Kentsel arazide farklılık rantı, konum rantı veya erişebilirlik rantı olarak tanımlanır. Kent merkezine en uzak noktadaki kentsel araziler, en düşük değeri araziler, merkeze en yakın noktadaki kentsel arazi de en değerli arazi olur. Ulaşılabilirlik açısından kent merkezindeki arazilerin rantı daha yüksek olup, merkezden uzaklaştıkça ulaşılabilirliğe bağlı olarak rant düşer. Ancak, artan kentsel nüfus çerçevesinde tek merkezli yapılar, ana merkezle güçlü ulaşım ilişkileri içinde yeni alt merkezlerin oluşmasını desteklemektedir. Çeşitli ticari faaliyetler ve sosyal mekanları barındıran alt merkezler, kentin düğüm noktalarını oluşturmaktadır. Bunun yanı sıra, arazi kullanım kararlarının ve konum ağlarının, ulaşım maliyetleri, teknolojik imkanlar, zaman, konum gibi ilişkilerle paralel olarak, geliştirilmesi merkezde bulunan hizmet ve faaliyetlere erişebilirliği ve hareketliliği kolaylaştırmakta, kentin çevresindeki arazilerin konum ve erişebilirliğe bağlı olarak değeri kazanmasını sağlamaktadır. Ayrıca, altyapı hizmetlerinin ve diğer kentsel hizmetlerin yarattığı bir rant da farklılık rantı şeklinde arazi malikine artı gelir (rant) sağlar. Kentte bulunan, ticaret ve alışveriş merkezleri, çalışma alanları ve kaliteli konut alanları gibi kıymetli tartışılmaz alanlar rant merkezi olan alanlardır. Bu mekanların yanı sıra kentin ihtiyaçlarına bağlı olarak rant teşkil eden alanlar da bulunmaktadır. Bu durum, alanların tekil nitelikte olmasından kaynaklanmaktadır. Tekel rantı, kentsel arazinin konumu nedeniyle oluşur. Arazinin sadece kentsel gelişme ve büyüme yönünde yer alması, arazi sahibine artı bir gelir kazandırmaktadır. Kentsel arazinin kent içindeki konumuna bağlı olarak tekel ve kutluk rantı durumları oluşabilir. Gelişme potansiyelinin yüksek olduğu bölgelerde, arazi arzı arttırılmayacağından, o araziye sahip olmak rantı elde etmek için yeterli olur. Kutluk rantı tamamen arz ve talep kurallarına göre biçimlenen bir rant olduğundan, önemli kavşak noktaları ve kent merkezleri gibi alanlar kent mekanındaki konumları itibarıyla tekil yerlerdir. Kıymetli tartışılmaz olarak tanımlanan bu mekanlar, sayıları arttırılmayacağından, kutluk rantını oluşturmak tadır (i.Kılınçarslan, Kent Ekonomisi, Sektörlerin Gelişimi, Ekonomik Coğrafya, Arazi Ekonomisi, Yapısal Analiz, Nivona Yayınları, 2010, İstanbul, s.185-190; S.Gül Meydan ve S.H.Emür, Kentleşme ve Kentsel Rant ilişkisi: Kayseri Örneği, Çağdaş Yerel Yönetimler, Cilt 22, Sayı 4 (Ekim 2013):51-73).

edilmesini kısıtlayan her hangi bir yasal ve fiziksel engel bulunmayıp ekonomik ömürleri de eşit olacaktır. Taşınmaz yatırımları için geçerli kapitalizasyon oranı % 10 olduğuna göre incelenen taşınmazın en etkin ve verimli kullanım biçimi aşağıdakilerden hangisi olabilir?

Göstergeler	Kullanım Biçimleri			
	Konut	İşyeri (Ofis)	Otel-Motel	Diğer Ticari Kullanımlar
Yatırım Tutarı (TL) (1.Yıl)	1.020.000	1.550.000	1.850.000	1.150.000
İşletme Masrafları (TL) (2.-20.Yıl)	340.000	600.000	940.000	690.000
İşletme Gelirleri (TL) (2.-20.Yıl)	850.000	2.010.000	4.200.000	1.230.000

Taşınmazın mevcut imar hakkına uygun olarak dört alternatif kullanım alanında yatırım tutarı (I_0), işletme gideri ve işletme geliri dikkate alınarak bugünkü değeri hesaplanacaktır. Her dört alternatifte yatırım süresi 1 yıl ve işletme dönemi 2-20 yıl olarak alınacaktır. Yatırım alternatiflerinin gelir ve giderleri arasındaki farkın bugünkü değeri ile birinci yılın sonundaki yatırım tutarının ekonomik ömrün başındaki tutarı esas alınarak yatırımın toplam bugünkü değeri analiz edilecektir:

Taşınmazın bütün kullanım biçimlerinde inşaat süresi bir yıl olup, yatırım tutarı olarak verilen parasal değer, birinci yılın sonundaki toplamı göstermektedir. Örnek olarak konut (rezidans) yatırımının işletme geliri ile gideri arasındaki fark 510.000 (850.000-340.000) olup, bu fark 2-20 yıllar arasında aynı olduğuna göre finans alanındaki taksit özelliğini (DT) taşımaktadır. Konut inşaatının sabit yatırım bedeli (1.020.000) ile taksitin bugünkü değeri aşağıdaki gibi bulunur:

$$\text{Konut Yatırımının BD} = DT \cdot \frac{(1+f)^n - 1}{(1+f)^n \cdot f} - I_0 \cdot \left(\frac{1}{(1+f)^n} \right)$$

$$\text{Konut Yatırımının BD} = \left[510.000 \cdot \frac{(1+0,10)^{19} - 1}{(1+0,10)^{19} \cdot 0,10} \right] \cdot (1/1,10^1) - 1.020.000 \cdot \left(\frac{1}{(1+0,10)^1} \right)$$

$$\text{Konut Yatırımının BD} = 3.878.281,13 - 927.272,73 = 2.951.008,40 \text{ TL}$$

$$\text{Ofis Yatırımının BD} = 9.172.306,66 \text{ TL}$$

$$\text{Otel-Motel Yatırımının BD} = 22.940.581,36 \text{ TL}$$

$$\text{Diğer Taşınmaz Yatırımının BD} = 3.818.762,54 \text{ TL}$$

Analiz sonuçlarına göre taşınmazın üzerinde gerçekleştirilecek projelerden en yüksek bugünkü değeri otel-motel yatırımı teşkil etmekte ve bunu ofis yatırımı izlemektedir. Sonuç olarak en yüksek avantajı taşınmazın üzerinde inşa edilecek otel-motel yatırımı sağlamakta ve taşınmazın etkin ve verimli kullanım biçimi taşınmazın turizm sektörüne yönelik yatırım projesine ayrılması olarak ifade edilmelidir. Taşınmaz yatırım kararlarının analizi ve özellikle etkin ve verimli kullanım kararının geliştirilmesinde, taşınmaz projesinin riskleri ve duyarlılık analizinin özel önemini olduğu, geleceğe yönelik senaryoların geliştirilmesinde her bir seçeneğin risk derecesinin kapsamlı olarak analiz edilmesi ve gelir tahminleri, gider analizleri ve nakit akışları ile kapitalizasyon oranlarının risk derecelerine göre uyarlanması gerekir.

Arazi kullanım biçimlerinin değerlendirilmesi ve değerlendirme yönünden etkinlik ölçümünde sıklıkla etkin ve verimli kullanım analizi yaklaşımı esas alınır. Etkin ve verimli kullanım analiz iki aşamalı işlem gerektirir. Birinci aşamada arazinin boş veya ham olarak durumu ve mümkün olan etkin ve verimli kullanım alanlarının tespiti ve ikinci aşamada arazinin ıslahı veya niteliğinin iyileştirilmesi durumunda değerinin tespiti yapılır. Arazinin potansiyel nitelikleri ya sübjektif olarak bireysel araştırmacı veya uzman tarafından irdelenir ya da ekip çalışması, beyin fırtınası, panel veya delphi tekniği gibi bir grubun değerlendirmesi alınarak nitelik tanımlaması yapılır. Örneğin, bir yerleşim yerinde şehrin gelişme aksı üzerinde alanı 150.000 m² olan arazinin etkin ve verimli kullanım analizi yapılacaktır. Arazinin halihazır koşullarda yerel piyasadaki ortalama alım-satım değeri 5,0 TL/m² olarak ölçülmektedir. Arazinin yakın çevresindeki organize sanayi bölgesi ve müstakil konut yerleşimlerinde farklı imar ve kullanım özelliklerine sahip parsellerin ortalama alım-satım değerleri elde edilmiş ve aşağıda listelenmiştir:

Birinci Aşama	Boş veya Ham Arazinin Değeri (TL/m ²) (Piyasa Değerinden Çok Olası Gelir Değeri)			5,0
İkinci Aşama	Arazi Kullanım Alternatifleri	Maliyeti (TL/m ²)	Satış Değeri (TL/m ²)	Zaman Maliyeti (TL/m ²)
	Parselasyon (Konut)	2,5	15,0	?
	Parselasyon (Sanayi Yerleşimi)	2,5	18,5	?
	Parselasyon (Günübirlik Turizm)	2,5	14,5	?
	Koruma Alanı	2,5	5,0	?
	Halka Açık Rekreatyon Alanı	2,5	8,3	?
Üçüncü Aşama	Hangi Alternatif En Mantıklı, Verimli, Karlı ve Yasal Yönden Uygun Olur?	?	?	?
Dördüncü Aşama	Araştırmanın Sonuçlandırılması	?	?	?

Mantıklı ve alternatif kullanım biçimlerinin işçilik, sermaye ve müteşebbislik için gerekli olan karşılıkları (ödemeleri) çıktıktan sonra, en yüksek verimi sağlayan kullanım biçimine karar verilmesi gerekir. Bu karar, arazinin boş veya ham haline göre en etkin ve verimli kullanım alanı olarak tanımlanır. Analiz aşamasında özellikle; (i) çevredeki arazi kullanım tipleri her zaman optimum kullanımları göstermemesi, (ii) mevcut arazi kullanımlarının optimum olmayabilmesi ve (iii) mevcut zonlama, taşınmazın etkin ve verimli kullanımı ile tutarlı olmayabileceğine dikkat edilmesi gerekmektedir.

İncelenen örnek olayda arazinin olası bütün kullanım durumlarına göre kadastro parselinin imar parseline dönüşümü için gerekli olan zaman ve zaman maliyetinin aynı olduğu varsayılın. İmar uygulaması sonrası bugünkü değer üzerinden en yüksek piyasa değerini veren sanayi amaçlı uygulama planı ve parselasyon yapılması, taşınmazın etkin ve verimli kullanım biçimi olarak kabul edilmelidir. Ancak arazinin koruma statüsü olan herhangi bir bölge içinde olması halinde bu biçimde alternatif geliştirilmesi anlamsız olacaktır. İncelenen taşınmaza 120 m yatay mesafede bulunan doğal gölün de arazi üzerinde proje geliştirme amacı dahilinde kullanımı hedeflenmektedir. Ancak sulak alanların korunması ve sulak alanların çevresinde tesis edilecek koruma zonlarına³⁰ göre konu taşınmazın mutlak koruma alanı içinde kalması gerekli olup, buna göre taşınmazın üzerinde inşai faaliyet yapılması mümkün olamayacaktır. Koruma statüsü dikkate alındığı zaman taşınmazın etkin ve verimli kullanım analizi anlamını yitireceğinden, olduğu gibi bırakılması veya ham arazi (koruma alanı) olarak işlem görmeye devam etmesi kaçınılmaz olur.

³⁰ Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği'ne göre içme suyu barajlarının maksimum su kotunun üzerinde koruma bölgesi tesis edilmesi gerekmektedir. İçme ve kullanma suyu rezervuarının maksimum su seviyesinden itibaren 300 metre genişliğindeki şerit mutlak koruma bölgesi olup, söz konusu alanın sınırının su toplama havzası sınırını aşması halinde, mutlak koruma alanı havza sınırında sona ermektedir. Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği'nde mutlak koruma bölgesi ise, sulak alan bölgesi içinde yer alan, su kuşlarının yoğun ve toplu olarak konakladığı veya kuluçka yaptığı alanlar ile nadir ve nesli tehlikeye kuş türlerinin önemli üreme bölgeleri olarak tanımlanmıştır. Mutlak koruma bölgesi, maksimum su seviyesinden itibaren 300 m genişliğindeki şeriti kapsar ve bu şeritte kalan özel mülkiyete konu taşınmazlar kamulaştırılır (Resmî Gazete, Tarihi: 31/12/2004, Sayı: 25687). Mutlak koruma bölgesinde yapılacak kamulaştırma çalışması, suyu kullanan İdare veya İdarelerce yapılacaktır. Bu koşullarda incelenen yatırım projesinde maksimum su kotunun üzerinde ilan edilecek mutlak koruma bölgesinde de kısmen ve tamamen kamulaştırma yapılacak ve bu işlem barajdan içme suyu tedariki yapacak İdarece gerçekleştirilecektir. Yukarıda da açıklandığı gibi, mutlak koruma bölgesi içindeki arazilerin kamulaştırma işlemlerinin suyu kullanan İdare veya İdarelerce yapılması, bu işlemin bedelinin birçok il ve ilçe belediyesinin mali olanaklarını aşması nedeniyle kamulaştırma yapılmadan mutlak koruma bölgesindeki parsellerin kullanımına kısıtlama getirilerek malikin taşınmazı tasarruf olanaklarının sınırlandırılması, yerel alanda arazinin temel gelir kaynaklarından biri olması nedeniyle önemli anlaşmazlıklara neden olabilecek bir husus olarak görülmektedir. Bakınız: H.Tanrıvermiş, Y. Aliefendioğlu, B.G. İşlek ve M.K. Erdoğan, Ballıkaya Barajı Kamulaştırma Alanında Arazi Gelirleri ve Kapitalizasyon Oranı İle Arazi Kamulaştırma Değerlerinin Araştırılması, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Taşınmaz Geliştirme Anabilim Dalı Yayın No: 12, 2011, Ankara, s.90-110.

İKİNCİ BÖLÜM

2. DEĞERLEME KONUSU OLAN MALLARIN SINIFLANDIRILMASI

2.1. Değerleme Konusu Malların Genel Sınıflandırılması

Değerleme teorisinin kapsamı çok geniş olup, değerlendirme uzmanlarına gelişmiş ülkelerde hemen hemen bütün taşınmaz, taşınır, gayrimaddi varlıklar ile sanat eserleri ve antikalar dahil bütün malların, sınırlı aynı haklar ile telif hakları gibi fikri mülkiyet haklarının değerlendirme işlemlerinde görev verilmektedir. Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca değerlendirme şirketleri; gayrimenkul, gayrimenkul projesi veya bir gayrimenkule bağlı hak ve faydaların belli bir tarihteki muhtemel değerini bağımsız ve tarafsız olarak tespit etmekle görevli uzman hizmet kurumları olarak tanımlanabilir. Halen Kurul tarafından listeye alınmış olan toplam 132 adet değerlendirme şirketinin web sayfası üzerinde yapılan incelemelerin sonuçlarına göre şirketlerin Kurul mevzuatı dışında kalan değerlendirme konularında da faaliyette bulundukları gözlenmektedir. Özellikle alet ve makine parkı değerlendirme, işletme ve gayrimaddi varlık değerlendirme, kamulaştırma ve kentsel dönüşüm amaçlı değerlendirme, proje geliştirme ve taşınmazların etkin ve verimli kullanımı gibi alanlar “özel amaçlı değerlendirme” veya Kurul mevzuatının dışında kalan konulardaki değerlendirme çalışmaları olarak yürütülmektedir. Değerleme uzmanları ve şirketlerin; icra ve iflas, kentsel dönüşüm, kamulaştırma, gayrimenkul proje, alet ve makine parkı, gayrimaddi varlık değerlendirme çalışmalarına yönelmeleri ve hatta belirli dallarda uzmanlaşmaları, gelecek yıllara hazırlık bakımından zorunlu görülmektedir.

2.2. Değerleme Konusu Olan Malların Özelliklerinin İncelenmesi

Sıklıkla değerlendirme yapılması gereken taşınmazların başında arazi ve arsa vasfındaki taşınmazlar gelmektedir. Ancak gerek mevzuatta, gerekse uygulamada arsa vasfındaki taşınmazların tespiti ve tanımlanması ile değerlendirme işlemlerinde güçlüklerin yaşandığı gözlenmektedir. Benzer biçimde arazilerin nevelerinin tanımlanması ve değerlerini etkileyen özelliklerinin tespitinde de sorunların yaşandığına sıklıkla tanık olunmaktadır. Yapıların sınıflandırılması, yapı yaşı, kullanım ve bakım durumları ve uygunluk analizinin yapılması, değerlendirme sürecinin temel sorunları arasında yer almaktadır. Mevzuat, bilimsel esaslar ve uygulama yönlerinden değerlendirme konusu olan taşınmazların tanımları, türleri, kullanım biçimleri ve değerlerini etkileyebilecek nitelikleri, özet olarak aşağıda tanımlanmış ve sınırlılıkları açıklanmıştır:

2.2.1. İmar Parseli (Arsa) ve Arazi Kavramları ve Ayrırımları

Değerlemede ilk yapılacak işlem, taşınmazın cins ve nev’ini (tür ve çeşidini) belirlemektir. Taşınmazın cinsinin öncelikle arazi ve arsa olarak sınıflandırılması gerekli olacaktır. Teoride kentsel arazi (arsa) ve kırsal tarımsal arazi sınıflaması yapılmakta ve ülkemizde arazi ve arsa ayrımı sık kullanılmaktadır. Uygulamada taşınmazın cinsi ve türünün saptanması konusunda çekişme ve önemli sorunlar, bir taşınmazın arsa ve arazi olarak sınıflandırılmasında ortaya çıkmaktadır.

Taşınmazların değerlemesinde öncelikle arsa ve arazi ayrımının yapılması, mevzuatta arsa ve arazi ayrımı yapılmış ve her iki grup taşınmaz için ayrı değerlendirme ölçütleri getirilmiş olması nedeni ile özel önem kazanmaktadır. 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 12’inci maddesinde “belediye sınırları içinde belediyece parsellenmiş arazi arsa sayılır. Belediye sınırları içinde veya dışında bulunan parsellenmemiş araziden hangilerinin bu kanuna göre arsa sayılacağı Bakanlar Kurulu kararı ile belli edilir. Aksine hüküm olmadıkça bu kanunun diğer maddelerinde yer alan arazi tabiri arsaları da kapsar” hükmünü amirdir. Burada sözü edilen parsellenmiş ifadesi ile belediyece uygulama imar planı yapılmış ve ardından parselasyon planı yapılarak tapu müdürlüğünde re’sen tescil edilmiş taşınmazları tanımlamaktadır. Belirtilen yasal düzenleme, değerlendirme sürecinde taşınmazın cinsinin arazi ve arsa olarak ayrımının rasyonel olarak yapılmasına olanak vermemektedir. 3194 sayılı İmar Kanununa göre imar parseli (arsa), imar adaları içerisindeki kadastro parsellerinin İmar Kanunu, İmar Planı ve yönetmelik esaslarına göre düzenlenmiş şekli ve imar adası ise; imar planındaki esaslara göre meydana gelen ada olarak tanımlanabilir. Mücavir alan;

imar mevzuatı bakımından belediyelerin kontrol ve mesuliyeti altına verilmiş olan alanları ifade etmektedir.

1319 Sayılı Kanunun 12'inci maddesinde sözü edilen karar 1983 yılında (83/6122 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı) yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu karar da arsa tanımlama sorununun belirsizliğini artırmış ve uygulamada yeni sorunların ortaya çıkmasına neden olmuştur (Çizelge 2). Belirtilen karara göre arsa vasfını kazanmak için belediye sınırları içinde veya dışında olmakla birlikte uygulama imar planı ile iskan sahası olarak ayrılmış olması, meskun alanda olması ve belediye hizmetlerinden yararlanma gibi ölçütler ön plana çıkmaktadır. 5393 sayılı Belediye Kanununa göre belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla; imar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel altyapı; coğrafi ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor orta ve yükseköğrenim öğrenci yurtları, sosyal hizmet ve yardım, nikah, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 100.000'in üzerindeki belediyeler, kadınlar ve çocuklar için konukevleri açmak zorundadır. Diğer belediyeler de mali durumları ve hizmet önceliklerini değerlendirerek kadınlar ve çocuklar için konukevleri açabilirler. Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; mabetlerin yapımı, bakımı, onarımını yapabilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekanların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. Gerekteğinde, sporu teşvik etmek için gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine ayni ve nakdî yardım yapar ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir.

Çizelge 2. 83/6122 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararına Göre Arsa Vafının Özellikleri

Madde	Açıklaması
Md.1/a ve Md.1/b	a)Belediye ve mücavir alan sınırları içinde imar planı ile iskan sahası olarak ayrılmış yerlerde bulunan yerlerin arsa sayılması, b) Belediye ve mücavir alan sınırları içinde olup da imar planı ile iskan sahası olarak ayrılmamış olmakla beraber fiilen meskûn halde olan ve belediye hizmetlerinden faydalanan yerler arasında kalan, parsellenmemiş arazi ve arazi parçalarının arsa sayılması, İki fıkradaki yerlerdeki arazi ve arazi parçalarının zirai faaliyette kullanılmaları halinde arsa sayılmaması
Md.1/c ve Md.1/d	c) Belediye ve mücavir alan sınırları dışında olup konut, turistik veya sınai tesis yapılmak üzere her ne şekilde olursa olsun parsellenen ve tapuya bu yola şerh verilen arazi ve arazi parçalarının arsa sayılması, d) Belediye ve mücavir alan sınırları dışında olup da deniz, nehir, göl ve ulaşım yolları kenarında veya civarında bulunması veya sınai veya turistik önemi yahut hızlı şehirleşme faaliyetleri dolayısıyla ve (mülga) İmar ve İskan Bakanlığının önerisi üzerine Bakanlar kurulu Kararı ile belirlenen alanların sınırları içinde, imar planı ile iskan sahası olarak ayrılan yerlerdeki arazi ve arazi parçalarının arsa sayılması
Md.3	83/6122 Sayılı Kararnamenin 1'inci maddenin (a) ve (b) fıkralarında yazılı yerlerde bulunan arazi ve arazi parçaları; (i) zirai faaliyet dışında kullanıldıkları, (ii) boş tutuldukları, (iii) bir yıldan fazla süre ile nadasa bırakıldıkları, (iv) beyanda bulunulması gereken yılı izleyen yılbaşından itibaren 5 yıl içinde herhangi bir şekilde ahara devir ve temlik edildikleri takdirde arsa sayılarak, geçmiş yıl vergileri, 1319 Sayılı Kanunun 20'nci maddesinin ikinci fıkrası hükmü de nazara alınarak arsaya ait nispet üzerinden tarh, tahakkuk ve tahsil edilmesi

Taşınmazların değerlerini etkileyebilecek bütün olumlu ve/veya olumsuz faktörlerin

incelenmesi gerekecektir. Taşınmazların; imar planı, belediye ve/veya mücavir alanı sınırları içinde ve çevresinde ve/veya sit alanı içinde ve çevresinde olması, mevzi imar planı yaptırılan parselvasfını kazanması, çevre düzeni planı içinde kalan tarımsal niteliği korunacak özel ürün alanları veya yerleşime açılacak alan içinde olması, diğer çevresel özellikler, taşınmaz üzerinde çeşitli hak ve yükümlülüklerin olması gibi faktörlerin de değerlendirilmesi gerekecektir³¹.

Değerleme sürecinde arsa-arazi ayrımının yapılması, özellikle taşınmazlara değer takdirinde kullanılacak yöntemlerin seçimi bakımından büyük önem taşımaktadır. Bir yerin arsa olarak kabul edilebilmesi için değerlendirme gününde; (i) belediye imar planı içinde olması, (ii) olmadığı takdirde belediye veya mücavir alanı içinde bulunması, (iii) ayrıca belediye hizmetlerinden yararlanması ve (iv) etrafının meskun olması gerekir³². Kısaca bir taşınmazın arsa sayılabilmesi için; imar planı içinde yer alması ya da imar planı içinde olmasa bile hukuken iskana uygun olması gereklidir. Taşınmaz tapuda tarla olarak kayıtlı olsa bile, yukarıda sayılan koşulları sağladığı takdirde arsa sayılabilir³³. Bunun dışında kalan bütün taşınmazlar, üzerinde yapı olsa bile (belediye sınırları dışındaki yapılar, mezarlıklar ve ticari işletmelerin zemin değerleri) tarım arazisi olarak değerlendirilecektir. Örneğin, kamulaştırma mevzuatına göre, arsa niteliği kazanmış taşınmazlara pazar değerine ve tarım arazisi niteliğine sahip olan taşınmazlara ise, gelir yöntemine göre değer takdir edilmesi yasal bir zorunluluktur.

Taşınmazın arsa sayılabilmesi için, belediye imar planı sınırları içinde bulunması ana kuraldır. Ancak belediye veya mücavir alan sınırları içinde bulunan taşınmazların, bazı belediye hizmetlerinden yararlanması ve çevresinin meskun olması, arsa sayılmasını gerektirmez. Taşınmazın imar planı kapsamında olması, arsa sayılması için yeterli olmayıp ayrıca belediye hizmetlerinden olan su, ulaşım, yol, aydınlatma, çöp toplama, kanalizasyon gibi bütün belediye hizmetlerinden yararlanması gerekir. Bu hizmetlerden birinden faydalanması arsa vasfını kazanması için yeterli değildir. Taşınmazın mücavir alan içinde bulunması da objektif değer artırıcı unsur olarak kabul edilebilir. Bu hususun ilgili belediye(ler)den bir yazı ile sorulması ve buna göre arsa-arazi ayrımının yapılması gerekmektedir.

Belediye ve mücavir alan sınırları dışında bulunan taşınmazların çevresinde turistik tesisler, akaryakıt istasyonu, kooperatif evleri ve diğer sosyal ve ekonomik faaliyetlere konu yeterli tesislerin bulunması onun arsa niteliğini kazanması için yeterli olmayacaktır. 28.03.1983 gün ve 83/6122 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararına göre bu gibi yerlerin ayrıca Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nın önerisi üzerine Bakanlar Kurulu Kararına konu olup, imar planı ile iskan alanı olarak ayrılan yerlerde bulunması ya da konut, turistik, sınai tesis yapılmak amacıyla parsellenen ve tapuya bu yılda şerh verilen arazi parçalarından olması gerekir. İmar planı yapılmamış yörelerdeki taşınmazlar, belediye yazısı ve bilirkişi raporlarındaki belirlemelerle yetinilerek arsa kabul edilemeyeceklerdir. Henüz imar planında bulunmayan taşınmazın arsa sayılabilmesi için yukarıda sayılan unsurları taşıyıp taşımadığının saptanması amacıyla keşif yapılması, keşif tutanağına hakimın genel ve objektif gözlemlerinin yazılması, Yargıtay denetimine olanak sağlaması açısından taşınmazın çevresi ile birlikte arsa sayılması için gerekli unsurları taşıyıp taşımadığını gösterecek nitelikte fotoğraflarının ve çevredeki yapılaşma ve tesisleri de, mümkün olduğu kadar mesafe de belirterek, gösteren ayrıntılı plan ya da krokisinin ve bağlı olduğu yerleşim merkezi ya da il ve ilçe merkezine uzaklığının belirlenmesi ve bütün bu araştırmalar sonucuna göre arsa ya da arazi olarak değerlendirilmesi gerekecektir.

Taşınmazın arsa niteliği kazanması için belediye sınırları içinde, imar planı ile iskan alanı olarak ayrılan yerlerde bulunması ve parselasyon planının yapılmış olması gerekir. Bu koşullarda köy yerleşim merkezlerinde ve üzerinde yapı bulunan veya boş duran yerlerin niteliği ne olacaktır?

³¹ H.Tanrıvermiş, E.Gündoğmuş ve R.Demirci, *Arazilerin Kamulaştırma Bedellerinin Takdiri Tarım Arazilerinin Kamulaştırma Bedellerinin Takdirinde Kullanılabilecek Kapitalizasyon Faiz Oranları, Arazi Gelirleri ve Arazi Birim Değerleri*, EDUSER Eğitim Danışmanlık ve Uzmanlık Hizmetleri Limited Şirketi, 2004, Ankara, s.12-30.

³² Bakınız: Yargıtay 5.H.D. E:1971/9451 ve K:10666, Yargıtay 5 H.D. E:1986/4492 ve K:6246, Yargıtay 5.H.D. E:1991/31942 ve K:38299, Yargıtay 5.H.D. E:1994/17835 ve K:20776 ve Yargıtay 5.H.D. E:1993/6384 ve K:8402

³³ Bilgi için bakınız: Yargıtay 5.H.D., E:1993/13253, K:1993/17895, T:11.10.1993.

Köyde imar planı olmadığı gibi, parselasyon yapılması da genellikle söz konusu olmamaktadır. Yargıtay uygulamasında bu durum dikkate alınarak bina yapılmış olsa bile, binanın üzerine kurulduğu arazi ve avlu tarım arazisi kabul edilmekte ve arazi olarak tabana değer biçildikten sonra üzerindeki yapılara 2942 Sayılı Kanuna göre değer biçilip (Md. 11/h) toplamının alınacağı kabul edilmektedir³⁴. Bir yer hakkında arsa deyiminin kullanılması o yere arsa niteliği vermeyecektir. Yargıtay 5. Hukuk Dairesi'nin kararında tapu kaydında gayrimenkulün cinsinin arsa olarak kayıt edilmesinin bile bağlayıcı bir sonuç doğuramayacağı, taşınmazın arsa vasfını kazanma durumunun detaylı olarak araştırılması ve buna göre karar verilmesi gerektiği açıktır. Bu koşullarda taşınmaz tapuda tarla olarak kayıtlı olsa bile, koşulları oluştuğunda arsa sayılabilir. Örneğin, belirli bir olayda kamulaştırılan taşınmaz tapuda tarla olarak kayıtlı olduğu için, bu niteliğine göre değer biçilmiştir. Taşınmazın çevresinde organize sanayi bölgesi inşaat faaliyetlerinin devam ettiği, ulaşım vasıtalarının bulunduğu, altyapı hizmetlerinin bölgede kısa sürede faaliyete geçmesinin mümkün olacağının açıklanmasıyla yetinilmiştir. Ancak bu olayda öncelikle belediye imar müdürlüğünden değerlendirme tarihinde taşınmazın bütün belediye hizmetlerinden yararlanıp yararlanmadığı, meskun alan dahilinde olup olmadığı sorularak sonucuna göre işlem yapılması gerekli görülmüştür³⁵.

Kırsal yerleşim merkezlerinde bulunan arazi parçasının diğer bölgelerdeki arazilerden değer yönünden bir farkının olması doğaldır. Köy idari sınırları içinde bulunup, herhangi bir belediye veya mücavir alan sınırları içinde olmayan ve belediye hizmetlerinden yararlanmayan, köy muhtarlığınca sunulan hizmetlerden yararlanan taşınmaz, tarım arazisi olarak değerlendirilmelidir. Taşınmaz ve çevresine sunulan söz konusu hizmetler, Yargıtay uygulamalarına göre ancak objektif değer artıran unsur olarak kabul edilebilir. Yargıtay uygulamalarında bu farklılık 2942 Sayılı Kanunun 11'inci maddesinin (1) bendine göre objektif ölçüt olarak alınması istenmekte ve değere katkısı olan bir unsur olarak inceleme konusu yapılmaktadır. Sunulan bu hizmetler ancak objektif değer artıran unsur olarak kabul edilebilir. Bu amaçla gelir metoduyla bulunan değerinin bu objektif nedenlere dayalı olarak uygun bir oranda (bir mislini geçmeyen) artırılması uygun görülmektedir³⁶. Arazinin değeri o yerde alınabilecek ürün gelirine göre saptandıktan sonra, bu toprak parçasının yerleşim merkezi içinde olduğu ve üzerine ev yapılabilecek bir konumu olduğu açıklanarak, bunun değere katkısı olan objektif unsur olduğu belirtilerek zeminin değeri saptanacaktır³⁷. Ancak değerlendirme bilimine bu amaçla genellikle –hiçbir objektif ölçüte dayanmayan artış yerine- bölge için belirlenen kapitalizasyon oranında maksimum ± 1 oranında değişiklik yapılması uygun görülmektedir.

Köyün yerleşik (meskun) bölgesinde³⁸, üzerinde bina bulunan taşınmazın, hakim vasfı dikkate alınarak arazi mi yoksa arsa mı olduğunun tayin edilmesi ile değerlendirme çalışmasının yapılması gerekir. Özellikle 2942 Sayılı Kanunun 11'inci maddesinde arsalar için ayrı, tarım arazisi için ayrı değerlendirme yöntemleri belirtildiği halde, hangi alanların arsa hangilerinin arazi sayılacağı yönünde tanımlamaya gidilmemiştir. Bu konuda ayırım yapmak için Emlak Vergisi Kanunu'nda yer alan hükümlerden yararlanmak mümkündür. Emlak Vergisi Kanunu'nun 12'inci maddesi ve buna dayanan kararnameler, üzerinde yapı bulunmayan boş alanların arsa veya arazi sayılmalarındaki ölçütleri belirlemiştir. Daha açık bir ifadeyle üzerinde bina bulunmayan yerler için 12'inci madde ve kararnamelere göre inceleme yapılması söz konusudur. Aynı Kanunun 10'uncu maddesinde bina vergisine esas olacak değeri tespiti yarayan unsurlar arasında bina metrekare normal inşaat maliyet bedeli ile birlikte arsa veya arsa payı değeri de yer almaktadır. Bina vergi beyannamesinde yer alacak hususlar arasında arsanın büyüklüğü de bulunmaktadır (Md. 24/a). Köy sınırları içinde bulunan binalı

³⁴ Bilgi için bakınız: Yargıtay 5.H.D., E:1984/10279, K:1984/10089, T:26.11.1984.

³⁵ Bilgi için bakınız: Yargıtay 5.H.D., E:1993/13253, K:1993/17895, T:11.10.1993.

³⁶ Bilgi için bakınız: Yargıtay 18.H.D., E:1998/821, K:1998/1439, T:19.02.1998.

³⁷ Bilgi için bakınız: Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, E:1984/5122, K:1984/846, T:23.10.1984.

³⁸ Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğine göre belediye ve mücavir alan sınırları dışında kalan köy ve mezraların yerleşik alanı ve civarı: Köy ve mezraların cami, köy konağı gibi köy ortak yapıları ile köy nüfusuna kayıtlı ve köyde sürekli oturanlar tarafından, yapımı tarihinde yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine uygun olarak inşa edilmiş yapıların toplu olarak bulunduğu yerlerde mevcut binaların en dışta olanlarının dış kenarlarından geçirilen çizginin içinde kalan alan köy yerleşik (meskun) alanını; bu çizgi ile 100 m dışından geçirilecek olan, valiliklerce tespit edilerek il idare kurulunca karara bağlanan sınırın içinde kalan alan köy yerleşik alanı civarını tanımlar. Daha önce Valiliklerince tesbit edilmiş ve İl İdare Kurullarınca karara bağlanmış olan köy ve mezraların yerleşik alan sınırları geçerlidir (TC Resmi Gazete, Tarih: 02.11.1985, Sayı: 18916).

taşınmazların da bina vergisi kapsamında olduğu hüküm altına alınmıştır (Md. 6 ve Md. 25). Emlak Vergisi Kanununun getirdiği ilke, üzerinde bina bulunan alanın kural olarak arsa sayılması yönündedir.

Köy içinde ve yerleşme yerinde binaların oturduğu alanı arsa kabul edince, bu arsaların değerini biçmek önemli bir sorun olacaktır. 2942 Sayılı Kanunun 11'inci maddesinde kabul edilen ilke, arsalarla emsale göre değer biçilmesidir. Köyde arsalar için emsal bulma olanağı çok zayıf veya hiç olmayacaktır. Bu fikri savunanlar şehirdeki arsa değerlerinin kıyas yoluyla uygulanabileceğini ileri sürseler de şehirlerdeki arsaların köye örnek alınarak kıyaslama yapılabilmesi, uygulama olanağı oldukça kısıtlı veya hiç olmayan bir yaklaşım olarak görülmektedir. Ancak üzerine bina inşa edilmiş nispeten küçük yüzölçümlü yerlere, tarım yapılarak alınacak ürün miktarı, gelir ve üretim masrafları analizlerinin yapılması da varsayıma dayalı bir işlem olarak görülebilir. Arazilere değer biçilirken ürün ekilişe elverişli değilse, getireceği gelir üzerinden değer bulunmalıdır³⁹. Örneğin, köy değirmenlerinin değerlerinin takdirinde arazi geliri yerine değirmenin işletme geliri üzerinden işlem yapılabilecektir.

Türkiye'de 3194 sayılı İmar Kanunu hükümlerine göre köy yerleşim yerleri, belediyelerin mücavir alanı kapsamına alınabilecektir. Bu koşullarda mahalle niteliğine dönüşen köylerdeki taşınmazlar, belediyenin bütün hizmetlerinden yararlanmakta ve çevreleri de meskun ise arsa olarak değerlendirilebilmektedir. Belediye imar planı dışında olan taşınmaz, belediye sınırları içinde olup, belediye hizmetlerinden yararlanmayabilir. Belirtilen özelliklere sahip taşınmazların niteliği değerlendirme sürecinde arazi olarak tanımlanacak ve arazi vasfındaki taşınmazların özellikle kamulaştırma ve vergi değerleride arazi olarak kullanım durumuna göre malikine getirebileceği ortalama yıllık geliri esas alınarak tespit ve takdir edilecektir⁴⁰.

Yargı kararları, mevzuat ve bilimsel esasların birlikte değerlendirilmesi neticesinde; köy sınırları içindeki taşınmazlara yönelik olarak aşağıdaki sonuçların vurgulanması gerekir⁴¹:

- Köy sınırları içindeki araziler fiilen ekilip biçilirse bile arazi niteliğindedir. Bu koşullarda çalılık, makilik, boş araziler ile üzerinde her türlü yapı bulunan taşınmazlar tarım arazisi olarak kabul edilerek gelir değeri takdir edilecektir.
- Köyde yerleşim alanı içinde olan ve üzerinde yapı olmayan boş araziler de kuşkusuz arazi niteliğinde olacaktır. Örneğin, köydeki harman yerleri, pazar, piknik ve panayır yerleri gibi.
- Köyde yerleşim merkezinde olan ve üzerinde yapı inşa edilmiş yerler arsa sayılamayacaktır. Ancak köyün yerleşim merkezinde olan arazinin gelirin göre bulunacak değerinin, köy yerleşiminin dışındaki arazilere oranla belirli ölçülerde (varsa objektif ölçütler veya daha doğru kapitalizasyon oranı düzeltilerek) yükseltilmesi uygun olacaktır.

İmar planı sınırları içindeki taşınmazların belediyenin yol/ulaşım hizmeti dışındaki hizmetlerinden yararlanmaması ve çevrelerinin kısmen meskun olması, -yukarıda detaylı olarak tartışılan Yargıtay uygulamaları çerçevesinde- taşınmazların arsa vasfını kazanmasını engellememektedir. Bu koşullarda belediye sınırları içinde olan ve yukarıda belirtilen özelliklere sahip parsellerin dışında kalan taşınmazlar ile belediye ve mücavir alanı dışındaki taşınmazların özellikle kamulaştırma ve dönüşüm mevzuatına göre değerlendirme çalışmasında cinslerinin arazi olarak alınması ve genellikle gelir yöntemine göre değerlerinin takdir edilmesi gerekecektir. Yargıtay kararlarında belediye imar planı sınırları içindeki yerleşimlerde olan ve kamulaştırılacak taşınmazların arsa niteliği taşıdıklarının belirtilmesi ve arsa vasfını kazanmış parsellere değer takdirinde mevcut kullanım durumlarının esas alınması gerektiği belirtilmektedir. Ancak değerlemede arsaların il/ilçe/belde merkezi, sosyal, kültürel ve ticari olanaklara yakınlıkları (ulaşılabilirlik), konum ve diğer özellikleri değer azaltıcı ve/veya artırıcı birer unsur olarak dikkate alınmıştır.

³⁹ Bilgi için bakınız: Yargıtay 5. H.D., E: 1984/7448, K:1984/8368, T:13.10.1983.

⁴⁰ Bilgi için bakınız: Yargıtay 5.H.D., E:2002/8785, K:2002/12889, T:04.06.2002.

⁴¹ H.Tanrıvermiş ve Y.Alişendioglu, Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali Kamulaştırma Alanında Arsa Vasfındaki Taşınmazların Tespiti ve Kamulaştırma Bedellerinin Analizi, A.Ü. Taşınmaz Geliştirme Anabilim Dalı Yayın No: 22, 2015, Ankara, s.18-25.

Belediyelerce yapılıp usulünce onaylanarak yürürlüğe konulan nazım imar planı kapsamındaki taşınmazların arsa sayılabilmesi için; taşınmazların nazım imar planının ait olduğu idari birim (büyükşehir, il, ilçe, köy), belediye ve mücavir alan sınırları içindeki yerleşim ve nüfus yoğunluğu (meskun olma), ulaşım ve altyapı hizmetleri ve yerleşim merkezine olan mesafe ile taşınmazın plandaki konumu ve kullanım biçimi gibi unsurlar da gözönünde bulundurulabilir⁴². Belediye nazım imar planı sınırları içindeki taşınmaz arsa sayılabilecek ise de, onun arsa olarak nitelendirilerek değerlendirilmesine esas olmak üzere, nazım imar planının ait olduğu belediyenin yerleşim alanının devamında, uzantısında yer alması, altyapı hizmetlerine henüz kavuşmamış olsa bile, istendiğinde imara açılabilir ve bunlardan yararlanabilecek konumda, belediyenin nüfus ve yapılaşma yoğunluğundaki artışı dikkate alınarak uygulama imar planının düzenlenebileceği aşamaya gelmiş olması gibi ölçütlerin de dikkate alınabileceği öngörülmektedir. Buna karşın taşınmazın belediye nazım imar planı içinde olmasına rağmen, bu plandaki konumu yönünden iskanının yasaklanmış bulunması, nazım imar planının ait olduğu beldenin nüfusu, gelişmesi, yapılaşma yoğunluğu ve taşınmazın yerleşim merkezine uzaklığı gibi nedenlerle uygulama imar planı hazırlanmasının yakın bir olasılık olmadığı, daha önce planda yer almadığı halde, yürürlükteki mevzuat gereği kamulaştırılabilmesi amacıyla ve hemen kamulaştırma kararından önce nazım planı düzenlenmiş veya mevcut nazım plan kapsamına alınmış olması gibi haller de taşınmazın vasfının arsa olarak kabul edilmesinde dikkate alınacaktır.

Belediyelerce yapılan nazım imar planı içindeki yeşil alanların malikine, uygulama sırasında komşu parsellerden ayrılan ve gerektiğinde ilave kamulaştırmayla elde edilen arazilerden imar parseli verilecektir. Planlama ve parselasyon planlarının yapılmasında “depo yeşil alan” olarak da tanımlanan bu durum, değer azaltıcı bir unsur olarak dikkate alınamayacaktır. Değerlemede taşınmazın ileride uygulanacak imar planı içindeki konumu dikkate alınmaksızın mevcut durumuna göre analiz ve değerlendirilme yapılması gerekecektir. İmar planı tadilatı eğer kamulaştırmayı gerektiren projeden ileri gelmişse, parselin imar tadilatından önceki durumu esas alınarak bedel takdiri yapılacaktır. Bu koşullarda nazım imar planı ve özellikle projenin neden olduğu imar planı tadilatıyla planda yeşil alan içinde kalan bir taşınmazın kamulaştırılması sırasında, taşınmaz üzerinde plana göre hiç bina yapılamayacağı gerekçesi ile az değer verilememelidir⁴³. Diğer önemli bir husus ise, 3402 sayılı Kadastro Kanununun 16’ıncı maddesine göre imar planı içinde bulunan yeşil alanların tapuya tescil edilmesi gerekecektir. Belirli bir yatırım yerinde uygulama imar planı ve parselasyon öncesi üst ölçekli planda yeşil alan ve park sahası kararı, malikin mülkiyet hakkını ortadan kaldırmadığı için değer azaltıcı bir unsur olarak değerlendirilmemelidir. Ancak bu ayrımda parsellerin imar planında “tarım alanı” olarak ayrıldığı görülmekte olup, bu karar söz konusu taşınmazların yapılaşmaya açılmayacağına göstergesi olarak kabul edilmeli ve bu parsellere arazi olarak değerlendirilmelidir.

2.2.1.1. İmar Parselinin Tanımı ve Özellikleri

Taşınmazın arsa vasfını kazanması ve imar uygulama süreçlerinin açıklanması için planlama sürecinin açıklanması gerekir. Planlama; belli amaçlara ulaşabilmek için kıt kaynaklarla gereksinimlerin karşılanması arasında rasyonel öncelikler gözönünde bulundurularak bir denge sağlanması eylemi olarak tanımlanabilir⁴⁴.

Mekansal planlama; ülke kalkınma politikaları, bölgesel gelişme stratejileri ile bölge plan kararlarının mekansal organizasyonunu sağlayan, ülke ve bölge düzeyindeki politika ve kararları alt kademe planlara aktaran, doğal, tarihi ve kültürel değerlerin korunması ve geliştirilmesine yönelik mekansal stratejileri belirleyen, sektörel kararları ülke düzeyinde mekansal boyutlarıyla bütünleştiren ve uyumlaştıran, kentsel ve kırsal yerleşmeler, ulaşım sistemi ile sosyal ve teknik altyapının yönlendirilmesine dair mekansal stratejileri belirleyen yatırım yerlerinin belirlenmesi

⁴² Bilgi için bakınız: Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu, E:1996/3, K:1998/1, T:17.4.1998.

⁴³ Bilgi için bakınız: Yargıtay 18. H.D., E:1996/8169, K:1996/9169, T:22.10.1996.

⁴⁴ R.Keleş, Kentbilim Terimleri Sözlüğü, Türk Dil Kurumu Yay., Ankara 1980, s. 100.

konusunda yönlendirme sağlayan, ülke düzeyinde ve bölgeler düzeyinde şematik ve grafik dille hazırlanan, sektörel ve tematik paftalar ve raporu ile bütün olan plan olarak tanımlanabilir⁴⁵.

Mekansal planlar kapsadıkları alan ve amaçları açısından Mekansal Strateji Planları, Çevre Düzeni Planları ve İmar Planları olarak hazırlanır. Buna göre planlama kademeleri, üst kademeden alt kademeye doğru sırasıyla; Mekansal Strateji Planı, Çevre Düzeni Planı (ÇDP), Nazım İmar Planı (NİP) ve Uygulama İmar Planı (UİP)'ndan oluşur⁴⁶. Bir bölgede üst ölçekli plan yapılmadan alt ölçekli plan yapılamaz. Örneğin Çevre Düzeni olmayan bir yerde Nazım İmar Planı veya Nazım İmar Planı olmayan bir yerde Uygulama İmar Planı yapılamaz (Şekil 2).

Mekansal strateji planı; ülke kalkınma politikaları ve bölgesel gelişme stratejilerini mekansal düzeyde ilişkilendiren, bölge planlarının ekonomik ve sosyal potansiyel, hedef ve stratejileri ile ulaşım ilişkileri ve fiziksel eşiklerini de dikkate alarak değerlendiren, yeraltı ve yerüstü kaynakların ekonomiye kazandırılmasına, doğal, tarihi ve kültürel değerlerin korunmasına ve geliştirilmesine, yerleşmeler, ulaşım sistemi ile kentsel, sosyal ve teknik altyapının yönlendirilmesine dair mekansal stratejileri belirleyen, sektörlerle ilişkin mekansal politika ve stratejiler arasında ilişkiyi kuran, 1/250.000, 1/500.000 veya daha üst ölçek haritalar üzerinde şematik ve grafik dil kullanılarak hazırlanan, ülke bütününde ve gerekli görülen bölgelerde yapılabilen, sektörel ve tematik paftalar ve raporu ile bütün olan planı olarak ifade edilir⁴⁷.



Şekil 2. Türkiye Planlama Sürecinin Akışı ve Kademelenme

Çevre düzeni planı; varsa mekansal strateji planlarının hedef ve strateji kararlarına uygun olarak orman, akarsu, göl ve tarım arazileri gibi temel coğrafi verilerin gösterildiği, kentsel ve kırsal yerleşim, gelişme alanları, sanayi, tarım, turizm, ulaşım, enerji gibi sektörlerle ilişkin genel arazi kullanım kararlarını belirleyen, yerleşme ve sektörler arasında ilişkiler ile koruma-kullanma dengesini sağlayan 1/50.000 veya 1/100.000 ölçekteki haritalar üzerinde ölçeğine uygun gösterim kullanılarak bölge, havza veya il düzeyinde hazırlanabilen, plan notları ve raporuyla bir bütün olarak yapılan plandır⁴⁸ (Şekil 3, Şekil 4).

İmar planı; kent ya da kasaba halkının sağlığını korumak, toplumsal, ekonomik ve kültürel gereksinmelerini, iyi yaşama düzenini ve çalışma koşullarını ve güvenliğini sağlamak amacıyla, ülke, bölge ve kent verilerine dayanılarak oturma, çalışma, dinlenme ve ulaşım gibi kentsel işlevler arasında denge kurup, eldeki ve sağlanabilecek olanaklar ölçüsünde en iyi çözüm yollarını bulmak için, varsa yer yazım durumu da belirtilen haritalar üzerinde toprak parçalarının kullanım biçimlerini ve başlıca bölge tiplerini gösteren, tüzel bir değeri olan onaylanmış belgedir⁴⁹.

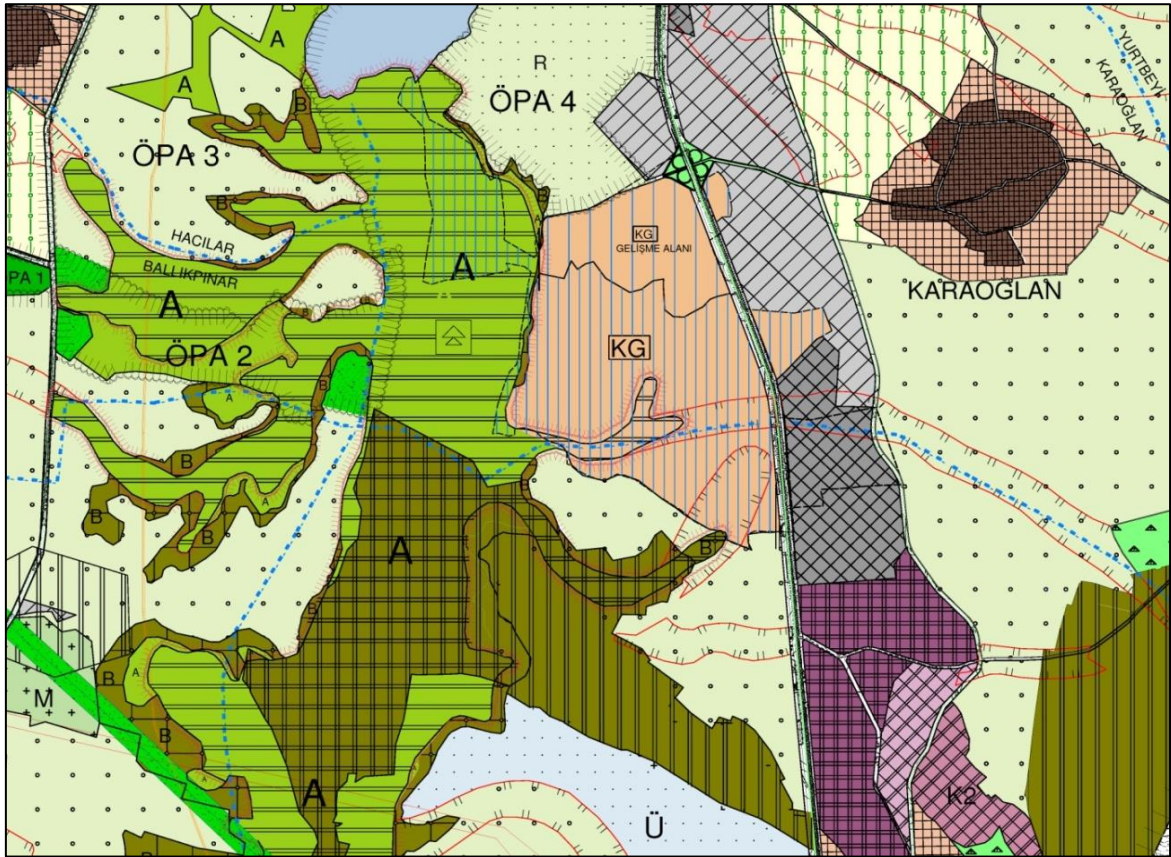
⁴⁵ <http://www.csb.gov.tr/gm/mpgm/index.php?Sayfa=sayfa&Tur=webmenu&Id=12448>, Erişim Tarihi: 21/10/2015.

⁴⁶ Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği, T.C. Resmi Gazete, 14.06.2014, sayı:29030, Md. 4

⁴⁷ Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği, T.C. Resmi Gazete, 14.06.2014, sayı:29030, Md. 4.

⁴⁸ Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği, T.C. Resmi Gazete, 14.06.2014, sayı:29030, Md. 4.

⁴⁹ Ruşen Keleş, Kentbilim Terimleri Sözlüğü, Türk Dil Kurumu Yay., Ankara 1980, s. 100.





Şekil 5. Ankara İli Elmadag İlçesi 1/5.000 Ölçekli Nazım İmar Planı Örneği

İmar planı uygulama paftalarında grafik olarak belirtilemeyen ve dikkat edilmesi gereken hususlar plan notları ile açıklanır. Plan notları oluşturulurken genellikle genel hükümler, uygulama hükümleri ve özel hükümler şeklinde üç ana başlık altında toplanır. Genel hükümler başlığı altında plan uygulamasına geçilirken ve uygulama aşamasında uyulması gereken kanun, yönetmelik ve kararlardan bahsedilir. Uygulama hükümlerinde alan kullanımlarında yapılaşmaya ilişkin uyulması gereken özel hususlardaki hükümler yer alır. Özel hükümlerde ise planlama alanına özgü olan yapılaşma koşulları, alan kullanımları ve parsel bazında dikkat edilmesi gereken hususlara yer verilir. Ekte örnek imar planına ilişkin alan kullanımı, yapılaşma koşulları ve parsel ölçeğine ilişkin koşullar verilmiştir (Ek-1).

İmar parseli; imar adaları içerisindeki kadastro parsellerinin İmar Kanunu, imar planı ve yönetmelik esaslarına göre düzenlenmiş şeklidir. **Parselasyon planı** ise imar planının araziye uygulanmasından sonra yapılacak röleve ölçülerine göre boyut değiştirmeyen paftalar üzerinde çizilen, kesin parselasyon durumunu gösteren ve tapuya tescil işlemlerine esas alınan plandır.



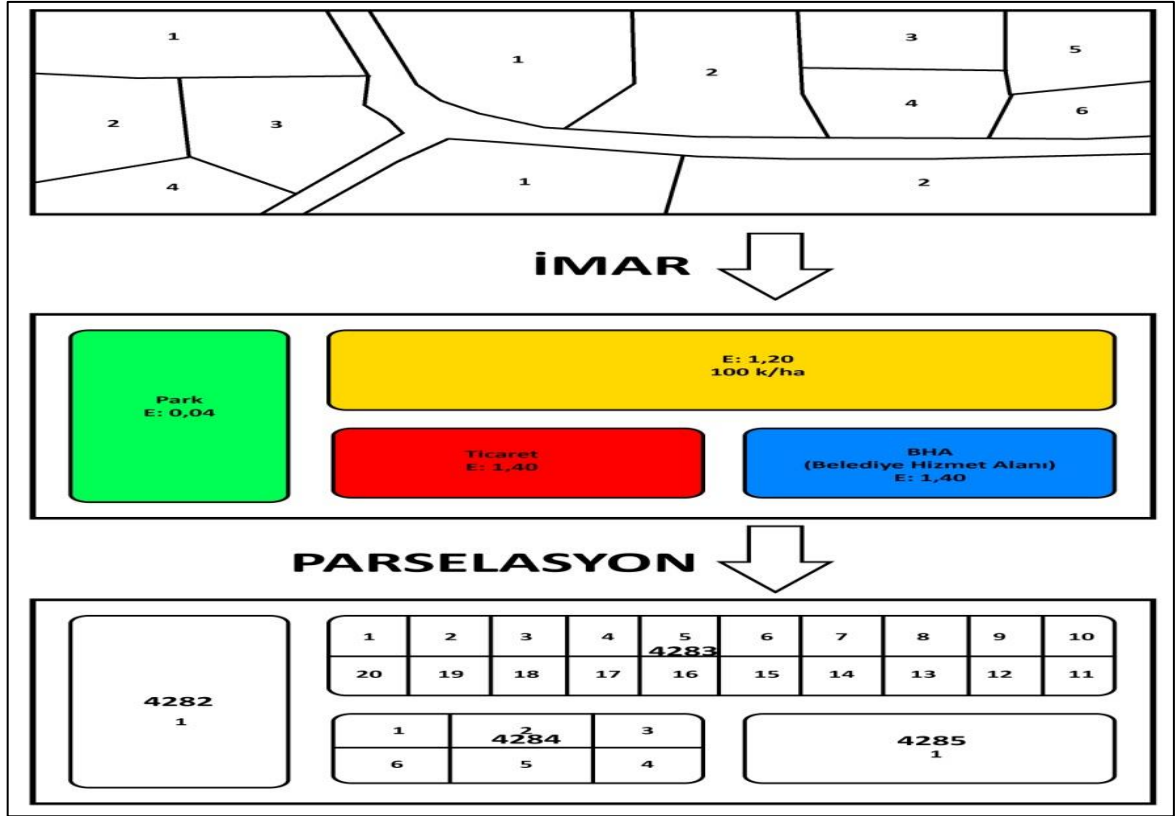
Şekil 6. Bursa İli Gemlik İlçesi 1/1.000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Örneği

Planlama kademelerini kısaca açıkladıktan sonra parsellerin değerlerini doğrudan etkileyen plan işlevleri ve yapılaşma yoğunluğuna ilişkin kavram ve ölçütlerin açıklanması ve değerlendirilmesi gerekecektir. Konu ile ilgili temel kavramlar ve açıklamaları aşağıda verilmiştir:

Planlama sahasında çalışma alanları; merkezi iş alanları (MİA), sanayi bölgesi ile küçük ve orta ölçekli sanayi bölgeleri olarak tanımlanabilir:

Merkezi iş alanı: Nazım imar planlarında yönetim, turizm, sosyal kültürel ve ticari amaçlı yapılar için ayrılmış kentin merkezinde kalan bölgedir. Bu bölgede yönetimle ilgili idari tesis alanları, iş hanı, çarşı, çok katlı mağaza, banka gibi ticaret ve finans tesis alanları, turizm tesis alanları, sosyal kültürel tesis alanları, ibadet yerleri, park ve benzeri yeşil alanlar, spor alanları kamuya ve özel sektöre ait eğitim ve sağlık tesisleri alanları, kamuya ve özel sektöre ait teknik altyapı tesis alanları ile bu alanlara hizmet verecek benzeri alanlar ayrılır.

Sanayi bölgesi: İmar planlarında her türlü sanayi tesisleri için ayrılmış alanlardır. Bu alanlarda sanayi bölgesine hizmet verecek diğer yapı ve tesisler de yapılabilir.



Şekil 7. Taşınmazın Düzenleme Öncesi ve Düzenleme Sonrası Örneği

Küçük ve orta ölçekli sanayi bölgeleri: Doğrudan kentliye yönelik hizmet üreten, bununla birlikte ilgili yasa ve yönetmeliğine uygun olarak çevre ve sağlık koşulları açısından ayrılmalrı ve gruplaşmaları gerekli görülen, Yönetmelik ile özel hüküm getirilmemiş üçüncü sınıf gayri sıhhi müesseseler ile küçük ve orta ölçekli sanayicilerin yer aldığı, organize olan veya olmayan sanayi kullanımına ayrılmış alanlardır.

Planlama sahasında başlıca “sosyal ve kültürel altyapı alanları” ise aşağıdaki gibi olabilir:

Yeşil alanlar: Toplumun yararlanması için ayrılan oyun bahçesi, çocuk bahçesi, dinlenme, gezinti, piknik, eğlence, rekreasyon ve kıyı alanları toplamıdır. Metropol ölçekteki fuar, botanik ve hayvan bahçeleri ile bölgesel parklar bu alanlar kapsamındadır.

Çocuk bahçeleri: Çocukların oyun ve dinlenme ihtiyaçlarını karşılayacak alanlardır. Bitki örtüsü ile çocukların oyun için gerekli araç gereçlerinden büfe, havuz, pergola ve genel heladan başka tesis yapılamaz.

Parklar: İmar planı ile belirlenmek ve mevcut ağaç dokusu dikkate alınarak tabii zemin veya tesviye edilmiş toprak zemin altında kalmak üzere, ağaçlandırma ve bitkilendirme için yeterli derinlikte toprak örtüsü olması ve standartları sağlaması kaydıyla otopark ve havuz ile açık spor ve oyun alanı, umumi hela, 1 katı, h=4,50 m’yi ve taban alanı kat sayısı toplamda 0,03’ü geçmemek, sökülüp takılabilir malzemeden yapılmak kaydıyla; açık çay bahçesi, büfe, pergole, kamariye, muhtarlık, güvenlik kulübesi, sporcu soyunma kabinleri, taksi durağı, trafo gibi tesislerin yapılabilirdiği, kentte yaşayanların yeşil bitki örtüsü ile dinlenme ihtiyaçlarının karşılandığı alanlardır.

Piknik ve eğlence (rekreasyon) alanları: Kentin açık ve yeşil alan ihtiyacı başta olmak üzere, kent içinde ve çevresinde günü birlik kullanıma yönelik ve imar planı kararı ile belirlenmiş; eğlence, dinlenme, piknik ihtiyaçlarının karşılanabileceği lokanta, gazino, kahvehane, çay bahçesi, büfe, otopark gibi kullanımlar ile, tenis, yüzme, mini golf, otokros gibi her tür sportif faaliyetlerin

yer alabileceği alanlardır. Bu alanda yapılacak yapıların emsali (0,05) i, kat adedi 2'yi, asma katlı yapılarda (9,30) m'yi, asma katsız yapılarda (8,30) m'yi geçemez.

Spor ve oyun alanları: Spor ve oyun ihtiyacı karşılanmak, spor faaliyetleri yapılmak üzere imar planı kararı ile kent, bölge veya semt ölçeğinde ayrılan açık ve kapalı tesis alanlarıdır. Bu alanlarda açık veya kapalı otoparklar ile seyirci ve sporcuların ihtiyacına yönelik, büfe, lokanta, pastane, çayhane ve spor faaliyetlerine ilişkin ticari üniteler yer alabilir.

Stadyum: Uygulama imar planı kararı ile futbol ve benzeri spor müsabakaları için üzeri açık veya kapalı olarak inşa edilen, bünyesinde, yapılan spora ve sporculara ilişkin tesislerin yanı sıra açık ve kapalı otopark, idari, sosyal ve kültürel tesisler ile lokanta, pastane, çayhane, çarşı, alışveriş birimleri, büfe gibi mekan, yapı veya tesisler bulunabilen, planla açıkça belirtilmek ve tescile konu edilmemek kaydıyla stadyum projesi bütünlüğü içerisinde yol ve meydanların altını da kapsayabilen komplekslerdir.

Sosyal ve kültürel tesis alanı: Kütüphane, sergi salonu, müze, sinema ve tiyatro, kreş, anaokulu, kurs, yurt, çocuk yuvası, yetiştirme yurdu, yaşlı ve engelli bakımevi, rehabilitasyon merkezi, kadın ve çocuk sığınma evi, şefkat evleri gibi kullanımlara ayrılan kamuya veya özel şahıslara ait tesislerin tek başına veya birkaçının bir arada yapılabildiği alanlardır.

İbadet yeri: İbadet etmek ve dini hizmetlerden faydalanmak amacıyla insanların toplandığı, dinî tesis ve külliyesinin, dinî tesisin mimarisi ile uyumlu olmak koşuluyla dinî tesise ait; lojman, kütüphane, aşevi, dinlenme salonu, yurt ve kurs yapısı ile gasilhane, şadırvan ve hela gibi müstemilatların, açık veya zemin altında kapalı otoparkın da yapılabildiği alanlardır.

Mezarlık alanı: Cenazelerin defnedildiği mezar yerleri, defin izni ve diğer işlemlerin yürütüldüğü idari tesis binaları, güvenlik odası, bu alana hizmet veren ziyaretçi bekleme, morg, gasilhane, ibadet yeri, şadırvan, çeşme, hela ile otopark da yapılabilen alanlardır.

Planlama sahasında alan kullanımlarına ilişkin başlıca kavramlar veya plan işlevleri ise aşağıda verilmiştir:

Konut alanı: Yerleşme ve gelişme alanlarında konut kullanımına yönelik olarak planlanan alanlardır. Ancak, yol boyu ticaret olarak teşekkül etmiş konut alanlarında bulunan parsellerin zemin kat ve yol seviyesinde veya açığa çıkan bodrum katlarının yoldan cephe alan mekanlarında, gürültü ve kirlilik oluşturmamaya ve imalathane niteliğinde olmayan, gayrisihhi özellik taşımayan, halkın günlük ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik dükkan, kuaför, terzi, muayenehane, aile sağlığı merkezi, lokanta, pastane, anaokulu, kreş gibi konut dışı hizmetler verilebilir. Binanın birinci katında veya bodrum katlarında zemin katta yer alan mekanla içten bağlantılı olan ve binanın ortak merdivenleri ile ilişkilendirilmeyen konut dışı piyesler yapılabilir. İlgili idare meclisince yol boyu ticaret olarak teşekkül ettiği karar altına alınan konut kullanımına ayrılan parsellerde müstakil olarak yurt, anaokulu, aile sağlığı merkezi, özel sağlık tesisi, özel eğitim tesisi ve kreş, ticari katlı otopark binaları yapılabilir. Konut alanlarında kalsa dahi parsellerin konut binası yapılmıncaya kadar açık depolama veya ruhsata tabi bina yapılmaksızın bahçe düzenlemesi ve peyzajı yapılarak kullandırılmasına ilgili idaresi yetkilidir. Yol boyu ticaret olarak belirlenenler de dahil konut alanlarında kalan parsellerin araç giriş çıkışından kaynaklanan trafik yükünü azaltmak amacıyla ve ilgili idareden geçit hakkı almak koşuluyla otopark olarak kullanılan bodrum katlarından plan kararı ile kamuya ait yer altı otoparkına araç giriş çıkışı verilebilir. Konut alanlarında özel eğitim tesisi, özel sağlık tesisi ve katlı otopark yapılabilmesi için uygulama imar planında bu amaçla değişiklik yapılarak konut kullanımından çıkarılması gerekir.

Ticaret alanı: İş merkezleri, ofis-büro, çarşı, çok katlı mağazalar, kamu veya özel katlı otoparklar, alışveriş merkezleri, otel ve diğer konaklama tesisleri, sinema, tiyatro, müze, kütüphane, sergi salonu gibi sosyal ve kültürel tesisler, lokanta, restoran, gazino, düğün salonu gibi eğlenceye yönelik birimler, yönetim binaları, katlı otopark, banka, finans kurumları, yurt, kurs, dersane, özel eğitim ve özel sağlık tesisleri gibi ticaret ve hizmetler sektörüne ilişkin yapılar yapılabilen alanlardır.

Ancak bu alanlarda katlı otopark, özel eğitim veya özel sağlık tesisi yapılabilmesi için uygulama imar planında bu amaçla değişiklik yapılarak ticaret kullanımından çıkarılması gerekir.

Toptan ticaret alanları: Toptan ticaret ve bu amaçla ilgili hizmet görece diğer yapı ve tesislerin yer aldığı alanlardır.

Ticaret + konut, turizm + ticaret, turizm + ticaret + konut gibi karma kullanım alanları: Tek başına konut olarak kullanılmamak koşuluyla, ticaret, turizm+ticaret, ticaret+konut, turizm+ticaret+konut kullanımlarından sadece birinin veya ikisinin veya ikisinin birlikte yer aldığı alanlardır. Bu alanlarda plandaki kullanım kararına bağlı olarak konut veya turizm tesisi yapılması halinde yoldan cephe alan zemin veya bodrum katların ticaret veya hizmetler sektörünün kullanımında olması ve konut veya turizm tesisi için ayrı bina girişi ve merdiveni bulunması şartı aranır. Bu alanlarda ayrıca plan kararı gerekmeden gerçek ve tüzel kişilere veya kamuya ait; yurt, kurs, dersane, ticari katlı otopark, sosyal ve kültürel tesisler yapılabilir. Ancak bu alanlarda katlı otopark, özel eğitim veya özel sağlık tesisi yapılabilmesi için uygulama imar planında bu amaçla değişiklik yapılarak karma kullanımdan çıkarılması gerekir. Ticaret+ konut, turizm+ ticaret+ konut gibi konut da yapılabilen karma kullanım alanlarında konut veya yüksek nitelikli konut yapılabilmesi için konutun ihtiyacı olan sosyal ve teknik altyapı ve donatı alanlarının konut kullanımının getireceği nüfus yoğunluğu üzerinden belirlenerek bu alana hizmet verecek şekilde ayrılması gerekir. Konutun yapılabildiği karma kullanım alanlarında, uygulama imar planında alanın veya alandaki yapılaşma hakkının ne kadarının konut kullanımına ayrılacağı belirlenmediği durumlarda konut kullanımları, alandaki parsellerin toplam emsalinin % 20'sini aşamayacaktır.

Yüksek nitelikli konut (rezidans): En az konut şartlarını sağlayan; resepsiyon, güvenlik ve günlük temizlik servisi mekanlarının bulunduğu, sağlık hizmetleri, kuru temizleme, çamaşırhane, taşıma, yemek ve alışveriş servisi hizmetleri ile spor salonu ve yüzme havuzu gibi hizmetlerin de verilebildiği birden fazla bağımsız bölümü ihtiva eden konut binalarıdır. İmar planlarında konut, ticaret+konut, turizm+ticaret+konut olarak belirlenen bölgelerde yapılabilir.

Konaklama (Turizm) tesisleri: Konaklama amacıyla kullanılan, otel, motel, tatil köyü, pansiyon, kamping, apart otel ve hostel gibi turizm tesisleridir.

Kamu kurumu alanları: Resmi veya idari tesis alanlarını, büyük alan kullanımını gerektiren kamu kuruluş ve servis alanlarını ve askeri alanları veya yapı ölçeğinde resmi, idari, dini, sosyal hizmet ve kültür tesisleri ve umumi binaları içeren alanlardır. Bu alanlarda, hizmet binasının yanı sıra ilgili belediyesinin uygun görüşü alınarak lojman yapılabilir. Ancak, lojman alanı toplamı inşaat alanının % 10'unu geçemez.

Prestij hizmet alanları: İş merkezi, iş hanı, ofis, büro, alışveriş merkezleri, çok katlı mağazalar, çarşı konaklama tesisleri, sinema, tiyatro, müze, kütüphane, sergi salonu, lokanta, restoran, gazino, yönetim binaları, banka ve finans kurumları, özel eğitim, özel yurt ve özel sağlık tesisleri vb. yapıların yer aldığı alanlardır.

Sağlık tesisleri alanı: Hastane, sağlık ocağı, aile sağlık merkezi, doğumevi, dispanser ve poliklinik, ağız ve diş sağlığı merkezi, fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezi, entegre sağlık kampusu gibi fonksiyonlarda hizmet veren gerçek veya tüzel kişilere veya kamuya ait tesisler için uygulama imar planında özel veya kamu tesisi alanı olduğu belirtilmek suretiyle ayrılan alanlardır. Özel sağlık tesisi yapılacak alanlar belirlenmeden Sağlık Bakanlığı'nın taşra teşkilatının uygun görüşü alınır.

Eğitim alanı: Okul öncesi, ilk ve orta öğretim ile yükseköğretime hizmet vermek üzere kamuya veya gerçek veya tüzel kişilere ait; eğitim kampusu, genel, mesleki ve teknik eğitim fonksiyonlarına ilişkin okul ve okula hizmet veren yurt, yemekhane ve spor salonu gibi tesisler için uygulama imar planında özel veya kamu tesisi alanı olduğu belirtilmek suretiyle ayrılan alanlardır. Özel eğitim tesisi yapılacak alanlar belirlenmeden Milli Eğitim Bakanlığı'nın taşra teşkilatının uygun görüşü alınır.

Askeri alanlar: Türk Silahlı Kuvvetlerini oluşturan kara, deniz ve hava kuvvetleri komutanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının savunma, hareket, hudut ve sahil güvenliğine yönelik yapıları, kışla, ordugah, karargah, birlik, karakol, askerlik şubesi, askeri havaalanları, sosyal, teknik ve lojistik gibi askeri veya güvenlik amaçlı ihtiyaçlara yönelik tesisler ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacına yönelik idari, eğitim, sağlık, lojman, orduevi gibi diğer sosyal tesislerin yer aldığı alanlardır.

Belediye hizmet alanı: Belediyelerin görev ve sorumlulukları kapsamındaki hizmetlerinin götürülebilmesi için gerekli itfaiye, acil yardım ve kurtarma, ulaşımaya yönelik transfer istasyonu, araç ve makine parkı, bakım ve ikmal istasyonu, garaj ve tiryaj alanları, belediye depoları, asfalt tesisi, atık işleme tesisi, zabıta birimleri, mezbaha, ekmek üretim tesisi, semt pazarı yeri, idari, sosyal ve kültürel merkez gibi mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçları karşılamak üzere kurulan tesisler ile sermayesinin yarısından fazlası belediyeye ait olan şirketlerin sahip olduğu tesislerin yapılabileceği alanlardır.

Günübirlik rekreasyon alanları: Kentin açık ve yeşil alan ihtiyacı başta olmak üzere, kent içinde ve çevresinde günü birlik kullanıma yönelik ve imar planı kararı ile belirlenmiş; eğlence, dinlenme, piknik ihtiyaçlarının karşılanabileceği lokanta, gazino kahvehane, çay bahçesi, büfe, otopark gibi kullanımlar ile tenis, yüzme, mini golf, oto kros gibi her tür sportif faaliyetlerin yer alabileceği alanlardır. Bu alanda yapılacak yapıların emsali (0,05)'i, kat adedi 2'yi, asma katlı yapılarda (9.30) m'yi, asma katsız yapılarda (8.30) m'yi geçemez.

Konut dışı kentsel çalışma alanı (Kentsel servis alanı): İçinde; motel, lokanta, resmi ve sosyal tesisler, çevreyi kirliletmeyen dumansız, atıksız, hizmet ağırlıklı bilgisayar üretimi, montajı, plastik, matbaa, tekstil, konfeksiyon, araç yıkama yağlama, bakım servisleri ve benzeri iş kolları ile patlayıcı, parlayıcı ve yanıcı maddeler içermeyen depoların yapılabileceği alanlardır⁵².

Taşınmazın imar uygulaması görmesi aşamasında alınan plan kararları, her zaman taşınmazın etkin ve verimli kullanımına olanak vermemektedir. Esasen imar planlaması aşamasında etkinli ve verimli kullanım analizi yapılmadan çok genel ifade ve yaklaşımlar ile zaman zaman toplumun genel menfaatine uygun olmayan planlama kararları ile imar planı yapım süreci tamamlanmaktadır. Bu yapı aynı ada içinde bazı parsel maliklerinin hakkı olmayan avantaj veya değer artışına hak kazanmalarına ve doğal olarak imarın neden olduğu rant artışı ve sebepsiz zenginleşme tartışmasının başlamasına neden olmaktadır. Taşınmazın değerini doğrudan etkileyen temel faktörün parsel verimliliği imar hakkı (plan işlevi, yapılaşma koşulları ve özellikle yapı yoğunluğu gibi) olduğu gözden uzak tutulmamalıdır.

İmar planı oluşturulurken imara açılan alanın nüfus ve yapı yoğunluğunun ölçütü, yapılaşmanın hangi kriterlere göre oluşacağı, yapının zeminde kaplayacağı alanı (oturma veya taban alanı), kütlesi, konumlandırılması, nizamı, plan üzerinde ve plan notlarında belirtilir. Yapılaşma koşulları belirlenirken kullanılan belli başlı terimler aşağıda kısaca açıklanmıştır⁵³:

Parsel cephesi: Parselin üzerinde bulunduğu yoldaki cephesidir. Birden fazla yola cepheli parsellerde uygulama imar planında belirtilmemiş ise geniş yol üzerindeki kenar, parsel ön cephesidir. Yolların eşit olması halinde dar kenar parsel cephesidir (Şekil 8).

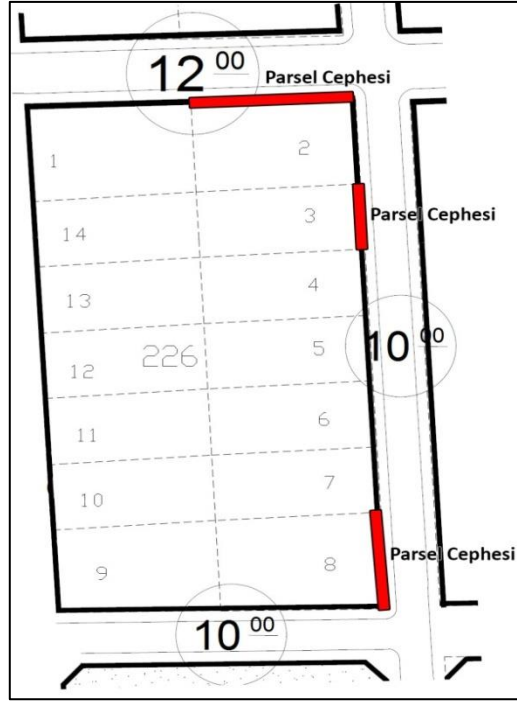
Parsel derinliği: Parsel ön cephe hattına arka cephe hattı köşe noktalarından indirilen dik hatların uzunluklarının ortalamasıdır.

Bina ön cephe uzunluğu: Çıkmalar hariç olmak üzere parselin kot aldığı yol tarafındaki cephe uzunluğudur.

Bina derinliği: Binanın ön cephe hattı ile arka cephe hattının en uzak noktası arasındaki en fazla yaklaşabileceği sınırdır.

⁵²Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği, T.C. Resmi Gazete, 02.11.1985, sayı: 18916, Md. 13.

⁵³Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği, T.C. Resmi Gazete, 02.11.1985, sayı: 18916, Md. 13-16.



Şekil 8. Planda Parsel Cephesi Örnekleri

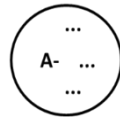
Planlarda yapılaşma koşulları adanın üzerine çizilen daireler içinde gösterilir (Şekil 11). Yapı nizamı, ön ve yan çekme mesafeleri ile kat adedi tek bir daire içinde gösterilir. Dairenin içinde sol tarafa yapı nizamı, sağ tarafa kat adedi, üst tarafa ön bahçe mesafesi, alt tarafa yan bahçe mesafesi yazılır. Ada üzerine çizilen ikinci bir dairede ise Taban Alanı Kat Sayısı (TAKS) ve Kat Alanı Kat Sayısı (KAKS) gösterilir. Bunlardan TAKS daire içinde üst kısma, KAKS daire içinde alt kısma yazılır.

İmarlı alanlarda, yapıların parsel içindeki konumlarının birbirine göre düzenlenme şekli yapı nizamı olarak tanımlanır. Başlıca yapı nizamı türleri aşağıdaki gibi olabilir⁵⁴:

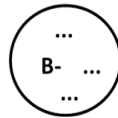
Ayrık nizam (A): Hiç bir yanından komşu binalara bitişik olmayan yapı nizamıdır. “A” harfi ile gösterilir.

Blok nizam (BL): İmar planı veya bu Yönetmelikte cephe uzunluğu, derinliği ve yüksekliği belirlenmiş tek yapı kitlesinin bir parsel veya dilatasyonla ayrılmak suretiyle birden fazla parsel üzerine oturduğu bahçeli yapı nizamıdır. “BL” harfleri ile gösterilir.

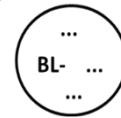
Bitişik nizam (B): Bir veya birden fazla komşu parsellerdeki binalara bitişik olan yapı nizamıdır. Bitişik nizam binalarda ortak alandan arka bahçeye çıkış sağlanır. “B” harfi ile gösterilir.



Ayrık Nizam



Bitişik Nizam



Blok Nizam

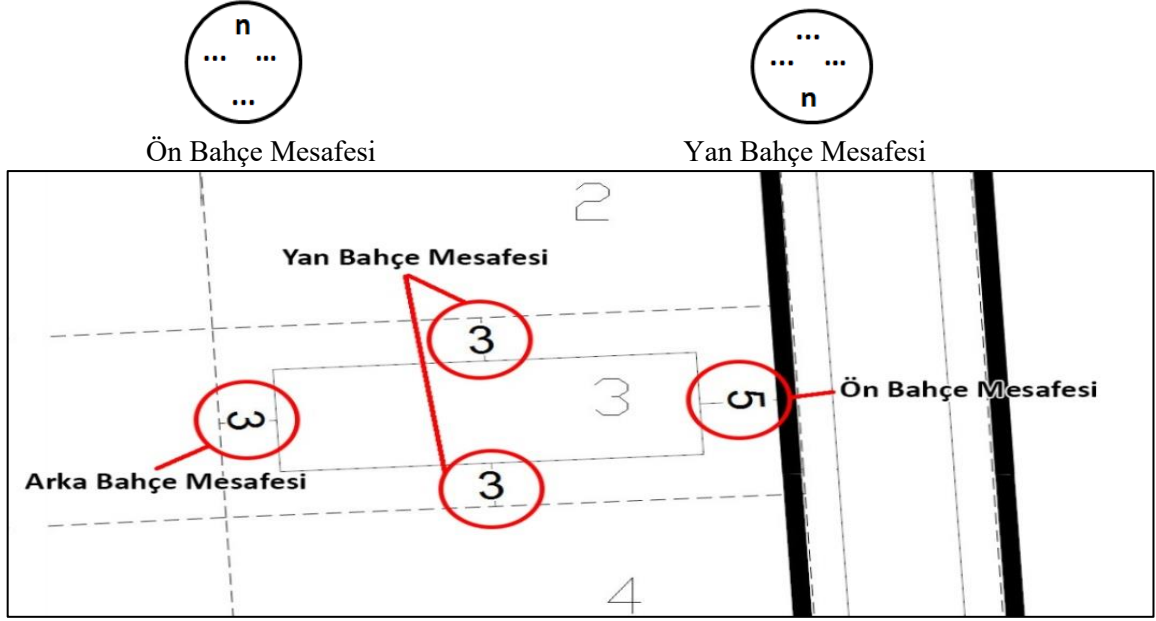
Çekme mesafesi: Bir parselle yapılacak yapının parsel cephesine veya komşu parsellerin sınırına en az ne kadar uzaklıkta yapılması gerektiğini gösteren mesafedir (Şekil 9). İmar planlarında çekme mesafesi gösterilirken, mesafesi gösterilecek adanın üzerine bir daire çizilir ve dairenin içinde üst ve alt tarafa metre cinsinden kaç metre olduğu yazılır.

⁵⁴Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği, T.C. Resmi Gazete, 02.11.1985, sayı: 18916, Md. 16.

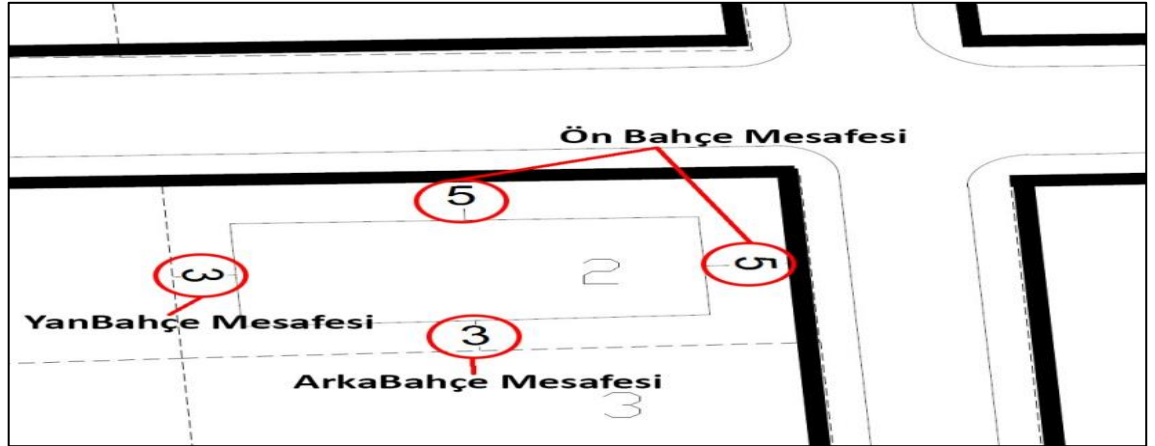
Ön bahçe mesafesi: Yapının parsel cephesinden en az ne kadar uzaklıkta yapılması gerektiğini gösteren mesafedir. Parselin köşe parsel olması durumunda iki yoldan da aynı uzaklıkta ön bahçe mesafesi uygulanır.

Yan bahçe mesafesi: Yapının komşu parselle sınırından en az ne kadar uzaklıkta yapılması gerektiğini gösteren mesafedir.

Arka bahçe: Yapının arkasında bulunan parsel sınırından ne kadar uzaklıkta yapılması gerektiğini gösteren mesafedir. Arka bahçe mesafesi 4 kattan yüksek olan yapılarda, yapı yüksekliğinin en az yarısı kadar olmalıdır. Yan ve arka bahçe mesafeleri 3,00 metreden az olamaz (Şekil 10).

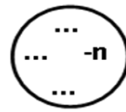


Şekil 9. İmar Planında Bahçe Mesafesi – I



Şekil 10. İmar Planında Bahçe Mesafesi – II

Kat adedi: Ada içinde yapının en fazla kaç katlı yapılabileceğini gösteren, ada üzerine çizilen dairede dairenin sağ tarafına yazılan sayıdır.



Kat Adedi

Kat yüksekliği: Binanın herhangi bir katının döşeme üstünden bir üstteki katının döşeme üstüne kadar olan mesafesidir. Kat yükseklikleri uygulama imar planında daha fazla belirlenmemiş ise genel olarak; ticaret bölgelerinde ve zemin kat ticaret olarak belirlenen yerlerde zemin katlarda 4.50 m, asma katlı zemin katlarda 5.50 m; diğer katlarda 3.80 m, konut bölgelerinde ise zemin katlarda 4.00 m, asma katlı zemin katlarda 5.50 m, diğer katlarda 3.50 m kabul edilerek uygulama yapılabilir⁵⁵.

Taban alanı: Bahçede yapılan eklenti ve müştemilatı dahil yapıların tabii zemin veya tesviye edilmiş zemin üzerinde kalan kısmının parseldeki izdüşümünün kapladığı alandır⁵⁶.

Taban alanı kat sayısı (TAKS): Taban alanının imar parseli alanına oranıdır. Taban alanı kat sayısı, arazi eğimi nedeniyle tabii veya tesviye edilmiş zeminin üzerinde kalan tüm bodrum katlar ile zemin kat izdüşümü birlikte değerlendirilerek hesaplanır. Uygulama imar planında çekme mesafeleri verilip TAKS verilmemiş ise çekme mesafelerine, bina cephe hatlarına ve ilgili imar yönetmeliklerine göre uygulama yapılır. TAKS kısaca “bir parsel veya yapı adasında alanın ne kadarının yapı ile kaplanabileceğine” denir⁵⁷. Örneğin; TAKS=0,6 olan 1000 m² büyüklüğünde bir parselde binanın taban alanı en fazla 600 m² büyüklüğünde olur. Taban alanı parsel alanından büyük olamayacağı için TAKS 1’den büyük bir sayı olamaz.

Yapı inşaat alanı: Işıklıklar ve avlular hariç olmak üzere, bodrum kat, asma kat ve çatı arasında yer alan mekanlar, çatı veya kat bahçeleri, çatıda, katta ve zemindeki teraslar, balkonlar, açık çıkmalar ile binadaki ortak alanları dahil yapının inşa edilen bütün katlarının alanıdır⁵⁸.

Kat alanı kat sayısı (KAKS veya İnşaat Emsali): Yapının katlar alanı toplamının imar parseli alanına oranından elde edilen sayıdır. KAKS diğer bir deyişle “bir parsel veya yapı adası üzerinde toplam kaç metrekare inşaat yapılabileceği gösteren ölçüt” olarak da tanımlanabilir⁵⁹. Örneğin; KAKS=0,9 kat adedi 3 olan 1000 m² büyüklüğünde bir parselde bina inşaat alanı 900 m², binanın her bir katıda 300 m² büyüklüğünde olmalıdır. KAKS değil de emsal (E) verilmesi durumunda ise binanın kat sayısı değişebilir ama yapı inşaat alanı değişmez. Örneğin; E=0,9 olan 1000 m² büyüklüğünde bir parselde yapı inşaat alanı toplam 900 m² olmalıdır. Bu alan Y_{ençok} mesafesini ve çekme mesafelerini aşmayacak şekilde 450 m² kat alanından 2 kat veya 300 m² kat alanından 3 kat veya 180 m² kat alanından 5 kat şeklinde sağlanabilir (Şekil 11, Şekil 12).



Taban Alanı Kat Sayısı Kat Alanı Kat Sayısı

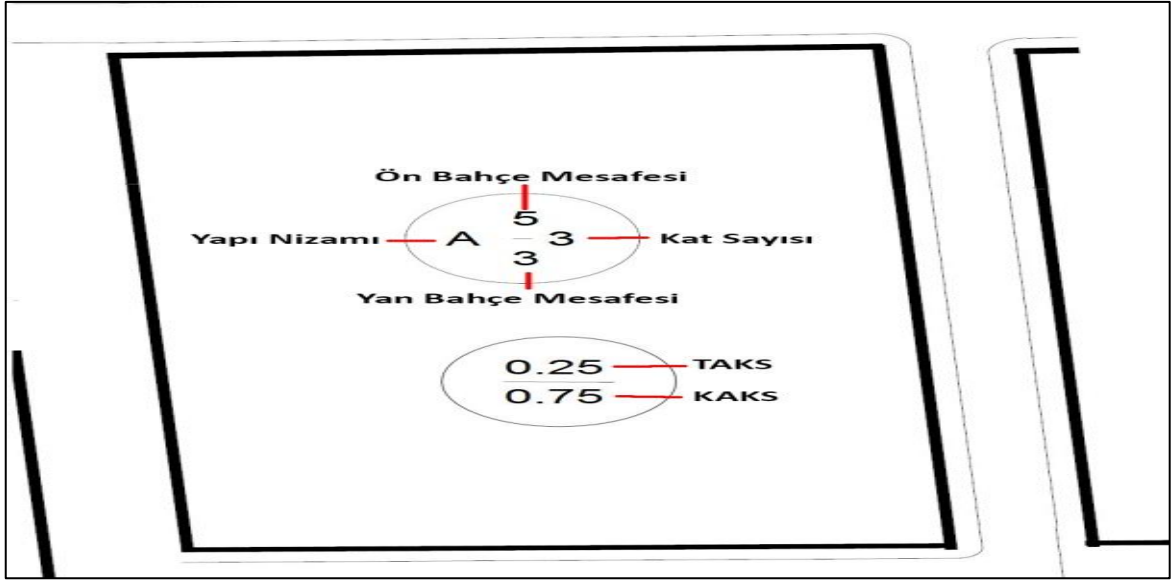
⁵⁵Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği, T.C. Resmi Gazete, 02.11.1985, sayı: 18916, Md. 16.

⁵⁶Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği, T.C. Resmi Gazete, 02.11.1985, sayı: 18916, Md. 16.

⁵⁷Fulin Bölen, Handan Dülger Türkoğlu ve Funda Yirmibeşoğlu, İstanbul’da Yapılaşma Yoğunluğu - Yaşanabilir Alan İlişkisi, İtÜdergisi/a mimarlık, planlama ve tasarım Cilt:8, Sayı:1, 127-137 (Mart 2009).

⁵⁸Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği, T.C. Resmi Gazete, 02.11.1985, sayı: 18916, Md. 16.

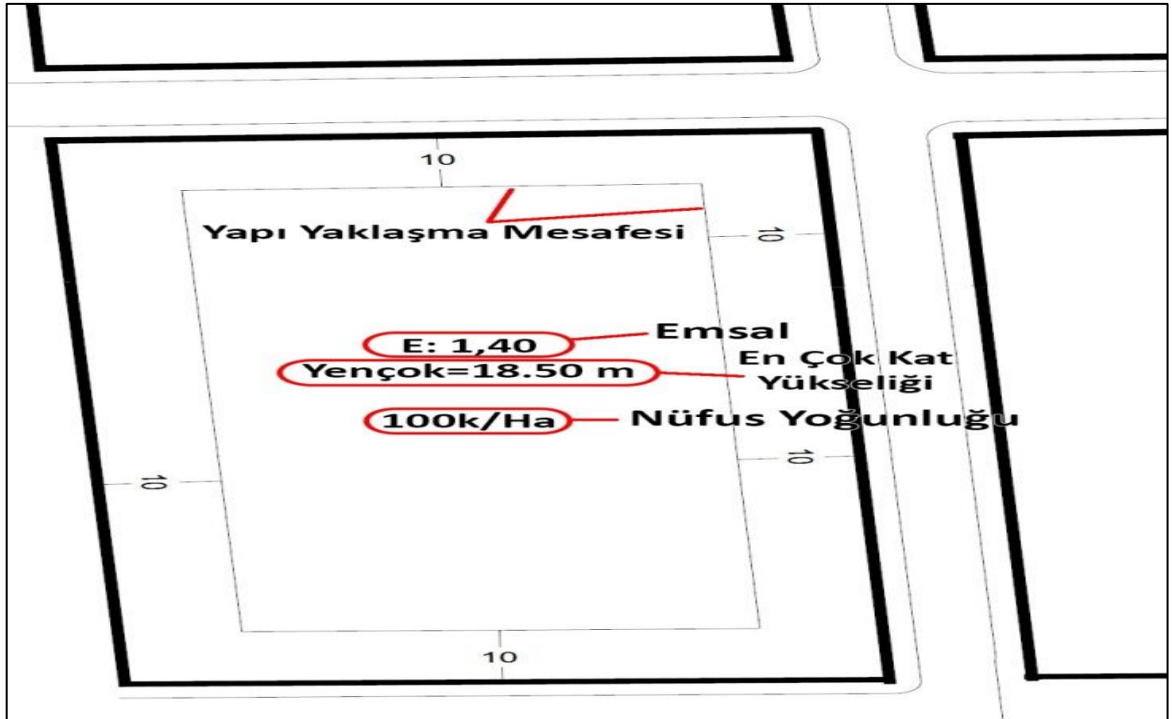
⁵⁹Fulin Bölen, Handan Dülger Türkoğlu ve Funda Yirmibeşoğlu, İstanbul’da Yapılaşma Yoğunluğu - Yaşanabilir Alan İlişkisi, İtÜdergisi/a mimarlık, planlama ve tasarım Cilt:8, Sayı:1, 127-137 (Mart 2009).



Şekil 11. Planda Yapılaşma Koşulları - I

Yapılaşma koşullarının TAKS, KAKS, yapı nizamı, bahçe mesafesi ve kat sayısı olarak verilmediği alanlarda ada üzerine emsal, yapılabilecek en çok kat yüksekliği ve yapı yaklaşma çizgisi verilerek yapılaşma koşulu belirlenir.

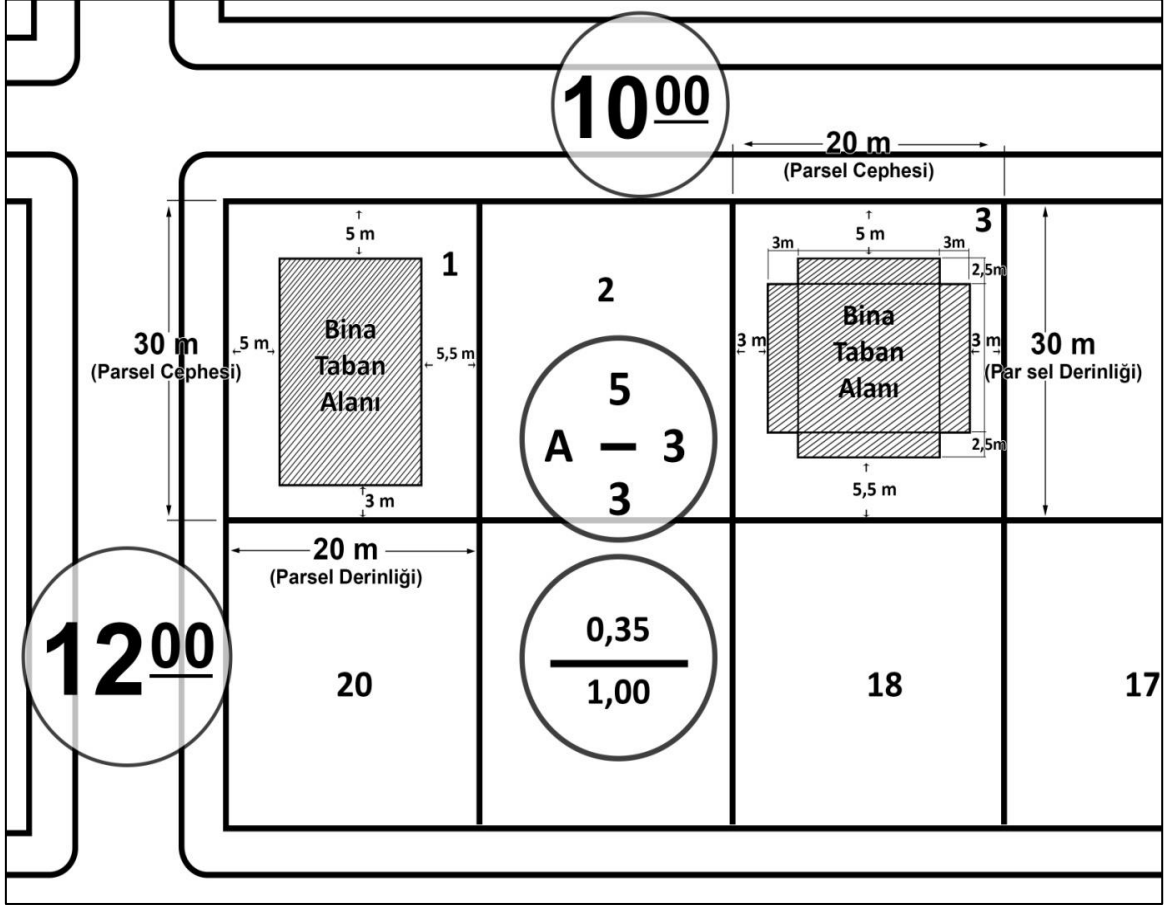
En çok kat yüksekliği, kat yüksekliği belirlenecek olan ada üzerine “ $Y_{ençok} = \dots m$ ” şeklinde metre cinsinden yazılır. Yapılan imar planlarında adada planlanan nüfus yoğunluğu “ $\dots$ kişi/hektar” olarak hektar başına düşen kişi sayısı şeklinde yazılır.



Şekil 12. Planda Yapılaşma Koşulları – II

Yapılaşma koşulları bilinen bir parseldeki binanın, bina derinliği, TAKS ve KAKS gibi verilerine ulaşılabilir. Bina derinliği hesaplanmasında; $I = L \cdot (K + H/2)$ formülü kullanılır. Burada;

I: bina derinliği, L: parsel derinliği, K: ön bahçe mesafesi ve H: bina yüksekliğini gösterir. Aşağıdaki örnek olarak sunulan yapılaşma koşullarında kat adedinin 3 olarak verildiği ve kat yüksekliğinin de giriş katlarda 4,00 diğer katlarda 3,50 metre olduğu düşünüldüğünde, bina yüksekliği 11,00 metre arka bahçe mesafesi (H/2) 5,50 metre olarak hesaplanır (Şekil 13).



Şekil 13. Yapılaşma Koşulları ve Parsel Üzerinde Bina Oturum Şekli ile Taban Alanı

Seçilen örnekte 1 nolu parsel için bina derinliği $I=20,00-(5,00+5,50)$, $I= 9,50$ m olmaktadır. Bina genişliği ise 1 nolu parsel köşe parseli olduğu için parsel cephesinin uzunluğundan dar sokaktaki ön bahçe mesafesi ve yan bahçe mesafesi çıkarılarak bulunur. Bu durumda bina genişliği $x=30,00-(5,00+3,00)$, $x=22,00$ m olmaktadır. Parsel cephesi ve derinliği, bina genişliği ve derinliği ve yapılaşma koşulları bilinen bir binanın taban alanı, kat alanı, TAKS ve KAKS değerleri bulunabilir. İncelenen 1 nolu parsel ve parseldeki bina için imar hakkı aşağıdaki gibi olabilir:

Parsel alanı; $20,00 \times 30,00 = 600 \text{ m}^2$,

Bina taban alanı ve kat alanı; $9,50 \times 22,00 = 209 \text{ m}^2$,

Toplam inşaat alanı; $209 \times 3 = 627 \text{ m}^2$,

TAKS; $209/600 = 0,3348$

KAKS; $627/600 = 1,05$ olmakta ve planında belirtilen yapılaşma koşullarına uymaktadır.

Binanın birinci katından itibaren çıkma başlıyor ise, bina derinliği, bina genişliği ve taban alanı hesaplanırken çıkmalar dahil edilmeden hesaplanır. Kat alanı hesaplanırken ise çıkmalar dahil edilir. 3 nolu parsel için bina derinliği $I=30,00-(5,00+5,50+2,00+2,50)$ üzerinden $I= 14,50$ m olarak bulunur. Bina genişliği ise parsel cephesinden parsel yan bahçe mesafelerinin çıkartılması ile elde

edilir. Bu durumda bina genişliği $x=20,00-(3,00+3,00+3,00+3,00)$, $x=8,00$ m olmaktadır. İncelenen 3 nolu parsel ve parselde toplam inşaat alanı aşağıdaki gibi hesaplanabilir:

Parsel alanı; $30,00 \times 20,00 = 600 \text{ m}^2$,

Bina taban alanı; $8,00 \times 14,50 = 116,00 \text{ m}^2$,

Kat alanı; $116,00 + 2 \times (3,00 \times 14,50) + 2 \times (2,50 \times 8,00) = 243 \text{ m}^2$,

Toplam inşaat alanı; $116,00 + 2 \times 243 = 602 \text{ m}^2$,

TAKS; $116/600 = 0,1933$

KAKS; $602/600 = 1,00$ olup, planında belirtilen yapılaşma koşullarına uygun düşmektedir.

2.2.1.2. İmar Hakkı ve Değerleme İlişkileri

Arsa vasfını kazanmış taşınmazların değerlemesinde, genellikle imar hakkı ve yapılaşma koşullarına uygun emsal satışlar üzerinden veya geliştirme analizine dayalı değerlendirme yapılması gerekmektedir. Karşılaştırmalı satış analizine göre değerlendirme gününden önceki özel amacı olmayan emsal satış değerlerinin esas alınması gerekecektir. Piyasada belirli niteliklere ve yüzölçüme sahip arsaların satış fiyatları bilinmekte olup, bu koşullarda değerlendirme uzmanlarının doğrudan karşılaştırmaya başvurmaları ve değeri biçilen taşınmazlara benzer taşınmazların güncel alım-satım değerlerini incelemeleri gerekmektedir. Benzer arsaların alım-satım fiyatlarından hareketle bulunan ortalama birim (m^2) alım-satım fiyatının, değerlendirilen arsanın olumlu ve/veya olumsuz özelliklerine göre düzeltilmesi zorunlu olmaktadır. Farklı niteliklerde ve alım-satım değerleri bilinen ve amaç için uygun arsaların gerçek alım-satım değerlerinin birime dönüştürülmesinde aşağıdaki formül kullanılmıştır⁶⁰:

$$D_b = \frac{\sum_{i=1}^n D}{\sum_{i=1}^n Y} \quad (\text{I})$$

Eşitlik (I)'de; D_b : birim emsal değeri (TL/m^2), D : karşılaştırma (emsal) için alınan arsaların gerçek satış değerleri toplamı ve Y : emsal alınan arsaların yüzölçümleri (m^2) toplamını göstermektedir. Eşitlik (I)'de verilen işlem daha açık bir biçimde eşitlik (II)'deki gibi ifade edilebilmektedir:

$$D_b = D_1 + D_2 + \dots + D_n / Y_1 + Y_2 + \dots + Y_n = \Sigma D / \Sigma Y \quad (\text{II})$$

Eşitlik (II)'de; $D_1, \dots, D_n$: karşılaştırma (emsal) için alınan arsaların fiilen gerçekleşen alım-satım değerleri, $Y_1, \dots, Y_n$: karşılaştırma (emsal) için alınan arsaların yüzölçümü (m^2) ve D_b : karşılaştırma (emsal) için alınan arsaların ortalama değerlerini (TL/m^2) ifade etmektedir.

Belirli bir yatırım alanında belirlenen emsal taşınmazların; yapılaşma nizamı (ayrık, bitişik ve blok gibi), taban alanı katsayısı (TAKS), kat adedi veya yapı yüksekliği ($H_{\max}$), kat alanı katsayısı (KAKS) veya inşaat emsali (E) ve plan işlevi gibi özellikleri ile taşınmazların değerlerini etkileyebilecek diğer bütün nitelik ve unsurları (olumlu ve/veya olumsuz özellikleri) benzer ise, eşitlik (I) veya eşitlik (II) kullanılarak birim emsal değer analizi yapılabilecektir. Ancak değerlendirilen taşınmazlar ile emsallerin imar planına göre yapı taban alanı, izin verilen kat adedi, parsel yüzölçümü ve toplam inşaat alanları gibi özelliklerinin genellikle birbirinden farklı olması halinde, taşınmazın değerinin aşağıda verilen eşitlik (III) kullanılarak saptanması zorunlu olacaktır⁶¹:

⁶⁰ H. Tanrıvermiş ve Y. Aliefendioğlu, Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali Kamulaştırma Alanında Arsa Vasfındaki Taşınmazların Tespiti ve Kamulaştırma Bedellerinin Analizi", Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Taşınmaz Geliştirme Anabilim Dalı Yayın No: 22, 2015, Ankara, s.11.

⁶¹ H. Tanrıvermiş ve Y. Aliefendioğlu, Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali Kamulaştırma Alanında Arsa Vasfındaki Taşınmazların Tespiti ve Kamulaştırma Bedellerinin Analizi", Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Taşınmaz Geliştirme Anabilim Dalı Yayın No: 22, 2015, Ankara, s.11.

Emsal Değeri = [Benzer Taşınmazların Alım-Satım Değeri/(Parsel Alanı*İnşaat Emsali)] (III)

Parsel Değeri = [Ortalama Emsal Değeri*Yapı Taban Alanı Katsayısı*Kat Adedi*Parsel Alanı] (III)

Parsel Değeri = [Ortalama Emsal Değeri*Kat Alanı Katsayısı*Parsel Yüzölçümü] (III)

Gerek arazi vasfındaki taşınmazların, gerekse arsa vasfındaki taşınmazların çap örneklerinin öncelikle analizi ve daha sonra değerlendirme verilerinin toplanması, rasyonel değerlendirme yönünden gerekli görülmektedir (Şekil 14, Şekil 15, Şekil 16, Şekil 17). Özellikle imar çapının incelenmesi, parselin imar özelliği ve kullanım yoğunluğunun analizine ve aynı niteliklere sahip parsellerin emsal seçilmesine imkan verir. İmar hakkı benzer olan taşınmazların karşılaştırılabilmesi ve emsallerin konu taşınmaza benzerliğinin değerlendirilebilmesi için öncelikle konu taşınmaz ve daha sonra seçilen emsallerin niteliklerine uygun (kadaströ çapı veya imar çapı) çap örneklerinin incelenmesi ve daha sonra kullanılacak değerlendirme ölçütlerine göre değerlendirme için gerekli olan imar, piyasa ve tapu verilerinin toplanması ve analiz edilmesi zorunlu olacaktır. Emsallerin konu taşınmaza benzerliği ve birebir örtüşme olup olmadığının analizi için öncelikle imar hakları, konum ve kullanım biçimleri benzer olan taşınmazların karşılaştırılması gerekecektir. Müstakil konut imarlı parsellerle apartman tipi konut yapımına ayrılmış parsellerin; toplam inşaat alanının birim değeri üzerinden işlem yapılırsa bile karşılaştırma yapılması uygun olmayacaktır.

HARİTA (PLAN) ÖRNEĞİ									
		Kadastro						Yüzölçümü	
İli	Amasya	Gören Yerlerde				Görmeyen Yerlerde			
İlçesi	Merkez	Kutuk Sayfa No	Pafta No	Ada No	Parsel No	Mevki	Gömlük Sıra No	Ha	dm2
Mah./Köy	Aydınca		2	-	10			-	2350 60
Kesilen Harcın									
Tarih									
No									
Kadastro Paftasına Uygundur.									
Çizen		Kontrol Eden		Tasdik Eden					
Ünvanı		Teknisyen		Kontrol Mühendisi		Kadastro Müdürü			
Adı Soyadı									
Tarih									
İmza Mühür									

Şekil 14. Harita (Plan) Örneği (Kadastro Çapı)

(ÖRNEK 4/A) *

İLİ	ANKARA	KADASTRO AYIRMA ÇAPI	
İLÇESİ	ÇANKAYA		
KÖY-MAH	İNCEK		
ADA/PARSEL	281		

YÜZÖLÇÜMÜ (TAPU)	Ha	M ²	Dm ²
UYGULAMAYA GİRMEYEN (A)	-	5500	00
UYGULAMAYA GİREN (B)	-	3630	00
UYGULAMAYA GİRMEYEN (C)	-	0901	00

NoktaNo	Y	X	NoktaNo	Y	X
1	473742.75	4409389.94	2	473749.67	4409383.07
3	473730.73	4409323.96	4	473719.04	4409296.29
5	473747.89	4409258.43	6	473722.46	4409224.68
7	473717.67	4409235.29	8	473687.62	4409244.25
9	473674.57	4409269.88	10	473688.38	4409316.33
11	473714.87	4409340.53	12	473680.51	4409256.22
13	473708.35	4409273.56			

Ada/Parsel	Noktalar	Hesap Alan	Düzeltilme	Deng. Alan
281	9, 10, 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12	5489.20	+10.80	5500.00
281/A	10, 13, 12, 9	967.00	+2.00	969.00
281/B	12, 13, 10, 11, 3, 4, 5, 6, 7, 8	3622.78	+7.22	3630.00
281/C	1, 2, 3, 11	899.42	+1.58	901.00
TOPLAM		5489.20	+10.80	5500.00
TAPULANIN HESAPLANAN FARKI		5500.00		
YANILMA SINIRI		5489.20		
		10.80		
		44.77		

ADI-SOYADI

TARİH

İMZA

DÜZENLEYEN	UYGUNDUR BELEDİYE/ÖZEL İDARE KONTROL EDEN	KADASTRO MÜD. KONTROL EDEN

*Yüzölçümü yanılma sınırı içerisinde kalan parselin ayırma çapına ilişkin örnektir.

Şekil 15. Kadastro Ayırma Çapı

(ÖRNEK 4/B)

Kadastro göre yerlerde yapılacak düzeltme ve değişiklik işlemleri için					
TESCİL BİLDİRİMİ					
İLİ	İLÇESİ	MAH. / KÖY	MEVKİİ	PARTE NO	
ANKARA	ÇANKAYA	İNCEK		5500-A	
Düzeltilme-Ayırma-Sınırlandırma-Giriş-Değişiklik-İhtila-Hakları					
Kıtsak Sayfa	Pafes No	Ada No	Parsel No	Yüzölçüm m ²	Düzeltilme
340	5500-A	281		5500.00	+10.80
145	5500-A	1200-A		967.00	+2.00
	5500-A	8		3622.78	+7.22
148	5500-A	1201-B		899.42	+1.58
				TOPLAM	5489.20
					+10.80
					5500.00

NoktaNo	Y	X	Ada/Parsel	Noktalar	Hesap Alan	Düzeltilme	Deng. Alan
1	473742.75	4409389.94	281	9, 10, 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12	5489.20	+10.80	5500.00
2	473749.67	4409383.07	281/A	10, 13, 12, 9	967.00	+2.00	969.00
3	473730.73	4409323.96	281/B	12, 13, 10, 11, 3, 4, 5, 6, 7, 8	3622.78	+7.22	3630.00
4	473719.04	4409296.29	281/C	1, 2, 3, 11	899.42	+1.58	901.00
5	473717.67	4409235.29					
6	473722.46	4409224.68					
7	473714.87	4409340.53					
8	473687.62	4409244.25					
9	473680.51	4409256.22					
10	473688.38	4409316.33					
11	473714.87	4409340.53					
12	473680.51	4409256.22					
13	473708.35	4409273.56					

ADI-SOYADI

TARİH

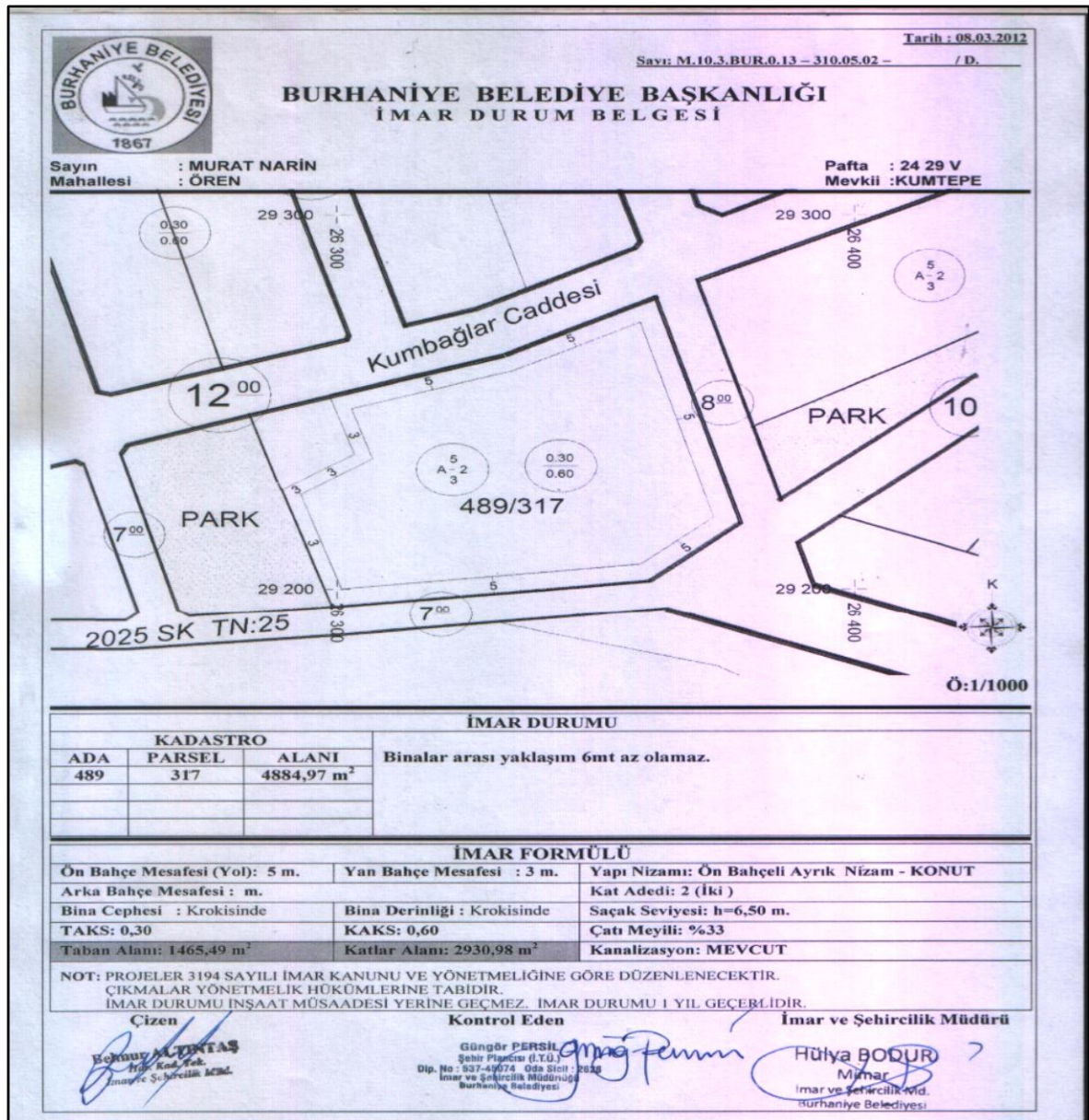
İMZA

DÜZENLEYEN	UYGUNDUR BELEDİYE/ÖZEL İDARE KONTROL EDEN	KADASTRO MÜD. KONTROL EDEN

*Yüzölçümü yanılma sınırı içerisinde kalan parselin ayırma çapına ilişkin örnektir.

Şekil 16. Kadastro Parseli Çap Örneği

Arsa vasfını kazanmış taşınmazların değerlendirilmesinde öncelikle taşınmazların bağlı oldukları Tapu Müdürlüğü kayıtlarından son 5 yıl ve hatta 10 yıllık dönemde konu taşınmazın çevresindeki yerleşim birimlerinde satışı yapılan bütün yapısız veya boş arsalar tespit edilmesi gerekmektedir. Emsal arsaların araştırılmasında öncelikle imar planı üzerinde inceleme alanının çevresinde 2 km yarıçapı içinde kalan dört kesit alınması (doğu, batı, kuzey ve güney kesitleri) ve bu sınırlar içindeki mahallelerde alım-satım işlemlerinin tek tek incelenmesi gerekli olur. Ayrıca resmi kayıtlara göre saptanan alım-satım işlemlerinin gerçek satış değeri üzerinden kayıtlı olduğu, arazi ve anket çalışmaları aşamasında ortaya konulmalıdır. Bu amaçla serbest olarak taraflar arasında yapılan pazarlıkla satılmış arazi ve arsa vasfındaki taşınmazlar değerlendirilmesinde emsal olarak dikkate alınmalıdır. Kayıtlarda satış olarak gösterilen; mahkeme kararıyla satış, intikal-satış ve akrabalar arasında yapılan alım-satımlar ile ipotegün paraya çevrilmesi gibi durumlarda oluşan satış değerleri, emsal değer analizinde dikkate alınmaz. Bunların dışında fiilen alım-satımı yapılan, ancak fiilen tapu devri yapılmamış olan arazi ve arsa satışlarının değerlendirilmesinde veri kullanılmasına ihtiyatlı olarak yaklaşmak gerekir.



Şekil 17. İmar Parseli Çap Örneği

Arsa vasfındaki taşınmazların piyasa değerlerinin analizinde, genellikle benzer minimum 3 adet emsal taşınmaz değerinin bilinmesi zorunlu olur. Karşılaştırmalı satış analizi yöntemine göre arsa değerlemede 5-8 adet arasında emsal satış bulunması, taşınmaz değerlerinin tutarlı olarak tahmini için yeterli görülmektedir. Yerel düzeylerde değerlendirme araştırmalarında değerlendirilen taşınmazlara benzer, değerlendirme çalışması için uygun ve yeterli sayıda emsal satış tespit edilmesi, ülkemizde her ilçe ve daha alt düzeydeki yerleşimlerde belirli zaman diliminde yeterli sayıda arazi ve arsa alım-satım değerlerine ulaşılamaması nedeni ile genellikle mümkün olmamaktadır⁶².

Taşınmaz değerlemede emsal satışların incelenmesinde; değerlendirilen ve emsal alınan satışların analizi yanında değerlendirilen taşınmaz ile emsallerin karşılaştırılması sonucunda üstün ve eksik yönlerin detaylı olarak açıklanması zorunlu olur. Hiç emsal incelemesi yapılmadan piyasa değerine dayalı değerlendirme yapılmasına olanak bulunmadığı bilinmekte ve arsa vasfındaki taşınmaza değer takdir etmede bunun dışında temel bir yaklaşım da bulunmamaktadır⁶³. Bu işlem sırasında varsa tapu kaydına göre konu taşınmaz üzerinde bulunan kısıtlamalar (ipotek, vakıf şerhi, irtifak hakkı (idari irtifak dahil), doğal ve arkeolojik sit kararı, yeşil alan kararı gibi) değere yansıtılmalı, taşınmazın değerini en iyi bileceği olgusundan hareketle, konu parselde bitişik taşınmaz maliklerinin açtıkları davalardaki talepler de dikkate alınmalıdır⁶⁴. Emsal karşılaştırmasının sağlıklı olarak yapılabilmesi için, emsal ve konu taşınmazın emlak vergisi beyanları ve bu yerler için emlak vergisine esas olmak üzere ilgili belediyelerce takdir edilen değerlerine ilişkin belgelerle test edilmesi de gerekecektir⁶⁵.

Arsa niteliğindeki taşınmazlara örnek (emsal) inceleme ve karşılaştırma yapılarak, değerlendirme gününden önceki özel amacı olmayan emsal satışlara göre değerlendirme yapılmalıdır. Emsal satış analizinde, taşınmazın satış değerine etkili olan bütün olumlu ve/veya olumsuz özellikleri dikkate alınmalıdır. Değerlenecek taşınmazlara yakın sokak, cadde ve mahallelerden emsal satışlar saptanmalı, gerçekleşen taşınmaz satışlarından emsal olabileceklerin seçilmesinde; (i) değerlendirme gününden önce satılmış olması, (ii) özel amaçlı satış olmaması, (iii) işlemin kamulaştırma yoluyla el değiştirme biçiminde olmaması ve (iv) taşınmazın yanında, aynı bölgede veya yakınında ve değişik nitelikte olması gibi koşulların sağlanması zorunlu olmaktadır⁶⁶.

Arsa vasfındaki taşınmazları değerlemede karşılaştırma için alınması gereken emsallerin değerlendirme gününden önceki tarihlerde satılmış olması ve özel amaçlı satışa konu olmaması başlıca ilke olarak alınmıştır. Özel amaçlı satışlarla bağışlama, ipotegin paraya çevrilmesi, icra ve iflas yoluyla yapılan satışlar, muvazaalı (anlaşmalı) satışlar, tapu devir masraflarından kaçınma için düşük beyan edilen satışlar ifade edilmektedir. Emsal satışlara ilişkin kayıtlarının incelenmesi, arazi ve anket çalışmalarında, söz konusu satışların normal alım-satım işlemi olup olmadıkları tek tek yerinde irdelenmeli ve varsa kuşku duyulan taşınmaz devirlerinin emsal olarak alınması tercih edilmemelidir.

Birçok somut olayda en iyi emsalin, taşınmazın kendisinin satışına ilişkin olan değerinin olduğu vurgulanmaktadır⁶⁷. Konu taşınmazların son 10-15 yılda fiilen gerçekleşmiş amaç için uygun alım-satım değerlerinin bilinmesi halinde, bu değer emsal olarak alınabilmektedir. Ancak incelenen taşınmazların değerlendirme zamanından önceki yıllara ait sağlıklı alım-satım değerleri tespit edilemediği durumlarda bunun yerine değerlendirilen parsellere bitişik, yakın ya da benzer özelliklere

⁶² H. Tanrıvermiş ve Y. Aliefendioğlu, *Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali Kamulaştırma Alanında Arsa Vasfındaki Taşınmazların Tespiti ve Kamulaştırma Bedellerinin Analizi*, A.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Taşınmaz Geliştirme Anabilim Dalı Yayın No: 22, 2015, Ankara, s.11-15.

⁶³ Yargıtay 5.H.D., E. 1986/16618, K. 1986/17138, T. 16.12.1986.

⁶⁴ Emsal arsa(lar)ın değer(ler)i belirlendikten sonra, bedelinin saptanmasında etkisi olan diğer bütün olumlu ve/veya olumsuz unsurlar da dikkate alınarak her unsurun gerekçeleri ve değere katkı oranı ayrı ayrı belirlenip dayanakları gösterilmek suretiyle değerlendirilerek kamulaştırma bedeli saptanmalıdır. Bakınız: Yargıtay 5.H.D., E.1986/17860, K:1987/1818, T:16.02.1987.

⁶⁵ Yargıtay 18.H.D., E. 1999/11913, K. 1999/11402, T. 04.10.1999.

⁶⁶ Yargıtay 5.H.D., E:2002/5946, K:2002/11243, T:16.05.2002; Yargıtay 18.H.D., E:2002/5544, K:2002/6618, T:10.06.2002; Yargıtay 5.H.D., E. 1988/18990, K. 1989/5740, T. 23.03.1989; Yargıtay 18.H.D., E:2002/5214, K:2002/17213, T: 25.6.2002; Yargıtay 5.H.D., E. 2002/17752, K. 2002/11782, T. 23.05.2002.

⁶⁷ En iyi emsal, taşınmazın kendisinin satışına ilişkin olanıdır. Ticari defterlere işlenen taşınmazlar emsal alınmışsa, defterlerdeki bedele rağmen, tapuda satış bedelinin düşük gösterildiğinden bahisle düzenlenen bilirkişi raporu esas alınmaz. Bakınız: Yargıtay 5.H.D., E:1994/4223, K:1994/7210, T:06.04.1994.

sahip taşınmazlarla ilgili olarak yapılan işlemler sonucunda oluşan veya mahkeme tarafından tespit edilen bedeller, incelenen taşınmazların değerlerinin tahmininde kıyaslama ölçütü olarak ele alınmalıdır. Taşınmazların bulundukları mahalle ve çevresinde kamu kuruluşlarınca yapılan alım-satım ve kamulaştırma işlemlerinde ödenen bedeller gözden geçirilmeli ve bu bedeller arsalar için takdir edilen bedellerin tutarlılığının değerlendirilmesinde bir ölçüt olarak kullanılmalıdır.

Değerlenen parseller ile belirlenen emsal parsellerin imar uygulaması yönünden aynı özellikleri taşımasına özen gösterilmelidir. Ayrıca emsaller ve değerlenen parsellerin emlak vergisine esas değerleri de incelenmeli ve böylece incelenen bütün taşınmazların değerlerinin emlak vergisi esas değerlerine oranının aynı seviyede olmasına dikkat edilmelidir. Değerleme konusu taşınmazın bulunduğu mahallede cadde ve sokaklara göre taşınmazların son iki yıl içindeki emlak vergisi beyan değerleri araştırılmalı ve taşınmazların takdir edilen değerleri ile vergi değerleri bağlantısının analizine dayalı olarak emsal değerlerinin geçerliliği de incelenmelidir⁶⁸. Bu işlemde son beyan dönemi ve iki beyan dönemi arasında kalan yıllarda emlak vergi değerinin güncellenmesinde kullanılan yeniden değerlendirme oranına ilişkin oranları da dikkate almak gerekir.

Emsal taşınmazların mümkün olduğu ölçüde değerlendirilen taşınmazlarla aynı konumda ve yakın mesafede olması, aynı nitelik ve özellikleri taşıması, benzer yüzölçümüne sahip olması ve değerlendirme işleminin yapıldığı zamana yakın tarihlerde satılmış olması ideal bir durum olarak görülmelidir⁶⁹. Ancak taşınmazın bulunduğu ilçe ve mahallede belirlenen emsallerle değerlendirilen taşınmazlar arasında farklılık (büyüklük, satış koşulu, tarihi, yer ve nitelik bakımından) bulunabilmektedir. Bu tip durumlarda karşılaştırılan iki taşınmazın üstün ve/veya eksik yönleri birlikte değerlendirilerek, birim arsa değeri düzeltilmeli ve buna göre taşınmazların bedelleri takdir edilmelidir. Arsa niteliğindeki taşınmazla karşılaştırılacak taşınmazların emsal niteliğinde olması gerekli olup, benzer yüzölçümlerde, bitişik ya da yakın adalarda bulunması, aynı imar iznine sahip olması, fiyatlarda en azından yaklaşık değerde olması gibi nitelikler emsalin seçilmesine esas alınması gereken unsurlar arasında bulunmaktadır. Emsalin, değerlendirilen taşınmazlara örnek teşkil edebilecek nitelikte olması gerekir⁷⁰. Ancak yakın yerler ve yakın tarihlerde alım-satımı yapılan emsallerin bulunamaması halinde, daha uzak mekanlardan ve önceki tarihlerde yapılan alım-satımlar da emsal olarak kullanılabilir. Somut olayda şehrin dışındaki taşınmazın değerlendirilmesinde, şehrin içinde bulunan ve yaklaşık 15 kat daha değerli bulunan uzaktaki bir parselin emsal olarak alınmasının uygun olmadığı vurgulanmıştır⁷¹.

Emsal taşınmazlar nitelikleri bakımından değerlendirilen taşınmazlara benzerliği yanında fiziksel yakınlığı da içermelidir⁷². Aynı bölgede yapılan satışların tamamı dışlanarak başka bir bölgede gerçekleştirilen bir satışı, bütün parseller için tek ve değişmez emsal almak, taşınmaz değerlendirme işleminin yeterince özen gösterilerek yapılmadığı izlenimini vermektedir⁷³. Emsal olarak seçilen taşınmazlara ilişkin tapu kayıt örnekleri; emsal olduğu belirtilen satış işleminin taraflarını, satış bedelini, satış tarihini, emsal taşınmazın cinsini, yüzölçümünü, üzerinde bulunan şerh ve beyanları, kısıtlayıcı kayıtları içerecek biçimde, tapu müdürlüğünden alınmalı ve gelen kayıtların belirtilen niteliklere sahip olup olmadıkları dikkatle incelenmelidir⁷⁴.

Taşınmazların değerlemesini yapabilmek için mevcut olan bütün emsal kayıtları tek tek incelenmelidir. Değerlenen parsellere benzer olan arsa vasfındaki taşınmaz (emsal) satış değerleri –

⁶⁸ Yargıtay 18.HD, E. 200112694, K. 2001/2791, T. 26.03.2001.

⁶⁹ Emsalin kamulaştırılan taşınmazla aynı konumda olması, taşınmaza yakın mesafede bulunması, aynı nitelik ve özellikleri taşıması, benzer yüzölçümüne olması veya kamulaştırmaya yakın günlerde satılmış olması zorunlu olmayıp, aynı özellik ve nitelikleri taşıyan başka yerlerde bulunan ve kamulaştırma gününden önce satılmış olan taşınmazlar da emsal alınabilir. Bakınız: Yargıtay 18.H.D., E. 2002/6100, K.. 200217052, T. 20.06.2002.

⁷⁰ Yargıtay 18.H.D., E:2002/5544, K:2002/6618, T:10.06.2002.

⁷¹ Yargıtay 18.H.D., E:2002/5214, K:200217213, T: 25.6.2002.

⁷² Yargıtay 5.H.D., E. 1999/2322, K. 1999/4972, T. 25.3.1999.

⁷³ Yargıtay 18.H.D., E. 1997/2550, K. 1997/4011, T. 29.04.1997.

⁷⁴ H. Tanrıvermiş ve Y. Aliefendioğlu, Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali Kamulaştırma Alanında Arsa Vasfındaki Taşınmazların Tespiti ve Kamulaştırma Bedellerinin Analizi”, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Taşınmaz Geliştirme Anabilim Dalı Yayın No: 22, 2015, Ankara, s.11-15.

teknikğine uygun olarak planlanan ve uygulanan- bilimsel araştırmanın sonuçları ile ortaya konulmalıdır. Değerlenen taşınmazlara benzer, normal ve gerçek satış değerleri bilinen taşınmazlar kullanılmalıdır. Emsal olarak seçilen arsaların, değerlendirilen arsalarla mümkün olduğunca benzer ve yakın olmasına veya emsallerin zaman, nitelik ve mekan düzeltmeleri yapılarak konu taşınmazlara benzerliğinin sağlanmasına özen gösterilmelidir. Alan araştırması ile emsal satışların serbest arz ve talebe göre oluşma durumu da incelenmelidir. Emsal arsaların alım-satım fiyatları, kişiler arasında yapılan gerçek alım-satım fiyatları olmalıdır. Alım-satım fiyatı olarak tapu kayıtlarına geçen değerlerin gerçek alım-satım fiyatı oldukları genellikle kuşkuludur.

Emsal olarak alınan taşınmazlar üzerinde yapı olması halinde, yapı bedeli (yeniden üretim maliyeti – birikmiş amortisman) toplam alım-satım bedelinden düşülerek arsa değeri takdir edilse bile, bu niteliklerdeki alım-satım işlemlerinin konu taşınmazlara uygun emsal olup olamayacakları detaylı olarak analiz edilmelidir. Kentsel kesimde arsa ve bina değerlendirme çalışmalarında, gerçekleşen bina satışları (bağımsız bölümlerin satışı) ile söz konusu binaların kira bedelleri, değerlendirme sürecinde kullanılabilecek temel veri kaynakları arasında sayılmalıdır. Boş arsa ve arazilerin değerlemesinde üç adetten daha az emsal tespit edilmesi veya hiç emsal bulunamaması durumunda yapı taşınmazların alım-satım değerlerinden inşaat maliyetinin düşülmesi yoluyla bulunacak değerin kullanılması kaçınılmaz olmaktadır. Ancak uygulamada böyle durumlarda yerel emlak ofislerinin satış ilanları, doğrudan emsal olarak alınmakta, ilan edilen bedel ile gerçekleşen satış değeri arasındaki fark nispetinde genellikle düzeltme işlemi yapılmamakta ve bu yüzden takdir edilen değere olan güven ve değerin geçerliliği tartışma konusu olmaktadır.

Türkiye’de sosyo-ekonomik gelişme ve bölgesel farklılıklar dikkate alındığında, uzun zaman önce yapılmış satış işlemleri, söz konusu zaman için taşınmazın gerçek değerini yansıtmış olsa bile, emsal olarak seçilmeleri yanıltıcı sonuçlara ulaşılmasına neden olabilir. Kırsal kesimde yaşam ve çalışma koşullarının öneminin azalması ve hızla artan kırsal alanlardan kentlere göç olayı, kentsel yerleşim alanlarının her geçen gün daha fazla değer kazanmasına neden olmaktadır. Kentsel kesimde artan arsa ve konut talebine karşın, arsa arzının yetersiz olması halinde, eski yıllarda yapılan satışların emsal olma niteliği önemli ölçüde ortadan kalkabilmektedir. Böyle durumlarda son 5-10 yıllık bir dönemin bile toplum yaşamında yarattığı değişiklikler dikkate alındığında, 15-20 yıl önce yapılmış satışların emsal olarak kabul edilmelerindeki isabetsizlik kendiliğinden ortaya çıkmaktadır. Yerel düzeyde gayrimenkul piyasası ve emsal araştırmalarında son 5-10 yıllık dönemde yapılan amaç için uygun satışlar dikkate alınmaktadır. Belirlenen emsallerin gerçekleşen alım-satım fiyatlarının değerlendirme tarihinin fiyatları ile ifade edilmesinde, aradan geçen zaman diliminde fiyat endeksi (Toptan Eşya Fiyatları Endeksi (TEFE) = 1994 veya Yurtiçi Üretici Fiyatları Endeksi (Yi-ÜFE = 2003)’ndeki artış esas alınmalıdır⁷⁵. Geçmiş yıllarda yapılan gerçek arsa satış fiyatlarının güncellenmesinde aşağıda verilen eşitlik (IV) kullanılmalıdır:

$$D_g = a \frac{D_t}{b} \quad (IV)$$

Eşitlik (IV)’de; D_g : değerlemenin yapılacağı zamana göre düzeltilmiş arsa değeri, b : alım-satım değerinin yapıldığı ayın indeks sayısı (TEFE veya Yi-ÜFE), D_t : her hangi bir yılda arsanın fiilen gerçekleşmiş alım-satım değeri ve a bilinen arsa değerinin taşınacağı zamana ilişkin (yıl ve ay) indeks sayısını (TEFE veya Yi-ÜFE) göstermektedir⁷⁶.

Türkiye’de çeşitli sözleşmelerde, şartnamelerde ve kanunlarda öngörüldüğü üzere bazı parasal değerlerin güncellenmesinde Yi-ÜFE kullanılmaktadır. Kira sözleşmeleri, ihale sözleşmeleri,

⁷⁵ Emsal taşınmazın bedeli değerlendirme tarihine endekslenirken Toptan Eşya Fiyat Endeksi esas alınması gerekirken bilirkişi kurulları tüketici fiyat endeksini esas olarak değer biçmiştir. Bilirkişi kurullarından Toptan Eşya Fiyat Endeksi esas alınarak değer biçmeleri konusunda ek rapor alınmadan eksik inceleme ile hüküm kurulması hatalıdır. Bakınız: Yargıtay 5.H.D., E:2002/7926, K:2002/13754, T:13.06.2002.

⁷⁶ Bakınız: Ş. Gülten, Kıymet Takdiri, İkinci Baskı, A.Ü. Yayınları:435, Ziraat Fakültesi Yayınları No:202, Ders Kitapları Serisi:29, Erzurum, 1994, s.18-20. Yakın tarihli emsal bulunmaması halinde, daha uzak mevkilerden emsal satışlar veya eski tarihlerde yapılan satışlarla karşılaştırma yapılarak mesafe durumu veya aradan geçen zaman içindeki değer artışlarının da dikkate alınması gerektiği belirtilmektedir. Bakınız: Yargıtay 5. H.D. E:1971/9451 ve K:10666.

vergiye esas gayrimenkul ve varlık değerleri, eski tarihli taşınmaz satış değerleri ve fiyat farkı hesabı gibi işlemlerde genellikle fiyat endekslerinin kullanılması zorunlu olmaktadır⁷⁷. Esasen önceki tarihli gayrimenkul alım-satım değerleri ve kira bedellerinin güncellenmesinde, gayrimenkul değer ve kira endeksinin kullanılması gerekir. Merkez Bankası tarafından değerlendirme raporlarından derlenen verilerle hesaplanan ve ilan edilen gayrimenkul değer ve kira endeksi henüz resmi işlemler ve özellikle taşınmaz değerlerinin güncellenmesinde kullanılabilecek yaygınlık ve güvenilirlik özelliğini tam olarak taşımamaktadır.

Yi-ÜFE, ülke ekonomisinde üretimi yapılan mal ve hizmetlerin üretici fiyatlarını zaman içinde karşılaştırarak fiyat değişikliklerini ölçen bir endekstir. Aylık ve yıllık ortalama olarak ilan edilen fiyat endeksleri, ayın tamamını temsil etmekte ve günlük olarak hesaplanmamaktadır. Geçen aya ilişkin Yi-ÜFE endeksi, izleyen ayın üçüncü gününde ve eğer üçüncü gün resmi tatile denk geliyorsa, bir sonraki iş gününde yayımlanmaktadır. TÜİK tarafından ilan edilen her aya ilişkin Yi-ÜFE endeks sayısı, izleyen ayın başında ilan edildiği ve Yi-ÜFE belirli bir gün için değil ay ortalaması için tahmin edildiğine göre, geçmiş dönemlere ait olan alım-satım değerlerinin güncellenmesinde, alım-satım işleminin ayın ilk yarısında yapılması halinde, ayın başında ilan edilen önceki aya ilişkin endeks, ayın ikinci yarısında gerçekleşmiş ise, ayın sonundaki endeks sayısının kullanılması yerinde olacaktır. Taşınmaz, taşınmaz projesi ve sınırlı aynı haklara ilişkin bugünkü değer veya kira parasının analizinde, yayımlanmış en son ayın endeks değerine göre işlem yapılması gerekecektir. Örneğin, 16 Ekim 2016 tarihinde güncel değerlendirme çalışmasında kullanılacak fiyatların 1 Ekim 2016 tarihi esas alınarak tespit edilmesi zorunlu olacaktır.

Taşınmazların emsal değer veya karşılaştırmalı satış analizi yöntemine göre tespit edilen değerlerinin geçerliliğinin sınanmasında; hem taşınmazların vergi değeri ile takdir edilen değer ilişkisi, hem resmi makamlarca yapılmış kıymet takdirleri, hem de çıkartma tekniğine göre hesaplanan parsel değerleri kullanılmalıdır. Değerleme çalışmalarında emsal değerlerin tespit edilememesi veya yeterli sayıda emsal olmaması ve bu yolla belirlenen tahmini değerlerin teyit edilmesi için çıkartma tekniği ve diğer yollarla bulunan değerlerin kullanılması gerekmektedir. Yargıtay içtihatlarında boş veya uygun emsal bulunamaması halinde, yapılı arsa (boş arsa yapıya dönüşeceğinden) alım-satım değerinden yapı değeri düşülerek de arsa değerine ulaşılması mümkündür. Bu yaklaşım açıkça özellikle emlak vergisine esas arsa ve yapı değerlerinin takdirine ilişkin Tüzük ve Maliye Bakanlığı İç Genelgesi hükümleri içinde kapsamlı olarak açıklanmaktadır.

2.2.1.3. İmar Parsellerinin Değerlerini Etkileyebilecek Temel Özellikleri

Benzer arsaların gerçekleşen alım-satım fiyatları kullanılarak bulunan ortalama arsa birim değerinin, değerlendirilen (konu) taşınmazların olumlu ve/veya olumsuz niteliklerine göre düzeltilmesi, değerlendirme sürecinin en riskli ve en sık tartışılan yanını teşkil etmektedir. Belirlenen emsal taşınmaz satışları ile tek tek değerlendirilen taşınmazların karşılaştırılması ve ortalama emsal değerinin uyumlaştırılması veya değer düzeltme işleminde aşağıdaki faktörler yönünden analiz edilmektedir⁷⁸:

- Parsel yüzölçümü (genişliği veya alanı),
- Parselin konumu (ana yola, cadde veya sokak cepheli olması ve köşe parsel olması gibi),
- Taşınmazın biçimi ve zeminin fiziksel yapısı,
- Parsel boyutları, cephe (yol boyunca uzunluğu) ve derinlik,
- İmar planı ile parsel yüklenmiş olan işlev ve çevresinin yapılaşma koşulları,
- Yapılaşma koşulları ve kısıtları (taban alanı katsayısı (TAKS), ön, yan ve arka bahçe çekme

⁷⁷ TC Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı, Yurt İçi Üretici Fiyatları Endeksi (Yi-ÜFE) Kullanıcıları İçin Rehber, No:04, Tarih: 04/02/2014, http://www.tuik.gov.tr/duyurular/duyuru_1648.pdf

⁷⁸ H. Tanrıvermiş ve Y. Aliefendioğlu, Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali Kamulaştırma Alanında Arsa Vasfındaki Taşınmazların Tespiti ve Kamulaştırma Bedellerinin Analizi, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Taşınmaz Geliştirme Anabilim Dalı Yayın No: 22, 2015, Ankara, s.16.

mesafeleri, inşaat emsali (E) veya kat alanı katsayısı (KAKS) gibi),

- Taşınmazın üzerinde bulunduğu yol, cadde ve sokak genişliği,
- Taşınmazların kullanımını kısıtlayıcı etkenler (yeşil alan kararı sit kararları, koruma alanı etkileşim sahası ve yapılaşma yasağı gibi),
- Taşınmaz zeminin jeolojik yapısı veya zemin stabilitesi ile topoğrafik yapı,
- Taşınmazın sosyal, kültürel donatı ve ulaşım olanaklarından yararlanma durumu,
- Taşınmaz üzerindeki hak ve yükümlülükler (irtifak hakkı, şerhler, beyanlar ve rehin hakları gibi),
- Arsa olarak tanımlanmış taşınmazın tapuda arazi olarak kayıtlı olması ve fiilen imar uygulaması görmemiş (düzenleme ortaklık payı (DOP) nispetinde parsel yüzölçümünden indirim yapılmamış) olması,
- Taşınmazın kent merkezi, sosyal ve kültürel donatı alanlarına olan mesafesi

gibi değeri olumlu ve/veya olumsuz yönlerde etkileyebilecek bütün faktörler dikkate alınmakta olup, belirtilen faktörlerin birim taşınmaz değeri üzerindeki olumlu ve/veya olumsuz etkileri puanlama yöntemi ile saptanmaktadır. Ancak uygulamada yukarıda tanımlanan başlıca faktörlere bağlı olarak değer düzeltme çalışmasının rastgele yapıldığı ve sonuçlarının tutarlı bulunmadığı gözlenmektedir. Bunun yerine ilçe ve hatta daha alt yerleşim yeri ölçeğinde taşınmazların değerlerini etkileyen faktörlerin tespiti için öncelikle son 10 yıllık dönemde ilçede kentsel kesim ve kent yakın çevresinde gerçekleşen bütün alım-satım işlemlerine ilişkin veriler kullanılarak gerçekleşen taşınmaz alım-satım değerlerini etkileyen faktörlerin analizinin yapılması ile önemli faktörlerin değer üzerindeki etkisinin yönü ve büyüklüğü ortaya konulabilir.

Örnek olarak Yusufeli İlçesi'nde seçilmiş mahallelerde arsa vasfındaki taşınmazların değerleri üzerinde etkili olan parametrelerinin analizinde öncelikle regresyon eşitliği kullanılmış olup, eşitlikte arsa değerini etkileyen olası bütün faktörler (yüzölçümü, imar durumu, işlevi, ilçe merkezine uzaklığı, bulunduğu alt yerleşim yerinin nüfus yoğunluğu, altyapı hizmetlerinin varlığı gibi) değişken olarak kullanılarak model tahmini yapılmıştır. Regresyon analizinde, bağımlı değişkenle ilişkili olan iki ya da daha fazla sayıda bağımsız değişkene dayalı olarak bağımlı değişkenin tahmini yapılmaktadır. Çoklu regresyon analizinde bağımsızdeğişkenler tarafından bağımlı değişkende açıklanan toplam varyansın yorumlanmasına, açıklanan varyansın istatistiksel anlamlılığına, bağımsız değişkenlerin istatistiksel anlamlılığına ve bağımsız değişkenlerle bağımlı değişken arasındaki ilişkinin yönüne ilişkin yorum yapma olanağı vermektedir.

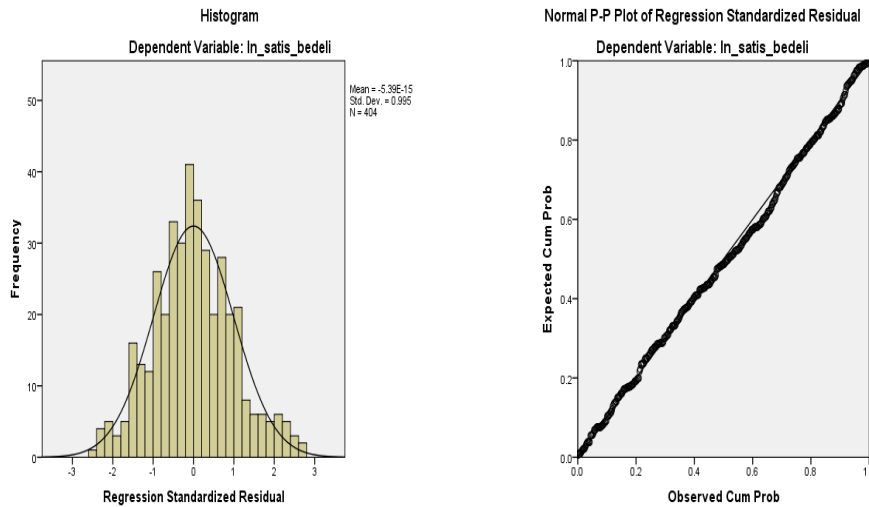
Yerel alanda farklı nitelikteki arsaların değerlerini etkileyebilecek birçok ekonomik, doğal, çevresel ve sosyal parametre bulunmakla birlikte, bunların çoğunluğunun ölçülerek modele dahil edilmesinde önemli güçlükler yaşanmaktadır. Arsa vasfındaki taşınmazın değerini en fazla etkilemesi beklenen değişkenler, regresyon çözümlemesinde söz konusu değişken seçim yöntemlerinden geriye doğru seçim yöntemi kullanılarak belirlenmiştir. Modele dahil edilen parsellerin gerçekleşen alım-satım değerlerinin, değerlendirme zamanından önceki yıllara ait ise, eşitlik (IV) kullanılarak fiyat endeksi ile güncellenmiş arsa değerleri elde edilmiş ve daha sonra analiz yapılmıştır. Parsellerin yüzölçümü, tapu kayıtlarından çıkarılmış olan resmi verileri yansıtmaktadır. Tapu kayıtlarına göre gerçekleşen bütün alım-satım değerlerinin doğruluğu alan çalışması ile teyit edilmiş olup, geçerliliği teyit edilen parseller modele dahil edilmiştir. Alım-satım gören parsellerin ilçe merkezi (kaymakamlık binası), ana karayolu ve köy yerleşim yerine uzaklığı, hem araştırma ekibi tarafından ölçüm aletleri kullanılarak alınan koordinat verilerine dayalı olarak, hem de imar planından yararlanılarak tespit edilmiştir. Modelde değişken olarak kullanılan diğer parametrelere ilişkin veriler de ilgili kurumların kayıtları ve sahadan araştırma ekibi tarafından toplanmıştır.

Regresyon çözümlemesinde bağımlı değişkenin normal dağılıma sahip olması gerekir. Bu nedenle “arsanın pazar değeri” bağımlı değişkeninin normal dağılıma uygun olup olmadığı test

edilmiştir. Verilerin normal dağılım göstermediği ve sağa megafon yapıda bir görünüm olduğu saptanmıştır. Bu durumda bağımlı değişkenin başka bir forma dönüşümü yapılarak normallik varsayımının sağlanması için sıkça uygulanan bir yöntemdir. Artık pilotları uygun transformasyon ile ilgili fikir verebilmektedir. Transformasyondan sonra hatalar üzerindeki varsayımlar sağlanıyorsa, doğrusallaştırılmış modele sıradan en küçük kareler yöntemi uygulanabilmektedir. Çalışmada artıkların pilotları sağa megafon biçiminde bir görünümde olduğu için “arsa pazar değeri” verilerine logaritmik dönüşüm ($\log Y$) uygulanmıştır. Bu dönüşüm sonucunda hatalar üzerindeki varsayımların sağlanıp sağlanmadığı test edilmiş olup, normallik ve varyansların homojenliği varsayımlarının sağlandığı görülmüştür.

Örnek olarak seçilen araştırma alanında taşınmazların türlerine göre tahmin edilen matematiksel modellerin bulguları, taşınmaz malikleri ve emlak alım-satımı yapanların eğilimleri, ilçe düzeyinde mahallelere göre emlak vergisi beyan değerleri ile konut ve işyeri kira paralarındaki değişimden yararlanılarak arsa piyasası ve işleyişi değerlendirilmiş olup, farklı konum ve kullanım özelliklerine sahip olan arsaların değerlerini etkileyebilecek faktörlere ilişkin nihai etki puanları ortaya konulmuştur. Diğer bir ifade ile taşınmaz değerini olumlu ve/veya olumsuz yönlerde etkileyebilecek faktörlerin puanlanmasında; incelenen yerleşim yerlerinde emlak alım-satımı yapan ofisler, yap-satçılar ve inşaat müteahhitlerinin eğilim ve değerlendirmeleri ile matematiksel modellerin sonuçları ve önceki bilimsel araştırmaların sonuçları birlikte kullanılmaktadır. Araştırma sonuçlarına dayalı olarak karar organlarına farklı amaçlarla farklı yasalarda tanımlanmış olan değerlendirme yöntemleri ile ilgili temel öneriler geliştirilmiş ve yerel düzeyde taşınmaz değerlendirme çalışmalarının hata ve/veya eksiklikleri ana hatları ile ortaya konulmuştur. Özellikle arsa değerlerinin tahmini ve kullanımlarına ilişkin yargı kararları ve yerel uygulamaların, araştırma sonuçları ve teorik beklenti yönlerinden geçerliliği değerlendirilmiş ve arsa değerlerinin tahmininde sık rastlanan hataların azaltılmasına yönelik öneriler geliştirilmiştir.

Örnek olarak seçilen ilçenin mahallelerinde gerçekleşen taşınmaz alım-satım değerlerini etkileyebilecek modelin tahmini yapılarak ölçülebilen ve değer üzerinde önemli etkisi olan değişkenler tanımlanmıştır. Öncelikle taşınmazın değeri ile merkeze uzaklık, konum, taşınmazın fiilen imar görme durumu ve parsel yüzölçümü arasındaki ilişkinin analizi yapılmıştır. Regresyon çözümlemesinde bağımlı değişkenin normal dağılıma sahip olması gerekmektedir. Diğer bir ifade ile analizde öncelikle bağımlı değişken olan “arsa alım-satım değeri” değişkeninin normal dağılıma uygun olup olmadığı test edilmiştir. Modele dahil edilen taşınmazların piyasa değerlerinin dağılımının normal olup olmadığı irdelenmiş ve daha sonra model tahmini yapılmıştır. Modelin normal dağılıma uygun olduğunun anlaşılmış (Şekil 18) olması nedeni ile regresyon modelinin tahmini yapılmış ve elde edilen parametre değerleri kullanılarak seçilen faktörlerin değer üzerindeki etkileri irdelenmiştir.



Şekil 18. Tahmin Edilen Modele İlişkin Histogram

Benzer biçimde farklı değişkenler kullanılarak geliştirilen toplam beş adet regresyon modellerinin parametrelerinin işaret ve büyüklüklerinden yararlanılarak taşınmazların piyasa değerlerini etkileyebilecek bütün nitelikleri ortaya konulmuş ve mahalle ölçeğinde parsel birim değerlerinin düzeltilmesinde kullanılabilecek rasyonel değer düzeltme katsayıları ortaya konulmuştur. Buna ilave olarak taşınmazların bulundukları mahalle düzeylerinde tek tek konut ve işyeri kira paraları ile emlak vergi değerindeki değişim ile emlak piyasası eğilim araştırması yapılmış olup, hem matematiksel model sonuçları, hem de yerel piyasa aktörlerinin eğilimleri ve önceki araştırmaların sonuçları bir bütün olarak değerlendirildikten sonra parsellerin birim değerlerini etkileyen faktörler ve ortalama etki puanlarının tespiti yapılmıştır.

Taşınmaz değerlerini etkileyen faktörlere ilişkin model oluşturma çalışmalarında öncelikli olarak modelin doğrusal model olup olmadığı araştırılmış, ancak doğrusal model ile anlamlı bir sonuç elde edilememiştir. Daha sonraki aşamada yarı logaritmik ve logaritmik modeller tek tek denenmiş olup, en anlamlı sonucu yarı logaritmik modelin verdiği tespit edilmiştir. İnceleme sonuçlarına göre en uygun modelin aşağıdaki gibi oluşturulması uygun bulunmuştur⁷⁹:

$$\ln(Y) = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \beta_3 x_3 + \beta_4 x_4$$

$$\ln(\text{Değer}) = \beta_0 + \beta_1(\text{Merkeze Uzaklık}) + \beta_2(\text{Konum}) + \beta_3(\text{Taşınmazın Cinsi}) + \beta_4(\text{Parsel Alanı})$$

İlçede gerçekleşen taşınmaz değerlerini etkileyebilecek modelin tahmini yapılarak ölçülebilen ve değer üzerinde önemli etkisi olan değişkenler tanımlanmıştır. Öncelikle taşınmazın değeri ile merkeze uzaklık, konum, taşınmazın fiilen imar görme durumu ve parsel yüzölçümü arasındaki ilişkinin analizi yapılmıştır. Modelin F testi ile anlamlı bulunduğu ve bağımsız değişkenlerin bağımlı değişkeni yaklaşık % 57,80 oranında açıkladığı anlaşılmıştır. Tahmin edilen modellerden biri aşağıdaki gibidir (Çizelge 3):

$$\begin{aligned} \ln(\text{Satış Değeri}) &= 4,482 - 0,09 x_1 - 0,670 x_2 + 3,786 x_3 + 1,676 x_4 \\ &= 4,482 - 0,09 \text{ Uzaklık} - 0,670 \text{ Konum} + 3,786 \text{ Cins} + 1,676 \text{ Parsel Alanı} \quad (F:49,967, SD:4) \end{aligned}$$

Çizelge 3. Modelde Kullanılan Değişkenlere İlişkin Katsayıların Tahmini

Model		Standardize Edilmemiş Katsayılar		Standardize Edilmiş Katsayılar	t İstatistiği
		β	Standart Hata	β	
1	Sabit Terim (Katsayı)	4.482	.489		9.170
	Merkeze Uzaklık	-.009	.007	-.060	-1.259
	Taşınmazın Konumu	-.670	.340	-.132	-1.972
	Parselin Cinsi	3.786	.568	.456	6.671
	Parselin Yüzölçümü	1.676	.165	.435	10.190

Kullanılan yarı logaritmik model, değişkenlerin taşınmazların piyasa değerleri üzerindeki yüzde etkilerini bulmaya yardımcı olacaktır. Parametrelerin bu etkilerini yüzdesel olarak anlamak için $((\exp \beta_i - 1) \cdot 100)$ formülü kullanılmıştır⁸⁰. Parametrelerin bu etkilerini anlamak amacıyla bağımsız değişkenlerin oransal (relative) büyüklüklerini karşılaştırmak için standardize edilmiş kısmi regresyon katsayıları tercih edilmektedir⁸¹ (Çizelge 3).

Parametrelerin bu etkilerini anlamak amacıyla bağımsız değişkenlerin oransal (relative) büyüklüklerini karşılaştırmak için standardize edilmiş kısmi regresyon katsayıları tercih

⁷⁹ H. Tanrıvermiş ve Y. Aliefendioğlu, Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali Kamulaştırma Alanında Arsa Vasfındaki Taşınmazların Tespiti ve Kamulaştırma Bedellerinin Analizi, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Taşınmaz Geliştirme Anabilim Dalı Yayın No: 22, 2015, Ankara, s.16.

⁸⁰ G.Karpat, Hane Halkının Geliri İle Serveti Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. D.E.Ü.İ.İ.B.F. Dergisi. Sayı:2, 2001, Ankara.

⁸¹ H.Orhan ve D.Kaşıkcı, Path, Korelasyon ve Kısmi Regresyon Katsayılarının Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi. Hayvansal Üretim Dergisi, 43(2), 68-78 (2002).

edilmektedir. Tahmin edilen matematiksel modelin sonuçlarına göre arsa vasfını kazanmış olan taşınmazın ilçe merkezine uzaklığının 1 kilometre artması halinde piyasa değerinde % 6,18 oranında, taşınmazın cadde cepheli olması ile sokak cepheli olması veya fiilen cepheli olan yolun olmaması (konum) durumunda piyasa değerinde % 14,11 oranında, taşınmazın fiilen imar uygulama görmemiş olması durumunda piyasa değerinde % 57,78 oranında ve parsel yüzölçümünün 1.000 metrekare artış göstermesi halinde piyasa değerinin ise % 54,50 oranında artış göstereceği ortaya konulmuştur. Matematiksel modelin sonuçları ile yerel taşınmaz piyasa araştırmasının sonuçlarına dayalı olarak her mahalle, cadde ve sokaklar için arsa birim değerlerinin tespitinde kullanılabilecek rasyonel değer düzeltme katsayılarının tespit edilmesi ve bu yolla parsel ölçeğinde rasyonel değerlendirme yapılması önerilmektedir.

Parsel sayısı ve yüzölçümü bakımından büyük ölçekli kamulaştırma yapılmasını gerektiren altyapı projelerinde kısa zaman diliminde birçok parselin değerlemesinin yapılması zorunlu olmaktadır. Parsel ölçeğinde kamulaştırma bedellerinin takdir komisyonları ve bilirkişilerce analizinde; güncellenebilen, kullanımı kolay, hızlı, doğru ve etkin karar vermeye imkan veren araştırma sonuçları ve özellikle taşınmaz değerini etkileyebilecek faktörlerin etki düzeyleri ve değer düzeltme katsayılarının bilinmesi oldukça yararlı bulunmaktadır. Örnek olarak verilen çalışmanın sonuçlarına göre parsel değerlerinin düzeltilmesinde hem korelasyon ve regresyon analizlerinin sonuçları, hem de taşınmazların vergi değerleri ve kira paralarında değişim ile emlak alım-satımı yapan kişi ve kurumlara uygulanan anketin sonuçlarından birlikte yararlanılarak değer düzeltme katsayıları ortaya konulmuştur. İncelenen yatırım projesi kamulaştırma alanında farklı niteliklere sahip parsellerin birim piyasa değerlerinin tespitinde; güncel, güvenilir ve doğru norm bilgiler ortaya konulmuş olduğundan, araştırma sonuçlarına dayalı olarak objektif değerlendirme yapılması ve bu yolla ekonomik ve sosyal faydanın maksimize edilmesi mümkün görülmektedir.

Belirtilen araştırma sonuçları kullanılarak pilot seçilen iki mahallenin sınırları içinde kalan ve kamulaştırılması gereken parsellerin bedelleri tespit ve takdir edilmiş ve rasyonel değerlendirme yapılması için altlık tesis edilmiştir. Pilot olarak seçilen mahallerdeki kısmen ve tamamen kamulaştırılacak parsellerin değerlendirme çalışmasına yönelik norm bilgilerin üretilmesi ve bilimsel altlık teşkil edilmesi ile rasyonel değerlendirme yapılması ve değerlendirme standartlarına uygunluğun sağlanmasının mümkün olduğu ortaya konulmuştur. Pilot olarak seçilen iki mahallede toplam 859 adet taşınmazın emsal değer analizine dayalı olarak kamulaştırma bedelleri takdir edilmiştir. İncelenen iki mahalleden birincisinde kamulaştırılacak parseller “kadastral parseli” niteliğinde olup, imar, kamulaştırma mevzuatı ve emlak vergisi mevzuatı ile yargı kararları çerçevesinde söz konusu taşınmazların belediyenin bütün hizmetlerinden faydalanması ve çevrelerinin kısmen meskun olarak görülmesi nedeni ile değerlendirme yönünden cinsleri arsa olarak kabul edilmiştir. İkinci mahallenin 1/1.000 ölçekli uygulama planı kapsamında olduğu saptanmış olmakla birlikte kamulaştırılması gereken parsellerin fiilen imar uygulaması görmedikleri veya yüzölçümlerinden zaiyatın düşülmediği görülmüştür. İki mahalledeki parsellerin fiilen imar uygulaması görmemiş olması nedeni ile 3194 Sayılı Kanunun 18’inci maddesi kapsamında fiilen uygulama yapılması halinde maksimum % 40 oranında parsel alanından Düzenleme Ortaklık Payı (DOP) nispetinde kesinti yapılarak arsa vasfı üzerinden değerlendirme çalışmasının yapılması önerilmiştir⁸².

Parsel ölçeğindeki değerlendirme çalışmalarında her bir mahalle ve ilçede model tahmin edilerek değer düzeltme katsayılarının elde edilmesi mümkün olmamakta ve bu işlemi yapmak için yeterli zaman da bulunmamaktadır. Ancak kentsel dönüşüm projesi ve büyük ölçekli kamulaştırma gerektiren altyapı ve üst yapı projelerinde değer düzeltme katsayılarının model ile tahmin edilmesi, değerlendirme hizmetini kalitesinin artırılmasına hizmet edecektir. Bu yolla ulaşılan sonuçların mutlaka farklı imar ve konum özelliklerine sahip parsellerin; vergi değeri, kira değeri ve arsa veya kat karşılığı inşaat (eser) sözleşmelerine esas olan paylaşım oranları üzerinden test edilmeli ve geçerli olduğuna kanaat getirilen katsayıların doğrudan parsel ölçeğinde değerlendirme çalışmasında kullanılmasına özen

⁸² H. Tanrıvermiş ve Y. Aliefendioğlu, Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali Kamulaştırma Alanında Arsa Vasfındaki Taşınmazların Tespiti ve Kamulaştırma Bedellerinin Analizi, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Taşınmaz Geliştirme Anabilim Dalı Yayın No: 22, 2015, Ankara, s.16.

gösterilmelidir. Benzer biçimde kitlesel (toplu) değerlendirme çalışması yapılan vergi amaçlı değerlendirme işlemlerinde de yerel düzeyde taşınmaz değerlerini etkileyen faktörlere ilişkin modellerin tahmin edilmesi ve model sonuçlarına göre mahalle, cadde, sokak ile özellikli ada ve parsellerin vergiye esas değerlerinin ortaya konulması gerekmektedir.

2.2.2. Toprak ve Arazi Kavramları ve Kapsamları

Arazi ve toprak kavramları sıklıkla birbiri yerine kullanılmakla birlikte iki kavramın farklı yönlerinin olduğu daha önce açıklanmıştır. Toprak kavramı yeryüzünden olan derinliği ifade etmekte ve bu derinlik daha çok tarımsal faaliyetler için önem taşımakta ve arazinin üretkenliği veya gelirini doğrudan etkilemektedir. Arazi ise üç boyutlu olarak ele alınmakta ve toprak ile bütün yeraltı ve yerüstü kaynaklarını kapsamaktadır.

Ekonomistler; arazi kaynaklarını, bir emek sonucunda oluşmadığı için sermaye olarak kabul etmeme eğilimindedir. Halbuki günümüzde, teknolojinin ilerlemesi sonucunda verimsiz ve sorunlu arazi varlığı, büyük ölçüde emek ve sermaye harcanarak ıslah edilmeye başlanmış ve onların verimliliğini artırmak için türlü işler yapılmış ve yapılmaktadır. Bu bakımdan bugün, genel ekonomi ve işletme ekonomisinde arazi, sermaye olarak kabul olunmaktadır. Arazi ve toprağın doğal ve teknik özellikleri yanında, bir de iktisadi özellikleri vardır ve bu vasıfları onun, bir üretim unsuru olarak meydana çıkmasını sağlar. Doğal kaynakların birçok üretim faaliyetinde temel üretim faktörü olarak yer alması, doğal kaynakların insanlara sunmuş olduğu nimetlerin sayılamayacak kadar çokluğu ve bunların türlü üretim faaliyetlerindeki anahtar rolünün büyük önem taşıdığı gözlenmektedir. Arazi ve toprağın başlıca ekonomik özellikleri ise aşağıdaki gibi sıralanabilir:

- Arazi nakledilemez (taşınmaz) ve üretimde bulunurken, arazi ve toprağın bulunduğu yere gitme zorunluluğu vardır. Diğer bir ifade ile doğal kaynaklara uygun olan yere, sermaye ve işgücü gitmektedir. Bir başka yere taşınması olanaksız olduğundan, toprak nerede ise üretime orada katılabilir. Bu özellik, üretimde, işletme yerlerinin seçiminde, doğal kaynakların oynayacağı rolün büyüklüğünü göstermektedir.
- Bundan başka arazi ve toprak çoğaltılamaz ve azaltılamaz. Miktar bakımından sınırlı olduğundan kıt bir kaynaktır. Sular tarafından kaplanan arazi kısımları ile bataklık ve denizlerden elde edilen arazi parçaları genişlik bakımından, dünya yüzeyine oranla çok küçük bir yer kaplarlar. Zaten arazi ve toprağın bu özelliği, arazisi dar ve nüfusu fazla olan bazı ülkelerin, dışarı taşmalarına, göçlere ve hatta savaş yaparak ülkelere başka arazi parçalarını katma yolunu tutmalarına sebep olmuştur. Zaten, insan ihtiyaçlarına nazaran bol miktarda olan toprak ve arazinin bir değeri de olmayacak ve ekonomi bilimi de bunlarla uğraşmayacaktır.
- Arazi ve toprağın diğer önemli bir özelliği de, onun tahrip edilemez veya ebedi oluşudur. Çoğaltılması mümkün olmadığından, insan gücü veya sermaye gibi zamanla arz miktarını arttırmak söz konusu değildir. Arazi ve toprağın ekonomi bilimi bakımından önemli olması, onun iki yönden değer kazanması dolayısıyladır. Öncelikle arazi ve toprak, üretimde işletmelerin kuruluş yerini sağlar. İkinci olarak arazi ve toprak, bünyesinde bulunan hammadde ve cevherler nedeni ile bir servet kaynağı ve ayrıca yer altı ve yer üstü sularıyla bir enerji kaynağı teşkil eder.

Arazi ve toprağın bütün özellikleri toprak sahibinin üretimden aldığı payın rant olmasına neden olmaktadır.

Kuruluş yeri olmayan bir işletme düşünülemez. Gerek sanayi, gerekse tarım ve her çeşit üretim işinde, kuruluş yeri veya mekan gerekli olmaktadır. Bundan başka, elde edilecek emtianın satışını temin için mağazaların inşası, malların, üreticiden tüketiciye kadar ulaştırılması için gerekli olan yollar, hep arazi ve toprağa ihtiyaç gösterirler. Hatta ulaşım işi, deniz veya hava yolu ile bile yapılsa bile, yine de bu vasıtaların çıkış ve varış yerlerinde araziden yararlanmaları gerekmektedir. Arazinin değerlendirme yönünden farklı türlerinin olduğu bilinmekte olup, arazilerin nevelerine göre sınıflandırılması özellikle gelir değeri üzerinden arazi değerlendirme bakımından önem taşımaktadır.

Arazilerin neveleri daha çok üretkenlik yeteneğinin tespiti, arazi geliri ve arazi piyasasında tarımsal üretim yapmak için araziye olan talep ile ilişkili bulunmaktadır.

2.2.2.1. Arazi Nevilerinin Tespiti ve Özellikleri

Değerleme sürecinde taşınmazın cinsinin arsa ve arazi olarak ayrımından sonra arazinin nevelerine göre sınıflandırılması gerekir. Arazilerin öncelikle tarım arazisi, mera arazisi, çayır arazisi, orman ve hali arazi olarak sınıflandırılması gerekir. Bunlardan kamu mülkiyetinde olan mera ve orman arazilerinin değerlendirme ölçütleri, genellikle ilgili idarelerce yapılmakta ve mevzuatta tanımlanan değerlendirme ölçütleri de genellikle uluslararası standartlardan uzak kalmaktadır. Tarım arazilerinin nevelerine göre sınıflandırılmasında; tarla arazisi (sulu ve kuru), bağ, meyve bahçesi, çayır gibi alt sınıflara ayırma zorunluluğu bulunmaktadır. Bağ ve meyve bahçesi vasfındaki arazilerde; ağaçların ve omçaların türleri, yaşları, meyveli/meyvesiz olmaları, kapama ve/veya karışık bahçe olma özellikleri de detaylı olarak incelenmelidir. Buna ilave olarak varsa tarım arazisi üzerinde mevcut olan yapı ve tesisler ile muhdesatın detaylı envanterinin yapılması gerekmektedir.

Arazi değerlemede her şeyden önce değeri biçilen arazi veya parselleri homojen parçalara ayırmak gerekir. Bu ayırma, varsa, tarımsal kadastroya dayanarak, yoksa bizzat değerlendirme uzmanı tarafından arazi incelenerek yapılır. Burada adı geçen kalite kavramı ile sürekli olarak aynı kültüre ayrılan arazi parçası ifade edilmektedir. Değerlemede kullanılan başlıca kalite grupları; tarla arazisi (kıraç, taban ve sulu), meyve bahçesi, bağ arazisi, sebze bahçesi, çayır arazisi, ağaçla karışık tarla arazisi (kıraç, taban, sulu) ve ağaçlık arazi olarak sıralanabilir. Ayrıca her bir kalite grubundaki arazi de, parsellerin verimliliğine göre sınıflara ayrılır. Değerleme literatüründe arazi kalite grubu yerine mevzuatta genellikle arazi nevi veya türü kavramları kullanılmakta ve buna göre tanımlama yapılmaktadır.

1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu 29'uncu maddesine göre arazilerin vergi değerleri; 213 sayılı Vergi Usul Kanununun asgari ölçüde birim değer tespitine ilişkin hükümlerine göre takdir komisyonlarınca her il veya ilçe için arazinin cinsi (kıraç, taban, sulak) itibarıyla takdir olunan birim değerlere göre belirlenecektir. Burada kullanılan arazi cinsi veya türü ile değerlendirme kullanılan kalite grubu veya arazinin nevi eş anlamlıdır. Emlak Vergisine Matrah Olacak Vergi Değerlerinin Takdirine İlişkin Tüzük ile arazi vergi değerinin takdiri, arazinin cinsi, sınıfı ve kullanma durumu nazara alınarak yapılacağı ve takdir işleminde, arazi üzerinde bulunan bina dışındaki tarımsal tesisler, dikili şeyler, kaynaklar ve gölcükler de nazara alınacağı hüküm altına alınmıştır (Md. 33). Arazi; sulanma durumuna veya derecesine göre; kıraç taban ve sulak olmak üzere üç cinse ayrılır. Her cins arazi; verim gücüne göre, iyi, orta, zayıf ve kültür bitkisi yetiştirilemeyecek veya yetiştirilmesini engelleyecek özellikte olmak üzere ayrıca dört sınıfa ayrılır. Her cins ve sınıf arazinin, üzerinde yapılan tarım nevine göre kullanma durumu tespit olunur (Mülga Md. 34).

Arazi cins ve sınıfları ile kullanma durumlarına göre belirlenecek temel özellikleri, ilgili daire ve kuruluşlardan alınacak bilgiler ve veri kaynakları gözönünde tutularak Maliye Bakanlığı tarafından tespit edilecektir. Bu tespitte aşağıda verilen hususlar dikkate alınacaktır (Mülga Md. 35):

- Arazinin kuru ve sulu ziraata ve yağışlı iklimde olmasına göre ayırım (kuruda, suluda, yeterli yağış miktarı ve uygun yağış dağılımında, yarı sulanan arazilerde),
- Yetiştirilen kültür bitkilerine göre ayırım (tarla arazisi, sebzelik, çayır ve mer'a, bağ, çay ve meyve bahçesi, zeytinlik, fidanlık, kavaklık ve benzeri),
- Bölgesel uygulanan münavebede yer alan ürün nevelerine göre ayırım (hububat, sını bitkiler, yem bitkileri, yemeklik tane baklagil, sebzeler ve benzeri).

5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanunu (Resmi Gazete, Tarih: 19/7/2005, Sayı: 25880) ile toprağın korunması, geliştirilmesi, tarım arazilerinin sınıflandırılması, asgari tarımsal arazi ve yeter gelirli tarımsal arazi büyüklüklerinin belirlenmesi ve bölünmelerinin önlenmesi, tarımsal arazi ve yeter gelirli tarımsal arazilerin çevre öncelikli sürdürülebilir kalkınma

ilkesine uygun olarak planlı kullanımını sağlayacak usul ve esasları tespit edilmiştir. 5403 Sayılı Kanunda sözü edilen başlıca toprak ve arazi kavramları aşağıdaki gibi açıklanmıştır:

- **Toprak:** Mineral ve organik maddelerin parçalanarak ayrışması sonucu oluşan, yeryüzünü ince bir tabaka halinde kaplayan, canlı ve doğal kaynağı,
- **Arazi:** Toprak, iklim, topografya, ana materyal, hidroloji ve canlıların değişik oranda etkisi altında bulunan yeryüzü parçası,
- **Tarım arazisi:** Toprak, topografya ve iklimsel özellikleri tarımsal üretim için uygun olup, halihazırda tarımsal üretim yapılan veya yapılmaya uygun olan veya imar, ihya, ıslah edilerek tarımsal üretim yapılmaya uygun hale dönüştürülebilen arazileri,
- **Mutlak tarım arazisi:** Bitkisel üretimde; toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinin kombinasyonu yöre ortalamasında ürün alınabilmesi için sınırlayıcı olmayan, topografik sınırlamaları yok veya çok az olan; ülkesel, bölgesel veya yerel önemi bulunan, halihazır tarımsal üretimde kullanılan veya bu amaçla kullanıma elverişli olan arazileri,
- **Özel ürün arazisi:** Mutlak tarım arazileri dışında kalan, toprak ve topografik sınırlamaları nedeniyle yöreye adapte olmuş bitki türlerinin tamamının tarımının yapılamadığı ancak özel bitkisel ürünlerin yetiştiriciliği ile su ürünleri yetiştiriciliğinin ve avcılığının yapılabildiği, ülkesel, bölgesel veya yerel önemi bulunan arazileri,
- **Dikili tarım arazisi:** Mutlak ve özel ürün arazileri dışında kalan ve üzerinde yöre ekolojisine uygun çok yıllık ağaç, ağaççık ve çalı formundaki bitkilerin tarımı yapılan, ülkesel, bölgesel veya yerel önemi bulunan arazileri,
- **Marjinal tarım arazisi:** Mutlak tarım arazileri, özel ürün arazileri ve dikili tarım arazileri dışında kalan, toprak ve topografik sınırlamalar nedeniyle üzerinde sadece geleneksel toprak işlemeli tarımın yapıldığı arazileri,
- **Asgari tarımsal arazi büyüklüğü:** Üretim faaliyet ve girdileri rasyonel ve ekonomik olarak kullanıldığı takdirde, bir tarımsal arazide elde edilen verimliliğin, söz konusu tarımsal arazinin daha fazla küçülmesi halinde elde edilemeyeceği Bakanlıkça belirlenen en küçük tarımsal parsel büyüklüğü,
- **Yeter gelirli tarımsal arazi büyüklüğü:** Bölge farklılıkları göz önünde bulundurularak il ve ilçelerin, 5403 Sayılı Kanuna ek (1) sayılı listede belirlenen yeter gelirli tarımsal arazi büyüklükleri,
- **Tarım dışı alanlar:** Üzerinde toprak bulunmayan çıplak kayalar, daimi karla kaplı alanları, ırmak yataklarını, sahil kumullarını, sazlık ve bataklıkları, askeri alanları, endüstriyel, turizm, rekreasyon, iskan, altyapı ve benzeri amaçlarla planlanmış arazileri,
- **Sulu tarım arazisi:** Tarımı yapılan bitkilerin büyüme devresinde ihtiyaç duyduğu suyun, su kaynağından alınarak yeterli miktarda ve kontrollü bir şekilde karşılandığı arazileri,
- **Arazi yetenek sınıflaması:** Toprak bozulmasına neden olmayacak şekilde arazinin en uygun kullanım şeklini belirlemek için kullanım ve koruma verilerini bir araya getirerek temel toprak etütlerine ve iklim koşullarına dayalı yapılan planlamalara yönelik arazi sınıflaması,
- **Arazi kullanım planlaması:** Her ölçekte planlamaya temel oluşturmak üzere, toprağın ve diğer çevresel kaynakların bozulmasını önlemek için ekolojik, toplumsal ve ekonomik şartlar gözetilerek sürdürülebilirlik ilkesine uygun, farklı arazi kullanım şekillerini oluşturmaya yönelik toprak ve su potansiyelinin belirlenip, sistematik olarak değerlendirilmesini ve birbirleri ile olan ilişkilerini ortaya koyan rasyonel arazi kullanım planları,
- **Tarımsal amaçlı arazi kullanım plan ve projeleri:** Tarım alanlarında yörenin ekolojik, ekonomik ve toplumsal özellikleri dikkate alınarak toprakların sürekli üretkenliğini sağlayacak tarım tekniklerini, toprak, su, bitki ve insan ilişkileri ile toprak korumaya yönelik diğer fiziksel, kimyasal, kültürel ve bitkisel düzenlemeleri kapsayan rasyonel tarımsal arazi kullanım plan ve projeleri,

- **Toprak koruma projeleri:** Toprağın doğal veya insan faaliyetleri sonucu yok olmasını, bozulmasını veya zarar görmesini önlemek ve sürekli üretken kalmasını sağlamak için yapılan fiziksel, kültürel ve bitkisel tedbirleri kapsayan projeleri,
- **Arazi toplulaştırması:** Arazilerin doğal ve yapay etkilerle bozulmasını ve parçalanmasını önlemek, parçalanmış arazilerde ise doğal özellikleri, kullanım bütünlüğü ve mülkiyet hakları gözetilerek birden fazla arazi parçasının birleştirilip ekonomik, ekolojik ve toplumsal yönden daha işlevsel yeni parsellerin oluşturulmasını ve bu parsellerin arazi özellikleri ve alanı değerlendirilerek kullanım şekillerinin belirlenmesini, köy ve arazi gelişim hizmetlerinin sağlanması,
- **Arazi bozulması:** Arazinin doğal veya yapay etkiler sonucu özelliklerinin değişikliğe uğraması ile ekonomik ve ekolojik işlevlerinin azalması veya yok olması,
- **Özel arazi toplulaştırması:** Köy tüzel kişiliği, belediyeler, kooperatifler, birlikler gibi tüzel kişilikler veya kamu kuruluşlarının, hizmet konuları ile ilgili arazi teminini de kapsayacak şekilde yapacakları arazi toplulaştırması.

Arazilerin kamulaştırma tarihindeki mevki ve şartlarına göre ve olduğu gibi kullanılmaları halinde ekilebilen veya münavebeye alınan ürünlerden elde edilebilecek ortalama ürün verimi ve yapılacak masraflar esas alınarak net gelirin saptanması, bilimsel esaslara uygun olarak değer bulunması, çıplak arazi değerinin tespitinde etkili olabilecek diğer bütün unsurların da dikkate alınması ve olası bütün unsurların değere katkı oranları ile gerekçeleri belirtilerek kamulaştırma bedelinin saptanması gerekmektedir. Bilimsel yöntemlere uygun olarak arazinin değeri, net gelirin (rantın) kapitalizasyon oranına bölünmesi yoluyla tespit edilecektir. Tarım arazisinin mevkii ve şartları, kendisinde doğal olarak mevcut olan (sulu ve kıraç, arazi yapısı, arazinin bulunduğu yer ve yapısından kaynaklanan diğer nitelikler gibi) unsurlar olmalıdır. Bu nitelikler ve şartlara göre değerlendirilecek taşınmazların çevrelerinde ekilmesi mutad olan ürünlerden tanımlanacak münavebe sistemlerinin yıllık ortalama net gelirleri dikkate alınarak değerlendirilecektir⁸³.

Birçok yerleşim yerinde sulu arazi varlığı, yüzölçümü ve parsel sayısı yönünden kısıtlı olup, fiilen sulanan parsellerde genellikle sebze, meyve, hububat ve bağ yetiştiriciliği yapılmaktadır. Belediye, köy, kooperatif veya sulama birliği tarafından işletilen sulama tesislerinden sağlanan su kaynağı ile sulu tarım yapılmakta ve bunların dışında nehir boyunca bireysel üretici olanakları ile sulama yapılan yerleşim yerleri bulunmakta ve her bir işletmeci örgüt tarafından işletilen tesislerde farklı sulama ücreti ödenmektedir. Bazı örgütlerde yetiştirilen ürün ve sulama sayısı dikkate alınmadan sabit ücret (TL/da) uygulanmakta, bazılarında sulanan arazilerde yetiştirilen ürünlerin türleri, sulama süresi veya kullanılan suyun tonu başına ücret alınırken, üreticiler tarafından tesis edilen sulama sistemlerinde -yatırım ve işletme masrafları dışında- sulama suyu ücreti ödenmemekte veya nehrin suyu bedelsiz kaynak olarak görülmektedir.

Sulu arazi gelir değerini etkileyebilecek başlıca faktörün arazinin sulanma olanağı ve yaygın olarak yetiştirilen ürünler olduğundan, değerlendirme sürecinde arazinin öncelikle sulanma olanağının incelenmesi gerekmektedir. Ancak mevzuatta arazilerin nevinin sulu veya kıraç olarak tespitine yönelik farklı tanımların yapıldığı görülmektedir. 3083 sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanununa göre sulu arazi; Devlet tarafından sulamaya açılan veya projeleri bitirilmiş olup da sulama yatırımlarına başlanan ve devam eden alanlar olarak tanımlanmıştır. Bu alanda yapılan en son düzenleme olan 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu olup, buna göre sulu arazi kavramı yukarıda açıklanmıştır. 3402 sayılı Kadastro Kanununa göre arazilerin sulu ve kıraç olarak sınıflanmasında da 5403 Sayılı Kanun hükümleri dikkate alınmaktadır. Gelire dayalı arazi değerlemede fiilen kanal, nehir, ırmak veya dereden ya da yeraltı suyu kaynaklarından, kamu kurumları, sulama birlikleri, kooperatifler ve şahıslar tarafından sulanan arazilerin nevi sulu olarak tanımlanacaktır. Bir proje alanında değerlendirilecek parsellere göre

⁸³ H.Tanrıvermiş ve Y. Aliefendioğlu, *Bozkır Barajı Kamulaştırma Alanında Arazi Gelirleri ve Kapitalizasyon Oranı İle Arazi Değerlerinin Araştırılması*, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Taşınmaz Geliştirme Anabilim Dalı Yayın No: 10, 2012, Ankara, s.67-72.

sulama yöntemleri ve sulama maliyetlerinin farklı olması halinde, aynı ürünlerin ekildiği parsellerin bile gelir değerleri, sulama maliyetlerindeki farklılaşmaya bağlı olarak değişim gösterecektir.

Arazi değerlendirme sürecinin tespit ve keşif aşamasında; arazilerde ekilen ürünler, su kaynağının varlığı, kapasitesi ve sulama ekipmanlarının durumu gözlenmeli ve mevcut su kaynaklarından sulama yapmak için ilave yatırım yapılması gerekli olmayan parsellerin nevi sulu arazi olarak tanımlanmalı ve kalan parsellerin nevinin ise kıraç arazi olarak değerlendirilmesi zorunlu olacaktır. Ancak uygulamada arazinin nevinin sulu olarak tanımlanmasının rasyonel esaslara göre yapılamadığı ve fiilen sulanmamakla birlikte su kaynaklarına yakın parsellerin nevelerinin de “sulanabilecek vasıfta arazi” olarak tanımlanarak mutasavver kullanım biçimine göre değerlendirilmesine sıklıkla rastlandığı dikkati çekmektedir. Diğer yandan değerlendirme sürecinde taban arazi ile sulu arazinin ayrımının yapılmasında da sorunlar yaşanmakta olup, vadi tabanındaki arazilerin kıraç olduğu ve sulu arazi olarak değerlemesinin yapılmasının mümkün olmadığı vurgulanmalıdır⁸⁴.

Gelire dayalı arazi değerlemede arazinin sulu ve kıraç olarak nevinin analizi; parsellerde yetiştirilecek ürün türü, ürün verimi, masraf ve arazi gelirini doğrudan etkilemektedir. Sulu arazilerde uygulanan münavebe sistemleri, yörelere ve arazilerin nevelerine göre değiştiğinden, sulu arazilerin net gelirleri de parsel ve yerleşim düzeylerinde farklılık göstermektedir. Ancak belirli bir yörede aynı arazi nevi ve münavebe sistemlerinde arazinin payına düşen net gelirden önemli sapmanın olması beklenmemektedir. Gelire dayalı arazi değerlendirme açısından tipik işletme sistemi olarak belirtilen münavebe sisteminin net geliri kullanılarak incelenen parsellerin değerlendirme işlemlerinin yapılması gerekli olur. Ekim alanı ve üretici sayısı olarak oldukça düşük miktarda sebze tarımı yapılan parsellerin olması halinde, genellikle hane ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik sebze üretim faaliyetlerinin gelir analizinde münavebe bitkisi olarak alınması uygun olmayacaktır. Gerek arazi çalışmalarının sonuçları, gerekse çiftçi kayıt sistemi ve köy genel bilgi anketinin sonuçlarına göre araştırma alanındaki köyler ve çevre yerleşimlerde mutad münavebe sistemleri ortaya konulmaktadır. Yaygın olarak ekimi yapılmayan veya aile gereksinimlerinin karşılanmasına yönelik sebzelerin münavebe bitkisi olarak alınması, hem gelir ve masraf analizlerini güçleştirmekte ve hatalı işlemlerin yapılabilmesine neden olabilmekte, hem de mevzuatta tanımlanan gelir analizinin temel ilkeleri (mutad veya yaygın olan ürünlerden münavebe tasarımı) ile açıkça çelişmektedir⁸⁵.

Meyveli ve meyvesiz ağaçlarla kaplı arazilerin “kapama bahçe” ve “karışık tesis” olarak sınıflaması yapılmalıdır. Çay, fındık, narenciye, kiraz gibi tek bir tür ve hatta çeşitten tesis edilmiş bahçe kapama ve farklı türlerden (zeytin, antepfıstığı, bağ gibi) tesis edilmiş arazilere de karışık tesis adı verilir. Bazen Karadeniz ve Akdeniz Bölgelerinde meyve bahçelerinin arasındaki boş arazilere de meyve tesis edilebilir arazi varsayımı ile meyve verme çağında olmayan meyve ağacı olmaması halinde de meyve geliri üzerinden değerlendirme yapıldığına tanık olunmaktadır. Taşınmazın net gelire dayalı olarak değerlendirme işlemlerinde söz konusu taşınmazın üzerinde kalıcı nitelikte olup, uzun yıllar gelir getiren mezruat (meyveli ve meyvesiz ağaçlıklar gibi) mevcut olmadıkça, arazide, çevrede yaygın olarak ekilen ürünlerden tasarlanan münavebe sistemi dikkate alınarak gelir analizi yapılacaktır⁸⁶. Sonuç olarak bir yerleşim yerindeki çalılık ve boş arazilerin meyve bahçesi, bağ ve meyvesiz ağaçlık tesis edilebilecek arazi olarak kabul edilerek söz konusu uzun ömürlü tesislerin gelirine göre değerlendirme işlemlerinin yapılması doğru olmayacaktır.

Taşınmaz üzerinde halen ekili ürüne göre değer biçilmesinde, değerlendirme tarihinde zeminde mevcut olmayan bir bitkinin, münavebe bitkisi olarak kabul edilmesi mümkün değildir. İlke olarak sera gibi erkencilik sağlayan muvakkat tesislerin içinde yetişen ürün geliri esas alınarak değer

⁸⁴ H.Tanrıvermiş, Ş. Akipek, İ.Bayramın, A.S. Gün ve Y.Alişendioğlu, Ermenek Barajı ve Hidroelektrik Santrali Projesi Kamulaştırma Alanındaki Arazilerin Gelirleri, Kapitalizasyon Oranları ve Birim Arazi Değerlerinin Araştırılması, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Taşınmaz Geliştirme Anabilim Dalı Yayın No:1, 2008, Ankara, s.45-48.

⁸⁵ H.Tanrıvermiş ve Y. Alişendioğlu, Bozkır Barajı Kamulaştırma Alanında Arazi Gelirleri ve Kapitalizasyon Oranı İle Arazi Değerlerinin Araştırılması”, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Taşınmaz Geliştirme Anabilim Dalı Yayın No: 10, 2012, Ankara, s.67-72.

⁸⁶ Bakınız: Yargıtay 18.H.D., E:1998/10551, K:1998/12403, T:12.11.1998.

biçilmesi doğru görülmemiştir⁸⁷. Arazi, değerlendirme tarihindeki mevki ve şartlarına göre ve olduğu gibi kullanılması halinde getireceği net gelir dikkate alınarak değer takdiri yapılmalıdır. Tarımsal amaçla kullanılan taşınmazın mevkii ve şartları, kendisinde doğal olarak mevcut olanlardır. Örnek olarak arazinin sulu – kırıç oluşu, toprak yapısı, arazinin bulunduğu yer ve yapısından kaynaklanan diğer nitelikler gibi arazide doğal olarak mevcut olan veya kalıcı nitelikler esas alınarak değerlendirme yapılmalıdır. Bu nitelikler ve şartlara göre taşınmaz çevresinde ekilmesi mutad olan ürünlerin net gelirleri dikkate alınır. Taşınmazda üretimin artırılması ya da erken idraki için yapılmış olabilecek işlem ve tesisler ayrıca değerlendirilip bedelleri belirleneceğinden, bu işlem ve tesisler sebebiyle elde edilen mutad olandan fazla ya da erken ürün miktarı ve fiyatları dikkate alınmaz⁸⁸. Değerleme zamanında arazide sera mevcut ise zemin değerine net yapı maliyet bedeli ilave edilecektir. Ancak sera tesisi için yatırım kredisi kullanılması durumunda; arazi yerine sera yatırımının geliri dikkate alınarak toplam yatırım bedeli analiz edilebilir ve ayrıca sera yatırımının değeri dikkate alınmaz.

2.2.2.2. Arazinin Değerini Etkileyebilecek Temel Özellikleri

Arazi vasfındaki taşınmazların verimliliği ve dolayısıyla arazi değerlerini etkileyen başlıca faktörler ise; arazilerin yetenek sınıfları (I.-IV. sınıf araziler), verimli tarım arazisi ve tarım dışı amaçlarla kullanıma açık olan arazi arzının kısıtlı olması, taşınmazın yola uzak/yakınlığı, arazilere ulaşım olanakları ve yol durumunun iyi/kötü olması, taşınmazın il/ilçe merkezleri ile yerleşim alanlarına yakın/uzak olması, arazilere kentsel, ticari ve endüstriyel yerleşim amacı ile yoğun talebin olması/olmaması, belediye ve mücavir alanı sınırları içinde ve çevresindeki tarım arazilerinin tarım dışı amaçlar (konut, sanayi ve ticaret işletmesi kurma gibi) ile kullanılabilme olanaklarının olması veya söz konusu taşınmazların gelecekte kadastral parsellerden arsaya veya imar parseline dönüşebilme olanaklarının yüksek olması, arazilerin eğimli olması, kuru/sulama olanaklarının olmaması, toprak sağlığı, topraklarda su erozyonu riskinin bulunması, drenaj yetersizliği, toprak yaşıllığı, tarım topraklarını işlemenin güç olması ve yetiştirilecek ürün sayısının sınırlı olması, arazi maliklerinin sosyo-ekonomik nitelikleri ve özellikle de araziye yönelik yatırım eğilimleri ve beklentileri olarak sıralanabilir. Verimli tarım arazisi varlığının oldukça kıt olması ve toprağa aşırı derecede bağımlılık (özellikle başka şehirler ve ülkelere göç edenlerin bile arazilerinin mülkiyetini ellerinde bulundurmaları), arazilere olan talebi yükseltmekte, arazi alım-satımının sınırlı olmasına ve ödenmesi istenen arazi gelir değerinin yükselmesine neden olmaktadır.

Taşınmazların değerlerini etkileyebilecek faktörler; ekonomik, sosyal ve çevresel özellikler olabilir. Ancak taşınmazın değerini etkileyen bazı faktörler, değeri olumlu yönde etkileyerek değeri yükseltmekte ve bazıları ise, değer düşmesine neden olmaktadır. Taşınmazın değerini etkileyen olumlu faktörler; nüfus yoğunluğunun yüksek olması, arazi varlığı içinde tarım arazisi varlığının payının düşük düzeyde olması, kırsal nüfusun toplam içindeki payının yüksek olması, arazilerde önemli tabansuyu yüksekliği, yaşlık, çoraklık ve alkalilik sorununun olmaması, maliklerde araziye aşırı bağımlılık ve bölgede/kırsal kesimde yaşama/çalışma arzusunun olması ve arazilerde önemli ölçüde taşlılık ve kayalılık sorununun olmaması olarak sıralanabilir. Arazi varlığının kıt ve nüfus yoğunluğunun çok yüksek olması, yörede işlemeli tarıma uygun olmayan alanların da tarıma açılmasına neden olmaktadır. Toprak sağlığı, arazinin eğiminin fazla olması, erozyon ve heyelan riski gibi sorunlar, arazilerden gelecekte elde edilebilecek geliri ve arazilere olan talebi etkileyecektir. Bu koşullarda arazilere nevilere göre gelir yöntemi ile takdir edilebilecek değerle cari piyasa değerleri arasında önemli farklılığın ortaya çıkması da doğal olacaktır.

Arazi değerini olumsuz etkileyen başlıca faktörler ise; erozyon riskinin yüksekliği, arazinin eğimli olması, arazinin yetenek sınıflarının toprak işlemeli tarıma uygunluğunun düşük olması, verimli üst toprak tabakası derinliğinin yetersizliği veya toprak sağlığı sorunun yaygın olması, arazinin karayolu ve il, ilçe, belde ve köy merkezlerine uzaklığı olarak sıralanabilir. Taşınmazın bulunduğu yerleşim yerinde arazi varlığının yapı olarak genellikle eğimli olduğu ortaya çıkmakta olup, bu yapı araziye tarım ve tarım dışı amaçlarla olan talebi doğrudan etkileyebilecek önemli bir

⁸⁷ Bakınız: Yargıtay 5.HD, E. 1997/9098, K. 1997/12792, T. 17.9.1997.

⁸⁸ Bakınız: Yargıtay 18.HD, E. 1997/12081, K. 1998/331, T. 22.01.1998.

faktör olmaktadır. Arazinin eğimli olması, aşırı yağış ve zeminin jeolojik özellikleri, yerleşim yerindeki arazinin özellikle tarım dışı amaçlarla kullanımını doğrudan etkilemektedir. Ayrıca arazi varlığının taşlılık, kayalılık ve su erozyonu sorunu, toprak verimliliği ve sürdürülebilirliğini etkileyen önemli faktörler arasında sayılmalıdır. Tarım arazilerinin değerlerini azaltan ve/veya artıran bütün faktörler; arazi geliri ve kapitalizasyon oranının analizinde dikkate alınmalıdır.

Taşınmazın değerini azaltan ve/veya artıran bütün faktörler parsel düzeyinde değer takdirinde birlikte dikkate alınmaktadır. Bir yerleşim yerinde arazi vasfındaki taşınmazların değerlerini etkileyebilecek bütün faktörler; arsalarda ortalama emsal değer analizi ve tarım arazilerinde kapitalizasyon oranının tespiti ve değişim genişliğinin tanımlanması ile net gelir analizinde dikkate alındığından, söz konusu faktörlerin ayrıca 4650 Sayılı Kanun ile değişik 2942 Sayılı Kanunun 11'inci maddesinin (1) bendinde belirtilen "bedelin tespitinde etkili olabilecek diğer objektif ölçüler" dikkate alınarak, gelir ve karşılaştırmalı satış değeri yöntemine göre bulunan değerlerin tekrar artırılması ikileme veya tekrara neden olacaktır. Arazi ve arsa değerini azaltan ve/veya artıran bütün faktörler, değerlendirme sürecinde dikkate alındığından, bunların tekrar objektif ölçü olarak alınması ikileme neden olacaktır. Bu koşullarda raporda parsel düzeyinde takdir edilen değerlere ayrıca objektif ölçütler dikkate alınarak eklemeye yapılmamalıdır.

Taşınmazların kamulaştırma bedellerinin takdiri açısından öncelikle arsa ve arazi ayrımının yapılması ve taşınmazların değerlerini etkileyebilecek bütün olumlu ve/veya olumsuz faktörlerin incelenmesi gerekecektir. Bu kapsamda arazi değerlerini etkileyebilecek olumlu ve/veya olumsuz faktörler yukarıda sayılmıştır. Bunların dışında özellikle taşınmazların; imar planı, belediye ve/veya mücavir alanı sınırları içinde ve çevresinde olmaları, sit alanı içinde ve çevresinde olması, mevzi imar planı yaptırılan parsel olması, çevre düzeni planı içinde kalan tarımsal niteliği korunacak özel ürün alanları veya yerleşime açılacak alan içinde olması, diğer çevresel özellikler, taşınmaz üzerinde çeşitli hak ve yükümlülüklerin olması gibi faktörlerin de değerlendirilmesi gerekecektir⁸⁹.

Taşınmazın çevresinde örneğin termal otel ve tesislerin bulunması, söz konusu taşınmazın da aynı amaçla kullanıldığı takdirde termal su çıkıp çıkmayacağı ve buna etrafındaki tesisler itibarıyla izin verilip verilmeyeceği hususları araştırılmadan, taşınmaza ek değer verilerek yüksek değerlere ulaşılması doğru değildir. Taşınmazın değerinin belirlenmesinde, belli bir sınıf mensubu olma, belirli bir gelir düzeyinde bulunma ve kişisel zevk ile sağlık açısından tercih edilebilecek diğer özellikler de esas alınmayacaktır. Taşınmazın dağların eteğinde, fabrika dumanlarından etkilenmeyen bir çevrede bulunması dikkate alınabilecek bir özellik ise de, dava konusu ile emsal değerlerinde 5 kat fark yapacak nitelikte kabul edilemeyecektir. Taşınmaz arkeolojik sit alanı içinde yer alıyorsa; hiçbir zaman imar izni alamayacağı göz önünde tutularak, arsa olarak değerleri emsale oranla daha düşük bir şekilde belirlenmelidir. Bir taşınmazın sit alanında bulunması, o taşınmazın mülkiyet hakkını kısıtlayıcı bir etki yaratmaz. Taşınmazın alım-satımı ve kiralama işlemleri yapılabilir. Ancak taşınmazın sit alanı içinde bulunması, sit alanının türüne bağlı olarak rayiç değerinde düşüklük yaratır. Bu etki taşınmaz üzerinde inşaat yapılamaması veya yapılabilecek inşaatın türünün ve yüksekliğinin kısıtlanması şeklinde ortaya çıkar. Bu sebeple sit alanında bulunan bir taşınmazın değeri hiçbir zaman, bu kayda tabi olmayan taşınmazların değerine ulaşamayacaktır. Biri sit alanında bulunan komşu iki parselden, sit alanı dışında bulunanına, şehir imar plan şartları dahilinde istenilen tür ve yükseklikte yapı, her hangi bir kısıtlamaya tabi olmaksızın yapılabilirken, sit alanında olan taşınmaz üzerinde şehir imar planı müsait olsa dahi sit alanının türüne bağlı olarak, ancak ilgili mercurinin izin vereceği türde yapı yapılabilecek ve hatta belki hiçbir yapılaşma olamayacaktır⁹⁰. Taşınmazın mezarlığın karşısında bulunması, saptanan kamulaştırma değerinden makul oranda bir indirim yapılmasını gerektirir⁹¹.

⁸⁹ R. Demirci, H. Tanrıvermiş ve E. Gündoğmuş, (Danışman), *Tarım Arazilerinin Kamulaştırma Bedellerinin Takdirinde Kullanılabilecek Kapitalizasyon Faiz Oranları ve Arazi Net Gelirlerinin Tespitine İlişkin Mühendislik Hizmetleri Araştırması: Ankara-Polatlı-Sivrihisar Devlet Yolu (Ankara-Polatlı Kesimi) Güzergah Raporu*, EDUSER Eğitim Danışmanlık ve Uzmanlık Hizmetleri Limited Şirketi, 2002, Ankara, s.19-20.

⁹⁰ Taşınmazlar arkeolojik sit alanı içinde yer aldıklarından, hiçbir zaman imar müsaadesi alamayacakları göz önünde tutularak, arsa olarak değerleri emsale oranla daha düşük bir şekilde belirlenmelidir (Yargıtay 18.H.D., E:1998/4506, K:1998/6265, T:28.05.1998).

⁹¹ Taşınmazın mezarlığın karşısında bulunması, saptanan kamulaştırma değerinden makul oranda bir indirim yapılmasını gerektirir

Değerlenecek taşınmazın mevzi imar planı yaptırılan alan ile çevre düzeni planı içinde kalması, taşınmaza tek başına arsa vasfını kazandırmaz. Uygulama imar planında tarımsal niteliği korunacak özel ürün alanlarının nitelikleri veya arsa-arazi ayrımının yapılması gerekmektedir. Çevre düzeni planı kapsamında tarımsal niteliği korunacak alanların tarım arazisi olarak kabul edilmesi⁹² gerekmektedir. Büyükşehirler ile il ve ilçelerin çevrelerindeki yatırım alanlarında, mevzi imar planı yapılmış parsellerin de tarım arazisi olarak değerlendirilmesi gerekli görülmektedir. Bunun nedenleri ise; mevzi imar planı yapılmış parsellerin genellikle köy sınırları ile belediye mücavir alanı sınırları içinde kalan arazi niteliğindeki parseller olmaları, köy ve belediye mücavir alanı sınırları içindeki parsellerin fiilen ekilmeseler bile arazi niteliği taşınmaları ve hatta üzerinde yapı olan ve olmayan boş arazilerin bile tarım arazisi olarak değerlendirilmelerinin zorunlu olması olarak sıralanabilir⁹³.

Mevzi imar planı yapılması arazinin arsa niteliği kazanması için yeterli görülmemekte olup, bu parsellerin arsa olarak değerlendirilmesi de bir anlamda haksız kazanç elde edilmesine ve eşitlik ilkesine ters düşecektir. Diğer yandan yerleşim yerinde mevzi imar planı yapılmış olan parsellerin birçoğu fiilen tarım arazisi olarak kullanılmakta olup, arazi üzerinde imar planına uygun olarak parselasyon ve yapılaşmaya da gidilmemiştir. Nitekim mevzi imar planı yapılmış olan parselin arsa olarak değerlendirilmesine yönelik hiçbir yasal dayanak veya yüksek yargı organı kararı da bulunmamaktadır. Bununla birlikte köy merkezinde ve belediye mücavir alanı içinde kalan tarım arazisi niteliği taşıyan mevzi imar planı yapılmış olan parsellerin gelir yöntemine göre takdir edilecek değerleri, -konu ile ilgili bilimsel esaslara uygun olmasa bile-, objektif ölçütler dikkate alınarak uygun oranlarda artırılabilir⁹⁴.

2.2.3. Yapı ve Bina Kavramları ve Sınıflandırılması

2.2.3.1. Temel Yapı Malzemeleri ve Malzeme Piyasalarının Gelişimi

Yapı Malzemeleri Yönetmeliğinin⁹⁵ (305/2011/AB) 4'üncü maddesinde yapı malzemeleri; her türlü yapı işlerinde veya bu işlerin herhangi bir kısmında kalıcı olarak kullanılmak üzere üretilen ve piyasaya arz edilen ve performansı yapı işlerinin temel gereklere ilişkin performansını etkileyen bütün malzemeler veya takım malzemeler olarak tanımlanmıştır.

Takım malzeme (kit) ise, yapı işinde kalıcı olarak kullanılmak üzere bir araya getirilmesi gereken en az iki ayrı bileşenden meydana gelen bir takım olarak tek bir imalatçı tarafından piyasaya arz edilen yapı malzemesi olarak tanımlanmıştır. Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmeliğin⁹⁶ 4'üncü maddesinin (1) bendinde; “takım malzeme, yapı işlerinde kalıcı olarak tesis edilmek üzere bir araya getirilen en az iki bileşenden oluşan, tek bir dağıtıcıdan bir defada temin edilebilen, temel gereklerin hükümlerini karşılamak üzere kendisine ait karakteristikleri bulunan malzemeler” olarak tanımlanmıştır.

Hem bina, hem de diğer inşaat mühendisliği işlerini içeren tüm yapı işlerinin, bir bütün olarak ve bu işlerin ayrı bölümleri içerisinde özellikle işin yaşam döngüsü boyunca insanların sağlığını ve güvenliğini göz önüne alarak kullanım amacına uygun olmaları gereklidir. Yapı işleri, ekonomik açıdan makul bir kullanım süresi için, düzenli bakım yapılma koşulu ile;

- Mekanik dayanım ve stabilite,

(Yargıtay 18.H.D., E:20011655, K:2001/953, T:12.2.2001).

⁹² 1985 tarih ve 18916 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren İmar Planı Yapılması ve Değişikliklerine Ait Esaslara Dair Yönetmelik ile bu yönetmelikte 16 Mart 2001 tarihinde yapılan değişiklik ile; “çevre düzeni planlarında tarım alanı, mera, maki-funda gibi kullanım kararı getirilmiş alanlarda konut, sanayi, turizm vb. yapılaşma amaçlı uygulamaya gidilemeyeceği” hükmüne bağlanmıştır (Md. 7). Bakınız detaylı bilgi için: TC Resmi Gazete Tarih:16 Mart 2001, Sayı:24345.

⁹³ Bakınız: Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 23.10.1985 Tarih ve E.:1984/5-122 ve K:846 Kararı.

⁹⁴ Konu ile ilgili eserlerde, değeri takdir edilecek taşınmazın köyün yerleşim merkezinde olması, araziye gelir yöntemine bulunacak değere objektif unsur olarak katılabileceği veya söz konusu arazilerin bulunacak değerleri objektif ölçütler gerekçe gösterilerek artırılabilir. Konu ile ilgili bilgi için bakınız: A. Arcak, ve Y.K. Kitiş, Açıklamalı-İçtihatlı Kamulaştırma Davaları ve Devletleştirme, 1. Cilt, Genişletilmesi ve Eklenmiş İçtihatlarla Yeni Baskı, Seçkin Yayınevi, Ankara, 1992, s.355.

⁹⁵ Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB), Resmi Gazete, Tarih: 10/07/2013 ve Sayı: 28703.

⁹⁶ Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik, Resmi Gazete, Tarih: 26/06/2009 ve Sayı: 27270.

- Yangın durumunda emniyet,
- Hijyen, sağlık ve çevre,
- Kullanımda erişilebilirlik ve güvenlik,
- Gürültüye karşı koruma,
- Enerjiden tasarruf ve ısı muhafazası,
- Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı,

temel gereklerini karşılamalıdır⁹⁷.

Yapılar kullanılan temel malzemeler açısından; betonarme sistemler, kagir sistemler, metal sistemler, ahşap sistemler ve plastik sistemler olarak sınıflandırılmaktadır⁹⁸.

Betonarme

Betonarme, beton ve çelikten meydana gelen bileşik (takım) bir yapı malzemesidir⁹⁹. Beton, agrega adını verdiğimiz kum, çakıl, mıcır gibi taneli malzemenin, onları yapıştıran çimento ve su ile uygun oranlarda karıştırılması sonucu meydana gelir¹⁰⁰. Betona belirli bir özellik kazandırılmak isteniyorsa bazı katkı maddeleri de eklenebilir¹⁰¹.

Betonu diğer yapı malzemelerine göre üstün kılan en önemli özelliklerinden biri, istenilen biçimin verilebilmesini sağlayan plastik kıvamıdır. Beton karıştırılıp kalıba döküldükten sonra kısa sürede katılaşıp ve zamanla dayanım kazanır¹⁰². Bu nedenle betonu önceden şekil verebildiğimiz bir yapay taş olarak tanımlanabilir¹⁰³.

Çimento (portland çimentosu), kalker kil karışımının 1400 °C'ye kadar ısıtılması, içine ergimeyi kolaylaştırmak için demir filizi içeren toprak katılması, meydana gelen ceviz büyüklüğündeki granüle malzemeye (klinker) % 3 oranında alçı taşı ilave edildikten sonra çok ince olarak öğütülmesi ile elde edilen, su içinde de katılaşabilen (hidrolik) bir bağlayıcıdır¹⁰⁴.

Betonun, doğal taşlarda olduğu gibi, basınç dayanımının yüksek, çekme dayanımının düşük olması, dış yüklerin etkisi ile ortaya çıkacak çekme gerilmelerini taşıyamaması anlamına geldiğinden, betonun bu gerilmeleri taşıyabilecek çekme dayanımı yüksek çelik çubuklarla güçlendirilmesi ile elde edilen malzemeye betonarme (donatılmış beton) denilmektedir¹⁰⁵.

Kagir

Yapay ve doğal taşların harç kullanılarak bağlanması sonucu oluşturulan taşıyıcı yapı elemanına kagir denilmektedir. Tuğla, briket, beton bloklar belli geometrik şekle sahip yapay taşlardır¹⁰⁶. Tuğla, ana maddesi kil olan cam bağlı bir seramiktir. Seramikler, endüstride geniş kullanım alanlarına sahiptirler. Camlar ve pişmiş kil ürünleri olarak iki ana grupta incelenebilirler. Pişmiş kil ürünleri içerisinde, tuğlalar dışında kiremit, porselen ve ateş tuğlalarını da saymak mümkündür¹⁰⁷.

⁹⁷Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB), Resmi Gazete, Tarih: 10/07/2013 ve Sayı: 28703.

⁹⁸M.Arslan, Yapı Teknolojileri-I, Teknik Kitapları Dizisi: 22, Birinci Baskı, Seçkin Yayıncılık San. ve Tic. A.Ş. Mayıs 2008, Ankara, s.12.

⁹⁹İ.Berktaş, Betonarme I Taşıma Gücü ve Kesit Hesapları", TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi, 1989, İstanbul

¹⁰⁰S.Akman, Yapı Malzemeleri", İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Matbaası, 1987, İstanbul.

¹⁰¹İ.Berktaş, Betonarme I Taşıma Gücü ve Kesit Hesapları, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi, 1989, İstanbul

¹⁰²E. Ersoy, Betonarme Temel İlkeler ve Taşıma Gücü Hesabı, Evrim Basım-Yayın-Dağıtım, 1989, İstanbul.

¹⁰³S. Akman, Yapı Malzemeleri, İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Matbaası, 1987, İstanbul.

¹⁰⁴S. Akman, Yapı Malzemeleri, İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Matbaası, 1987, İstanbul.

¹⁰⁵U. Ersoy, Betonarme Temel İlkeler ve Taşıma Gücü Hesabı, Evrim Basım-Yayın-Dağıtım, 1987, İstanbul.

¹⁰⁶S. Akman, Yapı Malzemeleri, İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Matbaası, 1987, İstanbul.

¹⁰⁷K. Onaran, Malzeme Bilimi, Çağlayan Basımevi, 1985, İstanbul.

Metal

Metaller üstün mekanik ve fiziksel özellikleri nedeni ile en çok kullanılan malzemelerdir. Uygulamada kullanılan metallerle bunların alaşımlarının türleri binlerin üzerinde olup, her biri belirli amaçlar için geliştirilmiştir. Metalleri, demirli ve demirsiz metaller olmak üzere iki sınıfta değerlendirmek mümkündür. Demirli metallerde ana eleman demir olup, bunun yanında daima bir alaşım olarak karbon bulunur. Bu nedenle bu sınıfa demir-karbon alaşımları da denir¹⁰⁸.

Demirsiz metaller içerisinde, en önemlileri bakır ve bakır alaşımları ile alüminyum ve alüminyum alaşımları olup, korozyona dayanıklılık, hafiflik, güzel görünüş ve yüksek ısı ve elektriksel iletkenlik gibi özellikleri nedeni ile yapı işlerinde genellikle detay malzemesi olarak kullanılmaktadır¹⁰⁹.

Saf demir yumuşak ve düşük mukavemetlidir, içine karbon katılarak sertliği ve mukavemeti büyük ölçüde artırılabilir. Saf demirin çekme mukavemeti 30 kgf/mm² iken, % 0,8 karbon ilavesi ile 100 kgf/mm²'ye, soğuk işleme ve su verme ile 180 kgf/mm²'ye çıkartılabilir. Bunun dışında, bu alaşıma normal halde kolayca işlenip şekil verilebilme, sonra ısıl işleme sertliğinin artırılabilmesi mümkündür. Bütün bu üstün özellikleri nedeni ile demir-karbon alaşımları uygulamada en önemli metal malzeme grubunu oluşturmaktadır.¹¹⁰

Demir-karbon alaşımları, içerisindeki karbon oranına göre; demir, çelik ve dökme demir olmak üzere üç grupta değerlendirilmektedir.

Mekanik olarak işlenebilen (dövülerek, preslenerek, haddeden geçirilerek şekil verilebilen) demir-karbon alaşımına çelik denir. Çeliğin bünyesinde demirden başka % 0,16~0,20 kadar karbon bulunur. Karbon miktarı arttıkça çelik sertleşir ve mukavemeti artar.¹¹¹ Çelik, inşaat mühendisliği alanında kullanılan en önemli taşıyıcı malzemelerden biridir. Bir taraftan, çelik çubuk (donatı) şeklinde beton ile birlikte betonarme oluşumunda kullanılırken, diğer taraftan profil olarak çelik yapılarda tek başına taşıyıcı sistemi oluşturmaktadır. En çok kullanılan çelik cinsi St.37 çeliği olup, buradaki 37 kg/mm² cinsinden kopma ve kırılma mukavemetini ifade eder¹¹².

Ahşap

Ahşap malzemenin hammaddesi orman ürünleridir. Önemli bir yapı malzemesi olup, kolay işlenir. Yüksek mukavemet/yoğunluk oranına sahiptir. Bu oran yapı çeliğinde 5 iken, ahşapta 15 olmaktadır¹¹³. Ahşap, yapı mühendisliğinde çatılarda, iskele ve kalıplarda taşıyıcı malzeme olarak geniş şekilde kullanılmaktadır. Ayrıca, düğgerlik, doğrama ve mobilya işlerinde de gereklidir.

Yapı mühendisliğinde kullanılan ağaç türleri iki ana gruba ayrılır: kozalaklı ağaçlar ve yapraklı ağaçlar. Kozalaklı ağaçlara iğne yapraklılar da denilmekte olup, çamlar ve köknarlar olarak iki ana gruba ayrılır. Sedirler, ladinler ve selviler de bunlara ilave edilebilir. Yapraklı ağaçların başında meşeler gelir, işlenmesi zor, sert ancak çok dayanıklı bir türdür. Kayın, gürgen ve dişbudak da bu grupta sayılabilir¹¹⁴.

Plastik

Plastik maddeler diğer adı ile polimerler, büyük moleküllerden oluşan hidrokarbonlardır. Yani esasları karbon ve hidrojen atomlarıdır. Polimerlerin ana maddeleri kömür ile pamuk ve odun gibi selülozik maddeler, petrol ve doğalgazlardır¹¹⁵.

¹⁰⁸ K. Onaran, *Malzeme Bilimi, Çağlayan Basımevi, 1985, İstanbul.*

¹⁰⁹ K. Onaran, *Malzeme Bilimi, Çağlayan Basımevi, 1985, İstanbul.*

¹¹⁰ K. Onaran, *Malzeme Bilimi, Çağlayan Basımevi, 1985, İstanbul.*

¹¹¹ H. Deren, *Çelik Yapılar, Teknik Kitaplar Yayınevi, 1987, İstanbul.*

¹¹² N. Erşen, *Çelik Yapılar ve Çözümlemiş Problemler, Birsan Yayınevi, 1990, İstanbul*

¹¹³ K. Onaran, *Malzeme Bilimi, Çağlayan Basımevi, 1985, İstanbul.*

¹¹⁴ S.Akman, *Yapı Malzemeleri, İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Matbaası, 1987, İstanbul.*

¹¹⁵ S.Akman, *Yapı Malzemeleri, İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Matbaası, 1987, İstanbul.*

Polimerlerin, inşaat mühendisliğinde taşıyıcı malzeme olarak veya taşıyıcı malzemelerin dayanıklılığını artırmak üzere kullanılması (epoksi uygulamaları gibi) söz konusu ise de esas olarak bir detay malzemesidir. Yer döşeme malzemeleri, çatı örtü malzemeleri, ısı izolasyon malzemeleri, boya ve badana beton katkı maddeleri, derz malzemeleri, yapıştırıcı ve tamir malzemeleri, su iletim boruları ve mobilya kaplamalarında çok çeşitli polimerler kullanılmaktadır.¹¹⁶

2.2.3.2. Bina ve Yapı Kavramları ve Mevzuattaki Yeri

İnsanların ihtiyaçlarını karşılamak için çeşitli doğal ve yapay malzemeleri kullanarak ürettikleri tesislere genel olarak yapı denilmektedir¹¹⁷. 3194 sayılı İmar Kanunu'na¹¹⁸ göre yapı; karada ve suda, daimi veya muvakkat, resmi ve hususi yeraltı ve yerüstü inşaatı ile bunların ilave, değişiklik ve tamirlerini içine alan sabit ve müteharrik tesislerdir. Bina ise; kendi başına kullanılabilen, üstü örtülü ve insanların içine girebilecekleri ve insanların oturma, çalışma, eğlenme veya dinlenmelerine veya ibadet etmelerine yarayan, hayvanların ve eşyaların korunmasına yarayan yapılardır.

1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun¹¹⁹ 2'inci maddesi binayı; yapıldığı madde ne olursa olsun, gerek karada gerek su üzerinde sabit inşaatın hepsini kapsar şeklinde tanımlamıştır. Yapı ve bina kavramının sıkça kullanıldığı düzenlemelerden birisi de Anayasa Mahkemesince iptal edilen 595 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararnamedir¹²⁰. Kararname yapıyı; sabit, zemine doğrudan veya dolaylı olarak bağlı, geçici veya sürekli, canlı barındıran, geçici veya daimi bina ve tesisler ile bunlara bağlı eklerini, altyapı tesislerini ve bütün bunların her türlü inşaat, tesisat, imalat, sondaj, değiştirme, güçlendirme ve esaslı onarımını kapsayan yapım işleri olarak tanımlamıştır.

Çoğu zaman yapı ve bina sözcükleri birbirinin yerine kullanılmaktadır. Binalar, belirli eylemler için kullanılmak amacı ile kalıcı nitelikte tasarlanmış mekanlar dizinini içerecek şekilde üretilmiş yapılardır. Bu tanımdan her binanın yapı olduğu, ancak her yapının bina olmadığı sonucu ortaya çıkmaktadır. Örneğin, yol, baraj, köprü, iskele ve liman birer yapı olmakla birlikte, bina niteliği taşımamaktadır¹²¹.

2.2.3.3. Bina Sınıflama Esasları ve Değerleme İlişkileri

Binaların; yapım sisteminin özellikleri, üretim faktörlerinin kombinasyonu, üretim ölçeği, kullanım amaçları, yapısal (strüktürel) sistemi, üretim yeri, endüstrileşme aşaması, kullanılan temel malzemeler¹²², bulundukları yerler, süreklilik durumu ve mülkiyeti¹²³ gibi birçok açıdan sınıflandırılabilirdiği görülmekle birlikte, gayrimenkul değerlendirme için bu sınıflandırmanın ölçülebilir olması gerekmektedir.

Türkiye'de mevcut mevzuat hükümlerine göre; emlak vergisine esas bina metrekare normal inşaat maliyeti ve yapı yaklaşık birim maliyeti değerleri, değerlendirme uygulamalarında sıklıkla kullanılmakta ve hatta yasal işlemlerde söz konusu birim fiyatlardan işlem yapılması zorunlu olmaktadır. Dolayısı ile yapı sınıflamaları bu şartlara göre belirlenmektedir. Geçmişte belirli amaç ve hizmetleri yerine getirmek için gerçekleştirilmiş olan bu sınıflamalar; gerek hazırlanış amaçlarının farklı olması, gerekse yapım sektöründeki gelişmeler nedeni ile yetersiz kalmakta, dolayısı ile bazı teknik sınıflandırmalarla desteklenmesi ihtiyacını ön plana çıkarmaktadır. Mevzuattaki sınıflandırmalara ek teknik ölçülebilir bir sınıflama yaklaşımı olarak binalar;

¹¹⁶ S.Akman, *Yapı Malzemeleri*, İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Matbaası, 1987, İstanbul.

¹¹⁷ M.Arslan, *Yapı Teknolojileri-1*, Teknik Kitapları Dizisi: 22, Birinci Baskı, Seçkin Yayıncılık San. ve Tic. A.Ş. Mayıs 2008, Ankara.

¹¹⁸ 3194 sayılı İmar Kanunu, Resmi Gazete, Tarih: 09/05/1985 ve Sayı: 18749.

¹¹⁹ 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu, Resmi Gazete, Tarih: 11/08/1970 ve Sayı: 13576.

¹²⁰ 595 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Resmi Gazete, Tarih: 10/04/2000 ve Sayı: 24016.

¹²¹ M.Arslan, *Yapı Teknolojileri-1*, Teknik Kitapları Dizisi: 22, Birinci Baskı, Seçkin Yayıncılık San. ve Tic. A.Ş. Mayıs 2008, Ankara.

¹²² M.Arslan, *Yapı Teknolojileri-1*, Teknik Kitapları Dizisi: 22, Birinci Baskı, Seçkin Yayıncılık San. ve Tic. A.Ş. Mayıs 2008, Ankara.

¹²³ A.Hepşen, *Gayrimenkul Değerleme Esasları, Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu, Lisanslama Sınavları Çalışma Kitapları*, 2015, İstanbul.

- Hizmet amaçlarına
- Konumlarına
- Taşıyıcı sistemleri oluşturan malzemelerine (gereçlerine)
- Taşıyıcı sistemlerine
- Bulundukları yere
- Sürekliliğine
- Mülkiyetlerine
- İnşaat safhalarına
- Yapım elemanlarına
- Yapım yöntemlerine

göre sınıflandırılırlar.

Emlak vergisine esas bina metrekare normal inşaat maliyeti:

1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 29'uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi uyarınca, Maliye ve Çevre ve Şehircilik Bakanlıklarınca müştereken, her yıl, tespit ve ilan edilen, bina metrekare normal inşaat maliyet bedellerini gösteren cetvele göre binalar yapısal sistem, malzeme ve imalat kalitesi ve kullanım amaçlarına göre sınıflandırılmıştır.

Yapısal sistemi açısından binalar sekiz ayrı grupta sınıflandırılmakta olup, bunlar aşağıdaki gibi sıralanabilir:

- Çelik karkas binalar,
- Betonarme karkas binalar,
- Yığma kagir binalar,
- Yığma yarı kagir binalar,
- Ahşap binalar,
- Taş duvarlı binalar,
- Gecekondular tarzı binalar
- Kerpiç ve diğer basit binalar

Malzeme ve imalat kalitesi açısından binalar beş grupta toplanmış olup, bunlar aşağıdaki gibi sıralanabilir:

- Lüks,
- Birinci Sınıf,
- İkinci Sınıf,
- Üçüncü Sınıf
- Basit

Kullanım amacı açısından binalar yirmi üç ayrı grupta sınıflandırılmaktadır. Başlıca binaların olası kullanım durumuna göre sınıflaması aşağıdaki gibi verilmektedir:

- Fabrika ve imalathane binaları,
- Fabrika ve imalathane binası, sosyal binaları vs.
- Otel binaları,
- Sinema-Tiyatro binaları,
- Hastane-Klinik binaları,
- Banka-Sigorta binaları,
- İdare binaları,
- Benzin istasyonu, yıkama ve yağlama binaları,
- Yeraltı garajları,
- Müstakil garajlar,
- Çok katlı garajlar,
- Yurt binaları,

- Okul binaları,
- Yüzme havuzları,
- Banyo ve hamamlar,
- Pazar ve fuar yerlerindeki yapılar,
- Soğuk hava depoları,
- Kurutma yerleri,
- Silolar,
- Transformatör binaları,
- Diğer ticarethane ve işyerleri,
- Mesken binaları,
- Özellik arz eden binalar.

Yapı yaklaşık birim maliyeti:

16.07.1985 tarihli ve 85/9707 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Mimarlık ve Mühendislik Hizmetleri Şartnamesinin 3.2 maddesi gereğince, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, her yıl, tespit ve ilan edilen, mimarlık ve mühendislik hizmet bedellerinin hesabında kullanılacak Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğe göre binalar, yapının mimarlık hizmetlerine esas olan sınıfı dikkate alınarak; I. Sınıf, II. Sınıf, III. Sınıf, IV. Sınıf ve IV. Sınıf Yapılar olmak üzere yapım maliyeti esas alınarak beş ayrı grupta sınıflandırılmaktadır. Ayrıca, her sınıf kendi içerisinde yine yapım maliyeti esas alınarak A, B, C gibi alt gruplara ayrılmıştır.

I. Sınıf A Grubu Yapılar:

- 3 metre yüksekliğe kadar kagir veya betonarme ihata duvarı
- Basit kümes ve basit tarım yapıları
- Plastik örtülü seralar
- Mevcut yapılar arası bağlantı-geçiş yapıları
- Baraka veya geçici kullanımı olan küçük yapılar
- Yardımcı yapılar (Müştemilat)
- Gölgelekler-çardaklar
- Üstü kapalı yanları açık teneffüs, oyun gösteri alanları ve bu gruptakilere benzer yapılar.

I. Sınıf B Grubu Yapılar:

- Cam örtülü seralar
- Basit padok, büyük ve küçük baş hayvan ağılları
- Su depoları
- İşyeri depoları ve bu gruptakilere benzer yapılar.

II. Sınıf A Grubu Yapılar:

- Kuleler, ayaklı su depoları
- Palplanj ve ankrajlı perde ve istinat duvarları
- Kayıkhan ve bu gruptakilere benzer yapılar.

II. Sınıf B Grubu Yapılar:

- Pnömatik ve şişirme yapılar
- Tek katlı ofisler, dükkan ve basit atölyeler
- Semt sahaları, küçük semt parkları, çocuk oyun alanları ve müştemilatları
- Tarımsal endüstri yapıları (Tek katlı; prefabrik beton, betonarme veya çelik; depo ve atölyeler, tesisat ağırlıklı ağıllar, fidan yetiştirme ve bekletme tesisleri)
- Yat bakım ve onarım atölyeleri, çekek yerleri
- Jeoloji, botanik ve tema parkları

- Mezbahalar ve bu gruptakilere benzer yapılar.

II. Sınıf C Grubu Yapılar:

- Hangar yapıları (Uçak bakım ve onarım amaçlı)
- Sanayi yapıları (Tek katlı, bodrum ve asma katı da olabilen prefabrik beton, betonarme ve çelik yapılar)
- ve bu gruptakilere benzer yapılar.

III. Sınıf A Grubu Yapılar:

- Okul ve mahalle spor tesisleri (Temel eğitim okullarının veya işletme ve tesislerin spor salonları, jimnastik salonları, semt salonları)
- Katlı garajlar
- Ticari bürolar (üç kata kadar-üç kat dahil-asansörsüz ve kalorifersiz)
- Alışveriş merkezleri (semt pazarları, küçük ve büyük hal binaları, marketler, vb.)
- Basımevleri, matbaalar
- Soğuk hava depoları
- Konutlar (dört kata kadar-dört kat dahil-asansörsüz ve/veya kalorifersiz)
- Akaryakıt ve gaz istasyonları
- Kampingler
- Küçük sanayi tesisleri (Donanımlı atölyeler, imalathane, dökümhane)
- Semt postaneleri
- Kreş ve Gündüz bakımevleri, Hobi ve Oyun salonları
- ve bu gruptakilere benzer yapılar.

III. Sınıf B Grubu Yapılar:

- Entegre tarımsal endüstri yapıları, Büyük çiftlik yapıları
- İdari binalar (ilçe tipi hükümet konakları, vergi daireleri)
- Gençlik Merkezleri, Halk evleri
- Belediyeler ve çeşitli amaçlı kamu binaları
- Lokanta, kafeterya ve yemekhaneler
- Temel eğitim okulları
- Küçük kitaplık ve benzeri kültür tesisleri
- Jandarma ve emniyet karakol binaları
- Sağlık ocakları, kamu sağlık dispanserleri
- Ticari bürolar
- 150 kişiye kadar cezaevleri
- Fuarlar
- Sergi salonları
- Konutlar
- Marinalar
- Gece kulübü, diskotekler
- Misafirhaneler, pansiyonlar ve bu gruptakilere benzer yapılar.

IV. Sınıf A Grubu Yapılar:

- Özelliği olan büyük okul yapıları (Spor salonu, konferans salonu ve ek tesisleri olan eğitim yapıları)
- Poliklinikler
- Liman binaları
- 150 kişiyi geçen cezaevleri
- Kaplıcalar, şifa evleri vb. termal tesisleri
- İbadethaneler (1500 kişiye kadar)

- Entegre sanayi tesisleri
- Aqua parklar
- Müstakil spor köyleri (Yüzme havuzları, spor salonları ve statları bulunan)
- Yaşlılar Huzurevi, kimsesiz çocuk yuvaları, yetiştirme yurtları
- Büyük alışveriş merkezleri
- Yüksek okullar ve eğitim enstitüleri
- Apartman tipi konutlar (Yapı yüksekliği 21.50 m.'yi aşan)
- Oteller (1 ve 2 yıldızlı)
- ve bu gruptakilere benzer yapılar.

IV. Sınıf B Grubu Yapılar:

- İş Merkezleri
- Araştırma binaları, laboratuvarlar ve sağlık merkezleri
- Metro istasyonları
- Stadyum, spor salonları ve yüzme havuzları
- Büyük postaneler (merkez postaneleri)
- Otobüs terminalleri
- Eğlence amaçlı yapılar (çok amaçlı toplantı, eğlence ve düğün salonları)
- Banka binaları
- Normal radyo ve televizyon binaları
- Özelliği olan genel sığınaklar
- Müstakil veya ikiz konutlar (Bağımsız bölüm brüt alanı 151 m² ~ 600 m² villalar, teras evleri, dağ evleri, kaymakam evi vb.)
- ve bu gruptakilere benzer yapılar.

IV. Sınıf C Grubu Yapılar:

- Büyük kütüphaneler ve kültür yapıları
- Bakanlık binaları
- Yükseköğrenim yurtları
- Arşiv binaları
- Radyoaktif korumalı depolar
- Büyük Adliye Sarayları
- Otel (3 yıldızlı) ve moteller
- Rehabilitasyon ve tedavi merkezleri
- İl tipi hükümet konakları ve büyükşehir belediye binaları
- ve bu gruptakilere benzer yapılar.

V. Sınıf A Grubu Yapılar:

- Televizyon, Radyo İstasyonları, binaları
- Ordu evleri
- Büyükelçilik yapıları, vali konakları ve brüt alanı 600 m² üzerindeki özel konutlar
- Borsa binaları
- Üniversite kampüsleri
- Yapı yüksekliği 51,50 metreyi aşan yapılar
- Alışveriş kompleksleri (İçerisinde sinema, tiyatro, sergi salonu, kafe, restoran, market vb. bulunan)
- ve bu gruptakilere benzer yapılar.

V. Sınıf B Grubu Yapılar:

- Kongre merkezleri

- Olimpik spor tesisleri – hipodromlar
- Bilimsel araştırma merkezleri, AR-GE binaları
- Hastaneler
- Havalimanları
- İbadethaneler (1500 kişinin üzerinde)
- Oteller (4 yıldızlı)
- ve bu gruptakilere benzer yapılar.

V. Sınıf C Grubu Yapılar:

- Oteller ve tatil köyleri (5 yıldızlı)
- Müze ve kütüphane kompleksleri
- ve bu gruptakilere benzer yapılar.

V. Sınıf D Grubu Yapılar:

- Opera, tiyatro ve bale yapıları, konser salonları ve kompleksleri
- Tarihi eser niteliğinde olup restore edilerek veya yıkılarak aslına uygun olarak yapılan yapılar ve bu gruptakilere benzer yapılar.

Gerek emlak (bina) vergisine esas yapı normal metrekare maliyet bedelleri, gerekse yapı yaklaşık maliyet bedelleri, farklı tür ve niteliklerdeki yapıları değerlendirme için hazırlanmamış ve belirtilen amaçla kullanım için de uygun bulunmamaktadır (Ek-2). Ancak resmi (kamulaştırma, kentsel dönüşüm, gecekondu ve imar kanunu uygulaması gibi) değerlendirme çalışmalarında, yargı kararlarında sıklıkla yapı yaklaşık maliyet fiyatlarına atıf yapılmakta ve uygulama birliğinin sağlanması bakımından söz konusu birim fiyatların kullanımı istenmektedir.

Hizmet amaçlarına göre yapıların sınıflandırılması:

İnşa amaçları veya kullanım biçimlerine göre yapılarının sınıflandırılması sıklıkla tercih edilmekte ve bu sınıflandırma sistemi değerlendirme amaçlarına da uygun düşmektedir. Hizmet amaçlarına göre sıklıkla tercih edilen yapı sınıflaması aşağıda verilmiştir:

- Konutlar (evler, apartmanlar, rezidanslar ve villalar gibi yapılar),
- Konaklama yapıları (oteller, moteller, pansiyonlar gibi yapılar),
- Sağlık yapıları (hastaneler, sağlık ocakları gibi yapılar),
- İbadet yapıları (camiler, mescitler, kiliseler, sinagoglar gibi yapılar),
- Ticaret yapıları (bankalar, iş hanları, alışveriş merkezleri, marketler gibi yapılar),
- Sosyal yapılar (tiyatrolar, sinemalar gibi yapılar),
- Kültür yapıları (müzeler, kütüphaneler gibi yapılar),
- Eğitim yapıları (okullar, kütüphaneler, kreşler gibi yapılar),
- Spor yapıları (stadyumlar, yüzme havuzları, hipodromlar, kapalı spor salonları gibi yapılar),
- Ulaştırma yapıları (terminaller, garlar, karayolları, köprüler, limanlar, havaalanları gibi yapılar),
- Su yapıları (su kanalları, içme suyu tesisleri, atık su tesisleri, barajlar göletler gibi yapılar),
- Anıtlar (anıt mezarlar, şehit abideleri, yazıtlar gibi yapılar),
- Endüstri yapıları (fabrikalar, atölyeler gibi yapılar),
- Tarımsal yapılar (ahırlar, ağıllar, padoklar, kümesler, samanlıklar gibi yapılar).

Enerji performansı ve diğer amaçlarla konut yapıları dört grupta toplanmaktadır¹²⁴:

¹²⁴ Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneği, Yeşil Bina Sertifika Kılavuzu Yeni Konutlar, Eylül 2003, Ankara, s.9-12. <http://www.cedbik.org/imagess/yesilkonutsertifikasi.pdf>.

1. Tekil Aile Konutu: Ayırık veya bitişik nizam içinde tek bir konut biriminden oluşan müstakil konutlardır.

2. Toplam İnşaat Alanı 2.000 m²'nin Altında Olan Standart Apartman Tipi Konutlar: Toplam kullanım alanı 2.000 m²'nin altında olan çok katlı ve birden fazla konut birimini içeren ve içinde sadece konut fonksiyonları bulunduran binalardır. Bazı birimleri basit dükkan gibi fonksiyonları barındıran apartmanlar bu sınıfta yer alır.

3. Toplam İnşaat Alanı 2.000 m² ve Üzerinde Olan Standart Apartman Tipi Konutlar: Toplam kullanım alanı 2.000 m² ve üzerindeki çok katlı ve birden fazla konut birimini içeren ve içinde sadece konut fonksiyonları bulunduran binalardır. Bazı birimleri basit dükkan gibi fonksiyonları barındıran apartmanlar bu sınıfa girer.

4. Rezidans (Lüks Konut): Toplam kullanım alanı 2.000 m² ve üzerinde olan çok katlı ve birden fazla konut birimini içeren ve ruhsatında aşağıdaki işlevlerden en az üç tanesini beraberinde barındıran çok işlevli binalardır. Lüks konutlar; alışveriş alanı, ofis-spor alanı, restoran, sinema/tiyatro, kapalı havuz gibi olanakların tamamı veya bir kısmına sahip bulunmaktadır.

Konumlarına (yerleşim nizamlarına) göre yapılar:

Bulundukları parsel üzerinde konumları, komşu binalarla geometrik ilişkileri ve parsel kullanımı bakımından Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği hükümlerine göre yapılar; ayırık nizam, bitişik nizam ve blok nizam olarak üç grupta toplanabilir. Bunların kısa tanımları aşağıda verilmiştir:

Ayırık nizam: Hiç bir yanından komşu binalara bitişik olmayan yapı konumudur.

Blok nizam: İmar planı veya Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği'nde cephe uzunluğu, derinliği ve yüksekliği belirlenmiş tek yapı kitlesinin bir parsel veya dilatasyonla ayrılmak suretiyle birden fazla parsel üzerine oturduğu bahçeli yapı nizamıdır.

Bitişik nizam: Bir veya birden fazla komşu parsellerdeki binalara bitişik olan yapı nizamıdır. Bitişik nizam binalarda ortak alandan arka bahçeye çıkış sağlanır.

Taşıyıcı sistem malzemelerine (gereçlerine) göre yapılar:

Yapım işinin tamamlanabilmesi için çeşitli malzeme kullanılmaktadır. Yapı üretiminde kullanılan malzemeler, taşıyıcı sistemi oluşturan malzemeler ve tamamlayıcı (detay) malzemeler olmak üzere iki gruba ayrılmaktadır. Malzemelerine göre yapı sınıflamaları, taşıyıcı sistemi oluşturan malzemeler esas alınarak yapılmaktadır. Taşıyıcı sistemi oluşturan malzemelerin en temel özelliklerinden birisi, yapı yüklerinin gerektirdiği ölçüde taşıyıcılık özelliğinin bulunmasıdır. Malzemelerine göre yapıların sınıflandırılması ve bu sınıflara ilişkin yapı türleri aşağıdaki gibi sıralanabilir¹²⁵:

1. Kagir yapılar
 - Kerpiç yapılar
 - Tuğla yapılar
 - Taş yapılar
 - Briket yapılar
2. Betonarme yapılar
3. Çelik yapılar
4. Ahşap yapılar
5. Hımsı yapılar

Taşıyıcı sistemlerine göre yapı türlerinin tanım ve kapsamaları aşağıdaki gibidir:

¹²⁵ M. Arslan, YAPI Malzeme Yapım İlkeleri ve Maliyet Analizleri, Ankara Üniversitesi Basımevi, 2011, Ankara, s.3.

Kagir Yapılar: Kerpiç tuğla, taş ve briket gibi malzemeler kagir malzemeler, bu malzemeler kullanılarak taşıyıcı sistemi inşa edilen yapılar ise kagir yapılar adını almaktadır.

Kerpiç Yapılar: Taşıyıcı duvarları kerpiç kullanılarak inşa edilen kagir yapılarıdır. Kerpiç, belirli özellikleri taşıyan kilin su ve bir miktar organik lifler katılarak yoğurulması ile elde edilen hamurun kalıplanarak kurutulması sonucunda elde edilen doğal bir yapı malzemesidir.

Tuğla Yapılar: Taşıyıcı duvarları taşıyıcı özelliği olan tuğlalar kullanılarak inşa edilen kagir yapılarıdır. Tuğla, belirli nitelikteki kilin su ile yoğurulup kalıplanıp kurutulmasından sonra 800 °C civarında pişirilmesi ile elde edilen kagir bir malzemedir.

Taş Yapılar: Taşıyıcı duvarları yeterli basınç dayanımına sahip taşların belirli teknikler kullanılarak örülmesi ile inşa edilen yapılarıdır. Kagir yapının bir türü olan taş yapılar, genelde bölgede yeterli rezervi bulunan ekonomik işletme özelliği olan doğal yapı taşları kullanılarak inşa edilirler.

Briket Yapılar: Düşey taşıyıcı durumunda bulunan duvarları taşıyıcı özelliği olan briketler kullanılarak inşa edilen yapılarıdır. Kagir yapıların duvarlarının örülmesinde kullanılan briketler genelde beton briketlerdir.

Betonarme Yapılar: Taşıyıcı sistem (kolon perde duvar, giriş ve döşeme gibi) elemanları betonarme olarak inşa edilen yapılarıdır. Betonarme, içerisinde betonarme çeliği yerleştirilerek güçlendirilmiş beton malzeme anlamındadır.

Çelik Yapılar: Taşıyıcı sistemleri (kolon giriş ve birleştirme elemanları gibi) yapı çelikleri kullanılarak inşa edilen yapılarıdır. Çelik yapı üretiminde kullanılan yapı çelikleri taşıyıcı sistem elemanlarını oluştururken perçin, bulon ve kaynak elemanların birleşim aracı olarak kullanılır.

Hıms Yapılar: Duvarları ahşap çatkıların arasına kerpiç, tuğla taş gibi geleneksel malzemeler doldurularak inşa edilen yapılarıdır.

Taşıyıcı sistemlerine göre yapılar:

Yapıların kendi ağırlıkları, kullanımdan kaynaklanan yükler, deprem yükleri ve diğer olabilecek bütün yüklerini taşıyarak zemine aktaran elemanlardan oluşan sisteme taşıyıcı sistem adı verilmektedir.

Genel olarak yapıların düşey yüklerini taşımak durumunda bulunan elemanlar, yapı taşıyıcı sistemi içerisinde yer alan taşıyıcı duvarlar ve kolonlardır. Yapıların yatay yüklerini taşımak durumunda bulunan elemanlar ise; döşemeler ve girişlerdir. Taşıyıcı sistemlerine göre yapıların sınıflandırılmasında yapıları düşey taşıyıcıları (duvarlar ve kolonlar) dikkate alınarak sınıflama yapıldığı görülmektedir¹²⁶.

Taşıyıcı sistemlerine göre yapılar aşağıdaki gruplara ayrılabilir:

1. Yığma taşıyıcı sistemli yapılar
 - Kagir yığma taşıyıcı sistemli yapılar
 - Ahşap yığma taşıyıcı sistemli yapılar
2. İskelet (karkas) taşıyıcı sistemli yapılar
 - Betonarme iskelet (karkas) taşıyıcı sistemli yapılar
 - Çelik iskelet taşıyıcı sistemli yapılar
 - Ahşap iskelet taşıyıcı sistemli yapılar
3. Plak taşıyıcı sistemli yapılar (Betonarme plak taşıyıcı sistemli yapılar)

Yığma Taşıyıcı Sistemli Yapılar: Taşıyıcı özelliği olan kagir (kerpiç, tuğla, taş ve briket gibi) veya ahşap malzemeler kullanılarak inşa edilen yapılarıdır. Yığma taşıyıcı sistemli yapılar

¹²⁶ M. Arslan, YAPI Malzeme Yapım İlkeleri ve Maliyet Analizleri, Ankara Üniversitesi Basımevi, 2011, Ankara, s.2-4.

malzemeleri esas alınarak; (i) kagir yığma yapılar ve (ii) ahşap yığma yapılar olmak üzere iki alt gruba ayrılmaktadır.

İskelet (karkas) Taşıyıcı Sistemli Yapılar: Taşıyıcı sistemleri kolon giriş ve döşemelerden oluşan yapılardır. İskelet taşıyıcı sistemli yapılar taşıyıcı sistemlerini oluşturan malzemeleri açısından; (i) betonarme iskelet (karkas) yapılar, (ii) ahşap iskelet (karkas) yapılar ve (iii) çelik iskelet (karkas) yapılar olmak üzere üç alt gruba ayrılmaktadır.

Bulundukları yere göre sınıflandırma:

Bulundukları yere göre yapılar altyapılar ve üstyapılar olmak üzere iki şekilde sınıflandırılırlar. Bunların tanım ve kapsamları aşağıda verilmiştir:

Altyapılar; bir yerleşim alanı veya bir yapı için gerekli olan yol, içme suyu şebekesi, kanalizasyon şebekesi, enerji hattı gibi genellikle yer altında gerçekleştirilen temel destekleyici unsurlar ile sanat yapıları, altyapı olarak adlandırılmaktadır.

Üstyapılar; konutlar, eğitim yapıları, sağlık yapıları, konaklama yapıları, ticaret yapıları gibi hazırlanan altyapılardan yararlanarak inşa edilen genelde zemin seviyesi üzerinde yer alan yapılar üstyapı olarak sınıflandırılmaktadır.

Sürekliliğine göre sınıflandırma:

Bilindiği gibi yapılar; imar mevzuatı, yapıma ilişkin yönetmelik, standart ve şartname hükümlerine uyularak belirli özellikleri taşıyan zeminler üzerine inşa edilen unsurlardır. Kullanım sürekliliğine bağlı olarak yapılar; (i) daimi yapılar ve (ii) geçici (muvakkat) yapılar olmak üzere iki şekilde sınıflandırılmaktadırlar.

Daimi Yapılar: Hizmet ömrü boyunca kullanılmak üzere inşa edilmiş olan yapılardır.

Geçici (Muvakkat) Yapılar: Şantiye binaları, iksalar, palplanşlar gibi geçici bir süre kullanılmak üzere inşa edilmiş yapılardır.

Mülkiyetlerine göre sınıflandırma:

Kentsel ve kırsal kesimdeki yapılar; kamu kurum ve kuruluşları ile özel kişi ve kurumlara ait olabilmektedir. Kamu yapıları; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'na tabi olan yapıların kamu yapıları olarak tanımlanması mümkündür. Bunlara ilave olarak kamu kurumu niteliğindeki meslek örgütleri ile kamu yararına çalışan kurumların mülkiyetindeki yapılarında kamu yapıları arasında sayılması mümkündür. 5737 sayılı Vakıflar Kanunu hükümlerine tabi ve özel hukuk tüzelkişileri olarak tanımlanan vakıfların mülkiyetindeki eski ve yeni yapılar vakıf yapıları olarak tanımlanacaktır. Bunların dışında kalan özel hukuk tüzel kişileri ile gerçek kişilerin mülkiyetinde bulunan yapıların da özel mülkiyete konu yapılar olarak tanımlanması mümkündür.

Malikin vatandaşlık ve tabiiyet durumlarına göre vatandaşların mülkiyetinde olan yapılar ve yabancıların mülkiyet ve yönetiminde olan yapılar biçiminde sınıflandırma yapılabilir. Burada özellikle elçilik ve konsolosluk binaları ile başka devletlerin mülkiyetindeki yapıların özel bir sınıfa alınması gerekecektir.

634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu'na göre (Resmi Gazete, Tarih:2/7/1965, Sayı:12038) tamamlanmış bir yapının kat, daire, iş bürosu, dükkan, mağaza, mahzen, depo gibi bölümlerinden ayrı ayrı ve başlı başına kullanılmaya elverişli olanları üzerinde, o gayrimenkulün maliki veya ortak malikleri tarafından, 634 Sayılı Kanun hükümlerine göre, bağımsız mülkiyet hakları kurulabilmektedir. Yapılmakta veya ileride yapılacak olan bir yapının, belirtilen nitelikteki bölümleri üzerinde, yapı tamamlandıktan sonra geçilecek kat mülkiyetine esas olmak üzere, arsa maliki veya arsanın ortak malikleri tarafından, 634 Sayılı Kanun hükümlerine göre irtifak hakları kurulabilir. Kat mülkiyetine konu olan gayrimenkulün bütününe (anagayrimenkul), yalnız esas yapı kısmına (anayapı), anagayrimenkulün ayrı ayrı ve başlı başına kullanılmaya elverişli olup, 634 Sayılı Kanun

hükümlerine göre bağımsız mülkiyete konu olan bölümlerine (bağımsız bölüm), bir bağımsız bölümün dışında olup, doğrudan doğruya o bölüme tahsis edilmiş olan yerlere (eklenti), bağımsız bölümler üzerinde kurulan mülkiyet hakkına (kat mülkiyeti) ve bu hakka sahip olanlara (kat maliki), anagayrimenkulün bağımsız bölümleri dışında kalıp, korunma ve ortaklaşa kullanma veya faydalanmaya yarayan yerlerine (ortak yerler), kat maliklerinin ortak malik sıfatı ile paydaşı bulundukları bu yerler üzerindeki faydalanma haklarına (kullanma hakkı) adı verilmektedir.

Bir arsa üzerinde ileride kat mülkiyetine konu olmak üzere yapılacak veya yapılmakta olan bir veya birden çok yapının bağımsız bölümleri için o arsanın maliki veya ortak malikleri tarafından 634 Sayılı Kanun hükümlerine göre kurulan irtifak hakkına (kat irtifakı), bu hakka sahip olanlara da (kat irtifak sahibi), arsanın, 634 Sayılı Kanunda yazılı esasa göre bağımsız bölümlere tahsis edilen ortak mülkiyet paylarına (arsa payı), kat mülkiyetinin veya irtifakının kurulmasına ait resmi senede (sözleşme) adı verilir. Kat irtifakı arsa payına bağlı bir irtifak çeşidi olup, yapının tamamı için düzenlenecek yapı kullanma izin belgesine dayalı olarak, 634 Sayılı Kanunda gösterilen şartlar uyarınca kat mülkiyetine re'sen çevrilir. Bu işlem, arsa malikinin veya kat irtifakına sahip ortak maliklerden birinin istemi ile dahi gerçekleştirilebilir. Onaylı projesinde mevcut olmak kaydı ile aşağıda yazılı yerler ve şeyler 634 Sayılı Kanun gereğince her halde ortak yer sayılır:

a) Temeller ve ana duvarlar, taşıyıcı sistemi oluşturan giriş, kolon ve perde duvarlar ile taşıyıcı sistemin parçası diğer elemanlar, bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar, tavan ve tabanlar, avlular, genel giriş kapıları, antreler, merdivenler, asansörler, sahanlıklar, koridorlar ve buralardaki genel tuvalet ve lavabolar, kapıcı daire veya odaları, genel çamaşırlık ve çamaşır kurutma yerleri, genel kömürlük ve ortak garajlar, elektrik, su ve havagazı saatlerinin korunmasına mahsus olup bağımsız bölüm dışında bulunan yuvalar ve kapalı kısımlar, kalorifer daireleri, kuyu ve sarnıçlar, yapının genel su depoları, sığınaklar,

b) Her kat malikinin kendi bölümü dışındaki kanalizasyon tesisleri ve çöp kanalları ile kalorifer, su, havagazı ve elektrik tesisleri, telefon, radyo ve televizyon için ortak şebeke ve antenler sıcak ve soğuk hava tesisleri,

c) Çatılar, bacalar, genel dam terasları, yağmur olukları, yangın emniyet merdivenleri. Yukarıda sayılanların dışında kalıp da, yine ortaklaşa kullanma, korunma veya faydalanma için zaruri olan diğer yerler ve şeyler.

Kat mülkiyetinin başkasına devri veya miras yoluyla geçmesi halinde, ona bağlı arsa payı da birlikte geçer; arsa payı, kat mülkiyetinden veya kat irtifakından ayrı olarak devredilemeyeceği gibi, miras yoluyla da geçmez ve başka bir hakla kayıtlanamaz. Anagayrimenkulde, kat mülkiyetine bağlanmamış veya lehine kat irtifakı kurulmamış arsa payı bırakılamaz.

Anagayrimenkulün bazı bağımsız bölümleri kamu kurum ve kuruluşlarının mülkiyetinde, bazı bağımsız bölümlerinin özel mülkiyete konu olması mümkündür. Özellikle kamu kurumları ve yerel idarelerce son yıllarda sık kullanılan arsa veya kat karşılığı inşaat sözleşmeleri ile inşa edilen projelerde aynı anataşınmazın bağımsız bölümlerinin kamu ve özel mülkiyet arasında dağılması biçiminde uygulama ortaya çıkmaktadır. Bunun dışında anataşınmazın tek tek taşınmaz sayılan bağımsız bölümlerinin her biri ayrı ayrı kamulaştırma konusu olabilmekte ve sonuç olarak anataşınmazın mülkiyet dağılımlarında değişim ortaya çıkmaktadır. Anagayrimenkulün her bir bağımsız bölümü ayrı ayrı kamulaştırılırsa, her bağımsız bölümün kamulaştırma bedeli bağlantılı bulunduğu arsa payı ve eklentileri de gözönünde tutularak ayrı ayrı takdir edilmekte ve o bölümün malikine kamulaştırma karşılığı ödenmektedir.

Uygulamada sık rastlanan bir durumda arazi ve arsa üzerindeki yapının mülkiyeti ile arazi ve arsa mülkiyetinin başka kişi ve kurumlara ait olması durumudur. Bu sorun özellikle gecekondular ve kentsel dönüşüm alanlarında gözlenmekte ve söz konusu alanların dönüşüm çalışmalarının uzun zaman almasına ve proje maliyetinin yükselmesine neden olmaktadır.

İnşaat safhalarına göre sınıflandırma:

Yapı bütünü temelden çatıya bir taşıyıcı sistem ve kullanım özelliklerine bağlı olarak onu tamamlayan aksamardan oluşmaktadır. Genel olarak bakıldığında taşıyıcı sistem ve tamamlayıcı aksamlar; temel, duvar, kolon, kiriş, döşeme, merdiven, çatı, tesisatlar (elektrik, su, kalorifer, gaz tesisatı gibi) doğramalar, kaplamalar, yalıtım, asma tavanlar, giydirme cepheler olarak sıralanabilir.

Yapı bütünü oluştururken unsurlar yapım safhalarına göre; (i) kaba yapı safhası ve (ii) ince yapı safhası olmak üzere iki safhaya ayrılmaktadır.

Kaba Yapı Safhası: Yapının temel, duvar, kolon, kiriş, döşeme, merdiven, çatı gibi elemanların inşasına ilişkin yapım seviyesini ifade etmektedir. Belirtilen yapı elemanları kısaca aşağıda açıklanmıştır¹²⁷:

Temeller: Temeller yapının yüklerini zemine aktaran zemin seviyesinin altında kalan taşıyıcı sistem elemanıdır. Temelin oturduğu zemine temel zemini denilmektedir. Temeller zemin seviyesi altında çoğu zaman belirli derinliklerde inşa edilirler. Temellerin zemine temas eden yüzeyini oluşturan kısmına (bazı kaynaklarda) sömel adı da verilmektedir. Yapı yükleri ve zemin özelliklerine bağlı olarak başlangıçta temeller yüzeysel temeller ve derin temeller olarak iki ana gruba ayrılırlar.

Yüzeysel temeller kendi içlerinde; yığma bina temelleri (şerit temeller), tekil (münferit) temeller, sürekli (mütemadi) temeller ve plak (radyejeneral) temeller şeklinde sınıflandırılırlar. Derin temeller kendi içlerinde; ayak temeller, kazık temeller ve keson temeller şeklinde gruplara ayrılırlar. Günümüzde en yaygın olarak kullanılan derin temel türü kazık temeller içerisinde yer alan fore kazık sistemidir.

- **Yığma bina temelleri:** Şerit temel adı da verilen yığma bina temelleri taşıyıcı duvarların altında sürekli bir biçimde uzanan duvarlardan gelen yükleri zemine aktaran temellerdir.
- **Tekil (münferit) temeller:** İskelet taşıyıcı sistemli yapılarda kolonların her birisinin altında olmak üzere inşa edilen kolonlardan gelen yükleri zemine aktaran temellerdir.
- **Sürekli (mütemadi) temeller:** İskelet ve plak taşıyıcı sistemli yapılarda uygulanabilen kolon veya taşıyıcı (perde) duvarlardan gelen yükleri temele aktaran akslar boyunca süreklilik gösteren temellerdir.
- **Plak (radyejeneral) temeller:** Bina tabanının tamamını oluşturan belirli kalınlık ve donatıda betonarme plak ile yüklerin zemine aktarılmasını imkân sağlayan temellerdir.

Fore kazık sistemi: Günümüzde derin temel uygulamalarında en yaygın olarak uygulanan yöntem fore kazık sistemidir. Yapı yüklerinin ekonomik kazı derinliklerinde taşıma gücünü yeterli bir zemine aktarma imkânı bulunmadığı durumlarda kazık temel uygulamalarına başvurulur. Zemine yerleştirilen kazıklarla yapı yükleri derinliklerde yer alan taşıma gücü yeterli zemine aktarılır. Yapının temel geometrisi ve yüklerinin gerektirdiği sayı ve şekilde zemine yerleştirilen fore kazık sistemi üzerine binanın temeli inşa edilir. Fore kazıklar, fore kazık makineleri ile delinen zemine betonarme çeliği yerleştirip beton dökülmesi ile oluşturulan betonarme dökme kazıklardır.

Duvarlar: Genel anlamda duvarlar; yapı taşıyıcı sisteminin özelliklerine bağlı olarak yapının düşey yüklerini taşıyan, mekânları çevreleyerek birbirinden ayıran, mekânları dış tesirlerden koruyan düşey yapı elemanlarıdır.

- **Taşıyıcı Duvarlar:** genelde yığma ve plak taşıyıcı sistemli yapıların düşey taşıyıcı elemanları durumundadır.
- **Bölme duvarları:** mekânları çevreleyerek birbirinden ayıran bulundukları yapının yüklerini taşımayan duvarlardır.

¹²⁷ M. Arslan, YAPI Malzeme Yapım İlkeleri ve Maliyet Analizleri, Ankara Üniversitesi Basımevi, 2011, Ankara, s.52-240.

Kolonlar: İskelet taşıyıcı sistemli yapılarda düşey taşıyıcı durumunda olan yapı elemanlarıdır. Kolonlar yapı taşıyıcı sistemi oluşturan malzemelerine bağlı olarak betonarme, çelik ve ahşap malzemeler kullanılarak yapılırlar.

Perde duvarlar: Genişliği kalınlığının en az yedi katı olan betonarme düşey taşıyıcı elemanlardır. Perde duvarlar betonarme iskelet taşıyıcı sistemli yapılarda deprem yüklerine karşı yapının güçlendirilmesi amacı ile sistem içerisine sistematik bir şekilde yerleştirilmektedirler. Ayrıca betonarme plak taşıyıcı sistemli yapıların düşey taşıyıcı elemanı durumunda bulunan duvarları da, betonarme perde duvar olarak inşa edilmektedir.

Kirişler: İskelet taşıyıcı sistemli yapılarda döşemelerden gelen yükleri kolonlara aktaran genelde yatay taşıyıcı elemanlardır. Kirişler betonarme, çelik ve ahşap malzemelerle yapılırlar.

Döşemeler: Binalarda katları birbirinden ayıran döşemeler; mekânlarda açıklıkları kapatarak üzerlerine gelen düşey yükleri mesnetlendikleri duvar, kiriş veya kolonlara aktaran düzlemsel çoğu zaman yatay konumda elemanlardır. Döşemeler çoğunlukla kâgir ve betonarme yapılarda zaman zaman çelik yapılarda betonarme olarak inşa edilmekle birlikte, ahşap yapılarda ve tarihi kâgir yapılarda ahşap malzemeler kullanılarak yapılmaktadır. Kâgir yığma, betonarme karkas ve betonarme plak taşıyıcı sistemden oluşan yapılarda döşemeler yatay plaklar durumundadır. Betonarme döşemeler; plak döşemeler, dişli (kirişli) döşemeler, nervürlü (tek doğrultuda dişli) döşemeler, asmolen (tek doğrultuda dişli) döşemeler ve kaset (iki doğrultuda dişli) döşemeler ve kirişsiz plak (mantar) döşemeler şeklinde sınıflandırılmaktadır.

- **Plak döşemeler:** Betonarme yapılarda en çok uygulanan döşeme türüdür. Bu döşemeler belirli kalınlıktaki betonarme plaklar üzerlerine gelen yükleri kiriş veya duvarlara aktarırlar.
- **Dişli (kirişli) döşemeler:** Büyük açıklıklarda açıklıklar kirişlere bölünerek döşeme alt yüzeyinin kirişli hale getirilmesi ile oluşturulan döşemelerdir.
 - **Nervürlü döşemeler:** Tek doğrultuda oluşturulan kirişlerle birlikte betonlanan dişli döşemelerdir.
 - **Asmolen döşemeler:** Nervürlü döşemelerde olduğu gibi tek doğrultuda oluşturulan dişlere oturan kirişli bir döşemedir. Ancak, asmolen döşemelerde adından da anlaşılabilceği gibi dişlerinin (kirişlerinin) araları asmolen bloklarla doldurularak düzgün ve yalıtım özelliği olan bir tavan yüzeyi elde edilmiş olur.
- **Kaset (iki doğrultuda dişli) döşemeler:** Döşeme yüklerinin ve açıklıklarının büyük olması, döşeme geometrisinin kare veya kareye yakın olması durumunda iki doğrultuda kirişli olarak inşa edilen döşemelerdir.
- **Kirişsiz plak (mantar) döşemeler:** Döşemeyi oluşturan betonarme plakların doğrudan kolonlara oturduğu döşemelerdir.

Kaba yapım işleri kapsamında düşey sirkülasyon (dolaşım) elemanları da önemli yer tutar. Bunlar; aralarında yükseklik farkı bulunan düzlemlerde dolaşımı sağlayan elemanlardır. Düşey sirkülasyon elemanları iç mekânlarda (binalarda) kullanıldığı gibi, park, bahçe, köprü ve üst geçitler gibi açık mekânlarda da kullanılmaktadır. Düşey sirkülasyon elemanları; rampalar, merdivenler, yürüyen merdivenler ve bantlar ile asansörler olmak üzere dört gruba ayrılırlar¹²⁸.

Rampalar: Rampalar aralarında yükseklik farkı bulunan iki platformu rıht ve basamak olmaksızın eğik bir düzlem şeklinde birbirine bağlayan düşük (0- 20°) eğimli elemanlardır¹²⁹. Bulundukları yerin özelliğine bağlı olarak genellikle kâgir, beton ve betonarme malzemeler kullanılarak inşa edilirler.

Merdivenler: Merdivenler rıht, basamak, sahanlık ve korkuluk gibi unsurlardan oluşan rampalara göre daha yüksek (20- 45°) eğimli düşey sirkülasyon elemanlarıdır. Merdivenler; iç mekânlarda (binalarda) ve açık mekânlarda (park, bahçe ve üst geçit gibi) düşey dolaşımı sağlayan

¹²⁸ Metin Arslan, *Yapı Teknolojileri -1-, 3. Baskı, Seçkin Yayınevi, ISBN 978-975-02-3158-2, Ankara, 2015, s: 253.*

¹²⁹ Metin Arslan, *Yapı Teknolojileri -1-, 3. Baskı, Seçkin Yayınevi, ISBN 978-975-02-3158-2, Ankara, 2015, s:254.*

elemanlar olarak görülmektedir. Merdivenler, yapıldıkları yerin (iç mekân ve dış mekân gibi) özellik ve şartlarına bağlı farklı yapı malzemeleri ile inşa edilebilirler. Malzemelerine göre merdivenler; kâgir merdivenler, betonarme merdivenler, ahşap merdivenler ve çelik merdivenler olarak sınıflandırılırlar.

Yürüyen merdivenler ve batlar: Yürüyen merdivenler dolaşım (sirkülasyon) yoğunluğunun çok olduğu alışveriş merkezleri, havaalanları, metro ve tren istasyonları gibi toplumun kullanımına açık mekanlarda katlar arasında kesintisiz erişimi sağlayan mekanik düşey sirkülasyon elemanlarıdır. Adından da anlaşılacağı gibi yürüyen merdivenlerde rıht ve basamaklar bulunmaktadır. Buna karşın yürüyen bantlarda aynı rampalarda olduğu gibi rıht ve basamak bulunmamaktadır. Diğer taraftan yürüyen bantlar düşey sirkülasyon elemanı olarak kullanılmanın yanı sıra bir koridor şeklinde yatay yürüyen bant olarak da kullanılmaktadır.

Asansörler: Asansörler binalarda asansör boşluğu adı verilen boşluğa yerleştirilen kabinleri ile düşey sirkülasyonu sağlayan mekanik sistemlerdir. İmar mevzuatında belirli kat adedinden sonra sirkülasyonun asansörler tarafından gerçekleştirilmesi öngörülmektedir. Asansörler binanın kullanım özelliklerine, kullanım yoğunluğuna bağlı olarak şekil boyut ve konum alması gerekmektedir.

Çatılar: Çatılar binaları yağmur, kar, sıcak, soğuk ve rüzgâr gibi atmosfer tesirlerinden koruyan ve estetik bütünlüğü tamamlayan yapı aksamıdır. Çatılar binaların plan geometrisine bağlı olarak çeşitli şekillerde inşa edilirler. Eğimlerine bağlı olarak çatılar teras (düz çatılar) çatılar ve eğimli çatılar olmak üzere iki gruba ayrılır¹³⁰.

- **Teras çatılar:** Teras çatılar; genelde binanın son kat döşemesine su ve ısı yalıtımı yapılması ile oluşturulan çatılardır. Teras çatılar değişik amaçlara kullanılabilir.
- **Eğimli çatılar:** Eğimli çatılar; binaların son katı üzerine eğik düzlemler oluşturacak şekilde inşa edilen ve kaplanarak (çatı kaplaması) onları doğal tesirlerden koruyan yapı aksamı olarak tanımlanabilir. Eğimli çatılarda son kat döşemesi üzerinde kalan eğik çatı düzlemlerini taşıyan dikme, aşıklık, mertek ve göğüsleme gibi elemanlardan oluşan bir sistem bulunmaktadır. Bu sisteme çatı taşıyıcı sistemi adı verilmektedir.

Çatılar aşağıda görüldüğü gibi; şekillerine, taşıyıcı sistemlerine ve malzemelerine göre sınıflandırılmaktadır. Şekillerine göre çatı türleri; sundurma, beşik, kırma, mansard, kule, fenerli, şet ve kombine çatı olarak gruplanır. Taşıyıcı sistemlerine göre çatı türleri; oturtma ve asma çatılar olarak ayrılır. Malzemelerine göre çatılar; ahşap, çelik ve betonarme çatılar olarak sınıflandırılabilirler¹³¹. Şekillerine göre çatı türleri; çatıyı oluşturan eğik çatı yüzeylerinin oluşturduğu çatı bütününe ve yüzey ara kesitlerinin şekline bağlı olarak sınıflandırılmaktadır.

İnce Yapı Safhası: Sıva, boya, badana, yalıtım, doğramalar, tesisat vb. kaba yapıyı örten ince yapı unsurlarının yapımına ilişkin yapım seviyesini ifade etmektedir.

Yapım işinin aşamalarına göre malzeme, işçilik ve genel giderlerin gerçekleşme durumu ve toplam imalat maliyetleri içindeki paylarının bilinmesi, özellikle kira sertifikası, gayrimenkul sertifikası ve bağlı kredi gibi amaçlarla değerlendirme çalışmalarının yapılması ile yarım kalmış yapının devir veya satış amaçlı değerlendirme işlemleri ve tazminat hesaplarında sıklıkla kullanılmaktadır. Özellikle inşaat ilerleme seviyesinin analizinde yapım işinin safhasının tespiti ve buna göre gerçekleşen maliyetlerin belirlenmesine yönelik birçok kurum, bankalar ve bilimsel araştırma sonuçlarına dayalı olarak önerilen kaba oranlar bulunmakta ve uygulamada sıklıkla bu oranlardan yararlanılarak işlem yapıldığı gözlenmektedir. Ancak inşaat ilerleme seviyesi analizi, hakkeş ödemeleri ve inşaat ilerleme durumu karşılaştırmalarının sağlıklı biçimde yapılabilmesi için proje okuma ve mevcut durum karşılaştırmasının yapılabilmesi zorunludur.

¹³⁰ Metin Arslan, *Yapı Teknolojileri -2-, 3. Baskı, Seçkin Yayınevi, ISBN 978-975-02-3159-9, Ankara 2015, S: 335.*

¹³¹ Metin Arslan, *Yapı Teknolojileri -2-, 3. Baskı, Seçkin Yayınevi, ISBN 978-975-02-3159-9, Ankara 2015, S: 335.*

Yapım elemanlarına göre sınıflandırma:

Yapım elemanlarına göre sınıflandırma taşıyıcı elemanlar ve tamamlayıcı elemanlar esas alınarak yapılmaktadır. Yapıları oluşturan elemanlar; taşıyıcı elemanlar, tamamlayıcı elemanlar ve tesisat elemanları olmak üzere üç gruba ayrılır:

Taşıyıcı Elemanlar: Temeller, duvarlar, kolonlar, kirişler, döşemeler, merdivenler ve çatılar olarak sıralanır.

Tamamlayıcı Elemanlar: Doğramaları, kaplamalar, yalıtım, asma tavanlar, giydirme cepheler boya ve badanalar olarak sayılabilir.

Tesisat Elemanları: Su tesisatları, ısıtma soğutma sistemleri, güvenlik sistemleri, elektrik tesisatları, telefon ve televizyon tesisatı gibi binanın kullanımında ihtiyaç olan tesisatları kapsar.

Yapım yöntemlerine göre sınıflandırma:

Yapım yöntemleri bakımından yapıların sınıflandırılmasında; üretim faktörlerinin kombinasyonu, üretim yeri, üretim ölçeği ve yapım sisteminin özellikleri açısından Geleneksel yapı üretim yöntemi ve endüstriyel (prefabrik) yapı üretim yöntemi olmak üzere iki gruba ayrılır¹³².

Geleneksel Yapı Üretim Yöntemi: Üretim sürecinin aşamalarına bağlı olarak yapının zemin kazısından başlanarak temel, kolon, duvar, kiriş, döşeme ve diğer aksamların yerinde inşası ile açıklanabilen, üretim ölçeği açısından birim ya da küme üretimi hedefleyen emek yoğun bir üretim yöntemidir.

Endüstriyel (Prefabrik) Yapı Üretim Yöntemi: Kolon, kiriş, duvar, döşeme gibi yapı bileşenlerinin fabrikalarda hazırlanarak taşınması ve şantiyede hazırlanan yerlerine montajı ile tamamlanan sermaye yoğun ve üretim ölçeği olarak çok sayıda üretimi hedefleyen bir yöntemidir.

Taşınmaz proje geliştirme ve değerlendirme çalışmaları sırasında öncelikle yapıların farklı amaçlarla sınıflandırılması, maliyet analizi, yatırımların fizibilite etüdü ve maliyete dayalı değerlendirme çalışmaları bakımından gerekli olmaktadır. Bunların dışında özellikle kurulup sökülebilen (demontable) yapıların da değerlendirme sürecinde irdelenmesi gerekli olmaktadır. Fabrikaların içinde olan ve sökülüp başka yerlere taşınabilen makine parkı, akaryakıt istasyonunun tank ve nakledilebilen diğer elemanları ile sera yapıları ve bazı şantiye yapıları ilk sırada akla gelen varlıklar grubunu oluşturmaktadır. Özellikle büyük ölçekli kamulaştırma ve kentsel gelişim ve dönüşüm projelerinde sera yapılarının gelire dayalı değerlemesi talep edilmekte olup, sera yapı elemanlarının çoğunluğunun sökülüp başka yerlere nakledilebilmesi ve yeniden kullanımları söz konusu olduğundan uygulamada muvakkat yapı gibi işlem gördükleri dikkati çekmektedir.

Kırsal alan ve kentlerin yakın çevresindeki taşınmazlarda üretimin artırılması ya da erken idraki için yapılan işlem ve tesislerin kamulaştırma bedelinin analizinde özel önemi bulunmaktadır. Erkencilik sağlayan işlem ve tesisler sebebi ile elde edilecek mutad olandan fazla ya da erken ürün miktarı ve fiyatları dikkate alınarak arazi değerlemesi yapılamayacaktır. O halde taşınmaz üzerindeki çelik ve camdan imal edilmiş sera tesisleri, tüm müstemilatı ile birlikte ve en ince ayrıntısına kadar toplam maliyet bedeli belirlenip davacıya ödeneceğinden, ayrıca söz konusu tesislerin sağladıkları ek katkı için hesaplanan miktarlar taşınmazın normal değerinden fazla olacak ve davacının davalı aleyhine haksız zenginleşmesine yol açacaktır. Bu koşullarda sera yerleri için de seranın dışında kalan yerler için belirlenen değere hükmedilmesi gerekirken seranın işgal ettiği yere fazla değer takdir edilmesi hatalı bulunmaktadır. Yargıtay'ın yerleşmiş uygulamasına göre taşınmazda üretilen ürün sera kullanılarak elde edilmekte ise, sera bedelinin de eklenmesi suretiyle fazla artırım yapılması doğru görülmemektedir. Diğer bir ifade ile taşınmazın sera bulunan bölümüne, burada yetişen ürün geliri esas alınarak değerlendirildiğinden, bu değer içinde sera bedelinin de eklenmesi suretiyle fazla artırım yapılması doğru olmamaktadır¹³³. Bununla birlikte sera tesislerinde yatırım

¹³² M.Aslan, *Yapı Teknolojileri -I, Üçüncü Baskı, Seçkin Yayınevi, 2015, Ankara, s: 27-30.*

¹³³ Yargıtay 5.H.D., E:1997/9098, K:1997/12792, T:17.9.1997; Yargıtay 18.H.D., E: 1997/12081, K:1998/331, T:22.01.1998.

analizi ve temiant amaçlı değerleme çalışması; sera tesislerinin gelirleri üzerinden yapılabilecek olup, bu işlemde sera yapılarının ömürlerinin kısa olması nedeni ile adeta üst hakkı tesisi gibi değerleme yapılması uygun olacaktır.

2.3. Proje Geliştirme ve Değerleme Çalışmaları

Bütün yatırım projelerinde yatırımcı (müteşebbis), devlet ve toplum (ekonomi) açısından analiz ve değerlendirme yapılarak karar verilmesi gerekmektedir. Yatırımcı açısından gayrimenkul geliştirme projeleri geniş bir alanı kapsamakta ve bütün yatırımlarda olduğu gibi yatırımcının taşınmaz varlığının en etkin ve verimli kullanımı ile en yüksek getiriyi sağlayabilecek yatırım kararını vermesi beklenmektedir. Yatırımcı genellikle birçok farklı dallardaki yatırım fırsatları arasından tercih yapma zorunda olur. Kaynakların kısıtlı olması nedeni ile her yatırımcı belirli bir düzeyde yatırım kapasitesi ile sınırlıdır. Yatırımcılar; likidite, enformasyon, sermaye, süre, bilgi birikimi, altyapı, arsa, yasal kısıtlar, ruhsat veya izin alma işlemleri gibi birçok kısıtlılık altında karar vermek zorundadır. Belirtilen kısıtlılık durumu; farklı alanlardaki yatırım alternatiflerinin analizi, karşılaştırılması, geleceğe dönük doğru tahminlerin yapılması ve risk yönetim stratejilerinin geliştirilmesini zorunlu kılmaktadır.

Gayrimenkul geliştirme projelerinin hızlı geliştiği ülke, bölge ve şehirlerde özellikle mülkiyet hakkı, yatırımcının korunması, gelir ve nüfus gibi göstergelerin belirli büyüklüğün üzerinde olması nedeni ile yerli ve yabancı girişimler genellikle güçlü rekabet koşulları altında faaliyetlerini sürdürmektedir. Yerel piyasalarda artan rekabet koşulları nedeni ile ticari gayrimenkul yatırımcılarının risk alma eğilimlerinde önemli bir artışın olduğu gözlenmektedir. Diğer yatırım alanları ile karşılaştırıldığı zaman gayrimenkul yatırımları; düşük kalitede veya güvenilirliği sınırlı enformasyon, yüksek sermaye ihtiyacı, yerinde sabit yatırım olması, uzun vadeye yayılmış geri ödeme süresi veya sermaye devir hızının düşük olması, uzun ömürlü proje olması ve likiditenin düşük olması gibi nispeten risklerin ve belirsizliklerin fazla olduğu yatırımlar olarak diğer sektörlerdeki yatırımlardan farklı özellikler göstermektedir¹³⁴. Risk ve belirsizlik koşulları gayrimenkul yatırım projelerinin değerlendirilmesi, öncelikle gayrimenkul sektörü ve ikinci aşamada ülke ekonomisi açısından önemli bir çalışma alanı olup, bu alanda proje tasarımı ve özellikle proje değerlendirme aşamalarında değerlendirme uzmanı birçok ülkede ve Türkiye’de aktif rol üstlenmektedir¹³⁵.

Geliştirme projesi; ham araziden imar uygulaması ve olgun arsa üretimi, bina yapımı, pazarlanması, işletilmesi ve yönetimine ilişkin bütün faaliyetleri kapsayan, çok yönlü bir iş alanı olarak tanımlanmaktadır. Gayrimenkul geliştirme projesinin hedefi; yer, proje düşüncesi ve sermaye faktörleri ile bireysel ekonomi açısından rekabet yeteneği olan, makul gelir-gider dengesi kurulan, iş olanağı sağlayan ve garanti eden, genel ekonomi açısından da; sosyal ve çevresel koşullarla uyumlu, sürekli karlı olan, kullanılabilen veya yönetilebilen gayrimenkul projesinin tasarımı, inşası ve işletilmesine yönelik koşulların sağlanmasıdır. Gayrimenkul geliştirmede amaç, ekonomik olarak etkin projeleri geliştirmektir. Geliştirici firmalarının gayrimenkul geliştirme projesini gerçekleştirebilmesi için; arazi, projedüşüncesivesermaye gibi üç önemli kaynağı bir araya getirmeleri beklenmektedir.

Gayrimenkul geliştirme projesindeki ana süreç ve etkinlikler aşağıdaki gibi özetlenebilir¹³⁶:

- Proje ile ilgili sözlü düşünce ve tekliflerin araştırılması, tekliflerin değerlendirilmesi, pazar koşulları, ekonomi, inşa edilebilirlik, yasal durum ve pazarlanabilirlik analizlerinin yapılması,
- Proje ile ilgili tasarımın gerçekleştirilmesi, yapı sürecinin planlanması ve finansmanı ile yapı maliyetlerinin analizi,
- Projenin pazarlama ve satış programının yapılması ve her aşamada pazar koşullarının

¹³⁴Serhat Başdoğan ve Hakkı Önel, *Gayrimenkul Geliştirme Projelerinde Nakit Akışlarındaki Belirsizliklerin Karar Ağacı Analizi ile Değerlendirilmesi*, MEGARON 2013 Vol:8(3):149-164.

¹³⁵Serhat Başdoğan ve Hakkı Önel, *Gayrimenkul Geliştirme Projelerinde Nakit Akışlarındaki Belirsizliklerin Karar Ağacı Analizi ile Değerlendirilmesi*, MEGARON 2013 Vol:8(3):149-164.

¹³⁶J. Atilla, *Gayrimenkul Geliştirme Projelerinde Risk Yönetimi*, Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi Yıl 2010, Cilt: XXIX, Sayı: II:387-406.

analizi,

- İnşaat sonrası gayrimenkulün işletme ve yönetim modelinin tespiti, gelir ve işletme giderlerinin analizi ve nakit akımların sağlıklı tahmini.

Gayrimenkul geliştirme projeleri; arsa, konut, ofis, alışveriş merkezi, turizm ve eğlence tesisleri, otel ve fabrika binaları ile mevcut binanın günümüz gereksinimlerine göre renovasyonu ve sanayi yapıları geliştirme konularında uzmanlaşabilir. Gayrimenkul geliştirici firmalar birçok fonksiyonu bir araya getirerek, karma kullanımlı geliştirme projelerinde başarılı sonuçlar elde edebilmekte ve yeni pazarları yaratabilmektedirler.

Gayrimenkul projelerinin birçok paydaşı bulunmakta olup, bunlar; arsa sahibi, müteahhit (ana yüklenici), taşeron (alt-yüklenici), yatırımcı/finansör/banka, belediye/yerel otorite, mimar ve mühendis, müşavir (gayrimenkul geliştirme, değerlendirme ve yönetim uzmanı, trafik, zemin ve altyapı, üst yapı uzmanları gibi), kullanıcı/kiracı/müşteri/operatör, proje yöneticisi, pazarlama uzmanı ve kontrol teşkilatı gibi şahıs ve kurumlardan oluşmaktadır. Belirtilen bütün tarafların yönetimi, gayrimenkul geliştirme firmaları tarafından sürdürülmektedir.

Geliştirme süreçlerindeki bütün taraflar görevlerini kendi profesyonellik sınırları içinde yerine getirmektedirler. Örneğin, müteahhit finansmana ve mimariye karışmamakta, yaptığı inşaatın kimin tarafından kiralanacağı veya kime satılacağına karar vermemekte, ama satış riski de almamaktadır. En büyük risk sahibi aslında merkezde bulunan ve bütün ilişkilerin koordinasyonu ve etkin yönetiminden sorumlu olan gayrimenkul geliştirme uzmanları ve geliştirme firmalarıdır. Aktörlerin faaliyet çatışmasını veya birbirlerinin sorumluluk alanlarına girmelerini engelleyecek olan taraf da kendisidir. Bir diğer ifade ile arsanın ham araziden başlayıp bu arazi üzerinde yapılması uygun olan alternatifler arasında en iyi yatırımın başarı ile gerçekleşmesini ilgilendiren bütün süreçten sorumlu aktör gayrimenkul geliştirme uzmanı ve firmasıdır. Gayrimenkul geliştirme firmasının etrafındaki kollardan birinde meydana gelebilecek kopma bütün projeyi riske atabilir.

Geliştirme projelerinde öncelikle taşınmaz ve yakın çevresinin analizi yapılmakta ve bu amaçla; parselin mevcut veya önerilen imarının uygunluğu, zemin yapısının uygunluğu, yapılacak faaliyetin mevzuat ve özellikle üst ölçekli plan ve imar planına uygunluğu, yapılabilecek proje alternatifleri ve her bir alternatifin yatırım talebi, işletme giderleri ve gelir tahminleri yapılacak ve bunlara dayalı olarak proje fikrinin teknik, mali, ekonomik ve çevresel analizi yapılacaktır. Parselin fiziksel olarak imara uygun olduğunun tespitinden sonra özellikle sahanın kullanımının yasalara uygun olup olmadığı öncelikle incelenir. Planlamanın uygunluğu ve imarın ilgili şartnameleri yerine getirmek üzere tasarlandığı durumlarda kullanım olanağının, yasalık testini geçtiği düşünülebilir. Mevcut planlamanın söz konusu imara izin vermemesi durumunda, planlamanın değiştirilip değiştirilemeyeceğine dair bir değerlendirme yapılmalıdır. Planlamanın değiştirilmesi sonucuna varılması için detaylı bir analiz ve destek gerekmektedir. Yasalara uygunluk testinden sonra parselin kullanım açısından piyasanın talep ettiği özellikleri mevcut olup olmadığı incelenir. Sahanın fiziksel özellikleri ile birlikte dikkate alınacak olan faktörler arasında, erişilebilirlik, görünürlük, çevre koşulları ve komşu taşınmazlarla olan ilişkisi bulunur. Taşınmazın bütün özellikleri dikkate alındığında, saha için yapılan nihai değerlendirme, sahanın en iyi ve en verimli kullanımının seçilmesidir. Sonuç olarak değerlendirme yöntemini ve boş bir arazinin nihai olarak değerinin belirlenmesindeki karşılaştırılabilir hususları belirlemesi beklenmektedir. Birçok geliştirme projesinde sıklıkla imar ve inşaat izinleri alınarak olası gecikme önlenmekte, ancak işin diğer yönleri genellikle ihmal edildiğinden proje başarısı da olumsuz etkilenmektedir.

Gayrimenkul geliştirme projesi; fikir/düşünce geliştirme, uygun arazi/arsa bulma, kapasite ve pazar analizi, yatırım süreçleri ve maliyet analizi, teknik değerlendirme, inşaat süreci ve finans analizi, mali ve ekonomik değerlendirme ile proje ve risk yönetimi aşamalarını kapsar. Geleneksel yatırım değerlemede statik ve dinamik yöntemler sıklıkla kullanılmaktadır. Basit karlılık ve geri ödeme süresi gibi statik yöntemlerden ziyade günümüzde daha çok net bugünkü değer (NBD), karlılık endeksi (fayda-masraf oranı), iç verim (getiri veya karlılık) oranı, nakit akıma bağlı geri ödeme süresi yöntemleri gibi dinamik yaklaşımlar sıklıkla kullanılmakta ve bunlara göre yatırım

kararı ve finansman yapılmaktadır. Özellikle dinamik değerlendirme sabit bir zaman diliminde nakit akışlarının (cash flows) gerçekleşeceğini varsayarak ortalama sermaye maliyeti veya iskonto oranı üzerinden işlem yapmakta ve nakit akışlarında meydana gelecek olası zamansal değişiklikleri ölçebilme esnekliğine sahip bulunmamaktadır. İmar ve inşaat izinlerinden kaynaklanan gecikme riskleri, projenin karlılığını doğrudan etkileyen ve yatırım kararının değişmesine neden olabilen risk faktörleridir. İnşaat izninden kaynaklı gecikmeler, çoğu zaman projeden zarar edilmesine neden olabilmektedir. Bu çalışma ile gayrimenkul yatırımlarında nakit akışlarındaki aksamalar ile yatırım beklentilerinin arasındaki ilişki araştırılarak, yatırım uzmanlarına gerçeğe en yakın yatırım değerlendirme raporlarının sağlanması amaçlanmıştır.

Gayrimenkul yatırımlardaki gecikme gibi belirsizliklerin yatırım değerlendirme sürecine dahil edilmesi gerekliliği üzerinde yoğun çalışmaları yapılmakta ve yatırımların geri dönüşünün uzun zaman alması nedeni ile yatırım değerlemesi, olası yatırım kararının odağını teşkil etmektedir. Geleneksel yatırım değerlendirme yaklaşımlarına yapılan en temel eleştiri gelecek ile ilgili beklenti ve tahminlerin bugüne ait varsayımsal verilerden üretilmesidir. Hiç şüphesiz iyi analiz edilmiş veriler ile oluşturulan nakit akış tabloları, bu eleştirilere karşılık cevap olmaktadır. Ancak genellikle gayrimenkul yatırımlarının doğası gereği belirsizliklerin olmadığı bir gayrimenkul geliştirme projesinden söz edilemez. Buna ilave olarak her ne kadar bu yöntemler dinamik yöntemler olarak literatürde bilinse de gayrimenkul yatırım süreci ve işletme sürecindeki hareketliliği ve esnekliği temsil edememektedirler.

Çoğunlukla uzun zaman dilimlerine yayılmış olan gayrimenkul projeleri, yatırıma ait kararların projenin değerlendirme sürecinin başlaması ile sabitlendiğini varsaymaktadır. Oysa yatırım süreci içinde yatırımcılar piyasaya veya diğer şartlara uygun şekilde kararlarına yön verebilmektedir. Özellikle stratejik kapsamı yüksek projelerdeki geleceğe yönelik esneklik olgusu yok sayılmaktadır. Özet bir ifade ile geleneksel değerlendirme yöntemleri projenin yönetilebilir olduğunu göz ardı etmektedir.

Proje geliştirme ve proje değerlemesi alanında yapılmış çalışmalar incelendiğinde, geleneksel yatırım değerlendirme yaklaşımlarının yeterli olmadığı ve reel opsiyonlar gibi yeni yaklaşımlar ile ekonomik değerlendirme yaklaşımlarının da mutlaka analizde dikkate alınması gerektiği ortaya çıkmaktadır. Geleneksel yatırım değerlendirme yaklaşımlarında belirli nakit akış tablosu üzerinde varsayımların yapıldığı görülmektedir. Nakit akışlarına ilişkin verilerin yansız ve göreceli olarak doğru oldukları kabul edilmektedir. Bu varsayımlar gelecekte olacak nakit girdiler olabileceği gibi, inşaat maliyeti, inşaat süresi ve izin süreçleri gibi nakit çıkışları ile de ilgili olabilmektedir. Yatırımın büyüklüğü ve yaşam ömrü arttıkça doğru ve sağlıklı tahmin yapılması zorlaşmaktadır. Özellikle alışveriş merkezi veya otel gibi işletme odaklı gayrimenkul yatırımları ile ilgili geleceğe yönelik doğru tahmin yapmak hayati derecede önem taşımaktadır. Birçok yatırımcı, projelerdeki belirsizlikleri kendi sermaye maliyetleri üzerine ekledikleri risk primleri ile dengelemeye çalışmaktadır. Ancak, nakit akışlarını oluşturan her bir hareketin farklı risk düzeylerinin olduğu da bilinmektedir. Risk primlerini her bir veri ve her yıl için ayrı değerlendirmek oldukça karmaşık hesaplamaları yapılmasını gerektirmekte ve bu yüzden genellikle ihmal edilmektedir. Buna ilave olarak risk primlerinin belirlenmesi de tartışma konusudur. Belirli risk faktörleri birbiri ile etkileşim içindedir. Bu aşamada istatistiksel yöntemlere ihtiyaç duyulmaktadır. Çoğu yatırım uzmanı bu bilgiye sahip olmaması nedeni ile yatırımlarda risk çoğunlukla en iyi ve en kötü senaryoların belirlenmesi ile giderilmeye çalışılmaktadır¹³⁷.

2.4. Sınırlı Ayni Haklar ve Faydaların Değerlemesine Yönelik Çalışmalar

Taşınmaz üzerinde kurulması mümkün bulunan dört ayni hak bulunmakta olup, bunlar; mülkiyet, irtifak, gayrimenkul mükellefiyeti ve ipotek haklarıdır. Ayni haklar kişilere eşya üzerinde herkese karşı ileri sürülebilecek nitelikte bazı iktidar ve yetkiler vermektedir. Bu yetkiler sınırlı veya

¹³⁷S.Başdoğan ve H.Önel, *Gayrimenkul Geliştirme Projelerinde Nakit Akışlarındaki Belirsizliklerin Karar Ağacı Analizi ile Değerlendirilmesi*, MEGARON 2013 Vol:8(3):149-164.

sınırsız olabilir. En geniş yetkiler veren hak mülkiyet hakkıdır. Mülkiyet hakkı, eşya üzerinde hukuk düzeninin çizdiği sınırlar içinde kalmak kaydıyla, en geniş yetkiler sağlayan aynı hak olmaktadır. Mülkiyet ve sınırlı aynı haklar ayrı ayrı değerlendirilme konusu olabilmektedir. Özellikle kamu ve özel mülkiyet üzerinde proje geliştirme, enerji nakil hattı, boru hattı, ulaşım hattı tesisi için sınırlı aynı hak tesis edilmekte ve ikinci olarak değerlendirilen taşınmazların üzerinde başkası lehine tesis edilmiş sınırlı aynı haklar bulunabilmektedir. Her iki durumda da farklı ölçütler ve yaklaşımlarla değerlendirilmesi gerekli olmaktadır.

Arazinin niteliği itibarıyla gayrimenkul olmasını anlamak kolay olmakla birlikte, taşınmazın üzerindeki bir hakkın gayrimenkul olmasını anlamak aynı şekilde kolay olmamaktadır. Hukuk düzeni gayrimenkulleri belirlerken, belirlenecek şeyin fiziki özelliklerinin yanında iktisadi ve sosyal ihtiyaçlarını da göz önünde tutmuştur. Bu nedenle tapu kütüğünde ayrı sayfaya kaydedilen bağımsız ve sürekli haklar taşınmaz olarak kabul edilmiştir. Bağımsız ve sürekli hakların tapu kütüğünün ayrı bir sayfasına kayıt edilmesi, bunların gayrimenkul hükümlerine tabi olması sonucunu doğurmaktadır. Bu haklar şeklen gayrimenkul niteliğine bürünmekte ve bu yolla arazi gibi her türlü tasarruf ve borçlandırıcı işlemlere konu olabilmektedir.

Bir hakkın bağımsız ve sürekli hak olarak tapu kütüğünde ayrı sayfaya kaydedilebilmesi için öncelikle kayda elverişli olması gerekir. Kayda elverişli bu tür hakların başında irtifak hakkı gelir. İrtifak haklarının da sadece devir ve intikali mümkün olanlar kayda elverişlidir. Bu irtifaklara düzensiz şahsi irtifaklar denir. Bunların bir kısmı kanun gereği bir kısmı ise sözleşmeyle devredilebilir. Kanuna göre yapı (üst) hakkı ile kaynak hakkı devir ve intikal kabiliyetine sahip iken, diğer irtifaklar sözleşmede belirtilirse devredilebilirler. Üst hakkı, diğer bir deyişle inşaat hakkı, mülkiyeti başkasına ait bulunan bir arazinin üstünde veya altında inşaat yapmak veya daha önce yapılmış bir inşaatı yerinde tutma hakkını vermektedir. Kaynak hakkı ise, bir başkasının arazisinde bulunan kaynaktan faydalanma hakkıdır. Belirtilenler dışında kalan sınırlı aynı hakların kaydının mümkün olup olmadığı tartışmalıdır. Hakkın tapu kütüğünde ayrı sayfaya kaydedilebilmesi için bağımsız ve sürekli nitelikte olması aranan diğer bir şarttır. Bağımsızlıktan kasıt bu hakların belli bir kişi veya gayrimenkul maliki lehine kurulmamış olmasıdır (Tapu Sicil Tüzüğü -TST Md. 8). Taşınmaza bağlı irtifaklarla şahsa bağlı irtifakların devir kabiliyeti yoktur. Şahsa bağlı intifa ve süknâ hakkı kişi ile bağlı olduğundan devredilemezler. Süreklilikten kasıt da ebedilik değildir. Süre belirtilmemişse hakkın sürekli olduğu kabul edilir. Üst hakkı için 30 yıllık bir süre (TMK Md. 826) öngörülmüştür. Diğer hakların sürekli sayılmaları için asgari sürenin ne olacağı doktrinde tartışmalıdır. Bir hakkın bağımsız ve sürekli hak olarak tapu kütüğünde ayrı sayfaya kaydedilebilmesi için hak sahibinin yazılı talebinin olması şartı da aranmaktadır (TST Md. 8).

Taşınmaz yatırımlarının avantajlı bir hale gelmesinden sonra bir yandan turizm yatırımları başta olmak üzere yatırım için kamu arazileri üzerinde üst hakkı tesisi, yap-işlet-devret projeleri, kamu ve özel ortaklığı gibi alternatif finansman modelleri hızla gelişmekte ve başta sağlık, karayolu, enerji yatırımları olmak üzere birçok alanda yeni yatırımlar hızla uygulama alınmaktadır. Belirtilen işlemde temel ilke geliştirilecek projenin maliyeti, işletme veya hakkın süresidir. İntifa hakkı, gerçek kişilerde hak sahibinin ölümü; tüzel kişilerde kararlaştırılan sürenin dolması, süre kararlaştırılmamışsa, kişiliğin ortadan kalkmasıyla ve tüzel kişilerin intifa hakkı, en çok yüz yıl devam edebilir (TMK Md.797). Bir taşınmaz maliki tarafından üçüncü kişi lehine arazisinin altında veya üstünde yapı yapma veya mevcut bir yapıyı muhafaza etmek yetkisi veren irtifak hakkına üst adı verilir. Aksi kararlaştırılmış olmadıkça bu hak, devredilebilir ve mirasçılara geçer. Üst hakkı, bağımsız ve sürekli nitelikte ise üst hakkı sahibinin istemi üzerine tapu kütüğüne taşınmaz olarak kaydedilebilir. En az otuz yıl için kurulan üst hakkı, sürekli niteliktedir (TMK Md. 826). Ancak 3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yapıtırılması Hakkında Kanun ile kamu kurum ve kuruluşlarınca (kamu iktisadi teşebbüsleri dahil) ifa edilen, ileri teknoloji veya yüksek maddi kaynak gerektiren bazı yatırım ve hizmetlerin yaptırılması sağlanmakta ve yapılacak sözleşmelerde sermaye şirketinin veya yabancı şirketin yapım ve işletmesini üstleneceği yatırım ve hizmetin süresinin belirlenmesinde yatırım bedelinin (elde edilecek kar dahil) ve yatırım için sağlanan kredilerin geri ödeme süresi ile projenin mahiyeti, sermayenin miktarı ve işletme

esaları dikkate alınmaktadır. Ancak sözleşmelerin süresi 49 yıldan fazla olamayacaktır.

6428 sayılı Sağlık Bakanlığınca Kamu Özel İşbirliği Modeli İle Tesis Yapıtırılması, Yenilenmesi ve Hizmet Alınması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (Resmi Gazete: Tarih: 9/3/2013, Sayı: 28582) ile ihale ile özel hukukhükümlerine göre, kamu-özel işbirliği modeli çerçevesinde; Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarınca yapılmasına ihtiyaç duyulan tesislerin ön proje, ön fizibilite raporu ve belirlenecek temel standartlar çerçevesinde, Hazinesinin özel mülkiyetindeki taşınmazlar üzerinde sözleşmede belirtilen sabit yatırım dönemi hariç 30 yılı geçmemek üzere bağımsız ve sürekli nitelikte üst hakkı tesis edilerek yaptırılması, mevcut tesislerin yenilenmesinin sağlanması ve bu projeler için alınacak danışmanlık, araştırma-geliştirme hizmetleri ile ileri teknoloji ya da yüksek mali kaynak gerektiren bazı hizmetlerin gördürülmesine ilişkin usul ve esaslar tespit edilmiştir. Kanun kapsamında istekli ile yapılacak üst hakkı sözleşmesi; tesislerin ve ticari hizmet alanlarının Hazinesinin özel mülkiyetindeki taşınmazlar üzerinde yaptırılması için, bu taşınmazlar üzerinde yüklenici lehine bedelsiz olarak sözleşmede belirtilen sabit yatırım dönemi hariç 30 yılı geçmemek şartıyla, bağımsız ve sürekli nitelikte üst hakkı tesis edilmesi amacıyla düzenlenecek sözleşme ve eklerini içermektedir. 6428 Sayılı Kanun kapsamında yapılacak sözleşmelerin süresi en fazla 30 yıl ile sınırlı olup, kanun kapsamında yapılacak işlemlerde, 4721 Sayılı Kanundaki sınırlamalara uyulmadan bağımsız ve sürekli nitelikte üst hakkı tesisinin yapıldığı görülmektedir.

Sağlık yatırımlarında olduğu gibi, elektrik enerjisi üretimi alanına yönelik yasal düzenlemede de işlev ve süre koşuluyönünden farklılık bulunmaktadır. 4283 sayılı Yap-İşlet Modeli İle Elektrik Enerjisi Üretim Tesislerinin Kurulması ve İşletilmesi İle Enerji Satışının Düzenlenmesi Hakkında Kanun (Resmi Gazete, Tarih: 19/7/1997, Sayı: 23054) ile yap-işlet modeli çerçevesinde üretim şirketlerine ülke enerji plan ve politikalarına uygun biçimde elektrik enerjisi üretmek için mülkiyetleri kendilerine ait olmak üzere termik santral kurma ve işletme izni verilmesi ile enerji satışına dair esas ve usuller belirlenmiştir. Ancak hidroelektrik, jeotermal, nükleer santraller ve diğer yenilenebilir enerji kaynakları ile çalıştırılacak santraller kanunun kapsamı dışında bırakılmış olup, bu kanun kapsamında ilgilinin mülkiyetinde bulunan taşınmaz üzerinde tesis kurmasına imkan verilmekte ve üst hakkı tesisine gerek olmamaktadır.

Kamu ve özel mülkiyete konu arazi ve binaların tapu kütüğündeki şerhler, beyanlar, irtifak ve rehin haklarının analizi, değerlendirme çalışması ve gayrimenkul geliştirme projesinin birinci halkasını oluşturur. Taşınmazın tapu kütüğündeki şerhler, beyanlar, irtifak ve rehin hakkı ile vakıf şerhi gibi bütün kayıtlamaların değerlemede özel olarak dikkate alınması gerekir (Ek-3). Taşınmazın maliki tarafından, herhangi bir hukuki ilişki sebebi ile taşınmaz teminat gösterilmek suretiyle ipotek tesis edilmiş olabilmekte veya malikin herhangi bir borcu nedeniyle yapılan bir icra takibi sırasında taşınmaz haczedilmiş olabilmektedir. Taşınmaz malda intifa hakkı bulunan kişi veya kişiler olabileceği gibi, taşınmaz herhangi bir vakıf ile ilişkili de olabilir. Bu işlemler, taşınmazın değerini doğrudan etkilemez. Taşınmazın satılmak istenmesi halinde, potansiyel alıcı(lar) kendisinden talep edilen bedele, ipotek veya haciz şerhine sebep olan borç miktarını da eklemek suretiyle değerlendirme yapar. Bu borç karşılıklarını alacaklılarına ödemek sureti ile söz konusu şerhlerin kaldırılmasını sağlayabilir. İntifa hakkı sahibi ile anlaşma yapılarak bu şerhin de silinmesi sağlanabilir. Vakıf şerhleri ise, Vakıflar Kanunu hükümlerine göre söz konusu taşınmazın cari yıldaki emlak vergi değerinin % 10'u üzerinden saplanacak taviz bedelinin ödenmesi koşulu ile kaldırılabilir¹³⁸. Bu koşullarda taşınmazın gerçek değerinde değişim olması beklenmez. Zira, alıcı, talep edilen bedel ile ödenmesi gereken borçlar toplamından fazla bir miktar ödemeye normal şartlarda razı olmaz. Vefa

¹³⁸ 20.2.2008 gün ve 5737 sayılı Vakıflar Kanununun 18. maddesinde konuyla ilgili olarak farklı bir düzenleme getirilmiş olup, buna göre tapu kayıtlarında, icareteyn ve mukataalı vakıf şerhi bulunan gerçek ve tüzel kişilerin mülkiyetinde veya tasarrufundaki taşınmazlar, işlem tarihindeki emlak vergisi değerinin yüzde onu oranında taviz bedeli alınarak serbest tasarrufa terk edilecektir. Ancak miri arazilerden mukataalı hayrata tahsis edilmeyenler ile aşar ve rüsumu vakfedilen taşınmazlar tavize tabi değildir. Taviz bedelinin hesaplanmasında; ortaklığın giderilmesi veya cebri icra yoluyla satılanlarda satış bedeli, kamulaştırma işlemlerinde ise kamulaştırma bedeli esas alınır. Bu Kanun hükümleri gereğince taviz bedelinin tamamı vakfi adına ödenmedikçe, taşınmaz üzerindeki temlikli tasarruflar tapu dairelerince tescil olunmaz. Vakıf şerhine ilişkin olarak diğer kanunlarda yer alan zamanaşımı ve hak düşürücü sürelerle ilişkin hükümler uygulanmayacaktır. Bakınız: T.C. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, E:2008/3-498, K:2008/497, T:16.7.2008.

hakkı, bir taşınmazı satan kimseye, satın alan tarafından tanınan ve satana tek taraflı olarak geri alma hakkı veren ve bir yenilik doğuran (inşai) hak olarak tanımlanır.

Tapu kütüğündeki bazı takyidatların değere dönüştüğü unutulmamalıdır. Öncelikle rehin ve irtifak haklarının taşınmazın alım-satım, kentsel dönüşüm ve kamulaştırma çalışmalarında değerledönüşmesi mümkündür. Taşınmazın tapu kaydında irtifak ve rehin şerhi mevcut ve devam ediyorsa, alım-satım bedeli veya kamulaştırma karşılığına aktarılması gerekir. Taşınmaz üzerindeki intifa hakkı, kamulaştırma ile bedele intikal ettiğinden, intifa hakkı sahibi, intifa payına tekabül eden ve bankaya yatırılmış bulunan artırım bedelinin fiilen gerçekleşmiş bulunan faizini, bedel artırım davası açmamış olsa bile talep etme hakkına sahiptir¹³⁹. Taşınmaz kamulaştırma yolu ile el değiştirdiğinde intifa hakkı, bedel üzerinde paya orantılı olarak devam eder. İntifa hakkı dikkate alınmadan bedelin çıplak mülkiyet maliklerine ödenmesi doğru görülmemektedir.

Taşınmaz üzerinde kamulaştırılmadan önce herhangi bir kurum lehine irtifak hakkı da kurulmuş olabilir. Bu koşullarda gerek idare bünyesinde kıymet takdiri komisyonu, gerekse bilirkişi kurulları taşınmaz üzerinde daha önce tesis edilmiş olan irtifak hak(lar)ını ve ödenen bedelleri araştırmalı, ödenen bedeller değerlendirme tarihine getirilmeli ve irtifak bedelinin bugünkü değeri, taşınmazın takdir edilen çıplak arazi değerinden düşülerek malike ödeme yapılmalıdır. Daha önce ödenen bedelleri dikkate almayan değerlendirme uzmanı ve bilirkişi kurullarından ek rapor istenerek, önceki irtifak hak(lar)ının taşınmazın değerine etkisi net olarak ortaya konulmalıdır¹⁴⁰. Sonuç olarak irtifak ve rehin hakkının değerlendirme zamanındaki güncel karşılığı tespit edilecek olup, bu karşılık taşınmazın, sanki üzerindeki herhangi bir takyidat yokmuş gibi bulunan güncel değerinden mahsup edilerek malike ödenmesi gereken bedel bulunacaktır.

2.5. Gayrimaddi Varlıkların Değerlemesine Yönelik Çalışmalar

Mutlak haklar, sahibine bütün mallar üzerinde en geniş yetkiler tanıyan ve herkese karşı ileri sürülebilen haklar olarak maddi ve maddi olmayan varlıklar üzerinde ortaya çıkabilmektedir. Maddi olmayan varlıklar üzerindeki mutlak haklar, fikir eserleri şeklinde ortaya çıkabileceği gibi sınai eserler şeklinde de ortaya çıkabilmektedir. Örneğin, irtifak, intifa, sükna hakları, marka, patent, know-how, ticaret unvanı, sanat eserleri vb. hakların tamamı gayrimaddi hak kapsamında yer almaktadır. Söz konusu gayrimaddi haklar yapıları gereği bir kişinin mülkiyetine bırakılabileceği gibi bu haklardan belirli süreler ile yararlanmak da mümkündür. Gayrimaddi hak veya varlıklara ilişkin düzenlemeler Türk Medeni Kanun, Gelir Vergisi Kanunu, Vergi Usul Kanunu ve tali mevzuatta yer almakta olup, anılan düzenlemelerde konu daha çok vergisel açıdan ele alınmıştır. Özet olarak gayrimaddi haklar iktisadi işletmeye dahil bir varlık olarak Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre değerlendirilmekte ve amortisman yoluyla itfa edilmekte ve muhasebe uygulamaları genel tebliğlerine göre muhasebeleştirilmektedir¹⁴¹.

Dünyada değerlendirme çalışmaları; gayrimenkul ve şirket değerlendirme olmak üzere iki temel bileşene ayrılmaktadır. Ticari veya işletme değerlendirme çalışmasında; şirketler, kamu iktisadi teşebbüsleri ve kooperatiflerin varlık değerlendirme çalışmalarının Türk Ticaret Kanunu ve muhasebe standartlarına uygun olarak yapılması gerekmektedir. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 67'inci maddesine göre; “*envanter çıkarılırken, malvarlığı mevcudu, sondaj yöntemine göre ve genel kabul*

¹³⁹ V.Böke, 4650 Sayılı Kanunla Değişik 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu ve Kamulaştırma Bedelinin Tespiti Davaları, Seçkin Yayınları, 2003, Ankara, s.192-290 (Yargıtay 18.H.D., E:1997/10616, K:1997/11846, T:08.12.1997).

¹⁴⁰ Örneğin, dava konusu taşınmaz üzerinde kamulaştırılmadan önce T.E.K lehine irtifak hakkı mevcuttur. Bu nedenle taşınmazın değerine etkisi konusunda da bilirkişi kurulundan ek rapor alınması ve toplam kamulaştırma bedelinden indirilmesinin düşünülmemesi doğru bulunmamaktadır. Dava konusu taşınmaz tahliye kanalı geçirilmek üzere kısmi olarak kamulaştırılmıştır. Kamulaştırma sonucu tesis edilen tahliye kanalı taşınmazın kamulaştırmadan arta kalan kesimini sel baskınından koruyacaktır. Bu husus arta kalan kesimde değer artışına neden olacaktır. Bu değer artışının Kamulaştırma Kanunu'nun 12/c maddesi uyarınca toplam kamulaştırma bedelinin yarısını geçmemek üzere indirilmesi gerekir. Somut olayda hükme esas alınan bilirkişi kurulundan belirtilen konuda ek rapor alınmadan eksik inceleme ile hüküm kurulması aşamasında taşınmaz üzerinde kamulaştırmadan önce TEK lehine kurulmuş irtifak hakkı mevcut olduğu görülmüştür. Bu irtifak hakkının taşınmazın değerine etkisi konusunda bilirkişi kurulundan ek rapor alınması ve toplam kamulaştırma bedelinden söz konusu hakkın karşılığının indirilmesi gerektiğinin düşünülme istenmektedir (Yargıtay 5.H.D., E:2000/19690, K:2001/654, T: 22.01.2001).

¹⁴¹ N.Taşkesen, Gayrimaddi Hakların Değerlemesi ve Aktifleştirilmesi, Vergi Sorunları Dergisi, Sayı (2013 Kasım): 302:123-141.

gören matematiksel-istatistiksel yöntemler yardımı ile çeşit, miktar ve değer olarak belirlenir. Kullanılan yöntem, Türkiye Muhasebe Standartlarına uygun olmalıdır. Bu şekilde düzenlenen envanterin vardığı sonuçlar, fiziksel sayım yapılmış olsaydı elde edilecek olan envanterin sonuçlarına eş düşmelidir” hükmünü amirdir. Buna göre söz konusu kanuna tabi işletmelerin varlıklarının öncelikle fiziksel sayımı yapılacak ve daha sonra muhasebe standartları ve değerlendirme standartlarına uygun olarak gerçeğe uygun değerleri ortaya konulacaktır. Halen birçok kamu iktisadi teşebbüsü, şirket ve kooperatif tarafından Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) kapsamında özellikle Gerçeğe Uygun Değerin Ölçümü Standardı (TFRS 13) ve Maddi Olmayan Varlıklar Standardı (TMS 38)’na uygun olarak boş arazi ve arsalar, yapı ve tesisler ile yardımcı ve tamamlayıcı tesisleri değerlendirme çalışmaları yanında sınırlı aynı haklar ve gayrimaddi varlıkların değerlendirme çalışmasının yapılması ile tespit edilen varlıkların ayrıntılı değerlendirme raporunun (gerçeğe uygun değer veya adil piyasa değeri, yeniden üretim maliyeti, ekonomik/yararlı ömrü ve kalıntı değerinin analizi gibi) hazırlanması işi ihale edilmekte ve bu çalışmaları da Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı dışındaki işler kapsamında değerlendirme uzmanları ve firmaları yürütmektedir. Gayrimaddi varlıkların değerlendirme tarihindeki güncel parasal karşılıklarının gerçeğe uygun olarak analizi ve mali tabloların buna göre düzenlenmesi, varlık değerlendirme çalışmalarının özünü teşkil etmektedir.

2.6. Malların Türlerine Göre Değerleme Verilerinin Kaynakları ve Toplanması

Değerleme çalışmasına konu olan varlığın türü ve çalışmanın kapsamına göre gerek duyulan veriler değişmektedir. Her bir değerlendirme işleminde öncelikle değerlendirme sürecinin her bir aşamasında gereksinim duyulan verilerin tespiti ve bu verilerin uygun biçimde toplanması zorunluluğu bulunmaktadır. Kamu ve özel kuruluşların kayıtlarından derlenen imar, tapu ve yapı envanterine yönelik bilgiler (Kadastro Müdürlüğü, Tapu Müdürlüğü, Belediye, Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu, Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu, Müze Müdürlüğü, Defterdarlık (Milli Emlak) ve Mal Müdürlüğü, Belediye, diğer kamu kuruluşları ve emlak ofisleri gibi) ile araştırma alanında yapılan gözlem ile ölçüm ve anket çalışmaları ile toplanan piyasa verileri ve göstergelerinin birlikte kullanılması gerekmektedir. Değerlenecek taşınmazların bulunduğu mahalle, cadde ve sokaklarda yer alan ve konu taşınmazlara emsal teşkil edebilecek parsellerin malikleri ve arsa alım-satım yapan kişi ve kuruluşlarla (emlak ofisleri, yap-satıcılar ve inşaat müteahhitleri gibi) anket ve karşılıklı görüşme yapılması ile incelenen taşınmazlar üzerindeki bina ve varsa diğer varlıkların rasyonel envanterinin yapılması, değerlendirme çalışmasının sağlıklı biçimde tamamlanmasına olanak vermektedir. Özellikle piyasaya dayalı taşınmaz değerlendirme çalışmasında kullanılan başlıca veri kaynakları ve bunların toplama yöntemleri aşağıda verilmiştir (Çizelge 4).

Çizelge 4. Değerlemede Kullanılan Veri Kaynakları ve Toplama Yöntemleri

Veri Kaynakları	Toplama Yöntemleri ve Amaçları
o Taşınmazın Bulunduğu Yer ve Çevre Özelliklerinin İncelenmesi	Değerlenen Taşınmazlar ve Çevresinde Yürütülen Genel Gözlem ve İncelemeler ile Arazi Çalışmaları (Planın Araziye Alike Edilmesi ve Görüntü Alma)
o Belediye İmar Müdürlüğü Kayıtları	Taşınmazların Vastı ve İmar Özelliklerinin Tespiti-Kayıt Derleme
o Kadastro Müdürlüğü ve Tapu Müdürlüğü Kayıtları	Emsal Satışların Belirlenmesi ve Taşınmaza Olan Mesafe ve Konum Analizi-Kayıt Derleme
o Belediye Alım-Satım ve Kamulaştırma Verileri	Emsal Satışların Belirlenmesi ve Taşınmaza Olan Mesafe ve Konum Analizi-Kayıt Derleme
o Milli Emlak Genel Müdürlüğü ve Diğer Kuruluşların Verileri	Emsal Satışların Belirlenmesi ve Taşınmaza Olan Mesafe ve Konum Analizi-Kayıt Derleme
o Taşınmaz Piyasası ve Emsal Değer Doğrulama Araştırması (Harici Araştırma)	Değerlenen Taşınmazların Çevresinde 2 Km Yarı Çaplı Kesitte Kalan ve Son 10 Yıldaki Alım-Satımı Yapılan Bütün Satışların İncelenmesi ve Piyasa Talep Analizi - Anket ve Gözleme Yöntemi
o Koruma Kurulları ve Müze Müdürlüğü	Değerlenen Taşınmazlar ve Emsallerle İlgili Koruma Kararları ile Alanın Özelliklerine İlişkin Kayıtlar ve Koruma Kurulu Kararlarının Derlenmesi

Arsa vasfındaki taşınmazları karşılaştırmalı satış analizi yöntemine göre değerlemede, gayeli (amaçlı) örnekleme yöntemiyle 5-8 adet emsal bulunması (minimum 3 adet) ve bunların ortalama

alım-satım değerleri üzerinden değerlendirme yapılması uygun görülmektedir. Her bir değerlendirme çalışmasında amaç için uygun ve yeterli sayıda emsal taşınmaz kullanılarak mahalle düzeylerinde ortalama emsal değer analizi yapılması ve inceleme konusu parselin niteliklerine göresöz konusu değerlerin düzeltilmesi gerekmektedir. Emsal değer analizi çalışması, uluslararası düzeyde kabul görmüş temel taşınmaz değerlendirme standartları yönünden de yeterli kabul edilmektedir¹⁴². Piyasa değerine dayalı değerlendirme çalışmalarında, emsal değerinin düzeltilmesinde kullanılacak katsayıların matematiksel model veya doğrudan piyasa verilerinin karşılaştırılması ile tespit edilmesi ve ortalama emsal değerinin konu taşınmaza göre düzeltilmesi gerekir. Bu işlemde konu taşınmaz ve emsallerin vergi değerleri, mücavir parsellerde işyeri ve konut kira bedelleri ve eser sözleşmelerindeki paylaşım oranları ile piyasa eğilimlerinin gözlenmesi zorunlu bulunmaktadır.

Arsa piyasası ile ilgili verilerin ortaya konulmasında; Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Kadastro Müdürlüğü, Tapu Müdürlüğü, Milli Emlak Genel Müdürlüğü, Defterdarlık, Kültür Varlıkları Koruma Kurulları, Tabiat Varlıkları Bölge Kurulları, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, Vergi Dairesi Başkanlığı, Sanayi ve Ticaret Odası, Belediye İmar, Emlak ve Kamulaştırma Müdürlükleri, serbest alım-satım yapan emlak ofisleri, yap-satıcılar ve inşaat müteahhitliği yapan kişi ve kuruluşlar ile incelenen mahalle ve çevre yerleşimlerde faaliyette bulunan diğer kuruluşların kayıtları ve çalışmalarından yararlanılabilmektedir. Taşınmaz üzerindeki bütün takyidatlar ve değeri olumlu ve/veya olumsuz yönlerde etkileyebilecek nitelik ve unsurlar, emsal değer ve toplam taşınmaz değerinin saptanmasında dikkate alınacaktır. Doğal olarak veri toplama sürecinin ilk aşamasının tapu araştırması, imar araştırması ve taşınmazın üzerindeki ölçüm, gözlem ve envanter çalışması olarak sıralanması gerekecektir.

Arazi vasfındaki taşınmazların gelire dayalı olarak değerlendirme çalışmasının yapılmasında öncelikle tarım kuruluşları tarafından tutulan çiftçi kayıt sistemi verileri (Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı), yetiştirilen ürünlerin ortalama verimleri, üretim masrafları ve satış fiyatlarının ortalama verileri (Tarım Müdürlüğü, Türkiye İstatistik Kurumu, Toprak Mahsulleri Ofisi, Çaykur, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Şeker Fabrikaları ve Tarım Kooperatifleri kayıtları ve mubayaa verileri) ile ticaret odaları, hal ve ticaret borsasında kayıtlı toptan müstahsil satış fiyatlarına ilişkin cari verilere gereksinim olmaktadır. Buna ilave olarak Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yürütülen parsel ölçeğinde sayısallaştırma ve mevcut çiftçi kayıt sisteminin entegrasyonu projesi çıktıları da arazi varlığının gelire dayalı değerlemesinin oldukça kolaylaşmasına imkan verecektir. Arazi piyasalarında gelirin analizine yönelik bilgilerin geçerliliğinin kontrolünde sıklıkla arazi malikleri ve kullanıcılarına uygulanan girdi-çıktı anketleri kullanılmakta olup, bu işlem ancak kentsel gelişme, yeni konut ve yerleşim alanları ile büyük ölçekli kamulaştırma çalışmaları kapsamında arazi değerlemesinin yapılmasında sıklıkla kullanılmaktadır. Arazi anketlerinin çıktıları aynı zamanda yerel alanda gerçekleşen arazi alım-satım değeri ve güncel kira bedellerinin tespiti ve pratik olarak arazi değerlendirme için gerekli olan normların analizine de imkan verir. Arazi ve arsa piyasalarında alım-satım ve kira parası başta olmak üzere gerçek verilerin genellikle kayıt edilmemesi veya işlem sırasında taşınmazların gerçek alım-satım değerlerinin beyan edilmemesi nedeni ile sağlıklı kayıt düzeni oluşturulamamıştır. Kayıtlı piyasa verileri genellikle gerçekleri yansıtmadığından, farklı amaçlarla taşınmaz değerlemede önemli sorunlarla karşılaşmakta, taşınmaz piyasası ile ilgili güvenilir verilerin temininde en önemli kaynak, anket ve karşılıklı görüşme yoluyla elde edilen veriler olmaktadır.

Arazi ve arsa üzerindeki yapı ve tesislerin değerlemesinde öncelikle yapıların envanteri yapılmakta ve yapıların ölçüleri, kat adetleri, taban alan ile toplam inşaat alanları, kullanım biçimleri ve amaç için uygunluk durumları analiz edilmektedir. Değerleme uzmanı öncelikle yapının kullanım amacı, değerini etkileyebilecek özellikleri ve yapının envanterini hazırlamalıdır. Yapıların bazen bağımsız, bazen de üzerinde bulundukları arazi veya arsa payı ile birlikte değerlendirilmesi yapılır. İster sadece arazi üzerindeki yapıya değerlendirme yapılsın, ister arazi veya arsa payı dahil yapı değerlendirilecek

¹⁴² Bakınız: *Uniform Standards of Professional Appraisal Practice (USPAP)*, 1996 and 1997 Editions, Real Estate Appraisal Institute, USA; *Sermaye Piyasası Kurulu, Sermaye Piyasasında Uluslararası Değerleme Standartları Hakkında Tebliğ (Seri :VIII, No:45)*, TC Resmi Gazete, Tarih: 06 Mart 2006, Sayı: 26100.

olsun, yapıların değerlemesinde öncelikle detaylı yapı envanteri hazırlanır ve envantere mutlaka fotoğraf (iç mekan ve dış cepheler) ve görüntü eklenir. Yapı envanteri; yapıların ölçüleri (cephe (boy), derinlik (genişlik), yükseklik gibi), inşaat tipi (betonarme, kagir, çelik, ahşap gibi), inşaat yılı (yaşı), kalan ömrü, kullanım amacı, kapasitesi, amaç için yeterliliği veya uygunluğu, bugünkü durumu (tamir ve bakım durumu, işlevselliği ve diğerleri) ve yapı değerini etkileyebilecek diğer hususları kapsamalıdır. Yapıların kullanım kapasitesi ve amaç için yeterliliğinin analizi, özellikle taşınmazın mevcut kira geliri ve ekonomik kira ilişkilerinin incelenmesi ile ekonomik, fiziksel ve çevresel yıpranmanın analizinde de değerlendirme uzmanına yardımcı olur. Kamulaştırma, imar, gecekondü affı, kentsel dönüşüm ve alım-satım amaçlı değerlendirme işlemlerinde kullanılabilecek örnek yapı envanterformu aşağıda konut amaçlı taşınmazlar için verilmiştir¹⁴³ (Çizelge 5).

Çizelge 5. Yapı Envanter Bilgi Formu (Örnek)

Unsurlar	Mevcut Durum	Açıklama (Varsa)
İl ve İlçe		
Mahalle veya Köy		
Cadde ve Sokak		
Ada ve Parsel No		
Parselin Yüzölçümü (m ²)		
Bağımsız Bölümün Arsa Payı (m ²)		
Yapının Alanı (İnşaat Alanı, m ²)		
Ölçüler (m)	☐ Uzunluk:..... ☐ Genişlik:..... ☐ Yükseklik:.....	
Kullanım Amaçları	☐ Konut ☐ İşyeri ☐ Duvar ☐ Ticari İşletme ☐ Diğer	
İnşaat Malzemesi (Yığma, Betonarme gibi)	☐ Betonarme ☐ Kagir ☐ Çelik ☐ Ahşap	
Kat Sayısı		
İmalat Yılı (Yaşı)		
Bakım Durumu	☐ İyi ☐ Orta ☐ Kötü	
Isıtma Sistemi	☐ Merkezi Sistem ☐ Kat Kaloriferi ☐ Sobalı ☐ Diğer	
Asansör	☐ Var ☐ Yok	
Otopark	☐ Var (Kapalı-Açık) ☐ Yok	
Yapının Eklentilerinin Tanıtımı		
Yapıda Eksik İmalat Varsa, Değere Etkileri		
Proje Dışında Yapılan İmalat İle İlgili Bilgiler ve Eksik İmalat Bedeli		
Bina İle İlgili Diğer Bilgiler		
Hareketli Görüntü ve Fotoğraflar	☐ Var ☐ Yok	
Envanter Tarihi	/...../2015	
Hazırlayan Uzmanın Adı-Soyadı ve İmzası		

Değerleme amaçları ve farklı kullanım amaçlarına göre yapı envanter çizelgelerinin farklı biçimde düzenlenmesi gerekir. Değerleme sürecinde envanterin işlevini açıklamak için genel bir form geliştirilmiştir. Yapı envanteri için geliştirilen basit form ve bunun eklerinin her yapı için ayrı ayrı yapılması değerlendirme çalışması için daha fazla zaman ayrılması ve çalışmanın titizlikle yürütülmesini gerektirir. Ancak uygulamada bazı yapılar için bu kapsamda detaylı veri toplama gerekli olmayabilir. Mimari projeye dayalı olarak inşa edilmemiş (bakımsız gecekondü ve bazı kırsal yapılar gibi) ve ekonomik ömrünü tamamlamış veya tamamlamak üzere olan yapıların (tarihi değer olmayan) değerleri oldukça düşük olacağından, bu kapsamda tespit yapılmasına gerek görülmeyebilir. Ancak bu tür yapıların yıkılması söz konusu ise, daha sonra ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların çözümüne katkı sağlamak açısından bu biçimde bir tespitin yapılması, yapı değeri düşük olsa bile kaçınılmaz olacaktır.

Envanter aşamasında adres ve tapu bilgileri öncelikle işlenerek yerel pazarın bölümlenmesi yapılır. Bu aşamada kritik konu yapı yaşının saptanmasıdır. Kırsal ve kentsel arazinin yapıya

¹⁴³ H.Tanrıvermiş ve Y. Aliefendioğlu, *Yapı Değerlemesinin Teorik Esasları ve Uygulamaları: Türkiye’de Kamulaştırma, Emlak Vergisi ve İmar Düzenlemeleri Yönünden Bir İnceleme, Türk Kooperatifçilik Kurumu, Üçüncü Sektör Kooperatifçilik, Cilt (2008): 43, Sayı: 4: 88-111.*

dönüşmesine paralel tapuda cins değişikliği zamanında yapılmamış olabileceğinden, yapının yaşının saptanmasında farklı yaklaşımların (elektrik, doğalgaz, telefon ve su abonelik tarihi, emlak vergisi beyanı gibi) kullanılması kaçınılmaz olur. Yapının inşasından itibaren değerlendirilme tarihine kadar geçen zaman ve yapının fiili yaşının saptanması gerekir. Ancak yapımdan itibaren geçen süreyi saptamak her zaman kolay olmaz. Yapının değerlendirilme tarihindeki (aktüel) sahibi veya kiracısı, yapının ne zaman inşa edilmiş olduğunu kesin olarak bilmeyebilir. Böyle durumlarda inşaat özelliği ve yapının bugünkü durumuna bakılarak değerlendirilme uzmanının yapının yaşını tahmin etmesi yararlı olacaktır.

Değerleme sürecinde farklı yapı yaşı kavramları kullanılmaktadır. Bu kavramlardan bazıları; fiziksel ömür, ekonomik ömür, kalan ömür, faydalı (yararlı) ömür, gerçek yaş ve efektif yaşıdır. Fiziksel ömür; yapıların üretim tarihinden itibaren ayakta kaldığı son tarihe kadar geçen süredir. Ekonomik ömür, yapının üretimden itibaren malikine gelir sağladığı toplam süre olacaktır. Kalan ekonomik ömür, bugünden (veya değerlendirilme zamanından) itibaren yapının ekonomik olarak gelir yaratacağı kalan süredir. Faydalı (yararlı) ömür, yapının bir taşınmaz olarak görev yaptığı süre veya mülkün tasarlandığı işlevi yerine makul bir biçimde gelir getirmesinin beklendiği süredir. Yapıların gerçek (kronolojik veya tarihsel) yaşı, bina inşaatının tamamlandığı yıldan itibaren geçen yılların sayısı olarak tespit edilir. Efektif yaş ise, taşınmazın bakım ve diğer özellikleri yönünden göstermiş olduğu yaşıdır¹⁴⁴. Değerlemede yapı yaşının, her zaman yapının bugünkü durumunu gösteren kesin bir faktör olmayacağı gözden uzak tutulmamalıdır. Malzeme türü, yapı sınıfı ve kullanımı gibi faktörler de yapının bugünkü durumunu etkiler. Bu nedenle yapının bugünkü durumu belirtilirken, yaşının yanında, malzeme, yapı sınıfı, kullanım amaçları, çatı, temel, bakım koşulları ve değeri etkileyebilecek diğer nitelikleri de belirtilmelidir.

İnşaat alanı, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda tanımlandığı gibi, ışıklıklar hariç, bodrum kat, asma kat ve çatı arasında yer alan mekanlar ve ortak alanlar dahil yapının inşa edilen tüm katlarının alanı olarak ifade edilmektedir (Md. 1). Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği'nde yapı derinliği; binanın ön cephe hattı ile arka cephe hattının en uzak noktası arasındaki dik hattın uzaklığı ve bina yüksekliği, binanın kot aldığı noktadan saçak seviyesine kadar olan mesafesi olarak tanımlanmıştır. Kat yüksekliği, binanın herhangi bir katının döşeme üstünden bir üstteki katının döşeme üstüne kadar olan mesafesidir.

Yapıların büyüklüğünün analizinde önemli parametrelerin ölçülmesi ve uygulama planı ile fiili durum arasında varsa farklılıklar ve bunun nedenlerinin incelenmesi gerekir. Yapılarda yatay uzunluk, tavan yüksekliği ve genişlik ölçülür. Bir yapının m³ hacmini bulmak için uzunluk, genişlik ve yüksekliğin çarpılması gerekir. Bir yapının m² alanını bulmada her katın yüzeyi göz önüne alınır. Örneğin, genişliği 10 m ve uzunluğu 30 m olan üç katlı bir yapının alanı 900 m² olur. Bu ölçüler, her bir yapının m² alanı ve m³ hacmini saptamaya olanak verir. Yapı ne kadar değerli ise, bu ölçüler o kadar dikkatli alınacaktır. Buna istisna olarak eğer yapı çok fazla onarıma gereksinim gösteriyorsa, nelerin onarılacağına kolaylıkla anlaşılabilmesi için, onarılacak yerlerin dikkatle ölçülmesi ve detaylı açıklanması gerekir¹⁴⁵.

Yapı envanterinin hazırlanmasında öncelikle yapı temelini incelenmesi ve yapının dayanıklılığının analizi yapılmalıdır. Yapıların temeli ne kadar sağlam olursa, yapı da o kadar iyi olur. Temelde kullanılan materyalin tespiti ve toprak altında kalan temel derinliği belirtilmelidir. Yapının inşaat kalitesi ve dayanıklılığının analizi için jeoteknik etüdler ile yapıdan alınacak örneklerin laboratuvar testlerinin yapılması gerekli olacaktır. Ancak bu işlem doğrudan bir değerlendirilme uzmanı tarafından yapılacak işlem olmayacağından, gerek görülen yapılarda (örneğin, otel-motel değerlemesi, sanayi ve ticaret kompleksleri, alış-veriş merkezleri, büyük siteler gibi), bu

¹⁴⁴ E.Töre (Çeviren), *Gayrimenkul Değerlemesi, Onikinci Baskı, İ.Ü. Yayın No:4487, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Yayın No:2, 2004, İstanbul, s.234-298.*

¹⁴⁵ W.G. Murray, D.G. Hariss, G.A. Miller ve N.S. Thompson, *Farm Appraisal and Valuation, Sixth Edition, The Iowa State University Press, 1983, Iowa, USA, p.145-160.*

amaçla gerekli incelemeler uzman bir kuruluş veya teknik ekip tarafından yapılabilir ve elde edilen sonuçlar değerlendirme sürecinde veri olarak kullanılabilir¹⁴⁶.

Envanterde inşaatta kullanılan malzeme tipi ve yapının sınıfı tespit edilmelidir. Yapı; ahşap, beton, çelik, taş, kerpiç gibi malzemelerden hangisi kullanılarak inşa edilmişse, bu açıkça incelenmeli ve bunların yapı değerleri ile ilişkisi tartışılmalıdır. Yapı malzemesinin tespiti, yapının yaşına göre uygun amortisman oranının seçilmesi bakımından da önemlidir. Amortisman oranı, yapı malzemesi ve yapının yaşına göre değişir. Yapıların tamir ve bakım masrafları da yapının cinsine göre değişir. İnşaat maliyeti, çatı tipine göre değiştiğinden, envanterde yapının çatı durumu belirtilmelidir. Maliyete göre değerlemede yeniden üretim (yaklaşık) maliyeti kullanılacaksa, bu amaçla hazırlanan maliyet birim fiyatlarının tam maliyet olduğu unutulmamalıdır. Yapılarda varsa eksik imalat (dış cephe sıva, boya, çatı olmaması gibi) belirlenmeli ve eksik imalat için yapı yaklaşık maliyetinden yapılması gereken indirim ortaya konulmalıdır.

Değerleme raporuna yapı envanteri ile birlikte yapıların fotoğrafları da eklenmelidir. Bir fotoğraf, tanıtım için kullanılacak yüzlerce kelimeden daha iyi biçimde mevcut yapının durumunu tanımlamak için yeterli olabilir. Fotoğraf veya görüntü değerlendirme zamanında yapının durumunu gösteren bir doküman olarak rapor ekinde verilmelidir. Örneğin, kamulaştırma bedelinin tespitine yönelik bilirkişi incelemelerinde yapıların sınıflarının açıkça gösterilmesi ve niteliklerinin belirtilmesi istenmektedir. Yapı yıkılmış olduğu için gerçek bir tespit yapılamıyorsa, ilgili idare tarafından varsa daha önceki tespitlerin değerlendirilme kullanılması veya yıkımdan önceki delillerin (tanık beyanı, yapıların fotoğrafları ve varsa maliki tarafından yaptırılmış keşif ve tespit tutanakları gibi) dikkate alınması gerekli görülmektedir. Yapıların ölçülmesi ve tanıtılması, yapıların değerlerini saptamak için yeterli olmayacaktır. Yapıların kullanılma durumu, piyasa değeri, maliyet ve gelir verileri de bilinmelidir. Örneğin, bir depo veya hangar oldukça geniş olabilir, ancak kötü kullanılması, beklenilenden daha az malzeme, alet ve ekipmanın depolanmasını sağlar. Değerleme açısından önemli olan yapıdan yararlanma derecesinin yüksek olmasıdır. Değerleme raporunda, yapıların amaca uygunluğu ve yeterlilik derecesi incelenir. Raporu okuyan kişi, belirli bir yapının hane veya işletme için yeterliliğini değerlendirebilmelidir¹⁴⁷.

¹⁴⁶ E.Töre (Çeviren), *Gayrimenkul Değerlemesi, Onikinci Baskı, İ.Ü. Yayın No:4487, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Yayın No:2, 2004, İstanbul, s.234-298*; H. Tanrıvermiş, *Taşınmaz Değerlemede Gelir Çarpanları Yaklaşımı ve Türkiye’de Kentsel ve Kırsal Taşınmaz Değerleme Uygulamalarında Kullanım Olanakları, Vergi Sorunları Dergisi, Sayı:241:106-148, İstanbul.*

¹⁴⁷ H.Tanrıvermiş ve Y. Aliefendioğlu, *Yapı Değerlemesinin Teorik Esasları ve Uygulamaları: Türkiye’de Kamulaştırma, Emlak Vergisi ve İmar Düzenlemeleri Yönünden Bir İnceleme, Türk Kooperatifçilik Kurumu, Üçüncü Sektör Kooperatifçilik, Cilt (2008):43, Sayı:4:88-111.*

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

3. DEĞERLEME SÜRECİ VE DEĞERLEME YÖNTEMLERİ

3.1. Değerleme Hizmetinde Dikkate Alınacak Temel İlkeler

Taşınmaz ve taşınır mallar ile gayrimaddi varlıkların değerleri, fayda veya gelirlerinin tespitine yönelik bütün faaliyetler değerlemenin ilgi alanına girmektedir. Kurul tarafından yürürlüğe konulan Tebliğde değerlendirme; gayrimenkul, gayrimenkul projesi veya gayrimenkule bağlı hak ve faydaların belli bir tarihteki muhtemel değerinin bağımsız ve tarafsız olarak takdiri olarak ifade edilerek gayrimenkul projeleri ve taşınmaz üzerinde tesis edilen hakların değer tespitleri de değerlendirme uzmanlığının çalışma alanına dahil edilmiştir. Mallar, projeler, fikirler veya hizmetlerin kendinden bekleneni sağlama derecesini araştırmak ve kıymetini belirlemek için söz konusu nesnenin özellikleri hakkında bir görüş bildirme işini değerlendirme uzmanları yapmaktadır. Uygulamada değerlendirme çalışmasının sonuçları çok yönlü olarak kullanılmakta ve değerlendirme raporunun doğrudan ve dolaylı çok yönlü etkisi gözlenmektedir. Ancak değerlendirme sürecinde sıklıkla yapılan işin kaba bir tahmin, kestirim veya önseziye dayalı genelleme olduğu, birçok malın gerçek veya kesin değerinin ortaya konulamadığı dikkati çekmektedir. Her bir taşınır ve taşınmazın konumu ve kullanımının farklı yönlerinin olması ve özellikle mallara verilen nispi önemin yerel alan ve uzmana göre değişmesi, mallara kesin ve tek değer atfedilmesini büyük ölçüde engellemektedir. Buna değerlendirme sürecinin yeterli ve güvenilir veri toplama ve analiz aşamasının eksikleri de eklendiği zaman yapılan değerlendirme çalışmalarının hata payı yükselmekte ve malın piyasada oluşan satış değeri ile uzman tarafından takdir edilen bedeli arasındaki fark iyice açılmaktadır.

Taşınmaz değerlendirme sürecinde etkili olan veya kullanılması gereken temel değerlendirme ilkelerinin iyi bilinmesi ve değer tahmininde dikkate alınması, güvenilir değerlendirme hizmetleri için zorunlu görülmektedir. Birçok malikin taşınmazın piyasa değeri ile ilgili muhtemelen oldukça doğru tahmin yapması mümkün olmakla birlikte değere katkısı olan faktörlerin hepsi veya çoğunluğunu tanımlayamamaları nedeni ile uzmanın görevlendirilmesi zorunlu olur. Değeri etkileyebilen faktörlerin tam olarak neler olduğu ve bunların taşınmaz değerini nasıl etkiledikleri ve gelecekte nasıl etkileyebilecekleri ile ilgili bilgi, değerlendirme uzmanının önerdiği piyasa değerinin güvenilirliğini etkileyen faktörlerden biridir. Değerleme sürecinde; beklenti, denge, değişim, rekabet, uyum ve prim kazancı veya kaybı, katkı, dışsalılık, artan veya azalan hasıla veya gelir, konjonktür ve artık gelir ilkelerinin iyi bilinmesi gerekmektedir. Bunlardan başlıcaları kısaca aşağıda açıklanmıştır¹⁴⁸:

• **Beklenti İlkesi:** Taşınmazın değeri, gelecekteki bir olayla ilgili beklentiden etkilenebilir. Beklenti ilkesi, bir gayrimenkulün bugünkü değerinin, gayrimenkulün gelecekteki beklenen getirilerinin bir fonksiyonu olduğunu varsayar. Gayrimenkuller yatırım amaçlı da alınıp satıldıklarından kişilerin bu yatırımdan beklentilerinin olması da doğaldır.

Bir taşınmaz alıcısının beklentisi bir ölçüye kadar satın alınan taşınmaz türüne bağlıdır. Müstakil konut alıcısı, genellikle bu taşınmazın bir barınak olarak iyi yönleri ile birlikte konut sahibi olmanın prestij değerinden de yararlanmayı umut eder. Benzer biçimde bazı ticari taşınmaz malikleri de, işlerini bu mekanda yürütme sürecinde, buradaki bazı tesislerin kullanımından istifade ederler. Taşınmazın gelir getirme kapasitesi, ticari taşınmaz ve çok katlı veya site gibi yapıların alıcılarının çoğunun başlıca beklentisidir. Gelecekte beklenen gelir akışının bugünkü değerinin saptanması, gelir yaklaşımı ile tahmini değer tespitinin teşkil eder. Kullanım dönemi boyunca sağlanan faydalara ilave olarak taşınmaz, sadece satıldığı zaman gerçekleşen bir fayda da sağlayabilir. Taşınmaz tarihsel ve genel olarak değer kazanan varlık olarak kendini kanıtlamıştır.

¹⁴⁸ R.M. Betts ve S.J. Ely, *Basic Real Estate Appraisal, Sixth Edition*, Thomson, 2005, USA; A.Mills, R. Parli ve A. Reynolds, *The Valuation of Apartment Properties, 2nd Edition*, US Appraisal Institute, 2008, USA; W.L.Jr Ventolo ve M.R. Williams, *Fundamentals of Real Estate Appraisal, 8th Edition*, Dearborn Real Estate Education, 2001, Chicago, USA; H.Tanrıvermiş, *Taşınmaz (Gayrimenkul) Değerleme İlkeleri ve Uygulamaları, Ders Notu*, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Taşınmaz Geliştirme Anabilim Dalı, 2015, Ankara (Teksir).

Bireysel ve kurumsal yatırımcılar, arazi kullanım planı ve imar uygulamalarına yönelik gelişmeleri yakından izlerler. Yatırımcılar; konut, ticari ya da endüstriyel kullanım için taşınmaz talebine yanıt vermeye hazır olmak isterler. Beklenen ihtiyaç ve talep gerçekleşebilir veya gerçekleşmez, bu da taşınmaz yatırımlarının neden hala bir risk unsuru taşıdığını açıklar. Kısaca taşınmaz genellikle gelecekte beklenen faydalar için satın alınır. Başlıca faydalara; gelir sağlama, yasanın izin verdiği ölçüde vergiden korunma veya gelecekte taşınmazın değer kazanması gibi örnekler verilebilir.

• **Denge İlkesi:** Taşınmaz, diğer taşınabilir malların üretimini etkileyen faktörlerden etkilenir. Üretim faktörleri; arazi (doğal kaynaklar), işgücü (emek), sermaye ve girişimci(müştebbis) olarak sayılmaktadır. Bu dört faktör denge halinde oldukları zaman, arazi değeri en yüksek düzeyine çıkma eğilimine girer. Denge terimi ayrıca arazi değerini en yüksek düzeyine çıkaran arazi kullanım karışımını da tanımlar. Konut, ticari ve diğer kullanımların bir bölgede uygun oranlarda gerçekleşmesi ile bütün taşınmaz varlığı, bulundukları bölgenin yeni konut sakinleri ve ticari işletmelerini cezbetmek ve mevcutları da koruma kapasitesinden yararlanırlar.

• **Değişim İlkesi:** Taşınmaz, değişim ilkesinden etkilenir. Yeryüzünde hiç bir fiziksel ya da ekonomik koşul sabit kalmaz. Taşınmazlar; doğal olaylar (deprem, kasırga, yangın, fırtına, hava kirliliğinden kaynaklanan eskime ve aşınma gibi) ve diğer sektörler gibi piyasa koşullarından etkilenirler. Alıcı ve satıcıların, doğal olayların geçmiş ve gelecekte tahmin edilebilen etkileri ile birlikte, piyasadaki değişiklikler hakkında da bilgilendirilmesi, değerlendirilmesi, değerlendirme uzmanının işi olacaktır.

• **Rekabet İlkesi:** Taşınmaz arzının, piyasada mevcut talebe nazaran düşük olduğu ve böylece malikler için aşırı kar oluştuğu zaman, daha fazla taşınmaz piyasaya girer. Bütün taşınmaz türleri bir şekilde rekabet ilkesinin etkilerine tabidir. Konutun değeri, aynı bölgede satılık olan benzer diğer konutların sayısından etkilenir. Satılacak az sayıda taşınmazın olması halinde, bu durum nispeten fazla sayıda alıcının dikkatini çekmekte ve rekabet halinde söz konusu taşınmaz üniteleri, satışa sunulan taşınmaz sayısının daha yüksek olması durumunda getirecekleri değer çok daha üzerinde piyasa fiyatı ile el değiştirebileceklerdir.

Gelir getiren taşınmaz, daima rekabete açıktır. Eğer perakende satış yapan dükkan aşırı kar getirirse, bu durum benzer dükkanları o bölgeye çekecektir. Ortaya çıkan bu rekabet nedeniyle önce açılan dükkanın karı daima azalır. Toplam piyasa talebi artmadığı takdirde, bu kadar çok dükkanı desteklemeye yetecek kadar satış muhtemelen olmayacak, bir veya daha fazla dükkan işi tasfiye etmek zorunda kalacaktır. Zaman zaman bunun tersi durumlar da ortaya çıkar ve daha sonra gelen rakipler bölge ekonomisine uyarıcı etki yaparlar. Bir alışveriş merkezinde de olduğu gibi, bölge söz konusu ürünler için bir ticaret merkezi haline gelebilir.

• **Uyum ve Prim Kazancı/Kaybı İlkesi:** Tek aileli müstakil konutlardan oluşan konut alanında, binalar uyum (conformity) ilkesini sağlamalıdır. Bu ilke, değerlemede gayrimenkulün bulunduğu çevrenin özellikleri ile uyumunun gözetilmesi gerektiğini ifade etmekte olup, gayrimenkulün maksimum değerine ulaşması için söz konusu gayrimenkulün bulunduğu bölgenin özellikleri ile uyumlu olması gerektiği kabul edilmektedir.

Kentlerde binalar; tasarım, inşaat, yaş, bakım durumu ve piyasa cazibesi bakımından birbirlerine benzer ve yakın olmalıdır. Uyum ilkesini sağlamayan bina, malikine avantaj ve/veya dezavantaj da getirebilir. Bakımlı olmayan bir bina, genellikle bakımlı konutların bulunduğu mahallede ise, mahallenin genel olumlu izleniminden ve muhtemel cazibesinden yararlanır (prim kazancı).

Prim kaybı (regression) ilkesine örnek olarak, mükemmel durumda olmakla birlikte muntazam bakımı yapılmamış binaların yoğun olduğu mahalledeki binanın imajı, mahallenin verdiği genel olumsuz izlenim dolayısı ile zarar görmesi verilebilir. Benzer biçimde geniş açık-yeşil alan tesis edilmiş yerleşimlerdeki binalar, benzer konutların bulunduğu, ancak küçük arsa paylarına sahip ve açık-yeşil alanın mütevazı olduğu mahalleden daha yüksek değerli olacaktır.

• **Katkı İlkesi:** Piyasa değerinin analizinde, taşınmaz üzerinde yapılmış olan herhangi tadilatın değeri; ister boş arazi ister bina üzerine yapılmış olsun ve tadilat ile ilgili inşaat maliyeti ne olursa olsun, taşınmazın piyasa değerine getirdiği ilave değer kadardır. Bir tadilatın taşınmaza katkısı, taşınmazın değerine yaptığı katkı olup, bu katkı esasen maliyet ile sınırlı olamaz. Piyasa değeri ile ölçüm esas olmalıdır. Örneğin; konutta geniş çaplı mutfak tadilatı, genellikle toplam maliyeti nispetinde konutun değerine ilave yapmaz. Buna karşılık ikinci banyo, konutun değerine kendi maliyet bedelinin üzerinde kolaylıkla bir ilave getirebilir.

Uyum ilkesi bazen katkı ilkesi ile çakışabilir. Örneğin, bir konutun dış cephe boya veya kaplaması kusurlu ve komşu konutlar bakımlı ise, yeni bir cephe kaplamasının değeri, maliyetinin bir kaç katı olabilir. Çünkü bu yolla konut çevredeki diğer konutlara uyum sağlamış olacaktır. Uzman, bir tadilatın beyan edilen maliyetini değil, tadilatın konu taşınmazın piyasa değerine yaptığı katkıyı analiz etmelidir.

• **Dışsalılık İlkesi:** Tam rekabet koşullarında malın üretim ve tüketiminin neden olabileceği olumlu ve/veya olumsuz dışsalılıklar dikkate alınmadan analiz yapılması istenir. Bu koşullarda malın üretim ve tüketiminin dışsalılığa neden olması durumunda, malın oluşacak piyasa fiyatı da gerçekçi olmaz. Dışsalılık; olumlu veya maliyet avantajı sağlayan (pozitif) ya da olumsuz veya maliyet artışına neden olan (negatif) etkenler biçiminde olabilir. Değerlemede bunlar değer azaltıcı/artırıcı faktör olarak dikkate alınır.

Dışsalılık ilkesi, taşınmazın kendi dışındaki etkenlerin, taşınmazın değeri üzerinde olumlu veya olumsuz etkisi olabileceğini ifade eder. Örneğin, faiz oranı, ipotek fonu, gecekondu bölgeleri önleme ve rehabilitasyon projeleri ve benzeri konularda devletin doğrudan müdahalesinin, konut arzını uyarmak ya da geriletmek ve konut sahipliğini yükseltmek veya düşürmek yönünde güçlü bir etkisi olmaktadır. Taşınmaz değeri, ilgili kamu idarelerinin faaliyetleri ile paydaşların bütün faaliyetlerinden olumlu ve/veya olumsuz yönlerden etkilenir.

• **Arz ve talep İlkesi:** Malın fiyatı, arz ve talebe göre oluşur. Malın değerli olabilmesi için, o malın arzının olması yeterli olmayacak, aynı zamanda mala talebin de olması gerekecektir. Piyasada taşınmaz stokunun nispeten fazla ve talebin düşük olması halinde, piyasa fiyatlarındaki artış yavaş olmakta veya fiyatların gerilemesiye da tersi durumda fiyat artışı yüksek düzeyde gerçekleşmektedir.

• **İkame İlkesi:** Piyasa fiyatının oluşumu ve doğal olarak değerlendirme çalışmaları büyük ölçüde ikame etme esasına dayanır. Bu ilke dikkatli bir alıcının bir taşınmaz için açık piyasada aynı derecede satın alınmak istenen başka bir taşınmaza ödenecek olan bedelden daha fazlasını ödemeyeceğini varsayar. Bir şeyin değeri, onun yenileme maliyetinden fazla olamaz. Bir gayrimenkule, aynı özellikte ve benzer yapıda yenisinin yapılmasına göre daha fazla değer biçilmesi kabul edilir bir durum değildir.

• **Konjonktür Dönemleri:** Zaman içinde ekonomide üretim ve istihdamda dalgalanmalar (artış veya azalış) olur. Ekonomik faaliyetlerde düzenli olmayan bu devri dalgalanmalara ekonomik konjonktür (konjonktürel) dalgalanma adı verilir. Diğer bir ifade ile ekonominin reel üretim hacminde gözlenen iniş ve çıkışlar konjonktür olarak tanımlanır. Konjonktür; ekonomideki büyüme ve daralma dönemlerinin dönüşümlü olarak yaşanması olarak bilinir. Konjonktür dönemi dört aşamadan meydana gelmekte olup, bunlar; tepe, daralma, dip ve genişlemedir. Özellikle satış ve kiralama amaçlı değerlendirilmede ekonominin içinde bulunduğu konjonktür devresinin bilinmesi ve piyasa kirası veya değerinin ekonominin içinde bulunduğu şartlar da dikkate alınarak tespit edilmesi gerekir.

Yukarıda açıklanan ilkelere ilave olarak gelir yaklaşımı ile değerlendirilmede yatırım amaçlı alınan taşınmazın bakiye değeri kavramı kullanılır. Mülkiyet bedeli (sermaye, işçilik ve teşebbüs hakkı) net gelirden düşüldükten sonra kalan tutara, produktivite fazlası veya artık gelir denir. Bununla birlikte tarımsal amaçlı arazi kullanımında azalan verim veya gelir kanunu geçerli olur. Yatırımcının arazi kullanma veya kiralamadan sağladığı getiri veya arazi rantı, değerlendirilmede esas alınır. Kar beklentisine müteşebbis teşvik primi adı da verilir. Bu beklenti, yatırımcıyı bir projenin

beraberinde getirdiği riskleri kabullenmek konusunda motive eder. Üretimin dört faktörünü (sermaye, işçilik, arazi ve yönetim faktörlerini) ve bir teşebbüs dahilinde bunların her birinin talep ettiği getiri faktörünü hesaba katan bir dağılım teorisinin (theory of distribution) yokluğunda değer kavramı da mevcut olamaz. Belirtilen bütün ilkelerin değerlendirme sürecinde uzman tarafından dikkate alınması, veri toplama, analiz ve raporlama sürecine söz konusu ilkelerin yansıtılması, değerlendirme sürecinin başarı ile tamamlanması, takdir edilen değer, piyasa aktörleri değer beklentisi ve malın gerçekleşen işlem bedelinin (veya piyasa fiyatının) uyumlu olmasına imkan verecektir.

3.2. Değerleme Hizmeti Alan Kişi ve Kurumların Taleplerinin Analizi

Birçok kamu ve özel kurum farklı amaçlarla değerlendirme hizmeti almaktadır. Konut ve ticari kredi müşterilerinin bakış açılarından değerlendirme hizmeti ile taşınmazı kamulaştırılan malik veya gecekondlu önleme bölgesi ve kentsel dönüşüm alanında kalan hak sahibi için değerlendirme hizmeti aynı anlam ve derecede önemli bulunmamaktadır. Bununla birlikte yasal zorunluluk ve diğer amaçlarla değerlendirme talebinde bulunanlar ve talep nedenlerinden bazıları aşağıdaki gibi sıralanabilir:

• Devlet	: Vergi,
• Alıcı	: Bilgilenme,
• Satıcı	: Bilgilenme ve pazarlama,
• İhale makamı	: Baz değer tespiti,
• Borç verenler	: Teminat,
• Yargı makamı	: Doğru karar,
• Kamulaştırma idaresi	: Ödenecek kamulaştırma bedeli,
• Özelleştirme	: Satış koşullarını belirleme,
• Denetim ve onay makamları	: Doğru denetim ve onay,
• Şirket sahibi ve idarecileri	: Finansal tablolar,
• Yatırımcı	: Karar verme.

Türkiye’de bir yandan lisanslı değerlendirme uzmanları tarafından verilen değerlendirme hizmeti yanında mahkemelerce alınan bilirkişilik çalışmaları ve kurumların bünyelerinde kurulan kıymet takdiri, bedel takdiri ve fiyat araştırma komisyonları da değerlendirme çalışması yapmaktadır. Belirtilen üç grup çalışmanın aynı standartta olmadığı, lisanslı değerlendirme uzmanları dışında kalanların genellikle yaptıkları değerlendirme hizmetinden memnuniyetsizlik ve şikayetlerin sayısının izlenmesinin oldukça güç olduğu vurgulanmalıdır. Özellikle 213 sayılı Vergi Usul Kanunu, 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun, 4046 sayılı Özelleştirme Kanunu, 5233 sayılı Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılama Hakkında Kanun, 3083 sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlemesine Dair Tarım Reformu Hakkında Kanun, 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ve diğer bazı düzenlemelerde “takdir komisyonu”, “bedel tespit komisyonu” ve “kıymet takdiri komisyonu” kurulması ve bu komisyonlarca değerlendirme yapılması zorunlu görülmektedir. Özellikle taşınmazın trampa edilmesinde ihale komisyonuna alınacak ve verilecek taşınmazın değerlemesinin yapılması görevi yüklenmektedir. Benzer biçimde 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun kapsamında doğrudan temin ile “idarelerin ihtiyacına uygun taşınmaz mal alımı veya kiralanması” yapılabilmekte (Md. 22/e) olup, bu çerçevede yapılacak alımlarda, ihale komisyonu kurma ve kanunda sayılan yeterlik kurallarını arama zorunluluğu bulunmaksızın, ihale yetkilisince görevlendirilecek kişi veya kişiler tarafından piyasada fiyat araştırması yapılarak ihtiyaçların temin edilmesi mümkün bulunmaktadır.

İdare bünyesinde oluşturulan komisyonlarca belirlenen taşınmaz ve taşınır değerleri sürekli tartışma konusu edilmekte ve sıklıkla komisyon üyeleri kamu zararına neden olma iddiası ile karşı karşıya kalabilmektedirler. Birçok kamu kurumunda komisyonlarda görev alabilecek nitelikte uzman olmadığı gibi, genel olarak takdir komisyonlarının belirledikleri bedel veya değer, idari sistem içinde rasyonel olmadığı gerekçesi ile mahkemelerde kabul görmediği ve mahkemelerce seçilen

bilirkişi kurullarınca takdir edilen değerin, komisyon tarafından belirlenen değerden genel olarak daha yüksek olduğu gözlenmektedir. Bu yüzden 213 sayılı Vergi Usul Kanunu, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu, 4046 sayılı Özelleştirme Kanunu ve 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile kurulan değer tespit komisyonlarının uzman kişi ve kurumlardan değerlendirme hizmeti satın almasına yasa koyucu açıkça izin vermiş ve bu yolla değerlendirme hizmetlerinin kalitesinin yükseltilmesi hedeflenmiştir.

Farklı amaçlarla taşınmaz değerlendirme çalışmalarında kullanım amaçları veya değerlendirme hizmeti alınmasının gerekliliği de farklılık göstermektedir. Seçilmiş başlıca alanlarda değerlendirme çalışması yapılmasını gerektiren nedenler aşağıdaki gibi sıralanabilir¹⁴⁹.

- **Mülkiyetin el değiştirmesi:**

- Olası alıcılara bir teklif fiyatı hazırlamada yardımcı olmak,
- Olası satıcıların kabul edilebilir bir satış fiyatı konusunda karar vermelerine yardımcı olmak,
- Gayrimenkul değişimleri için bir temel oluşturmak,
- Çoklu mülkleri mülkiyetini yeniden organize etme ya da birleştirme konularında temel oluşturmak,
- Bir işlemin satış fiyatı koşullarını belirlemek.

- **Finansman ve kredi (teminat işleri):**

- İpotek karşılığı borç için verilen garantinin kıymeti konusunda fikir geliştirmek,
- Bir yatırımcıya gayrimenkul ipoteği, bono veya diğer kıymetli evrak satın alması konusunda karar vermesi için güvenilir bilgi sunmak,
- Gayrimenkul için kredi sigortası veya garanti verme konusunda karara temel oluşturmak.

- **Adli ve idari yargı davaları:**

- Kamulaştırma ve el atma davaları işlemlerinde;
 - Bir mülkün bütününe bir pazar değeri biçmek, örneğin el koymadan önce,
 - El koymadan sonra bir mülkün kalanına pazar değeri biçmek,
 - Bir mülke el koymanın sonucundaki zararı tahmin etmek.
- Mülk bölüştürme işlemlerinde;
 - Sözleşme uyuşmazlıklarında bir mülk için pazar değeri tahmini oluşturmak,
 - Bir portföyün parçası olarak bir gayrimenkul üzerinde bir pazar değeri tahmini oluşturmak,
 - Ortaklık payları konusunda bir pazar değeri tahmini oluşturmak.

- **Vergi konuları:**

- Vergi değeri konusunda fikir oluşturmak,
- Varlıkları amortisman tabi tutulabilir kalemler, örneğin binalar; ve amortisman tabi tutulamaz kalemler; örneğin arazi gibi; şeklinde ayırmak ve uygulanabilir amortisman oranlarını tahmin etmek,
- Hibe ve miras vergilerini saptamak.

- **Yatırım danışmanlığı, karar verme ve muhasebe:**

- Kira tarifeleri ve koşulları saptamak,
- Bir inşaat ya da yenileme projesi için fizibilite hazırlamak,
- Sigorta şirketleri, sigorta eksperleri ve sigortalıların gereksinimlerine hizmet etmek,
- Şirket birleşmelerinin, hisse senedi sigortaları ve defter değerini yeniden değerlendirmeyi kolaylaştırmak,

¹⁴⁹ T.Utkucu, *Gayrimenkul Değerlemesi ve Hazine Gayrimenkullerinin Türkiye Ekonomisine Etkileri*, Nobel Kitabevi, 2010, Adana, s.23-45.

- Hacizli satışlarda ya da açık arttırmalarda malın tasfiye değeri hakkında fikir oluşturmak,
- Müşterilerine yatırım amaçları, alternatifler, kaynaklar ve kısıtlamalar ve faaliyetlerinin zamanlamaları konusunda danışmanlık yapmak,
- İmar komisyonları, mahkemeler ve şehir plancılarına önerilen hareketlerin olası etkileri üzerinde danışmanlık yapmak,
- Değer biçme konularında hakemlik yapmak,
- Pazarın arz ve talep eğilimlerini analiz etmek,
- Gayrimenkul pazarlarının durumunu belirlemek,
- Sabit değerlere kıymet biçmek ve değer paylaşımı işlemlerinde yardımcı olmak.

Değerleme hizmeti sunulan gerçek ve tüzel kişilerin vatandaş-yabancı olması, değerlendirme işleminden çok taşınmaz edinim imkanı ve sınırları bakımından önem taşımaktadır. Özellikle kıyı bölgeleri ve büyük kentlerde yabancı gerçek kişiler, arazi ve konut satın almak üzere değerlendirme firmasından araştırma ve danışmanlık hizmeti talep etmektedir. 2644 sayılı Tapu Kanunun 35'inci maddesinde 3/5/2012 tarih ve 6302 Sayılı Kanun ile yapılan değişiklik ile yasal sınırlamalara uyulmak kaydı ile uluslararası ikili ilişkiler yönünden ve ülke menfaatlerinin gerektirdiği hallerde Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen ülkelerin vatandaşı olan yabancı uyruklu gerçek kişiler Türkiye'de taşınmaz ve sınırlı ayni hak edinebilirler. Halen bu kapsamda belirlenen ülke sayısı 183 olup, yabancılara sağlanan taşınmaz edinme hakkının oldukça liberal bir yaklaşımla ele alındığı görülmektedir. Yabancı uyruklu gerçek kişilerin edindikleri taşınmazlar ile bağımsız ve sürekli nitelikteki sınırlı ayni hakların toplam alanı, özel mülkiyete konu ilçe yüzölçümünün % 10'u ve kişi başına ülke genelinde 30 hektarı (veya 300.000 m²) geçemez. Bakanlar Kurulu kişi başına ülke genelinde edinilebilecek miktarı iki katına kadar artırmaya yetkili kılınmıştır. Yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip ticaret şirketleri ancak özel kanun hükümleri çerçevesinde taşınmaz ve sınırlı ayni hak edinebilirler. Bu ticaret şirketleri dışındakiler taşınmaz edinemez ve lehlerine sınırlı ayni hak tesis edilemez. Bu ticaret şirketleri ile yabancı uyruklu gerçek kişiler lehine taşınmaz rehni tesisinde bu maddede yer alan sınırlamalar uygulanmaz.

Bakanlar Kurulu, ülke menfaatlerinin gerektiği hallerde yabancı uyruklu gerçek kişiler ile yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip ticaret şirketlerinin taşınmaz ve sınırlı ayni hak edinimlerini; ülke, kişi, coğrafi bölge, süre, sayı, oran, tür, nitelik, yüzölçüm ve miktar olarak belirleyebilir, sınırlandırabilir, kısmen veya tamamen durdurabilir veya yasaklayabilir. Yabancı uyruklu gerçek kişiler ve yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip ticaret şirketleri, satın aldıkları yapısız taşınmazda geliştireceği projeyi iki yıl içinde ilgili Bakanlığın onayına sunmak zorundadır. İlgili Bakanlıkça başlama ve bitirme süresi belirlenerek onaylanan proje tapu kütüğünün beyanlar hanesine kaydedilmek üzere taşınmazın bulunduğu tapu müdürlüğüne gönderilir. Onaylanan projenin süresi içinde gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği ilgili Bakanlıkça takip edilir. Askeri yasak bölgeler, askeri güvenlik bölgeleri ile stratejik bölgelere ait harita ve koordinat değerleri bu Kanunun yürürlük tarihinden itibaren en geç bir yıl içinde ve bu yerlere ait değişiklik kararlarına ait harita ve koordinat değerleri değişikliklerin yapıldığı tarihten itibaren bir ay içinde Millî Savunma Bakanlığınca, özel güvenlik bölgeleri ve değişiklik kararlarına ait harita ve koordinat değerleri ise İçişleri Bakanlığınca aynı sürede Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne bağlı olduğu Bakanlığa verilir. Bu Kanunun yürürlük tarihinden itibaren bir yıl sonra bu fıkra uyarınca gönderilen belge ve bilgilere göre tapu işlemleri yürütülür.

Yabancıların taşınmaz edinimine ilişkin mevzuat hükümlerine aykırı olarak edinilen, edinim amacına aykırı kullanıldığı ilgili Bakanlık ve idarelerce tespit edilen, süresi içinde ilgili Bakanlığa başvurulmayan veya süresi içinde projeleri gerçekleştirilmeyenler ile bu maddenin birinci fıkrası kapsamındaki sınırlamalar dışında miras yoluyla edinilen taşınmazlar ve sınırlı ayni haklar, Maliye Bakanlığınca verilecek bir yılı geçmeyen süre içinde maliki tarafından tasfiye edilmediği takdirde tasfiye edilerek bedele çevrilecek ve bedeli hak sahibine ödenecektir. Yabancı gerçek ve tüzel kişilerin taşınmaz edinimlerinin mevzuata aykırı olması ve özellikle boş arazi ve arsa edinen

yabancıların, mevzuatta verilen sürede taşınmaz üzerinde proje geliştirerek ilgili bakanlık onayını alamamış olmaları durumunda, taşınmaz ediniminin tasfiye edilmesi gerekecektir. Yabancı uyruklu gerçek kişiler ve yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip ticaret şirketleri, satın aldıkları yapısız taşınmazda geliştireceği projeyi iki yıl içinde ilgili Bakanlığın onayına sunmak zorunda olduklarını genellikle bilmemektedirler. Yabancıların edindikleri boş arazi ve arsaların edinim tarihinden sonra iki yıl geçmiş olduğu halde proje onayı almamış olanlar hakkında mevcut Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi (TAKBİS) kullanıcılara uyarı vermemekte ve tapu müdürlüğü yönünden yabancı edinimleri başlı başına yük olmaktadır. Üstelik tapu müdürlüğünce tespit edilen taşınmaz edinimlerinin Maliye Bakanlığı tarafından tasfiye edilmesinde değerlemenin nasıl yapılacağı, malike tebligatın yapılması ve masraflarının nasıl karşılanacağı mevzuatta açıkça tanımlanmamış olduğundan, yapılacak işlemler ile açıkça Anayasa'nın 35'inci maddesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Ek 1 Nolu Protokolde vurgulanan mülkiyet hakkının kanun ile sınırlanması ilkesinin ihlal edildiği düşünülmektedir¹⁵⁰.

3.3. Değerleme Hizmeti Veren Kişi ve Kurumların İncelenmesi

Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemine göre ülkemiz genelinde toplam 56.210.000 tescilli parsel ile 1.125.320 adet kat irtifaklı yapı olmak üzere toplam 15.160.000 adet dolayında bağımsız bölüm mevcuttur. Belirtilen sayıdaki taşınmaz varlığı yoğun değerlendirme çalışması yapılmasını gerektirmektedir. Buna kıyılar, orman, mera, yayla ve diğer Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki alanlarda tesis edilen irtifak hakkı, işgal ve ecrimisil bedelinin takdirine yönelik işlemler ile cadde, sokak, açık-yeşil alan, rekreasyon ve park alanlarında tesis edilecek irtifak hakkı ve kiralama işlemleri de ilave edildiği zaman değerlendirme konusu taşınmaz portföyünün oldukça geniş olduğu ortaya çıkmaktadır.

Birçok kamu kurumunda kurulan bedel tespit veya kıymet takdiri komisyonu, mahkemelerce seçilen bilirkişi kurulları ile değerlendirme uzmanları, farklı amaçlarla değerlendirme çalışması yapmaktadırlar. Değerlenen taşınmazın nevine göre ayrımı, arsa, arazi ve yapı değerlendirme, taşınmaz üzerindeki sınırlı ayni hakların değerlemesi, proje değerlendirme, alet ve makine parkı değerlendirme, varlık değerlendirme ve taşınır malların değerlendirme ile ilgili olarak kamu kurumunda farklı amaçlarla değerlendirme işi yapılmakta ve bu işlemde genellikle uzmanlık bilgisi aranmamaktadır. Özellikle bazı kurumlarda yeterli sayıda nitelikli personel olmaması nedeni ile komisyon üyeleri genellikle ehil olmayan kişilerden oluşmaktadır.

Adli ve idari yargı organlarının seçilen bilirkişiler de yoğun biçimde değerlendirme hizmeti yapmaktadırlar. Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü kayıtlarına göre yılda ortalama 15-18 milyon adet bilirkişi raporu mahkemelere sunulmakta ve bunların en azından yarısının mülkiyet, değer, kira ve tazminat konularına yönelik olduğu görülmektedir. Mahkemelerce alınan bilirkişi raporlarının incelenmesinde söz konusu raporlarda değerlendirme ilke ve yöntemlerinin uygulanma derecelerinin büyük ölçüde yetersiz olduğu ve iki farklı bilirkişi raporu arasında değer farkının birkaç katı bulduğu gözlenmektedir.

Bağımsız değerlendirme uzmanları ve Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği üyesi gerçek ve tüzel kişilerin yıllık ürettikleri değerlendirme raporu sayısı 1,2-1,5 milyon adet arasında değişmektedir. Rapor sayısı nispeten yüksek olmakla birlikte, hizmet bedeli, rapor hazırlama için verilen süre ve özellikle rapor talep edilen konuların çeşitliliği yönlerinden önemli sorunların olduğu gözlenmektedir. Lisanslı değerlendirme uzmanları ağırlıklı olarak para ve sermaye piyasası, proje geliştirme ve değerlendirme ile kentsel dönüşüm çalışmalarında değerlendirme ve danışmanlık hizmetleri yapmaktadırlar. Mahkemelerce seçilen bilirkişi kurullarının ise; kamulaştırma, kamulaştırmasız el koyma (veya hukuki ve fiili el atma), satış ve sınırlı ayni hak tesisi amaçlı işlemler, kira tespiti ve ecrimisil, emlak vergi değerinin takdiri, yer seçimi-sit sınırı-etkileşim alanı, ayıplı mal, terör zararları, kar kaybı ve tazmini, şerefiyelendirme ve arsa payı dağıtımı, alet ve makine parkı

¹⁵⁰ Türkiye'de yabancı gerçek ve tüzel kişilerin taşınmaz edinimi ve etkileri hakkında detaylı bilgi için bakınız: Türkiye'de Yabancıların Taşınmaz Edinimi ve Etkilerinin Değerlendirmesi Projesi Sonuç Raporları (6 Cilt), A.Ü. Taşınmaz Geliştirme Anabilim Dalı Yayını, 2015, Ankara.

değerleme, yapım işlerine ilişkin değerleme, varlık değerleme, taşınmaz edinimi, mülkiyet ve miras davalarında inceleme, analiz ve raporlama hizmetleri sundukları tespit edilmiştir.

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 293'üncü maddesi ile Anglo-Sakson kökenli hukuk sisteminde "taraf bilirkişisi" veya "uzman tanıklık" olarak bilinen kurumun uzman görüşü olarak mevzuata girdiği görülmektedir. Buna göre taraflar, dava konusu olay ile ilgili uzmandan bilimsel mütalaa alabilirler. Hakim, talep üzerine veya resen, rapor alınan uzmanın davet edilerek dinlenmesine karar verebilmekte ve uzmana duruşmada hakim ve taraflar gerekli soruları sorabilme olanağına sahip olabilmektedirler. Uzman kişi çağrıldığı duruşmaya geçerli bir özrü olmadan gelmezse, rapor mahkemece değerlendirmeye alınamamakta ve süre de istenmesi mümkün olamamaktadır. Ancak 6100 Sayılı Kanunda uzmanın tanımı ve nitelikleri açıkça tanımlanmamış ve ölçütleri de belirlenmemiştir. Ancak gerek kamu kesiminde, gerekse özel kesimde "uzman" kavramı ile belirli bir iş deneyimi kazanan ve belirli bir alanda akademik ilerleme yapan kişiler tanımlanmaktadır. Buna göre gayrimenkul konusunda uzman görüşü yazılabilmesi için gayrimenkul (taşınmaz) geliştirme alanı ile ilgili diğer alanlarda lisans ve lisansüstü düzeylerde eğitim almış kişiler ile sorumlu değerleme uzmanı olma koşulunun aranması yerinde olacaktır.

Türkiye'de kamu kurumlarının bünyelerindeki komisyonlar ve bilirkişilerin takdir ettikleri değerler arasında önemli ölçüde veya orantısız farklılık olduğu gibi, değerleme uzmanlarının hazırladıkları raporlardaki birim ve toplam değerler arasında da farklılık olabilmektedir. Bunun temel nedenleri arasında; değerleme için kullanıma hazır ve uygun olan norm bilgilerin olmaması, değer haritalarının üretilmemiş olması, emlak vergisi değeri ve kamulaştırma bedeli gibi resmi kıymet takdirlerinin piyasa gerçeklerinden uzak olması, alım-satım işlemlerinde tarafların gerçek değerleri beyan etmemeleri, taşınmazların gerçek kira paraları ile kapitalizasyon oranlarının bilinmemesi gibi faktörlerin olduğu gözlenmektedir. Bu koşullarda farklı uzman ve kurumlarca yapılan raporların incelenmesi ve doğruluğunun kontrolü de büyük ölçüde güçleşmekte ve kişiler, kurumlar ve özellikle yargı organlarının rasyonel karar vermeleri zor olmaktadır. Bu sorunun azaltılabilmesi için bir yandan değerleme altyapısının güçlendirilmesi ve diğer yandan bütün değerleme hizmetlerinin bu alanda eğitim almış ve lisanslı değerleme uzmanlarınca yapılmasının sağlanması zorunluluğu ortaya çıkmıştır.

Değerleme çalışmalarının profesyonelleştirilebilmesi için öncelikle yapılan değerleme işlemlerinin standartlaştırılması, değer tahminlerinin güvenilirliğinin artırılması ve değerleme uzmanlığı mesleğinin teorik temelleri, yasal ve kurumsal yönlerinin güçlendirilmesi gerekmektedir. Türkiye'de gayrimenkul yatırım ortaklarının portföylerindeki taşınmazların değerlemesi, halka açık şirketler ile konut kredilerinde değerleme çalışmaları ile ilgili yasal düzenleme yapılmış, bunların dışında kalan birçok alanda değerleme işinin nasıl ve kimler tarafından yapılacağı, belirlenen değerlerin işlemlere nasıl yansıtılacağı ve kayıt altına alınacağına ilişkin yeterli düzenleme bulunmamaktadır. Bu nedenle gayrimenkul ile ilgili olarak gerçek veya tüzel kişilerin birbirleriyle aralarında yaptıkları ya da yapacakları işlemleri düzenlemek, bu işlemlere yönelik gayrimenkul değerlemesini yapmak, belirlenen değerlerin tapu işlemleri ve işletmelerin mali kayıtlarına yansıtılmasını sağlamak amacıyla yasal düzenleme yapılmasına gereksinim bulunmaktadır. Ancak ülkemizde değerleme yöntemleri ve uygulamaları yeterince bilinmemekte ve yapılan değerleme çalışmaları da uluslararası değerleme standartları yönünden kabul edilebilir bulunmamaktadır¹⁵¹.

Değerleme çalışmalarının en güç tarafını müşterilerin beklentileri ile maliklerin beklentileri arasındaki uyumsuzluk teşkil etmektedir. Bazen bu sürece finans ve sigorta kesimi de üçüncü taraf olarak eklenmektedir. Malik ve hissedarlar mümkün olduğunca yüksek bedel üzerinden taşınmazı satmak, kiralamak veya üzerinde sınırlı aynı hak tesis etmek istemekte, alıcı, kullanıcı veya hak sahibi de mümkün olduğunca düşük devir (işlem maliyeti), kira ve irtifak hakkı karşılığı ödemek istemektedir. Bu durum açıkça çıkar çatışması olarak bilinmekte olup, özellikle büyük ölçekli altyapı projeleri ve kentsel yenileme veya dönüşüm projelerinde arazi edinimi, kamulaştırma ve değerleme

¹⁵¹ H.Tanrıvermiş, *Taşınmaz Değerlemede Gelir Çarpanları Yaklaşımı ve Türkiye'de Kentsel ve Kırsal Taşınmaz Değerleme Uygulamalarında Kullanım Olanakları*, *Vergi Sorunları Dergisi*, Sayı (2008):241:106-148, İstanbul.

ile maliklerle uzlaşma yapılarak taşınmazın proje sahasının temizlenmesi ve inşaat işlerine başlanması aşamasında sıklıkla yaşanmaktadır. Özellikle daha önce farklı kamu kurumları tarafından yapılan işlemlerde ödenen taşınmaz değeri ve tazminatlar ile beklentilerin yüksekliği, tapulu taşınmaz, tahsis belgesi ve işgalci farkının bilinmemesi ile projeden mümkün olduğunca fazla pay alma eğilimleri, günümüzde birçok dönüşüm projesi alanında başarılı olarak uygulama yapılmasına imkan vermemektedir.

3.4. Değerleme Sürecinin Açıklanması

Değerleme süreci, gayrimenkulün gerçek değerinin tespit edilebilmesi için izlenen sistematik bir prosedür veya süreç olarak tanımlanabilir. İzlenen aşamalar değerlemesi yapılacak gayrimenkulün cinsine ve mevcut verilere göre değişebilir. Gayrimenkul değerleme sürecinin sonucunda ulaşılmaya çalışılan, değerlendirilen gayrimenkulün piyasa değerini etkileyen faktörlerin tümünü göz önüne alan ve her yönüyle desteklenen bir değere ulaşmaktır. Değerlemeye konu olan gayrimenkuller her ne kadar birbirlerinden çok farklı özelliklere sahip olsa da, değerlendirme sürecinde uygulanan sistematik dolayısıyla oldukça gerçekçi değerlendirme işlemleri yapılması mümkündür. Bunun başlıca nedeni, değerlendirme sürecinde uygulanması öngörülen değerlendirme teknik ve metodlarının önemli bir bölümünün belli bir standart çerçevesinde tatbik edilmesi olup, bunun sonucunda da objektif ve gerçekçi sonuçlara ulaşılması sağlanabilmektedir¹⁵².

Tipik olarak değerlendirme süreci, gayrimenkulün gerçek değerini saptamak için değerlendirme uzmanının izlediği sistematik bir süreci ifade etmektedir. Değerleme sürecinde; değerlendirme teknik ve metodlarının önemli bir bölümünün belli bir standart çerçevesinde gerçekleştirilmesiyle objektif ve gerçekçi sonuçlara ulaşılabilir. Taşınmazın özelliği, müşteri ihtiyaçları, değer takdiri yöntemlerinin uygulanabilirliği veya mevcut verilere göre yapılacak değerlendirme işlemlerinde bir ya da birden fazla yöntemin birlikte kullanılabilmesi gerekmektedir. Gayrimenkul değerlendirme sürecinin kapsamı ve akışı aşağıda özet olarak sunulmuştur:

1. PROBLEMİN TANIMI

- Müşterinin Tanıtımı,
- Değerlemenin Kullanım Amacı,
- Değerin Belirlenmesi,
- Değerleme Tarihinin Belirlenmesi,
- Gayrimenkul Özelliklerinin Tanıtımı,
- Olağandışı Öngörüler

2. İŞİN KAPSAMI VE SINIRLILIKLARI

3. VERİ TOPLAMA VE GAYRİMENKULÜNTEKNİK VE YASAL TANIMI

4. VERİ ANALİZİ VE DEĞERLEME

- Piyasa Analizi
- En Etkin ve En Verimli Kullanım Analizi

5. ARAZİ VE ARSA DEĞERİNİN TESPİTİ

6. DEĞERLEME YÖNTEMLERİNİN UYGULANMASI

- Maliyet Bedeli Yaklaşımlarına Göre Değerleme
- Piyasa Değeri Yaklaşımlarına Göre Değerleme
- Gelir Değeri Yaklaşımlarına Göre Değerleme
- Geliştirme Analizine Göre Değerleme
- Karma Yöntemlere Göre Değerleme

¹⁵² H.Bakır, *Gayrimenkul Değerlemesi ve Finans Matematiği*, Detay Yayıncılık, 2009, Ankara, s.12-23.

7. BULUNAN DEĞERLERİN KARŞILAŞTIRILMASI VE NİHAİ DEĞERİN TAHMİNİ
8. BULUNAN DEĞERİN RAPORLAŞTIRILMASI
9. RAPORUN EKLERİ

• **Problem Tanımı:** Değerlemede yapılacak ilk iş değerleme sorununun tanımlanması veya değerlendirme amacının tespit edilmesidir. Bu aşamada muhtemel kullanıcı ve müşteriler belirlenmeye çalışılır. Değerlemenin amacı ve tarihi ortaya konur. Gayrimenkule ilişkin özellikler saptanır. Olağan dışı bir durumun oluşup oluşmayacağı tespit edilmeye çalışılır. Kısaca bu aşama değerlemeye konu olan gayrimenkulün kullanım, alıcı, satıcı, çevre koşulları, değerlendirme amacı gibi değerlendirme rol oynayacak faktörlerin incelenmesi ve değerlendirme çerçevesinin çizilmesi aşamasıdır.

• **İşin Kapsamı:** Bu aşama, gayrimenkul, taşınmaz üzerindeki sınırlı ayni haklar, fayda ve taşınmaz projesinin değerlendirilmesinde araştırılması ve analiz edilmesi gerekli olan verilerin miktarı ve çeşidinin tespitinin yapılmasını kapsar. Değerleme çalışmasında değerlendirme uzmanı müşterinin kullanım amacını ve uygun iş kapsamını açıklamak zorundadır. Birçok ülkede değerlendirme raporunda kapsamın açıkça belirtilmesi gerekmektedir. Hatta sıklıkla analiz ve raporlamada neyin yapıldığının açıklanması, neyin yapılmadığının açıklanması çok daha önemli görülmektedir. Örneğin, sınırlı bir veriye ulaşılabilmişse, uzman veri toplamak için harcanan zamanı ve taranan alanı belirtmek isteyebilir. Değerleme raporunun içinde değişik alanlarda bundan bahsedilebilecek olsa bile ayrı bir bölümde bahsedilmesi tavsiye edilmektedir. Değerleme sürecinde ilk adım, değerlendirme amacı veya sorun tanımlama olarak adlandırılır. Bu yolla olabilecek belirsizlikler ortadan kaldırılacak ve yapılacak değerlemenin sınırları tam olarak belirlenebilecektir.

• **Veri Toplama ve Gayrimenkulün Teknik ve Yasal Tanımı:** Bu aşamada piyasada mevcut genel veriler, değerlendirilecek gayrimenkule ait veriler ve değerlendirilecek gayrimenkul ile karşılaştırılabilir benzer gayrimenkullere ait veriler toplanacaktır. Genel, özel ve rekabete yönelik arz ve talep verilerinin elde edilmesi, gayrimenkul pazarının genel ve gerektiğinde detaylı analizine imkan verir. Önce belediye ve tapuda detaylı bir tetkik yapıldıktan sonra gayrimenkulün fiziksel çevresinde muhtemelde oluşabilecek değişiklikler tespit edilir.

Genel veriler; sosyal, ekonomik, çevresel ve devlet politikalarına yönelik verilerdir. Değerleme uzmanı ilk aşamada bu dört başlık altındaki verileri toplamaya başlar. Özel veriler; değerlemeye konu olan gayrimenkulün niteliği, kalitesi, yerel pazar nitelikleri, inşaat malzeme kalitesi, toprağın cinsi gibi gayrimenkulün kendisinden kaynaklanan hususlardır.

Rekabete yönelik arz ve talep bilgileri ise gayrimenkulün gelecekte yaratacağı ve içinde bulunacağı rekabet koşullarını belirleyebilmek amacıyla toplanır. Bu tür veriler nüfus, gelir dağılımı, işsizlik oranı gibi hususlardır.

Veri toplama ve gayrimenkulün tanımlanması aşamasında, değerlendirme uzmanı, bina ve arazi ile ilgili her türlü proje, fotoğraf, harita vb. altlıkları inceler ve değer üzerinde etkili olabilecek tüm verileri (ipotek, yıkım kararı, kamulaştırma, süregelen davalar, mülkiyet durumu, eğer gayrimenkul devralınacaksa borç durumu gibi) dikkate alır.

• **Veri Analizi ve Değerleme:** Piyasa verileri ve söz konusu gayrimenkul ile karşılaştırılabilir gayrimenkule ait veriler toplandıktan, doğrulukları kontrol edildikten sonra toplanan veriler analize tabi tutulur. Veri analizinde başlıca yapılan iş piyasa analizi ve en verimli kullanım analizidir. Örneğin 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 11'inci maddesine göre, taşınmaz veya kaynağın; (i) cins ve nevinin, (ii) yüzölçümünün, (iii) kıymetini etkileyebilecek bütün nitelik ve unsurlarını ve her unsurun ayrı ayrı değerini, (iv) varsa vergi beyanını, (v) kamulaştırma tarihindeki resmi makamlarca yapılmış kıymet takdirlerini, (vi) arazilerde, gayrimenkul mal veya kaynağın kamulaştırma tarihindeki mevki ve şartlarına göre ve olduğu gibi kullanılması halinde getireceği net gelirini, (vii) arsalarda, kamulaştırma gününden önceki özel amacı olmayan emsal satışlara göre satış değerini, (viii) yapılar, kamulaştırma tarihindeki resmi birim fiyatları ve yapı maliyet hesaplarını

ve yıpranma payını ve (ix) bedelin tespitinde etkili olacak diğer objektif ölçüleri belirtmek suretiyle gerekçeli bir değerlendirme (kıymet takdir) raporu hazırlanır.

Değerleme çalışmasında öncelikle gayrimenkulün cins ve nevinin (tür ve vasfının) tespiti gerekir. Gayrimenkulün cinsi (arsa, arazi gibi) ve varsa üzerindeki yapıların envanterinin yapılması ile değerlendirme altlığı kurulur. Uzman öncelikle gayrimenkulün cinsinin analizine yönelik planlama süreçleri ve koruma verilerini toplamalı veya parselin üzerinde varsa binanın cinsinin alanı ve kullanım biçimini (fabrika, otel, toptan veya perakende satış mağazası, okul ve sağlık tesisi) kapsamlı olarak belirlenmeli ve değerlendirme zamanında görüntülenmelidir.

Gayrimenkulün değerine etki eden unsurlardan biri de gayrimenkulün yüzölçümüdür. Gayrimenkulün değeri her zaman yüzölçümüyle doğru orantılıdır. Genel olarak gayrimenkulün yüzölçümü tapuda bellidir. Ancak bazen tapudaki miktar ile arazi üzerindeki miktar birbirine uymamaktadır. Bunun için Tapu kaydının ilgili Belediye İmar Müdürlüğü ile Tapu Müdürlüğünden teyit edilmesi gerekmektedir¹⁵³.

Değerleme çalışmasında; taşınmazın değerini olumlu ve olumsuz yönlerde etkileyebilecek bütün nitelik ve unsurlar ile her unsurun ayrı ayrı değerinin dikkate alınması zorunludur. Taşınmazın konumu, geometrik durumu, ulaşım ve pazarlama imkanı, parselin eğimi, kamu ve teknik altyapı hizmetlerinden yararlanma durumu, enerji nakil hattı, teleferik, tünel, metro, doğalgaz, petrol, su ve kanalizasyon boru hattı gibi tesislere yakınlık, taşınmazın bulunduğu bölgenin imar hakkı ve gelişme olanakları ile taşınmazın tapu kaydı üzerindeki takyidatlar (tapu kütüğünde şerhler, beyanlar, irtifak hakkı, rehin hakkı gibi kayıtların bulunup bulunmaması gibi) gibi teknik, sosyal ve çevresel özelliklerin analiz edilmesi gerekmektedir. Taşınmazın cinsinin arazi olması ve gelire dayalı değerlendirme yapılmak istenmesi halinde ayrıca arazinin kullanım durumu, yaygın üretim faaliyetlerinde ürün verimleri, üretim masrafları ve arazi piyasalarında geçerli kapitalizasyon oranları ile arazi kirası gibi özellikler de değerlemede önem kazanır¹⁵⁴.

Arsa vasfını kazanmış taşınmazın; imar durumu, sit alanında bulunup bulunmadığı, yeşil alan içerisinde kalıp kalmadığı, üzerinde yapılacak binanın kaç katlı olacağı, binalarda ise yapı sınıfı, kalitesi ve binanın yaşı gibi unsurlar değeri etkileyen diğer unsurlardandır. Örneğin, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 11'inci maddesine göre gayrimenkulün değeri tespit edilirken, gayrimenkulün maliki tarafından bildirilen vergi beyanının da bulunan emlak vergisine esas birim değerinin de dikkate alınması gerekmektedir. Ancak vergi beyanında belirtilen birim değerler tek başına gayrimenkulün değerinin tespiti için yeterli değildir. Vergi beyanı gayrimenkulün değerini etkileyen diğer unsurlarla birlikte bir değer ifade eder. Bu sebeple vergi beyanı ister gayrimenkul maliki tarafından verilmiş olsun, isterse resmi makamlarca belirlenmiş olsun emsal alınamaz ve gayrimenkulün değerinin tespitinde bağlayıcı unsur sayılamaz¹⁵⁵.

2942 Sayılı Kanunun 11'nci maddesinde, değere etkisi olan herhangi bir unsurun da kabul edilebileceğini vurgulamak amacıyla birinci fıkranın (i) bendinde, bedelin tespitinde etkili olacak diğer objektif ölçütlerin de göz önünde bulundurulacağı hükmü eklenmiştir. İklima ve toprağa bağlı olarak ortaya çıkan çevresel faktörler diğer objektif ölçütler arasında sayılabilir. Örneğin, yağın kar ve yağmur miktarı, hava sıcaklığı, nem, arazinin ve toprağın yapısı, deprem riski vb. gayrimenkulün bulunduğu bölgedeki çevresel faktörler gibi birtakım unsurların da dikkate alınması gerekmektedir. Bunların yanı sıra gayrimenkulün elektrik, su, telefon, kanalizasyon gibi alt yapısının mevcut olup olmadığı değerlendirme dikkate alınan bir başka faktör olmaktadır¹⁵⁶.

¹⁵³ Z.Akar, Kamulaştırma ve Kamulaştırmaz El Atma Davaları, 2002, Ankara.

¹⁵⁴ "Çay bahçesi niteliğindeki gayrimenkule net geliri esas alınarak bilimsel yolla değer biçilmesi, üzerindeki yapıya ise resmi birim fiyatları esas alınarak, yıpranma payı da düşünülerek değer biçilmesi, gayrimenkulün niteliği, tamamının yüzölçümü, **geometrik durumu ve enerji nakil hattı güzergahı dikkate alınarak değer düşüklüğü oranı** belirtilmek suretiyle irtifak hakkı karşılığının tespit edilmesi gereklidir (Y.5.HD., T.23.01.2006, E.2005/12559, K.2006/119)". S.Rezaki, Kamulaştırma Davaları, Seçkin Yayınevi, 2003, Ankara.

¹⁵⁵ "... değerlendirme tarihinde beyan edilen emlak vergisine esas m² birim değeri, kamulaştırma bedelinin tespiti için yeterli olamayacağı, ancak beyan edilen miktar ile takdir edilen miktarın emsalle kamulaştırılan gayrimenkulün oranının mukayesesi açısından önem taşımaktadır (Y.18.HD., T.26.04.1999, E.3107/5180, K.1999/8). D.Özdemir, Yeni Kamulaştırma Kanunu ve Mevzuatı, 2002, Ankara.

¹⁵⁶ "... belediyesi olmayan köydeki gayrimenkulün arsa sayılamayacağı nedeniyle **gayrimenkulün konumu ve bazı alt yapı hizmetlerinden yararlanma olanağı ile turistik tesislere yakın olması** sebebiyle Kamulaştırma Kanunu'nun 11'inci maddesinin 1'inci fıkrasının (i) bendi

2942 Sayılı Kanuna göre arazilerin kamulaştırma bedelinin net gelir esas alınarak tespit edileceği hükme bağlanmıştır. Arazi vasfında bulunan bahçeler, tarlalar ve çayırlar gelir metoduna göre değer biçilmektedir. Arazilerin değeri net gelir esasına göre belirleneceğinden, bedelin tespiti için ürün fiyat ve maliyet bilgilerine ihtiyaç vardır. Bu sebeple o bölgede ekilen ve yetiştirilen ürünlerin cinsi, miktarı, dekara elde edilen verim kapasitesi, ürünlerin bedeli, ekim-sürüm ve hasat masrafları gibi bilgilerin elde edilmesi gerekmektedir. Dekar başına ortalama ürün verimi ve üretim giderleri ile ortalama birim toptan satış fiyatlarını (üretici eline geçen fiyat veya pazar fiyatından yasal kesintiler çıkarılarak bulunan fiyat) içeren veri cetvellerinin il ve çevre ilçelerin tarım müdürlüklerinden istenip gayrimenkulün bedelinin bu verilere göre tespit edilmesi gerekmektedir. Tek ve çok yıllık ürün verimi, masraflar ve fiyatlar dikkate alınarak arazinin net geliri ve geçerli kapitalizasyon oranı ve çarpan katsayısı kullanılarak arazi değeri gelir yöntemine göre takdir edilir¹⁵⁷. Ancak değerlemede her bir arazinin özgün niteliklere sahip olduğu, ancak tarım müdürlüğü verilerinin il/ilçe ortalamasını yansıttığı bilinmekte olup, sağlıklı değerlendirme yapabilmek için mutlaka parsel ve yakın çevresindeki arazileri kapsayan inceleme, gözlem, sayım ve anketle toplanan verilerin kullanılması gerektiği vurgulanmalıdır.

• **Piyasa Analizi:** Bu aşama belirli bir ekonomik mal veya hizmet için piyasanın belirlenmesi amacı ile araştırma yapmasını ifade etmektedir. Piyasa analizi değerlendirme raporunu okuyanın söz konusu mülk için piyasa katılımcılarının motivasyonlarını anlamalarına yardımcı olur. Piyasa analizi değerlendirme yöntemleri için veri sağlar. İki temel fonksiyona hizmet eder:

• Yerel gelişimlerin göz önüne alındığı bir perspektif oluşturmakta ve dolayısıyla pazarlanabilirlik konusunda değerlendirme uzmanına bilgi vermektedir.

• Arz-talep değişiklikleri değerlendirme uzmanına değerlerin zaman içinde nasıl değiştiği konusunda bir gösterge olur.

Genel Veriler → ülke verilerini
Spesifik Veriler → gayrimenkule ait verileri
Lokal Arz-talep verileri → çevresel arz/talep durumunu ifade eder.

Piyasa analizi arz ve talep çalışmaları ile pazarlama faaliyetlerini kapsar ve özellikle gayrimenkul geliştirme projelerinin değerlemesi sürecinde özel önem kazanır. Geliştirilmesi piyasa yönünden en uygun olan alternatifler (mevcut boş ve dolu bina sayısı ve alanı, talep, halen devam eden projeler ve mevcut kapalı alanın boşluk oranı ve kira verileri gibi) için tek tek yerel piyasa ve talep analizlerinin yapılması özel önem taşımaktadır. Hatta birçok gelişmiş ülkede gayrimenkul piyasa analizleri sürekli olarak kamu ve özel kurumlarca yapılmakta ve gayrimenkul gibi sabit varlık yatırımlarının hatalı kararlarla tutunması zayıf veya imkansız görülen alanlara yapılmasının önüne geçilmekte ve bu yolla ulusal servetin etkin kullanımına hizmet edilmektedir.

• **Hedef Kitle Pazarının Belirlenmesi:** Gayrimenkul pazarının büyüklüğünü belirlemek için iki teknik bulunmaktadır. Bunlar; (i) farklı gayrimenkul türlerinin tamamı için uygulanacak teknikler ve (ii) belirli bir gayrimenkul pazarının hacmini belirlemek için oluşturulan özel teknikler. Pazar alanının belirlenmesinin iki amacı vardır. Birincisi, belirli bir taşınmaz grubu için potansiyel müşterileri belirlemek, ikincisi ise müşterilerin nereden geldiğini belirlemektir. Pazar alanının belirlenmesinde üç adet genel teknik bulunmaktadır:

hükmi uyarınca, objektif nedenlere dayanarak bir mislini geçemeyecek şekilde değerinin artırılması gerekmektedir (Y.18.HD., T.19.12.1997, E.821/1439, K.1998/4)". M.A.Hayta, Kamulaştırma ve Kamulaştırmaz El Atma Davaları, Adalet Yayınevi, 2007, Ankara.
¹⁵⁷ "Gayrimenkulün kamulaştırılan bölümünün alanı 10512 m²'dir. Kıymet takdir komisyonunca bu bölüm üzerinde 22 adet 15 yaşında bağ, 15 yaşında 19 adet antepfıstığı, 8 yaşında 79 adet antepfıstığı ve 5 yaşında 57 adet antepfıstığının bulunduğu yazılıdır. 5 ve 8 yaşlarındaki antepfıstıkları henüz verim çağında olmadığından, kapama fıstık bahçesi niteliği kazanmamıştır. Geriye kalan 22 bağ ve 19 antepfıstığının kapladıkları alanlar esas alınarak üzüm ve fıstık gelirine, kalan bölüme tarım arazisi niteliği itibarıyla ekilebilecek ürün gelirine göre değer biçilmesi gerekir (Y.5.HD., T.15.12.2005, E.2005/13577, K.2005/13771)".

"Arazi niteliğindeki gayrimenkule gelir metodu esas alınarak değer biçilmesinde ve tespit edilen bedelin bloke ettirilerek hükmün kesinleşmesi beklenmeden davalı tarafa ödenmesine, dava konusu gayrimenkulün davacı idare adına tapuya tesciline karar verilmesi gerekmektedir (Y.5.HD., T.25.10.2005, E.2005/10342, K.2005/11551)". Ş.Doğan, Kamulaştırma Bedeline İlişkin Davaları Etkileyen Resmi Kurum Belgelerinin İçyüzü, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 1988, Ankara, s.573-576.

- Müşterilerin ikamet alanına göre pazar alanının belirlenmesi,
- İkame gayrimenkullerin konumuna göre pazar alanının belirlenmesi,
- Benzerlik durumlarına göre pazar alanının belirlenmesi.

• **Müşterinin ikamet alanına göre pazar alanının tespiti;** bölgede yaşayan nüfus oranı temel alınmaktadır. Söz konusu taşınmaz parsellenip üzerine konut yapılacak bir arazi veya bir apartman arsası ise, nüfus sayım bölgeleri bu apartman ya da arsaların kendisine ev sahibi veya kiracı olarak çekeceği potansiyel müşteriler hakkında fikir verecektir. Eğer değerlendirilecek gayrimenkul bir semt alışveriş merkezi ise nüfus sayım bölgeleri perakende müşterilerin sayısını gösterecektir.

• **İkame taşınmazlara göre pazar alanının belirlenmesinde;** birbiriyle benzer özellikler taşıyan gayrimenkullerin kıyaslanması söz konusu olmaktadır. Bir konut alıcısı, birisinin ikamesi olan ve her birini eşit düzeyde istediği konutlar arasından elbette ki en ucuzunu seçecektir. Bu noktada analizi yapan uzman, ikame taşınmazları yaşam ve iş alanları yerleşimleri karşısındaki konumlarını dikkate alarak pazar alanını tanımlamaya çalışacaktır. Elde ettiği coğrafi dağılım pazar alanını ifade edecektir.

• **Benzerlik yöntemi ile pazarın belirlenmesi;** bu yöntemde satışları karşılaştırma yönteminde olduğu gibi karşılaştırılabilir benzer gayrimenkullerin kullanılmasıdır. Analist önce hedef gayrimenkule benzer özelliklere sahip ve nitelikleri bilinen başka bir gayrimenkul tespit eder. Benzer gayrimenkul için pazar alanının bulunduğu bir durumda hedef taşınmazın pazar alanı için bundan hareketle bir kestirim elde edebilir. Bu teknik, alışveriş merkezlerinin pazar büyüklüğünün belirlenmesinde sıkça kullanılır.

Pazar alanının belirlenmesinde kullanılan özel teknikler ise, perakende hizmetlerin verildiği yerler ve iş merkezleri olmak üzere iki temel gayrimenkul türü pazar alanının tespitinde bir ölçüt olarak ele alınmaktadır. Perakende pazar alanının analizinde; Reilly Yasası, Applebaum Müşteri İşaretleme Tekniği ve Nelson Tekniği gibi yöntemler sık kullanılmaktadır.

• **Reilly Yasası:** Birbirlerine rakip iki ticaret merkezinin ticari alanlarının, bunların büyüklüğünün ve aralarındaki uzaklığın bir fonksiyonu olduğunu ifade etmektedir.

• **Applebaum Müşteri İşaretleme Tekniği:** Günümüzde yaygın olarak kullanılan müşteri kartları ve bilgisayarlar sayesinde geniş analizler yapmak mümkün olabilmektedir. Analist müşterilerle karşılıklı görüşmeler yaparak ihtiyacı olan verileri elde edebilir. Başka bir alternatif yöntemde; gerekli veriler haftanın farklı gün ve saatlerinde alışveriş merkezinin otoparkına park eden araçların plakalarından elde edilebilmektedir. Analist araçların plaka numaralarından araç sahiplerinin ev adreslerini bulabilir ve müşterilerin adreslerini bir harita üzerinde işaretleyebilir. Tüm veriler harita üzerinde bir kez işaretlendiğinde alışveriş alanının sınırlarını belirlemek mümkündür.

• **Nelson tekniği:** Richard L. Nelson tarafından geliştirilen bu tekniğin uygulanması için başlangıçta varsayım setine ihtiyaç duyulmaktadır. Nelson alışveriş yapacak kişinin şu nedenlerden dolayı alışveriş merkezine çekilebileceğini varsaymaktadır:

- Satın alınabilecek mallara erişim,
- Alışveriş merkezinin fiyatlarının uygunluğu,
- Fiziki konfor, rahatlık,
- Rahatlık, kolaylık derecesi,
- Alışveriş merkezinin alandaki etkinliği, baskınlığı,
- Birbirinin içine geçmiş mağazaların olmaması,
- Merkezin yakınlığı,
- Alışkanlıkların gücü.

Yukarıda özet olarak açıklanan varsayımların yanı sıra, perakende alışveriş alanındaki nüfus gelir düzeyi, yakındaki rakip mağazalar, trafik düzeni, alışveriş merkezine ulaşımı engelleyecek fiziki kısıtlar gibi müşterinin alışkanlıklarını etkileyecek diğer kıstaslar da analist tarafından dikkate alınmalıdır.

• **İş merkezlerinin belirlenmesi:** Büroların, çalışma ofislerinin yer aldığı iş merkezleri, yerleşim alanı veya alışveriş merkezleri gibi coğrafi yakınlık dikkate alınarak belirlenen bir satış ya da pazar alanına sahip değildir. Analist tüm ili dikkate alarak analiz yapmak durumundadır. Çalışma ofislerinin bulunduğu iş merkezlerinin pazarını belirlemede kullanılacak kategorilerin, aşağıda sayılan bileşenlere sahip olması gerekmektedir:

- Genel yerleşim,
- Tek veya çok kiracı olması,
- İşyeri binalarının sınıfı veya kalitesi,
- Özel mevki.

• **Talep Tahmini:** Perakende hizmetlerin verildiği bir gayrimenkulün talep tahmini bireysel hizmetlerin talebine odaklanmaktadır. Bu amaçla yapılan çalışma yoluyla; (i) pazar alanındaki (veya ildeki) perakende alanların, pazar alanının (veya ilin) nüfusuna oranı şeklinde bulunabilmekte ve (ii) pazar alanındaki (veya ildeki) perakende alanların, pazar alanındaki (veya ilin) hane halkı sayısına oranıyla hesaplanabilmektedir. Eğer pazar alanı için hesaplanan oran, ilin tamamı için hesaplanan orandan büyükse, bu sonucun perakende alandaki hizmetler için güçlü bir talep olacağını; perakende alan için hesaplanan oran il için hesaplanan orandan küçükse, bu pazar alanı için talebin doymuş olduğunu gösterecektir.

• **Arz Tahmini:** Gayrimenkul arzı, pazar alanındaki rakip gayrimenkuller bağlamında incelenmelidir. Arz miktarı, taşınmazların fiyatlarının ve yeni inşa edilen binaların maliyetlerinin bir fonksiyonudur. Arz tahmini, en genel düzeyi olan Düzey A, bunun tarihsel ve demografik veriler kullanılarak detaylandırılmış hali olan Düzey B ve daha çok ileri teknikler kullanılarak yapılan Düzey C olmak üzere farklı detayda ve farklı teknikler kullanılarak yapılabilir.

• **En Etkin ve En Verimli Kullanım Analizi:** Bir değerlendirme uzmanının gayrimenkulün fiziksel özelliklerini, kullanışlılığını ve gayrimenkulün kullanımının çevre ile uyumlu olup olmadığını incelemesi gerekmektedir. Bir değerlendirme uzmanının piyasa ve ekonomik trendleri araştırması doğrudan o mülkün en etkin ve en verimli kullanım alanına girmektedir. Her bir değerlendirme çalışmasında etkin ve en iyi kullanımı ortaya koymak için uzmanın kapsamlı çalışmayapması gerekir. Etkin ve verimli kullanım analizi kavramı çoğunlukla aşağıdaki gibi tanımlanabilir:

“Bir mülkün fiziki olarak uygun olan, yasalarca izin verilen, finansal olarak gerçekleştirilebilir ve değerlemesi yapılan mülkün en yüksek değeri getirecek en olası kullanımıdır”¹⁵⁸.

En etkin ve en verimli kullanımı belirleyen temel unsurlar aşağıdaki soruların cevaplarını içermektedir:

- Kullanım makul ve olası bir kullanım mıdır?
- Kullanım yasal mı veya kullanım için bir yasal hak alabilme olasılığı var mı?
- Mülk fiziksel olarak kullanıma uygun mu veya uygun hale getirilebilir mi?
- Önerilen kullanım finansal yönden gerçekleştirilebilir mi?
- İlk dört test sorusunu geçen kullanım şekilleri arasında seçilen en etkin ve en verimli kullanım arazinin gerçekten en verimli kullanımı mıdır?

Arsa boşmuş gibi en etkin ve verimli kullanım analizi: Bütün makul alternatifler arasından işgücü, sermaye, geliştirme ödemeleri yapıldıktan sonra en yüksek arazi getirisini sağlayacak kullanımı ifade etmektedir.

Geliştirilmiş olarak mülkün en etkin ve verimli kullanım analizi: Mevcut olan bir yapının, mülkün toplam piyasa değerine katkıda bulunduğu sürece ya olduğu gibi ya da restore edilerek kullanılması esasına dayanmaktadır. Ancak binayı yıkıp yenisini yapmaktan elde edilecek getiri daha fazla ise bu yol seçilmektedir.

¹⁵⁸ E. Güngör, *Gayrimenkul Değerlemesi ve Türkiye’de Sermaye Piyasalarında Gayrimenkul Ekspertiz Şirketlerine Yönelik Düzenlemeler Yapılmasına İlişkin Öneriler*, Sermaye Piyasası Kurulu Yeterlik Etüdü, 1999, Ankara, s-17-20.

3.5. Taşınmazın Değerini Etkileyebilecek Faktörlerin İncelenmesi ve Veri Kaynakları

Temelde insanların davranış ve düşüncelerine bağlı olarak oluşan değerini birçok ekonomik, sosyal ve çevresel faktör etkilemektedir. Değerleme rasyonel analiz ve karar sürecine dayanmakla beraber nihai değer konusundaki kararın öncesinde destekleyici gözlem-veri toplama-analiz-değerlendirme işlemlerinin mümkün olduğu ölçüde hatasız olarak tamamlanması gerekmektedir. Taşınmazın incelenmesi ve karar sürecine yardımcı olabilecek temel unsurlar ise; taşınmazın bulunduğu yerleşim yerinin nüfusu, nüfusun demografik özellikleri, çevre koşulları, doğal afetlere uğrama sıklığı, güvenlik önlemleri, sosyal ve kültürel alanlara ve alışveriş merkezlerine uzaklık, kamusal hizmetlerden yararlanma derecesi, taşınmazın satılabilirlik ve devredilebilirliği, varsa taşınmazın üzerindeki yapının niteliği, arsa payı, yapı brüt ve net alanları, kullanım biçimleri ve kalitesi olarak sıralanabilir. Alp ve Yılmaz (2000) tarafından gayrimenkullerin değerlerini etkileyen temel faktörler içsel ve dışsal unsurlar olarak iki sınıfta toplanmış olup, bunlar kısaca aşağıda açıklanmıştır¹⁵⁹:

3.5.1. Taşınmazı Etkileyen İçsel Faktörler

Doğrudan gayrimenkule ait olan özellikleri ifade eden bu unsurları; fiziki koşullar, fayda, kıtlık ve devredilebilirlik olarak gruplara ayırmak mümkündür. Bir mal olarak gayrimenkulün ekonomik anlamda değere sahip olması için aşağıdaki kriterlerin karşılanması gerekir¹⁶⁰:

Fiziki koşullar: Taşınmazın değerinde artışa neden olabileceği gibi, değerinde büyük ölçüde düşmesine de neden olabilir. Değerlemede taşınmazın konumunun uzman tarafından dikkate alınması ve taşınmazın fiziksel koşullarının kapsamlı analizinin yapılması zorunludur. Taşınmazın değerlendirilmesinde; gayrimenkulün alanı, cephesi, derinliği, bulunduğu cadde ve sokak özellikleri, yararlandığı teknik altyapı hizmetleri özel önem taşır. Gayrimenkulün bulunduğu yer itibarı ile sahip olduğu koşulları, taşınmazın geometrik ve fiziksel yapısı ile bunlara bağlı olarak kullanım koşulları ve talepteki değişiklikler, yerel piyasada ekonomik açıdan taşınmaz değerini doğrudan etkileyebilecek faktörler arasında sayılmaktadır.

Fayda: Malın bir isteği yerine getirmesi veya bir ihtiyacı karşılaması durumunu ifade etmektedir. Her bir değerlendirme gayrimenkulün “en yüksek ve en iyi faydasını” ortaya koymak adına yapılmaktadır. En yüksek ve en iyi fayda; “alternatif olarak, fiziki olarak mümkün olabileceği anlaşılan, uygun desteğe sahip, mali yönden gerçekleştirilebilir olan ve en yüksek değeri ile sonuçlanan mantiken olası ve yasal kullanımlardan biri” olarak tanımlanabilir¹⁶¹.

Kıtlık: Yerel alanda arz ve talebin karşılaştırılması sonucunda, arzın talebe oranla çok düşük olmasını ifade etmektedir. Eğer ürün faydalı ve aynı zamanda kıtsa elbette ki piyasa değeri yüksek olacaktır. Kıtlık değeri belirlemede önemli bir unsuru oluşturmaktadır. Nitekim havada faydalıdır ancak kıt olmaması nedeniyle bir değer ifade etmemektedir.

Devredilebilirlik: Malın diğer bütün özelliklere sahip olmasına karşılık üçüncü kişi ve kurumlara devredilememesi halinde, bu yapı nedeni ile piyasada işlem görmesinin mümkün olmayacağı ve doğal olarak piyasa değerinden söz edilemeyeceği anlaşılmaktadır. Örneğin, afet sonrası hak sahiplerine verilen konutlar ile 3083 sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlemesine Dair Tarım Reformu Kanunu kapsamında az veya hiç arazisi olmayan hanelere dağıtılan hazine arazilerinin 10 yıl süre ile başkalarına devrinin yapılamaması, söz konusu arazilerin piyasa değerlerini olumsuz etkileyen düzenlemelerden bazılarıdır. Benzer durum 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu kapsamında verimli arazilerin bölünmez mal olarak kabul edilmesi ve hisse satışına izin verilmemesi ile tarımsal arazilerin tarım dışı amaçla kullanımına yönelik talebin azalması sonucunu doğuracak ve bu da piyasa değerlerini olumsuz yönde etkileyebilecektir.

¹⁵⁹ A.Alp ve M.U.Yılmaz, *Gayrimenkul Finansmanı ve Değerlemesi*, İMKB Yayınları, 2000, İstanbul, s.202-210.

¹⁶⁰ M.Blackledge, *Introducing Property Valuation*, Routledge Taylor & Francis Group, 2009, New York, USA, p.8-13.

¹⁶¹ E.Güngör, *Gayrimenkul Değerlemesi ve Türkiye’de Sermaye Piyasalarında Gayrimenkul Ekspertiz Şirketlerine Yönelik Düzenlemeler Yapılmasına İlişkin Öneriler*, Sermaye Piyasası Kurulu Yeterlik Etüdü, 1999, Ankara, s.17-20.

775 sayılı Gecekondu Kanunu ile gecekondu alanlarının ıslahı, tasfiyesi, yeniden gecekondu yapımının önlenmesi ve bu amaçlarla alınması gereken tedbirler düzenlenmiştir. 775 Sayılı Kanunda gecekondu deyimini ile imar ve yapı işlerini düzenliyen mevzuata ve genel hükümlere bağlı kalınmaksızın, kendisine ait olmayan arazi veya arsalar üzerinde, sahibinin rızası alınmadan yapılan izinsiz yapılar kastedilmektedir. 775 Sayılı Kanun hükümlerine göre belediyelerce tahsis olunan arsalar, yapılar ve bu arsalar üzerinde yapılan bina ile meydana gelen taşınmaz mallar, tahsis tarihinden itibaren 10 yıl süre içinde; (i) devir ve temlik olunmaması, (ii) rehin ve diğer aynı haklarla takyidedilememesi, (iii) satış vaadi sözleşmesine konu teşkil etmemesi, (iv) taksim ve satış suretiyle şüyuun giderilmesi talebine konu olmaması, (v) haczedilememesi ve işgal olunmaması gerekecektir. Burada haczedilmezlik ve işgal edilmeme fıkrası hükmü mahfuz kalmak şartı ile ölüm, emeklilik, görev nakli ve konut kredisi veren kuruluşların ipotekli alacaklarından dolayı yapılacak satış ve işlemler bu kayıtlara bağlı olmayacaktır (Md. 34). Taşınmazın derhal satış, satış vaadi, teminat veya uzun vadeli değerlendirme kararlarının verilememesi, taşınmazın piyasa değerini ve mobilitesini olumsuz etkilemektedir.

3.5.2. Taşınmazı Etkileyen Dışsal Faktörler

Doğrudan gayrimenkule ait olmayıp, gayrimenkul dışındaki farklı sebeplerle etkili olabilecek koşulları ve etkenleri dışsal faktör olarak tanımlamak mümkündür. Bunlar; ekonomik, sosyo-kültürel ve yasal unsurlar olarak incelenmektedir.

Ekonomik unsurlar: Taşınmazın getirisi, piyasadaki faiz oranları, ipotek kredi piyasaları, bu piyasalara yapılan devlet müdahaleleri ve ülke ekonomisinin genel durumu bu kapsamda öncelikle dikkate alınır. Gayrimenkul değerini etkileyebilecek ekonomik unsurları; işgücü varlığı, ücret seviyesi, ekonomik büyüme, toplumun ekonomik durumu, kişi başına gelir ve tasarruf düzeyleri, fiyatlar genel seviyesi ve enflasyon oranlarının gelişimi, uzun vadeli kredi imkanı ve maliyeti, tamamlanmış ve devam eden gayrimenkul varlığı ve kullanım biçimlerine göre dağılımı, yeni yapımına başlanan ve plan aşamasında olan projeler, doluluk oranı, mevcut gayrimenkullerin türlerine göre satış fiyatları ve kira durumu ile inşaat maliyetleri olarak sıralamak mümkündür.

Sosyo-kültürel unsurlar: Gayrimenkulün bulunduğu bölgedeki çevresel faktörlerin değer üzerinde bir etkisi vardır. Kentleşmenin hızla arttığı günümüzde, eğitim (kreş, anaokulu, ilköğretim ve liselere yakınlık), sağlık (hastane, doğum evi, dispanserler), dini tesisler (cami, kilise), ve yeşil alanların bulunduğu yerlere olan talep gayrimenkulün değerini etkilemektedir.

Yasal unsurlar: Taşınmazın kullanımını ve ekonomik değerini doğrudan ve dolaylı olarak etkileyebilen önemli bir unsur olarak ortaya çıkmaktadır. Veri toplama, gözlem ve analiz aşamasında gayrimenkulün içinde bulunduğu bölgeyi ilgilendiren yasal düzenlemenin özellikle imar uygulaması ile ilgili mevzuatların incelenmesi gerekmektedir¹⁶². Taşınmazın üst ölçekli plan ve imar planı kapsamında kullanım biçimi veya ayrıldığı amaç ve kullanım yoğunluğu değerini etkileyen unsurların başında gelmektedir. Bu bakımdan satın alma, değerlendirme, teminat, kamulaştırma ve diğer amaçlarla yapılacak incelemelerde öncelikle gayrimenkulün içinde kaldığı plan türleri ve varsa gayrimenkulün kullanımına getirilen temel kısıtlama ve etkileri incelenmelidir. Taşınmazın yeşil saha, otopark, yeşil alan ve park gibi kamu hizmetleri ile okul, hastane ve ibadet yeri gibi resmi yapı ve tesislere ayrılmış olup olmadığı ve bu tür alanlara yakınlığı önem taşımaktadır.

Taşınmazın değerini etkileyen önemli bir başka hususta gayrimenkul üzerinde hukuki bir sınırlamanın olup olmadığının incelenmesidir. Bu da ancak tapu kütüğündeki şerhler, beyanlar, irtifak hakları ve rehin haklarına ilişkin kayıtların incelenmesi ile ortaya çıkmaktadır. Taşınmazın üzerinde icra, haciz ve rehin hakları (genellikle ipotek) gibi kayıtlamaların bulunması halinde, söz

¹⁶² Taşınmazın kullanımı ve imar hakkına ilişkin 3194 sayılı İmar Kanunu dışında örneğin 2960 sayılı Boğaziçi Kanunu ile İstanbul Boğaziçi Alanının kültürel ve tarihi değerlerini ve doğal güzelliklerini kamu yararı gözetilerek korumak ve geliştirmek ve bu alandaki nüfus yoğunluğunu artıracak yapılanmayı sınırlamak için uygulanacak imar mevzuatı düzenlenmiştir. 2960 Sayılı Kanuna göre Boğaziçi alanındaki yapıların söz konusu Kanun hükümlerine ve imar planları esaslarına göre yapılması, aykırı olanlar derhal yıkılması veya yıktırılması gerekir. Boğaziçi alanında mevcut planda nüfus ve yapı yoğunluğu gözönüne alınmak kaydı ile plan değişikliği yapılabilecektir.

konusu işlemlerin tapu kütüğünün beyanlar hanesine işlenmesi gerekmektedir. Gayrimenkulün kullanımı ve tasarrufunu etkileyebilecek özel düzenlemeler (örneğin, kiralari sınırlayan yasalar, yasal olarak getirilen muafiyet ve istisnalar, yeni gelişmeleri kısıtlayan düzenlemeler, borç veren kuruluşlara sağlanan imkanlar gibi) de söz konusu taşınmazın değerini doğrudan etkilemektedir.

3.5.3. Taşınmazın Değerini Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi

Gerçek anlamda, herhangi bir gayrimenkule ait kesin değerin tespit edilmesi mümkün değildir. Çünkü her gayrimenkul konumu ve kullanımı itibariyle birçok değişik özellik göstermekte olup, bu özellikler kişiden kişiye nitelik ve nicelik bakımından değişebilmektedir. Doğal olarak gayrimenkullerin sahip olduğu özellikler objektif ve subjektif değerler olarak tanımlandığından, pratikte kesin bir değer elde etmek oldukça güçtür. Ancak gayrimenkullerin kesin değerleri yerine tahmini değerlerini belirlemek mümkün olmaktadır. Gayrimenkulün değerini tahmin etmek için değer oluşumunda etkili olan bütün unsurların (faktörlerin) kapsamlı olarak analiz edilmesi gerekmektedir. Her bir gayrimenkulün değerinin oluşumunda etkili olan faktörler ve bunların ağırlığı farklı olabilmektedir. Bütün bu faktörleri kısa zaman diliminde incelemek, sınıflandırmak ve taşınmazın değerinin saptamak güçtür. Ancak gayrimenkullerin değerlerini direkt olarak etkileyen ve herkes tarafından kabul edilebilen temel faktörler aşağıdaki kısaca açıklanmıştır¹⁶³:

Gayrimenkulün kullanım amacı: Kullanım amacı, gayrimenkule ekonomik bakımdan etki eden önemli bir kriter olarak ortaya çıkmaktadır. Gayrimenkulün değeri belirlenmeden önce gayrimenkulün sahip olduğu cins ve niteliği kesin olarak saptanmalıdır. Çünkü gayrimenkulün hangi amaçla kullanıldığı (arsa veya arazi vasfında olması, üzerinde yapı, tesis veya diğer müstemilatın olması) gerek uygulanacak değerlendirme yöntemlerinin tespitinde, gerekse en iyi ve en verimli kullanım olup olmadığının belirlenmesinde önem arz etmektedir. Bu amaçla, gayrimenkulün vasfı belirlendikten sonra konut, ticari, endüstriyel veya tarım amaçlı olarak kullanılabilirliği gayrimenkulün ekonomik bir göstergesi olduğundan, gayrimenkulün üzerinde gerçekleştirilmesi amaçlanan faaliyetlerin ne ölçüde yerine getirilebileceği irdelenir.

Çevresel özellikler: Taşınmazın bulunduğu yerin topoğrafyası, kentsel veya kırsal alanda olması, çevrenin bitki örtüsü, biyolojik ve ekonomik yapısı, sosyal, kültürel ve yeşil alanlara yakın olması gibi donatılar değer üzerinde önemli etkenlerdir. Özellikle kentleşmenin hızla arttığı günümüzde eğitim (kreş ve çocuk yuvaları, ilköğretim okulları, lise ve meslek okulları, fakülteler), sağlık (ana ve çocuk sağlığı merkezleri, dispanserler, doğum evi, hastaneler), sosyal kuruluşlar (toplantı yerleri, kütüphaneler, kültür merkezleri), dini mekanlar (cami, kilise gibi) ve yeşil alanların (parklar, çocuk bahçeleri, oyun yerleri, spor alanları) bulunduğu yerlere olan talep, taşınmazın değerini etkilemektedir. Ancak bölgedeki nüfus yoğunluğu, sosyal tabakalaşma, demografik hareketlerde gayrimenkulün bulunduğu mahallin yeri ayrı ayrı dikkate alınır.

Altyapı durumu: Gayrimenkulün elektrik, su, telefon, kanalizasyon gibi altyapısının mevcut olup olmadığı değerlemede dikkate alınan başka bir faktördür. Yapım maliyetinin hesabında; ortalama bir yapının maliyetinin 1/8'ini altyapı maliyetinin oluşturduğu kabul edilmektedir. Nitekim 3194 sayılı İmar Kanununun 23'üncü maddesinde, gelişme alanlarında yapı ruhsatı verilebilmesi, teknik altyapının tamamlanmış olmasına bağlıdır. Bu nedenle gayrimenkul değerlemede söz konusu maliyetlerin de birer etken olarak dikkate alınması gerekmektedir.

İklim şartları: Taşınmazın bulunduğu yerde iklim şartları ve gayrimenkulden yararlanma zamanı önemlidir. Sert iklim şartlarının hakim olduğu bir bölgeye nazaran yıl boyu ılıman iklimin yaşandığı bölgelerde gayrimenkulden yararlanma süresinin daha uzun olması gayrimenkulün değerini artırıcı bir rol oynamaktadır. Özellikle turizm bölgelerinde bu durum daha belirgindir. Arazilerde ise iklim şartlarının rolü daha büyüktür. Kuraklık, dolu, don, rüzgar gibi anormal hava koşulları çok önemli olup araziden elde edilebilecek ortalama ürün verimi ve gelirler belirtilen

¹⁶³ T. Utkucu, *Gayrimenkul Değerlemesinin Önemi Ve Gayrimenkul Değerini Oluşturan Unsurlar*, *Vergi Dünyası Dergisi*, Sayı 305 (2007); T. Utkucu, *Gayrimenkul Değerlemesi ve Hazine Gayrimenkullerinin Türkiye Ekonomisine Etkileri*, Nobel Kitabevi, 2010, Adana; E. Alptürk, *Gayrimenkul Değerleme Rehberi*, Maliye ve Hukuk Yayınları, 2007, Ankara.

koşullardan etkilenmektedir. Arazilerin değer tespitinde, elde edilen gelir ön planda tutularak gelir yöntemi uygulandığından; iklim şartları gayrimenkul değerlemesine doğrudan etki etmektedir.

Nüfus: Bir bölgede oluşan nüfus hareketleri de gayrimenkulün değerini etkileyen bir unsur olarak karşımıza çıkar. Bunun nedeni arz ve talep kavramı ile ilgilidir. Örneğin bir bölgenin nüfusunun azalması uzun süreden beri devam ediyorsa, azalan talebe bağlı olarak konut fiyatlarında bir düşüş olması kuvvetle muhtemeldir. Çünkü nüfusu azalan bir bölge, talebin azaldığının bir göstergesi olmakla beraber, nüfusu artan bir bölge ise talebin ve ilginin arttığının bir işareti olmaktadır. Dolayısıyla talebin ve ilginin arttığı bir bölgede gayrimenkullerin değerinin de artması şaşırtılmaması gereken bir durumdur.

Yasal özellikler: Yasal düzenlemeler, genellikle gayrimenkulün kullanımını doğrudan etkileyen önemli unsurlardan biri olarak kabul edilir. Özellikle kentsel alanlarda planlama kapsamına alınan arsa ve araziler, imar faaliyetlerinden açık bir vaziyette etkilenmektedir. Plan ile mevcut gayrimenkullere yapı nizamı ve kullanımı açısından önemli avantaj ve dezavantajlar sağlandığı gibi, kamulaştırma ile de gayrimenkulün kamu hizmetlerine doğrudan tahsis edilmesi söz konusudur. Dolayısıyla kanun ve yönetmelikler, gayrimenkullere ilişkin mülkiyet haklarının kısıtlama ve genişletme tasarrufuna sahip olup, bu tasarruf ile gayrimenkulleri ekonomik açıdan etkilediğinden, değerlendirme işleminde dikkate alınmalıdırlar.

İmar durumu: İmar faaliyetleri, yoğunluğu kentsel alanlarda olmak üzere ülkenin her yerleşim yerinde insanların refahı, toplumsal ve ekonomik ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla yeryüzünün fiziksel görünümünü değiştirmeye ve şekillendirmeye yönelik faaliyetlerdir. Değerleme esnasında gayrimenkulün içinde bulunduğu bölgeyi doğrudan etkileyen yasal düzenlemeler ve özellikle imar ile ilgili düzenlemelerin incelenmesi gerekmektedir. Gayrimenkulün imar planı içinde hangi amaçla ayrıldığı, gayrimenkulün değerini belirlemede en büyük faktör olarak ortaya çıkmaktadır. Bu amaçla gayrimenkulün hangi plan içerisinde yer aldığının öncelikle belirlenmesi ve bu plan içerisinde ayrıldığı amacın tespit edilmesi gerekmektedir. Bunun için gayrimenkulün yerleşik (meskun) alanı ya da gelişme (inkişaf) alanı içerisinde bulunup bulunmadığı, ticaret alanı, sanayi alanı, konut alanı yahut yol, meydan, yeşil saha, park, otopark gibi kamu hizmetleri veya hal, okul, hastane, cami gibi resmi yapı ve tesislere ayrılmış olup olmadığı önem arz etmektedir. Bunun yanı sıra gayrimenkulün imar planında gösterilen sosyal, kültürel, spor, oyun ve altyapı alanlarına yakınlığı ve bu alanlarla ne tür bağlantısının olduğu değer tespitinde dikkate alınmalıdır.

3194 sayılı İmar Kanununun 18'inci maddesinin 2'inci fıkrasında açıkça ifade edildiği gibi düzenlemeye tabi tutulan arsa ve arazilerde meydana gelen değer artışlarının bir karşılığı olarak "düzenleme ortaklık payı" alınmaktadır ve düzenleme sonucu düzenlemeye tabi tutulan yerler yeni imar parseli haline dönüştürülerek konut yapımına hazır hale getirilmektedir. Dolayısıyla düzenlemeye tabi tutulan bir yerin değeri, düzenlemeye tabi tutulmayan bir yere göre daha yüksek olacaktır. Mevzuatta ifade edildiği üzere imar uygulamada yol, park, otopark gibi umumi hizmetler dolayısıyla gayrimenkulde meydana gelen değer artışının karşılığında bedelsiz olarak düzenleme ortaklık payı adı altında kesinti yapılmaktadır. Buna ilave olarak gayrimenkul çevresinde uygulama sonrası yeterli sosyal ve kültürel donatıların tesisi de mümkün olacaktır.

Hukuki kısıtlamalar: Taşınmazın değerini etkileyen en önemli hususlardan biri detaşınmazın üzerinde hukuki kısıtlamaların varlığıdır. Taşınmazın üzerinde hukuki bir kısıtlama olup olmadığı tapu kütüğündeki kayıtların incelenmesi ile anlaşılır. Tapu kütüğündeki irtifak hakları, şerhler, beyanlar ve rehin hakları bölümlerinin kapsamlı olarak analizi yapılır. Taşınmazın tapu kütüğünde intifa, sükna, inşaat ve kaynak hakkı gibi irtifak hakkı tesisi, icrai haciz ve ipotektesisinin söz konusu olması halinde, bu tür hukuki kısıtlamaların taşınmazın değerinin tespitinde ayrıca dikkate alınması gerekir. Hiçbir kişi veya kurum üzerinde kısıtlama olan taşınmaz için piyasa değerine eşdeğer bir bedeli ödemek istemeyecektir.

4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 997'inci maddesi; "*Taşınmazlar üzerindeki hakları göstermek üzere tapu sicili tutulur. Tapu sicili, tapu kütüğü ve kat mülkiyeti kütüğü ile bunları tamamlayan yevmiye defteri ve belgeler ile plânlardan oluşur. Sicilin örneği, nasıl tutulacağı ve*

yardımcı siciller tüzükle belirlenir” hükmünü amirdir. Tapu kütüğü, 4721 Sayılı Kanunun 997’inci ve Tapu Sicil Tüzüğü (TST)’nün 6’ıncı maddesi gereğince ana siciller arasında sayılmaktadır. Taşınmazlara ilişkin ada, parsel, yüzölçümü ve nitelik gibi özelliklerin yanı sıra müstakil ve daimi hakların yazıldığı, ilgili kanunları gereği şerhlerin, irtifak haklarının, beyanların, rehinlerin ve düşüncelerin kütük üzerindeki yerlerine yazılarak mahalle ve köy birimlerine göre düzenlendiği, sayfa numarası birden başlayarak sıra ile devam eden ve her sayfaya bir parsel numarasının (taşınmaz veya müstakil ve daimi hakkın) kaydedildiği/tescil edildiği defterlerdir (Şekil 16).

Kat mülkiyeti kütüğü, 4721 Sayılı Kanunun 1001’inci maddeside; *“Kat mülkiyetine konu olan bağımsız bölümler, ayrıca tutulacak kat mülkiyeti kütüğüne yazılır. Özel kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kütükte yapılacak işlemler hakkında tapu kütüğüne ilişkin hükümler uygulanır”* şeklinde düzenlenmiştir. Tapu kütüğü örneğinde olduğu gibi, kat mülkiyetine konu bağımsız bölümlerin ada, parsel, yüzölçümü ve nitelik gibi özelliklerinin yanı sıra mülkiyet haklarının, şerh, beyan, irtifak hakları ve rehinler gibi unsurların kaydedildiği defterler olarak tanımlanır (Şekil 17).

Tapu ve kat mülkiyeti kütüklerinin tutulmasına ilişkin özel hükümler bulunmaktadır. Kütük sayfeleri üzerinde beş temel (ortak) sütun bulunmaktadır. Bu sütunlar sayfa solundan başlayarak şerhler, mülkiyet, irtifak hakları ve gayrimenkul mükellefiyetleri, beyanlar ve rehin hakları sütunlarıdır. Tapu kütüğünde yer alan yüzölçümü ve gayrimenkul niteliği sütunlarından farklı olarak kat mülkiyeti kütüğünde bağımsız bölüm ve ana gayrimenkul sütunları yer almaktadır.

Bir adet taşınmaza/bağımsız bölüme özgülenen kütük sayfelerinin (iki sayfa) sol üst kısmında kütük sahife numarası ve taşınmaza ilişkin teknik bilgiler (mahalle, yüz ölçüm, pafta gibi) yer almaktadır. Kütükler üzerindeki sahife numarası ile yevmiye defteri, plan, diğer teknik belgeler ve yardımcı sicillerle bağlantı kurulmaktadır. Kütüklerin *“beyanlar”* hanesinde eklentiler, ilgili kanunları gereği belirtmeler gibi konuların (TST hükümleri gereği beyanlar hanesinde şerh edilebilecek hususlar) yazımı yapılmaktadır. Benzer şekilde *“şerhler”* sütununda kişisel haklar, tasarruf hakkını kısıtlayan şerhler yer almaktadır.

Tapu kütüğünün *“mülkiyet”* sütununda maliklerin (ad, soyadı ve baba adı tam olarak örneğin, Ahmet AHMETOĞLU: Murat oğlu), özel hukuk tüzel kişilerinin (şirketin adı ve unvanları örneğin, Petrol Ürn. İth. İhr. Ltd. Şti.), kamu kurum ve kuruluşlarının (örneğin, Maliye Hazinesi, Çankaya Belediyesi) bilgileri yer almaktadır. Taşınmazın el değişmesi (örneğin, satış, bağış, takas) durumunda mülkiyet hanesindeki malik bilgileri ve diğer bilgiler düzgün bir şekilde kırmızı kalemle çizilir ve yeni malike ait bilgiler, kayıtların altındaki ilk boş satıra yazılır.

Taşınmazın lehine ya da aleyhine tesis edilmiş hak ve yükümlülükler tapu kütüklerinin *“irtifak hakları ve gayrimenkul mükellefiyetleri”* sütununda yer alır. Her işlem, yazım sırasına göre küçük harften başlayarak işlem tarih ve yevmiye numarası ile tescil edilir. Terkin işlemi de aynı harfin altında yapılır. Taşınmazın rehini için *“gayrimenkul rehin hakları”* sütununda tesis edilen rehinin mahiyeti (i.: ipotek, i.b.: ipotekli borç senedi, i.s.: irat senedi) ile alacaklıların ad, soyadı veya unvan bilgileri, alacak miktarı, rehin derecesi, faizi ve süresi bilgileri yer almaktadır.

Tapu kütüğüne nelerin tescil edileceği ve belirtme yapılacağı 4721 Sayılı Kanun, özel kanunlar ve Tapu Sicil Tüzüğü’nde açıkça ifade edilmiştir. Mevzuat hükümlerine göre birçok hususun şerh edilmesi ve beyanlar hanesine işlenmesi mümkün olup, bunların çoğunluğunun anlaşılması ve değerlendirme sürecine entegre edilmesi de değerlendirme uzmanı için oldukça güç konuların başında gelmektedir (Ek-3). Tapu kütüğünün şerhler, beyanlar ve irtifak hakları bölümlerinde yer alan ve değerlendirme sürecinde uzman tarafından dikkate alınması gereken başlıca hususlar ve bunların etkileri aşağıda özet olarak irdelenmiştir:

• **Aile Konutu Şerhi:** Aile konutu niteliğindeki taşınmaza, malik olmayan eşin talebi ile konulan şerhtir. Malik olmayan eşin talebi olmadan, malik taşınmazın tasarrufunda bulunamaz. 4721 Sayılı Kanuna göre eşlerden biri, diğer eşin açık rızası bulunmadıkça, aile konutu ile ilgili kira sözleşmesini feshedemez, aile konutunu devredemez veya aile konutu üzerindeki hakları sınırlayamaz (Md. 194).

• **Aile Yurdu Şerhi:** Konutlar, tarıma veya sanayiye elverişli taşınmazlar, eklentileri ile birlikte aile yurdu hâline getirilebilir (TMK Md. 386). Aile yurdu haline getirilen taşınmazlar devrolunamaz, rehnedilemez, haczedilemez ve kiraya verilemez.

• **Bağışlayana Rücu Şerhi:** Bağışlananın bağışlayandan önce ölmesi halinde bağışlanan şey üzerindeki hakkın bağışta bulunana geri dönmesi hakkıdır. Kendisine mal bağışlanan kişi bağışlayandan önce öldüğü takdirde mal bağışlayan kişi bağışladığı şeyin kendi mülküne geri dönmelerini isteyebilir (TBK Md. 292). Bu şekilde edinilmiş bir taşınmazın bağışlayana geri dönmesi durumunda söz konusu hakların tümü tapu kütüğünden re'sen terkin edilir.

• **Geçici Tescil Şerhi:** İddia edilen bir aynı hakkın güvence altına alınmasının gerektiği veya tasarruf yetkisini belirleyen belgelerdeki eksikliklerin sonradan tamamlanmasına kanunun olanak tanıdığı hâllerde, bütün ilgililerin istemi veya hâkim kararı ile geçici tescil şerhi verilebilir (TST Md. 50).

• **Haciz şerhi:** İcrai haciz ve kamu haczi olarak iki kısma ayrılabilir:

• i. İcrai Haciz: Taşınmazın tasarrufunu kısıtlar, ancak mülkiyetin devrini engelleyici etkiye sahip değildir, borcun ödenmemesi halinde taşınmazın paraya çevrilmesi için icra müdürlüğünce satışı yapılır.

• ii. Kamu Haczi: Taşınmazın tasarrufunu yasaklamakta olup, 6183 Sayılı Kanunda şerh talebinde bulunacak kamu kurumları belirtilmiştir. Borcun ödenmemesi halinde taşınmazın paraya çevrilmesi için haciz koyan kamu kurumu tarafından satışı yapılır.

• **İcra ve İflas Kanunu 150/C Şerhi:** İpotek alacağının ödenmemesinden dolayı, alacaklı tarafından ipoteğin paraya çevrilmesi için konulan şerhtir. İcra memuru, ipoteğin paraya çevrilmesi hakkındaki takibin başladığını tapu idaresine haber vermek zorundadır. Tapu memuru, keyfiyeti taşınmazın siciline şerh verir ve taşınmazı bu şerh tarihinden sonra iktisap edenlere icra veya ödeme emri tebliğ olunmasına gerek olmaz.

• **İhtiyati Tedbir:** Tedbirin mahiyetine göre taşınmazın tasarrufu, ayni ve şahsi hak tesisi yasaklanır. Mevcut durumda meydana gelebilecek bir değişme nedeniyle hakkın elde edilmesi önemli ölçüde zorlaşacağından ya da tamamen imkânsız hâle geleceğinden veya gecikme sebebiyle bir sakıncanın yahut ciddi bir zararın doğacağından endişe edilmesi hâllerinde, uyuşmazlık konusu taşınmaz hakkında ihtiyati tedbir kararı verilebilir (HMK Md. 389).

• **Alım (İştirâ) ve Geri Alım (Vefa) Hakları:** Tapu kütüğüne şerh verilen alım ve geri alım hakları, söz konusu şerhte belirtilen süre içinde her malike karşı kullanılabilir. Şerhin etkisi, her durumda, şerhin verildiği tarihin üzerinden 10 yıl geçmekle sona erer (TMK 736). Hakların kullanılması taşınmazın belirli bir süre ve miktar üzerinden sahibinden alınması, geri alınması hakkıdır.

• **Önalım (Şufa) Hakkı:** Paylı mülkiyette bir paydaşın taşınmaz üzerindeki payını tamamen veya kısmen üçüncü kişiye satması hâlinde, diğer paydaşlar önalım hakkını kullanabilirler. Önalım hakkının kullanılması satış işleminden doğabileceği gibi sözleşme ile kurulabilir ve tapu siciline şerh edilebilir. Tapu kütüğüne şerh verilen sözleşmeden doğan önalım hakkı, şerhte belirtilen sürede ve belirtilen koşullara göre her malike karşı kullanılabilir. Şerhin etkisi her durumda, şerhin verildiği tarihin üzerinden on yıl geçmekle sona ermektedir (TMK 732-735).

• Önalım hakkı, taşınmazın satışı ya da ekonomik bakımdan satışa eşdeğer her türlü işlem yapılması hâllerinde kullanılabilir (TBK Md. 240).

• **Satış Vaadi Şerhi:** Satışa yönelik ön akittir, satış vaadindeki şartların yerine getirilmesi halinde, vaad alacaklısı taşınmazın devrini isteyebilir. Malik taşınmazın devrini yapmaması halinde mahkemece adına tescilini isteyebilir. 2644 sayılı Tapu Kanunu 26'ncı maddesinin 6'ncı fıkrası uyarınca bu şerh 5 yıl için geçerli olup, 5 yılın dolmasıyla tapu sicilinden silinebilir duruma gelmektedir ve yukarıda belirtilen etkisini yitirmektedir.

• **Serbest dereceden yararlanma hakkı:** Serbest dereceden yararlanma hakkı, ipotek derecesinin bir üst sırasındaki ipoteğin tapu sicilinden terkin edilmesi halinde, boşalan sıraya yükselmesini sağlamaktadır. Bu hakkın ipotek işlemleri esnasında (resmi senette) verilmiş olması gerekmektedir. Hakkın belirtilmemesi durumunda bir üst sırada bulunan farklı bir ipoteğin sicilden terkin edilmesiyle birlikte ipotek derecesi otomatik olarak bir üst sıraya yükselmemektedir.

TAPU | KÜTÜĞÜ

[illegible]

KAT MÜLKİYETİ | KÜTÜĞÜ

[illegible][illegible]

Aynı taşınmaz üzerinde farklı sıralarda kurulmuş bulunan rehin haklarından birinin terkin edilmiş olması, sonraki sırada yer alan rehinli alacaklıya boşalan dereceye geçme hakkı vermez. Terkin edilen rehin hakkı yerine yeni bir rehin hakkı kurulabilir. Sonraki sırada yer alan rehinli alacaklılara boşalan dereceye geçme hakkı veren sözleşmelerin geçerliliği, resmî şekilde yapılmalarına; aynî etki sağlamaları, tapu kütüğüne şerh verilmelerine bağlıdır (TMK Md. 871).

Boşalan dereceye geçme hakkı veren sözleşmeler, şerhler sütununda gösterilir (TST Md. 31).

• **Tasarruf Yetkisinin Sınırlandırılması Şerhi:** Çekişmeli hakların korunmasına ilişkin mahkeme kararları; haciz, iflâs kararı veya konkordato ile verilen süre; aile yurdu kurulması, art mirasçı atanması gibi şerh verilmesi kanunen öngörülen işlemler için tapu kütüğüne şerh verilebilir (TMK Md. 1010).

• **442 sayılı Köy Kanununa Göre Şerh:** Taşınmazın 10 yıl boyunca temlikini ve üzerine ayni ve şahsi hak tesisini yasaklar.

• **775 sayılı Gecekondu Kanunu Şerhi:** Taşınmazın 10 yıl boyunca temlikini ve üzerine ayni ve şahsi hak tesisini yasaklar.

• **2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu 31/B Şerhi:** Kamulaştırma yapan idarece, kamulaştırma bedelinin tespiti için dava açılmasından sonra konulan şerhtir. Taşınmazın devir ve temlikine, ayni ve şahsi hak tesisine engeldir.

• **3083 sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanununun 11'inci Maddesi Gereği Belirtme:** Bu Kanuna göre dağıtılan topraklar bölünemez. Miras hükümleri dışında başkalarına devredilemez. Ancak dağıtılan çiftçilerle mirasçıları tarafından işletilebilir. Bu arazi kamu yararı dışında hiçbir ayni hakla kayıtlanamaz, haczedilemez, satış vadine konu edilemez ve kiraya verilemez. Ancak sahibine bırakılan topraklar, o bölge için tespit edilen dağıtım normundan daha küçük parçalara hükmen veya rızaen bölünmemek suretiyle devir ve temlik edilebilir. Bu husus tapu siciline şerh edilir (3083 Sayılı Kanun Md. 11).

• **4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanununun 18'inci Maddesi Gereğince Şerh:** Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı gerekli gördüğü takdirde, organize sanayi bölgeleri (OSB)'nde yer tahsis edilecek özel ya da tüzel kişilerin temel vasıfları ile iştiğal konularını kuruluş protokolünde belirleyebilir. Katılımcılara tahsis veya satışı yapılan arsalar hiçbir şekilde tahsis amacı dışında kullanılamaz. Bu arsalar katılımcılar ve mirasçıları tarafından borcun tamamı ödenmeden ve tesis üretime geçmeden satılamaz, devredilemez ve temlik edilemez. Bu husus tapuya şerh edilir (OSBK Md. 18).

• **6361 sayılı Finansal Kiralama Kanununa Göre Şerh:** Malik ve Finansal Kiralama Şirketi tarafından noterde düzenlenen sözleşmenin şerhi işlemidir.

Tapu kütüğünün beyanlar hanesinde yer alan ve değerlendirme sürecinde özellikle inceleme konusu yapılması gereken hususlar aşağıda kısaca açıklanmıştır:

• **Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Belirtmesi:** Taşınmazın askeri güvenlik bölgesi içinde olduğunu gösterir, yabancılara satışı yasaklar (2565 SK).

• **Geçici İnşaat Şerhi (Muvakkat İnşaat Şerhi):** İmar planlarında umumi hizmetlere ayrılan yerlerde, imar planı uygulamasına kadar geçici inşaat veya tesisata belediye encümeni veya il idare kurulu kararıyla izin verilir ve bu durum tapu siciline tescil edilir. Muvakkat inşaat şerhinin süresi 10 yıldır. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) 1477 sayılı Genelgesi gereği beyanlar hanesinde gösterilir.

• **Kadastro Tespitine Göre Davalıdır Belirtmesi:** Kadastro tespiti esnasında, tespiti dava açılması halinde yapılan belirtmedir.

• **Kesinleşmiş Mahkeme Kararının Varlığının Belirtilmesi:** Taşınmazla ilgili kesinleşmiş mahkeme kararının mevcut olduğunu gösterir.

• **Kültür ve Tabiat Varlığı Belirtmesi:** Taşınmazın Kültür ve Tabiat varlığı olduğunu gösterir, satışa engel değildir, taşınmaza yapılacak yeni yapı, yıkılması ve cinsiyle ilgili işlemlerde kuruldan izin alınması gerekir (2863 SK).

• **Muhdesat Belirtmesi:** Bir taşınmaz üzerinde yapı veya ağaç gibi malikinden başka bir kimseye veya paydaşlarından birine ait eşyalara muhdesat denilmektedir. Muhdesat 3402 sayılı Kadastro Kanunu 19'uncu maddesince tapu kütüğünün beyanlar hanesinde gösterilir.

• **Vesayet Altına Alınma Belirtmesi:** Taşınmazın malikinin vesayet altına alındığını gösterir.

• **Yönetim Planı Belirtmesi:** Kat irtifakı veya kat mülkiyeti kurulan yapının nasıl yönetileceğini gösteren yönetim planının yapılmasından sonra tapu kütüğünün beyanlar hanesine işlenerek potansiyel alıcı ve satıcıların kararlarını doğru vermelerine katkı yapılır.

• **Teferruat Belirtmesi:** Taşınmazın üzerine yapılmış yapının, işletilmesi için kullanılan makine teçhizat gibi eşyaların beyanlarda belirtilmesi. Sıklıkla fabrikanın makinelerinin belirtmesi yapılmakta ve bu uygulama taşınmazın değerini artıran bir etki oluşturmaktadır.

• **2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu 7'inci Maddesi Şerhi:** Taşınmazın kamulaştırma işlemlerine başlanıldığını gösterir ve bilgi verme amaçlıdır.

• **3194 sayılı İmar Kanunu 18 inci Madde Belirtmesi:** İmar hududu içinde bulunan binalı veya binasız arsa ve arazileri malikleri veya diğer hak sahiplerinin muvafakati aranmaksızın birbirleri ile, yol fazlaları ile, kamu kurumlarına veya belediyelere ait bulunan yerlerle birleştirmeye, bunları yeniden imar planına uygun ada veya parsellere ayırmaya müstakıl, hisseli veya kat mülkiyeti esaslarına göre hak sahiplerine dağıtmaya ve re'sen tescil işlemlerini yaptırmaya belediyeler yetkilidir. Sözü edilen yerler belediye ve mücavir alan dışında ise yukarıda belirtilen yetkiler valilikçe kullanılır (İK Md. 18).

Düzenlemeye alınan taşınmazların ada ve parsel numaraları ve belediye encümen veya il idare kurulu kararı örneği bir yazı ile birlikte mahalli tapu ve kadastro idaresine gönderilerek, kayıtarında “İmar Düzenlemesine” alındığının belirtilmesi istenmektedir.

Tapu sicil müdürlüğünce, talep yevmiye defterine kaydedildikten sonra düzenleme alanına tamamen veya kısmen giren bütün parsellerin tapu kütüğünün beyanlar hanesinde “imar düzenlenmesine alınmıştır.....tarihyevmiye” şeklinde gerekli belirtme yapılması gerekir. İmar düzenlemesine alınan ve beyanlar hanesine imar düzenlemesine alındığına dair belirtme yapılan parsellerin her türlü ifraz ve tevhitlerine ilgili idarece izin verilmez¹⁶⁴.

Arazilerin alım-satım veya devrini kısıtlayan düzenlemelerin, piyasa talebi ve değerini olumsuz etkilemesi kaçınılmaz görülmektedir. Özellikle 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanununda 30/4/2014 tarih ve 6537 Sayılı Kanun ile yapılan değişiklik ile il ve ilçe sınırları bölge farklılıkları göz önünde bulundurularak belirlenen yeter gelirli tarımsal arazi büyüklüklerinin, altında ifraz edilmesi ve bölünmesi yasaklanmıştır. Tarımsal arazilerin bu niteliği şerh konulmak üzere Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından ilgili tapu müdürlüğüne bildirilecektir. Ancak yeter gelirli tarımsal arazilerin ekonomik bütünlüğe sahip olmayan kısımları Bakanlığın izni ile satılabilmektedir. Ülke genelinde kadastro ve tarım parsellerinin sayısallaştırılması ve Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi (TAKBİS)'ne entegre edilememiş olması nedeni ile her ilçede arazi satışına yönelik taleplerin değerlendirilmesinde, ilgili belediyesi ve tarım müdürlüğü ile yazışma yapılmakta ve bu da işlem süresinin uzamasına ve suistimallerin ortaya çıkmasına altlık teşkil etmektedir.

Taşınmazın tapu kütüğünün irtifak hakları hanesinde bulunan ve değerlendirme sürecinde inceleme konusu yapılması gereken başlıca haklar aşağıdaki gibi sıralanabilir:

• **Geçit Hakkı:** Taşınmazından genel yola çıkmak için yeterli geçidi bulunmayan malik, tam bir bedel karşılığında bir geçit hakkı tanınmasını komşularından isteyebilir. Bu hak, ilk önce kendisinden bu geçidin istenmesi önceki mülkiyet ve yol durumuna göre en uygun düşen komşuya karşı ve daha sonra bundan en az zarar görecektir olana karşı kullanılır (TMK Md. 747).

• **İntifa Hakkı:** Aksine düzenleme olmadıkça bu hak, sahibine, konusu üzerinde tam yararlanma yetkisi sağlar. Hak sahibi taşınmazın kullanımı veya semerelerinden (kira getirisi gibi)

¹⁶⁴ Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 1477 Sayılı “3194 Sayılı İmar Kanunu ve Yönetmelikler Hakkında Genelge”, 7 Kasım 1985, Ankara.

yararlanabilir. Şahsın ölümüne bağlı ise ölümle, süreli ise sürenin dolumu ile veya bedelli ve bedelsiz feragatla sona erer (TMK Md. 794).

- **Kaynak Hakkı:** Başkasının arazisinde bulunan kaynak üzerinde irtifak hakkı, bu arazinin malikini suyun alınmasına ve akıtılmasına katlanmakla yükümlü kılar. Bu hak, aksi kararlaştırılmış olmadıkça, başkasına devredilebilir ve mirasçıya geçer. Kaynak hakkı, bağımsız nitelikte ve en az otuz yıl için kurulmuş ise tapu kütüğüne taşınmaz olarak kaydedilebilir (TMK Md. 837).

- **Mecra İrtifakı:** Su, gaz, elektrik ve benzerlerinin nakil ve boru hattı inşaatı kapsamında taşınmazın yükseklik veya derinliği üzerindeki irtifak hakkını tanımlar (TMK Md. 727).

- **Sükna Hakkı:** Hak sahibine bir binadan veya onun bir bölümünden konut olarak yararlanma yetkisi verir (TMK Md. 823). Şahsın ölümüne bağlı ise ölümle, süreli ise sürenin dolumu ile veya bedelli ve bedelsiz feragatla sona erer.

- **Üst Hakkı:** Arazinin üzerinde başka gerçek ve tüzel kişiye inşaat yapma hakkını verir (TMK Md. 826). Sağlık ve enerji yatırımları hariç süresi 30 yılı geçen bağımsız ve sürekli hak niteliğine dönüşür.

Tapu kütüğünde yer alan şerhler, beyanlar ve irtifak haklarının değerlendirme sürecinde analizi; genel olarak değerlendirme çalışmasının amacından bağımsız olarak irdelenir. Özellikle teminat, kentsel dönüşüm, kamulaştırma, proje geliştirme gibi amaçlarla yapılacak taşınmaz analizi ve değerlendirme araştırmalarında; tapu kütüğündeki bütün takyidatların analizi ayrıca önem kazanır. Mevzuat ve uygulama çalışmalarının sonuçlarına göre tapu kütüğünde sık rastlanan takyidatların taşınmazın piyasa değeri ve taşınmaz talebine etkileri irdelenmiş olup, sonuçları aşağıda verilmiştir (Çizelge 6). Taşınmazın üzerindeki bütün irtifak haklarının değerlendirme sürecinde “ödenen irtifak bedelinin değere dönüşeceği” ve doğal olarak irtifak hakkının doğrudan değer azaltan bir husus olarak görülmesinin hatalı olduğu vurgulanmalıdır.

Taşınmazın üzerindeki rehin hakları da tapu kütüğünde özenle incelenmesi gereken konulardan biridir. Sık rastlanan ipotek tesisi; sınırlı aynı hak olup, alacaklıya alacağının vadesi sürecine teminat sağlar. Bu hak; ipotek bedelinin vadesinde ödenmemesi halinde, taşınmazı satışa çıkarıp, alacağın tahsil edilmesini sağlar, alacağın ödenmesi halinde malik ipotek alacaklısından ipoteğin terkinini isteyebilir. Esasen satış veya devir aşamalarında ipotek de bedele dönüşecektir. Ancak teminat amaçlı değerlendirme çalışmalarında taşınmazın toplam değeri, talep edilen kredi tutarı, mevcut borç yükümlülüğü ve taşınmazın ilave mali yükü kaldırma yeteneğinin olup olmayacağının detaylı analiz edilmesi gerekir.

Yukarıda belirtilen hususlar dışında taşınmazın geliştirilmesi amaçlı değerlendirme çalışmalarında özellikle taşınmazın gelirdi veya edinim biçimlerinin incelenmesi ve mümkün olduğunca tapu kütüğündeki eski sayfa numarası ile eski kütük üzerinde inceleme yapılması, satış ve geliştirme sürecinde risk oluşturacak hususların olup olmadığının analiz edilmesi gerekir. Örneğin, kamu kurumlarının 3194 sayılı İmar Kanunu kapsamında Hazinesinden bedelsiz olarak alıp kamu hizmetlerine ayırmaları gereken taşınmazları daha sonra plan tadilatı yaparak satış sunma gibi uygulamalarına sık rastlanır. Benzer biçimde düzenleme ortaklık payından gelen ve kamu idaresi adına tescil edilen taşınmazın satışı da yapılabilmektedir. Belirtilen uygulamalar açıkça mevzuata aykırılık teşkil etmekte ve geliştirme sürecinde risk oluşturmaktadır.

Tapu kütüğündeki şerhler, beyanlar ve rehin haklarının taşınmaz piyasa araştırması sürecinde sağlıklı değerlendirilememesi, hatalı yatırım kararlarının verilmesi ve hatalı değerlendirme yapılmasına yol açmaktadır. Özellikle kamulaştırma sürecinde rehin hakları dikkate alınmadan malike bedelin ödenmesi durumunda, rehin hakkı sahibine ikinci defa ödemenin yapıldığı gözlenmektedir. Benzer biçimde taşınmazın sit alanı ve etkileşim sahasında olmasına ilişkin olarak hem tapu kütüğü, hem de koruma kurulu müdürlüklerinde (bazı kurul kararlarının tapu müdürlüğüne bildirilmemesi veya geç intikali gerekçesi ile) yeterli araştırma yapılmaması, yatırımcının proje geliştirme ve inşaat süreçlerini geciktirmekte veya büsbütün taşınmazın yapı yasaklı olması nedeni ile hatalı arazi edinimi kararları verilmesine neden olabilmektedir. Detaylı araştırma yapılmadan verilen satın alma kararı aşamasında alınan değerlendirme raporu ile yatırımcı kendisini güvenceye alma eğiliminde ise de, değerlendirme hizmetinin amacı ve kapsamı arasında proje geliştirme amaçlı taşınmaz durum analizinin

olmaması veya sadece taşınmazın piyasa değerinin tahmini talep edilmiş ise, işin bütün sorumluluğu değerlendirme uzmanı ve şirketinde olamaz. Türkiye’de değerlendirme uzmanlarının mesleki sorumluluk sigortası sisteminin gelişmemiş olması da değerlendirme uzmanları için başlı başına bir belirsizlik kaynağı olarak görülmektedir.

Çizelge 6. Tapu Kütüğündeki Takyidatların Taşınmaz Talebi ve Değerlerine Etkileri

Şerhlerin Etkileri				
Başlıca Şerhler	Taşınmaz Değerini Etkileme		Tasarruf Hakkını Kısıtlama/Yasaklama	
	Evet	Hayır	Evet	Hayır
Aile konut şerhi		✓	✓	
Aile yurdu şerhi		✓	✓	
Bağışlayana rücu		✓		✓
Geçici tescil şerhi		✓	✓	
İcrai haciz		✓		✓
Kamu haczi		✓	✓	
İcra ve İflas Kanunu - 150/C Md.		✓	✓	
İhtiyati tedbir		✓	✓	
Alım – geri alım		✓	✓	
Önalım hakkı		✓	✓	
Satış vaadi şerhi		✓	✓	
Serbest dereceden istifade		✓		✓
Tasarruf yetkisinin sınırlandırılması	✓		✓	
442 Sayılı Kanuna göre şerh	✓		✓	
775 Sayılı Kanuna göre şerh	✓		✓	
2942 Sayılı Kanuna göre 31/B şerhi	✓		✓	
3083 Sayılı Kanuna göre 11.Md (Tarım)	✓		✓	
4562 Sayılı Kanuna göre 18.Md (OSB)	✓		✓	
6361 Sayılı Kanuna göre şerh (FK)	✓		✓	
Beyanların Etkileri				
Başlıca Beyanlar	Taşınmaz Değerini Etkileme		Tasarruf Hakkını Kısıtlama/Yasaklama	
	Evet	Hayır	Evet	Hayır
Askeri yasak bölge ¹⁶⁵	✓		✓	
Geçici inşaat		✓	✓	
Kadastro tespitine göre davalıdır	✓			✓
Kesinleşmiş mahkeme kararı		✓	✓	
Muhdesat	✓			✓
Vesayet altına alınma		✓	✓	
Yönetim planı		✓		✓
Teferruat	✓			✓
2942 Sayılı Kanun 7. Md (Kamulaştırma)		✓		✓
3194 Sayılı Kanun - 18. Md (İK)	✓			✓
İrtifak Hakları Etkileri				
Başlıca İrtifak Hakları	Taşınmaz Değerini Etkileme		Tasarruf Hakkını Kısıtlama/Yasaklama	
	Evet	Hayır	Evet	Hayır
Geçit hakkı ¹⁶⁶		✓		✓
İntifa hakkı	✓			✓
Kaynak hakkı	✓			✓
Mecra hakkı	✓			✓
Sükna hakkı	✓			✓
Üst hakkı	✓			✓

Taşınmaz maliklerinin kişisel özellikleri: Değerlemede gayrimenkulün bulunduğu yerleşim yeri ve alt yerleşimlerdeki diğer taşınmaz maliklerinin kişisel niteliklerinin de incelenmesi gerekmektedir. Maliklerin davranış biçimleri, komşuluk ilişkileri, maddi ve manevi güçleri, toplum içindeki popüliteleri, yasalara karşı davranış biçimleri, gelir düzeyleri, yaşam koşulları, sosyal ve ekonomik gelişme sürecine katkıları gibi özellikler gayrimenkul mahalline çekicilik kazandıran diğer sübjektif değerler olarak göz önünde bulundurulur. Özellikle ülkemizde toplumda belli bir seviyede devlet adamı, sanatçı, iş adamı gibi kişilerin sahip oldukları gayrimenkullerin birim değerlerinde

¹⁶⁵ Kısmi yasaklanma durumu söz konusu olup, bu kanunda yabancılara satışı yapılması yasaklanmıştır.

¹⁶⁶ Taşınmaz değerinin etkilenmesi noktasında olumlu anlamda etkinin varlığı anlaşılmalıdır. Geçit hakkı kanunda da belirtildiği üzere yararlanan kişilere yarar/zarar anlamında olumlu etkisi olabileceği gibi yararlanılan kişilere olumsuz etkisi görülebilir.

diğerlerine nazaran büyük bir artış olduğu gözlenmektedir. Bu tür kişilerin özellikleri bölgeye talebi arttırdığından, gayrimenkullerde bir değer değişimi söz konusu olmaktadır.

Gayrimenkulün konumu: Taşınmazın imar yönü ile yola cephesinin fazla olması, yönünün güneye doğru olması, yapılacak yapının güneş ışığı alması, uydu kent içerisinde ya da site içerisinde bulunup bulunmaması, yerleşik alan yahut gelişme alanı dahilinde olup olmaması gibi unsurlar değer belirlenmesinde önemli rol oynamaktadır. Tarımsal faaliyetlere konu olan arazinin sulama kaynağına, ulaşım yollarına, pazara yakın olup olmaması da gayrimenkulün değerini etkilemektedir. Değer takdirinde gayrimenkulün rahatlığını arttıran ve değerini yükselten deniz, göl, ana cadde, yeşil alan, meydan, manzara varlığı gibi özelliklerin olup olmadığı belirlenerek değer biçilirken bu hususların da ayrıca göz önüne alınması gerekmektedir. Gayrimenkulün konumu, günümüzde gayrimenkulün değerini etkileyen en önemli faktörlerden biridir.

Parselin şekli, boyutu ve yüzölçümü: Özellikle üzerinde yapı olmayan boş imar parsellerinde, parselin geometrik yapısı ve eğimi, ileride yapılacak projenin inşaat maliyetini etkileyebilecek faktörlerden biridir. Parselin kırık köşe sayısı, kenarlarının girinti veya çıkıntılı, kısa veya uzun olması, parselin dar ve uzun bir yapıda olması ekonomik maliyeti arttırdığı gibi kullanımı ve hatta imar koşulları nedeniyle komşu parseller ile hukuksal ilişkiye (tevhit, sınır düzeltilmesi gibi) girmeye zorlayacak olması değerini olumsuz yönde etkileyebilmektedir.

Tarımarazisinin yüzölçümü de parsel değerini doğrudan etkiler. Arazinin dekarı başına geliri aynı olan iki parselden nispeten daha geniş olana talep farklı olur. Bu yönden dikkate alınması gereken temel faktör; her bölgede tarım şeklinin en iyi uygulanabileceği işletme arazisi genişliği veya yeter gelirli işletme büyüklüğünün söz konusu olmasıdır. İlke olarak bir bölgenin normal tarımının yapılabileceği ortalama genişlikteki bir araziye talep daha fazla olacak ve dolayısıyla geniş olan arazininbirim piyasa satış değeri daha yüksek olabilecektir.

Mevzi özellikleri: Gayrimenkulün bulunduğu yer itibari ile sahip olduğu geometrik ve fiziksel yapı ve bunlara bağlı olarak da kullanım büyüklüğündeki değişkenler ekonomik açıdan gayrimenkulün değerini etkileyebilecek niteliklerdir. Bundan dolayı gayrimenkuller mevzi özellikleri bakımından da irdelenmelidir.

Topoğrafik yapı: Topoğrafik yapı genellikle tarım arazilerinde verimi, arsalarda ise inşaat alanı ve hacmini etkileyen ekonomik bir unsur olduğundan, değerlendirme işleminde dikkate alınır. Uygulamalarda, eğimi az olan arsa ve arazilerin, eğimi fazla olanlara göre daha değerli olduğu kabul edilir. Engebeli bir imar parseli ayrıca inşaat masraflarını da arttırabilmektedir.

Jeolojik durumu: Zeminin jeolojik yapısı ve yapı inşasına elverişli olup olmaması da gayrimenkulün değerini etkileyen bir diğer faktördür. İnşaat sahasında yapılacak bir çalışma, zemin durumuna göre ucuz veya pahalı bir yatırım gerektirebilir. Örneğin, gayrimenkulün zemin yapısının kayalık veya bataklık olması durumunda buraya yapılacak masraf diğer gayrimenkullere nazaran çok daha farklı olacaktır.

3.6. Değerleme Yöntemlerinin Sınıflandırılması ve İncelenmesi

Değerleme uygulamalarında genellikle piyasa, gelir ve maliyet yöntemleri ile bunların karmaları kullanılmaktadır. Ancak kapsamlı değerlendirme araştırmaları, özellikle yetkili kamu otoritesi tarafından yapılan toplu veya kitle değerlendirme uygulamalarında istatistiksel ve matematiksel yöntemler sıklıkla kullanılmaktadır. Tekil veya sınırlı sayıda taşınmazın değerlendirme hizmeti için genellikle çok sınırlı bir süre verilmekte ve bu süre içinde sadece geleneksel değerlendirme yöntemleri ile kaba değer tahmininin yapılması mümkün olabilmektedir. Özellikle sermaye ve para piyasası mevzuatı dışındaki alanlarda yapılacak değerlendirme çalışmaları içinde önemli yer tutan proje değerlendirme, varlık değerlendirme ve alet ve makine parkının değerlendirme hizmetleri için nispeten daha uzun zaman verilmekte ve daha sağlıklı analiz ve değerlendirme yapılması mümkün olabilmektedir.

3.6.1. Piyasa Değeri Yöntemleri

Piyasa yöntemlerinde malın kendisi veya benzerlerinin yerel pazardaki olası fiyatı esas alınarak değerlendirme yapılmaktadır. Öncelikle malın kendisi veya ait olduğu kategorideki mallara o anda belli bir pazardaki arz ve talebe göre değerlendirme yapılır. Bu yöntem ile bütün taşınır ve taşınmazların değerlemesi kolaylıkla yapılabilir. Fakat bu yöntem ile değerlendirme yapabilmek için malın kendisi (rayiç bedel) veya benzerlerinin güncel ve gerçek alım-satım değerlerinin (emsal değer) bilinmesi zorunlu olur. Benzer taşınmazların mümkün olduğunca yeni ve gerçek alım satım fiyatlarının bilinmemesi halinde, önceki yıllarda gerçekleşmiş satışların, ikinci bölümde verilen eşitlik ile güncellenmesi yapılarak değerlendirme sürecinde veri olarak kullanımı yoluna gidilir.

Piyasa değerine dayalı değerlemede malın özelliğine uygun işlem yapılması gerekir. Yeniden üretimi mümkün olan ve özellikle alet – makine parkının değerlemesinde; doğrudan iktisap bedeli, kullanılmış veya ikinci el alet ve makinenin satış fiyatı ve aktifte bulunan varlığın güncellenmiş değeri kullanılır. Yeni alınmış veya ikincil el ekipmanın değerlemesinde; taşınır malın bulunduğu işletme, genellikle pazardan daha uzak bir yerde olduğundan, değeri biçilen malın piyasa fiyatı ile taşıma, montaj ve müşavirlik giderlerinin gözden uzak tutulmaması gerekir. Bu amaçla aşağıdaki eşitliklerin kullanılması gerekli olur:

Malın alım fiyatı = Pazar fiyatı + satın alma, taşıma ve montaj giderleri.

Malın satım fiyatı = Pazar fiyatı - pazara taşıma ve satım giderleri

Amortisman tabi malların iktisap bedellerinin güncellenmesinden sonra yıllık ve toplam yıpranma giderlerinin düşülmesi zorunlu olur. Örneğin, işletmenin aktifine Ocak 2012 tarihinde giren ekipmanın edinim bedeli 245.600 TL, ömrü 20 yıl ve 2015 yılında piyasada benzer özelliklere sahip yeni ekipmanın satış değeri 302.900 TL olarak tespit edilmiştir. İşletmede mevcut olan ekipmanın sökülme, taşıma ve satışı için 23.450 TL masraf yapılması gerekmektedir. Buna göre işletmede bulunan ekipmanın güncel (Ekim 2015) satış değeri ve varlık değeri nasıl hesaplanır?

Birinci Yöntem: Güncellenmiş Edinim Değeri (İktisap Bedeli)

Ekipmanın Güncel Değeri : 245.600. $(Y_i - ÜFE_{Ekim2015} / Y_i - ÜFE_{Ocak2012})$

Ekipmanın Güncel Değeri : 245.600. $(254,25/203,10) = 307.453,47$ TL

Ekipmanın Yıpranma Oranı : $1/20 = \% 5$ ve toplam yıpranma : $3*5 = \% 15$

Ekipmanın Güncel Maliyeti: $307.453,47 - (307.453,47*0,15) = 261.335,45$ TL

İkinci Yöntem: İkame Bedeli Üzerinden Değerleme

Ekipmanın Güncel Değeri: $302.900 - (302.900*0,15) = 257.465$ TL

Yeni ekipmanın piyasa değeri olan 302.900 TL'lık tutara taşıma, sigorta ve montaj masrafları dahil olduğundan, tekrar bu giderler ilave edilmemiştir. İki farklı yaklaşıma göre takdir edilen değer arasında önemli farklılığın olmadığı ve iki yaklaşıma göre bulunan değerlerin kullanımı ile raporlama yapılabileceği görülmektedir.

Farklı tür ve niteliklere sahip taşınmazların piyasa değerlerinin analizinde; karşılaştırmalı satış analizi (emsal değer analizi), ikame değeri, dönüşüm değeri veya çıkartma tekniği gibi yaklaşımlar sıklıkla kullanılmaktadır. Bunları desteklemek amacı ile geliştirme analizi, eğilim analizi ve sıralamalı analiz gibi yaklaşımlardan da yararlanılmaktadır. Bu yaklaşımlar kısaca aşağıda açıklanmıştır:

3.6.1.1. Karşılaştırmalı Satış Analizi

Türkiye'de sıklıkla emsal karşılaştırma olarak bilinen bu yöntemin doğru adı karşılaştırmalı satış analizi veya emsal değer analizi olmalıdır. Emsal değer; benzer taşınmazların gerçekleşen satış fiyatlarından yararlanarak değerlendirme yapılması olup, bu işlem karşılaştırma esasına dayanmakta ve ayrıca yöntemin adının emsal karşılaştırması olarak tanımlanması tekerrüre yol açmaktadır. Bu

yaklaşımın temelini; varsa konu taşınmazın öncesi satış değeri, yoksa benzer gayrimenkullerin geçmişteki satış değerlerinin incelenmesi ve mümkün olduğunca birebir benzerlik gösteren taşınmaz satışlarının bulunması oluşturmaktadır. Bu yöntemde gayrimenkulün piyasa değerinin karşılaştırılabilir ve rakip gayrimenkullerin fiyatlarına bağlı olduğu varsayılmaktadır. Karşılaştırmalı satış analizi yönteminin en belirgin özelliği, değeri belirlenecek taşınmazın niteliklerine en yakın özellikte ve yakın zamanda satışı yapılmış benzer ve yeter sayıda (asgari üç veya dört adet) gayrimenkullerin bulunmasıdır.

Karşılaştırmalı satış analizinde kullanılan araştırma ve analiz teknikleri, gayrimenkul değerlemesinin temelini oluşturmaktadır. Piyasadaki kiraların, giderlerin, arsa değerlerinin, maliyetlerin, amortismanın ve değerlemede kullanılan diğer parametrelerin tespit edilmesi veya tahmin edilmesi, maliyet ve gelir indirgeme yaklaşımlarında da veri oluşturmaktadır. Satışların karşılaştırması yönteminin başlıca kullanım alanları aşağıdaki biçimde sıralanabilir:

- Yeterli ve güvenilir piyasa verilerinin elde mevcut olması durumunda her türtaşınır ve taşınmazın değerlemesinde uygulanabilen yöntemdir.
- Diğer bir ifade ile yeterli piyasa verileri ve taşınmazların özelliklerine ilişkin bilgilerin olması durumunda değeri belirlemek için en uygun yaklaşım olur.
- Özel amaçla inşa edilmiş gayrimenkullerin değerini belirlemek için kullanıma uygun olmamaktadır (Örneğin müze, kütüphane, cami, kilise, okulbinları gibi).
- Genellikle gelir getirmeyen gayrimenkullerin (arsa gibi) değerlemesinin yapılmasında sık tercih edilir.
- Türkiye’de farklı amaçlarla konut değerlemesinde yaygın kullanım alanı bulunmaktadır.
- Maliki tarafından kullanılan ticari ve sanayi mülkleri için en iyi göstergeleri ortaya koyar.

Karşılaştırmalı satış analizine göre değerlendirme yapılması için yeter sayıda ve benzer taşınmazların gerçek satış verilerine ilişkin güvenilir bilgilerin elde edilmesi zorunludur. Geçmiş dönemlere ilişkin veriler kullanılarak analiz yapılmasında, özellikle parasal değerlerde, söz konusu verinin gerçekleştiği dönemden sonra değerlendirme zamanına kadar dönem boyunca piyasa davranışlarındaki değişikliklerin göz önüne alınması ve değerlerin güncellenmesi zorunlu olur. Gelişmekte olan ülkelerde fiyatlar genel seviyesindeki hızlı artış nedeni ile son üç ay veya en fazla altı aydan daha önceki zamanlara ait parasal değerlerin güncellenerek değerlendirme sürecinde kullanılması, rasyonel değerlendirme yapılması bakımından gerekli olmaktadır.

Emsal değer analizinde değerlendirme uzmanı; öncelikle gerçekleşmiş satışları tapu kayıtları ve diğer kurumların kayıtlarından edinmek ve piyasa eğilimleri ile bu satışların gerçekçi olup olmadığını kontrol etmek zorundadır. Bu verilere ilave olarak; alım-satım ve kira sözleşmeleri, teklif edilen ve ilan edilen satış bedelleri, emlak komisyoncularının verileri ve görüşleri, medya (gazeteler/internet/gayrimenkul dergileri), değerlendirme uzmanları ve kamu kurumlarında yapılan resmi kıymet takdirleri, açık artırmalı satışlar ve ihaleli taşınmaz satışı verileri, mahkeme kararları ile varsa taşınmaz geliştirme firmalarının (arsa veya kat karşılığı inşaat sözleşmelerinde arsa malikine verilen pay ve koşulları gibi) verilerinin kullanımı da zorunlu olmaktadır. Satışları karşılaştırma yönteminde, karşılaştırma unsurları arasında devredilen taşınmaz mülk hakları, finansman şartları, satış koşulları, satın alınanın hemen ardından yapılan harcamalar, pazar koşulları, mevki, fiziksel özellikleri, ekonomik özellikler, kullanım ve bir satışın taşınmaz olmayan bileşenleri yer almaktadır.

Sermaye Piyasasında Uluslararası Değerleme Standartları Hakkında Tebliğ ile piyasa değeri veya karşılaştırmalı satış analizi yaklaşımı; benzer veya ikame mülklerin satışı ve ilgili piyasa verilerini dikkate alarak karşılaştırmaya dayalı bir işlemle değerlendirme yapılması ve genel olarak değerlendirilen taşınmazın açık piyasada gerçekleştirilen benzer mülklerin satışları ile karşılaştırıldığı yaklaşım olarak tanımlanmıştır. İstenen fiyatlar ve verilen teklifler, standartlara göre karşılaştırmada dikkate alınabilir. Özellikle teklifler ve satış ilanları gerçekleşmiş piyasa fiyatları olmadığından, bunların olduğu gibi emsal alınması değerlendirme biliminin temel ilkeleri yönünden kabul edilebilir olamaz. Ayrıca Türk Hukuk Sistemine göre emsal seçilmenin temel koşulu “değerleme gününden önce satışın yapılmış olması” olarak ifade edilmiştir. Ancak uygulamada sadece emlak ofislerinin

satış ilanları alınarak değerlendirme sürecinin tamamlanması gibi bir uygulama sık kullanılmaktadır. Halbuki piyasada mevcut olan satış ilanları, sadece taşınmaz piyasasındaki muhtemel satış değeri hakkında bir fikir verebilir ve her teklif de rekabetçi piyasa koşullarında makul bir satış fiyatı ve değeri yansıtmaz.

Karşılaştırma yaklaşımında, alıcılar için söz konusu gayrimenkul ile rekabet eden diğer mülklere genel olarak ödenen fiyatların incelenmesi ile gayrimenkulün pazar değerinin sınırları belirlenir. Satışlar, tarafların o işleme istekli olduklarından emin olmak için araştırılmaktadır. Tipik bir piyasa katılımcısınınkinden farklı amaçları yansıtan satış fiyatları dikkate alınmamalıdır. Örneğin, belirli bir mülk için en yüksek fiyatı ödemek isteyen özel alıcıların işlemleri gibi. Değerlenen taşınmaz, son zamanlarda piyasada satışı gerçekleştirilen benzeri mülklerin satış fiyatlarıyla (listelenen ve teklif edilen fiyatlar) karşılaştırılır. Satış fiyatları, uygun karşılaştırma kıstasları kullanılarak incelenir ve ortaya çıkan farklılıklara göre ayarlanır. Değerleme uzmanı karşılaştırma yaklaşımını uygularken, değerlendirme konusu mülkteki mülkiyet haklarının, kıyas konusu mülklerin haklarıyla aynı olmasına dikkat etmelidir. Eğer durum böyle değilse emsal fiyatlarda uygun ayarlamalar yapılması gerekir.

Yöntem genellikle gelir getirmeyen (konut amaçlı) gayrimenkuller, yapısız gayrimenkuller (arsalar) ve sahibi tarafından kullanılan küçük ticari ve endüstriyel gayrimenkuller için kullanılır. Yeterli sayıda güvenilir veri bulunması durumunda her cins mülke uygulanabilir. Veri olması durumunda, değeri belirlemek için en uygun yaklaşımdır. Karşılaştırma yaklaşımında karşılaştırılabilir satışlar analiz edildiğinde, değerlendirme uzmanı satın alma fiyatına, gayrimenkul dışındaki kalemlerin dahil edilip edilmediğini belirler. Eğer gayrimenkul dışındaki kalemler dahil edilmişse bunları belirtmeli ve onların değere olan etkileri dikkate alınmalı ve takdir edilmelidir.

Karşılaştırmalı satış analizinin kullanılabilmesinin temel koşulu; benzer taşınmazların gerçek ve güvenli satış veya sürüm değerlerinin mevcut olması veya bunların bilinmesidir. Ayrıca değerleri karşılaştırmak için seçilen gayrimenkullerin niteliklerinin değeri saptanacak gayrimenkulle aynı veya büyük ölçüde benzer olması zorunludur. Eğer farklı nitelikler varsa, bu farklılıkların emsal değerine yansıtılması gerekir. Ancak değerlendirme uygulamalarında sıklıkla emsal değerinin konu taşınmaza göre düzeltilmesinde hatalı uygulamaların yapıldığı ve neden-sonuç ilişkisi yerine soyut gerekçelerle nihai taşınmaz değerinin takdir edildiğine tanık olunmaktadır¹⁶⁷.

Benzer taşınmaz satışlarına ilişkin verilerin karşılaştırılmasında; (i) verilerin araştırılması ve toplanması, (ii) verilerin doğrulanması, (iii) taşınmazların değerleri ile orantılı karşılaştırma birimlerinin seçimi, (iv) emsal satışların incelenmesi ve düzeltilmesi ve (v) değerlendirme sonucu (birçok değer göstergesinin tek bir değer veya değer sınırları üzerinde uzlaştırılması) işlemleri belirtilen sıra ile gerçekleştirilir. Bu işlemler kısaca aşağıda açıklanmıştır:

Verilerin araştırılması ve toplanması: Piyasa değerine göre değerlendirme çalışmasının en zor aşaması olarak nitelendirilen bu aşamada; satış tarihi, büyüklük, fiyat, fiziksel durum, konum, arazi kullanım kısıtlamaları gibi özellikler açısından konu mülke benzer mülkler için satış işlemleri, satış listeleri ile alış-satış için verilen tekliflerin araştırılması söz konusudur. Bu yöntemde en önemli husus karşılaştırma yapmak için yeterli sayıda veriyi bulabilmektir. Sonuçlar piyasadan elde edilir. Değerleme uzmanı yoğun görüşme yapacaktır. Bilgiler kişisel temas ve mal sahiplerinden alacağı bilgilerdir. Piyasa değeri verisi olarak genellikle emlak vergi değeri edinilse de uygulamada söz konusu veriler fazlaca anlamlı bulunmamaktadır. Bazı durumlarda yakın çevreden bilgi bulunulamayabilir. Uzak çevre analizleri gerekebilir.

Değerlenen taşınmazlarla karşılaştırma yapabilmek için emsal olarak alınan taşınmazlar dahil raporda incelenen bütün taşınmazların daha önce tanımlanan imar ve kullanım özelliklerinin ilgili kurumlardan alınması ve değerlendirme sürecinde kapsamlı olarak incelenmesi gerekir.

¹⁶⁷ “*Bilirkişi kurulunca emsal olarak incelenen 1 ve 7 parsel sayılı gayrimenkuller emlak vergi değerlerine göre dava konusu gayrimenkulden daha değersiz olduğu halde bilirkişi kurulunca dava konusu gayrimenkulün bu emsallerden daha değersiz olduğu kabul edilerek hüküm kurulması doğru değildir (Y.5.HD., T.23.01.2006, E.2005/12813, K.2006/140)*”.

Karşılaştırılacak gayrimenkullerin aynı bölgede, aynı nitelikte, aynı imar koşullarına sahip olmaları istenir. Temel karşılaştırma ölçütleri olarak; parselin boyutları ve alanı, plan şekli ve kentsel işlevi, yapılanma koşulları ve yapı yoğunluğu, jeolojik ve topoğrafik yapısı, teknik altyapıdan yararlanma olanağı ile sosyo-kültürel donatılardan ve ulaşım olanaklarından yararlanma durumu gibi göstergelere ilişkin resmi verilerin toplanması, analizi ve değerlendirmesi zorunludur¹⁶⁸.

Verilerin doğrulanması ve kontrolü: Değerleme sonucunu destekleyecek yeterli ölçüde kanıtı ulaşmak değerleme uzmanının önemli bir sorumluluğudur. Toplanan veriler çok güvenilir değilse veya yetersiz ise yanlış değerlemeye yol açmaması açısından eldeki verilerin başka kaynaklardan kontrol edilmesi gerekir. Eğer doğrulamayı yapacak güvenilir bir kaynak yok ise değerlemeyi yapacak kişinin uzmanlığı burada önemli olacaktır. Verilerin doğruluğu ve çıkar ilişkisi olmayan taraflar arasında yapıldığı kontrol edilmelidir. Çıkar ilişkili ve özellikle anlaşmalı (muvazaalı satış) veriler emsal değer analizinde kullanılmamalıdır.

Taşınmazların değerleri ile orantılı karşılaştırma birimlerinin seçilmesi: Satış verilerinin toplanıp doğrulanmasından sonra sistematik analiz başlar. Benzer birimlerin karşılaştırılması zorunlu olduğu için her satış fiyatı uygun karşılaştırma birimleri ile ifade edilmelidir. Karşılaştırma birimleri konu mülk ile emsal mülk arasındaki karşılaştırmayı kolaylaştırmak için kullanılır. Bazen ölçek ekonomilerinde farklar için düzeltmeler gerekebilir. Bazense çok benzer görülmesine rağmen konu mülkten önemli ölçüde büyük veya küçük olan bir satış anlamı bir emsal olmayabilir. Örneğin, büyük yüzölçümlü taşınmazların piyasa fiyatı, ölçek ekonomisi ve piyasa talebine bağlı düşebilir. Emsaller mümkün olduğunca konu mülke yakın büyüklükte olmasına özen gösterilmelidir.

Karşılaştırma yönteminde, karşılaştırma birimi olarak; toplam mülk başına fiyat, birim başına fiyat, apartman başına fiyat, odabaşına fiyat, brüt bina alanı veya kiralanabilir alan birimi başına fiyat kullanılır. Karşılaştırmalı satış analizinde doğru sonuç, her şeyden önce emsal olarak alınacak taşınmazların birbirlerine benzerlik göstermesi ile mümkün olur. Birbirlerine benzeyen taşınmazlar uygun karşılaştırma kriterleri ve birimleri ile birbirleri ile karşılaştırılabilir. Karşılaştırma yönteminin en belirgin özelliği, değeri belirlenecek taşınmazın niteliklerine en yakın özellikte ve yakın zamanda satışı yapılmış emsal taşınmazların bulunmasıdır.

Emsal satışların incelenmesi ve konu taşınmaza göre uyarlanmış nihai birim değerini kestirimi: Seçilen ölçüte göre bulunan sonuçlar karşılaştırılıp, fiyatlarda ortaya çıkan farklılıkların nedenleri analiz edilir ve gerekli düzeltmeler bu aşamada yapılır.

Gayrimenkullerin satış fiyatı üzerinde etki yapan söz konusu farklılıklar ve karşılaştırma unsurları; gayrimenkul üzerindeki haklar, finansman şekli, satış şartları, satın alma sonrası yapılması gereken harcamalar, piyasa koşulları, bulunulan yer, fiziksel özellikler, ekonomik özellikler ile varsa gayrimenkul dışında kalan varlıklar yönlerinden yapılır ve belirtilen her bir husus tek tek değer düzeltme sürecinde kullanılır. Elde edilen veriler çeşitli analizlerden geçirilerek gayrimenkule göre düzeltilmiş nihai değere ulaşılmaktadır.

Emsal değerinin düzeltilmesi ve gözden geçirme sürecinde aşağıdaki işlemlerin yapılması gerekli olacaktır:

Eşleştirilmiş veri analizi: Diğer bütün hususlarda eş değer (tıpatıp aynıya yakın) olan iki mülkteki tek fark aralarındaki fiyat farkının göstergesi olarak hesaplanabilir.

¹⁶⁸ “Arsa niteliğindeki gayrimenkule, emsal karşılaştırması yapılarak değer biçilmesi gerekir. Dava konusu gayrimenkul ile emsalin zaruret olmadıkça, yakın bölgelerde vebenzer yüzölçümlü olması ve değerlendirme tarihine yakın satışların emsal alınması gerekir. Kamulaştırmasız el atmaya dayanan bedel davalarında da Kamulaştırma Kanununun değer biçmeye ilişkin hükümleri kıyasen uygulanır (Y.5.HD., T.29.01.2007, E.2006/13928, K.2007/490).”

“... gayrimenkulün emsal gayrimenkullere göre 20, 38 ve 71 kat daha değerli oldukları kabul edilmek suretiyle dava konusu gayrimenkule değer biçilmiştir. Emsal gayrimenkullerin dava konusu gayrimenkulden belirtilen miktarlarda değerli olduklarının kabulü halinde bu gayrimenkullerin dava konusu gayrimenkule değer biçilmesi için emsal olamayacaklarının kabulü gerekir aksi hayatın olağan akışına da aykırıdır (Y.5.HD., T.15.12.2005, E.2005/13764, K.2005/13746).”

“Kamulaştırma dolayısıyla takdir edilen bedeller kanunen emsal olamaz (Y.5.HD., T.28.12.2005, E.2005/13959, K.2005/14269).”

Gruplanmış veri analizi: Bireysel değişkenlerin değer üzerindeki etkisini ayırmak için uygulanan duyarlılık analizinin değişik bir biçimidir. Veriler gruplandırılarak analiz edilir.

İkincil verilerin analizi: Aynı mülkün satış ve tekrar satışına ilişkin analizler yapılır.

İstatistiksel analiz: Emsal mülklerin satış fiyatlarına yapılan düzeltmeleri tanımlamak ve hesaplamak için kullanılan nicel tekniklerdir. Bu teknikler istatistiksel sonuç ile doğrusal ve çoklu regresyon analizlerini içerir. Örneğin, farklı arazi büyüklükleri dikkate alınarak nihai değer tespitinde düzeltme işlemi yapılabilir, ancak yeterli derecede parselde büyüklük düzeltmesi yapılmamış olabilir. Basit bir doğrusal regresyon modeli tahmin ederek değerlendirme uzmanı farklı arazi büyüklükleri için düzeltme faktörleri serisi geliştirebilir ve elde edilen modelin sonuçlarını; verilerin özellikleri veya sınırlılıkları çerçevesinde taşınmazların yüzölçümleri yönünden düzeltme işleminin rasyonel biçimde yapılması amacı ile kullanabilir.

Grafiksel analiz: Değerleme uzmanının verileri grafik olarak yorumladığı görsel çalışmalardır. Bunlar istatistiksel analizin farklı bir uygulamasıdır.

Trend analizi: Karşılaştırılabilir mülkle ilgili veriler olmadığı, fakat daha az benzer özellikleri olan mülklere ilişkin geniş bir veri tabanı olduğu zaman yararlı bir tekniktir. Piyasa duyarlılığı satış fiyatını etkileyen çeşitli faktörleri de göz önüne alarak sınanmalıdır.

Maliyet analizi (iyileştirme maliyeti, amortisman maliyeti): Maliyet analizinde düzeltmeler yıpranmış bina maliyeti, iyileştirme maliyeti veya ruhsat ücretleri gibi maliyet göstergelerine dayanır. Maliyet ve değer mutlaka eş anlamlı olmadığından uzman türetilen düzeltmelerin makul olduğundan ve piyasa beklentilerini yansıttığından emin olmalıdır.

Kira farklarının kapitalizasyonu: Emsalde meydana gelen gelir kaybının emsaldeki belli bir kusuru yansıttığı durumlarda düzeltme yapmak için kullanılabilir. Örneğin, asansörü olmayan apartman dairesi, otoparkı olmayan işyeri gibi.

Sayısal analiz teknikleri kullanılıp gerekli düzeltmeler yapıldıktan sonra veya veri yetersizliği nedeniyle sayısal analizin yapılmadığı durumlarda; göreceli karşılaştırma analizi, sıralama analizi ve kişisel görüşmeler gibi analiz yöntemleri kullanılır.

Taşınmaza ilişkin tek değer kestirimi: Değerleme araştırmasının sonuçlarına göre konu taşınmazın nihai değeri ya tek bir rakam ya da belirli bir aralık olarak ifade edilebilir. Birim değer veya değer aralığı verebilmek için değerlendirme uzmanı topladığı bütün verileri dikkatli biçimde gözden geçirmesi ve olası bütün yöntemlerle analiz etmesi gerekir. Değerleme raporunda sonuca nasıl ulaştığı açıkça ortaya konulmalı ve gerektiğinde rapor ekinde veriler ve analiz yöntemlerine ilişkin detaylı bilgiler verilebilmelidir. Değerleme uzmanı gerek değerlemede kullanılan veriler gerekse uygulanan teknikler ile ilgili olarak güçlü ve zayıf yönleri mutlaka belirtmelidir.

Arazi vasfındaki taşınmazın emsal üzerinden değerlemesinde doğrudan benzer taşınmaz satışlarının (arazilerin nevelerine göre ayrı ayrı olmak üzere) birim alana düşen değerleri (TL/m²) üzerinden ve arsa vasfındaki taşınmazların emsal değerlerinin; plan işlevlerine (konut, merkezi iş alanı, ticaret+turizm alanı gibi) göre toplam inşaat alanının birimine düşen güncel alım-satım değerinin tespiti yapılacak ve daha sonra ortalama emsal değerinin konu taşınmazın niteliklerine göre düzeltilmesi yoluna gidilecektir. Karşılaştırmalı satış analizinde alınacak emsalin değerlendirme gününden önceki tarihlerde satışının yapılmış olması ve özel amaçlı satış niteliğinde bulunmaması zorunludur. Özel amaçlı satışın anlamı ise; başışlamaya yönelik muvazaalı satışlar ve tapu harcı ve döner sermaye ücretinden kaçınmak için düşük beyan edilen taşınmaz satışlarıdır. Değerleme uzmanlarının doğrudan alım-satım verilerini (TAKBİS elektronik sorgulama işlemi gibi) incelemeleri satış kayıtları ve gerektiğinde müşteri ve diğer paydaşlarca sunulan emsal satış kayıtlarını incelemeleri ve özellikle taraflarca sunulan satış kayıtlarına özel ihtimam göstermeleri gerekir. Bir emsal taşınmaz satışının özel amaçlı satış olarak değerlendirilmesi durumunda, incelenen parsel(ler)le benzer nitelikteki parselin belirlenen değerinin gerçek değer olmadığı somut dayanaklarının raporda verilmesi uygun olur.

Karşılaştırmalı satış analizinde konu taşınmaz en yakın mahalle, cadde ve sokaktan emsal alınması gerekir. İlke olarak belirlenen her bir taşınmaz satışının emsal olarak alınabilmesi için; (i) değerlendirme gününden önce satılmış olması, (ii) özel amaçlı işlem niteliğinde olmaması (cebri icra, düşük düzeyde beyan edilen satışlar, özel alıcı bedeli, akrabalar arasındaki satışlar ile paydaş satışları gibi), (iii) satın alma yöntemi ile yapılmış olsa bile kamulaştırma yolu ile el değiştirmede kesinleşen bedel olmaması ve (iv) değerlendirilen taşınmaza mücavir, en yakınında, aynı mahalle, cadde veya sokakta ve mümkün ise aynı niteliklerdeki taşınmaz satışlarına ilişkin olması zorunlu görülmektedir. Uluslararası Değerleme Standartlarında sözü edilen piyasa değeri, adil piyasa değeri ve makul değer ancak bu biçimde emsallerin analizine dayalı olarak tespit ve takdir edilebilir.

Gerek para ve sermaye piyasalarına yönelik değerlendirme çalışmalarında, gerekse yargı organlarına hazırlanan bilirkişi raporlarında genellikle emsal seçilen taşınmazların yukarıda sayılan koşulları sağlamadıkları ve bu yönde taraflar ve yargı organları tarafından denetimin yapılamadığı gözlenmektedir. Hatta birçok işlemde emsal olarak alınan taşınmazların ya hiç satış görmemiş ilan fiyatları olduğu ya da değerlendirme zamanında sonraki muvazaalı satışlara ilişkin fiyatlar olduğuna sıklıkla tanık olunmaktadır. Piyasa değerinin özünü benzer taşınmazların gerçekleşen normal alım-satım fiyatları oluşturduğuna göre bu koşul sağlanmadan yapılan değer takdirlerinin gerçekçi olması, bilimsel esaslar ve uluslararası standartlara uygun olması mümkün değildir. Üstelik takdir edilen taşınmaz değerlerinin “resmi makamlarca yapılmış değerlendirme raporları ve vergi değerleri ile bağlantısı ve kalibrasyonu” da hemen hemen hiç yapılmamaktadır.

Örnek-1: Belirli bir yerleşim alanında son üç ayda satışı yapılan benzer taşınmazların (boş arsa) özellikleri ve piyasa verileri aşağıdaki tabloda verilmiştir. Değerleme sürecinde emsallerin sınır kontrolleri $\pm$ % 15 sınırları içinde yapılacaktır. Buna göre, konu taşınmazın karşılaştırmalı satış analizi yöntemi ile hesaplanması gereken piyasa değeri ne olur?

Veriler	Gerçekleşen Satış Değeri (TL)	Arsa Alanı (m ²)	KAKS (E)
Emsal I	150.000	1.000	1,50
Emsal II	180.000	1.300	1,25
Emsal III	220.000	1.500	1,20
Konu Taşınmaz	?	1.425	1,50

Toplam İnşaat Alanı = KAKS x Arsa Alanı

Emsal 1 Toplam İnşaat Alanı = 1,50 x 1.000 = 1.500m²

Emsal 2 Toplam İnşaat Alanı = 1,25 x 1.300 = 1.625m²

Emsal 3 Toplam İnşaat Alanı = 1,20 x 1.500 = 1.800m²

Birim Değer Hesabı = Toplam Değer/ Toplam İnşaat Alanı

Emsal 1 Birim Değeri = 150.000 TL / 1.500m² = 100,00 TL/m²

Emsal 2 Birim Değeri = 180.000 TL / 1.625m² = 110,77 TL/m²

Emsal 3 Birim Değeri = 220.000 TL / 1.800m² = 122,22 TL/m²

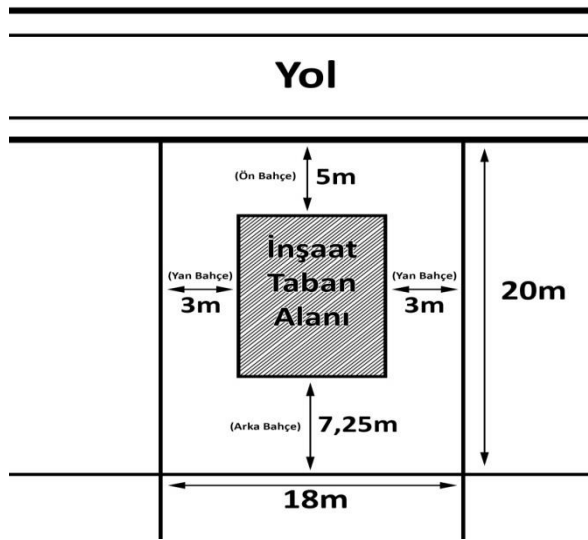
Alt-üst sınırlar için emsal birim değerlerin aritmetik ortalaması alınmalıdır. Buna göre, (100,00 TL/m²+110,77 TL/m²+122,22 TL/m²)/3 = 110,99 TL/m²’nin % 15 altında ve üstünde yer alan emsal değerleri uç değer olarak nitelendirilecek ve hesaplama dahil edilmeyecektir. Ancak ilgili emsallerin tamamı alt değer (94,34 TL/m²) ve üst değer (127,64 TL/m²) arasında olduğu için konu arsa birim değeri için üç emsalin birim değerlerinin aritmetik ortalaması (110,99 TL/m²) alınmalıdır. Sonuç olarak konu arsa değeri; 110,99 TL/m² x (1.425m² x 1,50) = 237.241 TL olması gerektiği ortaya çıkmaktadır.

Örnek-2: Bir mahallede boş imar parseline değerlendirme yapılması ve imar parsellerinin piyasa değerinin tespit edilmesi istenmektedir. Değerleme sürecinde emsal olarak alınan A parseli sokak cepheli ve ara parseldir. Benzer taşınmazın satış ve imar özellikleri ile değerlendirilecek taşınmazın (B parselinin) özellikleri; belediye, tapu ve piyasa araştırmalarının sonuçlarına göre elde edilmiş olup, elde edilen bütün veriler aşağıdaki çizelge özet olarak verilmiştir:

Veriler	A Parseli	B Parseli
Cephe (m)	18	14
Derinlik (m)	20	28
İmar Özellikleri	$\begin{array}{c} 5 \\ A - 4 \\ 3 \end{array}$	$\begin{array}{c} 5 \\ A - 3 \\ 3 \end{array}$
Satış Değeri (TL)	132.000	?

Yukarıdaki verilere göre değerlendirme işlemi yapılacak B taşınmazının ara parsel ve köşe başı parsel olması durumlarına göre piyasa değerine olur?

A Arsasının Şekli



$$\text{Arka Bahçe Mesafesi} = \frac{\text{Bina Yüksekliği}}{2}$$

Kat yüksekliği giriş katlarda 4,00, diğer katlarda 3,50 m kabul edildiğinden;

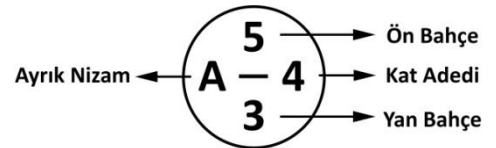
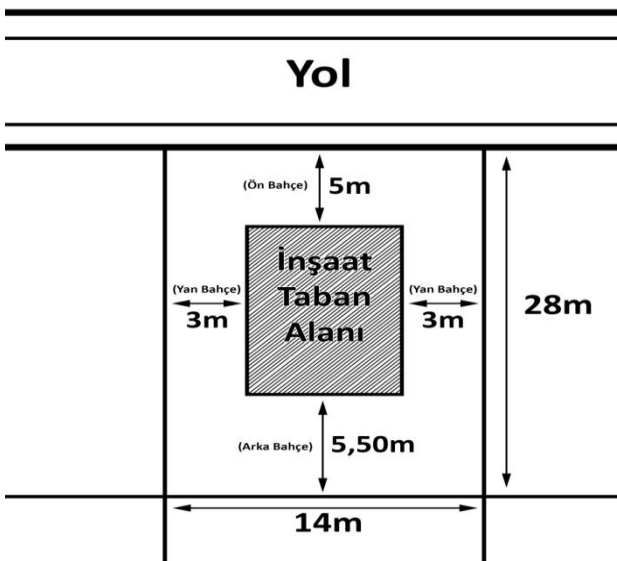
A arsası arka bahçe mesafesi =

$$\frac{4,00 + (3 \times 3,50)}{2} = 7,25 \text{ m olur.}$$

$$\text{A Arsası İnşaat Taban Alanı} = (20 - 5 - 7,25) \times (18 - 3 - 3) = 93 \text{ m}^2$$

- A Arsası Toplam İnşaat Alanı $4 \times 93 = 372 \text{ m}^2$
- A Arsası için Değer/Toplam İnşaat Alanı $= 132.000 / 372 \text{ m}^2 = 354,84 \text{ TL/ m}^2$

B Arsasının Şekli



$$\text{B arsası arka bahçe mesafesi} = \frac{4,00 + (2 \times 3,50)}{2} = 5,50 \text{ m}$$

- B Arsası İnşaat Taban Alanı = $(28-5-5,50) \times (14-3-3) = 140 \text{ m}^2$
- B Arsası için Toplam İnşaat Alanı $3 \times 140 = 420 \text{ m}^2$
- B Arsasının Toplam Değeri = $420 \times 354,84 = 149.032,80 \text{ TL}$

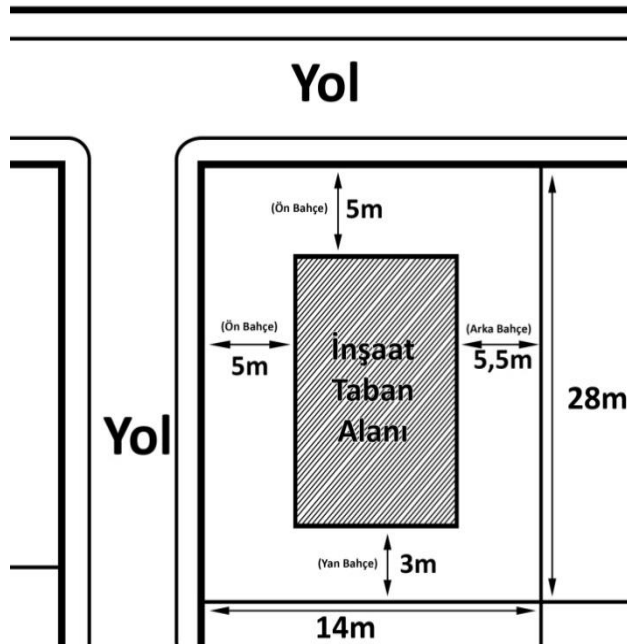
Değerlenen B taşınmazının emsal ile aynı özellikte olduğu ve hatta birebir benzerliğin olduğu varsayımı ile değerlendirilmiştir. Öncelikle B arsası köşe başı ise, her iki cadde/sokaktan 5,00 m çekmek gerekir.

$$\text{B arsası arka bahçe mesafesi} = \frac{4,00 + (2 \times 3,50)}{2} = 5,50 \text{ m}$$

- B arsası İnşaat Taban Alanı = $(28-5-5,50) \times (14-3-5) = 105 \text{ m}^2$
- B arsası için Toplam İnşaat Alanı $3 \times 105 = 315 \text{ m}^2$

Emsal taşınmaz ara parsel ve konu taşınmaz köşe başı parsel ise; her iki parselin bulunduğu cadde/sokakta vergi değeri, mesken ve ticari yapı kira bedelleri ve emlak piyasa araştırmalarının sonuçlarına göre değer düzeltme işlemi yapılarak B arsası için A'nın ortalama değeri olan 354,84 TL/m² birim inşaat alanına düşen alım-satım değerinin düzeltilmesi gerekecektir. Ancak uygulamada emsal taşınmazların birim değerlerinin düzeltilmesinde hatalı işlemlerin yapıldığı ve genellikle varsayım ve kişisel görüş ve kanaate dayalı işlemlerin yapıldığı ve doğal olarak da sonuçların sürekli tartışma konusu edildiği bilinmektedir. Emsaller ile konu taşınmazın karşılaştırılmasında mümkün olduğunca objektif ve nesnel ölçütlerin bulunması, değerlendirme biliminin ilkeleri ve standartlar yönünden zorunludur. Bu amaçla emsaller ve konu taşınmazların vergi değerleri, çevre taşınmazların kira bedelleri, arsa veya kat karşılığı inşaat işlerinde paylaşım oranları gibi ölçütlerin ilgili kurumlar ve piyasadan toplanması ve analizine dayalı olarak düzeltme işleminin yapılması zorunludur.

Ölçütler	A Taşınmazı (Ara Parsel)	B Taşınmazı (Köşe Başı)	Farklılık (%)
Vergi Değeri (TL/m ²)	46	60	30,43
Kira Bedelleri (TL/m ² , Mesken)	7	9	28,57
Kira Bedelleri (TL/m ² , Ticari)	17,5	23	31,43
Piyasa araştırması (11 Emlak Ofisi ve 6 Yap-satçının Görüşüne Göre)			30
Ortalama Farklılık (Değer Düzeltme)			30



B taşınmazı köşe başı parsel olduğuna göre, ara parsel ile arasında olası bütün faktörlere göre yapılan değerlendirme neticesinde % 30 oranında değer farklılığının olabildiği saptanmıştır. Buna göre düzeltilmiş emsal değeri; $354,84 \text{ TL/m}^2 \times 1,30 = 461,29 \text{ TL/m}^2$ ve sonuç olarak köşe başından bulunan B taşınmazının değeri; $461,29 \times 315 = 145.306,35 \text{ TL}$ olarak bulunur. Raporlama sürecine geçmeden önce bu değer in geçerliliği mümkün olması halinde gölge proje ve geliştirme analizi ile teyit edilmeli ve taşınmazın tapu kütüğünün irtifak hakkı ve rehin bölümlerine ilişkin değer düzeltme gerektiren hususları da dikkate alarak süreç tamamlanmalıdır.

Örnek-3: Bir ticaret bölgesinde bulunan, dikdörtgen şeklindeki emsal arsaların yapılaşma koşulları ve değerlendirme gününe dönüştürülmüş rayiç bedelleri aşağıdaki tabloda verilmiştir. Eğer sınır kontrolleri % 30 olarak alınacak ise, aynı ticaret bölgesinde bulunan konu gayrimenkul A arsasının değeri kaç TL'dir?

Veriler	Değer (TL)	Cephe (m)	Derinlik (m)	TAKS	KAKS (E)	Yükseklik (m)
Emsal I	1.440.000	42	50	0,40	3	22
Emsal II	1.350.000	30	50	0,35	2	21
Emsal III	1.077.120	34	48	0,30	3	27
A Arsası	?	42	52	0,30	3	25

Toplam İnşaat Alanı = KAKS x Arsa Alanı (Arsa Alanı = Arsa Cephesi x Arsa Derinliği)

Emsal 1 Toplam İnşaat Alanı = $3 \times 42 \times 50 = 6.300 \text{ m}^2$

Emsal 2 Toplam İnşaat Alanı = $2 \times 30 \times 50 = 3.000 \text{ m}^2$

Emsal 3 Toplam İnşaat Alanı = $3 \times 34 \times 48 = 4.896 \text{ m}^2$

Birim Değer Hesabı = Toplam Değer/ Toplam İnşaat Alanı

Emsal 1 Birim Değeri = $1.440.000 \text{ TL} / 6.300 \text{ m}^2 = 228,58 \text{ TL/m}^2$

Emsal 2 Birim Değeri = $1.350.000 \text{ TL} / 3.000 \text{ m}^2 = 450,00 \text{ TL/m}^2$

Emsal 3 Birim Değeri = $1.077.120 \text{ TL} / 4.896 \text{ m}^2 = 220,00 \text{ TL/m}^2$

Örnekte verilen emsal 2 birim değeri, emsallerin birim değerlerinin aritmetik ortalamasının % 30'undan (alt-üst değer kontrol sınırı) daha fazla olduğu için uç değer olarak değerlendirilmiş ve ortalama dışında tutulmuştur. Emsal 1 ve 3 birim m^2 değerlerinin ortalamalarından hareketle konu gayrimenkul için birim m^2 değer tespiti yapılacaktır.

A Arsası Birim Değeri = $(228,58 \text{ TL/m}^2 + 220,00 \text{ TL/m}^2) / 2 = 224,29 \text{ TL/m}^2$

A Arsası Toplam İnşaat Alanı = $3 \times 42 \times 52 = 6.552 \text{ m}^2$

A Arsası Toplam Değeri = $224,29 \text{ TL/m}^2 \times 6.552 \text{ m}^2 = 1.469.548 \text{ TL}$ olarak hesaplanır.

Örnek-4: Bir sanayi bölgesinde bulunan emsal arsaların yapılaşma koşulları ve değerlendirme gününe dönüştürülmüş rayiç bedelleri aşağıdaki tabloda verilmiştir. Eğer sınır kontrolleri % 15 olarak alınacak ise, aynı sanayi bölgesinde bulunan konu gayrimenkul A arsasının değeri kaç TL'dir?

Veriler	Değer (TL)	Cephe (m)	Derinlik (m)	TAKS	Yükseklik (m)
Emsal I	1.000.000	40	45	0,40	20
Emsal II	750.000	35	40	0,35	17
Emsal III	500.000	30	35	0,30	15
A Arsası	?	25	30	0,30	14

Arsanın sanayi bölgesinde bulunması durumunda birim değer hesaplamalarında toplam inşaat alanı yerine toplam inşaat hacmi kullanılmaktadır.

Toplam İnşaat Hacmi = TAKS x Arsa Alanı (Arsa Cephesi x Arsa Derinliği) x Yükseklik

Emsal 1 Toplam İnşaat Hacmi = $0,40 \times 40 \times 45 \times 20 = 14.400 \text{ m}^3$

Emsal 2 Toplam İnşaat Hacmi = $0,35 \times 35 \times 40 \times 17 = 8.330 \text{ m}^3$

Emsal 3 Toplam İnşaat Hacmi = $0,30 \times 30 \times 35 \times 15 = 4.725 \text{ m}^3$

Birim m^3 Değer Hesabı = Toplam Değer/ Toplam İnşaat Hacmi

$$\text{Emsal 1 Birim m}^3 \text{ Değeri} = 1.000.000 \text{ TL} / 14.400 \text{ m}^3 = 69,44 \text{ TL/m}^3$$

$$\text{Emsal 2 Birim m}^3 \text{ Değeri} = 750.000 \text{ TL} / 8.330 \text{ m}^3 = 90,04 \text{ TL/m}^3$$

$$\text{Emsal 3 Birim m}^3 \text{ Değeri} = 500.000 \text{ TL} / 4.725 \text{ m}^3 = 105,82 \text{ TL/m}^3$$

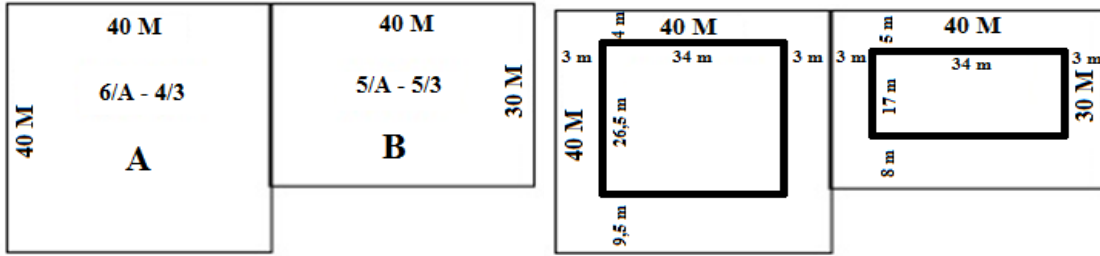
Analiz sonuçlarına göre emsal 1 ve emsal 3 birim m³ değerleri, emsallerin birim değerlerinin aritmetik ortalamasının % 15'inden (alt-üst değer kontrol sınırı) daha fazla olduğu için uç değer olarak değerlendirilmiş ve ortalama dışında tutulmuştur. Emsal 2 birim m³ değeri konu gayrimenkulün birim m³ değeri olacaktır.

$$\text{A Arsası Birim m}^3 \text{ Değeri} = 90,04 \text{ TL/ m}^3$$

$$\text{A Arsası Toplam İnşaat Hacmi} = 0,30 \times 25 \times 30 \times 14 = 3.150 \text{ m}^3$$

$$\text{A Arsası Toplam Değeri} = 90,04 \text{ TL/m}^3 \times 3.150 \text{ m}^3 = 283.626 \text{ TL olarak hesaplanır.}$$

Örnek-5: Aşağıda verilen şekilde dikdörtgen biçiminde ve konut bölgesinde bulunan, ara parsel konumundaki arsalar üzerinde yapılabilecek binaların taban alanları kaç metrekaredir? Bu işlemde parsel üzerinde inşa edilecek yapının kat yüksekliği 3 metre ve subasman seviyesi¹⁶⁹ ise 1 metre olarak alınacaktır.



Örnekte verilen A parselinin imar hakkı 6/A-4/3 olduğuna göre ön bahçe mesafesi 4 metre, yan bahçe mesafesi 3 metre ve kat adedi 6 kat; B parselinin ise 5/A-5/3 olduğu için burada ön bahçe mesafesi 5 metre, yan bahçe mesafesi 3 metre ve kat adedi 5 kat alınarak hesaplama yapılacaktır. Arsanın imar özelliklerine ilişkin olarak ön bahçe mesafesinin ve yan bahçe mesafesinin verilmesi söz konusu ise, değerlendirme uzmanı arka bahçe mesafesini hesaplamak durumunda kalacaktır. Arka bahçe mesafesi aşağıdaki formül yardımı ile hesaplanacaktır:

$$\text{Bina Yüksekliği} = \text{Her Kat Yüksekliği} \times \text{Kat Adedi}$$

$$\text{Arka Bahçe Mesafesi} = [\text{Bina Yüksekliği} + 1 \text{ m (subasman seviyesi)}] / 2$$

$$\text{A arsası için arka bahçe mesafesi} [(6 \times 3) + 1] / 2 = 9,5 \text{ metre}$$

$$\text{B arsası için arka bahçe mesafesi} [(5 \times 3) + 1] / 2 = 8 \text{ metre}$$

Yapı taban alanı hesaplamalarında ön ve arka bahçeler ile sağ ve soldan yan bahçe mesafelerinin düşülmesi sonrasında asıl cephe (Cephe-Sağ Yan Bahçe Mesafesi Sol Yan Bahçe Mesafesi) ile asıl derinlik (Derinlik-Ön Bahçe Mesafesi-Arka Bahçe Mesafesi) mesafelerinin belirlenmesi gerekecektir. Daha sonra ise, asıl cephe ile asıl derinlik mesafeleri çarpılarak yapı taban alanı belirlenmektedir.

$$\text{Yapı Taban Alanı} = [\text{Cephe-Sağ Yan Bahçe Mesafesi-Sol Yan Bahçe Mesafesi}] \times [\text{Derinlik-Ön Bahçe Mesafesi-Arka Bahçe Mesafesi}]$$

$$\text{Yapı Taban Alanı (A)} = [(40-3-3) \times (40-4-9,5)] = [34 \text{ m} \times 26,5 \text{ m}] = 901 \text{ m}^2$$

$$\text{Yapı Taban Alanı (B)} = [(40-3-3) \times (30-5-8)] = [34 \text{ m} \times 17 \text{ m}] = 578 \text{ m}^2$$

¹⁶⁹ “İmar planlarında gösterilen bina yüksekliklerinin veya kat adetlerinin birbirlerine tahvillerinde veya neye tekabül ettiklerinin tespitinde de bu esaslar ile binanın kot aldığı noktaya en fazla (1.00) m. eklenmek suretiyle belirlenen subasman seviyesi dikkate alınır.” (Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği, Md. 18)

Örnek-6: Değerleme işlemi yapılacak taşınmaz 4 oda ve 1 salondan oluşan bağımsız bölüm niteliğinde olup, ruhsatına uygun biçimde mesken olarak kullanılmaktadır. Bağımsız bölüm, merkezi konumda olan projede yer almakta, sosyal ve kültürel alanlara ve iş merkezlerine oldukça yakın ve ulaşım olanağı iyi olarak tanımlanmaktadır. Karşılaştırmalı satış analizi yaklaşımı ile değerlendirme yapmak için aynı konut projesindeki benzer taşınmazların satış fiyatlarında oransal (yüzde) düzeltme yapmayı hedefleyen değerlendirme uzmanı aşağıdaki bilgilere ulaşmıştır:

Emsal alınan 1 nolu taşınmaz değerlendirme zamanından beş gün önce 300.000 TL peşin fiyatla satılmış olup, ilan edilen satış fiyatında % 10 oranında peşin alım iskontosu uygulanmıştır. Emsal 2 nolu taşınmaz, bir ay önce 350.000 TL fiyatla satılmış olup, satış gününden değerlendirme gününe kadar olan dönemde kredi maliyetinde % 1,5 dolayında artış olmuştur. Emsal alınan 3 nolu taşınmaz ise değerlendirme zamanından bir gün önce 275.000 TL peşin fiyat ile satılmış olmakla birlikte, konu gayrimenkule kıyasla öncepheli ve manzara avantajı da bulunmaktadır. Manzara avantajı olan ve olmayan konutların satış değerleri ve kira paraları arasında % 15 nispetinde farklılığın olduğu yerinde yapılan incelemelerin sonuçlarına göre tespit edilmiştir. Bu verilere göre incelenen bağımsız bölümün manzara avantajının olması ve olmaması durumlarına göre piyasa değeri ne olmalıdır?

Göstergeler	Emsal I	Emsal II	Emsal III
Satış Fiyatı (TL)	300.000	350.000	275.000
Peşin Alım İskontosu (%)	-10		
Faizlerdeki Değişim (%)		+ 1,5	
Konum/Manzara Avantajının Olması (%)			-15
Düzeltilme İşlemleri	300.000/0,90	350.000 x 1,015	275.000 x 0,85
Konu Taşınmaza Göre Düzeltilmiş Piyasa Fiyatı (TL)	333.333	355.250	233.750

İncelenen mesken olarak kullanılan taşınmazın manzara avantajının olmaması halinde toplam piyasa değerinin; 307.444,33 TL (333.333 + 355.250 + 233.750) olması gerektiği saptanmıştır. Bu değer doğrudan teminat veya sözleşme bedeli olarak kullanılabilir. Değerlenen taşınmazın manzara avantajının olması halinde toplam piyasa değerinin; 321.194,33 TL (333.333 + 355.250 + 275.000) olması gerekecektir. Belirtilen iki değer incelenen taşınmazın nihai devir veya piyasa satış değeri olarak alınabilmesi için tapu kütüğünde herhangi bir kayıtlama veya yükümlülüğün bulunmaması gerekecektir. Konu taşınmazın tapu kütüğü ve imar planlarının analizi neticesinde, tapu kütüğünün irtifak hakları bölümünde 2006 yılında Türkiye Elektrik Kurumu lehine 1.211,94 TL bedel ile irtifak hakkının tesis edildiği, ancak yerinde yapılan inceleme sonuçlarına göre konu taşınmazın üzerinde enerji nakil hattı veya elektrik üretim ve dağıtım kurumlarına ait bir varlığın olmadığı ortaya çıkmıştır. Ancak tapu kütüğünde bedelli irtifak hakkı tesis edilmiş ve bu bedel malik adına ödendiğine göre piyasa değerinin düzeltilmesi ve eski irtifak bedelinin güncellenmesi ile söz konusu bedelin piyasa değerinden indirilmesi zorunlu olacaktır.

Tapu müdürlüğünde resmi senet ve eklerinin incelenmesinden irtifak hakkının 16 Temmuz 2006 tarihinde tesis edildiği anlaşılmış ve değerlendirme zamanı da Eylül 2015 olarak tespit edilmiştir. Buna göre konu taşınmazın devre konu bedeli veya kamulaştırma karşılığının tespitinde güncellenmiş irtifak bedelinin düşülmesi ve kalan kısmın malike ödenmesi gerekir. Bu işlem aşağıda sunulmuştur:

Güncel İrtifak Bedeli : $1.211,94 \times (254,25/136,45) = 2.258,23$ TL

Taşınmazın Nihai Değeri (Manzaralı): $321.194,33 - 2.258,23 = 318.936,10$ TL olur.

Taşınmazın Nihai Değeri (Manzarasız): $307.444,33 - 2.258,23 = 305.186,10$ TL olur.

Değerleme sürecinin birinci aşaması mevcut durum, hukuki durum ve çevre koşullarının analizi ve belirtilen hususlara ilişkin veri toplama olarak bilinir. Şu halde mülkiyet durumuna ilişkin olarak tapu kütüğünde mevcut olan bütün kayıtlamaların nihai değer ile ilişkilendirilmesi ve malike örnek konutun manzaralı olması halinde 318.936,10TL ödeme yapılması ve kalan kısmın mevcut hakkın terkinini için hak sahibi İdare adına ödenmesi gerekir. Sınırlı aynı hak sahibi idare, süre dolması, bu hakkın tesisine ihtiyaç olmaması ve geçerli diğer nedenler olmadıkça bedelsiz olarak hakkın terkinini işlemi yapamaz. Aksi halde 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

hükümlerine göre kamu zararı ortaya çıkar ve buna sebep olanlar söz konusu güncellenen irtifak hakkı bedeli tutarında kamu zararı ile faizlerini ödemek zorunda kalabilir.

Gerek kamu hukuku, gerekse özel hukuk alanlarına yönelik düzenlemelerle taşınmaz mülkiyetinin kısıtlandığı gözlenmektedir. Bu kapsamda en fazla, malikin taşınmazdan yararlanma ve kullanım haklarının kısıtlanmasının, taşınmazın değerinde kayba neden olup olmadığı tartışma konusu olmaktadır. Taşınmazın arkeolojik, doğal, kentsel, tarihsel ve üst üste çakışan sit alanı içinde yer alması, taşınmazın üzerinde tescilli eserlerin mevcut olması, taşınmazın su havzası koruma alanı, özel çevre koruma, milli park ve diğer doğa koruma statüsü olan alanlarda yer alması ile askeri yasak ve güvenlik bölgesi içinde yer almasının, taşınmazın piyasa değerinde kayba neden olup olamayacağı ve varsa değer kaybının nasıl tespit edileceği tartışma konusudur. Taşınmaz mülkiyeti, toplum yararı veya dar anlamda kamu yararı ile alan – eser koruma yaklaşımları, taşınmaz malikinin bazı haklarının kısıtlanmasına neden olduğuna göre taşınmazın değerinde de kayba yol açması kaçınılmaz olacaktır. Aşağıda özel çevre koruma alanı içinde ve dışındaki parsellerden verilen örnek ile koruma statüsü – taşınmaz değeri ilişkisi açıklanmaktadır.

Örnek-7: Gölbaşı İlçesi Karakaya Mahallesi'ndeki taşınmazlar ile aynı yerleşim yeri ve yakın çevresinde arsa vasfındaki taşınmazların gerçekleşen ortalama alım-satım değeri ve değerlendirme özellikleri karşılaştırmalı olarak irdelenecektir. Değerleme işlemi yapılacak taşınmazlardan Karşıyaka Mahallesi 800 ada ve 1 parsel nolu taşınmaz doğal rezerv alanı içinde ve Taşpınar Mahallesi 116 ada ve 21 parsel nolu taşınmaz ise doğal rezerv alanı dışında bulunmaktadır. Her iki taşınmazın değerlendirme çalışması için uygun üçer adet emsal tespit edilmiş olup, bunların tamamı konu taşınmaz ile farklı yerleşim yeri sınırları içinde, fakat benzer imar ve kullanım özelliklerine sahip olduklarından emsal seçilme koşullarını sağlamaktadır. Belirlenen emsal taşınmazların tapuda beyan edilen alım-satım değerleri ve satış koşulları, alıcı ve satıcı ile satışa aracılık eden kişi ve kurumlarla yapılan görüşmelerin sonuçlarına göre irdelenmiş ve doğrulama çalışmalarına göre güvenilir olduğuna karar verilen taşınmaz satışları emsal değer analizinde dikkate alınmıştır.

Karşıyaka Mahallesi'nde emsal alınan ve özel çevre koruma bölgesi doğal rezerv alanı içinde kalan taşınmazların 1 Kasım 2015 tarihine göre güncellenmiş birim satış değeri; hem yüzölçümün birimi, hem de toplam inşaat alanının birimi üzerinden hesaplanmıştır:

$$\text{Ortalama Emsal Değeri} = (1.625,67 + 2.878,73 + 1.417,11)/3 = 1.973,84 \text{ TL/m}^2$$

$$\text{İnşaat Alanının Birimine Ortalama Değer} = (812,84+1.439,36+708,56)/3 = 986,92 \text{ TL/m}^2$$

Veriler ve Düzeltme Faktörleri	1. Satış	2. Satış	3. Satış
Tapuda Kayıt	Var	Var	Var
Ada ve Parsel No	1151/1	24/1	112281/82
Mahalle	Karşıyaka	Karşıyaka	Karşıyaka
Tapudaki Cinsi	Arsa	Arsa	Arsa
Parsel Yüzölçümü (m ²)	2.613,00	400,00	6.494,00
Konu Taşınmaza Uzaklığı (m)	350	275	750
Gerçek Satış Fiyatı (TL)*	3.900.000,00	950.000,00	9.000.000,00
Satış Tarihi	14.06.2014	11.06.2013	14.06.2015
Yİ-ÜFE (Değerleme Tarihi – 1 Kasım 2015)	253,74	253,74	253,74
Yİ-ÜFE (Satış Tarihindeki)	232,96	209,34	248,15
Değerleme Tarihindeki Arsa Değeri (1 Kasım 2015) (TL)	4.247.879,46	1.151.490,40	9.202.740,28
Değerleme Tarihindeki Arsa Değeri (1 Kasım 2015, (TL/m ²))	1.625,67	2.878,73	1.417,11
İmar Planına Göre İzin Verilen Kat Sayısı	E=2,00	E=2,00	E=2,00
Toplam İnşaat Alanının Birimine Düşen Alım-Satım Değeri (TL/m ²)	812,84	1.439,36	708,56
Emlak Vergisi Beyan Değeri (2015, TL/m ²)	369,03	369,03	369,03
Vergi Değeri/Değer (TL/m ²) (%)	22,70	12,82	26,04
Açıklama	Gerçek Satış	Gerçek Satış	Gerçek Satış
Emsal Olarak Kullanım Durumu	Emsal Alınmıştır	Emsal Alınmıştır	Emsal Alınmıştır
Ortalama Emsal Değeri (TL/m²)	1.973,84		

(*) Tapuda kayıtlı değer ve/veya beyan değerlerinin gerçeği yansıtmadığı tek tek incelenmiş olup, beyan değerlerinin gerçeği yansıtmadığının tespit edilmesi halinde, emsal taşınmazların malikleri ve/veya alım-satım işlemine aracılık yapanlarla (yerel emlak büroları) arazi

ve veri toplama aşamasında yüzyüze görüşme yapılarak doğrulanan gerçek alım-satım değerleri (vergi ve harçlar dahil işlem tarihindeki satış bedelini) kullanılarak birim emsal değerinin analizi yapılmıştır.

Taşpınar Mahallesi'nde emsal alınan ve koruma alanı sınırları dışında kalan taşınmazların 1 Kasım 2015 tarihine göre güncellenmiş birim değeri de parsel yüzölçümü ve toplam inşaat alanının birimine düşen ortalama değer olarak tespit edilmiştir:

$$\text{Ortalama Emsal Değeri} = (4.151,26 + 5.683,79 + 8.594,70) / 3 = 6.143,25 \text{ TL/m}^2$$

$$\text{İnşaat Alanının Birimine Düşen Ortalama Emsal Taşınmaz Değeri} = (2.075,63 + 2.841,89 + 4.255,48) / 3 = 3.057,67 \text{ TL/m}^2 \text{ olarak bulunacaktır.}$$

Veriler ve Düzeltme Faktörleri	1. Satış	2. Satış	3. Satış
Tapuda Kayıt	Var	Var	Var
Ada ve Parsel No	112/1	124/18	281/8
Mahalle	Taşpınar	Taşpınar	Taşpınar
Tapudaki Cinsi	Arsa	Arsa	Arsa
Parsel Yüzölçümü (m ²)	1.250,00	1.400,00	1.000,00
Konu Taşınmaza Uzaklığı (m)	150	220	750
Gerçek Satış Fiyatı (TL)	4.750.000,00	6.500.000,00	8.399.935,58
Satış Tarihi	14.03.2014	11.05.2013	17.08.2015
Yİ-ÜFE (Değerleme Tarihi – 1 Kasım 2015)	253,74	253,74	253,74
Yİ-ÜFE (Satış Tarihindeki)	232,27	207,27	250,43
Değerleme Tarihindeki Arsa Değeri (1 Kasım 2015) (TL)	5.189.068,76	7.957.302,07	8.510.959,77
Değerleme Tarihindeki Arsa Birim Değeri (1 Kasım 2015, TL/m ²)	4.151,26	5.683,79	8.510,96
İmar Planına Göre İzin Verilen Kat Sayısı	E=2.00	E=2.00	E=2.00
Toplam İnşaat Alanının Birimine Düşen Alım-Satım Değeri (TL/m ²)	2.075,63	2.841,89	4.255,48
Emlak Vergisi Beyan Değeri (2015, TL/m ²)	1.200,00	1.200,00	2.200,00
Vergi Değeri/Değer (TL/m ²) (%)	28,91	21,11	51,70
Açıklama	Gerçek Satış	Gerçek Satış	Gerçek Satış
Emsal Olarak Kullanım Durumu	Emsal Alınmıştır	Emsal Alınmıştır	Emsal Alınmıştır
Ortlama Emsal Değeri (TL/m²)	6.115,34		

İncelenen taşınmazların birbirine yakın konum ve imar özelliklerine sahip olmaları, aynı yerleşim adaları içinde kalmaları, aynı işlev ve imar hakkına (konut) sahip olmalarına rağmen, taşınmazlardan biri doğal rezerv alanında ve diğeri ise doğal rezerv alanı dışında bulunmaktadır. İlke olarak doğal rezerv alanı içindeki parselin emsali de aynı koruma statüsüne sahip olanlardan, dışında kalanların da koruma statüsü dışından seçilmiş emsallere dayanması gerekir. Koruma statüsüne bağlı olarak taşınmazların kullanım kısıtlarının olması, söz konusu taşınmazların piyasa değerlerine yansımakta ve koruma statüsü parsel değerinde azalışa yol açmaktadır. Çalışma sonuçlarına göre taşınmazın doğal rezerv alanı içinde veya dışında olması durumu karşılaştırıldığında; koruma alanı içinde kalan taşınmazın birim değerinin koruma alanı dışındaki taşınmazın birim değerine oranla % 68 oranında daha düşük olduğu belirlenmiştir.

Taşınmazın Koruma Statüsü	Parsel Birimine Ortalama Emsal Değeri (TL/m ²)	İnşaat Alanının Birimine Ortalama Emsal Değeri (TL/m ²)
Taşpınar Mahallesi (Doğal Rezerv Alanı Dışında)	6.115,34	3.057,67
Karşıyaka Mahallesi (Doğal Rezerv Alanı İçinde)	1.973,84	986,92
Değer Azalışı (%)	67,87	67,72

Teoride ve uygulamada koruma alanlarında taşınmazların değerlendirme işlemlerinde, koruma statüsünün dikkate alınıp alınmaması konusunda yoğun tartışma yaşanmaktadır. Taşınmazın değerlendirme amacına göre “koruma statüsünün” birim değere yansıtılması gerektiği düşünülebilir. Kamu yararı gerekçesi ile taşınmazın tapu kütüğüne konulan şerhler, yine kamu yararı amacıyla yapılan kamulaştırma, trampa ve sit sertifikası gibi uygulamalarda dikkate alınmaması gerekir. Ancak bu konuda gerek uygulamada ve yargı kararlarında, gerekse teoride görüş birliği

sağlanamamıştır. Koruma alanındaki yapı, arsa ve arazilerin değerlemesinde temel ölçüt öncelikle değerlendirme amacına bakılması ve kamu gücünü elinde bulunduran idarelerin kararlarına yönelik yapılacak değerlendirme işlemlerinde koruma etkisi, değer azaltıcı bir unsur olmamalıdır. Piyasaya yönelik değerlendirme işlemlerinde kaçınılmaz olarak koruma kararları değer azaltıcı bir etki olarak nihai değere yansıtılacaktır. Taşınmazın vergiye esas değeri de öncelikle normal alım-satım değeri veya piyasaya dayalı olarak tahmin edileceğinden, koruma alanı içinde ve çevresindeki taşınmazların – diğer faktörler sabit olmak koşuluyla- vergiye esas asgari değerlerinin de farklı olması gerekecektir.

Arsa vasfındaki taşınmazların vergiye esas değerleri beklentiye uygun olarak farklılık göstermekle birlikte, arazilerin vergiye esas değerleri ilçe düzeyinde belirlendiğinden, koruma alanı içinde ve dışında aynı tutulduğuna sık rastlanmaktadır. Turizm merkezleri, büyük kentler ve çekim merkezlerinde doğal, tarihsel ve kültürel değerleri kapsayan proje geliştirme işlerinde, söz konusu projelerin değerlerinin, yeni yapım işlerine oranla daha yüksek olması beklenmektedir. Para ve sermaye piyasalarına yönelik olarak yapılan değerlendirme raporlarında genellikle “taşınmazın koruma statüsü içinde olduğu vurgulanmakta”, ancak koruma statüsünün değere yansıtılamadığı gözlemlenmektedir. Finansal kurumlar söz konusu taşınmazı teminat olarak alıp kredileme, teminat mektubu ve diğer aracılık işlerini yapacaklarsa, koruma statüsüne sahip taşınmazların, koruma statüsü dışındaki benzerlerine oranla daha düşük piyasa değerine sahip olacağı ve taşınmazın teminat değerinin uzmanın tespit ettiği değerden daha düşük olması gerektiği gözden uzak tutulmamalıdır¹⁷⁰. Ancak kadastro parseli vasfında olan ve fiilen tarım amaçlı kullanılan parsellerin piyasa değerine koruma statüsünün aynı biçimde etki yapmayabileceği gözden uzak tutulmamalıdır.

Değerleme uygulamalarında sık rastlanan durumlardan biri de emsallerin imar ve konu taşınmazın kadastro parseli olması veya tersinin gözlenmesidir. Değerleme için emsal olarak alınan taşınmazların imar parseli olması ve konu taşınmazın imar parseli olmaması nedeni ile düzenleme ortaklık payına karşılık gelecek oranda değer üzerinden indirim yapılması yoluna gidilmesi gerekir. Değerleme zamanında seçilen emsallerin 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı içinde olması ve incelenen parselin de imar uygulaması yönünden aynı niteliklere sahip olması ideal bir durum olarak gözlenmektedir. Ancak uygulamada sıklıkla kadastro parsellerinin imar parseline emsal alınması veya tersinin yapılması zorunlu olmaktadır. Bu amaçla yapılabilecek değerlendirme işlemi aşağıda bir örnek ile açıklanmıştır.

Örnek-8: Bir yerleşim yerinde 4651 parsel nolu taşınmazın piyasa değerinin takdiri istenmektedir. Aynı yerleşim yerinde ve yakın çevresinde arsa vasfındaki taşınmazların gerçekleşen ortalama alım-satım değeri ve değerlendirme özellikleri karşılaştırmalı olarak irdelenmiştir. İncelenen taşınmazın toplam alanı 2.552.730 m² olup, taşınmaz belediye sınırları içinde olmasına karşın fiilen imar uygulaması görmemiştir. Emsal taşınmazların 1 Kasım 2015 tarihine göre güncellenmiş ortalama alım-satım (emsal) değeri ile konu taşınmazın 1 Kasım 2015 tarihine göre piyasa değeri ne olmalıdır?

Yerel alanda yürütülen piyasa araştırmaları ve tapu kayıtlarının analizinden değerlendirme amacına uygun olabilecek altı adet taşınmaz satışı (emsal) tespit edilmiştir. Gerçek satış değerleri elde edilen taşınmazların tamamı değerlendirme konusu taşınmaz ile aynı veya mücavir mahalle sınırları içinde, benzer imar ve kullanım özelliklerine sahip bulunmaktadır. Belirlenen emsal taşınmazların tapuda beyan edilen alım-satım değerleri ve satış koşulları, alıcı ve satıcı ile satışa aracılık eden kişi ve kurumlar tek tek ziyaret edilerek sorgulanmış ve doğrulama çalışmalarına göre güvenilir olduğuna karar verilen taşınmaz satışları emsal değer analizinde dikkate alınmıştır.

İncelenen emsal taşınmazların 1 Kasım 2015 tarihine göre güncellenmiş ortalama alım-satım (emsal) değerinin 2.127,49 TL/m² olduğu tespit edilmiştir. Değerlenecek taşınmaz ile emsallerin yüzölçümleri, konum, imar ve kullanım özellikleri yönünden konu taşınmazla birebir benzerlik söz konusu olmadığından, ortalama emsal değeri üzerinden değerlendirme yapılmasında değer düzeltme

¹⁷⁰ Y.Aliefendioğlu, *Türkiye’de Koruma Alanlarındaki Taşınmazların Kullanımı ve Koruma Statülerinin Taşınmaz Piyasaları ve Değerlerine Etkileri: Muğla İli Örneği*, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Taşınmaz Geliştirme Anabilim Dalı, Doktora Tezi, 2011, Ankara, s.1-600.

işleminin yapılması zorunlu olmuştur. Yerel alanda yürütülen piyasa araştırmasının sonuçlarından yararlanılarak emsaller ile değerlendirilen taşınmazın üstün ve/veya eksik yönleri irdelenmiş ve bu yolla elde edilen bilgilere göre ortalama emsal değerinin düzeltilmesi işlemi yapılmıştır.

Veriler ve Düzeltme Faktörleri	1. Satış	2. Satış	3. Satış	4.Satış	5.Satış	6.Satış
Tapuda Kayıt	Var	Var	Var	Var	Var	Var
Ada ve Parsel No	801/10-11-12	853/1	648/2	800 /11	851/2-4-5	478/8-9 844/2-3
Mahalle	-	-	-	-	-	-
Tapudaki Cinsi	Arsa	Arsa	Arsa	Arsa	Arsa	Arsa
Parsel Yüzölçümü (m ²)	49.999,96	1.332,00	36.625,58	30.294,54	206.076,38	91.694,77
Konu Taşınmaza Uzaklığı (m)	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Gerçek Satış Fiyatı (TL)	97.500.000,00	1.015.000,00	56.000.000,00	82.502.500,00	264.000.000,00	102.312.000,00
Satış Tarihi	10.07.2013	27.03.2013	04.05.2010	11.02.2011	22.07.2010	05.05.2010
Yİ-ÜFE (Değerleme Tarihi – 1 Kasım 2015)	253,74	253,74	253,74	253,74	253,74	253,74
Yİ-ÜFE (Satış Tarihindeki)	212,39	206,65	174,96	182,75	172,08	174,96
Değerleme Tarihindeki Arsa Bedeli (1 Kasım 2015) (TL)	116.170.407,59	1.246.291,31	81.215.363,51	114.550.940,36	389.280.334,73	148.380.469,14
Değerleme Tarihindeki Arsa Birim Değeri (1 Kasım 2015) (TL/m ²)	2.323,41	935,65	2.217,45	3.781,24	1.889,01	1.618,20
İmar Planına Göre İzin Verilen Kat Sayısı	E=1.50	E=1	E=1.75	E=1.75	E=1,65 ve E=2.20	E=1.50 ve E=1.25
Emlak Vergisi Beyan Değeri (2015, TL/m ²)	740,62	815,29	987,49	987,49	987,49	740,62
Vergi Değeri/Değer (TL/m ²) (%)	31,88	87,14	44,53	26,12	52,28	45,77
Açıklama	Gerçek Satış	Gerçek Satış	Gerçek Satış	Gerçek Satış	Gerçek Satış	Gerçek Satış
Emsal Olarak Kullanım Durumu	Emsal Alınmıştır	Emsal Alınmıştır	Emsal Alınmıştır	Emsal Alınmıştır	Emsal Alınmıştır	Emsal Alınmıştır
Ortalama Emsal Değer (TL/m²)	2.127,49					

Emsal olarak alınan taşınmazların gerçekleşen satış değerlerinin düzeltilmesinde birçok parametre kullanılmakta olup, söz konusu düzeltme işleminin yapılması daha önce özet olarak sunulmuştur. İncelenen örnek olayda emsallerin satış değerlerinin düzeltilmesinde kullanılan parametrelerin birim satış değeri üzerine muhtemel etkileri; bilimsel esaslar ve taşınmazın çevresinde yapılan piyasa araştırmasının sonuçlarına göre elde edilen etki puanlarına dayalı olarak değerlendirilmiştir. Değerleme konusu taşınmaz ile aynı veya mücavir mahalle sınırları içinde olan emsal taşınmazların gerçekleşen ortalama alım-satım değeri 2.127,49 TL/m²olarak takdir edilmiş olup, bu değer değerlendirilen taşınmazın üstün ve/veya eksik yönlerine göre düzeltilmesi yoluna gidilmiştir. İncelenen 4651 nolu parselin fiilen imar uygulaması görmemiş olması veya imar parseli olmaması nedeni ortalama emsal satış değeri üzerinden % 40 oranında indirim veya azalışının olabileceği hem emsallerin imar uygulama sürecindeki zaiyat oranları (taşınmazın yakın çevresinde yer alan yerleşimlerde ve emsal olarak kullanılan taşınmazların imar parseli olarak düzenlemesinde, 3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesine göre yapılan uygulamalarda genellikle düzenleme ortaklık payı (DOP) oranı % 40 olarak alınmakta), hem de yerel alanda yürütülen piyasa araştırmaları ve benzer taşınmaz satış ve kira paralarının karşılaştırılmasına dayalı olarak ortaya konulmuştur. Yerel piyasa araştırmaları ve piyasa verilerinin karşılaştırılmasından elde edilen sonuçlar ile konu taşınmazın niteliklerine göre yapılan emsal değeri düzeltme işleminden sonra nihai değer tahminleri yapılmıştır.

Yerel alanda yürütülen arazi ve piyasa araştırmalarının sonuçlarına göre gerçekleştirilen karşılaştırma çalışmalarına dayalı olarak hesaplanan ortalama arsa değerinin konu taşınmaz için düzeltilmesi ile emsal değerinin 4651 parsel nolu taşınmaz için 1.276,49 TL/m² olması gerektiği saptanmıştır. İncelenen taşınmazın alanı 2.552.730,00 m² olup, % 43,41'lik kısmı değerlendirilmiş olup, taşınmazın toplam piyasa değeri 1.414.529.743,48 TL olması gerektiği tespit edilmiştir. Bu değer taşınmazın yerel alanda satışa sunulması durumunda alıcı bulabileceği değer veya muhammen değer olarak görülmelidir.

İl-İlçe	
Ada ve Parsel	4651
Mahalle	
Taşınmazın Cinsi (Tapu)	Tarla
Tapu Alanı (m ²)	2.552.730,00
Değerlenen Kısımın Yüzölçümü (m ²)	1.108.140,09
Değerlenen Kısımın Oranı (%)	43,41
Emlak Vergisi Beyan Değeri (TL/m ²)	419,68
Ortalama Emsal Değeri (TL/ m ²)	2.127,49
Düzeltilmiş Emsal Değeri (TL/ m ²)	1.276,49
Vergi Değeri/ Düzeltilmiş Ortalama Emsal Değeri (%)	49,28
Taşınmazın Arsa (Zemin) Bedeli (TL)	1.414.529.743,48
Müştemilat Bedeli (TL)	-
Yapı Bedeli (TL)	-
Taşınmazın Toplam Değeri (TL)	1.414.529.743,48

3.6.1.2. Çıkartma Tekniği (Dönüşüm Değeri)

Değerleme uygulamasında üzerinde yapı olan ve herhangi bir yapılaşma olmayan arsanın değerlemesi gibi iki farklı sorun ile karşılaşılacaktır. Arsa, kırsal veya az gelişmiş bir yerde olabileceği gibi, konut, ticari, endüstriyel veya özel amaç için kullanılabilecek bir potansiyeli olan şehirleşmiş bir yerde de olabilir. Çıkarma yöntemi daha çok dolaylı karşılaştırma yapılmasına imkan verir ve yapıya dönüşmüş taşınmazın üzerindeki yapının net maliyet bedelinin toplam satış değerinden çıkartılması ile elde edilecek sonuç ile karşılaştırılabilir taşınmazların piyasa değerleri tahmin edilebilir. Çıkartma yönteminde taşınmazın satış değerinden arsa üzerindeki yapıların amortismanı düşülerek veya net maliyeti çıkartılarak arsanın değerine ulaşılır. Bu yöntem genellikle gayrimenkulün toplam değeri içinde binanın katkısının düşük olduğu ve nispeten kolay tespit edilebildiği durumlarda kullanılır. Bu teknik kırsal alanlar ile özellikle düşük nüfus yoğunluğu olan, nüfusu yaşlanan ve taşınmaz talebinin çok düşük olduğu yerleşim yerlerinde sıklıkla kullanılmakta ve hatta belirtilen yerlerde zorunlu olarak bu yaklaşım kullanılmaktadır.

Konu taşınmazın kendisi veya benzer taşınmazların yeterli ve güvenilir satış verilerinin olmaması halinde, malın dönüşmüş (transformasyon yapılmış) olduğu başka mal varsa, dönüştüğü malın değeri ile dönüştürme giderlerine göre değerlendirme yapmak mümkün olur. Bu yaklaşım ile özellikle arsa alım-satımının olmadığı küçük yerleşim yerlerinde üzerindeki yapı ile birlikte satılmış taşınmazların satış değerinden net yapı maliyetinin çıkarılması ile arsa değerine ulaşılır. Diğer bir ifade ile pazar fiyatı doğrudan saptanamayan arsaları değerlemede dönüşüm fiyatı veya çıkartma tekniği kullanılabilir.

Örnek-9: Gayrimenkul değerlendirme uzmanı, değerlemesi yapılacak 1.250 m² arsa vasfındaki taşınmaza benzer ve emsal olarak alınabilecek yapısız taşınmaz tespit edememiştir (KAKS = 0,40). Ancak iki ay önce taşınmaza benzer niteliklere sahip olan 1.500 m²'lik bir arsanın üzerindeki yapı ile birlikte 350.500 TL'ye satıldığını belirlemiştir (KAKS = 0,30). Arsa üzerindeki yapı, iki katlı betonarme (kalorifersiz ve asansörsüz) olup, fiili yaşı 20 yıl (ekonomik ömrü 80 yıl) olarak saptanmıştır. Resmi birim fiyatlarına göre arsa üzerindeki yapının maliyet bedeli 1.176 TL/m² ve alanı ise 250 m²'dir. Konu taşınmaz ve emsal aynı cadde üzerinde ve değeri etkileyebilecek bütün nitelikleri büyük ölçüde benzerdir. Dönüşüm değeri (piyasadan çıkartma) yöntemine göre, konu arsanın değeri ne olur?

Yeniden Yapım Maliyet Değeri = Birim Yeniden Yapım Maliyeti x Toplam İnşaat Alanı

Emsal Mülk Yeniden Yapım Maliyeti Değeri = 1.176TL/m² x 250m² = 294.000 TL

Amortisman (Yıpranma) Oranı = Efektif Yaş / Toplam Ekonomik Ömür

Emsal Mülk Amortisman (Yıpranma) Oranı = 20 / 80 = 0,25

Yapı Değeri = Yeniden Yapım Maliyeti – (Yeniden Yapım Maliyet Değeri x Amortisman Oranı)

Emsal Mülk Net Yapı Bedeli = 294.000 TL – (294.000 TL x 0,25) = 220.500 TL

Taşınmaz Değeri = Yapı Değeri + Arsa Değeri

350.500 TL = 220.500 TL + Arsa Değeri => Emsal Mülk Arsa Değeri = 130.000 TL

Toplam İnşaat Alanı = KAKS x Arsa Alanı

Emsal Mülk Toplam İnşaat Alanı = 0,3 x 1.500 = 450 m²

Emsal Mülk Birim İnşaat Alanı Değeri = 130.000 TL / 450m² = 288,89 TL/m²

Konu Mülk Arsa Değeri = 1.250 m² x 0,4 x 288,89 TL/m² = 144.445 TL

3.6.1.3. Eşleştirme ve Trend Analizi

Piyasa değeri analizinde sıklıkla eşleştirme analizi yapılmakta ve bu yolla değerlendirme sürecinin çok kısa zamanda ve isabetli karar ile tamamlanması mümkün olabilmektedir. Bu yaklaşımda benzer taşınmaz satışları ile konu taşınmazın tek tek karşılaştırılması sonucunda en uygun bulunan tek emsal veya örneğin değeri ile işlem yapılması yoluna gidilir. Örneğin, KAKS = 0.80 olan 2.700 m² yüzölçümüne sahip taşınmaz ile mücavir adalarda yakın zamanda satış gören taşınmazlara ilişkin bilgiler aşağıda verilmiştir. Buna göre değerlendirilecek taşınmazın güncel piyasa değeri ne olur?

Değerleme için alınan 12 adet emsal taşınmazın toplam inşaat alanının birimine düşen (Emsal Taşınmaz Satış Değeri / (Parsel Yüzölçümü*KAKS)) değeri 538,98 TL olarak bulunacak olup, buna göre konu taşınmazın birebir benzerlik gösterdiği varsayımı ile değeri; 538,98*(2.700*0,8) = 1.164.196,80 TL olarak belirlenecektir.

Konu taşınmazın özellikleri ile emsal çizelgesindeki E, F, G ve H emsallerin yüzölçümleri büyük ölçüde benzerlik göstermekte ve inşaat emsali yönünden ise G ve H emsalleri benzerlik göstermektedir. G emsalinin birim alan değeri 545,45 TL ve H emsalinin değeri ise 555,56 TL olmuştur. Şu halde konu taşınmazın toplam değerinin takdirinde doğrudan alan ve toplam inşaat emsali yönlerinden birebir örtüşen G emsalinin alınması ve taşınmazın toplam değerinin; 545,45*2700*0,80 = 1.178.172 TL olarak alınması uygun olacaktır. Emsallerin aritmetik ortalaması ile bulunan toplam taşınmaz değeri (1.164.196,80 TL) ile bu yolla bulunan değer arasındaki farkın % 1,2'nin altında kaldığı ve her iki değerinde konu taşınmazın güncel ve makul piyasa değerinin takdirinde uygun olacağı vurgulanmalıdır.

Satışlar	Yüzölçümü (m ²)	Satış Değeri (TL)	KAKS
A	1.500,00	738.000,00	0,80
B	1.600,00	500.000,00	0,50
C	1.750,00	450.000,00	0,40
D	2.000,00	540.000,00	0,50
E	2.200,00	650.000,00	0,50
F	2.400,00	690.000,00	0,60
G	2.750,00	1.200.000,00	0,80
H	2.900,00	1.450.000,00	0,80
I	3.300,00	1.200.000,00	0,90
J	3.750,00	750.000,00	0,60
K	4.000,00	960.000,00	0,40
L	4.350,00	2.100.000,00	0,90
Ortalama	2.708,33	935.666,67	0,65

Değerleme çalışmalarının her zaman mutlaka yoğun aritmetik hesaplar ve matematiksel modellere dayalı olarak yürütülmesi gerekmez. Hatta birçok ülkede uzun yıllar aynı bölge veya yerleşim yerinde çalışan uzmanların genellikle hesaplama yapmadan taşınmazın nihai değerini

isabetli olarak tahmin ettikleri ve yanılma payının da genellikle % 1'in altında kaldığına tanık olunmaktadır. Buradan değerlemenin bilimsel yönü yanında sanatsal tarafının da bulunduğu ortaya çıkmaktadır. Buna ilave olarak bir uzmanın bütün yerleşim yerlerinde ve hatta ülke genelinde ve yabancı ülkelerde değerlendirme yapmasında engel hal bulunmamakla birlikte yerel deneyiminin yaşamsal derecede öneme sahip olduğu da vurgulanmalıdır.

Satışlar	Yüzölçümü (m ²)	Satış Değeri (TL)	KAKS	İnşaat Alanı (m ²)	İnşaat Alanı Birim Değeri (TL/m ²)
A	1.500,00	738.000,00	0,80	1.200,00	615,00
B	1.600,00	500.000,00	0,50	800,00	625,00
C	1.750,00	450.000,00	0,40	700,00	642,86
D	2.000,00	540.000,00	0,50	1.000,00	540,00
E	2.200,00	650.000,00	0,50	1.100,00	590,91
F	2.400,00	690.000,00	0,60	1.440,00	479,17
G	2.750,00	1.200.000,00	0,80	2.200,00	545,45
H	2.900,00	1.450.000,00	0,90	2.610,00	555,56
I	3.300,00	1.200.000,00	0,90	2.970,00	404,04
J	3.750,00	750.000,00	0,60	2.250,00	333,33
K	4.000,00	960.000,00	0,40	1.600,00	600,00
L	4.350,00	2.100.000,00	0,90	3.915,00	536,40
Ortalama	2.708,33	935.666,67	0,65	1.815,42	538,98

Kentsel kesimde kooperatif siteleri ve ikinci konut alanları ile korunaklı sitelerde yeterli sayıda bağımsız bölümlerin alım-satım değerleri ile brüt ve net yapı alanları, konum ve bulunulan kat gibi niteliklerinin bilinmesi halinde, bağımsız bölümlerin birim ve toplam değerlerinin tahmini, piyasa eğilimlerinin incelenmesi yoluyla da yapılabilir. Trendi kestirmek regresyon eşitliği kullanılarak yapılabileceği gibi, farklı büyüklük ve niteliklerin tek tek emsal taşınmazların satış değerleri üzerindeki olumlu ve/veya olumsuz etkileri de analiz edilerek bağımsız bölümlerin güncel piyasa değerleri ortaya konulmaktadır. Bu yaklaşım; taşınmazların satış değerleri, teminat değerlemesi, şerefiye bedellerinin analizi, arsa payı dağıtımının incelenmesi ve ortak alanların giderlerine katılım paylarının analizi gibi birçok amaçlarla yapılacak değerlendirme çalışmalarında kolaylıkla kullanılabilir.

Piyasa eğiliminin analizi için bir ilçede müstakil konutların yoğun olduğu mahalle (kent çeperinde bulunan müstakil yapı adası) içinde son aylarda satış görmüş müstakil konutların gerçekleşen piyasa değerleri ile brüt yüzölçümleri karşılaştırmalı olarak irdelenmiştir. İncelenen sitede son 6 ayda toplam 16 adet taşınmazın satış gördüğü saptanmış olup, taşınmazların toplam satış değerleri ile brüt kapalı alanları aşağıda verilmiştir:

Örnek-10: Bir kentin çepherinde (kent saçağında) yeni yerleşime açılan ve site içindeki bağımsız bölümlerden 115 m² brüt alana sahip olan bağımsız bölüm ile 210 m² brüt alana sahip olan katta bağımsız bölümün piyasa değeri analiz edilecektir. Site içinde farklı bloklarda brüt alanları farklı konutların olduğu ve bunlardan sınırlı sayıda konutun el değiştirdiği tespit edilmiştir. Fiilen el değiştiren taşınmazlardan gerçekleşen satış değerleri bilinenlere ilişkin veriler aşağıda sunulmuştur. Bulunulan blok, kat ve yön gibi parametrelerin değer üzerinde etkisinin olmadığı varsayımı altında brüt alanları farklı olan iki taşınmazın piyasa değerleri,piyasa eğilimi (trend) analizine dayalı olarak ne olmalıdır?

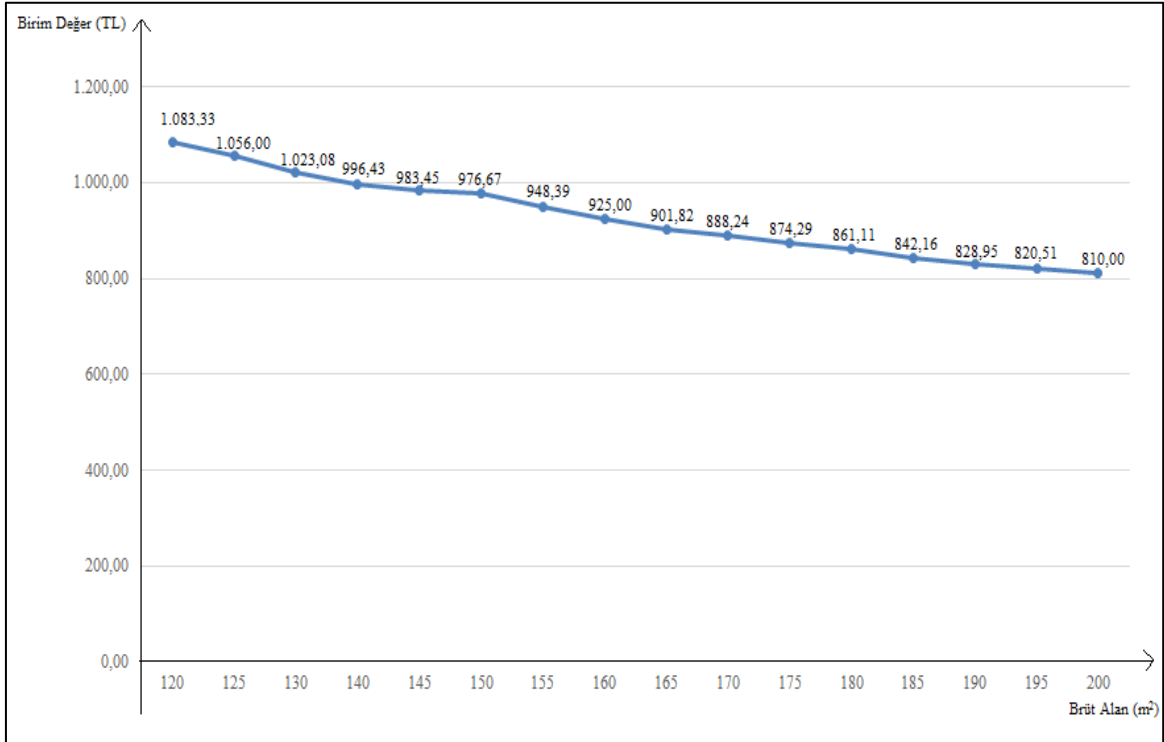
Aşağıdaki çizelge ve grafik incelendiği zaman müstakil konutların brüt alanları 120 metrekareden 200 metrekareye kadar artış gösterdiği zaman birim satış fiyatında azalış eğiliminin olduğu görülmektedir. Azalış eğiliminde düşük düzeyde düzensizlik olmakta ve sitede yaşayan hanelerin ortalama büyüklüğü (birey sayısı) bilinmemekle birlikte 115 metrekare alanı olan müstakil konutun piyasa birim değerinin 1.100 \$ olması ve toplam değerinin 126.500 \$ olarak alınması uygun

olacaktır. Benzer biçimde 210 metrekare brüt alanı olan konutun piyasa birim değerinin 800 \$ dolayında alınması ve toplam satış değerinin 168.000 \$ olarak takdir edilmesi isabetli olacaktır. Brüt alanı 120-200 metrekare arasında olan konutların birim değerleri ile aralık tahmini yapılarak kestirilebilecektir.

Emsal No	Brüt Alanı (m ²)	Satış Değeri (US \$)	Emsal No	Brüt Alanı (m ²)	Satış Değeri (US \$)
1	120	130.000,00	9	165	148.800,00
2	125	132.000,00	10	170	151.000,00
3	130	133.000,00	11	175	153.000,00
4	140	139.500,00	12	180	155.000,00
5	145	142.600,00	13	185	155.800,00
6	150	146.500,00	14	190	157.500,00
7	155	147.000,00	15	195	160.000,00
8	160	148.000,00	16	200	162.000,00
Ortalama			-	161,56	147.606,25

Piyasa trendini analiz etmek ve okumak yerine doğrudan ortalama konut satış verileri ile değerlendirme yapılması mümkündür. Birim konut satış değeri 926,21 \$ olduğuna göre 115 metrekarelik konutun değeri 106.514 \$ ve 210 metrekarelik konutun satış değeri ise 194.504 \$ olarak bulunacaktır. Bu işlemin hatalı yanı birim konut satış değeri ile konutun brüt alanı arasındaki korelasyonu dikkate almaması ve doğrudan hesaplama yoluyla birim ve toplam taşınmaz değerinin takdir edilmek istenmesidir. Trend okuma yerine mutlaka hesaplama yapılacak ise en azından bütün satışların ortalamasını almak yerine brüt yüzölçümleri ve diğer özellikleri aynı veya büyük ölçüde benzer olan konutların satış değerleri üzerinden işlem yapılması yerinde olacaktır.

Esasen piyasa eğilimini ortaya koymak için regresyon analizi gibi matematiksel yöntemlerden yararlanmak daha mantıklı gelmektedir. Ancak bu yolla trendi analiz etmek için yeterli sayıda taşınmazın gerçek satış fiyatının bilinmesi gerekmektedir. Yeterli sayıda ve gerçek taşınmaz satış fiyatının bilinmediği veya satış adedinin sınırlı olduğu koşullarda, trendi grafiksel analiz ile irdelemek ve burada açıklanan biçimde işlem yapmak zorunluluğu doğmaktadır.



Emsal No	Brüt Alanı (m ²)	Satış Değeri (US \$)	Birim Değeri (US \$/m ²)	Azalma Eğilimi (%)
1	120	130.000,00	1.083,33	-
2	125	132.000,00	1.056,00	-2,52
3	130	133.000,00	1.023,08	-3,12
4	140	139.500,00	996,43	-2,60
5	145	142.600,00	983,45	-1,30
6	150	146.500,00	976,67	-0,69
7	155	147.000,00	948,39	-2,90
8	160	148.000,00	925,00	-2,47
9	165	148.800,00	901,82	-2,51
10	170	151.000,00	888,24	-1,51
11	175	153.000,00	874,29	-1,57
12	180	155.000,00	861,11	-1,51
13	185	155.800,00	842,16	-2,20
14	190	157.500,00	828,95	-1,57
15	195	160.000,00	820,51	-1,02
16	200	162.000,00	810,00	-1,28
Ortalama	161,56	147.606,25	926,22	-1,92

3.6.1.4. Oran ve Geliştirme Analizi

Oran analizi yönteminde, benzer veya karşılaştırılabilir taşınmaz satışları incelenerek toplam gayrimenkul içerisinde arsanın değerinin payı oran olarak ifade edilir. Daha sonra söz konusu gayrimenkulün satış tutarına bu oran uygulanarak arsa değeri bulunur. Bu yöntem elde yeteri kadar boş arsa verisi olmadığı zaman veya diğer yöntemlere göre bulunan arsa değerinin mantıklı olup olmadığını kontrol etmek amacıyla kullanılır. Bu oranın sağlıklı bir şekilde kullanılabilmesi için, belirli bir yere ve belirli kategorilerdeki gayrimenkullere göre üretilmiş ve zaman içerisinde test edilmiş olması gerekir. Eğer arsa, bağımsız olarak bir arsa kirası üretebilecek nitelikteyse bu kira, yeterli pazar verilerinin mevcut olduğu durumlarda pazar değerine katılabilir. Ancak belirli bir pazarı temsil edecek niteliği olmayan arsa kirası anlaşmasının özel şartları ve koşulları, taraflar tarafından yanlış yönlendirilmemek için özen gösterilerek belirlenmelidir. Ayrıca arsa/arazi kiralari değerlendirme tarihinden yıllar önce yapılmış olabileceğinden, orada belirtilen kira tutarlarının zamanı geçmiş ve cari indirgeme oranlarını tespit etmek zor olabilir.

Arsa değerlemesinde üç değişik gelir indirgeme yöntemi kullanılmaktadır. Bunlar; arsanın payına düşen gelirin indirgenmesi, arsanın kira parasının indirgenmesi ve net nakit akımının bugünkü değerinin analizidir. Arsaya kalan gelirin indirgenmesi ile arsa değerinin bulunmasında; (i) bina değeri bilinir veya doğru bir şekilde tahmin edilir, (ii) gayrimenkule ait net işletme geliri bilinir veya tahmin edilir ve (iii) hem binanın hem de arsanın indirgeme oranları piyasadan elde edilir. Bu verilerde meydana gelebilecek ufak değişiklikler arsa değerinde ciddi bir sapmaya yol açabilir. Arsanın payına düşen geliri bulabilmek için değerlendirme uzmanı öncelikle arsanın en etkin ve en verimli kullanım şeklini belirlemeli, değerlendirme tarihi itibarıyla piyasadan gayrimenkulün kira geliri ve işletme gideri tahmin edilmeli, gelirin ne kadarının binaya ait olduğu tahmin edilerek bu tutar net işletme gelirinden çıkartılmalı ve kalan tutar arsaya ait net işletme geliri olup bu tutar arsaya ait indirgeme oranı ile indirgenerek arsa değeri tahmin edilmelidir¹⁷¹.

Geliştirme analizinde öncelikle taşınmazın olası kullanım alternatifleri belirlenmekte ve en uygun alternatifte göre proje tasarlanmaktadır. Boş arsa üzerinde tasarlanan projenin paranın zaman değerini dikkate almayan teknikler (ortalama verimlilik yöntemi, geri ödeme süresi yöntemi) ve paranın zaman değerini dikkate alan teknikler (net bugünkü değer yöntemi, karlılık indeksi, iç verim oranı, nakit akıma bağlanmış geri ödeme süresi, yıllık eşdeğer gider yöntemi gibi) kullanılarak değerlendirilmesi yapılır. Bu işlemde projenin sağladığı nakit akışların toplam bugünkü değerinden

¹⁷¹ Z.Balsarı, I. Dinçer ve C.T.Yazıcı, Gayrimenkul Değerleme Yöntemleri Yayınlanmamış Ders Notları, 2006, İstanbul, s.133.

inşaat ve geliştirme masrafları düşülerek de arsanın payına düşen gelirlerin bugünkü değeri ortaya konulabilir. Arsa üzerinde geliştirilmiş projenin değerlendirme çalışmasının yanı sıra; en etkin ve en verimli kullanımı sağlayacak şekilde arsa üzerinde proje geliştirme çalışmaları yapılmaktadır. Hazırlanan gölge projenin değerlendirme veya müşteri talepleri doğrultusunda geliştirilen projenin analizleri de raporlama çalışmalarına konu olabilmektedir.

Toplam alanı 24.500 m² olan taşınmaz fiilen kadastro parseli olup, çevresindeki benzer parseller fiilen ticari amaçla kullanılmakta ve inşaat emsali 1.00 olarak verilmektedir. Konu taşınmaz üzerinde inşa edilecek ticari tesisin işletme geliri ve giderleri ile geliştirme ve inşaat maliyeti 21.950.000 \$ olarak tahmin edilmekte ve inşaat süresi 1 yıl olarak tahmin edilmektedir. İskonto oranı % 10 olarak tahmin edilmektedir.

Yıllar	Yatırım Giderleri (\$)	İşletme Giderleri (Amortisman ve Anapara Ödemesi Hariç, \$)	İşletme Geliri (\$)	Nakit Akımı (\$)
0	21.950.000	-	-	-21.950.000
1	-	4.860.000	7.300.000	2.440.000
2	-	7.100.000	11.560.000	4.460.000
3-50	-	6.820.000	14.350.000	7.530.000

Gölge geliştirme projesinin nakit akışlarının bugünkü değeri aşağıdaki gibi hesaplanabilir:

$$NBD=(7.530.000*9,89693)*0,75132+4.460.00*0,82645+2.440.000*0,90909-21.950.000$$

$$NBD = 55.991.283,70 + 3.685.967 + 2.218.179,60 - 21.950.000 = 39.945.430,30 \$$$

Gölge projesinin nakit akışlarının net bugünkü değerinin 39,95 milyon \$ olduğu ve bu değer arazi bedeli, imar hakkı ve geliştirme giderleri, proje geliştirme, işletmecilik ile girişimciliğin karşılığı olarak görülmesi gerektiği vurgulanmalıdır. Net bugünkü değer belirtilen her bir faaliyet veya alana dağıtımının yapılması oldukça güç olacağından, ticari işletmelerden net faaliyet geliri üzerinden değerlendirme yapılmakta ve bu yolla bulunan değerden arsa piyasa değeri düşülerek geriye yapı ve tesisin payının kalması sağlanmaktadır. Yatırım değeri içinde arazi edinimi, imar ve geliştirme masrafları yer almadığına göre kaba bir yaklaşımla gölge projenin net bugünkü değerinin yaklaşık yarısının söz konusu giderlerin karşılığı olarak alınması isabetli olur. Ticari tesisler ve yapıım projelerinde arazi maliyeti ve imar yapım süreçlerinin maliyetinin konut ve diğer projelere oranla daha düşük olduğu ve toplam proje maliyeti içinde yerine göre % 50 ve daha düşük paylara sahip olduğu gözlenmektedir.

3.6.2. Maliyet Yöntemleri

Maliyet yöntemi; belirli bir gayrimenkulün satın alınması yerine kişinin ya o gayrimenkulün birebir aynısını ya da aynı yararı sağlayacak başka bir gayrimenkulü inşa edebileceği olasılığını dikkate alır. Gayrimenkul bağlamında, kişilerin zaman darlığı, çeşitli olumsuzluklar ve riskler olmadıkça, eşdeğer arazi ve alternatif bina inşa etmek yerine benzer bir gayrimenkul için daha fazla ödeme yapmaları normalde savunulur bir durum değildir. Bu nedenle yöntem, gayrimenkulün değerlendirme günündeki maliyet bedeline ulaşmayı amaçlar. Genellikle otel, fabrika, sanayi sitesi, iş hanı veya geniş bahçeli konut gibi üzerinde yapı bulunan gayrimenkullerin değerlemesinde kullanılır.

Maliyet yöntemi, sadece yapıyı gayrimenkullerde kullanılan bir yöntemdir. Maliyet yönteminde değerlendirme uzmanları söz konusu yapının tamamen inşa edilmesinin ya da benzerinin yerine konmasının maliyetini karşılaştırırlar. Bu karşılaştırma yapılırken yapının yaşı, mevcut durumu ve sağladığı imkan farklılıkları dikkate alınır. Maliyet yaklaşımında karşılaştırılabilir veriler, inşaat veya geliştirme maliyetleriyle bağlantılıdır ve miktar, nitelik ve fayda açısından farklılıkları da hesaba katmak amacıyla ayarlamalar yapılmaktadır.

Maliyet yaklaşımı; piyasada sık sık alım satımı yapılmayan mülklerin değerlemesinde, özel kullanımı olan yapıların değerlendirilmesinde, karşılaştırılabilir satış bilgisi olmadığında, alışlagelmiş

dışında bir mülk olduğunda veya çok yavaş bir pazarı olduğunda, gelir getiren bir mülk cinsi olmadığında, fizibilite çalışmalarında, yarım kalmış veya teklif aşamasındaki projelerin değerlendirme çalışmalarında, arsa ve yapıların ayrı ayrı değerlendirilmesi gerekli durumlarda, eklentiler ve yenilemeler söz konusu olduğunda, emsal satış bilgileri yetersizse, gelirlerin kapitalizasyonu yaklaşımına tam güvenilmiyorsa, karşılaştırmalı satış analizi yönteminde bazı kalemlerin parasal düzeltmelerinde ön planda yer alabilir.

Özellikle 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu, yapıları gayrimenkullere maliyet yöntemiyle değer biçilmesini öngörmektedir. Maliyet yönteminde arsa ve yapı değeri ayrı ayrı hesaplanır. Maliyet yöntemi, yeni veya çok az yıpranmış, yeni veya teklif aşamasındaki inşaatların projelerinin değerlemesinde kullanılır. Yöntem, özellikle yapı değerlerinin ayrı ayrı belirlendiği sigortacılık uygulamalarında oldukça kullanışlıdır. Maliyet tahmini yapıldıktan (girişimcilik karı da dahil) sonra toplam maliyet veya eski yapılarda yeniden üretim ya da yerine koyma maliyetinden birikmiş amortisman tutarı çıkartılır ve üzerine arsa (veya arazi) değeri tahmini ilave etmek suretiyle değer tespiti yapılır:

$$\text{Piyasa Değeri} = [(\text{İnşaat Maliyeti} + \text{Girişimci Karı} - \text{Amortisman}) + \text{Arsa Değeri}]$$

Maliyet yaklaşımının kullanım alanlarını aşağıdaki şekilde gruplamak mümkün olmaktadır:

- Piyasada sık alım-satımı yapılmayan mülklerin değerlemesinde,
- Özel kullanımı olan yapıları değerlendirme işlemlerinde,
- Karşılaştırılabilir satış bilgisi olmadığı durumlar veya emsal taşınmaz satışlarına ilişkin bilgiler yetersizse,
- Alışlagelmişin dışında bir mülk olduğunda veya çok yavaş bir pazarı olduğunda,
- Gelir getiren bir mülk cinsi olmadığında,
- Fizibilite çalışmalarında,
- Yarım kalmış veya teklif aşamasındaki projelerin değerlendirme çalışmalarında,
- Arsa ve yapıların ayrı ayrı değerlemesinin yapılmasının gerekli olduğu durumlarda,
- Eklentiler ve yenilemeler söz konusu olduğunda,
- Gelirlerin indirgenmesi yaklaşımına tam güvenilemiyorsa,
- Karşılaştırmalı satış analizi yönteminde bazı kalemlerin parasal düzeltmelerinde.

Değerleme literatüründe iki temel maliyet yaklaşımı kullanılmakta olup, bunlar; yeniden inşa maliyeti ve yerine koyma maliyetidir. Bunlara ilave olarak levazım bedeli ve enkaz bedeli adı altında iki temel maliyete dayalı değerlendirme ölçütü de sıklıkla kullanılmaktadır.

İkame maliyeti: Fiili değerlendirme tarihinde güncel malzemeler, standartlar, tasarım ve vaziyet planı kullanılarak, değerlendirilen binanın yararına eşdeğer yeni bir bina inşa etmenin tahmini maliyetidir. İkame maliyeti yapılarda birçok eskime biçimlerinin ölçülmesine olan gereksinimi ortadan kaldırılabılır. İlke olarak eski yapıların tadilat maliyeti veya arazi üzerinde mevcut olan yapının net maliyet bedeli, yeniden yapım maliyetini geçemez. Benzer biçimde eski yapının tadilatının ekonomikliğı ve özellikle yapı güçlendirme projelerinin uygulanması kararı; tadilat veya güçlendirme maliyeti ile yeniden yapım maliyeti karşılaştırılarak verilir.

Yeniden yapım (üretim) maliyeti: Fiili değerlendirme tarihinde mümkün olduğu kadar aynı malzemeleri, inşaat standartlarını, tasarım, vaziyet planı ve işçilik kalitesini kullanarak ve konu binanın bütün kusurlarını, yetersizliklerini ve eskimesini aynen muhafaza ederek, değerlendirilen binanın aynısını veya tam bir kopyasını inşa etmenin tahmini maliyeti olarak tanımlanır. Yeniden inşa etme veya üretme maliyeti; aynı inşaat malzemeleri, aynı tasarım ve işçilik kalitesi ile orijinal yapının aynısının üretilmesinde karşılaşılabılır maliyettir.

Yerine koyma maliyeti: Yapının modern inşaat malzemeleri, tasarım teknikleri ve işçilik kullanılarak yeniden üretilmesinin maliyetidir. Yerine koyma kavramında, artık kullanılmayan modası geçmiş inşaat malzemelerinin, tasarım ve işçilik tekniklerinin kullanılması elimine edilerek fonksiyonel eskimenin birçok şekli ortadan kaldırılmaktadır. Konut, ticari ve endüstriyel amaçlı

gayrimenkullerin maliyet bedelleri yerine koyma maliyeti ile belirlenmeli, özel amaçlı ticari ve endüstriyel gayrimenkullerde yeniden üretme maliyeti hesaplanacaksa, yıpranmanın tüm formları ve özellikle fonksiyonel yıpranmanın kestirimi dikkate alınmalıdır¹⁷².

Yeniden inşa etme veya yerine koyma maliyetlerinden hangisinin kullanılacağına karar verirken en önemli etkenler, binanın yaşı, benzerinin olup olmaması ve binanın inşa edildiği zamandaki kullanım amacı ile şu andaki en etkin ve en verimli kullanımı arasında oluşan farktır¹⁷³.

Değerleme tarihinde binanın inşa etme maliyetini bulmak için, binanın yeniden inşa etme veya yerine koyma maliyeti tahmin edilir. Maliyet yaklaşımı teorik olarak yeniden inşa etme maliyetini esas alır. Ancak, yerine koyma maliyeti, bulması daha kolay olduğu ve amortisman analizinin karmaşasını azalttığından, genellikle daha çok kullanılmaktadır. Belirli bir yapının satın alınması yerine, kişinin arsa satın alıp, söz konusu mülkün tam aynısını veya aynı yararı sağlayacak benzer bir yapıyı inşa edebileceği olasılığı dikkate alınır.

3.6.2.1. Maliyet Yöntemi Değerleme Süreci

Maliyet yöntemi ile ilgili tüm veriler toplandıktan sonra değerlendirme aşağıdaki süreç izlenerek tamamlanır:

- Arsa değeri tahmin edilir,
- Hangi maliyet yönteminin bu iş için daha uygun olduğu saptanır,
- Direkt ve dolaylı maliyetler belirlenir,
- Girişimci karı veya teşviki hesaplanır,
- Toplam maliyete ulaşmak için girişimci karı, dolaylı ve direkt maliyetler toplanır,
- Yapının amortisman tutarı hesaplanır,
- Toplam maliyetten tahmin edilen amortisman tutarı düşülerek toplam net maliyet bulunur,
- Amortisman düşülmüş maliyet arsa değerine eklenir,
- Mobilya, demirbaş ve ekipman veya maddi olmayan varlık mevcut ise gerekli düzenlemeler yapılır.

3.6.2.2. Arsa Değerinin Hesaplanması

Yapının inşa edildiği arsanın boş olduğu ve en iyi şekilde kullanıldığı varsayımına dayalı olarak arsa değeri saptanır. Binaların amortisman düşülmüş maliyetine arsanın tahmin edilen piyasa değeri eklenmektedir. Değerleme çalışmalarında sadece arsa veya arsa ile birlikte üzerindeki yapıların değeri hakkında bir fikir geliştirilmeye çalışılır. Her iki durumda da arsanın detaylı bir tarifi ve analizinin yapılması zorunludur. Üzerinde herhangi bir yapılaşma olmayan arsa tamamen boş durabileceği gibi, tarımsal bir amaç için tahsis edilmiş olabilir. Arsa, kırsal veya az gelişmiş bir yerde olabileceği gibi, konut, ticari, endüstriyel veya özel amaç için kullanılabilecek bir potansiyeli olan şehirleşmiş bir yerde de olabilir.

Değerleme ilkeleri yönünden arsa değerinin daima en verimli ve en iyi kullanımı kavramı çerçevesinde tespit edilmesi istenir. Arsa üzerinde yapılaşma olsa bile, arsa değerinin hesaplanmasında, arsanın boş olduğu ve en ekonomik kullanım için hazır olduğu varsayılarak değerlendirme çalışması tamamlanır. Arsanın boşmuş gibi dikkate alınması değerlemede genel olarak kabul edilmiş bir kuraldır. Bu yolla arsanın ayrı olarak değerlendirilmesi ve üzerindeki yapının net maliyet bedelinin buna ilave edilmesi gerekir. Bu husus açıkça birçok yargı kararında benzer biçimde tanımlanmaktadır¹⁷⁴:

¹⁷² A.Açlar ve Y.Çağdaş, *Gayrimenkul Değerlemesi, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Yayınları*, 2002, Ankara, s.120-134.

¹⁷³ Ö.F.Telloğlu, *Gayrimenkul Mevzuatı ve Gayrimenkul Değerlendirmesi ile Gayrimenkulün Piyasa Değerinin Belirlenmesinde Yeni Bir Yapısal Düzenleme Olarak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı*, Doktora Tezi, 1997, İstanbul, s.11-15.

¹⁷⁴ “*Arsa niteliğindeki gayrimenkule, emsal karşılaştırması yapılarak değer biçilmesi gerekir. Dava konusu gayrimenkul ile emsalin zaruret olmadıkça, yakın bölgelerde ve benzer yüzölçümlü olması ve değerlendirme tarihine yakın satışların emsal alınması gerekir*” (Y.5.HD., T.23.01.2006, E.2005/12813, K.2006/140).

3.6.2.3. Direkt (Doğrudan) ve İndirekt (Dolaylı) Maliyetlerin Tahmini

Yapım işlerinde maliyet masrafları; direkt (doğrudan) ve indirekt (dolaylı) masraflar olarak iki grupta toplanır. Direkt maliyetler, değerlendirme tarihi itibarıyla binayı inşa etmek için gerekli olan malzeme, ekipman ve işçilik ile girişimcinin karını kapsamaktadır. Dolaylı maliyetler ise inşaat sözleşmesinin bir parçası olmamakla birlikte inşaat sırasında yapılması gerekli giderler ve karşılıklarını ifade etmektedir.

Eski ve yeni yapıların değerlendirme çalışmalarında esas alınan başlıca direkt maliyet unsurları aşağıdaki gibi sıralanabilir:

- İnşaatla kullanılan malzeme, ürün ve teçhizat giderleri (taşıma giderleri dahil),
- Direkt işçilik (vasıflı ve vasıfsız) giderleri,
- İnşaat döneminde güvenlik maliyetleri,
- Şantiye binaları ve geçici çevre çiti,
- Altyapı (enerji, gaz, su, telefon gibi) maliyetleri,
- Elektrik, su, gaz ve telefon hattı bağlantı giderleri,
- Kazı ve çap ücreti, inşaat ruhsatı ve yapı kullanım izin belgesi giderleri,
- İnşaat denetim ve yönetim maliyetleri,
- Sosyal sigorta, inşaat ve yangın sigortaları prim giderleri,
- Kesin teminat giderleri,
- Girişimci kar payı.

İnşaatın yürütülmesi için gerekli ve fakat inşaat sözleşmesinin parçası olmayan gider de dolaylı maliyetler olarak tanımlanmaktadır. Yapım projelerinde başlıca indirekt (dolaylı) maliyetler aşağıdaki gibi sıralanabilir:

- Proje, proje kontrolü masrafları, kadastro giderleri, mühendislik ücretleri,
- Değerleme, danışmanlık, muhasebe ve hukukla ilgili ücretler,
- İnşaata ait vergi ve harçlar ile tapu işlemleri aşamasındaki giderler,
- Eğer mülk finanse edilmişse ücretler, hizmet bedelleri, inşaata ait kredi faizleri,
- İnşaat süresine ait bütün sigorta ücretleri,
- Kiralama veya pazarlama giderleri, satış komisyonları, elde tutma maliyeti,
- Geliştirici idari giderleri.

3.6.2.4. Girişimci Karı ve Girişimci Teşviki

Bitmiş bir projede inşa edilen yapının toplam maliyeti ile piyasa değeri arasındaki fark girişimci karı veya zararını ifade eder.

$$\text{Piyasa Değeri} - \text{Toplam Maliyet} = \text{Girişimci Karı (veya Zararı)}$$

Değerleme uzmanı karı tespit edebilmek için, söz konusu yapının piyasa değeri ile güncel maliyetini karşılaştırır. Gerçek anlamda kar elde edilip edilememesi girişimcinin binanın yerini, şeklini, maliyetini ve özellikle piyasadaki talebini ne kadar iyi analiz ettiğine bağlıdır¹⁷⁵.

$$\text{Girişimci Karı (veya Zararı)} = \text{Piyasa Değeri} - \text{Toplam Maliyet}$$

Girişimci teşviki ise projenin gerçekleştirilmesi ile ilgili alınan risklere karşı, girişimcinin bu işten beklediği karı ifade eder. Bina inşa edildikten yıllar sonra bile satılsa girişimcinin karı ancak satışla birlikte gerçekleştirilir. Belirtilen zaman içinde girişimcinin karı, gayrimenkulün değeri içerisinde gizli kalır. Bina eğer sahibi tarafından inşa edilip kullanılıyorsa, girişimcinin karı görünmez bir kalem olarak kalır.

¹⁷⁵ A. Üreten, *Gayrimenkul Değerleme Yöntemleri ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarında Değer Tespiti*, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2007, Ankara.

Piyasada talebin yoğun olması nedeni ile taşınmaz satış fiyatının hızla arttığı bir dönemde, satış tutarı ile toplam maliyet arasındaki farkı tamamen girişimci karı olarak tanımlamak hatalı bir yaklaşım olur. Bu nedenle, değerlendirme uzmanları gayrimenkulün maliyeti üzerine gelecek ek değerlerin analizini iyi yapmalı, arz ve talepte ortaya çıkan kısa dönemli dalgalanmaların girişimci karı üzerine yaptığı etkileri, tecrübesini de kullanarak, mümkün olduğunca arındırmalıdır¹⁷⁶.

3.6.2.5. Yapılarda Yıpranma ve Amortisman Uygulaması

Yeniden inşa etme ve yerine koyma maliyeti, yapıların güncel maliyetler ile yeniden inşa edilmesi halinde ortaya çıkabilecek maliyeti ifade etmektedir. Amortisman tutarının tahmin edilerek, söz konusu yapının yeniden inşa etme veya yerine koyma maliyetinden düşülmesi ile amortisman düşülmüş maliyet bulunur. Bulunan amortisman düşülmüş maliyet, binanın piyasa değerine yapılan katkıyı ifade etmektedir. Bir binanın amortisman tutarı üç etmenden kaynaklanır:

Fiziksel Eskime (Fiziksel Bozulma): Normal kullanımdan kaynaklanan aşınma ve yıpranmayı ifade eder. Fiziksel yıpranmadan kaynaklanan değer kaybıdır. Gözle görülebilir ve gerçektir. Yapı zamanla aşınır, eskir, çürür ve çöker.

Fonksiyonel Eskime (İşlevsel Eskime): Yapının işlev, fayda ve değerini azaltan, yapıda, malzemede ya da tasarımdaki kusur olarak ifade edilir. Varlığın piyasa standartlarına göre fonksiyonel kapasitesini yitirmesinin sonucu ortaya çıkar. Fiziksel yıpranma kadar açık ve bariz değildir. Bu nedenle belirlenmesi ve ölçümü daha zordur. Kullanıcıların değişen zevk ve tercihleri ile teknolojik gelişmelerin sonucu oluşur.

Ekonomik Demodelik (Dış Demodelik, Dışsal Eskime, Sosyo-ekonomik Eskime): Mülkteki olumsuz etkenlerden kaynaklanan, mülkün satılabilirliğine geçici veya devamlı olarak zarar veren faktörlerdir. Fonksiyonel eskimeden farklıdır. Burada mülkün içinde bulunduğu çevreden gelen olumsuz değişimlerin etkisi söz konusudur. Mülkün dışındaki fiziksel, ekonomik veya çevresel değerlerden gelen kayıptır. Genellikle iyileştirilemez.

Maliyet yaklaşımında hangi tür yıpranmadan kaynaklanırsa kaynaklansın, her türlü yıpranma tahmin edilen değerden düşülür¹⁷⁷. Maliyete dayalı yapı değerlendirme uygulamalarında yapının ekonomik ömrü, faydalı ömrü ve kalan ömür veya kalan faydalı ömrü kavramları kullanılmaktadır. Bu kavramlar aşağıda kısaca açıklanmıştır:

• **Ekonomik ömür:** Bir yapının ekonomik ömrü inşa edildiği zaman başlar, gayrimenkulün toplam değerine katkı yapmadığı zaman biter. Bu ömür, bir yapının fiziksel olarak var olması beklenen süreden genellikle daha azdır. Bir yapı ekonomik olarak ömrünü doldurduğu zaman, yapı sahibinin önündeki seçenekler, binanın kısmen yenilenmesi, tamamen yenilenmesi, yeni bir modele dönüştürülmesi veya tamamen yıkılarak yeni bir yapının inşa edilmesidir¹⁷⁸.

• **Faydalı ömür:** Yapının inşa edilmiş biçimine göre, fonksiyonlarını yerine getirmesi beklenen süredir. Bir yapıyı oluşturan unsurların bazılarının fiziksel ömürleri çok uzun, bazılarının ise kısadır. Örneğin, binanın betonarme kısmının beklenen fiziksel ömrü birkaç yüzyıl olabilir. Bunun yanında ısıtma, soğutma sistemleri, çatı, yer döşemeleri gibi unsurların fiziksel ömrü çok daha kısadır. Yapıyı oluşturan unsurların kısa ve uzun vadeli olarak ayrımı, ayrıştırma analizi uygulamasını yapabilmek için gereklidir. Çünkü bu yöntemde yapıyı oluşturan her unsurun amortismanı ayrı olarak hesaplanmaktadır¹⁷⁹.

¹⁷⁶ A. Üreten, *Gayrimenkul Değerleme Yöntemleri ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarında Değer Tespiti*, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2007, Ankara.

¹⁷⁷ “Çay bahçesi niteliğindeki gayrimenkule net geliri esas alınarak bilimsel yolla değer biçilmesi, üzerindeki yapıya ise resmi birim fiyatları esas alınarak, yıpranma payı da düşünülerek değer biçilmesi, gayrimenkulün niteliği, tamamının yüzölçümü, geometrik durumu ve enerji nakil hattı güzergahı dikkate alınarak değer düşüklüğü oranı belirtilmek suretiyle irtifak hakkı karşılığının tespit edilmesi gereklidir (Y.5.HD., T.23.01.2006, E.2005/12559, K.2006/119)”.

¹⁷⁸ E. Alptürk, *Gayrimenkul Değerleme Rehberi*, Maliye ve Hukuk Yayınları, 2007, Ankara.

¹⁷⁹ A. Üreten, *Gayrimenkul Değerleme yöntemleri ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarında Değer Tespiti*, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2007, Ankara.

• **Kalan ekonomik ömür:** Mevcut bir yapının gayrimenkulün toplam değerine katkı yapmaya devam etmesi beklenen tahmini süresidir. Bu kavram karşılaştırma ve ekonomik ömür yönteminde kullanılmaktadır.

• **Kalan faydalı ömür:** Yapıyı oluşturan bir unsurun mevcut yaşından, onun tahmin edilen toplam faydalı ömrüne kadar geçecek süredir.

Yapım işlerinde ya doğrudan Maliye Bakanlığı amortisman oranları kullanılarak işlem yapılır ya da farklı amortisman tahmin yöntemleri kullanılır. Aşağıda inşaatın neveleri ve yaşlarına göre emlak (bina) vergisi için geliştirilen yıpranma oranları verilmiştir (Çizelge 7).

Çizelge 7. İnşaat Maliyet Bedeline Uygulanacak Aşınma Payları

İnşaatın Nevi	0-3 Yaş Arası %	4-5 Yaş Arası %	6-10 Yaş Arası %	11-15 Yaş Arası %	16-20 Yaş Arası %	21-30 Yaş Arası %	31-40 Yaş Arası %	41-50 Yaş Arası %	51-75 Yaş Arası %	76 Yaş ve Üzeri %
Çelik karkas, betonarme karkas binalar	4	6	10	15	20	25	32	40	50	60
Kağır binalar,	6	8	12	18	25	32	40	50	60	70
Ahşap, taş duvarlı (çamur harçlı gecekondü tarz ve vafında binalar)	8	12	18	25	32	40	50	60	70	80
Kerpiç ve diğér basit binalar	10	17	25	35	45	55	65	75	85	95

İnşaat nevelerine göre verilen yıpranma oranları emlak vergi değerinin analizi, kentsel dönüşüm,kamulaştırma ile diğér amaçlarla değérleme çalışmalarında sıklıkla kullanılmaktadır. Yıpranma oranları çizelgesinde olmayan varlıkların yıpranma oranları; “1/Ekonomik Ömrü” formülü ile tespit edilmektedir. Bunun dışında üç önemli maliyet belirleme yöntemi bulunmakta olup, bunlar kısaca aşağıda açıklanmıştır:

• **Piyasadan çıkartma yöntemi:** Amortismanın içinden çıkartılabileceğí emsal satışların mevcudiyetine dayanır. Piyasa satışları ile doğrudan karşılaştırmalar yapar, anlaşılması açıklanması kolaydır. Emsal bulmak ve doğru veriye ulaşmak zordur. Konu taşınmazlara emsal aldığımız mülklerin benzer fiziksel, işlevsel ve dış özelliklerinin olması ve benzer türlerde amortismana maruz kalmaları gerekir. Emsal mülkler arasında tasarım, kalite ve inşaat farkları olduğunda değér farkının bundan mı yoksa amortismandan mı kaynaklandığını söylemek zor olur.

• **Yaş - ömür yöntemi:** Mülkün efektif yaşı ile ekonomik yaşı arasındaki orantıyı kullanarak hesaplanan bir amortisman süresidir. Basit ve anlaşılması kolay bir yöntemdir. Bu yöntemde binanın efektif yaşı toplam ekonomik ömrüne oranlandığı için binanın ekonomik ömrü boyunca doğrusal bir biçimde eskidiğí varsayılır. Bu nedenle emsal mülklerin konu mülkten farklı tür ve farklı miktarlarda amortismanlara maruz kaldığı yörelerde yaş-ömür yönteminin doğruluğunu kanıtlamak zordur. Binanın tüm amortismanı tek bir oranla kabul görür. Örneğın çatı, bina amortisman oranları tek bir oranla kabul görür.

Sabit sermaye unsurlarının yıpranma oranları; yapının niteliğí ve yaşına göre değışmekte ve yapı ekonomik ömrünü tamamlamış olsa bile bir değeri (enkaz bedeli) olmaktadır. Amortisman bedeli için oran dışında yapının yaşının bulunması gerekli olup, yaş tespiti de kolay olmamaktadır. Amortisman oranı yapının belirlenen yaşıyla çarpılarak bulunan katsayı, yapının yeniden üretim maliyetiyle çarpılarak toplam birikmiş amortisman saptanır. Birikmiş amortisman tutarı, yapının yeni değeriinden düşölerek, eski yapının bugünkü maliyet değeri bulunur. Bu amaçla genellikle aşağıdaki eşitlikler yazılabilir:

- Amortisman Oranı = 1 / Ekonomik Ömür
- Birikmiş Amortisman = Yeniden Üretim Maliyeti * Amortisman Oranı * Yapı Yaşı
- Net Yapı Değeri = Yeniden Üretim Maliyeti –Birikmiş Amortisman

- Amortisman Tutarı = Efektif Yaş/Toplam Ekonomik Ömür) x Toplam İnşaat Maliyeti
- Amortisman Oranı = Gayrimenkulün Gösterdiği Yaş/Toplam Ekonomik Ömür

• **Ayrıştırma yöntemi (Döküm Yöntemi):** Aslında en tutarlı hesaplama yoludur. Piyasadan çıkartma ve yaş-ömür beklentileri ile birlikte kullanıldığında toplam amortisman tahminen bileşen kısımlarına ayrıştırılır. Pratik uygulaması çok zaman ve tecrübe gerektirir. Bu tekniğin genelde tüm amortisman yöntemlerinin bir raporda gösterilmesi gerektiği durumlarda kullanılması tercih edilir.

3.6.2.6. Maliyet Tahmin Yöntemleri

Yapı maliyetlerini; ilk yatırım maliyetleri ve kullanım maliyetleri olarak iki sınıfta değerlendirmek mümkündür. Bunlar ilk yatırım maliyeti ve kullanım maliyeti olarak tanımlanır.

İlk yatırım maliyeti, tasarım öncesi evrenin başlangıcından inşaat sonrası evrenin sonuna kadar oluşan maliyetlerin toplamıdır. Alman Endüstri Normunda (DIN 276-1: 2008-12 E) ilk yatırım maliyetleri;

- 100 Arsa Maliyetleri
 - 200 Arsanın Bina Yapmaya Elverişli Hale Getirilmesi Maliyetleri
 - 300 Bina İnşaat İşleri Maliyetleri
 - 400 Bina Tesisat İşleri Maliyetleri
 - 500 Açık Alanlardaki Maliyetler
 - 600 Donatı ve Sanat Eserlerinin Maliyetleri
 - 700 Bina Ek Maliyetleri
- şeklinde gruplanmıştır.

Arsa maliyetleri arasında; arsanın piyasa değeri ile arsada bina yapımına izin için gerekli giderler (harçlar vb.),

Arsanın bina yapmaya elverişli hale getirilmesi maliyetleri arasında; altyapı maliyetleri vb. giderleri,

Bina inşaat işleri maliyetleri arasında; zemin, temel, taşıyıcı sistem, iç ve dış duvarlar, karkas, döşemeler, merdivenler, çatı ve sabit inşaat donatıları (kapı, pencere gibi) giderleri,

Bina tesisat işleri maliyetleri arasında; pis su-temizsu, gaz tesisatları, ısıtma tesisatı, havalandırma tesisatı, elektrik tesisatı, telekomünikasyon tesisatı, bina içi ulaştırma ve taşıma araçları giderleri,

Açık alan maliyetleri arasında; yeşil alanlar, sert zeminli alanlar, açık alanlarda inşaat ve tesisat imalatları, açık alan donatıları ve diğer açık alan giderleri,

Donatı ve sanat eserlerinin maliyetleri arasında; donatı ve sanat eserleri maliyeti giderleri, bina ek maliyeti giderleri,

Bina ek maliyetleri arasında ise; mal sahibinin görevleri, proje ön hazırlığı, mimarlık ve mühendislik hizmetleri, danışmanlık, bilirkişilik hizmetleri, sanat ve finansman giderleri ile genel bina ek maliyetleri,

bulunmaktadır.

Kullanım maliyeti, inşaat sonrası evrenin sonundan başlayarak, binanın bütün ömrü boyunca kullanılabilmesi için gerekli olan işletme, bakım ve onarım maliyetleridir. Alman Endüstri Normunda (DIN 18960: 2008-2) kullanım maliyetleri;

- Sermaye Maliyetleri
 - Dış Sermaye Maliyetleri
 - Özsermaye Maliyetleri
- Amortismanlar
- Yönetim Maliyetleri
- Vergiler

- İşletme Maliyetleri
 - Bina Temizliği
 - Pis Su/Temiz Su
 - Isıtma-Soğutma
 - Aydınlatma
 - Teknik Sistemlerin Çalıştırılması
 - Teknik Sistemlerin Bakımı ve Kontrolü
 - Ulaşım Alanları-Yeşil Alanlar
 - Diğer (Çöp, Baca Temizliği, Bekçilik, Kapıcılık, Sigorta)
- Onarım Maliyetleri
 - Bina
 - Bina Konstrüksiyonları
 - Tesisat Sistemleri
 - İşletmeyle İlgili Donanımlar
 - Araçlar
 - Dış Tesisler-Dış Alanlar

şeklinde gruplandırılmıştır.

Maliyet hesaplama yöntemleri ve kullanım alanları:

Yapım maliyetlerini tahmin etmek için inşaat projesinin her aşamasında birbirinden farklı yöntemler kullanılmaktadır. Bu yöntemler; başlangıç, ön veya yaklaşık yöntemler, birim maliyet tahmin yöntemleri, parametrik maliyet modellemesi tahmin yöntemleri, sistem/eleman maliyeti tahmin yöntemleri ve fiyat hesaplama (birim fiyat) yöntemi olarak sınıflandırılabilir. Bu yöntemler için gerekli zaman ile yöntemlerin doğruluk oranları farklılık göstermektedir. Her bir yöntemin yapım maliyet hesabında farklı bir yeri vardır. Başlangıç veya yaklaşık yöntemi (Preliminary or Project Comparison Estimate Metod) en kısa sürede yapılabilen ancak doğruluk derecesi en düşük olan yöntemdir. Bu yöntemden birim fiyat yöntemine doğru gidildiğinde maliyet tahmin süresi ile tahminin doğruluk derecesi artmaktadır. Maliyet tahmininde hangi metodun kullanılacağı eldeki verilere bağlıdır¹⁸⁰.

• **Başlangıç veya yaklaşık yöntemler (the preliminary or ballpark estimates):**Yöntem, proje karşılaştırma-büyüklik sıralaması, “peçete tahmini” olarak da adlandırılmaktadır. Çünkü bir müteahhit ile müşterisinin bir öğle veya akşam yemeği esnasında aralarındaki konuşma sonucu birkaç dakikada kararlaştırılan ve bir peçeteye yazılan maliyettir. Doğruluk payı $\pm$ % 20’dir ve tahmin yaklaşık 10 dakikada yapılmıştır¹⁸¹.

Başlangıç (ön) veya yaklaşık maliyet tahminleri, genellikle proje hakkında yoğun belirsizlikler söz konusuken yapılmaktadır. Bu metodların kullanıldığı aşamada tasarımcının planları ve şartnameler genellikle görülmez veya yaklaşık maliyet tahminleri, genellikle proje hakkında yoğun belirsizlikler söz konusu iken yapılır. Dolayısıyla proje mal sahibinin çok genel istekleri üzerinden yürütülür. Bu aşamada tahmincinin elindeki datalar; bina tipolojisi ve oturduğu alan metrekaresi ile sınırlı olabilir.

Ön veya yaklaşık maliyet tahminleri tamamlanmış projelerin maliyet bilgilerine dayanır. Örneğin, konutların çatı işlerini yapan alt yükleniciler; kendi yapmış oldukları son birkaç işe ait maliyet verilerine sahiptirler. Kimi zamansa, bu veriler özel olarak kimi inşaat şirketlerince kayıtlara alınmaktadır.

¹⁸⁰ P.R. Waier ve W.Linde, *Means Unit Price Estimating Methods, Standards and Procedures for Using Unit Price Cost Data*, R.S. Means Company Inc., 1993, USA.

¹⁸¹ P.R. Waier ve W.Linde, *Means Unit Price Estimating Methods, Standards and Procedures for Using Unit Price Cost Data*, R.S. Means Company Inc., 1993, USA.

Kimi yükleniciler ise tamamlamış oldukları işlerin birim maliyetlerini kaydederler. Örneğin, ağaç kaldırma, kazı, kaldırım yapma gibi arsa düzenlemeleri ile arsayı hazır hale getirme gibi. Bu sayede üzerinde çalıştıkları projelere bu birim fiyatları uygulayarak işlerini kolaylaştırır. Mimari ve mühendislik firmaları ve birçok orta ve büyük ölçekli yüklenici firmalar; tamamladıkları projelerden, yarışma projeleri ve geniş coğrafyaya yayılmış örneklerden elde ettikleri verileri depolar ve bir arşiv oluşturarak ön maliyet hesaplama işlerini kolaylaştırır.

Ön maliyet tahminlerinde; karşılaştırılan örneklem projenin bittiği tarihten bu yana, malzeme ve işgücü maliyetlerinde meydana gelen değişimlerin, örneklem proje ile incelenen projenin yerleri ve zeminden kaynaklanan jeoteknik faktörler, iklim, malzeme, ekipman sağlayıcılara yakınlık, bölgesel trafik kısıtlamaları, gürültü azaltma gereksinimleri gibi örneklemi veya projeyi farklılaştıran durumların da göz önünde bulundurulması gerekmektedir.¹⁸²

• **Birim maliyet tahmin yöntemleri (square foot and cubic foot estimates):** Birim maliyet tahmin yöntemleri, planlanan binanın boyutları ve kullanımı hakkında çok az bilgiye sahip olduğunda kullanılan bir yöntemlerdir.¹⁸³ Planlanan inşaatın miktar bilgileri (ölçüleri) varsa, bu metot kullanılabilir. Küçük bir bilgi yeterlidir. Yapının kullanım amacına göre yapı maliyet hesabı yapılabilir. Kullanım amacına (fabrika, hastane, okul, apartman vb.), temel çeşidine (mütemadi temel, kazık gibi) ve üstyapı tercihinine (çelik, beton, vb.) göre yapılan yaklaşık maliyet hata payı $\pm$ % 15 olmakta ve yaklaşık 1 saatte hesaplanabilmektedir.¹⁸⁴

Bu yöntem, ilk plan ve çizim hazırlama aşamasında en uygun yöntemdir. Maliyetler bütçe parametrelerine göre ayrıştırılıp, her bir bileşenin, diğer bileşenle olan bağıntısı irdelenip, daha sonra proje bütün olarak değerlendirilir. Bu yöntem planlamacının (tahmin edicinin) projenin amacına göre olmazsa olmazlardan vazgeçmeden dizayn yapmasını sağlar.

Birim maliyet tahmin yönteminde tarihsel veriler, yeni projelerin tahmin maliyetleri için iyi bir kaynaktır. Fakat en iyi kaynak, tahmin edicinin kendisinin daha önce yapmış olduğu aynı tür proje verileridir. Gerçekleştirilecek proje bitmiş projeler ile kıyaslanarak ilk bütçesi bu yöntem yardımıyla hazırlanır.

Birim maliyet tahmin yöntemi sıkça kullanılan, fakat sonuç açısından başlangıç veya yaklaşık yöntemlerden daha gerçeğe yakın veriler edinmeyi sağlayan bir ön ya da ilk maliyet tahmin metodu olup, adından da anlaşılacağı gibi birim üzerinden (örneğin: Türkiye’de m² üzerinden) hesabın yapıldığı bir yaklaşımdır. Bu yöntemde kullanılan ana girdiler; binanın toplam metrekaresi veya kat alanları veya hastaneyse yatak sayısı, otoparksa araç kapasitesi gibi birimler üzerinden proje bütününe genişletilir ve ekleme ve özel koşullar da göz önüne alınarak sonuca varılır. Bu metod, yayınlanmış ve güncellenen metrekaresi veya diğer birim maliyetlere ilişkin veriler gerektirir. Metrekare birim maliyetleri ve bina çeşitlerine göre maliyet listeleri böyle verilerdir. Bu yöntemler de kendi içinde; birim ünite yöntemi, hacim yöntemi, alan yöntemi ve fonksiyonel alan yöntemi olarak sınıflandırılabilir.

• **Birim ünite yöntemi (accommodation method):** Bu yöntem; bir binanın teslimi için, başından sonuna kadar olan tüm maliyetlerin o binanın başlıca ölçme birimine bağlı olarak hesaplanmasına dayanır.

Birim ünite yöntemi genelde söz konusu projenin maliyeti hakkında çok kabaca bir tahmin sağlanması veya hızlı bir kontrol ve değer saptaması için kullanılır. Örneğin, garajlar - bir araçlık park etme büyüklüğü, apartman binaları - bir apartman biriminin maliyeti, sanat galerileri ve oditoryumlar - koltuk sayısı ve hastaneler - yatak sayısı ile değerlendirilir.

¹⁸² M.Çıracı, *Yapımda Maliyet Yönetimi Ders Notları*, 2010, İstanbul.

¹⁸³ J.D. Bledsoe, *Successful Estimating Methods From Concept to Bid*, R.S. Means Construction Consultants And Publishers, 1992, USA.

¹⁸⁴ P.R. Waier ve W.Linde, *Means Unit Price Estimating Methods, Standards and Procedures for Using Unit Price Cost Data*, R.S. Means Company Inc., 1993, USA.

Bu yöntemden faydalanmanın yolu ilk olarak birim ünitenin ne olduğunun belirlenmesidir. Örneğin, bir yer üstü kapalı otopark binası göz önüne alındığında, maliyeti 10.000 \$ gibi bir rakamdan söz edilebilir¹⁸⁵. Bu maliyet; yaklaşık 28-32 m² bir araçlık park yeri büyüklüğü, buna dayalı olarak hesaplanmış açık alanlar, uygun zemin koşulları, eğimsiz bir inşaat alanı, çok sınırlı bir dış cephe kaplaması (duvarı) ve açık alanlarda minimum havalandırma mekanizması durumlarında geçerlidir. Ancak bunun yeraltı otoparkı olduğu düşünülürse, eğer zemin koşulu kötüyse bu rakam 30.000 \$'a çıkar, geniş ölçüde dış cephe kaplaması gerekir ki bu da rakamı önemli ölçüde yukarı iter. Kamyonlar için yer ayrıldığı düşünülürse, bu büyüklük bir park ünitesi için 37-42 m² olur bu da maliyeti % 25 - % 30 oranında artırır.

Açıklanan nedenlerle maliyet yöneticisi karşılaştırma yaparken, karşılaştırma yaptığı ünitelerin gerçekten karşılaştırılabilir olduğundan emin olmalıdır. Ayrıca geçmişteki projelerin maliyetleri ile ilgili karşılaştırma yaparken coğrafya, zaman ve pazar ayarlamaları ve düzeltmeler de göz önüne alınmalıdır.

• **Birim hacim yöntemi (m³ yöntemi) (cubic foot metodu):** Hacim yöntemi, Amerika'da hacme dayalı olan binalar (depo) dışında genelde kullanılan bir yöntem değildir. Ölçme sisteminin doğası olarak, bu yöntem binanın hacmine ve hacmi etkileyecek değişikliklere karşı duyarlıdır. Bu yöntem Avrupa ülkelerinde özellikle de Almanya'da binaların toplam maliyetlerinin hesaplanması için rutin olarak kullanılmaktadır. Yöntem efektiftir, ancak diğer binalar için kullanılması çok güç bir yöntemdir¹⁸⁶.

• **Birim alan yöntemi (m² yöntemi) (the square foot estimate):** Bu yöntem ABD'de projenin ilk bütçesinin saptanmasında kullanılan en yaygın yöntemdir. Bu yöntem rutin olarak hem devlet, hem de özel sanayi projelerinde, binalarda ve seri üretim yapan sanayilerde kullanılır.

Yöntem efektif olsa da, sonucun gerçeğe yakınlığı geniş ölçüde, karşılaştırılan projedeki alanın, gerçekleştirilecek projedeki alan ile örtüşmesine bağlıdır (net-brüt gibi). Örneğin, bir ofis binası ele alındığında net ölçümlerin, brüt ölçüme göre % 30 - % 40 oranında farklılık gösterdiği görülebilmektedir. Bu yöntem projenin toplam maliyetindeki ve temel yapı bileşenlerindeki beklenen değişimleri gösterebildiğinden oldukça kullanışlıdır¹⁸⁷. Yöntemin uygulama şartları aşağıdaki gibi sıralanabilir:

- Maliyet hesaplaması yapılacak bina ile ilgili alan, kat sayısı ve çevre uzunluğu ile ilgili kararlar alınmış olmalıdır.
- Bütçeye en uygun konstrüksiyon seçilmelidir.
- Ofis ve ticaret binaları için strüktür, döşeme tipi, çatı konstrüksiyonu, dış duvar kaplaması veya iç bitirmeler, konut binaları için dış duvar konstrüksiyonu ve bunun dışında ekonomi-ortalama-ortalama üzeri-lüks sınıfları düşünülmelidir.

Birim maliyetler (TL/m²) için yayımlanan veriler, düşünülen yapı için kontrol edilmelidir. Bazen iki veriden ara bir değer bulunması veya istatistiksel tahmin yapılması gerekebilir. Tahminci, bu yöntemi uygularken kullanacağı verileri yayınlanmış listeden inceler. Ekler de kapsam olarak listede yer alır ve incelenmelidir. Sonra projesi üzerinde, düşünülen strüktür tipine en uygun toplam götürü ek maliyetleri belirleyip, birim fiyat uyarlamalarına karar vermek üzere çalışmalıdır. Bu tahminden sonra yer uyarlamaları yapılmalıdır. Maliyet verileri ülke genelindeki ortalama değer olarak tespit ve ilan edilmektedir. Birim maliyet yönteminden daha iyi verim alabilmek için bir sonraki yöntem olan katmanlaşma veya eleman/yapı elemanı metodu da kullanılabilir¹⁸⁸.

• **Fonksiyonel alan yöntemi:** Bu yolla maliyet tahmini, fonksiyonel alanın tipine dayanır. Bu tip, binanın belirgin bir amaçla kullanılan alanı olarak tanımlanır. Örneğin, okul olarak inşa edilecek yapılarda; sınıflar, kafeterya, spor salonu ile hastane yapılarında yatak başına maliyet gibi. Buna birim hizmet maliyeti adı da verilmektedir.

¹⁸⁵ J.D. Bledsoe, *Successful Estimating Methods From Concept to Bid*, R.S. Means Construction Consultants And Publishers, 1992, USA.

¹⁸⁶ J.D. Bledsoe, *Successful Estimating Methods From Concept to Bid*, R.S. Means Construction Consultants And Publishers, 1992, USA.

¹⁸⁷ J.D. Bledsoe, *Successful Estimating Methods From Concept to Bid*, R.S. Means Construction Consultants And Publishers, 1992, USA.

¹⁸⁸ J.D. Bledsoe, *Successful Estimating Methods From Concept to Bid*, R.S. Means Construction Consultants And Publishers, 1992, USA.

Fonksiyonel alan metodunun birim alan metoduna göre avantajı mekan tiplerindeki varyasyonlar nedeniyle programın temel maliyet tahminlerine uyum sağlamasıdır. Örneğin, bir okul binasında bir sınıfın maliyeti 100 \$ olabileceken bir spor salonunun maliyeti 200 \$ olabilir. Ancak alan metodu ile hesap yapıldığında bu alanların fonksiyonları göz önüne alınmadan hepsi yaklaşık m² üzerinden hesap edilir. Buna göre eğer bir bütçe programı benzer özellik gösteriyorsa maliyetler de benzer olur ya da programlar farklı ise maliyetler de farklı olur. Ancak hiçbir zaman tam olarak bu maliyetinin ne kadarının sınıflar için ne kadarının spor salonu için harcandığı net olarak hesaplanamaz. Ancak fonksiyonel alan metodu bu bileşenlerin programlanmasına imkan tanır. Fonksiyonel alan metodunun uygulanmasında iki türlü seçenek bulunmaktadır:

- Fonksiyonel alanın tipine göre; bu yöntem bütün mekan tiplerinde çekirdek ve kabuk maliyetlerinde eşit bir paylaşım olduğunu varsayar.

- Çekirdek ve kabuk, artı fonksiyonel alan tipine göre; bu yöntemde ise çekirdek ve kabuk maliyetleri ayrı olarak hesaplanır ve ondan sonra inşaat maliyeti mekan tipine göre tayin edilir.

Tasarım yaklaşımında temel kabullerde değişiklik olduğunda, örneğin çekirdek ve kabuk yüksek kısımlardaki fonksiyonları çekirdek ve kabuğun üzerine binen gücü azaltmak amacı ile içine aldığı, çekirdek ve kabuk, alan metodu birim maliyetini % 5 oranında azaltabilir. Diğer inşaat maliyeti aynı kalır, ancak toplam olarak ciddi ölçüde tasarruf sağlanmış olur¹⁸⁹.

Her iki metot da efektiftir, ancak ikinci metot daha doğru ve hassastır ve bu nedenle söz konusu yöntemler birbirinden farklıdır. Çekirdek ve kabuk + fonksiyonel alan metodu farklı tasarım yaklaşımlarını projeye yansıtmada daha büyük esneklik sağlar. Özellikle dış cephe tasarımları söz konusu olduğunda bu metot daha da önem kazanır. Fonksiyonel alan metodunu kullanarak mal sahipleri (geliştirme uzmanları) ön bütçeleme tahmini hazırlamak amacıyla sistemler planlamışlardır. ABD’de Federal Hükümet, bu metodu kullanarak bütçeleme sistemleri hazırlamış ve özellikle General Services Administration (GSA) Federal Ofis ve mahkeme binalarında kullanılmak üzere “genel inşaat maliyetleri gözden geçirme rehberi”ni hazırlamıştır.¹⁹⁰

• **Parametrik ve maliyet modellemesi tahmin yöntemleri (regresyon modelleri):** Parametrik ve maliyet modellemesi tahmin yöntemleri bina maliyetini tahmin etmede önceden belirlenmiş modeller ve istatistiksel analizlerden faydalanır. Bu yaklaşımlara genelde tekrarlanan binalarda ya da inşaat programlarının teorik analizlerinin ve tahminlerinin revizyonunda başvurulur.

İnşaat sürecinde, bina istatistiklerinden, özellikle boru döşenmesi ve bina bileşenleri gibi komplike sistemlerde maliyet belirlemede yöntem olarak yararlanılır. Bu yaklaşım binanın inşasında daha az uygulamaya sahiptir. Amerika’da R.S. Means Şirketi, bina büyüklüklerine göre değişen maliyetlerdeki düzeltmeler için bu yöntemi de kullanmaktadır¹⁹¹.

Maliyet modelleri ayrıca, bina tipinin proje formuna, biçimine ve kompozisyonuna dayalı bilgisayar modelleri ile de hazırlanabilir. Bu amaçla çeşitli bilgisayar temelli sistemler geliştirilmiştir. Bu sistemler esas olarak tasarımcının binanın büyüklüğünü, biçimini ve formunu gözünde canlandırmasına yardım etmeyi amaçlamıştır. Bu sistemler ayrıca bir maliyet tahmini sürecinin ön-uç araçları olarak da kullanılabilir. Ancak deneyimlerin gösterdiği üzere bu sistemleri pratikte gerçek bir fiyatlandırma sistemine bağlamak oldukça zordur.

• **Sistem/eleman maliyeti tahmin yöntemleri:** Bu yöntemlere; katmanlaşma veya kavramsal tahmin yöntemi (Assemblies Systems Estimate, The Assembly or Conceptual Estimate) isimleri de verilmektedir. Projenin planlama aşamalarında, bütçe olanaklarına göre düzenlenen yaklaşık maliyet hesabında tercih edilen modeldir. Projeye göre ilgili alt sistemlerin maliyetleri yaklaşık 1 günde tahmin edilebilmektedir¹⁹².

¹⁸⁹ J.D. Bledsoe, *Successful Estimating Methods From Concept to Bid*, R.S. Means Construction Consultants And Publishers, 1992, USA.

¹⁹⁰ J.D. Bledsoe, *Successful Estimating Methods From Concept to Bid*, R.S. Means Construction Consultants And Publishers, 1992, USA.

¹⁹¹ J.D. Bledsoe, *Successful Estimating Methods From Concept to Bid*, R.S. Means Construction Consultants And Publishers, 1992, USA.

¹⁹² P.R. Waier ve W.Linde, *Means Unit Price Estimating Methods, Standards and Procedures for Using Unit Price Cost Data*, R.S. Means Company Inc., 1993, USA.

Sistem tahmin yöntemi, bütçeye göre planlama yapmada en iyi yöntem olarak bilinir. Hata payı % 10'dur. Yapım projelendirme aşamasında hem yapım hem proje maliyetlerini bütçelendirmek çok önem taşır. Birim fiyat yöntemi en küçük ayrıntıya kadar bütçelendiren bir yöntem olduğundan, ayrıntıları hepsini içermesi nedeniyle bütçeye göre bir model oluşturmaya imkan vermez. Bu nedenle hem zaman tasarrufu hem de bütçeye uyum sağlayabilecek model "sistem maliyeti yöntemidir". Bu model hem mantıklı, hem sıralı (binanın yapım aşamaları sıralıdır) yaklaşım sergiler¹⁹³.

Sistem yönteminin başlıca avantajı, projelendirme aşamasında bir sistemin diğer bir sistem yerine hızla ikame edilebilmesi ile maliyet farkının hızlı bir şekilde belirlenebilmesidir. Böylece proje sahibi de nihai detaylar, boyutlar kurulmadan önce, doğru bütçeleme (maliyeti) yapabilmektedir. Nihai proje, birim fiyat yöntemi ile tahmin edilir. Sistem tahmin modelinde ayrıntılar yer almaz. Fakat tahmin edici, bu model ile yeterince yapım maliyeti, yapım malzemeleri, metotları, şartnameleri, dizayn seçenekleri, bütçe sınırlamaları gibi detaylarla ilgili bilgi edinir.

Sistem yaklaşımı metodu, birim fiyat modeli yerine kullanılamaz. Planlama aşamasında sistem metodu uygun bir model olmaz ve proje birim fiyat modeli yaklaşımı ile desteklenmelidir. Bu yöntem, ileri düzeyde ön maliyet veya ara maliyet tahmini olabilir. Proje çizimlerinin % 10 - 60 arasında tamamlanmış olduğu bir durumda uygulanabilir. Detaylı bir dizayna gerek ve uğraşacak zaman yoktur. Fakat tasarım felsefesine sahip olunmalıdır. Taşıyıcı çelik mi beton mu, dış duvarlar tuğla mı cam mı, döşeme kaplaması ahşap mı halı mı? Diğer bir ifade ile bu sistemde binanın eleman düzeyindeki katmanlaşmanın bileşenleri hakkında genel bir fikir edinilmektedir. Bu sistem, CSI UNIFORMAT'a veya MASTERFORMAT'a göre kodlanmış katmanlaşma modellerini (geçmiş yıllarda kullanılmış ve geliştirilmiş) içerir.

Uniformat ve Masterformat; 1970'lerden bu yana ABD'de kullanılan, yapımda gerçekleştirilen işleri belli bir organizasyonla kotlara ayıran iki ayrı sistemdir. Uniformat'ta yapım aşamalarını takip eden 12 alt bölüm bulunmaktadır. Masterformat'ta ise CSI (Construction Specification Institute) tarafından geliştirilen 16 alt bölüm bulunmaktadır¹⁹⁴.

İki sistem mukayese edildiğinde; çevre düzenlemesi işleri, beton işleri ve kagir inşaat Uniformat sisteminde ayrı bir alt grup olmayıp, çeşitli alt gruplarda yer alan birer imalat iken, Masterformat sisteminde ayrı birer alt grupturlar. Bugün için, yapıma ilişkin veri toplayan kuruluşlarca ve değerlendirme hizmeti veren kuruluşların bazılarınca Masterformat sistemi kullanılmaktadır. Katmanlaşma (assembly) birbirinden bağımsız imalat şeklinde ifade edilen elemanlardan meydana gelir, imalat maliyetleri malzeme işçilik ve ekipman maliyet verilerini de barındırır. Bu veriler kullanıma uygun, yeterli miktarları baz alarak belirlenmiştir. Örneğin, temel ayağı başına 0,33 m³ beton 3'x3'x12'' belirlenmiş, oysa bu beton piyasada 5 m³ satılmaktadır. O zaman 15 taneden az temel ayağı yapmak maliyeti arttıracaktır.

• **Fiyat hesaplama yöntemi (birim fiyat tahmin yöntemi) (final detailed estimates) (unit price estimate) (schedule estimate):** Birim fiyat tahmin yöntemi, maliyet hesaplama yöntemleri arasında en doğru sonucu veren, bununla birlikte hesaplaması en fazla zaman alan modeldir¹⁹⁵. Birim fiyat tahmin yönteminde projenin tüm ayrıntılı planlarına ve şartnamelere ihtiyaç vardır. Bütün modeller arasında doğruluk payı en yüksek olan metottur. Ancak hesaplaması zaman gerektirir. Bu metot en doğru sonucu veren ve en detaylı olanıdır. İnşaat dokümanlarının hazırlanması, teklif verme ve inşaat süreçlerinde kullanılır. Hata payı $\pm$ % 5 olup, hesaplanması yaklaşık üç haftalık bir süreyi kapsayacaktır. Çizim aşamasında, malzeme miktarını, işçiliği gösterebilmek için, kısacası tüm ayrıntıların çizilebilmesi için şartnamelere de ihtiyaç vardır. Söz konusu ayrıntılar için doğru, güncel maliyet bedellerine ihtiyaç vardır¹⁹⁶. Birim fiyat tahmin yöntemi için inşaatta kullanılacak tüm malzemelerin, aletlerin, iş gücünün miktarını gösterebilmek için inşaat planlarına ve şartnamelerine

¹⁹³ J.D. Bledsoe, *Successful Estimating Methods From Concept to Bid*, R.S. Means Construction Consultants And Publishers, 1992, USA.

¹⁹⁴ J.D. Bledsoe, *Successful Estimating Methods From Concept to Bid*, R.S. Means Construction Consultants And Publishers, 1992, USA.

¹⁹⁵ J.D. Bledsoe, *Successful Estimating Methods From Concept to Bid*, R.S. Means Construction Consultants And Publishers, 1992, USA.

¹⁹⁶ P.R. Waier ve W.Linde, *Means Unit Price Estimating Methods, Standards and Procedures for Using Unit Price Cost Data*, R.S. Means Company Inc., 1993, USA.

ihtiyaç vardır. Ayrıca rayiç bedel (cari maliyet-current cost) ve doğru maliyet (accurate cost) birim fiyatın hesaplanması için gereklidir. Bu bilgiler çeşitli kaynaklardan gelebilir. En mümkün olanı yapılmış benzer proje örneğinin alınmasıdır¹⁹⁷.

Türkiye’de maliyet hesaplama yöntemlerinin kullanımı:

Maliyet tahmininin isabetliliği ve performansını belirleyen faktörler arasında kullanılan bilginin doğruluğu önemli bir yer tutmaktadır. Yapı üretim sürecinde kullanılabilecek maliyet bilgileri çeşitli kaynaklardan ve çeşitli formlarda elde edilebilmektedir. Bu kaynakların güvenilirliği ve istenilen seviyede bilginin elde edilebilmesi, maliyeti doğru tahmin edebilmek için oldukça önemlidir.¹⁹⁸

Türkiye’de maliyet tahmini için yaygın olarak kullanıldığı bilinen yöntemlerin hangi oranda tercih edildiğinin belirlenmesine yönelik yapılan bir anket çalışmasında, Türk firmalarının % 77’si yurtiçi faaliyetlerinde maliyet hesaplamaları yaparken birim fiyata dayalı keşif çıkarma ve benzer işlerle karşılaştırma yöntemlerini kullandığı, % 62’sinin önceki uygulamalardan elde edilen verileri kullandığı, % 54’ünün dövizle endeksli maliyet hesaplarını kullandığı, % 38’inin eskalasyon endeksli maliyet hesaplama yöntemi kullandığı, en az kullanılan yöntemin ise % 23 ile bilgisayar yazılımlarının tercih edilmesi olduğu görülmüştür.¹⁹⁹

Başlangıç veya Yaklaşık Yöntemler (The Preliminary or Ballpark Estimates): Türkiye’de maliyet tahmininde karşılaştırma amacı ile kullanılabilecek verileri toplayıp, değerlendiren ve yayımlayan bir kurum veya kuruluş bulunmamaktadır. Değerleme hizmeti sırasında değerlendirme uzmanları tarafından karşılaştırmalı satış analizleri yöntemi yaygın olarak kullanılmaktadır. Ancak değerlendirme uzmanları bu yöntemi kullanırken kendi kişisel deneyimlerini ve çevredeki benzer taşınmazlara ilişkin olarak kendi çabaları ile elde edebildikleri verileri kullanmaktadırlar.

Birim Maliyet Tahmin Yöntemleri (Square Foot and Cubic Foot Estimates): Birim maliyet yöntemlerinden; birim ünite yöntemi (accommodation method), hacim yöntemi ve fonksiyonel alan yöntemi, Türkiye’de kullanılmamaktadır. Çünkü bu yöntemlere esas olacak veriler mevcut değildir. Alan yöntemi (m² Yöntemi) (the square foot estimate) ise yaygın olarak kullanılmaktadır. Türkiye’de bu yöntem için kullanılan iki ayrı veri söz konusudur. Bu amaçla ülkemizde hem yapı yaklaşık maliyetleri, hem de emlak vergisine esas inşaat normal maliyet bedelleri tespit edilmekte ve farklı amaçlarla kullanıma sunulmaktadır.

Yapı yaklaşık birim maliyetleri; Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca her yıl yayımlanan “Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak ... Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliği” ile yapılar beş ayrı sınıfa ayrılmış, her yapı sınıfı da kendi içinde gruplara ayrılmış, bu grupların her birinde sayılan yapılar için de tebliğin yayımlandığı yıl için geçerli m² birim fiyatı verilmiştir (Ek-3). Maliye Bakanlığı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca her yıl yayımlanan “... Seri No’lu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği” eki “... Yılı İçin Binaların Metrekare Normal İnşaat Bedellerini Gösterir Tablo” ile yapılar; inşaatın taşıyıcı sistemine göre, çelik karkas bina, betonarme karkas, y. kagir bina, yığma y. kagir bina, ahşap binalar, taş duvarlı bina, gecekondulu bina ve kerpiç ve diğer basit olmak üzere 8 sınıf, kullanımına göre, fabrika ve imalathane binaları, sosyal binalar vs, otel binaları, sinema ve tiyatro binaları, hastane-klinik binaları, banka-sigorta binaları, idare binaları, benzin istasyonu, yıkama ve yağlama binaları, yer altı garajları, müstakil garajlar, çok katlı garajlar, yurt binaları, okul binaları, yüzme havuzları, banyo ve hamamlar, pazar ve fuar yerlerindeki yapılar, soğuk hava depoları, kurutma yerleri, silolar, transformatör binaları, diğer ticarethane ve işyerleri ve mesken binaları olmak üzere 23 sınıfa ve

¹⁹⁷ P.R.Waier ve W.Linde, *Means Unit Price Estimating Methods, Standards and Procedures for Using Unit Price Cost Data*, R.S. Means Company Inc., 1993, USA.

¹⁹⁸ H. Giritli ve H. Yaman, *Teklif Fiyatını Etkileyen Faktörler*, İstanbul Teknik Üniversitesi, <http://www.itu.edu.tr/yamanhak/yayin/b1993-1.pdf> (1993).

¹⁹⁹ L.O. Uğur, *TMB Üyesi İnşaat Firmaları İçin Planlama, Yapım Maliyeti Hesaplama ve Risk Yönetimi*, www.tmb.org.tr/araştırmalar (1997).

inşaat kalitesine göre, lüks, birinci, ikincive üçüncü sınıf inşaat ve basit inşaat olmak üzere 5 sınıfa ayrılmıştır.

Parametrik ve Maliyet Modellemesi Tahmin Yöntemleri:Türkiye’de bu yöntemlerin kullanımı için gerekli veri bankaları olmadığından kullanımı söz konusu olamamaktadır.

Sistem/Elemen Maliyeti Tahmin Yöntemleri:Bu yöntemlerin Türkiye uygulaması bulunmamaktadır. İnşaat işleri katmanlara ayrılmamış, her bir katman için maliyet verileri hazırlanmamıştır.

Fiyat Hesaplama Yöntemi (Final Detailed Estimates) (Unit Price Estimate) (Schedule Estimate): Bu metoda uygun olarak hazırlanan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yüksek Fen Kurulu Birim Fiyat Sistemi uzun yıllardır kullanılmaktadır. Ayrıca, Karayolları Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, İller Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Ulaştırma Bakanlığı da kendi görev alanları ile ilgili birim fiyat üretmektedirler.

Birim fiyat yönteminde; inşaatta kullanılan her türlü işçilik, malzeme ve ekipmana rayiç adı verilen bir numara verilmektedir. Rayiç, birim maliyet analizlerinin hesabında kullanılan malzeme, işçilik, araç ve gerecin yurt çapında ortalama ve yaklaşık ücret listesidir.

İnşaat işlerinde gerçekleştirilen tüm imalatların yapım şekli ve koşulları tariflenmekte ve her imalata poz adı verilen bir numara verilmektedir.

Tariflenen her imalatın bir birimi için kullanılan işçilik, malzeme ve ekipman miktarlarının yer aldığı analizler belirlenmektedir.

Piyasadan temin edilen işçilik, malzeme ve ekipman rayiç fiyatları ile analizler yardımı ile her bir imalatın yapım fiyatı bulunmaktadır.

Yapıma konu inşaatta gerçekleştirilecek olan tüm imalatların yapım fiyatları ile miktarları (metraj raporlarındaki miktarlarla) çarpılarak elde edilen sonuçların toplanması ile de yapım maliyeti tahmin edilmektedir. Rayiç numarası almış malzeme, işçilik ve ekipmanın birim fiyatının belirlenmesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yüksek Fen Kurumu (YFK), çeşitli kuruluşlardan, yapı malzemesi ve bileşeni üreten ve pazarlayan firmalardan, Sanayi ve Ticaret Odalarından, Müteahhitlik Birlik ve Sendikalarından ürettikleri, pazarladıkları ve kullandıkları araç, gereç ve işçilik ücretlerinin ocak ayı başı itibarıyla birim rayiç bedellerini bildirmelerini istemektedir (Yaklaşık 1000 kurumdan). Toplanan rayiç fiyatlar, komisyon ve kurullarca (YFK bünyesinde) incelenerek her yıl listelere işlenmektedir. Bu konu ile ilgili olarak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı uygulamasında;

İnşaat Birim Fiyatlarına Esas İşçilik-Araç ve Gereç Rayiç Listeleri

Yapı İşleri Birim Fiyat Tarifleri Eki Fiyat Listesi

Yapı İşleri Sıhhi Tesisat Birim Fiyat ve Tarifleri

Yapı İşleri Kalorifer Tesisatı Birim Fiyat ve Tarifleri

Yapı İşleri Müşterek Tesisat Birim Fiyat ve Tarifleri

Yapı İşleri Havalandırma Tesisatı Birim Fiyat ve Tarifleri

Yapı İşleri Otomatik Kontrol Tesisatı Birim Fiyat ve Tarifler

Yapı İşleri Brülör Tesisatı Birim Fiyat ve Tarifleri

Yapı İşleri Mutfak Tesisatı Birim Fiyat ve Tarifleri

Yapı İşleri Çamaşırhane Tesisatı Birim Fiyat ve Tarifleri

Yapı İşleri Soğutma Tesisatı Birim Fiyat ve Tarifleri

Yapı İşleri Hastane Tesisatı Birim Fiyat ve Tarifleri

Yapı İşleri Yangın Tesisatı Birim Fiyat ve Tarifleri

Yapı İşleri Kuvvetli Akım Tesisatı Birim Fiyat ve Tarifleri

Yapı İşleri Zayıf Akım Tesisatı Birim Fiyat ve Tarifleri

Yapı İşleri Telefon Tesisatı Birim Fiyat ve Tarifleri

Yapı İşleri Asansör ve Tesisatı Birim Fiyat ve Tarifleri

Yapı İşleri Dizel Elektrojen Grubu ve Tesisatı Birim Fiyat ve Tarifleri Yapı İşleri Yıldırımından Korunma Tesisatı Birim Fiyat ve Tarifleri

Adları altında 18 ayrı kitap bulunmaktadır. Örneğin, bu kitaplardan “Yapı İşleri Birim Fiyat Tarifleri Eki Fiyat Listesi”; Yapı İşleri Birim Fiyat Tariflerinde tanımlanan imalatların yapım şartlarına ilişkin hususlara uygun olarak, her imalat bünyesine giren bütün malzemelerin zayıflatı miktarıyla beraber imalatı yapmak için kullanılan işçilik ve ekipman saatlerinin yer aldığı birim fiyat analizlerine, rayiç bedellerinin yerleştirilmesi sonucu belirlenmekte ve bu bedele % 25 yüklenici karı ve genel giderler eklenmektedir. Her imalat bir poz numarası almış, gruplara ayrılmış ve birimleri (miktar, adet, m², m³ gibi) ile birlikte listelenmiştir. Bu listeler her yıl yeni imalatlarla güncellenmektedir. Bu listelerde yer alan imalat fiyatları, yılda bir kez güncellenmekte ve ülke geneli için geçerli olan tek bir fiyattan oluşmaktadır.

3.6.2.7. Binaların Brüt ve Net Alanlarının İncelenmesi

Maliyete dayalı değerlendirme uygulamalarında genellikle yapım işinin brüt ve net alanının tespitinde sorunlarla karşılaşmaktadır. En sık rastlanan sorun; mevcut bina ile projenin uyumlu olup olmadığının tespiti ve fiili durumda yapı alanının analiz edilmesinde ortaya çıkmaktadır. Esasen brüt ve net alanların tanımlanmasında; emlak vergisi, imar uygulama ve diğer düzenlemeler yönünden farklılık bulunmaktadır.

Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’nde bağımsız bölüm brüt ve net alanı aşağıdaki gibi tanımlanmıştır:

Bağımsız bölüm brüt alanı: Bağımsız bölümün içerisindeki; duvarlar, kolonlar, sıva payları, merdiven sahanlıkları ve basamakları ile bu merdivenlerin altlarında kalan yerler ile sadece bağımsız bölüme ait ve bağımsız bölümün içinden doğrudan bağlantılı olan; balkonlar, çatıda, katta ve zemindeki teraslar, açık çıkmalar, çatı veya kat bahçeleri dahil kapladığı alandır. Bu alana; ışıklıklar, galeri boşlukları, bağımsız bölümün eklentileri ve ortak alanların bağımsız bölüme düşen payları dahil edilmez. Bağımsız bölümün içten bağlantılı olarak çatı araları dahil birden fazla katta yer alan mekanlardan oluşması halinde bu katlardaki bağımsız bölüme ait alanlar birlikte değerlendirilerek bağımsız bölüm brüt alanı bulunur. Bağımsız bölümün eklentileri ayrıca belirtilmek zorundadır.

Bağımsız bölüm net alanı: Bağımsız bölüm içerisindeki kapalı olup duvarlar arasında kalan net alandır. Bu alana; kapı ve pencere eşikleri, 2,5 cm’yi geçmemek koşuluyla sıva payları, kolonlar, duman, çöp, atık, tesisat ve hava bacaları ile ışıklıklar, bağımsız bölüm içindeki asansör ve galeri boşlukları, tesisat odası, merdivenlerin altlarında 1,80 m yüksekliğinden az olan yerler, tek bağımsız bölümlü müstakil binalarda bağımsız bölüm içindeki otopark, sığınak, odunluk, kömürlük, hidrofor ve arıtma tesisi alanı, su ve yakıt deposu ve kazan dairesi dahil edilmez. Açık çıkmalar, balkonlar, zemin, çatı ve kat terasları, kat ve çatı bahçeleri gibi en az bir cephesi açık olan mekanlar ile aynı katta veya farklı katta olup bağımsız bölümün eklentisi olan mekanlar ile ortak alanlar bağımsız bölüm net alanı içinde değerlendirilmez. Bağımsız bölümün içten bağlantılı olarak çatı araları dahil birden fazla katta yer alan mekanlardan oluşması halinde bu katlardaki bağımsız bölüme ait alanlar birlikte değerlendirilerek bağımsız bölüm net alanı bulunur.

Toplam yapı inşaat alanı: Bir parselde bulunan bütün yapıların yapı inşaat alanlarının toplamıdır.

Yapım işlerinde projede tanımlanan brüt alan ile fiili durum farklılıklarına sık rastlanmaktadır. Bunun temel nedenleri arasında sık yapılan imar afları nedeni ile oluşan kapalı alan artışları, ruhsat alınmadan yapılan bina tadilat işleri ve imara aykırı olarak gerçekleşen yapılaşmalardır. Değerleme sürecinin veri toplama aşamasında bir yapının veya bağımsız bölümün projesine ulaşılması ve fiilen mevcut olan yapının projesi ile karşılaştırılarak yapıya ait yasal durum analizinin rasyonel biçimde yapılması zorunlu olmaktadır. Bir yapının kanun karşısındaki durumu ancak ilgili yerel yönetim birimi ile tapu müdürlüğü kayıtlarında bulunan onaylı uygulama projesinin

analizinden anlaşılmaktadır. Aksi takdirde yapı için yapı kullanım belgesi düzenlenemeyeceğinden, arazi üzerindeki yapının kaçak yapı olarak değerlendirilmesi kaçınılmaz olacaktır. Kaçak yapının değerlendirme çalışmasında ve mevzuat karşısında değerinin hesaplanması, kamulaştırma sürecindeki bedel tespiti dışında, ruhsatlı yapıya göre farklı biçimde ele alınmaktadır.

Yapı değerlendirme çalışması yapılması aşamasında öncelikle ilgili yerel yönetim biriminden onaylı mimari projesi ve ihtiyaç duyulması halinde ayrıca statik, elektrik, mekanik ve peyzaj projelerine de ulaşılması gerekli olabilmektedir. Onaylı projeler genellikle fiziksel olarak yerel yönetim birimlerinde muhafaza edilmekte olup, ayrıca son yıllarda dijital olarak da muhafaza edilmeye başlanılmıştır. Fiziksel olarak ulaşılabilen uygulama projelerinin tarama yolu ile dijital platforma atılması sağlanarak, projenin mevcut durumu ile karşılaştırılması uygulamada kolaylık sağlamakta olup, bu nedenle değerlendirme çalışması yapmakta olan uzmanın bilgisayar destekli tasarım (CAD) programlarından birini kullanabiliyor olması, uygulamada değerlendirme sürecinin kısa sürede ve tutarlı analiz yapılarak tamamlanması bakımından büyükönem taşımaktadır.

Yapı değerlemesinin yapılabilmesi için tespit işleminde ihtiyaç duyulan mevcut durum ile projenin karşılaştırılması gereken yapının toplam inşaat alanının tespiti, bağımsız bölüm alanının belirlenmesi veya bağımsız bölümler içerisinde yer alan mekanların alanlarının proje üzerinde analizi temel olarak dört farklı şekilde yapılabilmektedir:

• **Bağımsız bölüm arsa payı dağıtım çizelgesi üzerinden bağımsız bölüm alanının belirlenmesi:** Mimari projelerin arsa payı dağıtım çizelgesi, tapu kayıtlarına geçen arsa paylarının hesaplandığı çizelgeler olup, arsa payının hesabı tapu kayıtları için bağımsız bölüm brüt alanları üzerinden hesaplanmaktadır. Bağımsız bölüm brüt alanına arsa payı dağıtım çizelgesi üzerinden ulaşmak genel olarak mümkün olmakla birlikte, çok sık olmasa da brüt alanın çizelge üzerinde belirtilmediği durumlarla da karşılaşılabilir. Bu durumda toplam yapı inşaat alanı ile ilgili bağımsız bölümün arsa payının çarpılması sonucu bağımsız bölüm brüt alanına ulaşılabilir. Bağımsız bölüm brüt alanı belirlendikten sonra uygulama projesi ile mevcut durumun karşılaştırmasının yapılması gerekmekte olup, varsa proje ile uyumsuz olan alanın da değerlendirme raporunda belirtilmesi gerekmektedir.

• **Bağımsız bölüm toplam brüt alanının ve mekan alanlarının proje üzerinde belirtilmesi:** Mimari projelerde genellikle mekanların net alanları mekan içerisinde belirtilmekte olup, ayrıca bağımsız bölüm brüt alanı hesaplanarak bağımsız bölüme ait olan sınırlar içerisinde (genel olarak antre-giriş holü bölümünde) gösterilmektedir. Eğer proje ile mevcut durum arasında bir farklılık yoksa direkt olarak projede belirtilen toplam brüt alan değerlemeye esas olarak kullanılabilir.

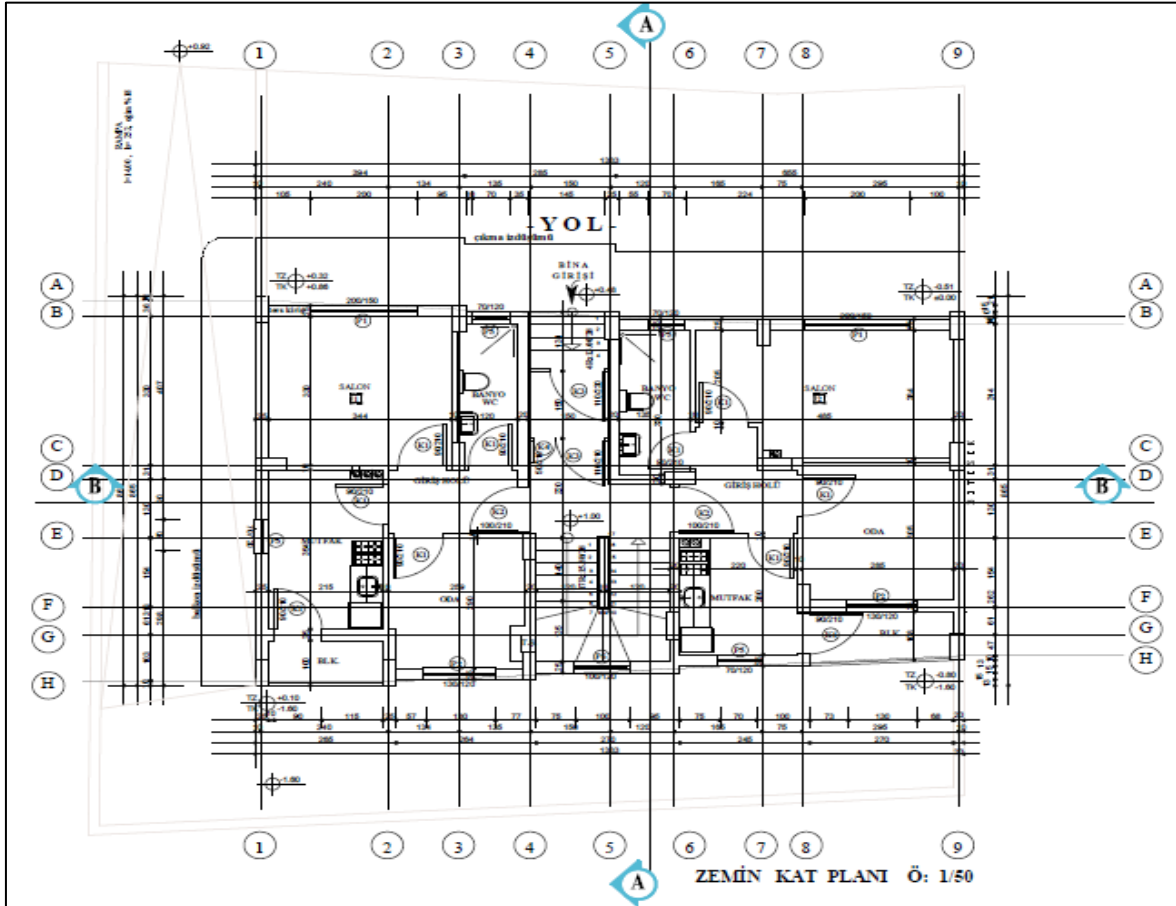
• **Proje üzerindeki ölçülerden alan hesaplama:** Bağımsız bölüm veya yapının net ve brüt alanlarını hesaplamanın bir yolu da proje üzerinde yer alan ölçülerden alanın hesaplanmasıdır. Basit çarpım yolu ile yapı içerisindeki mekanlar, bağımsız bölüm ve yapının net alanı, brüt alanı ve toplam inşaat alanı hesaplanabilir.

• **CAD tabanlı programlar ile alan hesaplama:** Uygulamada sık olarak basit birkaç komut ve sekmeler ile istenen bağımsız bölüm, mekan veya yapının net ve brüt alanları ile toplam inşaat alanının hesaplanması için bilgisayar destekli tasarım programları (CAD) kullanılmakta ve bu yolla bina brüt ve net alanının hesaplanması çok kısa sürede ve kolaylıkla yapılabilmektedir. Ayrıca bu programları kullanarak alan hesabının yapılması da oldukça pratik olup, yapının mevcut durumunda projesinden farklılık gösteren yanları varsa, projesine işlenerek toplam alanın proje üzerinde gösterilmesi de mümkün olabilmektedir. Bu bakımdan değerlendirme çalışması yapacak olan uzmanın CAD tabanlı programlardan bir veya birkaçını kullanabiliyor olması gerekli görülmektedir. Uygulamanın yapılabilmesi için projenin dijital haline ihtiyaç duyulmakta ve projenin dijital halinin olmaması durumunda ise baskılı projenin taranarak bilgisayar ortamına atılması ile de CAD tabanlı programlarda ölçüm yapılabilmesi mümkün olmaktadır.

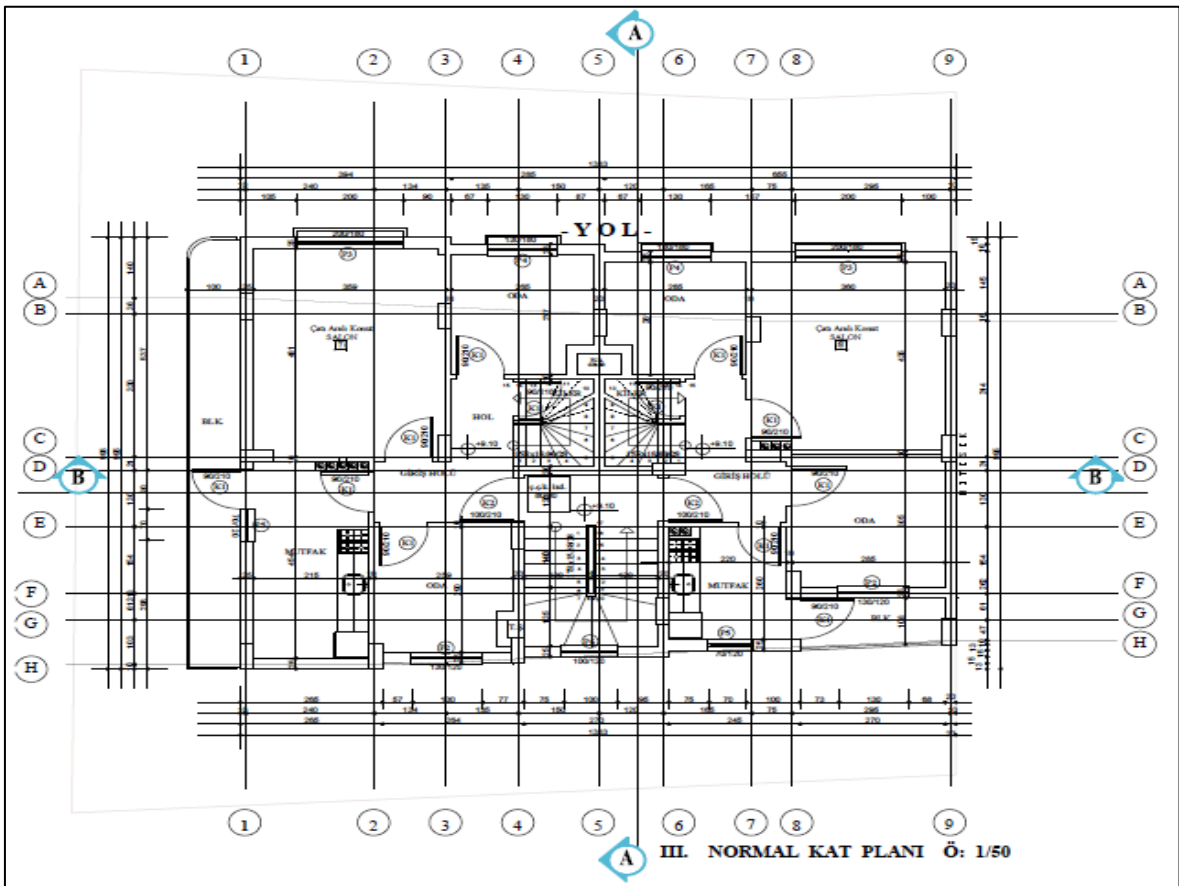
45599 ADA 7 PARSEL'E AİT BAĞIMSIZ BÖLÜM LİSTESİ

BULUNDUĞU KAT	SIRA NO	NİTELİĞİ	ARSA PAYI	EKLENTİSİ	ALAN (m2)
ZEMİN KAT	1	Konut	23/267	E1 Köm.	108,02
	2	Konut	25/267	E2 Köm.	117,42
I. NORMAL KAT	3	Konut	31/267	E3 Köm.	145,60
	4	Konut	30/267	E4 Köm.	140,90
II. NORMAL KAT	5	Konut	31/267	E5 Köm.	145,60
	6	Konut	30/267	E6 Köm.	140,90
III. NORMAL KAT	7	Çatı Aralı Konut	50/267	E7 Köm.	234,83
	8	Çatı Aralı Konut	47/267	E8 Köm.	220,73
TOPLAM			267/267		1.254,00

Değerlemenin çok yönlü ve karmaşık bir iş alanı olarak görülmesinin nedenleri arasında; çalışma yapılan taşınmazların türlerinin farklılık göstermesi ve uzmandan çözümlemesi beklenen sorunların karmaşık olması ve bu sorunlara zamanla yenilerinin eklenmesi gösterilmektedir. Ancak değerlendirme işinde bir uzmanın belirtilen bütün konulara hakim olması mümkün olmayabilir. Bu bakımdan birçok ülkede değerlendirme işinde farklı disiplinlerden en az 3-5 kişinin raporu birlikte hazırlanması ve onaylanması sıklıkla tercih edilmektedir. Raporun farklı disiplinlerden uzmanların katkıları ile hazırlanmış olması, mesleğin interdisipliner yapısına uygun düşmekte ve tanımlanan soruna mümkün olduğunca farklı açılardan yaklaşılarak çözüm üretilmesi kolaylaşmaktadır.



Taşınmazların üzerinde mevcut olan farklı tür ve niteliklerdeki yapıların sıklıkla maliyete dayalı değerlendirme çalışması yapılmaktadır. Özellikle gelir getirmeyen veya ticari taşınmaz vasfında olmayan yapılarda maliyete dayalı değerlendirme yapılmasında; birim alan maliyetlerine uygulanacak brüt yapı alanının sağlıklı olarak ölçülmemesi, değerlendirme sonuçlarının hatalı çıkmasına yol açmaktadır. Diğer yandan teminat amaçlı değerlendirme ve ticari taşınmaz değerlendirme çalışmalarında proje dışı imalatın olup olmaması da tamamen proje ile gerçek durum analizi ve karşılaştırması yapılarak ortaya konulabilmektedir. Farklı amaçlarla yapı değerlendirme çalışmasının kaliteli ve güvenli olarak yapılması, yapının düzenli envanterinin yapılması, iç ve dış mekan görüntüleme ve mevcut yapı ve proje karşılaştırmaları ile proje dışı imalat olup olmadığının analizinin yapılmasına bağlı bulunmaktadır. Diğer önemli bir sorunda konut amaçlı yapı stokunda bağımsız bölüm numaralarının proje, belediye, tapu ve ulusal adres veritabanında farklı olabilmesi durumuna karşı uzmanın mevcut durum, tapu ve proje karşılaştırmalarını yapması zorunluluğunun bulunmasıdır. Belirtilen bütün hususlar yerel düzeylerde değerlendirme çalışmasının yapılmasının güçlüğünden çok işin interdisipliner yapısı ve bu biçimde yaklaşılması gerektiğini ortaya koymaktadır.

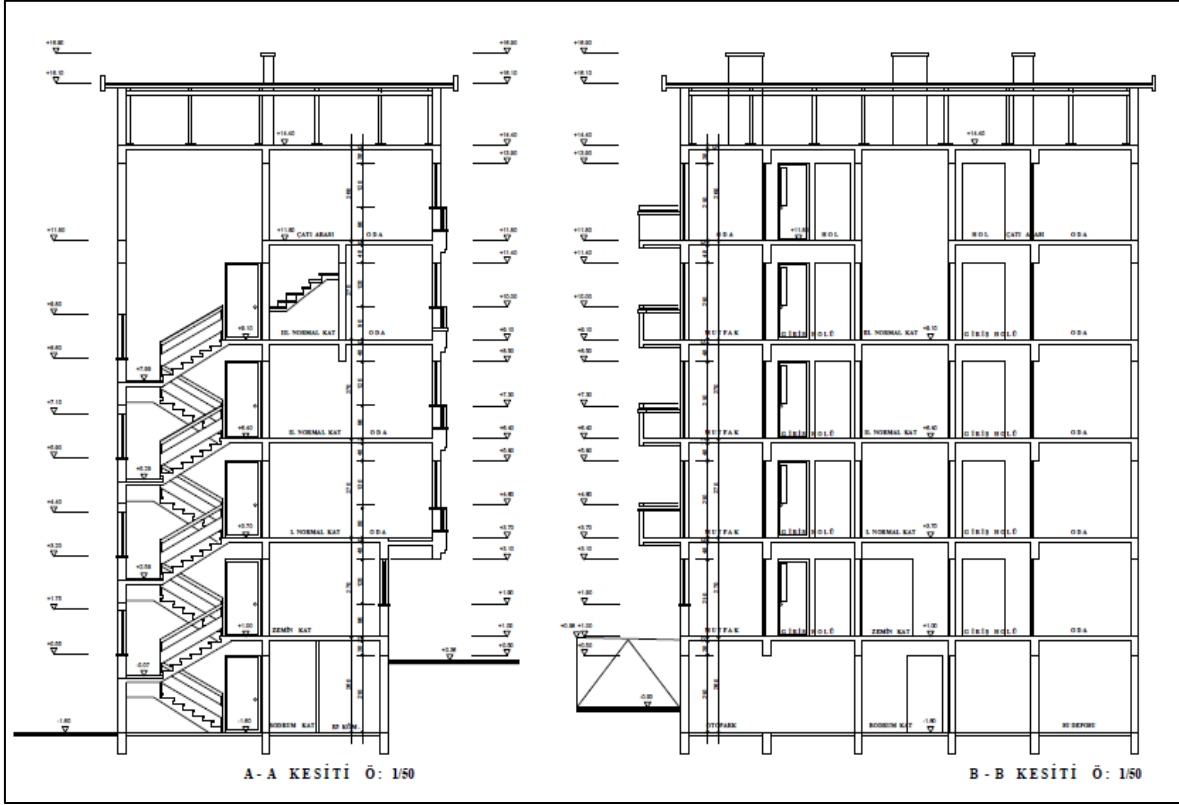


3.6.2.8. Emsal Bina Esasına Göre Değerleme

Emsal bina, kullanım tarzı, inşaat nev'i ve sınıfı²⁰⁰ ile yapısal veya mimari özellikleri yönlerinden aynı nitelikte olacak binalardır. Özellikle bina vergisine esas değer tespitinde; emsal binanın normal alım-satım bedeli veya rayiç bedeli esas alınarak işlem yapılması gerekir. Aynı nitelikte başka bir binanın normal alım-satım bedelinin elde edilememesi halinde, benzer nitelikteki binaların normal alım-satım bedelleri esas alınır. Ancak, farklı niteliklere göre, esas alınan bedele gerekli ilave ve indirimler yapılır. Değerleme tarihi ile emsal binanın alım satım tarihinin farklı olması halinde, zaman içindeki değer değişiklikleri dikkate alınarak gerekli ilave ve indirimler

²⁰⁰6 Seri No 'lu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği B.2. maddesi.

yapılır. Emsal alınacak binanın alım satım fiyatının tespitinde, vergi dairelerince düzenlenecek normal alım satım bedel cetvellerinden de yararlanır.



Site biçiminde inşa edilen anataşınmazın beşinci katında bulunan ... nolu brüt 145 m² alanlı bağımsız bölümün değerlendirme işlemi yapılacaktır. Konu taşınmaz güney-batı yönlü ve manzara avantajına sahiptir. Kuzey-doğu yönlü olan üç taşınmaz son bir ayda 2.500 TL/m² değer üzerinden alıcı bulmuş olup, binada yönler arasında % 12 ve manzara avantajı nedeni ile % 10 değer farkının olduğu tespit edilmiştir. Konu taşınmaza göre düzeltilmiş birim satış değeri; $2.500 \times 1,12 \times 1,10 = 3.080$ TL/m² olup, diğer bütün özellikler aynı olduğuna göre konu taşınmazın teminat değeri; $145 \times 3.080 = 446.600$ TL olarak bulunacaktır. Bu biçimde hesaplanan değer geççerliliğinin kira gelirinin kapitalizasyon ve maliyet esaslı değerlendirme sonuçları ile de teyit edilmesi gerekli olur.

3.6.2.9. Maliyet Esasına Dayalı Değerleme Uygulamaları

Maliyet bedeli, binanın dıştan dışa yüzölçümü ile metrekafe normal inşaat maliyet bedelinin çarpılması suretiyle bulunacak inşaat maliyet bedeli ve bunun % 20'si oranındaki satış karı ile inşa edildiği arsanın normal alım satım bedelinin toplamıdır. Maliyet bedelinin hesaplanmasında beyan tarihindeki fiyatlar esas alınır. Eski binalarda maliyet bedeli, yukarıdaki şekilde ve binanın yeniden inşa edilmesi haline göre hesaplanır. Bu yolla bulunan bedelden aşınma payı düşölür.

Yeniden inşa edilme deyimi, binanın aynı malzeme, işçilik ve diğer özellikleri ile yeniden yapılmasını, bu mümkün olmadığı takdirde, aynı amacı, hizmeti veya geliri sağlayabilecek benzer nitelikteki bir binanın yapılmasını ifade eder. Binayı genişletmek veya iktisadi kıymetini, devamlı olarak artırmak amacıyla yapılan giderler de maliyet bedeline eklenir²⁰¹.

Metrekare normal inşaat maliyet bedelleri, binaların kullanılış tarzları, inşaat neveleri ve sınıflarına göre Maliye ve Çevre ve Şehircilik Bakanlıklarınca birlikte saptanır ve uygulanacağı bütçe yılından önce ilan edilir. Ancak, genel beyan dönemlerine rastlayan yıllarda, bu ilan, beyanname verme süresinin başlangıcından dört ay önce yapılır.

Maliye ve Çevre ve Şehircilik Bakanlıklarınca hazırlanan bu konudaki tebliğlerde; binaların birim değeri belirlenirken, binalar taşıyıcı sistemine göre 8 sınıfa (çelik karkas, betonarme karkas, yığma kagir, yığma yarı kagir, ahşap, taş duvarlı, geceköndü vasfında ve kerpiç ve diğer basit inşaat), kullanılış amacına göre 23 sınıfa (fabrika ve imalathane, otel, sinema-tiyatro, hastane-klinik, idare, yurt, okul, mesken ve özellik arz eden binalar vs.) ve inşaat kalitesine göre 5 sınıfa (lüks, birinci sınıf, ikinci sınıf, üçüncü sınıf ve basit inşaat) ayrılmaktadır²⁰².

Hesaplanan metrekafe normal inşaat maliyet bedeline, kalorifer veya klima tesisatı için % 8, asansör tesisatı için ayrıca % 6 oranında ilave yapılır. Zemin ve asansörden yararlanmayan bodrum katlar için asansör dolayısıyla ilave yapılmaz²⁰³.

Birden çok katlı binalarda, yukarıdaki şekilde hesaplanan maliyet bedelinden, bodrum katlar için derinlik derecesine göre % 10 ile % 15, zemin katlar için % 3, dördüncü katlar için % 2, beşinci katlar için % 3, altıncı ve daha yukarı katlar için % 4 oranında indirim yapılır. Katlar, yapı ruhsatıyesinin eki belediyece tasdikli yapı projesine, sahipleri tarafından proje gösterilemeyen yapılarda ise imar mevzuatına uygun olarak tespit edilir²⁰⁴. Bu şekilde hesaplanan maliyet bedeline aşağıdaki hallerde, gösterilen oranlarda ilaveler yapılır:

- Ön cephe de bulunan binalar için % 5 ile % 10 (Ön cephe de bulunma hali, binanın bir cephesinin meydan, sahil, cadde veya sokak kenarında olmasıdır).

- Ticari, sınaî veya mesleki bir faaliyetin icrası için yapılan veya bu amaçla kullanılan binalardaki işyerlerine, zemin katlar için % 15 ile % 25, birinci katlar için % 10 ile % 15 ve ikinci katlar için % 5 ile % 10.²⁰⁵

²⁰¹Emlak Vergisine Matrah Olacak Vergi Değerlerinin Takdirine İlişkin Tüzük md. 19.

²⁰²26/12/2011 tarihli ve 28154 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No:58).

²⁰³Emlak Vergisine Matrah Olacak Vergi Değerlerinin Takdirine İlişkin Tüzük md. 20.

²⁰⁴Emlak Vergisine Matrah Olacak Vergi Değerlerinin Takdirine İlişkin Tüzük md. 21.

²⁰⁵Emlak Vergisine Matrah Olacak Vergi Değerlerinin Takdirine İlişkin Tüzük md. 22.

Maliyete dayalı değerlendirme yöntemleri, ekonomideki ikame-yerine koyma ilkesine dayanır. Maliyet yönteminin esasını, taşınmazın değerlendirme zamanındaki gerçek ve/veya tahmini maliyet bedeline yaklaşma oluşturur. Maliyet değeri; yapı değeri, dış tesis, özel işletme donatıları ve arsa (zemin) değerinin toplamından oluşur. Emlak Vergisi Kanunu ve Kamulaştırma Kanununa göre yapılara maliyet yöntemi ile değerlendirme yapılması gerekmektedir²⁰⁶.

Maliyet, yapıları bir taşınmazın değerlendirme günündeki yapıları giderlerinden, yıpranma payı, eskime ve diğer giderlerin çıkartılmasıyla ulaşılan değerdir. İki şekilde yapılmakta olup, her iki yaklaşım kısaca aşağıda açıklanmıştır:

- Yeniden yapıları değeri; yapıları aynı inşaat malzemeleri, tasarım ve işçilik kalitesi ile orijinal biçimiyle üretilmesinde ulaşılan değerdir.
- Yerine koyma değeri; yapıları modern inşaat malzemeleri, tasarım teknikleri ve işçilik kullanılarak yeniden üretildiği zaman ulaşılan değerdir²⁰⁷.

Maliyet yöntemi ile değerlemede; yeniden üretim maliyeti, yerine koyma maliyeti ve tarihsel maliyet olmak üzere üç farklı maliyet kavramı söz konusudur²⁰⁸. Yeniden üretim maliyeti; değerlendirilecek yapıları, mümkün olduğunca aynı tasarım, aynı inşaat malzemeleri ve işçilik kalitesi ile tamamen aynıyının ya da bir kopyasının üretilmesinde ulaşılan maliyettir.

Yerine koyma maliyeti; değerlendirilecek yapı ile aynı yararlılığa sahip bir yapıları güncel tasarım teknikleri, çağdaş inşaat malzemeleri ve işçilik kalitesiyle üretilmesi halinde ulaşılan maliyettir.

Tarihsel maliyet; yapıları orijinal olarak üretildiği ve hizmete sokulduğu zamandaki maliyetini ifade eder²⁰⁹. Değerlemede; (i) fiyat analizleri (keşif) yöntemi ile maliyet tahmini, (ii) ortalama maliyet fiyatları ile maliyet tahmini ve (iii) tarihsel maliyetleri güncelleştirerek maliyet tahmini sıklıkla kullanılmaktadır.

Güncellenmiş tarihsel maliyet; yapıları tarihsel maliyetinin, maliyet endeksleri yardımı ile değerlendirme zamanına güncellenmesi ile elde edilen maliyeti ifade eder. Bu yöntemde, yapıları değerlendirme günündeki maliyetleri hesaplandıktan sonra yıpranma oranlarının düşülmesi gerekir²¹⁰.

Net maliyet bedeli; güncellenmiş tarihsel maliyet veya yeniden üretim maliyetinden birikmiş amortisman çıkarıldıktan sonra elde edilen maliyet bedelidir. Aynı binanın yeniden inşa edilmesi için gerekli olan veya satın alınması için ödenmesi gereken bedel ise ikame bedeli olarak bilinir. Özellikle ulusal düzenlemeler ile uluslararası kuruluşların ikame bedeline yaklaşım biçimlerinin farklılık gösterdiğinin vurgulanması gerekir.

Enkaz bedeli; 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun 5 inci maddesinde; “Uygulamanın gerektirmesi halinde, birinci fıkrada belirtilenler dışında olup riskli yapıyı kullanmakta olan kişilere de birinci fıkra hükümleri uygulanabilir. Bu kişiler ile yapılacak olan anlaşmanın, bunlara yardım yapılmasının ve enkaz bedeli ödenmesinin usul ve esasları Bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca belirlenir” hükmü bulunmaktadır. Bakanlar Kurulunca, henüz bu yönde bir usul ve esas belirlenmediği, ayrıca bunun dışında da enkaz bedelinin nasıl belirleneceğine ilişkin herhangi bir düzenleme bulunmadığı anlaşılmaktadır.

Levazım bedeli kelime olarak; değişik iş kollarında gerekli olan şeyler, araç ve gereçlerdir.

²⁰⁶ H.Tanrıvermiş, *Gayrimenkul Değerleme İlkeleri ve Uygulamaları, Ders Notları, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Taşınmaz Geliştirme Anabilim Dalı, 2012, Ankara (Teksir).*

²⁰⁷ D.Şahin, *Gayrimenkul Değerleme Yöntemleri, Değerlemede Eğitim Süreci ve Türkiye Uygulamaları, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Ağustos 2010, Ankara.*

²⁰⁸ H.Tanrıvermiş, *Gayrimenkul Değerleme İlkeleri ve Uygulamaları, Ders Notları, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Taşınmaz Geliştirme Anabilim Dalı, 2012, Ankara (Teksir).*

²⁰⁹ H.Tanrıvermiş, *Gayrimenkul Değerleme İlkeleri ve Uygulamaları, Ders Notları, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Taşınmaz Geliştirme Anabilim Dalı, 2012, Ankara (Teksir).*

²¹⁰ H.Tanrıvermiş, *Gayrimenkul Değerleme İlkeleri ve Uygulamaları, Ders Notları, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Taşınmaz Geliştirme Anabilim Dalı, 2012, Ankara (Teksir).*

2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 19'uncu maddesinde; “Başkası adına tapulu, sahipsiz ve/veya zilyedi tarafından iktisap edilmemiş yerin kamulaştırmasında binaların asgarî levazım bedeli, ağaçların ise 11'inci madde çerçevesinde takdir olunan bedeli zilyedine ödenir” hükmü bulunmaktadır. Bu hüküm ile ilgili davada verilen, Yargıtay 13.Hukuk Dairesinin E:2002-13054 ve K: 2003/1148 sayılı ilamında “...gerek öğreti de gerekse sapma göstermeyen uygulama ile asgari levazım değerinin yapıda kullanılan tüm malzemenin işçilik ve yapımçı karı gibi unsurlar gözetilmeksizin piyasadaki en düşük değerinden yapım yılı ve yıllarına göre yıpranma düşüldükten sonra elde edilecek miktar şeklinde hesaplanacağı benimsenmiş bulunmaktadır” demektedir. Gerek 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu, gerekse yargı kararları çerçevesinde levazım değeri; herhangi bir yapının eklenti ve dikilenlerin yapımında kullanılan bütün malzemenin, işçilik ve yapımçı karı gibi unsurlar çıkarıldıktan sonra elde edilen bedel olarak tanımlanabilir.

Yarım kalmış yapının değerlemesinde, yapı yaklaşık maliyetlerinden yararlanmanın mümkün olmadığı ve bu alanda düzenleme bulunmadığı bilinmektedir. Bu koşullarda şantiye tecrübesi bulunan teknik personelin, yapının cins ve nevine göre iş deneyimlerinden yararlanma yoluna gittikleri, örnek olaark betonarme bir konut işi maliyetinin % 30 ~ 40'ı arasında değişen kısmının kaba inşaat ile ilişkili olduğu ve bu amaçlarla pirsantajların kullanıldığı görülmektedir. Fakat bu değerlerin çok yaklaşık veya kaba değerler olduğu ve değerlendirme çalışmasında kullanılmasının oldukça sakıncalı olabileceği vurgulanmalıdır. Bunun yerine, yarım kalan imalat bedelinin birim fiyat yöntemi ile hesaplanması söz konusu olabilir. Bu yöntem, biraz zaman alabilir ancak, diğerine göre daha sağlıklı olacaktır.

Konut değerlemesi, değerlemeyi yapan kişi veya kurum tarafından nesnel ve yansız bir şekilde, konuta ilişkin nitelik, nicelik, çevre, kullanım koşulları, en yüksek ve en iyi fayda gibi etmenlerin birlikte değerlendirilmesi suretiyle, konutun belirli bir zamandaki değerinin tespit edilmesi işlemidir²¹¹. Konutlar, genellikle belirli bir piyasası olan, karşılaştırma için emsali bulunabilen, bunun yanında kiralamaya da konu olan yapılar olduğundan, öncelikle karşılaştırmalı satış analizi yöntemi olmak üzere, gelir yöntemi ile de değerlendirilebilirler. Çeşitli nedenlerle, bu yöntemlerle değerlendirme yapılamadığı durumlarda maliyet yöntemi de kullanılabilir.

Ticari taşınmazlar, piyasası geniş olmadığından, öncelikle gelir yöntemi ile daha sonrasında pazar analizi yöntemi ile bu da mümkün olmaz ise maliyet yöntemi ile değerlendirme yapılır. Bunlardan farklı olarak tarihsel yapı değerlemede; karşılaştırmalı satış analizi yönteminin kullanılması mümkün değildir. Bu tür yapılar ancak, yapılacak bir projelendirme sonrasında oluşacak kullanımdan elde edilecek gelir üzerinden değerlendirilebilir. Ancak, bu şekildeki bir değerlendirme ile bu yapıların toplumun gözündeki ölçülebilir olamayan manevi değeri hesaba alınmamış olur. Diğer yapıların karşılaştırmalı satış analizi, gelir ve maliyet yöntemleri ile değerlendirme işlemleri, söz konusu yöntemlerin olumlu ve/veya olumsuz yanları birlikte dikkate alınarak yapılabilir. Özellikle ticari yapıların değerlendirme çalışmaları, nakit akım veya kira gelirlerinin bugünkü değerinin analizi yoluyla yapılacak olup, bu değere hem yapı ve işletme, hem de arazinin değerleri birlikte dahil edilecektir.

Örnek-11: Yeniden üretim maliyeti değeri 285.000 TL olan betonarme bir konut 25 yıl önce inşa edilmiş ve ömrü 100 yıldır. Buna göre yapının net maliyet bedeli ne olur?

Yapı Değeri = Yeniden Üretim Maliyeti – Birikmiş Amortisman Tutarı

Değeri = 285.000 – (285.000 * 0,25) = 213.750 TL olacaktır.

Örnek-12: İlçe merkezine bağlı köyün sınırları içindeki yüzölçümü 20.000 m² olan arazi üzerinde toplam alanı 250 m² olan iki katlı betonarme bir yapı bulunmaktadır. Yapı 12 yaşında ve ekonomik ömrü 80 yıldır. Yapının 2013 yılı fiyatları üzerinden maliyet bedeli 490 TL/m² olarak bulunmuştur. Yapının kiralanması ve serbest olarak alım-satımı oldukça güçtür. Arazi belediyenin sınırları içinde, ancak belediye imar planı (uygulama imar planı) sınırları dışındadır. Çevredeki benzer arazilerin alım-satım değeri 12 TL/m²'dir. Arazi ve üzerindeki yapının, belediyenin bütün

²¹¹ B.Bostancı, Taşınmaz Geliştirmede Değer Kestirim Analizleri ve İstanbul Konut Alanı Örneğinde Bir Uygulama, Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Doktora Tezi, 2008, İstanbul.

hizmetlerinden yararlanması ve çevresinin de yoğun konut alanı olması durumunda arazi ve yapı değeri nedir?

Çevredeki benzer arazilerin ortalama alım-satım değeri 12 TL/m² dolayında ve değerlendirilen arazi ile emsaller birebir benzer olduğuna göre incelenen 20.000 m² arazinin toplam değeri; 12*20.000 = 240.000 TL olacaktır. Arazi üzerinde iki katlı olan ve toplam yüzölçümü 250 m² olan yapının, 2013 Yılı Resmi Maliyet Fiyatlarına göre birim maliyeti 490 TL/m² olarak verilmiştir (III sınıf A Grubu Yapı, 4 Kata Kadar Asansörsüz ve Kalorifersiz Yapı).

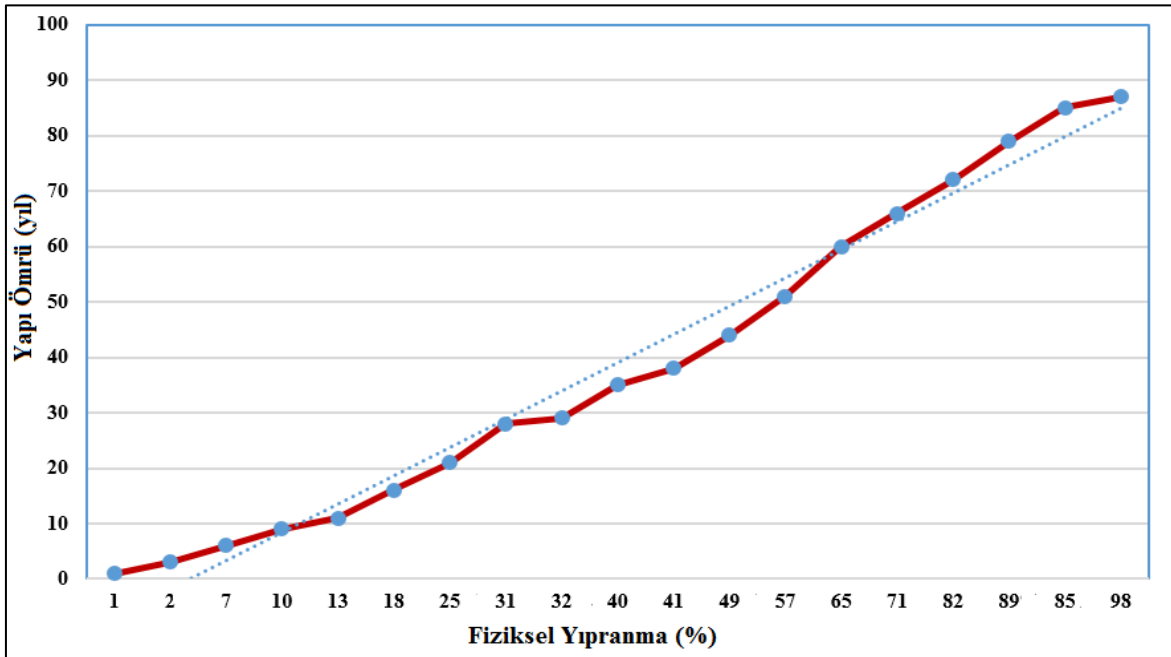
Yapının ömrü 80 yıl olduğuna göre yıllık yıpranma oranı; $1/n = 1/80 = \% 1,25$ 'dir. Yapı 12 yaşında olduğuna göre toplam yıpranma oranı % 15'tir. Yapının 2013 yılında yeniden üretim maliyeti = 490*250 = 122.500 TL'dir. Yapının net maliyeti = 122.500 – (122.500*0,15) = 104.125 TL olacak ve arsa ve yapı değeri toplamı; 240.000 + 104.125 = 344.125 TL olarak saptanacaktır.

Yerleşim yerindeki benzer yapıların yaşları ve fiziksel yıpranma oranları

No	Yapı Ömrü (Yıl)	Fiziksel Yıpranma (%)	No	Yapı Ömrü (Yıl)	Fiziksel Yıpranma (%)
1	1	1	11	38	41
2	3	2	12	44	49
3	6	7	13	51	57
4	9	10	14	60	65
5	11	13	15	66	71
6	16	18	16	72	82
7	21	25	17	79	89
8	28	31	18	85	95
9	29	32	19	87	98
10	35	40	-	-	-

Örnek-13: Bir yerleşim yerinde benzer taşınmazların üzerinde mevcut olan yapının ömrü – fiziksel yıpranma ilişkisi yukarıdaki çizelgedeki veriler kullanılarak çizilen aşağıdaki grafik ile gösterilmiştir. Konu taşınmazın üzerinde bulunduğu arsanın piyasa değeri 170.000 TL, yapının güncel yeniden inşa maliyeti 550 TL/m², yapı yüzölçümü 300 m² ve yapının yaşı 30 ise söz konusu müstakil konutun değeri ne olabilir?

Benzer toplam 19 yapı (gözlem) belirlenmiş olup, buna göre yapı yaşı (Y) ve yıpranma oranı (X) arasındaki ilişkinin genel modeli tahmin edilmiştir:



Öncelikle benzer yapıların yıpranma durum ve yaş ilişkisine göre regresyon eşitliği tahmin edilir. Belli ölçümler sonucunda $i = 1, 2, \dots, n$ için (x_i, y_i) verileri elde edilmiş olsun. Burada, her bir y_i 'nin x_i 'ye bağlı olarak değiştiği varsayılmaktadır. Yapılan ölçümlere göre, her $i = 1, 2, \dots, n$ için $y_i = f(x_i)$ olacak biçimde bir fonksiyonun var olduğu, ölçümlerde yapılan hata nedeniyle bu eşitliklerin bazıları ya da hepsinin sağlanmadığı kabul edilebilir. Bu düşünceyle, ölçülen y_i değeri $f(x_i)$ için yaklaşık değer kabul edilerek bu yaklaşımdaki hatanın minimum olduğu f fonksiyonu belirlenmeye çalışılır. Bunun için çeşitli yöntemler olup, bu yöntemlerden bir tanesi de en küçük kareler yöntemidir²¹².

$$\sum_{k=1}^{19} x_k = 1 + 3 + 6 + 9 + 11 + 16 + 21 + 28 + 29 + 35 + 38 + 44 + 51 + 60 + 66 + 72 + 79 + 85 + 87 = 741$$

$$\sum_{k=1}^{19} y_k = 0,02 + 0,01 + 0,07 + 0,10 + 0,13 + 0,18 + 0,25 + 0,31 + 0,32 + 0,40 + 0,41 + 0,49 + 0,57 + 0,65 + 0,71 + 0,82 + 0,89 + 0,95 + 0,98 = 8,26$$

$$\sum_{k=1}^{19} x_k y_k = 490,34$$

$$\sum_{k=1}^{19} x_k^2 = 43.951$$

$$\left(\sum_{k=1}^{19} x_k\right) \left(\sum_{k=1}^{19} y_k\right) = 741 * 8,26 = 6.120,66$$

$$b = \frac{n(\sum_{k=1}^{19} x_k y_k) - (\sum_{k=1}^{19} x_k)(\sum_{k=1}^{19} y_k)}{n(\sum_{k=1}^{19} x_k^2) - (\sum_{k=1}^{19} x_k)^2} = \frac{19 * 490,34 - 6.120,66}{19 * 43951 - 741^2} = 0,011175$$

$$a = \frac{\sum_{k=1}^{19} y_k - m(\sum_{k=1}^{19} x_k)}{19} = \frac{8,26 - 0,011175 * 741}{19} = 0,00109$$

Sonuç olarak yapının fiziksel yıpranması (Y) ile yapının yaşı arasındaki ilişkinin denklemi;

$Y = a + bX$ doğru denkleminde parametreler yerine konularak $Y = 0,005934 + 0,01086 X$ denklemi elde edilir. İncelenen yapının yaşı 30 olduğuna göre amortisman oranı; $Y = 0,005934 + 0,01086 x = 0,00109 + 0,011175 * 30 = 0,3363$ veya % 33,63 olarak bulunacaktır.

Yapının Yeniden Üretim Maliyeti = $550 * 300 = 165.000$ TL

Birikmiş Amortisman = (Yeniden Üretim Maliyeti * Amortisman Oranı * Yapı Yaşı)

$$= 165.000 * 0,3363 = 55.496,10 \text{ TL}$$

Net Yapı Değeri = Yeniden Üretim Maliyeti – Birikmiş Amortisman

$$= 165.000 - 55.496,10 = 109.503,90 \text{ TL}$$

Konu taşınmazın toplam değeri arsa ve yapı değerinden oluştuğuna göre; $109.503,90 + 170.000 = 279.503,90$ TL olacaktır. Bu değer taşınmazın maliyet yaklaşımına göre takdir edilen bedeli olup, söz konusu değer konut taşınmazın piyasa ve gelir değerinden farklı olması doğal karşılanmalıdır. İlke olarak bağımsız bölümlerin satış değerleri bilinen benzer mülklerin alım-satım değeri ve kira geliri üzerinden değerinin takdir edilmesinin mümkün olduğu durumlarda maliyete dayalı değerlendirme yapılması uygun bulunmamaktadır.

²¹² A. Apaydın, A. Kutsal ve C. Atakan, *Uygulamalı İstatistik Ders Notları, Kılavuz Paz. ve Tic. Ltd. Şti., 2002, Ankara, s.193-200.*

Örnek-14: Aşağıda yer alan bilgilere bağlı olarak A taşınmazının efektif yaşı ve toplam ekonomik ömrü ne olmalıdır?

Veriler	A Taşınmazı
Taşınmaz Değeri	450.000 TL
Arsa Değeri	150.000 TL
Toplam Amortisman Tutarı	200.000 TL
Yıllık Amortisman Oranı	% 2

Taşınmaz Değeri = Yapı Değeri + Arsa Değeri

A Taşınmazı Yapı Değeri = 450.000 TL – 150.000 TL = 300.000 TL

Yeniden Yapım Maliyet Değeri= Yapı Değeri + Toplam Amortisman Tutarı

A Taşınmazının Yeniden Yapım Maliyeti = 300.000 TL + 200.000 TL = 500.000 TL

Yıllık Amortisman Tutarı = Yeniden Yapım Maliyet Değeri x Yıllık Amortisman Oranı

A Taşınmazının Yıllık Amortisman Tutarı = 500.000 TL x % 2 = 10.000 TL

Efektif Yaş = Toplam Amortisman Tutarı / Yıllık Amortisman Tutarı

A Taşınmazının Efektif Yaş = 200.000 TL / 10.000 TL = 20 Yıl

Toplam Ekonomik Ömür = 1/Yıllık Amortisman Oranı

A Taşınmazının Toplam Ekonomik Ömür = 1 / % 2 = 50 Yıl

Kalan Ekonomik Ömür = Toplam Ekonomik Ömür - Efektif Yaş

A Taşınmazının Kalan Ekonomik Ömür = 50 Yıl – 20 Yıl = 30 Yıl

Örnek-15: Yeniden yapım maliyeti 400.000 TL olan 22 yaşındaki C taşınmazının yıpranma tutarı, aşağıdaki doğrusal biçimde yıpranan A ve B taşınmazlarına göre belirlenecektir:

Veriler	A	B
Taşınmaz Değeri	380.000 TL	350.000 TL
Arsa Değeri	180.000 TL	158.000 TL
Yapı Efektif Yaşı (Yıl)	43	38
Toplam Amortisman Tutarı	212.200 TL	310.000 TL
Yıllık Amortisman Oranı	% 1,197	?

Yukarıda yer alan tabloya göre B taşınmazının yıllık ortalama amortisman oranı ile C taşınmazının yıpranma tutarı ne kadardır?

Öncelikle B taşınmazının yıllık amortisman (yıpranma) tutarının bulunması gerekmektedir:

Taşınmaz Değeri = Yapı Değeri + Arsa Değeri

B Taşınmazı Yapı Değeri = 350.000 TL – 158.000 TL = 192.000 TL

Yeniden Yapım Maliyet Değeri= Yapı Değeri + Toplam Amortisman Tutarı

B Taşınmazı Yeniden Yapım Maliyeti = 192.000 TL + 310.000 TL = 502.000 TL

Yıllık Amortisman Tutarı = Toplam Amortisman Tutarı / Efektif Yaş

B Taşınmazı Yıllık Amortisman Tutarı = 310.000 TL / 38 = 8.158 TL/Yıl

Yıllık Amortisman Oranı = Yıllık Amortisman Tutarı / Yeniden Yapım Maliyet Değeri

B Taşınmazı Yıllık Amortisman Oranı = 8.158 TL / 502.000 TL = 0,01625 => % 1,625

C taşınmazı amortisman oranı, A ve B taşınmazlarının yıpranma oranlarının ortalaması ile bulunur:

C Taşınmazı Amortisman Tutarı = 400.000 TL x 22 x [(0,01197 + 0,01625) / 2] = 124.168 TL

Örnek-16: İncelenen bölgede değerlendirilmesi istenen taşınmaza ilişkin aşağıdaki verileri kullanarak konu taşınmazın güncel piyasa değeri veya sürüm değerini takdir ediniz.

Nitelik/Konut	A
Arsa Alanı (m ²)	1.200
KAKS (E)	2,4
Yeniden Yapım Maliyet Değeri (TL/m ²)	1.250
Yıpranma (%)	5
Her Bir Konut Arsa Pay Oranı (%)	5
Taşınmaz Değeri (TL)	300.000

Toplam İnşaat Alanı = KAKS x Arsa Alanı

Toplam İnşaat Alanı = 2,4 x 1.200 = 2.880 m²

Yeniden Yapım Maliyet Değeri = Birim Yeniden Yapım Maliyeti x Toplam İnşaat Alanı

Yeniden Yapım Maliyet Değeri = 1.250 TL/m² x 2.880m² = 3.600.000 TL

Her bir konut arsa payı % 5 olduğuna göre binadaki toplam konut sayısı => 1 / % 5 = 20 konut

Bir Konut İçin Yeniden Yapım Maliyet Değeri = 3.600.000 TL / 20 = 180.000 TL

Yapı Değeri = Yeniden Yapım Maliyet Değeri – (Yeniden Yapım Maliyeti x Amortisman Oranı)

Bir Konut İçin Yapı Değeri = 180.000 – (180.000 x % 5) = 171.000 TL

Taşınmaz Değeri = Yapı Değeri + Arsa Değeri

Bir Konut İçin Arsa Değeri = 300.000 TL – 171.000 TL = 129.000 TL

Birim Arsa Değeri = (129.000 TL x 20 Konut) / 1.200m² = 2.150 TL/m²

3.6.2.10. Maliyete Dayalı Değerleme Yöntemlerinde Özel Durum ve Uygulamalar

Maliyete dayalı değerlendirme alanında sıklıkla enkaz bedeli ve levazım bedeli kavramları da kullanılmaktadır. Mevzuat ve yargı kararlarına göre enkaz bedeli ekonomik ömrünü tamamlayan yapının yıkımı halinde elde edilecek enkazın parasal değeri olarak hesaplanacaktır. Ancak levazım bedeli mevcut yapının yeniden üretim maliyetinden işçilik, faiz, kar ve genel yönetim gideri ile yıpranma düşülerek hesaplanacak net malzeme bedeli olmalıdır.

Değerleme sürecinde incelenecek parseller üzerinde varsa bütün yapılar, donatılar ve imalatların tür, miktar ve özellikleri dikkate alınarak işlem tarihinin birim fiyatları üzerinden yeniden yapım yaklaşık maliyet bedelleri saptanacaktır. Yapı, tesis ve donatı maliyet bedellerinin analizinde; Çevre Şehircilik Bakanlığı Mimarlık Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak Cari Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ’indeki birim alan maliyet değerleri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı birim fiyat pozları ve piyasa güncel birim fiyatları esas alınmaktadır. Keşif ve inceleme sonuçlarına dayalı olarak incelenecek parsellerin üzerindeki yapı ve imalatların standart özellik ve nitelikte görülmeleri nedeni ile değer artırıcı ve değer azaltıcı unsurların olup olmadığı irdelenecektir. Yapı ve tesislerin değerlendirme tarihinin fiyatları üzerinden belirlenecek yeniden yapım maliyetlerinden düşülecek birikmiş amortisman paylarının analizinde, tek teke yapı ve tesisleri yaşları ile Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nın Amortisman Tabii İktisadi Kıymetler Tebliği’nin ekindeki Amortisman Oranları Tablosu esas alınabilir. Özellikle başkası veya Hazine taşınmazları üzerinde inşa edilen yapı ve tesislerin hem net maliyet bedelleri (yeniden imalat maliyeti – birikmiş amortisman), hem de asgari levazım bedelleri [yeniden imalat maliyeti – (işçilik giderleri + faiz, kar ve genel yönetim giderleri)- birikmiş amortisman] ayrı ayrı analiz edilecek ve davalıya taşınmazın tahliye edilmesi durumunda ödenmesi gereken bedelin tespiti ile ilgili analiz ve değerlendirme yapılacaktır.

Örnek-17: Hazine mülkiyetindeki taşınmaz üzerinde bir firma tarafından tek katlı ve prefabrik yapı özelliğine sahip büro binası inşa edilmiştir. Yapının **105 m²** (7x15 m boyutlarında) taban alanına sahip olduğu tespit edilmiştir (Şekil 19). Yapının net maliyet bedeli ve levazım bedeli ne olur?

Değerleme tarihi olan 2012 yılı yapı yaklaşık birim maliyetlerine göre özellikleri belirtilen prefabrik büro binasının III. sınıf sınıflar A grubunda “ticari bürolar (üç kata kadar, üç kat dahil asansörsüz ve kalorifersiz)” olarak yer aldığı görülmektedir. Tebliğde; III. sınıf yapılar A grubunda yer alan yapıların birim alan yaklaşık maliyetleri 475 TL/m² olarak belirlenmiştir. Resmi birim fiyatlara göre III. sınıf A grubunda yer alan ve taban alanı 105 m² olan büro binasının yaklaşık yeniden yapım maliyeti 49.875 TL (105 x 475 = 49.875 TL) olduğu saptanmıştır. Yapının levazım bedelinin saptanmasında; hesaplanan yeniden yapım maliyetinden % 25 oranındaki müteahhit karı ve genel yönetim giderleri ile ilgili tebliğde belirtildiği üzere prefabrik yapılarda (bina - prefabrik öngerilmeli imalat ve montajı) % 7 oranındaki işçilik bedeli ile birlikte toplam olarak % 32 oranında yeniden yapım maliyetinden indirim yapılmış ve bu yolla levazım bedeli 33.915 TL (49.875x0,32=15.960 TL, 49.875-15.960=33.915 TL) olarak tespit edilmiştir. Resmi verilere göre

yapının 50 yıllık faydalı ömür üzerinden yıllık amortisman oranı % 2 olarak alınarak malzeme için birikmiş amortisman tutarı tespit edilmiş ve bu bedel de malzeme bedelinden düşülerek asgari levazım bedelinin 33.237 TL ($33.915 \times 0,02 = 678$ TL, $33.915 - 678 = 33.237$ TL) olması gerektiği ortaya konulmuştur (Şekil 19).



Şekil 19. İncelenen Taşınmazın Üzerindeki Büro Binasından Bir Görünüş

İncelenen taşınmazın üzerinde mevcut olduğu saptanan yapının toplam yeniden üretim maliyetinden birikmiş amortisman tutarının düşülmesi ile net yapı bedeli tespit edilmiştir. Yapının faydalı ömrü 50 yıl alınarak % 2 yıpranma oranı üzerinden birikmiş amortisman tutarı yeniden üretim maliyetinden düşülerek net yapı bedelinin 48.877 TL ($49.875 \times 0,02 = 998$ TL, $49.875 - 998 = 48.877$ TL) olduğu tespit edilmiş olup, bu bedelin levazım bedelinden daha yüksek olduğu görülmektedir. Ancak Hazine taşınmazı üzerindeki yapının enkaz bedelinin hesaplanması gerekli olsa idi, prefabrik yapının yıkımı halinde yararlanılabilecek kısmın tespiti gerekecek olup, bu oran da % 10'dan daha düşük olacaktır. İnşaatta kullanılan malzeme ve aynı malzemelerin geri kazanımı ve yeniden kullanım olanağına bağlı olarak enkaz bedelinin belirtilen orandan daha düşük veya yüksek olabileceğine dikkat edilmelidir.

Yapı değerlemede özel koşullarda likidasyon yöntemikullanılır. Gelir kapitalizasyonunda arsa net gelirinin taşınmaz net gelirinden büyük olması durumunda, yapı net geliri sıfırdan küçük olur. Bu durumda gelir kapitalizasyonu yönteminin uygulanması hatalı olur. Likidasyon yöntemi ile taşınmaz değeri; arsa değerinden yapının yıkım ve boşaltım masrafları çıkarılarak belirlenir.

Örnek-18: Konu taşınmazın üzerinde bulunan eski yapının net faaliyet geliri ile taşınmazın bulunduğu yerleşim yerinde ortalama emsal değeri, arsa değeri ve arsa ve yapı piyasalarında geçerli kapitalizasyon oranı aşağıda verilmiştir:

Adım	Açıklama	Tutar (TL)
1	Taşınmazın net geliri (TL)	15.500
2	Arsa Değeri (TL)	250.000
3	Arsa kapitalizasyon oranı (faiz oranı, %)	0,075
4	Yapı kapitalizasyon oranı (%)	0,095
5	Arsa geliri (TL) (2x3)	18.750
6	Yapı geliri (TL) (1 - 5)	-3.250
7	Yapı değeri (TL) (6/4)	-34.211
8	Taşınmaz değeri (TL) (7+2)	215.789

Taşınmazın toplam değeri olan 215.789 TL'nin arsa piyasa değerine (250.000)'ne oranla daha düşük olduğu ve sonuç olarak arsanın üzerinde mevcut olan yapının gelirinin taşınmazın piyasa değerinin sağlıklı biçimde tahmini için uygun bir gösterge olmadığı ortaya çıkmaktadır. Böyle durumlarda taşınmazın gelir değerini takdir etmek yerine arsa değerinden mevcut yapının yıkım ve arsanın inşaat yapılacak biçime dönüştürülmesi (temizleme) giderlerinin düşülmesi yoluyla değerlendirme yapılması gerekmektedir. Likiditasyon yöntemine göre arsa değerinin takdiri aşama aşama aşağıdaki gibi gösterilebilir. Verilen örneğe göre likiditasyon yöntemine göre konu taşınmazın toplam piyasa değerinin; $200.000 - 35.000 = 165.000$ TL olması gerekir. Arsa yatırımcıları mümkün olduğunca boş ve amaç için uygun (imar hakkı ve kullanımı yönlerinden hiçbir sorunu olmayan) taşınmazları satın almaya tercih ederler. Bu bakımdan likiditasyon yöntemi açıkça arsa yatırımcılarının davranışlarına uygun bir değerlendirme yöntemi olarak tanımlanır.

Adım	Açıklama	Tutar (TL)
1	Arsa Değeri (TL)	200.000
2	Yapının yıkım ve boşaltım giderleri (TL)	35.000
3	Taşınmaz değeri (TL) (2 -1)	165.000

3.7. Gelir Yöntemleri (Gelir İndirgeme Yaklaşımları)

Gelire dayalı taşınmaz değerlemesi; taşınmazın tahmin edilen ortalama yıllık brüt, potansiyel veya net gelirinin bugüne biriktirilmesi esas alınmasıdır. Diğer bir ifade ile bir malın gelir değeri, o maldan ilerde elde edileceği varsayılan bütün gelirlerin değerlendirme zamanına biriktirilmesi olarak kabul edilmektedir. Gelir yöntemleri, sürekli gelir sağlayan taşınmazlar ve özellikle ticari gayrimenkullerin değerlemesinde sık kullanılır. Buna ilave olarak arazi vasfındaki taşınmazların da farklı amaçlarla değerlendirilmesinde genellikle gelire dayalı değer biçme yöntemleri esas alınmaktadır.

Gelir getiren yapıyı veya yapısız her türlü gayrimenkulün piyasa, yatırım, kamulaştırma, emlak vergisi ve teminat değerinin takdirinde gelir yöntemleri uygulanabilir. Bu yöntem; geleneksel değerlendirme yöntemleri içinde göreceli olarak matematiksel hesaba dayalı venispeten tahmini daha az olan yaklaşımlara dayanır. Gelir yönteminin ana teması, konu mülk ve emsal mülkler için gelir ve gider envanterini araştırmak, kira veya başkaca gelir varsa, mülkün potansiyel brüt gelirini tahmin etmek, mülkün işletme giderlerini tahmin etmek suretiyle net işletme gelirini ortaya koymak ve son olarak direkt ve getiri kapitalizasyonu için uygun oranı veya katsayısı belirlemektir. Gelir yöntemi; güvenilir piyasa veya karşılaştırma verilerinin mevcut olmadığı gelir getiren gayrimenkullerin değerlemesi ile arazi veya arsa üzerindeki nispeten eskimiş binaların bulunduğu taşınmazların toplam değerinin analizinde maliyet yönteminin güvenlisonuç vermemesi gibi durumlarda zorunlu olarak kullanılmaktadır. Bununla birlikte gelir getiren gayrimenkuller, arazi niteliğindeki taşınmazlar ve ticari işletmelerin değerlendirme işlemlerinde, gelire dayalı değerlendirme yöntemlerinin kullanımı, diğer yöntemlerle belirlenen değerlerin geçerliliğinin irdelenmesi, kontrol ve denetim amaçlı da olabilmektedir²¹³. Bunun dışında ticari gayrimenkuller, araziler ve kira geliri elde etmek veya yatırım amaçlı satın alınan konutlar ve işyerlerinin piyasa veya yatırım değerlerinin analizinde gelire dayalı yöntemlerin kullanılması genellikle tercih edilmektedir.

Gelir yönteminde taşınmazdan gelecekte elde edilmesi beklenen gelir veya faydaların toplam bugünkü değerleri analiz edilir. Taşınmazın gelirlerinin bugüne toplanmasına kapitalizasyon adı verilir ve kaba olarak kapitalizasyon basit olarak belirli bir taşınmazın gelecekte getirebileceği bütün gelirlerin bugünkü değerlerinin toplanması olan bugünkü değer kavramı ile açıklanabilir. Özet olarak kapitalizasyon işlemi geliri değere dönüştürme olarak bilinir. Bu işlemde gelirin özelliğine bağlı olacak bugünkü değer veya eşit ödemelerin bugünkü değeri formülü kullanılır.

²¹³ ABD'de arazilerin kamulaştırma değerlerinin adil piyasa değeri olarak takdiri zorunlu tutulmakla birlikte mahkemelerce bu değerlerin geçerliliğini teyit etmek için ayrıca değerlendirme uzmanı ve bilirkişilerin arazi gelir değerlerini de takdir etmeleri istenmektedir. Bakınız: W.G. Murray, D.G. Hariss, G.A. Miller ve N.S. Thompson, *Farm Appraisal and Valuation, Sixth Edition, The Iowa State University Press, 1983, Iowa, USA, s.168-223.*

Gelir yöntemlerinin matematiksel formüllere veya kapitalizasyon teorisine dayanması ve bu yöntemin uygulanmasında birçok sayısal işlemin yapılması nedeni ile bu yöntemin taşınmazların değerlerinin biçilmesinde kullanılması çoğunlukla önerilmekte ve bazı ülkelerde yasal bir zorunluluk olmaktadır. Ancak gelire dayalı değerlendirme yöntemleri ile arazi, ticaret işletmesi, ticari taşınmaz yatırımlarını değerlemek için söz konusu taşınmazlar ile ilgili büyük ölçüde güvenilir gelir, gider, yatırımcı davranışları ve piyasada benzer taşınmazların alım-satım ve kira paraları gibi verilere gereksinim bulunmakta ve özellikle taşınmazların bulunduğu il ve ilçelerde geçerli kapitalizasyon oranları veya çarpan katsayılarının bilinmesi zorunlu olmaktadır. Özet olarak gelir yöntemleri; elde mevcut ve güvenilir veri olması halinde, hesaplanması ve anlaşılması nispeten kolay olduğu için yaygın olarak kullanılan bir yöntemdir. Bu yöntem; gelir, gider, risk, gelecek beklentileri ve fiziksel özellikleri benzer olan karşılaştırılabilir gayrimenkullerin çok olduğu durumlarda, gayrimenkul değerinin daha doğru olarak tespit ve takdirine olanak verir. Ancak, gelir ve giderlerin düzenli olmadığı durumlarda kullanılması çok hatalı sonuçlara neden olmaktadır. Yeterli veriler olmadığında ise bu yöntem, doğrudan pazar karşılaştırması yapmak için değil de, genel analiz amacıyla kullanılabilir.

Gelire dayalı değerlemede; artık gelir (direkt kapitalizasyon), net kira geliri, brüt gelir çarpanı ve brüt kira çarpanı, indirgenmiş (iskonto edilmiş) nakit akımları analizi, marjinal verim değeri ve gölge fiyat (fırsat maliyeti) yaklaşımları kullanılabilir. Türkiye’de taşınmaz değerlemede gelir yöntemi denildiği zaman doğrudan taşınmazın yıllık ortalama net geliri veya net faaliyet gelirinin uygun kapitalizasyon oranına bölünmesine dayanan artık gelir (direkt kapitalizasyon) yaklaşımı anlaşılmakta ve bunun dışındaki gelire dayalı değerlendirme yaklaşımları yeterince bilinmemektedir. Gelire dayalı değerlendirme yöntemleri; sıklıkla arazi vasfındaki taşınmazların kamulaştırma bedelinin saptanması, topraksız ve az topraklı üreticilere hazine arazilerinin dağıtımında, kredi amaçlı değerlendirme ve işletme değerlemesinde kullanılmaktadır. Örneğin, 4650 Sayılı Kanun ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’na göre arazi kamulaştırma bedelinin takdirinde net gelirinin esas alınması gerektiği hüküm altına alınmıştır. Artık gelire dayalı değerlendirme; taşınmazın net geliri ve kapitalizasyon oranlarının analizinde yaygın olarak hata yapılmakta ve elde edilen taşınmaz değerleri gerçek veya piyasa koşullarından oldukça farklı olabilmektedir. Artık geliri esas alan değerlendirme yaklaşımının uygulaması nispeten daha zor olup, yerel alanda kapsamlı araştırma yapılmasına gereksinim bulunmaktadır²¹⁴.

Üretim faaliyetlerinde brüt (gayrisafi) gelirden işçilik, sermaye, yönetim ve girişimcilik faktörlerinin maliyetlerinin ödenmesi veya bunların karşılıklarının çıkarılmasından sonra kalan kısma artık gelir (veya verimlilik) adı verilmektedir. Artık gelir tekniğinde kullanılan gelir ölçütü mevzuat ve uygulamada; senelik (yıllık) gelir, arazinin payına düşen net gelir, yıllık ortalama net gelir, marjinal gelir, artık gelir, periyodik gelir, net kira geliri, marjinal verim değeri ve fırsat maliyeti gibi kavramlarla da ifade edilmektedir. Artık gelire dayalı değerlemede kullanılan söz konusu kavramların özdeş olduğunun vurgulanması gerekir²¹⁵.

Türkiye’de otel, alışveriş merkezi, ofis ve rezidans gibi taşınmazlarla ilgili son birkaç yılın sağlıklı gelir ve harcama verilerine ulaşımda genellikle sorunlarla karşılaşmakta ve bu neden tek bir taşınmazın değerlemesine esas brüt ve net faaliyet gelirleri ile gelir ve gider oranlarının kıyaslanması ve sonuçların geçerliliğinin karşılaştırmalı olarak sınanması genellikle mümkün olamamaktadır. Bunun da ötesinde mevzuatta sıklıkla arazi değerlemesinin gelire dayalı olarak yapılması zorunlu kılınmış olsa da ilçe, köy ve mevki ölçeğinde arazi kullanımı, sık (yaygın veya mutad olarak) yetiştirilen ürünlerin gelir ve giderleri ile arazi piyasalarında geçerli kapitalizasyon oranları bilinmediğinden, farklı uzmanlar ve bilirkişilerce takdir edilen arazi birim değerleri arasında fahiş ölçüde yüksek farklılık ortaya çıkmakta ve arazi gelir değerinin takdirinden çok maliklerin istek veya eğilimlerine uygun değer belirlenmesi belirli bir formüle dayalı olarak bulunması işlemi yapılmaktadır.

²¹⁴ H.Tanrıvermiş, *Taşınmaz Değerlemede Gelir Çarpanları Yaklaşımı ve Türkiye’de Kentsel ve Kırsal Taşınmaz Değerleme Uygulamalarında Kullanım Olanakları*, *Vergi Sorunları Dergisi*, Sayı (2008):241:106-148, İstanbul.

²¹⁵ Z.G.Mülâyim, *Tarımsal Değer Biçme ve Bilirkişilik*, *İkinci Baskı*, Yetkin Yayınları, 2001, Ankara, s.23-78; E.Rehber, *Tarımsal Kıymet Takdiri ve Bilirkişilik*, *VİPAŞ A.Ş.*, 1999, Bursa, s.12-67.

Halbuki mevzuat hazırlığında sıklıkla örnek alınan Avrupa Birliği, ABD ve Kanada gibi gelişmiş ülkelerde bölge, il, ilçe ve köy düzeyleri ve hatta büyük tarım işletmeleri düzeyinde her yıl tarım arazilerinin nevelerine göre gerçek alım satım değerleri, arazi kiralari ve işletme gelirleri kayıt edilmekte ve bunlar her yıl sonunda rapor haline getirilerek yayınlanmakta ve tarımsal muhasebe ve ekonomik analiz sonuçları kullanılarak her bölge, il, ilçe, köy ve hatta işletme için geçerli kapitalizasyon oranları ile arazi gelirlerinin hesaplanması oldukça kolay olmaktadır.

3.7.1. Taşınmazın Geliri ve Kira Parasının Analizi

Ekonomi teorisinde taşınmazın yıllık geliri veya kirası ile değeri arasındaki ilişki, özellikle 18. yüzyıldan bu yana gerek klasik ve neo-klasik ekonomi okulları, gerekse sosyalist ekonomistler ve özellikle K.Marx tarafından başlatılan çalışmaların odak noktası olmuştur. Ekonomi teorisinde Adam Smith (1723-1790), David Ricardo (1772-1823), Thomas R. Malthus (1766-1834), John B.Say (1767-1832), John S. Mill (1806-1873) ve Karl Marx (1818-1883) gibi düşünürlerce başlatılan değerin oluşumu, rant, faiz ve özellikle taşınmazların değerleri konusundaki tartışmalar, günümüzde özellikle gelir yöntemine göre değerlemenin dayanağını oluşturan rant-değer ilişkisini açıklamaya olanak vermiştir. Liberal ekonomik düzende taşınmazın değeri, rantın belirli bir faiz veya iskonto oranına bölünmesiyle saptanır ve bu nedenle –faiz sabit olmak koşuluyla- rant yükseldiği zaman taşınmazın değeri de artar. Günümüzde birçok ülkede taşınmazın kirası ile değeri arasındaki ilişkinin analizine dayanılarak değerlendirme yapılmaktadır. Bu bakımdan bu kısımda taşınmazın kira, gelir ve değeri arasındaki ilişkilerin kısaca gözden geçirilmesi gerekecektir.

Kira, yatırımcı ve malik açısından taşınmaz ediniminin önemli bir nedeni ve taşınmazın başlıca gelir kaynağıdır. Ancak her zaman bireyler kira geliri elde etmek için taşınmaz edinmemekte veya taşınmaz ediniminde kira geliri elde etme dışında başka amaçlar da olabilmektedir. Taşınmaz edinimindeki amaçlar; ülkelerin gelişmişlik düzeyleri ve taşınmazın niteliğine göre değişim göstermektedir. Gelişmekte olan ülkelerde konut yatırımı, çoğunlukla oturmak ve arazi ise, üretim için satın alınmaktadır. Ancak gelişmiş ülkelerde bunlara birer yatırım aracı olarak bakılmaktadır. Gelişmekte olan ülkelerde konut sorununun çözülmemiş olması, hızlı nüfus artışı ve yetersiz sosyal konut arzı, konut edinimini, ekonomik bir yatırım olmaktan çok oturmak için bir taşınmaz satın alınması biçimine dönüştürmektedir. Bunların dışında gelir elde etmek, likit paranın özellikle yüksek enflasyon karşısında değer kaybının önlenmesi, sosyal ve politik güç elde etmek gibi amaçlarla da arazi ve bina satın alma kararlarının verildiği gözlenmektedir.

Ekonomi biliminde rant,İngilizce “rent” kelimesinden gelmekte ve sözlük anlamı ise kiradır. Bu anlamdaki rant, birçok kimse için bir konut, dükkan, fabrika, depo ya da arazi için ödenmesi gereken kira anlamına gelir. Gerçek anlamda kira, rantla eş anlamlı olmayıp, kavramsal olarak ranttan daha geniş anlamlıdır. Örneğin konut kirası; malikin inşaat için kullandığı sermayenin faizi, binanın amortisman, tamir ve bakım, vergi ve sigorta gibi masrafların karşılığı ile yatırımcının minimum kar payının karşılığıdır. Halbuki rant kavramı, ekonomistlerce daha dar anlamda; “doğal kaynakları belirli bir süre kullanabilmek ya da bu kaynaklardan üretim faktörü olarak faydalanabilmek için ödenen bedel”olarak tanımlanmıştır.Bir üretim faktörü olarak doğal kaynaklar; miktar olarak sınırlı (kıt) olmaları, başka bir yere taşınamamaları, çoğaltılamamaları, kaynakların verimlilik düzeyleri, tüketim merkezlerine yakınlıkları ve mevki farklılıkları gibi nitelikleri rantın oluşumunda etkili olmakta ve farklı rant kavramları ortaya çıkmaktadır. Bu farklılıklar, doğal kaynakların üretimde kullanılmaları karşılığında ödenmesi gereken rantların farklı olmasına neden olur.

Arazi ve konut maliklerinin kullanıcılardan talep ettikleri kira bedelleri genellikle bu taşınmazların getirdikleri rantlardan farklı (genellikle yüksek, bazen de düşük) olmaktadır. Taşınmazdan yararlanabilmek için ödenmesi gereken kira bedeli; kullanım amacı, süre, taşınmazın özellikleri, piyasa koşulları, kullanıcı ve maliklerin sosyo-ekonomik nitelikleri ve alternatif yatırım araçlarının getirileri gibi birçok faktöre bağlı olarak değişmektedir. Bununla birlikte teoride birçok kira kavramları kullanılmaktadır. Özellikle ekonomik kira (piyasa kirası), mevcut kira (sözleşme

kirası), tarihi kira (geçmişteki kira), emsal kira ve rayiç kira bedelleri gibi kavramlar sıklıkla kullanıldığından, bunlar kısaca aşağıda açıklanmıştır²¹⁶:

Bir taşınmazın piyasa değerini, gelirlerin kapitalizasyonu yaklaşımı ile belirlemek için veri toplayan değerlendirme uzmanının, taşınmazın piyasa kirası (market rent) veya ekonomik kirasını bilmesi gerekecektir. Piyasa kirası, bir taşınmazın kira potansiyeli hakkında tahmin yapılmasına olanak verir. Bu değer, belirli bir taşınmazın mevcut durumda yeni bir kiracıya verilebilmesi ile yatırımcısına getirebileceği kira geliri olmaktadır. Rekabetçi bir piyasada, piyasa kirası, eninde sonunda konu taşınmazın kira gelirinin yaklaşacağı standart değer olacaktır. Piyasa kirasını belirlemek için değerlendirme uzmanı; kiracılar, incelenen taşınmaz ve karşılaştırılabilir nitelikteki (benzer) başka taşınmazlara geçmişte ve halen ne miktarda kira ödediklerini bilmelidir. İncelenen taşınmaz ve benzerlerinin geçmiş dönemde ve mevcut durumdaki kira gelirleri karşılaştırılarak, incelenen taşınmazın kira potansiyeli ve mevcut durumda taşınmazın bu potansiyeli gerçekleşip gerçekleştirilemeyeceği değerlendirme uzmanı tarafından saptanmalıdır. Bir taşınmaz için piyasa kirasını tahmin etmek için karşılaştırılan taşınmazlarla ilgili verilerin nasıl geliştirilip kullanılacağına incelenmesi, yapılan çalışmaların sağlıklı olması bakımından önemli görülmektedir.

Uluslararası Değerleme Standartları Konseyi (IVSC) tarafından yeni yürürlüğe konulan değerlendirme standartlarında piyasa kirası; kiralanan gayrimenkulün değerlendirme gününde işleme konu olan tahmini piyasa kiralama tutarı olarak kabul edilmiştir. Bir gayrimenkul mülkiyeti; istekli tarafların (kiralayan ve kiracı) bilgisi dahilinde, ölçülü şekilde ve zorlama olmaksızın, uygun kira şartlarında bir işleme konu olarak kiralınır. Bir varlık veya borcun istekli tarafların (alıcı ve satıcı) bilgisi dahilinde, ölçülü şekilde ve zorlama olmaksızın, değerlendirme gününde işleme konu olan tahmini miktarı ya da tahmini takas değeridir²¹⁷.

Taşınmazın kullanıcısı ve maliki arasında yapılan sözleşmeye göre halen ödenen kiraya mevcut (scheduled) kira veya sözleşme kirası denir. Yerel adetler değişik olmakla birlikte konut, dükkan, büro, depo ve arazi gibi gelir sağlayan taşınmazlar için mevcut kira genellikle aylık veya yıllık olarak belirlenir. Değerleme uzmanı taşınmazların nevelerine göre getirdikleri kira gelirlerini taşınmazların kullanım alanlarının birimlerine (yapının m²'si gibi) düşen miktarlarını saptar. Bazı ülkelerde apartman daireleri için mevcut kira yıllık ve oda başına saptanabilmekte, sağlık kurumları, otel ve moteller için yatak başına veya kullanım alanının birimine düşen kira tespit edilebilmektedir. Ülkemizde taşınmazların kira bedelleri, taşınmazların bulundukları yerler ve kullanım biçimlerine bağlı olarak ulusal para birimi veya döviz bazında aylık veya yıllık olarak saptanmakta veya ödenmektedir. Arazi piyasasında kira parası ise genellikle dönemlik veya yıllık olarak ödenmekte ve kira bedeli arazinin dekarı başına saptanmaktadır. Arazi piyasası ile yapı piyasası arasında kira ödemede en önemli fark, yapılarda kiranın nakit ve arazilerde ise nakit, aynı (ürün veya mal) veya karma olarak ödeme uygulamasının yaygın olmasıdır.

Sözleşme kirasının tespitinde; kiracı, kiralayan, emlak müşaviri, komisyoncu ve yatırım danışmanları ile vergi idaresi kayıtları gibi veri kaynakları kullanılabilir. Kiracı; taşınmazı kiralayan kişi veya firma (komisyoncular, emlak danışmanları ve ofisleri, gayrimenkul yatırım ortaklıkları gibi), kiralayan; taşınmazın maliki ve taşınmaz müşaviri (yöneticisi)'dir. Kira ödemelerini izleyen kişi veya kurum ve emlak komisyoncusu veya yatırım danışmanı; taşınmazın kiracısı ve kiralayanı buluşturan ya da bu işleme aracılık eden kişi veya kurum olacaktır. Taşınmaz yakın bir süre önce satılmış veya kiraya verilmişse, danışman ve komisyoncunun kayıtları ve en önemlisi vergi idaresinin kayıtları kira piyasası hakkında bir fikir verecektir.

Taşınmazın geçmiş yıllarda fiilen ödenmiş kira bedeline, geçmişteki kira (historical rent) adı verilir. Geçmiş yıllara ilişkin kira bilgisi, mevcut kira verilerinin geçerliliğini kontrol etmeye yardımcı olabilecek en önemli veri kaynağıdır. İncelenen taşınmaz ve benzerleri için geçmişteki kira

²¹⁶ H.Tanrıvermiş, *Taşınmaz Değerlemede Gelir Çarpanları Yaklaşımı ve Türkiye'de Kentsel ve Kırsal Taşınmaz Değerleme Uygulamalarında Kullanım Olanakları, Vergi Sorunları Dergisi, Sayı (2008):241:106-148, İstanbul.*

²¹⁷ RICS ve IVSC, *RICS Professional Standards, Global RICS Valuation – Professional Standards Global January 2014, RICS, June 2015, London, UK.*

artışları, mevcut kira tutarının tespitinde izlemesi gereken bir eğilime işaret edebilir. Örneğin, belli bir bölgedeki taşınmazların kira bedelleri yıllık % 8 artış eğiliminde olabilir. Eğer incelenen taşınmaz veya benzerlerinin mevcut kirası, bu eğilimle aynı düzeyde değilse, o zaman değerlendirme uzmanı bu çelişkinin nedenini bularak, konu taşınmazın mevcut piyasa koşullarına göre kira değeri için yapacağı tahmini gerekçelendirecektir. İncelenen taşınmazın piyasa kirasının takdirinde, yakın geçmişteki kira eğilimlerine ağırlık verilmelidir. Piyasa kirasını tahmin etmek üzere, karşılaştırılabilir taşınmazlar hakkında ihtiyaç duyulan veri, taşınmaz malikleri, kiracılar, taşınmaz yönetim firmaları (property management firms) ve bölgedeki taşınmaz komisyoncuları tarafından sağlanabilir veya daha önce aynı yörede yapılmış değerlendirme çalışmalarından da yararlanılabilir.

Türkiye’de taşınmaz piyasasında sıklıkla rayiç kira ve emsal kira bedeli kavramları kullanılmakta ve hatta bu iki kavram özdeş olarak işlem görmektedir. 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nda tanımlanan temel değerlendirme yöntemleri arasında rayiç bedel ve emsal değer kavramları açıkça tanımlanmıştır. Rayiç bedel, bir iktisadi kıymetin değerlendirme günündeki normal alım-satım değeridir (V.U.K. Mükerrer Md. 266). Rayiç bedel, vergi değeri açısından önem taşımakta olup, emlak vergisinde bina ve arazi için rayiç bedel esas alınır (G.V.K. Geçici Md. 56/e). Emsal bedel; gerçek bedeli olmayan veya bilinmeyen veya doğru olarak tespit edilemeyen bir malın, değerlendirme gününde satılması halinde emsaline oranla sahip olacağı değerdir (V.U.K. Md. 267). Emsal bedel, değerlendirme konusu malın emsal satış bedelidir. Emsal bedelin uygulanabilmesi için, değerlendirme konusu malın gerçek değerinin bilinmemesi veya doğru olarak saptanamaması gerekir. Emsal bedel, bir malın işletmenin faaliyet dönemindeki satış bedeli, alış bedeli ya da maliyet bedeli olarak değil, o malın değerlendirme gününde piyasada bulacağı tahmini bedel olarak anlaşılmalıdır. Bina ve arazilerde emsal kira, yetkili özel merciler veya mahkemelerce takdir veya tespit edilmiş kira, bu yolla belirlenmiş kira mevcut değilse, V.U.K.’na göre belirlenen vergi değerinin % 5’i alınarak belirlenir (G.V.K., Md. 73). Vergi değeri, bina ve arazinin rayiç bedeli veya bina ve arazinin beyan tarihindeki normal alım-satım bedelidir (E.V.K., Md. 29)²¹⁸.

Gerek mahkemeler, gerekse ticari işletmeler ve özellikle halka açık şirketler ve GYO’ların kiralama işlemlerinde taşınmazın piyasa kirasının tespiti özel önem taşımaktadır. Buna ilave olarak kamu kurumlarının kiralama işlemleri ile işgal altındaki arazi ve binaların maliklerinin ödemesi gereken ecri misil bedelinin takdirinde de kira parası değerlendirme ölçütü olarak kullanılmaktadır.

Örnek-19: Kira parası araştırılan taşınmazın tapu kayıtlarının incelenmesinden, yüzölçümü toplam 2700 m² olan taşınmazın iki parselden oluştuğu ve tapu kayıtlarında taşınmazın değeri ile kira parasını olumsuz etkileyebilecek önemli bir takyidat olmadığı saptanmıştır (Çizelge 8). Taşınmazın üzerinde halen mevcut olan ve TOBB tarafından idare binası olarak toplam üç bloktan oluşan kargir yapı bulunmaktadır. Taşınmaz üzerindeki yapının, ilgili belediyesi imar müdürlüğü verilerine göre 1962 yılında inşa edildiği ve daha sonraki yıllarda kullanıma sunulduğu anlaşılmaktadır.

Çizelge 8. Konu Taşınmazın Tapu Bilgileri

İl	İlçe	Mahalle	Ada	Parsel	Yüzölçümü (m ²)	Vasfı
....		Kavaklıdere	1100	38	891	Kargir Apartman
....		Kavaklıdere	1100	39	1.809	Kargir Apartman

Her iki parsel üzerinde üç bloktan (A, B ve C bloklar) oluşan yapı bulunmaktadır. Bodrum katlar dahil A Bloğun toplam yüzölçümü 5.696 m², B Bloğun yüzölçümü 2.611 m² ve C Bloğun yüzölçümü ise 1.728 m²’dir. Her üç bloğun bodrum katlarının yüzölçümü 2.907 m²’dir (A blokta toplam üç kat için 1.326 m², B blok için 650 m² ve C blok için 931 m² olmak üzere). Taşınmaz üzerindeki yapıların toplam yüzölçümü 10.035 m² olup, bunun 7.128 m²’lik kısmı (% 71’i) etkin olarak eğitim ve araştırma faaliyetleri için kullanılabilir özelliklere sahiptir. Toplam yapı yüzölçümünün yaklaşık % 29’unu oluşturan bodrum katların havalandırma yetersizliği ve güneş enerjisinden yararlanma olanağının olmaması, taşınmazın eğitim-araştırma amaçlı kullanım

²¹⁸ H.Tanrıvermiş, *Taşınmaz Değerlemede Gelir Çarpanları Yaklaşımı ve Türkiye’de Kentsel ve Kırsal Taşınmaz Değerleme Uygulamalarında Kullanım Olanakları*, *Vergi Sorunları Dergisi*, Sayı (2008):241:106-148, İstanbul.

olanaklarını kısıtlamakta, ancak bodrum katların sadece depo olarak kısıtlı koşullarda kullanımı mümkün görülmektedir.

Amaç için uygun dört adet emsal alınmış ve her biri karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. İncelenen dört adet emsal taşınmaz; büyüklük, taşınmazın işlevi ve kullanım amacı yönünden konu taşınmazdan farklı özellikler göstermektedir. Ancak taşınmaz piyasasında işlev, kullanım biçimi, büyüklük ve kira parası arasındaki ilişkilerin analizi için bu taşınmazlar da incelenmiştir. Konu taşınmazın çevresinde büyük yüzölçümüne sahip, eski tarihlerde yapılmış olmakla birlikte her yıl güncellenen kira bedeli üzerinden işletilen (ekonomik kriz dönemlerinde kira bedel olumsuz etkilenmeyen) ve taşınmazın tamamının tek bir kiracı tarafından kullanıldığı iki nolu emsal dikkate alınarak piyasa kirasının tespiti yapılmıştır.

Konu taşınmaz için emsal kira bedeli olarak taşınmaza mücavir dört emsal taşınmazın yerel alanda geçerli cari kira parasının 15 TL/m² olduğu saptanmıştır. İncelenen taşınmazın büyüklüğünün nispeten fazla olması, maliki tarafından bir bütün olarak tek bir kişi veya kuruluşa kiralanmak istenmesi, konu taşınmazın büyüklüğündeki bir taşınmazı kiralayabilecek kişi ve kuruluş sayısının nispeten az sayıda olması, taşınmazın iç mekanlarının yeniden bir bütün olarak eğitim-araştırma ve sağlık hizmetleri için tefrişinin zorunlu olması, taşınmazın toplam yüzölçümünün yaklaşık % 29'unu oluşturan bodrum katların eğitim-araştırma hizmetleri için doğrudan kullanım olanağının olmaması ve otopark yetersizliği gibi hususlar dikkate alınarak kiralanacak alanın birimine düşen emsal kiranın 15 TL/m² ve toplam taşınmaz yüzölçümünün 10.035 m² yerine 7.128 m² olarak alınması önerilmiştir. Sonuç olarak konu taşınmazın emsal kira üzerinden aylık toplam kira bedeli 106.920 TL ve kira parası üzerinden ödenecek stopaj dahil müşteri tarafından ödenecek toplam kira bedeli ise 128.304 TL olarak takdir ve tespit edilmiştir.

Örnek-20: İlçesi Türkobası Köyü sınırları içindeki hazine arazilerinin kira ve ecrimisil bedeli tespit edilecektir. Kira bedeli saptanacak taşınmazların çevresinde fiilen kiracı tarafından işletilen arazilerin kira bedelleri ve kullanım biçimleri aşağıda verilmiştir. Bu verilere göre sulu ve kıraç arazilerin kira bedeli ne olmalıdır?

İncelenen köyün sınırları içinde işgal edilen 8.500 dekar Hazine arazisinin kira bedeli ve ecrimisil bedeli tespiti yapılacaktır. Yerinde yürütülen çalışmaların sonuçlarına göre köyde 9 yıl boyunca kıraç ve sulu arazi işgal edilmekte ve arazi piyasalarında geçerli ortalama kapitalizasyon oranı % 5 dolayında bulunmaktadır. Araştırma sonuçlarına göre konu taşınmaza benzer ve yakın zamanda kiralanmış 6 adet kıraç ve 4 adet sulu arazi bulunmakta ve bunların kira paraları da tespit edilmiştir. İncelenen taşınmazın bulunduğu köyde kıraç arazilerde dekara düşen ortalama kira bedeli 72 TL ve sulu arazilerde 135 TL olarak tespit edilmiştir (Çizelge 9). Belirtilen cari kira bedelleri kullanılarak Hazine arazilerinin yıllık kira parasının bulunması mümkündür.

İlke olarak özel veya kamu arazilerini işgal edenlerden en az kira parası kadar tazminat talep edilmesi gerekmektedir. Ancak arazileri işgal ederek ticari faaliyet yapılan yerlerde ayrıca gelirden de malike pay verilmesi önerilmektedir. İncelenen taşınmazın bulunduğu yerde daha önce ödenmiş ecrimisil bedeli ile kesinleşmiş mahkeme kararı bulunmamıştır. Bu nedenle arazinin yıllık kirası üzerinden işlem yapılacaktır.

Toplam 5 yıllık dönem için malikin mahrum kaldığı kira parasının bugünkü değeri, malikin zarara uğrayıp uğramadığına bakılmaksızın, aşağıdaki gibi hesaplanmalıdır:

$$\text{Tazminat Tutarı} = 135 \cdot \left[\frac{(1+0,05)^5 - 1}{0,05} \right] = 745,96 \text{ TL olur.}$$

Taşınmazın işgali beş yıl önce başladığına göre gelecek değer formülü ile işlem yapılması uygun olur. Ancak uygulamada ve özellikle idarenin bedel takdir komisyonu tarafından yapılan değerlendirme raporlarında sulu arazilerde ecrimisil bedeli; 135*5 yıl; 675 TL olarak hesap edildiği gözlenmektedir. Bu yolla bulunan değer, olması gereken tazminat tutarından daha düşük olduğundan, arazi ve tesislerin işgal edilmesi nispeten ucuz veya düşük maliyetli olmakta ve dolaylı olarak teşvik edilmektedir. Hesaplama yapan komisyon üyelerine paranın zaman değerinin sıfır olmaması nedeni ile yapılan işlemin yanlış olduğu ifade edildiği zaman, düşük bedelin bile tahsil

edilemediği gerekçe olarak ileri sürüldüğüne tanık olunmakta olup, tazminat hesabının, işgalcinin ödeme gücü ile ilişkilendirilmesi hatalı ve sübjektif bir yaklaşım olarak görülmekte, bilimsel esaslar ve değerlendirme standartları ile çeliştiği vurgulanmalıdır.

Çizelge 9. Köyde Benzer Arazilerin Nevilerine Göre Toplam ve Birim Kira Bedelleri

Parseller	Nevi	Münavebe Sistemi	Ödenen Kira (TL/Yıl)	Ortalama Kira Bedeli (TL/da)
1	Kıraç	Buğday - Kavun	1.085	70,00
2	Kıraç	Buğday - Kavun	950	73,30
3	Kıraç	Buğday - Nadas	1.407	68,53
4	Kıraç	Buğday - Buğday	2.275	68,11
5	Kıraç	Buğday - Kavun	2.255	74,92
6	Kıraç	Buğday - Kavun	3.075	74,64
KİRAÇ ARAZİLERİN ORTALAMA KİRA BEDELİ (TL/Da)				71,58
7	Sulu	Buğday - Soğan	2.110	126,35
8	Sulu	Buğday - Soğan	2.925	130,29
9	Sulu	Buğday - Ayçiçeği	1.620	139,90
10	Sulu	Buğday - Soğan	4.750	143,50
SULU ARAZİLERİN ORTALAMA KİRA BEDELİ (TL/Da)				135,01

Piyasa kirası veya emsal kiranın tespit edilemediği durumlarda, doğrudan 193 Gelir Vergisi Kanununun 73'üncü maddesine göre 213 Sayılı Kanuna göre belirlenen arazi vergi değerinin % 5'i alınarak asgari ölçüdeki kira parasının analizinin yapılması zorunlu olacaktır. İncelenen köyde sulu ve kıraç arazilerdeki ortalama kirabedelinin, söz konusu arazilerin cari yılda emlak vergisi değerinin % 5'inden daha büyük olduğu tespit edilmiştir.

3.7.2. Gelir Yöntemlerinde Brüt ve Net Gelir ve Gider Analizleri

Gelir yöntemlerine dayalı değerlendirme işlemlerinde taşınmazın değerlemesinin yapılabilmesi için öncelikle taşınmazın ömrünün uzun ve gelir getirmesi veya gelir getirme potansiyelinin bulunması koşulu aranmaktadır. Taşınmazın gelirinin analizinde izlenen prosedür aşağıdaki aşamaları içerir:

- Konu gayrimenkul ve emsal gayrimenkuller için gelir ve gider verileri araştırılır.
- Gayrimenkulün beklenen (potansiyel) brüt geliri, kira geliri ve diğer gelirleri toplanmak suretiyle hesaplanır.
- Boşluk ve toplama kaybı tahmini yapılır.
- Konu gayrimenkulün efektif brüt geliri, beklenen (potansiyel) brüt gelirden boşluk ve toplama kayıpları çıkartılarak hesap edilir.
- Konu gayrimenkul için, toplam işletme giderleri, sabit giderler, değişken giderler ve yenileme giderleri toplanmak suretiyle hesap edilir.
- Net işletme gelirini bulmak için toplam işletme giderleri efektif brüt gelirden çıkartılır.
- Net işletme geliri direkt veya getiri kapitalizasyon tekniklerinden birisi ile değere dönüştürülür.

Gelir ve gider verileri araştırılması: Gelir yönteminde karşılaştırılabilir verilerde, kira, gelir, gider, kapitalizasyon ve getiri oranları verileri bulunmaktadır. Gelecekteki gelir ve giderlerin tahmininde ve getiri oranlarının geliştirilmesinde kullanılan karşılaştırılabilir gelir ve gider verileri kategorileri aynı olmalıdır. Gerekli pazar araştırması tamamlandıktan ve karşılaştırılabilir veriler toplanıp doğrulandıktan sonra, değerlendirme konusu mülk için sunulan gelir ve gider tabloları analiz edilir. Bu adım, mülkün geçmişteki gelir ve giderlerine ve ilgili verilerin bulunduğu diğer rekabetçi

özelliklerine dair bir çalışmayı da içerir. Gelir yönteminde kullanılan temel veriler ve edinilebilecekleri kaynaklar aşağıdaki gibi sıralanabilir²¹⁹:

- Tapu ve kadastro verileri – Tapu ve Kadastro Müdürlüğü,
- Brüt gelir – yerel piyasa, fiziksel inceleme,
- İşletme giderleri – yerel piyasa, fiziksel inceleme,
- Net gelir – yerel piyasa, fiziksel inceleme,
- Satış fiyatları – yerel piyasa, Tapu ve Kadastro Müdürlüğü.

Beklenen (potansiyel) brüt gelirin kestirimi: Gelir yönteminin ikinci adımı gayrimenkulün potansiyel brüt gelirini saptamaktır. Potansiyel brüt gelir, gayrimenkulün işletme giderleri düşülmeden önce tam dolulukla getireceği gelirdir. Potansiyel brüt gelire ilişkin veriler kira sözleşmelerinden, alıcı ve satıcılardan, kamu kayıtlarından ya da emlak komisyoncularından elde edilir.

Boşluk ve toplama kaybının çıkartılması: Gayrimenkul, ekonomik ömrü boyunca sürekli tam doluluk oranıyla kiraya verilemez. Piyasadaki değişimler ve oluşan yıpranmalar gayrimenkule olan istemi azaltabilir. Potansiyel brüt gelir tam olarak kazanılamaz. Bu gelir azalışı veya kaybına boşluk kaybı denir. Bir gayrimenkul için boşluk kaybı oranı, kiralanamamış birimlerinin tüm birim sayısına bölünmesiyle elde edilir. Gayrimenkul tam doluluk oranında olsun ya da olmasın kirada olan birimlerden beklenen gelir toplanamayabilir. Bu da gelir kaybına neden olur. Buna toplama kaybı denir. Toplama kaybı oranı ise, toplanamamış kira tutarının faturalanmış kira tutarına bölünmesiyle ulaşılan değerdir.

Efektif brüt gelirin hesaplanması: Gayrimenkul tam doluluk oranına ulaşırsa da bazen tüm kiracılarından düzenli kira geliri edinilemeyebilir ve kira toplama kaybı oluşabilir. Kayıplardan dolayı da potansiyel brüt gelir kazanılamayabilir. Bu durumda edinilen gelir, efektif brüt gelirdir. Potansiyel brüt gelirden boşluk ve toplama kayıpları çıkartılıp öteki kaynaklardan sağlanan gelirlerin toplanmasıyla efektif brüt gelire ulaşılır.

İşletme giderlerinin belirlenmesi: Gayrimenkulün işlevselliğini ve diğer gayri-menkullerle rekabet etme yeteneğini sürdürebilmesi için yapılan olağan giderlerdir. Gayrimenkullerin kullanım türüne, tipine, yönetimin kalitesine bağlı olarak değişir. İşletme giderleri; yönetim giderleri, maaşlar, malzeme giderleri, bakım-onarım giderleri, kamu hizmetleri için ödenen bedeller, emlak vergileri ve sigorta giderlerinden oluşur.

Net işletme gelirinin saptanması: Gelir yöntemleri ile yapılan değerlemelerde en hassas konu, net işletme gelirinin sağlıklı bir şekilde hesaplanmasıdır. Net işletme gelirinin hesaplanmasında yapılacak ciddi hatalar, gayrimenkulün bulunacak değerinde çok önemli sapmalara yol açacaktır. Değerlendirilen ve benzer gayrimenkullerin geçmiş ve mevcut gelir-gider yapıları önemli olmakla birlikte, daha önemlisi gelecekte elde edilecek net işletme gelirinin tahmin edilmesidir. Net işletme geliri, efektif brüt gelirden işletme giderlerinin çıkartılmasıyla hesaplanır. Bunun için işletme giderlerinin belirlenmesi gerekir.

Net işletme gelirinin kapitalizasyon oranı ile kapitalize edilmesi: Bir nakit akışının geliştirilmesinin ardından kapitalizasyon oranları ile değer tespiti yapılır. Gelir yönteminde değer tespiti için iki farklı kapitalizasyon tekniği uygulanmakta olup, bunlar; doğrudan (direkt) kapitalizasyon ve getiri kapitalizasyonudur.

3.7.3. Taşınmaz Piyasalarında Geçerli Kapitalizasyon Oranının Tespiti

Gelir kapitalizasyonu, taşınmazın gelirini değere dönüştüren bir yöntemdir. Bu yöntem esasen beklenti(anticipation) ilkesine dayanır. Beklenti ilkesi, taşınmazların değerlerinin gelecekte sağlanması beklenen faydalar nedeniyle oluştuğunu belirtir. O halde bir muhtemel alıcının bir

²¹⁹ H.Tanrıvermiş, *Taşınmaz Değerlemede Gelir Çarpanları Yaklaşımı ve Türkiye’de Kentsel ve Kırsal Taşınmaz Değerleme Uygulamalarında Kullanım Olanakları, Vergi Sorunları Dergisi, Sayı (2008):241:106-148, İstanbul.*

taşınmazı satın almak için ödemeye hazır olduğu fiyat ile taşınmazın gelecekte getirmesi beklenen faydalarının bugünkü değerleri(present worth) eşit olur. Gelir yaklaşımında, değerlendirme uzmanı, gelecekte beklenen geliri, bugünkü değere indirger(reduce) veya iskonto eder (discount). Bu indirgeme işlemi, gelecekte elimize geçecek 1.000 TL'nin beklenen değerinin, elimizde fiilen mevcut olan 1.000 TL'nin değerinden daha az olduğu gerçeği hesaba katılır. Örneğin, bir tasarruf hesabına yılda % 20 bileşik faizle²²⁰ 1.000 TL yatırıldığı zaman, yılsonunda hesapta olacak 1.200 TL'nin bugünkü değerinin 1.000 TL olduğu kabul edilmektedir. O halde yıllık % 20 faiz oranı üzerinden iskonto edildiği takdirde 1.200 TL'nin bugünkü değeri 1.000 TL olacaktır.

Gelir veya hasıla kapitalizasyonu (yield capitalization) yönteminde iskonto veya kapitalizasyon oranları kullanılarak gelir projeksiyonlarının bugünkü değeri bulunur. Gelir yöntemi, bir taşınmazın gelir üretme kapasitesiyle o taşınmazın değeri arasında bir ilişki olduğu ilkesi üzerine kurulur. Birçok ticari taşınmaz, başkalarına kiralanmak amacı ile satın alınır. Taşınmazın gelecekte net gelir üretme kapasitesi ve yatırım sermayesi üzerinden sağlanacak nihai getiri(bakiye–residual), malikine sağlayacağı gelecekteki fayda olacaktır. Bu nedenle bir taşınmazın muhtemel bir alıcı için değeri, büyük ölçüde taşınmazın gelir kazanma kapasitesine bağlı olur. Gelir yöntemine göre değerlendirme uygulamalarında farklı gelir değişkenleri ile taşınmazların değerleri ilişkilendirilmekte veya değerlendirme işlemi birçok gelir modellerinden biri kullanılarak taşınmazın tahmini geliri üzerinden piyasa değerine ulaşılmaktadır.

Faiz, sermayenin kullanılma hakkı veya sermayenin getirdiği gelirdir. Kapitalizasyon oranı ise, taşınmaz edinimi için kullanılan sermayenin kullanılma hakkıdır. Buna göre piyasa kapitalizasyon oranı, taşınmazın net geliri ile gerçek satış değeri arasındaki orandır. Diğer bir ifade ile kapitalizasyon oranı, bir zaman tercihi konusu olup, bu oran, bir indirgeme oranı olarak bireylerin gelir ile ilgili zaman tercihlerine bağlıdır. Gelir yönteminde, taşınmazların sonsuz yıl boyunca getirebilecekleri gelirlerin bugüne biriktirilmesinde, indirgeme oranı (discount rate) veya kapitalizasyon oranı (capitalization rate) kullanılır. Türlerine göre taşınmaz piyasalarında geçerli kapitalizasyon oranının seçilmesinde; (i) emsal taşınmazların kapitalizasyon oranları incelenerek uygun oran seçimi (karşılaştırma yöntemi), (ii) yatırım aralığı tekniği (yatırım bandı tekniği) ve (iii) toplama yöntemi kullanılabilir²²¹.

Karşılaştırma Yaklaşımı: Ekonomide enflasyon, faiz oranları ve taşınmazların değerini etkileyen başlıca faktörler arasındadır. Yüksek enflasyon nedeniyle arazi ve bina gibi varlıklar aşırı değer kazanmaktadır. Taşınmaz değerleri ve kira paralarında hızlı artışların olduğu ülke ve bölgelerde değerlendirme çalışmaları çok daha önemli bir meslek veya iş haline gelmektedir. Bununla birlikte birçok ülkede arazi ve bina yatırımına ayrılan sermayenin kullanılma hakkı olarak tanımlanabilecek kapitalizasyon oranının tespiti için gerekli veri altyapısının kurulamadığı ve yatırım danışmanlığı yapan kişilerin belirli bir taşınmaza yatırım yapılması halinde paranın geri dönüşü süresi hakkında yapacağı önerilerin genel olarak kişisel kanaatten ileri gidemediği gözlenmektedir. Kapitalizasyon oranının belirlenmesinde bazı ülkelerde; uzun vadeli devlet tahvili faiz oranları ile taşınmaz ipoteği karşılığı açılan orta ve uzun vadeli kredi (reel) faiz oranlarının kullanılması önerilmekle birlikte, bu yaklaşım üniter devletler ile faiz oranlarının yüksek olduğu gelişmekte olan ülkeler için uygun bulunmamaktadır.

Kapitalizasyon oranı, genellikle arazi ve bina gibi taşınmaz yatırımlarının getiri oranı olarak bilinmekte ve para piyasalarında mevduat ve kredi faiz oranlarından genellikle daha düşük olmaktadır. Bunun nedenleri; (i) taşınmazın güvenli yatırım olması ve riskin düşük olması (risk ile faiz oranı ters orantılı), (ii) taşınmazın gelir ve istihdam aracı olması, (iii) taşınmazın sahibine sosyal ve politik güç vermesi, (iv) maliklerde taşınmaz yatırımı ve edinimine aşırı derecede bağlılık (tutku)

²²⁰ Bileşik faiz, faizin periyodik olarak anaparaya eklendiği ve sonuç olarak her dönem sonundaki yeni bakiyeye (anapara ve faiz toplamının) faiz uygulandığı anlamına gelir. Dönem sonunda elde edilen faiz hesaplanarak anaparaya ilave edilecek ve doğal olarak zamanla biriken faizin kendisi de faiz verir.

²²¹ H.Tanrıvermiş, *Tarım Arazilerinin Değerlerinin Belirlenmesinde Kullanılabilecek Kapitalizasyon Faiz Oranlarının Tespiti ve Türkiye'deki Uygulamaları*, Türk Kooperatifçilik Kurumu, Üçüncü Sektör Kooperatifçilik, Sayı: 129(2000): 76-96, Ankara.

olması ve (v) özellikle gelişmiş ülkelerdeki büyük kentlerde artan kırsal kesimde yaşama ve çalışma arzusu nedeni ile artan taşınmaz talebi olarak sıralanmaktadır.

Gelir yöntemine göre taşınmazın değerinin belirlenebilmesi için öncelikle taşınmazın yıllık ortalama net geliri (rantı) (R), yörede geçerli olan kapitalizasyon oranı (f) saptanır ve daha sonra rant kapitalizasyon oranına bölünerek değer (D) bulunur. Buna göre eşitlik aşağıdaki gibi yazılır:

$$D = \frac{R_1}{(1+f)^1} + \frac{R_2}{(1+f)^2} + \frac{R_3}{(1+f)^3} + \dots + \frac{R_n}{(1+f)^n}$$

Taşınmaz değerlemede kullanılan gelir kavramı, taşınmazın net geliri, taşınmazın net kirası ya da rantını ifade etmektedir. Temel kapitalizasyon formülü ($D=R/f$) ile hem taşınmazların değeri saptanmakta hem de taşınmazların net geliri ile değeri arasındaki ilişkiyi kullanarak kapitalizasyon oranı bulunmaktadır.

Değerleme çalışması yapılacak mahalle, köy veya ilçe düzeylerinde benzer ve gerçek alım satım değerleri bilinen taşınmazların yıllık net (kira) gelirleri (R) ile söz konusu taşınmazların gerçek satış değerleri (D) arasındaki mevcut ilişki ($\sum R / \sum D$) kapitalizasyon oranını verir. Benzer taşınmazların yeni ve gerçek satış fiyatları ($D_1, D_2, D_3, \dots, D_n$) belirlenmişse, söz konusu taşınmazların yıllık ortalama net gelirleri ($R_1, R_2, R_3, \dots, R_n$) hesaplandıktan sonra, yörede kullanılabilecek ortalama kapitalizasyon oranı (f), ($\sum R / \sum D$) formülü kullanılarak tespit edilir.

$$f = \frac{R_1 + R_2 + R_3 + \dots + R_n}{D_1 + D_2 + D_3 + \dots + D_n} = \frac{\sum_{i=1}^n R}{\sum_{i=1}^n D}$$

Eşitlikle saptanacak kapitalizasyon oranı, ortalama bir oran olacaktır. Bu oran seçilen yatırım alanı, belirli mahalle veya köyler, bir ilçe ve ilin genel özelliklerini yansıtacaktır. Bir yörede ne kadar farklı özellikte taşınmaz türü varsa, söz konusu bütün taşınmaz türlerinin risk özelliklerini yansıtan o kadar fazla sayıda kapitalizasyon oranının bulunması doğaldır.

Örnek-21: Köy sınırları içindeki toplam alanı 25.500 m² olan sulu arazinin değerlendirilmesi yapılacaktır. Aynı ve çevre köylerde benzer sulu arazilerin 2015 yılı fiyatları ile gerçek alım-satım değerleri ve bu arazilerin hesaplanan yıllık ortalama net gelirleri aşağıda verilmiştir. Bu verilere göre konu taşınmazın çevresinde geçerli kapitalizasyon oranı ne olur ve bu oranların değişim genişliği hakkında ne söylenebilir?

No	Parsel Yüzölçümü (m ²)	Alım-Satım Değeri (TL)	Yıllık Üretim Giderleri (TL)	Arazinin Yıllık Ortalama Net Geliri (TL)
1	12.550	67.500	7.462	4.850
2	45.500	246.000	24.049	17.315
3	50.200	281.500	31.855	19.750
4	40.500	203.500	26.226	15.998
5	39.350	219.500	23.007	15.875
6	26.700	147.000	16.540	10.255
7	41.500	225.200	24.851	16.650
8	55.200	296.000	35.246	21.500
Toplam	311.500	1.686.200	189.236	122.193

Geçerli Ortalama Kapitalizasyon Oranı = Toplam Net Gelir/Toplam Satış Değerleri

Geçerli Ortalama Kapitalizasyon Oranı = 122.193/1.686.200 = 0,0725 = % 7,25

Bir yerleşim yerinde her bir parselin değerini olumlu ve/veya olumsuz yönlerde etkileyebilecek faktörler; parsellerin özelliklerine bağlı olarak değişim gösterecektir. Parsellerin büyüklüğü, verimliliği, konumu, kullanım biçimi, ulaşım ve yol durumu, şeklinin düzgün olup

olmaması, eğim ve diğer özellikleri büyük ölçüde değişken olduğundan, belirli bir alt yerleşimde belirlenen ortalama kapitalizasyon oranının bireysel parsellerin değerlendirme işleminde baz alınması ve değerlendirme çalışmasının ortalama oranın tek tek parsellerin olumlu ve/veya olumsuz özelliklerine göre düzeltilerek kullanılması zorunlu olacaktır²²².

Taşınmaz piyasalarında risk ile geçerli kapitalizasyon oranı arasında ters yönlü ilişki bulunmaktadır. Yüksek risk ve yüksek yatırım yapılan arazilerde geçerli kapitalizasyon oranı daha yüksek olmaktadır. Özellikle arazi piyasalarında farklı tür ve özelliklere sahip arazilerde geçerli kapitalizasyon oranlarının da değişim gösterdiği bilinmektedir. Meyve bahçeleri, bağ ve ağaçlık gibi sürekli plantasyonlarla kaplı arazilerin gerçek alım-satım sayısının çok az (veya hiç olmaması) olması nedeniyle temel kapitalizasyon formülü kullanılarak söz konusu arazilerde geçerli kapitalizasyon oranı tespit edilemeyen durumlarda, risk ve kapitalizasyon oranı arasındaki ilişkiden yararlanılarak işlem yapılmaktadır. Arazi piyasalarında geçerli kapitalizasyon oranı; sulu ve kuru tarla arazileri için saptanmakta ve daha sonra meyve bahçeleri, bağ ve ağaçlık araziler gibi sürekli plantasyonların tarla arazilerine oranla daha fazla yatırım yapılması ve riskin daha yüksek veya düşük olması gibi durumlar dikkate alınarak; hesaplanan ortalama kapitalizasyon oranında 1-2 oranında değişiklik ($\pm 1-2$) yapılarak elde edilecek yeni oranların, söz konusu taşınmazların değerlendirilmesinde kullanılması önerilmektedir²²³.

Taşınmazların türlerine göre belirlenen kapitalizasyon oranının bireysel taşınmaz veya parsellere göre düzeltilmesinde, değerlendirme uzmanları, idarelerin bünyesindeki kıymet takdir komisyonları ve mahkemelerce seçilen bilirkişi kurulları, taşınmazın kapitalizasyon oranının olumlu ve/veya olumsuz etkileyen özelliklerini dikkate almaları zorunludur. Ancak kapitalizasyon oranını etkileyen (oranın azaltılması veya yükseltilmesine neden olan) başlıca faktörler arazi, bina, sanayi ve ticaret işletmelerine göre değişim göstereceği unutulmamalıdır.

İncelenen örnekte arazi piyasalarında geçerli kapitalizasyon oranı % 7,25 olarak belirlenmiş olup, arazileri değeri ve arazi talebini etkileyebilecek bütün olumlu ve/veya olumsuz unsurlara göre yapılacak düzeltme işleminin en fazla ± 1 sınırları çerçevesinde yapılması yeterli olacaktır. Bu amaçla olumlu ve olumsuz özelliklerin listesinin yapılması ve her bir özelliğin puanlanması yoluyla düzeltme işleminin yapılması zorunludur²²⁴.

Yatırım aralığı tekniği (yatırım bandı tekniği):Bu yaklaşımda iskonto oranı, yatırım için alınan kredi borcuna ilişkin faiz oranı ile yatırımın öz kaynak getiri oranından oluşur. Bu yolla geçerli kapitalizasyon oranının tespitinde; kredi-değer oranı ve kredi faiz oranı ile yatırımcının projede kullandığı öz kaynak için getiri oranı üzerinden işlem yapılır. Getiri oranı yatırımcının bu tür bir taşınmaza yatırım yapmasını sağlayacak geri dönüş oranıdır. Kredi faizi ve öz kaynak getiri oranını proje içindeki yüzdelerine göre ağırlıklandırılır. Toplam ağırlıklandırılmış oran iskonto oranını verir.

Gayrimenkul üzerindeki haklar tek tek tespit edilip, bu haklara ilişkin getiri oranları ayrı ayrı bulunur. Daha sonra bu getiri oranlarının ağırlıklı ortalaması kapitalizasyon oranını verir. Kent sınırları içinde karma kullanımlı gayrimenkul projesinin finansmanının % 25'i yatırımcı tarafından karşılanmış olup, yatırımcıların bekledikleri ortalama verim oranı % 30 olarak belirlenmiştir. Kalan kısmı yabancı bankalarda % 12,50 maliyet ile temin edilmiştir. Buna göre ortalama maliyet;

²²²H. Tanrıvermiş, *Tarım Arazilerinin Değerlerinin Belirlenmesinde Kullanılabilecek Kapitalizasyon Faiz Oranlarının Tespiti ve Türkiye'deki Uygulamaları*, Türk Kooperatifçilik Kurumu, Üçüncü Sektör Kooperatifçilik, Sayı: 129, Ankara, 2000, s.76-96.

²²³H. Tanrıvermiş, Ş. Akipek, İ. Bayramın, A.S. Gün ve Y. Aliefendioğlu, *Ermenek Barajı ve Hidroelektrik Santrali Projesi Kamulaştırma Alanındaki Arazilerin Gelirleri, Kapitalizasyon Oranları ve Birim Arazi Değerlerinin Araştırılması*, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Taşınmaz Geliştirme Anabilim Dalı Yayın No:1, 2008, Ankara; H. Tanrıvermiş, Ş. Akipek, İ. Bayramın, A.S. Gün ve Y. Aliefendioğlu, *Bağbaşı Barajı ve Hidroelektrik Santrali ve Mavi Tünel Projesi Kamulaştırma Alanındaki Arazilerin Gelirleri, Kapitalizasyon Oranları ve Birim Arazi Değerlerinin Araştırılması*, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Taşınmaz Geliştirme Anabilim Dalı Yayın No:2, 2008, Ankara; H. Tanrıvermiş ve Y. Aliefendioğlu, *Kale Regülatörü ve Hidroelektrik Santrali Projesi Kamulaştırma Alanında Arazi Değerleri ve Kamulaştırma Bedellerinin Tespiti*, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Taşınmaz Geliştirme Anabilim Dalı Yayın No: 11, 2012, Ankara.

²²⁴H. Tanrıvermiş, *Tarım Arazilerinin Değerlerinin Belirlenmesinde Kullanılabilecek Kapitalizasyon Faiz Oranlarının Tespiti ve Türkiye'deki Uygulamaları*, Türk Kooperatifçilik Kurumu, Üçüncü Sektör Kooperatifçilik, Sayı: 129(2000): 76-96, Ankara.

$(0,30 \times 0,20) + (0,80 \times 0,095) = 0,136$ veya % 13,60 olarak bulunacaktır. Proje üzerinde ipotek tesis ettirerek kredi verecek finans kurumu ile sermaye sahibinin getiri oranları üzerinden ortalama faiz % 13,60 olarak saptanmış olup, bu söz konusu yatırım için uygun kapitalizasyon oranı yaklaşık % 14,0 olarak alınabilir.

Yatırım bandı tekniğinde yatırımın finansal analizi yapılır ve taşınmazın toplam değerinin “borç+öz kaynak” eşit olduğuna dikkat edilir. Borç kapitalizasyon oranı (ipotek sabitesi) R_m , özkaynak kapitalizasyon oranı R_e , borç oranı M , özkaynak oranı $1-M$ ise toplam (bütünleşik) kapitalizasyon oranı $(f); R_m \times M + R_e \times (1-M)$ olarak da ifade edilmektedir.

Toplama yöntemi: Bu yöntemde uzman risksiz faiz oranının üzerine gerekli riskleri ilave ederek iskonto oranına (yatırımın getiri veya indirgeme oranı) ulaşır. Risksiz oran olarak genellikle devlet tahvili, hazine bonosu gibi piyasada en az risk taşıyan kağıtlara ödenen faiz oranı alınır. Risk primi; yatırımcının parasını kaybetme riski karşılığıdır. Likidite primi; yatırımcıya taşınmazın likit bir varlık olmaması (kolay elden çıkartılamaması) karşılığında verilen primdir. Sektör, projeye yönetim primi gibi risk kaynakları da mevcut olup, özellikle yönetim riski, yatırımcının yatırımı yönetmesi karşılığında elde edeceği ekstra tutar olarak önem taşımaktadır.

Riskleri toplama yaklaşımı ile iskonto oranı makroekonomik riskler (ülke riski), spesifik endüstri riskleri ve spesifik gayrimenkul riskleri gibi belli risk bileşenleri ile temel oranın toplanması ile elde edilmektedir. Hesaplamanın temelinde risksiz menkul kıymetler üzerinden elde edilen getirinin oranı bulunmakta ve daha sonra spesifik yatırım risklerinin göz önüne alınması için söz konusu orana ilave primler eklenmesi gerekmektedir. Farklı riskler kaynaklarını toplama yaklaşımı ile iskonto oranı aşağıdaki şekilde saptanmaktadır:

Risksiz Faiz Oranı (Ülke Riskine Göre Ayarlanmış) + Likidite Risk Primi + Operasyonel Riskler

Piyasa faiz oranına ilişkin bölümde de açıklandığı üzere risksiz oran; nispeten güvenli varlıkların ortalama getiri oranının göstergesi olarak alınmıştır. Bu amaçla uzun vadeli devlet tahvili faizi kullanılabilir. Uygulama için Türk Eurobond faizi önerilmekte olup, bu menkul kıymet Türkiye Cumhuriyeti Hazinesi tarafından ihraç edilmekte ve faiz oranları da ülke riskini içermektedir. Son yıllarda yaklaşık 10 yıl vadeli ABD Doları cinsinden Türk Eurobond üzerindeki getirilerin ağırlıklı ortalaması % 6,0 dolayında bulunmaktadır.

Likidite risk primi: Taşınmazın finansal varlıklara oranla düşük likiditesi olduğu için proje geliştirme ve değerlendirme çalışmalarında düşük likidite için de bir düzeltme yapılması gerekir. Bu ayarlamaların kapsamı gayrimenkulün piyasada bulunma süresine ve o süre içinde yoksun kalınan karın tutarına bağlıdır. Bu tutar kısa vadeli yatırımlardan (örneğin kısa vadeli tahviller veya mevduat sertifikaları) elde edilen hasıla ile uzun vadeli araçlardan elde edilen hasılanın karşılaştırılması ile ölçülebilir. Taşınmazın konumu, mevcut durumu ve gelişme veya kullanım potansiyeli dikkate alınarak taşınmazın kısa veya orta vadede satılabilir veya yoğun kullanılabilir olmalarına göre likidite risk primi % 1,5 ile % 3,0 arasında değişen oranlarda alınabilir.

Operasyonel riskler: Gayrimenkulün işletilmesi sırasında ortaya çıkabilecek her türlü (yönetimsel, ekonomik ve dönemsel) risk ile halihazırda imar ve ruhsat durumlarına ilişkin olası belirsizlikler için operasyonel risk oranı % 1,5 ile % 4,0 arasında değişebilir. .

Sonuç olarak riskleri toplama yaklaşımı ile iskonto oranına ilişkin nihai hesaplamada; % 6,0 + % 1,5-3,0 + % 1,5- 4,0 = % 9,0 - % 13 arasında değişen oranlara ulaşılabacaktır. Riskleri toplama yaklaşımı ile iskonto oranının tespitinde değişim genişliği ve özellikle risk algılama derecesi büyük ölçüde farklılık göstermektedir. Proje ile ilgili algılanan risklerin dahil edilmesi için yukarıdaki faktörlere göre ayarlama yapılmasından sonra, hesaplamada verilen aralık içinden uygun oranın seçilmesi uzmanı takdirine kalmıştır. Taşınmazın net faaliyet geliri 1000 \$ iken, değerlendirme sürecinde kapitalizasyon oranının toplama yaklaşımına göre % 9,0 ile % 13 arasında değişen oranlarda alınması halinde, taşınmazın değerinin de 7.692 \$ ile 11.111 \$ arasında değişmesi mümkün olacaktır. Bu yapı farklı uzmanların değerlendirme sonuçlarının büyük ölçüde değişim göstermesinin temel nedenlerinden birini teşkil etmektedir. Esasen değerlendirme uzmanına taşınmaz proje risklerine yönelik piyasa ve

paydaş algılamaları konusunda yardımcı ve yol gösterici olabilecek bir çalışma da bulunmamakta ve risk algılama ve prim tespiti tamamen uzmanın bireysel yetenek ve yaklaşımına bağlı kalmaktadır.

Değerleme literatüründe taşınmazın gelirinin yapı ile arazi veya arsanın geliri olarak ayırtmak ve daha sonra arsa ve yapı değerleri ile toplam taşınmaz değerlerini ortaya koymak son yıllarda sık kullanılmaktadır. Özellikle alışveriş merkezi, konaklama, ofis ve rezidans gibi ticari taşınmaz piyasaları ile kiralamak üzere inşa edilen sitelerde geçerli kapitalizasyon oranı; geri dönüş oranı (amortisman) ve yapı için harcanan paranın faiz oranı üzerinden de saptanabilir. Diğer bir ifade ile gelir getiren taşınmazları satın alan yatırımcının iki beklentisi olacaktır. Bunlar; yatırımın geri dönüşü (ana para geri kazanma oranı) ve yatırımın getirisi (indirgeme, iskonto, risk veya getiri oranı) olarak sıralanabilir.

Getiri kapitalizasyonu, paranın zaman açısından değerini dikkate almakta ve birkaç yıl süren bir dönem için elde edilen net işletme gelirine uygulanmaktadır. Gelirin geleceğe yönelik tahmini, gelir kapitalizasyonunun en hassas ve önemli kısmıdır. Gelir getiren mülk genellikle bir yatırım olarak alınır. Alıcı bir getiri bekler. Yatırımcının beklediği veya aldığı bu getiri oranına kapitalizasyon oranı denir. Bu oran mülkün sağladığı yıllık net işletme geliri ile değeri arasındaki orandır. Buna göre yatırımdan edinilen gelirin iki bileşeni bulunmakta olup, bunlar; yatırım üzerinden getiri (faiz geliri) ve yatırımın getirisi (satış geliri, amortisman payı) olarak tanımlanır.

Yatırım üzerinden getiri, gayrimenkule bağlanan anaparanın faize yatırılması sonucunda getireceği faiz oranıdır. Yatırımın getirisi ise, mülke yatırılan paranın yatırım süresi içinde geri kazanılmasıdır. Yatırımın getirisi; ya yatırım süresi sonunda ya da amortisman payı ayrılmasıyla kazanılır. Yatırımın getirisine ayrıca iskonto oranı, risk oranı ve getiri oranı da denir.

Getiri kapitalizasyonu, mülkün net gelirini arsa ve bina geliri biçiminde ikiye ayırır. Arsa ve arazi kullanımla eskimediği için değer kaybetmeyeceğinden, yatırımcının sahiplik dönemi sonundaki satış fiyatının yeterince telafi sağlayacağı kabul edilebilir. Arsa değer kaybetmediğinden amortisman içermez. Buna karşılık, binalar eskidiklerinden sürekli olarak değer kaybederler. Yapı geliri iki bileşenden oluşur. Bunlar; yapı sermayesinin faizi ve yapının yıpranma tutarıdır. Yapı faiz geliri; yapı değerinin kalan bina ömrü boyunca getirdiği faiz geliridir. Yapı amortisman tutarı ise binanın kalan ömrü ve değeri esas alınarak belirlenen yıllık amortisman tutarıdır. Yapı geliri, gayrimenkulün net gelirinden arsa payının çıkartılmasıyla bulunur. Yapı geliri, yapı gelir çarpanı ile değere dönüştürülür. Gelir çarpanı, benzer karşılaştırılabilir mülklerin, net gelir değerleri ve satış fiyatları değerlendirilerek elde edilebilir. Karşılaştırılabilir mülklerin; hem yakın zamanda gerçekleşmiş satış verileri, hem de gelir ve giderlerine ilişkin sağlıklı verilere ulaşılmalı veya mülkler karşılaştırılabilir nitelikte olan kapitalizasyon oranı ve gelir çarpanına sahip olmalıdır.

3.7.4. Gelir Yönteminde Taşınmaz Değerleme Uygulamaları

3.7.4.1. Doğrudan (Direkt) Kapitalizasyon

Gelir yöntemine göre değerlendirme için taşınmazın istikrarlı bir yıl veya yıllık ortalama net işletme gelirinin doğrudan kapitalizasyon oranına bölünmesi gerekli olmaktadır. Genel anlamda; geliri değere dönüştüren bütün oranlara kapitalizasyon oranı denilmektedir. Kapitalizasyon oranı, gayrimenkulün yıllık net işletme gelirini sürüm değerine dönüştüren orandır. Yerel piyasada yüksek derecede benzer gayrimenkullerin net gelirlerinin satış fiyatlarına bölünmesiyle saptanır.

Gelir getiren taşınmazın değerini belirlemede uzman tarafından taşınmazın net geliri ve piyasada geçerli kapitalizasyon oranının saptanması gerekir. Direkt kapitalizasyon tekniğine göre değerlendirme yapabilmek için öncelikle taşınmazın yıllık ortalama net geliri (rantı) (**R**) ile yörede geçerli kapitalizasyon oranı (**f**) saptanmalıdır. İkinci aşamada taşınmazın net geliri, kapitalizasyon oranına bölünerek taşınmazın değeri (**D**) bulunacaktır. Buna göre aşağıdaki eşitlik (I) yazılabilir:

$$D = \frac{R_1}{(1+f)^1} + \frac{R_2}{(1+f)^2} + \frac{R_3}{(1+f)^3} + \frac{R_4}{(1+f)^4} + \dots + \frac{R_n}{(1+f)^n} \quad (I)$$

Değerlemede kullanılan gelir kavramı taşınmazın net geliri, net kirası veya rantını ifade eder. Bina ve araziler normal koşullar dışında, genellikle yıllık ortalama sabit bir net gelir veya rant getirdiğinden ($R_1=R_2=R_3=\dots R_n$), taşınmazın sonsuz yıl (n) için üretimde kullanılabildiği kabul edildiğinde, geometrik dizilerin toplamına ilişkin kurallara göre eşitlik (I)'de verilen geometrik dizi sadeleştirilirse, aşağıda eşitlik (II)'de verilen temel kapitalizasyon formülü elde edilmektedir:

$$\text{Değer (D)} = \frac{\text{Taşınmazın Yıllık Ortalama Net Geliri (Rantı) (R)}}{\text{Kapitalizasyon Oranı (f)}} = \frac{R}{f} \quad (\text{II})$$

Temel kapitalizasyon formülü kullanılarak hem taşınmazların değerleri, hem de taşınmazların net gelirleri ile gerçek alım-satım (pazar) değerleri arasındaki ($f=R/D$) ilişkiden yararlanılarak kapitalizasyon oranı bulunmaktadır. Türkiye'de il, ilçe, mahalle, köy ve daha alt yerleşim birimlerinde taşınmaz piyasalarında geçerli kapitalizasyon oranları bilinmemekte ve genellikle tekniğine uygun kapsamlı analiz yapılmadan rastgele oranlar seçilerek değerlendirilmektedir. Taşınmazların yıllık ortalama net gelir veya net kira gelirinin doğrudan kapitalizasyon oranına bölünmesi olarak bilinen direkt kapitalizasyon (artık gelir) tekniğinde birçok hata yapılması olasılığı bulunmaktadır. Bina ve arazi gelirlerinin analizinde yapılabilecek hatalar ve değer düzeltme işlemlerindeki subjektiflik de eklendiğinde, direkt kapitalizasyon yönteminde doğru sonuç elde edebilmek oldukça güç olacaktır.

Doğrudan kapitalizasyon yöntemi veya artık gelir tekniği, ülkemizde bilinen ve en sık kullanılan gelir yöntemidir. Özellikle kamulaştırma gibi birçok yasal değerlendirme uygulamalarında arazi vasfındaki taşınmazların bu yolla değerlemesinin yapılması istenmektedir. Ancak bu yolla değerlendirme yapılması için gerek duyulan verilerin alt yerleşim ölçeğinde (mahalle, köy, mevki ve hata parsel ölçeğinde) hazır olmadığı ve arazilerde geçerli kapitalizasyon oranlarının rasyonel biçimde analiz edilmeden varsayım dayalı seçilerek işlem yapıldığı gözlenmektedir.

Örnek-22: Her yıl pamuk-kışık sebze ekimi yapılan sulu arazinin 2015 yılı fiyatları üzerinden belirlenen gelir ve masrafları aşağıda verilmiştir:

Üretim Faaliyetleri	Ortalama Ürün Verimi (Kg/Da)	Üretici Eline Geçen Fiyat (TL/Kg)
Pamuk	250,00	4,50
Kışık Sebze	2.550,00	1,55
Üretim Giderleri	Pamuk	Kışık Sebze
Sürüm Giderleri	185,50	191,10
Ekim/Dikim Giderleri	155,65	176,95
Bakım Giderleri	250,50	255,55
Hasat ve Pazarlama Giderleri	245,50	265,50
Arazi Kirası	85,00	85,00

Ekonomide yıllık ortalama tarımsal kredi faizi % 15 olduğuna göre, arazinin dekarı başına düşen artık geliri ve geçerli kapitalizasyon oranının % 8,50 olarak alınması halinde toplam 123.500 m² yüzölçümlü sulu arazinin değeri, geliri ve piyasa değeri ne olur? Arazinin 2015 yılı fiyatları üzerinden takdir edilen değerinin geçerlilik süresi ne olabilir?

Sulu koşullarda arazide pamuk tarımı ve sebze tarımı yapılması halinde kira hariç masraflar aşağıdaki gibidir:

Pamuk: 185,5+155,65+250,50+245,50 = 837,15

Sebze: 191,10+176,95+155,55+165,50 = 889,10

Üretim faaliyetlerinin toplam değişen masraflarının tespiti için fiilen yapılan harcamalar ile emsal ücret yaklaşımı ile bulunan aile işgücü ücretinden oluşan giderlere risk karşılığı ve fırsat maliyeti olarak faizin ilave edilmesi gerekir. Üretim giderleri ve işlemlerinin üretim dönemi içine homojen dağıldığı varsayımı ve sermayenin arazide bağlı kaldığı süre (ortalama 6 ay) üzerinden sermaye faizi aşağıdaki gibi hesaplanacaktır:

Pamuk: 837,15*0,075 =62,79 ve toplam değişen masraflar =899,94 TL/da

Sebze: $889,10 \times 0,075 = 66,68$ ve toplam değişen masraflar = 955,78 TL/da

Arazi kirası hariç toplam üretim masraflarının analizinde arazi vergisi ve genel yönetim karşılığı gibi iki sabit sermaye kaleminin de tespiti yapılır. Belediye sınırları içinde kalan araziler ile köy sınırları içinde bulunup fiilen kiralanmış arazilerin malikleri emlak vergisi ödemek zorundadır. Arazi vergisi oranı; büyükşehir sınırları içinde binde 2 ve normal yörelerde binde 1 olarak uygulanacaktır. Taşınmazların cari yılda emlak vergisi beyan değerleri 2 TL/m² olarak takdir edilmiş ve kesinleşmiş olup, bu değere uygulanacak vergi oranı binde 2 olarak alınacaktır. Genel yönetim gideri; değişen masraflar veya arazinin brüt gelirinin % 2 ile % 7'si arasında değişen oranları alınarak tespit edilebilmektedir. Türkiye'de kırsal değerlendirme uygulamalarında genellikle toplam değişen masrafların % 3'ünün alınması ile hesaplama yapılması tercih edilmektedir.

Arazide pamuk ekilmesi durumunda kira hariç toplam masraflar 930,94 TL/da ve sebze ekilmesi halinde masraflar ise 988,45 TL/da olmakta, arazide yetiştirilen ürünlerin gayrisafi üretim değeri (verim*üretici eline geçen satış fiyatı) pamuk tarımında 1.125 TL/da ve sebze üretiminde ise 4.882,50 TL/da olarak tespit edilecektir. Her iki ürünün net geliri 194,06 TL/da ve 2.964,05 TL/da olarak saptanmıştır:

Göstergeler	Pamuk	Sebze
Değişen Masraflar	899,94 TL/da	955,78 TL/da
Genel İdare Gideri	$899,94 \text{ TL/da} \times 0,03 = 27,00$	$955,78 \text{ TL/da} \times 0,03 = 28,67$
Emlak Vergisi	$2.000 \text{ TL/da} \times 0,002 = 4$	$2.000 \text{ TL/da} \times 0,002 = 4$
Toplam Sabit Masraflar	31,00	32,67
Kira Hariç Toplam Üretim Masrafları	930,94	988,45
Gayrisafi Üretim Değeri	$250 \times 4,50 = 1.125$	$2.550 \times 1,55 = 3.952,50$
Net Gelir	194,06	2.964,05

Arazi piyasalarında gelire dayalı değerlemede tek ürünün geliri üzerinden işlem yapılması yerine yaygın veya tipik işletme sistemi (mutad münavebe sistemi) esas alınacaktır. Verilen soruda sulu koşullarda arazi üzerinde bir yıl pamuk ve aynı yıl ikinci ürün olarak sebze ekimi yapılmakta olduğundan, arazinin yıllık ortalama net geliri; $194,06 + 2.964,05 = 3.158,11$ TL olarak bulunacaktır. Geçerli kapitalizasyon oranı % 8,50 olduğuna göre çıplak arazi değeri;

Çıplak Arazi Değeri = Yıllık Ortalama Net Gelir / Kapitalizasyon Oranı

Çıplak Arazi Değeri = $3.158,11 / 0,085 = 37.154,23$ TL/da veya 37,15 TL/m² olur.

Birim değeri 37,15 TL/m² olan 123.500 m² yüzölçümlü arazinin toplam değeri; 4.588.025 TL olarak tespit edilecektir. Arazinin 2015 yılı fiyatları üzerinden takdir edilen gelir değerinin 2016 yılı ürününün hasat işlemi ve piyasa fiyatlarının oluşacağı zamana kadar geçerli olacağı açıktır. Arazinin 2016 yılı ürünü kaldırılmadan satılması veya kamulaştırılması halinde, arazinin gelir değerine ilave olarak varsa arazi üzerindeki yapı ve tesislerin değeri ile 2016 yılında hasat edilecek ürün mevcut ise, söz konusu varlıkların değerlerinin de arazi bedeline ilave edilmesi gerekir. Ancak arazinin kuyudan sulanması halinde, arazi geliri, sulu arazi niteliği ve münavebe sisteminin geliri üzerinden tespit edildiğinden ayrıca kuyu bedeli toplam değere ilave edilmeyecektir. Bununla birlikte kuyu bedelinin toplam değer içindeki payının bulunması istenirse, toplam arazi değerinden kuyunun net maliyet bedelinin düşülmesi veya kıraç arazi ile sulu arazi değeri arasındaki farkın kuyu ve sulama yatırımlarının toplam bedeli olarak alınması mümkün olacaktır.

Kıraç ve sulu arazilerde yaygın münavebe sistemleri; bölge, il, ilçe ve köy ve hatta mevki düzeylerinde değişmekte ve arazi gelir değerleri de yerleşim düzeylerinde farklılık göstermektedir. Bu işlemde münavebede yer alan ürünlerin net gelirlerinin münavebe süresine bölünmesi yoluyla bulunacaktır. Yukarıdaki örnekte verilen iki ürün iki yılda ekilmekte olsa idi arazinin yıllık ortalama net geliri; $1.579,06 [(194,06 + 2.964,05)/2]$ TL/da olacaktır. Arazinin rutubet biriktirme için bir yıl boş (nadas) bırakılması halinde, ekiliş yapılan yılın geliri münavebe süresi olan ikiye bölünecektir. Meyve bahçesi, bağ ve ağaçlık arazi gibi çok yıllık üretim faaliyetlerinde değerlendirme ise oldukça kompleks bir alan olup, özel işlem ile kapitalizasyon yapılması gerekmektedir.

Türkiye’de arazinin gelire dayalı değerlemesi hem yasal yönlerden, hem de karşılaştırmalı analiz için veri yetersizliği nedeni ile zorunlu olmaktadır. Örneğin, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunun 11’inci maddesinin (f) bendinde “Arazilerde gayrimenkul mal ve kaynağın kamulaştırma tarihindeki mevki ve koşullara göre ve olduğu gibi kullanılması halinde getireceği net gelirini” esas alarak değerın biçilmesi gerektiği belirtilmiştir. Bu yöntemle göre bir arazinin değerini bulmak için o araziden elde edilecek gelirin, o arazi için bulunacak kapitalizasyon oranına bölünmesi gerekmektedir. Gelir yönteminde arazinin geliri bir faiz gibi kabul edilerek, paranın zaman değeri üzerinden, bunu getiren anapara, arazinin değeri olarak ortaya konmaktadır. Tarım arazilerinde yetiştirilen ürünler için yapılan masraflar ve elde edilen gelir ile hesaplanan kapitalizasyon oranı dikkate alınarak arazilerin değeri tespit edilmektedir²²⁵:

Örnek-23: Alanı 155.500 m² olan sulu arazi yarıcılık ile işlenmektedir. Arazide pamuk ve buğday münavebe sistemi uygulanmakta olup, pamuk verimi 450 kg/da, buğday verimi 600 kg/da ve saman 280 kg/da olarak tespit edilmiştir. Yaygın ürünlerin çiftlik avlusu fiyatları sırasıyla 4,50 TL/kg, 0,70 TL/kg ve 0,35 TL/kg’dır. Arazi maliki yıllık toplam 13.800 TL işçi ücreti, 14.500 TL tohumluk bedeli, 14.300 TL gübre ve ilaç bedeli ödemiştir. Anlaşmaya göre yıllık üretim değerinin % 50’si malike ait olacaktır. Arazi belediye sınırları içinde olup, vergideğeri 5,0 TL/m² ve vergi oranı binde 2’dir. Malik ortakçıya hiçbir sabit sermaye unsuru teslim etmemiştir. İşletme sermayesi faizi % 10 ve yörede arazi piyasasında geçerli ortalama kapitalizasyon oranı % 5,5 olduğuna göre çıplak toprak bedeli nedir ? Arazi üzerinde kışlık buğday varsa toplam arazi bedeli ne olur?

Gayrisafi Üretim Değeri (GSÜD) = Ortalama Ürün Verimi*Üretici Eline Geçen Ürün Fiyatı

Pamuk: 155,50 da * 450 kg/da = 69.975 * 4,50 = 314.887,50 TL

Buğday – Tane: 155,5 da* 600 = 93.300 * 0,70 = 65.310 TL

Buğday – Saman: 155,50*280 = 43,540 * 0,35 = 15.239 TL

Toplam GSÜD = 395.436,50 TL

Yıllık Ortalama GSÜD = 395.436,50 TL/2 Yıl = 197.718,25 TL

Malikin GSÜD Payı = 197.718,25 TL * 0,50 = 98.859,13 TL

Malike Düşen Masraf Payları

Yıllık İşçilik Masrafı = 13.800 TL

Yıllık Tohumluk Masrafı = 14.500 TL

Yıllık Gübre ve İlaç Bedeli = 14.300 TL

Arazi Vergisi: 5,0 TL/m² * 155.500*0,002 = 1.555 TL

İşletme Sermayesi Faizi = Malikin sağladığı işletme sermayesi 42.600 TL (13.800+14.500+14.300) ve faizi ise yıllık işletme kredisi faizi olan % 10’un yarısı üzerinden 2.130 TL’dir.

²²⁵ “Çay bahçesi niteliğindeki gayrimenkule net geliri esas alınarak bilimsel yolla değer biçilmesi, üzerindeki yapıya ise resmi birim fiyatları esas alınarak, yıpranma payı da düşünülerek değer biçilmesi gereklidir (Y.5.HD., T.23.01.2006, E.2005/12559, K.2006/119)”. “Arazi niteliğindeki gayrimenkule gelir metodu esas alınarak değer biçilmesi ve tespit edilen bedelin bloke ettirilerek hükmün kesinleşmesi beklenmeden davalı tarafa ödenmesi, dava konusu gayrimenkulün davacı idare adına tapuya tesciline karar verilmesi (Y.5.HD., T.25.10.2005, E.2005/10342, K.2005/11551)”.

“Gayrimenkulün arazi niteliğinde kabulü ile olduğu gibi kullanılması halinde ekilebilecek ürünlerin net gelirine göre değer biçilmesi yöntem olarak doğrudur. Ancak hükme esas alınan bilirkişi kurulu raporunda münavebe bitkisi olarak birinci yıl Domates-kıvırcık, ikinci yıl taze fasulye-kıvırcık kabul edildiği halde hesaplamanın domates-kıvırcık, taze fasulye-salatalık şeklinde yapılması ve domates-kıvırcık, taze fasulye-kıvırcık münavebesine göre bilirkişi kurulundan ek rapor alınmaması, doğru görülmemiştir (Y.5.HD., T.24.01.2006, E.2005/13966, K.2006/268)”.

“Kamulaştırılan gayrimenkule, kamulaştırılması sırasında mevcut durumuna göre değer biçilmesi hükmü göz önünde tutularak gayrimenkulün arazi niteliğinde kabulü ile gelir metoduna göre değer biçilmesi ve üzerindeki 5 adet 3-5 yaşındaki fındık ağacı ile 15-20 yaşındaki bir adet erik ağacına da cins, yaş ve gelirlerine göre maktuen değer tespit edilmesi gerektiği düşünülmeden gayrimenkule kapama fındık bahçesine göre değer biçilmesi, doğru görülmemiştir (Y.5.HD., T.24.01.2006, E.2005/12368, K.2006/203)”.

“Su değirmenine değer biçilirken yıllık gelirinin hesaplanıp bulunan gelirin kapitalizasyon faizine bölünmesi suretiyle gelir metoduna göre değerinin hesaplanması gerekir. Dava konusu değirmene el atılmadığından öncelikle değirmenin gelir metoduna göre değerinin belirlenip, zeminine ekilebilir ürün gelirine göre değer biçildikten sonra, değirmen bedelinden zemin bedeli düşülerek bulunacak bedelehükmedilmesi gerekirken, bu yöntemle uyulmadan değer biçilmesi doğru görülmemiştir (Y.5.HD., T.04.12.2006, E.2006/10398, K.2006/13321)”.

Arazi malikinin yaptığı genel giderler ile sevk ve idare için hesaplanacak genel giderlerin; malikin payına düşen brüt gelirin % 2 ile % 7'si arasında alınması önerilmekte olup, bu amaçla % 3 oranın alınması yeterli olur. Genel yönetim giderleri; $98.859,13 \times 0,03 = 2.966$ TL olacaktır.

Arazi Malikinin Payına Düşen Net Gelir

Malikin Net Gelir Payı = $98.859,13 - (42.600 + 2.130 + 1.555 + 2.966) = 49.608,13$ TL

Malikin ortağa işlemek üzere verdiği arazi 155,5 dekar olduğuna göre dekara düşen net gelir (arazinin payına düşen gelir); $49.608,13 / 155,5 = 319,02$ TL olur.

Arazinin Gelir Değeri: $319,02 / 0,055 = 5.800,36$ TL/da veya 5,80 TL/m²

Toplam Arazi Değeri = $5,80 \times 155.500 \text{ m}^2 = 901.900$ TL.

Örnek-24: Yüzölçümü 22.500 m² olan ve “buğday - kavun” tarımı yapılan kıraç arazinin değeri takdir edilecektir. Mutad münavebe sistemine göre 2015 yılı fiyatları üzerinden arazinin yıllık dekara düşen ortalama net geliri 290 TL ve yerel alanda geçerli kapitalizasyon oranı % 4,5 olarak tespit edilmiştir. Değerleme işlemi 28 Mayıs 2011 tarihinde yapılacak olup, arazi üzerinde 2016 yılı ürünü olan buğdayın ekili olduğu görülmüştür. Ülkede tarımsal kredi faizi % 12 olduğuna göre arazinin çıplak değeri, ürün bedeli ve toplam taşınmaz değeri ne olur ?

Masraflar	İşlem Tarihi	Buğday	İşlem Tarihi	Kavun
Birinci Sürüm	Eylül-Ekim	15	Mart-Nisan	14
İkinci Sürüm	Ekim	11	Nisan	11
Ekim	Ekim	25	Nisan	19
Gübreleme	Ekim+Mart	29	Mayıs	13
Çapalama	-	-	Haziran	17
İlaçlama	Mart+Nisan	-	Haziran	10
Hasat-Harman	Haziran	16	Temmuz	14
Taşıma ve Pazarlama	Temmuz	12	Temmuz	13
Arazi Kirası		45		45

Çözüm:

Yüzölçümü 22.500 m² olan ve “buğday-kavun” münavebesi uygulanan kıraç arazinin değeri;

Değer = $290 / 0,045 = 6.444,44$ TL/da veya 6,44 TL/m²

Toplam Arazi Değeri = $6,44 \times 22.500 = 144.900$ TL

Değerleme zamanında arazi üzerinde buğday olup, 2011 yılı buğday ürününün değeri, arazi bedeline dahil değildir. Arazi değerinin 2010 yılı fiyatları ile takdir edilmiş olduğuna dikkat edilmelidir. Buğday Temmuz sonunda hasat edilecek olup, arazideki ürün henüz yararlanılabilecek durumda değildir.

Değerleme zamanına kadar yapılan masraflar; $15 + 11 + 25 + 29 = 80$ TL/da olur. Bu değer fiilen yapılan masraflar olup, buna sermaye faizi eklenmeli (sermaye 5 ay bağlı kaldı); $80 \times (5/12) \times 0,12 = 4,00$ TL/da

Ürünün Değişen Masrafı = $80 + 4,00 = 84,00$ TL/da

Genel İdare Gideri = 2,52 TL/da

Toplam Ürün Bedeli = $84,00 + 2,52 + 45 = 131,52$ TL/da

Toplam Arazi Değeri = $144.900 + (131,52 \times 22,5) = 147.859,20$ TL

3.7.4.2. Hasıla Kapitalizasyonu (Gelir Çarpanları) Tekniği

Taşınmazların nevelerine göre yıllık brüt gelirler ve faaliyet giderleri ile bu iki parametre arasındaki fark olan net gelirlerin analizinde sıklıkla hata yapılmaktadır. Diğer yandan teorik olarak doğru olmakla birlikte taşınmazların yıllık ortalama net geliri, taşınmazın özellikle arazi piyasasından yıllık net kira gelirinden farklı olabilmektedir. Direkt kapitalizasyon yönteminde sıklıkla kapitalizasyon oranlarının saptanmasında önemli hataların yapıldığı gözlenmekte ve hatta

kapitalizasyon teorisinin ülkemizde yeterince anlaşılmadığı bilinmektedir. Yerel alanda mutlaka tekniğine uygun araştırma yapılarak geçerli kapitalizasyon oranlarının uzman kişi ve kuruluşlarca saptanması gerekecektir²²⁶. Direkt kapitalizasyon tekniği nispeten daha karmaşık olduğundan, bu yaklaşımın yerine ikame etmek üzere brüt kira çarpanı ve brüt gelir çarpanı yöntemleri geliştirilmiş olup, bu yaklaşımlar birçok ülkede kırsal ve kentsel taşınmaz değerlemede sıklıkla kullanılmaktadır. Bu yöntemlerin her ikisinde de taşınmaz piyasa değeri, taşınmazın aylık veya yıllık kira geliri ile ilişkilendirilmekte ve yöntemin uygulanması oldukça kolay olmaktadır. Bu yöntemde önemli olan unsurlar; taşınmazın aylık veya yıllık brüt kira geliri, boşluk ve kira tahsilat kayıpları, işletme giderleri, net faaliyet gelirleri ve uygun çarpan katsayısının saptanmasıdır. Kapitalizasyon oranı; gerçek alım-satımı yapılmış taşınmazların net gelirleri ile değerleri arasındaki ilişkiyi tanımlamak, gelir çarpanları ise taşınmazların değerleri ile brüt, potansiyel, efektif veya net gelirleri arasındaki ilişkiyi tanımlamak için kullanılmaktadır. Gelişmiş ülkelerde bile muhtemelen basit olmasından dolayı çarpanların akademik alanda oldukça düşük düzeyde ele alındığı vurgulanmakta ve ülkemizde ise bu alanda hemen hemen hiçbir yayın bulunmamaktadır.

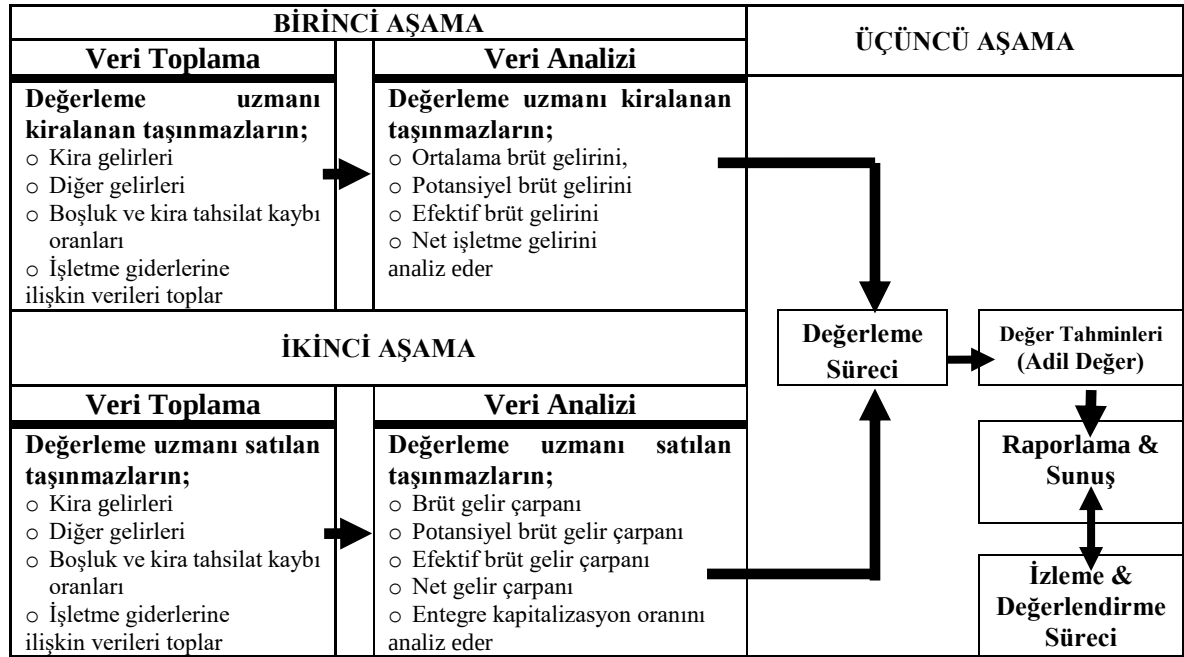
Brüt gelir çarpanı yaklaşımında taşınmazın gelirine varsa kira dışındaki hizmet gelirleri de eklenerek değerlendirilmekte, kira çarpanı yaklaşımında ise sadece kira geliri üzerinden işlem yapılmaktadır. Gelir getiren taşınmazların çarpan analizine dayalı olarak pazar değerlerini elde edebilmek için değerlendirme uzmanı tarafından aşağıdaki işlemlerin yapılması gerekir²²⁷ (Şekil 20):

- Taşınmazın kiraya verilmesi sonucu elde edilen kira gelirleri ve taşınmaz maliklerince sağlanabilecek diğer hizmetlerin sunulmasından dolayı elde edilecek gelirlerin saptanması (aylık ve yıllık kira ve diğer gelirlerin analizi),
- Konu taşınmazda meydana gelebilecek olası boş kalma (boşluk oranı) ve kira veya gelir tahsilat kayıplarının tahmini,
- Taşınmazı işletmede katlanılacak giderler hakkında bilgi toplaması ve giderlerin analizi,
- Net gelir için bir değer saptanması ve nakit akışlarının pozitif olacağı olası sürenin tahmini (diğer bir ifadeyle taşınmazın getireceği, harcamaları aşan gelire ilişkin sürenin tahmini),
- Piyasada geçerli çarpan katsayısının analizi ve konu taşınmaz için bu katsayıların düzeltilmesi,
- Düzeltilmiş çarpan katsayısıyla konu taşınmazın uygun gelir parametresinin (aylık/yıllık brüt gelir, potansiyel brüt gelir, efektif gelir veya net faaliyet geliri) çarpılmasıyla taşınmazın piyasa değerinin saptanması.

Gelir yaklaşımı, genelde güvenilir kira veya gelir ve faaliyet giderleri ile ilgili verilerin elde edilebildiği ticari taşınmazların değerlemesinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Gelir ve maliyet verileri, mevcut piyasa koşulları ve tipik işletmeciliği (typical management) yansıtmalı veya sadece bu koşulları sağlayan veriler değerlendirilmelidir. Eğer değerlendirme uzmanının elindeki veriler, cari piyasa koşullarındaki tipik veriler (en sık rastlanan veya en yaygın olan) değilse, yerel piyasa koşullarında tipik veriler kullanılarak değerlendirme yapılması zorunlu olacaktır. Belirli bir yerleşim yerindeki taşınmazların değerlemesinde tipik verilerin kullanılması, aynı piyasa güçlerinden etkilenen benzer taşınmazlar için benzer kira ve maliyet verileri ile çarpan katsayılarının kullanılmasına olanak verir, komşu taşınmazların maliklerinin değerlemeden tatmin olması kolaylaştırır ve böylece seri (toplu veya kütleli) değerlendirme (mass appraisal) çalışması en kısa sürede tamamlanabilir.

²²⁶ Bakınız: H.Tanrıvermiş, Ş.Akipek, İ. Bayramın, A.S. Gün ve Y.Alişendioğlu, Ermenek Barajı ve Hidroelektrik Santrali Projesi Kamulaştırma Alanındaki Arazilerin Gelirleri, Kapitalizasyon Oranları ve Birim Arazi Değerlerinin Araştırılması, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Taşınmaz Geliştirme Anabilim Dalı Yayın No:1, 2008, Ankara; H.Tanrıvermiş, Ş.Akipek, İ. Bayramın, A.S. Gün ve Y.Alişendioğlu, Bağbaşı Barajı ve Hidroelektrik Santrali ve Mavi Tünel Projesi Kamulaştırma Alanındaki Arazilerin Gelirleri, Kapitalizasyon Oranları ve Birim Arazi Değerlerinin Araştırılması, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Taşınmaz Geliştirme Anabilim Dalı Yayın No:2, 2008, Ankara; H.Tanrıvermiş ve Y.Alişendioğlu, Kale Regülatörü ve Hidroelektrik Santrali Projesi Kamulaştırma Alanında Arazi Değerleri ve Kamulaştırma Bedellerinin Tespiti, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Taşınmaz Geliştirme Anabilim Dalı Yayın No: 11, 2012, Ankara.

²²⁷ H.Tanrıvermiş, Taşınmaz Değerlemede Gelir Çarpanları Yaklaşımı ve Türkiye’de Kentsel ve Kırsal Taşınmaz Değerleme Uygulamalarında Kullanım Olanakları, Vergi Sorunları Dergisi, Sayı (2008):241:106-148, İstanbul.



Şekil 20. Gelir Çarpanları Yönteminde İşlemlerin Akış Diyagramı

Gelir çarpanları yaklaşımına göre değerlendirme çalışmalarının aşamaları; değerlendirme sürecinde kullanılan gelir ölçütüne dayalı olarak isimlendirilmekte ve her gelir kavramına uygun çarpan katsayısının geliştirilmesi gerekli olmaktadır. Hasıla kapitalizasyonu veya gelir çarpanları yaklaşımına göre değerlemede kullanılan başlıca gelir kavramları ve çarpanlar aşağıda sınıflandırılmıştır (Şekil 20, Çizelge 10):

Çizelge 10. Taşınmazların Gelirleri ve Çarpan Katsayılarına Dayalı Değer Kavramları

GELİR VERİLERİ		Kullanılan Çarpan Katsayısı	Konu Taşınmazın Değeri
Gelir Kaynağı ve Niteliği	Çıktı		
Yıllık Brüt Kira Geliri Yıllık Brüt Gelir	= Yıllık Brüt Kira Geliri = Yıllık Brüt Gelir	Brüt Kira Çarpanı (BKÇ) Brüt Gelir Çarpanı (BGÇ)	= BKÇ*Yıllık Kira Geliri = BGÇ*Yıllık Brüt Gelir
+ Diğer Kaynaklardan Sağlanan Gelir	= Potansiyel Brüt Gelir	Potansiyel Brüt Gelir Çarpanı (PBGÇ)	= PBGÇ*Potansiyel Brüt Gelir
- Boşluk ve Kira Kayıpları	= Efektif (Fiili) Brüt Gelir	Efektif Brüt Gelir Çarpanı (EBGÇ)	= EBGÇ*Efektif Brüt Gelir
- Faaliyet Giderleri	= Net Faaliyet Geliri	Net Gelir Çarpanı (NGÇ)	= NGÇ*Net Faaliyet Geliri

Taşınmazın Brüt Geliri, Faaliyet Giderleri ve Net Faaliyet Geliri Analizi:

Brüt gelir, belli bir dönemde taşınmazın bütün kaynaklardan sağlayabileceği potansiyel geliri (kira ve diğer gelirleri) kapsar. Birçok taşınmaz için kira başlıca gelir kaynağıdır. Bir taşınmazın değerini gelir yöntemiyle belirlemek için veri toplayan değerlendirme uzmanının, taşınmazın piyasa kirası (market rent) veya ekonomik kirasını bilmesi gerekir. Piyasa kirası, konu taşınmazın kira potansiyeli hakkında yapılan tahmin olarak görülmektedir. Bir taşınmazın mevcut durumda yeni bir kiracıya verilebilmesi ile yatırımcısına getirebileceği kira geliri piyasa kirası olacaktır. Ancak bu ifadeden bir taşınmazın fiilen getirdiği kira gelirinin piyasa kirasına eşit olacağı anlamı da çıkarılmamalıdır. Bazen taşınmazın fiili kira geliri piyasa kirasına eşit olabileceği gibi, piyasa kirasının altında veya üzerinde de olabilir²²⁸.

²²⁸ H.Tanrıvermiş, Taşınmaz Değerlemede Gelir Çarpanları Yaklaşımı ve Türkiye’de Kentsel ve Kırsal Taşınmaz Değerleme Uygulamalarında Kullanım Olanakları, Vergi Sorunları Dergisi, Sayı (2008):241:106-148, İstanbul.

Değerleme uzmanı, gelirlerin kapitalizasyonu yaklaşımını kullanarak, önce konu taşınmazın tahmini brüt gelirini saptamalıdır. Brüt gelir, taşınmazın belli bir süre içinde, tipik olarak bir yıl içinde, bütün kaynaklardan sağlayabileceği toplam potansiyel gelirdir. Bu gelire kira geliri ile taşınmazın kira dışındaki başka gelirleri de eklenir. Örneğin, binada ortak kullanım alanlarına yerleştirilecek otomatik satış(vending) makineleri, çamaşırhane hizmetleri, otopark ücretleri ve reklam gelirleri gibi kira dışı gelirlerin de taşınmazın yıllık normal kira gelirine eklenmesiyle potansiyel brüt gelir elde edilir. Bu gelirler, planlanmamış ve genellikle hizmet gelirleri olarak adlandırılır. Potansiyel brüt gelirden, taşınmazın boşluk ve kira tahsilat kayıpları düşülerek taşınmazın fiili (efektif) geliri, efektif gelirden faaliyet giderleri düşülerek net faaliyet geliri elde edilir. Değerlemede farklı gelir kavramları kullanılabilmekte ve seçilen her bir gelir kavramının uygun çarpan katsayısı ile çarpılmasıyla taşınmazın değeri tahmin edilmektedir (Çizelge 10).

Taşınmazların piyasa kiralarının analizinde; ulusal, bölgesel ve yerel düzeylerde farklı etkenlerin de analiz edilmesi gerekebilir. Konu taşınmaz ve benzerleri için hem geçmişteki kira, hem de mevcut kira bilgisini kullanarak, değerleme uzmanı, konu taşınmaz için piyasa kirasını veya rekabetçi piyasanın konu taşınmaz için işaret ettiği kira miktarını bulabilir. Elde edilen kira bedeli, konu taşınmazın mevcut kirasına eşit veya bundan farklı olabilir. Birçok taşınmazın gelirinin tamamı sadece kira gelirinden oluşmamakta veya taşınmazların kira geliri dışında reklam, otopark kirası, ortak kullanım alanlarındaki satış makinalarının gelirleri gibi başka gelirleri de olabilmektedir²²⁹. Potansiyel brüt gelirin analizinde, piyasa kirası ve diğer kaynaklardan sağlanan bütün gelirlerin ayrı ayrı kalemler halinde gösterilmesi ve sonra bunların toplamı alınarak taşınmazın gerçek verimliliğinin yansıtılması gerekir. Ancak potansiyel brüt gelir kategorisinde bazı kalemler, taşınmaz konusunda deneyimli olmayan muhasebeciler ve taşınmaz maliklerince sıklıkla yanlış ifade edilmektedir. Bu konuda yapılan başlıca hatalar önem derecelerine göre şöyle sıralanabilir²³⁰:

o Bazı ülkelerde kira asgari yıllık belirli bir tutar ve satış hasılatının belirli bir oranı olarak saptanabilmekte ve böyle durumlarda malike ödenmesi gereken yüzde kısmı genellikle hesaba katılmamaktadır. Bu tür kira sözleşmesi tipik olarak perakendeci işyeri kiralama işlemlerinde görülmektedir. Kiracı, sözleşmede belirlenen asgari kira ve ayrıca belirli bir tutarı aşan brüt satış gelirinin belirli bir yüzdesini malikine öder. Brüt satış geliri arttıkça, bu oranda da değişir veya sabit kalır. Örneğin, sözleşmeye göre taşınmazın kirası yıllık 6.000 TL olup, işletmenin yıllık brüt satış hasılatının 50.000 TL'nin üzerindeki kısmının % 5'i ve 80.000 TL'nin üzerindeki yıllık brüt satış gelirinin ise % 8'i yıllık sabit kira bedeline ilave olarak yıl sonunda taşınmaz malikine ödenecek olsun. Böyle durumlarda öncelikle işletmenin yıllık satış hasılatının mali kayıtların incelenmesiyle saptanması gerekecektir. İşletmenin yıllık satış hasılatı 166.700 TL ise, taşınmazın potansiyel geliri 6.000 TL değil 14.436 TL (6.000+30.000*0,05+86.700*0,08) olacaktır.

o Belirli bir dönemde toplam potansiyel gelir yerine sadece gerçekleşen toplam geliri dikkate alarak gelir analizinin yapılması.

o Maliki tarafından kullanılan alanların ve/veya bina yöneticisinin ofisinin emsal kira bedelinin hesaba katılmaması; malik veya bina yöneticisi önemli miktarda alanı kullanıyorsa, bunun dikkate alınmaması taşınmazın kapitalizasyon değerini önemli derecede olumsuz etkileyebilecektir.

o Kira dışındaki “diğer gelir” kalemlerinden bir veya birkaçının hesaba katılmaması. Örneğin, otopark veya garaj, reklam, satış makinası ve çamaşırhane geliri veya kiracılara elektrik, diğer enerji veya klima hizmeti sağlanmasından alınan gelirlerin hesaba katılmaması, taşınmazın potansiyel gelirinin hatalı olarak saptanmasına neden olur.

Değerleme uzmanı farklı kaynaklardan elde ettiği bütün veri ve bilgilerin doğruluğunu kontrol etmeli ve bu amaçla özellikle kiracılar, malikler, ilgili resmi ve özel kurumlar ve taşınmaz

²²⁹ Örneğin, ABD’nde en küçük apartman binasına bile oturanların kullanımı için metal para ile çalışan otomatik çamaşır makinaları tesis edilmekte ve ofis ya da apartman binasının sınırları içinde kullanıcılar için otopark yeri tesis edilerek bu mekanlardan da gelir sağlanmaktadır (Ventolo ve Williams 2001).

²³⁰ H.Tanrıvermiş, Taşınmaz Değerlemede Gelir Çarpanları Yaklaşımı ve Türkiye’de Kentsel ve Kırsal Taşınmaz Değerleme Uygulamalarında Kullanım Olanakları, Vergi Sorunları Dergisi, Sayı (2008):241:106-148, İstanbul.

komisyoncuları gibi ilgili bütün paydaşlarla görüşme yaparak verilerin doğruluğu test edilmelidir²³¹. Örneğin, altı daireli bir konut için değerlendirme yapılacaksa, değerlendirme uzmanının elinde sadece konuta ilişkin yıllık gelir ve gider verileri bulunmaktadır. Gelir ve gider bilgilerine göre; apartman dairelerinin yıllık kira geliri 40.000 TL, çamaşır yıkama ve kurutma makinalarından sağlanan yıllık gelir 1.000 TL ve bitişik arsadaki otoparktan yıllık gelir 2.000 TL olmuştur. Taşınmazın potansiyel brüt geliri; $40.000+1.000+2.000 = 43.000$ TL olur. Bu değerden taşınmazın boşluk ve kira tahsilat kayıpları düşülerek fiili (efektif) gelir elde edilecek ve bundan da faaliyet giderleri çıkarılarak net faaliyet gelirine ulaşılabacaktır.

Gelir üzerinden taşınmaz değerlemede son yıllarda mülkün gerçekleşen yıllık toplam geliri, potansiyel (getirebileceği) geliri, efektif (fiili veya gerçekleşen) geliri veya net geliri üzerinden yapılan değerlendirme işlemlerinden hangisinin daha kolay, az zaman alan ve gerçekçi olduğu sorgulanmaktadır (Çizelge 10). Potansiyel brüt gelir tahmini, taşınmazın sağladığı piyasa kirası ve diğer bütün kaynaklardan sağlanan gelirlerin toplamı olarak hesaplanır. Ancak bazı taşınmazların her zaman kira geliri getiremeyeceği veya yıl içinde taşınmazın belirli bir dönemde boş kalabileceği ya da tahakkuk eden kira gelirinin tamamının tahsil edilemeyeceğine dikkat edilmelidir. Normal koşullarda ekonomik durgunluk veya konut ve işyeri arzının talepten çok yüksek olduğu piyasalarda, birçok taşınmazda boş üniteler veya alanların bulunması doğaldır. Kiralanamayan üniteler ve aynı zamanda kiranın ödenememesi durumlarında, bir taşınmazın geliri önemli ölçüde azalabilir. Boş üniteler ve tahsilat kaybı, potansiyel brüt gelirin bir oranı olarak saptanır. Ancak mülkün kira dışında başka kaynaklardan sağlanan geliri yoksa, o zaman yıllık brüt kira veya piyasa kirasının bir yüzdesi olarak boş daire ve tahsilat kayıpları ifade edilir.

Efektif brüt gelir, taşınmazın bütün kaynaklardan sağlanan toplam potansiyel brüt gelirinden boş ünite ve tahsilat kaybı çıkarılarak saptanır. Beklenen boş ünite ve tahsilat kaybını temsil edebilecek uygun bir oran piyasa koşullarına bağlıdır. Kiracı bulmak konusunda taşınmazlar arasında rekabet yükseldikçe, boş ünite ve tahsilat kayıpları da artar. Taşınmaza talep artıkça, bu kayıplar da azalır. Ancak boşluk ve tahsilat kaybını temsil etmek üzere, bütün piyasa koşullarını içeren standart bir oran bulunmamaktadır. Ancak benzer taşınmazlar belirli bir dönemde % 15 oranında boş bulunuyorsa, o zaman o dönemde konu taşınmaz için de aynı oran kullanılarak mevcut piyasa koşullarını en iyi biçimde analize yansıtmak gerekecektir.

Toplam geliri kiradan oluşan bir apartmanın yıllık potansiyel brüt geliri 250.000 TL olsun. Geçmiş yıllara ilişkin verilere göre konu taşınmazda % 10 boşluk oranı yaşanmıştır. Eğer içinde bulunulan yılda yapılan piyasa analizlerine göre, boşluk oranının geçmiş yıllarda olduğundan farklı olmayacağı bekleniyorsa, o zaman konu taşınmazın gerçek veya efektif brüt geliri 225.000 TL olacaktır. Taşınmazın efektif brüt gelirini saptamak için, uzman önce potansiyel piyasa kirasını belirler, sonra bunun üzerine eğer varsa kira dışı gelirleri ilave eder. Uzman, bu şekilde tahmin edilen potansiyel brüt gelir rakamından, boşluk oranı ve/veya tahsilat kayıpları nedeniyle muhtemelen kaybedilecek piyasa kirası yüzdesi kadarını düşerek taşınmazın efektif gelirini tespit edecektir²³².

Birçok taşınmaz ekonomik ömrü boyunca sürekli tam doluluk oranıyla kiraya verilememekte veya gelir getirememektedir. Piyasadaki değişimler, fiziksel, fonksiyonel ve çevresel yıpranmalar taşınmaza olan talebi azaltabilir. Taşınmaz maliki bu nedenle potansiyel brüt geliri tam olarak kazanamaz. Gelir azalması, taşınmazın yılda belirli bir dönem boş kalması veya boşluk kaybının oluşması ile ilişkilidir. Boşluk oranı, taşınmazın boş kalmış veya kiralanamamış birimlerinin toplam birim sayısına bölünmesiyle saptanır. Bir adet taşınmaz söz konusu ise, taşınmazın yıllık ortalama boş kaldığı gün veya hafta sayısı esas alınır. Bir taşınmaz için boşluk oranı, örnek taşınmazlar ile konu taşınmazın kiralama geçmişlerinin analiziyle belirlenir. Örneğin, belirli bir piyasada benzer altı adet taşınmazda toplam birim, dolu birim ve boş birim sayıları aşağıdaki gibi olsun (Çizelge 11). Piyasa verilerine göre taşınmazların boşluk oranları % 10,7 ile % 13,8 arasında değişmektedir.

²³¹ W.L.Jr Ventolo ve M.R. Williams, *Fundamentals of Real Estate Appraisal*, 8th Edition, Dearborn Real Estate Education, 2001, Chicago, USA, s.89-167.

²³² H.Tanrıvermiş, *Taşınmaz Değerlemede Gelir Çarpanları Yaklaşımı ve Türkiye’de Kentsel ve Kırsal Taşınmaz Değerleme Uygulamalarında Kullanım Olanakları*, *Vergi Sorunları Dergisi*, Sayı (2008):241:106-148, İstanbul.

Taşınmazların bağımsız birim sayısı ile boşluk oranı artar. Konu taşınmaz 150 birimden oluşuyorsa, boşluk oranı % 12,9 ile % 13,8 arasında, 160 birimden oluşuyorsa boşluk oranının % 13,8 ile % 14,6 arasında olması beklenir. Benzer taşınmazların ortalama boşluk oranından (% 12,58) yola çıkılarak veya eğilimden yararlanılarak da boşluk oranı saptanabilmektedir.

Çizelge 11. Taşınmazın Boşluk Oranının Analizi

Açıklama	Benzer Taşınmazlar					
	A	B	C	D	E	F
1. Toplam Birim Sayısı	56	78	88	98	140	152
2. Dolu Birim Sayısı	50	69	77	86	122	131
3. Boş Birim Sayısı (3 = 1-2)	6	9	11	12	18	21
4. Boşluk Kaybı Oranı (%) [(3/1)*100]	10,71	11,54	12,50	12,25	12,86	13,82

Kiralanan taşınmazlar tam doluluk oranında olsun ya da olmasın kira geliri her zaman tam tahsil edilememekte veya kirada olan birimlerden beklenen gelirin her zaman toplanması mümkün olmamaktadır. Kullanıcıların kira ödememeleri, eksik ödemeleri ya da kira alacağının tam olarak toplanamaması gelir kaybına neden olur. Taşınmazın getirmesi beklenen veya faturalanan kira bedeliyle tahsil edilen kira arasındaki menfi farka toplama veya kira tahsilat kaybı adı verilir. Tahsilat kayıpları nedeniyle edinilen gelir, potansiyel brüt gelirden az olur. Toplama kaybı oranı, toplanamamış kira tutarının veya kira geliri kaybının faturalanmış kira bedeline bölünmesiyle saptanır. Toplama kaybı, piyasadaki benzer nitelik ve kullarımdaki örnek taşınmazlarda oluşan kayıpların analizine dayanılarak belirlenir. Konu taşınmaza benzer 4 adet taşınmazın son bir yılda faturalanan kira gelirleri ile kira kayıpları saptanmıştır. Benzer taşınmazların son yıldaki kira kayıpları % 5,58 ile % 6,18 arasında değişmekte olup, ortalama % 5,85 olmuştur (Çizelge 12). Benzer taşınmazlar için ortalama kira kaybı oranı veya benzer taşınmazlar arasında birebir eşleştirme yapılarak konu taşınmaz için geçerli oran saptanır.

Çizelge 12. Kira Tahsilat Kayıplarının Analizi

Açıklama	Benzer Taşınmazlar			
	A	B	C	D
1. Faturalanan Kira Geliri (TL)	55.600	88.000	92.500	110.100
2. Toplanmış Kira Geliri (TL)	52.500	82.900	87.100	103.300
3. Toplama Kaybı (TL) (1 – 2)	3.100	5.100	5.400	6.800
4. Toplama Kaybı Oranı (%) [(3/1)*100]	5,58	5,80	5,84	6,18

Değerleme uygulamalarında bazen konu taşınmazın geçmiş yıllarına ilişkin kayıtların analiziyle de boşluk ve kira kayıplarının saptanması mümkün olmaktadır. Örneğin sekiz daireli bir apartman binasında geçmişte % 4 boşluk oranı ve % 4 tahsilat kaybı yaşanmış olsun. Yakın bir zaman önce yapılan yerel piyasa anketi de bu oranları doğrulamaktadır. Konu taşınmaz için gelir projeksiyonları gelecek yılda 48.000 TL kira, 4.000 TL otopark geliri, 2.500 TL otomatik satış makineleri geliri ve 1.800 TL çamaşırhane geliri elde edilebileceğini göstermektedir. Bu verilere göre konu taşınmazın potansiyel brüt geliri 56.300 TL (48.000+4.000+2.500+1.800) ve potansiyel brüt gelirden boş daire ve tahsilat kayıpları toplamı olan % 8 oranında indirim, yapılara ulaşılan efektif brüt gelir ise 51.796 TL (56.300-(56.300*0,08)) olarak saptanır. Bazen bu soru yıllık brüt kiranın % 4'ü boşluk ve % 4'ü oranında da tahsilat kaybı olmak üzere piyasa kirasının toplam % 8'i oranında indirim yapmak yerine önce piyasa kirasından % 4 boş daire payı ve kalan tutardan da % 4 oranında tahsilat kaybı düşerek çözümlenmektedir. Ancak bu çözüm yoluna teoride pek rastlanmamakta ve uygulamada genellikle boşluk ve kira tahsilat kayıpları yıllık brüt gelirin ayrı ayrı birer yüzdesi olarak verilmektedir.

Gelir analizinde kullanılan boş ünite ve tahsilat kaybı oranının seçimini etkileyen birçok faktör bulunmaktadır. Bunlardan başlıcaları; konu taşınmazın mevcut ve geçmiş yıllardaki kira kayıpları, bölgedeki rekabet durumu (konu taşınmaz ve çevredeki rakip taşınmazın kira düzeyleri), bölgenin nüfus projeksiyonları ve ekonomik eğilimler, bölgedeki kiracıların kalitesi ve kira sözleşme

süreleri olarak sıralanabilir. Boş ünite ve tahsilat kayıpları için genellikle % 5 ile % 10 arasında bir oran alınmakla birlikte, her değerlendirme çalışmasında bu oran güncel piyasa koşullarına göre yeniden tespit edilmektedir.

Bir apartmandaki 6 dairenin yıllık kira geliri 50.000 TL ve kapıcı hizmetleri için 5.000 TL ve malzeme için 2.000 TL tutarında harcama yapılmış olsun. Su ve enerji harcamaları 4.800 TL ve bakım-onarım masrafları 1.000 TL olmaktadır. Çamaşır yıkama ve kurutma makinalarından 2.200 TL gelir elde edilmektedir. Binanın yıllık amortisman tutarı 2.500 TL olarak saptanmıştır. Bitişik arsadaki otoparktan yılda 1.000 TL kira geliri sağlanmaktadır. Buna göre konu taşınmaz için efektif brüt geliri ne olur? Taşınmazın bağımsız birimleri yılda ortalama bir hafta süre ile boş kalmakta ve ayrıca son üç yılın her birinde toplam % 3 oranında kira kaybının olduğu saptanmıştır. Buna göre taşınmazın yıllık ortalama boşluk oranı % 1,92 ve kira tahsilat kaybı da % 3 olarak alınacaktır. Konu taşınmaz için çarpan katsayısı sabit olduğu zaman, kira gelirinin % 3'ünün tahsil edilememesi, taşınmaz değerinin aynı oranda azalmasına neden olur. Çarpan katsayısı sabit kalmak koşuluyla taşınmazın gelir parametrelerindeki değişme, taşınmazın tahmini piyasa değerinin değişmesine neden olur. Konu taşınmazın potansiyel geliri, yıllık brüt gelirden % 6,4 daha yüksek ve efektif brüt gelir ise potansiyel gelirden % 4,9 oranında daha düşük olacaktır. Efektif brüt gelir, taşınmazın brüt gelirinden % 1,2 oranında daha yüksek olmuştur (Çizelge 13).

Çizelge 13. Taşınmazın Brüt Gelir, Potansiyel Gelir ve Efektif Brüt Geliri

Brüt Gelir (TL)	Potansiyel Brüt Gelir (TL)	Efektif Brüt Gelir (TL)
Yıllık Kira Geliri: 50.000	Yıllık Kira Geliri: 50.000 Yıkama ve Kurutma: 2.200 Otopark Kirası: 1.000	Yıllık Kira Geliri: 50.000 Yıkama ve Kurutma: 2.200 Otopark Kirası: 1.000 Boşluk ve Kira Kayıpları: % 4,92 Boşluk ve Kira Kayıpları: 2.617,4
Toplam: 50.000	Toplam: 53.200	Toplam: 50.582,60

Gelir getiren bir taşınmazın değeri, taşınmazın kalan ekonomik ömrü veya gelir tahmini yapılan dönem boyunca kazanması beklenen net işletme geliri (net operating income) üzerinden saptanır. Net işletme geliri, taşınmazın mülkiyetinden kaynaklanan işletme giderlerinin, efektif brüt gelirinden çıkarılmasıyla hesaplanır. İşletme masrafları, taşınmazın bakımı ve efektif brüt gelirin elde edilmesi için yapılması gereken periyodik harcamaları kapsar. Bu harcamalar arasında kira gelirinin kazanılması ve devam ettirilmesi sürecinde kullanılan ya da tüketilen mal ve hizmetlerin maliyetleri bulunur. Net işletme geliri genellikle yıllık olarak ifade edilir. Masraflar, taşınmazın özelliği ve malikin sağladığı hizmetlere bağlıdır. Apartman binaları; bakım-onarım, sigorta, vergi, yönetim hizmetleri, kapıcı, giriş ve merdivenlerin aydınlatılması ve bahçıvan hizmetleri gibi faaliyetlerin yapılmasını gerektirir. Bazı perakende dükkanların malikleri, kiraladıkları taşınmazların dış cephe bakım masrafları, sigorta ve vergilerini öderler. Diğer yandan su ve enerji masrafları ile kiralanan ünitenin içine yapılan bakım ve onarım masrafları kiracının sorumluluğunda olabilir. Değerleme sürecinde öncelikle giderlerin niteliği ve dağılımı analiz edilmelidir.

Yapılı taşınmazlarla ilgili işletme giderleri nitelik yönünden üç gruba ayrılabilir. Bu giderler kısaca aşağıda incelenmiştir ²³³:

• **Değişen Giderler:** Yönetim hizmetleri, kapıcı ücret, maaş ve yan ödemeleri, yakıt, su ve enerji hizmeti, dekorasyon, tamirat ve taşınmazın işletilmesi için gerekli diğer kalem mal ve hizmetler için yapılan cari(out-of-pocket) harcamaları kapsar.

• **Sabit Giderler:**Aşağı yukarı kalıcı olan ve doluluk oranı ile değişmeyen giderlerdir. Örneğin, emlak vergisi ile yangın, hırsızlık ve diğer riskleri kapsayan sigorta prim ödemeleri gibi.

• **Yenileme Fonu (Reserves for Replacement):**Nispeten kısa ömürlü yapı elemanları ve ekipmanları yenilemek için ayrılan paylardan oluşur. Örneğin, ısıtma sistemleri, çatı elemanları,

²³³ H.Tanrıvermiş, *Taşınmaz Değerlemede Gelir Çarpanları Yaklaşımı ve Türkiye’de Kentsel ve Kırsal Taşınmaz Değerleme Uygulamalarında Kullanım Olanakları, Vergi Sorunları Dergisi, Sayı (2008):241:106-148, İstanbul.*

asansörler, klima cihazları, ocaklar/fırınlr, buzdolapları, ortak alanlar ve dış cephenin onarımı, halı/döşeme ve muntazam olarak eskiyen ve binanın ekonomik ömrü süresince yenilenmesi gereken diğer bazı kalemler için bütçe ayrılması gerekir. Değerleme uzmanı, bir kalemin yenilenmesi için gerekli fon miktarını, bu kalemin yenileme maliyeti (replacement cost) ile kalan ekonomik ömrünü (remaining economic life) ya da yararlı ömrünü (useful life) tahmin ederek belirler. Doğrusal amortisman(linear recapture) yaklaşımı kullanılarak, bu kalem için yıllık yenileme payı, yenileme maliyetinin ekonomik hizmet ömrüne bölünmesiyle saptanır.

İşletme masrafları, gelir sağlayan bir taşınmazın işletilmesini doğrudan doğruya ilgilendirmeyen harcamaları kapsamaz. İşletme masrafları, taşınmazın fiili brüt gelirinden çıkarılarak net işletme geliri elde edileceğinden, taşınmazın işletilmesi ile ilgili olmayan giderler bu kapsamda dikkate alınmayacaktır. Taşınmazın maliki tarafından ödemesi gereken, ancak taşınmazın işletme masraflarına dahil olmayan dört tür harcama bulunmakta olup, bunlar kısaca aşağıda özetlenmiştir²³⁴:

• **Finansman Maliyeti:** Taşınmaz değerleme çalışması, finansman maliyeti hesaba katılmadan yapılır. Ancak direkt kapitalizasyon yönteminde yatırım bandı yöntemiyle kapitalizasyon oranı saptanırsa, öz kaynak, ipotek kredisi ve diğer yabancı kaynakların maliyetleri kapitalizasyon sürecine yansıtılır.

• **Gelir Vergisi:** Gelir vergisi ödemeleri, yatırımcı eğilimleri üzerinde güçlü etki yapar. Ancak gelir vergisi taşınmazın maliki ile ilgili olup, taşınmazın kendisi ile ilgili değildir. Kişisel gelir vergisi miktarı, ilgili kişinin toplam geliri, kişisel harcamaları, yaşı, sağlık durumu, hane halkı büyüklüğü ve benzeri hususlara bağlıdır. Bu nedenle taşınmazın piyasa değerinin tahmininde gelir vergisi ödemeleri taşınmazla ilgili giderler olarak kabul edilemeyecektir.

• **Bina Amortismanı:** Sabit yatırım için belirli oranda yıllık amortisman payı ayrılması, bir yatırımın maliyetinin zamana yayılarak hesaba katılması için kullanılan bir muhasebe yöntemidir. Kapitalizasyon süreci, yatırım maliyetinin hesaba katılmasını otomatik olarak sağlamakta ve işletme masrafları arasına tekrar amortisman payı eklenirse, ikileme yol açılması kaçınılmaz olmaktadır.

• **Sermaye Yatırımları (capital improvement):** Yeni buzdolabı, fırın/ocak veya pencere teli montajı gibi sermaye yatırımları için ödeme yapılmış olsa da, bu ödemeler işletme gideri olarak kabul edilmezler, ancak yenileme fonundan karşılanırlar.

Değerleme uzmanının incelemesi, cari gelir ve giderlerin, karşılaştırılabilir diğer taşınmazların gelir ve giderleri veya cari piyasa koşullarında tipik yatırımlarla uyumadığına işaret ederse, bu gelir ve gider kalemlerinde ayarlama yapılabilir. Gelir tahminlerinde ayarlama yapılması, uygulaması olmayan gider kalemlerinin analizden çıkarılması ve kalan diğer geçerli gider kalemlerinde ayarlama yapılmasından oluşan sürece, işletme planının güncelleştirilmesi (reconstruction of operating statement) adı verilir. Bu süreç, gelir ve giderlerin stabilizasyonu terimiyle ifade edilebilir. İşletme tablosunun güncelleştirilmesinin amacı, taşınmazın gerçek verimliliğini (veya gelir yaratma kapasitesini) saptamaktır. Bu durum konu taşınmazın piyasadaki rekabet standartlarını yakalaması için gider yapısının irdelenmesini gerektirir.

Taşınmaz Piyasasında Geçerli Çarpan Katsayısının Analizi:

Gelir yönteminde taşınmazın gelirini değere dönüştürmek için ya bir çarpan katsayısı veya bölen bir oran kullanılmaktadır. Çarpan; bir taşınmazın satış fiyatı veya değeri ile ortalama yıllık geliri veya gelir beklentisi arasındaki katsayıdır. Bu katsayı; brüt veya net gelir esas alınarak bulunabilir ve sermaye değerine ulaşmak için gelire uygulanır. Gelir çarpanı terimi daha çok Kuzey Amerika'da yaygın olarak kullanılmakta, Avrupa'da ise farklı adlarla anılmaktadır (Anonim 2006). Çarpan katsayıları; taşınmazların yıllık veya aylık brüt gelir, potansiyel gelir, efektif gelir veya net gelirinin kaç katına satıldıklarının saptanmasına olanak verir.

²³⁴ H.Tanrıvermiş, *Taşınmaz Değerlemede Gelir Çarpanları Yaklaşımı ve Türkiye'de Kentsel ve Kırsal Taşınmaz Değerleme Uygulamalarında Kullanım Olanakları*, *Vergi Sorunları Dergisi*, Sayı (2008):241:106-148, İstanbul.

Bazı taşınmazlar (müstakil konutlar ve arazi gibi) sadece gelir elde etmek için satın alınmamakta ve farklı amaçlarla taşınmaz yatırımlarının yapıldığı bilinmektedir. Farklı edinim amaçlarının da taşınmazların piyasa değerlerini etkilediği bilinmekte ve bütün bu farklı amaçları yansıtan taşınmaz değerlerinin de gelir yöntemiyle kolayca ortaya konulması zor olmaktadır. Hatta gelir yönteminin en önemli yetersizliğinin taşınmaz yatırımının sosyal yönlerini dikkate almaması ve sadece taşınmazın geliri ile değeri arasındaki ilişkiye odaklanılması olduğu belirtilmektedir. Diğer yaklaşımlara oranla nispeten karmaşık yapıya sahip olan gelirlerin kapitalizasyonu analizi yerine ikame etmek üzere, brüt kira ve brüt gelir çarpanı yaklaşımları geliştirilmiş ve bu yaklaşımlar son 50 yıldan beri birçok ülkede değerlemede kullanılmaktadır. Bu yaklaşımlar, taşınmazların gerçek alım-satım değerlerini taşınmazların kira veya brüt gelirleri ile ilişkilendirmektedir²³⁵.

Taşınmazların hem kira bedelleri ve diğer gelirleri, hem de satış fiyatları, esasen aynı piyasa güçlerinden etkilendiklerinden, gelir ve satış fiyatları birbirleriyle aynı yönde ve aynı oranda değişme eğiliminde olacaklardır. Eğer taşınmazın aylık veya yıllık kira fiyatları aşağı ya da yukarı doğru hareket ederse, söz konusu taşınmazların satış fiyatları da genellikle bu hareketi yaklaşık olarak aynı derece ve yönde değişim göstererek izler. Satış fiyatı ile gelir arasındaki ilişki, bir faktör ya da oran olarak ifade edilebilmekte ve buna paydada bulunan büyüklüğün cinsine göre brüt kira çarpanı, brüt gelir çarpanı, potansiyel brüt gelir çarpanı, efektif brüt gelir çarpanı ve net gelir çarpanı gibi adlar verilmektedir. Bu amaçla aşağıdaki eşitlik (III) ve eşitlik (IV) yazılabilir²³⁶:

$$\text{Brüt Gelir Çarpanı} = \frac{\text{Benzer Taşınmazların Satış Değerleri (D)}}{\text{Benzer Taşınmazların Brüt Gelirleri (BG)}} = \frac{\sum_{i=1}^n D}{\sum_{i=1}^n BG} \quad (\text{III})$$

$$\text{Brüt Kira Çarpanı} = \frac{\text{Benzer Taşınmazların Satış Değerleri (D)}}{\text{Benzer Taşınmazların Kira Gelirleri (KG)}} = \frac{\sum_{i=1}^n D}{\sum_{i=1}^n KG} \quad (\text{IV})$$

Eşitlik (III) ve eşitlik (IV)'de paydadaki gelir kavramları değiştikçe, çarpanın adı da değişir. Gelir arttıkça çarpan katsayısı azalacak, gelir sabit olmak koşuluyla taşınmazın satış fiyatı yükseldikçe, çarpan katsayısı yükselecektir. Ülkemizde özellikle konut finansman sistemi ile ilgili 5582 Sayılı Kanunun uygulamasına paralel olarak konutların gelirleri sabit kaldığı halde, satış değerlerindeki aşırı artış, çarpan katsayısının yükselmesine neden olmuştur. Çarpan katsayısının yükselmesi, konuta yatırılan paranın geri dönüş süresinin uzamasına ve konut yatırımının fizibil olmaktan çıkmasına yol açmaktadır.

Çarpan katsayısının büyüklüğü ile taşınmazın değeri arasında pozitif bir korelasyon bulunmaktadır. Yatırımcıların tercih ettikleri yerlerdeki taşınmazlara ilişkin çarpan katsayısı, tercih edilmeyen veya düşük düzeyde tercih edilen yerlerdeki taşınmazlara oranla daha yüksek olacaktır. Müstakil konutlar, normal olarak sadece kira geliri sağladığı için, bu tür taşınmazların değerlendirilmesinde brüt kira çarpanı kullanılır. Endüstriyel ve ticari taşınmazların kira dışında da gelirleri olacağından, bütün kaynaklardan sağlanan gelirlerin toplamı kullanılarak değerlendirilmelidir. Tarım arazilerine bu iki yaklaşımla değerlendirme yapmak mümkündür. Örneğin, belirli bir ticari taşınmaz ünitesi bir ay önce 260.000 TL'na satılmış ve taşınmazın yıllık brüt geliri 30.000 TL ise, brüt gelir çarpanı (260.000/30.000=8,67) yaklaşık 9 olur. Konu taşınmaz ticari mülk olduğundan çarpan katsayısının tespitinde yıllık brüt gelir kullanılır. Çarpan katsayısının analizinde kullanılan satış fiyatlarında genellikle konum, fiziksel özellikler ve mali koşullar gibi faktörler yönünden düzeltme yapılmamakta ve konu taşınmaza en yakın niteliklere sahip olan karşılaştırılabilir taşınmazın çarpan katsayısı kullanılarak değerlendirme yapılması tercih edilmektedir.

Çarpan katsayısının makul derecede isabetli tespiti için değerlendirme uzmanı, aynı piyasa bölgesinde, yakın zaman önce satılan, satıldıkları zaman fiilen kiracılar tarafından kullanılan ve kira tutarları bilinen minimum 4 adet başka benzer taşınmaz hakkında satış ve gelir verilerine sahip

²³⁵ H.Tanrıvermiş, *Taşınmaz Değerlemede Gelir Çarpanları Yaklaşımı ve Türkiye'de Kentsel ve Kırsal Taşınmaz Değerleme Uygulamalarında Kullanım Olanakları*, *Vergi Sorunları Dergisi*, Sayı (2008):241:106-148, İstanbul.

²³⁶ H.Tanrıvermiş, *Taşınmaz Değerlemede Gelir Çarpanları Yaklaşımı ve Türkiye'de Kentsel ve Kırsal Taşınmaz Değerleme Uygulamalarında Kullanım Olanakları*, *Vergi Sorunları Dergisi*, Sayı (2008):241:106-148, İstanbul.

olmalıdır. Bu verilerin işlenmesi sonucu bulunan çarpan katsayısı, daha sonra konu taşınmaza ilişkin gerçekleşen kira veya kira projeksiyonlarına uygulanarak konu taşınmazın tahmini piyasa değeri saptanabilir (Çizelge 14). Bunun için aşağıda verilen eşitlik (V) ve eşitlik (VI) yazılabilir²³⁷:

$$\text{Konu Taşınmazın Değeri} = \text{Taşınmazın Yıllık Brüt Geliri} \times \text{Brüt Gelir Çarpanı} \quad (\text{V})$$

$$\text{Konu Taşınmazın Değeri} = \text{Taşınmazın Brüt Kira Geliri} \times \text{Brüt Kira Çarpanı} \quad (\text{VI})$$

Belirli bir yerleşim biriminde son bir ayda beş adet benzer taşınmaz satışı yapılmış olup, bunların yıllık ortalama brüt gelirleri değerlendirme uzmanı tarafından tespit edilmiştir. Aynı yerleşim biriminde yıllık ortalama geliri 11.000 TL olan taşınmazın gelir değeri araştırılacaktır. Araştırma sonucunda elde edilen veriler aşağıda verilmiştir (Çizelge 14):

Benzer her bir taşınmazın alım-satım ve gelir verileri kullanılarak saptanan çarpan katsayılarının alt ve üst sınırları konu taşınmazın brüt gelirine uygulanınca, konu taşınmazın piyasa değerinin alt ve üst sınırları saptanır. Taşınmazın piyasa değeri; 93.500 TL (11.000x8,5) ile 110.000 TL (11.000x10) arasında değişim gösterir. Bu yolla değer tahmini için makul bir dağılım elde edilmektedir. Eşitlik (III) kullanılarak benzer taşınmazlar için ortalama çarpan katsayısı 9,2 (677.500/74.000 = 9,16) olarak saptanır. Ancak konu taşınmaza benzer taşınmazlardan 1, 3 ve 5 nolu taşınmazların gelirleri konu taşınmaz ile büyük ölçüde benzer olduğundan, değerlendirme uzmanı bu örnekte eşleştirme yoluyla çarpan katsayısının konu taşınmaz için 9,5 olması gerektiği sonucuna ulaşır. O halde, konu taşınmazın değeri 104.000 TL (11.000 x 9.5) olacaktır.

Çizelge 14. Taşınmaz Piyasasında Brüt Gelir Çarpanı Analizi

Taşınmazlar	Benzer Taşınmazların Satış Fiyatları (Piyasa Değerleri, TL)	Taşınmazların Yıllık Brüt Gelirleri (TL)	Çarpan Katsayısı
1	100.000	10.000	10.0
2	153.000	17.000	9.0
3	123.500	13.000	9.5
4	187.000	22.000	8.5
5	114.000	12.000	9.5
Konu Taşınmaz	?	11.000	?

Değerlemede brüt gelir çarpanı yerine potansiyel brüt gelir, efektif brüt gelir ve net gelir çarpanları da kullanılabilir. Potansiyel brüt gelir, tüm kaynaklardan sağlanan, ancak kiralanamayan alan, kira tahsilat kaybı ve işletme masraflarının hiç biri düşülmeden önceki, genellikle yıllık bazda hesaplanan gelir olacaktır. Eğer çarpan hesaplanmadan önce, kiralanamayan alan ve tahsilat kayıpları brüt gelirden düşülürse, bakiye gelirle hesaplanan çarpana, efektif brüt gelir çarpanı adı verilir (Çizelge 13). Potansiyel brüt gelir çarpanı net geliri değil de brüt geliri taşınmaz değerine dönüştürdüğünden sonuç yanıltıcı olabilir. Örneğin, birbirine benzer iki ayrı taşınmazın her birinin fiyatının kendi brüt gelirinin sekiz katı olduğunu varsayalım. Ancak birinci taşınmazın yıllık net geliri 20.000 TL ve ikincisinin net geliri 10.000 TL'dir. Düşük net gelirin nedeni, yüksek işletme giderleri, boşluk ve kira tahsilat kayıpları olabilir. Brüt gelir çarpanı yöntemine göre yatırımcının bu taşınmazların her ikisine de aynı fiyatı ödemesi gerektiği ortaya çıkar. Ancak bu sonuç gerçekte doğru olmayacaktır. Taşınmazlardan yüksek net gelir sağlayana, diğerlerinden daha değerli olacaktır. Taşınmazların kira sözleşme süreleri de önemli bir etken olabilir. Taşınmazın kira sözleşmesinin süresi beş yıl ve enflasyon da yüksekse, özellikle sözleşme süresinin sonuna yaklaşıldığında, taşınmaz elbette o dönemde sözleşmenin yenilenmiş olması durumunda getirebileceği gelirden daha düşük gelir getirebilecektir. Bu koşullarda taşınmazın yıllık kira geliri, ekonomik veya piyasa kirasının altında olacak ve kira geliri, taşınmazın piyasa değerinin tahmininde bir ölçüt olmayacaktır.

Uygun çarpan katsayısının seçimi; taşınmazların özellikleri, değerlendirme çalışmasının niteliği ve çalışma ölçeği gibi faktörlere bağlıdır. Örneğin, belirli bir bölge veya ülke genelinde emlak

²³⁷ H.Tanrıvermiş, Taşınmaz Değerlemede Gelir Çarpanları Yaklaşımı ve Türkiye'de Kentsel ve Kırsal Taşınmaz Değerleme Uygulamalarında Kullanım Olanakları, Vergi Sorunları Dergisi, Sayı (2008):241:106-148, İstanbul.

vergisine esas taşınmaz değerleri saptanacaksa, çok sayıda taşınmazın değerlemesi (mass appraisal) gerekli olacağından, ortalama çarpan katsayısı üzerinden işlem yapılması tercih edilebilir. Ancak ipotek, alım-satım, teminat ve diğer amaçlarla tek tek veya birkaç taşınmazın değerlemesi söz konusu ise, böyle durumlarda yerel alanda birebir benzerlik gösteren taşınmazların çarpan katsayısının analizi için seçilmesi veya mevcut alım-satım ve kira veya gelirleri bilinen taşınmazlar ile konu taşınmazlar arasında eşleştirme yapılması gerekecektir.

Benzer özelliklere sahip taşınmazlar için uygun çarpan katsayısının saptanmasının ötesinde, konu taşınmaz ve benzerlerinin özel koşulları dikkate alınarak çarpan katsayısının tespiti veya benzer taşınmazların alım-satım ve gelir verileri kullanılarak saptanan çarpan katsayısının değerlemede düzeltilerek kullanılması (ortalama çarpan katsayısının konu taşınmazın özellikleri dikkate alınarak aşağı veya yukarı doğru ayarlanması) gerektiğine işaret edilmelidir. Çarpan katsayısının seçilmesi veya ortalama çarpan katsayısının düzeltilmesinde, değeri etkileyebilecek bütün olumlu ve/veya olumsuz faktörleri dikkate alarak yapılacak düzeltmede, esasen konu taşınmaza benzer olanlara ilişkin katsayıların norm veri veya karşılaştırmaya temel olarak alınması (benchmarking) gerekir. Konu taşınmaz için uygun çarpan katsayısının saptanmasından sonra konu taşınmaz için tahmini piyasa değerinin tespiti aşamasına geçilir.

Konut piyasasında aylık kira gelirlerinin yıllık eşdeğere dönüştürülmesi, özellikle yüksek enflasyonlu ekonomilerde bileşik faiz formüllerinin kullanılmasını gerektirmektedir. Bu sorunun çözümü için gerek geçerli çarpan katsayısının analizinde, gerekse konu taşınmazın gelirinin analizinde aylık gelir kullanılmaktadır. Çok üniteli konutlar, ticari mülkler, diğer gelir getiren taşınmazlar ile kırsal taşınmazlar için yıllık gelir ve kira çarpanları kullanılır.

Benzer taşınmazların fiyatları veya kirasının nadiren aynı olduğu dikkate alındığında, çarpan katsayılarının analizinde muhtemelen bir dağılım halinde çarpan katsayıları elde edilir. Hangi çarpan katsayısının konu taşınmaz için uygun olduğuna, değerlendirme uzmanının karar vermesi gerekir. Bu konuda hiç bir matematik veya mekanik formül, dikkatli analiz ve takdir yeteneğinin yerini tutamaz. Değerleme uzmanının, tek aileli bir konut için uygun çarpan katsayısını belirlemek için toplayacağı veri dağılımına bir örnek aşağıda verilmiştir (Çizelge 15). Uzman, taşınmazın tahmini aylık kirasını 850 TL olarak belirlemiş olsun. Yakın zaman önce satılan karşılaştırılabilir taşınmazlarla ilgili verilerden elde edilen çarpan katsayıları 121 ile 126 arasında değişir. Çarpan katsayılarının alt ve üst sınırları konu taşınmazın tahmini aylık kira gelirine uygulanınca, piyasa değerinin alt ve üst sınırları sırasıyla 102.850 TL (850x121) ile 107.100 TL (850x126) olarak bulunur. Piyasa değerinin değişim genişliği makul sınır içinde olduğu görülmektedir. Daha önce satılan konutlardan 3 ve 5 nolu olanlar, konu taşınmaza en yakın olanlar olduğundan, uzman konu taşınmaz için çarpan katsayısının 124 olması gerektiği sonucuna ulaşır. O halde konu taşınmaz için brüt kira çarpanı yöntemiyle bulunacak tahmini piyasa değeri 105.400 TL (850x124) olur. İncelenen taşınmaz kiralık konutun yaygın olduğu bir bölgede bulunuyorsa, o zaman brüt kira çarpanı, tahmini piyasa değerini belirlemede geçerli bir yöntem olacaktır. Konutların yaygın şekilde malikleri tarafından kullanıldıkları bir bölgede ise, kiralılarla ilgili veri kıtlığı bu yöntemin kullanılmasına izin vermeyebilir²³⁸.

Çizelge 15. Müstakil Konutlar İçin Çarpan Katsayısının Analizi

Taşınmazlar	Gerçek Satış Fiyatı (TL)	Aylık Kirası (TL)	Brüt Kira Çarpanı (GRM)
1	100.000	825	121
2	110.500	875	126
3	105.500	850	124
4	112.000	890	126
5	105.250	850	124
6	104.000	845	123
Konu Taşınmaz	?	850	?

²³⁸ H.Tanrıvermiş, Taşınmaz Değerlemede Gelir Çarpanları Yaklaşımı ve Türkiye’de Kentsel ve Kırsal Taşınmaz Değerleme Uygulamalarında Kullanım Olanakları, Vergi Sorunları Dergisi, Sayı (2008):241:106-148, İstanbul.

Gelir Çarpanları Yöntemine Göre Kentsel Taşınmaz Değerleme Uygulamaları:

Yerel taşınmaz piyasasında geçerli çarpan katsayılarının analizi ve konu taşınmazın gelirinin saptanmasından sonra piyasa değerinin tahmini aşamasına geçilir. Taşınmazların nevelerine göre saptanan çarpan katsayıları ikinci aşamada konu taşınmazın gerçekleşen kira veya gelir projeksiyonlarına uygulanarak, konu taşınmazın tahmini piyasa değeri eşitlik (V) veya eşitlik (VI) kullanılarak saptanır. Kentsel kesimde özellikle kira geliri olan konutlar, işyerleri ve ticari bütün taşınmazlar ile gelir getirme potansiyeli olan ve malikinin oturduğu müstakil konutları değerlemede gelir çarpanları yaygın olarak özellikle 1970'lerden bu yana kullanılmaktadır.

Kentsel ve ticari taşınmazların fiilen getirdikleri kira bedelleri, taşınmazın ekonomik kirası veya normal piyasa kirasının altında veya üzerinde olmasına sıklıkla rastlanmaktadır. Değerleme uzmanı öncelikle taşınmazın piyasa kirası ile fiili kirasının karşılaştırmalı analizini yapmalıdır. Örneğin, konu ticari taşınmaz ve çevredeki diğer ticari taşınmazlar hakkında toplanan bazı veriler aşağıda gösterilmiştir (Çizelge 16). Toplanan verilerin aynı ölçü birimine dönüştürülerek karşılaştırması, verinin anlamlı kılınmasına olanak verir. İki ve dört nolu taşınmazlar, konu taşınmaz ile yaklaşık aynı büyüklükte olup, her ikisi de tek katlı yapılar ve kiralari birbirine yakındır. Bir ve üç nolu taşınmazlar ise büyüklükleri çok farklı olduğundan karşılaştırma için kabul edilmemektedir²³⁹.

Çizelge 16. Bir Yerleşim Yerinde Piyasa Kirasını Bulmak İçin Toplanan Veriler

Taşınmazlar	Ölçütler	Nitelikleri	Kiralanan Alanın Birimine Düşen Yıllık Kira (TL/m ²)
Konu Taşınmaz	Kullanım Amacı Niteliği ve Yüzölçümü (m ²) Mevcut Kira Bedeli (TL/Yıl)	Hırdavatçı Dükkanı Tek Katlı, 140 m ² 12.850	91,79
Karşılaştırılabilir Taşınmaz I	Kullanım Amacı Niteliği ve Yüzölçümü (m ²) Mevcut Kira Bedeli (TL/Yıl)	Konfeksiyon Dükkanı İki Katlı, 210 m ² 27.700	131,90
Karşılaştırılabilir Taşınmaz II	Kullanım Amacı Niteliği ve Yüzölçümü (m ²) Mevcut Kira Bedeli (TL/Yıl)	Eczane Tek Katlı, 150 m ² 17.110	114,07
Karşılaştırılabilir Taşınmaz III	Kullanım Amacı Niteliği ve Yüzölçümü (m ²) Mevcut Kira Bedeli (TL/Yıl)	Kuru Temizleme Tek Katlı, 220 m ² 29.500	134,09
Karşılaştırılabilir Taşınmaz IV	Kullanım Amacı Niteliği ve Yüzölçümü (m ²) Mevcut Kira Bedeli (TL/Yıl)	Bakkaliye ve Şarküteri Tek Katlı, 160 m ² 18.950	118,44

Konu taşınmaza benzer ve yakın zamanda satışı yapılmış 4 adet taşınmazın birime düşen yıllık kira bedelleri 91,79 TL ile 134,09 TL arasında değişmektedir. İki nolu taşınmazın birim başına 114,1 TL ve 4 nolu taşınmaz ise 118,4 TL kira kazandırmaktadır. İki ve dört nolu taşınmazlar ile konu taşınmazın değerini etkileyebilecek bütün nitelikleri de benzerse, konu taşınmaz için piyasa (potansiyel) kirasının birim başına 91,8 TL olan mevcut kiradan daha yüksek olabileceği açıktır. Değerlemede karşılaştırılabilir taşınmazların seçiminde başka benzerlik ve farklılığa neden olabilecek faktörlerin de hesaba katılması zorunludur. Bu etkenler arasında taşınmazın yeri (konumu), inşaat tipi, yaşı, bakım durumu, park alanı, ön cephe alanı (front footage), klima tesisatı ve kiracının sorumlulukları gibi hususlar da bulunabilmektedir. Karşılaştırılabilir taşınmazların kira bedelleri, konu taşınmazın kirasından daha yüksek veya daha düşükse, o zaman değerleme uzmanı kira farklılıklarının nedenlerini açıklayabilecek ipuçları aramalıdır. Değerlendirilmesi gereken diğer bir önemli etken de, kira sözleşmelerinin yapıldığı tarihler ve sözleşme süreleridir. İncelenen taşınmazlar birbirilerine benzer olsalar da, değerleme zamanından önceki tarihlerde yapılmış kira sözleşmeleri, mevcut kiranın piyasa kirasından daha düşük olmasını açıklayabilmektedir.

²³⁹ H.Tanrıvermiş, *Taşınmaz Değerlemede Gelir Çarpanları Yaklaşımı ve Türkiye’de Kentsel ve Kırsal Taşınmaz Değerleme Uygulamalarında Kullanım Olanakları*, *Vergi Sorunları Dergisi*, Sayı (2008):241:106-148, İstanbul.

Örneğin, altı daireli bir apartmanın değerlemesi yapılacak olsun. Her dairede bir banyo ve beş oda (iki yatak odası, salon, yemek odası, mutfak ve banyo) bulunmaktadır. Her daire mevcut durumda yılda oda başına 900 TL kira getirmektedir. Bu çalışmada taşınmazın geçmişteki kira düzeyleri ihmal edilmiştir. Taşınmazın bulunduğu çevrede yine altı daireli ve benzer oda büyüklükleri ve inşaat özelliklerine sahip üç adet emsal apartman belirlenmiş ve bunların özellikleri aşağıda verilmiştir (Çizelge 17).

Yerel alanda yapılan araştırmaya dayalı olarak toplanan verilerin analiziyle konu taşınmazın mevcut koşullarda oda başına düşen yıllık kira bedelinin 900 TL olması, taşınmazın ekonomik kirası veya piyasa kirasının altında kira getirdiğini göstermektedir. Benzer üç adet taşınmaza ilişkin sonuçların analizinden sonra konu taşınmazın beklenen (piyasa) kirasının oda başına yıllık 1.176 TL ile 1.260 TL arasında olması gerektiğine karar verilmelidir.

Çizelge 17. Konu Taşınmaz ve Emsallerin Nitelikleri ve Kira Bedelleri

Taşınmazlar	Nitelikleri	Yıllık Kira (TL/Oda)
Konu Taşınmaz	Konut (iki yatak odası, salon, yemek odası, mutfak ve banyo)	900
Emsal Taşınmaz I	Konut (iki yatak odası, salon, yemek odası, mutfak ve banyo)	1.260
Emsal Taşınmaz II	Konut (üç yatak odası, salon, yemek odası, mutfak ve banyo)	1.440
Emsal Taşınmaz III	Konut (iki yatak odası, salon, yemek odası, mutfak ve banyo)	1.176

Yıllık gelir ve giderlerin özellikle ticari taşınmazlarda düzenli olarak kayıt edilmesi gerekecektir²⁴⁰. Ancak malikinin oturduğu müstakil konutlar ve arazi piyasasında kayıtlı veri bulmak oldukça zor olacaktır. Ticari taşınmazlar için bir yönetim ve işletme planı söz konusu ise, bu planlardaki verilerin analiziyle değerlendirme işlemleri kolaylıkla yapılacaktır. Konu taşınmaz ve benzerlerinin işletme planının analizi ile yıllık net faaliyet geliri rasyonel bir biçimde saptanır. Örneğin, konu taşınmazın yıllık brüt gelir, diğer gelirleri ve işletme planında belirtilen faaliyet ile ilgili giderler aşağıdaki gibi olsun (Çizelge 18). Buna göre konu taşınmazın yıllık net faaliyet geliri ne olmalıdır? Konu taşınmazın potansiyel geliri 210.000 TL ve efektif geliri 200.150 TL (210.000-9.850) olacaktır. Taşınmaza ilişkin çizelgede verilen gider kalemlerinden taşınmaz ile ilgili olmayan unsur bulunmadığından faaliyet giderleri 54.400 TL ve taşınmazın net faaliyet geliri ise 145.750 TL olacaktır. Ancak çizelgede hem dekorasyon ve tadilat giderleri, hem de yenileme fonu bulunmakta olup, bu iki maliyet unsuru aynı işlemlere ilişkin giderleri kapsıyorsa, iki kalemden birinin dikkate alınması ve vergiler kapsamında sadece emlak vergisinin alınması gerekli olacaktır.

Çizelge 18. Taşınmazın Yıllık Gelir ve Giderlerinin Analizi

Taşınmazın Bulunduğu Yer ve Adresi	
Taşınmazın Değerini Etkileyebilecek Nitelikleri	
Kira Geliri	210.000 TL
Boş Daire ve Tahsilat Kaybı	9.850 TL
Kapıcı Ücret ve Maaşları	9.250 TL
Kapıcı Yan Ödemeleri	620 TL
Yönetici ve Yönetim Hizmeti	6.000 TL
Doğalgaz	12.400 TL
Su	3.850 TL
Elektrik	8.700 TL
Taşınmaz Vergisi	6.000 TL
Temizlik ve Benzeri Malzemeler	680 TL
Dekorasyon ve Tadilat İşlemleri	2.000 TL
Yenileme Fonu	2.500 TL
Avukatlık ve Muhasebe Hizmetleri	2.400 TL

²⁴⁰ Ülkemizde 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa (Resmi Gazete, Tarih: 2.7.1965) göre yönetici; kat malikleri kurulunun kararlarını, protokolleri, yapılan ihtar ve tebligatın özetini ve tarihlerini ve bütün giderleri, karar defterine tarih sırasıyla yazmaya ve bu defteri ve giderlerin belgeleriyle diğer bütün belgeleri bir dosyada saklamak zorundadır. Bu defterin, her takvim yılının bitişinden başlayarak bir ay içinde yönetici tarafından notere kapattırılması gerekir (Md. 36).

İşletme planı ya nakit bazda (bu durumda gelirler teslim alındığı zaman ve giderler ise ödeme gerçekleştiğinde kayda geçilir) ya da tahakkuk(accrual) bazında (bu durumda dönem için kayda geçilen gelir, dönem içinde tamamı teslim alınsa da alınmasa da, kazanılan gelirin tamamıdır; dönem için kayda geçilen giderler ise, dönem içinde tamamı ödense de ödenmese de, dönemin tamamı için gerçekleşen giderlerdir) hazırlanır. Bireylerin çoğu, kişisel hesaplarını nakit bazda tutmayı tercih ederken, işletmeler genellikle tahakkuk bazında (işlemelerin gerçekleşme zamanında) muhasebeyi tercih etmekte ve aslında birçok ülkede vergi idareleri, şirketlerin muhasebe kayıtlarını tahakkuk bazında tutmalarını talep etmektedir. Değerleme uzmanının işletme planını doğru şekilde güncelleyebilmesi için öncelikle muhasebe sisteminin hangi bazda çalıştığını belirlemelidir. Ticari kazancın tespitinde hasılat veya gelirler ile giderlerin mali kayıtlara geçirilmesinde tahakkuk esası geçerlidir. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun öngördüğü muhasebe sistemine göre bütün mali işlemlerin “tahakkuk esasına” göre, bütçe işlemlerinin ise nakit esasına göre kayıt edilmesi gerekmektedir. İşletme bütçelerinin hazırlanmasında tahakkuk eden gelir ve giderler dikkate alınmaktadır.

İncelenen taşınmazın (32 daireli apartman binasının) değerleme çalışması için veri toplanmaktadır. Çok katlı ve asansörlü apartman binasının işletme planı aşağıda verilmiştir. Birinci sütundaki rakamlar muhasebeci ve ikinci sütundaki rakamlar ise değerleme uzmanı tarafından hazırlanmıştır. Muhasebeci ve değerleme uzmanı tarafından kullanılan terminoloji farklılık göstermektedir. Değerleme uzmanı tarafından brüt gelir (gross income) şeklinde adlandırılan kalem, muhasebeciye göre toplam hasıla (total revenue) adını taşır. Değerleme uzmanının net gelir dediği miktara, muhasebeci net hasıla adını verir. Kullanılan kavramlar ve analiz yaklaşımları taşınmazın efektif brüt geliri, toplam giderleri ve net işletme gelirinin farklılaşmasına neden olur.

Taşınmazın boş daire ve tahsilat kayıpları, bölgede yapılan araştırmaya göre tipik olarak kira gelirinin % 5’i oranında olabilecektir. Çatı yenilenmesi 20 yılda bir gerekmede olup, maliyeti 10.000 TL veya yıllık eşdeğeri $10.000 / 20 \text{ yıl} = 500 \text{ TL}$ ’dir. Su ve elektrik tesisatı yenilenme işi 20 yılda bir gerekmede ve maliyeti 20.000 TL veya yıllık eşdeğeri $20.000 / 20 \text{ yıl} = 1.000 \text{ TL}$ ’dir. Üç yıllık sigorta poliçesinin yıla düşen tutarı da 500 TL olur. Dönemsellik ilkesi gereği, bu işlemlere ilişkin mali kayıtlarda yıla düşen tutarların gösterilmesi, kalan kısımların önceki yıllarda ayrılan karşılıklar (borç ve gider karşılıkları) veya geçmiş döneme ilişkin giderler ve zararlar kapsamında muhasebeleştirilmesi gerekir. Klima gibi sermaye yatırımları işletme giderlerine doğrudan eklenmeyecek olup, makinanın verimli ömrü (örneğin 10 yıl) dikkate alınarak yıllık işletme giderine eklenecek amortisman tutarı bulunur ($1.200 / 10 \text{ yıl} = 120 \text{ TL}$). Kredi anapara ve faiz ödemesi, değerlemede taşınmaz mülkiyeti ile ilgili masraf niteliğinde olmadığından dikkate alınmaz. Amortisman, bina ekonomik ömrünü doldurduğu zaman malikin kaybedeceği geliri yansıtmak üzere, muhasebe kayıtlarında malik yönünden gider unsuru olarak gösterilir. Değerlemede tahakkuk eden amortisman, normal amortisman yöntemiyle saptanmıştır. Hazırlanan işletme planına göre muhasebeci için 12.197 TL olan taşınmazın net faaliyet geliri, değerleme için düzeltilindiğinde 30.117 TL olacaktır (Çizelge 19). Diğer faktörler sabit olmak koşuluyla mali dokümanlardan çıkarılan ve değerlemede düzeltilmeden kullanılan gelir ve gider verileri, taşınmazın gelir değerinin daha düşük (örnek yaklaşık 2,5 kat) olmasına neden olabilecektir. Bu durum değerleme çalışmasının bir uzmanlık işi olduğunu açıkça ortaya koymaktadır.

Gelir Çarpanları Yöntemine Göre Kırsal Taşınmaz Değerleme Uygulamaları:

Kırsal taşınmaz değerlemesi alanında katsayı esasına dayanan yöntem olarak da bilinen brüt gelir ve brüt kira çarpanları yaklaşımları genellikle farklı niteliklere sahip arazilerin değerlemesinde kullanılmaktadır. Arazi değerleme dışında özellikle kırsal alanda hayvancılık tesislerinin (arazi, hayvan varlığı, makine parkı ve diğer varlıkları) ile bir bütün olarak değerlendirilmesinde de gelir çarpanları yönteminden sıklıkla yararlanılmaktadır. Kırsal alandaki yapıların genellikle gelirleri olmadığından, kırsal yapı değerlemesinde bu yaklaşımlardan yararlanma olanağı bulunmamaktadır.

Gelir çarpanları yöntemleri özellikle arazi toplulaştırma, hazine adına kayıtlı tarım arazilerin satışı, kamulaştırma ve emlak vergisi değerlerinin rasyonel olarak saptanmasına olanak verir²⁴¹.

Çizelge 19. İncelenen Taşınmazın İşletme Planı

Ölçütler	Niteliği	Muhasebe Verileri	Değerleme İçin Düzeltilmiş Veriler
Gelirler	Yıllık Brüt Kira (TL)	56.000	56.000
	Potansiyel Brüt Gelir (TL)	-	56.000
	Boş Daire ve Tahsilat Kaybı	-	2.900
	Efektif Brüt Gelir	-	55.800
İşletme Giderleri			
Değişen Giderler	Ücret ve Maaşlar	6.000	6.000
	Müstahdem Yan Ödemeler	519	519
	Elektrik	900	900
	Gaz	3.014	3.014
	Su	400	400
	Boya-Badana-Dekorasyon	1.000	1.000
	Sarf Malzemesi	526	526
	Tamirat	2.024	2.024
	Yönetim Hizmeti	3.000	3.000
	Avukatlık ve Muhasebe	800	800
	Muhtelif Giderler	400	400
Sabit Giderler	Sigorta (3 Yıllık Poliçe 1500/3= 500)	500	500
	Taşınmaz Vergileri	5.100	5.100
	İpotek Ana Para ve Faiz Ödemesi	11.500	-
	Bina Amortismanı	8.000	-
Yenileme Fonu	Çatı Yenileme	-	500
	Su ve Elektrik Tesisatı Yenileme	-	1.000
	Klima Cihazları İçin Yapılan Ödeme (1.200 TL)	120	-
Toplam Giderler	-	43.803	25.683
Net Faaliyet Geliri	-	12.197	30.117

Yerel piyasalarda yakın zamanda fiilen satışı yapılmış arazilerin gerçek değerleri ile kira gelirleri ve brüt (gayrisafi) üretim değerleri arasında mevcut ilişkiden yararlanılarak çarpan katsayısı saptanır. Ancak kırsal taşınmaz değerlemesi alanında çarpan katsayılarının arazilerin nevileri (sulu ve kuru tarla arazisi, meyve bahçesi, bağ, ağaçlık, çayır gibi) ve topoğrafik özelliklerine (düz veya ova, hafif eğimli ve dağlık arazi gibi) göre ayrı ayrı saptanması gerekli olacaktır. Köy veya yöre düzeyinde saptanan çarpan katsayıları, arazilerin brüt gelirleri veya kiralari ile çarpılarak arazilerin gelir değerleri elde edilmektedir. Arazi piyasasında geçerli çarpan katsayısının analizi için aşağıda verilen eşitlik (VII) ve eşitlik (VIII) yazılabilir²⁴²:

$$\text{Brüt Gelir Çarpanı} = \frac{\text{Gerçek Arazi Satış Değerleri (D)}}{\text{Yıllık Brüt Üretim Değerleri (BÜD)}} = \frac{\sum_{i=1}^n D}{\sum_{i=1}^n BÜD} \quad (\text{VII})$$

$$\text{Brüt Kira Çarpanı} = \frac{\text{Gerçek Arazi Satış Değerleri (D)}}{\text{Yıllık Brüt Kira Geliri (BKG)}} = \frac{\sum_{i=1}^n D}{\sum_{i=1}^n BKG} \quad (\text{VIII})$$

Eşitlik (VII) ve (VIII) kullanılarak yöre düzeyinde arazilerin özelliklerine göre çarpan katsayıları saptandıktan sonra, arazi gelir değerlerine kolaylıkla ulaşmak mümkün olur. Çarpan; malikleri tarafından işletilen arazilerde eşitlik (VII) ve fiilen kiracı ve ortakçılarca işletilen arazilerde

²⁴¹ Z.G.Mülayim, *Tarımsal Değer Bıçme ve Bilirkişilik*, Yetkin Yayınları, 2001, Ankara, s.34-67.

²⁴² H.Tanrıvermiş, *Taşınmaz Değerlemede Gelir Çarpanları Yaklaşımı ve Türkiye’de Kentsel ve Kırsal Taşınmaz Değerleme Uygulamalarında Kullanım Olanakları*, *Vergi Sorunları Dergisi*, Sayı (2008):241:106-148, İstanbul.

ise eşitlik (VIII) kullanılarak saptanabilir. Ancak kentsel taşınmaz değerlemesinde olduğu gibi eşitlik (IX) ve eşitlik (X) kullanılarak elde edilen arazi gelir değerlerinin kaba veya yaklaşık arazi değeri olacağı unutulmamalıdır. Belirli bir ilçe, yöre ve köyde parsel düzeyinde taşınmaz değerlemede eşitlik (IX) ve eşitlik (X) kullanılabilir:

Parsel Değeri = Parselin Yıllık Brüt Üretim Değeri x Brüt Gelir Çarpan (IX)

Parsel Değeri = Parselin Yıllık Brüt Kira Geliri x Brüt Kira Çarpanı (X)

Brüt gelir çarpanı yaklaşımına göre arazinin değeri, ondan her yıl elde edilen ortalama brüt gelirin [(ana ürün üretim miktarı x üretici eline geçen satış fiyatı)+(yan ürün miktarı x üretici eline geçen satış fiyatı)] yerel arazi piyasasında geçerli olduğu saptanan çarpan katsayıları ile çarpılmasıyla elde edilir. Fiilen arazi kiralama yaygın ise, arazinin yıllık kira bedeli, eşitlik (X)'daki gibi, geçerli çarpan katsayısı ile çarpılarak taşınmazın piyasa değeri tahmin edilir. Arazi gelir değerinin daha net bir biçimde saptanması istenirse, o zaman brüt gelir yerine net gelir çarpanı yöntemi kullanılmalıdır. Bu yolla bulunacak arazi gelir değeri de arazinin artık gelir değerine eşit olacaktır. Arazilerin neveleri (kalite grupları) ve topoğrafik özellikleri değiştikçe çarpan katsayıları da değişeceğinden, kalite gruplarının nispeten homojen olduğu bölge, il ve ilçelerde bu yaklaşımların değerlemede kullanımı oldukça kolay olmaktadır. Diğer bir ifadeyle gelir çarpanları, monokültür tarım (fındık, çay, narenciye gibi her yıl aynı ürünlerin üretildiği alanlar) ile kuru tarım bölgelerinde arazi değerlemede oldukça kolay kullanılabilir²⁴³. Polikültür tarım yapılan bölgelerinde farklı arazi kalite grupları ve ürünler bulunacak olup, her bir kalite grubu ve ürün için ayrı ayrı çarpan katsayısının saptanması gerekli olacaktır. Bu işlem oldukça zor ve uzun zaman alacağından, polikültür tarım alanlarında arazi değerlemede bu yaklaşımların kullanımı pratik olmamaktadır.

Çarpan, belirli bir yöre veya köyde yakın zaman içinde fiilen satılmış arazilerin alım-satım değerleri ile bu arazilerin yıllık ortalama gayrisaf üretim değerleri (brüt gelirleri) veya kira bedelleri arasında mevcut olan katsayı olacaktır. Bu katsayılar ancak bilimsel araştırmalar sonucu saptanmakta ve belirli bir yerleşim alanı için saptanan katsayılarda, değerlendirme işlemine konu parselin değerini etkileyebilecek bütün olumlu ve/veya olumsuz niteliklerine göre düzeltme işlemi yapılmakta ve daha sonra değerlendirme yapılmaktadır. Doğrudan belirli bir parselin yıllık ortalama brüt üretim değeri ile yörede geçerli çarpan katsayısı kullanılarak eşitlik (IX) ile ortalama parsel değeri bulunmaktadır. Bu ortalama değer saptandıktan sonra, değeri aranan arazinin özel niteliklerine göre olası piyasa değeri de kararlaştırılabilir. Ancak değer düzeltme işleminin çarpan katsayısı düzeltilerek yapılması daha mantıklı ve makul bir yaklaşım olacaktır. Kırsal taşınmaz değerlemesi alanının çarpan katsayıları kullanılarak değerlendirme yapılması oldukça pratik bir yöntem olduğundan, uygulamada kolaylıkla kullanılabilir.

Gelir çarpanları yönteminde kullanılan “çarpan katsayılarının”, yöreler ve alt birimler düzeyinde arazi neveleri (sulu ve kuru arazi, bağ, meyve bahçesi, ağaçlık gibi) ve arazinin topoğrafik özelliklere göre saptanması gerekecektir. Ülkemizde gayrimenkul değerlendirme alanında faaliyet gösteren araştırma enstitüleri bulunmadığından, bireysel araştırma projeleri çerçevesinde bu tür norm bilgilerin üniversitelerde mevcut olan taşınmaz geliştirme anabilim dalları tarafından saptanması zorunlu olacaktır. Çarpan katsayıları kullanılarak kırsal taşınmaz değerlemesi alanındaki ilk bilimsel araştırma, İsviçreli Tarım Ekonomisi ve Değerleme Uzmanı Prof. Ernst Laur (1871-1964) tarafından yapılmıştır. Bu yöntem bazı araştırmacılar tarafından Laur yöntemi olarak da ifade edilmektedir. Prof. Laur, İsviçre çiftçi birliğinin başkanı (Director of the Swiss Peasants' Union) olduğu dönemde, birliğin tarım muhasebesi verilerini kullanarak arazileri neveleri, yüzölçümleri ve ürün desenleri gibi kriterler yönlerinden sınıflandırmış ve çiftçi birliğinin kayıtlarına dayanarak çeşitli bölge, yöre ve ürünlere göre çarpan katsayılarını saptamıştır. Muhasebe verilerine dayanan araştırmaların sonucunda elde edilen bu katsayılar, bireysel parsellerin yıllık gayrisafi üretim değeri ile çarpılarak arazinin değerine ulaşılmaktadır. İsviçre’de bu katsayılar her yıl yenilenerek yayınlanmış ve böylece gelir yöntemine göre değerlendirme uygulaması kolaylaştırılmıştır²⁴⁴. Ancak ülkemizde ve birçok

²⁴³Z.G.Mülayim, *Tarımsal Değer Bıçme ve Bilirkişilik, Yetkin Yayınları, 2001, Ankara, s.34-67.*

²⁴⁴Z.G.Mülayim, *Tarımsal Değer Bıçme ve Bilirkişilik, Yetkin Yayınları, 2001, Ankara, s.34-67.*

gelişmekte olan ülkede ulusal, bölgesel ve yerel düzeylerde tarım muhasebesi veri ağının kurulamamış olması ve değerlendirme alanında yeterli uygulamalı bilimsel araştırma yapılamadığından; il, ilçe ve yöre düzeylerinde çarpan katsayıları bilinmemekte ve bu alanda araştırma, eğitim ve yayım hizmetleri yapacak görevli/yetkili kamu ve özel örgütler de kurulamamıştır.

Çarpan katsayılarından yararlanarak arazi değerlemesini bir örnek ile açıklayalım. Kasım-Aralık 2007 döneminde Karaman İli Ermenek İlçesi sınırları içindeki 19 köyü kapsayan Ermenek Barajı ve Hidroelektrik Santrali Projesi kamulaştırma alanında kuru arazilerin gerçekleşen alım-satım değerleri, arazilerde uygulanan münavebe sistemleri ve arazilerin yıllık gayrisafi (brüt) üretim değerleri saptanmıştır (Çizelge 20). Bu verilere göre proje alanında sulu ve kuru arazilerde ortalama çarpan katsayısı ve değişim genişliği ne olur? Proje alanında köy yerleşim yerindeki buğday-nohut münavebe sistemi uygulanan 11.250 m² genişliğindeki arazinin değeri ne olmalıdır?

Araştırma alanında kuru arazilerde ortalama brüt gelir çarpanı 6,10 bulunmuş olup, kuru arazilerin tahmini piyasa değerleri arazilerin yıllık ortalama brüt gelirlerinin 6,10 katı olacaktır. Sulu arazilerde çarpan katsayısı 5,12 olarak saptanmış olup, bu katsayının kuru arazilerden daha düşük olduğuna dikkat edilmelidir. Sulu arazilerde ortalama ürün verimi kuru arazilerden daha yüksek olduğundan, çarpan katsayısının daha düşük olması doğaldır. Bu analizde üretim masrafları ve net gelir ihmal edildiğinden, arazinin brüt geliri ile değer arasındaki farklılaşma, daha çok arazinin fiziki verim gücü ile ilişkilendirilmektedir. Yüzölçümü 11.250 m² olan parsel üzerinde ve çevresinde genellikle kuru koşullarda buğday-nohut münavebe sistemi uygulanmakta, arazinin sulanması için yeterli su kaynağı bulunmamakta ve yıllık ortalama yağış miktarı da büyük ölçüde yetersiz ve dağılımı dengesiz bulunmaktadır.

Konu taşınmaz ve çevresindeki benzer kuru arazilerin ortalama ürün verimleri, üretici eline geçen ürün satış fiyatları ve brüt gelirleri arazi çalışmaları ve ilgili kuruluşlardan toplanan veriler kullanılarak saptanır. Araştırma alanında yapılan arazi çalışmalarının sonuçlarına göre kuru arazilerde yetiştirilen ürünlerin ortalama verimleri; buğday tarımında 212 kg/da ve nohut tarımında ise 106 kg/da olarak belirlenmiştir. Buğday tarımında yan ürün (saman) verimi 312 kg/da ve nohut tarımında ise 132 kg/da olmuştur. Buğdayın üretici eline geçen ürün fiyatı 0,45 TL ve nohut ürünün satış fiyatı ise 1 TL olarak gerçekleşmiştir (Çizelge 20). Dekara ortalama brüt gelir veya gayrisafi üretim değeri buğday tarımında 157,90 TL ve nohut üretim faaliyetinde 123,43 TL olarak tespit edilecektir. Çarpan analizine göre arazi değerlemede, artık gelir yönteminin aksine bir münavebe döneminin gayrisafi üretim değeri değil de bir münavebe süresinde yıla düşen brüt gelir üzerinden çarpan katsayısı ve konu taşınmazın değerinin saptandığına dikkat edilmelidir.

Çizelge 20. İncelenen Sulu ve Kuru Arazilerde Çarpan Katsayılarının Analizi

KURU TARIM ARAZİLERİ							
Parsel No	Münavebe Sistemi	Gayrisafi Üretim Değerleri (TL/Da)			Yıllık Gayrisafi Üretim Değeri (TL/Da)	Gerçek Arazi Alım-Satım Değeri (TL/Da)	Brüt Gelir Çarpanı
		Buğday	Arpa	Nohut			
1	Buğday - Nadas	162.14	-	-	81.07	635.56	7.84
2	Buğday - Nohut	158.56	-	95.56	127.06	686.98	5.41
3	Buğday - Nohut	153.58	-	114.23	133.91	689.51	5.15
4	Buğday - Arpa	157.59	117.77	-	137.68	697.26	5.06
5	Buğday - Arpa	150.25	112.23	-	131.24	729.54	5.56
6	Buğday - Nadas	159.14	-	-	79.57	635.26	7.98
7	Buğday - Arpa	148.58	112.26	-	130.42	789.56	6.05
8	Buğday - Nohut	130.15	-	117.27	123.71	550.65	4.45
9	Buğday - Nohut	103.00	-	81.22	92.11	382.67	4.15
10	Buğday - Nadas	142.25	-	-	71.13	580.25	8.16
11	Buğday - Nadas	172.51	-	-	86.26	895.56	10.38
12	Buğday - Nadas	140.25	-	113.31	126.78	985.56	7.77
13	Buğday - Nohut	143.95	-	115.01	129.48	975.25	7.53
14	Buğday - Nadas	140.25	-	-	70.13	389.65	5.56
15	Buğday - Nadas	138.15	-	-	69.08	506.59	7.33
16	Buğday - Nohut	123.77	-	103.24	113.51	589.65	5.19
17	Buğday - Nohut	119.58	-	93.00	106.29	546.89	5.15
18	Buğday - Nohut	111.03	-	92.24	101.64	512.36	5.04
19	Buğday - Nohut	122.22	-	95.56	108.89	543.26	4.99
20	Buğday - Nohut	104.81	-	-	52.41	328.87	6.28
KURU ARAZİLERDE GEÇERLİ ORTALAMA ÇARPAN KATSAYISI (12.650,88/2.072,33)							6.10

SULU TARIM ARAZİLERİ							
Parsel No	Münavebe Sistemi	Buğday	Fasulye	Mısır (Tane)	Yıllık Gayrisafi Üretim Değeri (TL/Da)	Gerçek Arazi Alım-Satım Değeri (TL/Da)	Brüt Gelir Çarpanı
1	Buğday-Fasulye-Buğday-Mısır	205.50	670.33	292.14	343.37	1.505,25	4.38
2	Buğday-Fasulye-Buğday-Mısır	214.50	615.26	302.22	336.62	1.679,56	4.99
3	Buğday-Fasulye-Buğday-Mısır	263.11	690.55	313.23	382.50	1.715,65	4.49
4	Buğday-Fasulye-Buğday-Mısır	241.25	680.23	305.00	366.93	1.829,96	4.99
5	Buğday-Fasulye-Buğday-Mısır	247.50	728.28	365.00	397.07	2.640,11	6.65
6	Buğday-Fasulye-Buğday-Mısır	262.20	803.20	329.00	414.15	2.044,38	4.94
7	Buğday-Fasulye-Buğday-Mısır	241.30	815.14	308.00	401.44	2.121,17	5.28
SULU ARAZİLERDE GEÇERLİ ORTALAMA ÇARPAN KATSAYISI (13.536,08/2.642,08)							5.12

Konu taşınmaz ve benzerlerinin dekara düşen yıllık brüt geliri 140,67 TL $[(157,90+123,43)/2]$ ve kuru arazilerde geçerli çarpan katsayısı 6,10 olarak saptanmıştır. Araştırma alanında gerçek alım-satım değerleri bilinen arazilere oranla konu taşınmaz köy yerleşim yerlerinin sınırları içinde olup, bu durum araziye olan talebi ve arazi değerini artırıcı bir özellik olarak görülmektedir. Bu koşullarda ortalama çarpan katsayısı konu taşınmaz için düzeltilerek 6,5 ile 7,0 arasında alınacak olup, bu sınırlar dikkate alınarak değerlendirme çalışması yapılacaktır.

Kuru araziler için saptanmış ve konu taşınmaz için düzeltilmiş çarpan katsayısı 6,5 ile 7,0 arasında olduğuna göre incelenen arazinin değeri; **914,32 TL (140,67*6,5) ile 984,69 TL (140,67*7,0)** arasında değişim gösterecektir. İncelenen taşınmazın yüzölçümü 11.250 m² olduğuna göre, taşınmazın toplam değeri; $11.250 \times 0,914 = 10.282,50$ TL olarak takdir edilecektir. Bu değer taşınmazın zemin değeri olup, taşınmaz üzerinde gelecek yıl hasat edilecek ürünler, ağaç ve yapıların bedellerinin ayrıca saptanması ve zemin değerine eklenmesi gerekir. Ancak tarım işletmelerinin bir bütün alım-satımı sık yapılan bir işlem olursa, bu yolla elde edilen çarpan katsayısı kullanılarak tarım işletmelerinin hesaplanacak gelir değerleri, işletmelerdeki bütün varlıkların (arazi, yapı ve diğer varlıklar) bedeli olacaktır²⁴⁵.

Cizelge 21. Konu Taşınmaz ve Benzer Arazilerin Ortalama Brüt Üretim Değerleri (2007)

Ürünler	Ortalama Ürün Verimi (Kg/Da)		Çiftçi Eline Geçen Ortalama Ürün Fiyatları (TL/Kg)		Gayrisafi Üretim Değeri (TL/Da)
	Ana Ürün	Yan Ürün	Ana Ürün	Yan Ürün	
Buğday	212,28	311,85	0,45	0,20	157,90
Nohut	106,24	132,25	1,00	0,13	123,43

3.7.5. Taşınmazların İşletme Planlarına İlişkin Başlıca Oranların Analizi ve Kullanımı

Taşınmazların gelirleri ve giderleri ile özellikle işletme planlarının analizinden bazı mali oranlar (rasyolar) elde edilmekte ve bu oranlar yardımıyla taşınmazın verimliliği dolaylı olarak incelenebilmektedir. Taşınmazın gelirleri ile orantılı olarak değişen faaliyet giderlerinin değer üzerine etkileri, işletme planı oranları olarak tanımlanan göstergelerle incelenir. Etketif brüt gelir, işletme giderleri ve net işletme gelirleri arasındaki ilişkiler, işletme planı oranlarıyla ifade edilerek, konu taşınmazın gelir yapısının mevcut piyasa koşullarında tipik olma özelliğinin incelenmesinde birer gösterge olarak değerlendirilir. İşletme planı verilerinden; işletme giderleri oranı, net faaliyet geliri oranı ve başabaş oranı elde edilir. Bu oranlar; satış ve kira verileri ve/veya konu taşınmaza benzer taşınmazların işletme planlarından elde edilir ve konu taşınmazın işletme giderlerinin geçerliliğini (veya doğruluğunu) kontrol etmek için kullanılmaktadır. Oranların formülleri ve kullanım alanları aşağıda verilmiştir:

İşletme giderleri oranı; toplam işletme giderleri, efektif brüt gelire oranlanarak elde edilir (Eşitlik VII). Net faaliyet geliri (net gelir) oranı ise, net gelir efektif brüt gelire bölünerek bulunur (Eşitlik VIII). Gelir ve gider oranlarının toplamının 1'e eşit olması gerekir. Örneğin, bir taşınmazın efektif brüt geliri 100.000 TL ve toplam işletme giderleri ise 25.000 TL olsun. Yapılı taşınmazın

²⁴⁵Z.G.Mülayim, Tarımsal Değer Bıçme ve Bilirkişilik, Yetkin Yayınları, 2001, Ankara, s.34-67.

işletme masrafları oranı 0.25 (25.000/100.000) ve net gelir oranı ise 0.75 [(100.000-25.000)-100.000] olur. Doğal olarak bu iki oranın toplamı 1'e eşit olur²⁴⁶.

$$\text{İşletme Giderleri Oranı} = \frac{\text{İşletme Giderleri}}{\text{Efektif Brüt Gelir}} \quad (\text{VII})$$

$$\text{Net Gelir Oranı} = \frac{\text{Net Faaliyet Geliri}}{\text{Efektif Brüt Gelir}} \quad (\text{VIII})$$

Eşitlik faaliyet giderleri oranının (FGO); toplam faaliyet giderlerinin efektif brüt gelire oranlanması ile bulunduğunu ifade eder (FGO = Faaliyet Giderleri/Efektif Brüt Gelir), Net gelir oranı ise net faaliyet gelirinin efektif brüt gelire oranıdır (NGO = Net Faaliyet Geliri / Efektif Brüt Gelir). Değerleme sürecinde konu taşınmazlar ve benzerlerinin efektif brüt geliri içinde yıllık işletme giderleri ile net gelirin payının aynı düzeyde olması istenir. Eğer konu taşınmaz ve benzerlerinde bu oranlar yönünden önemli ölçüde sapma varsa, verilerin geçerliliğinin kontrol edilmesi gerektiği sonucuna ulaşılır.

Başabaş oranı, işletme giderleri ve taşınmazın yıllık borç ödemeleri toplamının potansiyel brüt gelire oranıdır. Bu oran; taşınmazla ilgili (vergi öncesi) fon çıkışı fon girişine bölünerek de saptanır. Başabaş oranı, efektif brüt gelir bazında da saptanabilir. Başabaş oranı için eşitlik (IX) ve eşitlik (X) yazılabilir:

$$\text{Başabaş Oranı} = \frac{\text{İşletme Giderleri} + \text{Yıllık Borç Ödemeleri}}{\text{Potansiyel Brüt Gelir}} \quad (\text{IX})$$

$$\text{Başabaş Oranı} = \frac{\text{İşletme Giderleri} + \text{Yıllık Borç Ödemeleri}}{\text{Efektif Brüt Gelir}} \quad (\text{X})$$

Başabaş oranı, faaliyet giderleri ve yıllık borç servisi toplamının potansiyel brüt gelire oranı alınarak saptanır. Taşınmaz veya taşınmaz projesi için çıkan fonların (vergi öncesi), giren toplam fonlara oranını ifade eden bu orana kara başlama veya geçiş oranı adı da verilir (Başabaş oranı = (Faaliyet Giderleri + Borç Servisi)/Potansiyel Brüt Gelir). Başabaş oranı, kara başlama noktasındaki doluluk oranıdır.

$$\text{Doluluk Oranı} = 1 - \text{Boşluk Oranı}$$

Başabaş oranı, taşınmaz yatırımı veya projesinin kara geçmesi için gereken doluluk oranıdır. Kara geçiş noktası olarak da bilinmektedir. Başabaş noktası ne kadar küçükse, projenin zarar etme ihtimali o kadar düşüktür. Tersisi de doğrudur. Bu oran özellikle yeni gayrimenkul geliştirme projelerinde en etkin ve verimli kullanım analizinde önem taşır.

Başabaş (break-even) oranı, finansman maliyeti dahil olmak üzere mülkiyetle ilgili maliyetlerin, sağlanan gelirle karşılandığı başabaş noktasını gösterir. Örneğin, potansiyel brüt geliri 100.000 TL, işletme giderleri 25.000 TL ve cari faiz oranları üzerinden yıllık 55.000 TL borç ödemesi gerektiren bir taşınmaz olsun. Bu taşınmaz için başabaş oranı [(25.000 TL+55.000 TL)/100.000=0,8] 0,8 olur. Buna göre örneğin % 80 doluluk oranı ile (veya % 20 boş ünite oranıyla) bu taşınmaz, mali yönden başabaş durumda olacaktır. Doluluk oranının % 80'in üzerine çıkması durumunda, orandaki her bir birimlik değişme, taşınmazın net faaliyet geliri veya taşınmaz yatırımının karlılığında artış anlamına gelecektir²⁴⁷.

Oranların büyüklükleri taşınmazın türüne göre değişir. Örneğin, bir otelin başabaş noktası genellikle bir ofis binasının başabaş noktasından biraz düşüktür. Bir otel için % 75 doluluk oranı yeterli görülebilirken, bu oran bir ofis binası için düşük bulunabilir. Değerleme uzmanı, değerlendirme

²⁴⁶ H.Tanrıvermiş, *Taşınmaz Değerlemede Gelir Çarpanları Yaklaşımı ve Türkiye'de Kentsel ve Kırsal Taşınmaz Değerleme Uygulamalarında Kullanım Olanakları, Vergi Sorunları Dergisi, Sayı (2008):241:106-148, İstanbul.*

²⁴⁷ W.L.Jr Ventolo ve M.R.Williams, *Fundamentals of Real Estate Appraisal, 8th Edition, Dearborn Real Estate Education, 2001, Chicago, USA, s.123-190.*

konusu olan taşınmaz ile karşılaştırılabilir taşınmazlar için bu oranları inceleyerek, konu taşınmazın cari piyasa koşullarındaki ekonomik kirasının ne düzeyde olacağına karar verir. Oranlar, taşınmazların gelir ve giderlerinin benzer diğer taşınmazlarla uyumlu olup olmadığını test etmek veya gelir ve gider verilerinde normal olamayan bir eğilim olup olmadığını incelemek ve derinlemesine analize gerek olup olmadığına karar vermede önemli birer gösterge olacaktırlar²⁴⁸.

Ticari taşınmaz varlığının analizinde kullanılan başlıca mali oranlar ve göstergeler kısaca aşağıda tanımlanmış ve kullanım alanları belirlenmiştir:

İpotek kredilerinin bir yıl içinde ödenecek ana para ve faiz toplamından oluşan toplam taksit değerine borç servisi adı verilir. Taşınmazın yıllık net faaliyet gelirinden (I_0) borç servisi (I_m) düşüldükten sonra kalan tutara vergi öncesi nakit akımı veya öz kaynak temettüsü denir. Bu amaçla aşağıdaki eşitlikler yazılabilir:

$$\text{Net Faaliyet Geliri} = \text{Efektif Brüt Gelir} - \text{Faaliyet Giderleri}$$

$$\text{VÖNA} = \text{Net Faaliyet Geliri} - \text{Borç Servisi}$$

$$I_E = I_0 - I_m$$

$$\text{Toplam Kapitalizasyon Oranı} = \text{Net Gelir Oranı} / \text{Brüt Gelir Çarpanı}$$

Borç Servisi (ipoteke kredisi borç ödemesi): İpotek kredisinin bakiye faiz ve anaparasını içeren dönemsel ödemedir. Borç ödemesi (Debt Finance- I_m) ise, ipotek kredisinin bakiye faiz ve ana parasını içeren dönemsel ödemedir.

Borç Kapsama (veya Karşılama) Oranı(DCR);taşınmazın yıllık ortalama net işletme gelirinin (NOI) yıllık borç ödemesine oranı (Debt Finance, I_m) olarak ifade edilir. $DCR > 1$ ise işletme kar ve $DCR < 1$ ise işletme zarar eder. Finansal kaldıraç (kredi-değer oranı) ise, borç kullanılması ile riskin artması anlamına gelir. Yüksek borç/değer oranı, daha yüksek kaldıraç demektir. Yatırımcılar kaldıraç etkisi büyüdükçe genelde daha yüksek getiri beklerler. Çünkü risk artar. Ancak bu her zaman böyle değildir. Taşınmazdan kazanılan para borçlanma maliyetinden daha yüksekse kaldıraç pozitifdir (pozitif kaldıraç). Negatif Kaldıraç: Borçlanma maliyeti, kazanılan paradan daha yüksekse kaldıraç negatiftir (negatif kaldıraç).

Bütünleşik kapitalizasyon oranının tahmininde; borç kapsama oranı, ipotek kredisi faizi ve kredi-değer oranı ile çarpılır. Ancak bu yöntem taşınmaz dengeli bir doluluk oranına sahip olduğu zaman uygulanmalıdır. Borç verenler bazen bu yöntemle elde edilen kapitalizasyon oranına iç kapitalizasyon oranı adını verirler. Buna göre yatırımın toplam veya bütünleşik kapitalizasyon oranı aşağıdaki formül ile bulunacaktır:

$$\text{Toplam Kapitalizasyon Oranı} = \text{Borç Kapsama Oranı} * \text{İpotek Kredisinin Kapitalizasyon Oranı} * \text{Kredi-Değer Oranı}$$

Bu yolla borç verenler, emsaller ve iç değerlendirme göstergelerinden türetilen kapitalizasyon oranının makul olup olmadığını kontrol etmek için piyasa verilerini kullanabilirler.

Örnek-25: Bir gayrimenkul projesinde 40 adet ofis ünitesi bulunmakta ve anataşınmazın her bir ofis ünitesinden aylık ortalama 2.000 TL kira geliri elde edilmektedir. Araştırma sonuçlarına göre ofis ünitesinin yıllık boşluk ve kira tahsil edilememesi oranının ortalama % 5 düzeyinde ve taşınmazın yıllık sabit giderlerinin ise 150.000 TL dolayında olduğu tespit edilmiştir. Gayrimenkule ilişkin yönetim giderleri; personel ücretleri; yakıt, bakım gibi giderler ile genel temizlik, güvenlik, ilaçlama gibi giderlerden oluşan değişken giderler yıllık 70.000 TL olarak gerçekleşmiştir. Gayrimenkulün ortak kullanım alanındaki demirbaşların yenilenmesi için her yıl 10.000 TL ayrılması gerektiği ve gayrimenkule ilişkin kapitalizasyon oranının % 15 olduğu düşünülürse, gayrimenkulün net faaliyet geliri ve değerine olmalıdır?

$$\text{Potansiyel Brüt Gelir (40 Ofis x 2.000 TL/Ay x 12 Ay) : 960.000 TL}$$

²⁴⁸ W.L.Jr Ventolo ve M.R.Williams, *Fundamentals of Real Estate Appraisal*, 8th Edition, Dearborn Real Estate Education, 2001, Chicago, USA, s.123-190.

(-) Boşluk ve Kira Kayıpları (% 5 x 960.000 TL)	: (48.000 TL)
= Efektif (Fiili) Gelir	: 912.000 TL
(-) Değişken Giderler	: (70.000 TL)
(-) Sabit Giderler	: (150.000 TL)
(-) Yenileme Tutarı	: (10.000 TL)
= Net Faaliyet Geliri	: 682.000 TL

$$\text{Gayrimenkul Değeri} = \frac{\text{Net Faaliyet Geliri}}{\text{Kapitalizasyon Oranı}} = \frac{682.000 \text{ TL}}{\% 15} = 4.546.667 \text{ TL}$$

Örnek-26: Yıllık brüt kira geliri 72.000 TL olan bir gayrimenkul ipotek kredisi kullanılarak finanse edilmiştir. İlgili krediye ilişkin aylık borç servisi miktarı 4.500 TL olup, borç kapsama oranı 1,5 ve brüt kira çarpanı ise 12'dir. Buradaki verilerden hareketle gayrimenkule ilişkin kapitalizasyon oranına olmalıdır?

$$\text{Brüt Kira Çarpanı} = \frac{\text{Gayrimenkul Değeri}}{\text{Yıllık Brüt Kira Geliri}} = 12 = \frac{\text{Gayrimenkul Değeri}}{72.000 \text{ TL}}$$

$$\text{Gayrimenkul Değeri} = 12 \times 72.000 \text{ TL} = 864.000 \text{ TL}$$

$$\text{Borç Kapsama Oranı} = \frac{\text{Yıllık Net Faaliyet Geliri}}{\text{Yıllık Borç Servisi}} = > 1,5 = \frac{\text{Yıllık Net Faaliyet Geliri}}{4.500 \text{ TL} \times 12} = 81.000$$

$$\text{Kapitalizasyon Oranı} = \frac{\text{Net Faaliyet Geliri}}{\text{Gayrimenkul Değeri}} = \frac{81.000}{864.000} = \% 9,4$$

Örnek-27: Ekonomik ömrü 20 yıl kalmış bir binaya ilişkin arazi değeri, emsal karşılaştırma yaklaşımı ile 150.000 TL olarak belirlenmiştir. Yatırımın toplam net faaliyet geliri 75.000 TL olup, arsa için pazardaki beklenen getiri oranı % 10'dur. İlgili verilere göre binanın ve toplam mülkün değerine olmalıdır?

Arsa Değeri : 150.000 TL

Toplam Net Faaliyet Geliri: 75.000 TL

Arsanın Net Faaliyet Geliri 150.000 TL X % 10 (15.00 TL)

Binaya Kalan Net Faaliyet Geliri 60.000 TL

İskonto Faiz Oranı : % 10 Bina Amortisman Oranı : + % 5 (1/20 Yıl=% 5Yıllık)

Toplam Kapitalizasyon Oranı = % 15

Bina Değeri : 60.000 TL X % 15 = 400.000 TL

Toplam Mülk Değeri : 550.000 TL

Örnek-28: Ekonomik ömrü 20 yıl kalmış bir binaya ilişkin arazi değeri, emsal karşılaştırmalı satış analizi yaklaşımı ile 150.000 TL olarak belirlenmiştir. Yatırımın toplam net faaliyet geliri 75.000 TL olup, arsa için pazardaki beklenen getiri oranı % 10 olarak belirlenmiştir. Bu verilere göre binanın ve taşınmazın toplam değeri nasıl hesaplanır?

Arsa Değeri : 150.000 TL

Toplam Net Faaliyet Geliri : 75.000 TL

Arsanın Net Faaliyet Geliri : 150.000 TL x % 10 (15.00 TL)

Binaya Kalan Net Faaliyet Geliri : 60.000 TL

İskonto Faiz Oranı : % 10

Bina Amortisman Oranı : + % 5 (1/20 Yıl = % 5 Yıllık)

Toplam Kapitalizasyon Oranı : % 15

Bina Değeri 60.000 / 0,15 = 400.000 TL

Toplam Taşınmaz Değeri = 150.000 + 400.000 = 550.000 TL olarak bulunur.

Örnek-29: Yüzölçümü 34.500 metrekare olan taşınmazın üzerinde 56.700.000 \$ tutarlı ve beş yıldızlı otel yatırımı bir yılda tamamlanarak işletmeye açılmıştır. Otelin yıllık net faaliyet geliri

11.860.000 \$ olarak tahmin edilmekte olup, söz konusu turizm tesisinin yapım maliyetinin % 60'ı 10 yıl süreli, yıllık % 12 faizli ve yıllık taksit ödemeli banka kredisi ve kalan kısmı yıllık % 15 vergi öncesi getiri oranı beleyen girişimcilerden sağlanan kaynak ile finanse edilmiştir. Buna göre; otel yatırımının finansmanında kullanılan yabancı kaynağın maliyeti, ortalama sermaye maliyeti, borç kapsama oranı ve kapitalizasyon oranını tespit ediniz ve otel yatırımının toplam değerinasıl takdir edilir?

İpotek sabitesi denilen borç kapitalizasyon oranı ve özkaynak yatırımcılarınca istenen ve özkaynak kapitalizasyon oranı denilen getiri oranı esas alınarak toplam kapitalizasyon oranı bulunacak ve daha sonra tesisin değeri ortaya konulacaktır. Özkaynak yatırımcılarınca istenen ve yatırımcının beklediği vergi öncesi nakit akışının yatırım değerine oranına özkaynak kapitalizasyon adı verilir. Özkaynak kapitalizasyon oranı, nakit akış oranı veya özkaynak temmettö oranı olarak da bilinir. Bunun için öncelikle ipotek kredisi kapitalizasyon oranı bulunacaktır. Yatırımın % 60'ı yabancı kaynak ile finanse edileceğine göre proje için toplam yabancı kaynak kullanımı; $56.700.000 \times 0,60 = 34.020.000$ \$ olacaktır. Yabancı kaynağın maliyeti yıllık % 12 olup, yılda ödenecek taksit tutarı aşağıdaki gibi hesaplanacaktır:

$$BD = DT \cdot \frac{(1+f)^n - 1}{(1+f)^n \cdot f} \text{ ise; } 34.020.000 = DT \cdot \frac{(1+0,12)^{10} - 1}{(1+0,12)^{10} \cdot 0,12}; DT = 6.021.001,27$$

Yıllık borç servisi 6.021.001,27 \$ olduğuna göre ipotek sabitesi; $6.021.001,27/34.020.000 = \% 17,70$ olarak bulunacaktır. Otel yatırımının net faaliyet geliri 9.860.000 \$ olduğuna göre borç kapsama veya karşılama oranı; $11.860.000/6.021.001,27 = 1,97$ olacaktır. Borç kapsama oranı >1 olduğundan işletme faaliyet sonucunun pozitif ve işletmenin temerrüt riski gibi bir durumla karşılaşması beklenmemekte ve faaliyet geliri ile yabancı kaynağın yıllık taksitinin ödenmesinin mümkün olduğu ve hatta önemli bir emniyet marjının da olduğu saptanmıştır. Buna göre kapitalizasyon oranı ve tesisin değeri aşağıdaki gibi tespit edilecektir:

İpotek sabitesi: % 17,70

Kredi-değer oranı: % 60

Borç kapsama oranı: 1,97

Toplam kapitalizasyon oranı (%): $0,1770 \times 0,60 + 1,97 = \% 20,92$

Belirlenen kapitalizasyon oranına göre otel yatırımının kendisini statik bir yaklaşımla 4,78 yılda veya yaklaşık 5 yılda amorti etmektedir. Otel yatırımının ekonomik ömrünün sonuna kadar yılda ortalama 11.860.000 \$ gelir getirmesi ve sonsuza kadar söz konusu tesisin otel olarak işletileceği varsayımı ile artık gelir tekniğine göre aşağıdaki biçimde takdir edilecektir:

Tesis Değeri = $11.860.000/0,2092 = 56.692.161$ \$ olacaktır.

Projenin toplam maliyeti içinde arazi maliyeti bulunmamakta ve arazinin mülkiyeti devlete ait olduğundan üzerinde irtifak hakkı tesis edilerek proje gerçekleştirilmiştir. Buna göre takdir edilen tesis değeri içinde arazi üzerinde tesis edilen hak, tesis ve işletme modeli gibi bütün unsurların karşılığı bulunmaktadır. Analiz sonuçlarına göre otel yatırımı yapılmasının malikin beklentilerini karşılayacak bir girişim olacağı ve yatırımın kısa sürede geri dönüşünün mümkün olacağı görülmektedir.

3.7.6. Kiralanan ve Üst Hakkı Tesis Edilen Taşınmazların Değerleme İşlemleri

Değerleme alanında doğrudan taşınmazın bulunduğu yerde kiralama uygulaması yaygın ise doğrudan taşınmazların normal kira bedelleri, taşınmazın normal geliri olarak alınarak değerlemede kullanılabilir. Burada piyasa kirası veya ekonomik kira üzerinden kiraya verilen taşınmazın özellikleri, nitelikleri ve konumuna göre maliklerin davranışları da dikkate alınarak kiralama gününde taşınmazın getirmesi olası para tutarı olarak ifade edilebilir. Ancak taşınmazın piyasa koşullarına oranla yüksek olan kirası yerine normal kirası üzerinden kapitalizasyon işlemi yapılmalı

ve normal kira üzerinden deęerleme yapılması gerektięi gözden uzak tutulmamalıdır. Örneęin, genellikle öğrenci ve çalışanların ikamet ettięi yerleşim yerinde standart 100 metrekare brüt alanlı konutların yıllık ortalama kira bedeli 12.000 TL olarak gerçekleşmiştir. Belirtilen tutarda yıllık net kira getiren konutların deęerinin biçilmesi istenmektedir. Kira sözleşmesi serbest arz ve talebe göre yapılmıştır. Gelir yönteminde göre deęerleme için söz konusu yerleşim yerinde konut piyasasında geçerli ortalama kapitalizasyon oranının uygun yöntem ile belirlenmiş olması gerekecektir. Araştırma sonuçlarına göre benzer konutların yıllık ortalama kira bedelleri ve satış deęerlerinin incelenmesi neticesinde, temel kapitalizasyon eşitlięi kullanılarak geçerli kapitalizasyon oranı % 5 olarak tespit edilmiştir. Buna göre konutun gelire dayalı deęeri aşağıdaki gibi takdir edilecektir:

$$D = \frac{Kira}{KO} = \frac{12.000}{0,05} = 240.000$$

Kapitalizasyon sürecinde kullanılan kira parasının net konut kirası olması gerektięi gözden uzak tutulmamalıdır. Kiracının ödedięi kira bedelinden emlak vergisi, doğal afet sigortası primi, konutun yıllık amortisman, tamir ve bakım, sermaye faizi, ortak alan giderlerine katılım payı gibi malikin katlanması gereken veya kiracı ile ilişkili olmayan hesabi ve gerçek giderler düşölerek bulunan yıllık net kira parasının 12.000 TL olduęu vurgulanmalıdır. Ancak bu işlemde kira geliri üzerinden ödenecek stopaj, Katma Deęer Vergisi ve dięer gelir vergisi yükümlölüklerinin dikkate alınmaması gerektięi gözden uzak tutulmamalıdır.

Deęerlemede taşınmazın net faaliyet gelirinin net kira parasına eşit olması gerektięi varsayıldıęından doğrudan taşınmazın piyasa kirasının bilinmesi durumunda normal kira parası üzerinden deęerleme yapılması mümkündür. Ancak yerel düzeylerde taşınmaz ar ve talep ilişkilerine baęlı olarak oluřan fiili kira paralarının, normal kiradan daha düşük olması durumuna sık rastlandıęından, deęerleme sürecinde öncelikle taşınmazın sözleşme kirası veya cari kira bedelinin, ekonomik kira veya piyasa kirasına eşit olması gerektięi gözden uzak tutulmamalıdır. İkinci olarak taşınmazın kira parası üzerinden deęerleme işleminin yapılabilmesi için konu taşınmazın mutlaka kiracı tarafından kullanılması ve fiilen kira parası getirmesi gerekmez. Taşınmazın bulunduęu alt yerleşim yerinde benzer mülklerin piyasa kirasının bilinmesi ve geçerli kapitalizasyon oranının bilinmesi halinde kira parası üzerinden gelire dayalı deęerleme işlemi yapılması mümkün olabilir.

Özellikle yüksek enflasyonlu ve enflasyon riski yüksek olan ölkelerde genellikle taşınmazın uzun süreli kiralama işlemi yapılmaktadır. Uzun süreli kiralama ile taşınmazın korunması ve bakımının düzenli yapılması arasında da ilişkinin olduęu söylenebilir. Türk Hukuk Sistemi'nde kamu taşınmazının kiralama süresi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 10 yıl ile sınırlanmıştır. 2886 Sayılı Kanuna göre kiraya verilecek taşınmazların kira süresinin on yıldan çok olabilmesi için turistik tesis kurulması, enerji üretimi tesisleri, enerji iletim ve dağıtım tesis ve şebekeleri ile doğal gaz iletim, dağıtım ve depolama tesis ve şebekelerinin ihtiyacı olan arazi ihtiyacının olması gerekmektedir (Md. 64). Genel bütçeye dahil dairelerle özel bütçeli idarelerin, özel idare ve belediyelerin alım, satım, hizmet, yapım, kira, trampa, mülkiyetin gayri ayni hak tesisi ve taşıma işlerinin 2886 Sayılı Kanun hükümlerine göre yürütölmesi gerekmektedir (Md. 1). Bunun dışında kaynak sağlamak üzere kamu iktisadi teşebbüslerinin arazi kiralama ve yapımlı kiralama işlerine yöneldikleri ve 25 yıla kadar kiralama yaptıkları da gözlenmektedir. Dięer yandan 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre arazi üzerinde üst (inşai) hak tesisi, en çok yüz yıla kadar kurulabilmekte ve hak sahibinin istemi üzerine tapu kütölüne taşınmaz olarak kaydedilebilmesi için (saęlık yatırımlarının kamu özel işbirlięi modeline göre inşasına ilişkin projeler hariç) en az otuz yıl için söz konusu hakkın kurulmuş olması gerekir. Dięer bir ifade ile 30 yıldan kısa süreli olan üst hakkı, sürekli nitelikte kabul edilen bir hak olarak deęerlendirilemeyecektir.

4721 Sayılı Kanuna göre üst hakkı süresinin son ermesinden sonra taşınmaz maliki, aksi kararlaştırılmadıkça, kendisine kalan yapılar için hak sahibine bir bedel ödemez. Ancak uygun bir bedel ödenmesi kararlaştırılmışsa, miktarı ve hesaplanış biçimi sözleşme ve resmi senette belirlenmelidir. Üst hakkı tesisi, kamu özel işbirlięi modeline göre inşa edilen ve işletilen tesisler ile uzun süreli kiralama sözleşmesi ile kullanılan taşınmazların yıllık kira geliri bilindięine göre söz

konusu kira parası üzerinden de değerleme çalışması yapılabilmektedir. Bu amaçla kiralama sözleşmesi sonunda malike bırakılacak taşınmazın değeri ile hak sahibinin kiralama süresi içinde ödediği bedelin bugünkü değerinin ortaya konulması gerekir. Bu işlem aşağıdaki gibi formüle edilmektedir:

Taşınmazın Değeri = Ödenen Kiranın Bugünkü Değeri + Kiralama Süresi Sonunda Malike Kalan Taşınmazın Bugünkü Değeri

Örnek-30: Toplam 45.600 m² taşınmazın üzerinde yurt projesi yapmak üzere özel kişiler lehine 32 yıl süreli üst hakkı tesis edilmiş olup, inşaat ve işletme dönemi boyunca hak sahibinin yıllık 4,5 milyon TL kira ödemesi kararlaştırılmıştır. Kullanım süresinin sonunda malike bırakılacak taşınmazın değeri 54 milyon TL ve geçerli kapitalizasyon oranı % 7,50 olduğuna göre konu taşınmazın değeri ne olur?

$$BD = 4.500.000. \frac{(1 + 0,075)^{32} - 1}{(1 + 0,075)^{32} \cdot 0,075} + 54.000.000. \frac{1}{(1 + 0,075)^{32}}$$

$$BD = 54.069.649,06 + 5.337.315,85 = 59.406.964,91 \text{ TL}$$

Örnek-31: İstekli firma tarafından ili..... ilçesi mahallesi sınırları içindeki 50.500 m²'lik taşınmaz yap-işlet-devret modeliyle özel sektöre kiralanmakta ve işin şartnamesinde kira süresi 49 yıl olarak verilmektedir. İşlemler 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'ndan bağımsız olarak yürütülecektir. İhaleye teklif veren 13 istekliden sadece birine yeterlilik verilmiştir. İsteklinin ödemeyi taahhüt ettiği yıllık kira 5.500.500 TL ve kiralama dönemi sonunda kuruma bırakacağı gayrimenkulün değeri 50.000.000 TL olarak tahmin edilmiştir. Ekonomide ortalama reel faiz oranı % 5 olduğuna göre, taşınmazın istekliye verilmesi halinde, idarenin toplam kazancı ne olur?

$$BD = 5.500.500. \frac{(1 + 0,05)^{49} - 1}{(1 + 0,05)^{49} \cdot 0,05} + 50.000.000. \frac{1}{(1 + 0,05)^{49}}$$

$$BD = 99.937.053,90 + 4.578.195,67 = 104.515.249,50 \text{ TL olur.}$$

Türkiye'de son on yılda hızla artan devre mülk ve devre tatil hakkının değerlemesi ve bu alana yatırım yapılması başlı başına sorun alanı haline gelmektedir. Öncelikle 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu'na mesken olarak kullanılmaya elverişli bir yapı veya bağımsız bölümün ortak maliklerinden her biri lehine bu yapı veya bağımsız bölümden yılın belli dönemlerinde istifade hakkı, müşterek mülkiyet payına bağlı bir irtifak hakkı olarak kurulabilmekte olup, bu hükkü devre mülk hakkı adı verilmektedir (Md. 57). Aksi resmi senette kararlaştırılmadıkça devre mülk hakkının bağlı olduğu pay, devrelerin sayı ve süreleri esas alınarak eşit bir biçimde belirlenmektedir. Devre mülk hakkı ancak mesken nitelikli, kat mülkiyetine veya kat irtifakına çevrilmiş yahut müstakil yapılarda kurulabilir. Devre mülk üzerinde bu hakla bağdaşan aynı haklar tesis edilebilir. Devre mülk hakkı bağlı olduğu müşterek mülkiyet payına bağlı olarak devir ve temlik edilebilir ve mirasçılara geçer (Md. 58).

Devre mülk hakkının yılın belirli dönemlerine ayrılması ve 15 günden daha az süreli olmaması gerekir. Sözleşmede aksi kararlaştırılmamışsa devre mülk hakkı sahibi bu hakkın kullanımını başkalarına bırakabilir (Md. 59). Ana taşınmaz mal ile bağımsız bölümlerin ve müstakil yapıların tapu kütüklerinin beyanlar hanesine, bağımsız bölüm veya yapı üzerinde devre mülk hakkı kurulduğu işaret edilir ve düzenlenecek tapu senedinde de bu husus belirtilir (Md. 60). Üzerinde devre mülk hakkı kurulacak yapı veya bağımsız bölümlerin ortak malikler arasında dönem süresi, devir ve teslimi ile istifade şekil ve usulleri, yöneticilerin seçimi ile hak ve sorumlulukları, büyük onarım için ayrılacak dönem, bakım masrafları gibi hususlar devre mülk sözleşmesinde belirlenir. Bu hususları içeren ve bütün hak sahiplerince imzalanan devre mülk sözleşmesi resmi senede eklenir ve tapu kütüğünün beyanlar hanesinde gösterilir (Md. 61).

Devre mülke yatırım yapanların kullanım koşulları, ödenen sözleşme bedeli, olası kira getirisi ve yıllık masraflara katılım paylarının analiz etmesi ve daha sonra yatırım kararının verilmesi gerekmektedir. İlke olarak devre mülk yatırımlarını değerlemede; maliyet, piyasa ve gelir analizleri yapılabilmektedir. Bunlardan en sık kullanılan olan gelir analizinde; mülkten yararlanma dönemi boyunca elde edilebilecek gelirin analizi yapılır. Devre mülk bireysel olarak yatırımcı tarafından kullanılmayıp kiraya verildiğinde, getirebileceği gelir göz önünde tutularak devre mülkün değeri belirlenir. Piyasa analizinde; birçok değişken incelenmekte olup, bunlar; mevsim, tatil yeri(göl, deniz kıyısı, dağ) yatak sayısı, oda sayısı, kullanılan alanın büyüklüğü, yapının kalitesi, kullanılan eşyanın kalitesi, tatil bölgesinin kalitesi, tatil yerinin eğlence etkinlikleri ve mali değerleri gidir. Piyasa analizinde; yerleşim yerindeki turizmin çeşidi(kayak, kıyı, sağlık turizmi gibi), yapılan turizme göre mevsimsel yoğunlaşma, yerleşim yeri özelliği, sıcaklık, ışık ve nem gibi iklim özellikleri, tüketicinin örf ve adetleri, tüketicinin eğlence beklentileri, tüketicinin alım gücü, tüketicinin tatile ayırdıkları para ve zaman miktarı, tüketicinin sağlayacağı toplam fayda, tüketicici davranışları, rakip firmaların tutumları ve piyasa yapısı gibi birçok parametrenin incelenmesi gerekmektedir. Basit bir yaklaşımla devre mülk yatırımlarının değerlemesi ve kaba yapılabilirlik analizi aşağıda bir örnek ile açıklanmıştır:

Örnek-32: Bir yerleşim yerinde termal su kaynağı bulunan konut projesi geliştirilmiş olup, projede 49 yıl süreli devre mülk tesisi yapılacaktır. Yıllık onbeşer günlük devreler halinde yararlanma olanağı sağlanan projede, hak sahibinin taşınmazı kullanmaması halinde yıllık 10.500 TL bedel üzerinden kiralama olanağının bulunduğu tespit edilmiştir. Her biri 120 metrekare ve arsa payı 32 metrekare olan bağımsız bölümler üzerindeki devre mülk hakkı 250.000 TL üzerinden satışa çıkarılmıştır. Ekonomide ortalama faiz % 9,0 olduğuna yatırımcının rasyonel davranış biçimi ne olmalıdır?

Öncelikle devre mülk hakkı boyunca değerlendirme zamanının fiyatları üzerinden elde edilebilecek kira parasının bugünkü değeri tespit edilecektir:

$$BD = 10.500 \cdot \frac{(1 + 0,09)^{49} - 1}{(1 + 0,09)^{49} \cdot 0,09} = 114.956,46 \text{ TL}$$

Yatırım alanında önemli bir değişim olmaması halinde hak süresi boyunca elde edilebilecek kira parasının bugünkü değeri 114.957 TL olacak olup, bu tutar yatırımcının safi kazancı değildir. Bu tutardan ayrıca menkul sermaye iradı üzerinden alınacak verginin de düşülmesi gerekecektir. Yatırım zamanının koşullarının aynen devam etmesi halinde, yatırımdan sağlanacak kira parasının bugünkü değeri, yatırım için ödenen bedelin yarısından bile daha düşük olduğundan, bu yatırımın yapılmaması gerekir. Yatırımcının devre mülk yatırımı için en fazla 114.957 TL ödeme yapılması önerilmelidir. Aslında devre mülk yatırımcının haklarının ne olduğu dahi bilmediği ve genel olarak bu yönde bir analiz yapılmadan devre mülk yatırımının yapıldığı ve yatırımcının adatılmasının kaçınılmaz olduğu görülmektedir.

3.7.7. Taşınmaz Değerlemede Karma Yöntemler ve Kullanım Alanları

Bir değerlendirme işi sırasında birden fazla değerlendirme yönteminin kullanımı söz konusu olabildiği, gibi bazı yaklaşımlar da hem gelir değeri, hem de piyasa değerine göre hesaplama yapılmasına imkan vermektedir. Bu tür uygulamalar değerlendirme biliminde karma yöntemler olarak bilinmektedir.

Kent yakın çevresindeki çiftlik evleri ve müstakil konut alanlarında değerlendirme çalışmaları, envanter ve varlıkların nihai değerlerinin tespiti yönlerinden uzun zaman almakta ve oldukça kompleks işlemlerin yapılmasını gerektirmektedir. Örneğin, kent çepherinde bulunan taşınmazın yüzölçümü 32.500 m² olup, taşınmaz üzerinde kapalı alanı 455 m² olan üç katlı konut, tek katlı ve toplam 125 m² alanlı bakıcı evi ile alanı 1.200 m² olan hayvancılık tesisleri bulunmaktadır. Taşınmaz üzerinde iki adet su kuyusu bulunmakta ve çevresi 3,0 m yüksekliğinde taş duvar ile çevrilmiştir. Taşınmazın çevresinde sınır boyunca kavak ve diğer meyvesiz ağaçlar bulunmaktadır. Binalar, avlu

ve yolların alanı 3.000 m² olup, kalan kısımda buğday ekilmiştir. Taşınmaz üzerindeki ürün, ağaç, yapı, duvar ve kuyu gibi varlıkların hangi yöntemlerle değerlemesinin yapılması uygun olur?

Öncelikle bu sorunun cevaplanması için değerlendirme amacının bilinmesi ve taşınmazın cinsinin arazi ve arsa olarak ayrımının yapılması gerekir. Değerleme amacı dikkate alınmaksızın teori yönünden konuya yaklaşıldığı zaman kent yakın çevresindeki çiftlik evi ve çevresinde mevcut bütün unsurların tek tek envanterinin yapılması ve uygun yöntemlerle değerlendirme çalışmasının tamamlanması yoluna gidilebilir. Bu tesis ticari amaçla işletilmekte olsa ve toplam net faaliyet geliri tespit edilebilse, net faaliyet geliri üzerinde arazi, yapı ve diğer bütün varlıkları kapsayacak biçimde değerlendirme yapılması kolay olur. Ancak çiftlik evleri ve müstakil konut alanlarında genellikle bu biçimde bir kullanımdan söz edilememektedir. Bütün varlıkların toplam geliri üzerinden işlem yapılmasının mümkün olmadığı durumlarda bütün varlıkları ayrı ayrı değerlemek gerekecektir. Mevcut koşullarda taşınmaz ve üzerinde mevcut olan bütün yapıların aşağıdaki yöntemlerle değerlendirme işleminin yapılması zorunlu olacaktır:

Mallar	Niteliği	Değerleme Yöntemleri
Arazi	-	Gelir ve Piyasa Değerleri
Konut	Maliki Oturmakta	Maliyet, Gelir ve Piyasa Değerleri
Bakıcı Evi	Bakıcı Oturmakta	Maliyet, Gelir ve Piyasa Değerleri
Hayvancılık Tesisleri		Maliyet Değeri
Su Kuyusu	Kullanım Amacına Göre	Maliyet ve Gelir Değerleri
Avlu ve Yollar	-	Gelir ve Piyasa Değerleri
Taş Duvar (3 m)	-	Maliyet Değeri
Kavak ve Diğer Meyvesiz Ağaçlar	Ağaçların İçinde Bulundukları Gelişme Döneme Göre	Maliyet, Piyasa ve Gelir Değerleri
Ekili Ürünler	Ürünün Gelişme Dönemine Göre	Maliyet ve Piyasa Değerleri

Değerleme çalışmalarında karma yöntem olarak “tamamlayıcı değer” yaklaşımı özel durumlarda uygulama alanı bulmaktadır. Tamamlayıcı değer kavramı; bütün – parça ilişkisine dayanmakta ve bir bütünün oluşturan parçalara bağımsız değer takdiri etmek yerine bütünün değeri ile parçaların değerlerini ilişkilendirme esasına dayanmaktadır. Buna göre taşınmaza değer biçmede, tamamlayıcı değerın esas alınmasında; taşınmazdan ayrılan bir parçanın değeri biçilmek istendiği zamanda, tamamlayıcı değere yöntemine göre ayrılan parçanın değeri bütün taşınmazın değerinden, malike kalan kısmının değeri çıkartılarak işlem yapılması gerekmektedir.

Tamamlayıcı değer yaklaşımına göre bir (A) taşınmazının bir (a) parçası ayrılacağı zaman ayrılacak parçanın değeri; (A) arazisinin değerinden, malikin elinde kalan (b) parçanın değeri çıkartılarak bulunur. Buna göre ; “*a parçasının değeri = taşınmazın toplam değeri (A) – malikin elinde kalan kısmın değeri (b)*” yaklaşımı ile takdir edilecektir. Tamamlayıcı değer yaklaşımına göre arazi, arsa ve binalara değerlendirme yapılabilir. Ayrıca hem gelir, hem, piyasa değeri, hem de maliyet bedeli üzerinden işlem yapılması mümkün olmaktadır.

2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’na göre taşınmazın bir kısmı kamulaştırma konusu olmakta ve kısmen kamulaştırmada taşınmazın mülkiyeti el değiştiren kısmının değerlendirme işleminde üç farklı durum söz konusu olmaktadır (Md. 12):

- Kısmen kamulaştırılan taşınmazın değeri; kamulaştırılmayan kısmın değerinde, kamulaştırma sebebi ile bir değişiklik olmadığı takdirde, o malın 2942 Sayılı Kanunun 11’inci maddede belirtilen esaslara göre takdir edilen bedelinden kamulaştırılan kısma düşen tutarı (Md. 12/a),
- Kısmen kamulaştırılan taşınmazın değeri; kamulaştırma dışında kalan kısmın kıymetinde, kamulaştırma nedeniyle eksilme meydana geldiği takdirde; bu eksilen değer miktarı tespit edilerek, kamulaştırılan kısmın (a) bendinde belirtilen esaslar dairesinde tayin olunan kamulaştırma bedeline eksilen değerın eklenmesiyle bulunan tutarı (Md. 12/b),

• Kamulaştırma dışında kalan kısmın bedelinde kamulaştırma nedeni ile artış meydana geldiği takdirde ise, artış miktarı tespit edilerek, kamulaştırılan kısmın (a) bendinde belirtilen esaslar dairesinde tayin edilen bedelinden artan değer çıkarılmasıyla bulunan tutarı (Md. 12/c)

gibi üç farkı durum esas alınarak değerlendirme çalışmasının tamamlanması gerekmektedir. Ancak 2942 Sayılı Kanunun 12'inci maddesinin (c) bendi gereğince yapılacak indirim, kamulaştırma bedelinin % 50'sinden fazla olamayacaktır.

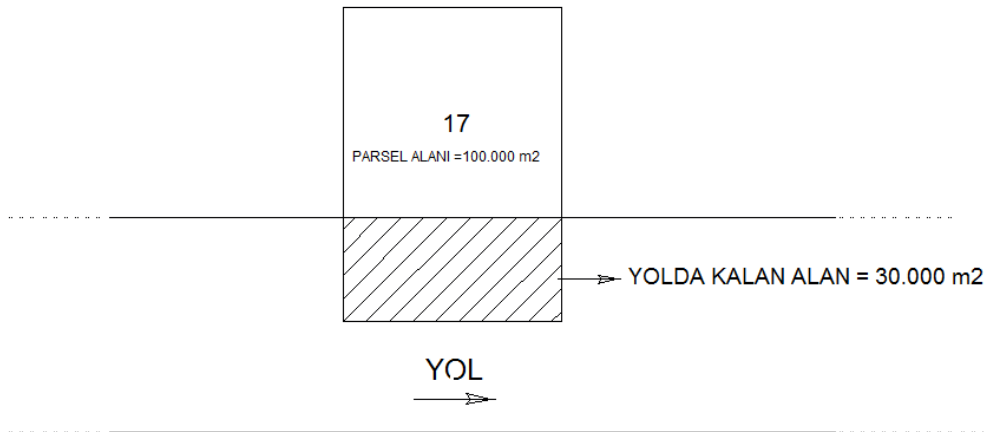
Mevzuata göre arazi ve arsa vasıflarındaki taşınmazların değerlemesinde 2942 Sayılı Kanunun 11'inci maddesine göre tespit edilecek ve özellikle bir kısmına el konulan taşınmazın arta kalan kısmındaki olası değer artış veya azalışları, gerekçeleri ile yine 11'inci maddede belirtilen esaslara göre gelir değeri ve piyasa değerindeki değişim üzerinden ortaya konulacaktır.

Örnek-33: Belediye ve mücavir alanı sınırları içinde, 1/5.000 ölçekli nazım imar planı kapsamında olan, belediye hizmetlerinin tamamında olan, Yüzölçümü 100.000 metrekare olan taşınmazın 30.000 metrekarelik kısmına değerlendirme yapılacaktır. Konu taşınmaza bütün yönlerden benzer niteliklerdeki taşınmazların birim değeri 12 TL/m² üzerinden piyasada işlem görmektedir. Aşağıdaki şekilde de görüldüğü üzere taşınmazın 30.000 metrekarelik kısmı otoyol yatırımı için ayrıldıktan sonra kalan kısma ulaşımın engellenmesi (yola çıkış hakkının ortadan kalkması), cepheli yol ile kot farkının oluşması ve arta kalan kısma olan talebin azalması gerekçeleri ile birim taşınmaz değerinin 5,5 TL/m² düzeyine gerileyeceği tahmin edilmektedir. Buna göre konu taşınmazın ayrılan 30.000 metrekarelik kısmının değeri ne olur?

Proje öncesi dönemde taşınmazın toplam değeri; $12 \times 100.000 = 1.200.000$ TL olur.

Proje uygulaması sonrasında değer azalışı; $12 - 5,5 = 6,5$ TL/m² olarak bulunur.

Taşınmazın bir kısmına el konulması nedeni ile oluşan toplam değer kaybı; $6,5 \times 70.000 = 455.000$ TL olarak takdir edilecektir. Sonuç olarak taşınmazın bir kısmına el konulması nedeni ile malike yapılması gereken toplam ödeme; $30.000 \times 12 + 455.000 = 815.000$ TL olarak takdir edilecektir. Taşınmazın bir kısmına el konulması nedeni ile açıklanan gerekçelerle arta kalan kısmın değerindeki azalış % 50'den ($6,5/12 = \% 54,17$) büyük olması nedeni ile projeyi uygulayan kurumun taşınmazın arta kalan kısmını da piyasa değeri üzerinden satın almasının mantıklı olacağı açıktır.



Örnek-34: Belediye ve mücavir alanı sınırları dışında ve 1/25000 ölçekli çevre düzeni planı ile tarımsal niteliği korunacak alanın sınırları içindeki taşınmazların afet riski nedeni ile yeni seçilen yerleşim alanı sınırları içinde kalması nedeni ile kamulaştırılması gerekecektir. Arazi değerlendirme çalışması, söz konusu alanda imar uygulaması yapılmadan önce veya halihazır duruma göre yapılacaktır. İskan alanı sınırları içindeki arazilerin fiilen kanaldan sulandığı ve buğday-silajlık mısırlar

ekilişinin yapıldığı tespit edilmiştir. Konu taşınmazlar ve çevresinde yürütülen arazi çalışmaları ile kıraç arazilerin ortalama ürün verimi, üretim giderleri ve ürün satış fiyatları aşağıdaki gibi tespit edilmiştir.

Ürünler	Ortalama Ürün Verimi (Kg/Da)		Satış Fiyatı (TL/Kg)		Kira Hariç Üretim Giderleri (TL/Da)	Arazi Kirası (TL/Da)
	Ana Ürün	Yan Ürün	Ana Ürün	Yan Ürün		
Buğday	545	300	0,70	0,20	190	95
Silajlık Mısır	5.000	-	0,25	-	385	95

Toplam parsel yüzölçümü 123.450 m² olan taşınmazın 67.800 m²'lik kısmı kamulaştırılması halinde, kamulaştırmadan sonra malike kalan veya arta kalan kısmın sulama kanalı ile bağlantısı kesilmekte ve iskan alanında fiilen inşaat işlerine başlanmasından sonra arta kalan kısımda ancak kıraç koşullarda tarım yapılması mümkün olacaktır. Kıraç koşullarda mücavir parsellerde buğday-nadas münavebe sisteminin uygulanması zorunlu olacaktır.

Ürünler	Ortalama Ürün Verimi (Kg/Da)		Satış Fiyatı (TL/Kg)		Kira Hariç Üretim Giderleri (TL/Da)	Arazi Kirası (TL/Da)
	Ana Ürün	Yan Ürün	Ana Ürün	Yan Ürün		
Buğday	345	250	0,70	0,20	125	50
Nadas	-	-	0,25	-	-	50

Arazinin bulunduğu yerleşim yerinde sulu arazilerde geçerli ortalama kapitalizasyon oranı sulu arazilerde % 6,0 ve kıraç arazilerde % 5,5 olarak tespit edilmiştir. Buna göre konu taşınmazın 67.800 m²'lik kısmının kamulaştırılması durumunda söz konusu taşınmazın el konulan kısmının toplam değeri ne olur?

İskan sahası için kamulaştırma yapılmadan önce uygulanan tarım sisteminde yer alan buğdayın gayrisafi üretim değeri; $545 \times 0,70 + 300 \times 0,20 = 414,50$ TL ve net gelir ise; $414,50 - 190 = 251,50$ TL olarak tespit edilmiştir. Silajlık mısır üretim faaliyetinde gayrisafi üretim değeri; $5.000 \times 0,25 = 1.250$ TL ve net gelir ise; $1.250 - 385 = 865$ TL olarak hesaplanacaktır.

Arazinin yıllık ortalama net geliri; $(251,50 + 865) / 2 = 558,25$ TL olarak bulunmuş olup, arazinin el koyma öncesi çıplak değeri; $558,25 / 0,06 = 9.304,17$ TL/da olarak takdir edilecektir.

İskan sahası için kamulaştırma yapıldıktan sonra uygulanacak tarım sisteminde yer alacak buğdayın dekara düşen ortalama gayrisafi üretim değeri; $345 \times 0,70 + 250 \times 0,20 = 291,50$ TL ve net gelir ise; $291,50 - 125 = 166,50$ TL olarak bulunmuştur. Arazinin yıllık ortalama net geliri; $166,50 / 2 = 83,25$ TL ve çıplak arazi değeri ise; $83,25 / 0,055 = 1.513,64$ TL/da olarak tespit edilmiştir.

Arta kalan kısımda iskan sahasının tesisinden sonra; $9.304,17 - 1.513,64 = 7.790,53$ TL/da veya $7,79$ TL/m² değer azalışı ortaya çıkacaktır.

Yüzölçümü 123.450 m² olan taşınmazın 67.800 m²'lik kısmı kamulaştırılacağı için malike ödenmesi gereken toplam arazi değeri;

El konulan kısmın bağımsız değeri; $67.800 \text{ m}^2 \times 9,30 = 630.540$ TL olarak bulunacaktır.

Taşınmazın yaklaşık % 55'lik kısmına el konulması nedeni malikin elinde kalan kısımdaki toplam değer azalışı; $7,79 \times 55.650 = 433.513,50$ TL olarak takdir edilecektir.

Malike yapılması gereken toplam ödeme; $630.540 + 433.513,50 = 1.064.053,50$ TL olarak tespit edilecektir. 2942 Sayılı Kanunun 12'inci maddesine göre bütün-parça ilişkisi ve tamamlayıcı değer yaklaşımına uygun olarak taşınmazın bir kısmına el konulması nedeni ile arta kalan kısımda değer kaybının tamamının tazmin edilmesi gerekecek ve malike toplam 1.064.054 TL ödeme yapılması zorunlu olacaktır.

Yukarıdaki örnekte verilen durumun tersi olay gerçekleşmiş olsa idi ödenmesi gereken toplam bedel tespiti değişiklik gösterir. Öncelikle taşınmazın nevinin kıraç olduğunu ve ana sulama

kanalı inşaatı nedeni ile 67.800 m²'lik kısmına el konulacak ve arta kalan kısım sulu arazi vasfını kazanacaktır. Buna göre taşınmazın kıraç arazi vasfına birim gelir değeri; 1,51 TL/m² ve toplam gelir değeri; 67.800 m²*1,51 = 102.378 TL olarak takdir edilecektir. Arta kalan kısım sulu tarıma dönüşeceğinden, arta kalan kısımda; 9,30 – 1,51 = 7,79 TL/m² birim değer artışı ve arta kalan kısımda toplam değer artışı ise; 7,79*67.800 = 528.162 TL olarak bulunacaktır. Taşınmazın arta kalan kısmında değer artışına ilişkin sınırlama olmaması halinde, malike yapılması gereken ödeme; 102.378 – 528.162 = - 425.784 TL olacak ve sonuç olarak malikin ilgili idareye arta kalan kısımdaki değer artışından dolayı geri ödeme yapması gerekecektir. Bu koşullarda hem malik mevcut arazi varlığının % 54'ünü kayıp edecek, hem de arta kalan kısımda kamu hizmeti nedeniyle oluşan değer artışından dolayı geri ödeme yapmak zorunda kalacaktır. Ancak mevzuata göre taşınmazın kamulaştırma dışında kalan kısmın bedelinde kamulaştırma nedeni ile artış meydana geldiği takdirde ise, artış miktarı tespit edilerek, kamulaştırılan kısmın (a) bendinde belirtilen esaslar dairesinde tayin edilen bedelinden artan değer çıkarılması ile bulunacağı (Md. 12/c), ancak 2942 Sayılı Kanunun 12'inci maddesinin (c) bendi gereğince yapılacak indirim, kamulaştırma bedelinin % 50'sinden fazla olamayacağı hüküm altına alınmıştır.

Sonuç olarak malike yapılması gereken ödeme tutarının hesaplanmasında; bağımsız el konulan kısmının değerinin % 50'sinden fazla değer artışına karşılık indirim yapılmaması gerekecektir. Bağımsız el konulan kısmın değeri 102.378 TL olup, bunun yarısının değeri 51.189 TL olacaktır. Şu halde taşınmazın arta kalan kısmındaki değer artışının, bağımsız olarak el konulan kısmın değerinin % 50'nden daha büyük olduğu (51.189<425.784) için, malike yapılması gereken ödemenin; 102.378-51.189 = 51.189 TL olarak takdir edilmesi zorunlu olacaktır.

Taşınmaz üzerinde mevcut olan binaların da bir kısmının kesilmesi halinde, arta kalan kısmının kullanıma uygunluğunun değerlendirilmesi ve sonucuna göre karar verilmesi gerekir. Özellikle imar uygulaması ve kamulaştırma işlemleri aşamasında binanın bir kısmına el konulması gerekli olabilmektedir. 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 18'inci maddesine göre uygulama sırasında aşağıdaki madde hükmü çerçevesinde işlem yapılmaktadır:

“Üzerinde bina bulunan hisseli parsellerde sadece zemine ait şüyulanma yapılabilmekte ve şüyulun giderilmesinde bina bedelinin ayrıca dikkate alınması gerekmektedir. Düzenleme sırasında, plan ve mevzuata göre muhafazasında mahzur bulunmayan bir yapı, ancak bir imar parseli içinde bırakılabilir. Tamamının veya bir kısmının plan ve mevzuat hükümlerine göre muhafazası mümkün görülemeyen yapılar ise, birden fazla imar parseline de rastlayabilir. Hisseli bir veya birkaç parsel üzerinde kalan yapıların bedelleri, ilgili parsel sahiplerince yapı sahibine ödenmedikçe ve aralarında başka bir anlaşma temin edilmedikçe veya şüyuu giderilmedikçe bu yapıların eski sahipleri tarafından kullanılmasına devam olunur. Bu maddede belirtilen kamu hizmetlerine ayrılan yerlere rastlayan yapılar, belediye veya valilikçe kamulaştırılmadıkça yıktırılamaz. Düzenlenmiş arsalarda bulunan yapılara, ilgili parsel sahiplerinin muvafakatları olmadığı veya plan ve mevzuat hükümlerine göre mahzur bulunduğu takdirde, küçük ölçüdeki zaruri tamirler dışında ilave, değişiklik ve esaslı tamir izni verilemez. Düzenlemeye tabi tutulması gerektiği halde, bu madde hükümlerinin tatbiki mümkün olmayan hallerde imar planı ve yönetmelik hükümlerine göre müstakil inşaat elverişli olan kadastral parsellere plana göre inşaat ruhsatı verilebilir.”

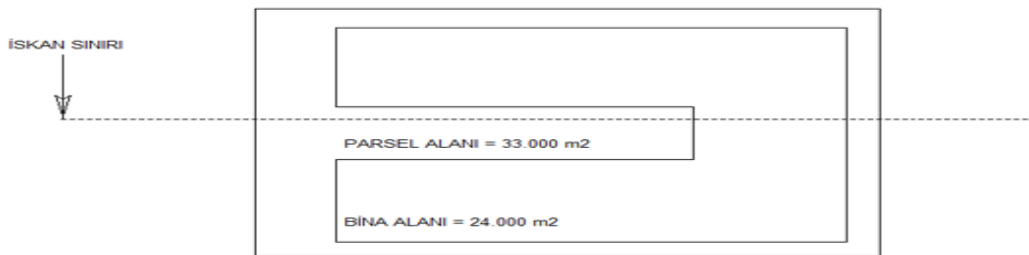
2942 Sayılı Kanuna göre farklı yatırım projeleri için taşınmazın bir kısmına el konulması veya kamulaştırılması halinde, taşınmazın üzerindeki yapıların da kısmına el konulması halinde, arta kalan kısımda, imar mevzuatına göre yararlanmaya elverişli olduğu takdirde; kesilen bina, ihata duvarı, kanalizasyon, su, elektrik, havagazı kanalları, makine gibi tesislerden mal sahiplerine kalacak olanlarının eski nitelikleri dairesinde kullanılabilecek duruma getirilebilmeleri için gereken gider ve bedel tespit edilerek kamulaştırma bedeline ilave olunur. Bu masraf ve bedeller; taşınmazın kamulaştırma bedelinin takdirinde dikkate alınacak kıymet düşüklüğü miktarının tespitinde ayrıca dikkate alınmayacak ve ikileme gidilmeyecektir.

Örneğin, iskan alanı olarak seçilen alanının sınırları içinde bir taşınmazın yarısı kalmakta ve iskan sınırı parseli ve üzerindeki yapıyı ikiye bölmektedir. Alanın sınırları içinde kalan imalat

tesisinin brüt alanı 24.000 m² olup, böyle durumlarda arta kalan parsel ve bina alanının olduğu gibi kullanımının mümkün olup olmadığı ve mümkün ise söz konusu binayı kullanılabilir hale getirmek için yapılması gereken yatırımın bedelinin saptanması gerekir. Birinci durumda incelenen yapının statik yönden yarısının yıkılmasından sonra olduğu gibi kullanımı mümkün ise, arta kalan kısmın kullanılabilir duruma getirilmesi için ilave 234.500 TL masraf yapılması gerektiğine karar verilmiş ise, arta kalan kısım için sadece belirtilen tutarda masrafın kamulaştırma bedeline ilave edilmesi gerekir. Ancak taşınmazın kullanım kolaylığının azalması ve taşınmaza taşıt araçlarının rahat giriş-çıkış yapamaması gibi nedenlerle arta kalan kısımda malikin olası bütün kayıplarının gözlenmesi ve tazmin edilmesi gerektiği açıktır. Aksi halde parselin arta kalan kısmı üzerindeki binanın net maliyet bedelinin tespit edilmesi ve ödenmesi uygun olur.

Bir kısmı kamulaştırılan taşınmazdan artan kısmı yararlanmaya elverişli bir durumda değil ise, kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda dava açılmayan hallerde mal sahibinin en geç kamulaştırma kararının tebliğinden itibaren 30 gün içinde yazılı başvurusu üzerine, bu kısmın da kamulaştırılması zorunludur. Baraj inşası için yapılan kamulaştırmalar sonunda kamulaştırma sahasına mücavir taşınmazlar, çevrenin sosyal, ekonomik veya yerleşme düzeninin bozulması, ekonomik veya sosyal yönden yararlanılmasının mümkün olmaması hallerinde, sahiplerinin yazılı başvurusu üzerine kamulaştırmaya tabi tutulur. Baraj göl alanlarının maksimum su kotunda kamulaştırılacak mücavir taşınmazlar ile ilgili olarak 2942 Sayılı Kanunun 22'inci ve 23'üncü maddeler hükmü uygulanmaz. İdare, bu taşınmazlar üzerinde imar mevzuatı hükümlerini de esas tutarak dilediği gibi tasarrufta bulunabilir ve gerektiğinde Hazineye bedelsiz olarak devredebilir.

Kısmen kamulaştırılan paylı mülkiyete konu taşınmaz, evvelce paydaşlar arasında fiilen bölünerek bir veya birkaç paydaşın tasarruf ve yararlanmasına bırakılmış ve yapılan kısmi kamulaştırma bu yerin tamamını veya bir kısmını kapsıyor ise, bu durumda kamulaştırmaya ilişkin işlemler sadece bu paydaş veya paydaşlar hakkında yürütülerek kamulaştırma bedeli payları oranında kendilerine ödenir. Pay veya paydaşların sadece bu kısım için dava hakları vardır. Taşınmazın kamulaştırılmayan kısmı üzerinde hakları kalmaz ve adları paydaşlar arasından çıkarılır. Kamulaştırılan bu yerler tapu sicilinde idare adına tescil olunur. Bu maddenin uygulanmasından doğacak anlaşmazlıklar adli yargıda çözülür. Baraj inşası için yapılan kamulaştırmalar sonunda kamulaştırma sahasına mücavir taşınmazlar, çevrenin sosyal, ekonomik veya yerleşme düzeninin bozulması, ekonomik veya sosyal yönden yararlanılmasının mümkün olmaması hallerinde, sahiplerinin yazılı başvurusu üzerine kamulaştırmaya tabi tutulur. Bu hususları düzenleyen Yönetmelik kapsamında mücavir sahada kalan ve göl alanının oluşmasından sonra kullanım olanağı ortadan kalkan ve malikinin ulaşımı engellenen parsellerin de kamulaştırılması yapılabilmektedir. Bu yönde malikten gelen talebin kamulaştırma işlemi yapan idare tarafından oluşturulacak komisyon tarafından uygun bulunmaması halinde, malikin yargı yoluna başvurulması mümkündür. Kamulaştırılan mücavir taşınmazlarla ilgili olarak 2942 Sayılı Kanunun 22 ve 23'üncü maddeler hükmü uygulanmaz. İdare, söz konusu taşınmazlara ilişkin imar mevzuatı hükümlerini de gözönünde tutarak dilediği gibi tasarrufta bulunabilmesi ve gerektiğinde Hazineye bedelsiz olarak devredebilmesi mümkündür.



Kısmen kamulaştırılan paylı mülkiyete konu taşınmaz, evvelce paydaşlar arasında fiilen bölünerek bir veya birkaç paydaşın tasarruf ve yararlanmasına bırakılmış ve yapılan kısmi kamulaştırma bu yerin tamamını veya bir kısmını kapsıyor ise, bu durumda kamulaştırmaya ilişkin işlemler sadece bu paydaş veya paydaşlar hakkında yürütülerek kamulaştırma bedeli payları oranında kendilerine ödenir. Pay veya paydaşların sadece bu kısım için dava hakları vardır. Taşınmaz malın kamulaştırılmayan kısmı üzerinde hakları kalmaz ve adları paydaşlar arasından çıkarılır. Kamulaştırılan bu yerler tapu sicilinde idare adına tescil olunur.

Taşınmaz değerlendirme çalışmalarında sıklıkla geleneksel değerlendirme yöntemleri birlikte kullanılmakla birlikte herbir değerlendirme yöntemine göre tespit edilen taşınmaz değerinin farklı olması sorunu ile karşılaşmaktadır. Belirli bir zaman diliminde farklı yöntemlerle aynı taşınmazın değerlendirme zaman Esasen bir değerlendirme çalışmasında birden fazla değerlendirme yönteminin kullanılması da “karma yöntem” olarak tanımlanmaktadır.

Örnek-35: İlçesi Mahallesi 112 ada ve 3 parsel nolu taşınmazın üzerindeki yapının 12.06.2014 tarihinde inşaat ruhsatı alınmış ve 22.03.2015 tarihinde inşaat tamamlanarak yapı kullanım izni alınmıştır. Taşınmazın maliki konumundaki yüklenici her katında 4 dairesi bulunan ve asma kat dahil toplam 5 kattan oluşan yapı içerisinde yer alan 12 adet bağımsız bölümü konut ve 1 adet bağımsız bölümü dükkan olarak kullanılmak üzere satmak istemektedir. Yapının zemin katta açık ve kapalı çıkması olmamakla birlikte, birinci katından itibaren dört tarafından 1.50 m genişliğinde çıkma başlamaktadır. Zemin katta yer alan dükkanın brüt alanı 323,00 m², asma katın brüt alanı 150,00 m² ve katta yer alan bağımsız bölümlerin her birinin brüt alanı 126,18 m² olarak ölçülmüştür. Konu taşınmazın yapı sınıfı 3/B grubu olarak belirlenmiş olup, yapının toplam inşaat alanı 3.182 m² olarak ölçülmüştür. Taşınmazın mesken olarak kullanılan kısımları ile ticari olarak kullanılan kısımları için yıllık net kira parası toplam olarak 145.000 TL olarak saptanmıştır. Tapu, piyasa ve imar araştırmalarının sonuçlarına göre değerlendirme konusu taşınmazın piyasa, gelir ve maliyet yöntemlerine göre toplam değerini takdir ediniz ve farklı yöntemlere göre takdir edilen değerinin değişim nedenlerini tartışınız.

Çözüm: Değerleme konusu taşınmazın bulunduğu cadde veya sokak ile yakın çevrede yürütülen piyasa araştırmasının sonuçlarına göre konu taşınmazın yakın çevresinde fiilen alım-satım işlemi gerçekleşmiş ve emsal olarak değerlendirilebilecek arsa satışları tespit edilmiştir. Tapu kayıtları üzerinde yapılan incelemede belirlenen emsallerin fiilen alım-satım işlemlerinin gerçekleştiği saptanmış olup, hem taşınmazların tek tek yerinde, hem de imar planı üzerinde yapılan incelemelerin sonuçlarına konum, imar özellikleri, plan işlevi, büyüklüğü veya yüzölçümü ile diğer yönlerden emsal olabilecekleri sonucuna ulaşılmıştır. Değerleme için emsal olabileceğine karar verilen taşınmazların imar özellikleri, satış tarihi, gerçekleşen toplam satış değerleri ile değerlendirme için gerekli olan diğer verileri aşağıdaki gibi tespit edilmiştir:

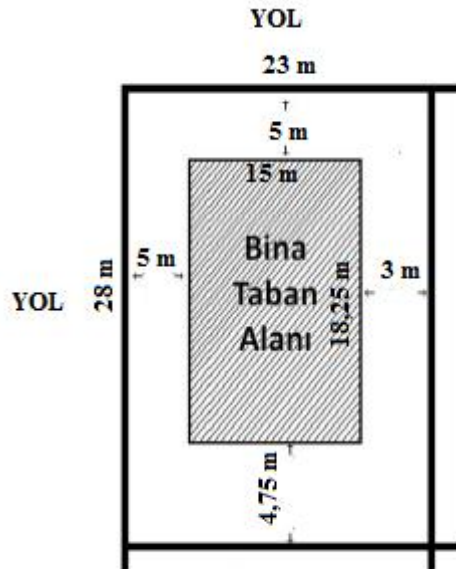
Veriler	A Parseli	B Parseli	C Parseli	Konu Taşınmaz
Cephe (m)	25	25	23	31
Derinlik (m)	30	25	28	28
İmar Özellikleri	$\frac{5}{A-4}$ 3	$\frac{5}{A-3}$ 3	$\frac{5}{A-3}$ 3	$\frac{5}{A-5}$ 3
Yapım Özellikleri	Çıkma İki Taraftan Yapılabilir	Çıkma Yapılamaz	Çıkma Dört Taraftan Yapılabilir	Çıkma Dört Taraftan Yapılabilir
Parsel Konumu	Ara Parsel	Ara Parsel	Köşebaşı Parsel	Köşebaşı Parsel
Satış Değeri (TL)	640.500	650.000	998.200	?
Satış Tarihi	20.04.2016	18.12.2014	03.02.2015	-

Konu taşınmazın üzerinde inşa edilen bağımsız bölümler ile emsal olabilecek nitelikteki konutların satış değerleri ve özellikleri esas alınarak piyasa değeri yaklaşımına göre konu taşınmazın değerlendirme çalışmasının tamamlanabileceği proje ve imalat analizi ile yerel alanda yürütülen gözlem ve çalışmaların sonuçlarına göre ortaya konulmuştur. Değerleme çalışması yapılacak taşınmazın yakın çevresinde yer alan ve özellikle mücavir parsellerde bulunan, aynı mimari proje ve hatta aynı inşaat firması tarafından inşa edilerek yakın zamanda kullanıma açılan bağımsız bölümlerin konum ve işlevlerine göre gerçekleşen satış değeri ve satış zamanına ilişkin veriler aşağıdaki gibi tespit edilmiştir:

Ada-Parsel	Bağımsız Bölüm Brüt Alanı (m ²)	Satış Tarihi	Satış Değeri (TL)	Aylık Kira Bedeli (TL) (Mevcut Durumda)	Konumu	Plan İşlevi ve Fiili Kullanım Durumu
126-3	112,36	12.04.2016	160.000	650,00	Ön cephe	Konut
128-12	123,00	15.01.2015	140.000	700,00	Arka cephe	Konut
115-2	108,96	22.03.2011	90.000	550,00	Ön cephe	Konut
121-4	103,50	13.06.2014	120.000	550,00	Arka cephe	Konut
126-1	250,00	12.05.2016	420.000	1.400,00	Ön cephe	Dükkan
136-4	310,00	17.01.2015	400.000	900,00	Arka cephe	Dükkan

Değerleme çalışması yapılan taşınmazın tapu kütüğü, imar özellikleri ve yerel piyasa araştırmalarının sonuçlarına göre güncel değeri (1 Mayıs 2016 tarihinin fiyatları üzerinden) olası bütün yöntemlere göre ayrı ayrı takdir edilmiş ve taşınmazın farklı yöntemlere göre takdir edilen değerlerinin geçerliliği irdelenmiştir:

Öncelikle konu taşınmaz ve emsal taşınmazlar incelendiğinde; konu taşınmaza benzer nitelikte (dört tarafa cepheli ve köşebaşı konumlu olması nedeniyle) bir adet emsal olduğu ve bu emsal taşınmazın C parseli olduğu anlaşılmaktadır. C parselinin yapı taban alanı ve toplam inşaat alanı aşağıdaki gibi hesaplanabilir:



Köşe parsel olması nedeni ile yol cephelerinden 5'er m ve komşu parselden 3 m olmak üzere çekme mesafeleri uygulanacaktır. Bu durumda cephe genişliği 15 m olarak bulunur. Ayrıca arka bahçe mesafesi bina yüksekliğinin yarısı olarak ($h/2$) hesaplanırsa; 3 kat * 3 m + 0,50 m subasman yüksekliği = 9,5 m/2 = 4,75 m olarak saptanacaktır. Bu durumda parsel derinliği 18,25 m olarak bulunur.

Yapının taban alanı; $15 \text{ m} * 18,25 \text{ m} = 273,75 \text{ m}^2$ olarak bulunur. Yapının dört tarafından çıkma yapılabileceği belirtildiği için 1,5 m çıkmalarla birlikte yapı boyutları; 18 m ($15+1,5+1,5$) ve 21,25 m ($18,25+1,5+1,5$) olarak ve kat alanı; $18*21,25 = 382,50 \text{ m}^2$ olarak hesaplanır. Bu durumda toplam inşaat alanı $382,50*2 \text{ kat} + 273,75 = 1.038,75 \text{ m}^2$ olarak bulunacaktır.

Emsal alınan C parselinin gerçekleşen alım-satım değerinin güncellenmesi ile inşaat alanının birimine düşen güncel (1 Mayıs 2016 tarihinin fiyatları üzerinden) alım satım değeri aşağıdaki gibi tespit edilmiştir:

$$\text{Bugünkü Değer} = \text{Değer}_{\text{satış tarihi}} * (\text{Yİ-ÜFE}_{\text{bugünkü}} / \text{Yİ-ÜFE}_{\text{satış tarihi}})$$

$$\text{Bugünkü Değer} = 998.200 * (252,47 / 236,61)$$

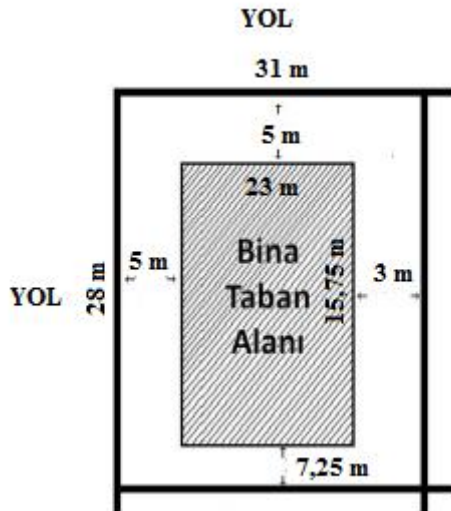
$$\text{Bugünkü Değer} = 1.065.109 \text{ TL}$$

$$\text{Bugünkü Birim Değer} = 1.065.109 / 1.038,75 = 1.025 \text{ TL/m}^2 \text{ olarak bulunur.}$$

Değerleme çalışması yapılan parselin imar özellikleri değerlendirilerek toplam inşaat alanı elde edilmiş ve C parseli ile konu taşınmazın büyük ölçüde benzer olduğu dikkate alınarak birim emsal değeri doğrudan kullanılarak işlem yapılmıştır.

Değeri takdir edilen taşınmazın köşe parsel olması nedeniyle yol cephelerinden 5'er m ve komşu parselden 3 m olmak üzere çekme mesafeleri uygulanır. Bu durumda cephe genişliği 23 m olarak bulunur. Ayrıca arka bahçe mesafesi bina yüksekliğinin yarısı olarak ($h/2$); 5 kat (biri asma kat ve subasman yüksekliği yok) $* 3 \text{ m} = 14,5 \text{ m} / 2 = 7,25 \text{ m}$ olarak saptanmaktadır. Buna göre parselin derinliği 15,75 m olarak bulunur.

Yapının taban alanı; $23 \text{ m} * 15,75 \text{ m} = 362,25 \text{ m}^2$ olarak bulunur. Yapının dört tarafından çıkma yapılabileceği belirtildiği için 1,5 m çıkmalarla birlikte yapı boyutları; 26 m ($23+1,5+1,5$) ve 18,75 m ($15,75+1,5+1,5$) olarak ve kat alanı; $26*18,75 = 487,50 \text{ m}^2$ olarak bulunacaktır. Bu durumda toplam inşaat alanı $487,5*3 \text{ kat} + 362,25*2 = 2.187 \text{ m}^2$ olarak hesaplanır.



Değerleme çalışmasında emsal olarak alınan C parselinin birim satış değeri veya gerçekleşen piyasa fiyatı üzerinden yapılan hesaplama ile konu taşınmazın zemin (arsa) değeri aşağıdaki gibi tespit edilecektir:

$$\text{Değer} = \text{Birim Değer} * \text{Toplam İnşaat Alanı} = 1.025 * 2.187 = 2.241.675 \text{ TL}$$

Konu taşınmazın takdir edilen arsa değerinin piyasa beklentisine uygun olduğu ve kamu kurumları ile özel kişi ve kurumlarca yapılan arsa edinimlerinde oluşan bedellerin de hemen hemen aynı düzeyde olduğu gözlenmiştir. Takdir edilen birim ve toplam taşınmaz değerinin vergi değeri ile arsa karşılığı inşaat işlemlerindeki paylaşım oranları ile de geçerliliği teyit edilmiştir.

Konu taşınmazın üzerindeki yapının toplam inşaat alanı 2.187 m² olarak yukarıda saptanmıştır. Taşınmazın üzerinde yer alan yapının 3 sınıf B grubu yapılar arasında olduğu ve 2016 yılı yapı yaklaşık birim fiyatı 750 TL/m² olması dikkate alınarak toplam yeniden inşaat maliyeti $2.187 * 750 = 1.640.250$ TL olarak saptanmıştır. Yapının inşaat ruhsat tarihinin 2014 yılı olması nedeni ile yapı yaşı 2 yıl alınarak yıpranma oranı Maliye Bakanlığı sirküleri kullanılarak % 4 olarak tespit edilmiştir. Buna göre net yapı maliyeti aşağıdaki gibi hesaplanacaktır:

$$\text{Yapı Net Maliyeti} = 1.640.250 - (1.640.250 * 0.04) = 1.574.640 \text{ TL}$$

Değerlenen taşınmazın maliyet yöntemine göre toplam arsa ve yapı değeri ise; $2.241.675 + 1.574.640 = 3.816.315$ TL olarak belirlenmiştir. Bu değer söz konusu taşınmaza yatırım yapacak kişi ve kurumlar için yatırım kararının verilmesinde esas alınacak asgari değer olarak görülebilecektir. Ancak konu taşınmazın kamulaştırma ve resmi işlemlerdeki toplam değeri genellikle maliyete dayalı olarak takdir edilmekte olup, bu değer 3.816.315 TL olarak alınması zorunlu olmaktadır.

İkinci olarak incelenen taşınmazın piyasa değeri (karşılaştırmalı satış analizi) üzerinden tespiti yapılmış ve bu değer karşılaştırmalı analizi yapılmıştır. Konu taşınmazın yakın çevresinde yer alan ve değerlenen taşınmaza emsal olabilecek taşınmaz satışlarının incelenmesi neticesinde, incelenen taşınmazın ayrıca piyasa değeri üzerinden değerlendirme çalışması için toplanan veriler aşağıda özet çizelgede verilmiştir:

Ada-Parsel	Bağımsız Bölüm Brüt Alanı (m ²)	Satış Tarihi	Satış Değeri (TL)	Aylık Kira Bedeli (TL) (Mevcut Durumda)	Konumu	Plan İşlevi ve Fiili Kullanım Durumu
126-3	112,36	12.04.2016	160.000	650,00	Ön cephe	Konut
128-12	123,00	15.01.2015	140.000	700,00	Arka cephe	Konut
115-2	108,96	22.03.2011	90.000	550,00	Ön cephe	Konut
121-4	103,50	13.06.2014	120.000	550,00	Arka cephe	Konut
126-1	250,00	12.05.2016	420.000	1.400,00	Ön cephe	Dükkan
136-4	310,00	17.01.2015	400.000	900,00	Arka cephe	Dükkan

Değerlenen taşınmazın incelenmesi neticesinde her katta 3 adet bağımsız bölümün ön cephede yer almakta olduğu ve 1 adet bağımsız bölümün arka cephede yer almakta olduğu belirlenmiştir. Piyasa araştırmalarının sonuçlarına göre ön cephedeki taşınmazların birim emsal değeri için 126 ada ve 3 parsel ile 115 ada ve 2 parsel nolu taşınmazlarda yer alan bağımsız bölüm satışları emsal olarak kullanılmıştır.

126 ada ve 3 parsel üzerindeki bağımsız bölümün güncel satış değeri:

$$\text{Bugünkü Değer} = \text{Değer}_{\text{satış tarihi}} * \frac{\text{Yİ-ÜFE}_{\text{bugünkü}}}{\text{Yİ-ÜFE}_{\text{satış tarihi}}}$$

$$\text{Bugünkü Değer} = 160.000 * \frac{252,47}{251,17}$$

$$\text{Bugünkü Değer} = 160.828 \text{ TL}$$

$$\text{Bugünkü Birim Değer} = 160.828 / 112,36$$

$$\text{Bugünkü Birim Değer} = 1.431 \text{ TL/m}^2$$

115 ada ve 2 parsel üzerindeki bağımsız bölümün güncel satış değeri:

$$\text{Bugünkü Değer} = \text{Değer}_{\text{satış tarihi}} * \frac{\text{Yİ-ÜFE}_{\text{bugünkü}}}{\text{Yİ-ÜFE}_{\text{satış tarihi}}}$$

$$\text{Bugünkü Değer} = 90.000 * \frac{252,47}{185,90}$$

$$\text{Bugünkü Değer} = 122.229 \text{ TL}$$

$$\text{Bugünkü Birim Değer} = 122.229 / 108,96$$

$$\text{Bugünkü Birim Değer} = 1.121 \text{ TL/m}^2$$

İki örnek veya emsalin ortalama birim satış değeri; $(1.431 + 1.121)/2 = 1.276 \text{ TL/m}^2$ olarak saptanmıştır. Buna göre incelenen taşınmazın içinde yer alan ve ön cepheye cepheli bulunan taşınmazların toplam değeri $1.276 * 126,18 \text{ m}^2 = 161.006 \text{ TL}$ olarak hesaplanacaktır. Ön cepheye

cepheli toplam 9 adet taşınmaz bulunduğu için bütün ön cepheye cepheli taşınmazların toplam değeri: $161.006 * 9 = \mathbf{1.449.054}$ TL olarak bulunur.

İncelenen binanın arka cephede yer alan taşınmazların birim emsal değeri için 128 ada ve 12 parsel ile 121 ada ve 4 parsel nolu taşınmazlarda yer alan bağımsız bölüm satışları emsal olarak değerlendirilmelidir.

128 ada ve 12 parsel üzerindeki bağımsız bölümün güncel satış değeri:

$$\text{Bugünkü Değer} = \text{Değer}_{\text{satış tarihi}} * \text{Yİ-ÜFE}_{\text{bugünkü}} / \text{Yİ-ÜFE}_{\text{satış tarihi}}$$

$$\text{Bugünkü Değer} = 140.000 * 252,47/235,84$$

$$\text{Bugünkü Değer} = 149.872 \text{ TL}$$

$$\text{Bugünkü Birim Değer} = 149.872 / 123,00$$

$$\text{Bugünkü Birim Değer} = 1.218 \text{ TL/m}^2$$

121 ada ve 4 parsel üzerindeki bağımsız bölümün güncel satış değeri:

$$\text{Bugünkü Değer} = \text{Değer}_{\text{satış tarihi}} * \text{Yİ-ÜFE}_{\text{bugünkü}} / \text{Yİ-ÜFE}_{\text{satış tarihi}}$$

$$\text{Bugünkü Değer} = 120.000 * 252,47/232,96$$

$$\text{Bugünkü Değer} = 130.050 \text{ TL}$$

$$\text{Bugünkü Birim Değer} = 130.050 / 103,50$$

$$\text{Bugünkü Birim Değer} = 1.256 \text{ TL/m}^2$$

İki emsalin ortalama birim satış değeri; $(1.218 + 1.256)/2 = 1.237 \text{ TL/m}^2$ olarak tespit edilmiştir. Sonuç olarak incelenen binada yer alan ve ön cepheye cepheli bulunan taşınmazların toplam değeri $1.237 * 126,18 \text{ m}^2 = \mathbf{156.085 \text{ TL}}$ olarak hesaplanır. Ön cepheye cepheli toplam 3 adet taşınmaz bulunduğu için bütün ön cepheye cepheli taşınmazların toplam değeri: $156.085 * 3 = \mathbf{468.255 \text{ TL}}$ olarak bulunur.

Dükkan olarak kullanılan bağımsız bölümün birim emsal değeri için taşınmazın tek taşınmaz olması ve hem ön hem de arka cepheye cephesinin bulunması nedeniyle her iki emsal taşınmaz da değerlendirilmesinde dikkate alınmalıdır. Emsal alınan taşınmazın birim değeri, ortalama değeri ve ticari ünitenin piyasa değeri aşağıdaki gibi olacaktır:

126 ada ve 1 parsel üzerindeki bağımsız bölümün güncel satış değeri:

$$\text{Bugünkü Değer} = \text{Değer}_{\text{satış tarihi}} * \text{Yİ-ÜFE}_{\text{bugünkü}} / \text{Yİ-ÜFE}_{\text{satış tarihi}}$$

$$\text{Bugünkü Değer} = 420.000$$

$$\text{Bugünkü Birim Değer} = 420.000 / 250,00$$

$$\text{Bugünkü Birim Değer} = 1.680 \text{ TL/m}^2$$

136 ada ve 4 parsel üzerindeki bağımsız bölümün güncel satış değeri:

$$\text{Bugünkü Değer} = \text{Değer}_{\text{satış tarihi}} * \text{Yİ-ÜFE}_{\text{bugünkü}} / \text{Yİ-ÜFE}_{\text{satış tarihi}}$$

$$\text{Bugünkü Değer} = 400.000 * 252,47/235,84$$

$$\text{Bugünkü Değer} = 428.206 \text{ TL}$$

$$\text{Bugünkü Birim Değer} = 428.206 / 310,00$$

$$\text{Bugünkü Birim Değer} = 1.381 \text{ TL/m}^2$$

İki emsalin ortalama birim satış değeri; $(1.680 + 1.381)/2 = 1.531 \text{ TL/m}^2$ olarak hesaplanır. Dükkan olarak kullanılan bağımsız bölümün toplam alanı zemin kat ve asma katta yer alan kısımların alanlarının toplamından oluştuğundan toplam brüt alanı olan 473 m^2 ($323 + 150$) alan üzerinden hesaplama yapılacaktır. Bu durumda konu taşınmazın içerisinde yer alan ve ön cepheye cepheli bulunan taşınmazların toplam değeri $1.531 * 473 \text{ m}^2 = \mathbf{724.163 \text{ TL}}$ olarak hesaplanır.

İnceleme sonuçlarına göre binanın bütün bağımsız bölümlerin karşılaştırmalı satış analizi yöntemine göre toplam değeri; $1.449.054 + 468.255 + 724.163 = \mathbf{2.641.472 \text{ TL}}$ olarak tespit edilmiştir. Taşınmazın piyasa değeri yaklaşımı üzerinden hesaplanan toplam değerinin, maliyet

yöntemine göre bulunan toplam taşınmaz değerinden daha düşük olduğu gözlenmiş olup, bu sonuca göre taşınmaz piyasasında konut ve ticari taşınmaz talebinin nispeten düşük olduğu veya incelenen projenin piyasada tutunmadığı yönünde değerlendirme yapılması mümkündür.

Değerleme sürecinde binanın mesken ve ticari amaçlı değerlendirilen mekanlarının gelir değeri takdir edilmiş ve önceki iki yöntem ile elde edilen sonuçlarla karşılaştırmalı analizi yapılmıştır. Konu taşınmazın yakın çevresinde yer alan taşınmaz satışları ve gelirleri incelendiğinde ön cephede yer alan bağımsız bölümlerin ortalama kapitalizasyon oranı, karşılaştırma yaklaşımı veya piyasa verilerine (Satış Gören Taşınmazların Toplam Net Geliri / Toplam Satış Değeri) üzerinden; $14.400/250.000 = 0,0576$ veya % 5,76 olarak saptanmıştır.

İncelenen bina projesinde arka cephedeki bağımsız bölümlerin ortalama kapitalizasyon oranı; $15.000/260.000 = \% 5,77$ olarak saptanmıştır.

Dükkan olarak kullanılan bağımsız bölümlerin ortalama kapitalizasyon oranı ise; $27.600/820.000 = \% 3,37$ olarak hesaplanmıştır.

Değerleme konusu taşınmaza benzer olan ve fiilen satışı gerçekleşen benzer taşınmazların toplam gelir ile toplam satış değerleri arasındaki ilişki kullanılarak ortalama kapitalizasyon oranı tespit edilmiştir. Sonuç olarak bina piyasasında geçerli ortalama kapitalizasyon oranı; $(250.000 + 260.000 + 820.000) / (14.400 + 15.000 + 27.600) = \% 4,29$ olarak bulunmuştur.

Piyasada geçerli kapitalizasyon oranının tahmininde kullanılan kira parası ve taşınmaz özellikleri aşağıda verilmiştir:

Ada-Parsel	Bağımsız Bölüm Brüt Alanı (m ²)	Satış Tarihi	Satış Değeri (TL)	Aylık Kira Bedeli (TL) (Mevcut Durumda)	Konumu	Plan İşlevi ve Fiili Kullanım Durumu
126-3	112,36	12.04.2016	160.000	650,00	Ön cephe	Konut
128-12	123,00	15.01.2015	140.000	700,00	Arka cephe	Konut
115-2	108,96	22.03.2011	90.000	550,00	Ön cephe	Konut
121-4	103,50	13.06.2014	120.000	550,00	Arka cephe	Konut
TOPLAM (ön cephe)			250.000	Aylık Kira: 1.200 Yıllık Kira: 14.400		
TOPLAM (arka cephe)			260.000	Aylık Kira : 1.250 Yıllık Kira: 15.000		
Kapitalizasyon Oranı (%) (ön cephe)			5,76			
Kapitalizasyon Oranı (%) (arka cephe)			5,77			
126-1	250,00	12.05.2016	420.000	1.400,00	Ön cephe	Dükkan
136-4	310,00	17.01.2015	400.000	900,00	Arka cephe	Dükkan
TOPLAM			820.000	Aylık Kira: 2.300 Yıllık Kira: 27.600		
Kapitalizasyon Oranı (%)			3,37			
TOPLAM DEĞER ve GELİR			1.330.000	Yıllık: 57.000 TL		
Ortalama Kapitalizasyon Oranı (%)			4,29			

İnceleme ve değerlendirme sonuçlarına göre konu taşınmazın emsal kira parası yaklaşımı ile konu taşınmazın aylık toplam yıllık kira gelirinin 145.000 TL olabileceği tespit edilmiş ve ortalama kapitalizasyonu (% 4,29) esas alınarak taşınmazın toplam gelir değeri aşağıdaki gibi tespit edilmiştir:

Gelir Değeri = Toplam Net Kira Geliri / Ortalama Kapitalizasyon Oranı

Gelir Değeri = $145.000/0,0429 = 3.372.093,02$ TL.

Yukarıda özetlenen inceleme ve değerlendirmenin toplu sonuçlarına göre konu taşınmazın elde mevcut veriler kullanılarak olası bütün yöntemlere göre değerlendirme çalışması tamamlanmıştır. Arsa ve yapı değerinin toplamına göre hesaplanan toplam taşınmaz değerinin 3.816.315 TL olduğu, karşılaştırmalı satış analizine göre konu taşınmazın değerinin 2.641.472 TL olarak bulunduğu ve gelir yöntemine göre konu taşınmazın değerinin ise 3.372.093 TL olduğu tespit edilmiştir. Yapılan hesaplamalar neticesinde konu taşınmazın farklı yöntemlere göre tespit edilen üç yöntem

değerlerinin farklılaşmasının temel olarak birkaç nedeni olabilir. Bu nedenler özet olarak aşağıdaki gibi sıralanabilir:

- Binanın inşa edildiği arsa değerinin yüksek olması (diğer yöntemlere göre bulunan taşınmaz değerlerinin konu taşınmazın arsa değerine yakın olarak bulunması sebebiyle) ve konu taşınmazın yakın çevresinde boş arsa varlığının kıt olması,
- Konu taşınmazın yer aldığı çevrenin çöküntü alanı olması ve yapıli taşınmazlara bu nedenle talebin nispeten düşük olması,
- Arsa değerlemesinde baz alınan emsal taşınmazın değerinin piyasa koşullarını yansıtmaması veya taşınmazın değerinin özel amaçlı satış olması gibi nedenler olabilir.

3.7.8. Taşınmaz Değerlemede İstatistiksel ve Matematiksel Yöntemlerin Kullanımı

İstatistiki (kantitatif) değerlemenin esaslı, taşınmaz değeri ve taşınmaz kriterleri arasındaki sayısal ya da oransal bağlantıların analizi için matematiksel modellerin tahmin edilmesidir. Matematiksel bağlantılar oluşturulurken farklı yaklaşımlar kullanılabilir. İstatistiksel ve matematikse değerlendirme yöntemleri; hem geleneksel, hem de ileri değerlendirme yöntemleri içinde ifade edilebilen yöntemleri içerir. Bunun sebebi geleneksel yöntemin karşılaştırma yönünü esas alırken, ileri değerlendirme yönteminin de çok veri ile daha geniş alanda taşınmazların değer tespitlerinin yapılabilmesidir.

İstatistiksel ve matematiksel değerlendirme yöntemlerinin genel yapısında bulunan bazı özellikler aşağıdaki gibi sıralanabilir:

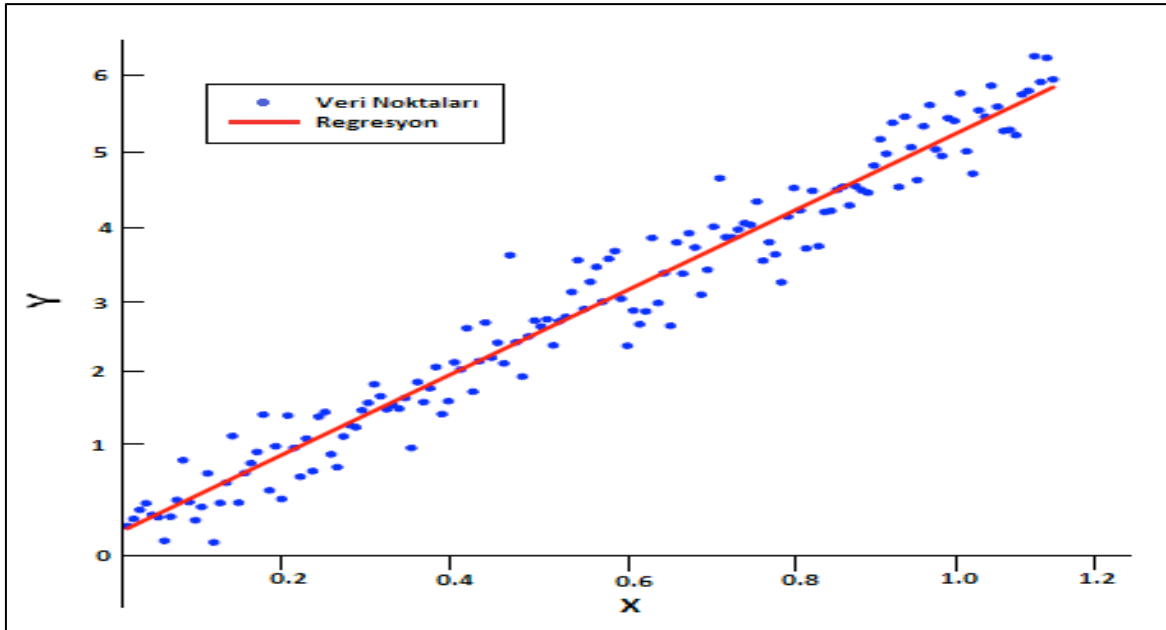
- Bir küme oluşturan taşınmaz değerleri arasındaki ilişkiler ilkesinden hareketle sayısal ve oransal bağlantıların belirlenmesine dayanan yöntemlerdir.
- İstatistiki yöntemlerde kullanılan rayiç bedellerin ülkenin ekonomik yapısına bağlı olarak değişebilmesinden dolayı sürekli izlenmesi gerekir.
- İstatistiki değerlendirme yapılacak alanların büyük olması ve taşınmaz sayılarının fazla olması yapılacak değerlemede bilgisayar teknolojisi kullanmaya olanak vermektedir.
- İstatistiki hesaplamalarda taşınmaz değer tespiti için matematiksel modeller oluşturulması gerektiğinden piyasa değeri sorgulanmış taşınmazların olması gerekir.
- Değerlemede alternatif bir yaklaşım olarak taşınmazın piyasa satış değerlerine dayanan hedonik değerlendirme eşitliği de kullanılmaktadır.
- Değerleme eşitliği, dönüşümün doğasını yansıtan fiziksel özelliklerin dolaylı fiyatlarını verir. Zaman, konum, finansman ve satış yöntemleri gibi düzeltme faktörlerinin değere etkilerinin regresyon analizi ile incelenmesine dayanır.
- Taşınmaz değer modellerinin tahmininde genellikle çoklu regresyon analizi yapılmakta, ancak fonksiyon formu önceden bilinmemektedir. Taşınmaz değerleri ile özellikleri arasındaki ilişkinin yönüne ve formuna göre karar verilir.
- Fonksiyon formunun seçilmesinde grafiklerden yararlanılır. Tek tek değişkenlerle değer arasındaki ilişkilerin grafikleri çizilir ve buna göre deneme-yanılma yoluyla fonksiyon formu seçilir.
- Tahmin edilen modelde parametreler fiziksel özelliklerin dolaylı fiyatları olarak değerlendirilir. Örneğin belirli bir mahallede benzer 100 adet taşınmazın satış değeri ile teknik, ekonomik ve sosyal nitelikler bilinmektedir. Buna göre hedonik değerlendirme eşitliği ile söz konusu faktörlerin etki dereceleri ve yönleri tahmin edilir.

Taşınmazların (satış) değerlerini etkileyen faktörlerin analizine dayanan değerlendirme eşitliği tahmin edilebilir. Bu amaçla; (i) çoklu regresyon analizi, (ii) hedonik değerlendirme yöntemi ve (iii) nominal değerlendirme yaklaşımlarından yararlanılır. Bunlara ilave olarak ileri derecede analiz ve değerlendirme gerektiren yaklaşımlar da mevcut olup, bunlar; (i) konumsal veri analizi, (ii) bulanık mantık ve (iii) diğerler yaklaşımlardır. Özellikle çoklu regresyon, nominal yöntem ve hedonik değerlendirme yaklaşımı sıklıkla kullanılmaktadır.

3.7.8.1. Çoklu Regresyon Analizi

Taşınmaz değerleri ve kira paraları üzerinde etkili olan nitel ve nicel değişkenlerin bilinmesi, taşınmaz talebinin analizi ve taşınmaz pazarının anlaşılmasına olanak verir. Bu amaçla yapılan ilk çalışmalarda en küçük kareler yöntemi kullanılmıştır. Uygulamalarda kümeye alınan bazı değerlerin büyük sapmalar göstermesi olağandır. Böylece dengeleyici doğrunun kişisel etkilerden arıtılmış olarak saptanması için Gauss'un "En Küçük Kareler Yöntemine" başvurulur. Bu yöntemin taşınmaz değerine ilişkin anlamı şöyle olur: "Öyle bir dengeleyici doğru bulalım ki, kümeye ait değerlerin bu doğrudan olan uzaklıklarının kareleri toplamı mümkün olduğu kadar küçük olsun". Bu ifade yer alan uzaklık tanımı; "değere eşit noktanın, dengeleyici doğrudan koordinat eksenini doğrultusunda olan uzaklığıdır" şeklinde yapılırsa, teoremin uygulanması ve hesabın yapılması kolaylaşır (Şekil 21).

Regresyon yöntemi, gayrimenkul değerinin önemli belirleyicilerinin tanımlanması ve miktarının ölçülmesi için taşınmazın, ilgili karakteristiklerle birlikte değerlendirilmesini sağlayan istatistiksel bir teknik olarak tanımlanabilir. Regresyon modeli, satış fiyatı verilerinin karşılaştırılması, satış fiyatlarının ortalaması veya medyan satış fiyatı, hedonik değerlendirme, tekrar satış verileri analizi ve yapay zeka yöntemleri gibi hibrid yöntemlerle yapılabilir. Bu yöntemde $Y = a + bX$ doğrusu üzerindeki (X_i, Y_i) noktaları ile verilen (X_i, Y_i) serpiye noktaları arasındaki uzaklıkların kareleri toplamını minimum yapan a ve b katsayılarını bulma işleminden ibarettir. Bu katsayılar bulununca, $Y = a + bX$ doğrusu (regresyon doğrusu) elde edilmiş olur. Diğer bir ifade ile gerçek yaşamın çeşitli alanlarında herhangi bir uygulama ile toplanan veriler özetlenerek incelenir ve toplanan veriyi modelleyen bir fonksiyon elde edilir. Çoğu zaman bu veri tablosuna tam olarak uyan bir fonksiyon bulmak mümkün olmaz; veri tablosuna en uygun fonksiyon formu, deneme – yanılma yoluyla belirlenir (Şekil 21).



Şekil 21. Taşınmazların Satış Değerlerinin Dağılımı

Örneğin, Bolu İli Merkez İlçesi'nde yeni yerleşime açılmış iki mahallede gerçekleşen arsa satışları ve imar verileri kullanılarak regresyon modeli tahmin edilmiştir. Toplanan verilerin analizinde öncelikle imar parsellerine ait alım-satım değerleri ile önceki araştırma sonuçları ve teorik ilke ve esaslara göre değeri etkilemesi beklenen değişkenler arasındaki korelasyonun analizi yapılmıştır. Taşınmaz değerleri ile seçilmiş bütün parametreler arasındaki ilişki ve özellikle hangi değişkenler arasında ardışık bağımlılık (otokorelasyon) olabileceği analiz edilerek birbirleri ile

yüksek derecede ilişkili olan değişkenler modele dahil edilmemiştir. Regresyon analizinde teorik modelde kullanılan bağımlı değişken “D” ve bağımsız değişkenler “X_n” aşağıdaki gibidir²⁴⁹:

D : Alım satım değeri	u : Hata terimi	
X ₁ : Parselin alanı	X ₂ : Derinlik	X ₃ : Yol genişliği
X ₄ : Kat alanı kat sayısı	X ₅ : Merkeze uzaklık	X ₆ : Ticari olma
X ₇ : Yönü	X ₈ : Geometrik şekli	X ₉ : Köşebaşı olma
X ₁₀ : Toplu taşıma var mı?	X ₁₁ : Belediye hizmetleri	X ₁₂ : Cephe genişliği

Modelde; β_n katsayıları ise regresyon analizinden sonra oluşacak katsayıları ifade etmektedir. Araştırma için toplanan verilerin analizinde farklı model formları denenmiş olup, en uygun olan formun aşağıdaki olduğu saptanmıştır:

$$\ln(D) = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + \beta_6 X_6 + \beta_7 X_7 + \beta_8 X_8 + \beta_9 X_9 + \beta_{10} X_{10} + \beta_{11} X_{11} + \beta_{12} X_{12} + u$$

Analiz sonuçlarına göre % 95 güven aralığında oluşturulan modelin anlamlı olduğu gözlenmiştir. Modelin düzeltilmiş $R^2 = \% 84,3$ olup, imar parsellerinin değerinin % 84,3’nün seçilen bu bağımsız değişkenler tarafından belirlendiğini anlatmaktadır. Regresyon analizinde dikkat edilmesi gereken bir diğer hususta veriler içinde ardışık bağımlılık olmamasıdır. Bu ardışık bağımlılığın olmadığını ve hataların birbirinden bağımsız olduğu da saptanmıştır (Çizelge 22).

Çizelge 22. Tahmin Edilen Regresyon Analizi Sonuçları

Katsayılar						
Model		Standardize Edilmemiş Katsayılar		Standardize Edilmiş Katsayılar	t	Önem Derecesi
		β	Standart Hata	Beta		
1	Sabit	8.796	.298		29.523	.000
	Parsel Alan	0.000061	.000	.154	3.364	.001
	Parsel Derinliği	.022	.003	.379	7.767	.000
	Yol Genişliği	.004	.005	.029	.767	.444
	KAKS	.746	.090	.324	8.325	.000
	Merkeze Uzaklık	-0.000233	.000	-.297	-8.301	.000
	İşlevin Ticari Olması	.256	.112	.093	2.288	.023
	Yönü	.053	.056	.027	.947	.345
	Geometrik Şekli	-0.062	.058	-.032	-1.060	.290
	Köşe Başı Olma	.094	.066	.048	1.423	.156
	Toplu Taşımdan Yararlanma	.183	.071	.094	2.589	.010
	Belediye Hizmetleri	.037	.081	.016	.454	.650
	Cephe Genişliği	.343	.036	.327	9.637	.000

Analiz sonuçlarına göre önem dereceleri 0,000 olanlar veya belirtilen aralığa yakın değere sahip olan parametreler, imar parsellerinin değerini etkileyen anlamlı bağımsız değişkenler olarak ortaya çıkmaktadır. β katsayılarına göre; imar parsellerinin toplam inşaat alanları katsayısı (KAKS), merkeze uzaklık, ticari olup olmama, alanı oluşturan cephe genişliği ve derinlik değişkenlerinin değeri en çok etkileyen etmenler olduğu anlaşılmaktadır. İnceleme sonuçlarına göre merkez ilçeden yapılan örneklemede imar parsellerinin alım satım değerlerini etkileyen faktörler için aşağıdaki matematiksel model oluşturulmuştur:

$$\ln(\text{Değer}) = 8.796 + 0.000061 \text{ alan} + 0.022 \text{ derinlik} + 0.004 \text{ yolgenişliği} + 0.746 \text{ kaks} - 0.000233 \text{ merkezeuzaklık} + 0.256 \text{ ticariolma} + 0.053 \text{ yön} - 0.062 \text{ geometrisi} + 0.094 \text{ köşebaşı} + 0.183 \text{ toplutaşıma} + 0.037 \text{ belediyehiz} + 0.343 \text{ kodcephe}$$

Modelde “e” tabanına göre bağımlı değişken olan değerin logaritması alınarak işlem yapılmıştır. Kullanılan yarı logaritmik model, değişkenlerin değere olan yüzde etkilerini bulmaya yardımcı olacaktır. Modelde hem nicel, hem de nitel veriler kullanılmış, ancak nitel verilerin yarı

²⁴⁹ O.Koyunoğlu, İmar Parsellerinin Değerlerini Etkileyen Faktörlerin Analizi: Bolu İli Merkez İlçe Örneği, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Taşınmaz Geliştirme Anabilim Dalı Dönem Projesi, 2013, Ankara.

logaritmik modellerde değere olan etkileri sayısal olarak katsayılardan anlaşılamamaktadır. Parametrelerin bu etkilerini yüzdesel olarak anlamak için $((\exp \beta_i - 1) * 100)$ formülü kullanılmalıdır.

Aynı parsel üzerinde KAKS'ın 1,2'den 1,6'ya çıkartıldığında arsa birim değerinin % 35 arttığı, merkeze olan mesafe 2.500 m'den 1.500 m'ye düşerse değerin % 26 arttığı, aynı parselin ticari olması durumunda ise değerinin % 29 arttığı model üzerinde yapılan denemelerin sonuçlarına göre ortaya konulmuştur. İmar parseli yüzölçümü artıkça, değer çok fazla büyümemekte, ancak beklenildiği gibi birim arsa değerinde azalma olduğu izlenmektedir. Parsel cephesi artıkça, alan sabit tutulursa derinlik azalacak ve modele göre değerin artış ve azalışı dengelenir.

Geometrik şekli düzgün olmayan bir parselin değerinin, aynı özellikteki başka bir parselde göre % 6 oranında daha yüksek olacağı saptanmıştır. Parselin şeklinin kare veya dikdörtgen olmasının, arsa değerini olumlu olarak etkileyeceği beklenmektedir. Ancak satış fiyatları bilinen parsellerden örnek olarak alınanlar içinde hafif yamuk parsellerin sayısının yüksek olduğu ve bu tür şekilbozukluklarının, imar planında taban alanı katsayısının 0,40 olarak verilmesi nedeni ile parsel üzerinde inşa edilecek yapının geometrik düzgünlüğünü kaybetmemesinden ötürü, alıcılar için diğer değişkenlere göre daha düşük düzeyde önem taşıdığı görülmektedir. Bir başka neden ise uygulama sahasındaki imar adalarındaki şekilsel bozuklukların çoğunlukta olmasıdır. Aynı şekilde diğer etmenler sabit tutulduğunda parselin köşebaşı olmasının değeri % 10, bölgenin göreceli olarak daha gelişmiş olduğunu da anlatan toplu taşıma olmasının da değeri % 20 etkilediği yüzde etkilerinden görülmektedir. Ulaşım faktörünün taşınmazların değerleri üzerinde pozitif etki yaptığı, sınırlı sayıdaki önceki bilimsel çalışmalarda ortaya konulmuştur. Modele göre toplu taşımanın ve ulaşımın etkisi pozitif olduğu ortaya konulmuştur.

Regresyon denklemi ile çalışma alanındaki başka parsellerin alım satım değerlerini tahmin etmek mümkündür. Model imar parsellerinin değerlerini etkileyen faktörleri belirlemek için tasarlanmıştır. Modele göre merkezden uzaklaştıkça ve parselin geometrisi daha düzgün olduğunda değer azalmakta, diğer değişkenlerde ise değer artmaktadır. Teorik olarak derinlik artıkça ve alan büyüdükçe fiyatın düşmesi beklenmektedir. Bu beklentinin karşılanmamasının nedeni ise, alan ve derinlik arasındaki ilişki ve minimum parsel büyüklüklerinin modele dahil edilememesidir. Tahmin edilen matematiksel model, yerel alanda taşınmazların piyasa değerlerini etkileyebilecek faktörlerin % 84'ünü açıklamaktadır. İmar parsellerin merkeze yakınlıkları ve sahip oldukları kat alanı kat sayısının büyüklüğü ile değerleri arasındaki güçlü ilişkilerin varlığı göz ardı edilemez. Araştırma sonuçlarına göre belirtilen iki bağımsız değişkenin taşınmaz değerleri üzerindeki belirleyici etkisi, hem korelasyon analizleri, hem de çoklu regresyon yönteminin sonuçları ile ortaya konulmuştur.

İmar parsellerinin değerleri üzerinde etkili olan kalan % 16'lık faktörler arasında; yörenin sosyal ve ekonomik koşulları, insanların alışkanlıkları, emlak danışmanlarının pazarlama yetenekleri, taşınmaz alım-satımlarının amaçları (yan parsel için yüksek bedel ödenmesi, özel koşullar ve yatırım gibi), alıcı ve satıcıların davranışlarının rasyonel olmaması, alım-satımın finansmanı gibi modele dahil edilemeyen birçok etmen yer almaktadır. Ancak açıklanan nitel parametrelere ilişkin göstergelerin modele entegrasyonunun yapılmasının zorluğunun özel olarak vurgulanması gerekmektedir. Kapsamlı alan çalışmalarının yapılması aşamasında sosyal parametrelerin de modele değişken olarak alınmasının zorunlu olduğunun vurgulanmalıdır.

Yerel düzeyde imar parsellerinin değerleri üzerinde etkili olan faktörlere ilişkin olarak tahmin edilen model kullanılarak aynı bölgedeki başka imar parsellerinin piyasa değerlerinin tahmin edilmesinin mümkün olabileceği açıktır. Merkez ilçedeki yeni yerleşim alanlarında tahmin edilen modelin değerlendirme sürecindeki başarısının test edilmesi sürecinde özellikle mesken amaçlı imar hakkı verilen parsellerde başarılı sonuçlar alınmış olmasına karşın, ticari amaçlı kullanıma yönelik imar verilen parsellerde başarı derecesi oldukça düşük düzeyde kalmıştır. Örnek alanda seçilmiş 203 gözleme ilişkin verilerden sadece 37 adedi ticari imarlı parsellere ait olduğundan, ticari kullanıma yönelik bağımsız bir model tahmin edilmesine gidilememiştir. Bununla birlikte tahmin edilen model ile pratik anlamda değerlendirme çalışması yapılacaksa, mutlaka modelin konut ve konut dışı olarak ayrı

ayrı tahmin edilmesi gerektiği –lokal çalışmanın sonuçlarına dayalı olarak- ortaya konulmuştur (Çizelge 23).

Çizelge 23. Regresyon Modeli ile Taşınmaz Değerleme Uygulaması

Parametreler	Değerlenen Parsele İlişkin Veriler	Tahmin Edilen Modele İlişkin Katsayılar	Denklem
Sabit (Modele Ait)		8,796	8,796
Parsel Alanı (m ²)	500	0,000061	0,030
Parsel Derinliği (m)	20	0,022	0,440
Cepheli Yol Genişliği (m)	14,5	0,004	0,058
Kat Alanı Katsayısı (KAKS)	1,20	0,746	0,895
Merkeze Uzaklık (m)	2500	-0,000233281	-0,583
Plan İşlevinin Ticari Olması	1	0,256	0,256
Yön	2	0,053	0,106
Parselin Geometrik Şekil	2	-0,062	-0,124
Parselin Köşebaşında Olması	2	0,094	0,188
Toplu Taşıma Yararlanma	2	0,183	0,366
Belediye Hizmetlerinde Yararlanma	2	0,037	0,074
Parselin Cephesi (m)	4	0,343	1,372
Toplam		Ln (Değer)	11,874
‘exp(değer)’		Arsa Değeri	143.552
		Arsa Birim Değeri (TL/m²)	287

İncelenen dönemde modele dahil olmayan ve birim piyasa satış fiyatı 280-300 TL/m² arasında değişim gösteren bir imar parselinin piyasa değerinin tahmini, parsele ilişkin özellikler model üzerinde deneyerek örnek bir uygulama yapılmış ve ulaşılan sonuçlar kısaca aşağıda açıklanmıştır (Çizelge 24). Bu işlemde tahmin edilen modelde konu imar parseline ilişkin sayısal ve sayısal olmayan verileri –model tahmininde yapıldığı gibi- benzer yaklaşımla sayısallaştırılarak yerine konulmuştur. Bir değişkenin model üzerindeki rolünü anlamak içinde, diğer bağımsız değişkenler sabit tutularak, model tekrar denenmiş ve bu yolla aradaki farklılıklar gözlemlenmiş ve ilişkiler açıklanmaya çalışılmıştır.

Çoklu regresyon yöntemiyle oluşturulan matematiksel modele parsele ait bağımsız değişkenler girilerek bağımlı değişken parsel değeri hesaplanmıştır. Sonuç olarak aynı yöntem kullanılarak bağımlı değişken $\ln(\text{Değer}) = 11.874$ olduğu, incelenen parselin alım-satım değerinin ise; $\exp(11,874) = 143.552$ TL ve birim değerinin de 287 TL/m² olması gerektiği ortaya konulmuştur. Tahmin edilen matematiksel model kullanılarak imar parselinin değerlemesinin yapılmasının mümkün olabileceği ortaya konulmuştur²⁵⁰.

3.7.8.2. Hedonik Değerleme Modeli

Literatürde hedonik değerleme yerine sıklıkla teknik uzmanlarca hedonik fiyatlama tekniği kavramı kullanılmaktadır. Özellikle Rosen (1974) ve Griliches (1971) tarafından ortaya koyulan bu yaklaşım, piyasa dışı mallar için değer karakteristikleri üzerine odaklanır. Bu yöntem çeşitli çevresel ve kentsel varlıkları değerlemede yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu yöntemin uygulanmasında bazı pratik problemlerle karşılaşmaktadır. Hedonik değerleme yöntemi, piyasa dışı malın bir kısmından faydalanmak için fırsatlar dahilinde piyasada alım-satım konu olan malın satın alma durumunu incelemektedir²⁵¹.

Yunanca’da “keyif, memnuniyet” anlamına gelen “hedonik” bakış açısına göre bireyler, bir malı satın alma istek ve memnuniyetlerini, o malın hedonik özelliklerinin bir araya geldiğindeki

²⁵⁰ O.Koyunoğlu, İmar Parsellerinin Değerlerini Etkileyen Faktörlerin Analizi: Bolu İli Merkez İlçe Örneği, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Taşınmaz Geliştirme Anabilim Dalı Dönem Projesi, 2013, Ankara.

²⁵¹ S.Navrud ve R.C. Ready, Valuing Cultural Heritage: Applying Environmental Valuation Techniques to Historic Buildings, Monuments and Artifacts, 2002, s.12.

fiyatı ödeme davranışı ile belli ederler. Hedonik değerlendirme; taşınmazın farklı özelliklerinin bir araya gelmesinden oluşan bileşik mal olduğu varsayımına bağlı olarak taşınmaz değerinin taşınmazı oluşturan özelliklerin ölçülebilir bir fonksiyonu olduğunu kabul eder. Bu yaklaşıma göre bireyler (tüketiciler) bazı malları satın aldıklarında basit ve tek boyutlu bir fiyat değil, birçok boyutun fiyatının bir araya gelmesinden oluşan piyasa fiyatını öderler.

Esasen regresyon yöntemlerinden biri olarak hedonik yaklaşım, malların heterojen olduğu varsayımına dayanmakta, heterojen malların fiyatlarındaki değişimleri ve söz konusu fiyat değişimlerine etki eden faktörleri açıklamaya imkan vermektedir. Araştırmalarda genellikle heterojen yapının oluşmasını sağlayan farklı niteliklerin konut, ofis, rezidans ve diğer taşınmazların piyasa fiyatları üzerindeki etkisini ortaya koyan bu model sık kullanılır. Bu model ile mala eklenen her bir özelliğin ya da malın bir özelliğinin fiyat üzerindeki etkisi ortaya çıkarılmaktadır. Taşınmazın değerini etkileyebilecek birçok yapısal ve çevresel özellikler, taşınmazın bulunduğu yer (suçluluk, demografik özellikler gibi) ve diğer niteliklere ilişkin olarak toplanan birçok veri, bu tür değerlendirme modelleri ile bilgisayar programları kullanılarak analiz edilmekte ve sonuçları irdelenmektedir. Analiz sürecinde çeşitli gelişmiş programlar ile hata oranının minimuma indirilmesi mümkün olmaktadır. Bununla birlikte kantitatif değerlendirme yöntemleri ile çalışma yapılması, hem geleneksel değerlendirme yöntemlerine göre daha fazla zaman alır ve veri ister, hem de kapsamlı uzmanlık bilgisi gerektirir.

Hedonik değerlendirme modeli ile mala eklenen her bir özelliğin piyasa fiyatı üzerindeki etkisi ortaya konur. Model uygulamasında kullanılan verilerin elde edilmesinde ana kaynak genellikle anket ve taşınmaz bilgi bankalarının verileri olur. Modelde taşınmaz satış fiyatının (bağımlı değişken) geniş bir aralıkta dağılım gösterdiği görülür. Bağımlı değişkenin (m^2 konut satış fiyatı) nitelikleri ve istatistiksel özellikleri dikkate alındığında, fiyatın standartlaştırıldığı doğrusal, yarı logaritmik ve logaritmik modellerden istatistiksel yönden anlamlı olanlar seçilir. Hedonik değerlendirme eşitliği aşağıdaki gibi yazılabilir:

$$D_i = a_0 + b_1 S_{ij} + c_k L_{ik} + d_m T_{im} + e_i \quad (1)$$

Verilen modelde; D_i : $i=1, \dots, l$ kadar taşınmazların satış değerleri, S_{ij} : $j=1, \dots, j$ kadar taşınmazların j adet yapısal özellikleri (j adet farklı yapısal özellik mevcut), L_{ik} : $k=1, \dots, k$ kadar taşınmazları k adet konum özelliği (k adet farklı konum özelliği mevcut), T_{im} : $m=1, \dots, m$ kadar taşınmazların satış yöntemi ve finansman gibi dönüşüm m adet dönüşüm özelliği (m adet farklı konum özelliği mevcut), a_0 : genel sabit terim, b_j : j yapısal özelliğinin satış değerine etkisiyle ilgili katsayı, c_k : k konum veya komşuluk özelliğinin satış değerine etkisi ile ilgili parametre, d_m : dönüşüm özelliklerinin parametre değeri ve e_i = hata terimini ifade eder.

Konut arzı ve talebi, konut piyasasındaki çeşitli etkileri analiz etmek için kullanışlı model olmasına rağmen, herhangi bir konutun fiyatını öngörebilmeyi kolaylaştırmamaktadır. Konut heterojen bir mal olup, neredeyse her konut bir diğerinden farklıdır. Herhangi bir konutun fiyatını öngörebilmek için hedonik fiyat modeli adı verilen bir yöntem kullanılabilir. Hedonik değerlendirme modelinin amacı konutların özelliklerinden yola çıkarak ortalama olarak piyasa değerlerini tahmin etmektir. Hedonik modelin temel varsayımı, konutun fiyatını konutun sahip olduğu özellikler tarafından belirlendiğinin kabul edilmesidir. Konut hedonik modeli aşağıdaki gibi ifade edebilir:

$$\text{Piyasa Fiyatı} = a + \beta_1(\text{Yapısal Özellikler}) + \beta_2(\text{Yaş}) + Y_1(\text{Çevre Özellikleri}) + Y_2(\text{Konum Özellikleri}) + \epsilon$$

Özel mülkiyetteki konutlar veya kiralama ünitelerinde piyasa kirası ve değerini etkileyen faktörler; taşınmaz birimlerinin fiziksel özelliklerine (büyüklük, yaş, yapı niteliği gibi) bağlı olmaktadır. Bunun yanı sıra mülkün yakın çevresinin özellikleri, alışveriş, park, sağlık, eğitim ve kültür tesislerine uzaklığı, ulaşım ağlarının varlığı ve yakınlığı, açık-yeşil alan ile rekreasyonel tesislerin varlığı gibi) bu değer üzerinde etkili olabilmektedir. Kültür varlıkları ve kalitesi ile yerleşim yerinin demografik özellikleri de taşınmaz piyasasını etkilemektedir. Kültür varlıkları

nedeni ile oluşan farklılıklar mahalleler arasında fiyat farklılaşmaya yol açar²⁵².

Model tahminde öncelikle çok sayıda konut birimi için bilgi toplanmalıdır. Bu bilgi; her birimin fiyatı (satış veya kiralık), fiziksel özellikleri ve birimin konumunu içermelidir. Birimin konumundan uzman mahallenin karakteristiğini belirleyebilmelidir. Konut piyasa fiyatlarındaki farklılıkları açıklayan model tahmin etmek için uzman regresyon tekniklerinden yararlanır. Bu yaklaşım genelde örtülü fiyat fonksiyonu olarak ifade edilir. Tüketicinin konut için ödeme istekliğindeki artış, konutun marjinal örtük satın alma fiyatındaki artışa eşit olacaktır. Her bireysel tüketici farklı konut birimini tercih edecektir, bu farkların sebebi de gelir seviyesi olur²⁵³.

Belirli bir yerleşim yerinde yeterli sayıda gözlem içeren verisetinin olması halinde yukarıdaki modelin parametreleri istatistiksel olarak tahmin edilebilir. Parametreler tahmin edildikten sonra, herhangi bir taşınmazın ilgili özellikleri kullanılarak piyasa fiyatı tahmin edilebilir. Örneğin, konut veya ofis fiyatını belirleyen özellikler çok daha fazla olabilir. Hangi özelliklerin modele dâhil edileceği elde mevcut verilerin niteliği ve kalitesi ile sınırlıdır. Konutların piyasa değerini belirleyen başlıca özellikleri; bölgedeki okulların kalitesi (+), bölgedeki suç oranları (-), emlak vergisi değeri (-), bölgedeki ortalama gelir düzeyi (+), bölgedeki ortalama konut büyüklüğü (+), bölgedeki hava kirliliği (-), park alanlarına uzaklık (-), endüstriyel gürültü (-), trafik yoğunluğu (-), sel ve su baskını yaşanması (-), istihdam alanlarına uzaklık (-), hava alanı, gar ve otobüs terminaline uzaklık (-), mahalledeki konutların kalitesi (+), bölgedeki konut fiyatları ve kira parasının gelişme hızı (+) toplu taşımaya uzaklık (-), ibadet yerlerine uzaklık (-), açık-yeşil alana yakınlık ve manzara avantajı (+) gibi sıralanabilir. Parantez içindeki + işareti o özelliğin konutun fiyatını artırdığını ve - işareti ise o özelliğin konutun fiyatını azalttığını göstermektedir. Taşınmazların belirtilen özelliklerine sahip olan mallar olması sebebiyle, bu yaklaşımda fiyat modeli aşağıdaki fonksiyonla tanımlanır²⁵⁴:

$$\text{Konutu Piyasa Fiyatı} = \text{katsayı(lar)} \times \text{özellik (ler)} + \text{hata payı}$$

Örneğin, bir süpermarket alışverişi sonunda bazı ürünlerle doldurulan alışveriş sepetini ele alalım. Bu sepetin toplam fiyatı içindeki süt, et, yumurta gibi ürünlerin fiyatlarından gelen toplam değerdir. Bu değer, hedonik değer modeline göre incelendiğinde, katsayılar ve hedonik özellikler şunlar olabilir: litre başına sütün fiyatı ve toplam süt miktarı (litre), kilogram başına et fiyatı ve toplam et miktarı (kg), yumurtanın adet fiyatı ve toplam yumurta miktarı (adet) gibi. Bu örnekte hata payı ise, miktar ölçümü ve katsayı belirlemede oluşabilecek her türlü “+” veya “-” hata oranlarıdır. Benzer yaklaşım ile bir taşınmazın fiyatını belirleyen faktörlerin hedonik fiyat modeline göre incelenmesinde, taşınmazın metrekare birim fiyatı, toplam metrekare, bulunduğu konum, oda sayısı gibi birçok hedonik özelliklerden meydana gelen fiyatların bütününden elde edilen toplam fiyat olarak saptanır.

Örneğin, vakıf üniversite ve iki devlet üniversitesine yakın mahallelerde konut satış değerleri ile kira parası arasındaki ilişki aşağıdaki biçimde tahmin edilmiştir:

$$\text{LnD} = 670,70 + 0,123 X_1 - 0,2345 X_2 + 0,0012 X_3 + 0,0145 X_4 + 0,0091 X_5 \quad (R^2 = 0,6723)$$

Tahmin edilen model olası bütün ekonomik, ekonometrik ve istatistiksel yöntemlerle test edilmiş ve geçerli olduğu saptanmıştır. Modelde; D: konut satış değeri (1000 TL), X_1 : konut alanı (m^2), X_2 : üniversite yerleşkesine mesafe (km), X_3 : bulunulan kat, X_4 : yön ve manzara, X_5 : ulaşım hizmetlerinden yararlanma olup, bütün hizmetlerden yararlanan konutlar 3 ve diğerleri 2 ve 1 ile kodlanmıştır. Logaritmik doğrusal model, “bağımsız değişken olan X_n ’de bir birimlik bir değişim bağımlı değişken olan değerde (D)’de yüzde β_1 kadar değişime yol açacaktır” şeklinde yorumlanmaktadır. Buna göre konut alanındaki $1m^2$ büyüme değeri 123 TL, bulunulan kat 1,2 TL,

²⁵² S.Navrud ve R.C. Ready, *Valuing Cultural Heritage: Applying Environmental Valuation Techniques to Historic Buildings, Monuments and Artifacts*, 2002, s.12.

²⁵³ S.Navrud ve R.C. Ready, *Valuing Cultural Heritage: Applying Environmental Valuation Techniques to Historic Buildings, Monuments and Artifacts*, 2002, s.13.

²⁵⁴ C.N.Berberoğlu, L.Erdoğan, I.Erol, B.A.Özbakır, M.Taşdemir ve R.Keleş, *Gayrimenkul Ekonomisi, T.C. Anadolu Üniversitesi Yayını No: 2766, Açıköğretim Fakültesi Yayını No: 1724, 2013, Eskişehir, s.84-99.*

yön ve manzara 14,5 TL ve ulaşım hizmetlerinin varlığı ise 9,1 TL artış olmakta ve üniversite yerleşkesine olan mesafe 1 km arttığı zaman taşınmazın değeri ise 235 TL azalmaktadır.

Aynı bölgede bulunan, brüt alanı 145 m², üniversite yerleşkesine uzaklığı 2 km, dördüncü katta, güney – batı cepheli ve göl manzaralı (manzara iyi maksimum olan 4 puan) ve bütün ulaşım hizmetlerinden yararlanan konutun değeri ne olabilir?

$$D = 670,70 + 0,123.145 - 0,2345.2 + 0,0012.4 + 0,0145.4 + 0,0091.3 = 688.156,10 \text{ TL olur.}$$

Değerleme araştırmalarında nadiren doğrusal formda denklem ile tahmin yapılır. Tahmin edilen modele göre incelenen konutun piyasa değeri 688.156 TL olarak bulunur. Bu yolla tahmin edilen değer ortalama bir ölçüt olduğu ve mutlaka diğer yöntemlerle geçerli olup olmadığının test edilmesi gerektiği vurgulanmalıdır.

Hedonik değerlendirme modeli ile taşınmaz yatırımları gibi heterojen olan veya farklı özelliklere sahip taşınmazların (farklı niteliklerdeki konutların) söz konusu farklılaşan özelliklerinin tek tek fiyatları tahmin edilmektedir. Uygulamada hem yeterli ve gerçek taşınmaz satış verilerinin elde edilmesi, hem de uygun fonksiyon kalıbının belirlenmesinde sorun yaşanmaktadır. Uygun fonksiyon formunun seçimi; deneme yanılma yöntemi ile yapılmaktadır. Bu amaçla elde mevcut veri setine; doğrusal model, tam logaritmik model, doğrusal logaritmik model (Dog-Log), logaritmik doğrusal model (Log-Dog) ve diğerleri uygulanır ve en uygun sonuç veren model seçilerek sonuçları yorumlanır. Ampirik çalışmaların sonuçları, en çok logaritmik doğrusal model kalıbının taşınmaz piyasası analizleri için kullanımını desteklemektedir. Bu modelin tercih edilmesinin başka bir nedeni de modele kukla değişkenlerin eklenmesinde herhangi bir sorunla karşılaşılmasıdır. Hedonik modeli ile üç farklı tahmin işlemi yapılabilmektedir. Bunlar; (i) incelenen dönemde piyasada mevcut özellikler ile bir konuta ait fiyat verisinin tahmin edilmesi, (ii) incelenen dönemde piyasada mevcut olmayan özellikler ile bir konuta ait fiyat bilgisinin tahmin edilmesi, (iii) t döneminde mevcut olan konutun fiyat bilgisinin t döneminden başka bir dönemde tahmin edilmesidir.

Değerleme bilimi ve değerlendirme uygulamalarında hedonik modelden farklı amaçla yararlanılır. Değerlemede etkili olan faktörleri analiz etmek için kullanılan hedonik modeli kısaca açıkladıktan sonra geleneksel değerlendirme yöntemlerinin teorik esaslarını oluşturan dört önemli noktayı kısaca açıklamak gerekir²⁵⁵:

- Taşınmazın fiyatı, mülkiyetten kaynaklı gelecekteki faydaların günümüz koşullarında “bugünkü değer (present value/discounted value)” olarak saptanmasına eşittir.
- Taşınmazın değeri, mülke ait birçok özelliğin beklenen/tahmin edilen faydaları ile doğru orantılı olup, bireyler hedonik özelliklerin bir araya gelmesinden oluşan fiyatı öderler.
- Fiyatlar, piyasadaki işlemler (alım/satım) sonucunda ortaya çıkar. Satışın gerçekleşmediği durumlarda, değer belirlemenin geçerliliği sorgulanır. Bir varlık, ancak bireylerin satışın gerçekleşmesine gösterdikleri eğilimi durumunda değer kazanır.
- Fiyatlar, piyasa koşullarının denge durumuna veya arz ve talebin dengeye gelme durumuna göre eğilimli olma özelliğinde olsa da, bu uzun bir süreç olduğundan, piyasalar normal koşullarda denge durumunda değildir.

3.7.8.3. Nominal Değerleme Yaklaşımı

Değerleme uygulamalarında kullanılacak yöntemler ve elde edilen sonuçların kullanımı, ülkenin ekonomik yapısı, değerlendirme amaçları ve mevzuatın amir hükümlerine göre değişebilir. Halbuki emlak vergisine esas değerlendirme olduğu gibi, bir yerleşim yerinde taşınmazların sahip oldukları özelliklerin genelde aynı düzeyde tutulur. Piyasa koşullarındaki söz konusu değişiklikler fiyat spekülasyonlarına da sebep olduklarından, günümüzde taşınmazlar üzerindeki birim değerleri kontrol altında tutmak oldukça güç olur. Bunun yanında değerlendirme yapılacak alanların büyük olması ve taşınmaz sayılarının fazla olması yapılacak değerlendirme çalışmasını zorlaştırır. Nitekim bu tür

²⁵⁵ C.N.Berberoglu, L.Erdogan, I.Erol, B.A.Ozbakur, M.Tasdemir ve R.Keleş, Gayrimenkul Ekonomisi, T.C. Anadolu Üniversitesi Yayını No: 2766, Açıköğretim Fakültesi Yayını No: 1724, 2013, Eskişehir, s.84-99.

sorunlar emlak vergisi için yapılan değerlendirme işlemlerinde sık gözlenmektedir. Mevcut sistemde takdir komisyonlarınca mahalle ölçeğinde her bir cadde veya sokaktaki bütün taşınmazların değerlerini aynı tutulduğu gözlenmektedir. Oysa her bir taşınmaz, diğer komşu taşınmazlara göre ekonomik bakımdan bazı olumlu veya olumsuz özelliklere sahiptir. Bu gerçek, her bir taşınmazın farklı değere sahip olduğunu gösterdiğinden emlak vergisine esas değerlendirme sisteminde gerçek değerlendirme yapılması mümkün olmaz. Açıklanan nedenlerle taşınmaz sayısı fazla olan ilçe ve mahallede yapılacak değerlendirme ile söz konusu taşınmazlar arasındaki değer dağılımlarının ortaya konulması gerekli olur.

Taşınmaz değerine etkileyen ekonomik, sosyal ve çevrsele faktörlerin sayısını kesin olarak sınırlandırmak mümkün değildir. Buna bağlı olarak bir taşınmazın değerini kesin olarak belirleme de güçtür. Özellikle değerlendirme uygulamalarında nominal yöntemi daha çok rayiç bedel analizine esas olmaktadır. Nominal değerlendirme yönteminde öncelikle farklı taşınmazlar arasındaki değer dağılımının ortaya konulması gerekir. Bir yerleşim yeri veya alt yerleşimlerde taşınmazlar arasındaki değer farklılıkları esas alınacak birim rayiç bedel belirlenebileceği gibi, bir puanlama yöntemi ile elde edilecek parametrik değerler de dikkate alınarak değer farklılaştırması yapılabilir. Her bir taşınmazın değerine etki eden faktörlerin, her birinin etki derecesine bağlı olarak, nominal anlamda sayısal bir değişken ile ifade edilmesi gerekir. Bu değer dağılımında esas alınacak birim, rayiç bedel olabileceği gibi, bir puanlama ile elde edilecek parametrik değerler de olabilir. Nominal değerlemede dikkate alınacak değer kriterleri formüle edilerek, tavan ve taban puanları belirlenir ve her bir taşınmazı ifade eden bir değer katsayısı tespit edilir. Bu değer katsayıları, taşınmazların değer bakımından birbirlerine göre dağılımlarını göstermekte ve gerektiğinde rayiç bedele dönüşüm sürecinde dönüşüm katsayısı olarak kullanılabilir.

Nominal değerlendirme uygulaması daha çok küme veya toplu değerlendirme çalışmalarında kullanılır. Ancak kullanılan değerlendirme yöntemine göre esas alınan birimler ülkenin ekonomik yapısına bağlı olarak değişebilmektedir. Oysa taşınmazların sahip oldukları özellikler genelde aynı düzeyde kalmaktadır. Piyasa şartlarındaki bu değişiklikler fiyat spekülasyonlarına da sebep olduklarından günümüzde taşınmazlar üzerindeki birim değerleri kontrol altında tutmak oldukça güçleşmektedir. Bunun yanında değerlendirme yapılacak alanın büyüklüğü ve taşınmaz sayısının fazla olması, yapılacak değerlendirme işlemlerini güçleştirmektedir. Bu tür problemleri emlak vergisine esas değerlendirme çalışmalarında görülmek mümkündür. Genelde bölge veya sokak baz alınarak bu sınırlar dahilinde kalan taşınmazların değeri hep aynı tutulur. Oysa her bir taşınmaz diğer taşınmazlara göre ekonomik bakımdan bazı olumlu veya olumsuz özellikler taşıyabilmektedir. Bu gerçek her taşınmazın farklı değere sahip olduğunu göstermektedir.

Nominal değerlendirme yönteminde, her bir taşınmazın parametrik değeri belirlenir. Nominal değerlendirme yönteminde kullanılan eşitlik aşağıdaki gibi ifade edilebilir:

$$D_i = S_i * (F_{ji} * W_j) \quad (II)$$

Eşitlik (II)'de; D: taşınmazın toplam nominal değeri, S: parsel yada piksel alanı, F: faktör değeri (veya puanı) ve W: faktör ağırlığını gösterir.

Formüldeki “F” değişkeni, taşınmaz değerini etkileyen faktörleri temsil etmektedir. Diğer bir ifade ile “F” değeri belirlenen faktörün taşınmaz üzerindeki etkisinin ölçüsü olur. “F” puan değeri 1-10 ya da 1-100 arasında bir değer olabilir. Uygulamada bu yöntem coğrafi bilgi sisteminden yararlanılarak kullanılmaktadır. Bilgisayar hesaplamaları ile analizler daha kolay ve anlaşılır bir şekilde yapılmaktadır. Ayrıca bu yöntemde değer kriterleri ayrı ayrı formüle edilerek tavan ve taban puanları tespit edilir ve her bir taşınmazı ifade eden bir değer katsayısı hesaplanır. Bu değer katsayıları, taşınmazlara değer yönünden birbirine göre durumlarını gösterir ve temel alınarak gerektiğinde kolayca rayiç bedele dönüştürülür²⁵⁶. Bu tip değerlendirme uygulaması, nominal değerlendirme yaklaşımı olarak tanımlanır.

²⁵⁶S.Erdoğan ve İ.Tiryakioğlu, Coğrafi Bilgi Sistemleri Destekli Taşınmaz Değerlemesi: Afyonkarahisar Örneği. 4. Coğrafi Bilgi Sistemleri Bilişim Günleri, 13-16 Ekim 2006, İstanbul; S.Döner ve R.M.Alkan, CBS Destekli Taşınmaz Mal Değer Haritalarının Oluşturulması, TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 13. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı 18-22 Nisan 2011, Ankara.

Nominal deęerleme için faktör seçimi; genel olarak kabul görmüş öngörülere dayanır. Yerel koşulların da dikkate alınması ile faktör seçimi ve ağırlık katsayılarının tespitinde; anket, gözlem ve regresyon analizlerinin yapılması gerekir. Örneğin, denize kıyısında olan kent ile daha çok orman manzarasına sahip olan kentin nominal deęerleme yaklaşımı deęerleme işlemlerinde; taşınmaz deęerlerini etkileyen faktörlerin tespiti ve ağırlık puanlarının farklılık göstermesi doğaldır. Benzer bir durum nüfus yapısı ile de ilgilidir. Yaşlı nüfusa sahip kentler ile genç nüfusa sahip kentler arasında da faktör seçimleri deęiştii yapılan araştırmalardan görölmektedir.

Aynı bölgede veya belirli yerleşim yerlerindeki taşınmazların deęerleri birbirinin aynı olarak alınır. Fakat her taşınmazın birbirine göre bazı olumlu ve olumsuz tarafları vardır. Öncelikle yapılacak genel deęerleme ile taşınmazın gerçek deęerine ulaşılmayacağı unutulmamalıdır. Gerçek deęerlere ulaşılabilmesi için deęer dağılımları oluşturulması gerekir. Bu deęer dağılımında esas alınması gereken birim rayiç deęer veya puanlama yöntemi ile bulunan parametrik deęerler de kullanılabilir. Bu yöntemle göre deęerleme ile taşınmazın deęerinin çevresel etmenlere baęlı olarak kendine özgü olan deęerini ortaya koymak mümkün olabilmektedir.

Taşınmaz sayısı fazla olan bölgede yapılacak deęerlemede, taşınmazlar arasındaki deęer dağılımları ortaya konulur. Deęer dağılımında esas alınacak birim rayiç bedel olabileceęi gibi, bir puanlama ile elde edilecek parametrik deęerler de olabilir. Deęer dağılımının yapılmasında esas alınacak deęer kriterleri formüle edilerek tavan ve taban puanları tespit edilir ve her bir taşınmazı ifade eden bir deęer katsayısı hesaplanır. Deęer katsayıları, taşınmazların deęer bakımından birbirlerine göre durumlarını gösterir ve bu katsayılar baz alınarak gerektiğinde kolaylıkla rayiç deęere ulaşılır. Bu biçimdeki deęerleme, geleneksel deęerleme yöntemlerinden çok daha farklı bir yaklaşıma sahip olup, nominal deęerleme olarak adlandırılır. Deęer dağılımlarının elde edilmesinde her bir faktörün taşınmaz deęeri üzerindeki etkisinin bilinmesi ve katsayılarla ifade edilebilmesi gerekir. Deęerleme biliminde kente uzaklık ile taşınmazın gelir veya piyasa deęerindeki farklılaşmanın analizine özel önem verilmelidir. Gelir deęeri, özellikle kadastro parsellerinde kente yaklaşıldıkça objektif deęerin ölçüsü olmaktan uzaklaşır.

Gelişmiş ölkelerde taşınmaz deęerlerinin doğru belirlenmesine yönelik standartlar belirlenmiş olsa da, ya yeni yöntemler geliştirilerek ya da mevcut yöntemler birbirleriyle ilişkilendirilerek deęişik araştırma ve analiz çalışmaları yapılmaktadır. Günümüzde bilgi teknolojilerinin gelişmesi, bilgisayarlarda binlerce verinin bir araya getirilmesine ve bunların çeşitli analiz yöntemleri ile deęerlendirilmesine olanak vermektedir. Deęere etki eden faktörlerin sayısını kesin olarak sınırlandırmak mümkün deęildir. Bu nedenle bölge düzeyinde yapılan deęerleme işleminde taşınmaz deęerini etkileyen faktörlerin kombinasyonundan her bir taşınmaz için bir “nominal” deęer üretilebilir. Taşınmazların nominal deęeri, yukarıdaki verilen eşitlik ile tespit edilmektedir. Nominal deęer analizinde karar verici genellikle kesin deęerler içeren yorum ve belirtme yapmak yerine deęer aralığı vermeyi daha güvenilir bulacaklardır. İnsan düşüncesi ve yargılarındaki farklılıkların deęerleme sürecine katılması için Analitik Hiyerarşisi Süreci²⁵⁷ gibi yaklaşımlardan yararlanılır ve bu yolla deęeri etkileyebilecek faktörlerin tespiti ve bunların algılanma derecesi (ağırlık faktörlerine) ilişkin uzman kişi, kurum ve yerel piyasa aktörlerin görüşlerine ilişkin veri toplanması ve bunların analizi ile sağlıklı parametre ve ağırlık puanlarının elde edilmesi mümkün olur.

3.7.8.4. Coęrafi Bilgi Sistemi Tabanlı Çalışmalar ve Diğer Yöntemler

Coęrafi bilgi sistemi (CBS) yeryüzünde meydana gelen ve mevcut olan bütün her şeyin analizi ve haritalanması için kullanılan bilgisayar tabanlı araçtır. CBS teknolojisi, haritalar tarafından

²⁵⁷ Analitik Hiyerarşisi Proses (AHP), ilk olarak 1968 yılında Myers ve Alpert ikilisi tarafından ortaya atılmış ve 1977 tarihinde Saaty tarafından bir model olarak geliştirilerek karar verme problemlerinin çözümünde kullanılabilir hale getirilmiştir. AHP, karar hiyerarşisinin tanımlanabilmesi durumunda kullanılan, kararı etkileyen faktörler açısından karar noktalarının yüzde dağılımlarını veren bir karar verme ve tahmin etme yöntemi olarak açıklanabilir. AHP; bir karar hiyerarşisi üzerinde, önceden tanımlanmış bir karşılaştırma skalası kullanılarak, gerek kararı etkileyen faktörler ve gerekse bu faktörler açısından karar noktalarının önem deęerleri açısından, birebir karşılaştırmalara dayanmaktadır. Sonuçta önem farklılıkları, karar noktaları üzerinde yüzde dağılıma dönüşmektedir.

sunulan coğrafi analiz ve benzersiz görselleştirmeler ile sorgu ve istatistiksel analizler gibi ortak veri tabanı operasyonları entegre eder²⁵⁸. CBS'nin kullanım alanları içinde taşınmaz değerlendirme çalışmaları ve özellikle değer haritalarının üretilmesi, yorumlanması ve kullanımı önemli bir yer tutar. Hatta birçok ülkede bölge, şehir ve mahalle ölçeğinde yıllara göre taşınmaz değerlerindeki değişimin analizinde CBS tekniklerinde yararlanılmaktadır.

Finans piyasalarında 1990'ların başından bu yana özellikle teknolojik gelişmelere bağlı olarak yeni araçların değerlendirme alanında kullanımına yönelik ilgi hızla artmaktadır. Özellikle konuma ilişkin farklı nitelikte bir çok veriyi ilişkisel veritabanı mantığında tutarak ve çeşitli mekansal analizler yapılabilmesine olanak sağlayan Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS, Geographic Information Systems -GIS), gayrimenkul bilimleri ve özellikle değerlendirme alanında önemli bir araç haline gelmiştir. Özet olarak CBS; konuma dayalı objelere ait grafik ve grafik-olmayan bilgilerin toplanması, saklanması, işlenmesi, analiz edilmesi (mekansal analizler, sorgulamalar gibi) ve kullanıcıya sunulması işlevlerini bütünlük içinde gerçekleştiren bir bilgi sistemi" olarak tanımlanır.

Değerleme yöntemlerinin pek çoğunda üzerinde durulan en önemli konular arasında; veri güvenilirliği ve bir varlığa ilişkin birçok özelliğin değerlendirme sürecinde analitik bakış açısı ile incelenmesi gerekliliği yer alır. Bu noktada, CBS tabanlı taşınmaz veritabanı sistemi ve bu sistem aracılığı ile yapılan değerlemenin avantajları şu şekilde özetlenebilir²⁵⁹:

- Taşınmaza ilişkin bütün grafik veri (bina, konut, sanayi yapısı gibi) coğrafi koordinatları ile beraber ilişkilendirilir. Bu yolla değerlendirme işlemine konutaşınmaz, kendisine farklı mesafelerde ve lokasyonlarda bulunan ve yine coğrafi koordinatlara sahip diğer gayrimenkuller (veya değerlemeyi etkileyen diğer tüm coğrafi elemanlar) ile lokasyonel olarak ilişkilendirilebilir.

- Taşınmaza ilişkin her türlü grafik olmayan (tapu bilgileri gibi) veri, ilişkisel veritabanı sisteminde yapılandırılır. Böylesi bir yapının değerlendirme konusunda en büyük avantajı, varlığa ilişkin çok sayıda ve farklı karakterdeki özniteliklerinin aynı zamanda, çapraz sorgulamaya izin vermesi ve sonucu da yine lokasyonel olarak sunmasıdır.

- Değerlenecek taşınmazların sayıca fazla olması durumunda (toplu veya küme değerlendirme gibi), teknolojik gelişmeye paralel değerlendirme sürecindeki çok sayıda parametrenin zamanında ve doğru analiz edilmesine olanak sağlar. Dolayısıyla zaman ve para tasarrufu açısından avantajlıdır.

- Sayı olarak fazla olan taşınmazların çeşitli özelliklerine, günümüz teknolojisindeki gelişmelerle beraber değerlendirme uzmanlarının her zaman ve her yerden erişebilmelerine ve analizlerini gerçekleştirebilme imkanı sunar.

- Değerleme konusunda kullanılacak yöntemlerin birçoklarında zaman-serisi veya zamandışı veri kullanılması gerekliliğinden, uygun yapılandırılmış ve sürekli güncellenen bir CBS tabanlı taşınmaz veritabanı, seçilen varlık(lar)la ilişkin değişkenlerin zaman içinde coğrafi koşullarının ve diğer özniteliklerinin değişimini sistematik bir biçimde saklı tutar.

Temelde bir CBS yapısının; donanım (hardware), yazılım (software), veri (data), insanlar (people) ve yöntemler gibi beş önemli boyut yer alır. CBS tabanlı taşınmaz veri yöntemi ve analiz sisteminde belirtilen bileşenlerinin tümünün bir arada doğru bir sistematik içerisinde yapılandırılması gerekliliği bulunmaktadır (Şekil 22).

CBS temelli bir veritabanında coğrafi bilgiye ait grafik veri, iki yöntem kullanılarak temsil edilebilir. Bunlar; vektör veri ve raster veridir. Vektörel veri modelinde, nokta, çizgi ve poligonlar (x,y) koordinat değerleri ile kodlanarak depolanırlar. Hücresel ya da raster veri modeli, daha çok süreklilik özelliğine sahip coğrafi varlıkların ifadesinde kullanılmaktadır. Raster görüntü, birbirine komşu grid yapıdaki aynı boyutlu hücrelerin bir araya gelmesiyle oluşur (mekânsal çözünürlüğü aynı olan hücreler gibi) (Şekil 23).

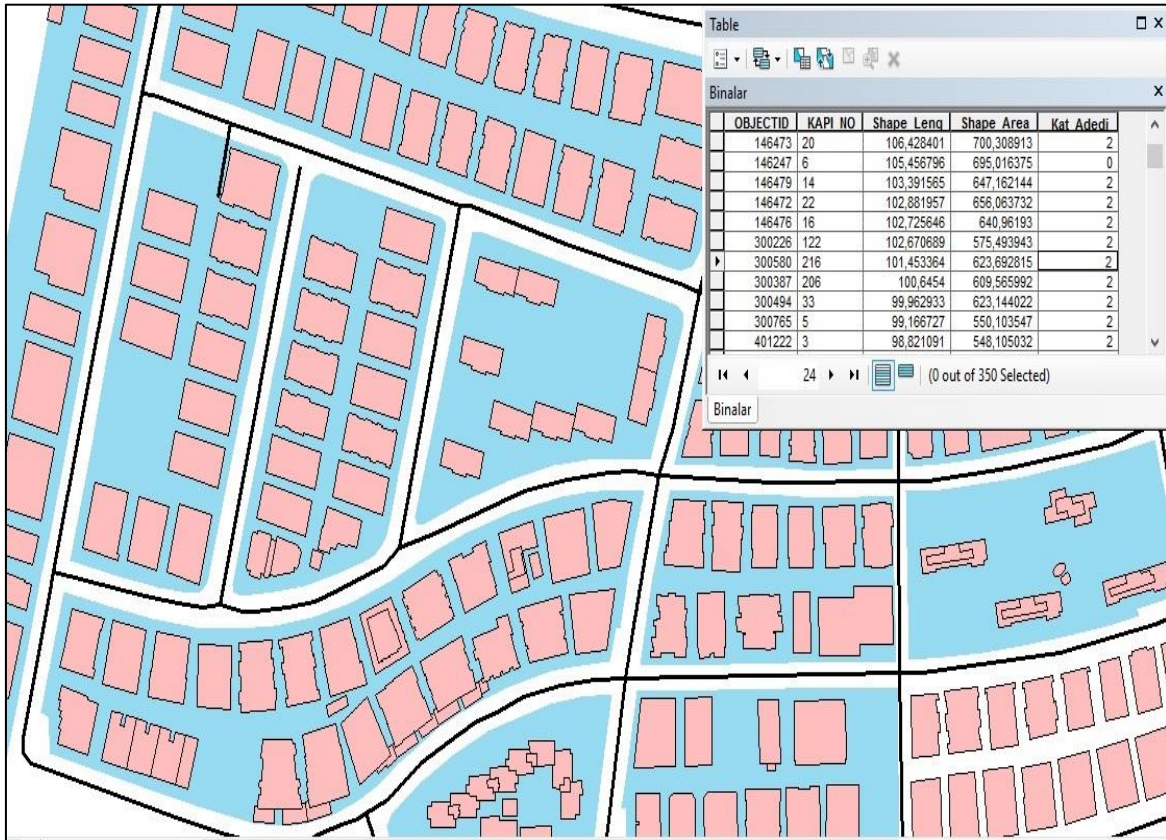
²⁵⁸ <http://data.geocomm.com/helpdesk/general.html>

²⁵⁹ C.N.Berberoğlu, L.Erdoğan, I.Erol, B.A.Özbakır, M.Taşdemir ve R.Keleş, Gayrimenkul Ekonomisi, T.C. Anadolu Üniversitesi Yayını No: 2766, Açıköğretim Fakültesi Yayını No: 1724, 2013, Eskişehir, s.84-99.

CBS kullanılarak gerçekleştirilen değerlendirme çalışması aşağıda özetlenen analizlerin yapılmasına imkan verir²⁶⁰:

Temel sorgulamalar (basic queries):Tipik bir CBS fonksiyonu olan bu çalışma; taşınmazla ilişkin grafik özellikler (alan, şekil, koordinatlar) ve grafik olmayan her türlü öznel (bina yapım yılı, yapım malzemesi, oda sayısı, binada yaşayanların ortalama gelir durumu gibi) arasında ilişki kurarak istenilen özelliklere sahip taşınmazları veritabanından sorgulayarak, sonucun lokasyon bazlı harita olarak sunmasıdır.

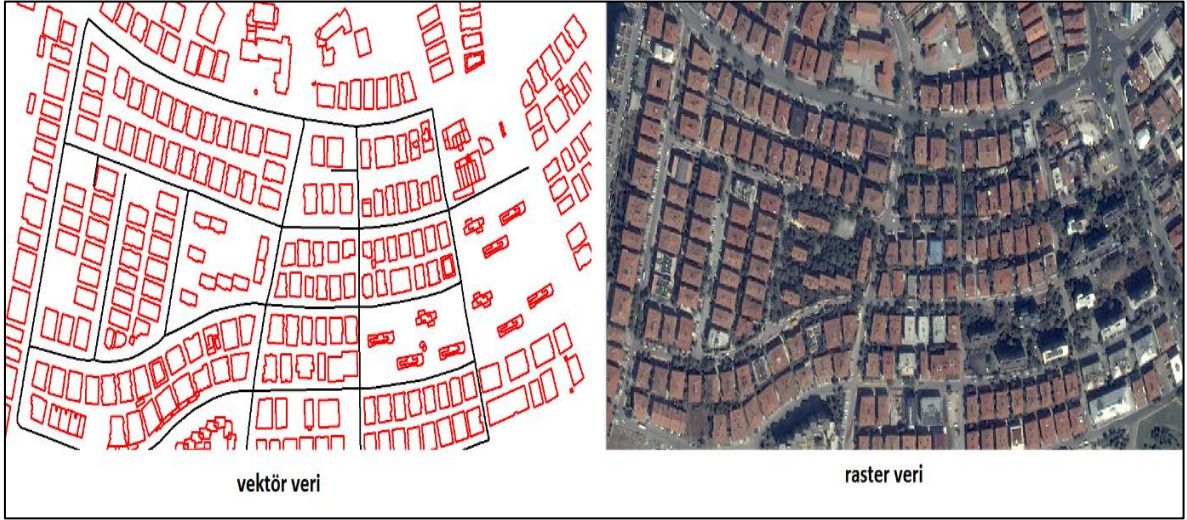
Çapraz sorgulamalar (multi-criteria selection):Bu analiz türünde önceki örnekteki sorgulamalara ilave olarak değerlendirilen taşınmazların özellikleri ile beraber değerlendirme uzmanının dikkate alması gereken diğer bütün coğrafi obje ve koşulları da sorgulamaya dahil ederek ideal durumu veya riskli durumları gibi analizler yapılmasına olanak verir. Bu tipteki analizlere örnek olarak ortalama gelir durumu 5.000 TL ve üzerinde olan, mahalledeki teknik ömrü 10 yıldan daha fazla düşük olan ve fonksiyonu konut olan binaların seçilmesi ve sorgulama yapılması verilebilir. Bu tipteki analizler zaten tipik bir CBS uygulaması olup, değerlendirme alanında çoklu kriterlerle analiz yapılması durumlarında kullanılması kaçınılmaz olmaktadır.



Şekil 22. Coğrafi Bilgi Sisteminde Grafik ve Grafik Olmayan Veri

Mekansal analizler (spatial analysis):Bu analizlerde değerlendirilen taşınmazın mekansal özelliklerinin birçok CBS programı tarafından geliştirilmiş ileri mekansal analizleri ile belli bir amaç doğrultusunda haritalandırılmasıdır. Örnek olarak, bir mahalledeki binaların en yakın metro istasyonlarına olan mesafelerinin hücre bazlı (raster) veri tipinde analiz edilmesigibi. Bu tip analiz ile değerlendirme uzmanı mahallenin her bölgesindeki binaların en yakın metro istasyonuna olan mesafesini hücre bazlı analiz edebilir ve diğer aşamalara veri olarak aktarabilir.

²⁶⁰ C.N.Berberoğlu, L.Erdoğan, I.Erol, B.A.Özbakır, M.Taşdemir ve R.Keleş, Gayrimenkul Ekonomisi, T.C. Anadolu Üniversitesi Yayını No: 2766, Açıköğretim Fakültesi Yayını No: 1724, 2013, Eskişehir, s.84-99.



Mekansal modelleme (spatial modelling):İleri seviyedeki CBS analizlerine örnek olup, belli bir amaç doğrultusunda bazı veri türlerinin seçilen bir mekansal algoritma doğrultusunda nasıl sonuçlar vereceğini görmek için kullanılır. Değerleme alanında bu tip modellemelere en iyi örneklerden biri, bir alışveriş merkezi çalışması sırasında yaya-akışı modellemesi veya farklı alışveriş merkezlerinin potansiyel müşteri profillerine dayalı analiz edilmesi verilebilir. Değerleme uzmanları bu tip modeller aracılığı ile söz konusu taşınmazın veya taşınmaz projesinin olası etki alanlarını ve eş-fiyat tipolojilerini kestirebilirler.



Şekil 23. Coğrafi Bilgi Sisteminde Raster Veri Yerine Vektör Veri

3B modelleme (3D modelling): Her ne kadar tipik bir CBS veritabanı kurgusu bilgisayar destekli tasarım (CAD-computer aided design) amaçlı üretilmiş programlardaki görsellik ve render kapasitesine sahip olmasa da, günümüz teknolojisindeki gelişmelere bağlı olarak üç boyutlu konumlandırma ve doğal yapının üçüncü boyutta modellenmesi gibi araçlar CBS yapılandırmasında da mümkün olmaktadır. Bu tipteki analizlere en iyi örneklerden bazıları üçüncü boyutta gölge, ışık ve görünüm analizleri verilebilir. Değerleme uzmanları, bazı yapıların iklim koşulları ve topoğrafya kaynaklı ışık alma gibi özelliklerini sorgulama ve iyi analiz etmek isteyebilirler. Bu analiz için birçok

veriyi aynı anda üçüncü boyutta sunması bakımından CBS tabanlı bir veritabanı oldukça işe yarayacaktır.

Özellikle CBS temelli değerlendirme çalışmaları kitlesel değerlendirme uygulamalarında zorunlu olarak tercih edilmektedir. Kitlesel değerlendirme çalışmasında bir yerleşim yerindeki bir grup veya bütün taşınmazların değerlerinin belirli bir tarihte belirli ilkelere göre toplu biçimde saptanması mümkün olur. Toplu değerlendirme; emlak vergisi, fiyat endeksleri, inşaat ve pazar dinamiklerinin analizi gibi amaçlar için önemlidir. Toplu değerlemede iki farklı uygulama olarak; ticari taşınmaz değerlendirme çalışmaları için geliştirilen otomatik değerlendirme modelleri (örneğin alışveriş merkezi, site ve devre mülk gibi toplu taşınmazların kira ve piyasa değerinin analizi gibi) ve ikincisi ise arazi ve arsanın vergi değeri ve kamulaştırma amaçlı değerlendirme çalışmasına imkan veren modellerdir. Hazırlanan veritabanının matematiksel modellerle analiz edilmesi değerlemeyapılmasına imkan veren bu sistem ile karşılaştırılabilir imar ve kullanım özellikleri ile emsal satış değerleri, inşaat maliyetleri, taşınmaz kira ve gelirleri, taşınmaz piyasası kapitalizasyon oranları ve çarpan katsayıları ile diğer veriler birlikte analiz ederek zaman içinde belirli bir noktada taşınmazın her bir özelliğinin değeri ortaya konulabilmektedir. Tahmin edilen modeller ve veritabanına online geniş alan ağı üzerinden kişisel bilgisayar veya daha entegre sistemlerle ulaşım mümkün olabilmekte ve otomatik değerlendirme süreci yürütme oldukça kolaylaşmaktadır²⁶¹.

Çoklu karar verme analizi (Multiple-criteria decision-making veya multiple-criteria decision analysis (MCDA)), karar verme sürecinde birçok kriteri birlikte kullanarak sorun çözümleme yaklaşımıdır. Bu yöntem ile taşınmaz değerlemesi dört basamaklı işlemi içerir. Bunlar; (i) değerlendirilen taşınmazlara ilişkin güncel verilerin toplanması, (ii) çoklu karar verme için kullanılacak olan kriterler belirlenmesi, (iii) karşılaştırmada kullanılacak olan alternatiflere ait kriterlerin değerleri, ağırlıkları ve birimleri belirlenmesi ve (iv) karar verme matrisinin oluşturulmasıdır²⁶². Puanlama yöntemi, CBS teknolojisi entegrasyonu ve çok kriterli karar verme analizi ile yapısız parsellerde taşınmaz değer haritası oluşturmak için örnek bir mahalle seçilmekte ve çok kriterli karar verme süreçlerinde karşılaşılan temel sorunlardan biri, değerlendirilen seçenekler için çok sayıda kriter göz önünde bulundurularak farklı tercih puanları, önem sıralamaları ve ağırlıkların doğru biçimde saptanmasıdır²⁶³.

Yukarıda genel olarak açıklanan yöntemlerin dışında özellikle son 20 yılda Yapay Sinir Ağları (YSA) ve Bulanık Mantık (Fuzzy Logic) ile taşınmaz değerlendirme çalışmalarının yapıldığı gözlenmektedir. YSA; bir anlamda belirli bir modele dayanmayan regresyon modeli gibi olup, taşınmaz değerlemesinde regresyon modelleri ile YSA model sonuçlarını karşılaştıran önemli sayıda çalışma bulunmaktadır. Yapay sinir ağları bir anlatımla girdi ve çıktılar arasında açık bir ilişkinin bulunmadığı bir kara kutu gibidir. Deneme yoluyla sonuca giden bu yöntemle ilişkin ülkemizde yeterli bir çalışma yapılmamış ve en önemlisi de bu çalışmaların değerlendirme uygulamasından çok değerlendirme bilimi ve teorisini geliştiren akademik kişilerce yapılması gerekir²⁶⁴.

Bulanık mantık ise; bulanık küme ve alt kümelerle dayanmakta ve matematiksel olarak ifade edildiğinde varlık küme ile olan üyelik ilişkisi bakımından kümenin elemanı olduğunda (1) kümenin elemanı olmadığı zaman (0) değerini alır. Bulanık varlık kümesinde her bir varlığın üyelik derecesi bulunmakta olup, varlıkların üyelik derecesi $[0,1]$ aralığında herhangi bir değer olabilmekte ve üyelik fonksiyonu $M(x)$ ile gösterilmektedir. Bulanık mantığın taşınmaz değerlemesinde kullanma potansiyeli ilk defa Dillmore (1993) tarafından fark edilmiş ve bilgiye dayalı bir bulanık sistemin temel elemanları tanımlanmıştır.

Taşınmazların değerlerini etkileyebileceği tespit edilen faktörler, ağırlığına ve işlevselliğine göre bulanık mantık üyeliğine alınmaktadır. Her bir üyelik, bulanık mantık görüntü bindirme

²⁶¹ Bilgi için bakınız: H. Tanrıvermiş, Gayrimenkul Değerleme İlkeleri ve Uygulamaları Dersi Ders Notları, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Taşınmaz Geliştirme Anabilim Dalı, Teksir, 2014, Ankara.

²⁶² M.K. Torun, M. Yanalak ve D.Z. Şeker 2009, Taşınmaz Değer Haritalarının Coğrafi Bilgi Sistemleri İle Üretilmesi, TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 12. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı 11-15 Mayıs 2009, Ankara.

²⁶³ Y.İ. Topcu, Analitik Hiyerarşi Yöntemi, 2008, İstanbul.

²⁶⁴ E. Rehber, Tarımsal Kıymet Takdiri (Değerleme) ve Bilirkişilik, Ekin Kitabevi, 2009, Bursa, s.80-81.

yöntemi ile tek bir hücresel görüntü elde edilecek şekilde birleştirilmektedir. Böylece kriterlerin davranışları üzerinde ve ağırlık olarak hangi faktörlerden etkileneceği konusunda karar verebilme yeteneğine sahip olunmaktadır. Nominal değerlendirme kriter gruplarının bir arada kullanılabilirliği ve bütünsel bir yapıda yorumlanabilmesi, belli bir konuya göre değerlendirme yapılabilmesi bakımından önem taşımaktadır. Bulanık mantık üyeliği ile bu grupların tutarlılığı ve gerçek değerlere yaklaşımları tespit edildiğinde, hem doğruluk artmış olacak, hem de farklı bölgeler için aynı işlemler otomatik olarak yapılabilecektir²⁶⁵.

3.7.9. Taşınmaz Değerleme Yöntemlerinin Özel Uygulama Alanları

3.7.9.1. Gayrimenkul Piyasalarında Toplu (Kitlese) Değerleme İşlemleri

Kapsadığı alan veya varlık yönünden değerlendirme çalışmaları; tekil değerlendirme ve küme değerlendirme olarak iki grupta toplanabilir. Para ve sermaye piyasası işlemleri, alım-satım ve yatırım amaçlı değerlendirme çalışmaları genellikle tek parsel, yapı ve işletme ölçeğinde yapılan değer, gelir veya fayda analizi çalışması tekil değerlendirme olarak tanımlanabilir.

Küme (toplu veya seri) değerlendirme ise, çok sayıdaki taşınmazın ya da taşınmazlardan oluşan grupların değerlendirme günündeki değerlerinin standartlaştırılmış süreçlerle ve istatistiksel testlerle belirlenmesi işlemi olarak tanımlanmaktadır²⁶⁶. Vergilendirme, kamulaştırma gibi nedenlerle aynı anda birden çok taşınmaza değer biçilmesi gerektiği durumlarda kullanılan küme değerlendirme, seçilen örneklemeler üzerinde çeşitli istatistiksel yöntemlerle kurulan ve test edilen modeller aracılığıyla gerçekleştirilmektedir.

Küme değerlendirme, değer üzerinden yapılan vergilendirmede tutarlılığı ve tekdüzeliği (uniformity) sağlamak gereksiniminden doğmuştur. Küme değerlemesi, standart veri setlerinin, değerlendirme modellerinin ve kalite kontrol süreçlerinin uygulanmasıyla çok sayıdaki taşınmaza adil ve ekonomik biçimde değer takdirı yapılmasına olanak sağlamaktadır²⁶⁷.

Küme değerlendirme, çoğunlukla bilgisayar desteği ile yürütülmesi nedeniyle, bilgisayar destekli küme değerlemesi (CAMA - Computer Assisted Mass Appraisal) olarak da anılmaktadır. Aynı şekilde, CAMA ile aynı temellere ve içeriğe sahip otomatikleştirilmiş değerlendirme modelleri (AVM - Automated Valuation Models) özel sektör uygulamalarında kullanılmaktadır²⁶⁸. Otomatik değerlendirme modelleri, bir bilgi sistemi dahilinde taşınmazların konumsal ve diğer özellikleri ile taşınmaz piyasasına ilişkin pazar koşullarının tutulması, bu veriler ile bir matematiksel değerlendirme modeli oluşturularak taşınmazların piyasa değerlerinin kestirilmesi sürecinin, bilgisayar programları yardımı ile gerçekleştirilmesi olarak ifade edilebilir.

Küme değerlendirme hakkında, dünyada kullanılan ve kabul gören standartlar, merkezi ABD'nin Kansas eyaletinde bulunan IAAO-International Association of Assessing Officers (Uluslararası Değerleme Memurları Birliği) tarafından yayınlanmıştır. IAAO tarafından, küme değerlendirme çalışmalarını içeren ilk standart, 1984 yılında "küme değerlendirme standartları" adı ile yayınlanmış, bu standartların yerini 2002 yılında "taşınmazların küme değerlemesi" ismi ile yayınlanan standartlar almıştır. 2002 yılında yayınlanan standartlar, 2013 yılının Nisan ayında aynı isim ile tekrar güncellenmiştir²⁶⁹.

Küme değerlendirme konusunda, uluslararası çalışmalardan bir diğeri de IPTI (International Property Tax Institute – Uluslararası Taşınmaz Vergilendirme Enstitüsü) tarafından yapılmaktadır.

²⁶⁵ M.A.Derinpınar ve A.Ç. Aydınoglu, *Bulanık Mantık ile Coğrafi Bilgi Teknolojilerini Kullanarak Taşınmaz Değerlemesi*, TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, 15. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, 2528 Mart 2015, Ankara.

²⁶⁶ International Association of Assessing Officers (IAAO), *Standard on Mass Appraisal of Real Property*, 2013, Kansas City, Missouri, USA.

²⁶⁷ N.Kalinina ve S. Gulyaeva, *Valuation Issues in the Context of Property Tax Reform*, Paper presented at the Second International Conference of the International Property Tax Institute, June 30– July 1, 1999, Cracow, Poland.

²⁶⁸ V.Çağdaş, *Türkiye İçin Bir Emlak Vergi Sistemi Tasarım Önerisi*, Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeodezi ve Fotogrametri Anabilim Dalı, Doktora Tezi, 2007, İstanbul.

²⁶⁹ International Association of Assessing Officers (IAAO), *Standard on Mass Appraisal of Real Property*, 2013, Kansas City, Missouri, USA.

IPTI, küme değerlendirme konusunda çeşitli sempozyumlar yapmakta ve ayrıca RICS ve ABD’de bulunan Lincoln Institute ile işbirliği yaparak küme değerlendirme ve vergilendirme konusunda çalıştaylar düzenlemektedir.

RICS tarafından, toplu (küme) değerlendirme çalışmalarına yol göstermek amacıyla, editörlüğünü Tom Kuoko ve Mauriziod’Amato’nun yaptığı “Mass Appraisal Methods: An International Perspective for Property Valuers (Küme Değerleme Yöntemleri: Değerleme Uzmanları İçin Uluslararası Perspektif)²⁷⁰ isimli adlı kitabın basımı gerçekleştirilmiş, ancak halen standartlarda (Red Book -Kırmızı Kitap)bu konuda önemli bir referans veya düzenlemenin olmadığına dikkat edilmelidir.

Kitle (küme) değerlendirme sisteminin temel bileşenleri:

Toplu, küme veya seri değerlendirme uygulamalarında değerlendirme işleminin doğruluğu ve tutarlılığı, verilerin güvenilir bilgilere dayalı ve iyi kalitede olmasına, örneklem seçim sürecinin ve analizlerin doğru bir biçimde gerçekleştirilmesine, modelin doğru oluşturulmasına ve gerekli testlerin titizlikle gerçekleştirilmesine, tüm bu aşamaların matematiksel olarak doğru bir şekilde ortaya konulmasına bağlıdır²⁷¹.

Bir küme değerlendirme sistemi temelde; veri yönetimi, değerlendirme, performans analizi ve itiraz süreci ve gözden geçirme bileşenlerinden oluşmaktadır. Bu bileşenler kısaca aşağıda açıklanmıştır^{272,273}:

Veri Yönetimi Bileşeni: Küme değerlendirme sisteminin en önemli ve en pahalı adımı olarak görülen Veri Yönetimi Bileşeni, genel olarak, taşınmazların hem nitelik verilerinin (örneğin, büyüklük, oda sayısı, vb.) hem de piyasa verilerinin (satış, maliyet, gelir ve gider) toplanması, düzenlenmesi, organize edilmesi, depolanması ve güncellenmesi işlevlerini kapsamaktadır.

Verilerin toplanabilmesi için öncelikle, hangi verilerin toplanacağını karar verilmesi gerekmektedir. Dolayısıyla, kurulacak olan modelde, kullanılacak değişkenlerin seçimi, asıl olarak bölgede değere etki eden faktörlerin seçimi işleminden ibarettir. Bu noktada, değişkenlerin başlangıçta iyi analiz edilmesi, bir diğer deyişle küme değerlendirme yapılacak bölgede taşınmaz değerine etki eden faktörlerin iyi belirlenmesi gerekmektedir. Yapılan küme değerlendirme uygulamalarına bakıldığında, modelleme çalışmalarında kullanılan değişkenler birbirinden farklılık göstermektedir. Çünkü çalışmaya konu olan her alanın kendine özgü koşulları, taşınmazların kullanıcılarının tercihleri, ülkenin ve bölgenin içinde bulunduğu koşullar, ekonomik ve sosyal çevre gibi taşınmaz değerleri üzerinde etkili olan faktörler, piyasanın durumu ile tüm bu faktörlerin taşınmazların değeri üzerindeki ağırlıkları farklı olmaktadır. Değişkenlerin belirlenmesinin önemi nedeniyle, küme değerlendirme konusunda hazırlanan uluslararası standartlarda da bu konu vurgulanmıştır.

IAAO tarafından yayınlanan “Küme Değerleme Standartları”nın birinci bölümünde, küme değerlemenin faaliyet alanı anlatılmış, ikinci bölümünde küme değerlemenin tanımı yapılarak, küme değerlemenin kullanım alanları açıklanmıştır. Standartların üçüncü bölümünde ise, taşınmazlara ait verilerin toplanması ve yönetimine dair standartlar sunulmuştur. Doğru, tamamlanmış ve güncellenmiş verinin kullanımının önemi vurgulanmış, mekansal verilerin, özneteliklerin, satış ve kira verileri ile maliyet ve amortisman verilerinin toplanmasına, verilerin girilmesine ve yönetimine ilişkin açıklamalarda bulunulmuştur. Bunların yanı sıra, küme değerlendirme sistemi için hangi değişkenlerin seçilebileceğine ve sisteme dahil edileceğine karar verilmesi işleminin önemli ve uzun

²⁷⁰T. Kauko, ve M. D’Amato, *Mass Appraisal Methods-An International Perspective for Property Valuers*, Wiley-Blackwell Pub., 2008. UK.

²⁷¹ Ü. Yıldız, *Gayrimenkul Bilimlerinde Kitleli Değerleme Uygulamaları ve Türkiye İçin Model Önerisi*, Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Taşınmaz Geliştirme Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 2014. Ankara.

²⁷² Ü. Yıldız, *Gayrimenkul Bilimlerinde Kitleli Değerleme Uygulamaları ve Türkiye İçin Model Önerisi*, Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Taşınmaz Geliştirme Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 2014. Ankara.

²⁷³R. Gloudehans ve R. Almy, *Fundamentals of Mass Appraisal*, International Association of Assessing Officers, 2011, Kansas City, Missouri, USA.

vadede sonuçları değerlendirdikçe alınabilecek bir karar olduğu vurgulanmakta, bu yüzden pilot uygulamalar ile değişkenlerin toplanmasındaki fayda maliyet analizlerinin yapılabilmesine olanak sağlayacağı hususu belirtilmektedir. Genel olarak kullanılan değişkenler üç ana başlıkta incelenmiş, aşağıdaki şekli ile yayınlanmıştır.

- Yapı ile ilgili değişkenler;
 - Yaşam alanı
 - Yapı kalitesi veya yapı ile ilgili ana başlıklar
 - İnşaat türü
 - İkincil alanlar (garaj, balkonlar, veranda gibi)
 - Yapı özellikleri (banyolar veya merkezi klima gibi)
 - Dikkate değer eklentiler (misafir evi, ahır gibi)
- Arsa ile ilgili değişkenler;
 - Arsa büyüklüğü
 - Altyapı tesislerine erişebilirliği (su, elektrik, kanalizasyon)
- Konum ile ilgili değişkenler;
 - Piyasa alanı,
 - Komşuluklar, alt piyasa
 - Civardaki imkanlar (manzara, cephe, golf kursu gibi)
 - Dış etkiler (trafik, havaalanı gürültüsü, ticari merkezlere yakınlık gibi)

Küme Değerleme Standartlarında veri toplama başlığı; ilk veri toplama, veri toplama formatı, veri toplama kılavuzları ve veri doğruluğu standartları alt başlıklarında incelenmiştir. İlk veri toplama aşamasının hem değerlendirme uzmanları, hem de profesyonel veri toplayıcıları tarafından gerçekleştirilmesi gerektiği vurgulanmıştır. Veri toplama formatının, hem sahada verilerin toplanması sırasında hem de bilgisayara aktarılması sırasında kolaylık sağlayacağı standartlarda belirtilmiştir. Örneğin, veri toplarken “tesisat eklentilerinin sayısı” ifadesi yerine, “tesisat eklentilerinin durumu: iyi, orta, kötü” şeklinde bir formatta verilerin toplanması gerektiği açıklanmıştır. Veri toplama formatının veri toplayıcıları tarafından kolaylıkla anlaşılabilir olması, açık ve kolay kullanılabilir olması ve tüm yapılar için uygulanabilir olması tavsiye edilmiştir. Değişik taşınmaz türleri için değişik veri toplama formlarının tanımlanmış olması gerekmektedir. Veri toplama aşamasından önce, veri standartlarının ve kalite kontrolün nasıl yapılacağını içeren kılavuzların hazırlanması yine standartlarda belirtilmiştir.

Standartlarda veri girişi başlığı, mükerrer veri girişini önlemek amacıyla veri giriş formlarını tanımlamıştır. Veri girişi doğruluğunun yüzde yüze yakın bir oranda olması gerektiği, sistemin bu kısmında hata yapılmaması gerektiği vurgulanmıştır.

Taşınmazlara ilişkin karakteristik verilerin sürekliliğin sağlanması gerektiği standartlarda vurgulanmıştır. Yeni yapılar, yeni parseller, kayıplar ve yıkımlar nedeni ile taşınmazlara ilişkin verilerde yaşanan değişimlerin sistemde sürekli güncellenmesi gerektiği vurgulanmıştır. Sistemin güncel tutulmasının birçok yolu mevcuttur. Bunlardan bir tanesi yapıya dair alınan ruhsatların tamamının ruhsat vermeye yetkili kuruluş tarafından değerlendirme kuruluşuna ulaştırılmasını sağlamak olarak gösterilmiştir. Hava fotoğraflarının kayıtlı olmayan bina ve arazi kullanımı konusunda yardımcı olabileceği öngörülmüştür. Yine standartlara göre, bazı ülkelerdeki uygulamalarda, toplanılan verilerin ilana çıkartılarak, mevcut değişikliklerden malikler yardımı ile haberdar olunabilmesi temel alınmıştır. Hangi yöntem kullanılırsa kullanılsın, belirli periyotlarda saha çalışması ile verilerin güncelliğinin kontrol edilmesi gerekmektedir.

Standartlara göre, karşılaştırma, maliyet ve gelir yöntemlerinden hangisi kullanılırsa kullanılsın, küme değerlendirme sistemi için mutlaka satış verilerinin tutulması gerektiği belirtilmiştir.

Değerleme Bileşeni: Değerleme Bileşeni, değerlendirme modellerinin kurulması, analiz edilmesi, sınanması ve uygulanması aşamalarından oluşmaktadır. Taşınmazların veri yönetim bileşeniyle toplanan nitelik verileri kullanılarak, model kurma çalışmaları gerçekleştirilir ve değer kestirimleri yapılır.

Model kurulması, değerlendirme kuramına ve piyasa analizine dayalı olarak bir modelin tasarlanmasıdır. Bu tasarım, modelde yer alması düşünülen değişkenlerin tespitini, bu değişkenlerin birbirleriyle ve taşınmaz değeri ile ilişkilerinin tanımlanmasını içerir. Model belirleme, iyi bir değerlendirme kuramı, veri analizi ve araştırma yöntemi gerektirir.

Küme Değerleme Standartlarına göre, tek taşınmaz değerlemesinde bahsedilen, karşılaştırma, gelir ve maliyet yöntemlerinden her biri küme değerlendirme sistemi içerisine entegre edilebilmektedir. Küme değerlendirme sisteminde önemli olan, taşınmazları gruplara ayırabilmektir. Standartlarda, taşınmazlar yedi başlıkta incelenmiş geleneksel değerlendirme yöntemlerinin kullanım alanları aşağıda özetlenmiştir (Çizelge 24).

Çizelge 24. Geleneksel Değerleme Yöntemlerinin Taşınmaz Türleri İçin Kullanılma Sıraları

Taşınmazların Türleri	MALİYET YÖNTEMLERİ	KARŞILAŞTIRMALI YÖNTEMLER	GELİR YÖNTEMLERİ
MÜSTAKİL KONUTLAR	2	1	3
ÇOK AİLELİ KONUTLAR	3	1,2	1,2
TİCARİ TAŞINMAZ	3	2	1
ENDÜSTRİYEL	1,2	3	1,2
TARIM HARİCİ ARAZİLER	--	1	2
TARIMSAL ARAZİLER	--	2	1
ÖZEL AMAÇLI ARAZİLER	1	2,3	2,3

(1): Birinci derecede, (2): İkinci derecede ve (3): Üçüncü derecede değerlendirme için uygun olan yöntemi ifade eder.

Küme Değerleme Standartlarında, yeniden değerlendirme süresinin 4 yıl ile 6 yıl arasında olması gerektiği belirtilmiştir. Yeniden değerlemelerin her yılın belli tarihleri arasında yapılması tavsiye edilmiş, yeniden değerlemeler sırasında taşınmazların fiziki durumlarının tekrar gözden geçirilmesi gerekliliği belirtilmiştir. Standartların dördüncü bölümde, değerlemeye ilişkin standartlara yer verilmiş, model ve kümelerle ayırma ile ilgili açıklamalar yapıldıktan sonra, beşinci bölümde yönetsel değerlendirmeler açıklanmıştır. Standartların sonunda, kavramların ve tanımların yer aldığı, değerlendirme ile ilgili bir sözlük de mevcuttur.

Model kurulması sırasında, bağımlı ve bağımsız değişkenlerin tespiti ile değişkenler arasındaki ilişkinin fonksiyonel biçimi olmak üzere temel olarak iki temel konu üzerine odaklanılmaktadır²⁷⁴. Model yapısının tanımlanması, kurulacak sistem için esas teşkil etmektedir. Model kalibrasyonunun en azından her yıl yeniden yapılması sistemin güncel tutulması açısından çok önemlidir. Model kurulması süreci, iyi oluşturulmuş teori, veri analizi ve araştırma yöntemlerini içerir. İyi model; akılcı, doğru ve açıklanabilir olmalıdır²⁷⁵. Değerleme modelleri piyasa analizlerinin sonucu olarak ortaya çıkmaktadır. Değerleme modeli oluşturulduğunda, her taşınmaz için ayrı ayrı değer hesaplanabilecektir.

Küme değerlendirme uygulamalarında, model kurulumu için en yaygın olarak kullanılan yöntem çoklu regresyon analizi olarak bilinir. Bunun yanı sıra son yıllarda, yapay sinir ağları ve karar ağaçları gibi farklı yöntemler de kullanılmaya başlanmıştır. Diğer yöntemlere göre daha kolay olması, elde edilen sonuçların toplumun çeşitli kesimleri tarafından nispeten kolay anlaşılabilir olması gibi nedenlerle çoklu regresyon analizi daha çok tercih edilmektedir.

Performans Analizi Bileşeni: Değerleme bileşeni aşamasında tahmin edilen değerler performans analizi bileşeninin girdileri olur. Farklı istatistiksel testler ve bu bileşenin temel analizleri olan oran incelemeleri (ratio studies), kurulan modellerin değer tespitindeki başarı durumlarının

²⁷⁴ V.Çağdaş, Türkiye İçin Bir Emlak Vergi Sistemi Tasarım Önerisi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeodezi ve Fotogrametri Anabilim Dalı, Doktora Tezi, 2007, İstanbul.

²⁷⁵ Ü. Yıldız, Gayrimenkul Bilimlerinde Kitlesel Değerleme Uygulamaları ve Türkiye İçin Model Önerisi, Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Taşınmaz Geliştirme Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 2014. Ankara.

ölçülmesinde kullanılır. Bir diğer ifade ile Performans Analizi Bileşeni küme değerlendirme sisteminin etkinliğini belirlemektedir ve çalışmanın saydamlığı açısından önemli bir aşamadır.

Oran analizleri kapsamında değerlendirme başarımını ölçmek için, değerlendirme düzeyi (appraisal level) ve değerlendirme tekdüzeliği (appraisal uniformity) olmak üzere iki temel araç bulunmaktadır. Değerleme düzeyi, yapılan değerlendirme ile belirlenen değer, satış değerine oranını ifade etmektedir. Bu düzeyin ölçülmesi ile değerlendirme işlemi ile belirlenen değer, ne ölçüde piyasa değerine yaklaştığı belirlenir. Değerleme düzeyinin ölçülmesi ile küme değerlemesinin istenen hassasiyette olup olmadığı irdelenmiş olur.

Değerleme tekdüzeliği ise, değer kümesine biçilen değer tutarlılığının göstergesidir. Bu tutarlılık incelemesi, değerlemesi yapılan taşınmazların satış değerlerine ne ölçüde yaklaştığı, piyasa değerinden olan sapmanın hangi yönde olduğu ile ilgilidir. Değerleme tekdüzeliğinde, değerlemesi yapılan bütün taşınmazların değeri aynı oranda satış değerinden farklıdır. Bu farklılık bütün taşınmazlara satış değerinden aynı oranda düşük ya da yüksek değer verilmesi anlamına gelir. Tekdüzelik tamamen yapılan değerlendirme işleminin bütün taşınmazlar için eşit ve adil olarak yapılmasının incelenmesidir.

Oran çalışması, değerlemesi yapılan bütün taşınmazlar üzerinde gerçekleştirilen bir çalışmadan daha çok taşınmazların belirli niteliklerine göre gruplara ayrılması, yani tabakalama (stratification) ile yapılmalıdır. Ortak özellikleri olan taşınmazların değerlendirme düzeylerinin ve tekdüzeliğinin araştırılması daha güvenilir sonuçlar verecektir. Örneğin; konut amaçlı kullanılan taşınmazlar ile ticari kullanımda olan taşınmazlar arasında değerlendirme düzeyi ya da değerlendirme tekdüzeliğinden söz edilemez. Bu tür belirli farklılıkları olan taşınmazların oran çalışması yapılmadan önce ayrı gruplara ayrılması gerekmektedir. Bu nitelikler taşınmazların kullanım amaçları, yaşları, büyüklükleri vb. olabilir.

İtiraz ve Sonuçların Gözden Geçirilmesi Bileşeni: Bu bileşen, bir küme değerlendirme sistemi içinde itirazların ele alınması ile yapılan değerlendirme sonuçlarının savunulmasına ilişkin önlemleri içerir²⁷⁶. Özellikle parsel, ada ve mahalle ölçeğinde yapılan değerlendirme çalışmalarının gözden geçirilmesi ve varsa hataların giderilmesi ve gerektiğinde maliklerin tahkime başvuru yapabilmesi, bağımsız değerlendirme uzmanlarından rapor alması ve sonuçların tatmin edici olmaması halinde yargı yoluna gidebilmesine yönelik bütün aşamaların düzenlenmesi ve iyi işletilmesi, toplu veya küme değerlendirme çalışmalarının başarısı için zorunludur.

Küme değerlendirme çalışmalarının sonuçlarının değerlendirilmesi:

Küme değerlendirme, tek taşınmaz değerlemesi ile temelde aynı ilkeleri ve yaklaşımları kullanmakla birlikte, pazar analizleri, modelleme ve kalite kontrol süreçlerinde farklılıklar barındırır. Tek taşınmaz değerlemesinde uzmanlar pazar analizleriyle konu taşınmazın değerini kestirirler ve bunu bir değerlendirme raporuyla sunarlar. Değerleme uzmanı değeri biçilecek taşınmazı, taşınmaza dayalı hakları, değerlendirme tarihini, değerlendirme amacını, kestirilecek değer kavramını ve kısıtlayıcı koşulları raporunda belirtmek zorundadır. Küme değerlemesinde ise değeri biçilecek taşınmazlar, vergilendirme bölgesindeki tüm taşınmazlardır. Değerleme tarihi ve kullanılacak değer kavramı da vergi mevzuatıyla belirlenmiştir. Küme değerlemesinde yöreye ilişkin sunu-istem yapısını yansıttak değerlendirme modellerinin kurulması gerekir. Küme ve tek taşınmaz değerlemesi arasındaki bir diğer temel fark da, tek taşınmaz değerlemesinde değerlerin güvenilirliği, analizlerin ya da araştırmanın derinliğine dayalıyken, küme değerlemesinde kalite kontrolünün istatistiksel yöntemlerle belirlenmesidir²⁷⁷.

Türkiye’de emlak vergisine esas taşınmaz değerlerinin tespiti, kadastro çalışmalarında yapılan harca esas değer tespiti gibi uygulamalar, her ne kadar toplu taşınmaz değerlendirme olarak

²⁷⁶R. Gloudemans ve R. Almy, *Fundamentals of Mass Appraisal*, International Association of Assessing Officers, 2011, Kansas City, Missouri, USA.

²⁷⁷ Ü. Yıldız, *Gayrimenkul Bilimlerinde Kitleli Değerleme Uygulamaları ve Türkiye İçin Model Önerisi*, Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Taşınmaz Geliştirme Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 2014. Ankara.

gözükmekte ise de, piyasa değerine yaklaşma oranı ve bilimselliği ele alındığında, küme değerlendirme sınıfına sokulmaları, yukarıda açıklanan tanımlar göz önünde bulundurulduğunda mümkün gözükmemektedir. Küme değerlemesinde değerlendirme sistemi, kurulacak modeller yardımı ile işlemektedir. Model belirlenmesi, taşınmaz değerinin tespit edilmesinde temel aşamadır.

3.7.9.2. Tarihsel Yapıların Değerleme İşlemleri

Tarihsel taşınmaz değerlendirme yöntemleri ve kullanım alanları:

Tarihi yapılar ve özellikle taşınmaz kültür varlıklarının diğer gayrimenkul türlerinden daha ayrıcalıklı yapılar olması nedeni ile sahip oldukları değerlerin ölçümü de değişir. Özellikle ekonomik, kültürel, kullanım, değişim, politik, artistik, tarihi, estetik ve manevi değer gibi kavramların sık kullanıldığı görülmekle birlikte söz konusu değerlerin ölçümünde birçok sorun yaşanmaktadır. Literatürde kültür varlıklarının sahip oldukları değerler sebebi ile korunması gerektiği vurgulanmaktadır. Bu eserlerin ekonomik değerlemesinde, diğer gayrimenkullerden daha ayrıcalıklı olmalarına sebep olan soyut değerlerinin de tespiti ve ekonomik değer ile bu soyut değerlerin de yansıtılabileceği bütüncül taşınmaz değerine ulaşmanın zorunlu olduğu ortaya çıkmaktadır. Bu tür taşınmazlar ve taşınır varlıkların değerlerin tespitinde tek bir disiplin ya da yöntem tam olarak yeterli olamamaktadır. Bu nedenle konu kültür varlığı niteliğinde bir taşınmaz olduğunda, disiplinler arası koordineli bir çalışma ve ekonomik malların değer tespitinde kullanılan piyasa yöntemleri ve çevresel malların değerlendirilmesinde kullanılan ve faydayı ölçmeyi amaçlayan piyasa dışı değerlendirme yöntemlerinin birlikte kullanımı ile bulunacak toplam değere ulaşılması, daha akılcı ve hakkaniyetli bir yaklaşım olarak görülmektedir.

Taşınmazın koruma statüsü, taşınmazın hem değerlemesinde kullanılacak yöntemlerin değişmesine neden olmakta, hem de takdir edilen değeri üzerine etkili olmaktadır. Hemen her ülkede koruma mevzuatı kapsamında taşınmaz kültür varlıklarının değerlendirme ölçütleri yanında taşınır kültür varlıkları ve sanat eserlerinin de değerlendirme yöntemleri tespit edilmektedir. Ancak uygulamada taşınır ve taşınmaz kültür varlığı²⁷⁸ niteliğindeki varlıkların değerlendirme işlemlerinde, farklı kişi ve kurumlarca takdir edilen değerler arasında önemli ölçüde farklılık bulunmakta ve subjektif uygulamalara sık rastlanmaktadır. 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 15'inci maddesinin (d) bendine göre "Kamulaştırmalarda bedel takdirinde, taşınmaz kültür varlıklarının eskilik, enderlik ve sanat değeri dikkate alınmaz" hükmü kapsamında yapılan değerlendirme çalışmalarının genellikle malikleri memnun etmediği görülmektedir. Öncelikle taşınmaz kültür varlıklarının sahip oldukları değerler sebebiyle korunması fikri ile bu düzenleme çelişmekte ve genellikle çöküntü alanına dönüşen kentsel koruma alanlarında kamulaştırma yoluyla taşınmaz edinimi, restorasyon ve diğer koruma uygulamalarının uzun zaman almasına ve güçlükle ilerlemesine neden olmaktadır. Kamulaştırma bedelleri devlet kurumları için maddi bir külfet olarak görüldüğünden, bu eserlerin değerlemesinde, ödenecek bedeli artırıcı öğelerin mümkün olduğunca kullanımı uygun bulunmamaktadır. Tarihi mülklerin değerlemede, belirtilen yasal düzenlemenin bütünlüğüne taşınmaz (eski eser, arazi ve diğer değerli maddi ve gayrimaddi varlıklar gibi) değerine ulaşabilmeye imkan vermediği görülmektedir.

Tarihi yapıların değerlemesine yönelik zaman zaman mülk sahiplerince bedelin hakkaniyetli bulunmaması gerekçesi ile itirazların yapıldığı ve konunun Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine taşındığı örneklere rastlanmaktadır. Yargıtay'ın 2863 Sayılı Kanunun 15. maddesinin (d) fıkrasında

²⁷⁸2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa göre kültür varlıkları; "tarih öncesi ve tarihi devirlere ait bilim, kültür, din ve güzel sanatlarla ilgili bulunan veya tarih öncesi ya da tarihi devirlerde sosyal yaşama konu olmuş bilimsel ve kültürel açıdan özgün değer taşıyan yer üstünde, yer altında veya su altındaki bütün taşınır ve taşınmaz varlıklar" ve taşınmaz kültür varlıkları: "tarih öncesi ve tarihi devirlere ait bilim, kültür, din ve güzel sanatlarla ilgili bulunan, o eseri meydana getiren toplumun toplumsal, kültürel, ekonomik, siyasal, bilimsel ya da estetik niteliklerinin belgesi olan yer üstünde, yer altında veya su altındaki korunması gerekli taşınmaz varlıkları" olarak tanımlanmıştır. Taşınmaz Kültür Varlıklarının Gruplandırılması, Bakım ve Onarımları 660 sayılı Koruma Yüksek Kurulu İlke Kararı çerçevesinde yürütülmektedir. Buna göre yapılar, kendi başlarına bir tarihi ve estetik değer taşımaları ya da kentlerin tarihi kimliğini oluşturan kentsel sitler, sokaklar ve silüetlerin öğeleri olarak iki gruba ayrılmıştır: Birinci grup yapılar; "toplumun maddi tarihini oluşturan kültür verileri içinde tarihsel, simgesel, anı ve estetik nitelikleriyle korunması zorunlu yapılardır. İkinci grup yapılar; "kent ve çevre kimliğine katkıda bulunan kültür varlığı niteliğindeki yöresel yaşam biçimini yansıtan yapılar" şeklinde tanımlanmıştır.

bir binanın mimari veya tarihi özellikleri ile enderliğinden kaynaklanan özelliklerinin kamulaştırma değerinin belirlenmesinde dikkate alınamayacağı görüşüne karşın, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin çarpıcı kararında²⁷⁹, kamulaştırma bedelinin saptanmasında taşınmazın mimari ve tarihi özellikleri ile enderliğinin hiç dikkate alınmamasının, orantısız olup olmayabileceğini incelemiş ve sonuç olarak taşınmazın değinilen özelliklerinin hiç dikkate alınmamasının, olması gereken adil dengeyi bozduğu ve başvuranın taşınmazının bu özelliklere bağlı olan değerinden mahrum ettiğine karar vermiştir. AİHM, belirtilen değerlendirme sisteminin, devlete açık avantaj sağlaması nedeniyle adil olmadığını kaydeder. Tescilli taşınmazların kamulaştırılması alanında Avrupa Konseyi üyesi bazı ülkelerin değerlendirme uygulamalarının genel bir kurala dayanmadığı ya da ortak kriter bulunmamasına rağmen, uygun bedel tahmininde, söz konusu taşınmazların belirli özelliklerinin dikkate alınması seçeneğinin kesin olarak ihmal edilmediği gözlenmiştir. AİHM tarafından tazminat miktarının tespitinde kamulaştırılan binanın belirli özelliklerinden kaynaklanan değerinin de göz önüne alınması gerektiği ifade edilmektedir²⁸⁰. Bu yaklaşım eski eserlerin değerlendirme uygulaması ve özellikle tarihsel yapı değerlendirme standartları ile uyumlu bulunmaktadır.

Taşınmaz kültür varlıklarının yeniden işlevlendirilip, ekonomik hayata adapte edilmelerinde oluşan ekonomik değerler piyasa koşullarında kullanılan değerlendirme yöntemleri ile tespit edilmekte, ancak korunmaları ve kullanımları neticesinde oluşan faydanın ölçülmesi boyutu yasal zorunluluk olmaması ve tespit edilmesinin maliyetli ve güç olması sebebiyle ihmal edilmektedir. Tarihi yapıları yalnızca ekonomik mal olarak görmek, uzun vadede olumsuz ve istenmeyen sonuçların ortaya çıkmasına neden olur²⁸¹. Konu ile ilgili olarak Uluslararası Değerleme Standartları Konseyi²⁸² (IVSC) tarafından 2006 yılında yayınlanan “Tarihi Mülklerin Değerlemesi” başlıklı rehber ile tarihsel yapı değerlemenin temel ilke ve esasları aşağıdaki biçimde açıklanmıştır:

Tarihi mülkler, kültürel, tarihsel ve mimari özellikleri sebebiyle miras niteliği taşırlar ve bu mülklerin birçoğu kültürel ve ekonomik açıdan önemli olmaları sebebi ile yasal ve hukuki açıdan devlet tarafından korunur. Ayrıca tarihi mülkler turizm yoluyla bulundukları bölge için ekonomik fayda yaratıkları için bazı özel kuruluşlar da, tarihi korumanın desteklenmesine katkı yapar. Bu mülkler; kullanma kısıtları, tadilat yapma zorunluluğu ve yıkılma yasakları gibi bazı yasal ve hukuki sınırlamalara tabidirler. Bu tarz mülkler, bulundukları ülkenin ve bölgenin yasal ve yönetsel mevzuatı çerçevesinde çeşitli finansal teşvik ve vergi muafiyetine sahip olabilmektedirler.

Tarihi mülklerin restorasyon ve koruma uygulamalarının gerçekleştirilebilmesi oldukça maliyetli olduğundan, bu maliyetler dolaylı olarak mülkün değerine de yansır. Ayrıca bu mülklerin özellikler sebebiyle komşu mülklerin değerinde artışa sebep olabilmektedirler. Ancak çoğu zaman bu mülkler sebebiyle meydana gelen değer artışı ölçülebilir nitelikte olmamaktadır. Tarihi mülklerin en yüksek ve iyi kullanım analizine yönelik değerlendirmesi, mülkün kendine özgü kısıtları sebebiyle değişebilmektedir. Örneğin, mülk bazen malik tarafından oturma amaçlı restore edilebildiği gibi, taşınmazın mülkiyeti başkasında iken, bir başka yatırımcı tarafından, ticari amaçlı kullanımlara yönelik olarak restore edilmektedir. Türkiye’de bu tür yapıların çokluğu, maliklerin gelir ve kültür düzeyleri ile taşınmazların çok hisseli olması gibi nedenlerle bu tür taşınmazların malikleri tarafından restore edilmesi genellikle mümkün olamamaktadır²⁸³.

Tarihi mülkleri değerlendirme; eski yapıım yöntemleri ve malzeme niteliğinin, modern varlıklardaki eşdeğerlerinin performans ve verimlilik açısından incelenmesi, mülkleri tamir/restorasyon için kullanılacak yöntemlerin uygunluğunun tespiti ve mülklerin yasal ve hukuki korumalarının ölçüsünün ve karakteristiğinin belirlenmesi gibi bazı özel hususları içermelidir. Bu

²⁷⁹ Kozacıoğlu-Türkiye Davası, Büyük Daire, Başvuru No: 2334/03, Strazburg, Karar Tarihi: 19 Şubat 2009

²⁸⁰ Y. Aliefendioğlu, *Türkiye’de Koruma Alanlarındaki Taşınmazların Kullanımı Ve Koruma Statülerinin Taşınmaz Piyasaları ve Değerlerine Etkileri: Muğla İli Örneği*, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Taşınmaz Geliştirme Anabilim Dalı, Doktora Tezi, 2011, s.774

²⁸¹ A. Klamer ve P. W. Zuidhof, *The Values of Cultural Heritage: Merging Economic and Cultural Appraisals*, 1998, s.23.

²⁸² International Valuation Standards Committee, *Exposure Draft of Proposed International Valuation Guidance Note*, 2006, s.1-9

²⁸³ V. Tiryaki, *Kentsel Sit Alanlarında Koruma Çalışmalarının Finansal, Yasal ve Yönetsel Boyutları ile Değerlendirilmesi: Ankara İli, Altındağ İlçesi, Hacettepe ve Sakarya Mahalleleri Örneği*, A.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Taşınmaz Geliştirme Anabilim Dalı, 2015, Ankara.

tespit için karşılaştırmalı satış, maliyet ve gelir yaklaşımları kullanılabilmekte, ancak belirtilen yöntemlerin uygulanabilirliği yeterli ve sağlıklı veri bulunmasına bağlıdır.

Karşılaştırmalı satış analizi yaklaşımının uygulanmasında değerlendirme uzmanı konu mülke benzer tarihi özellikte karşılaştırılabilir mülkler bulmalıdır. Karşılaştırılabilir mülklerin seçim; taşınmazların benzer konumda olması (imar durumu, kullanım izni, yasal koruması ve tarihi mülklerin yoğunlaştığı bölge gibi), mimari tarzları, mülklerin büyüklükleri ve konu mülkün özel tarihi ve kültürel kurumların korumasında olması gibi niteliklerinin dikkate alınması gerekir. Karşılaştırmalı satış için gerekli olan veriler arasında; konum, restorasyon ve rehabilitasyon maliyeti veya özel ipotek/borç/yükümlülükler gibi farklılıkları içeren hususlar varsa değerlemede çeşitli düzeltme işlemleri yapılabilir. Koruma alanı veya tarihi bölge içindeki taşınmaz için, bu alanda emsal bulunamaması halinde emsal araştırmaları koruma alanı veya bölge dışına genişletilebilir, ayrıca konu mülkün rehabilitasyon veya restorasyon maliyetine katlanılmış, ancak emsal mülkler için bu maliyete katlanılmamışsa ve konu mülkün üzerinde emsal mülklerden farklı örneğin kısıtlayıcı sözleşmeler veya koruma irtifak hakları gibi yükümlükler varsa, emsal verilerde gerekli düzeltme veya ayarlama yapılabilmesi gerekir.

Turizm ve ticaret bölgelerindeki tarihsel taşınmazlar genellikle gelir yöntemi ile değerlendirilir. Tarihi mülkler bulundukları ortam ve özgün mimarileri ve gelir üreten kullanımları neticesinde çevrelerinde özel bir çekim gücü yaratırlar. Tarihi mülklerin en yüksek ve iyi kullanımı için önerilen kullanım biçimi, tarihi mülkün rehabilitasyonu için önerilen bütün işler, mevcut imar şartları ve yasal yükümlülükler uygun olmalıdır. Bu tür mülkler için alınması gereken çeşitli izinler için geçecek süre de dikkate alınmalıdır. Gelir yöntemleri, tarihi mülkün gelir üretme etkinliğini, mülkün gelecekte sahip olduğu kira ve/veya ticari geliri dikkate almaktadır. Özellikle mülkün bakımı ile ilgili ilave maliyetleri ve fonksiyonel eskime nedeniyle oluşan maliyetleri de göz önüne almaktadır.

Maliyet yönteminin tarihi mülkler için uygulanmasının avantajları ve dezavantajları vardır. Bu yöntem ile bina maliyetlerini tahmin etmek pratik olabilir. Nitekim, yapıyı restore etmek mülk için en yüksek ve verimli kullanım olduğunda, bu mülkler için maliyet yönteminin uygulanmasında, değerlendirme uzmanı mevcut yeniden üretim maliyetini tahmin eder. Örneğin mülkün, benzer malzemeler, yöntemler ve işçilik kullanılarak adeta tam bir kopyasını oluşturmak için tespit edilen maliyet gibi. Mülkün en yüksek ve iyi kullanımı, günün koşullarına uyarlanabilir bir kullanım olmak zorundadır. Mülkün bina cephesi veya kat sayısı değiştirilemez, ancak iç mekanı günün koşullarına göre değiştirilip, yenilenebilir. Bu sebeple rehabilitasyon maliyetleri, mevcut yeniden üretme ve değiştirme maliyetlerinin toplamı sonucu elde edilebilecektir. Mülkün değerlemesi için maliyet yönteminin uygulanması, özellikle diğer yöntemlere göre değerlendirme yapmak mümkün değilse yararlı bilgiler sağlayabilecektir. Ancak eski binalarda kullanılan yapı metotları ve malzemeleri artık mevcut olmayabilir ve bu binaların üretimi için gerekli olan nitelikli işçilik koşulunun sağlanması genellikle mümkün olmayabilir. Sonuç olarak tarihi mülkler yeniden üretilebilir olmayabilir. Bu sebeple de tarihi mülklerin maliyet ve piyasa değeri arasındaki ilişki sorunlu olabilir.

Tarihi mülklerin bulunduğu bir pazarda, piyasa değeri, yeniden üretim maliyetlerini aşabilir. Ya da tersi olarak alternatif olarak binanın yapısının yüksek maliyetli olması ve mülk için pazar desteğinin olmaması halinde, mülkün değeri, maliyetinden çok daha düşük olabilir. Değer kaybı/amortisman tahminleri tarihi bir mülkün tipikliği nedeniyle karmaşıktır. Tarihi binaların kullanım ömrü genellikle fiziksel ömrünü aşmakta ve genellikle bunun tahmini mümkün olmayabilir. Ayrıca tarihi mülk üzerinde olan bir arazi veya yerleşimde, buranın kullanılması üzerine bazı kısıtlamalar söz konusudur. Bu tür kısıtlamalar arazi ve tüm mülkün değerini etkiler. Maliyet yönteminin uygulamasında değerlendirme uzmanının restore edilen veya rehabilite edilen mülkün amortismanına tabi (değer kaybeden) yapı elemanlarını tahmin etmesi gerekebilir. Herhangi bir mülk için maliyet yönteminin uygulanması, tarihi olsun veya olmasın, yapı ve arazi ya da arsa bileşenlerinin ayrıştırılarak değerinin tahmin edilmesini gerektirir. Maliyet yöntemi arazi veya arsa değeri, yapı maliyeti ve amortisman konusuna odaklanır. Bu elemanlar genellikle satış karşılaştırma veya gelir indirgeme yöntemlerinin uygulanmasında belirgin olmaz. Maliyet yöntemi, özel piyasa veya mülk özelliklerine bağlı olarak bazı durumlarda, piyasa değeri olarak nitelendirilemeyecek

sonular verebilir. Bu hususa, deęerlemenin nitelięinin tanımlanmasında raporun okuyucu yanıltmaması için dikkat edilmesi gerekir.

Lisanslı Deęerleme Uzmanları Kıraliyet Kurumu (Royal Institution of Chartered Surveyors – RICS) tarafından yayınlanan raporda da konu kapsamlı olarak irdelenmiřtir²⁸⁴. Rapor ile kltr varlıklarının nemi, hem deęerleme perspektifi, hem de kamu sektr finansal raporlama ynnden incelenmiř, kamu ve zel sektr kuruluşlarının bilanoları zelinde varlıkların deęerleme erevesi aıklamaktır. Kltr varlıkları doęal ve tarihi evrelerdeki tařınmazlar ve tařınabilir mlklr olarak alt gruplara ayrılmıř ve her alt grup iin uygulanabilir deęerleme yntemleri tanımlanmıřtır. Bu varlıkların biroęunun ulusal miras olarak kabul edilmedięi durumlarda, piyasa deęeri hesaplamanın avantajlı olduęu, ancak ulusal miras nitelięinde olanların pazar deęeri veya maliyet deęerinin saptanmasının uygun olmadıęı vurgulanmıřtır. Birok kltr varlıęının piyasa deęerinin hesabında klasik yntemlerin uygulanmasının elverişli olduęu, ancak biroęunda da bunun iyi sonular vermedięi bilinmektedir. Bu tr varlıklar iin maliyet yntemine gre deęerleme yapılması uygun olmadıęından, alternatif deęerleme yntemlerinin geliřtirilmesi zorunlu olmuřtur. zellikle deme isteklilięi (WTP) ve fayda-maliyet analizi gibi bazı piyasa dıřı deęerleme teknikleri uygulamada sıklıkla kullanılmaktadır. Ancak iktisat teroisindeki retici ve tketicisi rantı kavramları ile arařtırma sonularının birlikte deęerlendirilmesi neticesinde deme isteklilięinin, piyasa deęerinin % 50 ile % 75'ine karřılık geldięi bilinmektedir²⁸⁵.

Kltrel varlıkların; tarihi, kltrel ve eęitsel aıdan ekonomik faydası tam olarak piyasa fiyatı ile llemez. Bu mlklrin sahip olduęu yasal ve resmi kısıtlar sebebiyle satılarak elden ıkarılmaları ciddi kısıtlamalara tabidir. Kltrel miras mallarının genellikle alternatifi olmaz, yerine bařka bir řey koymak mmkn olmaz, onların ekonomik faydası fiziksel durumları bozulsa bile artabilir. Faydalı mrlerini tahmin etmek olduka g olabilir, bazen yzyıllar boyu ayakta kalabilirler. Birok kltrel miras varlıęı iin, onun sahibi veya varisleri olan toplum ynnden deęeri ifade etmede piyasa deęeri adil bir sonu vermeyebilir.

Tařınmaz kltr varlıkları iin pazar odaklı olarak; karřılařtırmalı satıř, satıř ve kira gelirlerinin analizi, gelir kapitalizasyonu ve iskonto edilmiř nakit akıřları yntemleri ile deęerlenir. Bu yntemlerde tařınmazların eskilik, enderlik ve nadirlik zellięi ile olası kullanım biimleri ynlerinden yapılacak dzeltme dıřında deęerleme ltlerinin kullanımı, dięer tařınmazlardan farklılık gstermez. Ancak lkemiz gibi birok geliřmekte olan lkede gelir seviyesinin dřklę, duyarlılıęın geliřmemiř olması ve dięer nedenlerle kltr varlıęı nitelięinde olan tařınmazların alım-satım ile konut ve dięer amalarla kullanımı genellikle nadiren yapılmaktadır. Bu kořullarda deęerleme lt olarak genellikle varsayıma dayalı gelir deęeri ile maliyet bedeli dıřındaki yntemlerle iřlem yapılması mmkn olamamaktadır.

Geliřmekte olan lkelerde kltr varlıklarının biroęu gemiřte deęerli olmuř eserler olmakla birlikte geleneksel deęerleme yntemleri ile bu hususu genellikle ihmal etmektedir. Bu tařınmazları deęerlemek iin alternatif yaklařımlar zorunlu olur. Bu teknikler; kořullu deęerleme ve deme isteklilięi (contingent valuation and willingness to pay), fayda – maliyet analizi (cost-benefit analyses), hedonik deęerleme (hedonic valuation) olarak sayılabilir. Bu teknikler bir varlıęın ekonomik deęerinin yanı sıra genel olarak kltrel deęerleri iin de bir kabul saęlamayı amalar. Bu

²⁸⁴Royal Institution of Chartered Surveyors, Valuing Heritage Assets, Final Report of a Research Project, 2009, s. 1-30.

²⁸⁵ Geleneksel deęerleme yntemlerine gre yapılan piyasa arařtırmalarının sonularına gre malikler ve dięer piyasa aktrlerinin deęer beklentileri de analiz edilmek olup, genellikle beklenen deęerin piyasa deęerinin altında kaldıęı gzlenmektedir. Tařınmazın satılmak istendięi para tutarı ile yerel piyasa deęer beklentisi malın piyasa satıř deęerinin genellikle % 50 ile % 75 arasında deęiřen oranlarda kalmaktadır. Yerel dzeylerde deęerleme arařtırmalarında takdir edilen nihai deęerin, malikler ve piyasa aktrlerinin deęer beklentisi ile iliřkilerinin de incelenmesi yararlı ve sorunlu grlmektedir. Bakınız: H.Tanrıvermiř, evresel Malların ve Kirlilik Zararlarının Deęerlerinin Biilmesinde Kullanılan Yntemler ve Bu Yntemlerin Trkiye'de Uygulanabilirlięi, Gazi niversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakltesi İktisat Blm, Ekonomik Yaklařım, Cilt:8, Sayı:24-25:81-145 1996, Ankara; H.Tanrıvermiř, Willingness to Pay (WTP) and Willingness to Accept (WTA) Measures in Turkey: May WTP and WTA Be Indicators to Share the Environmental Damage Burdens: A Case Study, Journal of Economic Cooperation Among Islamic Countries, Vol:19, No:3: 67- 93, 1998, Ankara; R.K.Turner, D.W.Pearce, and I.Bateman, Environmental Economics An Elementary Introduction, TJ Press Ltd, 1994, Cornwall, UK; R.Demirci, H. Tanrıvermiř ve Y.Alişefendioęlu, Trkiye'de Arazi Ynetimi ve Piyasası: Temel zellikleri, Yasal ve Kurumsal Dzenlemeler, Sorunlar ve Deęerleme alıřmaları zerine Etkileri", Trk Kooperatifilik Kurumu, nc Sektr Kooperatifilik, Cilt (2007):42, Sayı:4:38-63, Ankara.

yöntemler satılamayan veya devredilemeyen malların değerlemesinden çok daha iyi bir yönetim mekanizması için karar destek sistemi altlığı olarak kabul edilebilir. Ayrıca bu yöntemlerle sık değerlendirme yapılmasının maliyetli olması sebebi ile yöntemlerin kullanışlılığı eleştirilmektedir. Ancak bu yöntemler varlık ve olası hasarların tespiti gibi konularda yaygın olarak kullanılmakta olup, bu tekniklerin pratik değerlendirme uygulamaları için geliştirilmesi gerekmektedir. Bu yöntemler değerli olan, ancak geleneksel değerlendirme yöntemine göre değerlendirme çalışması için uygun olmayan varlıklar için, o varlıkların değerlerinin tespiti için uygun yaklaşımlar olarak bilinir.

Kültür varlıklarının değerlemesinin kendine özgü zorlukları vardır, ancak bu zorluklar birçok durumda onların sahipleri veya kullanıcıların potansiyel faydası için yapılabilmektedir. Değerleme işlemlerinde önemli olan güncel, şeffaf ve doğru bilgi sağlamaktır. Faydalar ve zorluklar değerlendirilirken, değerlendirme birçok kültür varlığı için mümkün ve tercih edilen bir işlemdir. Kültür varlıklarının tanımlarının yetersizliği ve birbiri ile çelişkili yanlarının olduğu da bilinmelidir. Ancak evrensel olarak kabul edilebilir tanım yapılmasının güçlüğü de açıktır.

Piyasa dışı değerlendirme terimi piyasa içinde ticareti olmayan malların değeri ile ilgili verileri yorumlamak ve bulmaya çalışmak için kullanılan çeşitli teknikleri tanımlar²⁸⁶. Piyasa dışı değerlendirme ikiye ayrılmakta olup, bunlar; açıklanmış tercihler (revealed preferences) tekniği ve belirtilen tercihler (stated preference) tekniğidir. Açıklanmış tercihler tekniği, veri toplamada, bir bireyin geçmiş davranışlarının sorgulanmasını ve araştırılmasına dayanır. Bu davranış tipi, piyasası olan malların satın alınmasının piyasa dışı malların talebine bağlı olduğunu sorgulayan bir davranış tipidir. Buna hedonik değerlendirme adı da verilmektedir. İkinci davranış tipinde ise; boş zaman geçirmek için bireyin nereye gittiği hakkında sorgulama yapılır. Bu teknik de seyahat maliyet yöntemi de olarak adlandırılır. Açıklanmış tercihler tekniği, bireyin geçmiş davranışını kullanırken, belirtilmiş tercihler tekniği, bireyin gelecekteki davranışının ne olabileceğini, bugünden farklı bir davranış sergileyebileceği tahminine dayanır. Seyahat maliyeti yöntemi (travel cost method); ziyaret desenlerine bakarak net değer in büyüklüğü hakkında bilgiler üretmeye çalışan bir tekniktir. İlk uygulamaları, açık rekreasyon alanları için olmuş ve analizin temeli bir seyahat ya da ziyaret dayalıdır. Bu yöntemin stratejisi her seyahati ziyaretçilerin satın aldığı bir mal olarak görmesidir.

Koşullu değerlendirme yöntemi (contingent valuation method) bu tekniğin kapsamına girmektedir. Bu yöntem halen mevcut olmayan veya varsayımsal (hipotetik) koşullarda bireye ne yapacağını sorar ve bireyin varsayımsal davranışına dayalı olarak değeri tahmine olanak verir²⁸⁷. Açıklanmış tercih teknikleri (stated preference) ve koşullu değerlendirme yöntemi (contingent valuation methods); bireylerin servetleri ve kültürel miras mallarının kalitesi arasında doğrudan yaptıkları ölçüp biçme durumları gözlemler. İnsanların kültürel miras mallarının iyileştirilmesi içinde ne ödemeye razı oldukları kararını içermektedir. Bir bireyin düşüncesi dikkate alındığında kültürel miras mallarını korumak için çalışan bir hayır kurumu katkıda bulursa dahi bireyin serbest davranış potansiyeli bulanıklaşmış olmaktadır. Birey kendi katkıları olmadan başkalarının katkı yaptığı şeylerin faydalarından yararlanır. Koşullu değerlendirme yöntemi içinde ankete katılanlara kurgulanan durumla karşı karşıya kaldıklarını hayal etmeleri istenmektedir. Tipik uygulamada katılımcılardan, varsayılan iki eylemden birini seçmeleri istenir. Katılımcının varsayımsal davranışı üzerinden kültürel miras malının değeri anlaşılmasına çalışılmaktadır. Bu yöntemlerin ulusal değerlendirme uygulamalarında kullanımının oldukça sınırlı olması ve özellikle mevzuatta açıkça tanımlanmamış olmaları nedeni ile detaylı olarak incelenmeleri ihmal edilmiştir.

Tarihsel Taşınmaz Değerleme Uygulamaları:

Taşınmaz kültür varlığı olan taşınmazlara kamulaştırma, kentsel dönüşüm ve koruma uygulamaları gibi amaçlarla değerlendirme yapılmaktadır. Nadiren taşınmaz proje geliştirme ve proje finansmanı amaçlı değerlendirme çalışmasının yapıldığına tanık olunmaktadır. Kentsel koruma alanında

²⁸⁶ S.Navrud ve R.C. Ready, *Valuing Cultural Heritage: Applying Environmental Valuation Techniques to Historic Buildings, Monuments and Artifacts*, 2002, s.12.

²⁸⁷ H. Tanrıvermiş, *Çevresel Malların ve Kirlilik Zararlarının Değerlerinin Biçilmesinde Kullanılan Yöntemler ve Bu Yöntemlerin Türkiye’de Uygulanabilirliği*, *Ekonomik Yaklaşım Dergisi* (1997), Cilt 8, Sayı 24.

2472 ada ve 46 ile 47 parsel nolu taşınmazların değerleme çalışması örnek olarak verilebilir. Öncelikle inceleme konusu iki taşınmaza ilişkin piyasa verileri, tapu, imar ve koruma kurulu verileri elde edilmiş ve ikinci aşamada mevzuatta tanımlanan esaslara uygun olarak konu taşınmazların bedelleri analiz edilmiştir. Değerleme çalışması yapılan iki taşınmazın yasal yönden tanımlanmasına ilişkin veriler aşağıda özet olarak sunulmuştur:

İl-İlçesi	/.....	/.....
Köy/Mahalle	Tepecik	Tepecik
Ada	2472	2472
Parsel	46	47
Yüzölçümü m ²	461,17	329,40
Cinsi ve Nevi (Tapu)	Avlulu Ahşap Ev	Avlulu Ahşap Ev
Cinsi ve Nevi (Fiili)	Arsa	Arsa

İki taşınmazın yer aldığı caddeden şehir merkezi ile resmi kurumlara ulaşım oldukça kolay olması, taşınmaza olan talep ve kullanım olanaklarını doğrudan etkilemektedir (Şekil 24). Kentin fiziki mekanını; ekonomik, siyasi ve toplumsal oluşumlar belirler. Taşınmazın bulunduğu ilin geleneksel kent merkezinde bu oluşumun fiziki mekana yansıması açıkça okunabilmektedir.

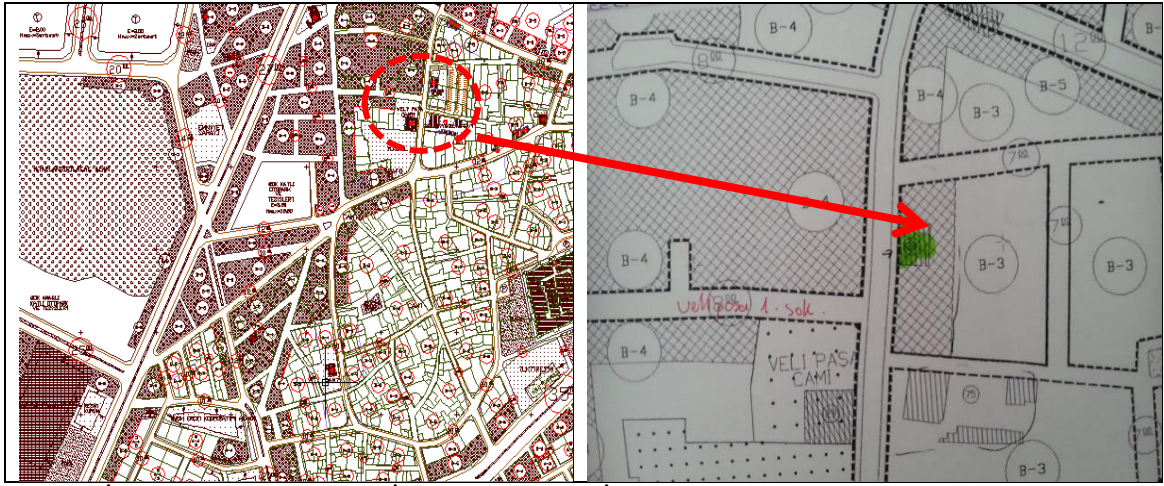
Taşınmazların içinde yer aldığı Şeyh Eyüp Sokağı geleneksel sivil mimari örneklerin yanı sıra anıtsal yapılarında olduğu geleneksel dokunun izleri ve uzantılarını sergilemektedir. Taşınmazların yer aldığı alan, kent merkezinde ticaretin yoğun olarak görüldüğü alana yaya erişim mesafesinde, özellikle konut ve konut altı ticaretin öngörüldüğü orta yoğunlukta sayılabilecek kentsel doku içerisinde yer almaktadır. Belediye tarafından taşınmazların bulunduğu ada ve çevresine yönelik koruma amaçlı imar planı yapılmış ve koruma kurulunun onayından geçmiştir. İmar planı değişikliği öncesinde konu parselinde içerisinde yer aldığı Şeyh Eyüp Sokak üzerinde yapılanma koşullarının bitişik nizam olduğu, bu alanlarda özellikle Şeyh Eyüp Sokak’a cepheli parsellerde 4 kat, arka cephelerde ise 3 kat yapılanma hakkı verilmiştir (Şekil 24, Şekil 25).



Şekil 24. Taşınmazların Uydu Görüntüsü ve Çevre Özellikleri

İmar planı ile taşınmazlara bitişik nizam ve 3 kat imar hakkı verilmiştir. Aynı yol üzerinde ve adanın kuzeyindeki imar adasında yapı izinin 4 kat olarak verildiği, incelenen parselin yer aldığı yapı adasına ise tescilli eserden dolayı 3 kat izni verilmiştir. Plan değişikliği ile yapı adası içindeki bütün parsellerin yapılanma hakları kaldırılarak “kültür alanı” ve “otopark alanı” olarak değiştirilmiş ve böylece bu alandaki bütün parsellerin imar hakları malikin elinden alınmıştır.

Taşınmazların değerlendirme zamanında olduğu gibi kullanımı esas alınarak yerel alanda alıcı bulabileceği piyasa değerinin takdiri yapılmıştır. İncelenen taşınmazla ve yakın çevresinde son birkaç yılda fiilen alım-satım görmüş emsaller tespit edilmiş ve emsal değer analizine göre değerlendirme süreci tamamlanmıştır. Fiilen arsa vasfındaki taşınmazların değerinin emsal değer (karşılaştırmalı satış analizi) yöntemine göre saptanması mümkündür. Emsale dayalı taşınmaz değerlemede mümkün olduğunca yapısız veya boş emsal bulunmasına çalışılmış ve bu amaçla değerlendirilen taşınmaza benzer sadece bir adet emsal tespit edilmiştir. Emsal seçilen taşınmazın fiilen gerçekleşen alım-satım değeri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Toptan Eşya Fiyatları Endeksi (1994=100) uygulanarak dava tarihine (15 Ağustos 2011) getirilmiştir (Çizelge 25). Belirtilen dönemin fiyatları üzerinden ortalama emsal değer belirlendikten sonra, konu taşınmazların tek tek emsalle karşılaştırılması yapılarak ortalama emsal değerinde etkili olabilecek bütün faktörler dikkate alınarak emsal değeri düzeltilir.



Şekil 25. İncelenen Taşınmazlara İlişkin Uygulama İmar Planı Kararı

Değerleme gününden önceki özel amacı olmayan emsal satışlara göre elde edilen arsa birim (m^2) değeri ile mevcut arsaların değerinin karşılaştırılmasında; arsanın konumu, biçimi, toprağın fiziksel yapısı, ön cephe (yol boyunca) uzunluğu, taşınmazın kent merkezi ve önemli sosyal ve kültürel merkezlere olan yakınlığı, arsanın üzerinde bulunduğu yol, cadde ve sokağı genişliği, imar planında getirilen kısıtlayıcı düzenlemeler, taşınmazın uygulama görmüş olması, hisseli olması, ana yola uzaklığı/yakınlığı, kat sınırlaması, arsanın kullanım oranı, yapılaşma izninin olup olmadığı, sit ve yeşil alan kararları gibi), belediye hizmetlerinin tamamından ya da kısmi olarak yararlanıp yararlanmadığı ve etrafının meskun olup olmadığı gibi değeri etkileyen bütün nitelikler göz önüne alınmıştır. Taşınmazların değerini olumlu/olumsuz yönlerde etkileyebilecek bütün niteliklere göre ortalama emsal alım-satım değeri, değeri takdir edilecek taşınmaz için düzeltilmiştir. İlçe merkezine yakın olması değerini artırıcı bir unsurdur. İncelenen 2472 ada ve 47 parsel nolu taşınmazın caddeye cepheli olması, değer artırıcı bir başka unsurdur. 2472 ada ve 46 parsel nolu taşınmazda konumuna (sokağa cepheli olması) ilişkin değer artırıcı ve/veya azaltıcı bir unsur bulunmamaktadır. Değeri azaltan veya artıran bütün faktörler; birim emsal değer analizinde dikkate alınmıştır (Çizelge 25).

Belediyeden alınan bilgiye göre taşınmazların 2011 yılı arsa birimvergi değerleri; Celp Sokakta 28,00 TL/ m^2 , Velipaşa Sokakta 71,08 TL/ m^2 ve Şeyheyüp Sokakta 63,54 TL/ m^2 olarak belirlenmiştir. Değerleme tarihinde arsa emlak vergisi birim değeri, piyasa koşullarının oldukça altında kalmakla birlikte değerlendirme sürecinde kontrol ölçütü olarak bu değerden yararlanılmıştır. Değerleme sürecinde arsa emlak vergisi beyan değeri ile emsal değeri arasındaki oranların, konu taşınmazın vergi değeri ile takdir edilen değeri arasındaki oranı ile hemen hemen aynı düzeyde olması, yapılan işlemin doğruluğunu teyit etmek için bir ölçüt olarak kullanılmaktadır.

Taşınmazın bulunduğu adalar ve mücavir adalarda kamu kurumları ve yerel yönetimlerle yapılmış ihaleli taşınmaz satışlarının olmadığı görülmüştür. Az sayıdaki hisseli taşınmaz satışı da; değerlerin piyasada yarışma koşullarında oluşmamış olması, hisselerin çok küçük olması, konu

taşınmazlarla aynı nitelikteki taşınmazlardan hisse satışının yapılmamış olması ve uzak olması gibi nedenlerle değerlemede dikkate alınmamıştır. Yüzölçümü, imar ve kullanım özellikleri yönlerinden konu taşınmazlara büyük ölçüde benzerlik gösteren tek satışın değeri zorunlu olarak emsal alınmış ve değer düzeltme işleminden sonra değerlendirme süreci tamamlanmıştır. Yerel alanda yürütülen piyasa araştırmasının sonuçlarından yararlanılarak emsal ile tek tek değerlendirilen taşınmazların üstün ve/veya eksik yönleri irdelenmiş ve bu yolla elde edilen bilgilere göre ortalama emsal değerinin düzeltilmesi işlemi yapılmıştır. Taşınmazların bulunduğu mahalleden belirlenen, yakın tarihte satış görmüş olan, koruma alanının sınırları içinde kalan ve incelenen taşınmazlara emsal olabilecek tek satışa rastlanmıştır. Belirlenen emsal taşınmazın dava tarihine (15 Ağustos 2011) göre güncellenmiş gerçek alım-satım değeri 464,80 TL/m² olarak bulunmuştur (Çizelge 25).

Çizelge 25. Karşılaştırmalı Satış Analizi Yöntemine Göre Ortalama Alım-Satım Değerleri

Veriler ve Düzeltme Faktörleri	Emsal Satış
Ada ve Parsel No	1296/33
Tapudaki Cinsi	Arsa
Parsel Yüzölçümü (m ²)	7.739,89
Konu Taşınmazlara Uzaklığı (m)	3.000,00
Gerçek Satış Fiyatı (TL)	400.100
Satış Tarihi	22.07.1999
TEFE (Değerleme Tarihi – 15.08.2011)	13.990,74
TEFE (Satış Tarihi – 22.07.1999)	1.556,00
Değerleme Tarihindeki Satış Değeri (15.08.2011) (TL)	3.597.490,41
Değerleme Tarihindeki Birim Değeri (15.08.2011) (TL/m ²)	464,80

Değerlemede belediye imar, kadastro ve tapu verileri ile piyasa verileri, yargı kararları ve literatür bilgileri birlikte kullanılmaktadır. Değerlemede kullanılan emsaller ve konu taşınmazlara uzaklıkları ile emsaller ve konu taşınmazların ilçe merkezine olan uzaklıkları, bilgisayar ortamındaki sayısallaştırılmış altlıklardan yararlanılarak saptanır. Parsellerin yararlandığı belediye hizmetleri ilgili yerel yönetim birimlerinden sorgulanmış ve parsellere en yakın ulaşım hatlarındaki ulaşım olanakları (belediye ve özel ulaşım olanakları) da yerinde incelenmelidir. Taşınmazların ve çevresinin olumlu ve/veya olumsuz niteliklerinin değer üzerine etkilerinin puanlanmasında; yerel alanda taşınmaz malikleri, alım-satım yapan emlak büroları, serbest müteahhitlik büroları (yap-satıcılar) ve diğer ilgililere uygulanan anketin sonuçları, bilimsel esaslar ve yargı kararları birlikte dikkate alınacaktır. Değerlemede dikkate alınan emsalin aksine konum olarak incelenen taşınmazın ilçe merkezine daha yakın olması (% 20 oranında) ve emsal parselin aksine konu taşınmazın caddeye cepheli olması (% 10 oranında) değer artışı yapılarak emsal değerinin düzeltilmesi yapılmıştır. Bunların dışında konu taşınmazın üzerinde tescilli eski eser bulunması ve bu gerekçe ile koruma amaçlı plan kapsamında kamulaştırılmasının değer azaltıcı bir unsur olarak alınması, ancak serbest alım-satım, teminat değeri ve proje geliştirme amaçlı işlemlerde mümkün olabilir. Sonuç olarak düzeltilmiş emsal arsa değeri 2472 ada ve 46 parsel numaralı taşınmaz için 557,76 TL/m² ve 2472 ada ve 47 parsel numaralı taşınmaz için ise 613,54 TL/m² olacaktır (Çizelge 26).

Çizelge 26. Taşınmazlarda Değer Değişimine Neden Olabilecek Faktörler ve Etki Puanları

Değer Düzeltme Parametreleri	2472 Ada ve 46 Parsel İçin Düzeltilmiş Emsal Değeri	2472 Ada ve 47 Parsel İçin Düzeltilmiş Emsal Değeri
• İncelenen parselin emsallere oranla ilçe merkezine yakın olması (Değer Artışı, %)	20,00	20,00
• İncelenen parselin caddeye cepheli olması nedeni ile (Değer Artışı, %)	-	10,00
• Değerlenen Taşınmazlara Göre Düzeltilmiş Ortalama Emsal Değeri (TL/m ²)	557,76	613,54

Tarihi yapının maliyet bedeli; yapının satın alınması, restorasyonu ve değerinin artırılması için yapılan iyileştirme ve/veya restorasyon - koruma faaliyetlerine ilişkin harcamalar veya verilen

kıymetlerin toplamı olarak alınacaktır. Parselin üzerindeki yapı bağdadi tekniğinde ve iskeletinin sağlam olması, yapının toplam maliyeti üzerinde olumlu ve/veya olumsuz etki yapacaktır. Tarihi yapının yapım tekniğinden kaynaklı özel imalatlarının (ahşap uygulamaları) olması, normal betonarme tekniğinde yapılan bir yapıda yapılacak tadilat maliyeti üzerinde ilave bir maliyet yükü getirecektir. Buna rağmen yapının iskeletinin sağlam olması ve yakın tarihe kadar aktif kullanılması restitüsyon-restorasyon çalışması sonrasında yüzey müdahaleleri ile kullanılabilir hale getirilebilmesini sağlayacaktır. Taşınmaz üzerindeki tarihi yapının yüzölçümü 316,69 m² olup, yapı yaklaşık maliyetleri birim fiyatları çizelgesinde V. Sınıf D grubunda yer almalıdır. Tarihi yapının yapım tekniği ve iskeletinin sağlam olması dikkate alındığında, yapılacak restorasyon çalışması için gerekli harcamanın yapıdaki süslemelerde göz önünde bulundurularak maliyet analizi, yıpranma payı ve net maliyet bedeli takdiri yapılmıştır.

Taşınmazın üzerindeki tarihi yapının yüzölçümü 316,69 m² olup, dava tarihi olan 2011 yılı resmi yapı yaklaşık maliyetleri çizelgesinde V. Sınıf D grubunda yer alması uygun olacaktır. Tarihi yapının ömrünün 100 yıl olması nedeni ile 02.12.1982 tarih ve 17886 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan yıpranma oranları çizelgesine göre uygun yıpranma payının % 70 olması uygun olur. Ancak parselin üzerindeki yapının kalıntı tekniği analizine göre toplam değerinin ayrıştırılması halinde arsa ve yapı değerlerinin paylarının söz konusu orandan farklı olduğu ortaya çıkmaktadır. Tarihsel yapıda fiziksel yıpranmanın giderilmiş olması ve yapının yapım tekniği ve diğer olumlu özellikleri ile teknik ömrünün oldukça yüksek alınması gibi nedenlerle yıpranma oranının % 10 oranında azaltılması gerektiği ve % 60 olarak alınmasının uygun olacağı sonucuna ulaşılmıştır. Esasen tarihsel yapı değerlemesinde uygun yıpranma oranlarının seçilmesinde doğrudan yaş üzerinden işlem yapılması yerine yapının efektif (gösterdiği) yaşı, fiziksel yıpranmanın giderilmiş olması (koruma – restorasyon veya iyileştirme-sağlıklaştırma faaliyetleri gibi) ve çevre koşulları gibi etkenlere bağlı olarak yıpranma oranının tespit edilmesi zorunluluğu bulunmaktadır.

İnceleme taşınmazın üzerindeki yapının 2011 yılı resmi birim fiyatlarına göre yeniden üretim maliyeti 541.539,90 TL, % 60 yıpranma oranı üzerinden yıpranma tutarı 324.923,94 TL ve yapının dava tarihindeki toplam net maliyet değeri ise 216.615,96 TL olarak saptanmıştır. Resmi birim fiyatlar üzerinden yeniden üretim maliyeti yaklaşımına göre tarihi yapının zemin değerine ilave edilecek toplam net maliyet değeri ise 216.615,96 TL olacaktır (Çizelge 27). Arsanın üzerindeki yapı ile birlikte belediye tarafından kamulaştırılması durumunda kentsel koruma-restorasyon çalışmasının yapılması sürecinde yapının iskeletin sağlamlığı nedeni ile yıkım yapılmasına gerek kalmayacağından doğal olarak enkazın malik tarafından alınması ve enkaz bedelinin yapının net maliyet bedelinden düşülmesine gerek olmayacaktır. Yapının değerlendirme tarihindeki toplam yeniden üretim maliyet bedeli olarak tanımlanan 541.539 TL’nin yaklaşık % 40’ına yakın kısmının (216.615,96 TL) net maliyet bedeli olarak tanımlanması yeterli olur.

Çizelge 27. 2472 Ada ve 47 Nolu Taşınmaz Üzerindeki Yapının Toplam Değeri

Yapı Nevi		Tarihi Yapı
Kat Sayısı		2
Alanı (m ²)		316,69
Yaşı ve Yapı Sınıfı		100 yıl; V. Sınıf / D Grubu Yapı
2011 Yılı Resmi Birim Fiyatı (TL/m ²)		1.710,00
Toplam Maliyeti (TL)		541.539,90
Değer	Arttırıcı (TL)	0
	Azaltıcı (TL)	0
Bugünkü Değeri (TL)		541.539,90
Amortisman	Oranı (%)	60
	Bedeli (TL)	324.923,94
Net Bugünkü Değeri		216.615,96
Enkaz	Oranı (%)	-
	Bedeli (TL)	0
Taşınmazın Toplam Bedeli (TL)		216.615,96

Tapu kayıtları, imar ve uydu verileri ile piyasa araştırmalarının sonuçlarına göre 2472 ada ve 46 parsel nolu taşınmaz için düzeltilmiş emsal değeri 557,76 TL/m² ve 2472 ada ve 47 parsel nolu taşınmaz için ise 613,54 TL/m² olarak tespit edilmiştir. Her iki taşınmazın olumlu ve/veya olumsuz özellikleri dikkate alınarak düzeltilmiş emsal değeri üzerinden tahmin edilen toplam arsa (zemin) değeri 2472 ada ve 46 parsel nolu taşınmaz için 257.222,18 TL ve 2472 ada ve 47 parsel nolu taşınmazın toplam arsa değeri ise 202.100,08 TL olarak belirlenmiştir (Çizelge 28). 2472 ada ve 47 parsel nolu taşınmazın üzerindeki yapının nitelikleri ve kullanım amaçları irdelenerek yapıların net maliyet bedeli 216.615,96 TL ve taşınmazın toplam bedeli ise 418.716,04 olarak tespit edilmiştir.



Şekil 26. Taşınmazların Görünümü (Keşif ve Arazi İncelemelerinde Alınan Görüntülerden Bazıları)

Çizelge 28. İncelenen Taşınmazların Toplam Kamulaştırma Bedelleri

İl-İlçesi	/.....	/.....
Mahalle	Tepecik	Tepecik
Ada-Parsel	2472-46	2472-47
Cinsi	Arsa	Arsa
Tapu Alanı (m ²)	461,17	329,40
Değerlenen Kısımın Oranı (%)	100,00	100,00
Ortalama Emsal Değeri (TL/ m ²)	464,80	464,80
Düzeltilmiş Emsal Değeri (TL/ m ²)	557,76	613,54
Taşınmazın Zemin Bedeli (TL)	257.222,18	202.100,08
Yapı Bedeli (TL)	-	216.615,96
Toplam Bedeli	257.222,18	418.716,04

Mevzuatın amir hükümlerine uygun olarak incelenen taşınmazların emsal değer yaklaşımı üzerinden tahmin edilen toplam değeri 2472 ada ve 46 parsel nolu taşınmaz için 257.222,18 TL ve 2472 ada ve 47 parsel nolu taşınmaz için ise 418.716,04 TL olacaktır. Her iki taşınmazın toplam bedeli 675.938,22 TL olarak takdir edilmiştir. Taşınmazların toplam değerleri, konu taşınmazların halihazır durumlarına göre yapılan arsa ve yapı değerleri tahminine dayanmakta olup, taşınmazların mevcut kullanım durumu ve tapu takyidatları da dikkate alınarak değerlendirme süreci

tamamlanmıştır. Belirtilen unsurlar dışında konu taşınmazların değerlerini olumlu ve/veya olumsuz yönlerde etkileyebilecek başka unsur veya objektif ölçüt bulunmamaktadır.

3.7.9.3. Uzun Ömürlü Tesislerle Kapalı Arazilerin Değerleme İşlemleri

Arazilerin nevelerine göre ayrımında sürekli plantasyonların (meyve bahçesi, bağ ve meyvesiz ağaçlıklarla kaplı arazi gibi) değerlendirme işlemleri içinde özellikle gelire dayalı değerlendirme çalışması oldukça zor uygulama alanlarından birini teşkil etmektedir. Hatta uygulamada yapılan sürekli plantasyon değerlendirme çalışmalarının bilimsel ilke ve esaslar ve değerlendirme standartları ile çeliştiği gözlenmektedir. İlke olarak meyve bahçeleri, bağ ve ağaçlık arazileri değerlemede pazar, maliyet ve gelir yöntemleri kullanılabilir. Değerleme yöntemlerinin seçiminde; tesisin içinde olduğu gelişme dönemi, değerlendirme için mevcut olan fiziksel ve parasal veriler ile değerlendirme amaçları ve değerlendirme amaçları ile ilgili yasal düzenlemelerde yer alan ölçütlerin birlikte dikkate alınması gerekli olacaktır.

Uzun ömürlü tesisler içinde özellikle amortisman tabi olan meyve bahçesi ve bağ kaplı arazilerin ekonomik ömrü içinde dört farklı dönem bulunur. Bunlar; tesis, verime başlama ve verim artış, normal verim ve verim eksilişi ve ekonomik ömrün sonu olarak sıralanabilir. Yeni tesis edilmiş ve ürün vermeye başlamamış bütün meyveli ve meyvesiz fidan bulunan arazilerdeki bitki sermayesi, maliyet yöntemine göre değerlendirilir. Gelir yöntemi için her bir yıl için detaylı gelir ve maliyet verilerinin bilinmesi gerekir. Maliyet yöntemi için fiziki ve parasal verilerin bilinmesi gerekir. Pazar yönteminde detaylı piyasa verilerinin toplanması zorunlu olur. Türk Hukuk Sistemi'nde ağırlıklı olarak bu tür tesislerin gelir ve/veya pazar yöntemine göre değerlendirme yapılmasını zorunlu kılmaktadır.

Maliyet yöntemine göre değerlemede, tesisin içinde bulunduğu gelişme dönemine kadar yapılmış olan masraflar, bunların faizi ve genel yönetim giderlerinin toplamı alınarak, arazi üzerindeki bitkilerin (veya fidanların) değeri hesaplanabilir. Arazilerdeki tek tek farklı veya aynı türden olan meyveli ve meyvesiz ağaçların tespit edilen ağaç değerleri, gelir yöntemine göre söz konusu tarla arazisi ve meyve bahçelerinin çıplak arazi veya ağaçla kaplı bahçe değerine ilave edilmelidir. Henüz kesin zamanına gelmemiş meyvesiz ağaçlar ve verim dönemine gelmemiş meyveliklerde birim ağaç bedelleri, tesis giderleri toplamı esas alınarak hesaplanmalıdır. Meyveli ve meyvesiz ağaçların maliyet esasına göre takdir edilecek birim ağaç bedellerinden daha düşük olacaktır.

Tesis dönemindeki meyve bahçesi ve bağ arazilerinin değerinin belirlenmesinde, çıplak arazi değeri tarla arazilerinden yaygın olarak uygulanan münavebe sistemleri dikkate alınacak saptanır. Arazi üzerindeki fidan ve omcaların bedelli; maliyet esasına göre saptanmalıdır. Bu amaçla malik veya kullanıcıların fiilen yaptıkları masraflara; genel yönetim giderleri, faiz masrafları ve arazi kira bedelinin eklenmesi gerekecektir. Arazi meyve ve bağ yetiştiriciliğine ayrıldığına göre, başka ürünlerin yetiştirilmesi ile gelir elde edilmesi olanağı ortadan kalkar. Alternatif maliyet ilkesine göre meyve ve bağ tesisi nedeniyle vazgeçilen gelir meyve ve bağ yetiştiriciliğinin bir gider unsuru olarak dikkate alınır. Bunun en kolay yolu, araştırma alanında tarla arazilerinde geçerli olan kira bedelini esas alarak işlem yapmak olacaktır. Tesis dönemindeki uzun ömürlü tesislerin maliyet yöntemine göre değerlendirilmesi yapılmaktadır²⁸⁸.

Örneğin, iskan alanı olarak seçilen ve planlama çalışmasına başlanan arazinin bir kısmının fındık bahçesi olarak tesis edildiği görülmüştür. İskan alanında boş arazinin kira karşılığı dahil dekara düşen tesis masrafları birinci 161,60 TL, ikinci yılda 116,12 TL ve üçüncü yılda ise 127,30 TL olarak tespit edilmiştir. Yöre geçerli kapitalizasyon oranı % 5 olarak saptanmış olduğuna göre üç yaşlı fındık tesislerinde bitki sermayesinin değeri aşağıdaki gibi saptanabilir:

²⁸⁸ Kamulaştırma Kanunun 11'inci maddesi (f) bendine göre taşınmazın gelir değerinin takdirinde taşınmaz üzerinde kalıcı nitelikte olup, uzun yıllar gelir getiren mezruat (meyveli ve meyvesiz ağaçlıklar) bulunmadıkça, arazide çevrede ekilmesi mutad olan ürünler dikkate alınır. Gelir yönteminde değerlemede, değerlendirme tarihinde zeminde mevcut olmayan bir bitkinin münavebe bitkisi olarak kabul edilmesi mümkün değildir (Y.5.H.D., E:1996/7741, K:1996/8892).

$$GD = BD. (1+f)^n$$

$$GD=161,60.(1+0.05)^2+116,12.(1+0.05)^1+127,30=178,16+121,92+127,30=427,39 \text{ TL/Da}$$

İncelenen arazinin dekarında 50 ocak fındık tesis edilmiş olup, bu arazi üzerindeki fındık fidanlarının değeri 427,39 TL/da veya dekarda 50 ocak tesis edilmiş olduğundan, yaklaşık 8,55 TL/ocak olarak hesaplanır.

Değerlenen taşınmazın yakın çevresinde boş veya tarla arazilerinde buğday-tütün gibi iki yıllık münavebe sistemi uygulanmakta ve bu sistemde arazinin yıllık ortalama net geliri 345 TL/da olarak tahmin edilmektedir. Tarla arazilerinde geçerli kapitalizasyon oranının % 4,5 olduğu dikkate alınarak tarla arazileri ile üzerinde üç yaşlı fındık fidanı bulunan arazinin toplam değerinin ne olması gerektiğine karar verelim:

$$\text{Tarla Arazilerinin Çıplak Değeri} = 345/0,045 = 7.666,67 \text{ TL/da veya } 7,67 \text{ TL/m}^2$$

$$\text{Üç yaşlı Fındık Fidanı Bulunan Arazinin Toplam Değeri} = 7.666,67+427,39 = 8.094,06 \text{ TL}$$

Değerlenen meyve bahçesi ve bağ arazisinin bulunduğu bölgede meyve bahçesi alım-satımı sık yapılıyorsa, tarla arazisinde olduğu gibi, pazar değerine dayalı değerlendirme kolaylıkla yapılır. Meyve bahçelerinde daha çok karşılaştırmalı satış analizi yöntemi kullanılır. Bağ, ağaçlık ve meyve bahçelerinde benzer ve satış fiyatı bilinen birden fazla taşınmazın gerçekleşen satış değerleri ile karşılaştırma özelliklerinin bilinmesi halinde kolayca karşılaştırmalı satış analizi yöntemi ile değerlendirme süreci tamamlanabilir. Özellikle konu taşınmaz ve emsallerin karşılaştırma öğeleri (parsel yüzölçümü, ağaç sayısı, kira bedeli, brüt gelir (veya gayrisafı üretim değeri –GSÜD), vergi değeri gibi) dikkatlice seçilir. Ancak bu yaklaşımla değerlendirme yapmak veya sağlıklı karşılaştırma için en az 3 ve daha fazla alım-satım değeri bilinen taşınmazın verilerine gereksinim olur. Birçok il, ilçe ve köyde değerlendirilen ağaçlık, bağ ve meyve bahçesine her yönden veya büyük ölçüde benzer olan ve gerçek satış fiyatları bilinen taşınmaz bulmanın pek kolay olmadığı kuşkusuzdur.

Bağ arazisi ve meyve bahçelerine gelire göre değerlendirme yapmanın, tarla arazilerine oranla daha karmaşık ve güç bir işlem olduğu bilinmektedir. Uzun ömürlü tesisler veya plantasyonlarda ürün verme veya ticari kereste üretimi aşamasına kadar gelir elde edilmesi söz konusu olmadığından, kapitalizasyon işleminin meyve bahçeleri ve ağaçlıklara uygulanması özel bir durum oluşturmaktadır. Gelir sürekli olarak belirli bir periyot boyunca elde edilmediğine göre, gelecekte elde edilecek gelirler ve yapılacak masrafların bugünkü değerlerinin tahmin edilmesi gerekir. Tarla bitkilerinde ömür bir yıl olduğu halde meyve kaplı arazilerde ömür uzun yılları kapsar. Çok yıllık tesislerde teknik yönden kabul edilen tesis süresi ve ekonomik ömürler bilinmektedir. Gelir analizi için öncelikle tesis ve üretim dönemlerinde yapılan masrafların ve gelirlerin orta konulması gerekir. Uzun ömürlü tesislerde belirli bir ömür söz konusu olduğundan değerlendirme açısından önemli olan bu ömür içinde masraf ve gelirlerin farklılık gösterir. Uzun ömürlü bir meyve için ekonomik ömür içinde dört farklı dönem söz konusudur.

Çok yıllık üretim faaliyetlerinde maliyet masraflarının analizinde tesis ve üretim dönemi olarak iki farklı dönem bulunmaktadır. Her meyve bahçesi ve bağın tesis döneminin uzunluğu (verim verme başlayıncaya kadar geçen süre) ile ekonomik ömürün bilinmesi gerekli olur. Tesis masrafları hem türlere göre, hem de aynı tür için tesis yıllarına göre değişiklik göstermektedir. Örneğin, bağ tesisinde masraflar; arazi temizleme ve hazırlama, derin sürüm, dikim yerlerinin işaretlenmesi, dikim, gübreleme, ara sürme, çapalama, ilaçlama ve budama gibi giderlerden oluşmakta olup, tesis döneminde yıllara göre masraf kalemleri de değişim gösterir (Çizelge 29).

Uzun ömürlü tesislerle kaplı arazilerde, tesis ve üretim dönemleri ile ilgili masraf, her yıl için fiziki ve parasal değerleriyle saptanmıştır. Çok yıllık plantasyonlar genellikle arazi çalışmalarının yapıldığı tarihten önceki zamanlarda tesis edildiğinden, önceki yıllarda yapılan tesis ve üretim masrafların güncelleştirilmesinde yaşanabilecek çeşitli sorunlar ve yüksek enflasyonun neden olabileceği olumsuzlukların ortadan kaldırılamaması gibi nedenlerle söz konusu masraflar cari değerleri üzerinden ifade edilmesi uygun olur. Tesis masrafları, masrafların yapıldığı zamandaki

fiyatlar (tarihi maliyetler) üzerinden değil de, anket ve arazi araştırmalarının yapıldığı tarihte gerçekleşmiş en son üretim döneminin fiyatları üzerinden alınabilir²⁸⁹.

Çizelge 29. Bağ Tesis Edilmiş Arazilerde Tesis Dönemi Masrafları

Tesis Unsurları	Tesis Yılları														
	I. Yıl					II. Yıl					III. Yıl				
	İnsan		Makina		Toplam	İnsan		Makina		Toplam	İnsan		Makina		Toplam
	Saat	TL	Saat	TL	(TL)	Saat	TL	Saat	TL	(TL)	Saat	TL	Saat	TL	(TL)
Arazi Açma ve Flora Temizliği															
Arazi Hazırlama (Derin Sürüm)															
İkileme															
Dikim Yerlerinin İşaretlenmesi															
Çukur Açma															
Dikim/Ekim															
Can Suyu															
Çapalama & Yabancı Ot Alma															
Gübreleme															
Budama															
Bekçi-Koruma (varsa)															
Diğer (varsa)															
Değişen Masraflar (DM)															
Genel İdare Giderleri (DM X % 3)															
Arazi Vergisi (varsa)															
Tesis Masrafları Toplamı															

Meyve bahçeleri, bağ ve ağaçlık arazilerde üretim dönemi masraflarının analiziyle ekonomik ömür içindeki bütün yılların giderleri belirlenmiş olacaktır. Örneğin, bağ tesislerinde üretim dönemi masrafları; çit tamiri, ara sürüm, tava yapma, çapalama, gübreleme, ilaçlama, sulama, budama, seyreltme, hasat, temizleme-ayıklama-sınıflama, ambalajlama, taşıma ve pazarlama masraflarından oluşmaktadır (Çizelge 30). Değişen masraflar içinde sermaye faizinin yer almasının nedeni; üretim dönemi işlemlerinin yıl içinde gerçekleştikleri zamanlara göre kayıt edilmesi ve risk karşılığını ifade etmesidir. Meyve bahçesi tesis edilmiş arazinin kira karşılığı hariç tesis ve üretim dönemi masraflarının, burada verilen formata göre analiz edilmesi, değerlendirme standartları yönünden gereklidir. Ancak hazırlanan birçok değerlendirme ve bilirkişi raporlarında, özellikle maliyet masraflarının birçoğunun ihmal edildiği ve uzun ömürlü tesislerin usulüne uygun olarak gelire dayalı değerlendirme işleminin yapılamadığı görülmektedir²⁹⁰. Bu koşullarda takdir edilen arazi değerlerinin piyasa değerleri ve beklentilerden farklı olması kaçınılmazdır.

Meyve, bağ ve meyvesiz ağaçlıklar gibi uzun ömürlü bitkisel üretim faaliyetlerinde, tesis ve üretim masraflarının tek tek tespiti gerekir. Bir meyve bahçesinin yıllık üretim ve giderleri, meyve ağaçlarının yaşlarına göre değiştiği gibi, özellikle olumsuz iklim koşullarına bağlı olarak değişim de olmaktadır. Bunların dışında bazı türlerde şiddetli periyodisite eğilimi gözlenmektedir. Gelir yöntemine göre değerlemede belirtilen bütün değişimler dikkate alınarak her bir yaştan ortalama ürün verimi belirlenmekte ve buna cari yılın üretici eline geçen fiyatı uygulanarak yaşlara göre brüt gelir ortaya konulmaktadır. Olumsuz iklim koşulları, periyodisite ve diğer gerekçelerle oluşan üretim ve verim dalgalanması; ekstrem yılların ihmal edilmesi ve hareketli ortalama gibi yöntemlerle ortadan kaldırılır. Benzer biçimde yaşlara göre tesis ve üretim giderleri de ortalama fiziki ve parasal değerleri ile işleme alınır.

Meyve bahçelerine veya tek tek ağaçlara ekonomik ömür boyunca yapılan giderler, meyve türlerine göre değişmektedir. Bununla birlikte genel olarak her yıl yapılması gereken masraflar

²⁸⁹H.Tanrıvermiş, Y. Aliefendioğlu, B.G. İşlek ve M.K. Erdoğan, Ballıkaya Barajı Kamulaştırma Alanında Arazi Gelirleri ve Kamulaştırma Oranı İle Arazi Kamulaştırma Değerlerinin Araştırılması, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Taşınmaz Geliştirme Anabilim Dalı Yayın No: 12, 2011, Ankara, s.90-110.

²⁹⁰Farklı bölgelerde kamulaştırma amaçlı olarak yapılan 10000 dolayında değerlendirme (kıymet takdiri) raporunun analiz edildiği bilimsel araştırmada, yapılan işlemlerin genellikle bilimsel esaslara uygun olmadığı ve hatalı/eksik raporlara dayanılarak yargı organlarının karar tesis ettiği ve bilirkişi raporları üzerinde idari ve hatta adli denetimin yeterince yapılamadığı tespit edilmiştir: Bilgi için bakınız: H.Tanrıvermiş ve Y.Aliefendioğlu, Türkiye’de Kamulaştırma Amaçlı Değerleme Raporlarının Değerleme Teknikleri Yönünden Analizi, A.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Taşınmaz Geliştirme Anabilim Dalı Yayın No:3, 2008, Ankara.

aşağıdaki biçimde özetlenebilir. Maliyet hesaplanması açısından tesis ve üretim dönemi olarak iki dönem esas alınmaktadır. Buna göre de maliyet hesabında tesis ve üretim dönemi için iki ayrı çizelge düzenlenmektedir. Uygulamada her meyve türü için tesis ve üretim döneminin uzunluğunun ve ekonomik ömrünün bilinmesi gerekir.

Çizelge 30. Bağ Kaplı Arazilerde Üretim Dönemi Masrafları

Masraf Unsurları	İşgücü		Çekigücü		Kullanılan Ekipman	Materyal Kullanımı			Toplam Masraflar (TL)
	Saat	TL	Saat	TL		Cinsi	Miktarı (Kg/adet)	TL	
Ara Sürüm									
Tava Yapma									
Çapalama - Yabancı Ot Alma									
Gübreleme									
Budama									
Sürgün Alma									
Tarımsal Mücadele (İlaçlama)									
Bekçi-Koruma (varsa)									
Hasat									
Taşıma (Eve-Pazara)									
Temizleme-Ambalajlama									
Diğerleri (varsa)									
Döner Sermaye Faizi (% 6,00)									
Değişen Masraflar (DM)									
Genel İdare Giderleri (DM x % 3)									
Arazi Vergisi (varsa)									
Sabit Masraflar (SM)									
Üretim Masrafları Toplamı (DM+SM)									

Uzun ömürlü bir meyve için ekonomik ömür içinde 4 farklı dönem söz konusudur. Bunlar; tesis dönemi (I), verime yatma ve verim artışı dönemi (II), normal verim dönemi (III) ve yaşlanma ve verim eksilişi dönemi (IV) şeklindedir (Şekil 27). Çok yıllık ürünlerde tesis döneminde masraf yapılmasına karşın, ürün hiç alınmamakta veya çok düşük düzeyde alınmaktadır (I. Dönem). İkinci dönemde, ürün verimi hızla artmaya başlamakta ve verim artışı süreklilik göstermektedir. Üçüncü dönem, normal verim dönemi olup, bu dönemde verim maksimum düzeyine ulaşmakta ve genellikle gelir ve giderler sabit bir seyir izlemektedir. Dördüncü dönemde ise, yaşlanmaya paralel olarak verim düşmeye başlamakta, yıllık brüt gelir ve giderlerin eşitlendiği yaş ekonomik ömrün sonu olmaktadır²⁹¹.

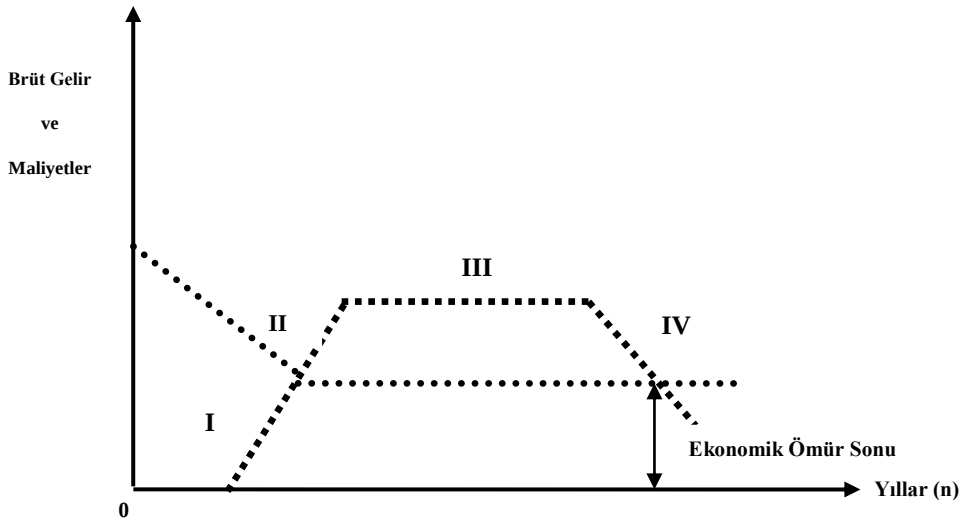
Yıllık üretim masraflarının tahmininden sonra meyve bahçelerinden elde edilen ana ürünlerin miktarları ve üretici eline geçen satış fiyatları saptanmıştır. Bu veriler kullanılarak yaşlar ve dönemlere göre GSÜD ortaya konulmuştur. Çok yıllık plantasyonlar ile kaplı olan arazilerde arazi gelirlerinin tespitinde, tesis ve üretim dönemi boyunca yapılan giderle elde edilen gelirler belirlenmiş ve buna göre arazinin yıllık ortalama net geliri saptanır. Cari fiyatlar ile ifade edilen tesis ve üretim masraflarının toplamı ile toplam gelirler arasındaki fark olan net gelirler, faizleri (kapitalizasyon oranı üzerinden) ile birlikte ekonomik ömrün sonuna toplanmış ve bu toplam, sabit periyodik arazi

rantı $\left(\sum_{i=0}^n (R)\right)$ olarak tanımlanır. Uzun ömürlü tesislerin toplam ve yıllık net gelirinin analizi için

öncelikle aşağıda belirtilen konular inceleme yapılması gerekir²⁹²:

²⁹¹H.Tanrıvermiş, Y. Aliefendioğlu, B.G. İşlek ve M.K. Erdoğan, Ballıkaya Barajı Kamulaştırma Alanında Arazi Gelirleri ve Kapitalizasyon Oranı İle Arazi Kamulaştırma Değerlerinin Araştırılması, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Taşınmaz Geliştirme Anabilim Dalı Yayın No: 12, 2011, Ankara, s.90-110.

²⁹²H.Tanrıvermiş, Y. Aliefendioğlu, B.G. İşlek ve M.K. Erdoğan, Ballıkaya Barajı Kamulaştırma Alanında Arazi Gelirleri ve Kapitalizasyon Oranı İle Arazi Kamulaştırma Değerlerinin Araştırılması, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Taşınmaz Geliştirme Anabilim Dalı Yayın No: 12, 2011, Ankara, s.90-110.



Şekil 27. Çok Yıllık Üretim Faaliyetlerinde Dönemlere Göre Brüt Gelir ve Masraflar

Uzun ömürlü tesislerin sağladığı gelirin tahmininde söz konusu tesislerin ömürleri içinde yıllara göre getirebilecekleri gelir ve yapılacak giderler tahmin edilir. Ekonomik ömür içinde yıllara göre gelir-gider farkları (net gelirleri) saptanır ve yılların net gelirleri ayrı ayrı kapitalizasyon oranı üzerinden ekonomik ömrün sonuna toplanır. Tarla bitkilerinde ömür bir yıl olduğu halde, meyve bahçelerinde ömür uzun yılları kapsamaktadır. Yerel alanda arazi üzerinde kapama veya tek tek ve farklı yaşlardaki meyveli ve meyvesiz ağaçların olması mümkündür.

Bağ arazileri ve meyve bahçelerini değerlemede ya bir ekonomik ömür içindeki toplam gelir (ekonomik ömrün başı veya sonuna toplanan sabit periyodik arazi rantı) ya da arazinin dönüştürülmüş yıllık ortalama net gelirin kapitalizasyonu ile değerlendirme süreci tamamlanır. Gelir analizinde meyve yetiştiriciliğinde bazı türlerde sık rastlanan periyodisite (fizyolojik olarak var ve yok yıllarının birbirini izlemesi) eğilim dikkate alınır. Bağ ve meyve tesis edilmiş arazilerde hem hava koşullarının olumsuz etkilerinin minimize edilmesi, hem de periyodisite etkisinin ortadan kaldırılması için gelir yöntemine göre değerlendirme açısından en önemli husus, yaşlara göre ürün verimlerinin tespit edilmesidir. Bağ ve meyve arazilerinin sabit periyodik arazi rantı ve yıllık ortalama net gelirlerinin analizinde, özellikle periyodisite eğilimi fazla olan türlerde, mümkün olduğunca zaman (geçmiş beş yılın verimi) ve mekan içinde (yörede yeter sayıda farklı yaşlardaki meyve bahçelerinin verimleri) yaşlara göre belirlenen ürün verimlerinin ortalaması alınır.

Bağ arazileri ve meyve bahçelerine gelire göre değerlendirme yapmada yaygın olan türün gelir ve giderleri esas alınarak, ağaç bedellerini de içerecek biçimde değer (D_t) saptanması gerekir. Meyve bahçeleri tesis edilmiş arazilerde, yıllara göre hesaplanan GSÜD'lerinden, ilgili yıllarda yapılan tesis ve üretim masrafları çıkarılarak yaşlara göre elde edilen ortalama net gelirler (rantlar) saptanmalıdır. Meyve bahçeleri, bağ ve ağaçlıklarda yaşlara göre belirlenen net gelirleri, bileşik faiz formülleri ile ekonomik ömrün sonuna faizleri ile birlikte toplanmalıdır. Bulunan bu toplam sabit periyodik arazi rantının hesaplanmasını sağlamış olacaktır. Meyve ve bağ arazilerini değerlemede ilk iş; tesis süresi ve ekonomik ömrün saptanmasıdır (Çizelge 31).

Parsel düzeyinde toplanan fiziki ve parasal veriler analiz edilerek, meyve yetiştiriciliğinde yaşlara göre gayrisafi üretim değeri (GSÜD), tesis ve üretim masrafları ile arazilerin net gelirleri (rantları) saptanır. Bu amaçla aşağıda verilen eşitlikler kullanılacaktır:

- GSÜD (Ana Ürün) = Ortalama Verim (Kg/Da) x Çiftçi Eline Geçen Ürün Fiyatı (TL/Kg)
- GSÜD (Yan Ürün) = Ortalama Verim (Kg/Da) x Çiftçi Eline Geçen Ürün Fiyatı (TL/Kg)
- Toplam GSÜD = GSÜD (Ana Ürün) + GSÜD (Yan Ürün)
- Net Gelir (Kira Gelir) = Toplam GSÜD - (Kira Karşılığı Hariç Tesis ve Üretim Masrafları)

Cizelge 31. Sürekli Plantasyonların Tesis Süreleri ve Ekonomik Ömürleri

Plantasyonlar	Tesis Süreleri (Yıl)	Ekonomik Ömürler (Yıl)
Ceviz	6-8	80
Fındık	3-4	50-70
Armut	4-5	50
Elma	4-5	40
Erik	4	30
Kayısı	4	40
Narenciye	4	40
Fındık	4	60
Kiraz	4	30
Bağ	3-4	40-60
Kavak	7-10	10-15

Meyve ve bağ tesisini üzerinde bulunduran arazi sermayesinin değerlemesi, araziden gelecekte sonsuza kadar olan dönem boyunca malikine verebileceği bütün net gelirlerin bugüne indirgenmesi esasına dayanır. Bu işlemde arazinin normal bir müteşebbis tarafından meyve ve bağ yapılacağı ve bu tesisin sonsuza kadar süreceği varsayılır. Bu yaklaşım süreklilik ilkesi olarak tanımlanır. Tesis edilecek meyve bahçesinin her yılı için, normal bir müteşebbise göre, üretim ve giderleri saptandıktan sonra, bunlar arasındaki farklar olan net gelirler (rantlar), tesisin ömrünün sonuna biriktirilir. Her iki dönemde de net gelirlerin ömrün sonuna taşınmasında uygun gelecek değer formülleri kullanılır. Sürekli plantasyonlarda faizleri ile birlikte ekonomik ömrü sonuna toplanan gelir-gider farkları (net gelirler) toplamı sabit periyodik arazi rantı ($\sum R$) olarak tanımlanır. Sabit periyodik arazi rantı, eşit ödemelerin gelecek değer faktörü $[(f/(1+f)^n-1)]$ terimi ile çarpılırsa, söz konusu sürekli plantasyonun yıllık ortalama net geliri bulunmuş olacaktır. Bu yolla hesaplanan yıllık ortalama net gelir " $D=R/f$ " formülü ile kapitalize edilerek çıplak arazi değeri elde edilecektir.

Herhangi bir t yaşındaki tesise değerlendirme yapmada iki farklı yöntem izlenebilir. Bunlar; geçmiş değerler yöntemi ve gelecek değerler yöntemidir.

Geçmiş değerler yönteminde; meyve bahçesi ve bağın ekonomik ömrünün başlangıcındaki D_0 , q^t ile çarpılarak t yılına (değerleme tarihine) getirilmekte ve bu toplamdan sıfır yılı ile t yılı arasındaki dönemin rantlarına ait toplamı çıkarılmaktadır. Bir t yılındaki plantasyonun değeri geçmiş değerler yöntemine göre gelecek değer formülü ile aşağıdaki biçimde tespit edilir:

$$D_t = D_0 \cdot (1+f)^t - \sum_0^t (R) \text{ formülü ile bulunur.}$$

Gelecek değerler yöntemine t yılındaki bir plantasyonun değeri de bugünkü değer yaklaşımı ile analiz edilir:

$$D_t = [(\sum_0^n (R)) / (1+f)^{n-t}] + \sum_n^t (R) \text{ formülü ile bulunabilir.}$$

Eşitliklerde; D_t : t yılında ağaçla kaplı arazi değeri, t: değerlendirme zamanında tesisin içinde bulunduğu yaş, n: ekonomik ömür ve R: her bir yaştan net gelirini ifade eder.

Sürekli plantasyonların geçmiş ve gelecek değerler yöntemine göre takdir edilecek değerinin birbirine eşit olması gerekir. Gelir yöntemine göre D_t veya D_0 'nin değerlerinin analizinde, ekonomik ömrü gösteren yıl sayısı (n), meyve ve bağ arazisinin bulunduğu bölgede normal kabul edilen ömür olarak alınarak uygun olacaktır.

Sürekli plantasyonlarda ekonomik ömrün uzun olması nedeni ile ekonomik ömür içinde yıllara göre arazinin net gelirinde farklılıkların olması doğal olacaktır. Tesis dönemi giderlerinin yıllık amortisman payının, üretim döneminde yapılan yıllık üretim masraflarına bir maliyet unsuru olarak eklenmesi yolu ile arazinin yıllık ortalama net gelirinin saptanması da mümkündür. Bunun dışında kapitalizasyon oranına meyve bahçeleri, bağ ve ağaçlıkların amortisman oranlarının eklenmesi ile kapitalizasyon oranının düzeltilmesi ile işlem yapılması da tercih edilebilir. Tesis giderlerinin amortisman payının normal üretim dönemi giderlerine eklenmesi için öncelikle tesis

giderlerinin amortisman yoluyla yıllık üretim giderlerinin bir parçası olarak giderlere dahil edilmesi, en basit yaklaşım olacaktır. Bu amaçla aşağıdaki formül kullanılacaktır:

Arazi ve Ağaçların Değeri (D_t) = Net Gelir / Kapitalizasyon Oranı

Örnek-36: Arazi vasfındaki taşınmaz üzerinde tesis süresi 4 yıl ve ömrü 40 yıl olan meyve bahçesi tesis edilmiştir. Meyve bahçesinin tesis dönemi masrafları ile normal verim dönemindeki gelir ve masrafları aşağıda verilmiştir. Meyve bahçelerinde geçerli kapitalizasyon oranı % 7,0 olarak tespit edilmiş ve değerlendirme işlemi yapılacak parselin toplam alanı ise 23.450 m² olarak ölçülmüştür. Bu verilere göre arazinin yıllık net geliri üzerinden piyasa değeri (toplam ağaç ve arazi bedeli) nasıl hesaplanabilir?

Normal Üretim Dönemi			
Üretim (Kg/da)	Fiyat (TL/Kg)	Gayrisafi (Brüt) Gelir (TL/da)	Üretim Masrafları (TL/da)
1.250	1,50	1.875,00	550
Tesis (Yatırım) Giderleri (TL/da)			
Birinci Yıl			950
İkinci Yıl			580
Üçüncü Yıl			360
Dördüncü Yıl			280

Meyve bahçesinin gelir değerinin takdiri için öncelikle arazinin yıllık ortalama net geliri tespit edilecektir. Arazinin yıla düşen ortalama net gelirinin analizi için en pratik yaklaşım olan tesis masraflarının üretim dönemi içinde yıla düşen yıllık amortisman payının tespiti yapılacak ve bu pay normal verim döneminin üretim masraflarına ilave edilerek arazinin kira karşılığı hariç toplam üretim masrafları elde edilecektir.

$$\text{Tesis Masrafları Toplamı} = 950 \cdot (1,07)^3 + 580 \cdot (1,07)^2 + 360 \cdot (1,07)^1 + 280 \cdot (1,07)^0 = 2.493,03 \text{ TL}$$

$$\text{Tesis Masrafları Yıllık Amortisman Payı} = 2.493,03 = \text{DT.} \cdot \frac{(1 + 0,07)^{37} - 1}{0,07 \cdot (1 + 0,07)^{37}} = 190,06 \text{ TL/yıl}$$

$$\text{Normal Verim Dönemi Yıllık Üretim Masrafları} = 550 + 190,06 = 740,06 \text{ TL/yıl}$$

$$\text{Arazinin Yıllık Ortalama Net Geliri} = 1.875,00 - 740,06 = 1.134,94 \text{ TL}$$

$$\text{Meyve Kaplı Arazinin Değeri} = 1.134,94 / 0,07 = 16.213,43 \text{ TL/da veya } 16,21 \text{ TL/m}^2$$

$$\text{Taşınmazın Toplam Değeri} = 16,21 \cdot 23.450 = 380.124,50 \text{ TL olur.}$$

Taşınmazın toplam değeri; hem arazi, hem arazi üzerinde mevcut olan bitkilerin değeri ile varsa kuyu ve sulama tesisleri gibi arazi ıslahı (iyileştirme) yatırımlarını da kapsar. Arazinin çıplak değeri ile bitki (meyve ağacı) değerlerinin ayrıştırılabilmesi için ya iskonto edilmiş nakit akışı (geçmiş veya gelecek değer yöntemi) analizi ile çıplak arazi değeri ve yaşlara göre ağaçla kaplı arazi değerinin takdiri yapılmalı ya da meyve kaplı arazinin boş olduğunun varsayılması ve boş arazinin piyasa değeri üzerinden işlem yapılması gerekir. Konu taşınmazın çevresindeki benzer boş arazilerin birim satış değeri 8,55 TL/m² ve meyve arazilerinin dekarına düşen ortalama ağaç sayısı 40 adet olarak tespit edilmiştir.

$$\text{Ağaç Değerinin Analizi} = \text{Ağaçla Kaplı Arazi Değeri} - \text{Çıplak Arazi Değeri}$$

$$\text{Ağaç Değerinin Analizi} = 380.124,50 - (8,55 \cdot 23.450) = 179.627 \text{ TL olur.}$$

Bağ, meyveli ve meyvesiz ağaçların ekonomik ömürleri içinde yıllara göre gelir ve giderleri ile her bir yaştan ortalama net gelirinin saptanması ve elde edilen gelirin faizlerine ilave olarak ekonomik ömrün sonunda toplanması sonucunda ortaya çıkan değerın kapitalize edilmesi, nispeten zor bir uygulama olarak görülmektedir. Bu nedenle değerlendirme uygulamaları ve özellikle mahkemelere sunulan bilirkişi raporlarında bu biçimde işlem yapılmamakta ve hatalı bilirkişi raporlarına göre yargı kararları tesis edilmektedir. İskonto edilmiş nakit akım analizi olarak

tanımlanan u yöntemin zorluğu dikkate alınarak geliştirilen daha basit bir yöntem olan; normal verim dönemi (III. Dönem) içinde bulunan tesisin gelir ve giderlerinin analiz edilmesi ve giderlere tesis (yatırım) masraflarının üretim döneminde her yıla düşen tutarı (tesis masrafları amortisman payı) kadar ilave yapılması, bu yolla arazinin kira karşılığı hariç toplam üretim masraflarının tespiti ve arazinin yaklaşık olarak belirlenecek net geliri ile ağaçla kaplı arazi değerinin analiz edilmesi mümkündür. Diğer bir yöntem olan tesisin amortisman payı nispetinde geçerli kapitalizasyon oranının düzeltilmesi ise, taşınmazın geliri ve değeri üzerine etkili olmaktadır. Bağ arazileri ve meyve bahçelerinde değerlemede, özellikle uygun yöntemlerin seçimi, veri toplama, analiz ve raporlama gibi birçok sorunun yaşandığı gözlenmektedir. Bu sorunlar aşağıdaki gibi olduğu görülmektedir:

Tesis ve üretim dönemi masraf ve gelirlerin hesaplanmasında yapılacak hatalara bağlı olarak arazinin rantının ve dolayısıyla kapitalizasyon oranının değişmemesi halinde, arazi değerinin normale oranla daha yüksek hesaplanması gerekli olur. Uzun ömürlü tesisleri değerlemede başlıca risk veya alanları aşağıdaki gibi sıralanabilir²⁹³:

Meyve ve bağ üretimindeki riskler: Bağcılık ve meyvecilikte ekonomik yönden yeterli gelirin alınmaya başlaması uzun zaman alabilir. Bu sürenin uzaması risklerin artması anlamına gelecektir. Özellikle tesis dönemi ardından piyasa koşullarında meydana gelen değişimler ürün fiyatı ve sağlanan gelir yönlerinden tatmin etmeyecektir.

Meyve ve bağcılıkta pazarlama yöntemleri: Meyve ve bağ ürünleri çeşitli yollarla satılabilir. Her koşul her bir pazarlama stratejisinde üretici eline geçen fiyat ve gelir değişim göstermektedir. Buna rağmen gelir analizinde bölgede geçerli olan normal tarım veya tipik işletmeciliğin esas alınması gerekli olacaktır.

Ürün kalitesi: Üretilen ürünün kalitesi, elde edilecek olan fiyata bağlı olarak üretim gelirinin değişmesine neden olacaktır.

İklim koşulları: İklim koşullarındaki değişimler meyve ve bağ gibi tesislerin üretim miktarının yıllara göre dalgalanmasına neden olur.

Türkiye’de kamulaştırma, iskan ve kentsel dönüşüm uygulamalarında meyve, bağ ve ağaçlık kaplı arazilerin değerlemesinde gelir yönteminin kullanılması gerekmektedir. İlke olarak uzun ömürlü tesislerle kaplı arazilerin gelire dayalı değerlemesinde, üzerinde kalıcı nitelikte olan ve uzun yıllar gelir getiren mezruat bulunmadıkça arazide ekilmesi mutad olan ürünler dikkate alınarak değerlendirilmesi zorunludur. Taşınmazın küçük olması çevrede yetiştirilen tarımsal diğer ürünlerin değerlendirilmeye esas alınmasına engel olmadığı vurgulanmalıdır. Ancak mevzuatta açıkça sayılan alanlar dışındaki değerlendirme işlemlerinde piyasa değerine dayalı işlem yapılabileceği gözden uzak tutulmamalıdır.

3.7.9.4. Sınırlı Ayni Hak Tesis Edilmiş Taşınmazların Değerleme İşlemleri

Taşınmaz lehine irtifak hakkı, bir taşınmaz üzerinde diğer bir taşınmaz lehine konulmuş bir yük olup, yüklü taşınmazın malikini mülkiyet hakkının sağladığı bazı yetkileri kullanmaktan kaçınmaya veya yararlanan taşınmaz malikinin yüklü taşınmazı belirli şekilde kullanmasına katlanmaya zorunlu kılar. Bir taşınmazın üzerinde irtifak hakları, rehin hakları ve taşınmazı yükü tesis edilmiş ise, taşınmazın toplam değerinin; hak sahibi ve malik arasında ayrıştırılması gerekir. Özellikle sınırlı ayni hak tesis edilmiş taşınmazların satışı, kamulaştırılması ve kentsel dönüşme girmesi gibi nedenlerle taşınmazın değerinin; çıplak mülkiyet ve sınırlı ayni hak sahibinin payı olarak iki kısma ayrılması gerekli olur.

Taşınmaz değerlemede tapu kütüğündeki bütün şerhler, beyanlar, irtifak hakları ve rehin hakları dikkate alınarak işlem yapılmakta, irtifak hakları ve rehin hakkı değere dönüşmektedir. Diğer

²⁹³ G.L.Casler ve G.B. White, *Alternative Methods of Capitalizing Income From Orchard, Groves and Vineyards*, Cornell University Staff Paper, July 1982, No: 82-22, USA.

bir ifade ile taşınmazın tapu kütüğündeki irtifak ve rehin hakları, şerhler ve beyanlar, taşınmazın cinsi ile hak sahipliğine ilişkin diğer hususların incelenerek tapu kütüğünde kayıtlı hakların ayrı ayrı taşınmazın değeri üzerindeki etkisinin analiz edilmesi gerekli olmaktadır. Özellikle kentsel dönüşüm proje alanlarında taşınmaz edinmek isteyen hak sahipleri için söz konusu hakların değere dönüşmesi mümkün olmadığına göre bağımsız bölüm veya müstakil konut üzerindeki bütün beyan, şerh, irtifak hakkı ve rehin hakkının yıkım sonrası arsa payı veya arsa üzerine taşınması gerekir. Ancak özellikle 5582 sayılı Konut Finansman Sistemi Kanunu kapsamında kredi ile satın alınan konutlar ile ipotekli taşınmazların yıkım sonrası söz konusu haklarının arsa payına taşınmasının tartışmalı bir durum olduğu bilinmektedir. Halen bu konuda farklı banka ve finansman kurumlarının farklı uygulama yapma eğiliminde oldukları görülmektedir²⁹⁴.

İrtifak hakları, rehin ve taşınmaz yükünün değerlendirme sürecinde bedel veya takdir edilen değere dönüştüğü daha önce açıklanmıştır. Bir hakkın değere dönüşmesi için öncelikle o hakkın parasal karşılığının hesaplanması veya tahmin edilmesi gerekir. Aşağıda seçilmiş sınırlı aynı haklarda değerlendirme işlemleri aşağıda özet olarak sunulmuştur:

• **İntifa Hakkı:** Taşınır, taşınmazlar, haklar veya bir mal varlığı üzerinde kurulabilen ve aksine düzenleme olmadıkça sahibine, konusu üzerinde tam yararlanma yetkisi sağlayan haktır. Gerçek kişilerde hak sahibinin ölümü; tüzel kişilerde kararlaştırılan sürenin dolması, süre kararlaştırılmamışsa kişiliğin ortadan kalkması ile sona erer. Ancak tüzel kişiler lehine tesis edilen intifa hakkı en çok 100 yıl devam edebilir.

İntifa hakkı, belirli bir gerçek veya tüzel kişiye hakkın konusu üzerinde tam bir yararlanma yetkisi veren, devredilemeyen ve miras yoluyla geçmeyen bir aynı haktır. Hakkın kullanılmasının bir başkasına devredilmesi sadece borçlandırıcı bir etkiye sahiptir. Kullanmanın devredilmesiyle intifa hakkı sahibi ile üçüncü kişi arasında kişisel bir borç ilişkisi doğar. Taşınmazın vergileri intifa hakkı sahibince ödenir. Harçlar Kanununun 64'ncü maddesine göre tapu harçlarının hesabında, taşınmazın emlak vergisi değerinin 2/3'ü intifa, 1/3'ü çıplak mülkiyet olarak kabul edilmektedir. İntifa hakkı sahibinin bu hakkı süresince, taşınmazın belediyece tahakkuk edecek emlak vergilerini ödemesi gerekir. Hak tesisinde, hak sahibi o yılın sonuna kadar ilgili belediyeye değişiklik beyanı verir. Tapu harcı lehine intifa hakkı tesis edilen tarafından ödenir.

Örnek-37: Taşınmaz üzerinde 20 yıl süreli intifa hakkı tesis edilmiş olup, bu sürenin ilk 7 yılı dolmuştur. Kalan 13 yıl için intifa hakkı değeri saptanacaktır. Konu taşınmaz ve çevresinde yapılan araştırmada benzer özellikli taşınmazların piyasa değeri 120.000 TL ve aylık kira bedelinin 500 TL olduğu saptanmıştır. Her yıl kiranın % 5 oranında artacağı ve fırsat maliyetinin % 10 olduğu kabul edilerek; konu taşınmazın satışı, sigortalı iken doğal afete uğraması, kamulaştırılması ve diğer amaçlarla toplam değeri ile malik ve hak sahibinin payı ne olur?

Çözüm: Hak 20 yıl süreli olup, 7 yılı dolmuş ve kalan 13 yıl için intifa hakkı değeri saptanacaktır. Aylık kira bedeli 500 TL, yıllık kira artışı % 5 oranında ve fırsat maliyeti % 10 olduğuna göre kalan yararlanmanın bugünkü değeri aşağıdaki gibi hesaplanabilir:

$$BD = \frac{DT}{(1+f)^n} \cdot \frac{(1+f)^n - (1+r)^n}{f - r}$$

$$BD = \frac{500}{(1+0,0083)^{156}} \cdot \frac{(1+0,0083)^{156} - (1+0,0042)^{156}}{0,0083 - 0,0042} = 57.365,53$$

Taşınmazın güncel piyasa değeri 120.000 – 57.365,53 = 62.634,47 TL olacaktır. Bu işlem, aylık kira oranı olan % 0,83 oranı ve 156 ay üzerinden saptanmıştır. Üzerinde 20 yıl süreli intifa

²⁹⁴ Y. Aliefendioğlu ve H. Tanrıvermiş, *Kentsel Dönüşüm Sürecinde Taşınmaz ve Proje Değerleme İşlemleri ve Sorunlarının Analizi: Kayseri Büyükşehir Belediyesi Sahabiye ve Fatih Mahalleleri Dönüşüm Projesi Örneği Çerçevesinde Değerlendirme, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi* (2015), Cilt: 8(39):736-769.

hakkı olan taşınmazın kalan 13 yıllık yararlanma hakkı olduğu sürece piyasa benzerleri ile aynı değerde olması mümkün olamaz. Satış değeri en fazla 62.635 TL olabilir.

Örnek-38: Taşınmaz üzerinde 35 yıl süreli intifa hakkı tesis edilmiş olup, bu sürenin ilk 12 yılı dolmuştur. Kalan 23 yıl için intifa hakkı değeri saptanacaktır. Konu taşınmaz ve çevresinde yapılan araştırmada benzer özellikli taşınmazların piyasa değeri 360.000 TL ve aylık kira bedelinin 900 TL olduğu saptanmıştır. Her yıl kiranın % 8 oranında artacağı ve fırsat maliyetinin % 9 olduğu kabul edilerek; konu taşınmazın satışı, sigortalı iken doğal afete uğraması, kamulaştırılması ve diğer amaçlarla toplam değeri ile malik ve hak sahibinin payı ne olur?

Çözüm: Hak 35 yıl süreli olup, 12 yılı dolmuş ve kalan 23 yıl için intifa hakkının değerinin saptanması gerekir. Aylık kira bedeli 900 TL, yıllık kira artışı % 8 ve fırsat maliyeti ise % 9 olduğuna göre kalan yararlanmanın bugünkü değeri aşağıdaki gibi saptanabilir:

$$BD = \frac{DT}{(1+f)^n} \cdot \frac{(1+f)^n - (1+r)^n}{f - r}$$
$$BD = \frac{900}{(1+0,0075)^{276}} \cdot \frac{(1+0,0075)^{276} - (1+0,0067)^{276}}{0,0075 - 0,0067} = 221.483,00$$

Taşınmazın güncel piyasa değeri 360.000 – 221.483 = 138.517 TL olarak belirlenmiş ve bu işlemde, aylık kira oranı olan % 0,75 oranı ve 276 ay üzerinden tespit edilmiştir. Üzerinde 35 yıl süreli intifa hakkı olan taşınmazın kalan 23 yıllık yararlanma hakkı olduğu sürece piyasa benzerleri ile aynı değerde olması mümkün olamaz. Satış değeri en fazla 138.517 TL olabilir.

• **Oturma (Sükna) Hakkı:** Bir binadan veya binanın bir bölümünden konut olarak yararlanma yetkisi verir. Oturma hakkı başkasına devredilemez ve mirasçılara geçemez. Kanunda aksine hüküm bulunmadıkça, intifa hakkına ilişkin hükümler oturma hakkına da uygulanır. Sadece konut ve mesken vasıflı taşınmazlar üzerinde ve konut ihtiyacını gidermek amacıyla kullanılır.

Örnek-39: Aynı site içerisinde benzer iki dairenin birim değeri 120.000 TL'dir. Bu taşınmazlardan birinin üzerinde oturma hakkı kurulmuş olup, hak sahibi 1945 doğumludur. Alıcı iki taşınmazdan birini tercih edecek olup, üzerinde sükna hakkı olan taşınmaz için ödenmesi gereken maksimum bedeli araştırma tarihi olan 2012 yılı fiyatları üzerinden takdir ediniz?

• **Çözüm:** Sükna hakkı sahibinin yaşı doğrultusunda PMF (yaşam veya beklenen ömür) tablosu kullanılarak kalan ömür hesabı yapılır. Hak sahibinin yaşı 2012 yılında 67 yaş olup, PMF tablosuna göre kalan ömrü 11 yıl 9 ay ve 13 gün olarak hesaplanmıştır. Bu durumda alıcı bu süre boyunca taşınmazı kullanamayacak olup, gelirinden mahrum kalacaktır. Dolayısıyla taşınmazın değerinde kira gelirinin net bugünkü değeri kadar bir değer azalışı olabilir. Taşınmazın değer tespit çalışması çerçevesinde yapılan incelemelerde, taşınmazın yakın çevresinde yer alan taşınmazların ortalama aylık emsal kira bedeli 500 TL/ay olarak tespit edilmiş, taşınmazın yıllık kira artışı % 5 olarak ve indirgeme oranı % 10 olarak tahmin edilmiştir. Taşınmazın 11 yıl 9 ay ve 13 günlük toplam kira bedeli aşağıdaki formül ile hesaplanır:

$$BD = \frac{DT}{(1+f)^n} \cdot \frac{(1+f)^n - (1+r)^n}{f - r}$$

Formülünden yararlanılarak 54.081,49 TL olarak saptanmış olup, bu durumda taşınmaz için ödenmesi gereken maksimum taşınmaz bedeli 65.918,51 TL olarak bulunmuştur.

• **Üst (İnşaat) Hakkı:** Taşınmaz maliki, üçüncü kişi lehine arazisinin altında veya üstünde yapı yapmak veya mevcut bir yapıyı muhafaza etmek yetkisi veren bir irtifak kurabilir. Aksi kararlaştırılmadıkça bu hak devredilebilir ve mirasçılara geçer. Üst hakkı bağımsız ve sürekli

nitelikte ise üst hakkı sahibinin istemi üzerine tapu kütüğüne taşınmaz olarak kaydedilebilir. En az 30 yıl için kurulan üst hakkı sürekli niteliktedir. Üst hakkı sona erince yapılar arazi malikine kalır ve arazinin bütünleyici parçası olur.

Taşınmaz maliki, aksi kararlaştırılmadıkça kendisine kalan yapılar için üst hakkı sahibine bir bedel ödemez. Uygun bir bedel ödenmesi kararlaştırılmışsa, miktarı ve hesaplanış biçimi belirlenir. Ödenmesi kararlaştırılan bedel, üst hakkı kendileri için rehnedilmiş olan alacaklıların henüz ödenmemiş alacaklarının güvencesini oluşturur ve rızaları olmaksızın üst hakkı sahibine ödenmez. Kararlaştırılan bedel ödenmez ve güvence altına alınmazsa, üst hakkı sahibi veya bu hak kendisine rehnedilmiş olan alacaklı, bedel alacağına güvence olmak üzere, terkin edilen üst hakkı yerine aynı derecede ve sırada bir ipoteğin tescilini isteyebilir. Üst hakkı bağımsız bir hak olarak en çok 100 yıl için kurulabilir. Üst hakkı, süresinin % 75'i dolduktan sonra, kurulması için öngörülen şekle uyularak her zaman en çok 100 yıllık yeni bir süre için uzatılabilir. Bu konuda önceden yapılan taahhüt bağlayıcı değildir.

Üst hakkı tesisinde öncelikle hak sahibinin taşınmaz malikine ödeyeceği yıllık bedelin tespiti ile maksimum işletme süresinin tespitinde sorun yaşanmakta ve bu konularla ilgili genellikle değerlendirme hizmeti alınmaktadır. Hak sahibinin ödeyeceği bedel arazi bedeli ve hasıla payından oluşan yıllık kira bedeli olarak görülebilir. Bu bedelin hesaplanması arazinin malikinin kamu kurumu ve özel kişi veya kurum olmasına bağlı olarak değişir. İdeal işletme süresi ise genellikle inşaata bağlanan sermayenin geri kazanılması ve makul karın elde edilebileceği süre olarak ele alınmalıdır. Bu amaçla proje değerlemesi yapılması ve proje alternatifinin dinamik yöntemlerle değerlendirme sonuçları, sermaye kurtarma faktörü ve nakit akıma bağlanmış geri ödeme süresi birlikte dikkate alınarak karar verilmelidir. Gar, havalimanı, liman ve diğer büyük ölçekli sabit sermaye yatırımlarının değerlendirme çalışmalarının sonuçlarına göre geri dönüş süresinin 1,5 kat işletme süresinin verilmesi genellikle yeterli olabilmektedir.

Örnek-40: Mahalle sınırları içindeki imar parselinin plan işlevi konu taşınmazın üzerinde perakende (alışveriş merkezi) yatırımı yapılmasına uygundur. Arsa sahibi alışveriş merkezi (AVM) yapımı için yeterli sermayesi olmadığından taşınmazın üzerinde inşaat yapamamakta olup, bu arada AVM yapmak isteyen bir yatırımcı arsa sahibine taşınmaza iki alternatif üzerinden teklif sunacaktır. İlk alternatif olarak taşınmazın bedeli olarak 28.600.000 TL bedel teklif edecek ve ikinci alternatif olarak taşınmaz için ilk etapta 3.500.000 TL bedel ve irtifak kurulmasından itibaren her yıl 400.000 TL sabit ve üzerine yıllık cironun % 3'ü oranında pay ekleyerek ödeme yapmayı önerecektir. Taşınmaz üzerinde inşa edilecek perakende projesinin inşaat süresi 2 yıl olarak tahmin edilmekte ve işletme dönemi boyunca yıllık ortalama cironun 2.500.000 TL olması ve her yıl bu bedelin % 5 oranında artacağı öngörülmektedir. Taşınmaz piyasasında geçerli kapitalizasyon oranının % 10 olduğu tespit edilmiştir. Buna göre önerilecek iki tekliften hangisi yatırımcı için avantajlı olacaktır? Eğer ikinci alternatif değerlendirilecek olursa, yatırımın kaçınıcı yılında arsa sahibi avantaja geçebileceğine karar veriniz?

Hesaplama sonuçlarına göre inşaat dönemi dahil 30 yıllık dönemde yapılacak ödemelerin bugünkü değeri 12.025.000,80 TL olarak bulunmuştur. Malike önerilen ikinci teklifin kabul edilmesi halinde, birinci teklifte önerilen 28.600.000 TL'lik bedeli, ancak 50 yıldan daha uzun zaman içinde karşılayabildiği açıktır. Bu koşullarda arsa sahibinin ilk alternatifini değerlendirmesinin daha avantajlı olabileceği belirlenmiş olup, 67 yıllık sürede elinde bulunduracağı likiditenin fırsat maliyetinin olduğu ve bu likiditeyi başka yatırım fırsatları için kullanabileceği belirtilmelidir. Ayrıca alışveriş merkezi yatırımının 20 yıllık sürede demode olabileceği, bu durumda ise taşınmazın sürekli % 5 oranında artan biçimde gelirin elde edilemeyeceği ve uzun süre geçtikten sonrasında yeni yapılacak yatırımlar karşısında artan cironun devam etmeme riskinin bulunduğu da vurgulanmalıdır. Bu durumda birinci alternatifin değerlendirilmesi yerinde olacaktır.

Yıllar	İlk Ödenen Bedel (TL)	Sabit Ödenen Bedel (TL)	Yıllık Ciro (TL)	Yıllık Cirodan Arsa Sahibine Verilecek Olan Bedel (TL)	Arsa Sahibine Yıllık Ödenecek Toplam Bedel (TL)	Arsa Sahibine Ödenen Bedelin Kümülatif Toplamı (TL)	Yapılan Ödemelerin Bugünkü Değeri (TL)
1	3.500.000	400.000	-	-	-	1.500.000	3.900.000,00
2	-	400.000	-	-	-	400.000	363.636,36
3	-	400.000	2.500.000	75.000	475.000	875.000	723.140,50
4	-	400.000	2.625.000	78.750	478.750	878.750	660.217,88
5	-	400.000	2.756.250	82.688	482.688	882.688	602.887,44
6	-	400.000	2.894.063	86.822	486.822	886.822	550.646,61
7	-	400.000	3.038.766	91.163	491.163	891.163	503.038,26
8	-	400.000	3.190.704	95.721	495.721	895.721	459.646,56
9		400.000	3.350.239	100.507	500.507	900.507	420.093,24
10		400.000	3.517.751	105.533	505.533	905.533	384.034,19
11	.	400.000	3.693.639	110.809	510.809	910.809	351.156,36
12	.	400.000	3.878.321	116.350	516.350	916.350	321.174,95
13	.	400.000	4.072.237	122.167	522.167	922.167	293.830,86
14	-	400.000	4.275.848	128.275	528.275	928.275	268.888,33
15		400.000	4.489.641	134.689	534.689	934.689	246.132,89
16		400.000	4.714.123	141.424	541.424	941.424	225.369,35
17		400.000	4.949.829	148.495	548.495	948.495	206.420,12
18		400.000	5.197.320	155.920	555.920	955.920	189.123,60
19		400.000	5.457.186	163.716	563.716	963.716	173.332,72
20		400.000	5.730.046	171.901	571.901	971.901	158.913,64
21		400.000	6.016.548	180.496	580.496	980.496	145.744,55
22		400.000	6.317.375	189.521	589.521	989.521	133.714,57
23		400.000	6.633.244	198.997	598.997	998.997	122.722,80
24		400.000	6.964.906	208.947	608.947	1.008.947	112.677,36
25		400.000	7.313.152	219.395	619.395	1.019.395	103.494,64
26		400.000	7.678.809	230.364	630.364	1.030.364	95.098,50
27		400.000	8.062.750	241.882	641.882	1.041.882	87.419,62
28		400.000	8.465.887	253.977	653.977	1.053.977	80.394,90
29		400.000	8.889.182	266.675	666.675	1.066.675	73.966,85
30		400.000	9.333.641	280.009	680.009	1.080.009	68.083,14
Toplam		-	-	-	-	-	12.025.000,80

• **Kaynak (Mecra) Hakkı:** Başkasının arazisinde bulunan kaynak üzerinde irtifak hakkı, bu arazinin malikini suyun alınması ve akıtılmasına katlanmakla yükümlü kılar. Bu hak aksi kararlaştırılmadıkça başkasına devredilebilir ve mirasçıya geçer. Kaynak hakkı bağımsız nitelikte olup, en az 30 yıl için kurulmuş ise tapu kütüğüne taşınmaz olarak kaydedilebilir. Kaynak hakkı tapu kütüğüne tescil edilir ve aksi kararlaştırılmadıkça devredilebileceği ve mirasçıya intikal edebileceği açıktır.

Kaynak hakkı üst hakkı ile benzerlikler göstermekle beraber, üst hakkından farklı olarak kaynağın kendisi üzerinde mülkiyet hakkı vermez. Kaynak, bulunduğu taşınmazın malikinin mülkiyetinde kalır. Suyun akıtılması için kaynak hakkına katlanan taşınmazın üzerinde yapılan tesisler, kaynak hakkı sahibinin mülkiyetinde olup, bunun için ayrı bir inşaat hakkı kurulması gerekli değildir. Bu tesisleri yapma yetkisi kaynak hakkının kapsamına girer. Bu hak, hak sahibinin ilk yatırım maliyetini düşürmekte, arsa sahibi ise kurulan bu üst hakkı sayesinde gelirden pay almaktadır.

Türk Medeni Kanununa göre su, gaz, elektrik ve benzerlerinin mecraları, işletmenin olduğu taşınmazın dışında olsalar bile, aksine bir düzenleme olmadıkça, o işletmenin eklentisi ve işletme malikinin malı sayılıyor. Buna göre her taşınmaz maliki, uğrayacağı zararın tamamının önceden ödenmesi koşulu ile su yolu, kurutma kanalı, gaz ve benzerlerine ait boruların, elektrik hat ve kablolarının, başka yerden geçirilmesi olanaksız veya aşırı ölçüde masraflı olduğu takdirde, kendi arazisinin altından veya üstünden geçirilmesine katlanmakla yükümlü olacaktır. Komşuluk hukukunun gerektirdiği hâller dışında bir taşınmazın böyle bir mecra ile aynî hak olarak yüklenmesi, ancak bir irtifak hakkı kurulması suretiyle olabilir. İrtifak hakkı, mecra dışarıdan görülmüyorsa tapu kütüğüne tescili ve dışarıdan görülüyor ise noterce düzenlenecek sözleşmeye dayanılarak mecranın yapılması ile doğar.

Örnek-41: Petrol boru hattı inşaatı için geçici işgal tesis edilen arazinin dekarı başına düşen yıllık ortalama net geliri (net kira geliri) 60 TL ve kapitalizasyon oranı ise % 5 olarak tespit edilmiştir. Gelir yöntemine göre belirli bir parselin 1.450 m²'lik bölümü üzerindeki 3 yıl süreli geçici irtifak bedeli ne olmalıdır?

Çözüm: Değerleme alanında geçici işgal veya irtifak hakkı tesisi, kiralama gibi ele alınacak ve irtifak hakkı dışında kalan kısım için ayrıca değer azalışı veya artışının hesaplanmasına gerek olmayacaktır. Buna göre geçici irtifak hakkı tesisinde, söz konusu hakkın kurulduğu araziden malikin mahrum kalacağı gelirin bugünkü değeri, arazinin irtifak hakkı bedeli olarak alınacaktır:

$$BD = DT \cdot \frac{(1+f)^n - 1}{(1+f)^n \cdot f} = 60 \cdot \frac{(1+0,05)^3 - 1}{(1+0,05)^3 \cdot 0,05}$$

Malikin 3 yıl boyunca mahrum kalacağı gelir kaybının bugünkü değeri için hak tesis edilen arazinin dekarı başına 163,40 TL veya 0,16 TL/m² olarak bulunur. Buna göre toplam irtifak bedeli; 0,16*1.450=236,92 TL olacaktır. Geçici irtifak hakkı tesisinde arta kalan kısımda değer artışı veya azalışı hesaplanmaz – sadece el konulan kısımdan mahrum kalınan gelir veya kira kaybı üzerinden işlem yapılması gerekli olacaktır.

İrtifak hakkı kurulması süreksiz ise yani sonsuz yıl için geçerli ise bu durumda yıllık gelir eksilmesinin kapitalizasyon yapılması gerekir. Diğer bir ifade ile sonsuz yıl için irtifak hakkı kurulması nedeniyle meydana gelecek yıllık gelir düşüklüğünün belirli bir indirgeme oranı ile bugüne biriktirilmesi gerekecektir. Bu durumda irtifak hakkı değeri; temel kapitalizasyon eşitliği veya piyasa değeri üzerinden hesaplanır. İrtifak hakkı tesisi, bir parselin tamamı veya bir kısmı üzerinde kurulabilir. İrtifak hakkı kurulan taşınmazın bazı parçalarının mülkiyetinin irtifak hakkı kuran idareye geçmesi gerekebilir. Taşınmaz hem kısmen kamulaştırmaya, hem de irtifak hakkına konu olabilir. Örneğin, petrol boru hattı geçirilmesi ve yerüstü pompa istasyonlarının kurulması, elektrik direklerinin dikildiği yerler (pilon yerleri), su kanallarını ve su düzeyini kontrol etmek amacıyla açılan kuyu gibi yerlerin tam kamulaştırmasının yapılması gerekir. İrtifak kamulaştırması değeri hesaplanırken, tam kamulaştırılan alanın miktarı toplam parsel yüzölçümünden çıkarılır ve kalan taşınmazın yüzölçümü dikkate alınarak değer düşüklüğü hesaplanır.

Örnek-42: Toplam yüzölçümü 10.000 m² olan tarla arazisinin üzerinden enerji iletim hattı geçirilmiştir. Arazi üzerinde 4 adet direk yeri (pilon yeri) bulunmakta olup, her bir direk için 7x7 m²'lik alanın kamulaştırılması gerekecektir. Arazinin kamulaştırma günündeki mevki ve koşullarda ve olduğu gibi kullanılması halinde getireceği net gelir 50 TL/dekar ve yerel alanda kapitalizasyon oranı % 5 olarak belirlenmiştir. İrtifak hakkı kurulmasından sonra ortalama olarak 5 TL/dekar kadar gelir eksilmesinin olacağı tahmin edilmektedir.

Pilon yeri olarak mülkiyeti kamulaştırılan kısım, toplam parsel genişliğinden çıkarıldıktan sonra, geri kalan alanın irtifak hakkı tesisinden önceki değeri ile bu hakkın tesisinden sonraki değeri arasındaki fark belirlenir. Bu durumda irtifak hakkı değeri şöyle bulur²⁹⁵:

$$\text{İrtifak Kamulaştırma Değeri (Karşılığı)} = \text{Tam Kamulaştırılan Parçanın Değeri} + \text{İrtifak Kamulaştırma Değeri (Karşılığı)}$$

Elektrik direklerinin (pilon) yerleri için tam kamulaştırılan alan = (7x7)x4 = 196 m²'dir. Toplam alan 10.000 m²-196 m² = 9.804 m²'lik alanda ise irtifaktan dolayı değer düşüklüğü oluşacaktır. İrtifaktan önce arazinin değeri; 50/0,05 = 1000 TL olur. İrtifaktan sonraki arazi değeri ise; 45/0,05 = 9.00 TL ve irtifak hakkı tesisinden dolayı oluşan değer düşüklüğü; 1.000 – 900 = 100 TL/da olarak hesaplanır. Arazinin tamamındaki değer düşüklüğü ise 100 TL/da x 9,804 da = 980,40 TL olarak bulunur. Ancak pilon yeri olan 196 m² alanın mülkiyet kamulaştırması yapılacağından, 1

²⁹⁵H.Tanrıvermiş, İrtifak Hakkı Kurulmasının Teorik Esasları ve Türkiye'deki Uygulamaları,Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Teknik Bülteni Sayı: 88:37-51, 1998, Ankara.

m² arazinin değeri; $1.000/1.000 \text{ m}^2 = 1 \text{ TL/m}^2$ olacak ve sonuç olarak kamulaştırılan alanın toplam değeri $1 \text{ TL/m}^2 \times 196 \text{ m}^2 = 196 \text{ TL}$ olarak tespit edilecektir. Araştırma sonuçlarına göre toplam irtifak kamulaştırma değeri ise; $980,40 + 196 = 1.176,40 \text{ TL}$ olacaktır²⁹⁶.

Değerleme uygulamalarında su, doğal gaz ve petrol boru hattı veya enerji iletim hattının izdüşümünde kalan yerlerin yüzölçümüne göre değer düşüklüğü saptanmaktadır. Ancak irtifak hakkı tesisi nedeni ile oluşan değer düşüklüğü taşınmazın tamamında meydana gelir. Bu nedenle taşınmazın tamamının irtifaktan önceki değerinin bulunması, daha sonra irtifaktan sonraki değerinin saptanması ve her iki değer arasındaki farkın da irtifak kamulaştırma değeri olarak değerlendirilmesi gerekir²⁹⁷. Ancak bağ, meyvelik ve ağaçlık arazilerde irtifak hakkının tesisi sırasında, boru ve enerji nakil hattını geçirdiği meyvelik ve ağaçlık alanda 20-25 metre genişliğindeki bir şerit üzerinde hiçbir çok yıllık bitkinin yetiştirilmesine izin vermemektedir. Gelir yöntemine göre irtifak hakkı değerinin saptanmasında, normal koşullarda meyvelikten elde edilen periyodik gelir ile irtifaktan sonraki gelir arasındaki farkın bulunması ve kapitalizasyon yapılması gerekir. Çünkü meydana gelen gelir eksilmesi, normal periyodik gelirden meydana gelen azalmadır.

Kadastro veya imar parselin üzerinden yüksek gerilim hattının geçirilmesi nedeniyle oluşan değer düşüklüğünün hesaplanmasında, sadece pylon yerleri ve tellerin o arazi üzerindeki izdüşüm alanı üzerinden işlem yapılması doğru olmamaktadır. Çünkü irtifak tesisi nedeniyle oluşan zarar veya değer düşüklüğü, taşınmazların parçalara ayrılmasından ileri gelmektedir. Zira yüksek gerilim hattı, su, doğal gaz ve petrol iletim hatları ile ilgili olarak oluşan bazı olumsuzluklar daha düşük bir birim arazi değerinin bulunmasına neden olacaktır. Bu yüzden arazi üzerinde inşa edilecek iletim sistemlerinde ortaya çıkabilecek kazalar ve zararların neden olabileceği ölüm tehlikesi, çıkabilecek bir yangın ile ürünlerin zarar görme riskleri ile yukarıda sıralanan diğer faktörler, arazinin cazibesi ve buna bağlı olarak talebin düşmesine neden olur. Arazinin cazibesi ve talebinde oluşan azalma dolayısıyla oluşacak bu değer kaybı, irtifaktan dolayı tamamlayıcı değeri ifade etmektedir (2).

Araziler üzerinden elektrik hattı geçirilmesi nedeniyle irtifak hakkı tesisinde, mal sahibine ödenecek irtifak hakkı değerinin hesaplanmasına yönelik bazı pratik yaklaşımlar da vardır. Örneğin, önce elektrik direklerinin dikildiği alanın tam kamulaştırma değeri bulunur. Sonra tellerin geçişinden doğan gelir eksilmesi bulunup kapitalizasyon yapılır. Gelir eksilmesinin kapitalizasyonu sonucu bulunacak değer ortalama olarak tellerin geçtiği alanın değerinin 1/4'ü alınarak da bulunabileceği bildirilmektedir. Ancak bu yaklaşımın uygulanması ile ilgili olarak ülkemizde yapılmış herhangi bir araştırma bulunmamaktadır. Bu bakımdan bu yaklaşımın ne ölçüde doğru sonuç verebileceği de tartışılabilir.

3.7.9.5. Gayrimenkul Yatırım Projelerinin Değerleme İşlemleri

Taşınmaz yatırımcılarının proje geliştirmedeki amacı; inşaat döneminden sonra nispeten uzun bir süre boyunca gelir elde edilebilmektir. İşletmenin bir yıldan uzun vadeli varlıklara yatırdığı sermaye harcamaları olarak tanımlanmakta ve yatırım planları (sermaye harcamalarının planlanması) da proje değerlemesi olarak adlandırılmaktadır. Diğer bir ifade ile proje değerlemesi; uygun ve verimli yatırım alanlarının araştırılması ve yatırım proje önerilerinin değerlendirilmesi çalışmasıdır. Gayrimenkul projelerinin analizinin hem en önemli, hem de en zor adımı olarak; proje için yapılan yatırım harcamaları, nakit çıkış ve girişlerinin tespiti, geçerli iskonto oranının analizi ve projeye özgü nakit akışlarının uygun yöntemlerle analiz edilmesidir. Proje değerlendirme çalışmaları ayrıca risk yönetimi ve risk öngörülerine dayalı olarak proje sonuçlarının nasıl değişebileceğinin analizini de içermelidir.

²⁹⁶H.Tanrıvermiş, *İrtifak Hakkı Kurulmasının Teorik Esasları ve Türkiye'deki Uygulamaları*, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Teknik Bülteni Sayı: 88:37-51, 1998, Ankara.

²⁹⁷A. Arcak ve Y.K. Kitiş, *Açıklamalı İcraatlı Kamulaştırma Davaları ve Devletleştirme*, 1. Cilt, Seçkin Yayınevi, 1992, Ankara, s.741-753.

Ekonomik olarak değerlendirildiğinde gayrimenkul yatırımlarını; bağımlı ve bağımsız olmak üzere iki gruba ayırmak mümkündür²⁹⁸.

Bağımsız (Otonom) Yatırımlar: Bir yatırım projesinin gerektirdiği nakit çıkışları ve sağlayacağı nakit girişleri, diğer yatırım projelerinin kabul ve reddinden etkilenmiyorsa bu yatırım projesi bağımsız olarak kabul edilir. Örneğin, bir kentin kanalizasyon ve içme suyu projesi bu özellikleri büyük ölçüde yansıtır.

Bağımlı (Uyarılmış) Yatırımlar: Yatırım projesinin gerektirdiği nakit çıkışları ve sağlayacağı nakit girişleri diğer yatırım projelerinin kabul ve reddinden etkileniyorsa, söz konusu yatırım projesi bağımlı olarak kabul edilir. Eğer bir yatırım kararı, diğer bir yatırımdan beklenen faydayı artırıyor ya da diğer yatırımın maliyetini azaltıyorsa, bu yatırım projesi diğerinin tamamlayıcısı olarak nitelendirilir (tamamlayıcı yatırımlar). Eğer bir yatırımın yapılması, başka bir yatırımın sağlayacağı yararı azaltıyor ya da sağlanacak yarar aynı kalmakla beraber söz konusu yatırımın maliyetini artırıyor, böyle durumlarda ikinci yatırım diğerinin ikamesi olarak kabul edilir (yerine koyma (ikame) yatırımları). Eğer ikinci yatırım projesi kabul edildiğinde, birinci yatırımın sağlayacağı yarar tamamen ortadan kalkıyor ya da projenin gerçekleştirilmesi teknik olarak imkansız hale geliyorsa, söz konusu iki yatırım alması olarak kabul edilmektedir (alışık yatırımlar).

Taşınmaz projelerini geliştiren işletmeler sınırlı kaynaklara sahip olmaları sebebiyle yatırım teklifleri arasında seçim yapmak, bunları önem derecesine göre sıralamak ve bazı yatırımlardan vazgeçmek zorundadırlar. Dolayısıyla işletme kaynaklarının amaca uygun en iyi sonuçları verebilecek yatırımlara tahsis edilebilmesi için yatırım projelerinin değerlendirilip bir karar verilmesi gerekir. Projelerin analizi ve değerlendirilmesi, belirlilik veya belirsizlik varsayımı altında yapılabilir. Belirlilik varsayımında, projeyle ilgili yapılan tahminlerin kesinlik göstereceği kabul edilir. Genel bir ifade ile bu varsayım, gelecekte taşınmazın iç veya dış çevrelerinde önemli değişiklik olmayacağı esasına dayanır. Belirsizlik varsayımında ise, yatırım ile ilgili yapılan tahminlerin belirli olasılıklarla değişebileceği kabul edilir²⁹⁹.

Belirlilik varsayımı altında proje değerlendirme yöntemleri; paranın zaman değeri ve projenin ekonomik ömrünü dikkate almayan (statik) yöntemler (basit karlılık oranı (rantabilite), geri ödeme süresi yöntemi) ile paranın zaman değerini dikkate alan (dinamik) yöntemler (net bugünkü değer, iç verim oranı, karlılık endeksi, nakit akıma bağlanmış geri ödeme süresi, değiştirilmiş iç verim oranı, reel opsiyonlar gibi) olarak ele almak mümkündür. İndirgenmiş nakit akışları analizinin en yaygın uygulaması; iç verim oranı (İVO) ve net bugünkü değer (NBD) yöntemleri olmakla birlikte, aşağıda gayrimenkul projelerinin değerlemesi kapsamında hem iç verim oranı ve net bugünkü değer yöntemleri, hem de geri ödeme süresi ve karlılık endeksi yöntemleri kısaca incelenmiştir.

Karlılık Oranı (Rantabilite): Bu oranlar, yatırımın yapılabilmesi için kullanılan sermayenin hangi oranda karlı kullanıldığını göstermektedir. Karlılık oranının formülünde yer alan yıllık net kar, yıllık kar değerleri üzerinden ödenecek vergilerin mahsup edildikten sonra elde edilen kar³⁰⁰:

$$\text{Karlılık Oranı} = (\text{Yıllık Net Kar} / \text{Toplam Sermaye Tutarı}) * 100$$

Yatırımcı, yatırımının ekonomik ömrü boyunca birden fazla yılda kar edecektir, ancak formülde tek bir yıl gösterilmektedir. Rantabilite formülünde, yatırım önerisinin işleyişini en uygun biçimde temsil eden normal yıldaki faiz ve vergi sonrası net karı göstermektedir. Yatırımın ekonomik ömrü boyunca sağlanacak kar değerlerinin önemli dalgalanmalar göstermesi halinde normal yıl

²⁹⁸ A.Hepşen, Gayrimenkul Değerleme Esasları, Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu, Lisanslama Sınavları Çalışma Kitapları, 2015, İstanbul.

²⁹⁹ A.Hepşen, Gayrimenkul Değerleme Esasları, Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu, Lisanslama Sınavları Çalışma Kitapları, 2015, İstanbul.

³⁰⁰ H.Eski ve Ö.Armaneri, Mühendislik Ekonomisi. Gazi Kitabevi, 2006, Ankara, s.333-405.

olarak kabul edilecek yılın seçimi zorlaşmaktadır. Bu durumlarda karlılık oranı yerine ortalama karlılık oranı kullanılmalıdır.

$$\text{Ortalama Karlılık Oranı} = \text{Ortalama Net Kar} / \text{Ortalama Yatırım Tutarı}$$

Yatırımcının bu yöntemi kullanarak elde ettiği sonuç beklediği karlılık oranından büyükse bu yatırımı yapabilir. Yatırımcının birden fazla yatırım seçeneği olduğu takdirde, yatırımcı her proje için hesapladığı karlılık oranlarından en yüksek orana sahip alternatifi seçer ya da karlılık oranlarını göz önünde bulundurarak alternatifleri öncelik sırasına koyar. Örneğin, K, L, M, N, O projelerinin karlılık oranları hesaplanmıştır ve bu alternatifler öncelik sırasına konmuştur³⁰¹.

Proje	Ortalama Karlılık Oranı (%)
K	19
L	22
M	36
N	24
O	18

Sonuç olarak ortalama karlılık oranı en yüksek olanın M Projesi olduğu açıkça görülmektedir. Bu projeler arasında ise ortalama karlılık oranı en düşük olanın K projesi olduğu görülmektedir. Eğer yatırımcı bu projeleri önem sırasına koymak isterse, sıralama şu şekilde olur: M>N>L>K>O.

Karlılık oranı yöntemi ekonomik ömrü kısa yatırımlarda kullanılabilir. Ancak karlılık oranı yönteminin uygulanması bazı açılardan sakıncalıdır. Bu olumsuzluklardan biri, yöntemde kullanılan yılın projenin tüm ekonomik ömrünü temsil edebilen normal yılın seçiminin zorluğudur. Ayrıca yöntemde kullanılan yıl projenin sadece bir yıla ilişkin olduğundan yaklaşık bir sonuç söz konusu olacaktır. Ayrıca, yöntemin paranın zaman değeri göz ardı etmesi ve karşılaştırılan yatırım projelerinin ekonomik ömürlerinin birbirinden farklı olması durumu da yöntemin dezavantajlı yanını oluşturmaktadır. Yöntemin paranın zaman değerini dikkate almaması sebebiyle yatırımdan yakın yıllarda elde edilecek karlar ile ilerleyen yıllarda sağlanacak olan karlar arasında ayırım yapılamayacaktır. Bunun yanında yöntem, birden fazla ve farklı ekonomik ömürlere sahip olan yatırım alternatiflerinin ekonomik ömrünün göz önünde tutmamaktadır. Dolayısıyla elde edilen sonucun hatalı olma olasılığı da artacaktır.

Geri Ödeme Süresi: Geri ödeme süresi ile yatırımın, yatırım maliyetini kaç yılda geri ödediği net kara göre hesaplanır. Hesaplanan geri ödeme süresi yatırımcının öngördüğü süre ile aynı ya da daha kısa ise proje kabul edilebilir ancak hesaplanan yıl sayısından daha fazla ise proje reddedilir³⁰². Geri ödeme süresi aşağıda gösterilen eşitliği sağlayan işletme dönemindeki yıl sayısı olur:

$$\sum_{t=0}^{m-1} t_t = \sum_{t=m}^n A_t$$

Burada; m: yatırımın kuruluş döneminin uzunluğu, n: yatırımın kuruluş dönemi ile ekonomik ömrünün toplamı, I_t : t. yılda katılan yatırım maliyeti ve A_t : t. yılda ortaya çıkan net nakit akışıdır.

Örnek-43: Toplam yatırım maliyeti 23.000.000 TL olan yatırım projesi bir yıl içinde tamamlanacaktır. Aşağıda net nakit akışları verilen ve ekonomik ömrü 7 yıl olan projenin yatırımcısı geri ödeme süresinin 4 yıl olmasını istemektedir. Buna göre; (i) yatırımın geri ödeme süresi kaç yıldır? (ii) Yatırımcının projenin kendisini 3 yılda geri ödemesini hedeflemiştir. Geri ödeme süresi açısından proje kabul edilebilir mi?

³⁰¹ H.Sarıaslan, Yatırım Projelerinin Hazırlanması ve Değerlendirilmesi, Turhan Kitabevi, 2002, Ankara, 134-150.

³⁰² H.Sarıaslan, Yatırım Projelerinin Hazırlanması ve Değerlendirilmesi, Turhan Kitabevi, 2002, Ankara, 134-150.

Yıllar	0	1	2	3	4	5	6	7
Net Nakit Akışları	23.000.000	4.500.000	5.800.000	6.500.000	6.200.000	4.900.000	4.200.000	3.000.000

(i).Kuruluş dönemi sayısı; $m= 1$ olduğuna göre; $\sum_{t=0}^{m-1} t_t = \sum_{t=m}^n A_t = 230.000.000$ TL ise;
 $4.500.000 + 5.800.000 + 6.500.000 + 6.200.000 = 230.000.000$ TL olur. Bu yatırım, kendisini 4. yıllık işletme dönemi sonucunda geri ödemiştir. Yatırımcının da hedeflediği geri ödeme süresi 4 yıl olduğundan bu yatırım projesi, yatırımcı açısından kabul edilebilir.

(ii). Yatırım projesi kendisini 4 yılda geri ödeyebilmektedir. Geri ödeme süresi olan 4 yıl, hedeflenen geri ödeme süresinden büyük olduğu için proje reddedilir.

Örnek-44: Bir yatırım projesi temel (ilk) yılda nakit akışı 60.000 TL, ikinci yılda 40.000 TL ve üçüncü yılda 35.000 TL olmuştur. Bu projenin maliyeti 135.000 TL olup, ekonomik ömrü 8 yıldır. İşletme dönemlerinde ise net nakit akımları sırasıyla, 55.000, 44.000, 39.000, 36.000, 30.000 ve 23.000 TL olacaktır. Yatırımcı bu projenin 5 yılda kendisini geri ödemesini istiyor. Proje kabul edilebilir mi?

Yıllar	Dönemler	Net Nakit Akımları	Birikimli Net Nakit Akımları
0	Kuruluş dönemi: I_0	- 60 000	-
1	Kuruluş dönemi: I_1	- 40 000	-
2	Kuruluş dönemi: I_2	- 35 000	-
3	1. işletme dönemi	55 000	55 000
4	2. işletme dönemi	44 000	55 000 + 44 000 = 99 000
5	3. işletme dönemi	39 000	99 000 + 39 000 = 138 000
6	4. işletme dönemi	36 000	138 000 + 36 000 = 174 000
7	5. işletme dönemi	30 000	174 000 + 30 000 = 204 000
8	6. işletme dönemi	23 000	204 000 + 23 000 = 227 000

Toplam maliyet = $-(60.000 + 40.000 + 35.000) = -135 000$ TL

Proje beşinci yılda veya üçüncü işletme döneminde kendisini geri ödemektedir. Yatırımcı projenin kendisini beşinci yılda geri ödemesini istemektedir. Geri ödeme süresi yatırım gerçekleştirildikten sonra yani kuruluş dönemi bittikten sonra elde edilen net nakit akımlar göz önünde bulundurularak hesaplanır³⁰³. Bu proje kendisini üçüncü işletme döneminde geri ödemiştir. Geri ödeme süresi olan 3, yatırımcının belirlemiş olduğu 5 yıllık geri ödeme süresinden küçük olduğu için proje kabul edilebilir. Projenin kendisini tam olarak 3 yılda geri ödemiştir ($138 000 < 135 000$). Yatırım projesi, ikinci işletme döneminin sonunda 99.000 TL'ni geri ödemiş ve geriye 36.000 TL kalmıştır. Bu miktar üçüncü işletme dönemindeki 39.000 TL'den ödenecektir.

Geri Ödeme Süresi = $2 + (36 000 / 39 000) = 2,923$ yıl olur. Proje kendisini 2,92 yıllık işletme döneminde geri ödeyecektir.

Yatırımlarda amaçlanan maliyeti kısa sürede geri alma olduğundan ve belirsizlik ve riskin fazla olduğu dönemlerde yatırılan sermayenin geri alınması açısından bu yöntemin kullanılması yararlı olabilir. Bu yöntem paranın zaman değerini dikkate almaması açısından ve geri ödeme süresinden sonra ortaya çıkan net karları dikkate almadığından yüksek karlılık vaat eden yatırım projelerinin yapılmamasına dolayısıyla da ilerde oluşacak olası bir kazancın kaybolmasına sebep olacaktır. Ancak geri ödeme süresi, karlılığın bir ölçüsü değildir. Bu ölçü yatırılan sermayenin ne kadar sürede ödeneceğini hesap ettiğinden, gerçek bir likidite ölçüsü olarak yorumlanabilir.

³⁰³ H.Eski ve Ö.Armaneri, Mühendislik Ekonomisi. Gazi Kitabevi, 2006, Ankara, s.333-405.

Gayrimenkul yatırım projelerinin sağlayabileceği nakit girişinin, yatırım tutarını karşılayabilmesi için geçmesi gerekli zaman (veya süre) uzunluğudur. Bu yöntemin esası, bir proje için yatırılan paranın kaç dönem (örneğin, yıl) sonra geri alınabileceğinin saptanmasıdır. Bu yöntemde birden fazla projesi arasından seçim yapılıyorsa, geri ödeme süresi en kısa olan proje tercih edilir. Bu yöntem oldukça basit ve hatta riskli projelerin değerlendirilmesinde kaba olarak nitelendirilebilecek sonuçları vermekte, paranın zaman değerinin ve yatırımın ekonomik ömrünün dikkate alınmaması, geri ödeme süresinden sonra sağlanacak nakit girişlerinin hesaba katılmaması, işletme açısından stratejik önem taşıyan, uzun ömürlü, yatırımlara öncelik verilmesi imkânı ortadan kaldırması bu yöntemin eleştirilen yönleridir. Ancak anlaşılması ve uygulaması kolay bir yöntem olması, riski az projelere öncelik verme sonucunu doğurması ve likidite sorunu olan işletmelerin bu sorunlarını çözmelerine yardımcı olması geri ödeme yönteminin üstünlükleri olarak belirtilebilir.

Net Bugünkü Değer Analizi: Gayrimenkul yatırımının net bugünkü değeri; yatırımın ekonomik ömrü boyunca sağlayacağı nakit girişlerinin iskonto faiz oranı üzerinden bugüne indirgenmiş değerleri toplamı ile yatırımın gerektirdiği nakit çıkışlarının aynı oran üzerinden hesaplanmış bugünkü değerleri toplamı arasındaki fark olarak tanımlanır. Elde edilen indirgenmiş nakit çıkışlarının net bugünkü değeri, nakit girişlerinin ve hurda değerini net bugünkü değerlerinin toplamından çıkarılarak yatırım projesinin toplam net bugünkü değerine ulaşılır. Bu tanımdan hareketle hesaplamayı aşağıdaki gibi yapılabilir:

Net Nakit Girişlerinin Bugünkü Değerleri Toplamı	XXXX
(-) Yatırım Maliyetinin Bugünkü Değerleri Toplamı	(XXXX)
Yatırımın Net Bugünkü Değeri	XXXX

Bir proje ile ilgili olarak karar verilecekse, bulunan net bugünkü değerin pozitif olması gerekir. Birden fazla proje arasından en uygun olanı seçilecek olursa, bu durumda, pozitif net bugünkü değerler arasında en yüksek olanı sağlayan proje tercih edilmelidir. Örnek olarak konut projesinin sağlayacağı net nakit akışları yıllara göre aşağıdaki gibi olsun:

Yıllar	Yatırım Giderleri (1000 TL)	Nakit Akışları (1000 TL)
0	12.800	-
1		4.200
2		6.400
3		7.700
4		9.900

Paranın zaman değerini dikkate alan dinamik yöntemlerin esasını nakit akışları ve iskonto oranının tahmini teşkil eder. İskonto oranının analizinde; paranın zaman değerini yansıtabilmesi için sermaye piyasasındaki gerçek faiz oranına ve yatırımın fırsat maliyetlerine uygun işlem yapılması beklenir. Uygulanacak sermaye oranının belirlenmesinde genellikle; borçlanma halinde cari faiz oranı, yatırımcı ya da yöneticilerin yatırımdan beklediği kar veya verim oranı, ilgili sektörde yapılmış benzer yatırımların ortalama karlılığı, projenin risk derecesi, sermayenin alternatif karlılığı gibi ölçütlerin kullanılması yerinde olacaktır.

İskonto faiz oranı % 15 olarak belirlenmiştir. Buna göre yatırımın Net Bugünkü Değeri şu şekilde saptanacaktır:

$$NBD = -12.800 + \frac{4.200}{(1 + \% 15)^1} + \frac{6.400}{(1 + \% 15)^2} + \frac{7.700}{(1 + \% 15)^3} + \frac{9.900}{(1 + \% 15)^4} = 19.214,73$$

Net nakit girişlerinin bugünkü değerleri toplamı 6.414,73 TL olarak bulunur ve bu toplam sıfırdan farklı ve pozitif olduğu için projenin yapılabilir olarak tanımlanması gerekir.

(-) Yatırım Maliyetinin Bugünkü Değerleri Toplamı	(12.800,00 TL)
Yatırımın Net Bugünkü Değeri	19.214,73 TL

Örnek-45: Bir girişimcinin önünde üç farklı yatırım projesi alternatifi bulunmakta olup, her üç projenin net nakit akış tablosu aşağıda verilmiştir. İskonto oranı % 12 olduğuna göre projeler net bugünkü değerlerine göre nasıl sıralanır ve hangi projenin seçilmesi gerekmektedir?

Yıllar	Birinci Proje	İkinci Proje	Üçüncü Proje
0	-40 000	-65 000	-72 000
1	41 000	50 000	63 000
2	55 000	50 000	69 000
3	57 000	48 000	53 000
4	40 000	49 000	50 000
5	38 000	40 000	41 000

Üç projelerin net nakit akışlarının bugünkü değeri (NBD) aşağıdaki gibi hesaplanır:

Yıllar	Birinci Proje	İkinci Proje	Üçüncü Proje
0	-40 000	-65 000	-72 000
1	36 607.14	44 642.86	56 250
2	43 845.66	39 859.70	55 006.38
3	40 571.47	34 165.45	37 724.35
4	25 420.72	31 140.39	31 775.90
5	21 562.22	22 697.07	23 264.50
NBD_{toplam}	128 007.21	107 505.47	132 021.1

$$NBD_{\text{Birinci Proje}} = 128\,007.21 > 0$$

$$NBD_{\text{İkinci Proje}} = 107\,505.47 > 0$$

$$NBD_{\text{Üçüncü Proje}} = 132\,021.10 > 0$$

Üç projenin de net bugünkü değeri sıfırdan büyüktür. Projeler, net bugünkü değerlerine göre sıralandığında; $NBD_{\text{üçüncü proje}} > NBD_{\text{birinci proje}} > NBD_{\text{ikinci proje}}$ olur. Alternatif yatırımlardan, net bugünkü değeri en büyük olan M projesi olduğundan yatırımcı M projesine yatırım yaparak karını maksimize edebilir.

Paranın zaman değerini ve yatırımın ekonomik ömrü boyunca sağlanan bütün nakit girişlerini dikkate alması, teorik açıdan tutarlı olması, işletme amaçlarından biri olan hisse senetlerinin piyasa fiyatını artırması gibi hususlar üzerinde durması, net bugünkü değer analizinin başlıca üstünlüklerini teşkil eder. Diğer bir ifade ile bugünkü değer analizi yönteminin bazı üstünlükleri ve dezavantajları bulunmakta ve proje değerlemesi yapan kişinin bunları iyi özümsemesi gerekir.

Proje geliştirme ve değerlemede sık kullanılan net bugünkü değer analizinin başlıca üstünlükleri aşağıdaki gibi sıralanabilir:

- Projenin tam hayat süresini göz önündetutar.
- Gerçekteki nakit akımlarını bugünkü değere indirgeyerek zaman tercihlerini göz önündetutar.
- İskonto faiz oranı için hem borç ile finansmanın maliyetini hem de öz sermayenin muhtemel alternatif kullanma oranlarındaki fırsat maliyetlerini dikkate almış olur.

- Nakit akımları bazı yıllarda olumsuz dahi olsa, yine çözümmümkündür.

Net bugünkü değer yönteminin bilinen avantajları yanında olumsuz yanları da bulunmaktadır. Özellikle reel opsiyon teorisi ile ortadan kaldırılmaya çalışılan başlıca sakıncalar aşağıdaki gibi sıralanabilir:

- Projelerin tercih sıralamasının yapılmasında hatalı sonuçlar ortaya çıkar. Projelerin karlılıkları değil yapılan yatırım harcamaları ve sağlanan net nakit akımlarının büyüklükleri ağırlıklı kazanmaktadır.

- İskonto faiz oranının önceden tespit edilmiş olması diğer bir dezavantajdır.
- İskonto faiz oranının projenin ömrü boyunca sabit kaldığı varsayılmaktadır.

İç Verim Oranı: İskonto edilmiş nakit akımı yöntemi olarak da bilinen iç verim (karlılık) oranı “projenin gerektireceği nakit çıkışlarının bugünkü değeri ile ekonomik ömrü boyunca sağlayacağı nakit girişlerinin bugünkü değerini eşit kılan iskonto faiz oranı” olarak tanımlanır. Bir başka ifade ile iç karlılık oranı; “yatırımın net bugünkü değerini sıfıra eşitleyen iskonto faiz oranı” olarak bilinir. Yapılacak olan gayrimenkul projesine harcanacak olan her 1 TL’nin getirisi olarak da ifade edilebilir.

İç verim oranı, istenilen değerin (yatırım tutarının) üstünde ve altında kalan bugünkü değerleri veren en az iki iskonto oranı denendikten sonra, aşağıda belirtilen formül yardımıyla interpolasyon yapılarak hesaplanabilir:

$$IVO = \text{Küçük İskonto Oranı} + \left(\frac{\text{Üstünde Kalan BD} - \text{Yatırım Tutarı}}{\text{Üstünde Kalan BD} - \text{Altında Kalan BD}} \right) \cdot \text{İskonto Oranları Farkı}$$

Bulunan iç verim oranı, projenin finansmanında kullanılacak olan iskonto faiz oranından yüksek ise proje kabul edilir. Birden fazla proje söz konusu ise bahsi geçen kriterden büyük ve en yüksek olan iç verim oranını veren proje kabul edilir. Örneğin, bir gayrimenkul projesinden beklenen net nakit akışları aşağıda verilmiştir. Projenin iç verim oranı aşağıdaki gibi hesaplanır:

Yıllar	Yatırım Giderleri (1.000 TL)	Nakit Akışları (1.000 TL)
0	6.700	-
1	-	3.200
2	-	2.900
3	-	4.700

$$6.700 = \frac{3.200}{(1+f)^1} + \frac{2.900}{(1+f)^2} + \frac{4.700}{(1+f)^3}$$

$$NBD = -6.700 + \frac{3.200}{(1+f)^1} + \frac{2.900}{(1+f)^2} + \frac{4.700}{(1+f)^3} = 0$$

Yatırımın net bugünkü değerini 0’a eşitleyen iskonto oranı, iç verim oranı olarak bilinir. Soruda verilen bilgilere göre iç verim oranının hesabı için önce herhangi bir iskonto faiz oranı denenerek bu oran üzerinden yatırımın bugünkü değeri saptanacaktır. Örneğin, iskonto faiz oranını % 20 olarak belirlensin:

$$NBD = -6.700 + \frac{3.200}{(1+\%20)^1} + \frac{2.900}{(1+\%20)^2} + \frac{4.700}{(1+\%20)^3} = 700,46$$

Hesaplanan sonuç değeri yatırım tutarının (6.700 TL) üzerinde çıktığı için istenilen değerin altında bir sonuç yakalamak amacıyla iskonto oranı yükseltilmelidir. İskonto faiz oranını % 30 olarak değiştirip tekrardan deneyelim:

$$NBD = -6.700 + \frac{3.200}{(1+\%30)^1} + \frac{2.900}{(1+\%30)^2} + \frac{4.700}{(1+\%30)^3} = -383,20$$

İSKONTO ORANI		BUGÜNKÜ DEĞER (TL)	NBD (TL)
İskonto Oranı = % 20 (Küçük İskonto İçin Oranı)		7.400,46	+700,46
İVO=?	İçin	6.700,00	0,00
İskonto Oranı = % 30 (Büyük İskonto İçin Oranı)		6.316,80	-383,80

Sonraki aşamada iç verim oranı veya iç karlılık oranı aşağıdaki formül kullanılarak tespit edilecektir:

$$İVO = \text{Küçük İskonto Oranı} + \left(\frac{\text{Üstünde Kalan BD} - \text{Yatırım Tutarı}}{\text{Üstünde Kalan BD} - \text{Altında Kalan BD}} \cdot \text{İskonto Oranları Farkı} \right)$$

$$İVO = 0,20 + \left(\frac{7400,46 - 6700}{7400,46 - 6316,80} \cdot 0,10 \right) = 0,20 + 0,0646 = \% 26,46$$

Proje % 26,46 oranı üzerinden iskonto edildiği zamanda projenin net bugünkü değeri “0” olur. Bu oran projeye harcanacak olan her 1 TL’nin getirisi olarak da tanımlanabilir ve eğer projenin iskonto faiz oranından büyük ise proje kabuledilecektir. İç verim oranı yöntemi, yatırım projelerinin değerlendirilmesinde zaman faktörünü ve yatırımın ekonomik ömrünü dikkate alan, yatırımın sağlayacağı para girişleri ile gerektireceği para çıkışlarını aynı zaman düzeyine indirgeyerek birbiriyle karşılaştırılabilir hale getiren objektifyöntemdir.

Örnek-46: Kişi 100.000 TL’ye bir dükkân satın alacaktır. Bu dükkânı A kişisine kiralarsa, yılda 10.000 TL kira geliri sağlayacak ve üçüncü yılın sonunda 110.000 TL’na satacaktır. Eğer B kişisine kiralarsa ilk üç yıl, yılda 10.000 TL sonraki üç yıl ise 12.500 TL kira alacak ve 6. yılın sonunda 120.000 TL’na satmayı hedeflemektedir. Kişinin dükkânını hangi kiracıya kiralaması daha mantıklıdır?

Nakit Akışları		
Yıllar	I. Durum (A)	II. Durum (B)
0	-100.000	-100.000
1	10.000	10.000
2	10.000	10.000
3	110.000 + 10.000	10.000
4		12.500
5		12.500
6		110.000 + 12.500

I. DURUM (A)

$f_1 = 10$ için $\Rightarrow$ NBD_{pozitif} = 7513.148 TL.

$f_2 = 15$ için $\Rightarrow$ NBD_{negatif} = - 4840.963 TL.

$$X = \frac{\text{NBD}_{\text{pozitif}} (f_2 - f_1)}{\text{NBD}_{\text{pozitif}} + |\text{NBD}_{\text{negatif}}|}$$

$$X = [7513.148 \times (0.15 - 0.10)] / [(7513.148 + 4840.963)] = 0.0304$$

$$f_{iko} = f_1 + X = 0.10 + 0.0304 = 0.1304 = \% 13.04$$

II. DURUM (B)

$f_1 = 12$ için $\Rightarrow$ NBD_{pozitif} = 6183.748 TL.

$f_2 = 15$ için $\Rightarrow$ NBD_{negatif} = - 6522.716 TL.

$$X = \frac{\text{NBD}_{\text{pozitif}} (f_2 - f_1)}{\text{NBD}_{\text{pozitif}} + |\text{NBD}_{\text{negatif}}|}$$

$$X = [6183.748 \times (0.03)] / [(6183.748 + 6522.716)] = 0.0146$$

$$f_{iko} = i_1 + X = 0.12 + 0.0146 = 0.1346 = \% 13.46 \text{ veya } \% 13.46 > \% 13.04$$

İç karlılık oranları karşılaştırıldığında, malik ikinci durumdan daha çok kar elde edecek olup, bunun sebebi ikinci durumda daha yüksek iç karlılık oranına ulaşılmasıdır.

Literatürde iç verim (getiri veya karlılık) oranı yaklaşımın bilinen bazı temel özellikleri sıralanmaktadır. Yöntemin başlıca nitelikleri aşağıdaki gibi sıralanabilir:

- Yöntem paranın zaman değerini esas alarak karşılaştırmanın yapılmasını mümkündür.
- Projenin ekonomik ömrü dikkate alınmalıdır.
- Yatırılan sermayenin karlılığını yansıtır.

İç verim oranı yönteminin bilinen sakıncaları (dezavantajları) aşağıdaki gibi özetlenebilir:

- Proje hayatının işletme safhasında oldukça önemli olan nakit çıkışları mevcut ise iç verim oranı yöntemi bu şartlarda güvenilir şekilde uygulanmaz.

- Bu yöntem aynı anda uygulanmayan birden fazla sayıdaki projelerin mukayesesi yapıldığında yanlış sonuçlar verilebilir.

- Bu ölçüt kararının zamanla ilgili tercihlerini direkt olarak yansıtmaz. Ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti projenin kendi bilgilerinden doğar.

- Projenin ekonomik ömrü uzun yılları kapsamakta ise iç karlılık oranını hesaplamak oldukça yorucu ve monoton bir iştir.

Düzeltilmiş İç Verim Oranı: Yatırım projelerinin nakit akışlarının büyük dalgalanma gösterdiği durumlarda iç verim oranına kıyasla düzeltilmiş veya değiştirilmiş iç verim oranı analiz için tercih edilir. Bazı projelerin dönemler itibarı ile net nakit akımlarının büyük dalgalanmalar gösterdiği bazı yıllarda net nakit akımlarının negatif olduğu görülmektedir. Bu gibi durumlarda projeye ilişkin birden fazla iç verim oranı söz konusu olmaktadır. Bu durumda projenin negatif olan net nakit akımları iskonto faiz oranı ile başlangıç noktasına çekilirken, pozitif olan net nakit akımları da yine iskonto faiz oranına bağlı olarak dönem sonuna taşınmaktadır. Daha sonrasında da, dönem başındaki nakit çıkışlarını dönem sonundaki nakit girişlerine eşitleyen iskonto oranı bulunmaktadır. Bulunan bu oran düzeltilmiş iç verim oranı olarak adlandırılmakta ve böylece projeye ilişkin tek bir iç verim oranı elde edilmiştir.

Karlılık Endeksi (Fayda-Maliyet Oranı): Gayrimenkul projesini geliştiren firma açısından bir yatırımın kârlılık endeksi (fayda-maliyet oranı); yatırımın ekonomik ömrü boyunca sağlayacağı nakit girişlerinin belirli bir ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti (iskonto oranı) üzerinden bugünkü değerinin, yatırımın gerektirdiği nakit çıkışlarının (yatırım tutarının) bugünkü değerine oranıdır.

$$\text{Karlılık Endeksi} = \frac{\text{Nakit Girişlerinin Bugünkü Değerleri Toplamı}}{\text{Nakit Çıkışlarının Bugünkü Değerleri Toplamı}}$$

Net bugünkü değer yöntemi ile kârlılık endeksi (fayda-maliyet oranı) kriteri, yatırım projelerinin sıralanmasında farklı sonuçlar verebilir. Net bugünkü değer yönteminde amaç, belirli bir iskonto oranı üzerinden yatırımların net bugünkü değerini maksimum kılma olduğu halde, kârlılık endeksinde amaç, yatırımlarda fayda-maliyet oranını en yüksek düzeye çıkarır. Yatırım projeleri seçiminde, kârlılık endeksi kullanılıyorsa ve eğer yatırım bağımsız bir yatırım ise, kârlılık endeksinin birden büyük oluşu yatırım projesinin kabulü için yeterlidir. Örneğin, bir gayrimenkul projesinin sağlayacağı net nakit akışları yıllar itibarıyla aşağıdaki gibidir:

Yıllar	Yatırım Giderleri (1000 TL)	Nakit Akışları (1000 TL)
0	12.800	-
1		4.200
2		6.400
3		7.700
4		9.900

İskonto faiz oranı % 23 olarak belirlenmiştir. Gayrimenkul yatırımına ilişkin karlılık endeksi aşağıdaki biçimde hesaplanacaktır:

$$\text{Karlılık Endeksi} = \frac{\text{Nakit Girişlerinin Bugünkü Değerleri Toplamı}}{\text{Nakit Çıkışlarının Bugünkü Değerleri Toplamı}}$$

Benzer soru net bugünkü değer yöntemin içerisinde hesaplanmış olup, ilgili nakit girişlerinin % 23 iskonto faiz oranı üzerinden bugünkü değerleri toplamı 16.108,06 TL'dir. Nakit çıkışları toplamı ise 12.800 TL'dir. Buna göre, ilgili projenin karlılık endeksi = $16.108,06 / 12.800 = 1,25$ olur ve oran 1'den yüksek olduğu için proje kabul edilmelidir.

Sonuç olarak her hangi bir gayrimenkul yatırımprojesinin; Net Bugünkü Değeri > 0 ise; İç Verim Oranı > İskonto Faiz Oranı; Karlılık Endeksi > 1 Net Bugünkü Değeri = 0 ise; İç Verim Oranı = İskonto Faiz Oranı; Karlılık Endeksi = 1 Net Bugünkü Değeri < 0 ise; İç Verim Oranı < İskonto Faiz Oranı; Karlılık Endeksi < 1 olur.

Diğer Değerleme Yöntemleri: Paranın zaman değerini dikkate alan diğer yöntemler arasında nakit akıma bağlanmış geri ödeme süresi, eşdeğer gelir ve eşdeğer gider analizi ve reel opsiyon teorisinin özel olarak sayılması gerekir. Bunun dışında projenin toplum veya ülke ekonomisi için öneminin analizinde; net ekonomik katma değer, istihdam, üretim, katma değer ve dış ticaret etkilerinin de irdelenmesi gerekir. Belirtilen proje değerlendirme yöntemlerinin, ileri proje analizleri kapsamında ele alınması ve buna mutlaka duyarlılık analizi ile diğer risk analiz ve yönetim modellerinin eklenmesi gerekir.

Taşınmazın yatırımlarının fizibilitesi aşamasında teknik uygunluk ve pazar analizinden sonra yatırım analizi ve finansman konularına geçilir. Finansman planının yapılması; aynı zamanda uygun iskonto oranının tahminine imkan verir. Nakit akışa dayalı proje değerlemede; ya ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti, ya da piyasa kapitalizasyon oranı sıklıkla iskonto oranı olarak alınır. Piyasa kapitalizasyon oranının analizinde; projeden elde edilen net işletme geliri ile gayrimenkulün tahmini satış değeri arasındaki ilişki irdelenir. Bunun mümkün olamaması halinde toplama veya çıkartma yöntemleri ile de geçerli kapitalizasyon oranı ortaya konulur. Projenin tahmini satış değeri, son yılın tahmini net işletme gelirinin, kapitalizasyon oranına bölünmesiyle bulunan değerdir. Buna ilave olarak nakit akışlarının analizine yönelik olarak projenin ortalama kapasitesi, doluluk oranı, satış fiyatı, işletme gelirleri, işletme giderleri analiz edilerek nakit akışları belirlenir.

Örnek-47: Bir girişimci tarafından otel yatırımı yapmak üzere arazi araştırması yapılmış olup, en uygun arazilerin maliklerinin satış yapmak istemediği, ancak üst hakkı tesisine olumlu yaklaştıkları gözlenmiştir. Yatırımcı tarafından yapılabilecek otel konsepti, yatak sayısı, sunulacak hizmetler ve uluslararası zincirin içinde yer alma durumlarına üç yatırım alternatifi ortaya çıkmaktadır. Otel için önerilen taşınmazın kent merkezinde hem tarihsel ve kültürel dokuya yakın, hem de kıyı ve önemli merkezlere yakın konumda olduğu ve otelin çok amaçlı (konaklama, kongre ve kültür turizmi ve tur organizasyonu gibi) kullanım olanağı bulunmaktadır. Taşınmazın toplam alanı 45.600 metrekare, inşaat emsali 2.40 ve kot altı ile müştemilat alanı emsale dahil olmayacaktır. Yatırımcı şehir içi otel (5 yıldızlı) – yemek- havuz hizmetleri verme (I. Alternatif), şehir içi otel (5 yıldızlı) – yemek- havuz hizmetleri ile kongre ve kültür turizmi ağırlıklı tesislerin yapımı (II. Alternatif) ve otel-kongre-kültür turizmi ve alışveriş merkezi yatırımı (III. Alternatif) gibi üç önemli proje alternatifinden birini seçebilecektir.

Araştırma sonuçlarına göre otel yatırımı için geçerli kapitalizasyon oranı % 8,00 olarak bulunmuştur. Gerek birçok yerli ve yabancı yatırımcılardan alınan yatırım teklifleri, gerek benzer yatırımların ekonomik ve mali verileri, gerekse büyük sanayi kuruluşlarına yönelik mali verilerin analizine dayalı olarak seçilmiş yatırım projelerinin nakit akım serisi tahmin edilmiş ve buna dayalı olarak proje değerlendirme çalışması sonuçlandırılmıştır:

İncelenen projenin tesisi ve bölgede faaliyet sunması önerilen projelerin uygulamaya konulması halinde 2015 yılının fiyatları ve % 8,0 iskonto oranı üzerinden yatırımın geri ödeme süresi (statik) tanımlanan üç alternatif senaryoda statik geri ödeme süresi 7 yıl ile 8 yıl arasında değişmekte olup, geri ödeme süresi ve buna ilave olarak basit karlılık oranı yönünden önerilen yatırımların fizibil olduğu ifade edilebilir. Proje alanında kurulması önerilen iş kollarına yönelik olarak 2016-2031 dönemi nakit akım serisine göre genel olarak pozitif net bugünkü değere sahip olduğu, iç karlılık oranının (% 9,61 ile % 13,48 arasında) ortalama sermaye maliyetinin üzerinde olduğu ve karlılık

endeksinin de 1'den büyük olduğu tespit edilmiştir. Nakit akıma bağlanmış geri ödeme süresi üzerinden yatırımların geri dönüş süresi ise üç farklı alternatife göre 10 yıl ile 12 yıl arasında değişmekte olup, esasen paranın zaman değeri ve projenin ekonomik ömrünü dikkate alan söz konusu kritere göre karar verilmesinin yerinde olacağının vurgulanması gerekli görülmektedir.

Araştırma sonuçlarına göre projenin üst hakkı tesisi ile gerçekleştirilmesi halinde; arazi malikine tesisin çalışır durumda birinci alternatifte 14 yıl ($9,29 + (9,29/2) = 13,94$), ikinci alternatifte 17 yıl ($11,26 + (11,26/2) = 16,89$) ve üçüncü alternatifte 18 yıl ($11,91 + (11,91/2) = 17,87$) sonra devir edilmesi önerilecektir. Üst hakkı tesisine ilişkin sözleşmede devir koşulları özel olarak vurgulanmalıdır. Devirde bedel varsa bu da sözleşmede yer almalıdır. Ancak arazi malikinin herhangi bir bedel ödememesi halinde bile belirtilen sürelerin sonunda tesisin devrinin yapılması halinde, yatırımcı bütün sermayesi ve makul karını geri kazanmış olacaktır. İki ve üçüncü alternatifte devir süresi uzamış gibi görünse de, söz konusu iki alternatifte yatırım tutarı büyümekte ve doğal olarak yatırılan paranın geri kazanılma süresi daha uzun olmaktadır. İnşaat hakkı sahibinin belirtilen sürenin sonunda daha büyük tutarlı tesisi malike bırakacak olması nedeni ile söz konusu alternatiflerin kabul edilebilir olduğunun vurgulanması gerekir.

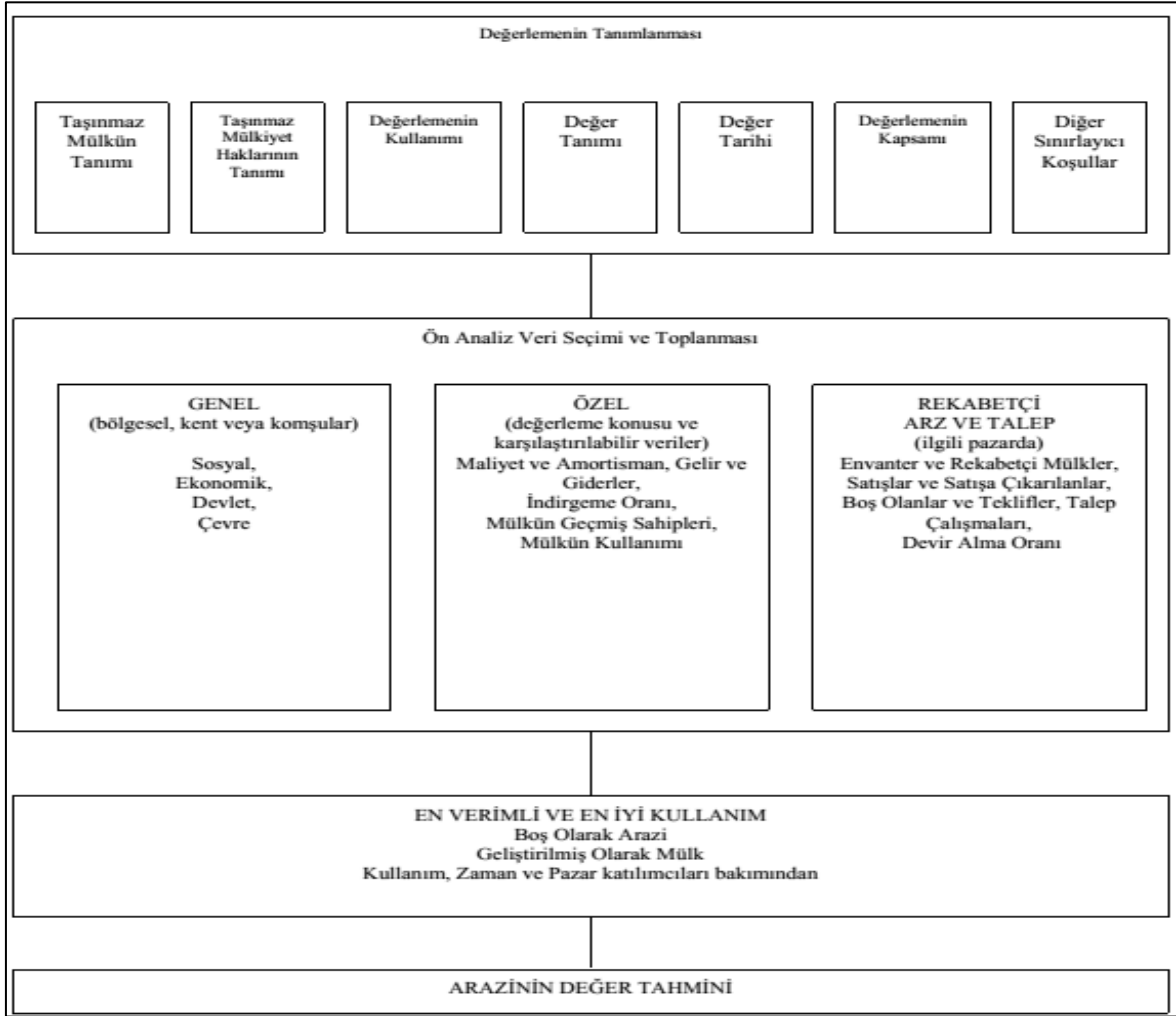
Yıllar	Proje İçin Yapılabileceği Varsayılan Alternatifler		
	Senaryo I	Senaryo II	Senaryo III
2016	-911.244.320	-1.036.244.160	-1.161.244.000
2017	-875.000.000	-1.000.000.000	-1.125.000.000
2018	-228.626.667	-371.502.222	-416.204.720
2019	158.787.500	145.050.000	-210.318.505
2020	283.131.667	210.842.222	297.778.598
2021	366.587.008	318.850.841	367.678.178
2022	466.709.217	422.853.452	437.577.757
2023	469.884.375	426.849.535	507.477.336
2024	469.884.375	526.849.535	577.376.916
2025	469.884.375	526.849.535	647.276.495
2026 - 2031	469.884.375	526.849.535	647.276.495
Geri Ödeme Süresi (Yıl)	6,57	7,68	8,12
Net Bugünkü Değer (\$)	810.066.145,36	488.567.583,83	446.895.204,65
Fayda/Masraf Oranı (%)	1,4706	1,2490	1,2029
İç Karlılık Oranı (%)	13,477	10,774	9,611
Nakit Akıma Bağlanmış Geri Ödeme Süresi (Yıl)	9,2925	11,2613	11,9056

Yukarıda açıklanan senaryolara göre incelenen projesi alanında işletmeye açılması halinde asgari 2.500 kişinin doğrudan istihdam edilmesinin mümkün olacağı sonucuna karşılaştırmalı analize dayalı olarak ulaşılmıştır. Proje alanında yapımı gerçekleştirilecek olan alternatiflerin piyasa içerisinde rekabet edebilirliğinin ve verimliliğinin yükseltilerek, dünya ihracatından daha fazla pay alan, ağırlıklı olarak yüksek katma değerli ve ileri teknoloji ürünlerin üretildiği, nitelikli işgücüne sahip ve aynı zamanda çevreye ve topluma duyarlı bir sanayi yapısına dönüşümünü hızlandırma amacına ulaşılmasına yönelik önemli bir adım atılmış olacaktır. Projenin sağlayacağı istihdam ve ekonomik avantajları, dış ticaret ve vergi katkısı gibi ekonomik etkilerinin kapsamlı analizi yapılmadan burada sadece Endüstri Bölgesi kurulması ve varsayılan sanayi işletmelerinin kuruluşunun mali yönden incelenmesi ile yetinilecektir.

3.7.10. Değerleme Çalışmalarının Sonuçlarının Uyumlulaştırılması ve Nihai Değerin Tespiti

Değerlenen gayrimenkuller her ne kadar birbirlerinden çok farklı özelliklere sahip olsa da, değerlendirme prosedüründe uygulanan sistematik dolayısı ile oldukça gerçekçi değerlendirme işlemleri yapılabilmektedir. Bunun başlıca nedeni, değerlendirme sürecinde uygulanması öngörülendeğerleme teknik ve yöntemlerinin önemli bir bölümünün belli bir standart çerçevesinde tatbik edilmesi olup, bunun sonucunda da objektif ve gerçekçi sonuçlara ulaşılabilmektedir. Değerleme uzmanlığı mesleğine ilişkin yurtdışı uygulamalar incelendiğinde görülmekte olup, değerlendirme sırasında kullanılacak yöntemler,

aşamalar ve teknikler son derece detaylı bir biçimde yönetmeliklerle düzenlenerek, izlenecek yollar ayrı ayrı belirlenmiştir.



Şekil 28. Değerleme Sürecinin Aşamaları ve İşlemleri

Değerleme sürecinin son analitik adımı, değer yaklaşımlarının sonucunda ortaya çıkan göstergelerin uzlaştırılması ve nihai değer tahmininin yapılmasıdır (Şekil 28). Bu süreçte öncelikle sık kullanılan üç geleneksel değerleme yaklaşımının, hepsi aynı ekonomik ilkelere dayansa bile birbirlerinden bağımsız oldukları gözden uzak tutulmamalıdır. Gelir, piyasa ve maliyet değerleri gibi üç grup yaklaşım ile tek bir mülk değeri göstergesinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır, ancak nihai değer kararı, kullanılan tüm verilerin ve süreçlerin hesaba katılmasına ve farklı yöntemlerle elde edilen değer göstergelerinin nihai bir değer tahmini için mutabık hale getirilmesine bağlı olacağı açıktır. Değerleme sürecinin amacı olan tanımlanmış nihai değer genellikle tek bir rakam olarak ifade edilir. Ancak, bu değer yine bir değer aralığı (asgari ve azami değer arasında kalan parasal tutarlar) içinde ve bir referans noktasını da işaret ederek de ifade edilebilir³⁰⁴.

Değerleme işlemi büyük oranda ikame etme esasına dayanır. Bu ilke dikkatli, basiretli ve istekli bir alıcının herhangi bir taşınmaz rekabetçi piyasada aynı özelliklerde satın alınmak istenen başka bir taşınmazın iktisap edilmesi için ödenecek olan bedelden daha fazlasını ödemeyeceği varsayımına dayanır. Belirli bir taşınmaz, yerel taşınmaz piyasasında diğer benzer taşınmazlar ile rekabet eder. Değerleme teorisi, bir taşınmazın diğer benzer gayrimenkuller ile rekabet edebileceği üç

³⁰⁴ A.Hepşen, *Gayrimenkul Değerleme Esasları, Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu, Lisanslama Sınavları Çalışma Kitapları*, 2015, İstanbul, s.26.

ayrı kategorinin bulunduğunu varsayar. Bunlar; (i) karşılaştırmalı satış bedeli (piyasa değeri), (ii) net gelir akışı (gelir değeri yöntemi) ve (iii) yeniden üretim maliyeti veya yerine koyma maliyeti (maliyet yöntemi) olarak sıralanabilir. Eğer uzmanın ulaştığı nihai değer tahmini üç grup geleneksel değerlendirme yöntemlerinden biri veya ikisi ile uyumlu ise, değerlendirme süreci kolaylıkla tamamlanır. Ancak bazen değerlendirme sonuçları birbirini teyit etmemekte ve gerçekçi değer tahmini için yeterli kanıt elde edebilmek için diğer yöntemlere göre ikave analizlerin yapılması zorunlu olmaktadır. Bu durum geleneksel değerlendirme yöntemleri için esas teşkil etmek olup, bu yöntemlerden ikisinin teyit ettiği sonucun nihai değer olarak alınması uygun bulunur. Belirtilen üçlü yaklaşımın lehindeki en önemli tartışma; ilgili kategorilerden birinde veya birden fazlasında yeterli piyasa bilgilerinin olmaması halinde, söz konusuları başka birinde bulunabilir ve güvenilir bir değer tahmininin sunulması için, bu üç değer göstergesi, birbirleri ile ilişkilendirilebilirler. Bu yolla nihai değer tahminine ulaşmada, içinde en inandırıcı ve gerçekçi bilgiler bulunan yaklaşım veya yaklaşımlara genellikle en büyük ağırlık verilecektir.

Geleneksel değerlendirme yaklaşımlarına yönelik eleştirilerin temelinde; piyasa değeri tahmininde sadece bir tek geçerli yaklaşımın piyasa olduğu varsayımı yer alır. Bir kesim uzmanın görüşüne göre esas olan “yerel piyasa” olduğundan, diğer yaklaşımları kullandığında bir uzman piyasa değeri kavramından uzaklaşmaktadır. Bir diğer kesim ise; üçlü yaklaşım ve tekli piyasa yaklaşımının, mutlaka uyumsuz olmadığı görüşünü ileri sürer. Bu konudaki anlaşmazlıklar temel olarak; bazı değerlendirme terminolojisi ve prosedürlerinin tam olarak doğru anlaşılabilmesi, yeni tekniklerin geliştirilmesi sırasında değerlendirme işlemindeki bazı eski prensiplerin göz ardı edilmesi gibi nedenlerden ortaya çıkmaktadır.

Değerleme uzmanlarının incelemeleri sonucunda ulaştıkları çeşitli değerlendirme alternatiflerinin analizini ve bir sonucun seçimini içermektedir. Yukarıda belirtilen değerlendirme teknik yaklaşımları sonucu ulaşılan birkaç değerlendirme alternatifinden birini seçmek, uzmanın bilgi, tecrübe ve inisiyatifini kullanmasını gerektirir. Bu aşamada uzman, değerlemenin amacını, uygulanabilirliğini ve yaptığı uygulamanın savunulabilirliğini göz önüne alarak analiz sonuçlarını, statülerle ilgili bilgileri değerlendirir, değerle ilgili bir kanaat oluşturur ve raporunu yazar.

Veri toplama, analiz, yorumlama ve raporlama aşamalarını tamamlayan uzman, nihai değerlendirme raporunu yazar. Raporun formatı, uzunluğu ve içeriği, müşterinin talebine, rapor türüne, taşınmazın niteliğine ve sözleşmenin içeriğine göre değişmektedir. Uzman, raporun türü veya uzunluğu ne olursa olsun gayrimenkul değerlendirme meslek kuruluşlarının çıkardığı raporlama standartlarına uymak zorundadır. Bu kuruluşlar profesyonel mesleki etiklere ve profesyonel değerlendirme standartlarına ilişkin düzenlemeler yapmakta ve uygulamaları denetlemektedir. Standartlar, raporlama standartlarını da içermektedir. Rapor, uzmanın sonuca ulaşırken kullandığı teknikleri, prosedürleri ve çeşitli analiz, neden ve sonuçlarını özetleyen bir doküman şeklindedir. Uzman rapordan sorumludur ve bütün veri kaynakları için kaynak gösterme zorunluluğu vardır.

Öncelikle uygulamada geleneksel değerlendirme yöntemlerinin bile istenen kalite ve standartta uygulamasının yapılmadığı gözlenmektedir. Teminat ve diğer amaçlarla değerlemede en sık kullanılan karşılaştırmalı satış analizinde; doğrudan emsal taşınmaz satış bulma yerine piyasadaki satış ilanları üzerinden değerlendirme yapılmakta, imar ve konum özelliklerine bağlı değer düzeltme işlemlerinin büyük ölçüde subjektif olarak gerçekleştirildiği gözlenmektedir. Karşılaştırmalı satış analizi dışındaki piyasa değeri yöntemleri genellikle bilinmemekte veya kullanılamamaktadır.

Maliyet bedeline dayalı değerlemede yapı yaşı ve yıpranma oranının analizi ile yapının brüt ve net alan hesabı ve özellikle proje ile fiili durum analizinde sorunlar yaşanmaktadır. Gelir yöntemine göre değerlendirme sadece ticari taşınmazlar için kısmen tutarlı yapılmakta olup, bu amaçla genellikle hasıla kapitalizasyonu veya iskonto edilmiş nakit akım analizi yapılmaktadır. Arazi değerlemede artık gelir veya direkt kapitalizasyon tekniği bütünü ile hatalı veya varsayımsal olarak çalıştırılmaktadır. Belirtilen hususlara ilave olarak teminat değerlemesi dışında kalan kentsel dönüşüm, kamulaştırma ve el atma gibi amaçlarla değerlendirme çalışmalarının kabul edilebilir standartlardan uzak olduğu görülmektedir. Bu

koşullarda takdir edilen değerin gerçekçi olması ve piyasa değerine büyük ölçüde yaklaşması hayal derecesinde olacaktır.

Değerleme sürecine ilişkin diğer bir sorunda farklı yöntemlerle taşınmanın takdir edilen değerlerinde hangisinin nihai değer ölçütü olarak alınacağına karar verilmesinde yaşanmaktadır. Öncelikle takdir edilen değerlerden en düşüğü veya en yükseğinin alınması tutarlı bir yaklaşım olmayacaktır. Ancak amaç emlak vergi değerinin analizi ve ikincil mevzuatta “asgari ölçüde arazi ve arsa değerinin tespit edilmesi” koşulu aranmakta ise, her bir cadde ve sokak için en düşük değerli arsa fiyatının araştırılması uygun olur. Bunun dışında her bir taşınmazın piyasa değerinin optimum piyasa değeri olarak tanımlanması gerekir. Ancak taşınmazın acil satış değerinin literatürde piyasa değerinin % 80’i, icra ve iflas kanununa göre % 50’si üzerinden pazarlığın başlatılması olduğu unutulmamalıdır. Amaç ticari işletmenin net faaliyet geliri üzerinden değerlendirme ise, bu yolla bulunan değerin içinde yönetim becerisi de olduğundan, piyasadaki benzer işletmelerin alım-satım değerinin üzerinde bir sonucun ortaya çıkmasını olağan görmek gerekir. Benzer biçimde arazi vasfındaki taşınmazın piyasa değerinin, söz konusu taşınmazın gelir değerinin altında veya üzerinde olması, bu yöntemlerin varsayımları ve dayanaklarının farklılığından ileri gelmektedir.

Aynı taşınmaz, proje veya işletmenin farklı uzmanlarca belirlenen değerleri arasında ne kadarlık sapmaya izin verilecektir. Bu konuda iç mevzuatta ölçü yer almamaktadır. Ancak burada en fazla izin verilebilecek sapmanın maksimum % 10 ile sınırlı olması uygun olabilir. Bunun üzerindeki sapma derecesi, bazı raporlarda hata yapılmış olması olasılığını gündeme getirmelidir. Aksi halde raporların birbirini teyit etmedikleri açık olacaktır. Özellikle ticari gayrimenkul değerlendirme alanında en az iki yöntem ile değerlendirme yapılması ve yöntemlerin sonuçlarının ortalamasının alınması ve uzman tarafından farklı yöntemlere farklı ağırlık puanlarının verilmesi (% 20, % 50 gibi) verilmesi ve sonuç olarak farklı yöntemlere göre bulunan sonuçların ağırlıklı ortalamasının alınması yoluna sık başvurulmaktadır. Bununla birlikte değerlendirme standartları yönünden ağırlıklı ortalama almak yerine en uygun çözüm yolunun iki ve daha fazla yöntem ile bulunan sonuçlarında farklı yöntemlerle bulunanlardan hangisi birbirine yakın ise, onun seçilmesi daha isabetli olacaktır. Farklı yöntemlere göre belirlenen sonuçlar birbirini teyit ediyorsa, muhtemelen teyit edilen sonucun istenen değerlendirme sonucu olduğu mütalaa edilecektir.

Nihai değer oluşturma konusunda tartışılması gereken başka bir husus da takdir edilen değerin geçerli süresidir. İlke olarak takdir edilen değer; taşınmaz, proje, hak ve diğer varlıkların değerlerinde değişime neden olabilecek ekonomik, sosyal ve çevresel değişim olmadığı sürece geçerli olur. Bu koşullarda değerlerin geçerlilik süresi hakkında net bir fikir vermek zordur. Ancak ülkemizde bazı özel düzenlemelerde değerlerin geçerlilik süresi hakkında düzenleme yapıldığı görülmektedir. 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununa göre kesinleşen kıymet takdirinin yapıldığı tarihten itibaren iki yıl geçmedikçe yeniden kıymet takdiri istenememekte ve doğal olarak geçerlilik süresi iki yıl olmaktadır. Ancak 2004 Sayılı Kanuna göre doğal afetler ve imar durumundaki çok önemli değişikliklerin meydana gelmesi hallerinde yeniden kıymet takdiri yapılmasının istenmesi mümkün kılınmıştır (Md. 128). Yasadaki iki yıllık sürenin başlangıcı kesinleşmesi kaydıyla kıymet takdirinin yapılmasına esas keşif tarihi üzerinden iki yılın hesaplanması gerekir. Bilirkişi raporunun gecikmeli olarak verilmesi ve buna bağlı olarak merciin bu konudaki kararını daha sonra vermesi sonuç üzerinde etkili olmamalıdır.

Benzer biçimde 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10’uncu maddesine göre “kamulaştırma bedelinin tespiti için açılan davanın dört ay içinde sonuçlandırılmaması hâlinde, tespit edilen bedele bu sürenin bitiminden itibaren kanuni faiz işletilir” düzenlemesi ile 15’inci maddedeki “bilirkişilerce yapılan değer tespitinde, idarece belgelerin mahkemeye verildiği gün esas tutulur” hükümleri çerçevesinde, değerlerin geçerlilik süresi 4 ay ile sınırlandırılmış görülmektedir. 1319 sayılı Emlak Vergi Kanunu, Tüzük ve İç Genelge hükümlerine göre belirlenen arsa ve arazi vergi değerleri bir yıl geçerli olup, izleyen yıllarda yeniden değerlendirme oranının tamamı veya yarısı üzerinden güncelleme yapılmaktadır. Birçok düzenlemede açıkça konu ile ilgili özel hükmün olmadığı gözlenmektedir. İlke olarak takdir edilen değerlerin geçerlilik süresinin bir yıl olması ve daha uzun zaman diliminde taşınmazın değerinin aynı kalması mümkün görülmemektedir.

Türkiye’de farklı uzmanlarca hazırlanan değerleme raporlarındaki veri, analiz ve sonuçlara gözden geçirme ve denetim amaçlı da olsa başka bir profesyonel uzmanın aynı zaman diliminde aynı amaçla ulaşma olanağı bulunmamaktadır. Kullanılan veriler, analiz yöntemleri ve en önemlisi nihai değer belirleme ölçütleri genellikle tutarlı bulunmamakta ve birçok veri kaynağı ile analiz yöntemi de raporlarda net olarak verilmemektedir. Değerleme hizmetlerinin profesyonel bir meslek veya iş alanı niteliğini kazanabilmesi için öncelikle değerleme çalışmalarının standartlaştırılması, değer tahminlerinin güvenilirliğinin artırılması ve değerleme uzmanlığı mesleğinin teorik temelleri, yasal ve kurumsal yönlerinin güçlendirilmesi gerekmektedir. Türkiye’de gayrimenkul yatırım ortaklarının portföylerindeki taşınmazların değerlemesi, halka açık şirketler ile teminat değerleme çalışmaları ile ilgili yasal düzenleme yapılmış, bunların dışında kalan birçok alanda değerleme işinin nasıl ve kimler tarafından yapılacağı, belirlenen değerlerin işlemlere nasıl yansıtılacağı ve kayıt altına alınacağına ilişkin yeterli düzenleme bulunmamaktadır. Bunların dışında icra ve iflas kanunu, kentsel dönüşüm ve kamulaştırma amaçlı değerleme çalışmaları başta olmak üzere birçok alanda lisanslı değerleme uzmanlığına atıf yapılmaktadır.

Değerleme sürecinin en son aşaması olan değerleme raporunun kritik önemi, elde edilen nihai değer iletilmesinden ve değerleme esasının, değerleme amacının ve değerlemenin altında yatan her tür varsayımın veya sınırlayıcı koşulun teyit edilmesinden kaynaklanmaktadır. Yatırımcı, finans uzmanı, yargıç ve raporun diğer okuyuculara, prosedürler arasında yol göstermek ve değerleme için kullanıldığını kanıtlamak amacı ile değerleme uzmanının nihai değeri elde etmek için kullandığı analitik süreçler ve ampirik veriler de değerleme raporuna dâhil edilebilir.

Gayrimenkul ile ilgili olarak gerçek veya tüzel kişilerin birbirleriyle aralarında yaptıkları ya da yapacakları işlemleri düzenlemek, bu işlemlere yönelik gayrimenkul değerlemesini yapmak, belirlenen değerlerin tapu ve muhasebe kayıtlarına işlenmesini sağlamak amacıyla yasal düzenleme yapılmasına gereksinim bulunmaktadır. Ancak ülkemizde değerleme yönetmeleri ve uygulamaları yeterince bilinmemekte ve yapılan değerleme çalışmaları da uluslararası değerleme standartları yönünden kabul edilebilir bulunmamaktadır. Değerleme uygulamaların yöntemlerin teorik altyapısı ve uygulanma olanaklarının yeterli olmadığı görülmektedir.

Özellikle gelir yöntemine göre değerlemede denildiği zaman sadece artık gelir veya direkt kapitalizasyon yöntemi bilinmekte ve diğer gelir yöntemlerinin teorik esasları ve uygulamaları bilinmemektedir. Ancak birçok gelişmiş ve gelişmekte olan ülkede değerleme alanında özellikle gelir getiren veya gelir getirme potansiyeline sahip kırsal ve kentsel taşınmazların değerlendirilmesinde gelir çarpanları yöntemi sıklıkla kullanılmakta ve pratik yaşamda değerleme sonuçlarının müşteriler veya paydaşlar tarafından anlaşılmasını oldukça kolaylaştıran bir yöntem olarak görülmektedir. Bununla birlikte bu yaklaşımlarda belirli bir yerleşim yerinde geçerli çarpan katsayısının tespiti için yeterli sayıda benzer taşınmazların alım-satım bilgileri ile kira ve gelir verilerine gereksinim olmaktadır. Ancak çarpanın değeri belirleyen başlıca veya tek bir faktör olmadığına da dikkat edilmelidir. Çarpan katsayılarını kullanarak saptanan değerler; birer rehber veya gösterge olarak kullanılabilirler. Bu yaklaşımlar kullanılarak elde edilen sonuçlardan, diğer yöntemlerle belirlenen değerleri desteklemek için yararlanılabilir.

Gelir çarpanları yaklaşımlarında brüt gelir ve efektif gelir çarpanları kullanılarak tespit edilecek değerlerin kaba veya yaklaşık değerler olduğu gözden uzak tutulmamalıdır. Parsel düzeyinde özellikle vergiye esas taşınmaz değerinin saptanmasında bu yaklaşımlar kolaylıkla kullanılabilir. Bu iki yaklaşımda taşınmazlara ilişkin faaliyet giderleri ihmal edilmekte veya taşınmazların faaliyet giderlerinin aynı düzeyde olduğu varsayılmaktadır. Bununla birlikte pratikte taşınmazlara göre faaliyet giderlerinin farklılık gösterdiğine sıklıkla rastlanmakta ve sonuç olarak net faaliyet geliri üzerinden taşınmazların saptanan değerleri, brüt gelir, potansiyel brüt gelir ve efektif gelir çarpanlarıyla saptanan taşınmaz değerlerinden farklılık gösterebilmektedir. Özellikle kamulaştırma, kredi işlemleri ve gayrimenkullerin en etkin ve verimli kullanım analizlerine yönelik araştırmalarda net faaliyet geliri üzerinden işlem yapılması daha gerçekçi olacaktır. Gelir çarpanları yaklaşımında; taşınmazın net faaliyet geliri, net gelir çarpanı ile çarpılarak saptanan değer ile net gelirin kapitalizasyon oranına bölünmesiyle saptanan artık gelir değeri birbirine eşit olacaktır. Ancak

gerek çarpan katsayılarının analizi için belirlenen alım-satım değerleri bilinen taşınmazlar, gerekse gelir değerleri saptanacak taşınmazlar için faaliyet giderlerinin analizinde yapılabilecek olası hatalar, saptanan değer, gerçek veya olması gereken değerden büyük ölçüde farklı bulunmasına neden olabilmektedir.

Türkiye’de gayrimenkul değerlendirme işlemlerinde standardizasyona gidilebilmesi için kentsel ve kırsal alanda taşınmazların nevelerine göre geçerli çarpan katsayıları ve kapitalizasyon oranlarının saptanması, arazi ve bina kiralari ve gerçek alım-satım değerlerinin bir veri bankasında kayıt edilmesi ve değerlendirme uygulamalarında bütün kişi ve kurumların aynı verileri kullanmaları sağlanmalıdır. Öncelikle gelir idaresi başkanlığı ve belediyelerin emlak vergisine esas olacak arazi ve bina değerlerinin saptanmasında mutlaka gelir çarpanlarını kullanmaları ve hatta yerleşim yerlerinde saptanan çarpan katsayıları ve değerlendirme için gerekli olan diğer verilerin sayısallaştırılmış ortamlarda depolanması ve her beyan döneminde yoğun olarak yaşanan vergi değerlerinin adil olmadığı yolundaki tartışmalar ve açılan davaların kamuoyunu uzun süre işgal etmesi ve kamunun yaptığı işlemlere güvenin sarsılmasının önüne geçilmelidir. Türkiye’de değerlendirme çalışmalarının standartlaştırılması, değerlendirme işlerinin kalitesinin yükseltilmesi ve hatalı değerlendirme nedeniyle bireyler, işletmeler ve devletin zarar görmesi veya taraflardan birinin haksız menfaat elde etmesini önlemek için ilgili kuruluşların değerlendirme altlıklarını oluşturmaları ve değerlendirme araştırmalarını hızla tamamlamaları zorunlu görülmektedir. Özellikle Üniversiteler, Milli Emlak Genel Müdürlüğü, kamu iktisadi işletmeleri, yerel yönetimler, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ve diğer paydaşların katılımı ile değerlemede kullanılacak norm verilerin ülke ve bölge düzeylerinde saptanması ve ilgililerin kullanımına sunulması zorunlu olacaktır. Arazi, arsa ve bina alım-satış işlemleri ve emlak vergisi beyan değerlerinin rasyonel esaslara göre saptanması bakımından değerlendirme altlığının güçlendirilmesi ve mevcut uygulamanın mutlaka iyileştirilmesi, kamu gelirlerinin artırılması, emlak sektörü yoluyla kara para ve yasal olmayan yollarla edinilen kazançların aklanmasının önlenmesi ve emlak sektöründe mülkiyet-kullanıcı ilişkilerinin düzenlenmesinde önemli bir araç olacaktır.

3.7.11. Değerleme Çalışmalarının Raporlanması ve Raporların Gözden Geçirilmesi

Taşınmaz, proje, taşınır ve gayrimaddi varlık değerlendirme raporları, taşınmaz, proje, hak veya gayrimaddi varlığın nihai değerini göstermelidir. Değerleme raporları; amaca, malın özelliği ve müşteri taleplerine bağlı olarak farklı formatlarda hazırlanabilir. Ancak değerlendirme raporunda; sorun tanımlama, veri toplama, taşınmaz, çevre ve mevzuat analizi, değerlendirme sonuçları, nihai değer tahmini ve sonuçlar, varsa sınırlılıklar ile çalışmayı yapan uzmanının adını ve değerlendirme tarihini içermelidir. Değerlemeye tabi olan mülkü ve mülkiyet haklarını, değerlemenin esasını ve değerlemenin planlanan kullanım amacını belirtir. Bütün temel varsayımları ve sınırlayıcı koşulları açıklar, değerlendirme ve raporlama tarihlerini belirtir, denetlemenin kapsamını belirtir, bu standartların ve kamuya yapılması zorunlu her tür açıklamanın uygulanabilirliğinden bahseder ve değerlendirme uzmanının imzasını içerir.

Değerleme sonucunun kullanıcılara ve üçüncü şahıs okuyuculara iletilmesinde değerlendirme raporunun oynadığı anahtar rol nedeniyle standartlarda; (i) raporlama ilkelerini, en üst mesleki teamüllerle tutarlı olarak ortaya koymak ve (ii) değerlendirme raporlarına dâhil edilecek temel unsurları belirlemek gibi iki temel husus birincil hedefler olarak belirlemiştir. Standartta yer alan rapor hazırlama ilkeleri, bütün değerlendirme raporları tiplerine uygulanmaktadır. Hem kurum içi, hem de kurum dışı değerlendirme uzmanları, bu raporlama ilkelerine uymakla yükümlüdürler. Örneğin, finansal raporlama ve borç verme gibi belirli amaçlar ve mülkiyet tipleri için gerçekleştirilen değerlemelere yönelik bazı talimatlar, diğer bazı değerlemeler için verilen talimatlardan farklılık gösterebilir.

Değerleme raporu; değerlemeye ilişkin talimatların, değerlemenin esasının ve amacının ve nihai değere ulaşılmada kullanılan analiz sonuçlarının kayıt edildiği bir belgedir. Ayrıca bu raporu, değerlendirme çalışmasını gerçekleştirirken başvuru analizi süreçlerini ve bu analizde kullanılan mevcut anlamlı bilgileri de açıklayabilir. Değerleme raporları sözlü veya yazılı olabilir. Bir raporun türü, içeriği ve uzunluğu, raporun verileceği kullanıcıya, yasal şartlara, mülkiyet türüne ve değerlemenin niteliği ve karmaşıklığına bağlı olarak farklılık gösterebilir.

Değerleme belgesi ve değerleme raporu terimleri bazen birbirleri yerine kullanılmaktadır. Bazı ülkelerde (örneğin, İngiltere) kullanıldığı şekli ile değerleme belgesi, değerleme uzmanının mülkiyetin değerleme tutarını tasdik ettiği bir belge niteliğindedir. Değerleme belgesi genelde kısa bir yazı şeklindedir; ancak, bazen ayrıntılı bir rapor şeklinde de olabilmektedir. Bu belgede değerlendirme tarihi, değerlemenin amacı, belge tarihi, değerlemenin esasını oluşturan varsayımlar ve değerlendirme uzmanının adı, adresi ve vasıfları yer almaktadır. Diğer bazı ülkelerde (örneğin ABD) kullanıldığı şekli ile değerlendirme raporu ise, değerlendirme uzmanının sunulan gerçeklerin doğru olduğunu, analizlerin sadece rapor edilen varsayımlarla sınırlı olduğunu, değerlendirme uzmanının ücretinin raporun herhangi bir yönüne bağlı olmadığını ve değerlendirme uzmanının, değerlendirme çalışmasını ahlaki ve mesleki standartlara uygun bir şekilde gerçekleştirdiğini tasdik ettiği bir açıklamadır.

Taşınır, taşınmaz, proje, gayrimaddi varlık ve işletme değerlendirme raporları; meslek mevzuatı, standartlar ve müşteri taleplerine uygun olarak hazırlanır, yazılı veya sözlü olarak sunulur. Rapor sunumu; yapılan işin kalitesi ve güvenilirliğini doğrudan etkilediğinden, aşağıda kısaca açıklanmıştır:

Sözlü Rapor: Müşteriye sözlü olarak iletilen ya da bilirkişi ifadesi olarak veya yeminli ifade olarak bir mahkemeye sözlü bir şekilde sunulan değerlendirme sonuçlarıdır. Bir müşteriye sözlü olarak iletilen bir rapor, bir çalışma dosyasıyla desteklenmeli ve en azından değerlemenin yazılı bir özeti bu sözlü raporla birlikte sunulmalıdır.

Yazılı Rapor: Elektronik iletişim yolları da dâhil olmak üzere müşteriye yazılı olarak iletilen değerlendirme sonuçlarıdır. Yazılı raporlar, incelenen ilgili tüm materyalleri ve nihai değere erişmek için gerçekleştirilen analizleri içeren ayrıntılı bir rapor formunda olabileceği gibi, değer periyodik güncellemelerini, kamu kurumları ve diğer kurumlarca kullanılan formları içeren kısaltılmış bir rapor formunda ya da müşterilere iletilen bir mektup şeklinde de olabilir.

Değerleme çalışmasının; diğer araştırma ve danışmanlık işlerinden farklı yanları bulunur. Öncelikle değerlendirme sonucuna dayalı olarak ödeme yapılmamaktadır. Ancak değerlendirme raporunu alan banka, malik, yatırımcı veya yargıç söz konusu rapordaki bedeli esas alarak karar tesis eder. Değerleme raporu verilen kararın odağında yer alır ve işin esasını teşkil ettiği için de kediğinden geçerli belge niteliğini kazanır. Değerlemenin çerçevesini ve kapsamını belirleyip değerlendirme konusu veya sorunu ile ilgili her tür belirsizliği ortadan kaldıran değerlendirme sürecinin ilk adımıdır. Bu terim, bazı ülkelerde kullanılan değerlendirme özeti terimine benzemektedir. Bir değerlendirme uzmanı, raporda sunulan analizlerin, bilgilerin ve sonuçların, değerlendirme işi için belirlenen şartlara uygun olmasını sağlar. Değerleme işi için belirlenen şartlar, aşağıdaki yedi farklı unsuru içermektedir:

Değerleme kapsamında olan bütün taşınır ve taşınmazların mülkiyet hakkı, kişisel mülkiyet (makine ve teçhizat, mobilya, demirbaş ve ekipman), kurumsal mülkiyet hakları ve diğer mülkiyet hakları ile değerlendirme çalışmasına konu asli mülkiyet hakları ile birlikte değerlendirme kapsamına alınan diğer mülkiyet haklarının belirlenmesi açısından raporlama aşamasında aşağıdaki hususların özellikle gözlenmesi ve analiz edilmesi zorunludur:

- Değerleme işlemine tabi mülkiyet haklarının (şahıs işletmesi, ortaklık veya kısmi ortaklıklar) belirlenmesi,
- Değerlemenin planlanan kullanım amacı ve her tür ilgili kısıtlama ile her tür taşeron veya aracının ve bunların katkılarının belirlenmesi,
- Aranan değer esasının veya tipinin tanımlanması,
- Nihai değer hangi tarih itibarıyla uygulanabilir olduğu ve planlanan rapor tarihi,
- Değerlemenin ve raporun kapsamının belirlenmesi,
- Değerlemenin temel aldığı her tür belirsiz ve kısıtlayıcı şartların belirlenmesi.

Raporlarda mutlaka “**uygunluk beyanı**” mevzuatta ve özellikle standartta tanımlanan biçimde yer almalıdır. Değerleme uzmanının çalışmasını yaparken Uluslararası Değerleme Standartlarının “davranış kurallarına” uyması, ahlaki ve mesleki gereklerine uygun hareket ettiği

gerçeğini tasdik eden taahhüt niteliğinde beyanı olur. Bazı ülkelerde uygunluk beyanı, değer tasdiknamesi olarak da bilinir.

Yukarıda açıklanan hususlara ilave olarak raporlarda varsa “**özel, olağandışı veya olağanüstü varsayımların**” mutlaka açıklanması gerekir. Basiretli bir alıcı her zaman, bir mülkün satın alınması işlemini tamamlamadan önce, mutlak araştırma yöntemleri kullanmak suretiyle mülk hakkında bir araştırma yapar. Değerleme uzmanının, bu sürecin en olası sonucu hakkında varsayımlarda bulunması ve müşteri tarafından bildirilen hususlarla ilgili gerçek bilgilere dayanarak hareket etmesi olağandır. Özel, olağandışı veya olağanüstü varsayımlar, müşterinin değerlendirme süreci dâhilinde bulunan hususlarla ilgili her tür ilave varsayım niteliğinde olabileceği gibi, alıcının kimliği, mülkün fiziksel durumu, çevreyi kirletici maddelerin varlığı (örneğin yeraltı sularının kirliliği) veya mülkü yeniden geliştirebilme olasılığı gibi diğer hususlarla ilgili varsayımlar da olabilir.

Değerleme çalışmalarının iş akış diyagramı; değerlendirme amaçlarına göre değişmektedir. Bazı işler özel kişi ve kurumlarca doğrudan değerlendirme şirketi veya uzmanından alınmakta iken, bazı işlerin ihale veya hizmet alımı yoluyla gerçekleştirildiği bilinmektedir. Fikir vermesi bakımından değerlendirme işlerinin akış diyagramı ve raporda bulunması veya analiz edilmesi gereken hususlar aşağıda özet olarak sunulmuştur (Şekil 29, Çizelge 32). **Amaç ne olursa olsun her bir değerlendirme raporunda bulunması gereken temel özellikler aşağıdaki gibi sıralanabilir:**

- Değerlemeye tabi tutulacak mülkiyet haklarını veya paylarını açıklamalı,
- Mülkün fiziksel, çevresel ve yasal özelliklerini tanımlamalı,
- Değerlemeye tabi asli mülkiyet hakları haricinde olup değerlemeye dâhil edilen diğer mülkiyet hakları tanımlamalı,
- Değerlemenin sonuçlarını yanıltıcı olmayan biçimde açıkça ve doğru açıklanması,
- Müşteriyi, değerlemenin planlanan kullanım amacını ve aşağıdaki ilgili tarihleri belirtmeli,
- Ulaşılan nihai değer hangi tarih itibarıyla uygulanabilir olduğunu açıklamalı,
- Raporun tarihini ve incelemenin tarihini vermeli;
- Değerin türü ve tanımı da dâhil olmak üzere değerlemenin esasını vurgulamalı,
- Değerlenen mülkün herhangi bir kısmı pazar değeri dışında bir esas ile değerlemeye tabi tutulursa, pazar değeri ve pazar değeri dışındaki değer ayrı ayrı raporlanmalı,
- Değerlemeyi oluşturmak için kullanılan çalışmanın kapsamını açıklamalı ve acıkama anlaşılabilir ve kesin olmalı,
- Ulaşılan nihai değer bağli olduğu tüm varsayımları ve sınırlayıcı koşulları belirtmeli,
- Özel, olağandışı veya olağanüstü varsayımları belirtmeli ve bu koşulların oluşma olasılığını irdelemeli,
- İncelenen bilgilerin ve verilerin bir açıklamasını, gerçekleştirilen pazar analizlerini, uygulanan değerlendirme yöntemleri ve prosedürlerini ve rapordaki analizleri, görüşleri ve sonuçları destekleyen sebepleri içermeli,
- Uzmanın yazılı onayı olmaksızın herhangi bir şekilde raporun tamamen veya kısmen yayınlanmasını, raporun veya rapordaki değerlendirme sonuçlarının veya değerlendirme uzmanlarının adlarının ya da mesleki niteliklerinin referans verilmesini yasaklayan bir madde içermeli,
- Değerlemenin uluslararası değerlendirme standartlarına uygun olarak gerçekleştirildiğine dair bir uygunluk beyanı içermeli, standartların özel şartlarının dışına çıkılması durumunda, bu durum açıklanmalı ve standartlardaki davranış kurallarına uygun olarak bu sapmanın nedenine ilişkin açıklamalara yer verilmeli.

Birçok ülkede kamu ve özel kurumlarda değerlendirme raporunun hazırlanmasından sonra raporun kontrolü veya denetlenmesi aşamasına geçilir. Rapor okuma, rapor denetimi veya değerlendirme değerlendirme gibi isimlerle tanımlanan bu çalışma ile raporun amaca hizmet etme düzeyi, doğruluk ve kesinlik derecesi ve özellikle standartlara uygunluğu kontrol edilir. Rapor denetiminde aşağıda belirtilen hususlara özel önem verilir:

- Rapor, Sermaye Piyasası Kurulu'nun değerleme raporu formatına uygun olmalıdır.
- Raporda sunulan bulgular değerleme uzmanının bildiği kadarıyla doğru olmalıdır.
- Analizler ve sonuçların sadece belirtilen varsayımlar ve koşullarla çerçevesinde geçerli olduğu vurgulanmış olmalıdır.

- Değerleme uzmanının değerleme konusunu oluşturan mülkle herhangi bir ilgisi olmamalı, varsa açıkça belirtilmelidir.

- Değerleme uzmanının ücreti raporun herhangi bir bölümüne bağlı olmamalıdır.
- Değerleme ahlaki kural ve performans standartlarına göre gerçekleştirilmiş olmalıdır.
- Değerleme uzmanı, mesleki eğitim şartlarını haiz olmalıdır.
- Uzman, değerlendirilen mülkün yeri ve türü konusunda daha önceden deneyimi sahip olmalıdır.
- Uzman, mülkü kişisel olarak denetlemeli (veya denetlememeli) ve raporda belirtilenlerin haricinde hiç kimse raporun hazırlanmasında mesleki bir yardımda bulunmamalıdır.
- Raporda değerleme uzmanının adı, mesleki nitelikleri ve imzası yer almalıdır.

Değerleme raporları elektronik ortamda gönderildiklerinde değerleme uzmanı, bu rapordaki verilerin/metinlerin bütünlüğünü korumak ve iletim sırasında herhangi bir hatanın meydana gelmemesini sağlamak için gerekli tüm tedbirleri alacaktır. Kullanılan yazılım iletimin güvenliğini sağlamalıdır. Gönderim işleminin kaynağı, tarihi ve saatinin yanı sıra gönderilen adres, teslim alma tarihi ve saati de belirtilmelidir. Kullanılan yazılım, iletilen ve karşı taraftan alınan veri/metin miktarının birbirine uygunluğunun karşılaştırmasına imkân tanımalı, veri miktarıyla aynı olduğunu, tamam olup olmadığını teyit edebilmeli ve raporu, raporu yazan haricindeki bütün kullanıcılara 'sadece okumak için' gönderebilmelidir.

Değerleme uzmanı, dijital imzanın/imzaların korunmasını ve şifreler (PIN numaraları), donanım cihazları (güvenlik kartları) veya diğer yöntemler vasıtasıyla tamamen değerleme uzmanının kontrolü altında olmasını sağlamalıdır. Bir rapora elektronik olarak eklenen imza orijinal olarak kabul edilir ve raporun matbu bir nüshasındaki yazılı imza ile aynı sorumluluk seviyesine sahiptir. Elektronik ortamda iletilmiş olan bir raporun gerçek bir elektronik ortamdaki ve/veya matbu nüshası, değerlendirme uzmanı tarafından bulunduğu ülkenin yasalarının zorunlu kıldığı süre boyunca saklı tutulmalı ve bu süre hiçbir şekilde beş yıldan daha az olmamalıdır. Elektronik ortamda iletilmiş olan raporların kayıtlarının dosyaları da elektronik, manyetik ortamlarda veya diğer araçlar vasıtasıyla tutulmalıdır.

Değerleme raporunun sunum şekli, o çalışma için belirlenmiş talimatlara veya şartnamelere bağlı olarak değerlendirme uzmanı ve müşteri tarafından belirlenir. Bir raporun türü, içeriği ve uzunluğu, raporun planlanan kullanım amacına, yasal şartlara, mülkün türüne ve değerlendirme konusu veya sorunun niteliğine ve karmaşıklığına bağlıdır.

Bütün değerlendirme raporları için, değerlendirme sonuçlarını desteklemek amacıyla çalışma dosyasında yeterli miktarda dokümantasyon tutulmalı ve bu dokümantasyon çalışma tamamlandıktan sonra en az beş yıl muhafaza edilmelidir. Değerleme sonucu ulaşılan rakamın nasıl rapor edildiği, bu rakamın esası ve doğruluğu kadar önemlidir. Nihai değer, yerel piyasadaki kanıtlara ve bu sonucu destekleyen prosedürler ve nedenlere atıfta bulunmalıdır. Değerleme sorusuna verilen cevabın tutarlı ve mantıklı bir şekilde iletilmesi, kullanıcının uygulanan süreçleri ve bu süreçlerin elde edilen sonuçla ilişkisini anlamasını sağlayan bir yöntem gerektirir.

Rapor, okuyucuya değerlendirme uzmanının raporda yer alan görüşlerini açık bir şekilde iletebilmeli ve ayrıca değerlemeye konu mülk hakkında daha önce hiçbir bilgisi olmayan bir kişi tarafından da okunabilir ve anlaşılabilir nitelikte olmalıdır. Rapor, kullanılan yaklaşımın açıklığını, şeffaflığını ve tutarlılığını göstermelidir. Değerleme uzmanı, değerlemenin başlangıçta kabul edilen amacı dışında bir amaç doğrultusunda kullanılmasına izin vermeden önce azami özen göstermelidir³⁰⁵. Sonuç olarak değerlendirme raporunun; sorun tanımlama, analiz, yorumlama ve sonuç

³⁰⁵ V. Yalçın, *Gayrimenkul Değerlemesinde Değerleme Uzmanlığı Üzerine Bir İnceleme*, İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006, İstanbul.

kısımlarının açık ve net ifade edilmesi, raporda kesinlik olması (aralık veya güven sınırları içinde geçerli olabilecek değer verilmemesi), analizlerin bir mantık çerçevesinde mevzuat ve bilimsel esaslara uygun olarak tamamlanmış olması zorunluluğu bulunmaktadır.



Şekil 29. Değerleme Raporunun Hazırlanma Süreci – İş Akış Diyagramı

Birçok ülkede her amaç için standardize edilmiş rapor formatı ve rapor yazım koşullarının hazırlandığı ve uygulamada hemen herkesin aynı formatı kullandığı görülmektedir. Ancak Türkiye’de sadece para ve sermaye piyasasına yönelik değerlendirme hizmetleri için rapor formatı ve içerik koşullarının olduğu, ancak hemen her banka veya finansal kurum tarafından farklı standart ve içerikte rapor talep edildiği dikkati çekmektedir. Bu yaklaşım hem zaman kaybına neden olmakta, hem de farklı finansal kurumlara hazırlanan raporların denetimi ve tek bir veri tabanında depolanması, analizi, sorgulanması ve denetimine imkan vermemektedir. Ulusal düzeyde veritabanı kurulması bakımından Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği bünyesinde değerlendirme raporlarının depolanması, bu raporlardaki verilerden ulusal düzeyde istatistiklerin üretilmesi ve gayrimenkul değerlemesine altlık teşkil edecek normların ortaya konulması mümkün kılınmalıdır. Bu amaca ulaşılabilmesi için mutlaka teminat ve diğer amaçlarla değerlendirme çalışmalarında kullanılacak rapor formatının bütün müşteriler için aynı olması zorunluluğu bulunmaktadır.

Çizelge 32. Değerleme Raporlarında Bulunması Gereken Asgari Hususların Özeti

A. Rapor Bilgileri
1- İçindekiler
2- Değerleme ve Raporun Düzenleme Tarihi
3- Varsa Raporun Numarası
4- Raporun türü, amaçları ve kapsamı
5- Raporu Hazırlayanların Ad ve Soyadları
6- Sorumlu değerlendirme uzmanının adı ve soyadı
7- Dayanak Sözleşmenin Tarih ve Numarası
B. Şirketi ve Müşteriyi Tanıtıcı Bilgiler
1- Şirketin Ünvanı ve Adresi
2- Müşteriyi Tanıtıcı Bilgiler ve Adresi
3- Müşteri Taleplerinin Kapsamı ve Varsa Getirilen Sınırlamalar
C. Değerleme Konusu Hakkında Bilgiler
1- Gayrimenkulün Yeri, Konumu, Tanımı ve Tapu Kayıtlarına İlişkin Bilgiler
2- Tapu, Plan, Proje, Ruhsat, Şema vb. Dokümanlar
3- Değerlemesi Yapılan Gayrimenkul ile İlgili Varsa Son Üç Yıllık Dönemde Gerçekleşen Alım Satım İşlemlerine ve Gayrimenkulün Hukuki durumunda meydana gelen değişikliklere (imar planında meydana gelen değişiklikler, kamulaştırma işlemleri vb.) İlişkin Bilgi
4- Değerlemesi Yapılan Gayrimenkuller ile İlgili Herhangi bir Takyidat (devredilebilmesine ilişkin bir sınırlama) Olup Olmadığı Hakkında Bilgi, Varsa Söz Konusu Gayrimenkulün Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Portföyüne Alınmasına Sermaye Piyasası Mevzuatı Çerçevesinde Engel Teşkil Edip Etmediği Hakkındaki Görüş
5- Değerlemesi Yapılan Projelerin İlgili Mevzuat Uyarınca Gerekli Tüm İzinlerinin Alınıp Alınmadığı, Projesinin Hazır ve Onaylanmış, İnşaata Başlaması İçin Yasal Gerekliliği Olan Tüm Belgelerinin Tam ve Doğru Olarak Mevcut Olup Olmadığı Hakkında Bilgi ve Projenin Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Portföyüne Alınmasına Sermaye Piyasası Mevzuatı Hükümleri Çerçevesinde Bir Engel Olup Olmadığı Hakkındaki Görüş
6- Değerlemesi Yapılan Projeler ile İlgili Olarak, 29/06/2001 Tarih ve 4708 sayılı Yapı Denetim Hakkında Kanun Uyarınca Denetim Yapan Yapı Denetim Kuruluşu (ticaret unvanı, adresi vb.) ve Değerlemesi Yapılan Gayrimenkul ile İlgili Olarak Gerçekleştirdiği Denetimler Hakkında Bilgi
D. Değerlenen Gayrimenkule İlişkin Analizler
1- Gayrimenkulün Bulunduğu Bölgenin Analizi ve Kullanılan Veriler
2- Mevcut Ekonomik Koşullar, Gayrimenkul Piyasasının Analizi, Mevcut Trendler ve Dayanak Veriler

3- Değerleme İşlemini Olumsuz Yönde Etkileyen veya Sınırlayan Faktörler
4- Gayrimenkulün Yapısal, İnşaat Özellikleri
5- Fiziksel Değerlemede Baz Alınan Veriler
6- Gayrimenkulün Teknik Özellikleri ve Değerlemede Baz Alınan Veriler
7- Değerleme İşleminde Kullanılan Varsayımlar ve Bunların Kullanılma Nedenleri
8- Kullanılan Değerleme Tekniklerini Açıklayıcı Bilgiler ve Bu Yöntemlerin Seçilmesinin Nedenleri
9- Üzerinde Proje Geliştirilen Arsaların Boş Arazi ve Proje Değerleri
10- Nakit/Gelir Akımları Analizi
11- Maliyet Oluşumları Analizi
12- Değerlemede Esas Alınan Benzer Satış Örneklerinin Tanım ve Satış Bedelleri ile Bunların Seçilmesinin Nedenleri
13- Kira Değer Analizi ve Kullanılan Veriler
14- Gayrimenkul ve Buna Bağlı Hakların Hukuki Durumunun Analizi
15- Boş Arazi ve Geliştirilmiş Proje Değeri Analizi ve Kullanılan Veri ve Varsayımlar ile Ulaşılan Sonuçlar
16- En Yüksek ve En İyi Kullanım Değeri Analizi
17- Müşterek veya Bölünmüş Kısımların Değerleme Analizi
E. Analiz Sonuçlarının Değerlendirilmesi
1- Farklı Değerleme Metotlarının ve Analizi Sonuçlarının Uyumlaştırılması ve Bu Amaçla İzlenen Yöntemin ve Nedenlerinin Açıklaması
2- Asgari Bilgilerden Raporda Yer Verilmeyenlerin Niçin Yer Almadıklarının Gerekçeleri
3- Yasal Gereklerin Yerine Getirilip Getirilmediği ve Mevzuat Uyarınca Alınması Gereken İzin ve Belgelerin Tam ve Eksiksiz Olarak Olup Olmadığı Hakkında Görüş
4- Değerlemesi Yapılan Gayrimenkulün, Gayrimenkul Projesinin veya Gayrimenkule Bağlı Hak ve Faydaların, Gayrimenkul Yatırım Ortakları Portföyüne Alınmasında Sermaye Piyasası Mevzuatı Çerçevesinde bir Engel Olup Olmadığı Hakkında Görüş
F. Sonuç ve Öneriler
1- Sorumlu Değerleme Uzmanının Sonuç Cümlesi
2- Nihai Değer Takdiri
3- Nihai Değerin Takdirinde;
a. Peşin Satış Fiyatı Esas Alınarak, Türk Lirası Üzerinden Nihai Değer Takdirinin Yapılması
b. Değerlemenin Katma Değer Vergisi Hariç Yapılması ve İlgili Katma Vergisi Tutarının da Eklenerek Toplam Değere Ulaşması
c. Gayrimenkul Projelerinin Değerlemesinde Projenin Değerleme Tarihi İtibariyle Bitirilmiş Olması Varsayımı İle Türk Lirası Üzerinden ve Ayrıca Değerleme Tarihi İle Tamamlanmış Kısımının Arsa Değeri Dahil Türk Lirası Üzerinden Değerinin Takdir Edilmesi
G. Kaynaklar ve Raporun Ekleri
1- Değerlemeyi Yapan Değerleme Uzmanı veya Uzmanları ile İlgili Aşağıdaki Hususları İçeren Bilgiler:
a. İş Tecrübesi
b. Mezun Olunan Okullar ve Tamamlanan Eğitim Programları
c. Mesleki ve Akademik Faaliyetler ile Üye Olunan Mesleki Kuruluşlar
d. Değerleme Konusunda Alınan Lisansı Hakkında Bilgi
e. Daha Önce Gerçekleştirilen Son Üç Değerleme Raporu Hakkında Bilgi
2- Şirketçe Rapora İlave Olarak Verilen Fotoğraf, Grafik ve Benzeri Bilgi ve Belgeler

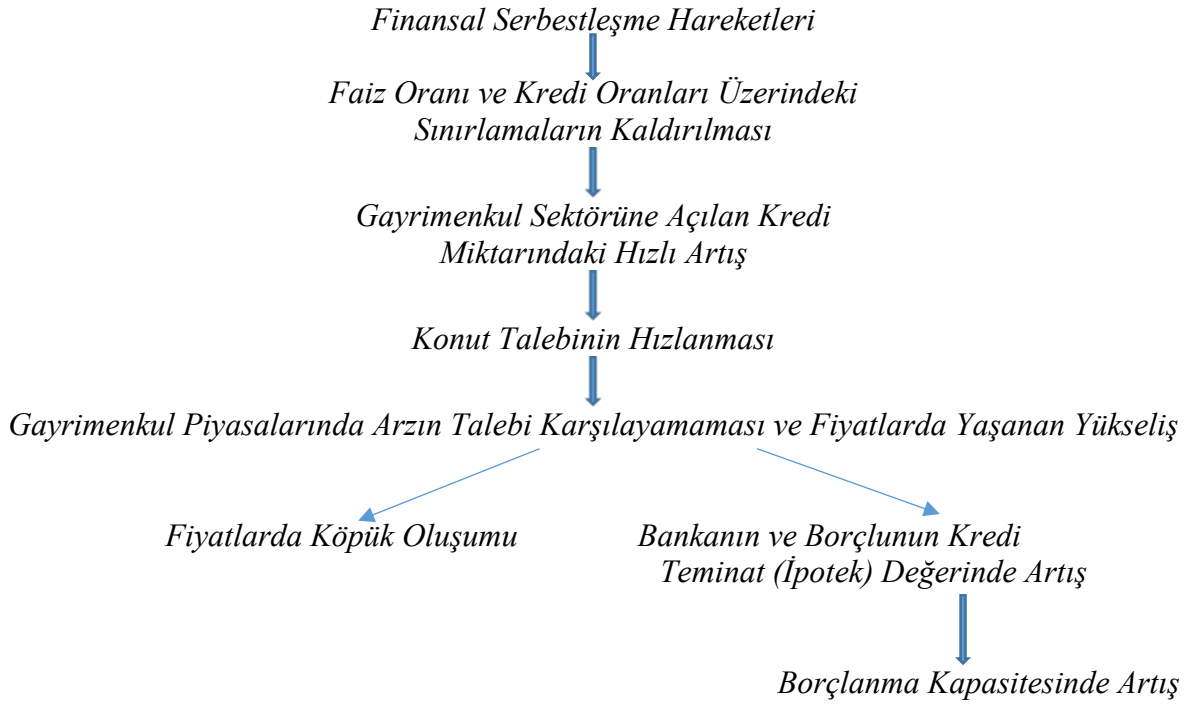
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

4. GAYRİMENKUL PİYASALARI VE YATIRIMLARININ ANALİZİ

4.1. Gayrimenkul Piyasaları ve Yatırımlarının Analizi ve Sınıflandırılması

Teorik olarak gayrimenkul ya da varlık piyasalarında (hisse senedi, tahvil ve döviz piyasaları gibi) meydana gelen aşırı fiyat hareketlilikleri her durumda finansal krize neden olmamakla birlikte, yapılan bilimsel çalışmalar hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülke piyasalarında oluşan aşırı fiyat artışları ve sonrasında yaşanan hızlı değer kaybı süreci ile finansal krizler arasında önemli ilişkilerin bulunduğu dair kanıtlar içermektedir³⁰⁶.

Ekonomide finans, gayrimenkul ve sigortacılık sektörünün gelişimi ve özellikle finans Bankacılık sektörünün sadece teminata güvenerek borçlunun yeterli düzeyde mali analizini yapmadan, kredilerini büyük oranda ipotekli konut kredileri şeklinde kullanması ve ülke ekonomilerinde yaşanan büyüme ile düşen faiz oranlarına paralel olarak artan konut talebine bağlı olarak gayrimenkul fiyatlarında aşırı fiyat artış (köpük) olması ve yeni yatırımların gözden geçirilmesi zorunluluğu ortaya çıkmaktadır. Ancak birçok ülkede gayrimenkul piyasalarında piyasa verilerine dayalı gayrimenkul kira ve değer endeksinin olmaması ve buna paralel olarak ulusal istatistik kurumlarının yapı stoku ve arzı kapsamlı olarak analiz etmeye yönelik veri sunmaması nedeni ile sağlıklı değerlendirme yapmak ve kısa ve orta vadede sağlıklı değerlendirme yapmak oldukça güç olmaktadır. Gayrimenkul piyasalarında yaşanan köpük oluşumu aşağıda aşamalarına göre gösterilmiştir:



Yakın dönemde 1980'li yıllarda Japonya'da gayrimenkul piyasalarındaki aşırı fiyat artışlarının 1990 yılında zirve değerine ulaşması ve devamındaki sönme aşamasında ülke ekonomisinde yaşanan kriz ve istikrarsızlık dönemini, İsveç'te 1991 yılında yaşanan benzer kriz deneyimini, Güneydoğu Asya ülkelerinde çeşitli dönemlerde oluşan fiyat şişkinliklerini ve

³⁰⁶ R.J. Herring ve S.Wachter, *Real Estate Booms and Banking Busts: An International Perspective*, The Wharton School Working Paper Series, No.99-27, July 1999, s2.

sonrasında yaşanan finansal kriz deneyimlerini de gayrimenkul piyasalarının finansal krizler üzerindeki etkilerine örnek olarak saymak mümkündür.

ABD’de yıllara göre artan gayrimenkul fiyatlarındaki aşırı fiyat artışlarının sönmesiyle başlayan ve 2006 yılının ortalarından itibaren ipotekli konut kredilerinin geri ödemelerinde yaşanan sorunlarla devam eden süreçte, kredi veren kuruluşlardan menkul kıymet ihraç edenlere kadar ve aslında bir bütün olarak finansal sisteme duyulan güven tamamen sarsılmış olup, ABD gayrimenkul piyasaları kaynaklı kredi krizi bugün küresel bir finansal krize dönüşmüş durumdadır.

Gayrimenkul piyasalarında yaşanan ani fiyat artış ve azalış süreçleri, birinci el ipotek piyasasında konut kredilerinin geri ödemelerinde yaşanan sorunlar, ikinci el ipotek piyasasında menkul kıymet yatırımcılarına ödemelerin tam ve zamanında yapılamaması ülke ekonomileri açısından riskli bir süreç oluşturmaktadır. Ülke gayrimenkul piyasalarında yaşanan bu tür olumsuzlukların sonucunda ise finansal sektör kuruluşlarında sermaye yeterlilik sorunları ortaya çıkmakta, bankaların sağlamlığı konusunda şüpheler oluşmaktadır. Finans sektöründe yaşanan problemler daha sonra reel ekonomiyi ve sonuç olarak da ekonomik büyüme ve istikrarı olumsuz yönde etkilemektedir³⁰⁷.

Gayrimenkul ya da varlık piyasalarında yaşanan aşırı fiyat artışlarının (köpük-bubble) ya da azalışlarının (sönme-bust) belirlenmesinde öncelikli adım tanımlama olmaktadır. Piyasalarda gözlemlenen aşırı fiyat artış ve azalışları (boom-bust cycles) için literatürde farklı tanımlamalar yapılmaktadır³⁰⁸. Bu tanımlamada ortak olarak aşırı fiyat artışları, ekonomik birimlerin geleceğe yönelik gerçekçi olmayan beklentilerinin sonucunda, gayrimenkul ya da varlık fiyatlarının piyasanın ve ekonominin temelleri ile açıklanamayacak bir hızda artması şeklinde ifade edilmektedir. Fiyat azalışları ise, piyasalarda yaşanan bu dengesizliğin düzeltilmesidir.

Gayrimenkul piyasalarında fiyatların ne zaman tepe noktasına (peak) yükseleceğini, ne zaman dibe (trough) vuracağını başlangıçta net olarak belirlemek zordur. Bu iki olgu arasında ne kadar zaman geçeceğini tahmin etmek daha da zordur³⁰⁹. Bu yönde yapılan bazı akademik çalışmalarda ise, gayrimenkul piyasalarında enflasyondan arındırılmış reel fiyatların en az altı çeyrek dönem boyunca sürekli olarak artması (devamında aynı şekilde azalması) ve bu artışın (devamında yaşanan azalışın) kümülatif olarak % 15’i aşması durumunda fiyatlarda “tepe noktasının” oluştuğu ifade edilmektedir³¹⁰.

Burada önemli olan husus, özellikle gayrimenkul piyasalarındaki köpük ve sönme oluşumlarının, bir başka ifade ile fiyatların tepe noktasına erişmesinin ve devamındaki azalışların endeksler kullanılarak tespit edilmesidir. Türkiye açısından da gayrimenkul piyasalarındaki en büyük bilgi eksikliği resmi bir gayrimenkul fiyat endeksinin oluşturulamamış olmasından kaynaklanmaktadır.

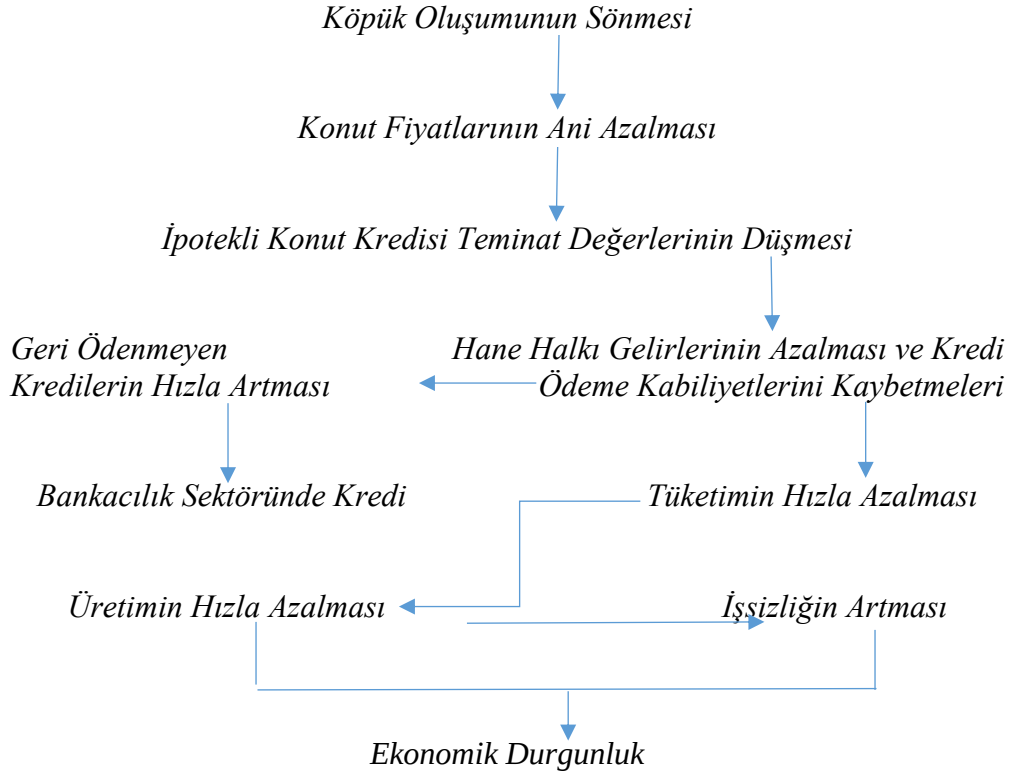
Gayrimenkul piyasalarında yaşanan fiyat hareketliliğine yönelik süreç genellikle fiyatların aşırı yükselmesi ile köpüğün oluşması, sonra bu köpüğün ani bir şekilde sönmesi ve fiyatların durağan seyrini devam ettirmesi şeklinde üç aşamadan oluşmaktadır. Özellikle gayrimenkul piyasalarında yaşanan ani fiyat hareketliliklerinin ekonomiye olan olumsuz etkileri daha fazla olabilmektedir. Gayrimenkul piyasalarında yaşanan fiyat hareketliliğinin ekonomiye olası etkileri aşağıda özet halinde verilmeye çalışılmıştır:

³⁰⁷ F.Allen ve D.Gale, *Bubbles and Crisis*, *The Economic Journal*, Vol.110 (January 2000):236-255.

³⁰⁸ A.Black, P.Fraser ve M.Hoesli, *House Prices, Fundamentals and Bubbles*, *Journal of Business Finance and Accounting*, Vol.33(November-December 2006), No.9-10:1535-1555; O.P. Attanasio, L.Blow, R.Hamilton ve A.Leicester, *Booms and Busts: Consumption, House Prices and Expectations*, *Economica*, Vol:2008:1-31.

³⁰⁹ A.G. Ahearne, J.Ammer, B.M. Doyle, L.S. Kole ve R.F. Martin, *House Prices and Monetary Policy: A Cross-Country Study*, Board of Governors of the Federal Reserve System International Finance Discussion Papers, No.841, September 2005, s.2.

³¹⁰ P.Van den Noord, *Are House Prices Nearing A Peak? A Probit Analysis For 17 OECD Countries*, Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) Economics Department Working Paper, No.488, Paris, June 2006, ss.7-10.



Geçen 10 yılda köklü bir ekonomik dönüşüm geçiren Türkiye'nin ekonomik göstergelerine göz atılacak olursa 2014 yılı itibarıyla yaklaşık 800 milyar ABD doları GSYİH ile dünyanın en büyük 17'inci, Avrupa'nın ise en büyük 6'ıncı ekonomisi konumundadır. Coğrafi konum, kapsamlı kentsel dönüşüm ve gelişim, inşaat sektöründeki yüksek kapasite ve güç, nüfus artışı ve demografik avantaj ve giderek artan kişi başına düşen gelirinin yanı sıra ticaret kolaylığı Türkiye gayrimenkul sektöründe talep oluşturan etmenlerdendir. 2014 yılında gayrimenkul sektörü bir önceki yıla göre % 2,6 artışla GSYİH'nin % 4,6'sını oluşturmuştur. Yatırım tarafında, 2014 yılında doğrudan yabancı yatırım girişi 12,5 milyar ABD dolara yükselerek bu tutarın 4,3 milyar ABD doları gayrimenkul ve inşaat sektörlerinden elde edilmiştir. 2014 yılında emlak piyasasında satılan toplam konut sayısı 1.165.381'e ulaşarak 2644 sayılı Tapu Kanunu'nda yabancıların taşınmaz ediniminde aranan koşullardan müttekabiliyet ilkesinin 2012 yılında yürürlükten kaldırılmasını takiben yabancılara gayrimenkul satışlarında artış gözlenmiştir. Mevcut durum, stratejik planlar ve üzerinde çalışılmakta olan geleceğe yönelik projelerle birlikte, Türkiye gayrimenkul sektörü yatırımcılar için büyük bir potansiyel sunmaktadır. Dünya çapında yatırımcılara ve geliştiricilere belli başlı konut piyasalarının performanslarını izleme ve karşılaştırma imkanı sağlayan Knight Frank Küresel Konut Fiyat Endeksi'ne göre, Türkiye 2015 yılının ilk çeyreğinde 56-lokasyonluk indekste Hong Kong'un ardından 2'inci sırada yer almıştır. Türkiye, yıllık fiyat artışı endeksi bakımından % 18,5 artışla İrlanda, Lüksemburg, Estonya ve İzlanda'yı gerisinde bırakarak Avrupa'daki en iyi performans gösteren konut piyasası konumuna yükselmiştir. Marmaray, Kanal İstanbul, üçüncü Boğaz köprüsü ve İstanbul'daki üçüncü havalimanı gibi projelerle özellikle İstanbul'daki kentsel dönüşüm projeleri ve mega projeler yakın gelecekteki faaliyetlere yön vermektedir³¹¹.

Gayrimenkul sektörünün en önemli dinamiklerinden biri olan Türkiye'deki ofis piyasası, yatırımcılar için çok büyük bir potansiyel barındırmaktadır. Türkiye genelinde alınan iş yeri inşaatı ruhsatları 6,84 milyon m² büyüklüğe ulaşarak % 27 oranında artmıştır. İstanbul Finans Merkezi gibi projelerin tamamlanmasıyla birlikte 2017 yılı sonu itibarıyla A sınıfı ofis alanlarına yönelik arzın 6,5 milyon m² alana ulaşması beklenmektedir. Yapımına 2009 yılında başlanan İstanbul Finans Merkezi,

³¹¹Web Sitesi: <http://www.invest.gov.tr/tr-tr/sectors/Pages/RealEstate.aspx#PageTop>, Erişim Tarihi: 15.10.2015

İstanbul'da bir finans bölgesi oluşturmak ve geliştirmek üzere tasarlanmış, hem bölgesel hem de küresel bir finans merkezi haline gelecek bir projedir. Maliyetinin yaklaşık 2 milyar ABD doları olması beklenen İstanbul Finans Merkezi'nin 30.000 kişiye istihdam sağlayacağı tahmin edilmektedir. Proje tamamlandığında finans bölgesi, New York ve Londra'daki benzerlerinden daha büyük olacaktır³¹².

İyi bilenen turizm destinasyonu olarak Türkiye, dünyanın en popüler 6'ncı turizm merkezidir. 2002 ve 2014 yılları arasında ülkeyi ziyaret eden yabancı turist sayısı % 200 artarak 39,8 milyona ulaşmıştır. 2014 yılı sonu itibarıyla 13.436 adet kayıtlı konaklama tesisi bulunmakta ve bu tesislerin toplam yatak kapasitesi 1.250.000'in üzerindedir. Şu anda Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu 74.130 yatağı sağlayacak 281 projenin yapımı devam etmektedir. 2014 yılı itibarıyla, % 15'i uluslararası yatırımcılara ait olmak üzere Türkiye'de 165'in üzerinde otel zinciri bulunmaktadır³¹³.

Perakende piyasasına bakıldığında ise yüksek talep kaynaklı dikkat çekici bir büyüme görülmektedir. Oxford Economics'ın tahminleri, 2014 ve 2018 yılları arasında perakende satışlarında % 3,2 ile Avrupa'nın olgun piyasalarının üzerinde bir büyümeye işaret etmektedir. Perakende piyasasında kiralık alanlarda 9,49 milyon m² büyüklükten 10,24 milyon m² büyüklüğe ulaşarak % 7'lik artış görülmüştür. 2014 yılı sonunda Türkiye'de faal durumda olan 350 adet alışveriş merkezi bulunmaktadır. Halihazırda duyurulmuş olan projeler de dahil olmak üzere 2017 yılı itibarıyla alışveriş merkezi sayısının 400'ü geçmesi beklenmektedir. Bu alışveriş merkezleri toplamda 12,5 milyon m² kiralanabilir alana karşılık gelmektedir. İstanbul, gelecek yıllarda perakende yatırımcıları için çekiciliğini korumaya devam edecektir. İstanbul metropoliten alanında toplam brüt 3.809.736 milyon m² kiralanabilir alana sahip 104 alışveriş merkezi bulunmaktadır. JLL 2015 Sınır Ötesi Perakende Çekicilik Endeksi'ne göre İstanbul, bu rakamsal verilerle Londra, Paris, Moskova, Milano, Madrid ve Roma'dan sonra Avrupa'da çekim gücü en yüksek 7'inci pazardır. Bununla birlikte, kişi başına düşen kiralanabilir toplam alanın Avrupa ortalamasına kıyasla, Türkiye ortalamasının altında seyretmektedir. Bu durum, Türkiye'nin perakende alanında taşıdığı büyüme potansiyeline işaret etmektedir³¹⁴.

Yukarıda belirtilen faktörlerin yanı sıra, yakın gelecekte gayrimenkul piyasası potansiyelini oldukça olumlu yönde etkileyecek en önemli alt-sektörlerden biri de kentsel dönüşümdür. Büyük şehirlerdeki nüfus artışı ve hızlı kentleşme eğilimi, kentsel dönüşüm projelerinin hacmi ve konut yenileme süreçlerini artırmada hayati roller oynamaktadır. Ülke çapında gelecek 20 yıl içinde yaklaşık 6,7 milyon adet binanın yıkılarak yeniden inşa edileceği tahmin edilmektedir; bu da yılda ortalama 334.000 birime karşılık gelmektedir. Kentsel dönüşüm projeleri için her yıl yaklaşık 44 milyar TL (15 milyar ABD \$) finansman gerekecektir. Özel sektörün başrolü üstlendiği bu girişim için toplamda 400 milyar ABD \$ tutarında bir bütçe ayrılmıştır. Uluslararası kamuoyunun dikkatini çeken çok sayıda projeye Avrupa'nın en umut verici gayrimenkul piyasalarından biri olarak Türkiye'nin 2014 yılında MIPIM'de (dünya gayrimenkul piyasası) üst üste ikinci kere Onur Ülkesi seçilmesi şaşırtıcı değildir³¹⁵.

Türkiye gayrimenkul sektöründeki önemli unsur ve rakamlardan bazıları şunlardır:

- Türkiye'de 10,24 milyon m² toplam brüt kiralanabilir alanı olan 350 adet alışveriş merkezi hizmet vermektedir.
- İstanbul'da 3.809.736 milyon m² toplam brüt kiralanabilir alana sahip 104 alışveriş merkezi, Türkiye'deki toplam kiralanabilir alışveriş merkezi alanının % 37'sini oluşturmaktadır.
- Türkiye genelinde alınan iş yeri inşaat ruhsatları 6,84 milyon m² alana ulaşmıştır.

³¹²⁻⁵Web Sitesi: <http://www.invest.gov.tr/tr-tr/sectors/Pages/RealEstate.aspx#PageTop>, Erişim Tarihi: 15.10.2015.

³¹⁴⁻⁷Web Sitesi: <http://www.invest.gov.tr/tr-tr/sectors/Pages/RealEstate.aspx#PageTop>, Erişim Tarihi: 15.10.2015.

- *Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) yatırım programına göre lojistik merkezlerin inşasına 240 milyon ABD \$ harcanacaktır.*
- *Kayıtlıkonaklama tesisi sayısı 2014 yılı sonunda 13.436 olmuştur. Bu tesislerden 9188 adedi ilgili belediyeler tarafından ruhsatlandırılmışken, geriye kalan 4248'i turizm işletmesi ruhsatına sahiptir. Bu tesislerin toplam yatak kapasitesi 1.250.000'i aşmasına rağmen özellikle İstanbul'da arz ve talep arasında hala boşluk bulunmaktadır.*
- *Halen Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu 74.130 yatağı sağlayacak 281 projenin yapımı devam etmektedir.*

Stratejik olarak Avrupa, Orta Doğu ve Orta Asya'nın kesişim noktasında bulunan ve yaklaşık 78 milyonluk nüfusa sahip Türkiye, 1,5 milyar tüketiciye kolayca erişebilmekte olup geçtiğimiz on yılda köklü bir ekonomik dönüşüm geçirmiştir. Türkiye aynı zamanda önemli bir enerji koridoru olarak Avrupa, Orta Asya ve Orta Doğu arasındaki bağlantı noktası konumundadır. Elverişli konumu, mevcut potansiyeli, mega projeleri ve 2023 yılına yönelik büyük hedefleriyle Türkiye, güçlü inşaat sektörünü artan ticari ve sınai üretimiyle bir araya getirerek yatırımcılar için önemli fırsatlar sunmaktadır³¹⁶.

Türkiye gayrimenkul sektöründe konut, ofis ve ticari yapı yatırımları 2008 yılından beri ön plana çıkmıştır. Perakende ve konut sektöründeki gayrimenkul kira ve satış gelirlerinin son 3 yılda artış gösterdiği görülmektedir. Bu kapsamda gayrimenkul piyasaları konut piyasası, ticari mülk (ofis, perakende) piyasası, sanayi ve lojistik piyasası, otel piyasası, GYO piyasası gibi ana başlıklar halinde ve bunlara bağlı olarak arsa, alt yapı, yapı malzemesi, iş gücü gibi alt piyasalar olarak değerlendirilebilir.

4.1.1. Konut Piyasası

Özellikle 1950'li yıllardan itibaren görülen sanayileşme ve hızlı nüfus artışı nedeniyle konut ihtiyacı önemli ölçüde artmıştır. Kişilerin gelir düzeyi ve servet unsurlarındaki artışlar konut talebini etkileyen önemli faktörlerden biridir. Türkiye tahvil ve hisse senedi piyasasının çok geniş ve yaygın olmayışı ve de gayrimenkul yatırımlarındaki getirinin görece daha yüksek olması nedeniyle, gayrimenkul Türkiye'de geleneksel bir yatırım aracı haline gelmiştir. 2009-2014 yılları arasında Türkiye genelinde satılan konut sayısı oldukça yüksektir. Bu artışın önemli nedeni 2009 yılında faiz oranlarında yaşanan keskin düşüşler olduğu düşünülmektedir. Düşük faiz oranları gayrimenkul yatırımlarını gerek bireysel, gerekse kurumsal yatırımcılar açısından daha cazip bir hale getirmiştir. Konut arz ve talebi arasındaki fark, sektörün büyüme potansiyeline ilişkin önemli bir göstergedir. Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Derneği (GYODER)'nin konut ihtiyacı ile ilgili çalışmasının sonuçlarına göre ülkemizde konut arzı, mevcut talebi karşılayamamaktadır³¹⁷.

Konut talebine etkileyen faktörlerin başlıcaları nüfusun büyümesi, kentleşmenin artması, kentlerdeki hane halkı sayısının azalması ve yaşanan göçler olmak üzere sıralanabilir. Nüfusun artışı veya göçler durma noktasına gelse dahi hanehalkı yapısının değişmesi, evlenme, boşanma, yalnız yaşama, çalışma alışkanlıklarının değişimi nedeni ile konuta olan talep devam edecektir.

Konut piyasalarında talebe etki eden faktörlerden bazıları aşağıda sıralanmıştır:

- Hedeflenen piyasanın yerel nüfusu (hane halklarının büyüklüğü ve sayısı, hane halkı oluşumunda artış veya azalışlar, bileşimi ve yaş dağılımı),
- Gelir (hane halkı ve kişi başına),
- İstihdam türleri ve işsizlik oranı,

³¹⁶Web Sitesi: <http://www.invest.gov.tr/tr-tr/sectors/Pages/RealEstate.aspx#PageTop>, Erişim Tarihi: 15.10.2015

³¹⁷N.Berberoğlu, L.Erdoğan, I.Erol, B.A.Özbakır, M.Taşdemir ve R.Keleş, Gayrimenkul Ekonomisi, TC Anadolu Üniversitesi Yayını No: 2766, 2013, Eskişehir.

- Mal sahipliği ve kiracılık oranları,
- Tasarruf düzeyleri ve borç verme şartları gibi finansal hususlar,
- Arazi kullanım düzenleri ve kentin büyüme ve gelişme yönü,
- Çevrenin fiziksel çekiciliğini etkileyen faktörler, coğrafya ve jeoloji (örneğin, iklim, topografya, drenaj, kaya zemin ve doğal veya insan yapısı engeller, flora ve fauna alanları),
- Vergilerin yapısı ve yönetimi, vergi oranları ve özel vergiler,
- Kültürel tesisler, eğitim tesisleri, sağlık tesisleri vb. noktalara olan mesafeleri.

Etkili bir konut finansman sistemi, hem bireylerin konut ihtiyacının karşılanması hem de inşaat ve finans sektörleri ile bunlarla ilişkili sektörlerin gelişimi açısından kilit öneme sahiptir. Konut finansmanı sorununun çağdaş finansal yöntemlerle çözümü, konut sahipliğinin artırılmasının getirdiği olumlu sosyal etkilerin yanı sıra, ekonomik kalkınmaya ve planlı kentleşmeye de olumlu etkilerde bulunacaktır³¹⁸. Konut Finansman Sistemi, Türk kamuoyunda, AB ülkelerinde³¹⁹ ve özellikle Amerika’da uygulanan “*mortgage*” olarak lanse edilen, uzun vadeli konut edindirme ve finansman sistemidir. Konut finansman sistemi (Mortgage), ülkemizde uzun yıllar tartışma konusu olmuş, enflasyon ve faiz oranlarındaki düşüşle birlikte, 5582 sayılı “*Konut Finansman Sistemine İlişkin Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun*”³²⁰’un kabulü ile Türk Hukuk Sistemine dahil olmuştur. 5582 Sayılı Kanun ile getirilen en önemli özelliklerden birisi; mortgage kredilerine dayalı menkul kıymet yani “*ipotek teminatlı menkul kıymet*” piyasasının oluşturulmasıdır. Konut Finansman Sistemi, uzun vadeli konut edindirme ve finansman sistemidir. 5582 Sayılı Kanun ile getirilen işleyiş özetlenecek olursa: Sistem, iki aşamadan oluşmaktadır. İlk aşama, tüketicilerin konut edinmek için aldıkları krediler karşılığında, satın alınan taşınmazın kredi veren kuruluş lehine ipotek ettirilmesine veya ileride mülkiyeti elde etmek amacıyla tüketicinin finansal kiralama yoluyla konut kiralamasına dayanmakta; ikinci aşama ise kredi alacağının veya finansal kiralamada varlık olarak gözüken taşınmaz değerinin fonlar (konut finansman veya varlık finansman fonu) aracılığıyla menkul kıymete bağlanarak (ipoteğe veya varlığa dayalı menkul kıymet elde edilmesi), bu menkul kıymetlerden elde edilen gelirin tekrar kredi vermek için kullanılmasına dayanmaktadır bir başka deyişle ikincil piyasaların oluşturulması hedeflenmektedir³²¹.

Konut finansman sistemleri ülkelerin ekonomik ve sosyal yapılarına göre farklılaşmaktadır. Tüm ülkeler tarafından tercih edilmiş evrensel bir konut finansman sistemi bulunmamaktadır. Uygulamada beş ayrı yöntemin varlığından söz edilebilir. Bunlar; doğrudan finansman sistemi, sözleşme sistemi, mevduat finansman sistemi, ipotek bankası sistemi ve ipotek karşılığı menkulleştirilmiş krediler sistemidir³²².

Türkiye’deki konut finansmanı hem kurumsal hem de kurumsal olmayan kaynaklarla gerçekleşmektedir. Proje finansmanı ve ipotekli konut kredileri (mortgage kredileri) konut finansman kurumları (bankalar) tarafından sağlanmaktadır. Diğer taraftan, kooperatifler ve hisse paylaşımı anlaşmaları ise kurumsal olmayan finansman kaynaklarına örnektir. Kooperatifler, üyelerini konut sahibi yapmak için kurulan yasal tüzel kişiliklerdir. Kooperatifler özellikle orta gelir düzeylerindeki vatandaşlar tarafından çok tercih edilen gayrimenkul edinme yöntemlerinden biridir. Hisse paylaşımı

³¹⁸ 5582 Sayılı Kanun genel gerekçesi.

³¹⁹ AB ülkelerinde 2005 yılı verilerine göre, Almanya, % 45, Danimarka % 29 ve İsveç % 14 oranlı olmak üzere tüm AB ülkeleri içinde “mortgage bond market” (mortgage tahvilleri ipotek teminatlı menkul kıymet) piyasasına hakim durumdadırlar. Bakınız: K.Bozkurt, M.Türe ve Ü.Oral, Avrupa Birliği ve Belçika Hukuk Sistemlerinde İpoteğe Bağlı Konut Finansman Sistemi (Mortgage), Prof. Dr. Hüseyin ÜLGEN’e Armağan, 2007, İstanbul, s.1769. AB ülkelerinde ipotekli konut kredisi hakkında açıklamalar için ayrıca bakınız: Türkiye Bankalar Birliği, Bankacılık ve Araştırma Grubu tarafından derlenen “Avrupa Birliği’nin İpotekli Konut Kredisi Piyasalarına İlişkin Politikası” konulu çalışma (Bankacılar Dergisi, Yıl:2006, Sayı:56, s.69 vd.); E.Alptürk, Soru ve Cevaplarıyla Mortgage Sistemi (Tutsat), Ankara 2006, s.86 vd.

³²⁰ Resmi Gazete T: 06.03.2007, S: 26454.

³²¹ M. Aydoğdu, Konut Finansman Sistemi ve Sözleşmelerinin Tüketici Hukukuna Etkileri. Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Cilt: 9, Özel Sayı (2007):553-632.

³²² Yalçın, K. 2006. İpotek Karşılığı Menkulleştirilmiş Krediler. Gazi Kitabevi, Ankara.

anlaşmaları da Türkiye’de yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu tür anlaşmalarda arazi sahibi sermaye payının bir bölümü (örneğin inşa edilecek dairelerin yarısı) karşılığında müteahhite arazisini vermektedir. Son yıllarda en hızlı büyüyen konut finansmanı kaynağı mortgage kredileridir. Türkiye’de ipotekli konut kredisi olarak bilinen mortgage kredisini, taşınmaz veya gayrimenkul finansmanın temel ve klasik borçlanma kontratı olarak tanımlamak mümkündür. Mortgage kredisi özünde iki adet yasal dokümandan oluşmaktadır. Birincisi, borç senedi (kredi sözleşmesi), ikincisi ise mortgage kredisine konu olan konutun tapusudur. Borçlanan taraf, borcunu ödemekte gecikir ya da ödemez ise kredi veren banka ipotek altında bulunan konutu geri alma hakkına sahiptir³²³.

Türkiye’deki konut kredileri ağırlıklı olarak (% 99’lar civarında) mevduat bankaları tarafından sağlanmaktadır. Ancak uygulamada ikincil piyasaların oluşturulmasına yönelik “*ipotek finansman kuruluşları*” ve “*konut finansman ve varlık finansmanı fonları*” tam olarak işlerlik kazanmamıştır.

5582 Sayılı Kanun ile on yasada değişiklik yapılmış olup, kanunun amacı; konut finansmanını ve inşaat sektörünü teşvik ve daha kaliteli yapılaşmayı sağlamaktır. Değişiklik yapılan Kanunlar; “*İcra ve İflas Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Finansal Kiralama Kanunu, Toplu Konut Kanunu ve Çeşitli vergi kanunları (Gelir Vergisi Kanunu, Gider Vergileri Kanunu, Harçlar Kanunu, Damga Vergisi Kanunu, Katma Değer Vergisi Kanunu)*” dır. 5582 sayılı “*Konut Finansman Sistemine İlişkin Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun*” uygulanmasına yönelik birçok düzenleme çıkarılmıştır.

Yürürlüğe giren Yönetmelikler aşağıdaki gibidir:

- Konut Finansmanı Sisteminde Erken Ödeme İndirimi ve Yıllık Maliyet Oranı Hesaplama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik³²⁴,
- Konut Finansmanı Kuruluşlarınca Verilecek Sözleşme Öncesi Bilgi Formu Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik³²⁵,
- Değişken Faizi İçeren Konut Finansmanı Sözleşmelerine Dair Tüketicilerin Bilgilendirilmesi Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik³²⁶,
- Konut Finansmanı Kapsamındaki Kredilerin Yeniden Finansmanına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik³²⁷.

Konut finansmanına ilişkin olarak yürürlüğe giren Tebliğler şunlardır:

- Değişken Faizli Konut Finansmanı Sözleşmelerinde Kullanılabilecek Referans Faizler ve Endekslere Dair Tebliğ³²⁸,
- Konut Finansmanı Fonlarına ve İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ³²⁹,
- İpotek Teminatlı Menkul Kıymetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ³³⁰,
- Sermaye Piyasası Mevzuatı Çerçevesinde Değerleme Hizmeti Verecek Şirketlere ve Bu Şirketlerin Kurulca Listeye Alınmalarına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ³³¹,
- Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği³³²,

³²³ Berberoğlu, N. Vd. 2013. Gayrimenkul Ekonomisi. TC Anadolu Üniversitesi Yayını No: 2766, Eskişehir.

³²⁴ Resmi Gazete T: 31.05.2007, S: 26538.

³²⁵ Resmi Gazete T: 31.05.2007, S: 26538.

³²⁶ Resmi Gazete T: 31.05.2007, S: 26538.

³²⁷ Resmi Gazete T: 29.07.2007, S: 266658.

³²⁸ S:2007/1, Resmi Gazete Tarih: 05.05.2007, Sayı: 26513.

³²⁹ SPK-Seri: III, No: 34, Resmi Gazete Tarih: 04.08.2007, Sayı: 26603.

³³⁰ SPK-Seri: III, No: 33, Resmi Gazete Tarih: 04.08.2007, Sayı: 26603.

³³¹ SPK-Seri: VIII, No: 53, Resmi Gazete Tarih: 02.08.2007, Sayı: 26601.

³³² Maliye Bakanlığı-Seri No: 49, Resmi Gazete Tarih: 28.06.2007, Sayı: 26566.

- Gider Vergileri Genel Tebliği³³³.

Konut finansmanına yönelik olarak yapılan diğer yasal düzenlemeler de aşağıdaki gibi sıralanabilir:

- Harçlar Kanunu Sirküleri/2³³⁴,
- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı³³⁵,
- Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Sirküleri/2³³⁶,
- Değişken Faizli Konut Finansmanı Sözleşmelerinde Kullanılacak Referans Faizler ve Endeksler³³⁷,
- Değişken Faizli Konut Finansmanı Sözleşmelerinde Kullanılabilecek Referans Endeksler Hakkında Basın Duyurusu³³⁸.

4.1.2. Ofis Piyasası

Ofisler fiyatlarına ve konumlara göre A, B ve C olarak sınıflandırılmaktadır. Ofis piyasaları yerli ve yabancı yatırımcıların ihtiyaçları doğrultusunda farklılıklar göstermektedir. Ofis sınıfları başlıklar halinde incelenecek olursa:

• **A+ sınıfı ofis yapıları:** Son 10 yıl içerisinde yapılmış olan ofis binalarıdır. Eşsiz ve dikkat çekici bir mimari tasarımları vardır. En son teknoloji, kalite ve konfor koşulları sunarlar. Mükemmel bir bina yönetimi, kaliteli ve prestijli kiracılar, yüksek ulaşılabilirlik ve ortalamadan yüksek kiralar diğer önemli özellikleri arasındadır.

• **A sınıfı ofis yapıları:** 0-15 yaşında, çok iyi kalitede malzemelerle tasarlanmış binalardır. Profesyonel bina yönetimi, yeterli otopark, minimum 2,7 metre net tavan yüksekliği, iç mekan esnekliği, 24 saat kullanım ve güvenlik, güneş korumalı camlar ve yüksek ulaşılabilirlik özelliktedir.

• **B+ sınıfı ofis yapıları:** Son 10 yıl içerisinde yapılmış, tasarım açısından iyi niteliklere sahip binalardır. Teknolojik açıdan A sınıfı kadar olmasa da B sınıfından daha donanımlı olan bu binalarda profesyonel bina yönetimi vardır. Ancak ulaşılabilirlik açısından pek güçlü değildir.

• **B sınıfı ofis yapıları:** 2000 yılı öncesine ait yıpranmış A sınıfı binalardır. Teknolojik açıdan donanımlı olup, kalite ve konfor özelliklerine sahiptir. Profesyonel bina yönetimi, minimum 2,7 metre net tavan yüksekliği ve iç mekan esnekliği gibi özellikleri vardır.

• **C sınıfı ofis yapıları:** Çoğunlukla 20-25 yıl önce yapılmış ve herhangi bir tadilatı geçmemiş olan binalardır. Mimari tasarım açısından modası geçmiştir. Düşük kalite ve konfor koşulları vardır. Enerji verimliliği açısından iyi durumda değildir³³⁹.

Ticari taşınmaz yatırımları içinde ofis binaları ve özellikle karma gayrimenkul geliştirme projeleri için ayrılan ofis alanları ve özellikleri hızla gelişmekte ve ofis yatırımlarının sahip olması gereken bazı standartların oluştuğu gözlenmektedir. Bu standartlar özet olarak aşağıda sunulmuştur:

- | | |
|---------------------------------|-------------|
| • Görünürlük | : İYİ |
| • Erişilebilirlik (iyi konumda) | : KOLAY |
| • Bina yaşı | : =< 10 yıl |

³³³Maliye Bakanlığı-Seri No: 84, Resmi Gazete Tarih: 17.04.2007, Sayı: 26496.

³³⁴Maliye Bakanlığı-Gelir İdaresi Başkanlığı, Resmi Gazete Tarih: 14.06.2007, Sayı: Harç/2007-1.

³³⁵Karar Sayısı: 2204, Karar Tarihi: 07.06.20107, Resmi Gazete Tarih: 14.06.2007, Sayı: 26552.

³³⁶Maliye Bakanlığı-Gelir İdaresi Başkanlığı, Tarih: 08.06.2007, Sayı: KKDF-2/2007-2.

³³⁷Merkez Bankası Duyurusu, Tarih: 23.05.2007.

³³⁸Merkez Bankası Duyurusu, Tarih: 07.05.2007, Sayı: 2007-15.

³³⁹Web Sitesi: <http://www.hurriyet.com.tr/emlak-yasam/19989864.asp>, Erişim Tarihi: 23.04.2014.

• Taban alanı	: => 600 m ²
• Brüt alan/net alan (kayıp oranı)	: =< % 20
• Taban-tavan yüksekliği	: => 2,70 m
• Otopark kapasitesi (100 m ² başına park yeri sayısı)	: => 1:100 m ²
• Asansörler	: EVET
• Çifte enerji kaynağı / Enerji kay. sistemi yedeklenmesi	: EVET
• Klima/nem kontrol sistemi	: EVET
• Kat başına telefon hattı sayısı	: => 20 hat
• Düzenlenmiş lobi alanı	: EVET
• Profesyonel bina yönetimi	: EVET
• 7/24 Güvenlik	: EVET
• Giriş-çıkış kontrolü	: EVET
• Yeşil bina	: EVET
• Donatılar (kafe, restoran gibi)	: EVET
• Yer altı otopark alanı	: EVET

A sınıfı ofis binalarının en az 15, B sınıfı ofis binalarının en az 11 kriteri sağlaması gerekmektedir³⁴⁰. Ofis geliştirme süreçleri sınıf, inşa tipi, kullanım amacı, mülkiyet ve yerleşke olarak kategorize edilmektedir. *Sınıf*; bir ofis alanı için en temel göstergelerdendir. Binanın görece kalitesi, ihtiyaçlara, yaşa, konuma, inşaat materyallerine, inşaat sistemlerine, şerefiye parasına, kiralama oranlarına, meşguliyetine/doluluğuna, yönetimine ve kiracı profiline göre belirlenmektedir. Ofis piyasası iniş ve çıkış dönemlerinin olduğu yüksek devirli bir piyasa özelliği taşımaktadır. Ofis geliştirme süreci birçok unsuru içermekte ve ofis piyasaları; güncel trendlerin, bölgesel ekonomik göstergelerin, teknolojik değişimlerin³⁴¹, şehrin gelişme yönünün, kurumsal kampüslerin, alt kiralık alanların, kiralama oranlarının, yer seçiminin ve proje fizibilitenin birçok piyasada olduğu gibi dikkatlice izlenmesi ve analiz edilmesi gereken bir piyasa özelliğindedir. Şirketler öncelikle beş nedenden biri için yeni bir alan aramaktadır: “İlave çalışanlar veya yeni bir iştiraki karşılamak, mevcut işi genişletmek veya yeni bir alana dahil olmak, kendi ofis ortamının kalitesini artırmak, dağılmış faaliyetlerini tek bir alanda birleştirmek ve kurumsal imajını geliştirmek (böylece satış ve müşteri ilişkileri iyileştirilmesi ve çalışanların moralini arttırmak)” için. Piyasa talebi analiz edildikten sonra geliştirici uzmanları ve geliştirme firmaları izleyen aşamada piyasanın rekabetçi ofis alanlarına odaklanmalıdırlar. Bunlar; “konum, brüt ve net inşaat alanı, metrekare başına aylık tarife, kiralama şartları, kiracılık bitiş ödeneği, yapı hizmetleri, park alanı (varsa), bina ve çevresinin koşulları, faaliyetler (restoran, konferans tesisleri, sağlık kulübü gibi), kiracıların listesi ve iletişim uzmanı” olarak sıralanır. Bu bilgiler, piyasa taleplerini belirleme ve geliştirme projelerinde rekabetin ölçülmesinde kullanılabilir³⁴².

³⁴⁰ Web Sitesi: <http://ofisankara.blogspot.com.tr/> Erişim: 23.04.2014

³⁴¹ Örneğin; enerji yönetim sistemleri, kontrollü ısıtma ve havalandırma esas faaliyet giderlerini azaltmak için giderek önem kazanan ofis binası bileşenleridir. Birçok kamu hizmeti şirketi yeni nesil ve daha az enerji harcayan (zayıf şarj) soğutma sistemlerini teşvik etmekte, özel mali teşvikler ve teknik yardım sağlamaktadır. Bilgisayar sistemleri ve internetin gelişimiyle, uzaktan izleme ve yüksek gerilim alternatif akım (HVAC) sistemlerinin kontrolü mümkün hale gelmiş ve nispeten küçük ofis binaları için pratik hale gelmiştir. Bu tür sistemlerin avantajı, daha düşük işletme maliyetleriyle sınırlı olmayıp kiracıların daha etkili faturalandırılmasını da kapsamaktadır.

³⁴² R.B. Peiser ve A.B. Frej, Professional Real Estate Development: The ULI Guide to the Business, Second Edition. ULI- The Urban Land Institute, 2003, Washinton DC, USA.

4.1.3. Perakende Piyasası

AVM konusunun literatürde farklı disiplinler tarafından farklı bakış açılarıyla ele alınması, birçok AVM tanımını beraberinde getirmiştir: “...AVM’ler, tek yapı veya yapılar grubundan oluşmuş; kapsamında, niceliği ve formatına göre modern alışveriş yapılarının türlerinin hepsi veya birkaçı ile diğer çarşı öğelerinin de bulunduğu kapalı veya açık mekanlı bağımsız çarşılardır...” veya “...AVM’ler, merkezi bir yönetim altında merkezden sorumlu olan bir yönetici tarafından idare ve kontrol edilen, ayrıca merkez içindeki her birimin kiralanma yoluyla işletildiği büyük komplekslerdir”. Genel olarak ele alındığında AVM yatırımlarına etki eden faktörler aşağıdaki gibi sıralanabilir³⁴³:

- Erişilebilirlik/ulaşılabilirlik,
- Görünebilirlik,
- Rekabet ortamı,
- Arsa/arazi durumu,
- Altyapı olanakları,
- Sosyo-ekonomik ve demografik yapı,
- Yakın çevresel etkenler,
- Gelecekteki gelişmeler olarak gruplandırmak mümkündür.

Organize perakende sektörünün (alışveriş merkezleri-AVM) hızla büyüdüğü son yıllarda, gayrimenkul sektörünün perakende bölümü daha fazla önem kazanmıştır. Türkiye ve Rusya, Avrupa’nın en hızlı gelişen perakende piyasalarıdır.

Türkiye’de 2000’li yılların başından itibaren hızlı bir gelişim seyri izleyen perakende sektöründe alışveriş merkezi, büyük mağaza ve zincir mağaza sayılarının artışıyla organize perakendeciliğe doğru yaşanan dönüşüm süreci, bir yandan ülke ekonomisine katkı sağlarken; diğer yandan da birtakım ekonomik, sosyal ve çevresel sorunlara neden olmuştur. İşletmelerin açılışında standardı bulunmayan karmaşık işlemler ile ödemelerde gecikmeler, markalaşamama ve haksız rekabet oluşturan uygulamalar bu sorunların başında gelmektedir. TÜİK verilerine göre, perakende ticaret sektörü 2011 yılsonu itibarıyla 343 milyar Türk Lirası tutarında bir ciroya ulaşmıştır. Perakende sektöründe ulaşılan bu büyüklüğe rağmen, sektörde kullanılan kavramların kanuni bir dayanağının bulunmaması ve bunun da uygulamada kavram karmaşasına neden olması Tasarının hazırlanmasında bir diğer hareket noktasını teşkil etmiştir. Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı 14 Ocak 2015 tarihinde kabul edilerek kanunlaşmıştır³⁴⁴. 6585 Sayılı Kanun kapsamında AVM’lerle ilgili öne çıkan düzenlemeler aşağıdaki gibidir³⁴⁵:

- Perakende işletmelerin bir kısmının veya tamamının çalışma saatleri, ilgili esnaf ve sanatkar odasının görüşü alınarak vali tarafından belirlenebilir.
- AVM’lerde kiralanabilir alanın minimum % 0,5’i (binde beşi) büyüklüğünde sosyal ve kültürel alan oluşturulması zorunlu hale getirilmiştir.
- AVM’lerde engelliler, yaşlı ve çocukların ihtiyaçları dikkate alınarak ortak kullanım alanları (acil tıbbi müdahale ünitesi, ibadet yeri, bebek bakım odası, çocuk oyun alanı gibi) oluşturulmalıdır.
- AVM’de toplam kiralanabilir alanın minimum % 5’inin (yüzde beşinin) esnaf ve sanatkarlar için ayrılması zorunlu hale getirilmiştir. Ancak alanın duyuru tarihinden itibaren 20 gün içinde doldurulamaması durumunda diğer ticari işletmelere kiralanabilir.

³⁴³ Ö. Erdoğan, Ankara Kentindeki Alışveriş Merkezlerinin Yer Seçim Tercihleri ve Mekansal Etkileri. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Coğrafya Anabilim Dalı, Beşeri ve İktisadi Coğrafya Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 2013, Ankara.

³⁴⁴ Resmi Gazete Tarih: 29.01.2015, Sayı: 29251.

³⁴⁵ Web Sitesi: <http://www.colliers.com/-/media/D54654E0300345CA8CE99BA42BB8E674.ashx?la=en-GB> Erişim Tarihi: 10.10.2015

• AVM’de toplam kiralanabilir alanın minimum % 0,3’ü (binde üçü) geleneksel, kültürel veya sanatsal değeri olan kaybolmaya yüz tutmuş meslekleri icra edenler için ayrılacaktır. Bu yerler için kira bedeli, rayiç bedelinin dörtte birinden fazla olmayacaktır.

• Hızlı tüketim malları satışı yapan büyük mağaza ve zincir mağazalarda kiralanabilir alanın minimum % 1’i yöresel ürünlerin satışına ayrılacaktır.

• Sürekli İndirimli Satış Mağazası kabul edilen işletmelerdeki ürünlerin % 75’inin seri sonu, sezon sonu, ihraç fazlası, kusurlu ve benzeri mallardan oluşması durumunda işletmeler ön cephesinde bu satış türünü gösterir işaretlere yer verecektir. Bu işaretlerin AVM cephesinde de kullanılması için içerisinde yer alan tüm işletmelerin Sürekli İndirimli Satış Mağazası olması gerekmektedir.

4.1.4. Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarının Yatırımları

Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları (GYO), Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından düzenlenen gayrimenkul yatırım ortaklıkları, gayrimenkullere, gayrimenkul projelerine, gayrimenkule dayalı haklara ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapabilen, belirli projeleri gerçekleştirmek ya da belirli bir gayrimenkule yatırım yapmak amacıyla kurulabilen ve izin verilen diğer faaliyetlerde bulunabilen, gelirleri kurumlar vergisinden istisna tutulmuş (Kurumlar Vergisi Kanunu Md. 5/1-d-4) sermaye piyasası kurumlarıdır. GYO’ların 35 ülkede yürürlükte olan GYO mevzuatı uyarınca dünyada en yaygın oldukları ülke ABD’dir. Başlangıçları yaklaşık 45 yıl önceye dayanan GYO’ların bugünkü sayısı 300’ün üzerindedir. Üç tür GYO bulunmaktadır. Birinci tür, belirli bir proje için kurulan; ikinci tür, belirli alanlara yatırım yapmak için süreli veya süresiz kurulan; üçüncü tür ise, amaçlarında ve kurulma sürelerinde sınırlama olmaksızın kurulan GYO’lardır. Türkiye’de kurulan GYO’lar genellikle üçüncü türe girmektedir. Avrupa ve Uzakdoğu’da yaygın olan GYO’lar ise, gayrimenkul sektörüne finansman yaratan yatırımcı şirketlerdir. Türkiye’de, Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketleri, anonim şirket biçiminde kurulmakta olup tüzel kişiliği haizdirler. Fon statüsüne sahip olmayıp mütevellî heyeti tarafından yönetilmemektedirler. Sermayeleri nama yazılıdır ve hisse ihraç ederler. Hisselerinin nakit karşılığı ihraç edilmesi ve menkul kıymetler borsasında işlem görmesi gerekmektedir³⁴⁶.

GYO’lar aşağıda gösterilen alanlarda faaliyet gösterebilmektedirler:

- Yüksek potansiyelli gayrimenkul yatırımları,
- Gayrimenkule dayalı menkul kıymet yatırımları,
- Portföylerinden kira geliri elde edilmesi,
- Gayrimenkul satışları.

GYO’lar, sadece gayrimenkule dayalı portföy işletmeciliği kapsamında faaliyet göstermekte ve başka şirketlerin gerçekleştirdikleri projelere finansman sağlamaktadırlar³⁴⁷. Türkiye’de GYO’lara ilişkin ilk olarak SPK Seri VI-11 sayılı “*Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği*”³⁴⁸ yayımlanmıştır. Daha sonraki süreçte SPK Seri III-48.1 sayılı “*Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği*”³⁴⁹ ve SPK Seri III-48.1a sayılı “*Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ*”³⁵⁰ yayımlanmıştır. Son düzenleme ile birlikte altyapı gayrimenkul yatırım ortaklıklarına ilişkin esaslar GYO Tebliği’nin içinde yeniden düzenlenmiştir. Yüksek miktarda sermaye gerektiren projelerin finansmanında “*gayrimenkul yatırım ortaklığı*” modeli alternatif bir finansman aracı olarak düzenlenerek yabancı yatırımcıların bu modele ilgisinin artırılması amacıyla yatırımcılara satış imkanı sunulmuştur. GYO’lar, Türk AŞ olarak, Türk gelir vergisi düzenlemelerine tabidir. Ancak, Sermaye Piyasası

³⁴⁶ Web Sitesi: <http://www.toki.gov.tr/AppResources/UserFiles/files/TOK%C4%B0%20KONUT%20URETIM%20RAPORU.pdf>, Erişim Tarihi: 19.05.2015

³⁴⁷ A.Pınar, S.Öz ve D.Ö.Çubukçu, *Gayrimenkul Vergilendirme*. Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Taşınmaz Geliştirme Anabilim Dalı Yayın No:3, 2009, Ankara.

³⁴⁸ Resmi Gazete Tarih: 08.11.1998, Sayı: 23517.

³⁴⁹ Resmi Gazete Tarih: 28.05.2013, Sayı: 28660.

³⁵⁰ Resmi Gazete Tarih: 23.01.2014, Sayı: 28891.

Kanunu ile Sermaye Piyasası Kurulu tarafından konulan kurallar kapsamında GYO olarak tanınmasının ardından, bütün gelirleri, Türk Kurumlar Vergisi Kanunu altında kurumlar gelir vergisinden muaf olmakta ve GYO statüsünü muhafaza ettiği sürece söz konusu muafiyet devam etmektedir. Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5/1-d-4 maddesi gereğince GYO'ların kazançları kurumlar vergisinden istisnadır. Kurumlar vergisinden istisna tutulan bu kazançlar üzerinden KVK 15/3 gereğince yapılacak stopaj oranı da % 0'dır. GYO'ların münhasıran gayrimenkul portföylerine ilişkin alım satım sözleşmeleri ve gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri damga vergisinden istisna edilmiştir. İstisna kapsamında olmayan tüm diğer yazılı imzalı sözleşmelerin orijinal kopyaları (kira sözleşmeleri dahil) damga vergisine tabi olacaktır. GYO'lara ilişkin genel bir harç istisnası bulunmamaktadır. Dolayısı ile özellikle tapu ve kadastro harçlarına tabidirler³⁵¹.

Gayrimenkul projesinin finansmanında kullanılacak yöntem; projenin büyüklüğüne, kullanım ve inşaat haklarına, şirketin karlılık potansiyeline, finansman maliyetine bağlıdır. Devletin konut ve gayrimenkul sorununu kamusal bir olgu olarak algılaması nedeniyle uygulanan vergi teşvikleri, gayrimenkul projelerinin finansmanında gayrimenkul yatırım ortaklıklarını cazip hale getirmektedir. Yatırımcılar üzerinde gayrimenkul ve gayrimenkule dayalı yatırımlar bir güven unsuru oluşturmaktadır. Ayrıca, portföy oluşturma yoluyla riskin azaltılabilmesi, yatırımın borçlanma ile finanse edilebilmesi ve amortisman ayrılabilmesi gibi hususlar yatırımcılar için gayrimenkul yatırımını cazip kılan unsurlardandır. Yatırımcılar gayrimenkul yatırım ortaklığı paylarını borsada alıp satabilmelerinin yanı sıra, bu payların borsada oluşan olası fiyat artışlarından da yararlanma imkanına sahiptirler. Ayrıca, şirket portföyü gayrimenkul alanında uzman kişiler tarafından yönetildiğinden, herhangi bir kişinin kendi başına yatırım yapmasından daha etkin sonuçlar elde edilebilmektedir. Bu şirketlere yatırım yapan yatırımcıların bir kısmının da uluslararası kuruluşlar olduğu görülmektedir. Bu kuruluşlar, gelişmekte olan ülkelerdeki gayrimenkul getirilerinden faydalanmak amacıyla, organize bir şekilde işleyen ikincil piyasalarda işlem gören gayrimenkul yatırım ortaklığı paylarını almayı, doğrudan gayrimenkul yatırımına tercih etmektedirler. Bunlara ilave olarak bir GYO paylarına yatırım yapan yatırımcı, Türk Ticaret Kanunu'ndan kaynaklanan aşağıdaki haklara sahip olmaktadır³⁵²:

- Ortaklığın elde ettiği kardan, kar dağıtımı yapılması halinde, payına düşen kısmını alma hakkı,
- Ortaklığın tasfiyesi halinde tasfiye payı hakkı,
- Ortaklığın kendi kaynaklarından yapacağı sermaye artırımını nedeniyle çıkaracağı payları bedelsiz olarak alma hakkı,
- Ortaklığın sermaye artırımında yeni payları edinmede öncelik (rüçhan) hakkı,
- Genel kurul toplantılarına katılma, konuşma ve öneride bulunma hakkı,
- Genel kurul toplantılarında oy kullanma hakkı,
- Ortaklığın faaliyetleri ve hesapları hakkında bilgi alma, inceleme ve denetleme hakkı.

4.1.5. Sanayi ve Lojistik Piyasası

Lojistik, ikili pazarlama fonksiyonlarından müşteri siparişlerinin işyerinde veya müşterinin kapısında teslimatı anlamına gelen ama sadece teslimattan ibaret olmayan, içinde her birinin bilimi olan birçok araç (stok yönetimi, sipariş işleme, depolama, kuruluş yeri seçim ve yönetimi, trafik ve rut yönetimi, elleçleme, tahminleme, ulaştırma, koruyucu ambalajlama vs) barındıran ve çok ciddi entegre bilimsel hazırlıklar ve stratejiler gerektiren bir faaliyettir. Lojistik için genel kabul görmüş bir tanım verilmek istenirse, en büyük profesyonel lojistik organizasyonu olan CSCMP (Council of Supply Chain Management Professionals) tarafından yapılmış olan tanım verilebilir. Tanıma göre; lojistik yönetimi, müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere her türlü ürünün, servis hizmetinin ve bilgi akışının, başlangıç noktasından tüketildiği son noktaya kadar olan tedarik zinciri içindeki

³⁵¹ Web Sitesi: <http://www.toki.gov.tr/AppResources/UserFiles/files/TOK%C4%B0%20KONUT%20 URETİM%20RAPORU.pdf>, Erişim Tarihi: 19.05.2015

³⁵² Web Sitesi: <http://www.spk.gov.tr/displayfile.aspx?action=displayfile&pageid=72&fn=72.pdf>, Erişim Tarihi: 16.10.2015

hareketinin etkili ve verimli bir şekilde planlanması, uygulanması, taşınması, depolanması ve kontrol altında tutulmasını sağlamaktadır³⁵³.

Lojistik alanlarının yer seçimi kararında dağıtım odaklı faaliyetlerde erişim kolaylığı öne çıkarken, üretim sektöründe lojistik ve dağıtım maliyetlerinden daha çok öne çıkan iş gücü maliyetleri esas belirleyicilerden biri olarak görülmektedir. Tarih boyunca üretimin yüksek maliyetli coğrafyalardan, düşük maliyetli coğrafyalara doğru kayması, maliyetin temel belirleyici olduğunun en güzel göstergesi olarak aktarılabilir. Ancak günümüzde maliyet avantajlarındaki azalmayla birlikte, bu eğilimde terse dönüşün işaretleri gözlemlenmektedir. Farklı pazarlara yatırım yapan şirketler için çekici unsur, yatırımı yüksek koruma beklentisi (özellikle lojistik faaliyetlere göre üretim yatırımlarında daha öne çıkmaktadır) ve yerel pazarda iş gücü gereksinimlerinin karşılanabilmesi (iş gücü ve işsizlik oranı hacimlerinin bileşimiyle ölçümlemesi) ve de yasal düzenlemeler açısından yerel pazar olanakları daha yüksek ağırlıkta değerlendirilmektedir³⁵⁴.

4.1.6. Otel Piyasası

Dünya genelinde seyahat ve konaklama faaliyetlerinin kökeni uzun yıllar öncesine dayanmaktadır. Önceleri daha çok ticaret ve keşif amaçlı gerçekleştirilen seyahatler günümüzde tatil ve ticaret amaçlı hale gelmiştir. Dünyadaki turizm faaliyetleri değişen sosyal, ekonomik ve politik koşullar doğrultusunda şekillenmektedir. Benzer şekilde konaklama şekilleri de zaman içerisinde değişiklik göstermektedir. Farklı sebeplerle seyahat eden insanlara konaklama imkanı sağlayan oteller “*asli fonksiyonları müşterilerin konaklama ihtiyaçlarını karşılamanın yanı sıra yeme-içme, spor ve eğlence ihtiyaçlarına yönelik yardımcı birimleri de bünyelerinde bulundurabilen tesisler*” olarak tanımlanmaktadır. Tanımdan da anlaşıldığı üzere günümüzde oteller konaklama haricinde eğlence, yemek, spor faaliyetleri, kongre ve toplantı gibi farklı imkanlar sunmaktadır. Mevcut durumda faaliyette olan otellerin birçoğunda iş yaşamına yönelik faaliyetlerin de gerçekleştiriliyor olmasına rağmen, dünyada ve Türkiye’de otelcilik sektörünün gelişmesi turizm sektöründe meydana gelen gelişmelerle doğru orantılıdır. Türkiye’de otelcilik sektöründe faaliyet gösteren işletmeler “*Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik*” çerçevesinde sınıflandırılmaktadır. Bu sınıflandırmalar şu şekildedir: Bir Yıldızlı Oteller, İki Yıldızlı Oteller, Üç Yıldızlı Oteller, Dört Yıldızlı Oteller, Beş Yıldızlı Oteller. Bu sınıfların hepsi moteller, tatil köyleri, pansiyonlar, apart oteller, kampingler ve hosteller ile birlikte *Asli Konaklama Tesisleri* kategorisi altında yer almaktadır. Sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyi yüksek olan, turistik çekicilikleri öne çıkan, ticaret anlamında gelişmiş olan illerde dört ve beş yıldızlı oteller çoğunlukta olmak üzere tüm otel çeşitlerinden bulunduğu gözlenmiştir³⁵⁵.

2015 yılının ilk altı ayında İstanbul’daki 5 yıldızlı oteller ile üst ve üst-orta sınıf otellerde gerçekleşen doluluk oranları 2014 yılı ilk yarısına göre % 2,1 oranında artarken ortalama oda fiyatları % 6 oranında gerileme göstermiştir. 2015 yılı istatistiklerine göre İstanbul’da Kültür ve Turizm Bakanlığı İşletme Belgeli tesislerde toplam 48.085 oda ve 98.745 yatak bulunmaktadır.

Bunlara ek olarak Belediye Belgeli tesislerde bulunan yaklaşık 90.000 yatakla birlikte İstanbul’da toplam yatak kapasitesi 186.731 civarındadır. Yakın gelecekte bu arza eklenmesi beklenen Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım Belgesine sahip 46.515 yatak kapasitesi daha bulunmaktadır.

³⁵³ R.H.Ballou, *Business Logistics Management: Planning, Organizing and Controlling The Supply Chain*, 4th Edition, Prentice Hall, New Jersey. Web Sitesi: <http://search.proquest.com/docview/1373191868?pq-origsite=gscholar>, Erişim Tarihi: 18.10.2015.

³⁵⁴ Web Sitesi:

<http://www.cushmanwakefield.com/~media/reports/turkey/ALI%C5%9EVER%C4%B0%C5%9E%20MERKEZLER%C4%B0%20RAPO-RU-%20AVRUPA-%202014%20Nisan.pdf>, Erişim Tarihi: 15.10.2015.

³⁵⁵ Web Sitesi:

<http://turizm.mersin.edu.tr/ftp/dosyalar/DersNotlar%C3%84%C2%B1/F%C4%B0Z%C4%B0B%C4%B0L%C4%B0TE%20%C3%96RN E%C4%9E%C4%B0.pdf>, Erişim Tarihi: 18.10.2015.

Turistik otelciler, İşletmeciler ve Yatırımcılar Birliği (TUROB)'nin dünyanın önde gelen veri ve analiz şirketlerinden biri olan STR Global ile ortaklaşa hazırladığı “Konaklama Sektörü Temmuz 2014” adlı raporuna göre;

İstanbul: 2014 Ocak-Temmuz döneminde toplam; Occupancy (doluluk oranı) - % 62 (2013 - % 67), ADR (Ortalama Günlük satılan oda bedel) - 135,23 Euro (2013 - 149,82 Euro), RevPAR (Oda başı elde edilen gelir) - 83,85 Euro (2013 - 100,43 Euro) olarak gerçekleşmiştir.

Antalya Bölgesi: 2014 Ocak-Temmuz döneminde toplam; Occupancy (doluluk oranı) - % 56,9 (2013 - % 60,1), ADR (Ortalama Günlük satılan oda bedel) - 84,41 Euro (2013 - 79,03 Euro), RevPAR (Oda başı elde edilen gelir) - 48,07 Euro (2013 - 47,51 Euro) olarak gerçekleşmiştir.

Ankara: 2014 Ocak-Temmuz döneminde toplam; Occupancy (doluluk oranı) - % 57,4 (2013 - % 59,9), ADR (Ortalama Günlük satılan oda bedel) - 75,82 Euro (2013 - 76,27 Euro), RevPAR (Oda başı elde edilen gelir) - 43,52 Euro (2013 - 45,67 Euro) olarak gerçekleşmiştir³⁵⁶.

Dünyanın önde gelen veri ve analiz şirketlerinden STR Global'in hazırladığı “Temmuz 2014 Ülke Performans Raporuna” göre; Türkiye'nin Temmuz 2014 otel dolulukları, 2013 yılının aynı dönemine oranla % 7,2'lik bir düşüş ile % 49,1 olarak kaydedilmiştir (Türkiye, Temmuz 2013 - % 53). Dönemin en yüksek artışı % 11,2 ile Romanya'da yaşanmıştır. Buna kıyasla Temmuz ayı doluluk oranlarında en büyük düşüş % -16,7 ile İsrail'de yaşanmıştır (İsrail, Temmuz 2014 - % 74,7). Temmuz 2014'ün en yüksek doluluk oranı ise % 89,5 ile Malta ve % 83,9 ile İngiltere'ye aittir. Çalışmada Temmuz 2014 döneminde, tüm Avrupa ülkelerindeki en düşük doluluk oranı % 49,1 ile Türkiye'yi işaret etmektedir. Temmuz 2014'de, Türkiye ADR (Ortalama günlük satılan oda bedeli) oranında, geçen yılın aynı dönemine göre % 2 artış görülmüştür. Avrupa Turizm Piyasasının ana destinasyonlarına bakıldığında Lizbon'da görülen % 15,4'lük artış, Lizbon'u Temmuz 2014 destinasyon performansında lider yapmaktadır (Temmuz 2013: % 70,6 - Temmuz 2014: % 81,5). Bununla beraber Temmuz 2014 döneminde en büyük düşüş % -33 ile Tel Aviv (% 52,1) ve % -10,5 ile Moskova'ya (% 59,6) aittir. Çalışmada Temmuz 2014 döneminde tüm ana destinasyonlardaki en düşük doluluk oranı % 47,2 ile İstanbul'u işaret etmektedir. Temmuz 2014'ün en yüksek doluluk oranı ise % 90,6 ile Edinburgh ve % 86 ile Londra'ya aittir³⁵⁷.

4.1.7. Uluslararası Ticari Gayrimenkul Yatırımları

Dunning'in³⁵⁸ eklektik teorisine göre, herhangi bir uluslararası yatırımcı, yerel firmalarla rekabet edebilmek için spesifik ve tekeliçi avantajlara ihtiyaç duyar veya sahip olmak ister. Holsapple, Ozawa ve Olienyk³⁵⁹, Dunning'in teorisini gayrimenkul yatırımlarına uyarlamıştır. Yazarlar, çeşitli avantajların ve geri dönüş beklentilerinin yatırımcıları yabancı lokasyonlara yatırım yapma konusunda motive edeceğini savunmaktadır. Ancak, tüm bu avantajların toplamı yabancı olmanın ve döviz yükümlülüğünün dayattığı işlem maliyetlerinden daha fazla olmalıdır. Yatırımcılar karar vermeden önce, hedef piyasanın içsel ve dışsal fırsat analizini yaparak piyasaya dahil olmanın ideal türünü seçmelidir. Yatırım yapılması düşünülen ülkenin çekici yönlerini değerlendirmek anahtar noktalardan birisidir. Bu aynı zamanda yabancı bölgelerde başarı sağlanabilmesi yönüyle de önemlidir. Van Doorn³⁶⁰ ve Lee'ye³⁶¹ göre kurumsal düzenlemeler, farklılıklar yatırımcıların

³⁵⁶ Araştırmada İstanbul için 389 tesis üzerinden 78 tesis, Ankara için 55 tesis üzerinden 15 tesis, Antalya Bölgesi için 954 tesis üzerinden 22 tesis baz alınmıştır.

³⁵⁷ Web Sitesi: <http://www.turob.com/istatistikler.aspx?id=19530>, Erişim Tarihi: 16.10.2015.

³⁵⁸ J.H. Dunning, Trade, location of economic activity and the multinational enterprise: Asearch for an eclectic approach, In: B. Ohlin, P.O. Hesselborn ve P. M. Wilkman (Eds), The International Allocation of Economic Activity, Macmillan., 1977, London, UK, pp. 395-418; J.H. Dunning, Towards a new Paradigm of Development: Implications for the Determinants of International Business, In: Transnational Corporations, Vol. 15:173-230 (2006).

³⁵⁹ Holsapple, Eric J.; Ozawa, Terutomo; Olienyk, John (2006), Foreign “Direct” and “Portfolio Investment in Real Estate, In: Journal of Real Estate Portfolio Management, vol. 12, no. 1, pp. 37-47.

³⁶⁰ L. Van Doorn, Investing in Europe: The Way to Diversify, In: IPD Compendium of Real Estate Papers, Paper Presented at IPD European Property Strategies Conference, 2003, Wiesbaden.

³⁶¹ S. Lee, Gauging the Investment Potential of International Real Estate Markets, In: Working Paper of Real Estate and Planning, The University of Reading, No. 19, 2005, Reading, UK.

uluslararası karar verme sürecinde etkili olmakta ve uzun vadeli planlamalar için doğrulanması gerekmektedir. Gayrimenkul yatırımlarını teşvik eden ve ulusal piyasalara şekil veren en önemli faktörler, ev sahibi ülkelerin “yatırım çekiciliği” çerçevesinde benzersiz istatistiki verilerle ispatlanacaktır. Elde edilen sonuçlara göre ekonomik büyüme, hızlı kentleşme ve farklı gayrimenkul yatırımları haricinde uluslararası gayrimenkul yatırımcılarının yerel piyasalardaki yasal düzenleme eksiklikleri, idari zorunluluklar, sosyo-kültürel sorunlar ve siyasi istakrarsızlıklar nedeniyle yatırımdan vazgeçme süreci ortaya konulacaktır. Mevcut bilgilere göre gayrimenkul piyasasında kanıtlara dayanan böylesi kapsamlı bir deneysel analiz bulunmamaktadır. Böylelikle, küresel gayrimenkul varlıklarına yönelik tahsislerin ve yatırım kararlarının belirleyicileri açıklanacaktır³⁶².

Gayrimenkul piyasalarının cazibesini belirleyen faktörler arz ve talep koşullarında ve kendi terminolojisi içinde sunulmaktadır. Bu faktörler; sosyo-ekonomik özelliklerine göre gruplandırılarak, ticari gayrimenkul yatırımlarını etkileyen altı ana başlık altında toplanmıştır: (i) ekonomik faaliyet; (ii) gayrimenkul yatırım fırsatları; (iii) derinlik ve sermaye piyasalarının gelişmişliği; (iv) yatırımcı koruma ve yasal çerçeve; (v) idari yükler ve düzenleyici kısıtlamalar ve (vi) sosyo-kültürel ve politik ortam. Bu ana başlıklar çalışmanın yapısını ve sonuçların daha iyi yorumlanmasını sağlamaktadır. Ayrıca ana başlıklar alt başlıklara bölünmüştür. Tablolardaki herbir faktör pozitif (+) ve negatif (-) işaretiyle işaretlenmiştir (Çizelge 33)³⁶³.

Çizelge 33. Gayrimenkul Yatırım Çekiciliğinin Kavramsal Çerçevesi

Ekonomik faaliyet	Gayrimenkul yatırım fırsatları	Derinlik ve sermaye piyasalarının gelişmişliği	Yatırımcı koruma ve yasal çerçeve	İdari yükler ve düzenleyici kısıtlamalar	Sosyo-kültürel ve politik ortam
1.1 Ekonomik büyüklük (+)	2.1 Kurumsal mülk tahminleri (+)	3.1 Sermaye piyasasının likiditesi (+)	4.1 Yatırımcının korunması (+)	5.1 Vergilendirme ve sermaye kazançlarının vergilendirmesi (-)	6.1 Kişisel gelişim (+)
1.2 Kişi başı GSYİH (+)	2.2 Kentleşme derecesi (+)	3.2 Halka arz faaliyetleri (+)	4.2 Mülkiyet hakkı güvencesi (+)	5.2 İnşaat izinlerinin kolay alınması (+)	6.2 Suç (-)
1.3 GSYİH büyümesi (+)	2.3 Kent nüfusu (+)	3.3 M&A piyasa faaliyetleri (+)	4.3 Yasal zorunlulukların kapsamı (+)	5.3 Mülkiyet değişiminin kolaylığı (+)	6.3 Rüşvet ve yolsuzluk (-)
1.4 İş gücü (+)	2.4 İnşaat kalitesi (+)	3.4 Derinlik ve kredi piyasası (+)	4.4 Düzenlemelerin kapsamı (+)	5.4 İşe başlamanın kolaylığı (+)	6.4 Politik sistem ve istikrar (+)
1.5 Enflasyon (-)	2.5 Hizmet sektörünün gelişmişliği (+)	3.5 Özel sermayeye erişim (+)		5.5 İş bitirmenin kolaylığı (+)	
1.6 İnavasyon ve teknoloji (+)		3.6 GYO piyasası (+)		5.6 Döviz kontrolleri (-)	

+/- işaretler gayrimenkul yatırım faaliyetlerine olan etkilerine göre verilmiştir (Kaynak: Lieser ve Groh 2011).

Birçok ülkede ortak özellik gösteren 6 temel başlığa yönelik uygun yaklaşımlar bulmaktır. Bu noktada esas alınan yaklaşımlar genel kabul görmüş ve geçerli veri setlerine dayanmaktadır. Bireysel veri setleriyle ve ulusal gayrimenkul piyasası arasında her zaman bir bağlantı olmamakla birlikte kullanılan veri setleri (veriler belirli kriterler için kesin olarak kabul edilir) ve yaklaşımlar arasında örtük/gizli bir bağlantı olduğunu kabul etmek gerekmektedir. Toplam 66 bireysel veri seti ve kaynakları (veriler uygun olmadığında alternatif kaynaklar) sunulmuştur (Çizelge 34). Ayrıca

³⁶² K.Lieser ve A.P. Groh, *The Determinants of International Commercial Real Estate Investments. Papers-935, IESE Business School-University of Navarra, 2011.*

³⁶³ K. Lieser ve A.P. Groh, *The Determinants of International Commercial Real Estate Investments. Papers-935, IESE Business School-University of Navarra, 2011.*

literatüre ve bireysel serilerin ekonomik yorumlarına uygun olarak, analizlerin yapısı temsil edilmektedir. Altı temel başlık altında alt kriterler sıralanmaktadır³⁶⁴.

Çizelge 34. Veri Örnekleri ve Kaynaklar: 2000-2009

No	Adı	Birimi	Kaynak
1.	Ekonomik faaliyet		
1.1	Ekonomik büyüklük	[LN USD mn]	Euromonitor International
1.2	Kişi başı GSYİH	[‘000 USD kişi başı]	Euromonitor International
1.3	Gerçek GSYİH büyümesi	[%]	Euromonitor International
	(son 3 yılın ortalaması)		
1.4	İşsizlik oranı	[%]	Euromonitor International
1.5	Enflasyon, tüketici fiyat ort.	[%]	International Monetary Fund
1.6	Genel inovasyon endeksi	[-]	INSEAD
2.	Gayrimenkul yatırım fırsatları		
2.1	Uluslar arası gayrimenkul tahmini	[LN USD mn]	Euromonitor International
2.2	Kentleşme düzeyi		
2.2.1	Toplanma aralıkları	[sayı]	United Nations
2.2.2	Konut stoğu	[LN ‘000]	Euromonitor International
2.3	Kent nüfusu		
2.3.1	Kent nüfusu	[% nüfus]	Euromonitor International
2.3.2	Kent nüfus gelişimi	[%]	Euromonitor International
2.4	Altyapı kalitesi	[-]	
2.4.1	Ulaşım ağının yoğunluğu	[km per sp km of land]	Euromonitor International
2.4.2	Yol altyapı kalitesi	[-]	World Economic Forum 2008-09
2.4.3	Raylı sistem altyapı kalitesi	[-]	World Economic Forum 2008-09
2.4.4	Hava yolları altyapı kalitesi	[-]	World Economic Forum 2008-09
2.4.5	Elektrik arzı kalitesi	[-]	World Economic Forum 2008-09
2.4.6	İletişim	[kişi başı]	World Development Indicators
2.5	Toplam hizmet çıktısı	[% GSYİH]	World Development Indicators
3.	Sermaye piyasasının derinliği		
3.1	Sermaye piyasası büyüklüğü ve likiditesi	[-]	
3.1.1	Sermaye piyasası değeri	[LN USD mn]	Euromonitor International
3.1.2	Toplam ticaret hacmi	[LN USD mn]	World Bank (WDI)
3.2	Halka arz faaliyeti	[-]	
3.2.1	Halka arz hacmi	[LN USD mn]	Thomson One Banker
3.2.2	Halka arzların sayısı	[LN ‘000]	Thomson One Banker
3.3	M&A piyasa faaliyetleri		
3.3.1	M&A piyasa hacmi	[LN USD mn]	Thomson One Banker
3.3.2	Sözleşme sayısı	[LN ‘000]	Thomson One Banker
3.4	Derinlik ve kredi piyasası		
3.4.1	Bankacılık sektörü tarafından sağlanan yerel krediler	[% GSYİH]	World Bank (WDI)
3.4.2	Kredilere kolay erişim	[-]	World Economic Forum
3.4.3	Kredi bilgi indeksi	[-]	World Bank (Doing Business DB)
3.4.4	Sağlam bankacılık	[-]	World Economic Forum

³⁶⁴ K. Lieser ve A.P. Groh, *The Determinants of International Commercial Real Estate Investments. Papers-935, IESE Business School-University of Navarra, 2011.*

3.4.5	Faiz oranı dağılımı	[%]	World Economic Forum
3.4.6	Bankaların takipteki	[%]	World Bank (WDI)
	brüt kredilerinin toplamı		
3.5	Özel sermayeye erişim	[-]	
3.5.1	Doğrudan yabancı yatırımlar,	[LN USD mn]	Euromonitor International
	net girişler		
3.5.2	Özel sermaye yatırımları	[LN USD mn]	Thomson One Banker
3.6	GYO piyasa hacmi	[LN USD mn]	FTSE EPRA NAREIT Series
4.	Yatırımcının korunması ve yasal çerçeve		
4.1	Yatırımcının korunması	[-]	
4.1.1	Bildirim indeksi	[-]	World Bank (Doing Business)
4.1.2	Yönetici sorumluluk indeksi	[-]	World Bank (Doing Business)
4.1.3	Hissedarların uygunluğu indeksi	[-]	World Bank (Doing Business)
4.2	Mülkiyet haklarının güvencesi	[-]	
4.2.1	Yasal haklar indeksi	[-]	World Bank (Doing Business)
4.2.2	Mülkiyet hakkı	[-]	Heritage Foundation
4.3	Yasal zorunlulukların kapsamı	[-]	
4.3.1	Yargı bağımsızlığı	[-]	Fraiser Institute
4.3.2	Hukuk sisteminin bütünlüğü	[-]	Fraiser Institute, PRS Group
4.3.3	Hukuk kuralları	[-]	World Bank (WGI)
4.4	Düzenlemelerin kapsamı	[-]	World Bank (WGI)
5.	İdari zorunluluklar ve sınırlayıcı düzenlemeler		
5.1	Vergilendirme		
5.1.1	Marjinal kurumlar vergisi oranı	[%]	World Bank (WDI)
5.1.2	Kar ve sermaye kazançları vergisi	[%]	World Bank (WDI)
5.2	İnşaat başlangıcı yükü	[-]	World Bank (Doing Business)
5.2.1	Maliyetler	[% kişi başı gelir]	World Bank (Doing Business)
5.2.2	Prosedür sayısı	[sayı]	World Bank (Doing Business)
5.2.3	Süre	[gün]	World Bank (Doing Business)
5.3	Mülkiyet değişim kolaylığı		World Bank (Doing Business)
5.3.1	Maliyetler (transfer vergileri dahil) [% mülkiyet değeri]		World Bank (Doing Business)
5.3.2	Prosedür sayısı	[sayı]	World Bank (Doing Business)
5.3.3	Süre	[gün]	World Bank (Doing Business)
5.4	İşe başlama kolaylığı		World Bank (Doing Business)
5.4.1	İşe başlamak için gereken	[sayı]	World Bank (Doing Business)
	prosedür sayısı		
5.4.2	İşe başlamak için gereken süre	[gün]	World Bank (Doing Business)
5.4.3	İşe başlama maliyetleri	[% kişi başı gelir]	World Bank (Doing Business)
5.4.4	Min.Sermaye	[% kişi başı gelir]	World Bank (Doing Business)
5.5	İş bitimi		
5.5.1	Süre	[yıl]	World Bank (Doing Business)
5.5.2	Maliyet	[% mülk]	World Bank (Doing Business)
5.5.3	Geri dönüş oranı	[Cents on US\$]	World Bank (Doing Business)
5.6	Döviz kontrolleri	[-]	Heritage Foundation
6.	Sosyo-kültürel ve politik çevre		
6.1	Kişisel gelişim	[-]	Euromonitor International

6.2	Suç	[-]	
6.2.1	Suç ve şiddetin iş maliyetleri	[-]	World Economic Forum
6.2.2	Organize suçların maliyeti	[-]	World Economic Forum
6.3	Rüşvet ve yolsuzluk	[-]	
6.3.1	Rüşvet ve yolsuzluk indeksi	[-]	Transparency International
6.3.2	Yolsuzluk denetimi	[-]	World Bank (WGI)
6.4	Politik sistem ve istikrar	[-]	
6.4.1	Hesap verilebilirlik	[-]	World Bank (WGI)
6.4.2	Siyasi istikrar ve şiddet azlığı	[-]	World Bank (WGI)
6.4.3	Hükümetin etkinliği	[-]	World Bank (WGI)

+/- işaretler gayrimenkul yatırım faaliyetlerine olan etkilerine göre verilmiştir.

4.2. Gayrimenkule Dayalı Yatırımların Avantaj ve Dezavantajları

Gayrimenkul alanındaki herhangi bir yatırımın hedefi, gerçekte belirlenen bir statüye göre sağlanmalıdır. Gayrimenkul yatırımlarında gayrimenkulün gelecekteki nakit akımları ön plana çıkmaktadır. Yatırımcıları gayrimenkulün gelecekteki nakit girişini satın alırlar. Bu nakit girişleri kira gelirleri, mülk getirisinin faizleri ya da mülkün yeniden satışından elde edilecek net karlar sonucunda olabilir. Yatırımcının belirli bir mülk için ödemeye hazır olduğu fiyat, bu beklenen nakit girişlerinin miktarlarına, zamanlamasına, ve bu beklentilerin gerçekleşme olasılığına bağlıdır³⁶⁵.

4.2.1. Gayrimenkul Yatırımlarının Avantajları

Gayrimenkulün yatırım hem haneler, hem de işletmeler için en güvenli yatırım aracı olarak görülmektedir. Genel olarak gayrimenkul yatırımlarının temel avantajları aşağıdaki şekilde sıralanabilir:

- **Gayrimenkul değerinde artış görülmesi:** Gayrimenkul piyasası birçok alt bölüme ayrılmakla birlikte, ana başlıklar halinde sıralanacak olursa; arazi, farklı kullanımlara yönelik yapılar, varlıkları ve yatırım amaçlı varlıklar olmak üzere sınıflandırılabilir. Sınırlı arazi arzına karşılık piyasalarda oluşan talep baskısı, kentsel alanlardaki gayrimenkullerin zaman içinde değer kazanmasına neden olmaktadır. Kazanılan değer: konum, alternatif kullanım gibi faktörlere bağlı olarak talebin bir fonksiyonudur.
- **Enflasyona karşı korunma:** Gayrimenkul yatırımlarının bir diğer avantajı, enflasyon etkilerine karşı koruma sağlamasıdır. Bu durum, yeni inşaat maliyetlerinin genel fiyat endeksine eşit ya da büyük olması ve kiralama için yeni yapı maliyetine getiri fiyatlaması mekanizması yolu ile bağlı olmasından kaynaklanır. Talebin yüksek, arzın yetersiz olduğu bir piyasada, kiralar yeni inşaat maliyetini aşabilir. Gayrimenkulün enflasyona karşı iyi bir korunma olmasının bir diğer nedeni de pek çok ticari kiralamanın belirli aralıklarla fiyat endeksleriyle ya da piyasayla ilişkilendirilmesidir. Son faktör ise işletme giderlerinin kiracı tarafından karşılanmasıdır. Tüm bu unsurların birleşimi, gayrimenkulün fiyat düzeyindeki gelişmelere adapte olmasını sağlar (Yeniden kiralama bir gecikmeye sebep olur ancak bu göz ardı edilebilecek niteliktedir).
- **Nakit getiri:** Yatırım amaçlı gayrimenkuller gerçek değer artışı ve enflasyon korumasının yanı sıra nakit getiri sağlamaktadır. Gayrimenkule sahip olma dönemindeki enflasyon oranı çıkarılarak, yatırımın gerçek getirisini belirlemek mümkündür.

³⁶⁵ Ö. Onurlu, Uluslararası Değerleme Standartlarının Türkiye’de Uygulanması Sürecinde Gelir Kapitalizasyonu Yaklaşımının İrdelenmesi. İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Gayrimenkul Geliştirme Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 2006. İstanbul.
Web Sitesi: <https://polen.itu.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/11527/1640/4218.pdf?sequence=1>, Erişim Tarihi: 15.10.2015

- **Azalan gelir belirsizliği/değişkenliği:** Gayrimenkul gelirlerinin menkul kıymet gelirlerinden daha az değişkenlik gösterdiği saptanmıştır. Birçok yatırım malı, kar payından önce kira ve tahvil faizi ödemek zorunda olan şirketlere kiralandığından, kira ödemeleri kaçınılmaz bir harcama türüdür. Bir şirket basit anlamıyla iş dünyasında kalabilmek için kira ödemelidir. Kiracının kredisini değerlendirmek mümkün olmadığından ve kira dönemi boyunca ödemelerin tahmin edilebilir olması nedeniyle, gayrimenkul nakit akımlarının şirket karından daha az değişken olması gerekir. Gelir getiren bir varlık genellikle nakit akımlarının toplamı kadar bir fiyattan satılacağından piyasa fiyatının daha az değişken olması beklenir.
- **Sistemik riskin azaltılması:** Gayrimenkul fiyatları diğer menkul kıymetlerin fiyatları ile ters yönde hareket etmektedir. Bunun anlamı hisse senetlerinin değeri arttığında gayrimenkul fiyatlarının azalması veya tam tersi durumda gayrimenkul fiyatlarının artmasıdır. Gayrimenkullerin hisse senedi portföylerinde yer alması bu ters hareketleri azaltacak ve portföylerin sistemik riskini en aza indirecektir.
- **Finansal kaldıraç:** Gayrimenkullerin en önemli avantajları, yabancı kaynak kullanımı yoluyla finansmanının sağlanabilmesi özetle kaldıraç yaratabilmesidir. Kaldıraç yoluyla borç alınan fonlar yardımıyla öz kaynak getirisi artabilecektir. Kaldıraçın büyüklüğü, borcun toplam içindeki oranına ve gayrimenkul projesinin getirisine bağlıdır. Genellikle kaldıraçın büyüklüğü borç alınan kaynakların ve projenin senelik getirilerinin indirgenmesi yoluyla hesap edilir. Eğer borçlanma maliyeti gelirden daha düşük ise pozitif kaldıraç, yüksekse negatif kaldıraç söz konusudur.
- **Vergi avantajları:** Gayrimenkuller üzerinde diğer yatırım araçlarına göre daha çok vergi muafiyeti bulunmaktadır. Bu durumun doğal bir sonucu olarak projenin getirisi diğer yatırım araçlarına göre göreceli olarak artmaktadır.
- **Amortisman:** Gayrimenkullerde en önemli vergi avantajı amortisman ayrımı nedeniyle oluşmaktadır. Cari yıl amortismanları harcamaları arttırıp vergi konusu geliri azaltmaktadır. Amortisman sadece bir muhasebe uygulaması olması nedeniyle herhangi bir nakit çıkışı gerektirmemektedir³⁶⁶.

4.2.2. Gayrimenkul Yatırımlarının Dezavantajları

Bütün yatırım araçlarında olduğu gibi, gayrimenkul yatırımları da bazı dezavantajlara sahiptir. Bu dezavantajların başlıcaları; likitite riski, anapara kaybı, getiri ve alım gücü kaybıdır:

- **Likitite riski:** Menkul kıymetlerle karşılaştırıldığında, gayrimenkullerin en büyük dezavantajı likit olmamasıdır. Gayrimenkullerin elden çıkarılması zaman alıcı bir iş olup, aynı zamanda belirli bir çaba ve değer tespiti gerektirmektedir.
- **Anapara kaybı:** Gayrimenkule yatırılan sermaye, gayrimenkulün tahrip olması, ekonomik koşullardaki değişiklikler ve sahiplik haklarının yitirilmesi gibi durumlarda kaybedilir.
- **Getiri kaybı:** Yatırımcılar gelir ve maliyet tahminlerinin beklenenden farklı olması durumunda, getiri kaybına uğrayabilirler. Özellikle uzun dönemli projelerde gelir ve maliyetlerin proforma tablolarla hazırlanması ve belli varsayımlar içermesi bu riskin gerçekleşme olasılığını arttırmaktadır. Ayrıca böyle bir risk nedeni ile nakit akımında düzensizlik ihtimali, borç veren kuruluşlara belirlenen dönemlerde ödeme yapılmaması riskini beraberinde getirmekte. Bu da yapılan sermaye yatırımlarını risk altına sokmaktadır.
- **Alım gücü kaybı:** Yüksek enflasyon dönemlerinde, yatırım tamamlansa dahi, alım gücünün düşmesi nedeniyle gayrimenkulde reel anlamda değer kaybı olabilir. Ancak bu ihtimalin oluşma

³⁶⁶ Ö. Onurlu, Uluslararası Değerleme Standartlarının Türkiye’de Uygulanması Sürecinde Gelir Kapitalizasyonu Yaklaşımının İrdelenmesi, İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Gayrimenkul Geliştirme Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 2006, İstanbul. Web Sitesi: <https://polen.itu.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/11527/1640/4218.pdf?sequence=1>, Erişim Tarihi: 15.10.2015

ihtimali düşüktür. Çünkü gayrimenkule ilişkin geçmiş döneme ait veriler, gayrimenkulün genelde enflasyonun üzerinde getiri sağladıklarını göstermektedir³⁶⁷.

4.2.3. Gayrimenkul Yatırımlarının Riskleri ve Değerlendirilmesi

Gayrimenkul yatırım riskleri, diğer yatırım araçlarından farklı özellik gösterir. Gayrimenkul yatırımlarının dezavantajlarına ilişkin önceki bölümlerde değerlendirmeler yapılmıştır. Gayrimenkul projeleri; projeden, ülkeden ve pazardan kaynaklanan pek çok riski bünyesinde barındırmaktadır. Bu risklere belirsizlik de eklendiğinde gayrimenkul projelerinde ayrıntılı risk analizinin yapılması ve risk yönetimi tekniklerinin uygulanması gerekmektedir. Gayrimenkul geliştirme firmasının, bir projeyi başarıyla tamamlayabilmesi büyük ölçüde, teklif fiyatını hazırlarken uygun risk primi miktarını belirlemesine bağlıdır. Bunun için karşılaşılabilecek olası bütün risklerin tanımlanarak analiz edilmesi ve sistematik bir şekilde yönetilmesi büyük önem taşımaktadır. Bu bölümde gayrimenkul geliştirme, risk ve risk yönetimi kavramlarının açıklanması, gayrimenkul geliştirme projelerinde risklerin ve risk yönetiminin nasıl algılandığının ortaya konulması amaçlanmıştır³⁶⁸.

Ekonomik ve finansal açıdan risk, belirsizlik ya da belirsizliğin sonuçları olarak tanımlanabilir. Risk, karar ya da planlama ortamında sonuçların kestirilememesine ilişkin olup, olasılık kavramıyla açıklanmaktadır³⁶⁹.

Karar alma sürecinin gerçekleştiği çevre kesinlik, risk ve belirsizlik olmak üzere üç bölüme ayrılabilir. Kesinlik durumu, yalnızca projenin kapsadığı süre zarfı içinde ne olacağı kesin olarak söylenebiliyorsa mevcuttur. Karar alıcı ister sezgileriyle olsun, ister akılcı yolu kullanarak olsun; belli bir olayın gerçekleşme olasılığı için bir değer belirliyorsa, alınacak kararın risk altında alındığı konusunda genel bir fikir birliği mevcuttur. Belirsizlik, hiçbir tarihsel verinin veya geçmişte karar alıcı üzerinde düşünmekte olduğu, yaşanmış durum ile bağlantı taşıyan bir olayın bulunmadığı bir durum olarak tanımlanabilir³⁷⁰.

Günlük kullanımı ve ekonomi alanında ele alınış şekli ile risk; bir yandan hasar, zarar, kayıp ile özdeşleşirken bir yandan da fırsat ve kazanç olarak da görülebilmektedir. Ayrıca risk, “belirsizlik” ve “olasılık” kavramları ile de iç içe kullanılmaktadır. Al-Bahar ve Crandall risk kavramını olumlu ve olumsuz yönleriyle ele alarak; “Risk, bir belirsizlik nedeniyle, projenin amacını olumlu ya da olumsuz etkileyecek olaylara maruz kalma olasılığının gerçekleşmesidir³⁷¹” şeklinde tanımlamıştır. Bu tanım ile risk; risk olayı, olayın belirsizliği, potansiyel kazanç/kayıp olarak ifade edilmektedir. Risk olayı, ortaya çıkması durumunda projeyi olumlu ya da olumsuz etkileyecek olaydır. Bu olayın meydana gelme olasılığı olmalıdır. Sonucu kazanç ya da kayıp olsun, eğer bir olayın meydana geleceği kesin ise, bu durum risk yaratmaz. Kazanç kavramı fayda ya da kar kavramlarını, kayıp kavramı da hasar ya da zarar gibi kavramları kapsamaktadır. Risk ve belirsizlik kavramlarının karıştırılıp birbirinin yerine kullanılması sıkça karşılaşılan bir durumdur. En basit ifadesi ile, kesin olmayan bir durum belirsiz demektir. Riskli durumda olayın meydana geleceği kesin değildir ve riskli olay belirsizlik içerir. Diğer bir ifade ile risk, belirsizliğin olduğu durumlarda vardır³⁷².

Yatırım projeleri arasında seçim yapılırken, risk unsurunun dikkate alınmaması, farklı türdeki yatırımların aynı ölçüde riskli olduğu varsayımının rasyonelitesi tartışmalıdır. Yatırım

³⁶⁷ Ö. Onurlu, Uluslararası Değerleme Standartlarının Türkiye’de Uygulanması Sürecinde Gelir Kapitalizasyonu Yaklaşımının İrdelenmesi. İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Gayrimenkul Geliştirme Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 2006, İstanbul. Web Sitesi: <https://polen.itu.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/11527/1640/4218.pdf?sequence=1>, Erişim Tarihi: 15.10.2015

³⁶⁸ İ. Atilla, Gayrimenkul Geliştirme Projelerinde Risk Yönetimi. Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi Cilt: XXIX, Sayı: II, S: 387-406, 2010, İstanbul.

³⁶⁹ T.T.Arman, Risk Analizine Giriş, İstanbul, Alfa Basım Yayın Dağıtım, 1997, s. 18.; İ. Atilla, Gayrimenkul Geliştirme Projelerinde Risk Yönetimi. Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi Cilt: XXIX, Sayı: II, S: 387-406, 2010, İstanbul.

³⁷⁰ Latif Onur Uğur, İnşaat Sektöründe Riskler ve Risk Yönetimi, TMB 2006, s.14.

³⁷¹ Jamal F. Al-Bahar ve Keith C. Crandall, Systematic Risk Management Approach for Construction Projects, Journal of Construction Engineering and Management, Vol. 116, No.3,1990, s.533.

³⁷² Jamal F. Al-Bahar ve Keith C. Crandall, Systematic Risk Management Approach for Construction Projects, Journal of Construction Engineering and Management, Vol. 116, No.3,1990, s.536.

projelerinin kendisine özgü koşulları nedeniyle taşıdığı risklerin ve risk derecelerinin nicel ölçümü ile risklere özgü süreç yönetimi önemli bir sorundur. Risk yönetimi, iş ya da projenin açık olduğu tüm riskleri tanımlamayı ve incelemeyi, daha sonra da bu risklerin nasıl yönetileceği ile ilgili sağlıklı kararlar alınabilmesini amaç edinen bir sistemdir. Risk yönetimi, proje amaçlarının yerine getirildiğinden emin olmak için yapılabilecek her şeyin, kesin olarak yapılmasının garanti altına alınmasını amaçlamaktadır. Bir risk ortaya çıkarıldıktan ve tanımlandıktan sonra artık bir yönetim problemi haline gelmektedir³⁷³.

Risk yönetim sürecinin genel uygulamadaki aşamaları aşağıda gösterilmiştir³⁷⁴:

- Riskin Tanımlanması: Riskin kaynak ve tipi tanımlanmaktadır.
- Riskin Sınıflandırılması: Risk tipi göz önünde bulundurularak bunun kişi veya kuruluş üzerindeki etkisi değerlendirilir.
- Risk Analizi: Riskin ve risk gruplarının tipine bağlı sonuçlar, analitik teknikler kullanılarak değerlendirilir. Çeşitli risk ölçüm teknikleri kullanarak riskin etkilerine değer biçilir.
- Risk Tutumu: Risk hakkındaki herhangi bir karar, karan alan kişi veya kuruluşun tutumundan önemli ölçüde etkilenecektir.
- Risk Tepkisi: Riskin ne şekilde yönetilmesi gerektiği ele alınmaktadır.

Risk yönetimi ile iki açıdan yarar elde edilir: Birincisi, sorunların oluşmadan önlenmesi ya da sonuca olumsuz etkilerinin en aza indirgenmesiyle performans, maliyet ve firmanın karlılık hedeflerine ulaşılması, ikincisi; büyük risklerin temel nedenlerini belirleyerek önleme çalışmaları ile atılım niteliğinde kazançlara ulaşmaktır. Yüksek riskli kararlar, risklerin iyi yönetilmemesi durumunda önemli kayıplara neden olmaktadır³⁷⁵.

Çizelge 35. Gayrimenkul Geliştirme Projelerinde Riskler

Risk Kategorileri	Kontrol Edilebilen Riskler
Proje Sponsor Riski	Yüksek yatırım, uzun vadede geri dönüş, sermaye ihtiyacı
Tamamlama Riski	Yapı maliyet artışı, tamamlanma tarihinde erteleme, tamamlanamama, beklenmedik olaylar
İşletme Riski	Tesisin performans göstermemesi, beklenmedik olaylar
Satış Riski	Talep, fiyat, rekabet, alıcının kredibilitesi
Tedarikçi Riski	Hammadde maliyetlerinde artış, sabit fiyatlama, tedarikçinin kredibilitesi
Taşıma Riski	Taşıma maliyetlerinde artış, blokajlar
Çevresel Riskler	Yeni kanunlar, doğal afetler
Finansal Risk	Faizlerdeki değişim
Politik Risk	Savaş, kamulaştırma, döviz kurundaki değişim (devalüasyon..), transfer edememe

Kaynak: Pricewaterhouse Coopers, Yatırım Fizibilite ve Proje Finansmanı, 2007, s.44.

Bir gayrimenkulün ekonomik ömrü boyunca riskleri incelenecek olursa, çevresel, ekonomik ve sektöre özel çok çeşitli risk faktörleri ile karşılaştığını görülmektedir³⁷⁶. Gayrimenkulü elinde bulunduran şirketin portföy riski en genel haliyle sınıflandırmıştır (Şekil 30). Tek bir taşınmaz projesinin riski ile toplam riskin (potföy riski) birbirinden farklı olduğu açıktır. Riskler, proje uygulanabilirliği aşamasında daha çok, taşınmaz geliştirme projesi tamamlandıkça daha azdır. Çünkü

³⁷³ İ. Atilla, Gayrimenkul Geliştirme Projelerinde Risk Yönetimi. Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi Cilt: XXIX, Sayı: II, S: 387-406, 2010, İstanbul.

³⁷⁴ İ. Atilla, Gayrimenkul Geliştirme Projelerinde Risk Yönetimi. Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi Cilt: XXIX, Sayı: II, S: 387-406, 2010, İstanbul.

³⁷⁵ M.Fıkrıkoca, Bütünsel Risk Yönetimi, Ankara, Kalder-Pozitif Yayıncılık, 2003, s.68; İ. Atilla, Gayrimenkul Geliştirme Projelerinde Risk Yönetimi. Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi Cilt: XXIX, Sayı: II, S: 387-406, 2010, İstanbul.

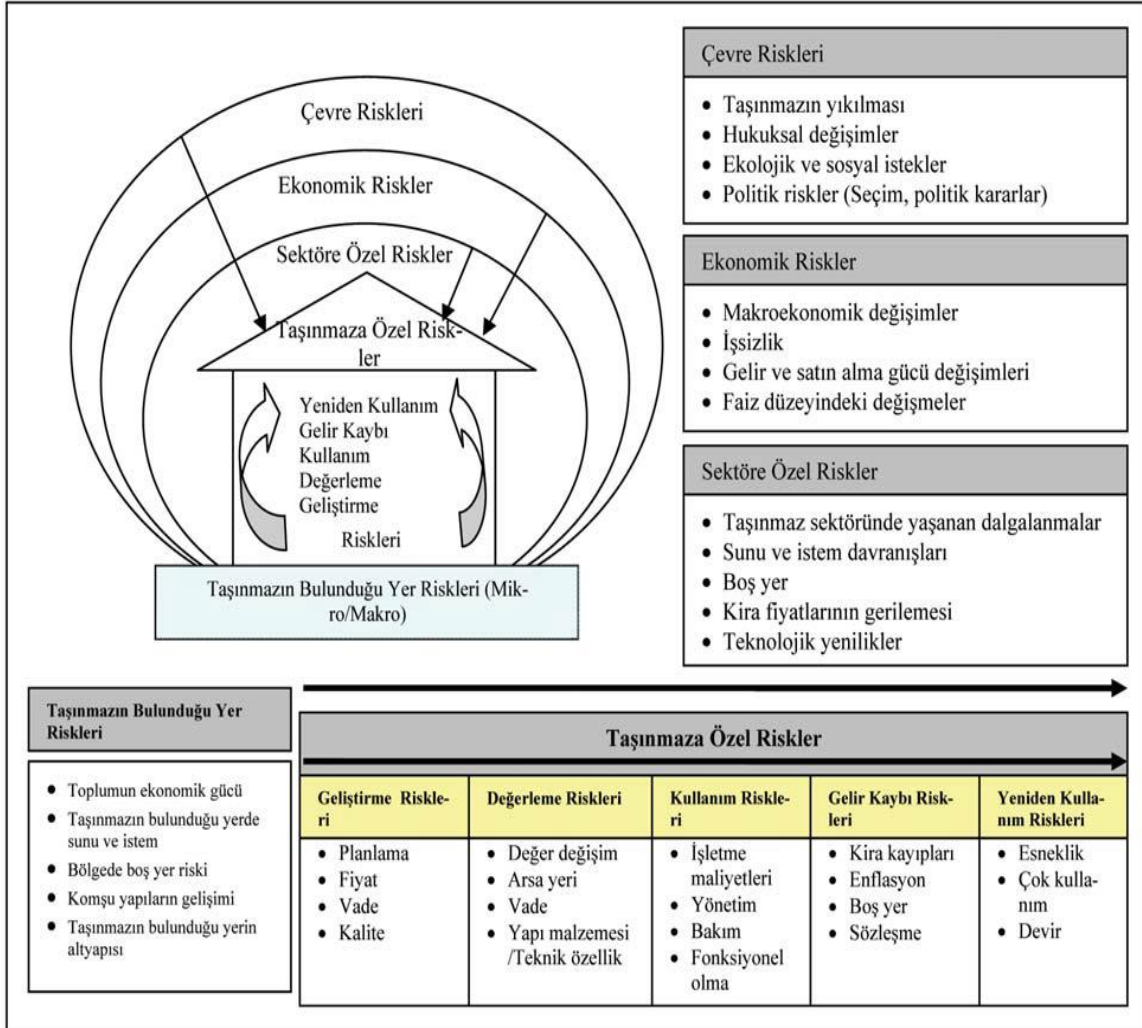
³⁷⁶ K.Wellner, Entwicklung eines Immobilien-Portfolio- Management-Systems, Herstellung Books on Demand GmbH, ISBN: 978-3833001123 Norderstedt, 2003; B.Bostancı, Taşınmaz Geliştirmede Değer Kestirim Analizleri ve İstanbul Konut Alanı Örneğinde Bir Uygulama, Doktora Tezi, 2008, İstanbul, s.23-56.

uygulanabilirlik aşamasında taşınmaz geliştirme projesine ilişkin çok sayıda belirsizlik söz konusudur³⁷⁷.

Çizelge 36. Gayrimenkul Geliştirme Projelerinde Risklerin Yapılandırılması

Risk Kategorileri	Yapılandırma
Proje Sponsor Riski	Sermaye katkısı, projenin teminat olarak değeri
Tamamlama Riski	Anahtar teslim sözleşmeler, cezai şart ve garantiler
İşletme Riski	Performans garantileri, işletme ve bakım anlaşmaları
Satış Riski	Satış sözleşmeleri
Tedarikçi Riski	Tedarik sözleşmesi
Taşıma Riski	Taşıma alternatifleri, uzun vadeli taşıma
Çevresel Riskler	Çevresel denetleme
Finansal Risk	Hedging
Politik Risk	Politik risk sigortası

Kaynak: Pricewaterhouse Coopers, Yatırım Fizibilite ve Proje Finansmanı, 2007, s.42.



Şekil 30. Taşınmaz Geliştirme Risklerinin Sınıflandırılması (Wellner, 2003)

³⁷⁷B.Bostancı, Taşınmaz Geliştirmede Değer Kestirim Analizleri ve İstanbul Konut Alanı Örneğinde Bir Uygulama, Doktora Tezi, 2008, İstanbul, s.23-56.

4.3. Proje Sürecinin Yönetimi, Finansmanı ve Denetimi

Bir gayrimenkul geliştirme projesinin verimi, projenin toplam maliyetine ve gelecekte sağlayacağı nakit girişlerinin bugünkü değerine bağlıdır. Gayrimenkul geliştirme projeleri değerlendirilirken, yatırım projelerini değerlendirmede de kullanılan geri ödeme süresi, net bugünkü değer ve iç verim oranı gibi yöntemler kullanılmaktadır. Gayrimenkul yatırımlarının net bugünkü değeri, yatırımın sağlayacağı olası nakit girişlerinin önceden saptanmış belirli bir iskonto oranı üzerinden bugüne indirgenmiş değeri toplamı ile yatırımın gerektirdiği nakit çıkışlarının belirlenen iskonto oranı üzerinden bugünkü değeri toplamı arasındaki farktır. İskonto oranı üzerinde olabilecek küçük bir değişiklik, gayrimenkul yatırımının veriminde önemli değişikliklere yol açabilmektedir. Böyle bir durumda yatırımcı, iskonto oranında oluşabilecek olası değişiklikleri bilmek istemektedir. Net bugünkü değer veya iç verim oranı gibi değerlendirme ölçütlerinin risk analizinin yapılmasıyla bu istek karşılanabilir. Duyarlılık analizi, temel değişkenlerin, net bugünkü değer veya iç verim oranı gibi değerlendirme ölçütlerine olabilecek etkilerini göstermektedir³⁷⁸.

4.3.1. Fizibilite Analizi

Gayrimenkul yatırımcıları yatırdıkları paranın geri dönüşündeki beklentileri sürecinde risk alırlar. Bir yatırımın getirilerinin hesaplanması için önceden belli varsayımlar yapılması gerekmektedir. Çünkü buna bağlı olarak yatırımcı proje içinde bulunup bulunmama kararını verecektir. Bu nedenle yatırım öncesinde yapılan fizibilite çalışmaları büyük önem taşımaktadır. Bir gayrimenkul projesi, seçilen hareket yönü için, belirli kısıtlamalar ve mevcut kaynaklar dahilinde, açıkça tanımlanmış hedefe ulaşılmasında makul bir olasılık olması halinde fizibl olarak tanımlanır. Bu tanımdan çıkarılan sonuçlar; *“Fizibilite çalışmaları hiçbir zaman kesinlik göstermez ve projenin başarısını garantilemez, fizibilite çalışmasından önce kesin hedefler belirlenmiş olmalıdır, fizibilite çalışmasında belirlenmiş hedefler için alternatifler oluşturulmalı ve bu alternatiflerin uygunluğu test edilmelidir, uygun bulunan alternatifle hedeflenen bir ürüne dönüşümün sağlanıp sağlanamayacağına cevap aranmalıdır, seçilen alternatifin çeşitli kısıtlara da fiziksel ve yasal sınırlamalarda içerecek şekilde uygunluğu sınanmalıdır. Bir projenin fizibl olması için, çeşitli kısıtlamalar karşısında da fizibl olması ve kullanılacak sermaye ile projeye tahsis edilen insanların miktarının optimize edilmesi gerekmektedir”*. Bir gayrimenkul yatırımının fizibl olarak kabul edilmesi için; *“Fiziksel olarak mümkün olmalıdır, yasal olarak izin verilebilir olmalıdır, finansal olarak yapılabilir olmalıdır, azami düzeyde verimli olmalıdır”*. Bir fizibilite çalışmasında, yönetici özeti, pazar analizi, ön çizimler, maliyet hesapları, finansman kaynakları yer alır. Bu bilgiler pazar analizinin içeriğini oluşturur. Bir sonraki süreç finansal fizibilite çalışmasının yapılmasıdır. Fizibilite analizi sürecindeki genel aşamalar şu şekildedir; *“Gayrimenkulün ve yakın çevresinin tanımlanması, talep analizi, pazar analizi, arz analizi, satılacak/kiralanacak alanların belirlenmesi, maliyet analizi, finansman maliyeti, finansal analizler, değerlendirme”*³⁷⁹.

4.3.2. Kamu Altyapı Yatırımlarının Finansmanı

İçme suyu, atıksu arıtma tesisleri, kanalizasyon işleri, barajlar ve göletler, sulama ve drenaj tesisleri, elektrik üretim tesisleri (hidroelektrik, jeotermal, nükleer, rüzgar santralleri, biyoenerji tesisleri), elektrik iletim ve dağıtım hatları, yeraltı kablolu işleri, demiryolu, raylı sistem, karayolu vb. her türlü ulaşım, haberleşme vb. alanlara yapılan yatırımlar, kamu altyapı yatırımları olarak adlandırılmaktadır. Ülke ekonomisinin gelişmişlik göstergeleri içerisinde (kişi başına karayolu, demiryolu, enerji tüketimi vb.) yer alan altyapı yatırımları, sanayileşme ve hayat standartlarının yükseltilmesi açısından önemli bir işlevi de sağlamaktadır. Altyapı yatırımlarının en belirgin özellikleri: Yüksek maliyetli yatırımlardır, ilerleyen teknoloji nedeniyle sürdürülebilir altyapı için büyük miktarlarda kaynak gerektiren yatırımlardır, gelişmiş veya gelişmekte ülkelerin tümünde

³⁷⁸ İ. Atilla, Gayrimenkul Geliştirme Projelerinde Risk Yönetimi. Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi Cilt: XXIX, Sayı: II, S: 387-406, 2010, İstanbul.

³⁷⁹ D. Yılmaz, Gayrimenkul Geliştirme Projelerinde Fizibilite Analizi. İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Gayrimenkul Geliştirme Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 2006, İstanbul.

büyük ölçüde kamu sektörü (mahalli idareler, merkezi hükümet) tarafından yapılan yatırımlardır, tamamlandıktan sonra hizmet sunumunun büyük ölçüde bir ücret karşılığı sunulması mümkün olan yatırımlardır³⁸⁰.

Türkiye’de kamu yatırımları büyük ölçüde bütçe ve dış kaynaklı finansman yöntemiyle finanse edilirken, Toplu Konut Fonu ve Kamu Ortaklığı Fonu, menkul kıymet ihracı (*Gelir Ortaklığı Senetleri ve Tahvil*) ve Kamu-Özel İşbirliği (*Yap-İşlet-Devret ve Yap-İşlet*) gibi bütçe dışı kaynak sağlama yöntemleri de kullanılarak altyapı yatırımları finanse edilmiştir.

Toplu Konut Fonu (TKF): 1984 yılında yürürlüğe giren 2983 sayılı Tasarrufların Teşviki ve Kamu Yatırımlarının Hızlandırılması Hakkında Kanun ile kurulmuştur. Kurulma amacı, istikrarlı ve güvenilir gelir sağlanması suretiyle tasarrufları teşvik ederek, sağlanacak ek finansman kaynakları ile kamu yatırımlarını süratle gerçekleştirmektir. Toplu Konut Fonu’nun kullanım alanları:

- Ferdi ve toplu konutlar için konut yapımcılarına (Belediyeler dahil) kredi verilmesi, toplu konut iskan sahalarına arsa temini, araştırma, turizm altyapıları, konut altyapıları, sosyal tesisler ile konut sektörü sanayiini teşvik için yatırım ve işletme kredisi verilmesi,
- Konut kredisi açılmış olan toplu konut yapımcılarına, talep etmeleri halinde altyapı tesislerinin yapımı için, bu tesislerin teklif edilen keşif bedellerinin TOKİ tarafından uygun görülen kısmına altyapı kredisi açılması,
- Belediyelere teknik altyapı kredisi açılması (teknik altyapı, yol ve ulaşım amaçlı yapılar, su, elektrik, kanalizasyon başta olmak üzere iletişim, merkezi ısıtma ve benzeri tesisler ile bunların gerektirdiği inşaat, teçhizat ve yapıların bütünüdür).

Kamu Ortaklığı Fonu (KOF): Bu fonda TKF gibi, 1984 yılında yürürlüğe giren 2983 sayılı Tasarrufların Teşviki ve Kamu Yatırımlarının Hızlandırılması Hakkında Kanun ile aynı amaç için kurulmuştur. Kamu ortaklığı fonunun kullanım alanları aşağıdaki gibi sıralanabilir:

- Gelir Ortaklığı senedi (GOS) çıkarılacak altyapı tesislerinin işletme, bakım, onarım, idame ve her türlü masraflarının karşılanması,
- Gelir Ortaklığı senedi, hisse senedi ve işletme hakkı uygulamasına dahil edilecek altyapı tesisleri ve bu tesislerin finansmanı,
- Kalkınmada öncelikli yörelere yapılacak yatırımların finansmanı olarak sıralanır.

KOF’nun kaynakları ise (bütçe dışı kaynak); işletme hakkı verilmesinden sağlanacak gelirler, GOS ihracından elde edilen gelirler, altyapı tesislerinin işletilmesinden elde edilen gelirler, akaryakıt tüketim vergisinden alınan paylardır. KOF’nun altyapı yatırımlarının finansmanında kullandığı araçlar ise; Gelir Ortaklığı Senetleri ve İşletme Hakkı Devridir.

Gelir Ortaklığı Senetleri (GOS): Gelir Ortaklığı Senetleri, Kamu Ortaklığı Fonu tarafından finanse edilen altyapı tesislerinin (köprü, baraj, elektrik santrali, karayolu, demiryolu, telekomünikasyon sistemleri ile sivil kullanıma yönelik deniz ve hava limanları vb.) gelirlerine gerçek ve tüzel kişilerin ortak olması için ihraç edilen menkul kıymetlerden oluşmaktadır. Gelir ortaklığı senetleri, altyapı yatırımlarının finansmanına bütçe dışından kaynak sağlanmasının yanı sıra, sermaye piyasasına yeni bir yatırım aracının kazandırılması ve enflasyon hızının düşüş dönemlerinde, yüksek ve sabit getirili devlet tahvillerinin Hazineye getirdiği faiz yükünün azaltılması gibi avantajlara da sahiptir. Kamu Ortaklığı tarafından gerek KOF’na kaynak temini için ihraç edilen ve gerekse başka kurumlar adına ihraç edilen olmak üzere iki türlü olan gelir ortaklığı senetlerinin özelliklerini de aşağıdaki gibi özetlemek mümkündür:

- Birden fazla altyapı tesisin birleştirilmiş gelirlerine ortak olmayı sağlamak üzere “*Grup Senetleri*” olarak çıkarılabilir.
- Tek bir altyapı tesisinin gelirine ortak olmayı sağlamak üzere “*Münferit Senet*” olarak çıkarılabilir.
- GOS’lar Menkul Kıymetler Borsasına kote edilebilir.

³⁸⁰ Web Sitesi: www.kalkinma.com.tr/.../GA-07-07-30_Kamu_Altiyapi_Yatirimlari.pdf, Erişim Tarihi: 16.10.2015.

- GOS'lara ödenecek gelir payı veya bu gelirin hesaplanmasına ilişkin usuller önceden tespit ve ilan edilir.
- Gelir payı ödemeleri, gelir vergisinden muaftır.

Yap-İşlet-Devret (YİD): Bu model; altyapı yatırımlarının gerçekleştirilmesinde kullanılan önemli bir proje finansman modeli olarak görülmektedir. Model daha çok kamu kaynaklarının yetersiz olduğu az gelişmiş ve/veya gelişmekte olan ülkelerde, kamu ve özel sektör işbirliğini hedefleyen ve projelerin gerçekleştirilmesinde, özel sektör ve uluslararası kuruluşlardan sağlanacak kaynakların kullanılarak ihtiyaç duyulan büyük ölçekli yatırımların bütçe dışı kaynaklarla gerçekleştirilmesine olanak sağlamak amacıyla geliştirilmiştir. Bu model yardımıyla tüneller, limanlar, elektrik santralleri, barajlar, atıksu arıtma tesisleri, doğal gaz ve petrol boru hatları, havaalanları, otoyollar gibi büyük çaplı yatırım projelerinin gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır. Bilindiği gibi gelişmekte olan ülkelerin kalkınması yatırıma, yatırım ise bu amaca tahsis edebilecek kaynaklara bağlıdır. Gelişmekte olan ülkelerde, başta yatırım sermayesi olmak üzere kaynak sıkıntısı çekilmekte bundan dolayı da eldeki kaynakların planlı, programlı, dengeli ve akılcı bir şekilde yatırımlara yönlendirilmesi gerekmektedir. Bu nedenle kamu kaynaklarının yetersiz olduğu ülkelerde ve Türkiye’de YİD modeli uygun bir çözüm olarak görülmektedir. YİD modeli yoluyla gerçekleştirilecek yatırım projelerine, uluslararası kuruluşlar, özel sektör ve yabancı sermayenin katılımını sağlayan birçok faktör söz konusudur.

Yap-İşlet (Yİ): Yap-İşlet modeli, 08.06.1996 tarih ve 96/8269 sayılı Elektrik Enerjisi Üretim Tesislerinin Kurulması Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı ile düzenlenmiş ve buna dayalı olarak bir tebliğ çıkarılmıştır. Ancak hem bu BKK ve hem de tebliğle yapılan düzenlemelerin yasal dayanağı bulunmadığı nedeniyle Danıştay tarafından yürütülmesinin durdurulmasına karar verilmiştir. Bunun üzerine 16.07.1997 tarih ve 4283 sayılı “*Yap İşlet Modeli ile Elektrik Enerjisi Üretim Tesislerinin Kurulması ve İşletilmesi ile Enerji Satışının Düzenlenmesi Hakkında Kanun*” çıkarılmıştır. Bu yasa ile hidroelektrik, jeotermal, nükleer santraller ve diğer yenilenebilir enerji kaynakları ile çalıştırılacak santraller kapsam dışında tutulmuş olup, sadece termik santrallerin kurulması işletilmesi ve üretilen elektrik enerjisinin belli esaslar ve usuller çerçevesinde satışını öngören bir model getirilmiştir. Yap-işlet modeli çerçevesinde inşa edilecek tesisler özel sektörün sahipliğinde olacaktır³⁸¹.

4.3.3. Finansman Kaynakları ve Yöntemleri

Gayrimenkul sektöründe, geliştirme projelerinin gerçekleştirilmesi için gerekli fonların hangi kaynaklardan sağlanacağı ve bu kaynakları yönlendirmek amacıyla hangi yolların izlenebileceği, geliştirme sürecinin finansman ayağı için büyük önem taşımaktadır. Sektörde, gerekli fonlar ve fonların sağlanacağı yollardan önce, bir gayrimenkul geliştirme şirketi için önemli olan, teminini istediği kaynağın hangi yolla elde edileceğini etkileyen faktörleri iyi analiz etmektir. Teker (1996)’e göre gayrimenkul finansmanı için yöntem seçimini etkileyen temel faktörler bulunmaktadır³⁸². Genel olarak gayrimenkul finansman kaynakları, literatürde dört başlıkta incelenmektedir:

- Kurumsal olmayan finansman (hanehalkı, işveren, gayriresmi krediler, tasarruf ve kredi birlikleri, kooperatifler),
- Kurumsal finansman (genel finansman kurumları “*ticari bankalar, sigorta şirketleri, emeklilik fonları*”, uzman konut finansman kurumları “*kamu kurumları, özel kurumlar*”),
- Kamu finansmanı,
- Uluslararası finansman olarak sıralanabilir.

Hanehalkının cari gelirinden yapmış olduğu tasarruflar, kurumsal olmayan bir finansman kaynağıdır. Gelişmekte olan ülkelerde gelir düzeyi değişken olduğundan konut sahibi olmak isteyen

³⁸¹ Web Sitesi: www.kalkinma.com.tr/.../GA-07-07-30_Kamu_Altiyapi_Yatirimlari.pdf, Erişim Tarihi: 16.10.2015

³⁸² C. Foan, *Gayrimenkul Geliştirmede Finansman, Para Yönetimi, Karlılık Analizi ve Türkiye Değerlendirmesi*. İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2003, İstanbul.

kişiler yapabildikleri kişisel tasarrufları, bina malzemesi almak için kullanmaktadırlar. Yakın çevreden sağlanan fonlar, akrabalarından, arkadaşlarından, esas olarak yakın aile ilişkileri ile elde edilen ve insanların karşılıklı yardım amacıyla verdikleri, genelde faiz bile uygulanmayan fonlardır. İşveren veya çalışma arkadaşlarından sağlanan ve genel olarak faiz uygulanmayan fonlarda kurumsal olmayan finansman kaynaklarındandır. Bunların dışında, kurumsal olmayan finansman kaynağı olarak, hanehalkları, ihtiyaç duyduklarında geçmişte yaptıkları tasarruflarla elde ettikleri altın gibi değerlerini satma yoluna gitmektedirler veya tefeci gibi bazı kişilerden sağlanan, vadesi düşük ve faiz oranları çok yüksek olan, finansman için elverişli olmayan bir kaynağa yönelmektedirler³⁸³.

Bir diğer kaynak tasarruf ve kredi birlikleri sisteminde biraraya gelen 50 ila 150 arasında katılımcı belirli esaslarla tasarruf yaparlar. Konut edinimi için uygulanan sistemde, üyeler sahip oldukları mevduat payına bakılmaksızın kararlarda bir oya sahiptir ve birliklerin borçlarından birlikte sorumludur. Üyeler arasında yönetim için bir komisyonun seçildiği sistemde, bu komisyonun kararı ile gerektiğinde üyelere kısa vadeli kredi de verilmektedir. Birliğin olağan idare işleri ise üyeler tarafından gönüllü olarak yerine getirilir. Üyeler genelde aynı işyerinde çalışan, aynı sosyal grupta yer alan, aynı inançları paylaşan, aynı çevrede yaşayan kişilerdir. Üyelerin çoğunluğu düşük gelir grubundan olmaktadır. Üyelerin birikim sağlamanın nedeni konut edinimi dışında başka amaçlar da olabilmektedir. Üyelere verilen konut kredileri genelde konutun tam değerini karşılamayabilecek belirli bir tutarda ve 5 yıl gibi orta vadede geri ödemeli olarak düzenlenmektedir. Bu koşullar birliğin yönetmeliğinde veya esas sözleşmesinde yer almaktadır. Bu tür birlikler tarafından sağlanan kredi faiz oranlarının piyasa koşullarından düşük olduğu söylenebilir³⁸⁴.

Nakit fonun sağlanmadığı fakat alıcı ile satıcı arasında belirlenecek vade ve vade farkı gibi koşullarla peşinattan geriye kalan miktarın tasfiye edildiği müteahhit kredileri yöntemi kurumsal olmayan finansman sisteminde önemli bir paya sahiptir. Türkiye’de yap-satçı olarak bilinen müteahhitler vadeli konut satımıyla alıcıları finanse etmektedirler. Yapımı tamamlanmış konutların satın alımından ziyade, yapıma başlama ve yapımın devamı aşamalarındaki alımlarda kullanılan bir yöntemdir. Piyasa koşullarında konut kredisi faizlerinin çok yüksek olması ve ortalama bir kişinin kredi bulmadaki zorlukları nedeniyle cazip bulunmaktadır³⁸⁵.

Konut kooperatifleri, tasarruf ve kredi birliklerine çok benzemekle birlikte çok amaçlı olan birliklere karşı konut işinde uzmanlaşmışlardır. Tek amaç konuttur ve üretilen konutlar kooperatif mülkiyetinde bulunur. Birliklerde ise konut tek amaç olmayıp, konut üretiminde mülkiyet üyelere ait olur. Kooperatiflerde, konut inşa döneminde mülkiyet kooperatife aitken inşaat bitiminde çoğu zaman kooperatiflerin işlevlerini tamamlamasıyla mülkiyet üyelere geçmektedir. Genelde gelişmiş ülkelerde görülen bu uygulama az da olsa gelişmiş ülkelerde de uygulanmaktadır. Konutların tahsisinde belirli esaslara uyulmakla birlikte en çok kullanılan yöntemler “ilk üye olan ilk seçer” veya “kura” yöntemidir. Gelişmekte olan ülke hükümetlerinin çoğu konut edinimi için bu uygulamayı etkin görmüş ve teşvik için vergisel düzenlemeler yapmıştır³⁸⁶.

Kurumsal olmayan finansman kaynağı olarak, işveren çalışanlarını finanse edebilir. İşveren maliyetlerin tamamını karşılayabileceği gibi bir bölümünü çalışanların ücretlerinden belirli şartlarla kesebilmektedir. Bazı ülkelerde hükümetler, düşük gelirlilerin konut edinimi için işverenlere bu tür yatırımlar yapmaları konusunda teşvikler getirmişlerdir. İşveren doğrudan yatırım yapabileceği gibi, çalışanlara piyasa koşullarına göre daha uygun şartlarla konut kredisi de tahsis edebilmektedir³⁸⁷.

³⁸³ C. Foan, *Gayrimenkul Geliştirmede Finansman, Para Yönetimi, Karlılık Analizi ve Türkiye Değerlendirmesi*. İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2003, İstanbul.

³⁸⁴ C. Foan, *Gayrimenkul Geliştirmede Finansman, Para Yönetimi, Karlılık Analizi ve Türkiye Değerlendirmesi*. İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2003, İstanbul.

³⁸⁵ C. Foan, *Gayrimenkul Geliştirmede Finansman, Para Yönetimi, Karlılık Analizi ve Türkiye Değerlendirmesi*. İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2003, İstanbul.

³⁸⁶ A.Alp, *İpotekli Konut Kredisi (Mortgage) ve Türkiye’deki Durum*, *İktisat İşletme ve Finans Dergisi*, Yıl 21, Sayı (Şubat 2006): 239:59-69, Ankara.

³⁸⁷ C. Foan, *Gayrimenkul Geliştirmede Finansman, Para Yönetimi, Karlılık Analizi ve Türkiye Değerlendirmesi*. İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2003, İstanbul.

Kurumsal finansman, gayrimenkul geliştirme sektörünün ideal yapıya kavuşması için gerekli olan sistemdir. Kurumsal finansman, kamu otoriteleri tarafından onaylanmış ve hukuki temellere dayanan bir finansman sistemidir. Sistemde yer alan kurumların faaliyetleri incelemeye tabi olup, kamuya açıklanmaktadır. Resmi, bilinen ve görülen kuruluşlardan oluşan kurumsal sektörün finansman kaynaklarını uzman konut finansman kurumları ve genel finansman kurumları oluşturmaktadır³⁸⁸.

Uzman konut finansman kurumları kamu tarafından kurulan banka ve şirketleri, aynı zamanda özel sektör tarafından kurulan finansman kurumlarını içermektedir. Kamu tarafından kurulan bankalar ve şirketler, sahip oldukları fonun büyük bölümünü hükümetlerin sağladığı tahsislerden, konuyla ilgili konulan vergi ve benzeri uygulamalardan edinmekte ve fonlarını özellikle konut finansmanında kullanmaktadırlar. Özel ya da kurumsal mevduat toplayabilir, düzenlenmiş olan ipotek kredilerinin menkul kıymetleştirilip satılmasıyla sermaye piyasalarından da borçlanabilirler. Özel sektör tarafından kurulan finansman kurumları, esas fon kaynakları, topladıkları mevduatlar ve ihraç ettikleri ipotek dayalı menkul kıymetler olmakla birlikte hükümet kaynaklı veya uluslararası fon da sağlayabilirler. Kamu tarafından kurulan kurumlar ile aynı avantajlara sahip olmalarına rağmen hükümetten sağladıkları finansal yardımlar oldukça düşük düzeydedir. Özel sektör tarafından kurulan kurumlar arasında gelişmiş ülkelerde örnekleri görülen Konut Birlikleri (İngiltere) ve Kredi ve Tasarruf Kurumları (ABD) gibi yapılar bulunmaktadır. Bu kurumların dışında ipotek bankaları, tasarruf bankaları ve vadeli konut satışlarıyla finansman sağlayan konut şirketleri uzman konut finansman kurumları arasında sayılabilir³⁸⁹.

Gayrimenkul ve özel olarak konut finansmanı alanı uzmanlaşmış finansman kurumları, isimleri ve faaliyetleri bakımından farklılık gösterebilir, esas itibari ile bunların hepsi konut satın almak ya da inşa etmek isteyenlere ipotek kredisi tahsis etmektedirler. Kurumlar vermiş oldukları ipotek kredilerini topladıkları mevduatlarla finanse edebilecekleri gibi, düzenlemiş oldukları ipotek kredilerini menkul kıymetleştirerek veya bu iki yöntemi bir arada kullanarak fon sağlayabilirler. Gelişmiş ülkelerde hacimli bir şekilde faaliyette bulunan bu kurumlar, gelişmekte olan ülkelerde oluşum aşamasındadır³⁹⁰.

Farklı uzmanlık alanlarına rağmen uzman konut finansman kurumlarına göre daha geniş bir hizmet portföyüne sahip olan ticari bankalar, sigorta şirketleri ve emeklilik fonları genel finansman kurumları olarak tanımlanır. Bu kurumlar uzman konut finansman kurumlarıyla rekabet edebilmek için son yıllarda bünyelerinde gayrimenkul finansmanı ile ilgili ayrı birim oluşturma eğilimindedir. Bu tarz girişimler mevzuatla kurumlardan herhangi birine avantaj sağlanmaması durumunda faydalı olacaktır³⁹¹.

Ticari bankalar, esas itibariyle ticari ilişkileri finanse etmekte ve gayrimenkul kredilerinin uzun vadeli olması sebebiyle gayrimenkul finansmanına yönelmemekte, yönelsebilirler bile gayrimenkul kredileri genel kredi hacimlerinde çok sınırlı kalmaktadır. Kısa vadeli mevduat topladıkları için, kısa vadeli kredilere daha uygun yapıdadırlar. Bu sebepten dolayı ipotek kredisi hacimleri oldukça düşüktür³⁹².

Sigorta şirketleri, kamu, özel veya çok ortaklı olmak üzere üç şekilde kurulmakta ve belirli ölçüler ve koşullarla gayrimenkul finansmanı sağlayabilmektedirler. Sigorta şirketleri gayrimenkul sektörüne doğrudan değil, düzenlenmiş ipotek kredilerini ya da ihraç edilmiş olan ipotek dayalı menkul kıymetleri satın alarak ve portföylerinde gayrimenkul bulundurarak dolaylı bir şekilde fon

³⁸⁸ A.Alp, *İpotekli Konut Kredisi (Mortgage) ve Türkiye'deki Durum, İktisat İşletme ve Finans Dergisi, Yıl 21, Sayı (Şubat 2006): 239:59-69, Ankara.*

³⁸⁹ C. Foan, *Gayrimenkul Geliştirmede Finansman, Para Yönetimi, Karlılık Analizi ve Türkiye Değerlendirmesi. İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2003, İstanbul.*

³⁹⁰ A.Alp, *İpotekli Konut Kredisi (Mortgage) ve Türkiye'deki Durum, İktisat İşletme ve Finans Dergisi, Yıl 21, Sayı (Şubat 2006): 239:59-69, Ankara.*

³⁹¹ C. Foan, *Gayrimenkul Geliştirmede Finansman, Para Yönetimi, Karlılık Analizi ve Türkiye Değerlendirmesi. İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2003, İstanbul.*

³⁹² A.Alp, *İpotekli Konut Kredisi (Mortgage) ve Türkiye'deki Durum, İktisat İşletme ve Finans Dergisi, Yıl 21, Sayı (Şubat 2006): 239:59-69, Ankara.*

sağlamaktadırlar. Uzun vadeli mevduat topladıkları için uzun vadeli finansman için çok uygundurlar. Emeklilik fonları da, uzun vadeli fona sahip oldukları için gayrimenkul sektörüne finansman sağlayabilecek kurumlardır. Sigorta şirketleri ile benzer şekilde dolaylı finansman sağlamaktadırlar³⁹³.

Konut ihtiyacı, sağlık, eğitim ve sosyal güvenlik ile birlikte sosyal politikanın en önemli unsurlarından biri olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle kamu tarafından özellikle konut sektörüne özel ilgi gösterilmekte ve dolaysız yatırımlardan teşviklere uzanan bir yelpazede bu sektöre fon aktarılmaktadır. Gelişmiş ve gelişmekte olan birçok ülkede, kamu konutları düşük gelir gruplarına gerekli bir sosyal hizmet olarak düşünüldüğünden bu alana yatırım yapılmıştır. Ancak dolaysız yatırım çok maliyetli olduğundan zaman içinde bu uygulamadan vazgeçilerek teşviklere ağırlık verilmeye başlanmıştır. Bunun sebeplerinden biri de, başlangıçta çok büyük fon aktarılan bu yatırımlarda, konutların bakım, onarım ve diğer cari giderlerinin kendisine tahsis edilmiş olanların ödediği kiralarla finanse edilmemesi ve bu konutlara kamunun sürekli fon aktarmasının gündeme gelmesidir. Talebe göre sınırlı yatırım yapılabilmesi, bunun usulsüzlüklere sebep olması dolaysız yatırımın diğer bir sakıncasıdır. Bütün bu koşullar düşünüldüğünde kamunun sektöre fon aktarma yollarından kamu konutu ve kamuca inşa edilen konut projeleri gibi dolaysız yatırımlar yerine, kamu sübvansiyonları ve teşvikler gibi piyasa mekanizmasına daha yakın dolaylı fon aktarımı uygulamaları gündeme gelmiştir³⁹⁴.

³⁹³ C. Foan, *Gayrimenkul Geliştirmede Finansman, Para Yönetimi, Karlılık Analizi ve Türkiye Değerlendirmesi*. İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2003, İstanbul.

³⁹⁴ A.Alp, *İpotekli Konut Kredisi (Mortgage) ve Türkiye'deki Durum*, *İktisat İşletme ve Finans Dergisi*, Yıl 21, Sayı (Şubat 2006): 239:59-69, Ankara.

BEŞİNCİ BÖLÜM

GAYRİMENKUL FİNANSMANI VE DEĞERLEME İLİŞKİLERİ

5.1. Gayrimenkul Finansmanı ve Kapsamı

Gayrimenkul finansmanı, gayrimenkul (taşınmaz) sektörüne yönelik çalışmaların kapsamı ile doğrudan ilişkilidir. 2001 tarih ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nda gayrimenkulün kapsamına; arazi, tapu kütüğünde ayrı sayfaya kaydedilen bağımsız ve sürekli haklar ile kat mülkiyeti kütüğüne kayıtlı bağımsız bölümler girmektedir (Md. 704). Belirtilen taşınmaz türlerinin ayrı ayrı veya birlikte finansman konusu olabilmeleri için öncelikle tapu siciline tescil edilmeleri gerekmektedir.

Tanıma göre gayrimenkuller; oturmaya elverişli olan konut tipindeki yapılar ve oturmaya elverişli olmayan yapılar (ofis, alışveriş merkezleri gibi ticari yapılar; fabrika, imalathane gibi sınaî yapılar; hastane, kreş gibi sıhhi ve sosyal yapılar; dini yapılar; idari yapılar gibi) ile araziler şeklinde gruplara ayrılmaktadır. Konut olarak kullanılan yapılar ise belirtilen türler içinde en fazla önem verilmesi gereken gayrimenkul türüdür³⁹⁵. Arsa piyasası, yapı malzemesi, araç gereç, dayanıklı tüketim ve işgücü piyasaları ile olan bağlantıları nedeniyle geniş anlamda gayrimenkul ve dar anlamda ise konut, ülke ekonomisinin lokomotif sektörlerinden biridir³⁹⁶.

Gayrimenkul finansman sistemi ile konut arzının artışı ve konut niteliğinin geliştirilmesi beklenmektedir. Bu beklentilerin gerçekleşmesi; devlet, mali kuruluşlar, konut üreticileri ve hanehalkı arasında oluşturulacak dengeli bir ilişkinin varlığına bağlıdır³⁹⁷. Amaç, konut sahibi olmayan hanehalkının nitelikli konut edinebilecekleri bir ortamı tesis etmek olduğuna göre, bunun ön şartı iyi işleyen gayrimenkul finansman sisteminin varlığıdır. Bu sistemin başarısı da belirli faktörlere bağlıdır. Bu faktörleri; (i) sistemin gayrimenkul satın alınacak ve talepleri karşılayacak düzeyde kredi arz etmesi, (ii) kredilerin ödenebilir şartlarla sunulması ve (iii) kredi geri ödeme sürelerinin uzun vadeye yayılması olarak sıralamak mümkündür³⁹⁸.

Gayrimenkul finansman piyasalarının gelişmiş ve etkin olduğu ülkelerde, mali kuruluşlar yalnızca hanehalkı tasarrufları yoluyla sağladıkları fonlarla değil, düzenlemiş oldukları kredileri satarak ya da bu kredilere dayalı menkul kıymet ihraç ederek kendilerine fon sağlama imkanına kavuşmaktadırlar³⁹⁹.

Gayrimenkul finansman sisteminin başarısını belirleyen diğer bir unsur ise, piyasaya mali kurumlar tarafından arz edilecek olan kredilerin hem ödenebilecek koşullarla hanehalkına sunulması, hem de bu kredilerin kuruluşların temel mali tablolarını olumsuz yönde etkilememesidir. Uzun vadeli, sabit faiz oranlı, eşit geri ödemeli krediler hanehalkı tercihi bakımından olumlu iken, bu tür bir kredinin vadesi boyunca piyasa faiz oranlarında meydana gelebilecek artışlar da kredi kullandıran kurumları olumsuz etkilemektedir. Bu bakımdan etkin işleyen bir gayrimenkul finansman piyasası bir taraftan kredi arz eden kurumların piyasadaki sürekliliğini sağlamayı amaçlarken, diğer yandan da kredi geri ödemelerinin devamlılığının sağlanmasına yönelik denge sağlamak zorundadır⁴⁰⁰.

³⁹⁵ A.Hepşen, *Gayrimenkul Piyasalarının Finansal Krizler Üzerindeki Olası Etkileri ve Türkiye'de Gayrimenkul Fiyat Endeksinin Oluşturulmasına Yönelik Bir Model Örneği*, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Doktora Tezi, 2010, İstanbul, s.3.

³⁹⁶ M.Durkaya ve R.Yamak, *Türkiye'de Konut Piyasasının Talep Yönlü Analizi*, İktisat İşletme ve Finans Dergisi (Nisan 2004), Yıl: 19, Sayı: 217:75-83, Ankara.

³⁹⁷ Devlet Planlama Teşkilatı (DPT), VII. Beş Yıllık Kalkınma Planı Konut Özel İhtisas Komisyonu Raporu (2001-2005), Ankara, 2001, s.58.

³⁹⁸ B.Renaud, *Housing and Financial Institutions in Developing Countries*, A World Bank Staff Working Paper, No.658, 1984, Washington DC, USA, s.79.

³⁹⁹ A.Hepşen, *Bir Finanslama Yöntemi Olarak Menkul Kıymetleştirme: İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetleştirme ve Türkiye Uygulaması*, İstanbul Ticaret Odası Yayınları, Yayın No.2005-13, Temmuz 2005, İstanbul, s.91.

⁴⁰⁰ K.Yalçınar, *İpoteke Karşılığı Menkulleştirilmiş Krediler*, Gazi Kitabevi, 2006, Ankara, s.9.

Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde gayrimenkul finansmanının gelişiminde, enflasyon oranları ve buna bağlı olarak faiz oranlarındaki düşük düzey ve istikrar, ülkelerin büyüme hızları ve ülkeye gelen yabancı sermayenin etkisi büyüktür⁴⁰¹. Gayrimenkul finansmanı, yapısı gereği uzun vadeli fon bulmayı ve kredi geri ödeme sürelerinin uzun bir vadeye yayılmasını gerektirir. Uzun vadeli fon, hem konutu finanse edecek kredi kurumu, hem de konut edinmek isteyen hanehalkı tarafından istenen bir kolaylıktır⁴⁰².

Türkiye’de modern anlamda konut finansman sisteminin başlangıcının, Sermaye Piyasası Kurulu’nun gayrimenkul finansmanı için yayımladığı üç önemli Tebliğ ile olduğu söylenebilir. Bu Kanun ve tebliğler ile konut finansman sisteminin altyapısı oluşturulmuştur⁴⁰³. Konut finansman sisteminde köklü değişiklikler öngören 5582 Sayılı Kanun 2007 yılında kabul edilerek yürürlüğe girmiştir. 5582 Sayılı Kanun ile birlikte Türkiye’de gelişmiş ülkelere benzer bir konut finansman sistemi oluşturulmak istenmiştir. Ancak 28.07.1981 tarihinde yürürlüğe giren mülga 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nda birçok değişiklik yapılmış ve ardından 06.12.2012 tarih ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (Md. 139) ile söz konusu düzenleme yürürlükten kaldırılmıştır. Günümüzde gayrimenkul finansmanını düzenleyen temel hükümler 6362 Sayılı Kanun ile öngörülmüş bulunmaktadır.

6362 Sayılı Kanunda gayrimenkul finansmanına girdi sağlayan sermaye piyasası araçları; menkul kıymetler, türev araçlar ile yatırım sözleşmeleri de dahil olmak üzere Sermaye Piyasası Kurul’un bu kapsamda olduğunu belirlediği diğer sermaye piyasası araçlarıdır. Sermaye piyasası araçlarının satışında, ihraç olunan payların bedellerinin tamamen ve nakden ödenmesi zorunludur. Kurul, satış süresi içinde satılamayan payların tamamının satın alınacağı ve bedellerinin ödeneceğinin ortaklığa karşı taahhüt edilmesini isteyebilir. Kurul; birleşme, bölünme, hisse değişimi ve benzeri şirket yapılandırmalarında yapılacak sermaye artırımları gibi pay bedellerinin nakden ödenmesinin zorunlu olmadığı durumları belirlemeye yetkilidir (6362 SK, Md. 12).

5.2. Gayrimenkul Finansmanı Açısından Sermaye Piyasası Kurumları

Türk sermaye piyasalarının, mevzuat altyapısı bakımından ciddi eksikliğinin olmadığı, ancak faaliyet hacmi açısından, dünya sermaye piyasaları ile karşılaştırıldığında henüz gerilerde yer aldığı ve bunun nedeninin ise büyük ölçüde, ülkemizin içinde bulunduğu genel ekonomik koşullarla bağlantılı olduğu belirtilmektedir. Bu süreçte, sistemin sağlıklı oluşumu bakımından kurumsallaşmanın da gerçekleşmesi gerekmektedir. Türkiye’de sermaye piyasası kurumları; (i) yatırım kuruluşları, (ii) kolektif yatırım kuruluşları, (iii) sermaye piyasasında faaliyette bulunacak bağımsız denetim, değerlendirme ve derecelendirme kuruluşları, (iv) portföy yönetim şirketleri, (v) ipotek finansmanı kuruluşları, (vi) konut finansmanı ve varlık finansmanı fonları, (vii) varlık kiralama şirketleri, (viii) merkezi takas kuruluşları, (ix) merkezi saklama kuruluşları, (x) veri depolama kuruluşları ve (xi) kuruluş ve faaliyet esasları Kurulca belirlenen diğer sermaye piyasası kurumları olarak sıralanmaktadır. 6362 Sayılı Kanunun 35’inci maddesinin (c) bendinde, “Sermaye piyasasında faaliyette bulunacak değerlendirme kuruluşları” ifadesi ile “Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği” ve bu birliğe üye olan Gayrimenkul / Taşınmaz Değerleme Uzmanları ve Şirketleri olarak ifade edilmektedir.

5.3. Gayrimenkul Finansmanında Kullanılan Yöntemler ve Etkinliklerinin Değerlendirilmesi

Konut finansman yöntemleri, genel olarak bireylerin ihtiyaç duydukları konutları satın alabilmeleri için gerekli olan fonun nasıl sağlandığını, başka bir ifade ile satın alınacak konut

⁴⁰¹ Bank of International Settlements (BIS), *Housing Finance in the Global Financial Market*, Committee on the Global Financial System Papers No.26, Basel, January 2006, ss.17-21.

⁴⁰² A.Hepşen, *Gayrimenkul Piyasalarının Finansal Krizler Üzerindeki Olası Etkileri ve Türkiye’de Gayrimenkul Fiyat Endeksinin Oluşturulmasına Yönelik Bir Model Örneği*, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Doktora Tezi, 2010, İstanbul, s.6.

⁴⁰³ B.Adıgüzel, *Sermaye Piyasası Araçları*, Beta Yayınları, 2008, İstanbul, s. 66; S.Özlük, *Türkiye’de Konut Sektöründe Talep ve Arzı Belirleyen Faktörler*, Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, 2014, İstanbul, s.52.

değerinin nasıl ve nereden karşılandığını ifade etmektedir. Konut finansman sisteminin etkinliği, tasarruf sahiplerinden fonları toplayarak konut satın almak isteyen bireylere aktarma fonksiyonunu yerine getirmesine bağlı olarak artmaktadır. Ayrıca bu sistemin etkinliği için arz edilebilir yeterli hacimde uzun vadeli konut kredilerinin varlığı da büyük önem taşımaktadır. Konut yatırımı; bireyler için uzun vadeli ve hacim olarak büyük bir yatırım türü olduğundan, konut satın almak isteyen bireylerin ihtiyaç duydukları fonları tasarruf sahibinden alarak bireylerin fon ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla çeşitli konut finansman sistemleri geliştirilmiştir. Ancak her sistemin temel özelliği, tasarruf sahiplerinin ve yatırımcıların fonlarının kendi konutlarını satın almak isteyenlere aktarılmasıdır. Karmaşık yapısı nedeniyle ülkeden ülkeye farklılık gösteren konut finansman sistemleri bulunmaktadır.

Toplanan fonların nasıl organize edildiğine ve temel sermaye kaynaklarına göre yapılan bir sınıflandırmaya göre konut finansman yöntemleri; (i) mevduata dayalı konut finansman sistemleri, (ii) bono piyasasına dayalı ipotek kuruluşları (ipotek bankaları), (iii) menkul kıymetleştirme, (iv) ulusal konut acentalarının sağlanan konut kredileri, kamu konut (emlak) bankaları ve konut fonları ile finansman sağlama (v) diğer finansal kaynaklar kullanılarak fon sağlayan yöntemler olarak gruplandırılabilir⁴⁰⁴.

Ancak ülkeler arasında ciddi farklılıklar bulunmakta olup, bazı ülkelerde mevduat bankalarının piyasadaki payı daha büyükken, diğer bazı ülkelerde ise ipotek bankaları piyasadaki en yüksek payı almaktadır⁴⁰⁵. Avrupa’da temel konut finansman kuruluşları; mevduat bankaları ve ipotek kredi kurumlarıdır.

Mevduata dayalı konut finansman sistemlerinde; sermayelerinin büyük kısmını mevduat yoluyla toplayan mevduat bankaları yer almaktadır. Bu kurumlar mevduat toplama faaliyetlerine ilave olarak kredi vermek için gerekli olan fonu, bono ihraç etmek ve sahip oldukları kredileri menkul kıymetleştirme yoluyla toplamaktadır. Bankalar, finansmanlarının büyük bir kısmını mevduat hesapları yoluyla karşılamakta ve ayrıca bazı ülkelerde sözleşmeye bağlanmış tasarrufları da kabul etmektedir. Bölgesel ve ulusal tasarruf bankaları ile ticari bankalar da bu grupta yer almaktadır. Uzmanlaşmış özel ihtisas konut (veya emlak) bankaları ise sözleşmeye dayalı tasarruf sistemi kanalıyla tüketicilere konut kredisi kullanımlarını⁴⁰⁶.

Bono piyasasına dayalı ipotek bankacılığı sisteminde; ipotek kredi kurumları ve emeklilik fonları gibi kurumsal yatırımcılara ve bireysel yatırımcılara bono satarak fon toplamaktadırlar. Konut finansmanı alanında sermaye piyasalarından fon toplamak, ipotek bonosu ya da ipoteğe dayalı menkul kıymet ihraç etmek suretiyle iki türlü olmaktadır. İpotek bonoları, kredi kuruluşları tarafından fon toplamak amacıyla ihraç edilmekte, ihraç eden kuruluşun bilançosunda kalmaya devam etmekte ve kredi kalitesi ise, kredi kuruluşlarının kredibilitesine dayanmaktadır⁴⁰⁷.

Menkul kıymetleştirme finansman yöntemi, bankalar ve kamu kesimi tarafından oluşturulan konut fonları tarafından kullanılmaktadır. Menkul kıymetleştirme işlemindeki fon kaynakları, ipotek bonolarındaki fon kaynaklarına benzerdir. Aslında menkul kıymetleştirme açık bir şekilde ipotek bonolarının bir alternatifi olarak kabul edilmektedir. Devlet konut bankaları ve konut fonları tarafından açık piyasa işlemleri yoluyla bono satma ya da menkul kıymetleştirme yoluyla konut

⁴⁰⁴ Economic Commission for Europe, *Housing Finance Systems for Countries in Transition, Principles and Examples*, United Nations New York and Geneva, 2005, s.15.; C.Özübek, *Konut Finansman Yöntemlerinde Riskler: Hane Halkının Konut Finansman Yöntemlerinin Değerlendirmesine Yönelik Bir Araştırma*, Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü, Bankacılık Anabilim Dalı, Doktora Tezi, 2008, İstanbul, s.12.

⁴⁰⁵ C.Özübek, *Konut Finansman Yöntemlerinde Riskler: Hane Halkının Konut Finansman Yöntemlerinin Değerlendirmesine Yönelik Bir Araştırma*, Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü, Bankacılık Anabilim Dalı, Doktora Tezi, 2008, İstanbul, s.11.

⁴⁰⁶ C.Özübek, *Konut Finansman Yöntemlerinde Riskler: Hane Halkının Konut Finansman Yöntemlerinin Değerlendirmesine Yönelik Bir Araştırma*, Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü, Bankacılık Anabilim Dalı, Doktora Tezi, 2008, İstanbul, s.12.

⁴⁰⁷ C.Özübek, *Konut Finansman Yöntemlerinde Riskler: Hane Halkının Konut Finansman Yöntemlerinin Değerlendirmesine Yönelik Bir Araştırma*, Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü, Bankacılık Anabilim Dalı, Doktora Tezi, 2008, İstanbul, s.12.

kredileri için gerekli olan fonlar toplanmaktadır. Devlet konut fonlarının büyük bir kısmı sosyal konut projelerine aktarılmaktadır⁴⁰⁸.

Amacı çok basit olmakla birlikte konut finansman sistemlerinde fonların ne şekilde verileceği ve geri ödemelerin nasıl yapılacağı hususlarına bağlı olarak birçok ülkede farklı ve karmaşık yapıda konut finansman sistemleri bulunmaktadır. Ancak, yukarıda belirtilen sınıflandırma dışında, genel olarak konut finansman sistemleri; “doğrudan finansman yöntemi (the direct route), sözleşme karşılığı birikim yöntemi (the contractual route), mevduat finansman yöntemi (the deposit financing route) ve ipotek bankacılığı yöntemi (the mortgage bank route) olarak ta gruplandırılabilir⁴⁰⁹. Genel olarak doğrudan finansman yöntemi ve sözleşme karşılığı birikim yönteminde finansal aracıya ihtiyaç duyulmaması nedeniyle finansal araçların yer aldığı mevduat finansman yöntemi ve ipotek bankacılığı yöntemlerine göre bu yöntemlerin başarısı daha düşük düzeyde kalmaktadır.

5.3.1. Doğrudan Finansman Yöntemi

Bu yöntemde bireyler kendi tasarrufları ile ya da kişisel ve iş ilişkilerini kullanarak yakınlarından almış olduğu kaynaklarla ihtiyaç duyduğu konutu satın almaktadırlar. Özellikle gelişmiş bir konut finansman sisteminin bulunmadığı bir ülkede konut alıcılarının ihtiyaç duyduğu fonlar, doğrudan doğruya kendi ihtiyacından fazla fona sahip olan diğer kimselerden sağlanmaktadır. Yaş olarak nispeten büyük (olgun gençler) insanlar, gençlerin ve çocuklarının konut sahibi olmalarını sağlamak için onlara fon sağlamaktadır. Daha çok kurumsal konut finansman sisteminin yeterince gelişmediği ya da finansman sistemlerinin verimli olarak çalışmadığı ülkelerde görülen bu yöntem, ortada kurumsal bir aracının olmaması ve konut için gerekli olan fonu sağlayan tarafların beklentileri ile konut alıcılarının beklentilerinin bire bir uyuşmaması nedeniyle kaynak kullanımı açısından oldukça verimsizdir.

Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde hanehalkının önemli kısmının ortalama gelir düzeyi standart sayılabilecek bir konutu satın alamayacak düzeyde olduğundan, bu kişilerin kurumsal bir finansman sistemi ile konut edinmesi mümkün olamamaktadır. Bu nedenle nispeten düşük gelir düzeyine sahip kimseler ihtiyaç duydukları fonları; ailenin diğer üyeleri, arkadaş ve iş çevresinden sağlamakta ya da seçtikleri konutun değerinin bir kısmını peşin ve kalanı için müteahhide borçlanmakta veya altın gibi varlıkların satılması yoluyla konut için gerekli fon temin edilmeye çalışılmaktadır.

Doğrudan finansman yönteminin bir türü olarak konut alıcılarının ihtiyaç duyduğu fonun konut satıcıları tarafından sağlanması yöntemine gelişmiş ülkelerde bile rastlanmaktadır. Aslında konut satıcıları alıcılara herhangi bir ödeme yapmamakta, sadece sattıkları konutun bedelinin tamamını peşin olarak almak yerine bir kısmını peşin almakta ve kalan kısmı için alıcı taraf satıcılara borçlanmaktadır. Ortada gerçekte bir konut kredisi kullandırımı olmasa bile etkisi bakımından konut satıcıları, müşterisini dolaylı olarak da olsa kredilendirmiş olmaktadırlar. “Yaratıcı finansman” (creative financing) olarak da bilinen bu yöntemin, çeşitli nedenlerden dolayı geleneksel konut finansman sisteminin çalışmaması sonucu 1970’lerin sonları ile 1980’lerin başlarında Amerika Birleşik Devletleri’nde yaygın şekilde kullanıldığı görülmektedir⁴¹⁰.

5.3.2. Sözleşme Karşılığı Birikim Yöntemi

Gelişmiş ve kurumsallaşmış şekilleri Almanya’daki Bausparkassen (bina birlikleri veya toplulukları) ile Fransa’daki tasarruf kurumları olan bu sistem, gelişmiş birçok Avrupa ülkesinde

⁴⁰⁸ C. Özübek, *Konut Finansman Yöntemlerinde Riskler: Hane Halkının Konut Finansman Yöntemlerinin Değerlendirmesine Yönelik Bir Araştırma*, Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü, Bankacılık Anabilim Dalı, Doktora Tezi, 2008, İstanbul, s.12.

⁴⁰⁹ Mark Boleat, *National Housing Finance Systems: A Comparative Study*, June 1984, London, UK, s.7.; C. Özübek, *Konut Finansman Yöntemlerinde Riskler: Hane Halkının Konut Finansman Yöntemlerinin Değerlendirmesine Yönelik Bir Araştırma*, Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü, Bankacılık Anabilim Dalı, Doktora Tezi, 2008, İstanbul, s.13.

⁴¹⁰ C. Özübek, *Konut Finansman Yöntemlerinde Riskler: Hane Halkının Konut Finansman Yöntemlerinin Değerlendirmesine Yönelik Bir Araştırma*, Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü, Bankacılık Anabilim Dalı, Doktora Tezi, 2008, İstanbul, s.14.

uygulama alanı bulmuştur. Bu sistemde konut sahibi olmak isteyen kişiler piyasa faiz oranlarının altında faiz getirisi elde edecek şekilde ellerinde mevcut olan tasarruflarını bu konuda uzmanlaşmış kredi kurumlarına yatırırlar. Daha sonra bu kişiler birikimleriyle orantılı olarak konut satın almak için gerekli krediye hak kazandıklarında, kullandıkları krediler için piyasa faiz oranlarının altında bir faiz öderler. Başka bir ifade ile bu yöntemle kişiler belirli sürelerle, piyasa faiz oranlarının altındaki maliyetler üzerinden birbirlerini finanse etmektedirler. Bu yöntem, konut edinmek isteyen kişilerin birikimleriyle birbirlerine destek olmaları ve böylece üretimi ya da satın almayı sırasıyla yararlanmak üzere hızlandırmaları esasına dayanır⁴¹¹. Diğer bir ifade ile bu sistemin karşılıklı yardımlaşma (mutuel help) esasına dayandığı vurgulanmalıdır.

Sözleşme karşılığı birikim yöntemi, nispeten belli bir yaşa ulaşıncaya kadar henüz ilk konutlarını satın alamayan kişilerin bulunduğu ülkelere uygun düşmektedir. Bu yöntem, ilk konutlarını genç yaşlarda elde eden İngiltere gibi ülkelerde kullanılmamakta, kiralama sektörünün yoğun olması nedeniyle genç yaştaki bireylerin konut satın alma yerine konut kiralamasını tercih ettikleri Almanya ve Fransa’da ise yaygın ve verimli olarak kullanılmaktadır⁴¹².

Sözleşme yöntemi ile satın alınacak konutun bedelinin tamamı karşılanmamakta, belki alıcının ihtiyaç duyduğu fonun en fazla % 40’lık kısmı sağlanmaktadır. Bu nedenle konut alımında bu yöntemin diğer başka yöntemlerle birlikte kullanılması gerekir. Konut kredilerine fon sağlamak için sözleşme karşılığı birikim yönteminin değişik türleri gelişmekte olan ülkelerde uygulanır⁴¹³.

5.3.3. Mevduat Finansman Yöntemi

Birçok ülkede yaygın biçimde kullanılan bu finansman sisteminde; ticari bankalar, yatırım bankaları, konut finansmanı alanında gelişmiş tasarruf ve kredi birlikleri, yapı birlikleri ve dernekleri gibi çeşitli kuruluşlar, piyasa faiziyle tasarruf sahiplerinden topladıkları fonları (mevduatları), devletçe sağlanan özel vergi, disponibiliteler indirimi ve muafiyetlerle piyasa faiz oranının altında bir oranla konut alıcılarına konut kredisi olarak kullanırlar. Konut kredisini sağlayan kuruluşlar söz konusu krediye esas teşkil edecek fonun büyük bir kısmını mevduat yolu ile toplamakta olup, fon temini amacıyla tahvil ya da ipotekle dayalı menkul kıymetler gibi borçlanmayı temsil eden kıymetler ihraç etmektedirler⁴¹⁴.

Mevduat finansman sisteminde mevduat toplayan kurumlar, bu fonları konut satın almak isteyenlere konut kredisi olarak kullanırlar. Özellikle İngiltere’de Bina Toplulukları veya Dernekleri (Building Societies) ve ABD’deki Kredi ve Tasarruf Birlikleri (Loan and Savings Associations) bu şekilde fon toplayıp tüketicilere konut kredisi kullandıran kurumlardan başlıcalarıdır⁴¹⁵. Bu sistem, değişken faizli konut kredilerinin uygulaması olarak görülebilir. Çünkü mevduat finansman kurumları uzun vadeli sabit faizli fon toplayamadıkları halde, topladıkları fonları uzun vadeli sabit faizli kredi olarak kullanırlar⁴¹⁶.

⁴¹¹ Hayati Eriş, *Konut Sektörünün Finansmanında İpotekle Dayalı Menkul Değerler*, Marmara Üniversitesi, 1997, İstanbul, s.147.; C.Özübek, *Konut Finansman Yöntemlerinde Riskler: Hane Halkının Konut Finansman Yöntemlerinin Değerlendirmesine Yönelik Bir Araştırma*, Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü, Bankacılık Anabilim Dalı, Doktora Tezi, 2008, İstanbul, s.16.

⁴¹² C.Özübek, *Konut Finansman Yöntemlerinde Riskler: Hane Halkının Konut Finansman Yöntemlerinin Değerlendirmesine Yönelik Bir Araştırma*, Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü, Bankacılık Anabilim Dalı, Doktora Tezi, 2008, İstanbul, s.17.

⁴¹³ M.G.Berberoğlu, *Konut Finansmanı ve Türkiye’ye Uygun Bir Model Önerisi*, İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, 2010, İstanbul, s.30-34.

⁴¹⁴ M.G.Berberoğlu, *Konut Finansmanı ve Türkiye’ye Uygun Bir Model Önerisi*, İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, 2010, İstanbul, s.30-34; s.34.; C.Özübek, *Konut Finansman Yöntemlerinde Riskler: Hane Halkının Konut Finansman Yöntemlerinin Değerlendirmesine Yönelik Bir Araştırma*, Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü, Bankacılık Anabilim Dalı, Doktora Tezi, 2008, İstanbul, s.18.

⁴¹⁵ C.Özübek, *Konut Finansman Yöntemlerinde Riskler: Hane Halkının Konut Finansman Yöntemlerinin Değerlendirmesine Yönelik Bir Araştırma*, Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü, Bankacılık Anabilim Dalı, Doktora Tezi, 2008, İstanbul, s.19.

⁴¹⁶ C.Özübek, *Konut Finansman Yöntemlerinde Riskler: Hane Halkının Konut Finansman Yöntemlerinin Değerlendirmesine Yönelik Bir Araştırma*, Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü, Bankacılık Anabilim Dalı, Doktora Tezi, 2008, İstanbul, s.19.

5.3.4. İpotek Bankacılığı Yöntemi

Bu yöntemde; ipotek bankaları ve konut finansman kurumları sermaye piyasalarında ipoteğe dayalı menkul kıymet ihraç etmek suretiyle toplamış oldukları fonları, genellikle sabit faiz oranıyla konut satın almak isteyen bireylere konut kredisi olarak kullanırmaktadır. Farklı faiz ve vade yapısında olan ipoteğe dayalı menkul kıymetler, ikincil ipotek piyasasında uzun dönemli yatırımcıları tercih eden emeklilik fonları ve sigorta şirketleri tarafından satın alınmaktadır. Bu yöntem, özel sektör kurumlarının da yer aldığı aktif bir tahvil ve bono piyasasının varlığı halinde etkin bir şekilde çalışmaktadır. Bu sistem, mevduat finansman sistemindeki gibi kısa vadeli mevduata bağlı olmadığından, fon kaynak ve kullanım dengesi, vade ve faiz açısından daha güçlü durumdadır.

Konut alıcılarına kullandırılan konut kredilerinden doğan alacağa likidite kazandırılması, bu kredilerden doğan risklerin başka taraflara aktarılmasını sağlayan ikincil konut kredi piyasası sistemi olarak da adlandırılan bu yöntemde, verilmiş olan kredileri devralarak ve bunlara dayalı olarak menkul kıymet ihraç eden ipotek finansman kuruluşları önemli fonksiyonları yerine getiren kuruluşlardır. Genellikle ipotek bankalarının ihraç edilen bonolar; sigorta şirketleri, emeklilik fonları ve bankalar gibi finansal araçlar tarafından satın alınmaktadır. Hatta İsveç gibi bazı ülkelerde finansal kuruluşların belli bir miktarda ipotek bonusu satın alma zorunluluğu bulunmaktadır⁴¹⁷.

Kavramsal olarak “mortgage” taşınmaz ipoteği karşılığı uzun vadeli kredi verilmesi işlemini tanımlamak için kullanılmaktadır. Ancak ülkemizde son on yılda “mortgage”, ipoteğe dayalı konut finansman sistemi olarak dar kapsamda ele alınmaktadır. Bireylerin uzun vadede ve uygun ödeme koşullarıyla konut sahibi olmaları ve ekonomilerin düşük maliyetli fon yaratması açısından oldukça önemlidir. Alışlagelmiş konut kredilerinden farkı, krediyi veren banka veya diğer kurumların kredilerini ikincil piyasada satabilmeleridir⁴¹⁸. Buna ilave olarak birçok ülkede genellikle 20 veya 30 yıl gibi uzun vadeli ve arazi ipoteğine dayalı kredi uygulaması konut sektörü dışında tarım, sanayi ve ticaret kesimlerindeki yatırımlarda da büyük ölçüde kabul görmektedir⁴¹⁹.

İkincil konut kredisi piyasası sisteminde, bankalar veya diğer tasarruf kuruluşları kullandırdıkları konut kredilerini servis ücreti keserek tüm hakları ile birlikte ikincil piyasa kuruluşları veya ipotek merkezlerine devrederler. İpotek merkezi kuruluşu bankalardan devraldıkları kredilere dayanarak ipotek tahvili çıkarmakta ve bunları kurumsal yatırımcılara garanti ücreti keserek ihraç etmektedirler. Konut edinimini kolaylaştıran bu sistemin başarısı; makro-ekonomik istikrar, düşük ve istikrarlı faiz oranları, hukuki ve teknik altyapı, vergi teşvikleri, tüketicinin konut finansmanı konusunda bilgi eksikliğinin giderilmesi gibi faktörlere bağlı bulunmaktadır⁴²⁰.

İpotek düzenleyen kurumları; ticari bankalar, uzman konut finansman kurumları (thrifts) ve ipotek bankaları şeklinde sınıflandırmak da mümkündür. Belirtilen kurumların düzenlemiş oldukları ipotek kredilerine ilişkin kendilerine kaynak oluşturabilmeleri için kullanabilecekleri üç farklı yöntem mevcuttur. Kurumlar, düzenlemiş oldukları kredileri ya kendi portföylerinde tutabilmekte, ya bu krediyi talepte bulunan Fannie Mae, Ginnie Mae ve Freddie Mac gibi kurumlara satabilmekte ya da kendi bünyelerinde havuz oluşturarak bunlara dayalı menkul kıymetleri ihraç edebilmektedirler. Böylece bu kurumlar hem ipotek kredisi düzenlemek yoluyla birinci el piyasada, hem de kendilerine kaynak sağlamak amacıyla ikinci el piyasada aktif rol oynarlar⁴²¹.

İpotek bankacılığı sisteminin temelinde mortgage sistemi adı verilen bir konut finansman sistemi yatmaktadır. Mortgage sistemi ipotek teminatına dayalı konut kredisi alacaklarının ikincil

⁴¹⁷ C.Özübek, *Konut Finansman Yöntemlerinde Riskler: Hane Halkının Konut Finansman Yöntemlerinin Değerlendirmesine Yönelik Bir Araştırma*, Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü, *Bankacılık Anabilim Dalı, Doktora Tezi*, 2008, İstanbul, s.20.

⁴¹⁸ Dilek Biçer, *Mortgage: Uzun Vadeli Konut Finansman Sistemi*, Rapor, 2005, İstanbul, s.3.

⁴¹⁹ W.G.Murray, D.G.Harris, G.A.Miller ve N.S.Thompson, *Farm Appraisal and Valuation*, Sixth Edition, The Iowa State University Press, Ames, Iowa, USA, 1983, s.276-286.

⁴²⁰ N.Çelik ve M.Güven, *Müşterilerin İpotekli Konut Kredisi Taleplerini Nicel Değerlendirme Önerisi*, BDDK Bankacılık ve Finansal Piyasalar Dergisi, Sayı:2, 2007, İstanbul, s.32.

⁴²¹ I.Uludağ, *Konut Üretiminde Bölgesel Koşullara Uygun Alternatif Finansman Sistemleri ve Teknikleri*, İstanbul Ticaret Odası Yayın No:1997-48, İstanbul, s.28.

piyasalarda menkul kıymet olarak ihracı ile sermaye piyasalarından fon temin etme esasına dayalı konut finansman sistemi olarak da ifade edilebilir. Bir konut kredisinin mortgage olarak adlandırılabilmesi için, ikincil piyasalar aracılığıyla sermaye piyasalarından fonlama yapılması gerekmektedir. Mortgage için “uzun vadeli konut kredisidir” demek doğru olmadığı gibi “bir konut kredisinin vadesi ne kadar uzarsa, o kadar mortgage’ye benzer” demek de doğru değildir⁴²². Mortgage sisteminin temeli, ikincil piyasalar aracılığıyla sermaye piyasalarından fon temin etmeyi içeren süreçlerden oluşmaktadır.

Mortgage sistemi; özel bir konut finansman modeli olup, sistemin özelliği kredi veren ve alanlar arasındaki birincil piyasalardaki işlemlerden değil, kredi kullandıran ve kullananlar arasındaki ilişkilerin geçtiği ikincil piyasalardaki sürecin değiştirilmesinden kaynaklanmaktadır. Bu sistem, bankaların gayrimenkullerin teminat gösterilmesi karşılığında konut edindirme için tüketiciye kredi sağlayan bir sistemdir. Bu sistemdeki kredilerin özelliği ise vadelerinin uzun olması olup, bu uzun vadeyi sağlayan finansman sistemi ise ikincil piyasalar olarak adlandırılan gayrimenkullerin menkul değere dönüştürülerek sermaye piyasalarında mübadele aracı haline getirilmesi aşaması ile ilgilidir⁴²³.

5.3.4.1. İpotek Piyasaları ve Fonksiyonları

İpotek işlemi bir süreçler bütünüdür. İpotek piyasası; konut üretimi ve satışından başlayarak para ve sermaye piyasalarından geçerek tasarrufların değerlendirilmesi aşamasına kadar uzanan bir dizi işlemlerden oluşmaktadır. Bu süreçler ise ipotekli krediyi arz eden bir finans kurumunca resmi ipotek işleminin kurulması veya kaldırılması, konut, ticari yapı ve diğer tesislerin üretimi ile bu tür taşınmazlar ve arazilerin el değiştirmesi, kredi fon ödemelerinin menkul değere dönüştürülmesi, ipoteğe dayalı menkul değerlerin derecelendirilmesi ve garanti edilmesi, yine bu değerlerin ve ipotekli emlakların piyasada el değiştirmesi (ikincil piyasa işlemleri), vergilendirme ve teşvik uygulamaları, birikimlerin etkin değerlendirilmesi, konut ve fonların pazarlanmasındaki kolaylıklar olarak sıralanabilir⁴²⁴.

İpotek piyasası ve ona özgü fon kurumları ve özellikle ipotek bankacılığı gerçek fonksiyonları ve boyutları ile ülkemizde gelişme gösterememiştir. Buna karşılık gelişmiş ülkelerde yıllardan beri faaliyette bulunan gerçek ipotek piyasalarına bakıldığında, bu piyasaların ipotek kredileri arz edilmesi için şu fonksiyonları yerine getirdiği görülmektedir: İpoteğin tesis edilmesi, kredinin yönetilmesi, yatırım, transformasyon ve sigorta hizmetleri⁴²⁵. İlke olarak ipotek piyasaları; birincil ve ikincil ipotek piyasaları olmak üzere iki farklı piyasadan oluşmaktadır.

Birincil piyasalar: Tüketici – banka/diğer finansman kuruluşları

İpotek piyasalarındaki birincil piyasa; konutların el değiştirdiği ve alıcıların konut satın almak için kurumsal konut finansmanından faydalandıkları piyasadır. Bireylerin ya da tüketicilerin, bankalar ya da diğer çeşitli finansman kuruluşlarından konut kredisi alması ile oluşur. Ülkemizde birincil piyasa mevcuttur. Büyük oranda bankalar tarafından verilen konut kredisi hizmetleri, bu piyasayı oluşturmaktadır. Bazı kuruluşlarca uzun vadeli oldukları için “mortgage” olarak adlandırılan konut kredileri de esasında birincil piyasa kapsamında verilen konut kredilerinden öte bir ürün değildir ve bunların mortgage kredisi olarak adlandırılabilmeleri için aşağıda açıklanan ikincil piyasa ve sermaye piyasaları unsurlarının da mevcut olması gerekmektedir⁴²⁶.

⁴²² O.Özsan, *Mortgage Sisteminin Temelleri*, Active Dergisi, Temmuz-Ağustos 2005, İstanbul, s.1.

⁴²³ Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, *Konut Finansmanı Hakkında Rapor*, 2008, Ankara, s.1.

⁴²⁴ İ. Uludağ, *Konut Üretiminde Bölgesel Koşullara Uygun Alternatif Finansman Sistemleri ve Teknikleri*, İstanbul Ticaret Odası, Yayın No: 1997-48, İstanbul, s.27.

⁴²⁵ İ. Uludağ, *Konut Üretiminde Bölgesel Koşullara Uygun Alternatif Finansman Sistemleri ve Teknikleri*, İstanbul Ticaret Odası, Yayın No: 1997-48, İstanbul, s.31.

⁴²⁶ O.Özsan, *Mortgage Sisteminin Temelleri*, Active Dergisi, Temmuz-Ağustos 2005, İstanbul, s.3.

Birincil piyasada öncelikle tüketici satın almak istediği konutu belirleyerek kredi kuruluşlarına (bankalar ya da diğer finansman kuruluşları) kredi edinmek amacıyla başvurmaktadır. Kredi verecek kuruluşlar, alım konusu konut ile ilgili değerlendirme çalışması yapmakta ve değerlendirme raporu hazırlamaktadır. Konut ile ilgili değerlendirme çalışması yapıldıktan sonra konut, bedelinin belli bir kısmı peşin olarak ödenmek koşulu (konut bedelinin en az % 25'i) ile söz konusu konut ilgili kredi kuruluşları tarafından satın alınmaktadır. Konutun mülkiyeti müşteriye verilmekte ancak, müşterinin aldığı kredinin güvencesi olarak da söz konusu konutun kat mülkiyeti kütüğüne ipotek tesis edilmektedir. Konut bedelinin kredi tutarı ile ödenen kısmı uzun vadeli taksitlere bölünen kredi ile finanse edilmektedir. Kredi veren kuruluşlar açısından kredi ödemeleri ile kredi taksit tutarının belirlenmesi ve tüketicilerin güvenilirliği açısından ise bu taksit bedelleri ile tüketicinin aylık sabit geliri arasında belli bir oran sınır olarak alınmaktadır. Finansal kurumlara zaman içinde değişmekle birlikte genel olarak % 30 oranı kabul edilen bir sınırdır. Bu süreçte tüketiciler sabit ya da değişken faizli konut kredileri arasında bir tercih yaparak talep etmiş olduğu krediyi kullanmaktadır. Genel olarak birinci el ipotek piyasalarının etkinliği ülkede kullanılan uzun vadeli ipotekli konut kredilerinin GSMH'ya oranı ile ölçülmektedir.

İkincil piyasalar: Banka - yatırımcı/aracı kurumlar

İkincil ipotek piyasaları, ipotek belgesine dayalı olarak menkul kıymet ihraçlarının yapıldığı, bu menkul kıymetlerin alınıp satıldığı piyasalardır. Bu piyasalar kredi verenden kredi alana ipotek transferlerinin gerçekleştiği piyasalardır. Borçlu, ödemelerini ipotek tesis eden kuruma yapmaya devam eder, ipotek tesis eden kurum bu ödemeleri, ipoteği devrettiği kuruma veya kurumlara aktarır.

Borç verenler aralarında ipoteğe dayalı menkul kıymetleri sık sık satar veya satın alırlar. Bu faaliyetler ikincil ipotek piyasası olarak adlandırılır⁴²⁷. İkincil piyasaların oluşturulmasının esas amacı, sermaye piyasalarından birincil konut finansmanı piyasasına fon sağlanmasıdır. İkincil piyasa araçlarının verimi, sağlıklı yapılandırılmış bir birincil piyasa ve ipoteklere konu gayrimenkullerin likiditesine doğrudan bağlı bulunmaktadır⁴²⁸.

Mortgage konut finansman sistemindeki ikincil piyasalar, bu sistemi, diğer konut finansman sisteminden ayıran en büyük özelliktir. İkincil piyasalar, bankalar tarafından alınan ipoteklerin yatırım amacıyla aracı kurumlara ve yatırımcılara uzun vadeli olarak satıldığı piyasalardır. Bu piyasalarda konut üzerine ipotek konduktan sonra banka tarafından konut bedeli tutarında tahvil, bono ya da fon gibi menkul kıymet çıkarılmakta ve bu menkul kıymetler ya doğrudan yatırımcılara uzun vadeli olarak satılmakta ya da yatırımcı ile banka arasında kurulan bir ipotek finansman kurumuna satılarak nakde çevrilmektedir. Sistem belirtilen işleyişe bağlı olarak gayrimenkulleri menkul haline getirerek ihracı ve dolaşımı kolaylaştırmaktadır.

İkincil piyasa, sermaye piyasalarından birincil konut piyasasına fon sağlayan piyasa özelliği de taşımaktadır. Bu piyasanın etkinliği, sağlıklı yapılandırılmış bir birincil piyasaya ve ipoteklere konu olan gayrimenkullerin doğrudan likiditesine bağlıdır. Gelişmiş ekonomilerde ipotek teminatlı alacaklara dayalı olan kıymetler, devlet iç borçlanma senetlerinden sonra en az riskli araçlardır. Getirileri de taşıdıkları riskle orantılı olarak, devlet iç borçlanma senetleri getirilerinden yüksek ve hisse senetlerinden düşük olmaktadır⁴²⁹.

İkincil piyasalar, ekonominin geneline fayda sağlamaktadır. Bu piyasalar sayesinde ipotek kredisi kullanımına ayrılmış öz kaynakların devir hızının artırılması, özkaynakların verimli değerlendirilmesini sağlamaktadır. Aynı şekilde, menkul kıymetleştirmeye konu ipotek kredisi havuzunun çok sayıda kredinin katkısıyla oluşması, kredilerin gayrimenkul teminatı ile tahsis

⁴²⁷ C.Özübek, *Konut Finansman Yöntemlerinde Riskler: Hane Halkının Konut Finansman Yöntemlerinin Değerlendirmesine Yönelik Bir Araştırma*, Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü, Bankacılık Anabilim Dalı, Doktora Tezi, 2008, İstanbul, s.25.

⁴²⁸ O.Özsan, *Mortgage Sisteminin Temelleri*, Active Dergisi, Temmuz-Ağustos 2005, İstanbul, s.4.; C.Özübek, *Konut Finansman Yöntemlerinde Riskler: Hane Halkının Konut Finansman Yöntemlerinin Değerlendirmesine Yönelik Bir Araştırma*, Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü, Bankacılık Anabilim Dalı, Doktora Tezi, 2008, İstanbul, s.26.

⁴²⁹ G.Küçükocaoğlu, *Bireysel Emeklilik Bağlantılı Konut Finansman Sistemi*, Active Bankacılık Dergisi, Mayıs – Haziran 2006, İstanbul, s.2.

edilmesi nedeni ile düşük riskli menkul kıymetlerin yaratılmasına imkan tanımaktadır. Risk transferi yoluyla ipotek kredilerinin vadeleri ile kaynak vadesinin yaklaşması sağlandığından verimli bir aktif pasif yönetimi gözlemlenir. İkincil piyasalar yoluyla oluşturulan ipoteye dayalı menkul kıymetler, uzun vadeli sorumlulukları bulunan yatırımcılar tarafından risk yönetimi amaçlı kullanılabilir⁴³⁰.

5.4. Gayrimenkul Piyasalarında İpotek İşlemleri ve Türlerinin Sınıflandırılması

İpotek, 22.11.2001 tarih ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nda taşınmaz rehninin (Md. 850) türlerinden biri olarak sayılmış ve TMK 683 ile 972 inci maddeleri arasında yer alan aynı haklardan biri olarak tanımlanmıştır. Taşınmaz üzerinde kurulan rehnin türleri; ipotek, ipotekli borç senedi veya irat senedi şeklinde kurulabilir. İpoteğin tapu siciline tesciline ilişkin kurallara, 17.08.2013 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan Tapu Sicili Tüzüğü'nde (Md. 31-36) yer verilmiştir.

5.4.1. Türk Medeni Kanunu'na Göre İpotek

Halen mevcut olan veya henüz doğmamış olmakla beraber doğması kesin veya olası bulunan herhangi bir alacak, ipotekle güvence altına alınabilir. İpoteğe konu olacak taşınmazın, borçlunun mülkiyetinde bulunması gerekmektedir (Md. 881).

5.4.1.1. İpoteğin Kurulması ve Sona Ermesi

İpotek, tapuya kayıtlı taşınmazlar üzerinde kurulabilir (Md. 853). Taşınmaz tek ise, ipotek kurulurken, sözkonusu olan taşınmazın belirtilmesi gerekir. Bölünen taşınmazın parselleri, tapu kütüğüne ayrı ayrı kaydedilmedikçe ipoteye konu olamaz (Md. 854). Taşınmaz birden çok ise, birden çok taşınmazın aynı borç için teminat kabul edilmesi (rehnedilmesi), taşınmazların aynı malike veya borçtan müteselsilen sorumlu olan maliklere ait olmalarına bağlıdır. Aynı alacak için birden çok taşınmazın ipoteye konu olduğu diğer hallerde, her taşınmazın alacağın ne miktarı için güvence oluşturduğu ipotek kuruluşu aşamasında belirtilir. Aksine bir anlaşma bulunmadıkça, tapu idaresi, re'sen güvenceyi taşınmazların her birine değeri oranında dağıtarak işlem tesis eder (Md. 855).

İpotek, tapu kütüğüne tescil ile kurulur. Kanunda öngörülen ayırık durumlar saklıdır. İpoteğin tapuya tesciline ilişkin sözleşmenin geçerliliği, resmî şekilde yapılmış olmasına bağlıdır (Md. 856).

Birden çok kişiye ait taşınmazlarda (veya paylı mülkiyette), her paydaş kendi payı üzerinde ipotek tesis edebilir. Pay üzerinde ipotek kurulduktan sonra paydaşlar malın tamamını ipotek edemezler. Elbirliği mülkiyetine tabi taşınmaz, ancak bütün olarak ve maliklerin tamamı adına ipoteye konu olabilir (Md. 857).

Miktarı belirli olmayan veya değişebilen alacaklar da, belli rehin derecesine yerleştirilir ve tescilden sonra alacak miktarında meydana gelecek değişimlere bakılmaksızın sırasını korur. Tapu memuru istem üzerine alacaklıya ipoteği gösteren bir belge verir. Sadece tescilin yapıldığını ispata yarayan bu belge kıymetli evrak niteliği taşımaz. Tescilin yapıldığının sözleşme üzerine yazılıp onaylanması, ipotek belgesi yerine geçer (Md. 882).

Alacak sona erince ipotekli taşınmazın maliki, alacaklıdan ipoteği terkin ettirmesini isteyebilir (Md. 883). Borçtan şahsen sorumlu olmayan rehinli taşınmaz maliki, borçluya ait koşullar içinde borcu ödeyerek taşınmazın üzerindeki ipoteğin kaldırılmasını isteyebilir. Alacak, borcu ödeyen malike geçer (Md. 884).

5.4.1.2. İpoteğin Kapsamı

İpotek, taşınmazı bütünleyici parçaları ve eklentileri ile birlikte yükümlü kılar. İpoteğin kuruluşu sırasında makine ve otel döşeme eşyası gibi açıkça eklenti olarak gösterilen ve tapu

⁴³⁰ C.Özübek, *Konut Finansman Yöntemlerinde Riskler: Hane Halkının Konut Finansman Yöntemlerinin Değerlendirmesine Yönelik Bir Araştırma*, Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü, Bankacılık Anabilim Dalı, Doktora Tezi, 2008, İstanbul, s.26.

kütüğünde beyanlar sütununa yazılan şeyler, kanuna göre bu nitelikte olamayacakları ispat edilmedikçe eklenti sayılır. Üçüncü kişilerin eklentiler üzerindeki hakları saklıdır (Md. 862).

5.4.1.3. İpoteğin Kurulmasında Güvence Altına Alınan Alacak

İpotekte anapara miktarı, Türk parası ile gösterilen belli bir alacak için kurulabilir. Alacağın miktarının belli olmaması halinde, alacaklının bütün istemlerini karşılayacak şekilde taşınmazın güvence altına alacağı üst sınır taraflarca belirtilir. Yurt içinde veya dışında faaliyette bulunan kredi kuruluşlarınca yabancı para üzerinden veya yabancı para ölçüsü ile verilen kredileri güvence altına almak için yabancı para üzerinden ipotek kurulabilir. Bu halde her derecenin ifade ettiği miktar, ipoteğin konusu alacağın tespit edildiği para türü üzerinden gösterilir. Ancak, aynı derecede birden fazla para türü kullanılarak ipotek kurulamaz. Yabancı para üzerinden kurulan ipoteğe ait bir derecenin boşalması halinde, yerine, tescil edileceği tarihteki karşılığı Türk parası veya yabancı para üzerinden ipotek kurulabilir. Türk parası ile kurulmuş bir ipoteğe ait derecenin boşalması halinde ise, yerine tescil edileceği tarihteki karşılığı yabancı para üzerinden ipotek kurulabilir. Yabancı veya Türk parası karşılıklarının hesabında hesap günündeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının döviz alış kuru esas alınır. İpoteğin hangi yabancı paralar üzerinden kurulabileceği, Bakanlar Kurulunca belirlenir (Md. 851). Sınırlayıcı hükümler saklı kalmak kaydıyla, taraflar faiz oranını diledikleri gibi kararlaştırabilirler (Md. 852).

5.4.1.4. İpoteğin Dereceleri

İpoteğin sağladığı güvence, tescilde belirtilen rehin derecesi ile sınırlıdır. Taşınmaz üzerinde ipotek, sırada kendisinden önce gelecek olanın miktarının tescilde belirtilmesi kaydıyla ikinci veya daha sonraki derecede de kurulabilir (Md. 870). Aynı taşınmaz üzerinde farklı sıralarda kurulmuş bulunan rehin haklarından birinin terkin edilmiş olması, sonraki sırada yer alan rehinli alacaklıya boşalan dereceye geçme hakkı vermez. Terkin edilen rehin hakkı yerine yeni bir rehin hakkı kurulabilir. Sonraki sırada yer alan rehinli alacaklılara boşalan dereceye geçme hakkı veren sözleşmelerin geçerliliği, resmî şekilde yapılmalarına; aynî etki sağlamaları, tapu kütüğüne şerh verilmelerine bağlıdır (Md. 871). Sonraki sıralarda kurulmuş bir rehin hakkından önce gelen bir rehin mevcut değilse veya borçlu önceki bir rehin senedi üzerinde tasarruf etmemişse ya da önceki sırada bulunan rehinli alacak, o derece için tescilde belirtilen miktardan az ise; taşınmazın paraya çevrilmesinde satış bedeli, boş derece hesaba katılmaksızın sonraki alacaklılara sıralarına göre dağıtılır (Md. 872).

5.4.1.5. İpotek Borcunun Ödenmemesi

Borç ödenmezse alacaklı, alacağını ipotekli taşınmazın satış bedelinden elde etme hakkına sahiptir. Borcun ödenmemesi halinde ipotekli taşınmazın mülkiyetinin alacaklıya geçeceğine ilişkin sözleşme hükmü geçersizdir. Aynı alacak için birden çok taşınmazın ipotekli olması halinde, ipoteğin paraya çevrilmesi istemi, taşınmazların tamamı hakkında yapılır. Bununla birlikte, icra dairesi onlardan ancak gerektiği kadarını paraya çevirir (Md. 873). Rehinli taşınmazın satış bedeli, alacaklılar arasında sıralarına göre dağıtılır. Aynı sırada olan alacaklılar arasında o sıraya düşen satış bedeli alacakları oranında dağıtılır (Md. 874).

2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu'na göre borcun ödenmemesi halinde, icra dairesi taşınmazın kıymetini takdir ettirecek ve taşınmazın kıymetinin takdirinde, taşınmaz üzerindeki mükellefiyetlerin kıymete olan etkisi de dikkate alınacaktır. Taşınmazın önceden takdir edilen kıymetini etkileyen mükellefiyetlerin ortaya çıkması halinde, icra dairesi satışa esas olmak üzere taşınmazın değerlendirme hizmeti yeniden yapılacaktır. Kıymet takdirine ilişkin rapor borçluya, haciz koydurmuş alacaklılara ve diğer ipotekli alacaklılara tebligatın yapıldığı icra dosyasındaki, ayrıca bildirilmiş bulunması hali müstesna olmak üzere, tapudaki mevcut adresleri esas alınmak sureti ile tebliğ edilir. İcra dairesi, mülga 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 38/A maddesinin birinci fıkrasında tanımlanan konut finansmanından kaynaklanan alacaklar ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın rehinle temin

edilmiş alacaklarının takibinde, satışı istenen taşınmaz için kıymet takdirini, yetki verilmiş kişi veya kurumlara yaptıracaktır (Md. 128).

Satışa çıkarılan taşınmazda eklenti niteliğinde teşvikli mal varsa icra müdürlüğü bu malların kıymetini ayrıca takdir ettirir. Satıştan önce ilgili kurumlardan bu mallar üzerindeki vergi, resim, harç gibi yükümlülükler sorulur. Satış isteyen alacaklının talebi üzerine bu mallar satış dışında tutulabileceği gibi, üzerlerindeki vergi, resim, harç gibi malın aynından kaynaklanan kamu alacakları dikkate alınarak 2004 Sayılı Kanunun 129'uncu madde hükümlerine göre taşınmazla birlikte ihale de edilebilir.

2004 Sayılı Kanuna göre kıymet takdirinin tebliğ edildiği ilgililer, raporun tebliğinden itibaren yedi gün içinde raporu düzenleyen icra dairesinin bulunduğu yerdeki icra mahkemesinde şikayette bulunabilirler. Şikayet tarihinden itibaren yedi gün içinde gerekli masraf ve ücretin mahkeme vizesine yatırılması halinde yeniden bilirkişi incelemesi yaptırılabilir; aksi halde başka bir işleme gerek olmaksızın şikayet kesin olarak reddedilir. Kesinleşen kıymet takdirinin yapıldığı tarihten itibaren iki yıl geçmedikçe yeniden kıymet takdiri istenemez. Ancak, doğal afetler ve imar durumundaki çok önemli değişiklikler meydana getiren benzer hallerde yeniden kıymet takdiri istenebilir. Kıymet takdirine ilişkin şikayet yetkisiz icra mahkemesine yapılırsa, icra mahkemesi evrak üzerinde inceleme yaparak başvuru tarihinden itibaren en geç on gün içinde yetkisizlik kararı verir (Md. 129).

5.4.1.6. İpoteğin Alacaklıya Sağladığı Güvencenin Kapsamı

Taşınmaz rehninin alacaklıya sağladığı güvencenin kapsamına; anapara, takip giderleri ve gecikme faizi ile iflasın açıldığı veya rehnin paraya çevrilmesinin istendiği tarihe kadar muaccel olmuş üç yıllık faiz ile son vadeden başlayarak işleyen faizi girer. Daha önce belirlenmiş olan faiz oranı, sonradan gelen alacaklıların zararına olarak artırılmaz (Md. 875).

5.4.1.7. Taşınmazın İpotekten Kurtarılması

Değerini aşan bir borç için ipotek edilmiş olan taşınmazı edinen kimse, borçtan şahsen sorumlu değilse, icra takibine başlanmadan önce, satın alma bedelini ödeyerek taşınmazı ipotekten kurtarabilir. Taşınmazı karşılıksız olarak edinen kimse de, takdir edeceği bedeli ödeyerek bu hakkı kullanabilir. İpotekten kurtarma hakkı, alacaklılara altı ay önce yapılacak yazılı ihbarla kullanılabilir. İpotekten kurtarma bedeli alacaklılar arasında sıralarına göre dağıtılır (Md. 885).

İpotekten kurtarma ihbarına karşı alacaklılar, ihbarın tebliğinden başlayarak bir ay içinde giderleri peşin ödemek suretiyle, ipotekli taşınmazın açık artırma yoluyla satılmasını isteyebilirler. Satış, icra dairesince 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre yapılır. Açık artırmada elde edilen miktarın satış bedelinden veya malik tarafından takdir edilen bedelden fazla olması halinde, bu miktar ipotekten kurtarma bedeli sayılır. Artırma bedelinin fazla olduğu hallerde, açık artırma giderleri malike, aksi halde açık artırmayı isteyen alacaklıya ait olur (Md. 886). İpotekli taşınmazın maliki borçtan şahsen sorumlu değilse, alacaklının ödeme isteminin ona karşı etkili olması, bu istemin hem borçluya, hem kendisine karşı yapılmış olmasına bağlıdır (Md. 887).

5.4.1.8. İpotekli Taşınmazın Bölünmesi

Yetkili kamu kurum veya kuruluşu tarafından gerçekleştirilen parsel birleştirilmesi ve dağıtımı işlemi sonucunda birleştirilen parsel üzerindeki rehinler, sıralarını koruyarak o parselin yerine verilen taşınmaz üzerine geçer. Birleştirme sonucunda oluşan taşınmaz, değişik alacaklar için rehinli veya bazıları rehinsiz birden çok parselin yerini alırsa; bu taşınmaz üzerine geçen rehin hakları, taşınmazı bütün olarak kapsar ve olanak ölçüsünde sıralarını korurlar (Md. 859).

5.4.1.9. İpotekli Taşınmazın Devri

İpotekli taşınmazın devri, aksi kararlaştırılmış olmadıkça, borçlunun sorumluluğunda ve güvencede bir değişiklik meydana getirmez. Yeni malik borcu yüklendiği takdirde alacaklı,

kendisine başvurma hakkını saklı tuttuğunu bir yıl içinde yazılı olarak önceki borçluya bildirmezse, borçlu borcundan kurtulur (Md. 888).

İpotekli taşınmazın bir kısmının veya aynı malike ait olan ipotekli taşınmazlardan birinin başkasına devredilmesi ya da ipotekli taşınmazın bölünmesi halinde, aksine bir anlaşma yoksa, rehin taşınmazlara değerleri oranında tapu idaresince re'sen dağıtılır. Bu dağıtımı kabul etmeyen alacaklı, dağıtımın kesinleştiğinin kendisine tebliğinden başlayarak bir ay içinde yazılı bildirimde bulunmak suretiyle alacağın bir yıl içinde ödenmesini borçludan isteyebilir. Yeni malikler, kendilerine ait taşınmaza düşen borcu yüklendikleri takdirde alacaklı, kendisine başvurma hakkını saklı tuttuğunu önceki borçluya bir yıl içinde yazılı olarak bildirmezse, borçlu borcundan kurtulur (Md. 889).

Taşınmazın yeni maliki borcu yüklenirse, tapu idaresi bunu alacaklıya bildirir. Alacaklıya tanınan hakkını saklı tuttuğuna ilişkin bir yıllık beyan süresi, tapu idaresince yapılan bildirimin tebliği tarihinden işlemeye başlar (Md. 890). İpotekle güvence altına alınan alacağın devrinin geçerli olması, devrin tapu kütüğüne tescil edilmesine bağlı değildir (Md. 891).

5.4.1.10. İpoteğin Sona Ermesi

İpotek, tescilin terkinin veya taşınmazın tamamen yok olmasıyla sona erer. Kamulaştırma işlemlerine ilişkin kanun hükümleri saklı olacaktır (Md. 858). Kamulaştırılan taşınmazın tapu kaydı üzerinde olan rehin hakları, irtifak hakkı, taşınmaz yükü, kamu haczi ve vakıf şerhi gibi bütün kayıtlamaların dikkate alınması koşulu ile değerlendirme sürecinde tespiti yapılacaktır. Diğer bir ifade ile tapu kaydı üzerindeki varsa bütün kayıtlamaların öncelikle araştırma konusu olması zorunluluğu bulunmaktadır. Taşınmazın maliki tarafından, herhangi bir hukuki ilişki sebebi ile taşınmaz teminat gösterilerek ipotek edilmiş olabilir veya malikin herhangi bir borcu nedeniyle yapılan bir icra takibi sırasında taşınmaz haczedilmiş olabilir. Bu işlemler taşınmazın değerini doğrudan etkilemez. Ancak taşınmazın satılmak istenmesi halinde, potansiyel alıcı(lar), talep edilen taşınmaz bedeline, ipotek, irtifak hakkı veya haciz şerhine sebep olan borç miktarını da eklemek suretiyle işlem yapma eğiliminde olacaktır. Bu borç karşılıklarını alacaklılarına ödemek suretiyle bu şerhlerin kaldırılmasında mümkün olabilir.

Taşınmazın tapu kaydında rehin şerhi bulunup devam ediyorsa, kamulaştırma karşılığına aktarılmaması veya kamulaştırma parasının doğrudan malik adına açılacak banka hesabına yatırılması doğru bulunmamaktadır. Örneğin, taşınmaz üzerindeki intifa hakkı, kamulaştırma ile bedele intikal ettiğinden, intifa hakkı sahibi, intifa payına tekabül eden ve bankaya yatırılmış bulunan kamulaştırma bedelini talep etme hakkına sahiptir⁴³¹. Belirtilen biçimde işlem yapılmaması halinde, tapu kütüğüne tescil edilen haklar ve şerhlerin neden olacağı yükümlülüğün kamulaştırma yapan idare tarafından yüklenilmesi zorunlu olacak ve bu da ikinci defa bedel ödenmesi anlamına gelecek ve yapılan ikinci ödeme kamu zararı olarak kabul edilecektir.

5.4.2. İpoteğin Türleri

İpotek, Türk Medeni Kanunu ve Tapu Sicili Tüzüğü ile düzenlenen diğer ayni haklar gibi geçerli bir hukuki nedene dayanarak tapu siciline tescil ile kurulmaktadır. İpotek, tarafların iradesine bağlı bir hukuki işlemle ya da kanun hükmü gereği kurulabilir. Bu durum, ipoteğin türlere ayrılmasının sebeplerinden biridir. Ayrıca, teminat miktarının belirlenmesi de ipotekte çeşitliliğe sebep olmaktadır. İstem ve işlemin niteliği de tapuda tescil edilen ipotek türlerinde etkili olmaktadır.

Özetle ipotek, güvence miktarının belirleniş tarzından ve kaynağından (hukuki sebebinden) hareketle sınıflandırılabilir⁴³². Güvence miktarının belirleniş tarzına göre ipotek, “anapara ipoteği” ve “üst sınır ipoteği” şeklinde ikiye ayrılır. Kaynağına göre ise, “iradi ipotek” ve “kanuni ipotek” olmak üzere ikiye ayrılır. Bu ayrım, Türk Medeni Kanunu’nda da açıkça belirtilmiştir. Kanuni ipotek

⁴³¹ V.Böke, 4650 Sayılı Kanunla Değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu ve Kamulaştırma Bedelinin Tespiti Davaları, Seçkin Yayınları, 2003, Ankara, s.340-400.

⁴³² M.Ayan, Eşya Hukuku, Cilt:1, Zilyedlik ve Tapu Sicili, 3.Baskı, 2001, Konya, s.150-180; S.Y.Şener, Türk Hukukunda İpotek ve Uygulaması, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Özel Ana Hukuk Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 2204, Konya, s.20.

te kendi içinde, “doğrudan doğruya kanundan doğan ipotek hakları” ve “dolayısıyla kanundan doğan ipotek hakları” şeklinde iki gruba ayrılır⁴³³.

5.4.2.1. İpoteğin Kaynağına Göre Türleri

İpotek, taşınmaz rehninin temel ilkelerinden biri olan “kamuya açıklık ilkesi” gereğince geçerli bir hukuki sebebe bağlı olarak tapuya tescil ile kurulur. İpoteğin hukuki sebebi, tarafların iradesine bağlı olarak oluşturulabileceği gibi bir kanun hükmü de olabilir.

İradi ipotek:

Tarafların, yani alacaklı ve borçlunun, birlikte tapu memuru huzurunda ipotek sözleşmesine veya borçlunun ölümüne bağlı tasarrufuna dayanarak resmi şekilde yaptıkları ve tapu kütüğüne tescille kurdukları bir ipotek türüdür.

Kanuni ipotek:

İpoteğin bir özel yasa ile kurulmasının öngörülmesi halidir. 4721 Sayılı Kanunda ipoteğin tapuya tescil ile doğacağı belirtilmiş olmasına karşın, bunun istisnasına da yer verilmiştir. Bu durumda, 4721 Sayılı Kanuna göre kanuni ipotek ikiye ayrılmaktadır.

Tescile Tabi Olmayan Kanunî İpotek: 4721 Sayılı Kanuna göre “kanunî ipotek haklarının doğumu, aksi kanunda öngörülmüş olmadıkça, tapu kütüğüne tescil edilmelerine bağlı değildir” hükmünü amirdir (Md. 892). Bu durum, alacaklının ipotekli taşınmazın değerinin azalmasını önlemek (Md. 865/III ve 867/II) ve taşınmazın korunmasının sağlanması bakımından malikin ödemekten kaçındığı sigorta ücretlerini ödemek (Md. 876) için yapılan masrafları güvence altına almayı amaçlamaktadır. Bu tür ipotekler istemde bulunulmadıkları sürece tapuya tescil edilmezler.

Tescile Tabi Kanunî İpotek: 4721 Sayılı Kanunda, aşağıdaki alacaklıların, kanunî ipotek hakkının tescilini isteyebilecekleri belirtilmiştir:

- Satıştan doğan alacağı için satılan taşınmaz üzerinde satıcı,
- Elbirliği ortaklığına giren taşınmazlarda paylaşmadan doğan alacakları için birlikte mirasçı olanlar veya diğer elbirliği ortakları,
- Bir taşınmaz üzerinde yapılan yapı veya diğer işlerde malzeme vererek veya vermeden emek sarf ettikleri için malzeme ve emek karşılığı olarak malik veya yükleniciden alacaklı olan alt yüklenici veya zanaatkarlar.

Alacaklıların, bu kanunî ipotek hakkından önceden feragat etmeleri geçerli değildir (Md. 893). Satıcıların, mirasçıların ve diğer elbirliği ortaklarının kanunî ipotek haklarının, mülkiyetin naklini izleyen üç ay içinde tapu kütüğüne tescil edilmiş olması gerekir (Md. 894). Zanaatkarların ve yüklenicilerin kanunî ipotek hakları, çalışmayı veya malzeme vermeyi yükledikleri andan başlayarak tapu kütüğüne tescil olunabilir. Tescilin yüklenilen işin tamamlanmasından başlayarak üç ay içinde yapılmış olması gerekir. Tescilin yapılması için alacağın malik tarafından kabul edilmiş veya mahkemece karara bağlanmış olması şarttır. Malik yeterli güvence gösterirse tescil istenemez (Md. 895).

Doğrudan Doğruya Kanundan Doğan İpotek Hakları: Doğrudan kanundan doğan ipotek hakları;

(a) İpotekli Taşınmazın Değerinin Azalmasını Önlemek İçin Yapılan Masraflardan Doğan İpotek Hakkı

⁴³³ M.Ayan, *Eşya Hukuku, Cilt:1, Zilyedlik ve Tapu Sicili, 3.Baskı, 2001, Konya, s.183*; S.Y.Şener, *Türk Hukukunda İpotek ve Uygulaması, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Özel Ana Hukuk Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 2204, Konya, s.20*.

(i) Malikin Kusurlu Davranışından Kaynaklanan Değer Azalmaları ve Alacaklının İpotek Hakkı

(ii) Üçüncü Kişilerden ve Tabiat Olaylarından Kaynaklanan Değer Azalmaları ve Alacaklının İpotek Hakkı

b) İpotekli Taşınmazın Korunması İçin Yapılan Zorunlu Masraflardan Doğan İpotek Hakkı olarak sınıflandırılabilir.

Dolayısıyla Kanundan Doğan İpotek Hakları: Dolayısıyla kanundan doğan ipotek hakları ise;

a) Satıştan Doğan Alacağı İçin Satılan Taşınmaz Üzerinde Satıcının Kanuni İpotek Hakkı

b) Elbirliği Ortaklığına Giren Taşınmazlarda Paylaşmadan Doğan Alacakları İçin Birlikte Mirasçı Olanlar veya Diğer Ortakların Kanuni İpotek Hakkı

c) Alt Yüklenici veya Zanaatkarların Kanuni İpotek Hakkı

d) Üst Hakkından Doğan Kanuni İpotek Hakları

1) Arazi Malikinin Kanuni İpotek Hakkı

2) Üst Hakkı Sahibinin Kanuni İpotek Hakkı

e) Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesinde Bakım Alacaklısının Kanuni İpotek Hakkı

f) Kat Mülkiyetinde Ortak Giderlerin Güvencesi Olan Kanuni İpotek Hakkı⁴³⁴

olarak sınıflandırılabilir.

Yapı İpoteği: 4721 Sayılı Kanunun 893'üncü maddesinin birinci fıkrasının üçüncü bendinde, çalışmalarının karşılığı olan alacaklarını elde edememe riski altında olan, fakat buna rağmen çalışmak zorunda kalan yapı alacaklılarına, yapı sahibine karşı sahip oldukları alacaklarını güvence altına almaları için kanuni ipotek hakkı tanınmıştır⁴³⁵. Bu işlem özellikle taahhüt yoluyla inşaat işini yaptıran kişi ve kurumlarda sıklıkla uygulama alanı bulmaktadır. Benzer biçimde tersanelerde inşa edilen gemilerin edinim bedelinin ödenmemesi halinde, gemi üzerinde de ipotek tesisi yapılması uygulamasına sıklıkla rastlanmaktadır.

5.4.2.2. İpoteğin Teminat Miktarının Belirlenmesine Göre Türleri

Taşınmaz rehninin temel ilkelerinden biri olan “belirlilik ilkesi”⁴³⁶ gereğince, ipoteğin kurulmasında, taşınmazın ne miktar alacak için güvence teşkil edeceği tapu kütüğünde açıkça gösterilmelidir. Bu husus 4721 Sayılı Kanunun 851'inci maddesinde; “taşınmaz rehni, miktarı Türk parası ile gösterilen belli bir alacak için kurulabilir. Alacağın miktarının belli olmaması halinde, alacaklının bütün istemlerini karşılayacak şekilde taşınmazın güvence altına alacağı üst sınır taraflarca belirtilir” şeklinde ifade edilmiştir.

4721 Sayılı Kanunun 851'inci maddesinden de anlaşıldığı üzere, ipotek, güvence altına alınması düşünülen alacağın miktarının belli olup olmamasına göre, iki şekilde kurulabilir. Buna

⁴³⁴ S.Y.Şener, *Türk Hukukunda İpotek ve Uygulaması*, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Özel Ana Hukuk Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 2204, Konya, s.30-38.

⁴³⁵ Yapı İpoteği hakkının tarihi gelişimi hakkında bakınız. S.Reisoğlu, *Türk ve İsviçre Hukuku'nda Müteahhit ve İşçilerin Kanuni İpotek Hakkı*, 1961, Ankara s.2 vd.; S.Y.Şener, *Türk Hukukunda İpotek ve Uygulaması*, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Özel Ana Hukuk Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 2204, Konya, s.40.

⁴³⁶ S.Y.Şener, *Türk Hukukunda İpotek ve Uygulaması*, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Özel Ana Hukuk Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 2204, Konya, s.21.

göre, ipotekle güvence altına alınması düşünülen alacağın miktarı belli ise “anapara ipoteği” ve belli değilse “üst sınır ipoteği” biçiminde tesis edilecektir⁴³⁷.

Anapara ipoteği:

İpoteğin kurulması anında güvence altına alınmak istenen alacak miktar itibarıyla belli ise, bu miktar tapu kütüğüne tescil edilir. Bu durumda, bir “anapara ipoteği” veya “sabit ipotek” söz konusu olur.

Üst sınır ipoteği:

İpoteğin kurulması esnasında güvence altına alınmak istenen alacağın miktarı belli değilse, alacaklının bütün istemlerini karşılayacak şekilde taşınmazın güvence altına alacağı üst sınır taraflarca belirlenmelidir. Bu şekilde, miktarı belli olmayan alacaklar için kurulan ipoteğe, “üst sınır ipoteği” veya “azami meblağ ipoteği” adı verilir⁴³⁸.

Üst sınır ipoteği, genellikle rehnin kurulduğu anda miktarı bilinmeyen ve ileride doğacağı zamanda da miktarının ne olacağı tahmin edilemeyen alacaklar için kurulur. Henüz gerçekleşmemiş olmakla birlikte doğma ihtimali bulunan tazminat alacakları, kredi hesabı veya cari hesaptan doğan alacaklar ile şarta bağlı alacaklar bu tür alacaklara örnek olarak gösterilebilir⁴³⁹.

5.4.2.3. İpoteğin İstem ve İşlemin Niteliğine Göre Türleri

Uygulamada tapu siciline tescil edilen ipoteklerin istemde bulunan kurum ve ipoteğin kuruluş amacı dikkate alındığında aşağıda belirtildiği şekilde çeşitli türlere de ayrılabilir⁴⁴⁰:

- Banka ipoteği
- Matbu resmi senetle ipotek tesisi
- Onama suretiyle ipotek tesisi (Kredi veya borç sözleşmesi ile ipotek tesisi)
- Kooperatiflerin ipotek işlemleri
- Şirket taşınmazının ipoteği
- Şahıs lehine ipotek
- Müşterek ipotek
- Payın ipoteği
- Korunmuş miktar ipoteği (Mahfuz meblağ)
- Garama ipoteği (Garama anlaşıması)
- Kanuni ipotek tesisi
- İpotekte bedel artırımı ve azaltılması

5.5. İpotek Kredileri ve Gayrimenkul Piyasalarındaki Uygulamaları

Gayrimenkul finansmanının gelişmiş olduğu ülkelerde, gayrimenkul finansmanı için başvurulabilecek birçok ipotek kredisi türü bulunmaktadır. İpotek kredisi kullanıcıları kullanacakları ipotek kredisini seçerken bazı unsurları göz önünde bulundurmaktadır. Bunlar: kredilere uygulanan faiz oranı, geri ödeme biçimleri, kullanıcıya sağlanan hizmetler ve kredi değerlendirme süreci gibi unsurlardır. İpotek kredilerinin de faiz yapısı ve geri ödeme biçimleri bakımından birçok türü bulunmaktadır. Başlıca kullanılan ipotek kredilerini dört grupta toplanabilir. Bunlar; (i) sabit oranlı ipotek (Fixed Rate Mortgage), (ii) fiyat seviyesine göre ayarlanan ipotek (Price Level Adjust

⁴³⁷ S.Y.Şener, *Türk Hukukunda İpotek ve Uygulaması*, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Özel Ana Hukuk Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 2204, Konya, s.21.

⁴³⁸ S.Y.Şener, *Türk Hukukunda İpotek ve Uygulaması*, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Özel Ana Hukuk Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 2204, Konya, s.22.

⁴³⁹ S.Y.Şener, *Türk Hukukunda İpotek ve Uygulaması*, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Özel Ana Hukuk Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 2204, Konya, s.23.

⁴⁴⁰ Detaylı bilgi için bakınız: Ö.G.Dörtgöz, *Tapu İşlemleri Birlik Basımevi*, 2012, Ankara, s.23-77.

Mortgage), (iii) ayarlanabilir oranlı ipotek (Adjustable Rate Mortgage) ve (iv) iki endeksli ipotek (Dual Index Mortgage) olarak sıralanabilir.

5.5.1. Sabit Faizli ve Eşit Taksitli İpotekli Konut Kredileri

İpoteğe dayalı menkul kıymetler yoluyla bir konut satın alınırken, hanehalkı satın alacağı konutun piyasa fiyatının % 10'u ile % 20'si arasında peşinat depozitosu ödemekle yükümlüdür. İpotek, kredi alan kişinin konutunu güvence olarak gösterdiği teminatlı bir kredi türüdür. İpotek işlemi, içinde üç önemli değişken barındırır. Bunlar; faiz oranı, ödeme planı ve amortizasyon süresi yani kredinin bitme süresidir. Bu üç değişken, kredi alan kişinin bu süre içinde ne kadar ödemesi gerektiği ve anapara geri ödemelerinin ne kadar zamanda yapıldığını gösterir⁴⁴¹.

Sabit oranlı ipotek kredisi, sabit faiz oranlı, eşit geri ödemeli, tamamen amortize edilen bir ipotek kredisi türüdür⁴⁴². Bu şekilde ödenen krediler geleneksel ipotekli krediler (traditional mortgage loan) olarak da isimlendirilmektedir.

Sabit oranlı ipotek kredisinde, kredi alan, kredi verene her ay aynı miktarda ödeme yapar ve ödeme süresi dolduğunda kredi kapanır. Vade ise 20 yıldan 30 yıla kadar sürelerde değişmektedir. Bununla birlikte son yıllarda 15 yıl vadeyle düzenlenen ipoteklerin hacmi artmaktadır⁴⁴³.

Aylık ödemeler vadesi gelen faiz ödemesi ve anaparanın bir kısmını kapsar. İpotek ödemelerinde öncelikle ödemelerin çoğu faize gider. Anapara ödenirken vadesi gelen faiz miktarı azalır ve ödemelerin çoğu anapara ödemesi olur. Süresonunda anapara da faiz ödemesi de yapılır⁴⁴⁴.

Uygulama deneyimlerine göre belirtilen standart aracın, hem borç alan, hem de borç verenler için enflasyonist bir ortamda sorun yarattığı ifade edilebilir. Yüksek enflasyon ortamlarında, borç verenler yatırımlarından pozitif bir geri dönüş sağlamak için verdikleri krediye yüksek oranlı bir nominal faiz oranı uygulamaya mecbur kalmaktadırlar. Bu yüksek nominal faiz oranı da, sabit dönem ve sabit oranlı kredide yüksek geri ödemelere sahip olmaktadır. Ancak yüksek enflasyon sebebiyle, zaman içerisinde kredi geri ödemelerinin reel değeri azalmaktadır. Bu ipotek kredisinin genel bir özelliği olarak, krediyi almış olan taraf vade içinde her zaman, kredi bakiyesini ödeyerek kredi kapatma hakkına sahiptir. Bu nedenle piyasa faiz oranları ipotek kredisi faiz oranlarının altına indiği zaman, kredi alan taraf bu krediyi kapatarak daha uygun koşullarda yeniden borçlanacaktır. Faizlerde düşüş olduğu zaman krediyi alan mevcut krediyi kapatarak daha düşük faiz oranı ile borçlanabilme imkanına sahip iken; krediyi veren faizlerin yükselmesi durumunda krediyi sona erdirmeye ve faiz oranını yükseltme imkanına sahip değildir⁴⁴⁵.

Sabit oranlı ipotek, kredi alan açısından hiçbir risk doğurmaz iken, kredi veren açısından risklidir. Bu nedenle geleneksel ipotek kredileri ekonomik istikrarın olduğu ülkelerde uygulanabilir. Özellikle enflasyon oranının yüksek olduğu ülkelerde geleneksel ipotek kredileri riskli olup, finansal kurumlar bu tür kredilerden kaçınmaktadırlar⁴⁴⁶.

⁴⁴¹ E.Yeşil, *İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetler Yoluyla Konut Finansmanı Modelinin Ekonomik Açından Değerlendirilmesi*, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 2007, Ankara, s.50.

⁴⁴² E.Yeşil, *İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetler Yoluyla Konut Finansmanı Modelinin Ekonomik Açından Değerlendirilmesi*, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 2007, Ankara, s.50.

⁴⁴³ Ali Alp, *İpotek Kredileri ve İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetler Yoluyla Konut Finansman Sorununun Çözümünde Bir Model Önerisi*, S.P.K. Yayınları, 1996, Ankara, s.78.

⁴⁴⁴ E.Yeşil, *İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetler Yoluyla Konut Finansmanı Modelinin Ekonomik Açından Değerlendirilmesi*, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 2007, Ankara, s.50.

⁴⁴⁵ İ.Cimit, *Gayrimenkullerin Menkulleştirilmesi ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Üzerine Bir İnceleme*, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, 2000, İstanbul, s.78; E.Yeşil, *İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetler Yoluyla Konut Finansmanı Modelinin Ekonomik Açından Değerlendirilmesi*, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 2007, Ankara, s.51.

⁴⁴⁶ D.Başarır, *Türkiye'de Konut Finansmanı*, T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Uzmanlık Tezi, 1995, Ankara, s.21.

5.5.2. Değişken Faizli İpotekli Konut Kredileri

Bu tür kredilerde, verilen ipotek kredisinin faiz oranları, kredi vadesi boyunca sözleşmede önceden belirlenen sürede değiştirilebilmektedir⁴⁴⁷. Bu kredi türü kredi veren tarafın karşılaştığı faiz oranlarındaki değişme riskine karşılık korumak amacıyla ortaya çıkmıştır⁴⁴⁸. Ayarlanabilir oranlı ipotek kredisi olarak da adlandırılmakta olan bu ipotek kredisinin faiz oranı dönemsel olarak yeniden belirlenebilmektedir. Bu dönemler 6 ay, 1 yıl, 2 yıl ya da 3 yıl gibi süreler olabilmektedir. Bununla beraber ekonomik göstergelerin çok değişken olduğu ülkelerde faiz oranının yeniden belirlenme dönemleri daha da kısa döneme çekilebilmektedir⁴⁴⁹.

Ayarlanabilir oranlı ipotek kredilerinde faiz oranına dayalı bir indeks kullanılmaktadır. Bu da kreditorlere reel faiz oranlarında meydana gelebilecek değişimlere ilişkin riski de borçlu tarafa kaydırma imkanı sağlamaktadır⁴⁵⁰. Ayarlanabilir oranlı ipotek işleminde kredi miktarını amortize edecek şekilde ödenmesini sağlayacak bir başlangıç faiz oranı uygulanmaktadır. Bu oran, ilk yılın sonunda belirlenen faiz oranı indeksine göre yeniden ayarlanır ve ikinci yıl için amortisman planına göre yeni bir ödeme planı belirlenir. Bu işlem kredinin tamamen ödendiği son yıla kadar devam etmekte ve faiz oranlarının yeniden belirlenmesinde endekslemeye çok dikkat edilmesi gerekmektedir. Kullanılan bu endeksler sayesinde sağlanan fonların maliyeti sağlanmaktadır. Kredi veren kurumların, ayarlanabilir oranlı ipotek kredilerinde, kredi alanlar tarafından da benimsenmiş olan ve piyasada kullanılan endeksler dışında başka endeks kullanılması güveni azaltır⁴⁵¹. Bu tür kredilerde yaygın olarak kullanılan referans endeksler; bir yıl vadeli hazine bonosu faiz oranı, bir yıl vadeli LIBOR ya da ülke genelinde önde gelen gayrimenkul finansman kurumlarının uyguladığı sabit faizli ipotekli konut kredilerinin faiz oranlarının ağırlıklı ortalaması olabilir.

Özellikle borç veren kuruluşların fonlama maliyetlerindeki değişimleri karşılamak amacıyla ya taksit tutarının enflasyon farkına göre ayarlandığı veya faiz oranının belirli bir endeks (benchmark index) değer artı bir marj konularak elde edilen ve vade boyunca değişen bir oran olduğu, ipoteğe dayalı gayrimenkul kredileridir. Bu tür kredilerde faiz oranına bağlı olarak aylık taksit tutarları değişir. Faiz oranlarının sıklıkla değiştiği ekonomilerde, sabit faizli kredilerin temin edilemediği durumlarda kullanılmaktadır. Borçlu açısından faiz oranları düştüğünde bu kredi avantaj yaratsa da yükseldiğinde riskli olacaktır.

Bankacılık sistemi içinde uygulanan diğer değişken faizli kredilere benzer şekilde faiz oranı değişimlerine karşı kredi faiz oranının tavan ve taban değerlerini önceden saptamak bu kredilerde de mümkündür. Tavan saptanması durumunda borçlu ödeme gücünün ötesindeki faiz artışlarına karşı kendini korurken, taban borç veren için faiz düşüşlerinde bir korunma sağlayacaktır.

Yukarıda kısaca açıklanan ipotekli krediler dışında; eşit anapara ödemeli (sabit amortismanlı), artan ödemeli, ayarlanabilir faizli, balon ödemeli, indirimli ipotekli ve karma ipotekli konut kredisi uygulamalarına da rastlanmaktadır. Bunlar kısaca aşağıda açıklanmıştır⁴⁵²:

Eşit Anapara Ödemeli (Sabit Amortismanlı) İpotekli Konut Kredisi: Bu tür bir kredi yapısında aylık anapara geri ödemeleri kredi vadesi boyunca sabit olarak belirlenmekte ve eşit miktarlar halinde geri ödenmektedir. Bunun için ilgili kredi yapısında kredi miktarı geri ödemenin yapılacağı vade sayısına bölünerek aylık anapara taksitleri bulunur. Kalan kredi borç bakiyesi ile kredi dönemsel faiz oranının çarpımı şeklinde hesaplanan aylık faiz miktarı ise değişkendir ve azalan

⁴⁴⁷ E.Yeşil, *İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetler Yoluyla Konut Finansmanı Modelinin Ekonomik Açından Değerlendirilmesi*, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 2007, Ankara, s.50.

⁴⁴⁸ E.Yeşil, *İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetler Yoluyla Konut Finansmanı Modelinin Ekonomik Açından Değerlendirilmesi*, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 2007, Ankara, s.51.

⁴⁴⁹ I.Cimit, *Gayrimenkullerin Menkulleştirilmesi ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Üzerine Bir İnceleme*, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, 2000, İstanbul, s.51.

⁴⁵⁰ D.Başarır, *Türkiye’de Konut Finansmanı*, T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Uzmanlık Tezi, 1995, Ankara, s.25.

⁴⁵¹ E.Yeşil, *İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetler Yoluyla Konut Finansmanı Modelinin Ekonomik Açından Değerlendirilmesi*, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 2007, Ankara, s.52.

⁴⁵² A.Hepşen, *Gayrimenkul Değerleme Esasları, Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu, Lisanslama Sınavları Çalışma Kitapları*, 2015, İstanbul, s148-155.

bir eğilim gösterir. İlgili kredi yapısında için hesaplanan aylık faiz miktarı aylık anapara geri ödeme tutarına ilave edilerek aylık taksit ödeme tutarı bulunmaktadır. Eşit anapara ödemeli kredi yapısında ödenen ilk taksit en yüksek kredi taksiti olurken, vade ilerledikçe taksit miktarları azalmaktadır. İlgili kredi yapısının bir diğer önemli özelliği kredi faiz oranının sabit olarak belirlenmesidir.

Artan Ödemeli İpotekli Konut Kredisi: Bu tür kredilerde gelirlerinin yükseleceğini ya da tasarruf eğilimlerinin artacağı beklentisi olan kişiler için hazırlanmış bir kredi ödeme planı söz konusudur. Dolayısıyla, geri ödeme tutarları başlangıçta düşük tutulmakta, daha sonraki dönemlerde ise kademeli olarak arttırılmaktadır. Bu kredi yapısı hem belirlenen sabit faiz oranı nedeniyle sabit faizli ipotekli konut kredisine benzemekte hem de geri ödeme tutarlarının kademeli olarak arttırılması nedeniyle sabit faizli ipotekli konut kredisinden ayrılmaktadır. İlk defa ipotekli konut kredisi almak isteyen kişiler ile gelir ya da tasarruf düzeyleri yıllar geçtikçe artacağına inanılan gayrimenkul alıcıları için iyi bir alternatif olmaktadır.

Ayarlanabilir Faizli İpotekli Konut Kredisi: Bu tür kredilerde vade uzun tutulmakla birlikte kredi faiz oranları 3-5 yıl gibi dönemler itibariyle periyodik olarak taraflarca yeniden pazarlık konusu edilmekte ve ayarlanmaktadır. Burada faiz oranları değiştikçe geri ödemelerde değişmektedir.

Balon Ödemeli İpotekli Konut Kredisi: Bu tür kredilerde düşük peşinatlı ve düşük geri ödemeli bir plan hazırlanmakta, anapara ve faiz ödemelerinin sözleşmede belirtilen vadede sonlandırılabilmesi için ara dönemlerde (örneğin 3 ayda bir, 6 ayda bir ya da tüketicinin talebine göre belirlenen sıklıkta) yapılacak toplu ödemelere ihtiyaç duyulmakta ya da vadenin sonunda kalan borç tek bir seferde ödenmektedir. Kredi faiz oranı sabittir.

İndirimli İpotekli Konut Kredisi: İndirimli ipotekli konut kredisinde kredi kullanım aşamasında belirlenen değişen komisyon tutarı (örneğin % 1 ile % 5 arasında) ödenerek kredi faiz oranının daha düşük oranda belirlenmesi söz konusu olup, tüketici bu sayede indirimli faiz oranından kredi kullanarak taksit tutarlarını da düşürebilecektir. Kredi faiz oranı sabittir.

Karma İpotekli Konut Kredisi: Karma ipotekli konut kredilerinde vade dönemi içerisinde başlangıçta belirlenen bir dönem içerisinde (örneğin ilk 5 yıl) sabit faizli bir yapı uyarınca kredi taksitleri ödenir iken, devam eden süreçte ise kredi faiz oranı değişken yapıda belirlenmektedir. Karma kredilerin değişken faizli yapısında faiz oranları ise bulunulan aydan iki önceki ayda Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık yüzde değişim oranı baz alınarak hesaplanacaktır.

5.5.3. İpotekli Ticari ve Yatırım Kredileri

Türkiye’de 1958 yılında Bakanlar Kurulu Kararı ile Emlak Bankası ve Vakıfbank dışındaki bankaların konuta ilişkin kredi açmaları, 1979 yılına kadar engellenmiş ve daha sonra bütün bankalara kredilendirme yetkisi verilmiştir. Bu yıllarda bankalarda ucuz ve uzun vadeli konut kredisi vermek karlı olmadığından, bu alana ilgi göstermemişlerdir. 1989 yılından itibaren Pamukbank, 1990 yılından itibaren Dışbank ve İmar Bankası, 1991 yılından itibaren, Yapı Kredi Bankası, Akbank ve Halk Bankası bireysel kredi kapsamında konut kredisi vermeye başlamışlardır. Bunun nedeni bu dönemde bankaların karlı olan ticari kredileri satamamaları ve riski dağıtmak için alternatif alanlara yönelmeleridir. Ayrıca konut kredisi faizinin mevduat faizinden yüksek olması ve anapara ve faiz tahsilatını aynı anda yapabilmesi ve ödemelerde başlangıçta faiz payının daha yüksek olması gibi yollarla bankaya yeni kaynak yaratılması söz konusu işlemin bankalara cazip gelmesine imkan vermiştir⁴⁵³.

Ticari bankalar kısa vadeli mevduat toplayabildikleri için bu bankaların uzun vadeli konut kredilerini finanse edebilmesi oldukça güçtür. Toplanan mevduat kısa vadeli olduğu için uzun vadeli

⁴⁵³ B.Akçay, Türkiye’nin Yeni Bir Konut Finansman Modeli Yaklaşımı, O.D.T.Ü., Mimarlık Fakültesi Yayını, 1993, Ankara, s.97.

kredilerde vade uyumsuzluğu sorunu ortaya çıkmaktadır. Bunun için farklı ipoteğe dayalı menkul kıymetlerle konut finansmanı gibi farklı finansman yöntemlerini uygulamak uygun olabilir.

Ticari kredi, işletmenin kendini geliştirmek için yapacağı yatırımlar veya borçları için kullanabilecekleri kredilerdir. Bununla birlikte, yatırım kredileri ise, projeye dayalı olan (baraj, altyapı, otoyol, demiryolu ve enerji gibi) büyük yatırımlar yanı sıra konut, turizm, sanayi, tarım, ticaret ve benzeri alanlarda gerçekleştirilecek faaliyetlerin finansmanında kullanılan kredilerdir.

5411 sayılı Bankacılık Kanunu'na göre kredi; *“Bankalarca verilen nakdî krediler ile teminat mektupları, kontrgarantiler, kefaletler, aval, ciro, kabul gibi gayrinakdî krediler ve bu niteliği haiz taahhütler, satın alınan tahvil ve benzeri sermaye piyasası araçları, tevdiatta bulunmak suretiyle ya da herhangi bir şekil ve surette verilen ödünçler, varlıkların vadeli satışından doğan alacaklar, vadesi geçmiş nakdî krediler, tahakkuk etmekle birlikte tahsil edilmemiş faizler, gayrinakdî kredilerin nakde tahvil olan bedelleri, ters repo işlemlerinden alacaklar, vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri ile benzeri diğer sözleşmeler nedeniyle üstlenilen riskler, ortaklık payları ve Kurulca kredi olarak kabul edilen işlemler...”* (Md. 48) şeklinde tanımlanmaktadır. Bu tanıma göre ticari krediler kredinin geri ödenme sıklığına göre (spot veya rotatif), vade uzunluklarına göre (kısa, orta veya uzun vadeli), teminat bazlı (açık veya kefalet karşılığı) şeklinde farklı gruplara ayrılmaktadır. Ticari ve yatırım amaçlı krediler, küçüklüğü veya büyüklüğüne bakılmaksızın bütün şirketlere bankalarca kullandırılmakta ve böylece işletmelerin çeşitli amaçlarla kullanabilecekleri finansal kaynak sağlanmış olmaktadır.

5.5.4. İpotekli Kredilerde Riskler ve Risk Analizleri

Risk kavramına ilişkin farklı tanımlama yapılsa da genel olarak risk; meydana gelebilecek bir olayın hedeflerin gerçekleşmesi üzerinde bir etkiye sahip olup olamayacağına dair belirsizlik” olarak ifade edilebilir. Kelime anlamı ile “bir zarara, bir kayba, bir tehlikeye yol açabilecek bir olayın ortaya çıkma olasılığı veya tehlike” anlamlarına gelmektedir. Finansal kurumlar açısından risk genel olarak “istenmeyen durumlarla karşılaşma olasılığı” olarak ifade edilebilir⁴⁵⁴.

Finans kuramı çerçevesinde risk, finansal işlemlerin sağlayacağı getiri ile bu işlemlerle ilgili nakit akışlarının beklenen bugünkü değeri arasındaki fark olarak tanımlanmaktadır. Risk teknik olaraksa, “getirilere ilişkin olasılık değerlerinin ortalama değer etrafındaki dağılımını” ifade eder⁴⁵⁵.

Konut finansmanına yönelik oluşan yüksek risk düzeyinin başlıca nedenleri olarak;

- Sosyo-ekonomik faktörler,
- Politik belirsizlikler,
- Genellikle var olan kamu sektöründe yozlaşma,
- Piyasalara dayalı ekonomi eksikliği, yani aracı finansman kurumların tam olarak gelişmemiş olması,
- Özel mülk sahibi olmayı engelleyici sosyal faktörler,
- Sektör bazında kamunun ağırlığı,
- Sosyal barış düzeyinin tam oluşturulamamış olması,
- Çok yüksek ve engelleyici nitelikte vergi yapısı

sayılabılır⁴⁵⁶. Sayılan faktörlerin risk oluşturma düzeyleri veya önem derecelerinin ülkelere göre değişim gösterebileceği ve doğal olarak önem derecesinin değişken olduğu açıktır.

Konut finansman sisteminin etkin bir şekilde kullanılabilmesini etkileyen bazı unsurlar bulunmaktadır. Özellikle bir ülkedeki; (i) konut ve gayrimenkul sektörünün ülke ekonomisindeki

⁴⁵⁴ İMKB, Sermaye Piyasası ve Borsa Temel Bilgiler Kılavuzu, 1999, İstanbul, s.476.

⁴⁵⁵ S.Çıtak, Geleneksel Risk Yönetiminden Programlanmış Menkul Kıymet İşlemlerine, Ekonomi Dizisi:7, Dünya Yayınları, Ekim 1999, İstanbul, s.11.

⁴⁵⁶ F.Z.Temel, Konut, İpotek Bankacılığı ve Türkiye, Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü Sermaye Piyasası ve Borsa Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 2003, İstanbul, s.38.

ağırlığı, (ii) konut alımlarında kullanılan kurumsal finansman yöntemleri, (iii) konut finansman sektörünün GSMH içindeki payı, (iv) kredi alan ve verenlere karşı sigorta mekanizması ve (v) ekonomik istikrar gibi faktörler, söz konusu ülkenin konut finansman sisteminin sağlıklı bir şekilde uygulanmasını etkiler.

Konut finansman sistemine ilişkin riskler çeşitli kategorilere göre farklı şekillerde sınıflandırılabilir. Söz konusu riskler ekonomik anlamda “makro riskler” ve “mikro riskler” ana başlıkları altında toplanabilir⁴⁵⁷. Konut finansman sistemindeki mikro riskler; tüketici kredilerindeki irrasyonel dağılım, inşaat sektörü istihdamındaki süreksizlik, ipoteğe dayalı menkul kıymetler piyasası için derin sermaye piyasasının gerekliliği, reel sektörde kar marjlarının azalması ve kur baskısı olarak sıralanabilir⁴⁵⁸.

Konut finansmanındaki riskler; “yatırımcı riskleri”, “yatırımlarda ikame etkisi ve sistemik risk” başlıkları altında toplanabilir. Yatırımcı riskleri arasında; bilgi eksikliği, değerlendirme eksikliği, sosyal sorumluluk ve etik değerler, sistematik ve sistematik olmayan riskler ile sistemik riskler olarak sınıflandırılabilir⁴⁵⁹.

Konut finansman sisteminde yatırımcıların karşı karşıya olduğu risklerin başında bilgi eksikliği riski gelmektedir. Bilgi eksikliği; tüketicilerin konut finansman yöntemleri, kullanılan konut kredisinin özellikleri, konut kredisi sözleşmesi yapılmadan önce sunulacak bilgiler ile kredinin ödenmesi sürecinde yapılan yasal değişiklikler hakkındaki bilgileri edinme biçim ve seviyesinden kaynaklanmaktadır.

Konut finansmanı, sosyal ve ekonomik önemi nedeniyle gelişen ve gelişmekte olan ülkelerde en önemli olgu durumundadır. Konut kredileri miktar olarak düşük, ihtiyaç sahiplerinin çok zor ulaşabildiği ve mevduata dayalı kredilerdir. Birçok ekonomide sermaye piyasaları konut finansmanı için önemli ölçüde uzun vadeli fon sağlamaktadır.

Bütün ekonomilerde uzun vadeli konut kredilerinin önemli ölçüde kredi, likidite ve faiz oranı riskleri içermesi nedeniyle kredi veren kurumlar konut finansmanı konusunda kredi vermekten kaçınırlar. Gelişmekte olan ülkelerdeki enflasyon oynaklığı ve faiz oranlarının kontrol edilmesindeki politik baskılar konut kredilerini daha riskli hale getirmektedir⁴⁶⁰. Coşkun (2015)⁴⁶¹ tarafından ipotekli konut finansmanı sisteminin *arz/talep tarafında yer alan oyuncuların çeşitli risklerle karşılaşabilecekleri ve bu kapsamda konut edinilmesinin riskleri; konut kredisi tüketicileri, kredi kurumları, menkul kıymet yatırımcıları ve kamu girişimcileri*” olarak sınıflaması yapılmıştır.

5.5.4.1. Konut Üreticilerinin Riskleri

Konut fiyatları sabitken malzeme ve işgücü maliyetlerindeki artış, konut arzını olumsuz ve artan konut maliyetleri, konut üreticilerinin karlılığını azaltarak konut üretiminin azalmasına neden olur⁴⁶². Konut yatırımlarının taşıdığı riskler aşağıdaki gibi özetlenebilmektedir⁴⁶³:

Likidite: Likidite menkul kıymetlerle karşılaştırıldığında, konutların en önemli dezavantajı olarak görülmektedir. Konutun elden çıkarılması zaman alıcı bir iştir ve çaba gerektirir. Bunun

⁴⁵⁷ F.Açıklan, *İpoteekli Finansman Sisteminde Beklenen Temel Riskler ve Çözüm Önerileri*, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Uluslararası Sempozyum Sunum Notları, Mayıs 2006, İstanbul, s.5.

⁴⁵⁸ O.Erdoğan, *Konut Piyasası ve Mortgage: Risk Konuları, TÜS_AD İpoteğe Dayalı Menkul Kıymet Finansman Sistemi Seminer Sunum Notları*, 26 Aralık 2005, İstanbul, s.9.

⁴⁵⁹ O.Erdoğan, *Konut Piyasası ve Mortgage: Risk Konuları, TÜS_AD İpoteğe Dayalı Menkul Kıymet Finansman Sistemi Seminer Sunum Notları*, 26 Aralık 2005, İstanbul, s.3.

⁴⁶⁰ C.Özübek, *Konut Finansman Yöntemlerinde Riskler: Hane Halkının Konut Finansman Yöntemlerinin Değerlendirmesine Yönelik Bir Araştırma*, Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü, Bankacılık Anabilim Dalı, Doktora Tezi, 2008, İstanbul, s.61

⁴⁶¹ Y.Coşkun, *Türkiye’de Konut Finansmanı Sorunları ve Çözüm Önerileri*, Türkiye Bankalar Birliği, 2013, İstanbul, s.154.

⁴⁶² A.Büyükduman, *Bir Kent Efsanesi Konut Balonu Kent Ekonomisi ne diyor? Scala Yayıncılık Dağıtım A.Ş.*, 2014, İstanbul, s.8.

⁴⁶³ M.B.Teker, *Sermaye Piyasası Araçları Yoluyla Gayrimenkul Finansmanı ve Yatırımı*, S.P.K. Yayınları, Yayın No: 443, 2000, Ankara, s.39.

yanında gayet planlı bir şekilde piyasa koşulları dikkate alınarak ve konutun yaşam devri göz önünde tutularak konut elden çıkarılabilmektedir.

Anapara Kaybı:Konuta yatırılan sermaye konutun tahrip olması, ekonomik koşullardaki değişiklikler ve sahiplik haklarının yitirilmesi gibi durumlarda kaybedilebilmektedir.

Getiri Kaybı:Yatırımcılar gelir ve maliyet tahminlerinin beklenenden farklı olması durumunda getiri kaybına uğrayabilirler. Böyle bir risk nedeniyle nakit akımındaki düzensizlik ihtimali, borç veren kuruluşlara belirlenen dönemlerde ödeme yapılmaması riskini beraberinde getirmekte, böyle bir durumda da yapılan sermaye yatırımları da risk altına girebilmektedir.

Akım Gücü Kaybı:Yüksek enflasyon dönemlerinde yatırımların tamamlanması durumunda dahi alım gücünün düşmesi nedeniyle yatırım değer kaybedebilmektedir. Ancak böyle bir riskin oluşma ihtimali düşüktür. Çünkü konutlarla ilgili geçmiş dönem verileri konutların enflasyon oranları üzerinde getiri sağladıklarını göstermektedir⁴⁶⁴.

5.5.4.2. Hanehalkı ve Tüketici Açısından Risklerin Değerlendirilmesi

Aralarında akrabalık bağı bulunsun ya da bulunmasın aynı konutta veya konutlarda, aynı konutun bir bölümünde yaşayan, kazanç ve masraflarını ayırmayan bir veya birden fazla kişiden oluşan topluluklar olarak tanımlanan hanehalkı, firmaların ürettikleri mallara yönelik talebi yaratması ve üretim aşamasında emek girdisinin arzını sağlaması açısından ekonomideki en önemli birimlerden birini meydana getirmektedir.

Hanelerinde, yatırım ve tasarruf eğilimlerinin, gelir ve varlık yapılarının ve yükümlülük kompozisyonunun incelenmesi bankacılık sektörünün analizi için gereklilik arz etmektedir. Zira, tasarrufları ile bankalara kaynak yaratan, işgücü piyasası ve ekonomik konjonktöre göre gelecek beklentilerini şekillendiren hanehalkının tüketim ve tasarruf kararları finans sektörünü de etkilemektedir.

Ekonomide gelişmelerden en çok etkilenen kesimlerden biri olan hanehalkının kredi talebini etkileyen faktörler; makro faktörler, tüketim ve borçlanma tercihleri, emek ve varlık gelirleri, tasarruflar, işsizlik, faiz oranı, demografik faktörler ve toplumun sosyokültürel yapısı gibi sıralanabilir⁴⁶⁵.

5.5.4.3. Kredi Kurumlarının Riskleri

Kredi kurumlarının maruz kaldıkları riskler ve karşılaştıkları sorunlar özet olarak; faiz oranı riski (interest rate risk), erken ödeme riski (prepayment risk), kredi riski (ödememe riski - default risk) ve likidite riski (liquidity risk) olarak sıralanabilir. Belirtilen risk kaynakları kısaca aşağıda açıklanmıştır:

Faiz oranı riski:

Faiz riski, piyasa faiz oranlarındaki değişmelere bağlı olarak kredi feren kurumların uğradığı zararı ifade etmektedir. Faiz oranı riski; kredi veren kurumların karlılıkları üzerinde çok etkili olan bir risk türüdür⁴⁶⁶. Burada, kurum sabit faizli ipotek kredisi vermiş ve daha sonra para piyasalarında faiz oranları yükselmişse, parasını düşük getiri ile bağlamasından ötürü zarara uğramaktadır. İpotek kredilerinin vade yapılarının genellikle uzun süreli olmaları, kredi veren kurum açısından faiz oranı riskinin önemini artırmaktadır. Olaya enflasyon açısından yaklaşıldığında ise, ipotek kredilerinin uzun vadeli olmaları nedeniyle hem kredi veren kurum, hem de kredi borçlusu açısından ayrıca bir satın alma gücü riski (enflasyon riski) de söz konusu olmaktadır. Faiz oranı riski ve satın alma gücü

⁴⁶⁴E. Yeşil, *İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetler Yoluyla Konut Finansmanı Modelinin Ekonomik Analizi*, Yüksek Lisans Tezi, 2007, Ankara, s.60-70.

⁴⁶⁵A. Tekirdağ, *Türkiye’de Bireysel Kredi Artışı ve Risk Analizi. Uzmanlık Yeterlilik Tezi*, T.C. Merkez Bankası Bankacılık ve Finansal Kuruluşlar Genel Müdürlüğü No: 119, 2009, Ankara, s.8.

⁴⁶⁶K. Yalçın, *İpotek Karşılığı Menkulleştirilmiş Krediler*, Gazi Kitabevi, 2006, Ankara, s.96.

riski sabit faizli ipotek kredilerine alternatif olarak yaratılan deęiřken faizli ipotek kredileri ile azaltılmaya alıřılmaktadır.

Erken deme riski:

İpotek kredilerinde krediyi veren kurum aısından ortaya ıkabilecek bir risk unsuru erken deme riski, dięer bir ifadeyle peřin deme riskidir. Piyasa faiz oranlarının dūřuř eęiliminde olduęu dnemlerde erken deme riski artmaktadır⁴⁶⁷. Kredi veren kurumun karřılařabileceęi erken deme riski, faiz oranı riskine benzer olarak, yaratılan deęiřken faizli ipotek kredileri ile azaltılmaktadır. Piyasa faiz oranlarının yksek olduęu dnemlerde kredi veren kurumun maruz kalacaęı erken deme riski dūřk, dūřk olduęu dnemlerde ise risk yksek olmaktadır. Bunun nedeni ise kredi borlularının refinansmana gitmeleri olarak ifade edilebilir.

Kredi riski (temerrt riski):

Temerrt riski, konut kredilerinin tam ve zamanında denmemesinden kaynaklanmaktadır⁴⁶⁸. Kredi riski olarak da isimlendirilen geri dememe riski kredi kullanan kiřinin deme alışkanlıęını terk etmesi olarak tanımlanabilir. deme alışkanlıęının terk edilmesinin nedeni, kredi kullananın deme glęne dūřmesi olabileceęi gibi, faiz oranı riskinin tamamen kredi kullanan tarafa aktarılması, satın alınan gayrimenkullerin piyasa deęerinin dūřmesi veya anapara bor para bakiyesin artması gibi nedenler olabilir⁴⁶⁹.

Temerrt durumunun yaygınlařması, sz konusu teminatların (satıřa sunulan konutların) deęerinin dūřmesine neden olarak, bu kredilere dayalı olarak retilen menkul kıymetleri deęersizleřtirmekte ve sistemi genel bir krize srkleyebilmektedir. denmeme riski, hem sabit faizli hem de deęiřken faizli krediler iin geerli olan ve son derece titizlikle fiyatlaması gereken bir risk unsurudur⁴⁷⁰.

Likidite riski:

Gayrimenkullerin istenildikleri anda nakde dnřtrlememesi, nakde dnřm iin belirli bir srenin beklenmesi ya da gayrimenkuln piyasa deęerinin altında bir tutarla nakde dnřtrlmesi likidite riski olarak deęerlendirilmektedir. Gayrimenkuln fiziki durumu, piyasanın hareketlilięi ve piyasadaki arz-talep dengesi likidite riskini doęrudan etkilemektedir⁴⁷¹.

Risk analizleri:

Risk ynetimi hangi risklerin nemli olduęunun belirlendięi ve bu riskleri bertaraf edebilmek iin strateji ve planların geliřtirildięi proaktif sretir. Bu sre ierisinde; riskler tanımlanır, bu riskleri nleyici tedbirler alınır, risklerin byklę sayısallařtırılır ve kabul edilebilir risk dzeyi belirlenir. Dolayısıyla risk ynetimi potansiyel risklerin sistematik olarak deęerlendirilerek, olası zararların etkisini azaltıcı ynde verilere dayalı karar vermeyi saęlayan bir disiplindir⁴⁷².

Risk ynetimi belirsizlikleri ve belirsizliklerin getireceęi olumsuz etkileri mmkn olan en alt dzeye indirmeyi hedefleyen bir disiplindir. Zarar ya da kaybı oluřmadan nce nlemeyi amalayan proaktif bir sretir. Bu kapsamda risklerin oluřmadan nce belirlenmesi, meydana gelme olasılıęının ve oluřum sonrası etkilerinin minimuma indirilmesi iin yapılacak iřlemler byk nem tařır. Risk ynetimin stratejileri ilk ařamada gider veya zararlardan sakınılma zerinde odaklanmışken, daha sonra zamanla kurumsal ynetim ve raporlama, riskin sayısal hale getirilmesi,

⁴⁶⁷ K.Yalıner, *İpotek Karřılıęı Menkulleřtirilmiř Krediler*, Gazi Kitapevi, 2006, Ankara, s.94.

⁴⁶⁸ Y.Cořkun, *Trkiye’de Konut Finansmanı Sorunlar ve zm nerileri*, Trkiye Bankalar Birlięi, 2013, İstanbul, s.164.

⁴⁶⁹ K.Yalıner, *İpotek Karřılıęı Menkulleřtirilmiř Krediler*, Gazi Kitapevi, 2006, Ankara, s.96.

⁴⁷⁰ E.Ayan, *Konut Finansmanı ve Deęerlemesi*, Beta Basım Yayın Daęıtım A.ř., 2014, İstanbul., s.8.

⁴⁷¹ A.Hepřen, *Bir Finanslama Yntemi Olarak Menkul Kıymetleřtirme: İpoteęe Dayalı Menkul Kıymetleřtirme ve Trkiye Uygulaması*, İstanbul Ticaret Odası Yayınları, Yayın No.2005-13, Temmuz 2005, İstanbul, s.58.; K.Yalıner, *İpotek Karřılıęı Menkulleřtirilmiř Krediler*, Gazi Kitapevi, 2006, Ankara, s.105.

⁴⁷² ř.Babuscu, *Basel II Dzenlemeleri erevesinde Bankalarda Risk Ynetimi*, Eyll 2005, Ankara, s.7-8.

stratejik amaçlar ile alınan riskin hizaya konulması, risk yönetiminin performans ve sermaye verimliliği ile bağının kurulması ve hissedar değeri üzerine odaklanmıştır.

Risk yönetimi anlaşılması zor ve oldukça karmaşık bir kavramdır. Literatürde riskin ölçülmesi ve yönetimine ilişkin birçok teorik ve pratik görüş bulunmaktadır. Ancak temelde risk yönetimine ilişkin dört ortak ana faktör bulunmaktadır⁴⁷³:

1. Risk yönetimi bir süreçtir.
2. Risk yönetimi firmadaki herkese aittir.
3. Risk yönetimi niceliksel ve niteliksel veri gerektirir.
4. Risk yönetimi üst yönetimin desteğini almalıdır.

Detaylı bir tanımla risk yönetimi; gelişmiş sayısal yöntemler, süreç verimliliği, güçlü bir iç kontrol sistemi, bilgi paylaşımı, iç ve dış verilerin toplanması yoluyla kaynakların verimli olarak kullanılması hakkındadır. Her önemli iş süreci gibi risk yönetimi de yönetilmeye ve gözden geçirilmeye ihtiyaç duyar. Sonuç olarak risk yönetimi süreci, iyi bir iş yönetimi süreci ile aynı özelliktedir⁴⁷⁴.

Risk yönetim süreci temelde beş temel aşamadan oluşmakta olup, bunlar aşağıdaki gibi sıralanabilir⁴⁷⁵:

- Risklerin tanımlanması, risk politikaları ve uygulama usullerinin oluşturulması,
- Risklerin ölçülmesi, sayısallaştırılması,
- Risklerin izlenmesi ve analizi,
- Risklerin raporlanması,
- Risklerin araştırılması, teyidi ve denetimi

Konut kredi tahsisinde risk yönetim ilkelerinin etkin olarak hayata geçirilememesi; hanehalkı için temerrütlerin ve bankalar için de kredi/menkulleştirme risklerinin artmasına sebep olmaktadır. Bu bağlamda taşınmaza piyasa değerinden oldukça farklı bir değer biçilmesi, kredi tahsisi kararının yeterli belgelendirmeye dayanmaması ve geri ödeme gücünün etkin olarak ölçülmemesi gibi olaylar hanehalkının konut finansmanından kaynaklanan riskleri birlikte tekil/sistemik risklerinde artmasına neden olabilmektedir⁴⁷⁶.

5.5.5. İpotekli Kredilerde Menkul Kıymetleştirme ve Değerleme İlişkileri

İpotekli konut finansmanı ikincil piyasalara dayalı konut finansmanı modeli sermaye piyasalarında finansmanı temel almaktadır. Bu sistemde kaynak akışını sağlayan finansman mekanizması piyasaya likidite kazandırmasına dayanmaktadır⁴⁷⁷.

5.5.5.1. İpotekli Kredilerde Menkul Kıymetleştirme

İpotekli konut kredilerinde sürecin sağlıklı işleyebilmesi ve sistemin kendini finanse edebilmesi için menkulleştirmenin yapılması şarttır. Sistem basitçe birincil piyasalarda konut sahibi olmak isteyenlere kredi verilmesi ve ikincil piyasalarda bu kredilerin ve kredilere dayalı olarak ihraç edilen menkul kıymetlerin alınıp satılarak sisteme dahil edilmesini sağlayan döngü olarak tanımlanabilir.

Konut finansman sisteminin finansal altyapısını oluşturan ikincil piyasa mekanizmasına henüz işlerlik kazandırılmamış olması, Türkiye’de konut kredilerinin toplam hacminin görece olarak sınırlı kalmasındaki en önemli etkenlerden biridir.

⁴⁷³ P.Mestchian, *Risk intelligence – from compliance to performance*, *Journal of Risk Intelligence*, s.4. <http://www.bettermanagement.com/library/library.aspx?I=13331>, Erişim Tarihi: 24.03.2008.

⁴⁷⁴ C. Özübek, *Konut Finansman Yöntemlerinde Riskler: Hane Halkının Konut Finansman Yöntemlerinin Değerlendirmesine Yönelik Bir Araştırma*, Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü, Bankacılık Anabilim Dalı, Doktora Tezi, 2008, İstanbul, s.59.

⁴⁷⁵ Ş.Babuscı, *Basel II Düzenlemeleri Çerçevesinde Bankalarda Risk Yönetimi*, Eylül 2005, Ankara, s.12.

⁴⁷⁶ Y. Coşkun, *Türkiye’de Konut Finansmanı Sorunları ve Çözüm Önerileri*, Türkiye Bankalar Birliği, 2013, İstanbul, s.236.

⁴⁷⁷ Y. Coşkun, *Türkiye’de Konut Finansmanı Sorunları ve Çözüm Önerileri*, Türkiye Bankalar Birliği, 2013, İstanbul, s.138.

İkincil ipotek piyasalarında likiditenin artırılması ve yeni piyasa araçlarının oluşturulması yönünden menkul kıymetleştirme büyük önem taşımaktadır. Finans kurumlarının aktiflerinde bulunan alacak portföylerinin menkul değerler haline getirilerek satılması ile oluşturulan ikincil piyasa süreci “menkul kıymetleştirme” olarak adlandırılmaktadır⁴⁷⁸.

Bankacılık işlemlerinin genel olarak kredi riski, piyasa riskleri, likidite riski ve operasyonel risklere maruz kaldığı kabul edilmektedir. Söz konusu bankacılık işlemleri yanında menkul kıymetleştirme işlemleri de bu tür risklerle karşı karşıya kalabilmektedir⁴⁷⁹.

Menkul kıymetleştirme işleminde başlıca iki tür menkul kıymet ihracı şekli vardır⁴⁸⁰: Başka bir ifade ile menkul kıymetleştirme işlemleri ile ilgili olarak dünyada yaygın olarak uygulanan bilanço dışı ve bilanço içi diye adlandırılan iki ana ikincil piyasa sistemi bulunmaktadır.

5.5.5.2. İpotekli Kredilerde Değerleme

Değerleme hizmetini, lisanslı gayrimenkul değerleme kuruluşlarından alan bankalar, piyasa değerine yakın olan bu değerleme neticeleri üzerinden kredi vermektedir. Değerleme işlemlerinde farklı bankalarca uygulanan standartlar birbirine yakın dahi olsa, genel anlamda bir standardizasyon eksikliği bulunmaktadır.

Yakın gelecekte menkul kıymetleştirilmesinden söz edilecek konut kredilerinin likiditesini sağlayacak olan esas unsur, altında yatan ipotekli tapu belgesinin ifade ettiği nakit değerdir. Bu nakit değer ise gayrimenkul değerleme işlemi ile tespit edilen değerdir. Bu değer, her türlü menkul kıymet ihracını doğrudan etkileyecektir⁴⁸¹.

İpotek düzenlenme sürecinde üzerinde önemle durulması gereken diğer bir husus da, verilen ipotek kredilerinin geri dönüşünü güvence altına almak ve ipotekli konut kredilerinin geri dönüşünü güvence altına almak kurumlar açısından bazı risk yönetimi araçlarının modele entegre edilmesi gerekmektedir. Kredi veren kurum tarafından hem kendi kredi riskini azaltmak, hem de kredi talebinde bulunan tarafa kredi verilip verilmeyeceğine karar vermek için; İpotek Ödemelerinin Gelire Oranı (Payment to Income Ratio-PTI) ve Kredi Tutarının Gayrimenkulün Değerine Oranı (Loan to Value Ratio-LTV) gibi iki temel ölçüt kullanılarak müşterinin kredibilitesi irdelenmektedir.

İpotek ödemelerinin gelire oranı (PTI), gayrimenkul almak isteyen kişilerin başvurdukları kredinin geri ödeme tutarının, kişilerin aylık gelirlerine oranını ifade etmektedir. Müşteriler kredi geri ödemelerini mevcut gelirleri ve varsa önceki tasarrufları ile ödemek zorundadırlar. Bu durumda PTI oranı ne kadar düşük ise, kredi geri ödemeleri de o ölçüde düzenli yapılmaktadır. Bir başka ifade ile bu oranın düşüklüğü alınan kredinin kişinin geliri içinde payının düşük olmasına ve dolayısıyla bu kredinin ödenmeme riskinin az olmasına neden olmaktadır. Kişilerin satın alacakları gayrimenkulün fiyatı ile alacakları kredi arasındaki farkı, gayrimenkulün satın alınması sırasında peşin ödemeleri (down payment) gerekli olmakta ve PTI oranı müşteri için de bir güvence veya emniyet aracı olarak görülmektedir. PTI oranının % 30 olması, ipotekli konut kredisi talep eden kişinin yiyecek ve barınma gibi temel ihtiyaçları da düşünüldüğünde, kabul edilebilir bir oran olarak görülmektedir⁴⁸².

5582 sayılı Konut Finansmanı Sistemine İlişkin Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 13/A maddesi uyarınca, konut finansmanı kuruluşları tarafından verilen ipotekli konut kredilerinin ipotek teminatlı menkul kıymete konu olabilmeleri için, konut değerinin en fazla % 80'i oranında kredi açılmasını zorunlu kılmıştır. Buna göre gayrimenkul finansmanında kredi

⁴⁷⁸ F.Yetkin, *Mortgage Sistemi: Türkiye (Teori-Uygulama)*, Dünya Gazetesi Kitaplığı, Şubat 2007, İstanbul, s.18.

⁴⁷⁹ C.Özübek, *Konut Finansman Yöntemlerinde Riskler: Hane Halkının Konut Finansman Yöntemlerinin Değerlendirmesine Yönelik Bir Araştırma*, Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü, Bankacılık Anabilim Dalı, Doktora Tezi, 2008, İstanbul, s.26.

⁴⁸⁰ İ.Uludağ ve E.Arıcan, *Finansal Hizmetler Ekonomisi (Piyasalar-Kurumlar-Araçlar)*, Beta Yayınları, 2001, İstanbul, s.436.

⁴⁸¹ C.Özübek, *Konut Finansman Yöntemlerinde Riskler: Hane Halkının Konut Finansman Yöntemlerinin Değerlendirmesine Yönelik Bir Araştırma*, Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü, Bankacılık Anabilim Dalı, Doktora Tezi, 2008, İstanbul, s.31.

⁴⁸² K.Yalçın, *İpotek Karşılığı Menkulleştirilmiş Krediler*, Gazi Kitabevi, 2006, Ankara, s.83-90.

değer oranı en fazla % 80 olarak belirlenmiş olup, kişilerin kalan % 20'lik kısmı kişisel birikimleri ile sağlaması hedeflenmiş ve bu yolla bir tür risk azaltma stratejisi geliştirilmiş olmaktadır.

Müşteriye verilecek olan ipotek kredisinin geri ödemelerini güvence altına almaya çalışan bir diğer kriter ise, kredi tutarının gayrimenkulün değerine olan oranıdır (LTV). LTV oranı, kredi talebinde bulunan kişilerin alacakları kredilerin, gayrimenkulün satış fiyatına olan oranı şeklinde ifade edilmektedir. Dolayısıyla, kişilerin satın alacakları gayrimenkulün fiyatı ile alacakları kredi arasındaki kısmı gayrimenkulün satın alınması sırasında peşin ödemeleri gerekmektedir. LTV oranının düşüklüğü, kredi veren kurum açısından daha yüksek bir koruma ifade etmektedir; çünkü kurum tarafından gayrimenkul değerinin tamamı kadar kredi açılmamakta ve bu sayede oluşabilecek risklere karşı bir miktar emniyet payı bırakılmaktadır⁴⁸³.

Örneğin, toplam 5 nüfuslu bir hanenin iki çalışanın toplam maaş ve ücret gelirleri 12.500 TL/ay ve yıllık kira ve diğer gelirleri ise 87.600 TL olarak tespit edilmiştir. Hane aylık maaş ve ücret gelirinin % 80'ini yaşam, eğitim, kültür ve sağlık giderleri için harcamaktadır. Bu hane değeri 567.500 TL olan konut satın almak aylık olarak ödedikleri 2.300 TL kira parasını tasarruf etmek istemektedir. Konut kredisi faizi aylık % 1,2 olup, aile 5 yıl vadeli, devre sonu ödemeli kredi almak istemektedir. Satın alınmak istenen konutun aylık piyasa kirası 3.200 TL olarak tahmin edilmektedir. Mevzuat ve uygulama yönünden söz konusu hanenin belirtilen piyasa değerine sahip konutu alması rasyonel olabilir mi?

Örnek olarak verilen hanenin aylık 19.800 TL, yıllık toplam geliri 237.600 TL olacaktır. Hanenin aylık harcaması 10.000 TL ve yıllık harcaması 120.000 TL olarak tahmin edilecektir. Hanenin aylık tasarrufu 9.800 TL, yıllık tasarrufu 117.600 TL ve ortalama tasarruf eğilimi de oldukça yüksektir. Mevzuata göre konut finansmanı kuruluşları tarafından verilen ipotekli konut kredilerinin ipotek teminatlı menkul kıymete konu olabilmeleri için, konut değerinin en fazla yüzde 75'i oranında kredi açılmasını zorunlu kılmıştır. Bu koşullarda gayrimenkul finansman piyasasında LTV oranı en fazla yüzde 80 olarak belirlenmiş ve kalan kısmını kişisel birikimleri ile ödemesi koşulu getirilmiştir. BDDK tarafından Şubat 2014 tarihinden bu yana konut kredilerinde kredi-değer oranı % 80 ve ticari kredilerde % 50 oranı ile sınırlandırılmıştır. Buna göre ödenecek taksit tutarı aşağıdaki formül ile bulunacaktır:

Konutun Değeri (Değerleme Raporuna Göre)	: 567.500 TL
Kredi-Değer Oranı	: % 80
Alınabilecek Maksimum Kredi Tutarı	: 454.000 TL
$BDA = DT \left[\frac{(1+f)^n - 1}{(1+f)^n * f} \right]$; 454.000 = DT.42,596431; DT = 10.658 TL olur.	
Yıllık Kredi Taksit Ödemesi	: 127.896 TL
İpotek Sabitesi	: % 28,17
Kredi Ödemesi/Toplam Hane Geliri	: 127.896/237.600 = % 53,8

İncelenen hanenin konut kredisi taksiti ile harcama dışı kalan gelirleri veya tasarrufları başabaş gelmektedir. Ancak hanenin harcamaları arasında yer alan konut kira giderlerinden tasarruf sağlanacağından, ailenin söz konusu konut yatırımını yapması makul görülebilir.

5.5.6. İpotekli Krediler ve Sigorta İlişkileri

İpotekli kredi sigortası uygulamaları, 1800'lü yılların sonlarına kadar uzanabilen oldukça eski bir tarihe sahiptir. Başta ekonomik krizler olmak üzere, bu süreç boyunca yaşanan ve mortgage piyasasını ve onun taraflarını (bileşenlerini) olumsuz etkileyen tüm tecrübeler, bu piyasada sigorta işlevinin gelişmesine ve ürünlerin çeşitlenmesine temel teşkil etmiştir. Sigorta işlevi, bankaları

⁴⁸³ C. Özübek, *Konut Finansman Yöntemlerinde Riskler: Hane Halkının Konut Finansman Yöntemlerinin Değerlendirmesine Yönelik Bir Araştırma*, Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü, Bankacılık Anabilim Dalı, Doktora Tezi, 2008, İstanbul, s.22.

ipotekli kredi kullandırmaya teşvik ederek hem ipotekli kredi piyasasının gelişmesine katkı sağlamakta, hem de orta ve düşük gelirli kesimin konut sahibi olmasını kolaylaştırmaktadır⁴⁸⁴.

Birinci el ve ikinci el ipotek piyasalarının temelinde, kredi veren kurumların ihraç ettikleri menkul kıymetler ile fon sağlamaları ve bu sağladıkları fonları tüketicilere ipotekli konut kredisi şeklinde kullandırmaları yatmaktadır. Bu bağlamda, söz konusu menkul kıymetlerin nakit akışlarının düzenli gerçekleştirilmesi kredi ödemesinin zamanında ve kesintisiz olarak yapılmasına bağlıdır. Ödemelerde bir sorunla karşılaşılması durumunda, kredi veren kurumlar gayrimenkul üzerine konan ipoteğin biran önce nakde çevrilmesini sağlamak zorunda kalmakta, bu süreç ise kurum tarafından vakit ve para kaybı anlamına gelmektedir. Bu durumda, ipotekli konut kredilerine dayalı gayrimenkul finansman sisteminin temel amacı olan kişilerin daha kolay şartlarda gayrimenkul sahibi olabilmesinden de uzaklaşmış olmakta ve ikinci el ipotek piyasalarında ihraç edilen menkul kıymetlere yönelik talep ve menkul kıymetlerin değeri de olumsuz etkilenmektedir. Şöyle ki, 2006 yılının sonundan itibaren özellikle ABD gayrimenkul finansman piyasasında yüksek riskli ipotekli konut kredilerinin kredi borçlusu tarafından zamanında geri ödenmemesi sonucunda, ikinci el ipotek piyasasında bu kredilere dayalı ihraç edilen menkul kıymetlerin nakit akışlarında da sorunlarla karşılaşmıştır. İşte bu noktada, gayrimenkul finansman sisteminin sağlıklı işleyebilmesi için ülkenin makroekonomik istikrarının yanı sıra, ipotek piyasalarında rol alan tüm unsurların risklerinin çeşitlendirilmiş sigorta ürünleri ile güvence altına alınması önemli olmaktadır.

İpotekli konut finansman sisteminde sigorta, yasal bir zorunluluk değil, aslında sadece risk yönetimi açısından bir gerekliliktir. Nitekim düşük dereceli konut kredileri büyük ölçüde yeterli kapsamda sigortaları yapılmamış kredilerden oluşmaktadır. Türkiye’de sadece doğal afet sigortası (DASK), kentlerde konutlar için zorunlu bir sigorta türüdür⁴⁸⁵. Ancak kredilere güvence oluşturmak üzere yeterli rizikoları kapsayacak sigortaların yaptırılması gerekir⁴⁸⁶.

ABD’de hükümetin konut finansman piyasasında kredi akışını sağlamak için sarf ettiği çabaların başında uygulamaya koymuş olduğu ipotek sigortası ve garanti programı gelmektedir. Federal Konut İdaresi tarafından 1934 yılında başlamış olan ipotek sigortası programının, konut edinimi üstünde çok önemli bir etkisi olmuştur. Bu program sayesinde, kredi verenler ipotek sigortası ücreti ile kredi risklerini azaltmışlardır. Böylece, konut piyasasına daha fazla kredinin akması sağlanmış ve konut edinimi artmıştır⁴⁸⁷.

Konut finansmanı en önemli unsurlarından biri olan sigorta işlevinin sağlıklı çalışması halinde ise; tüm sistemi etkileyebilecek ölçekte önemli sorunlar yaşanabilmektedir. Son yıllarda finansal piyasalarda yaşanan bazı olaylar ve özellikle 2008 yılında ortaya çıkan küresel finansal kriz, ipotekli konut sigortası sisteminin de kuyruk etkisine konu olabileceğini göstermiştir⁴⁸⁸.

İpotek kredisi almak isteyen tarafların yararlanabileceği genel anlamda iki grup sigorta bulunmaktadır. Birinci grup kredi alanlar tarafından ve diğeri de kredi veren tarafından yaptırılır.

⁴⁸⁴ E.Ayan, *Konut Finansmanı ve Değerlemesi*, Beta Basım Yayın Dağıtım A.Ş., 2014, İstanbul., s.48.

⁴⁸⁵ 6305 sayılı Doğal Afet Sigortaları Kanununa göre, binalarda deprem sonucu meydana gelebilecek maddi zararların karşılanmasını teminen yaptırılacak zorunlu deprem sigortası ile sigorta şirketlerince teminat verilemeyen veya teminat verilmesinde güçlükler bulunan çeşitli afetler ve riskler sonucu meydana gelebilecek maddi ve bedeni zararların karşılanabilmesini teminen sunulacak sigorta poliçesi, DASK tarafından sağlanmaktadır. Özellikle 23/6/1965 tarihli ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki bağımsız bölümler, tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tâbi taşınmazlar üzerinde mesken olarak inşa edilmiş binalar, bu binaların içinde yer alan ve ticarethane, büro ve benzeri amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler ile doğal afetler nedeniyle Devlet tarafından yaptırılan veya sağlanan kredi ile yapılan meskenler zorunlu deprem sigortasına tâbidir. 9/11/1983 tarihli ve 2946 sayılı Kamu Konutları Kanununa tâbi olan veya kamu hizmet binası olarak kullanılan binalar ve bağımsız bölümler, köy nüfusuna kayıtlı ve köyde sürekli oturanlarca köy yerleşik alanları ve civarında ve mezarlarda yapılan binalar ile 634 Sayılı Kanun kapsamında olsalar dahi tamamı ikamet dışı amaçlarla kullanılan binalar zorunlu deprem sigortasına tâbi değildir (Resmî Gazete, Tarih:18.05.2012, Sayı:28296).

⁴⁸⁶ K.Kocameşe, *İpotekli Konut Finansman Sistemi ve Risk Açısından Değerlendirilmesi Türkiye Uygulaması İçin Öneriler*, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Doktora Tezi, İstanbul, 2009, s.46.

⁴⁸⁷ A.Alp, *İpotek Kredilerinin İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetler Yoluyla Türk Konut Finansman Sorunu Çözümünde Bir Model Önerisi*, S.P.K. Yayını, Yayın No: 51, 1996, Ankara, s.72; K.Kocameşe, *İpotekli Konut Finansman Sistemi ve Risk Açısından Değerlendirilmesi Türkiye Uygulaması İçin Öneriler*, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Doktora Tezi, İstanbul, 2009, s.42.

⁴⁸⁸ E.Ayan, *Konut Finansmanı ve Değerlemesi*, Beta Basım Yayın Dağıtım A.Ş., 2014, İstanbul., s.49.

Bütün sigortaların kredi alanın kredibilitesi üzerinde olumlu etkisi olmakla beraber, kredi veren açısından kendisinin yaptırdığı sigortanın önemi daha büyüktür.

Müşteri tarafından sigorta yaptırılması halinde, kredi kurumlarınca istenen ön ödeme tutarı azalabilir. Bu nedenle kredi alanlar daha düşük ön ödeme yapmak ve kredi kurumları tarafından seçilebilir olmak için, gerek özel gerekse kamusal sigorta şirketlerine sigorta yaptırmaktadırlar⁴⁸⁹.

Bazen kredi kurumlarının kullandıkları konut kredisine ilişkin sigortaları da kendileri yaparlar. Bu durumda sigorta maliyetleri yine kredi kullanan müşteriye yansıtılmaktadır. Sigorta, verilen kredinin tamamını ya da bir bölümünü kapsamakta olup, kredi alanın borcunu ödeyememesi halinde, ipotek ödemelerinin sigorta kurumu tarafından yapılmasını sağlamaktadır.

Kredi veren açısından ipotek sigortasının net etkisi, geri ödenmeme riskini azaltmasıdır. Sigorta şirketleri kredi kurumları tarafından yapılan başvuruları değerlendirirken birçok faktörü göz önünde bulundurmaktadırlar. Kredi verenin karşı karşıya olduğu risk, kredi verilen tutarla, mülkün değeri ve sigorta tutarı arasındaki farka eşittir. Bu bakımdan sigorta, ön ödeme gibi, kredi verenin riskini azaltıcı bir unsurdur. İpotek sigortası kredi alan açısından da yarar sağlamaktadır. Bu sigortanın sayesinde kişiler daha az ön ödeme yaparak kredi verenleri ikna etmekte ve ipotek kredisini almaktadırlar; çünkü sigorta ile ön ödemenin kredi veren açısından önemi aynıdır⁴⁹⁰.

Sigorta maliyeti genellikle kredi alan taraflara yansıtılmaktadır. Bu yansıtma farklı şekilde olabilmektedir. Bazı durumlarda sigortadan kaynaklanan maliyet, ipotek kredisinin verilmesi aşamasında kredi tutarının içine eklenebildiği gibi, işlem masrafları arasında da alınabilmektedir. Bu yansıtma zamanı ve şekli, o anki piyasa koşullarına ve finansal kurumlar arasındaki rekabet durumuna göre belirlenmektedir. İpotekli konut finansman sisteminde uygulama alanı bulan başlıca sigorta türleri aşağıda belirtilmiştir⁴⁹¹.

İpotekli konut kredilerine dayalı gayrimenkul finansman sistemindeki önemli fonksiyonlardan biri de ipotek sigortacılığı fonksiyonudur. Sistemin ve dolayısıyla ipotek piyasalarının nakit akışlarının devamlılığını sağlamak açısından gerekli olan ipotek sigortası, kredi veren kurum ve kredi alan taraf tarafından yapılabilir. Gayrimenkul finansman sisteminin geliştiği ülkelerde ipotek piyasalarında ortaya çıkabilecek riskleri kontrol altına alan çok sayıda sigorta ürünü bulunmakta olup, ABD’de ve Avrupa’da uygulanan temel sigorta ürünlerinin; “İpotekli Konut Kredisi Ödemelerini Koruma Sigortası”, “İpotekli Konut Kredisi Koruma Sigortası”, “Tapu Sigortası” ve “İpotekli Konut Kredisi Garanti Sigortası” gibi isimlerle tanımlandığı görülmektedir.

Başlıca sigorta türleri özellikle gelişmiş bir ipotekli konut finansman sistemine sahip ABD’de uygulanan ürünler olup, aşağıda bunlardan başlıcaları özet açıklanmıştır:

Mortgage Hayat Sigortaları ve Mortgage Koruma Sigortası: Kredi veren kuruluşların alacaklarını teminat altına alabilmek amacıyla kredi alan kişilerden yaptırmalarını istedikleri sigortaların başında hayat sigortaları gelmektedir. Bu sigortalar ile teminat altına alınan temel risk kredi alan kişinin ölümüdür. Risk gerçekleştiğinde ipotekli konut kredisi borcuna tekabül eden miktar sigortacı tarafından kredi veren kuruluşa ödenmekte ve bu şekilde kredi veren kuruluşun alacaklarını tahsil etmesi kolaylaşmaktadır.

Mortgage Ödemelerini Koruma Sigortası: Esas olarak kredi alan kişileri korumaya yönelik bir ürün olan mortgage ödemelerini koruma sigortası ile teminat altına alınan risk, kredi taksitlerinin geçici olarak ödenememesi ve bu nedenle de ipoteğin paraya çevrilmesidir. Kredi alan kişinin işsiz kalması, hastalanması veya bir kaza geçirmesi gibi nedenlerle gelirinde geçici bir süre

⁴⁸⁹ Wayne Passmore, *Private Mortgage Insurance*, (Çevrimiçi), <http://www.thefreelibrary.com/privatemortgageinsurance-a01850045>, Erişim Tarihi : 14.04.2009.

⁴⁹⁰ A.Alp ve M.U.Yılmaz, *Gayrimenkul Finansmanı ve Değerlemesi*, İMKB Yayını, Haziran 2010, İstanbul, s.61.

⁴⁹¹ S.Oksay ve T.Ceylantepe, *Mortgage ve Mortgage Sigortaları, Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği, Sigorta Araştırma ve İnceleme Yayınları-7*, 2006, İstanbul, s.12.

için azalma olması durumunda, eğer varsa bu sigorta devreye girecek ve poliçede belirtilen süreler için kişinin kredi taksitleri sigorta şirketi tarafından ödenecektir.

Mortgage Değer Kaybı Garanti Sigortası: Bu sigorta ile sağlanan koruma temelinde kredi veren kuruma yöneliktir. Mortgage değer kaybı garanti sigortası veya kısaca mortgage sigortası kredi alanın ipotekli konut kredisi geri ödemelerinde temerrüde düşmesi ve bu nedenle üzerinde ipotek tesis edilmiş olan gayrimenkulün satılarak alacağın tahsil edilmesi yoluna gidilmesi sonucunda, borç bakiyesi ile satış sonucu elde edilecek miktar arasında kredi veren aleyhine oluşabilecek zararı teminat altına alan bir ürün olarak tanımlanabilir.

Yapı Sigortası: Kredi veren kurumlar tarafından yaygın olarak talep edilen sigortalardan biri de yapı sigortalarıdır. Bu şekilde söz konusu kuruluşlar binanın göreceği fiziksel zararlara ilişkin olarak gayrimenkulün yeniden inşa maliyetine ilişkin teminat elde etmektedirler.

Nakit Akışı ve Finansal Garanti Sigortası: Nakit akışı sigortası, özellikle ipoteye dayalı menkul kıymetler söz konusu olduğunda kurumsal yatırımcılar için mortgage garanti sigortasına eşlik eden son derece önemli bir sigorta ürünüdür. Bu sigortanın temel fonksiyonu, yatırımcıların yaptıkları yatırımın getirisini tamamen ve vaktinde alınmasını garanti etmektir. Nitekim mortgage sigortası ile verilen teminat ister özel sigorta şirketlerince, isterse konut idaresi (Federal Housing Administration – FHA) tarafından verilmiş olsun, temel olarak yalnızca kredinin tam olarak geri ödenmesini sağlamaya yöneliktir. Kredi kullananın ilk temerrüde düştüğü tarihten gayrimenkule el konulup yeniden satılmasına dek geçen süre içerisinde ödenmeyen aylık ödemeleri ise ihtiva etmez.

Hata ve İhmal Sigortası ve Mortgage Kayıp Sigortası: Kapsamı daha da genişletilmiş olan hali mortgage kayıp sigortası olarak da bilinen hata ve ihmal sigortası, bir takım mutlak işlemlerin yapılması esnasında yapılacak hata ve ihmaller dolayısıyla meydana gelecek zararlara karşı, kredi verenleri ve onların ikincil ipotek piyasasındaki yatırımlarını koruyan özel bir mesleki sorumluluk sigortası ürünüdür.

Yönetici ve İdarecilerin Sorumluluğu Sigortası: Yönetici ve idarecilerin sorumluluğu sigortası, kredi veren veya yatırımcılar için hizmet sağlayanlar başta olmak üzere çeşitli finansal kurumların ihtiyaçları için geliştirilmiş bir tür mesleki sorumluluk sigortasıdır. Bu sigorta yönetici ve idarecilerin yaptığı haksız eylemler dolayısıyla ortaya çıkan zararlara karşı, konut alımına yönelik ipotekli kredi verilmesi, satılması ve bu hizmetlerin sunulmasına ilişkin işlemleri yapan kurumları koruma altına almaktadır.

Konut Sahibinin Sigortası: Bu sigorta yangın başta olmak üzere konut sahiplerinin maruz kalabilecekleri bir takım riskleri teminat altına almakta olup, mülke gelebilecek zararlar yanında, kişisel sorumluluk ve hırsızlık gibi bir takım risklerin de bu sigorta ile teminat altına alınabilmesi mümkündür. Bu şekilde ipotekli konut kredisi alacağının teminatı olan gayrimenkulün değerinin korunması hedeflenmektedir.

Sel Sigortası: Bir tür doğal afet sigortası olan sel sigortası, özellikle ABD örneğinde son derece önemli bir üründür. Bu sigorta türü, ABD’de mali riskin hesaplanması ile ilgili olarak federal hükümetin çalışmalar yürüttüğü tek sigorta ürünü olarak dikkat çekmektedir.

Tapu Sicili Sigortası: Bu sigorta türü temelinde, kredi verenler ve yatırımcılara, poliçe üzerindeki gayrimenkul üzerinde geçerli ve icra edilebilir bir rehne sahip olduklarına ve rehinlerinin diğerlerine nazaran öncelikli olduğuna ilişkin teminat veren bir sigorta ürünüdür.

Tapu ve kredi işlemleri yapan acentenin hata ve ihmali sigortası: Bu sigorta ürünü, tapu ve kredi işlemleri yapan acentelerin hata ve ihmalleri dolayısıyla ortaya çıkan zararlara ilişkin riskleri teminat altına almaktadır.

Mortgage Bankerleri – Finansal Kurumlar Kefalet Senedi: Bu sigorta, kredi veya hizmet veren şirketlere, bu kurumların yönetici ve çalışanlarının sahte, hileli ve suç teşkil eden fiillerine karşı koruma sağlayan bir çeşit kefalettir. Bu sigorta çerçevesinde belirlenen fiiller, nerede

yapıldıklarına ve başkalarının işbirliği ile yapılıp yapılmadıklarına bakılmaksızın teminat kapsamı içinde değerlendirilmektedirler.

Özel Tehlike Sigortası: Bu sigorta türü, ABD’de hükümet tarafından desteklenmeyen özel nitelikteki ipoteğe dayalı menkul kıymetlerin kredi derecesini desteklemek için kullanılan üründür.

5.6. Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları

Sermaye piyasası mevzuatında yer alan taşınmaz finansmanına yönelik araçlar veya aracılık sistemi, geniş anlamda konut finansmanı ile de ilişkilidir. Gayrimenkul yatırım ortaklıkları (GYO) da bu kapsamda gündeme gelen ve aktif olarak kullanılan araçlar arasında yer almaktadır⁴⁹².

GYO’nın ilk yasal dayanağını yürürlükten kalkan 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 32’inci, 35’inci ve 36’ıncı maddeleri oluşturmuştur. Belirtilen maddelerde sermaye piyasası kurumları arasında sayılan GYO’ların “faaliyetlerinin kapsamı” ile “kuruluş ve faaliyet koşulları” düzenlenmiştir. Mülga 2499 Sayılı Kanun; gayrimenkul yatırım ortaklıklarının, portföy işletmeciliği ve yöneticiliği faaliyetinde bulunmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu’na (Kurul) başvurmalarını zorunlu kılmıştır (Md. 30/1-f). 30.12.2012 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’na göre GYO; 6362 Sayılı Kanunun 35’inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendindeki “b) kolektif yatırım kuruluşları” adıyla sermaye kuruluşları arasında sayılmıştır.

6362 Sayılı Kanun ile verilen yetki uyarınca ve yurt dışında yaygın bir finansman aracı olan altyapı fonlarına benzer bir şekilde, altyapı yatırım ve hizmetlerine de yatırım yapılmasını sağlamak için 1998 yılından başlayarak yürürlüğe giren Seri: VI, No: 11 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği, 28.05.2013 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan “Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği” (III-48.1) ile yürürlükten kaldırılmıştır⁴⁹³.

Yeni tebliğde 23.01.2014 tarihli ve 28891 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan kapsamlı değişiklik ile yürürlüğe giren Tebliğin amacı; “*gayrimenkul yatırım ortaklıklarının kuruluşlarına ve kurucularına, paylarının ihracına, satışına ve devrine, faaliyet esaslarına, yönetim ilkelerine, portföy sınırlamalarına, portföylerinde bulunan varlıkların ve hakların değerlemesine, varlıkların saklanması, imtiyazlı pay ihracına, ortaklarında ve yöneticilerinde aranacak niteliklere, kamuyu aydınlatma ve yatırımcıların bilgilendirilmesi yükümlülüklerine, kar dağıtımına, gayrimenkul yatırım ortaklığı statüsünden çıkmalarına, tabi olacakları diğer yükümlülüklere ve anonim ortaklıkların gayrimenkul yatırım ortaklığına dönüşümüne ilişkin esasları düzenlemek*” şeklinde açıklanmıştır (Tebliğ, Md. 1).

5.6.1. Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarının Çalışma Alanları

GYO faaliyetlerini; 28.05.2013 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.1) ile belirlenmiş usul ve ilkeler çerçevesinde yürütmektedir. GYO’ların çalışma alanları; gayrimenkuller, gayrimenkul projeleri, gayrimenkule dayalı haklar, altyapı yatırım ve hizmetleri, sermaye piyasası araçları, Takasbank para piyasası ve ters repo işlemleri, Türk Lirası cinsinden vadeli mevduat veya katılma hesabı, yabancı para cinsinden vadeli ve vadesiz mevduat veya özel cari ve katılma hesapları ile iştirakler ve Kurulca belirlenecek diğer varlık ve haklardan oluşan portföyü işletmek amacı ile paylarını ihraç etmek üzere kurulan ve

⁴⁹² Y. Coşkun, *Türkiye’de Konut Finansmanı Sorunları ve Çözüm Önerileri*, Türkiye Bankalar Birliği, 2013, İstanbul, s.219.

⁴⁹³ GYO, gayrimenkule dayalı haklara yatırım yapmak üzere düzenlenmiş bir sermaye piyasası oluşumdur. Dünyada gayrimenkul sektörünün büyüklüğü 25,4 trilyon \$, halka açık 3.870 GYO’nun piyasa büyüklüğü ise 2,5 trilyon \$, dünya borsalarının 64,1 trilyon \$ büyüklüğü içinde halka açık GYO’ların payı % 5 olarak verilmektedir. Başlangıçları 45 yıl öncesine dayanan GYO’ların bugünkü sayısı, 300’ün üzerine çıkmıştır. GYO’ların dünyada en yaygın oldukları ülke ABD’dir. ABD’ye bakıldığında yaklaşık olarak 635 milyar dolarlık toplam piyasa değerinin GYO başına düşen yaklaşık hisse değeri ise 2 milyar \$ mertebesinde olduğu bilinmektedir. Bu büyüklüğü İngiltere ve Fransa gibi ülkeler takip etmektedir. Türkiye’de 2014 yılı son çeyreğine doğru BIST’de işlem gören GYO sayısı, yeni GYO’ların halka açılması ile 31’e yükselmiştir. Bu durumda GYO’ların 2014 yılı sonu verilerine BIST GYO toplam değeri; 21.037.320.000 TL ve halka açık şirketler içinde GYO hisselerinin % 3,6 gibi düşük düzeyde bulunmaktadır. Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarının portföy değerleri 2011 Aralık ayından 2014 Haziran ayına kadar % 56 oranında büyüme kaydetmiş ve sayıları ise yaklaşık olarak % 35 artış kaydetmiştir. Piyasa değerlerine göre sıralandığında Emlak Konut GYO A.Ş. ilk sırayı almakta ve bunu Torunlar GYO, Doğuş GYO, Saf GYO, İş GYO ve Halk GYO izlemektedir (Bakınız: <http://www.erdem-erdem.com/articles/altyapi-gayrimenkul-yatirim-ortakliklari/>;

Sermaye Piyasası Kanunu (Md. 48) ile sınırı çizilen faaliyetler çerçevesinde olmak kaydı ile Tebliğde izin verilen diğer faaliyetlerdir.

Altyapı yatırım ve hizmetlerinden oluşan portföyü işleten ortaklıkların yalnızca bu faaliyette bulunmak üzere kurulmaları/dönüşmeleri zorunlu olup, ortaklık esas sözleşmesinde bu yönde hüküm bulunması zorunludur. Münhasıran altyapı yatırım ve hizmetlerinden oluşan portföyü işletecek ortaklıklar altyapı yatırım ve hizmeti ile ilişkili olmayan gayrimenkuller, gayrimenkul projeleri ve gayrimenkule dayalı haklara yatırım yapamazlar. Tebliğ kapsamındaki diğer ortaklıklar da, ana faaliyet konularına ilişkin gayrimenkul veya gayrimenkul projelerine bağlı olarak yürütülen ve arızı nitelik taşıyanlar hariç olmak üzere, altyapı yatırım ve hizmetleri ile bunlar kapsamındaki varlık ve haklara yatırım yapamazlar (Tebliğ, Md. 4).

Mevzuata göre GYO'lar; (i) “münhasıran altyapı yatırım ve hizmetlerinden oluşan bir portföyü veya Tebliğ'in 4'üncü maddenin birinci fıkrasında belirtilen diğer varlık ve haklardan oluşan bir portföyü işletmek üzere kurulabileceği gibi belirli bir projeye, gayrimenkule veya altyapı yatırım ve hizmetine yatırım yapmak ya da belirli bir alanda faaliyet göstermek amacıyla da kurulabilmekte” ve (ii) belirli alanlarda faaliyet göstermek veya belirli bir projeye, gayrimenkule veya altyapı yatırım ve hizmetine yatırım yapmak üzere kurulan ortaklıkların aktif toplamalarının en az % 75'i bu faaliyet kapsamında yapılan yatırımlardan oluşmakta ve bu ortaklıkların unvanlarında söz konusu faaliyete, projeye, gayrimenkule veya altyapı yatırım ve hizmetine ilişkin bir ifadeye yer verilmesi” ile tanımlanmaktadır (Tebliğ, Md. 5).

GYO'ların kurulmasında aşağıdaki koşulların bulunması gerekli olmaktadır:

- Başlangıçta GYO olarak kurulabileceği gibi, anonim ortaklıklar esas sözleşmelerini 6362 Sayılı Kanun ve III-48.1 Sayılı Tebliğ hükümlerine uygun olarak değiştirerek GYO'na dönüşebilirler. Yalnız altyapı yatırım ve hizmetlerinden oluşan portföyü işletecek ortaklıkların gerek kuruluşlarında, gerekse dönüşümlerinde esas sözleşmelerinde ortaklık aktif toplamının asgari % 75'inin altyapı yatırım ve hizmetlerinden oluşacağının açıkça belirtilmesi zorunludur. Sadece altyapı yatırım ve hizmetlerinden oluşan portföyü işletecek ortaklıklara yalnızca altyapı şirketleri dönüşebilir.

- Kuruluş ve dönüşüm başvurularının Kurulca uygun görülebilmesi için GYO'ların;

- a) Kayıtlı sermayeli anonim ortaklık şeklinde kurulması veya anonim ortaklık niteliğinde olup kayıtlı sermaye sistemine geçmek için Kurul'a başvurması,

- b) Kurulda başlangıç sermayesinin, dönüşümde ise mevcut ödenmiş veya çıkarılmış sermayesi ile öz sermayesinin her birinin 30.000.000 TL'den, münhasıran altyapı yatırım ve hizmetlerinden oluşan portföyü işletecek ise 100.000.000 TL'den az olmaması,

- c) (b) bendinde belirtilen sermaye miktarının;

- 1) 60.000.000 TL'den az olması durumunda, sermayeyi temsil eden paylarının en az % 10'unun,

- 2) 60.000.000 TL ve daha fazla olması durumunda ise, sermayenin 6.000.000 TL'lik, münhasıran altyapı yatırım ve hizmetlerinden oluşan portföyü işletecek ise 10.000.000 TL'lik kısmını temsil eden paylarının kurulda nakit karşılığı çıkarılmış olması ve nakit karşılığı çıkarılan pay bedellerinin tamamının ödenmesi, dönüşümde ise nakit karşılığı çıkarılmış olması veya son hesap dönemine ait bağımsız denetimden geçmiş konsolide olmayan veya bireysel finansal tablolarında dönen varlıklar grubu altında yer alan nakit ve nakit benzerleri ile finansal yatırımlar kalemlerinin toplamının bu benitte belirtilen oran ya da tutar kadar olması,

- Ticaret unvanında “Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı” ibaresini taşıması veya unvanını bu ibareyi içerecek şekilde değiştirmek üzere Kurula başvurmuş olması,

- Kurucu ortakların veya var olan ortakların Tebliğde öngörülen koşullara sahip olması,

• *Esas sözleşmesinin Kanun ve Tebliğ hükümlerine uygun olması veya var olan esas sözleşmesini Kanun ve Tebliğ hükümlerine uygun şekilde değiştirmek üzere Kurula başvurmuş olması,*

• *Genel müdür ile yönetim kurulu üyelerinin Tebliğde öngörülen koşulları taşımaları, genel müdürün kuruluş ve dönüşüm başvurularında belirlenmiş ve en geç kuruluşun veya esas sözleşme değişikliklerinin ticaret siciline tescili tarihi bakımından, münhasıran altyapı yatırım ve hizmetlerinden oluşan portföyü işletecek ise tescil tarihini izleyen altı ay içinde atanmış olması,*

• *Portföyünde yer alan/alacak varlıkların niteliklerinin ve ortaklık aktif toplamı içinde sahip oldukları/olacakları ağırlıkların Tebliğde belirtilen niteliklere ve sınırlamalara uygun olması,*

• *Kuruluştaki aynı sermaye konulması durumunda, 9'uncu madde çerçevesinde aynı sermaye değerinin saptanmış olması,*

• *Başlangıç sermayesinin veya çıkarılmış sermayesinin % 25'i oranındaki paylarının, Tebliğde belirlenen süre ve ilkeler çerçevesinde halka arz edileceğinin, münhasıran altyapı yatırım ve hizmetlerinden oluşan portföyü işletecek ise halka arz edileceğinin veya nitelikli yatırımcıya satılacağı Kurula karşı taahhüt edilmiş olması,*

• *Sermayesinin, son iki yıl içinde, varlıkların rayiç değere taşınması yoluyla oluşan fonlardan artırılmamış olması,*

• *(i) Diğer yatırım ortaklıklarının ve halka açık ortaklıkların gayrimenkul yatırım ortaklığına dönüşüm başvurularında, ikinci fıkranın (g) bendinde yer alan, portföydeki varlıkların ortaklık aktif toplamına oranının bu Tebliğdeki sınırlamalara uygun duruma getirilmesi koşulunun, dönüşüme ilişkin esas sözleşme değişikliklerinin ticaret siciline tescilini izleyen en geç altı ay içerisinde sağlanması gerekir. Söz konusu süre içinde gerekli uygunluğu sağlamayan ortaklıkların, gayrimenkul yatırım ortaklığı olarak faaliyette bulunma hakları ortadan kalkar. Ortaklıklar, ilgili sürenin bitiminden başlayarak en geç üç ay içinde esas sözleşme hükümlerini gayrimenkul yatırım ortaklığı faaliyetini kapsamayacak şekilde değiştirmek üzere Kurula başvurmakla yükümlüdürler. Söz konusu yükümlülüğün yerine getirilmesinden ortaklık yönetim kurulu veya yönetim kurulunca yetkilendirilmiş olması durumunda ilgili murahhas üye sorumludur.*

• *(ii) Münhasıran altyapı yatırım ve hizmetlerinden oluşan portföyü işletecek ortaklıklarda;*

• *(a) Ortaklardan en az birinin kamu kurum ve kuruluşu niteliğinde tüzel kişi olması ve ortaklık sermayesine en az % 20 oranında iştirak etmesi durumunda;*

(1) İkinci fıkranın (b) bendinde yer alan başlangıç sermayesi 5.000.000 TL olarak uygulanır. Ancak, 11/A maddesi kapsamında yapılacak pay satışının sermaye artırımını şeklinde yapılması sonucunda çıkarılmış sermayenin asgari 100.000.000 TL'ye ulaşması zorunludur.

(2) İkinci fıkranın (c) bendinde yer alan sermayenin asgari 10.000.000 TL'sinin nakit karşılığı olması koşulu uygulanmaz.

(b) İkinci fıkranın (d) bendinde yer alan koşullar, kamu kurum ve kuruluşu niteliğindeki tüzel kişilerde aranmaz.

(c) Ortakların kendi özel mevzuatları uyarınca başka bir makam veya organın karar veya onayı gerekiyor ise, kuruluş veya dönüşüm başvurusunda bu karar veya onayın bulunması şartı aranmaktadır.

5.6.2. GYO Paylarının Kurul Tarafından Kayda Alınması

Kurulacak veya dönüşecek olan ortaklıkların, şekli ve esasları Kurulca belirlenecek standart form ve bu formda belirtilen belgelerle birlikte Kurula başvurmaları zorunludur. Kurul, başvuruyu 6362 Sayılı Kanun ve Tebliğ hükümlerine uygunluk yönünden inceler. Kurulca başvurunun uygun

görülməsi durumunda; altyapı faaliyetlerine ilişkin olarak ilgili makamlardan alınması gerekli diğər izin ve onaylara ilişkin mevzuat hükümleri saklı kalmak üzere, kuruluş aşamasında kuruluşun, dönüşümde ise esas sözleşme değişikliklerinin onaylanması talebi ile Bakanlığa başvurulur. Kuruluş işlemlerinde esas sözleşmenin konuya ilişkin Kurul izninin tebellüğ edildiği tarihi müteakip en geç 30 gün içinde ticaret siciline tescil ettirilmesi, dönüşüm işlemlerinde ise esas sözleşme değişikliğinin onaylanacağı genel kurulun, konuya ilişkin Kurul izninin tebellüğ edildiği tarihten sonra en geç 30 gün içinde gerçekleştirilmesi ve genel kurul kararının genel kurul toplantısını izleyen en geç 15 gün içerisinde ticaret siciline tescil ettirilmesi zorunludur. Ortaklıklar, kuruluş esas sözleşmesinin veya dönüşümüne ilişkin genel kurul kararının ticaret siciline tesciline ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilanına ilişkin belgeleri, ilan tarihini izleyen altı iş günü içinde Kurula gönderirler.

5.6.3. GYO Kuruluşu ve Sermaye Artırımlarında Ayni Sermaye Konulması

Ortaklık kuruluşlarında ve sermaye artırımlarında, ancak üzerinde ipotek bulunmayan veya gayrimenkulün değerini doğrudan ve önemli ölçüde etkileyecek nitelikte herhangi bir takyidat şerhi olmayan gayrimenkuller ve gayrimenkule dayalı ayni haklar, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 342'inci ve 343'üncü maddeleri çerçevesinde ayni sermaye olarak konulabilir. Münhasıran altyapı yatırım ve hizmetlerinden oluşan portföyü işletecek ortaklıklarda bu fıkırdaki sayılan varlıklara ek olarak Kurulca uygun görülecek varlıklar da ayni sermaye olarak verebilir. Ancak, gerek kuruluşta gerekse sermaye artırımı sonrasında, çıkarılmış sermayenin nakden ödenen kısmının 6'ncı maddenin ikinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen oranın veya tutarın altına düşmemesi zorunludur.

Kuruluşta ayni sermaye konması durumunda, konulan ayni sermayeye 6102 Sayılı Kanunun 343'üncü maddesi çerçevesinde değerlendirme işlemi yapılır. Buna ilave olarak Tebliğin 8'inci bölümünde belirtilen esaslar çerçevesinde ayni sermayenin değerlendirme hizmetine yönelik rapor hazırlanması gerekmektedir. Hazırlanan raporlarda ulaşılan tutarlardan düşük olanı ayni sermaye olarak esas alınır. Değerleme çalışmasında kullanılacak yöntemlerin açıkça ikincil düzenlemede bulunmaması nedeni ile farklı raporlarda kullanılan yöntemler ve ulaşılan sonuçların yorumlanmasında önemli farklılıkların ortaya çıktığı ve sermaye piyasasına yönelik değerlendirme çalışmalarının muhasebe (Türkiye Finansal Raporlama Standartları) ve değerlendirme standartlarına uygun olma zorunluluğunun bulunduğu vurgulanmalıdır.

Ayni sermaye artırımlarında 6102 Sayılı Kanunun 343'üncü maddesi kıyasen uygulanır. Ayni sermaye artırımı için Kurula yapılacak başvuru öncesinde bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen bilirkişi ve değerlendirme raporlarının hazırlanması gerekir. Ayni sermaye artırımı kararı sadece genel kurulda alınabilir. Ortaklıkların esas sözleşmelerinde bu hususa yer verilmesi zorunludur. Şirkete sermaye olarak konulacak gayrimenkuller ile sınırlı ayni haklar, ortaklığın tüzel kişilik kazanması veya sermaye artırımının tescilinden başlayarak en geç 10 iş günü içinde tapu siciline ortaklık adına tescil ettirilir. Diğer varlıklar için ise ilgili mevzuatta öngörülen süre ve koşullara uyulur. Bu işlemin süresi içinde yaptırılmasından ortaklık yönetim kurulu veya yönetim kurulunca yetkilendirilmiş olması halinde ilgili murahhas üye sorumludur.

5.6.4. GYO'larda Halka Arz Yoluyla Satış

GYO olarak kurulan veya esas sözleşme tadili yoluyla gayrimenkul yatırım ortaklığına dönüşen ortaklıkların, paylarını halka arz yoluyla satabilmek için, kuruluşlarının veya esas sözleşme değişikliklerinin ticaret siciline tescilini izleyen üç ay içinde faaliyetlerin yürütülebilmesi için gerekli olan mekan, donanım ve personeli sağlamaları ve organizasyonu kurmaları, GYO olarak kurulan ortaklıkların Tebliğin 6'ncı maddesinin ikinci fıkrasının (f) ve (g) bentleri kapsamında genel müdürün atanmasına ve portföye dahil edilecek varlıklara ilişkin taahhütlerini yerine getirmeleri, şekli ve ilkeleri Kurulca belirlenecek halka arz standart formunu ve formda belirtilen belgeleri tamamlayarak çıkarılmış sermayesinin asgari % 25'ini temsil eden payların halka arzına ilişkin izahnamenin onaylanması talebiyle Kurula başvurmaları zorunludur.

Halka arz sonrasında, ortaklığın çıkarılmış sermayesinin asgari % 25'i oranındaki paylarının halka açık pay niteliğinde olması zorunludur. Birinci fıkrada belirtilen süre içinde halka arz standart formunu ve formda belirtilen belgeleri tamamlayarak Kurula başvurmayan veya gerekli koşulları sağlamadığı için başvurusu Kurulca onaylanmayan ortaklıkların, gayrimenkul yatırım ortaklığı olarak faaliyette bulunma hakları ortadan kalkar. Ortaklıklar, ilgili sürenin bitiminden veya Kurulun olumsuz görüşünün kendilerine bildirildiği tarihten başlayarak en geç üç ay içinde esas sözleşme hükümlerini GYO faaliyetini kapsamayacak şekilde değiştirmek ve kayıtlı sermaye sisteminden çıkmak üzere Kurula başvurmakla yükümlüdürler. Ortaklıklar bu değişiklikleri yapmadıkları takdirde, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 529'uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentleri hükümleri gereğince sona ermiş sayılır.

5.6.5. Borsaya Kotasyon Yapılması ve Payların Türleri

Paylarını halka arz eden ortaklıklar, satış süresinin bitimini izleyen 15 gün içinde paylarının Borsa İstanbul A.Ş. (BİAŞ) kotuna alınması için gerekli belgenin verilmesi istemiyle Kurula başvururlar. Bu belgenin alınmasını izleyen 15 gün içinde de payların kote edilmesi isteği ile BİAŞ'a başvurulması zorunludur.

GYO paylarının türleri; (i) ortaklık payları nama veya hamiline yazılı olarak ihraç edilebilmesi ve (ii) nama yazılı ihraç edilmiş olup borsada işlem gören paylar hakkında 6102 Sayılı Kanunun 414'üncü maddesinin birinci fıkrası uygulanmaz.

GYO; yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı tanıyan paylar dışında imtiyaz veren herhangi bir menkul kıymet ihraç edemezler. Aday gösterme imtiyazının yaratılmasında 6102 Sayılı Kanunun 360'ıncı maddesi hükümleri uygulanmaz. Halka açılma sonrasında, hiçbir şekilde yönetim kurulu üyeliğine aday gösterme imtiyazı da dahil olmak üzere imtiyaz yaratılamaz. Tebliğin yayımı tarihinden önce oyda imtiyaz veren pay ihraç etmiş olan ortaklıklar için 6102 Sayılı Kanunun 479'uncu maddesinin ikinci fıkrası hükmü uygulanmaz. Kurulun belirlediği esaslar çerçevesinde, faaliyetlerinin makul ve zorunlu kıldığı durumlar saklı kalmak kaydıyla, Kurul düzenlemelerine uygun olarak hazırlanmış finansal tablolarına göre üst üste beş yıl dönem zararı eden halka açık ortaklıklarda, birinci fıkra kapsamındaki imtiyazlı paylar Kurul kararı ile ortadan kalkar. Bu hükmün uygulanmasında, konsolide finansal tablo hazırlama yükümlülüğü bulunan halka açık ortaklıklar için konsolide finansal tablolar esas alınır. İmtiyazlı payların kamu kurum ve kuruluşlarına ait olması durumunda bu fıkra hükmü uygulanmaz.

Payların halka arzından veya nitelikli yatırımcıya satışından önce ortaklık sermayesinin % 10 ve daha fazlasını temsil eden payların devirleri ile herhangi bir orana bakılmaksızın imtiyazlı payların devirleri Kurul iznine tabidir. Bu kapsamdaki pay devirlerinde, ortaklıkta pay edinecek yeni ortaklar için 7'nci maddenin birinci fıkrasının (e) bendi dışındaki bentlerinde yer alan koşullar aranır. % 10'dan daha az orandaki pay edinimlerinde ortaklıkta pay edinecek yeni ortaklar, 7'inci maddenin birinci fıkrasının (e) bendi dışındaki bentlerinde yer alan koşulları taşıdıklarını belgeleyen belgeleri, pay devrini izleyen 10 iş günü içinde Kurula iletmekle yükümlüdürler.

Ortaklık paylarının halka arzından veya nitelikli yatırımcıya satışından sonraki dönemde, yönetim kontrolü sağlayan paylara sahip olan ortakların 7'nci maddenin birinci fıkrasının (e) bendi dışındaki bentlerinde yer alan koşulları sağlamaları zorunludur. Yönetim kontrolünün elde edilmesini sağlayan miktardaki imtiyazlı payların devri Kurul iznine bağlıdır. İmtiyazsız paylarla yönetim kontrolünün elde edilmesi durumunda ise, bu paylara sahip olan ortakların söz konusu koşulları sağladıklarını belgeleyen belgeleri pay edinimini izleyen 10 iş günü içinde Kurula iletmeleri zorunludur. Yönetim kontrolü sağlayan paylara sahip olan ortakların, söz konusu koşulları sağlayamamaları durumunda; yönetim kontrolü sağlayan paylarını, koşulları sağlayamadıkları tarihten başlayarak en geç üç ay içerisinde elden çıkarmaları zorunludur.

Yönetim kontrolünün elde edilmesini sağlayan miktardaki imtiyazlı payların devrinde, imtiyazlı payları devralacak ortakların, Kurulun pay alım teklifi zorunluluğuna ilişkin hükümleri kapsamında devir sonrası diğer ortakların paylarını satın almayı sağlayacak mali güce sahip olmaları

ve bu durumu belgelemeleri zorunludur. Kurulun pay alım teklifi zorunluluğundan muafiyete ilişkin hükümleri saklıdır. Bankaların bu madde kapsamındaki pay edinimlerinde 7'nci maddenin beşinci fıkrasında yer alan koşulların sağlanması zorunludur. Birinci, ikinci ve dördüncü fıkralarda belirtilen ilkelere aykırı olarak gerçekleştirilen devirler pay defterine kayıt olunmaz. Bu fıkra hükümlerine aykırı olarak pay defterine yapılan kayıtlar hükümsüzdür.

5.6.6. GYO'ların Yönetim Organları ve Oluşumu

Yönetim kurulu, Kurul düzenlemeleri ile 6102 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri çerçevesinde seçilir ve görev yapar (Md. 16). Ortaklıklarda görev alacak yönetim kurulu üyelerinin, 7'nci maddenin birinci fıkrasının (e) bendi dışındaki bentlerinde yer alan koşulları taşımaları gerekmektedir. Ayrıca yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğunun dört yıllık yükseköğrenim kurumlarından mezun olmaları ve ortaklığın faaliyet konusunu yakından ilgilendiren; gayrimenkul, altyapı, hukuk, inşaat, bankacılık ve finans gibi alanlarda en az üç yıllık deneyime sahip olmaları zorunludur. Yalnızca gayrimenkul alım satım işi ile uğraşmak bu alanda edinilmiş tecrübe sayılmaz. Kurul düzenlemeleri dikkate alınarak yönetim kurulu nezdinde kurulan komitelerde yalnızca dört yıllık yükseköğrenim kurumlarından mezun olmuş yönetim kurulu üyeleri görev alabilir. Yönetim kurulu üyeliği görevine yeni bir atama yapılması durumunda atamaya ilişkin karar, atanmış kişinin birinci fıkrada yer alan koşulları sağladığını belgeleyen belgelerle birlikte atamayı izleyen en geç 10 iş günü içinde Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim A.Ş. (SPL)'ne gönderilir.

Yönetim kurulu üyeleri, yönetim kurulunun alacağı kararlarda taraf olan kimselerden Kurul tarafından belirlenen kurumsal yönetim ilkelerine göre bağımsız olmaması durumunda, bu konuyu gerekçeleri ile birlikte yönetim kuruluna bildirmek ve her halükarda toplantı tutanağına işletmekle yükümlüdür. Bu hususta 6102 Sayılı Kanunun “müzakereye katılma yasağı” başlıklı 393'üncü maddesi hükmü saklıdır.

GYO'larda genel müdür olarak görev yapacak kişinin; (i) dört yıllık yükseköğrenim kurumlarından mezun olması, (ii) 7'nci maddenin birinci fıkrasının (e) bendi dışındaki bentlerinde yer alan koşulları taşıması ve (iii) altyapı, hukuk, inşaat, bankacılık, gayrimenkul ve finans gibi alanlarda en az beş yıllık deneyime sahip olması zorunludur. Yalnızca gayrimenkul alım-satım işi ile uğraşmak bu alanda edinilmiş deneyim sayılmaz. Belirtilen koşulları taşıyan genel müdürün münhasıran ve tam zamanlı olarak bu görev için istihdam edilecek/edilmiş olması zorunludur. Genel müdür, başka kurum ve kuruluşlarda, icrai nitelikte olmaması ve ortaklıktaki görevinin ifasında zafiyete neden olmaması kaydıyla, yönetim kurulu üyeliği yapabilir. 6102 Sayılı Kanunun 396'ncı madde hükmü saklıdır.

Genel müdürlük görevine son 12 aylık süre içerisinde altı aydan fazla vekalet edilemez. Bu sürenin sonunda bu göreve yeniden vekaleten atama yapılamaz. Genel müdürlük görevine yeni bir atama yapılması durumunda atamaya ilişkin karar, atanmış kişinin birinci fıkrada yer alan koşulları sağladığını belgeleyen belgelerle birlikte atamayı izleyen en geç 10 iş günü içinde Kurula ve SPL'ye gönderilir.

Ortaklık bünyesinde faaliyetlerin etkin bir şekilde yürütülmesini sağlayacak sayıda nitelikli personelin istihdam edilmesi ve sermaye piyasası mevzuatında belirtilen görevleri yerine getirecek ihtisas personelinin seçiminde Kurulun ilgili düzenlemelerine uyulması zorunludur. Kurul düzenlemeleri uyarınca oluşturulması gereken komitelerde görevli personelin atanmaları ve görevden ayrılımları, atamayı veya görevden ayrılmayı izleyen en geç 10 iş günü içinde SPL'ye bildirilir. Bu kapsamındaki personelin 7'nci maddenin birinci fıkrasının (h) bendinde yer alan koşulu taşıması zorunludur.

5.6.7. GYO'ların Yatırım Faaliyetleri ve Yatırım Faaliyetlerine İlişkin Sınırlamalar

Tebliğde belirtilen sınırlamalar saklı kalmak üzere, ortaklıklar veya ortaklıkların; alım-satım karı veya kira geliri elde etmek amacıyla; arsa, arazi, konut, ofis, alışveriş merkezi, otel, lojistik merkezi, depo, park, hastane ve benzeri her türlü gayrimenkulü satın alabilir, satabilir, kiralayabilir,

kiraya verebilir ve satın almayı veya satmayı vaat edebilirler. Yalnız altyapı yatırım ve hizmetlerinden oluşan portföyü işletecek ortaklıklar bu bentte yer alan işlemleri gerçekleştiremezler. (ii) Portföylerine alınacak her türlü bina ve benzeri yapılara ilişkin olarak; yapı kullanma izninin alınmış ve kat mülkiyetinin tesis edilmiş olması zorunludur. Ancak, mülkiyeti tek başına ya da başka kişilerle birlikte ortaklığa ait olan otel, alışveriş merkezi, iş merkezi, hastane, ticari depo, fabrika, ofis binası ve şube gibi yapıların, tamamının veya bölümlerinin yalnızca kira geliri elde etme amacıyla kullanılması durumunda, anılan yapıya ilişkin olarak yapı kullanma izninin alınması ve tapu senedinde belirtilen niteliğinin taşınmazın var olan durumuna uygun olması yeterli kabul edilir.

Portföylerine ancak üzerinde ipotek bulunmayan veya gayrimenkulün değerini doğrudan ve önemli ölçüde etkileyecek nitelikte herhangi bir takyidat şerhi olmayan gayrimenkuller ile gayrimenkule dayalı haklar dahil edilebilir. Bu hususta 30'ncu madde hükümleri saklıdır.

Kendi mülkiyetlerindeki arsa ve arazilerin yanı sıra, hasılat paylaşımı veya kat karşılığı arsa satışı sözleşmeleri akdettiği başka kişilere ait arsalar üzerinde, gayrimenkul projesi geliştirebilirler veya projelere üst hakkı tesis ettirmek suretiyle yatırım yapabilirler. Yapılacak sözleşme hükümleri çerçevesinde bir veya birden fazla tarafla ortak bir şekilde yürütülecek projelerde, ortaklık lehine mülkiyet edinme amacı yok ise, ortaklığın sözleşmeden doğan haklarının Kurulca uygun görülecek nitelikte bir teminata bağlanmış olması zorunludur.

Gerçekleştirecekleri veya yatırım yapacakları projelerin ilgili mevzuat uyarınca gerekli bütün izinlerinin alınmış, projesinin hazır ve onaylanmış, inşaaata başlanması için yasal gerekliliği olan tüm belgelerinin tam ve doğru olarak var olduğu konularının bağımsız gayrimenkul değerlendirme kuruluşları tarafından tespit edilmiş olması gerekir (Tebliğ, Md. 22/d. Mülkiyeti ortaklığa ait olmayan ve ipotek tesis edilmiş arsalar üzerinde proje geliştirilebilmesi için, tesis edilen ipotegün bedelinin söz konusu arsa için en son hazırlanan değerlendirme raporunda ulaşılan arsa değerinin % 50'sini geçmemesi ve her halükarda üzerinde proje geliştirilecek ipotekli arsaların ipotek bedellerinin, ortaklığın kamuya açıkladığı bağımsız denetimden geçmiş son finansal tablolarında yer alan aktif toplamının % 10'unu aşmaması gereklidir.

Faaliyete geçirilebilmesi için belirli asgari donanım gereksinime duyan otel, hastane veya buna benzer gayrimenkullerin kiraya verilmeden önce tefrişini temin edebilirler. Mülkiyeti başka kişilere ait olan gayrimenkuller üzerinde kendi lehine üst hakkı, intifa hakkı ve devre mülk irtifakı kurabilir ve bu hakları üçüncü kişilere devredebilirler. Mülkiyetine sahip oldukları gayrimenkuller üzerinde başka kişiler lehine; üst hakkı, intifa hakkı ve devre mülk irtifakı kurabilir ve bu hakların üçüncü kişilere devrine izin verebilirler.

Özel düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla Yap-İşlet-Devret modeliyle geliştirilecek projeleri, birinci fıkranın (d) bendinde belirtilen koşulların sağlanması kaydıyla kendisi veya başkaları lehine üst hakkı tesis ettirmek suretiyle gerçekleştirebilirler. Dördüncü maddenin üçüncü fıkrası hükümleri saklı olacaktır. Mülkiyetlerini edinmek kaydıyla yurt dışındaki gayrimenkullere ve yabancı sermaye piyasası araçlarına yatırım yapabilirler.

Gayrimenkullere ve gayrimenkul projelerine ilişkin aynı haklar Medeni Kanun hükümlerine göre kurulur. İrtifak haklarından tapuya tescil edilmesi koşuluyla yalnızca intifa hakkı, devre mülk irtifakı ve üst hakkı tesis ettirilebilir. Üst hakkı ve devre mülk hakkının devredilebilmesine ilişkin olarak bu hakları doğuran sözleşmelerde herhangi bir sınırlama getirilemez. Ancak özel yasa hükümleri saklıdır. Herhangi bir şekilde, devredilebilmesi konusunda bir sınırlamaya tabi olan varlıklara ve haklara yatırım yapamazlar. Yüksek Planlama Kurulundan izin alınması koşulu bu hüküm kapsamında devir kısıtı olarak değerlendirilmez.

Aracılık faaliyeti kapsamında olmamak kaydıyla yerli ve yabancı sermaye piyasası araçlarını alabilir ve satabilir, Takasbank para piyasası ve ters repo işlemi yapabilir, Türk Lirası cinsinden vadeli mevduat veya katılma hesabı, yabancı para cinsinden ise vadeli ve vadesiz mevduat veya özel cari ve katılma hesabı açtırabilirler, sermaye piyasası araçlarını ödünç verebilirler. Ortaklıklar, Kurulun ilgili düzenlemeleri çerçevesinde yapılacak bir sözleşme ile herhangi bir anda

portföylerindeki sermaye piyasası araçlarının piyasa değerinin en fazla % 50'si tutarındaki sermaye piyasası araçlarını ödünç verebilir. Ödünç verme işlemi en fazla 90 iş günü süreyle ve ödünç verilen sermaye piyasası araçlarının en az % 100'ü karşılığında nakit veya kamu borçlanma araçlarından oluşabilecek teminatın ortaklık adına Takasbank'ta bloke edilmesi koşuluyla yapılabilir. Teminat tutarının ödünç verilen sermaye piyasası araçlarının piyasa değerinin % 80'inin altına düşmesi durumunda teminatın tamamlanması istenir. Ortaklığın taraf olduğu ödünç verme sözleşmelerine, sözleşmenin ortaklık lehine tek taraflı olarak feshedilebileceğine ilişkin bir hükmün konulması zorunludur.

Hiçbir şirkette sermaye veya oy haklarının % 5'inden fazlasına sahip olamazlar. Ortaklığın tek bir şirketteki para ve sermaye piyasası araçları yatırımlarının toplamı ortaklığın aktif toplamının % 10'unu aşamaz.

Altın, kıymetli madenler ve diğer emtialar ile bunlara dayalı vadeli işlem sözleşmelerine yatırım yapamazlar.

Yatırım fonları payları ve türev araçlar hariç, borsalarda veya borsa dışı teşkilatlanmış piyasalarda işlem görmeyen sermaye piyasası araçlarına yatırım yapamazlar, sermaye piyasası araçlarının alım satımlarının Borsa kanalıyla yapılması zorunludur.

Sermaye piyasası araçlarını açığa satamazlar, kredili menkul kıymet işlemi yapamazlar ve sermaye piyasası araçlarını ödünç alamazlar.

Türev araçları kullanarak korunma amacını aşan işlemler yapamazlar.

Yasa gereği ödemekle yükümlü oldukları vergi, harç ve benzeri diğer giderler hariç olmak üzere varlıkların portföye alımı ve portföyden satımı sırasında varlık değerinin % 3'ünü aşan komisyon ücreti ve benzeri giderler yapamazlar. Bu hüküm yalnızca altyapı yatırım ve hizmetlerinden oluşan portföyü işletecek ortaklıklar için uygulanmaz.

Ortaklık portföyüne dahil edilecek gayrimenkullerin tapudaki niteliğinin, fiili kullanım şeklinin ve portföye dahil edilme niteliğinin birbiriyle uyumlu olması esastır.

Münhasıran altyapı yatırım ve hizmetlerinden oluşan portföyü işletecek ortaklıklarca ayrıca aşağıdaki esaslara uyulur:

- Altyapı yatırım ve hizmetlerine ilişkin projelerin portföye dahil edilmeden önce kapsamlı talep, nakit akımı ve risk analizlerini de içeren ekonomik ve mali fizibilite etütlerinin yapılmış ve ilgili mevzuata göre onaylanmış olması, bunlara ek olarak yatırımların değerlemelerinin de yapılmış olması gereklidir.

- Gerçekleştirilecek veya yatırım yapılacak projelerin ilgili mevzuat uyarınca gerekli tüm izinlerinin alınmış, projesinin hazır ve onaylanmış, proje kapsamında gereksinme duyulan arazi ve zemin etütlerinin yapılmış, projenin çevresel ve kültürel varlıklara etkilerinin değerlendirilmiş ve gerekli önlemlerin alınmış, yasal gerekliliği olan tüm belgelerin tam ve doğru olarak var olduğu konularının gayrimenkul değerlendirme kuruluşları veya ilgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından tespit edilmiş olması gereklidir.

- Altyapı yatırım ve hizmetleri ile projelerinin genel kamu yararına hizmet eden ve sosyoekonomik faydaları bulunan nitelik taşımalarına, uzun dönemli, karlı ve öngörülebilir nakit akımlarına sahip olmalarına özen gösterilmesi gereklidir.

- Özel mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla; özelleştirme, Yap-İşlet-Devret modeli veya diğer kamu-özel işbirliği modelleri kapsamındaki altyapı yatırım ve hizmetlerine yatırım yapılabilir.

- Özel mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla; merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri, sosyal güvenlik kurumları, yerel yönetimler ve kamu iktisadi teşebbüsü tarafından yürütülen altyapı yatırım ve hizmetlerine yatırım yapılabilir.

- Yurtdışında gerçekleştirilen altyapı yatırım ve hizmetleri ile bunlara ilişkin projelere yatırım yapılamaz.

- Altyapı yatırımı veya hizmeti kapsamındaki tesislerin işletmeciliğini yürütmek üzere işletmeci şirket kurulabilir, kurulmuş olanlara iştirak edilebilir.

- Ortak olmak veya borçlanma aracı satın almak suretiyle altyapı şirketlerine yatırım yapılabilir.

- Ortak olmak veya borçlanma aracı satın almak suretiyle yalnızca altyapı yatırım ve hizmetlerinden oluşan portföyü işleten diğer ortaklıklara yatırım yapılabilir.

GYO'lar; 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nda tanımlandığı üzere, mevduat veya katılım fonu toplayamazlar ve mevduat veya katılım fonu toplama sonucunu verecek iş ve işlemler yapamazlar. Bu Tebliğde izin verilen işlemler dışında ticari, sınai veya zirai faaliyetlerde bulunamazlar. Hiçbir şekilde gayrimenkullerin, altyapı yatırım ve hizmetlerinin inşaat işlerini kendileri üstlenemez, bu amaçla personel ve ekipman edinemezler. Yürütülen projelerin kontrol işleri dahili olarak yürütülecekse bu amaçla istihdam edilen personel kapsam dışındadır.

Hiçbir surette otel, hastane, alışveriş merkezi, iş merkezi, ticari parklar, ticari depolar, konut siteleri, süper marketler ve bunlara benzer nitelikteki gayrimenkulleri ticari maksatla işletemez ve bu amaçla personel istihdam edemezler. Ancak, 27'nci maddenin ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkraları kapsamındaki faaliyetler ve bu faaliyetler nedeniyle istihdam edilen personel bu bent kapsamında değerlendirilmez.

Kendi personeli vasıtasıyla portföye konu olan veya olacak projeler hariç olmak üzere başka kişi ve kuruluşlara proje geliştirme, proje kontrol, mali fizibilite, yasal izinlerin takibi ve buna benzer hizmetler veremezler. Kredi veremezler. İlişkili taraflarıyla herhangi bir mal veya hizmet alım satımı işlemine dayanmayan borç alacak ilişkisine giremezler. Belgeye dayandırılmayan ve piyasa rayicinden bariz farklılık gösteren bir harcama veya komisyon ödemesinde bulunamazlar. Sürekli olarak kısa vadeli gayrimenkul alım-satımı yapamazlar.

5.6.8. GYO'ların Portföy Sınırlamaları

Gayrimenkullere, gayrimenkul projelerine ve gayrimenkule dayalı haklara aktif toplamının en az % 51'i oranında yatırım yapmak zorundadırlar. Şu kadar ki yalnızca altyapı yatırım ve hizmetlerinden oluşan portföyü işletecek ortaklıkların aktif toplamının en az % 75'inin bu varlıklardan oluşması zorunludur. % 75 oranının hesaplanmasında Tebliğ'in 22'nci maddenin birinci fıkrasının (s) bendinin (8) ve (9) numaralı alt bentlerinde yer alan varlıklar da dikkate alınır. Tebliğin 22'nci maddenin birinci fıkrasının (k) bendinde yer verilen varlıklar ile 28 inci maddede belirtilen iştiraklerin tamamına, yalnızca altyapı yatırım ve hizmetlerinden oluşan portföyü işletecek ortaklıklarda en fazla aktif toplamının % 25'i, diğer ortaklıklarda ise en fazla aktif toplamının % 49'u oranında, bu varlıklar içerisinde yer alan yatırım amaçlı Türk Lirası cinsinden vadeli mevduat veya katılma hesabı, yabancı para cinsinden vadeli ve vadesiz mevduat veya özel cari ve katılma hesabına ise en fazla aktif toplamının % 10'u oranında yatırım yapabilirler. Portföye alınan varlıkların veya projelerin maliyetlerine ilişkin bedel ödemeleri belirli hakedişler karşılığında veya taksitler halinde yapılıyorsa, bunlara karşılık gelen nakit fazlaları da 22'nci maddenin birinci fıkrasının (k) bendinde yer verilen varlıklar aracılığıyla değerlendirilebilir. Finansal tabloların hazırlandığı yıl ile izleyen iki yıl içinde bu kapsamda yapılacak harcamaların tutarı, birinci fıkranın (a) bendinde yazılı oranların hesaplanmasında, portföyde yer alan 22'nci maddenin birinci fıkrasının (k) bendinde yer verilen varlıkların toplam tutarından indirilir ve birinci fıkranın (a) bendi kapsamında yapılacak hesaplama dahil edilir. Ancak, finansal tablonun hazırlandığı tarihten önceki dönemlere ilişkin planlanan harcamalardan gerçekleştirilmemiş olanlar, indirim konusu yapılamaz. Belirtilen indirimin yapılabilmesi için projenin finansal tablolara dahil edilmesinden önce, projenin tamamlanmasına kadar olan süre için planlanan yıllık harcama tutarları Kurula bildirilir. Harcamalara ilişkin planlarda yapılan değişiklikler nedeniyle, söz konusu oranların hesaplanmasında dikkate alınmak üzere önceden Kurula bildirilmiş olan tutarın değiştirilmesi Kurul iznine tabidir.

Portföyünde bulunan ve alımından başlayarak beş yıl geçmesine karşın üzerlerinde proje geliştirilmesine yönelik herhangi bir tasarrufta bulunulmayan arsa ve arazilerin oranı aktif toplamının % 20'sini aşamaz. Gayrimenkul yatırım ortaklığına dönüşen ortaklıkların sahip olduğu bu nitelikteki

arsa ve araziler için söz konusu süre dönüşüme ilişkin esas sözleşme değişikliğinin ticaret siciline tescil edildiği tarihten başlayarak başlar.

Ortaklıkların hesap dönemi sonunda hazırlayıp kamuya açıkladıkları finansal tablolarına göre birinci fıkranın (a) bendinde tanımlanan asgari oranın sağlanamaması durumunda, ortaklığın talebi üzerine Kurulca uygun görülmesi durumunda söz konusu oranın sağlanması için aykırılığın olduğu hesap döneminin sonundan başlayarak ortaklıklara bir yıl süre verilebilir. Kurulca verilen sürenin sonunda da asgari oranın sağlanamaması durumunda, sürenin bitiminden başlayarak en geç üç ay içinde ortaklıkların esas sözleşme hükümlerini gayrimenkul yatırım ortaklığı faaliyetini kapsamayacak şekilde değiştirmek üzere Kurula başvurmaları gerekmekte olup bu değişikliklerin yapılmaması durumunda gayrimenkul yatırım ortaklığı 6102 Sayılı Kanunun 529'ncu maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentleri hükümleri gereğince sona ermiş sayılır. Şu kadar ki, yalnızca altyapı yatırım ve hizmetlerinden oluşan portföyü işletecek ortaklıklarda birinci fıkranın (a) bendinde belirtilen % 75'lik oranın altyapı yatırımlarının tamamlanması, imtiyaz süresinin veya kullanım hakkının dolması gibi nedenlerle sağlanamaması durumunda, ortaklığın talebi üzerine Kurulca uygun görülmesi durumunda söz konusu oranın sağlanması için olayın gerçekleştiği hesap dönemi sonundan başlayarak iki yıl süre verilebilir. Ancak bu süre % 75'lik oranın sağlanmadığı yıl da dahil olmak üzere son 5 yıl içinde en fazla bir defa kullanılabilir. Kurulca verilen sürenin sonunda da asgari % 75'lik oranın sağlanamaması durumunda, sürenin bitiminden başlayarak en geç üç ay içinde ortaklıkların esas sözleşme hükümlerini gayrimenkul yatırım ortaklığı faaliyetini kapsamayacak şekilde değiştirmek üzere Kurula başvurmaları gerekmekte olup, bu değişikliklerin yapılmaması durumunda ortaklık TTK'nın 529'ncu maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentleri hükümleri gereğince sona ermiş sayılır.

Yalnızca altyapı yatırım ve hizmetlerinden oluşan portföyü işletecek ortaklıklar dışında kalan ortaklıklar 22'nci maddenin birinci fıkrasının (ı) bendinde belirtilen yabancı gayrimenkuller ve yabancı sermaye piyasası araçları ile 28'inci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde belirtilen iştiraklere aktif toplamının en fazla % 49'u oranında yatırım yapabilirler.

5.6.9. GYO'larda Tapuya Şerhi Zorunlu Sözleşmeler

Ortaklık lehine sözleşmeden doğan alım, önalım ve geri alım haklarının, gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri, kat karşılığı inşaat sözleşmeleri ve hasılat paylaşımı sözleşmeleri gibi ortaklık lehine haklar sağlayan sözleşmelerin, rehinli alacakların serbest dereceye ilerleme haklarının ve ortaklığın kiracı konumunda olduğu kira sözleşmelerinin tapu siciline şerhi zorunludur. Söz konusu yükümlülüğün yerine getirilmesinden ortaklık yönetim kurulu veya yönetim kurulunca yetkilendirilmiş olması durumunda ilgili murahhas üye sorumludur. Bu maddede sayılan sözleşmelerin karşı tarafının Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ve iştirakleri olması durumunda bu sözleşmelerin tapu siciline şerhi zorunlu değildir.

5.6.10. GYO'lara İştirak Edebilecek Kişi ve Kuruluşlar

GYO'lar; sadece işletmeci şirketler, diğer gayrimenkul yatırım ortaklıkları, Yap-işlet-devret projeleri kapsamında kurulan şirketler, belirli gayrimenkullerin ya da gayrimenkule dayalı hakların portföye alınması amacıyla sınırlı olarak faaliyet konusu yalnızca gayrimenkul olan yurt dışında kurulu şirketler, gayrimenkullerin ya da gayrimenkule dayalı hakların değerinin, iştirak edilecek şirketin tabi olduğu mevzuat hükümlerine göre hazırlanan finansal tablolarındaki aktif toplamının devamlı olarak en az % 75'ini oluşturduğu Türkiye'de kurulu şirketlere ve portföylerinde yer alan ve/veya yer alması planlanan gayrimenkul, gayrimenkule dayalı hak veya gayrimenkul projelerine ilişkin yol, su, elektrik, gaz, kanalizasyon, peyzaj, çevre gibi hizmetlerin ilgili mevzuatta yer alan yasal zorunluluklar gereği yalnızca bu hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla sınırlı olarak kurulmuş veya kurulacak şirketler tarafından gerçekleştirilmesinin zorunlu olması durumunda bu şirketlere iştirak edebilirler.

Münhasıran altyapı yatırım ve hizmetlerinden oluşan portföyü işleten ortaklıklar ise; (i) işletmeciler şirketlere, (ii) altyapı şirketlerine, (iii) yalnızca altyapı yatırım ve hizmetlerinden oluşan portföyü işleten diğer ortaklıklara ve (iv) yap-işlet-devret projeleri ve diğer kamu özel işbirliği modelleri kapsamındaki şirketlere iştirak edebilir. Bu kapsamda iştiraklere yapılacak yatırımlarda Tebliğin 22'nci maddenin birinci fıkrasının (I) ve (n) bentleri uygulanmaz. Ortaklıklar tarafından işletmeciler şirketlere yapılacak iştirak, ortaklıkların hesap dönemi sonunda hazırlayıp kamuya açıkladıkları finansal tablolarında yer alan aktif toplamının % 10'undan fazla olamaz.

5.6.11. GYO'ların Sigortalanmaları Zorunluluğu

Ortaklık portföyünde yer alan arsa, arazi, haklar ve henüz inşaatına başlanmamış projeler ve sermaye piyasası araçları hariç olmak üzere tüm varlıkların oluşabilecek her tür hasara karşı, rayiç değerleri dikkate alınarak sigortalanması zorunludur. Yalnızca altyapı yatırım ve hizmetlerinden oluşan portföyü işleten ortaklıklarda sigorta yaptırılması ihtiyaridir (Tebliğ, Md. 29).

5.6.12. GYO'larda İpotek, Rehin ve Sınırlı Ayni Hak Tesisi

Kat karşılığı ve hasılat paylaşımı yapılan projelerde, projenin gerçekleştirileceği arsaların sahiplerince ortaklığa, bedelsiz veya düşük bedel karşılığı ortaklık lehine üst hakkı tesis edilmesi veya arsanın devredilmesi durumunda, projenin teminatı olarak arsa sahibi lehine ortaklık portföyünde bulunan gayrimenkuller üzerine ipotek veya diğer sınırlı ayni haklar kurulması olanaklıdır. Ayrıca gayrimenkullerin, gayrimenkul projelerinin ve gayrimenkule dayalı hakların satın alınması sırasında yalnızca bu işlemlerin finansmanına ilişkin olarak ya da yatırımlar için kredi temini amacıyla portföydeki varlıklar üzerinde ipotek, rehin ve diğer sınırlı ayni haklar kurulabilir. Portföydeki varlıkların üzerinde bu amaçlar dışında hiçbir yolla üçüncü kişiler lehine ipotek, rehin ve diğer sınırlı ayni haklar tesis ettirilemez ve başka herhangi bir tasarrufta bulunulamaz. Bu konuya ortaklıkların esas sözleşmesinde yer verilmesi zorunludur. Bu kapsamda sağlanacak krediler de Tebliğin 31'inci maddesi kapsamında değerlendirilir.

5.6.13. GYO'ların Borçlanma Sınırı

Ortaklıklar, fon gereksinimlerini veya portföyleri ile ilgili maliyetleri karşılamak amacıyla hesap dönemi sonunda hazırlayıp kamuya açıkladıkları konsolide olmayan veya bireysel finansal tablolarında yer alan öz sermayelerinin beş katı kadar kredi kullanabilirler. Söz konusu kredilerin üst sınırının hesaplanmasında ortaklığın finansal kiralama işlemlerinden doğan borçları ve gayri nakdi kredileri de dikkate alınır. Ortaklıklar sermaye piyasası mevzuatındaki sınırlamalar kapsamında borçlanma aracı ihraç edebilirler. Ancak ihraç edecekleri borçlanma araçları için sermaye piyasası mevzuatı uyarınca hesaplanacak ihraç limitinden birinci fıkrada sözü edilen krediler düşülür.

Ortaklıklar, Kurul düzenlemeleri çerçevesinde gayrimenkul sertifikası ve portföydeki gayrimenkullerin satışından veya satış vaadi sözleşmelerinden kaynaklanan senetli alacakları ile kira gelirlerinin teminatı altında varlık teminatlının menkul kıymet ihraç edebilirler. Kurul, münhasıran altyapı yatırım ve hizmetlerinden oluşan portföyü işleten ortaklıklar için altyapı yatırım ve hizmetlerinin niteliğini dikkate almak suretiyle borçlanma sınırını artırabilir.

5.6.14. GYO'ların İnşaat Hizmetlerini Gerçekleştirmeleri ve Adi Ortaklık Oluşturulması

Ortaklığın yürüttüğü projelerin her türlü inşaat işleri ile ihzarat, imalat, sondaj, tesisat, değiştirme, iyileştirme, yenileştirme, geliştirme, montaj ve benzeri yapım işlerinin tarafların inşaat işlerinden doğan karşılıklı hak ve yükümlülüklerini içeren bir sözleşme dahilinde müteahhitlerce yapılması zorunludur. Sözleşmenin kapsamı taraflar arasında serbestçe belirlenir. Ancak asgari olarak müteahhidin borçlarını, ödeme koşullarını, ayıba karşı yükümlülüğünün koşullarını, sözleşmeden rücuunun koşullarını, iş sahibinin tazminat isteme hakkını ve sözleşmenin sona ermesinin koşullarını kapsamaması zorunludur. Müteahhidin seçiminin ve sözleşme koşullarının yönetim kurulu tarafından onaylanması zorunludur.

Ortaklıklar münhasıran bir projeyi gerçekleştirmek amacıyla, bir veya birkaç ortakla adi ortaklık oluşturabilir. Ortaklığın bu amaçla adi ortaklığa katılımı iştirak kapsamında değerlendirilmez. Adi ortaklık tarafından yürütülecek projelere ilişkin inşaat işlerinin 32'nci madde hükümleri kapsamında, müteahhitlerce yapılması zorunludur.

5.6.15. GYO'larda Taşınmaz Değerleme İşlemleri ve Uygulamaları

GYO'ların aşağıda sayılan işlemler için, işleme konu olan varlıklar ve hakların rayiç değerlerini ve rayiç kira bedellerini tespit ettirmekle yükümlüdürler:

- Gayrimenkuller, gayrimenkule dayalı haklar, gayrimenkul projeleri, altyapı yatırım ve hizmetleri ile projelerinin portföye dahil edilmesi veya portföyden çıkarılması,
- Portföyde yer alan gayrimenkullerin kiraya verilmesi,
- Kiraya verilmek üzere gayrimenkul kiralanması,
- Portföydeki gayrimenkullerden kiraya verilenlerin kira sözleşmelerinin yenilenmesi veya uzatılması,
- Gayrimenkul ipoteği kabul edilmesi,
- Projelerin inşaatına başlanabilmesi için, yasal prosedüre uyulduğunun ve gerekli belgelerin tam ve doğru olarak mevcut olduğunun saptanması,
- Kurulca değerlendirme yaptırılması uygun görülecek diğer varlıkların portföye dahil edilmesi ve portföyden çıkarılması,
- Portföyde yer alan ve ortaklığın hesap döneminin son üç ayı içerisinde herhangi bir nedenle rayiç değeri tespit edilmemiş olan varlıkların yıl sonu değerlerinin tespiti,
- Birinci şıkta yer alan varlıkların niteliğinin veya cinsinin değiştirilmesi,
- Ortaklığa aynı sermaye konulması.

Portföye alınacak varlıkların ve hakların rayiç değerleri ile rayiç kira bedellerinin değer tespitinin Kurulca nitelikleri belirlenen kurum ve kuruluşlara yaptırılması zorunludur. Yapılacak değerlendirme hizmetlerinde, gayrimenkul değerlemesinin en geç ilgili yılın son gününün fiyatları üzerinden tamamlanmış olması zorunludur. Gayrimenkule ilişkin değerlendirme çalışmalarının bitiş tarihi ile rapor tarihi arasındaki sürenin beş iş gününü aşmaması ve gayrimenkul değerlendirme raporunun rapor tarihini izleyen iki iş günü içinde ortaklığa teslimi zorunludur. Bu hükümler, ortaklık ile gayrimenkul değerlendirme kuruluşu arasında yapılacak sözleşmede yer verilir. Münhasıran altyapı yatırım ve hizmetlerinden oluşan portföyü işleten ortaklıkların portföyünde bulunan altyapı yatırım ve hizmetlerine ilişkin gayrimenkul ve gayrimenkule dayalı haklar dışındaki varlıkların portföye dahil edilmesinde, portföyden çıkarılmasında, kiraya verilmesinde ve kiralanmasında değerlemeye ilişkin usul ve esaslar Kurulca belirlenir.

Tebliğin 34'üncü maddesi uyarınca değerlendirme yapacak değerlendirme kuruluşlarının; (i) Kurulca listeye alınmış olması ve (ii) Tebliğin 21'inci maddenin (a) bendinde sayılan taraflardan, sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde gayrimenkul değerlendirme kuruluşlarına ilişkin Kurul düzenlemelerinde yer alan hükümler çerçevesinde bağımsız olması gerekir.

Ortaklıkların hesap döneminin bitimini izleyen bir ay içerisinde, portföyünde 34'üncü maddesi uyarınca değerlendirme yaptırılması gereken her bir varlık için değerlendirme hizmeti alınacak bir değerlendirme kuruluşunu ve portföyüne o yıl içerisinde alınabilecek ve değerlendirme gerektirecek varlıklar için değerlendirme hizmeti alınacak en fazla iki adet değerlendirme kuruluşunu yönetim kurulu kararı ile belirlemeleri, söz konusu yönetim kurulu kararını Kurulun özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde kamuya açıklamaları ve bir örneğini Kurula göndermeleri gerekmektedir. Belirlenen değerlendirme kuruluşları ancak değiştirilme gerekçesinin Kurula gönderilmesinin ardından Kurul onayı ile değiştirilebilir.

Ortaklıklar, portföylerinde değerlendirme yaptırılması gereken her bir varlık için aynı gayrimenkul değerlendirme kuruluşundan üst üste en fazla üç yıl hizmet alabilirler. Üç yıllık sürenin dolmasından sonra ortaklığın aynı gayrimenkul değerlendirme kuruluşundan tekrar hizmet alabilmesi için en az iki yılın geçmesi zorunludur.

Yurt dışındaki gayrimenkullerle ilgili olarak Tebliğin 34'üncü madde kapsamında yapılacak değerlemelerde, birinci fıkranın (a) bendindeki koşul aranmaz. Ancak, yurtdışında yer alan gayrimenkullere ilişkin olarak yapılacak değerlemenin, varsa Kurulun eşdeğeri olan kurum listesinde yer alan değerlendirme kuruluşlarına yaptırılması zorunludur. Bu maddeye aykırı olarak yapılacak işlemlerden ortaklık yönetim kurulu veya yönetim kurulunca yetkilendirilmiş olması durumunda ilgili murahhas üye sorumludur.

Tebliğin 34'üncü madde uyarınca hazırlanacak değerlendirme raporlarında, sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde gayrimenkul değerlendirme hizmeti verecek kuruluşlar ile bu kuruluşların Kurulca listeye alınmalarına ve Sermaye Piyasasında Uluslararası Değerleme Standartlarına ilişkin Kurul düzenlemelerinde yer alan esaslara uyulur.

GYO'larda değerlendirme raporlarındaki değerlerin kullanılması zorunluluğu Tebliğin 37'inci maddesinde aşağıdaki biçimde düzenlenmiştir:

Ortaklığın portföyünde yer alan veya alması planlanan gayrimenkuller, gayrimenkul projeleri, gayrimenkule dayalı haklar, altyapı yatırım ve hizmetlerine ilişkin olarak yapılacak alım satım, kiralama ve benzeri işlemler tespit edilen ekspertiz değerleri dikkate alınarak gerçekleştirilir. Mevcut piyasa veya ödeme koşulları dikkate alınarak yapılacak alım işlemlerinde ekspertiz değerlerinden daha yüksek, satım ve kiralama işlemlerinde ise ekspertiz değerinden daha düşük değerler esas alınır, bu durumun Kurulun özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde kamuya açıklanması ve yapılacak ilk genel kurul toplantısının gündemine alınarak ortaklara bilgi verilmesi zorunludur.

Ortaklık portföyündeki varlıkların uzun süreli kiralama sözleşmesine konu edilmeleri durumunda, beş yıllık dönemler itibarıyla kira ekspertiz değerleri Tebliğin 36'ıncı maddesi kapsamında hazırlanacak bir değerlendirme raporu ile tespit ettirilir ve ekspertiz değerinden düşük kiralama işlemi söz konusu ise, bu durum Kurulun özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde kamuya açıklanır ve yapılacak ilk genel kurul toplantısının gündemine alınarak ortaklara bilgi verilir.

5.6.16. GYO'ların Bilgi Verme ve Kamuyu Aydınlatma Görevleri

GYO'lar; (a) Tebliğ hükümleri uyarınca veya ihtiyari olarak hazırlanan ortaklık portföyünde yer alan varlıklara ilişkin değerlendirme raporlarını ekleriyle birlikte, kendilerine teslimini, (b) gayrimenkullerin, gayrimenkule dayalı hakların, gayrimenkul projelerinin, altyapı yatırım ve hizmetlerin ve iştirak paylarının portföye dahil edilmesi veya portföyden çıkarılmasına ilişkin yönetim kurulu kararını, alınmasını, (c) projelere ilişkin fizibilite raporunu, projeye ilişkin yasal izinlerin alınmasını, (d) Tebliğin 26'ıncı madde kapsamında imzaladıkları sözleşmeleri, imzalanmasını, (e) Tebliğin 22'inci maddenin (e) bendi uyarınca üzerinde proje geliştirilecek her bir ipotekli arsanın ipotek bedelinin, ilgili arsa için en son hazırlanan değerlendirme raporunda ulaşılan arsa değerine oranını ve bu kapsamdaki ipotekli arsaların ipotek bedellerinin toplamının ortaklığın kamuya açıkladığı bağımsız denetimden geçmiş son finansal tablosunda yer alan aktif toplamına oranını gösterir bilgileri, sözleşmelerin imzalanmasını ve (f) sigorta sözleşmelerini, hesap dönemi bitimini izleyen üç iş günü içinde Kurula göndermek zorundadır. Kurul, söz konusu bilgi ve belgelerin Kurulca belirlenecek kurallar çerçevesinde elektronik ortamda ilan edilmesini yeterli görebilir.

Tebliğin 34'üncü madde uyarınca hazırlanan değerlendirme raporlarının, ekleri hariç, kendilerine teslimini izleyen üç iş günü içinde; 38 inci maddenin birinci ve ikinci fıkralarında sayılan finansal tabloların ise Kurulun finansal tablolarına ilişkin düzenlemelerinde belirtilen sürelerde KAP'ta ilan edilmesi zorunludur. Bu raporların birer örnekleri ortaklık merkezinde yatırımcıların incelemesi için hazır bulundurulur, talep etmeleri durumunda masrafları ortaklarca karşılanmak üzere ortaklara da gönderilir. Kurulun özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde kamuya duyurmakla yükümlü oldukları konulara ek olarak ortaklıklar; (i) Tebliğin 40'ıncı maddesinin birinci fıkranın (c), (ç) ve (d) bentleri kapsamına giren işlemlerini konuya ilişkin olarak Kurula yapılacak bildirimle eş zamanlı olarak, (ii) Tebliğin 24'üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi kapsamına girip asgari oranları sağlayamamaları durumunda bu durumun

gerekçelerini ve bu durumun düzeltilmesi için uygulayacakları planlarını, hesap dönemi sonuna ilişkin finansal tablosunun kamuya açıklanmasını izleyen 3 iş günü içinde, (iii) ilişkili taraflardan danışmanlık, işletmecilik veya inşaat hizmetleri alınması durumunda; alınan hizmetin türü ve niteliği, hizmet alınan şirket, ortaklıkla hizmet alınan şirket arasındaki ilişkinin niteliği, sözleşme tarihi, sözleşme süresi, hizmetin portföyde bulunan hangi varlıklarla ilgili olduğu ve ödenen ücrete ilişkin bilgileri, hizmet sözleşmesinin imzalanmasını izleyen 3 iş günü içinde, (iv) Tebliğin 37'inci maddenin birinci fıkrası kapsamına giren işlemleri, alım, satım veya kiralama işleminin yapılmasını izleyen ilk iş günü içinde ve (v) Tebliğin 37'inci maddenin ikinci fıkrası kapsamına giren işlemleri, kira ekspertiz değerinin tespitine yönelik olarak hazırlanan değerlendirme rapor tarihini izleyen üç iş günü içinde Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) yoluyla ilan edeceklerdir.

GYO'lar gerek duyduğunda ortaklık değerini tespit ettirerek kamuya açıklayabilir. Ortaklık değerinin tespiti, Kurulun konuya ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde hazırlanacak bir rapor ile yapılır ve bu değer ancak söz konusu raporla birlikte kamuya açıklanabilir. Bu şekilde kamuya açıklanacak ortaklık değerinin dışında, bu kapsamda değerlendirilebilecek başkaca bir değer açıklaması yapılamaz. Kurulun finansal raporlamaya ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde finansal raporlardan türetilmiş özet bilgilerin kamuya açıklanması durumları saklıdır. Ortaklıkların Tebliğin 28'inci madde kapsamındaki yatırımlara ilişkin alış ve satış işlemlerinde, Kurulun değerlemeye ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde, Kurulca nitelikleri belirlenen kuruluşlara değerlendirme yaptırılması, değerlendirme sonuçlarına, satın alma veya satış tutarına, satın alma tutarının değerlendirme raporunda belirtilen tutarın üstünde ve satış tutarının değerlendirme raporunda belirtilen tutarın altında gerçekleşmesi durumunda bunun gerekçesine ilişkin olarak KAP'ta açıklama yapılması, satın alma tutarının değerlendirme raporunda belirtilen tutarın üstünde ve satış tutarının değerlendirme raporunda belirtilen tutarın altında gerçekleşmesi durumunda yapılacak ilk genel kurul toplantısının gündeminde yer verilerek bu hususların ortakların bilgisine sunulması zorunludur. Ayrıca, ortaklığın gözetim ve denetimi ile kamunun etkin bir şekilde aydınlatılmasına yönelik olarak Kurulca talep edilecek her türlü bilgi ve belgenin Kurulca belirlenecek süre ve esaslar çerçevesinde gönderilmesi ve Kurulca gerekli görülen hususların kamuya duyurulması zorunludur.

5.6.17. GYO Ünvanının Kullanımı ve GYO Statüsünden Çıkma

Kanun Hükümleri ve bu Tebliğ esasları dahilinde kurulan ve faaliyet gösteren ortaklıklar dışında hiçbir kuruluş ticaret unvanında veya ilan ve reklamlarında “gayrimenkul yatırım ortaklığı”, “GYO” veya aynı anlama gelebilecek başka bir ibare kullanamaz.

Gayrimenkul yatırım ortaklığı statüsünden çıkmak isteyen halka açık gayrimenkul yatırım ortaklıklarının, esas sözleşme değişikliği yapmasına Kurulca uygun görüş verilebilmesi için genel kurul toplantılarında, gayrimenkul yatırım ortaklığı statüsünden çıkma sonucunu doğuracak esas sözleşme değişikliklerine olumlu oy kullanan ortaklar dışındaki tüm ortakların sahip oldukları payların statüden çıkma hakkındaki yönetim kurulu kararına ilişkin özel durum açıklamasının kamuya ilan edildiği tarihten önceki 30 günlük ve altı aylık dönem içinde oluşan, günlük ağırlıklı ortalama borsa fiyatlarının ortalanmasından yüksek olanı ile satın alınacağı yönünde ortaklık dışındaki kişi veya kişilerce bir pay alım teklifinin yapılması zorunludur.

Ortaklık yönetim kurulu tarafından asgari olarak GYO statüsünden çıkılmasına ilişkin gerekçeleri, ortaklığın statüden çıktıktan sonraki faaliyet konusunu, projeksiyonlarını, statüden çıkışın ortaklığa etkilerinin analizini içeren bir rapor hazırlanır ve bu rapor Kurula yapılacak başvuru tarihinden geç olmamak üzere KAP'ta ilan edilir.

Payları borsada işlem gören halka açık ortaklıkların gayrimenkul yatırım ortaklıklarına dönüşümünde ve halka açık gayrimenkul yatırım ortaklıklarının gayrimenkul yatırım ortaklığı statüsünden çıkışlarında, dönüşüme ya da statüden çıkmaya ilişkin esas sözleşme değişikliklerinin tescil edildiği tarih itibarıyla, mevcut sermayede % 10 ve üzeri pay sahibi olan ortaklar ile pay sahipliği oranına bağlı olmaksızın yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortaklar sahip oldukları payları, statüden çıkmaya ilişkin esas sözleşme değişikliklerinin tescil edildiği tarihten başlayarak

bir yıl süreyle tescil işleminin gerçekleştiği tarihteki Borsa ikinci seans kapanış fiyatının altındaki bir fiyattan Borsada satamazlar. Söz konusu kişilerin Borsa dışında satacakları payları alanlar da bu sınırlamaya tabidir. Bu kişilerin ortaklığın paylarının statüden çıkmaya ilişkin esas sözleşme değişikliklerinin tescil edildiği tarihten sonra edindiği ortaklık payları, satış yasağının kapsamında değerlendirilmez.

Statüden çıkışın onaylandığı genel kurul kararlarının ilan edildiği Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin bir nüshasının ilan tarihini izleyen altı iş günü içinde Kurula gönderilmesi zorunludur. Gayrimenkul yatırım ortaklığı statüsünden çıkılmasına ilişkin Kurul izninin ortaklık tarafından tebellüğ edildiği tarihi izleyen üç ay içerisinde gayrimenkul yatırım ortaklığı statüsünden çıkma sonucunu doğuracak esas sözleşme değişikliklerinin ortaklık genel kurul toplantısında karara bağlanmaması durumunda gayrimenkul yatırım ortaklığı statüsünden çıkılmasına ilişkin Kurul izni geçersiz hale gelir. Bu madde kapsamında yapılacak işlemler bakımından ayrılma hakkı doğmaz.

5.6.18. GYO Olarak Faaliyette Bulunma Hakkının Ortadan Kalkması

Ortaklıkların; (i) sürekli olarak kuruldukları durumlarda esas sözleşmede belirtilen süre dolduğu halde süre uzatımı talebi ile Kurula başvurulmaması ve (ii) münhasıran altyapı yatırım ve hizmetlerinden oluşan portföyü işletmek için kurulmaları durumunda, portföydeki altyapı yatırım faaliyetine ilişkin lisans iptali, idare ile yapılan sözleşmelerin feshi ve sözleşme süresinin sona ermesi veya projenin tamamlanması gibi ortaklığın amaç ve faaliyet konusunun tamamlanması veya faaliyetinin gerçekleştirilmesinin olanaksız hale gelmesine neden olan bir durumunun ortaya çıkması halinde gayrimenkul yatırım ortaklığı olarak faaliyette bulunma hakları ortadan kalkar. Ortaklıklar, bu durumun ortaya çıktığı tarihten itibaren en geç üç ay içinde esas sözleşme hükümlerini gayrimenkul yatırım ortaklığı olarak faaliyette bulunmayacak şekilde değiştirmek üzere Kurula başvurmakla yükümlüdürler. Ortaklıklar belirtilen değişiklikleri yapmadığı takdirde, 6102 Sayılı Kanunun 529'uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentleri hükümleri gereğince sona ermiş sayılır.

5.6.19. GYO'ların Bildirim Yükümlülüğü ve Diğer Hükümleri

GYO'lar; (i) ortaklığa muhassas üye tayinine ve bunların yetki ve sorumluluklarının belirlenmesine ilişkin yönetim kurulu kararları ile bunda yapılan değişiklikleri, ilgili yönetim kurulu kararının alınmasını izleyen, (ii) iletişim bilgileri, internet sitesi, vergi kimlik numarası ve ticaret sicil numarası bilgileri ile bunlarda meydana gelen değişiklikleri, değişikliğin meydana geldiği tarihi izleyen, (iii) Kurulun bağımsız denetime ilişkin düzenlemeleri kapsamında seçtiği bağımsız denetim kuruluşuna ilişkin bilgiler ile buna ilişkin değişiklikleri keyfiyeti izleyen, (iv) Merkez adresi ile bunda meydana gelen değişiklikleri izleyen, (v) mevcut imza sirkülerlerini ve değişiklik meydana gelmesi durumunda güncel imza sirkülerlerini konuya ilişkin yönetim kurulu karar tarihini izleyen, (vi) ortakları, yöneticileri, personeli ve diğer kurumlar aleyhine açtığı dava ve takipler ile bunların ortaklık aleyhine açtığı dava ve takipleri ve sonuçlarını öğrendikleri tarihi izleyen, (vii) Tebliğ uyarınca yapılan ilanların yayımlandığı gazeteleri, ilanı izleyen 10 iş günü içinde Birliğe bildirmek zorundadır.

Birlik ve SPL bu Tebliğ uyarınca kendilerine yapılan bildirimler kapsamında bir veri tabanı oluşturur ve söz konusu veri tabanını anlık olarak birbirlerinin ve Kurulun erişimine açar. Birliğe ve SPL'ye yapılacak tüm bildirimler elektronik imzalı olarak da alınabilir. Birlik, bu madde uyarınca kendisine yapılan bildirimler kapsamında ortaklık, yönetim kurulu üyeleri ve personeli hakkında bu Tebliğ hükümlerine aykırı bir durum tespit etmesi durumunda üç iş günü içinde Kurula yazılı olarak bildirimde bulunur. Ortaklıklara ilişkin olarak bu Tebliğde hüküm bulunmayan durumlarda Yasa, TTK ve ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

Kurul ortaklıklara nakit kar payı dağıtım zorunluluğu getirebilir. Buna ilişkin usul ve esaslar Kurulca belirlenir. Ortaklıklar, paylarının halka arzından veya nitelikli yatırımcıya satışından önce nakit kar payı dağıtımını yapamazlar.

Ortaklıkların esas sözleşme değişikliklerinde Kurulun uygun görüşünün alınması zorunludur. Ortaklıklarca Kurula yapılan başvurularda şekli ve esasları Kurulca belirlenen başvuru formları ve standart metinler kullanılır.

Ortaklıkların 6362 Sayılı Kanunun 130'uncu maddesi uyarınca yatırmak zorunda oldukları Kurul ücretinin hesaplanmasında Kurulun ilgili düzenlemelerine uyulur. Yalnızca altyapı yatırım ve hizmetlerinden oluşan portföyü işletecek ortaklıkların paylarının halka arzından veya nitelikli yatırımcıya satışından önce sermaye artırımı yapılması durumunda, yapılacak ilk sermaye artırımında, ortaklık sermayesini temsil eden paylar ile ihraç edilecek payların tamamının nominal değeri üzerinden Kurul ücreti alınır. Payların halka arzından veya nitelikli yatırımcıya satışından önce yapılacak daha sonraki sermaye artırımlarında ihraç edilecek payların nominal değeri üzerinden Kurul ücreti alınır.

5.7. Gayrimenkul Yatırım Fonları

Gayrimenkul yatırım fonu, taşınmaz ve finansal varlıklarından oluşan portföyün, yatırım fonu işleyiş mekanizması kapsamında işletilmesine dayanır. Mevzuatta ilk defa 08.12.2004 tarih ve 5273 sayılı Arsa Üretimi ve Değerlendirilmesi Hakkında Kanun ile (mülga) 29.04.1969 tarih ve 1164 sayılı Arsa Ofisi Kanununun 2'nci maddesi (g) bendi ile Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü'ne (mülga) 2499 Sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde gayrimenkul yatırım ortaklıkları veya fonları kurma ve işletme yetkisi verilmiştir. Gayrimenkul yatırım fonuna ilişkin sermaye piyasası mevzuatı mülga 2499 Sayılı Kanun ile bu kanunu yürürlükten kaldıran 6362 Sayılı Kanun ile yeniden düzenlenmiş ve ardından Gayrimenkul Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.3) ile de kapsamlı düzenleme yapılmıştır⁴⁹⁴.

5.7.1. Gayrimenkul Yatırım Fonu ve Portföyün Yönetimi

Fon, Kanun hükümleri uyarınca nitelikli yatırımcılardan katılma payları karşılığında toplanan paralarla, pay sahipleri hesabına inanca mülkiyet esaslarına göre üçüncü fıkrada belirtilen varlık ve işlemlerden oluşan portföyü işletmek amacıyla Kuruldan faaliyet izni alan portföy yönetim şirketleri ve gayrimenkul portföy yönetim şirketleri tarafından bir içtüzük ile süreli veya süresiz olarak kurulan ve tüzel kişiliği bulunmayan malvarlığıdır. Bununla birlikte, fon, tapuya tescil ve tescile bağlı değişiklik, terkin ve düzeltme işlemleri ile sınırlı olarak tüzel kişiliği haiz addolunur. Fon, bilgilendirme dokümanlarında belirtilmek kaydı ile belirli bir gayrimenkule yatırım yapmak ya da belirli bir sektörde faaliyet göstermek amacıyla kurulabileceği gibi amacında herhangi bir sınırlama olmaksızın da kurulabilir.

Fonlar; (i) gayrimenkuller ve gayrimenkule dayalı haklar, (ii) özelleştirme kapsamına alınanlar dahil Türkiye'de kurulan anonim ortaklıklara ait paylar, özel sektör ve kamu borçlanma araçları, (iii) 7/8/1989 tarihli ve 89/14391 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar hükümleri çerçevesinde alım satımı yapılabilen, yabancı özel sektör ve kamu borçlanma araçları ve anonim ortaklık payları, (iv) vadeli mevduat ve katılma hesabı, (v) yatırım fonu katılma payları, (vi) repo ve ters repo işlemleri, (vii) kira sertifikaları ve gayrimenkul sertifikaları, (viii) varantlar ve sertifikalar, (ix) Takasbank para piyasası işlemleri, (x) türev araç işlemlerinin nakit teminatları ve primleri, (xi) Kurulca uygun görülen özel tasarlanmış yabancı yatırım araçları ve ikraz iştirak senetleri, (xii) Kurulca uygun görülen diğer yatırım araçları gibi varlık ve işlemlerden oluşan portföyü işletmek amacı dışında herhangi bir işle uğraşamazlar.

Fonun malvarlığı kurucunun, portföy saklayıcısının ve portföy yöneticisinin malvarlığından ayrıdır. Fon malvarlığı; fon hesabına olması, içtüzük ve ihraç belgesinde hüküm bulunması şartıyla 23 üncü madde kapsamında kredi alınması ve koruma amaçlı türev araç işlemleri haricinde teminat gösterilemez ve rehnedilemez. Fon malvarlığı kurucunun ve portföy saklayıcısının yönetiminin veya denetiminin kamu kurumlarına devredilmesi halinde dahi başka bir amaçla tasarruf edilemez, kamu alacaklarının tahsili amacı da dahil olmak üzere haczedilemez, üzerine ihtiyati tedbir konulamaz ve

⁴⁹⁴ Y. Coşkun, Türkiye'de Konut Finansmanı Sorunları ve Çözümleri, Türkiye Bankalar Birliği, 2013, İstanbul, s.219.

iflas masasına dahil edilemez. Kurucunun ve/veya portföy yöneticisinin üçüncü kişilere olan borçları ve yükümlülükleri ile fonun aynı üçüncü kişilerden olan alacakları birbirine karşı mahsup edilemez.

Kurucu veya portföy yöneticileri, fon malvarlığını yatırımcı lehine ve yatırımcının çıkarını gözeterek şekilde, portföy yönetim tebliğindeki düzenlemeler çerçevesinde, Kanun, bu Tebliğ, içtüzük hükümleri ve ihraç belgesinde belirlenen yönetim ilkelerine göre yönetmekle yükümlüdür. Fon portföyünün yönetiminde birden fazla portföy yöneticisi ile sözleşme yapılabilir. Portföy yönetim sözleşmesinde, portföy yöneticilerinin portföy yönetiminin devralınmasından kaynaklanan hak ve yükümlülüklerine de yer verilmesi zorunludur.

Katılma paylarının nitelikli yatırımcıya satışına başlandığı tarihi müteakip en geç bir yıl içinde fon portföy değerinin en az 10.000.000 TL büyüklüğe ulaşması ve katılma payı sahiplerinden toplanan paraların bu Tebliğde belirtilen portföy sınırlamaları dahilinde yatırıma yönlendirilmesi zorunludur. Kurul bu tutarı her yıl yeniden belirleyebilir. Bu durumda yeniden belirlenmiş tutar Kurul Bülteni ile ilan edilir. Birinci fıkrada belirtilen süre sonunda fon portföy değerinin Kurulca belirlenen asgari değere ulaşmaması halinde fonun yatırım faaliyetlerine son verilerek en geç altı ay içinde fon içtüzüğü kurucu tarafından ticaret sicilinden terkin ettirilir. Buna ilişkin belgeler altı iş günü içinde Kurula gönderilir.

5.7.2. Yatırımlara İlişkin Esaslar ve Uygulamalar

Fon kurucusu ve portföy yöneticisi, bu Tebliğdeki sınırlar saklı kalmak üzere fon adına aşağıdaki işlemleri yapabilir:

a) Alım satım karı veya kira geliri elde etmek amacıyla; arsa, arazi, konut, ofis, alışveriş merkezi, otel, lojistik merkezi, depo, park, hastane ve benzeri her türlü gayrimenkulü satın alabilir, satabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir ve satın almayı veya satmayı vaad edebilir.

b) Fon portföyüne alınacak her türlü bina ve benzeri yapılara ilişkin olarak yapı kullanma izninin alınmış ve kat mülkiyetinin tesis edilmiş olması zorunludur. Ancak, mülkiyeti tek başına ya da başka kişilerle birlikte fona ait olan otel, alışveriş merkezi, iş merkezi, hastane, ticari depo, fabrika, ofis binası ve şube gibi yapıların, tamamının veya ayrı bölümlerinin yalnızca kira ve benzeri gelir elde etme amacıyla kullanılması halinde, anılan yapıya ilişkin olarak yapı kullanma izninin alınması ve tapu senedinde belirtilen niteliğinin taşınmazın mevcut durumuna uygun olması yeterli kabul edilir.

c) Fon bilgilendirme dokümanlarında yer alması şartıyla üzerinde ipotek bulunan veya gayrimenkulün değerini etkileyecek nitelikte herhangi bir takyidat şerhi olan bina, arsa, arazi ve buna benzer nitelikteki gayrimenkuller ve gayrimenkule dayalı haklar fon portföyüne alınabilir. Bu hususta, 19 uncu maddenin birinci fıkrasının (c) bendi saklıdır.

ç) Mülkiyeti başka kişilere ait olan gayrimenkuller üzerinde tapuya tescil edilmesi şartıyla 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre fon lehine üst hakkı, intifa hakkı ve devre mülk irtifakı tesis edebilir ve bu hakları fon adına üçüncü kişilere devredebilirler.

d) Fon portföyünde yer alan gayrimenkuller üzerinde fon adına başka kişiler lehine tapuya tescil edilmesi şartıyla üst hakkı, intifa hakkı ve devre mülk irtifakı tesis edebilir ve bu hakların üçüncü kişilere devrine izin verebilirler.

e) Üst hakkı ve devre mülk hakkının devredilebilmesine ilişkin olarak bu hakları doğuran sözleşmelerde herhangi bir sınırlama getirilemez. Ancak özel kanun hükümleri saklıdır

Kurucu ve portföy yöneticisi fon portföyünün yönetimine ilişkin düzenlemeler de aşağıdaki gibi sayılmıştır (Tebliğ Md. 18):

a) Hiçbir şekilde gayrimenkul projelerine yatırım yapamaz, gayrimenkullerin inşaat işlerini kendileri üstlenemez, bu amaçla personel ve ekipman edinemezler.

b) Kendi personeli vasıtasıyla başka kişi ve kuruluşlara proje geliştirme, proje kontrol, mali fizibilite, yasal izinlerin takibi ve buna benzer hizmetler veremezler.

c) Hiçbir surette otel, hastane, alışveriş merkezi, iş merkezi, ticari parklar, ticari depolar, konut siteleri, süpermarketler ve bunlara benzer nitelikteki gayrimenkulleri ticari maksatla işletemez ve bu amaçla personel istihdam edemezler.

ç) Birinci fıkranın (c) bendi hükümleri saklı kalmak kaydıyla, devredilebilmesi konusunda bir sınırlamaya tabi olan varlıkları ve hakları fon portföyüne dahil edemezler.

d) Fon portföyünden sürekli olarak kısa vadeli gayrimenkul alım satımı yapamazlar.

e) Altına, kıymetli madenlere ve diğer emtialara ve bunlara dayalı vadeli işlem sözleşmelerine yatırım yapamazlar.

f) Fon portföyünde yer alan sermaye piyasası araçlarını açığa satamazlar, kredili menkul kıymet işlemi yapamazlar ve sermaye piyasası araçlarını ödünç alamazlar.

g) Türev araçları kullanarak fon portföyüne korunma amacını aşan işlemler yapamazlar. Türev araçlar nedeniyle maruz kalınan açık pozisyon tutarı fon toplam değerinin % 20'sini aşamaz. Bu bent kapsamında fonun son tarihli fon net varlık değeri esas alınır.

ğ) Yurtdışında gayrimenkul alım, satım ve kiralama faaliyetinde bulunamazlar.

Fon lehine sözleşmeden doğan alım, önalım ve geri alım haklarının, gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri, kat karşılığı inşaat sözleşmeleri ve hasılat paylaşımı sözleşmeleri gibi fon lehine haklar sağlayan sözleşmelerin, rehinli alacakların serbest dereceye ilerleme haklarının tapu siciline şerhi zorunludur. Söz konusu sözleşmelerin karşı tarafının Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ve iştirakleri olması halinde bu sözleşmelerin tapu siciline şerhi zorunlu değildir (Tebliğ, Md. 20).

Fon portföyünde yer alan gayrimenkullere ilişkin işletme hizmetleri işletmeci şirketlerden alınır. Fon portföyünde kira geliri elde etme amacına yönelik gayrimenkuller olması halinde, söz konusu gayrimenkullere veya onların bağımsız bölümlerine ilişkin olarak güvenlik, temizlik, genel idare ve buna benzer nitelikteki temel hizmetlerin verilmesi de, ancak kurucu ile bir işletmeci şirket arasında bu tür hizmetlerin sunulmasına yönelik bir sözleşme imzalanması ile mümkündür. Fon portföyünde yer alan gayrimenkullerin pazarlanmasına ve değerinin artırılmasına yönelik olarak yapılacak reklam ve promosyon faaliyetlerinin yürütülmesi için işletmeci şirketten veya bu konuda hizmet veren diğer şirketlerden yapılacak bir sözleşme çerçevesinde hizmet alınır (Tebliğ, Md. 21).

Fon portföyünde yer alan gayrimenkullere ilişkin onarım, tadilat gibi inşaat işlerinin, tarafların inşaat işlerinden doğan karşılıklı hak ve yükümlülüklerini içeren ve fonu temsilen kurucu ile müteahhit arasında imzalanacak bir sözleşme dahilinde müteahhitlerce yapılması zorunludur. Sözleşmenin kapsamı taraflar arasında serbestçe belirlenir; ancak asgari olarak müteahhidin borçlarını, ödeme koşullarını, ayıba karşı tekeffülün şartlarını, sözleşmeden rücuun şartlarını, iş sahibinin tazminat isteme hakkını ve sözleşmenin sona ermesinin şartlarını kapsaması zorunludur. Müteahhidin seçiminin ve sözleşme koşullarının kurucu yönetim kurulu tarafından onaylanması zorunludur (Tebliğ, Md. 22).

Fonlar, son hesap dönemi itibarıyla hesaplanan fon toplam değerinin azami % 50'si oranında kredi kullanabilirler. Kredi alınması halinde kredinin tutarı, faizi, alındığı tarih ve kuruluş ile geri ödendiği tarihe ilişkin bilgiler hesap dönemini izleyen 30 gün içinde Kurula ve en uygun haberleşme vasıtasıyla katılma payı sahiplerine bildirilir. Birinci fıkra kapsamında alınacak kredilerin temini için portföydeki varlıklar üzerinde rehin ve diğer sınırlı ayni haklar tesis edilebilir. Tebliğin 18'inci maddenin birinci fıkrasının (c) bendi saklı kalmak kaydıyla, portföydeki varlıkların üzerinde bu amaçlar dışında hiçbir suretle üçüncü kişiler lehine tasarrufta bulunulamaz. Kredilerin temini amacıyla portföydeki varlıklar üzerinde tesis edilen rehin ve diğer sınırlı ayni haklar 19'uncu maddenin birinci fıkrasının (c) bendindeki % 30'luk sınırın hesaplanmasında dikkate alınmaz. Fon portföylerinde yer alan repo işlemine konu olabilecek varlıkların rayiç değerinin % 10'una kadar borsada veya borsa dışında repo yapılabilir veya borçlanma amacıyla Takasbank Para Piyasası işlemleri yapılabilir (Tebliğ, Md. 23).

5.7.3. Fonun Alması Gereken Değerleme Hizmetleri ve Değerleme Esasları

Fon portföyünde yer alan varlıkların değerlendirme esaslarına ilişkin olarak Kurulun yatırım fonlarının finansal raporlamalarına ilişkin düzenlemelerinde yer alan değerlemeye ilişkin esaslara uyulur (Tebliğ, Md. 24). Fonlar, aşağıda sayılan işlemler için işleme konu olan varlıkların ve hakların rayiç değerlerini ve rayiç kira bedellerini tespit ettirmekle yükümlüdürler (Tebliğ, Md. 27):

- a) Portföydeki gayrimenkullerin ve gayrimenkule dayalı hakların satımı, bunların niteliğinin veya cinsinin değiştirilmesi veya portföye gayrimenkullerin ve gayrimenkule dayalı hakların alımı,
- b) Portföyde yer alan gayrimenkullerin kiraya verilmesi,
- c) Kiraya verilmek üzere gayrimenkul kiralanması,
- ç) Portföyde yer alan gayrimenkullerden kiraya verilenlerin kira sözleşmelerinin yenilenmesi veya uzatılması,
- d) Gayrimenkul ipoteği tesis edilmesi,
- e) Portföye Kurulca değerlendirme yaptırılması uygun görülecek diğer varlıkların dahil edilmesi ve portföyden çıkarılması,
- f) Portföyde yer alan ve fonun hesap döneminin son üç ayı içerisinde herhangi bir nedenle rayiç değeri tespit edilmemiş olan varlıkların yılsonu değerlerinin tespiti.

Portföye alınacak varlıkların ve hakların rayiç değerleri ile rayiç kira bedellerinin değer tespitinin gayrimenkul değerlendirme kuruluşlarına yaptırılması zorunludur. Yukarıda (f) bendi kapsamındaki değerlemede, değerlendirme faaliyetinin en geç ilgili yılın son günü itibarıyla tamamlanmış olması zorunludur. Gayrimenkule ilişkin değerlendirme çalışmalarının bitiş tarihi ile rapor tarihi arasındaki sürenin beş iş gününü aşmaması ve değerlendirme raporunun rapor tarihini takip eden iki iş günü içinde kurucuya teslimi zorunludur. Söz konusu değerlemelere dayanak teşkil eden bilgi ve belgeler ile değerlendirme raporları değerlendirme tarihinden itibaren en az 10 yıl boyunca, ihtilaf olması durumunda ihtilaf sonuçlanıncaya kadar kurucu ve varsa portföy yöneticisi nezdinde saklanır. Tebliğin 28'inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkra hükümlerine, kurucu ile değerlendirme şirketi arasında yapılacak sözleşmede yer verilir.

Fon portföyüne alım işlemleri, portföyden satış işlemleri ve kiralamalar bu madde çerçevesinde tespit edilen değerleri dikkate alınarak gerçekleştirilir. Mevcut piyasa veya ödeme koşulları dikkate alınarak yapılacak alım işlemlerinde değerlendirme faaliyeti sonucu bulunan değerlerden daha yüksek, satım ve kiralama işlemlerinde ise daha düşük değerler esas alınırsa, bu durumun ilgili yıl içinde en uygun haberleşme vasıtasıyla katılma payı sahiplerine bildirilmesi zorunludur.

Tebliğin 28'inci madde uyarınca gayrimenkullere ve gayrimenkule dayalı haklara ilişkin değer tespiti yapacak olan gayrimenkul değerlendirme kuruluşlarının; (i) Kurulca listeye alınmış olması, (ii) Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde gayrimenkul değerlendirme hizmeti verecek kuruluşlara ilişkin Kurul düzenlemelerinde yer alan hükümler çerçevesinde; (1) Kurucunun ve varsa portföy yöneticisinin sermayesinin % 10 veya üzerinde paya veya bu oranda oy hakkına sahip ortaklarından, (2) Kurucunun ve varsa portföy yöneticisinin yönetim kuruluna aday gösterme imtiyazını içeren pay sahibi ortaklarından, (3) Kurucudan ve varsa portföy yöneticisinden, (4) (1), (2) ve (3) numaralı alt bentlerde sayılanların % 10'dan fazla paya veya bu oranda oy hakkına sahip oldukları diğer şirketlerden ve (5) Kurucunun ve varsa portföy yöneticisinin ilişkili taraflarından bağımsız olması gerekmektedir.

Kurucunun her yılsonunu takip eden bir ay içerisinde, fon portföyünde değerlendirme yaptırılması gereken her bir varlık için değerlendirme hizmeti alınacak en az bir değerlendirme kuruluşunu ve portföyüne o yıl içerisinde alınabilecek ve değerlendirme gerektirecek varlıklar için değerlendirme hizmeti alınacak en fazla iki adet değerlendirme kuruluşunu yönetim kurulu kararı ile belirlemesi ve bir örneğini Kurula göndermesi gerekmektedir. Belirlenen değerlendirme kuruluşu ancak değiştirilme gerekçesinin

Kurula gönderilmesini müteakip Kurul onayı ile değiştirilebilir. Fonlar, portföylerinde değerleme yaptırılması gereken her bir varlık için aynı gayrimenkul değerleme kuruluşundan üst üste en fazla üç yıl hizmet alabilirler. Üç yıllık sürenin dolmasından sonra fonun aynı gayrimenkul değerleme şirketinden tekrar hizmet alabilmesi için en az iki yılın geçmesi zorunludur.

Tebliğin 28'inci madde uyarınca hazırlanacak değerleme raporlarında, sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde gayrimenkul değerleme hizmeti verecek kuruluşlar ile bu kuruluşların Kurulca listeye alınmalarına ve sermaye piyasasında uluslararası değerleme standartlarına ilişkin Kurul düzenlemelerinde yer alan esaslara uyulur (Tebliğ, Md. 30).

5.8. Gayrimenkul ve Kira Sertifikaları

5.8.1 Gayrimenkul Sertifikasının Kapsamı ve Konu ile İlgili Düzenleme

30.12.2012 tarih ve 28513 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ile getirilen yenilikler, gayrimenkul sertifikalarının hukuki altyapısının günümüzün şartlarına uygun hale getirilmesi ile piyasalarının şeffaf, etkin, güvenilir ve rekabetçi bir ortamda işleyişinin sağlanması amaçları dikkate alınarak; gayrimenkul sertifikalarına ve bunların ihraçlarına ilişkin usul ve esaslar, Kurulun VII-128.2 sayılı "Gayrimenkul Sertifikaları Tebliği" ile yeniden düzenlenmiştir. Anılan Tebliğ 05.07.2013 tarih ve 28698 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir⁴⁹⁵.

Gayrimenkul sertifikaları Kurul tarafından 20.07.1995 tarih ve 22349 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan, Seri: III, No:19 sayılı Gayrimenkul Sertifikalarının Kurul Kaydına Alınmasına İlişkin Esaslar Tebliği ile düzenlenmiştir. Bu Tebliğ 05.07.2013 tarih ve 28698 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Gayrimenkul Sertifikaları Tebliği (Tebliğ) (VII-128.2) ile yürürlükten kaldırılmıştır. Halen yürürlükte olan sonuncu Tebliğ'in 3'üncü maddesinde gayrimenkul sertifikası; "ihraççıların inşa edilecek veya edilmekte olan gayrimenkul projelerinin finansmanında kullanılmak üzere ihraç ettikleri, gayrimenkul projesinin belirli bağımsız bölümlerini veya bağımsız bölümlerin belirli bir alan birimini temsil eden nominal değeri eşit menkul kıymet" olarak tanımlanmıştır. Bu düzenleme ile; gayrimenkul sertifikalarının halka arz edilerek/edilmeksizin nitelikli yardımcılarına satılmak suretiyle ihraç edilebileceği, her iki durumda da borsada işlem görmelerinin zorunlu olduğu ve TOKİ, İller Bankası ve bunların bağlı ortaklıklarınca ihraç edilecek veya bunlara ait arsalar üzerinde gerçekleştirilecek gayrimenkul projelerinin finansmanı için yükleniciler tarafından yapılacak ihraçlarda banka garantisi zorunluluğunun kaldırıldığı görülmektedir⁴⁹⁶.

Gayrimenkul sertifikalarına ilişkin düzenlemenin özellikleri aşağıdaki gibi sıralanabilir:

i. Gayrimenkul sertifikaları halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle ihraç edilebilecektir. Her iki durumda da gayrimenkul sertifikalarının borsada işlem görmeleri zorunludur. Konut veya ticari alan teslimini tercih etmeyen (tali edimi seçen) yatırımcılara asgari olarak gayrimenkul sertifikalarının ihraç değerinin ödenmesi yükümlülüğü getirilmiştir.

ii. T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), İller Bankası Anonim Şirketi ve bunların bağlı ortaklıklarınca ihraç edilecek veya bunlara ait arsalar üzerinde gerçekleştirilecek gayrimenkul projelerinin finansmanı için yükleniciler tarafından yapılacak ihraçlarda banka garantisi zorunluluğu kaldırılmıştır.

iii. İhraççılara arsa sahibi olma şartı getirilmiştir.

iv. Gayrimenkul sertifikaları halka arzlarında (ikinci madde de belirtilenler hariç) asli ve tali edimlerin yerine getirilmesi için banka garantisi zorunluluğu getirilmiştir. Banka garantisinin kapsamı, itfa bedeli olarak adlandırılan proje bitiş tarihindeki ortalama alan birimi satış fiyatının

⁴⁹⁵ Bakınız: SPK Gayrimenkul Sertifikaları Tebliği Basın Duyurusu, <http://www.spk.gov.tr/duyurugoster.aspx?aid=20130705&subid=0&ct=c>

⁴⁹⁶ Y.Coşkun, Türkiye'de Konut Finansmanı Sorunları ve Çözüm Önerileri, Türkiye Bankalar Birliği, 2013, İstanbul, s.218.

yatırımcılara ödenmesini içermektedir. Ancak bu bedel her durumda gayrimenkul sertifikalarının ihraç değerinin altında olmayacaktır.

v. Gayrimenkul sertifikaları ihracından elde edilen fonlar inşaat ilerleme raporlarında belirtilen projenin tamamlanma oranına göre ihraççıya aktarılacaktır.

vi. Gayrimenkul sertifikaları, projenin belirli bağımsız bölümlerini veya bağımsız bölümlerin belirli bir alan birimini temsilen ihraç edilebilecektir. Bağımsız bölümlerin belirli bir alan birimini temsil eden gayrimenkul sertifikası ihraçlarında asli edimin yerine getirilmesi sırasında yatırımcılardan talep edilebilecek şerefiyenin ihraç aşamasında belirlenmesi gerektiği Tebliğ'de hüküm altına alınmıştır.

vii. Tebliğ ile Gayrimenkul Sertifikalarının Kurul Kaydına Alınmasına İlişkin Esaslar Tebliği (Seri:III, No:19) yürürlükten kaldırılmıştır.

5.8.1.1. Gayrimenkul Sertifikalarına İlişkin Genel Esaslar ve Uygulamalar

Gayrimenkul sertifikalarının niteliklerini belirlemeye ve ihracında uyulması gereken esasları düzenlemeye ilişkin esasları kapsayan tebliğe göre gayrimenkul sertifikaları, bir gayrimenkul projesinin belirli bağımsız bölümlerini veya bağımsız bölümlere ilişkin belirli bir alan birimini temsilen aşağıdaki esaslar çerçevesinde ihraç edilebilir. Buna göre;

a) Gayrimenkul projesinin belirli bağımsız bölümlerini temsilen gerçekleştirilen ihraçlarda, her bir bağımsız bölüme karşılık gelen gayrimenkul sertifikası adedinin ihraç öncesinde belirlenmesi zorunludur.

b) Gayrimenkul projesinin bağımsız bölümlerine ilişkin belirli bir alan birimini temsilen gerçekleştirilecek ihraçlarda ise, ihraççı tarafından asli edimin yerine getirilmesi sırasında aynı alan birimine sahip bağımsız bölümler arasında blok, kat, cephe ve malzeme farklılıkları gibi nedenlerle şerefiye talep edilebilir. Şerefiye talep edilmesi durumunda, asli edim sırasında yatırımcılardan talep edilecek şerefiye tutarlarının veya ihraç anında belirlenmiş şerefiyenin edim yerine getirilirken hangi esaslara göre düzeltilerek uygulanacağını, bağımsız bölümlerle ilişkilendirilerek izahname veya ihraç belgesinde açıklanması zorunludur.

c) Gayrimenkul sertifikası ihracına konu edilen bağımsız bölümler üzerinde edimlerin yerine getirilmesini engelleyecek nitelikte aynı veya şahsi bir hak, haciz kaydı ile gayrimenkul projesinin esaslı unsurlarına yönelik herhangi bir ihtilafın bulunmaması gerekmektedir.

Gayrimenkul sertifikası ihraç tutarı, gayrimenkul projesindeki tüm bağımsız bölümlerin Tebliğin 6'ncı maddesi çerçevesinde hazırlanmış değerleme raporuna göre belirlenmiş satış değerlerinin yüzde ellisini aşamaz. İhraç işlemine konut ve ticari alanların aynı anda dahil edilmesi durumunda bu yüzde elli oranındaki sınır ihraç kapsamındaki konut ve ticari alanlar için ayrı ayrı hesaplanır. Banka garantili ihraçlarda bu sınırlama uygulanmaz. Gayrimenkul sertifikası ihracına konu bağımsız bölümlerin izahname veya ihraç belgesinde belirtilen proje bitiş tarihinden önce tamamlanması ve bu durumun proje bitiş tarihinden en az 15 gün önce kamuya açıklanması halinde, kamuya açıklanan yeni tarih, proje bitiş tarihi olarak esas alınır. Bu durumda yatırımcılara gerekli duyuruların yapılması şartıyla izahname veya ihraç belgesi değişikliği gerekmez. 6362 Sayılı Kanunun 8'inci maddesi hükümleri saklıdır.

Gayrimenkul sertifikaları yurt dışında veya yurt içinde halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya satış ile ihraç edilebilir. Halka arz edilerek gerçekleştirilecek ihraçlarda, Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan hükümlere ilave olarak; (a) İhraççının özkaynaklar toplamının ödenmiş veya çıkarılmış sermayesinden yüksek olması ve b) Tebliğin 5'inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları çerçevesinde yapılacak ihraçlar hariç olmak üzere, ihraççı tarafından edimlerin izahnamede ve ihraç belgesinde belirtilen esaslar çerçevesinde yerine getirilmemesi halinde itfa bedelinin ve oluşabilecek cezai şartın yatırımcılara ödenmesinin bir banka tarafından garanti altına alınması zorunludur.

İhraç edilecek gayrimenkul sertifikalarının borsada işlem görmesi ve ihraççıların Kurula yapılacak onay başvurusunun yanı sıra bu amaçla borsaya başvuruları zorunludur. Gayrimenkul sertifikaları asli veya tali edimin yerine getirilmesi ve varsa cezai şartın ödenmesi suretiyle itfa edilir. Banka garantili ihraçlarda gayrimenkul sertifikaları aşağıdaki durumlarda itfa bedelinin ve oluşması halinde cezai şartın yatırımcıya ödenmesi suretiyle de itfa edilebilir. Buna göre; (a) asli edimin izahname veya ihraç belgesinde öngörülen esaslar çerçevesinde yerine getirilememesi, (b) tali edimin Tebliğin 8'inci maddesinin üçüncü fıkrasının (ç) bendinde belirtilen ihale süreci sonunda yerine getirilememesi, (c) izahname veya ihraç belgesinde tali edim için Tebliğin 8'inci maddesinin üçüncü fıkrasının (ç) bendinde belirtilen ihale sürecinin yapılmamasının öngörülmesi gerekmektedir.

Gayrimenkul sertifikalarının ihracının ve itfasının 6362 Sayılı Kanunun 37'nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde belirtilen yatırım hizmet ve faaliyetinde bulunabilecek bankalar ile portföy aracılığı, genel saklama hizmeti veya aracılık yüklenimi faaliyetinden herhangi birini yürütecek olan aracı kurumlar vasıtasıyla yerine getirilmesi zorunludur. İhraççı tarafından öngörülmesi halinde gayrimenkul sertifikaları, proje bitiş tarihinden önce ihraççının belirlediği tutar veya borsada oluşan fiyat üzerinden geri alınmak suretiyle de itfa edilebilir. Edimlerin ilgili ifa süreleri içerisinde ve izahname veya ihraç belgesinde belirtilen esaslar çerçevesinde yerine getirilememesi durumunda yatırımcılara ihraç aşamasında belirlenen cezai şartın ödenmesi zorunludur. Kurul itfa bedelinin ve oluşabilecek cezai şartın yatırımcılara ödenmesinin bir banka tarafından garanti altına alınmasını, yurt içinde satışın yalnızca nitelikli yatırımcılara yönelik olarak yapılmasını, ihraççının veya gayrimenkul sertifikalarının derecelendirilmesini talep edebilir.

5.8.1.2. Arsa Sahibi ve İhraççıya İlişkin Esaslar ve Uygulamalar

Gayrimenkul sertifikası ihraç etmek isteyen ihraççıların; (a) gayrimenkul projesinin satış değerinin en az yarısı büyüklüğünde satış değerine sahip bir projeyi, sözleşmesi ve teknik şartnamelerine uygun olarak Kurula başvuru tarihinden önceki 5 yıl içinde tamamlamış veya ihraççının gayrimenkul yatırım ortaklığı olması durumunda aynı şartlardaki bir projeyi tamamlamış olması ve (b) gayrimenkul projesinin gerçekleştirileceği arsanın mülkiyetine münferiden sahip olması ve arsa tapusunun kat irtifakı tapusuna çevrilmesi veya arsa üzerinde ihraççı lehine kat irtifakı tesis edilmiş olması zorunludur.

İhraççının gayrimenkul sertifikası ihraç etmek amacıyla kurulmuş bir anonim ortaklık olması durumunda birinci fıkranın (a) bendindeki şartın, ihraççının Kurulun ilgili düzenlemelerine göre yönetim kontrolüne sahip olan ortağı veya müştereken sahip olan ortaklarından en az birisi tarafından karşılanması gerekmektedir. TOKİ, İller Bankası Anonim Şirketi veya bunların bağlı ortaklıklarının ihraççı olması durumunda; (a) Tebliğin birinci fıkranın (a) bendinde belirtilen şart aranmaması, (b) yatırımcıların, aynı projeden doğrudan konut edinen kişiler ile eşit haklara sahip olacağına ilişkin gerekli sözleşme veya düzenlemelerin yapılması veya Kurulca kabul edilebilecek diğer tedbirlerin alınması zorunlu olması ve (iii) talep edilmesi halinde Kurulca Tebliğde aranan diğer şartlardan muafiyet verilebilmesi mümkündür.

TOKİ, İller Bankası Anonim Şirketi ve bunların bağlı ortaklıklarının ihraççı olmadığı ancak tamamen veya kısmen sahip olduğu arsa ve arazilerin gayrimenkul projesine konu edildiği ihraçlarda; a) birinci fıkranın (b) bendindeki şart aranmaz. TOKİ, İller Bankası Anonim Şirketi veya bunların bağlı ortaklıkları ile ihraççı arasında yapılacak sözleşmelerde, yatırımcıların, aynı projeden doğrudan konut edinen kişiler ile eşit haklara sahip olacağına ilişkin hükümlere yer verilmesi veya Kurulca kabul edilebilecek diğer tedbirlerin alınması zorunludur. İhraççının gayrimenkul projesinin ihraca konu edilen bağımsız bölümlerini tamamlayamaması durumunda bu bölümler TOKİ, İller Bankası Anonim Şirketi veya bunların bağlı ortaklıklarının projenin tamamlanması için imzaladıkları sözleşmedeki esaslara göre tamamlanır.

5.8.1.3. Değerleme, Fizibilite ve İnşaat İlerleme Raporları

Kurula başvuru ve proje bitiş tarihleri ile Tebliğde belirtilen durumlarda veya Kurulca uygun görülecek diğer aşamalarda, değerleme kuruluşlarınca gayrimenkul projesine ilişkin olarak bir değerleme raporu hazırlanır. Kurulun ilgili düzenlemeleri uyarınca hazırlanacak bu raporda gayrimenkul sertifikalarına konu edilen bağımsız bölümlerin tahmini satış bedeli ile bu bedelin belirlenmesinde esas alınan emsal değerlere bağımsız bölümlerle ilişkilendirilmek suretiyle yer verilmesi zorunludur. Değerleme raporunda gayrimenkul projesindeki emsal satış bedellerine yer verilmesi zorunludur. Edimlerin ilgili ifa süreleri içerisinde yerine getirilemeyeceğinin anlaşılması durumunda veya Kurulca uygun görülecek diğer aşamalarda, değerleme kuruluşları tarafından projeye ilişkin olarak bir fizibilite raporu hazırlanır. Bu raporda asgari olarak, projenin mevcut tamamlanma düzeyi ile bitirilmesi için gerekli olan süre ve tahmini maliyet hakkında bilgi verilir. İhraçtan elde edilen fonların inşaat ilerleme esasına göre ihraççıya aktarılabilmesini teminen değerleme kuruluşları tarafından inşaat ilerleme raporları düzenlenir. Tebliğin 5'inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları kapsamında yapılan ihraçlarda, bu maddenin ikinci ve üçüncü fıkralarında sayılan raporlar değerleme kuruluşları yerine başka kurumlarca hazırlanabilir.

5.8.2. Kira Sertifikası

Kira sertifikası son yıllarda gündeme gelen taşınmaz ekonomisi ile ilişkili önemli bir finansal araçtır. Kira sertifikasının yasal dayanağı 6362 Sayılı Kanunun 61'nci maddesi ve buna dayanılarak 13.06.2013 tarih ve 28670 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kira Sertifikaları Tebliği'dir. Kira sertifikaları; sahipliğe, yönetim sözleşmesine, alım-satıma, ortaklığa, eser sözleşmesine dayalı olarak veya bu sayılanların birlikte kullanılması yoluyla oluşturulan portföy çerçevesinde varlık kiralama şirketlerince ihraç edilebilmektedir. Kira sertifikasının ihraca dayanak varlıkları arasında gayrimenkuller de bulunmaktadır (Tebliğ, Md. 5/4). Kira sertifikalarına yönelik düzenlemenin yapıldığı 2010 yılı sonrasındaki piyasa gelişmeleri incelendiğinde, 2011 ve 2013 yıllarında kira sertifikası ihracının yapıldığı görülmektedir⁴⁹⁷.

4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 7/A maddesinde kira sertifikası düzenlenmiştir. Bunun dışında 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve Kira Sertifikaları ve Varlık Kiralama Şirketlerine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (Seri :III, NI: 43; 1 Nisan 2010) temel esasları açıklamaktadır. Amaç; kira sertifikalarının SPK kaydına alınması, ihracı ve satışı ile varlık kiralama şirketlerinin kuruluş ve faaliyetlerine ilişkin esasları düzenlemek olarak tespit edilmiş, Tebliğ adı ve kapsamı kira sertifikası olarak belirtilmesine rağmen, tanımlar bölümünde kira sertifikası kira sukuku olarak tanımlanmış ve tebliğ ile sukuk işleminin hukuksal altyapısı hazırlanmıştır.

Hazine Müsteşarlığı'nın bağlı olduğu Bakan'a; Kanun kapsamındaki halka açık olmayan kurum ve kuruluşlara ait taşınır ve taşınmazlar ile kullanma, yararlanma, işletme ve sair haklar gibi maddi olmayan varlıklara ilişkin, ilgili kurumların görüşleri alınarak alım, satım, geri alım, kiraya verme, geri kiralama, bedelli veya bedelsiz devir ve benzeri işlemleri mevzuatta yer alan şekil kurallarına tabi olmaksızın tesis etmeye ve bu işlemleri aynı usule tabi olarak yapmak üzere kuruluş, tescil, denetleme, sermaye, tasfiye ve işleyişe ilişkin mevzuat hükümlerine bağlı olmaksızın varlık kiralama şirketleri kurma veya varlık kiralama şirketleri kurmak üzere kamu sermayeli kurumları görevlendirme yetkisi verilmiştir.

Uluslararası genel kabul gören sahipliğe, yönetim sözleşmesine, alım-satıma, ortaklığa ve eser sözleşmesine dayalı olmak üzere toplam 5 yeni kira sertifikası türü tanımlanmış ve bu işi yapmak için öncelikle Varlık Kiralama Şirketinin kurulması ve finansman ihtiyacı olan başka şirketlere de kira sertifikası ihraç edebilmelerine imkan sağlanmıştır. Bir Varlık Kiralama Şirketinin aynı anda birden fazla kira sertifikası ihracı yapabilmesine imkan tanınmış ve varlık tanımı; 6362 Sayılı Kanuna uygun olarak varlık ve hakları kapsayacak şekilde genişletilmiştir. Kiralama şirketleri;

⁴⁹⁷ Y.Coşkun, Türkiye'de Konut Finansmanı Sorunları ve Çözüm Önerileri, Türkiye Bankalar Birliği, 2013, İstanbul, s.218.

bankalar, portföy aracılığı, genel saklama hizmeti veya aracılık yüklenimi faaliyetinden herhangi birini yürütecek aracı kurumlar, ipotek finansmanı kuruluşları, payları borsada işlem gören gayrimenkul yatırım ortaklıkları, kurulun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde belirlenen birinci ve ikinci gruptaki halka açık ortaklıklar, derecelendirme kuruluşlarından talebe bağlı olarak notlandırma ölçeğine göre ihracın para birimi cinsinden yatırım yapılabilir seviyeye denk gelen uzun vadeli derecelendirme notunu alan ortaklıklar ile sermayelerinin % 51 veya daha fazlası doğrudan Hazine Müsteşarlığı'na ait olan ortaklıklar tarafından kurulabilir.

Sahipliğe, yönetim sözleşmesine, alım-satıma, ortaklığa ve eser sözleşmesine dayalı olmak üzere sukuk ihraçlarında, sukuka konu olan taşınmaz veya hakların değerinin belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulunun ilgili düzenlemeleri uyarınca değerlendirme şirketleri tarafından değerlendirme raporu ile tespiti zorunludur. Değerleme hizmetlerine ilişkin temel esaslar aşağıda özet olarak sunulmuştur:

Kira Sertifikası Türü	İhraç Limiti
• Sahipliğe dayalı kira sertifikası (İcara)	Değer tespitinin % 90'ı
• Yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikası (İcara/Wakala)	-
• Alım satıma dayalı kira sertifikası (Murabaha)	-
• Ortaklığa dayalı kira sertifikası (Mudaraba)-Muşaraka)	Değer tespitinin % 90'ı
• Eser sözleşmesine dayalı kira sertifikası (İstisna)	Değer tespitinin % 90'ı

5.9. Gayrimenkule İlişkin Diğer Sertifikalar ve Kullanımı

5.9.1. Konut Sertifikası

Kronolojik olarak 1980 sonrası Türkiye'de gayrimenkul finansmanında kullanılması düşünülen piyasa mekanizmasına dayalı ilk araçlar konut ve arsa sertifikaları olmuştur. Bu araçlar sırasıyla; gayrimenkul yatırım ortaklıkları ve gayrimenkul sertifikalarıdır.

Konut sertifikaları; mevzuatta ilk olarak 1989 yılında düzenlenmiştir. Konut sertifikası, belli bir konut projesinin finansmanında kaynak yaratılması amacıyla, değeri bir metre karelik brüt konuta eşdeğer olarak hamiline düzenlenmiş menkul kıymettir. Konut sertifikası ile; tasarrufların konut maliyetlerindeki artışa göre korunması ve küçük tasarruf sahiplerinin uzun vadede konut sahibi olması sağlanmaktadır. 15.10.1989 tarih ve 20313 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Halkalı Konut Sertifikaları Yönetmeliği çerçevesinde Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi 1989 yılında hamiline yazılı 5 yıl vadeli 1 m²'lik konut karşılığı olan konut sertifikalarını, Halkalı Toplu Konutları'nın 250.000 m²'si için borsaya kote etmiştir. Konut sertifikası ihracı yoluyla sağlanan kaynak Toplu Konut Fonuna aktarılmıştır. Sertifikalar 120 m²'den büyük olmayan Toplu Konut Yönetiminin desteklenen toplu konut projelerinde kullanılabilecek ve bu konutların en çok 30 m²'lik bölümü için konut kredisi verebilecektir.

Konut sertifikasının ilk uygulaması; ilk ihraç fiyatının yüksek oluşu, konut ediniminde şerefiye istenmesi, konut edinimi için 5 yıllık bir sürenin gerekmesi ve sertifikası getirisinin altında kalması gibi nedenlerle istenen sonucu vermemiştir. Borsada işlem görmesine rağmen, sertifika fiyatının her ay TOKİ tarafından yeniden belirlenmesinin gerçekçi fiyat oluşumuna engel olması, sertifikaların ihracı sırasında bir metre kare konut sertifikası için belirlenen 735.000 TL'nin (resmi birim fiyatlarına ve rayiç metrekare konut fiyatlarına göre) değer olarak yüksek belirlenmiş olması sonucunda küçük tasarruf sahiplerinin enflasyon karşısında korunamaması ve konut sahibi olabilmek için ihraç tarihinden itibaren konut alımı için belirlenen 5 yıllık sürenin yetersiz kalması gibi unsurlar Halkalı konut sertifikası sisteminin başarısız olmasından etkili olmuştur⁴⁹⁸.

Son olarak 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun 6'ncı maddesinde de konut sertifikası düzenlenmiştir. Konut ve işyeri sahibi, aynı hak sahibi veya kiracılarına bir uzlaşma aracı olarak teklif edilebilecek bir araç olarak görülmektedir. Bu araç; konut,

⁴⁹⁸ Y. Coşkun, Türkiye'de Konut Finansmanı Sorunları ve Çözüm Önerileri, Türkiye Bankalar Birliği, 2013, İstanbul, s.218.

işyeri, arsa veya dönüşüm projeleri özel hesabından kredi veya mülkiyet ya da sınırlı ayni hak sağlayan bir sertifika olarak tanımlanmıştır.

6306 Sayılı Kanunun 6'nci maddesinin 3'üncü fıkrasında "anlaşma ile tahliye edilen, yıktırılan veya kamulaştırılan yapıların maliklerine ve malik olmasalar bile bu yapılarda kiracı veya sınırlı ayni hak sahibi olarak en az bir yıl ikamet ettiği veya bunlarda işyeri bulunduğu tespit edilenlere konut, işyeri, arsa veya dönüşüm projeleri özel hesabından kredi veya mülkiyet ya da sınırlı ayni hak sağlayan ve usul ve esasları Bakanlıkça belirlenen konut sertifikası verilebilir" denilmektedir. Mevzuatta açıkça tanımlanan konut sertifikası ile Sermaye Piyasası Mevzuatında yer alan gayrimenkul sertifikası gibi araçların dönüşüm projelerinde rasyonel biçimde uygulanabilmesi için sertifikaya esas değerlendirme işleminin güvenli biçimde yapılması ve özellikle sertifikanın nakde dönüşümünün kamu bankalarının garanti edilmesi ve gerektiğinde TOKİ, belediyeler ve diğer kamu kurumlarının konut ve diğer taşınmazlarının ediniminde sertifikanın ödeme aracı olarak işlem görmesi zorunlu görülmektedir. Dönüşüm projelerinde bu biçimde uygulama, Bakanlık ve yerel yönetimlerce günümüze kadar yapılamamış olup, bunun temel nedeninin mevzuat altlığının yetersizliği olduğu ifade edilmektedir. Benzer durumun kira sertifikası (sukuk) ve imar hakkı aktarımı gibi araçların gayrimenkul piyasalarında rasyonel kullanımı açısından da geçerli olduğunun vurgulanması gerekmektedir⁴⁹⁹.

Dönüşüm alanındaki maliklere taşınmazların bedelinin ödenmesi yerine öncelikle uygulama alanında yapılacak konut ve işyeri verilebileceği gibi, yapılacak olan değerlendirme çalışması sonrası malikin alacağının olması durumunda ise taşınmaz mülkiyetinin menkul değere dönüşmesi, taşınmazın yerine ilgili kurumun kamu hizmetine tahsis edilmemiş taşınmazlarından verilmesi veya imar hakkı transferi yolu ile denkleştirme işlemlerinin yapılması da mümkündür. İlke olarak dönüşüm projelerinde maliyetin geri kazanılması ve proje sonucunda başabaş noktasında olunması, ideal bir sonuç olacaktır. Ancak özellikle sosyal amaçlı dönüşüm projelerinde maliyetin tamamı yerine belirli bir oranının geri kazanılması da hedeflenebilir. 6306 Sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliği'nin 13'üncü maddesine göre uygulama alanında yapılabilecek malike verilecek olan konut ve işyerinin inşaat maliyet bedelinin saptanmasında ihale bedeli, arsa edinim bedeli, proje giderleri, yıkım ve nakliye giderleri, değerlendirme hizmetinin masrafları, zemin iyileştirme giderleri ve müşavirlik giderleri kalemlerinden oluşmaktadır. Bu işlemde sıklıkla proje maliyetinin, üretilen işyeri ve konutun piyasa değerinin altında kalması sorunu ile karşılaşılacağından, proje uygulama maliyetinin, uygulama sonrası eşdeğeri olan konut ve işyeri alanına karar verilmesi gerekecektir. Ancak inşaat alanı veya puan bazlı işlemde, proje sonrası bulunan yer, blok, kat ve yön ile diğer etkenlere bağlı olarak konut ve diğer yapıların değerlerindeki değişimin analize katılması veya şerefiyelendirme uygulamasında sıklıkla sorunlarla karşılaşmaktadır⁵⁰⁰.

5.9.2. Arsa Sertifikası ve Bazı Bina Sertifikaları

Sertifikalastırmaya dayalı gayrimenkul finansman denemesinin bir başka örneği ise arsa sertifikalarıdır. Arsa sertifikası, belediye sınırları içinde imar ve tevzi planları ile parselasyonu yapılmış konut üretimine müsait, altyapı projeleri tamamlanmış arsaların birim yüz ölçümlerini temsil eden menkul kıymetlerdir. Arsa Ofisi Genel Müdürlüğüne, 1989 yılında uygulamaya konulan kentsel arsa üretim projesi ile sertifika karşılığı arsa satışı hedeflenmiştir. Bu amaçla müstakil ve çok katlı blok türündeki konut arsaları için toplam 18.930 adet arsa edinme sertifikası satılmıştır. Sistemin işleyişinde arsaların parsel üretiminin yapılması ve bunların kira çekilişi yoluyla hak sahiplerine dağıtımı söz konusudur. 15.12.2004 tarih ve 5273 Sayılı Kanun hükümleri uyarınca

⁴⁹⁹ Y. Aliefendioğlu ve H. Tanrıvermiş, *Kentsel Dönüşüm Sürecinde Taşınmaz ve Proje Değerleme İşlemleri ve Sorunlarının Analizi: Kayseri Büyükşehir Belediyesi Sahabiye ve Fatih Mahalleleri Dönüşüm Projesi Örneği Çerçevesinde Değerlendirme*, *Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi* (2015), Cilt: 8(39):736-769.

⁵⁰⁰ Y. Aliefendioğlu ve H. Tanrıvermiş, *Kentsel Dönüşüm Sürecinde Taşınmaz ve Proje Değerleme İşlemleri ve Sorunlarının Analizi: Kayseri Büyükşehir Belediyesi Sahabiye ve Fatih Mahalleleri Dönüşüm Projesi Örneği Çerçevesinde Değerlendirme*, *Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi* (2015), Cilt: 8(39):736-769.

mülga Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü'nün arsa edinme sertifikaları ile ilgili yükümlülükleri de Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'na yerine getirilmektedir⁵⁰¹.

Binalar ve özellikle konut yapıları için üretilen enerji verimliliği ve güvenlik sertifikalarının da güvence olarak kullanılması ve sermaye piyasalarında işlem görmeleri mümkündür. ABD Yeşil Bina Konseyi tarafından geliştirilen yeşil bina sertifikası (LEED) ve İngiltere'de Yapı Araştırma Kurumu tarafından verilen BREEAM adlı sertifika bu alanda en sık bilinen örneklerdir. Binaların sertifika alınarak yeşil bina kriterlerine göre tasarımı ve inşası için öncelikle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na çalışma yapılması ve sertifika uygulamasının yaygınlaşmasından sonra söz konusu aracın para ve sermaye piyasalarına entegrasyonu yoluna gidilebilecektir. Enerji performansı değerlendirme çalışmalarına yönelik olarak kullanılan; tekil aile konutu, standart apartman, standart apartman ve rezidans veya lüks konutlar için standartlar geliştirilmiş olup, bu amaçla birçok kurum tarafından geliştirilmiş standartlar ve sertifika uygulama çalışmaları bulunmaktadır. Ancak Türkiye'de konut sertifikalarının uygulanması ve mali piyasalara entegrasyonu alanında henüz yeterli bir çalışmanın yapılamamış olduğu gözlenmektedir.

5.9.3. Türkiye Varlık Fonu Kurulması ve Faaliyet Alanları

Genel olarak nakit ve bütçe fazlası ve/veya petrol... gibi doğal kaynak gelirine sahip ülkeler tarafından, gelecek yıllara matuf rezerv tutmak için kurulan, 2016 Haziran sonu verilerine göre kontrollerindeki aktif büyüklük tutarı yaklaşık olarak 6 trilyon 84 milyar ABD Dolarına ulaşan ve dünyada üzerinde genel kabul sağlanan, Ulusal Varlık Fonu, Ulusal Yatırım Fonu, Devlet Refah Fonu, Ulusal Refah Fonu, Ülke Yatırım Fonu, Egemen Varlık Fonu veya Bağımsız Varlık Fonu gibi isimlerle tanımlanan, ülkelerin resmi rezervleri haricindeki milli varlıklarını ve birikimlerini ifade eden 'Sovereign Wealth Funds' benzeri bir yapının Türkiye'de kurulması, 6741 Sayılı Kanun ile karar verilmiştir⁵⁰².

2016 tarih ve 6741 Sayılı Kanun ile Türkiye Varlık Fonunun kurulmasının yanı sıra genel olarak vergi, enerji, kamulaştırma ve yatırımların teşviki gibi önemli alanlarda düzenlemeler yapılmaktadır. Başlangıçta kamu kaynakları ve çeşitli fonlardan aktarılacak oluşturulacak Türkiye Varlık Fonu kaynakları, zamanla kendi kaynağını yaratan bir yapıya sahiptir. Bu çerçevede, ilk aşamada devlete ait çeşitli fon ve gelirlerin belirli bir yüzdesi alınarak Türkiye Varlık Fonu kaynaklarının oluşturması planlanmıştır. Ulusal Varlık Fonları, kamuya ait çeşitli varlıkların belirli kurumsal yönetim ilkelerine bağlı olarak yönetileceği şekilde düzenlenen özel amaçlı yatırım fonlarıdır. Bu fonlar ile kalkınmanın lokomotifleri olan reel sektör yatırımlarına, stratejik sektör, şirket ve projelere uzun vadeli kaynak sağlanması yoluyla kalkınmanın hızlandırılması, ekonomide sürdürülebilir büyüme oranlarının yakalanması ve ekonomik istikrarın sağlanması hedeflenmektedir. Sürdürülebilir büyüme ve finansal kalkınmayı sağlamak üzere son on yıllık süreçte Körfez ülkeleri, Norveç, ABD, Çin Halk Cumhuriyeti, Rusya ve Singapur gibi gelişmiş ülkelerde Ulusal Varlık Fonu (UVF) modeli ön plana çıkmaktadır.

Türkiye, G-20 ülkeleri içerisinde Ulusal Varlık Fonu olmayan tek ülkedir. Türkiye, özellikle kamu otoritesi olarak oldukça çeşitli ve büyük bir varlık portföyüne sahiptir. Ayrıca verilen teşvikler ile emeklilik sistemi üzerinden büyüyen bir fon pazarı bulunmaktadır. Mevcut durumda kamuya ait gelir ve fon fazlalarının çeşitli yatırım araçlarına yönlendirildiği görülmektedir. Bu fonların, reel sektöre uzun vadeli yatırım çerçevesine olanak sağlayacak bir üst fonda birleştirilmesi ile ülkemizin 2023 hedeflerine sağlıklı bir şekilde ulaşması sağlanacaktır. Varlık fon, bir çarpan etkisi ile sadece ülkemizde planlanan büyük ölçekli sabit sermaye yatırımlarının finansmanını sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda sermaye piyasalarının da gelişimine katkı yapmaktadır. Bu yolla, bankacılık sisteminin finans sektöründeki hakim rolü azaltılarak, altyapı ve gayrimenkul fonları gibi

⁵⁰¹ Y.Coşkun, *Türkiye'de Konut Finansmanı Sorunları ve Çözüm Önerileri*, Türkiye Bankalar Birliği, 2013, İstanbul, s.217.

⁵⁰² S.Ayhan, *Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş. Kurulmasına Dair Kanun'un Değerlendirilmesi-I*, Web Sitesi: http://www.academia.edu/27996949/T%C3%BCrkiye_Var%C4%B1k_Fonu_Y%C3%B6netimi_A.%C5%9E._Kurulmas%C4%B1na_Da_ir_Kanunun_De%C4%9Ferlendirilmesi_B%C3%B6l%C3%BCm_I, Erişim Tarihi: 12.10.2016

sermaye piyasası ürünleri de ön plana çıkarılabilecektir⁵⁰³. Diğer taraftan, yurtiçi ve yurtdışında finansal risklerin artması ile yaşanan ekonomik dalgalanma dönemlerinde, yabancı yatırımcıların gerçekleştirdikleri fon çıkışlarının varlık fiyatlarında sert düşüşlere yol açması ve yerli yatırımcıların spekülâtif döviz talebinin artması, piyasalarda likiditenin azalmasına ve finansal istikrara yönelik endişelere yol açmaktadır. Bu sorunların çözümü için, finansal stres ortamında piyasalarda stabilize edici bir görev üstlenecek, kamu fonlarının konsolide olarak yönetildiği, güçlü bir Ulusal Varlık Fonunun oluşturulması, ülke tasarruflarının büyüklüğünü ve gücünü görünür kılarak piyasalarda gerekli güven ortamını yaratacak ve ülkemizin uluslararası kredibilitesinin artmasını katkı yapacaktır.

Ulusal Varlık Fonlarının dünyadaki örnekleri incelendiğinde, tasarrufların emeklilik sistemi aracılığıyla ulusal varlık fonlarına aktarıldığı, kamusal fonların konsolide edilerek uzun vadeli yatırım perspektifleri ile değerlendirildiği ve bu yolla büyümeye katkı sağlandığı, Ulusal Varlık Fonu yönetimlerinin Merkez Bankaları ile koordinasyonunun sağlanması ile finansal istikrarın gözetildiği görülmektedir⁵⁰⁴.

26.08.2016 tarih ve 6741 sayılı Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun “Türkiye Varlık Fonu” başlıklı 3’üncü maddesinde; (i) Şirketin yapısına ve işleyişine ilişkin usul ve esaslar Bakanlar Kurulu tarafından belirleneceği ve Şirket tarafından hazırlanan Türkiye Varlık Fonu İçtüzüğü’nün ticaret siciline tescili ile Türkiye Varlık Fonunun kurulacağı, (ii) gerek görülmesi hâlinde Türkiye Varlık Fonuna bağlı alt fonların kurulabileceği, (iii) Şirket ve bağlı şirketleri ile Türkiye Varlık Fonu ve Türkiye Varlık Fonu bünyesinde kurulacak alt fonları kapsayan üç yıllık stratejik yatırım planı yönetim kurulu tarafından hazırlanacağı ve Bakanlar Kurulunun onayı ile yürürlüğe gireceği ve (iv) Bu fonların kuruluşu, yapısı, işleyişi, yönetimi ve yapacağı işlemler Türkiye Varlık Fonu İçtüzüğü ile Şirket esas sözleşmesi hükümleri dâhilinde belirleneceği hususları hüküm altına alınmıştır.

6741 Sayılı Kanunun 1’inci maddesi ile Türkiye Varlık Fonunun kurulması, yönetimi ve faaliyetlerine ilişkin esasların belirlenmesi; 2’inci maddesi ile Türkiye Varlık Yönetimi Anonim Şirketinin kuruluşu, statüsü, özellikleri, tabi olduğu hukuk, kuruluş sermayesi, sermaye sahibi; 3’üncü maddesi ile Türkiye Varlık Fonu ile Türkiye Varlık Fonuna bağlı alt fonların Türkiye Varlık Yönetimi Anonim Şirketi tarafından kurulacağına dair düzenleme yapılmıştır. Aynı Kanunun “Türkiye Varlık Fonunun kaynakları ve finansman sağlanması” başlıklı 4’üncü maddesine göre Türkiye Varlık Fonunun kaynakları; (i) Özelleştirme Yüksek Kurulu’nca özelleştirme kapsam ve programında bulunan ve Türkiye Varlık Fonuna devrine karar verilen kuruluş ve varlıklardan; (ii) Özelleştirme Fonundan Türkiye Varlık Fonuna aktarılmasına karar verilen nakit fazlasından, (iii) Kamu kurum ve kuruluşlarının tasarrufu altında bulunan ihtiyaç fazlası gelir, kaynak ve varlıklardan; Bakanlar Kurulu tarafından Türkiye Varlık Fonuna aktarılmasına veya Şirket tarafından yönetilmesine karar verilenlerden, (iv) Türkiye Varlık Fonu tarafından yurtiçi ve yurtdışı sermaye ve para piyasalarından ilgili mevzuat kapsamında yer alan izin ve onaylar aranmaksızın sağlanan finansman ve kaynaklardan, (v) Para ve sermaye piyasaları dışında diğer yöntemlerle sağlanan finansman ve kaynaklardan oluşmaktadır. Finansman sağlamada Türkiye Varlık Fonu portföyü üzerinde teminat, rehin, kefalet ve ipotek tesis edilebilecektir.

6741 Sayılı Kanunun 4’üncü maddesi ile Türkiye Varlık Fonu kaynakları ile kaynakların fona aktarılmasına karar verecek mercii belirlenmiştir. Ayrıca belirtilen kaynaklar haricinde Türkiye Varlık Fonuna iç ve dış piyasalardan finansman sağlanması imkanı da tanınmıştır. “Muafiyet ve İstisnalar” başlıklı 8’inci maddesinin 6’ncı fıkrasına göre Şirket tarafından kurulacak varlık kiralama” 28/3/2002 tarihli ve 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Şirketleri Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 7/A maddesi çerçevesinde kurulan varlık kiralama şirketlerine tanınan bütün hak, istisna, indirim ve muafiyetlerden yararlanacaktır. Bu madde uyarınca kurulan varlık kiralama şirketleri, ihraç etmiş oldukları menkul kıymetlere ilişkin, ihraççıların tabi olduğu

⁵⁰³ 6741 Sayılı Kanun genel gerekçesi.

⁵⁰⁴ 6741 Sayılı Kanun genel gerekçesi.

Borsa İstanbul Anonim Şirketine ödenmesi gereken kayıt ücreti ve kotasyon ücretinden muaf olacaktır. 28/3/2002 tarihli ve 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 7/A maddesine göre söz konusu Kanun kapsamındaki halka açık olmayan kurum ve kuruluşlara ait taşınır ve taşınmazlar ile kullanma, yararlanma, işletme ve sair haklar gibi maddi olmayan varlıklara ilişkin, ilgili kurumların görüşleri alınarak alım, satım, geri alım, kiraya verme, geri kiralama, bedelli veya bedelsiz devir ve benzeri işlemleri mevzuatta yer alan şekil kurallarına tabi olmaksızın tesis etmeye ve bu işlemleri aynı usule tabi olarak yapmak üzere 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun kuruluş, tescil, denetleme, sermaye, tasfiye ve işleyişe ilişkin hükümlerine bağlı olmaksızın özel hukuk tüzel kişiliğini haiz varlık kiralama şirketleri kurmaya veya özel hukuk tüzel kişiliğini haiz varlık kiralama şirketleri kurmak üzere kamu sermayeli kurumları görevlendirmeye Bakan yetkili kılınmıştır. Bu şirketler söz konusu taşınır ve taşınmazlar ile maddi olmayan varlıklara dayalı olarak, hasılatı Müsteşarlığa aktarılmak üzere yurt içi ve yurt dışı piyasalarda kira sertifikası ihraç edebilir. Bu ihraçlara konu olan varlıklar üzerinde, ihracın vadesi süresince ihraç koşullarına aykırı herhangi bir hukuki işlem tesis edilemez. Bu husus, ilgili taşınmazın tapu kütüğüne şerh edilir. İlgili kurumlar, varlık kiralama şirketlerinin bu madde kapsamındaki taşınır ve taşınmazlar ile haklar ve diğer maddi olmayan varlıklarda tasarruf etmesini teminen tapu siciline değişiklik dâhil gerekli her türlü işlemleri münhasıran Müsteşarlığın yazılı başvurusu üzerine gerçekleştirirler.

Bakan tarafından kurulmasına karar verilen ve tamamı Hazine Müsteşarlığına ait olan varlık kiralama şirketlerinin denetimi Hazine Müsteşarlığının denetimi çerçevesinde yürütülecektir. Bu madde kapsamında kurulan varlık kiralama şirketlerine ait her türlü taşınmazlar, 9/5/2012 tarihli ve 6305 sayılı Afet Sigortaları Kanunu ile ihdas edilen zorunlu deprem sigortasına tabi olmayacaktır. Kurulan varlık kiralama şirketlerine ait mallar ve her çeşit varlıklar, ceza ve takip hukuku başta olmak üzere ilgili diğer mevzuat uygulaması bakımından devlet malı hükümlerine tabidir. Bu madde uyarınca yapılacak kiralama işlemleri, 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun kira sözleşmelerine ilişkin hükümlerine tabi değildir ve söz konusu işlemler hakkında bu madde uyarınca taraflar arasında düzenlenecek sözleşme hükümleri uygulanır. Bu maddenin birinci fıkrasındaki iş ve işlemler ile Devlet iç borcu, Devlet dış borcu ve nakit yönetimi kapsamında yapılan iş ve işlemler, 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine tabi olmayacaktır. Belirtilen hususlara ilişkin uygulama usul ve esasları Bakan tarafından belirlenecektir. 4749 Sayılı Kanunun 7/A maddesi uyarınca kurulan varlık kiralama şirketlerine tanınan tüm hak, istisna, indirim ve muafiyetler, Şirket tarafından kurulacak varlık kiralama şirketlerine de kıyasen uygulanacaktır.

6741 Sayılı Kanunun 8'inci maddesi ile Türkiye Varlık Fonu ile kurulacak olan bağlı şirketin, ulusal ve uluslararası finans piyasalarında faaliyet göstermesi hedeflenmektedir. Finansal piyasaların dinamik yapısına uygun olarak bu kuruluşların esnek yapıda oluşturulması hedeflenmiştir. Bu kapsamda şirket ile bağlı ortaklıklarına, iştirakleri ile Türkiye Varlık Fonu ve alt fonlarına muafiyet ve istisnalar getirilmiştir. Türkiye Varlık Fonunun kurulması ile ekonominin yapısal sorunlarına katkı sağlamasının yanı sıra, Türkiye'nin uluslararası piyasalardaki etkinliğine de katkı sağlayacaktır. Ulusal Varlık Fonları, devlet kontrolünde kaynakların toplandığı bir çeşit havuz özelliğini taşımaktadır. Bu kapsamda, Türkiye Varlık Fonu ile alt fonların ve bağlı şirketin birçok konuda muafiyete sahip olarak düzenlenmesi yerli ve yabancı yatırımcılar için yatırım ortamının istikrarını ve uluslararası kredibilitesinin artmasına katkı yapacaktır. Bunun dışında kurulan varlık fonuna alınan taşınmaz, taşınmaz projesi ve sınırlı ayni haklara ilişkin değerlendirme çalışmaları ile taşınmazların kira tespitlerinin değerlendirme uzmanları tarafından yapılması zorunlu olacaktır. Bu bakımdan varlık kiralama şirketlerinde olduğu gibi gayrimenkul fonları ve varlık fonu, değerlendirme uzmanları için yeni bir çalışma alanı olarak görülmektedir.

ALTINCI BÖLÜM

6. DEĞERLEME MATEMATİĞİ VE DEĞERLEMEDE KULLANIM ALANLARI

6.1. Paranın Zaman Değeri ve Faiz Kavramı

Kişi veya kurumların para ya da kredi alış-verişlerinde acaba neden faiz adı altında bir karşılık alınması söz konusu olur? Bu ve benzeri sorulara paranın zaman değeri kavramı ile açıklık getirebilmek mümkündür. O halde paranın zaman değeri, parasal bir tutarın belirli bir faiz oranı üzerinden gelecek belirli bir tarihteki değerinin belirlenmesi olarak tanımlanabilir⁵⁰⁵. Borç para kullanmanın zaman içinde bir maliyeti olacağından, paranın zaman içindeki maliyeti, zaman değeri kavramı ile ifade edilebilecektir. Ancak enflasyon nedeniyle paranın değer kaybetmesi ile paranın zaman değeri arasında farklılık vardır. Paranın zaman değeri, faiz oranı cinsinden ölçülmekte ve değişik zamanlarda gerçekleşebilecek nakit akışlarının her birinin parasal değer olarak aynı zamana toplanması ve değerlendirme yapılmasına imkan vermektedir.

Faiz; başkalarına ait sermayenin (borcun) kullanımı için ödenen bedel, mali fonların (paranın) maliyeti, likit sermayeye ödenen fiyat veya sermayenin kira bedeli olarak da tanımlanabilir. Parayı borç olarak veren kimseler, paranın hemen kullanımı veya elde hazır tutulması avantajından vazgeçmeleri nedeni ile anaparaya belirli oranda faiz uygulanması yoluna gidilebilir. Faiz sözcüğü ekonomi biliminde iki farklı anlamda kullanılmaktadır. Birincisi bir borç anlaşması ve onun satışı ile ilgili getiri ve ikincisi ise üretimde girdi olarak kullanılan sermayenin getiri oranıdır⁵⁰⁶. Diğer bir ifade ile faiz, başkalarına ait sermayenin kullanımı için ödenen bedel veya paranın maliyetidir. Borç alan için maliyet, borç veren için ise kazançtır. Sözlük anlamı olarak faiz; üretim faktörlerinden sermayenin elde ettiği getiri, diğer bir ifade ile paranın kullanım bedeli veya kirası olarak tanımlanmıştır⁵⁰⁷.

Faiz, belirli tutardaki sermayenin (anamalin) kullanımı karşılığı olarak sermaye sahibine ödenen para tutarıdır. Başkasına kullanılmak üzere verilen sermaye kullanma süresi sonunda tamamen geri verilecek ve ayrıca, sermaye sahibine bir de kira veya faiz adı altında bir ödeme de yapılacaktır. Bir birim sermayenin, bir birim süre sonunda sağladığı faize, faiz oranı denir ve (f) ile gösterilir. Birim süre olarak 1 yıl ve birim sermaye olarak da 100 lira kabul edilir ve faiz oranı yüzde olarak; $f = 0,05$ veya $f = \% 5$ biçiminde gösterilir. Aylık faizlendirmede devre faizi; $f/1200$ ve günlük faizlendirmede ise $f/36.000$ veya $f/36.500$ olarak ifade edilir. Günlük faizlendirmede yıl gerçekte olduğu gibi 365 alınarak hesaplanan faiz tam veya kesin faiz, 360 gün alınarak hesaplanan faiz yaklaşık, pratik veya bayağı faiz olarak tanımlanır.

Faiz oranı; fon arzı, fon talebi, piyasa koşulları ile borç veren ve borç alanın niteliklerine göre farklılık göstermektedir. Fon fazlası olan kurumlar, borç vererek fonlarının kullanımını başkalarına faiz geliri karşılığında devretmekte, fon eksikliği olanlar da gerekli olan fonları, faiz ödeyerek temin etmektedirler. Fon fazlası olanların elde ettikleri faiz geliri ile fon kullananların ödedikleri faiz tutarı, temel olarak aşağıdaki üç ana unsura bağlı bulunmaktadır:

- Ödünç verilen ya da alınan fon miktarı (veya anapara),
- Fonun ödünç alındığı süre veya vadesi,
- Faiz oranı veya sermayenin fiyatı(f).

Yatırımını borç ile finanse eden bir kişi ya da işletme için ödünç alma işleminde faiz; ödünç verenler (fon arz edenler) ve ödünç alanların (fon talep edenler) bir araya geldiği, ödünç verilebilir fon piyasasından oluşur. Ödünç fon arzı, değişik faiz oranlarında hane halkı ve işletmelerin vermeye istekli oldukları fon miktarlarını gösterir. Ödünç fon talebi ise işletmelerin farklı faiz oranlarından

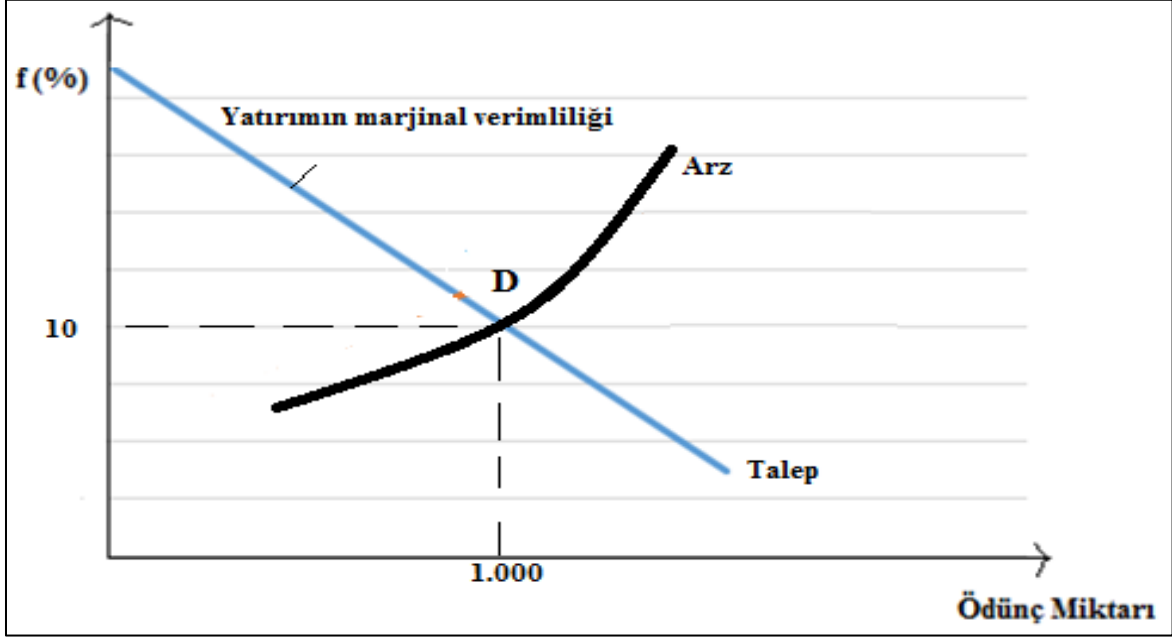
⁵⁰⁵ F. Ayçiçek, TMS 39 Çerçevesinde Bir Finansal Araç Olarak Tahviller, Muhasebe ve Finansman Dergisi, Sayı: 54, 2011, Bursa

⁵⁰⁶ E. Alkan, K. Yıldırım ve M. Özer, M., İktisada Giriş, Anadolu Üniversitesi, 2005, Eskişehir s. 221.

⁵⁰⁷ Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Terimler Sözlüğü,

<http://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/TCMB+TR/TCMB+TR/Bottom+Menu/Egitim-Akademik/Terimler+Sozlugu>

kullanmak istedikleri fon miktarını ifade eder. Fon arzı, bugünkü ve gelecekteki tüketim arasında bir zaman tercihi yapılmasına bağlıdır. Rekabetçi bir piyasada denge, arz ve talebin eşit olduğu noktada oluşur (Şekil 31). Sonuç olarak rekabetçi sermaye piyasasında denge faiz oranı, arz ve talebin eşit olduğu D noktasında oluşur. Bu noktada denge faiz oranı % 10 ise, yatırımın marjinal etkinliği de % 10 olacaktır. O halde bugünkü değeri 1.000 TL olan malın satın alınması ile gelecek yıl 1.100 TL değerindeki malı üretmek için yatırım yapılabilmesi mümkün olacaktır. Bu yolla sermaye üretken olduğundan, günümüzdeki mallar daha yüksek değerli gelecekteki mallara dönüşmektedir⁵⁰⁸.



Şekil 31. Piyasada Ödünç Verilebilir Fon Arz ve Talebi

Hanehalkı açısından yıllık toplam gelirden tüketim harcamalarının çıkarılması ile kalan bakiye tasarruf olarak tanımlanabilir. Makroekonomik açıdan kamu ve özel tüketim harcamalarının toplam gelirden çıkarılması ile kalan tutar olan tasarruflar, yatırımların kaynağı olacak ve tasarruf eğilimi, sermaye birikiminin temel göstergesi olarak dikkate alınacaktır. Tasarruf, bugün ile gelecekteki tüketim arasında yapılan bir tercih olarak tanımlanabilir. Üretici ve tüketici gibi ekonomik birimlerin tasarruf kararları birçok faktöre bağlıdır. Ekonomik birimlerin tasarruf kararlarını etkileyen başlıca faktörler; zaman tercih oranı, gelir düzeyi ve tasarrufun getirisi veya faiz olarak sıralanabilir.

Zaman tercihi, bugünkü tüketim ile gelecekteki tüketim arasındaki tercihleri ifade etmek için kullanılan bir kavramdır. Bireyler ve toplum; elde ettikleri ve gelecekte elde etmeyi tahmin ettikleri gelirleri dikkate alarak bir tercih yaparlar. Tüketim tercihlerinin ayarlamasında, devlet tahvili faizi ve piyasa faizi gibi değişkenler etkili olur. Tam rekabet koşullarının geçerli olduğu para ve sermaye piyasalarında faiz zaman tercihini yansıtır. Ancak toplumsal tercihleri yansıtan sosyal zaman tercihinin, bireysel zaman tercihinden farklı olduğu açıktır. Demokratik toplumlarda bugünkü tercihler seçime dayalı olarak yansıtılır. Geleceğe yönelik zaman tercihi için sosyal iskonto oranı kullanılır. Sosyal zaman tercihinin yansıtan ve sosyal iskonto oranı olarak kullanılabilecek en uygun oranın uzun vadeli devlet tahvili faizi olduğu konusunda görüş birliği bulunmaktadır.

Faiz oranı, ekonomide yatırım kararlarını etkileyen en önemli değişkenlerden biridir. Yatırımların karlılık düzeylerine göre sıralanması faiz oranlarına bakılarak gerçekleştirilebilir. Hangi yatırımın öncelikle yapılacağına, faiz oranlarına bakılarak karar verilir. Yatırımın beklenen karlılığı, faiz oranlarından yüksek olduğu sürece yatırım yapma kararı verilir. Bu bağlamda faiz oranları,

⁵⁰⁸ İ. Parasz, *İktisada Giriş, Gözden Geçirilmiş ve Genişletilmiş 7. Baskı, Ezgi Kitapevi, 2003, Bursa, s.214-216.*

yatırım ve tüketim kararlarını etkileyen önemli bir değişken olmaktadır. Faiz oranları ekonomide çok yakından izlenen değişkenler arasında yer almaktadır. Bireyler faiz oranlarına bakarak bir taraftan yatırım yapıp yapmama kararı verirken diğer taraftan hangi araçlara yatırım yapacaklarının da kararını verirler. Örneğin, faiz bir bireyin tasarrufunu vadeli mevduat, tahvil ya da konut şeklinde değerlendirme kararını etkilerken aynı şekilde iş aleminin ellerindeki fonlarıyla fabrika kurmak ya da bunları bankaya yatırmak şeklindeki kararlarını da etkiler⁵⁰⁹.

Değerleme ve özellikle proje değerlendirme konuları ile ilgili olarak kullanılan başlıca faiz kavramları; (i) nominal (cari) faiz, (ii) efektif faiz, (iii) reel faiz ve (iv) yasal (kanuni) faiz olarak sıralanabilir. Bu kavramların kısa tanımı ve kullanım alanları aşağıda özet olarak sunulmuştur:

6.1.1. Nominal Faiz

Cari dönemde geçerli olan faiz oranıdır. Belirli bir dönemde geçerli yıllık ortalama faiz oranı olarak da tanımlanır. Nominal faiz oranı, sermayenin gerçek getirisi dışında birçok riskin de karşılığını içerir. Diğer bir ifade ile nominal faiz oranı, işleme konu olan finansal varlığın üzerinde yazılı olan faiz oranıdır. Finansal piyasalarda uygulanan cari faiz oranı olan nominal faiz, söz konusu piyasalarda doğrudan gözlenir. Nominal faiz oranını etkileyen başlıca faktörler; enflasyon, reel faiz oranı, geri ödememe veya kredi riski ve likidite riskleri olarak sıralanabilir.

6.1.2. Piyasa Faiz Oranı

Bir ekonomide aynı zaman diliminde bankalar, tasarruf ve ikraz birlikleri gibi finansal kurumlarca farklı faiz oranları uygulanabilir. Piyasa faiz oranları, genellikle söz konusu farklı faiz oranlarının bir ortalaması olarak düşünülebilir. İşletmeler açısından özellikle borçlanma maliyetleri olarak görülen faiz oranları, işletmenin yatırım planlamasında temel karar ölçütlerinden biridir. İşletmeler kullandıkları borçların faiz oranından daha yüksek getiri oranına sahip olduğu dönemlerde, özellikle büyük ölçekli altyapı yatırımları ve gayrimenkul yatırımlarının gerçekleştirilmesi zorlaşmaktadır. Böylece fonlar daha verimli ve karlı yatırım alanlarına yönlendirilmiş olur.

İşletmelerin mali riskini belirleyen faiz giderleri normal koşullarda piyasa faiz oranlarına paralel bir dalgalanma gösterir. Piyasa faiz oranı aşağıdaki faktörlerin bileşeni olarak ortaya çıkar⁵¹⁰:

$$\text{Piyasa Faiz Oranı } (f) = k^* + IP + DRP + LP + MRP + RIRP$$

Burada; f: piyasa faiz oranı, k*: risksiz faiz oranı, IP: enflasyon primi, DRP: geri ödeme risk primi, LP: likidite primi, MRP: vade risk primi ve RIRP: yeniden yatırım riski primini ifade eder.

Eşitlikteki $(k^* + IP)$ toplamına nominal risksiz faiz oranı (krf) adı verilmektedir. Buna göre piyasa faiz oranı aşağıdaki şekildeki gibi de gösterilmektedir:

$$\text{Piyasa Faiz Oranı } (f) = krf + DRP + LP + MRP + RIRP$$

Eşitlikteki temel kavramlar kısaca aşağıda açıklanmış ve özellikle piyasa faiz oranının içinde yer alan farklı risk kaynaklarının karşılıkları ile tasarrufun reel getirisinin değerlendirilmesine imkan verilmiştir:

Gerçek Risksiz Faiz Oranı (k*): Enflasyon beklentisinin olmadığı koşullarda, risksiz bir menkul değer faiz oranı olarak tanımlanır. Bu oran, enflasyonun bulunmadığı bir ortamda hazine bonoları veya hazine tahvillerinin faiz oranı olarak kabul edilebilir. Fonların yönlendirdiği yatırımlardan beklenen getiri oranları ve bireylerin gelecekteki tüketimleri ile şimdiki tüketimleri arasındaki zaman tercihleri, bu oranın değişmesinde rol oynayan faktörlerden biridir.

Enflasyon Primi (IP): Enflasyon, faiz oranlarının belirlenmesinde etkili temel faktörlerden biridir. Enflasyon paranın satın alma gücünü azaltır. Dolayısıyla enflasyonist koşullarda yatırımcılar

⁵⁰⁹ İ.Parasız, *Para Banka ve Finansal Piyasalar*, 9. Baskı, Ezgi Kitabevi, 2009, Bursa, s.68.

⁵¹⁰ G.Sayılgan, *Soru ve Yanıtlarıyla İşletme Finansmanı*, 2. Baskı, 2006, Ankara, s.220-260.

enflasyonsuz bir ortamda kabul edebilecekleri faiz oranına borcun vadesi boyunca bekledikleri enflasyon oranını, enflasyon primi olarak ilave etmektedirler. Enflasyon oranı olarak geçmişteki enflasyon oranı değil, gelecekte beklenen enflasyon oranı esas alınacaktır. Ancak gelecekte beklenen enflasyon oranı ile geçmişteki enflasyon oranı arasında yakın bir ilişkinin olduğuna da dikkat edilmelidir.

Geri Ödenmeme Risk Primi (DRP): Bu risk, borçlunun faizi ve/veya anaparayı ödememesi durumunu gösterir. Geri ödenmeme riski arttıkça borç verenler, daha yüksek bir faiz oranı beklentisine girerler. Devlet tahvilleri ve hazine bonoları için bu riskin olmadığı varsayılır.

Likidite Risk Primi (LRP): Likidite, bir menkul varlığın değerinden fazla kaybetmeden kısa zamanda paraya çevrilebilme kabiliyetini ifade eder. Likidite riski, bir menkul değerlik likidite kabiliyetinin yetersizlik derecesini ifade eder.

Vade Risk Primi (MRP): Vade arttıkça belirsizliğin, belirsizlik arttıkça riskin artacağına ilişkin temel finans kurallarının gereği olarak, menkul değerlik veya borcun vadesi uzadıkça vade riski de artış göstermektedir.

Yeniden Yatırım Riski Primi (RRP): Tahvil veya bonoların vadesi dolduğunda, alınan anaparanın yeniden yatırılması durumunda, getirinin azalmasına yol açan faiz oranındaki düşme riski olarak tanımlanır. Vadeye kalan süre azaldıkça, yeniden yatırım riski de artar. Tahviller önemli ölçüde faiz oranı riskiyle karşı karşıya iken, vadesine bir yıldan daha az süre olan tahviller ve bonolar da yeniden yatırım riski ile karşı karşıyadırlar.

Yukarıda açıklanan risk kaynaklarından farklı olarak kur riski de önemli bir etken olarak görülebilir. Değerleme ve kredi işlemlerini yabancı para birimi üzerinden yapan yatırımcının, ödünç verilen para biriminin ulusal ve diğer para birimlerine karşı olası değer kaybı riskine karşılık olarak talep ettiği risk primi de kur riski olarak görülebilir.

6.1.3. Efektif Faiz Oranı (Effective Annual Return - EAR)

Bir yıldan daha kısa vadelerle (1 ay, 2 ay, 6 ay gibi) bankaya yatırılan paranın tam bir yıl için getireceği gelirin (faizin) oranı olarak tanımlanabilir. Faiz hesaplama devrelerinin yıl içindeki sıklığı arttıkça, yıllık gerçekleşen faiz oranı, nominal faiz oranından büyük olur. Gerçekleşen faiz oranına efektif faiz oranı adı verilir. Yıl içindeki faizlendirme devre sayısı bir ise, nominal ve efektif faiz oranı aynı, faizlendirme devre sayısı birden büyükse, gerçekleşen veya efektif faiz oranı nominal faiz oranından daha büyük olur.

Yatırım tutarı bilinmiyorsa, efektif faiz oranının tespitinde, bir yıl içindeki faizlendirme devre sayısı (m) ve yıllık nominal faiz oranı (f) dikkate alınır. Efektif faiz oranı aşağıdaki formül ile hesaplanabilir:

$$EAR = \left(1 + \frac{f_n}{m}\right)^m - 1$$

Burada; EAR: efektif faiz oranı, f_n : yıllık nominal faiz oranı ve m: bir yıl içinde faiz hesaplanan dönem sayısını (vade 6 ay ise m=2, vade 3 ay ise m=4 gibi) gösterir.

Yılda faiz hesaplanan dönem sayısı arttıkça, yıllık nominal faiz oranı ile efektif faiz arasındaki farklılığın artış gösterdiği, aşağıda verilen az sayıda örnekten anlaşılmaktadır. Efektif faiz ve yıllık nominal faiz ilişkisi aşağıda verilen örnekler ile açıklanmaktadır.

Örnek-48: Yıllık % 20 faiz oranı ile üçer aylık vadelerle bankaya yatırılan paranın efektif faiz oranı ne olur?

Çözüm -1:

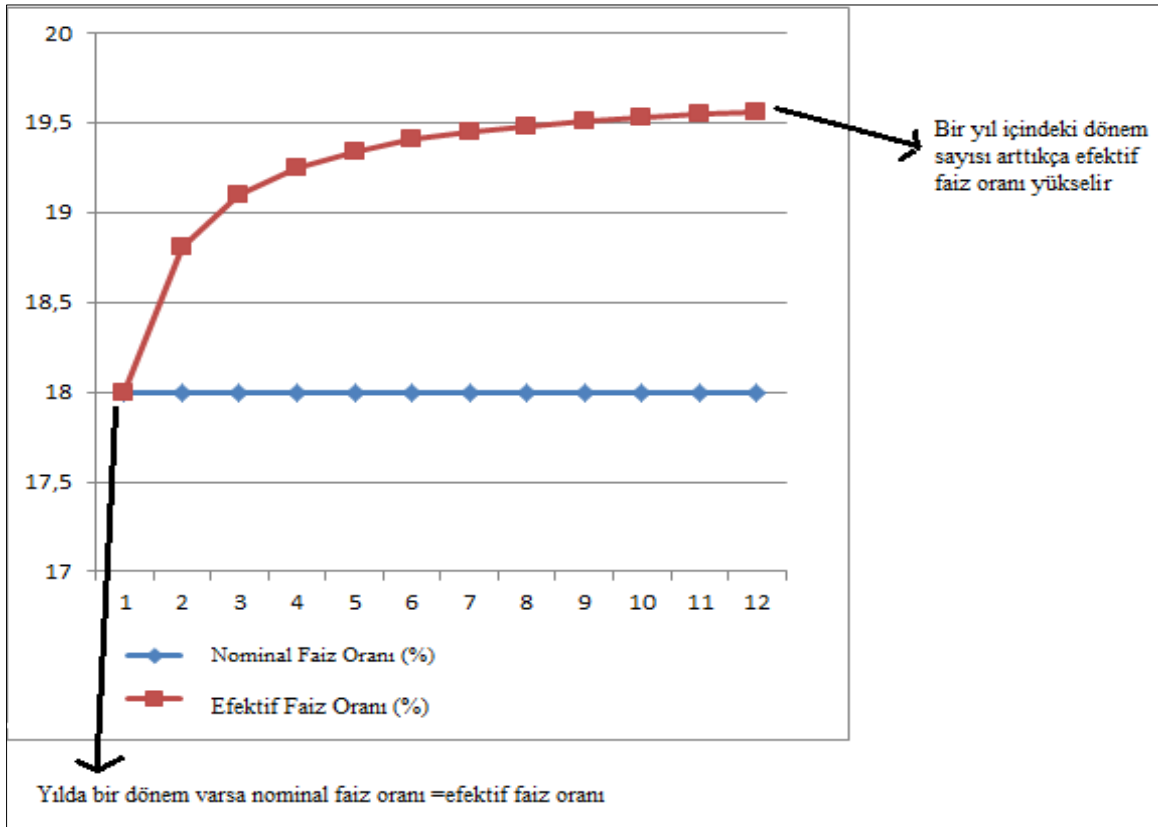
$$EAR = \left(1 + \frac{0,20}{4}\right)^4 - 1 = (1+0,05)^4 - 1 = 1,2155 - 1 = \% 21,55$$

Her üç ayda bir alınan faizlere de faiz tahakkuk ettireceğinden efektif faiz oranı (% 21,55), yıllık nominal faiz oranından (% 20) daha yüksek olduğu görülmektedir. Aylık veya günlük faizlendirme yapılması durumunda, efektif faiz oranının çok daha yüksek olacağı açıktır.

Örnek-49: Yıllık % 18 faiz oranı üzerinden 1'er, 2'şer, 3'er, 4'er, ... , 12'şer aylık vadelerle bankaya yatırılan paranın efektif faiz oranları ne olur?

Çizelge 37. Nominal Faiz Oranı ile Efektif Faiz Oranı Karşılaştırması

Dönem Sayısı	Nominal Faiz Oranı (%)	Efektif Faiz Oranı (%)
1	18,00	18,00
2	18,00	18,81
3	18,00	19,10
4	18,00	19,25
5	18,00	19,34
6	18,00	19,41
7	18,00	19,45
8	18,00	19,48
9	18,00	19,51
10	18,00	19,53
11	18,00	19,55
12	18,00	19,56



Şekil 32. Nominal Faiz Oranı ile Efektif Faiz Oranı Arasındaki İlişki

6.1.4. Reel Faiz Oranı

Reel faiz oranı, nominal faizin içindeki enflasyon etkisinin arındırılmasından sonra kalan oran olarak tanımlanabilir. Reel faiz; sıklıkla nominal faiz oranından enflasyon oranının

çıkarılmasından sonra kalan oran biçiminde de ifade edilebilmekte olup, bu biçimde bulunan reel faizin, özellikle enflasyon ve faiz oranının çift hane olduğu dönemlerde hatalı sonuç verdiği gözlenmektedir. Bu yaklaşım enflasyon oranı ile faiz oranı arasındaki ilişkinin çarpımsal olmasından ileri gelmektedir. Efektif faiz oranı ile nominal faiz oranı arasındaki fark, bir yıl içindeki tahakkuk dönemi sayısına göre ortaya çıkarken, reel faiz oranı ile nominal faiz oranı arasındaki fark, enflasyona bağlı olarak ortaya çıkar.

Reel faiz oranının saptanmasında farklı yaklaşımlar kullanılabilir. Kullanılacak yaklaşımın seçiminde ülkede geçerli enflasyon oranı ve sermaye faizinin büyüklüğü de önem taşır. Teoride enflasyon ve faiz arasındaki ilişki Fisher Formülü ile açıklanır. Buna göre nominal faiz, enflasyon oranı ve reel faiz arasındaki ilişkisi aşağıdaki gibi ifade edilebilir:

$$(1 + \text{Nominal Faiz Oranı}) = (1 + \text{Reel Faiz Oranı}) \times (1 + \text{Enflasyon Oranı})$$

$$(1 + \text{Nominal Faiz Oranı}) = (1 + \text{Reel Faiz Oranı} + \text{Enflasyon Oranı}) + (\text{Reel Faiz Oranı} \times \text{Enflasyon Oranı})$$

Yukarıdaki ilişkiler kullanılarak sermaye veya yatırımın reel getiri oranının saptanması mümkündür. Formüllerdeki “nominal faiz oranı” yerine “nominal getiri oranının” kullanılması ile istenen hesaplama yapılabilir. Reel faiz oranı aşağıdaki formül ile hesaplanır:

$$\text{Reel Faiz Oranı} = \frac{1 + \text{Nominal Faiz Oranı}}{1 + \text{Enflasyon Oranı}} - 1$$

Eşitliğe göre nominal faiz (getiri) > enflasyon oranı ise pozitif reel faiz (getiri), nominal faiz (getiri) < enflasyon oranı ise negatif reel faiz (getiri) söz konusudur. Nominal faiz (getiri) = enflasyon oranı ise reel faiz (getiri) yoktur. Örneğin bir yatırımcı elindeki parasını yıllık % 12 faiz oranı ile aylık dönemler halinde 1 yıl süreyle bankada tutmuştur. Bu dönem içinde gerçekleşen enflasyon oranı % 8 ise kişinin reel kazancı şu şekilde saptanacaktır:

Çözüm için öncelikle yıllık bileşik faiz oranı hesaplanmalı, sonrasında ise enflasyonun arındırma işlemi uygulanmalıdır.

$$\text{Yıllık Bileşik Faiz Oranı (Efektif Faiz Oranı)} = [1 + (\% 12 / 12)]^{12} = \% 12,68$$

$$(1 + \text{Yıllık Bileşik Faiz Oranı}) = (1 + \text{Reel Faiz}) \times (1 + \text{Enflasyon Oranı})$$

$$\text{Reel Getiri Oranı} = [(1 + \% 12,68) / (1 + \% 8)] - 1 = \% 4,33 \text{ olacaktır}^{511}.$$

Örnek-50: Yıllık % 18 faiz oranı üzerinden mevduat sahibi parasını bankaya yatırmıştır. Üretici fiyatları endeksindeki yıllık artış % 11,50 olduğuna göre mevduat sahibinin yıllık reel kazancı ne olur?

Çözüm:

Reel faiz oranının; nominal faiz ile enflasyon oranı arasındaki fark olarak alınması halinde reel faiz; $18,00 - 11,50 = \% 6,50$ olacaktır. Fisher formülü ile hesaplama yapılması halinde;

$$\text{Reel Faiz Oranı} = \frac{1 + 0,180}{1 + 0,115} - 1 = \% 5,83$$

olarak bulunacaktır. Özellikle faiz oranı ile enflasyon oranı çift haneli olduğu zaman, Fisher formülü ile yapılan reel faiz hesabı ile nominal faiz-enflasyon oranı yaklaşımı ile yapılan kaba reel faiz hesabı arasındaki farklılık açılmaktadır.

Fisher formülünün paydasındaki enflasyon oranının yurtiçi üretici fiyatları endeksi kullanılarak hesaplanması uygun olacaktır. Buna ilave olarak Fisher formülü ile hesaplanan reel faizin mevduat sahibinin eline geçebilmesi için faiz geliri üzerinden vergileme yapılmaması gerekir. 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nda sahibinin ticari, zirai veya mesleki faaliyeti dışında nakdi

⁵¹¹ A.Hepşen, Gayrimenkul Değerleme Esasları, Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu, Lisanslama Sınavları Çalışma Kitapları, 2015, İstanbul, s.120-122.

sermaye veya para ile temsil edilen değerlerden oluşan sermaye dolayısıyla elde edilen kar payı, faiz, kira ve benzeri iratlar, menkul sermaye iradı olarak tanımlanmaktadır⁵¹². Tam mükellef gerçek kişilerin mevduat faizleri üzerinden; 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli olanlarda % 15, 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli olanlarda % 12 ve 1 yıldan uzun vadeli % 10 ve 02.01.2013 tarihinden önce açılan mevduat hesaplarına yürütülen faizlerden (vadeye veya döviz cinsine bakılmaksızın) % 15 oranında stopaj uygulaması yapılmaktadır. Bir yıl vadeli mevduatın nominal faizi % 18 ise; mevduat sahibinin eline geçecek nominal faiz (2013 yılından önce açılmış hesap üzerinden); $0,18 - 0,18 \times 0,15 = \% 15,30$ olacaktır.

$$\text{Reel Faiz Oranı} = \frac{1 + 0,1530}{1 + 0,115} - 1 = \% 3,41$$

Piyasa verileri doğrudan kullanılarak hesaplanan reel faiz % 5,83 iken, menkul sermaye iradı üzerinden vergi tevkifatı yapılarak hesaplanan gerçekçi reel faizin % 3,41 olduğu görülmektedir. Esasen mevduat sahibinin menkul sermaye iradının vergilenmesi ile ilgili bilgi sahibi olmaması halinde, mevduat ve diğer kaynaklardan elde ettiği getirilerin rasyonel olarak karşılaştırmasını yapması da mümkün olmayacaktır.

Örnek-51: Aylık mevduata uygulanan yıllık nominal faiz oranı % 12 ise öz konusu faizin yıllık bileşik faiz oranı (efektif faiz oranı) ne olur?

Çözüm: Öncelikle yıllık eşdeğer faizi hesaplamak ve daha sonra yıllık efektif faizi tespit etmek gerekir.

$$EFO = \left[1 + \frac{f}{m}\right]^m - 1$$

Aylık faizlendirme olduğuna göre toplam dönem sayısı 12 (m) olacak, yıllık faiz oranı % 12 ise aylık faiz oranı (dönemsel faiz oranı, f) % 12 / 12 = % 1 olacaktır.

$$\text{Yıllık Bileşik Faiz Oranı (Efektif Faiz Oranı)} = [1 + (0,12/12)]^{12} = \% 12,68 \text{ olur.}$$

Örnek 5: Bir yatırımcı elindeki parasını yıllık % 12 faiz oranı ile aylık dönemler halinde 1 yıl süreyle bankada tutmuştur. Bu dönem içerisinde gerçekleşen enflasyon oranı % 8 ise kişinin reel kazancı aşağıdakilerden hangisidir?

Çözüm: Öncelikle yıllık bileşik faiz oranı hesaplanmalı, sonrasında ise enflasyonun arındırma işlemi uygulanmalıdır.

$$\text{Yıllık Bileşik Faiz Oranı (Efektif Faiz Oranı)} = [1 + (0,12/12)]^{12} = \% 12,68$$

$$(1 + \text{Yıllık Bileşik Faiz Oranı}) = (1 + \text{Reel Faiz}) \times (1 + \text{Enflasyon Oranı})$$

$$\text{Reel Getiri Oranı} = [(1,1268) / (1,08)] - 1 = \% 4,33$$

Örnek-52: Yatırımcıya farklı itfa planları sunulmaktadır. Birinci alternatifte ayda bir faiz ödemeli ve yıllık yüzde 8 faizli, ikinci alternatifte 3 ayda bir faiz ödemeli, yıllık yüzde 8 faizli, üçüncü alternatifte 6 ayda bir faiz ödemeli, yıllık yüzde 8,5 faizli ve dördüncü alternatifte yılsonu faiz ödemeli, yıllık yüzde 9 faizli seçenekler sunulmaktadır. Bu alternatiflere göre geçerli kredi faiz oranları üzerinden yıllık kredi maliyetleri ne olabilir?

Çözüm:

Birinci Alternatif - Ayda bir faiz ödemeli, yıllık yüzde 8 faizli (yılıda 12 dönem)

$$\text{Yıllık Bileşik Faiz Oranı (Efektif Faiz Oranı)} = [1 + (0,08/12)]^{12} = \% 8,30$$

İkinci Alternatif - Üç ayda bir faiz ödemeli, yıllık yüzde 8 faizli (yılıda 4 dönem)

⁵¹²Mevzuata göre menkul kıymetlerden iki tür gelir elde edilmektedir. Birincisi menkul kıymetlerin elde tutulması sürecinde sağlanan itfa gelirleri olup, bu gelirlere menkul sermaye iradı (kaynağı ne olursa olsun her çeşit hisse senedi kar payı, iştirak hissesi kazançları, Devlet tahvili ve Hazine bonusu faizleri, alacak faizi, off-shore banka faizi, mevduat faizi ve repo geliri gibi) ve ikincisi ise menkul kıymetlerin elden çıkarılması suretiyle sağlanan gelirler olup, bu gelirler de değer artış kazancı adı verilmektedir.

$$\text{Yıllık Bileşik Faiz Oranı (Efektif Faiz Oranı)} = [1 + (0,08/4)]^4 = \% 8,24$$

Üçüncü Alternatif – Altı ayda bir faiz ödemeli, yıllık yüzde 8,5 faizli (yılda 2 dönem)

$$\text{Yıllık Bileşik Faiz Oranı (Efektif Faiz Oranı)} = [1 + (0,08,5/2)]^2 = \% 8,68$$

Dördüncü Alternatif - Yılsonu faiz ödemeli, yıllık yüzde 9 faizli (yılda 1 dönem)

$$\text{Yıllık Bileşik Faiz Oranı (Efektif Faiz Oranı)} = [1 + (0,09/1)]^1 = \% 9,00$$

Örnek-53: Elindeki parası ile konut alımı yapan yatırımcı bir yılda % 30'luk nominal getiri elde etmiştir. Yıllık enflasyon oranı % 10 olarak gerçekleşmiş ise, yatırımcının konut yatırımından elde ettiği reel getiri oranı ne olur?

Çözüm:

$$(1 + \text{Nominal Faiz}) = (1 + \text{Reel Faiz}) \times (1 + \text{Enflasyon Oranı})$$

$$\text{Reel Getiri Oranı} = [(1,30) / (1,10)] - 1 = 0.18 \text{ ya da } \% 18 \text{ olur.}$$

6.1.5. Kanuni (Yasal) Faiz

Kamu kuruluşlarında yapılan işlemlerde ve özellikle amme alacaklarının güncellenmesinde kullanılan faiz oranı yasal faiz olarak tanımlanır. 3095 sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanuna göre Borçlar Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu'na göre faiz ödenmesi gereken hallerde, miktarı sözleşme ile tespit edilmemişse bu ödeme yıllık % 12 üzerinden işlem yapılacak ve Bakanlar Kurulu, bu oranı aylık olarak belirlemeye, yüzde onuna kadar indirmeye veya bir katına kadar artırmaya yetkili kılınmıştır. Kanuni faiz işlemleri basit faize göre hesaplanacak, mürekkep faizi veya bileşik faiz tahakkuku yapılamayacaktır. 1 Ocak 2006 yılından itibaren yasal faiz % 9 ve ticari işlerde (14/12/2014 tarihli Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tebliği ile) % 10,50 olarak tespit edilmiş ve uygulanmaktadır.

6.2. Hesaplama Yöntemi Bakımından Faiz Türleri

6.2.1. Basit Faiz İşlemleri

Belirli miktardaki anapara esas alınarak, belli bir süre için, belli bir faiz oranı üzerinden saptanan faize basit faiz adı verilir. Basit faiz, ilgili dönem sonunda elde edilen faiz olup, sermayenin kullanma karşılığı olarak saptanan sürenin sonunda bir defa ödenen faizdir. Basit faiz hesabında, dönem sonunda elde edilen faizin anaparaya eklenmesi ve bir dönem daha yatırılması söz konusu değildir. Nominal faiz bir yıllık basit faiz oranına verilen isim olup, vade bir yıl ve yılda bir devre faiz hesabı yapıyorsa, basit ve bileşik faizde faiz tutarı eşit olur.

Basit faiz; daima aynı kalan veya sabit anapara üzerinden hesaplanan faiz tutarı olarak görülmektedir. Sabit ana para üzerinden hesaplanan faiz olan basit faiz yönteminde biriken faiz, anaparanın dönem faiz oranı ve dönem sayısının çarpımına eşit olur. Buna göre aşağıdaki ifade yazılabilir:

$$\text{Dönem Faiz Tutarı} = (\text{Anapara}) \times (\text{Faiz Oranı}) \times (\text{Dönem Sayısı})$$

Basit faizde dört ana unsur bulunmaktadır. Bunlar; anapara (K), faiz oranı (f), süre veya vade (t) ve biriken faiz (F) tutarıdır. Basit faizde biriken faiz tutarı aşağıdaki formül ile hesaplanabilir:

$$F = K \cdot f \cdot t$$

Vade sonunda anapara ve biriken faiz tutarının (Y) ile ifade edilmesi halinde, aşağıdaki eşitlikler yazılabilir:

$$Y = K + F$$

Eşitlikte F yerine "K.f.t" yazılırsa; $Y = K + K \cdot f \cdot t$ veya $Y = K(1 + f \cdot t)$ eşitliği elde edilir. Ya da toplam borç ödemesi = $[K \cdot (1 + (f \cdot t))]$ eşitliği ile hesaplanır.

Örnek olarak 10.000 TL'nin yıllık % 12 faizden bir yıllık basit faiz tutarının; $10.000 \times 0,12 \times 1 = 1.200$ TL olması gerekir. Dönem sonunda ulaşılacak toplam değer ise anapara ve dönem faizinin toplamı olarak saptanır. Bu çerçevede birinci yılın sonunda basit faiz oranı ortamında ulaşılan toplam değer ise; $10.000 + 1.200 = 11.200$ TL olur. Başka örnek ile konu ele alınırsa, bankada yıllık % 12 faiz üzerinden 10.000 TL mevduatı olan yatırımcı ilk yılın sonunda 1.200 TL faiz geliri elde edecektir. Biran için bankanın basit faiz uyguladığı ve 3 yıl vadeli hesabın olduğu düşünülürse, üçüncü yılın sonunda banka hesabında oluşan toplam bakiye $10.000 \text{ TL} + (3 \times 1.200) = 13.600$ TL olarak bulunur. Aynı şartlarda vade 5 yıl olsa idi toplam bakiye; $10.000 \text{ TL} + (5 \times 1.200) = 16.000$ TL olacaktır.

Yıllık % 14 faiz oranı üzerinden 45 gün vadeli 10.000 TL tutarındaki bir hesabın vade sonundaki faizi ve vade sonundaki toplam tutarı;

$$\text{Dönem Faiz Tutarı} = (\text{Anapara}) \times (\text{Faiz Oranı}) \times (\text{Dönem Sayısı})$$

$$\text{Dönem Faiz Tutarı} = (10.000 \text{ TL}) \times (0,14) \times (45/365) = 172,60 \text{ TL}$$

$$\text{Toplam Bakiye} = 10.000 \text{ TL} + 172,60 \text{ TL} = 10.172,60 \text{ TL}$$

Örnek-54: Gayrimenkul satın almak için % 10 faizle 6 ay vadeli 100.000 TL borç alan kişinin dönem sonunda faizi ile birlikte ödenmesi gereken tutar ne olur?⁵¹⁴.

$$\text{Toplam Borç Ödemesi} = 100.000 \times (1 + (0,10 \times 180/360))$$

$$\text{Toplam Borç Ödemesi} = 105.000 \text{ TL}$$

$$\text{Faiz Ödemesi} = 105.000 - 100.000 = 5.000 \text{ TL}$$

Örnek-55: Bir şahıs yıl başında bankaya % 8 faiz oranıyla belirli miktar para yatırmaktadır. Bu işlemten 6 ay sonra, daha uygun bir yatırım yeri bulduğu için, parasını birikmiş olan faizi ile birlikte bankadan çekmiş ve % 12 faizle hemen yeni kuruma yatırmıştır. Eğer yıl sonunda, bu iki yatırımdan 409.600 TL birikmiş faiz almış ise, acaba yatırılmış olan paranın ilk tutarı ne olur?

$$Y = K (1 + f \cdot t) \text{ eşitliğinde bilinenler yerine yazılırsa;}$$

$$K (1 + 0,08 \cdot (6/12)) \cdot (1 + 0,12 \cdot (6/12)) = K + 409.600$$

$$K (1 + 0,04) (1 + 0,06) = K + 409.600$$

$$K (1,04) (1,06) = K + 409.600$$

$$K \cdot 1,1024 = K + 409.600$$

$$K (1,1024 - 1) = 409.600$$

$$K = 409.600 / 0,1024 = 4.000.000 \text{ TL olmalıdır.}$$

Örnek-56: Bir şahıs bankaya % 6 faizle 2.500.000 TL yatırmıştır. Bir süre sonra banka, faiz oranını % 4,5'e indirmiştir. Toplam olarak yıl sonunda banka, birikmiş faiz olarak mevduat sahibine 131.250 TL ödemiştir. Menkul sermaye iradı üzerinden vergi olmadığı varsayımına göre faiz oranı ne kadar süre sonra değiştirilmiştir?

$$F = K \cdot f \cdot t \text{ eşitliği kullanılarak;}$$

$$2.500.000 \times 0,06 \cdot t + 2.500.000 \times 0,045 (1 - t) = 131.250$$

$$150.000 \cdot t + 112.500 - 112.500 \cdot t = 131.250 = (150.000 - 112.500) \cdot t = 131.250 - 112.500$$

$$37.500 \cdot t = 18.750; t = 18.750 / 37.500 = 1/2 = 6/12 \text{ olur.}$$

Sonuç olarak faiz oranının 6 ay sonra değiştiği ve basit faiz tekniğine uygun olarak tasarruf sahibinin 6 ay sonra parasını tekrar yeni faiz oranı üzerinden bankaya yatırdığı ortaya çıkmaktadır.

Örnek-57: Basit faizle yatırılmış bir miktar para 10 ay sonra faizi ile birlikte toplam 840.000

⁵¹³ A.Hepşen, *Gayrimenkul Değerleme Esasları, Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu, Lisanslama Sınavları Çalışma Kitapları*, 2015, İstanbul, s.118-119.

⁵¹⁴ K.Tuncel, *Profesyonel Gayrimenkul Yatırımı. Ceres Yayınları, 2015, İstanbul, s.171-200.*

TL oluyor. Toplam 840.000 TL’da aynı faiz koşulları üzerinden yatırıldığı zaman, 18 ay sonra 915.600 TL elde ediliyor. Buna göre ilk yatırılan para miktarı ve faiz oranı nedir?

$Y = K (1 + f.t)$ eşitliğine göre ilk yatırım için aşağıdaki denklem yazılabilir:

İlk yatırım için; $840.000 = K (1 + 10/12. f)$

İkinci yatırım için; $915.600 = 840.000 (1+18/12. f)$ yazılabilir.

Bu son denklem çözülerek aranan faiz oranı (t) bulunur.

$$915.600 = 840.000 + 1.260.000. f$$

$$75.600 = 1.260.000.f$$

$$f = 75.600 / 1.260.000 = 0,06 \text{ veya } \% 6 \text{ olur.}$$

Bulunan faiz oranı, birinci denklemde yerine konularak denklem çözülürse bugünden bankaya yatırılan para veya anapara tutarı (K);

$$840.000 = K (1 + 10/12 .0,06)$$

$$840.000 = K (1 + 0,05)$$

$$K = 840.000 / 1.05 = 800.000 \text{ TL olur.}$$

Hesaplama sonuçlarına göre başlangıçta yatırılan paranın 800.000 TL ve faiz oranının ise % 6 olması gerektiği ortaya çıkmaktadır.

Günümüzde bütün finansal işlemler bileşik faiz esasına dayalı olarak yapılmaktadır. Ancak kamu alacakları ve özellikle 3095 Sayılı Kanun kapsamında yapılması gereken bütün işlemlerde basit faizin kullanılması zorunlu olduğundan, bu kısımda basit incelenmiştir.

6.2.2. Bileşik Faiz Hesapları ve Kullanımı

Yatırımın vadesi boyunca, her dönem kazanılan faiz miktarının anaparaya ilave edilerek, yeni yatırım döneminde faizli anaparanın yatırıma tabi tutulması sonucu elde edilen getiri oranı bileşik faiz oranı olarak tanımlanmaktadır.⁵¹⁵ Bileşik faiz yöntemi, gerçekleşmiş faizlerin anaparaya eklenmesi ve böylelikle elde edilmiş olan faizlere de faiz hesaplanması mümkün olan bir yöntem olarak bilinir⁵¹⁶. Diğer bir ifade ile zamanla biriken faizin kendisi de faiz veriyorsa buna bileşik faiz denir. Bir sonraki dönemin faizi artan anapara miktarı üzerinden hesaplanmaktadır.

Zamanla biriken faizin kendisi de faiz verdiği için yapılan faiz hesaplama tekniği bileşik faiz olarak adlandırılmaktadır. Bileşik faizde, bir sermayenin sağladığı faiz, yıl sonunda ödenmeyip sermayeye eklenmekte ve diğer yıllarda bizzat bu faizin kendisi de faiz sağlamaktadır. Birinci yılın sonunda elde edilen faiz anapara (K) tutarına eklendiği zaman, ikinci yıl için yatırılan anapara miktarı $K+K.f$ veya $K.(1+f)$ olur.

$K (1+f)$ miktardaki anapara ikinci yıl için f yıllık faiz oranından yatırılacak ve ikinci yılın sonunda $[K.(1+f)].(1+f)$ ya da $K.(1+f)^2$ miktarına ulaşacaktır. Üçüncü yıl için de aynı işlem yapılırsa üçüncü yıl sonunda anapara miktarı $K.(1+f)^3$ olarak ifade edilebilecektir. Bu işlem genelleştirilirse K miktardaki anapara, f dönemsel faiz oranı üzerinden, dönem sonlarında elde edilen faiz anaparaya eklenerek n adet dönem (örneğin n yıl) yatırılırsa, n dönemin sonunda aşağıdaki miktara ulaşılır:

$$K_1 = K_0 + K_0.f = K_0 (1+f) = K_0 (1+f)^1$$

$$K_2 = K_1 + K_1.f = K_1 (1+f) = K_0 (1+f)^2$$

$$K_3 = K_2 + K_2.f = K_2 (1+f) = K_0 (1+f)^3$$

⁵¹⁵ C.N. Berberoğlu, L.Erdoğan, I.Erol, A. Özbakır, M. Taşdemir ve R.Keleş, Gayrimenkul Ekonomisi. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayını, No: 1724, 2013, Eskişehir.

⁵¹⁶ M.Kıyılar, Paranın Zaman Değeri. Literatür Yayınları, 2010, İstanbul.

$$K_n = K_{n-1} + K_{n-1} \cdot f = K_{n-1} (1 + f) = K_0 (1 + f)^n$$

Yukarıda ifade edilen formüllerin genelleştirilmesi halinde; $K_n = K_0 (1 + f)^n$ eşitliği elde edilir. Genelleştirilmiş eşitlik sıklıkla aşağıdaki biçimde yazılmakta ve kullanılmaktadır:

$$\text{Gelecek Değer (GD)} = K (1+f)^n$$

Bileşik faiz uygulandığında, K_0 ile ilk sermaye, K_n ile n yılının sonunda, f faiz oranı üzerinden taşınmakta ve belirli tutardaki paranın gelecek değeri tespit edilmektedir. Bazen eşitlikteki $1 + f$ yerine q yazılarak yukarıdaki eşitlik “(GD) = $K \cdot q^n$ ” biçiminde de yazılabilir. Bu formül, bir tutardaki sermayeyi belli bir zamandan ilerdeki bir zamana götürmede kullanılır.

Gelecek değer eşitliğindeki K veya bugün yatırılan para tutarı (Bugünkü Değer - BD) bulunmak istenirse;

$$\text{Bugünkü Değer (BD)} = \text{GD} \cdot [1 / (1+f)^n]$$

eşitliği elde edilir. Bu eşitlik de, belirli tutardaki sermayeyi ilerdeki bir zamandan önceki bir zamana getirmede kullanılır. Her iki formülde (n) ve (f)’nin çeşitli değerleri için $(1+f)^n$ ve $1/(1+f)^n$ ifadeleri üstel fonksiyonu tanımlar. Bu amaçla önceki yıllarda hesaplama tabloları kullanılmakta iken, günümüzde basit finansal hesap makineleri ile bu işlemler basit olarak yapılabilmektedir.

Örnek-58: Elinde 10.000 TL nakdi olan yatırımcı söz konusu nakdini aylık mevduat olarak değerlendirmek istemektedir. Aylık mevduat faizlerinin yüzde 1,5 olduğu düşünüldüğünde yatırımcının 5 ay sonra elde edeceği toplam faiz geliri yaklaşık kaç TL’dir

Çözüm:

$$\text{Mevduat hesabının beşinci ay sonundaki değeri} = 10.000 \times (1,015)^5 = 10.773 \text{ TL}$$

$$\text{Faiz Geliri} = 10.773 \text{ TL} - 10.000 \text{ TL} = 773 \text{ TL olur.}$$

Örnek-59: Yıllık yüzde 8 faiz oranı üzerinden 45 gün vadeli 2.000 TL tutarındaki bir hesabın vade sonundaki toplam tutarı yaklaşık kaç TL olur? (1 yıl = 365 gün)

Çözüm:

$$\text{Dönem Faizi} = \text{Anapara} * (\text{Basit Faiz Oranı} * \frac{\text{Gün Sayısı}}{365})$$

$$\text{Dönem Faizi} = 2000 \times [\% 8 \times (45 / 365)] = 19,7 \text{ TL}$$

$$\text{Toplam Tutar} = 2000 + 19,7 = 2.019,7 \text{ TL}$$

Örnek-60: Toplam 100.000 TL’lik borç % 10 faiz oranı üzerinden alınmış olup, 5 yıl sonra faiziyle birlikte ödenecektir. Ödenmesi gereken toplam borç tutarı ne olur?

$$\text{GD} = K_0 \cdot (1+f)^n$$

$$\text{GD} = 100.000 \cdot (1+0,10)^5 = 100.000 \cdot (1,10)^5 = 100.000 \cdot 1,6105 = 161.050 \text{ TL olur.}$$

Örnek-61: Bir arazinin üzerindeki ağaçlığın (kavak ağaçları) varlığının 10. yılın sonunda satışından elde edilecek gelir 2.150.000 TL ve ortalama faiz % 10 olduğuna göre kavak tesisinden elde edilecek gelirin bugünkü değeri ne olur? Kavak tesisi için günümüzde toplam 456.600 TL yatırım yapılması gerekmekte olup, buna göre kavak tesisine yatırım yapmanın fizibil olup olmadığını tartışınız? Burada formül BD (veya $K_0 = K_n / (1+f)^n$) uygulanarak öncelikle kavak tesisinden elde edilebilecek gelirin bugünkü değeri;

$$\text{BD} = 2.150.000 \cdot 1 / (1,10)^{10} = 828.918,07 \text{ TL olarak bulunur.}$$

Kavak tesisi için bugünkü fiyatlarla veya yatırım döneminin başının fiyatları üzerinden toplam 456.600 TL yatırım yapılacağına göre, yatırımın ömrünün sonunda sağlanan toplam gelirin bugünkü değeri (828.918,07 TL), ilk yatırım tutarının 1,82 katı kadar daha yüksek olacak ve yatırım yapılması, diğer faktörler sabit tutularak ve yatırım alternatiflerinin getirileri dikkate alınmaksızın fizibil olacağı değerlendirilebilir.

Örnek-62: Bir alışveriş merkezi yatırımında 10 yıl boyunca sağlanacak kira gelirinin 10. Yılın sonundaki toplamı 64.550.000 TL ve tesisin ömrün sonundaki yatırım ve işletme giderleri toplamı da 23.456.100 TL olarak tespit edilmiştir. Eğer bu tahmin doğru ise, bu yatırımdan sağlanacak toplam gelirin ve toplam giderlerin bugünkü değeri faiz oranı % 12 olduğuna göre ne olur? Alışveriş merkezi yatırımının ekonomik yönden uygunluğu konusu nasıl değerlendirilebilir?

Giderlerin Bugünkü Değeri (TL)	Gelirlerin Bugünkü Değeri (TL)	Gelir-Gider Farkı (TL)
$BD = GD \cdot (1/(1+f)^n)$	$BD = GD \cdot (1/(1+f)^n)$	-
$23.456.100 \cdot (1/(1,12^{10})) = 7.552.236,44$	$64.550.000 \cdot (1/(1,12^{10})) = 20.783.372,42$	13.231.135,98

Örnek-63: Bir işletme 20 yıllık dönem boyunca kiralanmış olup, kira parasının dört farklı taksit halinde ödenmesi sözleşme ile kararlaştırılmıştır. İşletmenin yıllık kirası sözleşme döneminin başında 1 milyon TL, dördüncü, onuncu ve ondördüncü yılların başında 3'er milyon TL olarak ödenecektir. Ekonomide cari faiz % 6 olduğuna göre bu işletmenin toplam kirası; sözleşme döneminin başı, 10. yıl ve kiralama döneminin (20. yılın) sonundaki fiyatlar üzerinden ne olur?

Çözüm:Ekonomide geçerli faiz oranı ($f = 0$) olmadığına göre söz konusu kira paralarının toplamının 9 milyon TL olduğu söylenemez. Zira değişik zamanlarda elde edilen parasal değerler rakam olarak eşit olsalar bile, değer veya satın alma gücü yönünden kendi aralarında eşit olamazlar. Örneğin, dördüncü yılın başındaki 3 milyon TL, onuncu yılın başında ele geçecek olan 3 milyon TL eşit değer veya satın alma gücüne sahip değildir. Bu iki değer toplamının 6 milyon TL olduğunu söylemek yanlıştır. İlke olarak aynı zamana ait olmayan değerler, $f = 0$ değilse, kendi aralarında ne toplanabilir ne de çıkarılabilirler. Bu işlemleri yapabilmek için, önce değerleri, aynı zamana taşımak gerekir. Bunun için de bileşik faiz alanındaki bugünkü değer ve gelecek değer formülleri kullanılır. O halde yukarıdaki problemi çözebilmek için önce toplamının yapılacağı yılın tespiti yapılır ve daha sonra uygun formüller ile toplam yapılır.

Kira parasının toplamının yapılacağı yıl, çözülmek istenilen problemde belirtilmiş veya başka kriterlere göre saptanmış olabilir. Hem kira paraları veya parasal değerlerin ait olduğu yıla veya herhangi bir yıla toplama veya indirgeme işleminin yapılması mümkündür. Öncelikle ekonomide % 6 faiz oranı üzerinden işletmenin ödenecek kira paralarının toplam bugünkü değerini bulalım ve daha sonra 10. yıl ve 20. yılının sonundaki fiyatlarla toplam kira parasını bulalım ve sonuçları tartışalım:

Sıfır yılı veya kiralama döneminin başındaki toplam kira bedeli:

$$BD = 1 \text{ milyon} + 3 \text{ milyon} \cdot 1/(1+f)^4 + 3 \text{ milyon} \cdot 1/(1+f)^{10} + 3 \text{ milyon} \cdot 1/(1+f)^{14}$$

$$BD = 1 \text{ milyon} + 3 \text{ milyon} \cdot 0,7921 + 3 \text{ milyon} \cdot 0,5584 + 3 \text{ milyon} \cdot 0,4423$$

$$BD = 1 \text{ milyon} + 2.376.300 + 1.675.200 + 1.326.900 = 6.378.400 \text{ TL}$$

Onuncu yılın sonundaki toplam kira bedeli:

$$GD = 1 \text{ milyon} \cdot (1+f)^{11} + 3 \text{ milyon} \cdot (1+f)^6 + 3 \text{ milyon} \cdot (1+f)^1 + 3 \text{ milyon} \cdot (1/(1+f)^5$$

$$GD = 1 \text{ milyon} \cdot 1,89830 + 3 \text{ milyon} \cdot 1,41852 + 3 \text{ milyon} \cdot 1,060 + 3 \text{ milyon} \cdot 0,74726$$

$$GD = 1.898.300 + 4.255.560 + 3.180.000 + 2.241.780 = 11.575.640 \text{ TL}$$

Yirminci yılın sonundaki toplam kira bedeli:

$$GD = 1 \text{ milyon} \cdot (1+f)^{21} + 3 \text{ milyon} \cdot (1+f)^{17} + 3 \text{ milyon} \cdot (1+f)^{11} + 3 \text{ milyon} \cdot (1+f)^7$$

$$GD = 1 \text{ milyon} \cdot 3,39956 + 3 \text{ milyon} \cdot 2,692773 + 3 \text{ milyon} \cdot 1,8983 + 3 \text{ milyon} \cdot 1,50363$$

$$GD = 3.399.560 + 8.078.319 + 5.694.900 + 4.510.891 = 21.683.670 \text{ TL}$$

Analiz sonuçlarına göre değişik yıllar için bulunan toplamalar, sayı olarak birbirlerinden çok farklı tutarlardadır. İşletmenin kiralama dönemi boyunca dört taksit olarak ödenen kira parasının

sözleşme döneminin başındaki toplamı 6.378.400 TL, onuncu yılın sonundaki toplamı 11.575.640 TL ve yirminci yılın sonundaki toplamı ise 21.683.670 TL olduğu tespit edilmiştir. Kiralama döneminin başında, onuncu yılın sonunda ve yirminci yılın sonundaki parasal değerler sayı olarak birbirlerinden farklı olmakla beraber, değer olarak birbirlerine eşit veya her üç toplamın satın alma güçleri aynıdır. Buna göre faiz oranı % 6 olarak gerçekleşmesi halinde, verilen değer serisinin toplam değeri, sıfır yılı, onuncu yılın sonu ve yirminci yılın sonundaki toplamlarının satın alma güçleri eşit olur. Ancak faizin % 6'dan farklı olması halinde, bu biçimde eşitlikten söz edilememektedir.

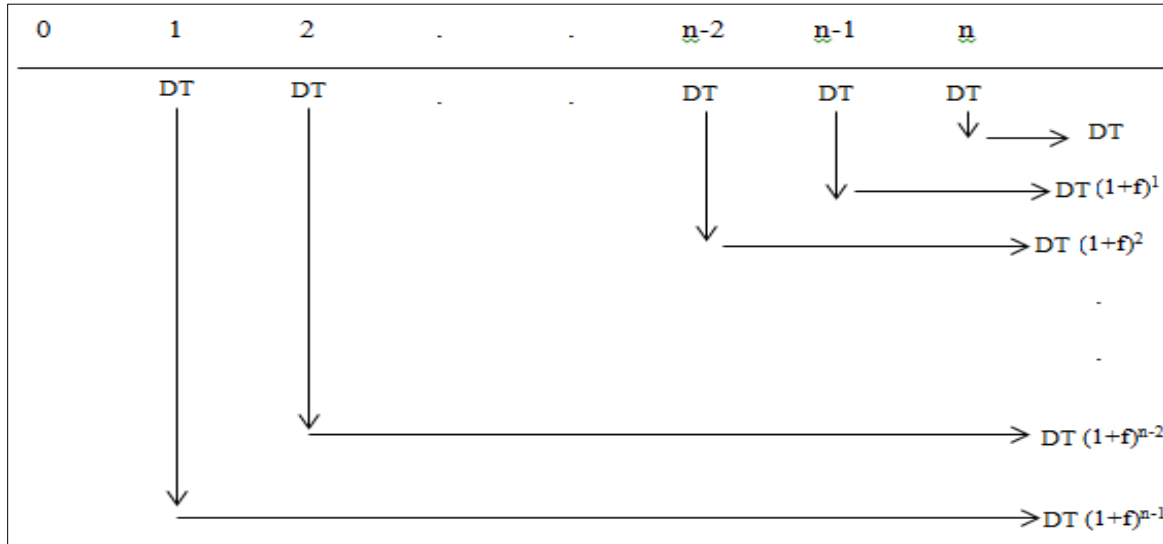
6.3. Anüite Türleri ve Kullanım Alanları

6.3.1. Anüite (Taksit) Kavramı, Türleri ve Kullanımı

Belli bir sürede her yıl eşit miktarda gerçekleşen nakit akışlarına anüite denilir. Anüiteler farklı biçimlerde sınıflandırılabilir. En yaygın sınıflama ödemenin başlama noktasına göre yapılır. Anüite tutarı, anüite sayısı ve anüitelerin başlama tarihine göre sınıflandırma da yapılır. Ödeme zamanına göre; devre başı ve devre sonu anüite, anüite tutarına göre; belirli tutarlı (sabit) anüite ve değişken tutarlı anüite, anüite sayısına göre; anüite sayısı belirli taksitler, anüite sayısı sonsuz taksitler sürekli ve anüite sayısı belirsiz taksitler ve anüitelerin başlama tarihine göre; hemen başlayan anüite, çabuklaştırılmış anüite ve geciktirilmiş anüite olmak üzere sınıflama yapmak mümkündür.

Anüitenin bileşik faiz işlemlerinden önemli bir farkı vardır. Bileşik faiz işlemlerinde başlangıçta belirli miktar para yatırılmakta ve süre boyunca (örneğin üç yıl) bu para ile ilgili hiçbir işlem (para yatırmak ya da para çekmek gibi) yapılmamasına karşın, eşit ödemelerde sadece birinci dönemde değil, süre boyunca her dönem belirli tutarda para yatırılmaktadır. Eşit olarak ödenen kira parası, eşit gelir ve masraflar, anüite olarak kabul edilir.

Bir defalık nakit akışı yerine, her devre belirli tutarda gerçekleşecek nakit akışlarının gelecekteki değeri hesaplanabilir. Anüitelerin gelecekteki değerlerinin hesaplanmasında, her bir anüitenin gelecekteki (vade sonundaki) değeri bulunmakta ve bu değerlerin toplamı alınarak gelecek değeri tespit edilir. Bu durum aşağıdaki şekilde özet olarak sunulmaktadır (Şekil 33).



Şekil 33. Bir Anüitenin Gelecek Değer Hesaplaması (Kıyılar, 2010)

Her yıl eşit olarak ödenen anaparanın n. yılın sonundaki toplam değeri (GDA), aşağıdaki biçimde hesaplanır⁵¹⁷:

⁵¹⁷ M. Kıyılar, *Paranın Zaman Değeri. Literatür Yayınları, 2010, İstanbul.*

$$GDA = DT (1+f)^{n-1} + DT (1+f)^{n-2} + \dots + DT (1+f)^2 + DT (1+f)^1 + DT$$

Tanımlanan eşitlik geometrik bir dizi özelliği gösterdiğinden, geometrik dizilerin toplamına ilişkin kurallara göre toplamının alınması halinde aşağıda verilen genel formül yazılabilir:

$$GDA = DT \left[\sum_{t=1}^n (1+f)^t - 1/f \right]$$

Anüitelerde, ödemelerin ve ödeme aralıklarının eşit olması yanında vade boyunca faiz de değişmez. Kira ödemeleri, tahvil faizleri, arazi gelirleri, eşit taksitlerle geri ödenecek krediler gibi ödemeler anüitelere örnek olarak verilebilir. Taksitler genellikle ilgili bulundukları dönemlerin sonlarında ödenir. Taksitlerin dönem sonlarında ödenmesi durumunda buna olağan ya da ertelenmiş taksit adı verilir. Taksitlerin dönem başlarında da ödenmeleri söz konusu olabilir. Dönem başında ödenen taksitlere vadesi gelmiş taksitler denir.

6.3.1.1. Eşit Ödemelerin Gelecekteki Değeri

Dönem sonu eşit ödemelerin gelecek değerinin hesabında esasen n adet bileşik faiz hesabı yapılmakta ve daha sonra yapılan bu hesaplamaların toplamı alınmaktadır. Uygulamada oldukça zaman alan bu yaklaşım yerine eşit ödemelerde daha kolay bir hesaplama yöntemi vardır. Bu husus basit bir örnekle aşağıda açıklanmıştır:

Örnek-64: Her yılın sonunda yıllık % 16 faiz oranı ile yatırılan 1.000 TL'nin gelecekteki değeri ne olur?

Örnek olarak 3 yıllık eşit ödemelerin;

$$GDA = 1.000*(1+0,16)^2 + 1.000*(1+0,16)^1 + 1.000(1+0,16)^0 = 3.505,60 \text{ TL}$$

şeklinde n adet bileşik faiz hesabı ile çözümü yapılabileceği gibi, bunların toplamının alınması yoluyla hesaplanabileceği gibi;

$GDA = DT [(1+f)^n - 1]/f$ formülü ile de hesaplanabilir.

Formülde; DT: dönem taksit tutarını, f: faiz oranını ve n: dönem sayısını ifade etmektedir.

$$GDA = 1000 [(1+0,16)^3 - 1]/0,16 = 3.505,60 \text{ TL bulunur.}$$

Örnek -19: Yıllık % 80 faiz ödenen bir hesaba 3 yıl boyunca her yıl sonunda 1.000 TL yatırılırsa, 3. yıl sonunda hesapta ne kadar para birikmiş olur?

$$GDA = 1.000 [(1+0,8)^3 - 1]/0,8 = 6.040 \text{ TL}$$

Yukarıdaki eşitlikte $[(1+f)^n - 1]/f$ ifadesi kısaca “dönem sonu eşit ödemeler gelecek değer anüite faktörü” olarak isimlendirilmektedir. Bu faktörün karşılığı; Bu eşitlikten tekrar bir formül elde edecek olursak; $GDA = DT * GDAF(f,n)$ formülü elde edilmektedir. Bu eşitliğe göre de getiri oranının (f) değişmediği kabul edilmektedir. Getiri oranının dönemlere göre değişiklik göstermesi durumunda gelecek değer faktörü kullanılamamaktadır. GDAF (f,n) değerinin bulunmasında “n yıl boyunca her yılın sonunda elde edilecek 1 TL’lik ödemelerin bugünkü değeri” tablosundan yararlanılmaktadır⁵¹⁸.

Örnek-65: Yıllık % 16 faiz oranı üzerinden her yılın sonunda yapılan 1.000 TL tutarındaki ödemenin 3 yılın sonundaki değeri ne olur?

$$GDA = 1.000 * GDAF(0,16;3)$$

$$GDA = 1.000 * 3,5056 = 3.505,6 \text{ TL olarak bulunur.}$$

Örnek-66: Yıllık % 16 faiz oranı üzerinden her yılın sonunda yapılan eşit ödemelerin 3 yılın sonundaki değeri, ilk yatırılan para miktarının kaç katı olur?

⁵¹⁸ İ. Aksöyek ve K. Yalçınar, Çözümlü Problemleriyle Finansal Yönetim. İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2014, İstanbul.

$$GDAF(0,16;3) = \frac{(1+f)^n - 1}{f} = \frac{(1+0,16)^3 - 1}{0,16} = 3,5056$$

Yıllık faiz oranının % 16 ve vadenin üç yıl olması halinde, ilk yatırılan belirli tutardaki parasal değer üçüncü yıl sonunda ulaşacağı meblağ, ilk yatırılan parasal tutarın 3,51 katı kadar daha yüksek olacaktır. Buna göre gelecek değer ile faiz oranı ve vade arasında doğrusal ilişkinin olduğu ifade edilebilir.

Eşit ödemelerin gelecek değer analizinde; ilk ödeme veya kiranın dönem başı veya dönem sonu olarak yapılmasına özel önem verilmelidir. Dönem başı eşit ödemelerde ödeme her dönemin başında yapılmaktadır. Her yılın başında % 16 faiz üzerinden yatırılan 1.000 TL'nin üçüncü yıl sonundaki toplamı bulalım;

$GDA = 1.000*(1,16)^3 + 1.000*(1,16)^2 + 1.000*(1,16)^1 = 4.066,5$ TL şeklinde ifade edilebileceği gibi,

$GDA = DT(1+f) \frac{(1+f)^n - 1}{f}$ ya da; $GDAF_{\text{dönem başı}} = GDAF_{\text{dönem sonu}}*(1+f)$ şeklinde de ifade edilir.

Yukarıdaki eşitliklerden $GDA = 1.000(1+0,16) \frac{(1+0,16)^3 - 1}{0,16} = 4.066,5$ TL veya $GDAF_{\text{dönem başı}} = 3.505,6*(1+0,16) = 4.066,5$ TL bulunabilir.

6.3.1.2. Eşit Ödemelerin Bugünkü Değeri

Eşit taksitlerle devre sonlarında yapılan yatırım veya ödemelerin bugünkü değeri, aşağıda verilen bugünkü değer formülü ile hesaplanır:

$$BDA = DT \left[\frac{(1+f)^n - 1}{(1+f)^n * f} \right]$$

Dönem sonu eşit ödemelerin Bugünkü Değer Anüite Faktörü (BDAF) aşağıdaki formül ile bulunur:

$$BDAF(f,n) = \frac{1 - \frac{1}{(1+f)^n}}{f}$$

Eşit ödemelerin bugünkü değerini hesaplamada kullanılacak Bugünkü Değer Anüite Faktörü (BDAF) ise; $BDA = DT * BDAF(f,n)$ şeklinde ifade edilir.

Örnek-67: Bir kişi, bir yardım sandığından dört yıl boyunca, her yılın sonunda 3.000 TL ödeme alacaktır. Bu eşit ödemelerin % 15 yıllık faiz üzerinden bugünkü değeri ne olur?

$$BDA = 3.000/(1,15) + 3.000/(1,15)^2 + 3.000/(1,15)^3 + 3.000/(1,15)^4 = 8.565 \text{ TL}$$

veya

$$BDAF(0,15;4) = \frac{1 - \frac{1}{(1+0,15)^4}}{0,15} = 2,855$$

$$BDA = 3.000 * 2,855 = 8.565 \text{ TL}$$

biçiminde iki farklı formül ile sorunun çözülmesi mümkün olacaktır.

Dönem başı eşit ödemelerde her ödeme dönem sonu eşit ödemelere göre bir dönem erken alınmakta veya yapılmaktadır. Dönem sonu eşit ödemelere göre bir dönem daha az iskonto edilmektedir. Dönem başı eşit ödeme faktörü aşağıdaki şekilde bulunur:

$$BDAF_{\text{dönem başı}} = BDAF_{\text{dönem sonu}}(1+f)$$

$$BDA = DT * BDAF_{\text{dönem başı}}$$

Yukarıdaki örneği bir de dönem başı eşit ödemeler şeklinde çözersek;

$$BDAF_{\text{dönem başı}} = 2,855 * (1+0,15) = 3,283$$

$$BDA = 3.000 * 3,283 = 9.849 \text{ TL bulunur.}$$

6.3.1.3. Değişen Tutarlı Taksitler

Artan anüite, belirli bir süre boyunca her döneme ilişkin ödeme veya gelirin sabit bir oranda (g) büyümesinden oluşan seriye denir. Artan anüitelerin bugünkü ve gelecekteki değerler toplamı aşağıda yer alan formüller çerçevesinde hesaplanmaktadır⁵¹⁹. Artan anüitelerin bugünkü değeri aşağıdaki formül ile tespit edilmektedir:

$$BD = DT * \left[\frac{(1+f)^n - (1+g)^n}{(1+f)^n * (f-g)} \right]$$

Formülde; DT, ilk dönem yapılan ödeme tutarı; f, dönemsel faiz oranı; g, ödemelerdeki dönemsel sabit büyüme oranı ve n ise toplam dönem sayısını göstermektedir.

Örnek-68: İlk taksiti 5.000 TL ve her taksiti % 5 oranında artan % 20 faiz oranlı 6 devrelik devre sonu taksitlerin bugünkü değeri nedir?

$$BDA = 5.000 * \left[\frac{(1+0,2)^6 - (1+0,05)^6}{(1+0,2)^6 * (0,2-0,05)} \right] = 18.373 \text{ TL olur.}$$

Artan anüitelerin gelecekteki değerlerinin toplamının tespitinde ise aşağıdaki eşitlik kullanılmaktadır:

$$GD = DT * \left[\frac{(1+f)^n - (1+g)^n}{(f-g)} \right]$$

Yukarıda verilen örnek 17'deki taksitlerin gelecekteki değeri aşağıdaki gibi hesaplanacaktır:

$$GD = 5.000 * \frac{(1+0,2)^6 - (1+0,05)^6}{(0,2-0,05)} = 54.863 \text{ TL olur.}$$

Sabit bir oranda büyüme gösteren anüite yanında sabit bir sayı veya tutarda değişim gösteren anüite işlemleri de söz konusu olmaktadır. Sabit bir oran (g) kadar büyüyen anüite yanında aritmetik dizi biçiminde (sabit bir sayı) değişim gösteren anüitelerin olduğu da vurgulanmalıdır.

6.3.1.4. Geciktirilmiş Taksitler

Taksitler, peşin değer alınması veya yatırılmasından sonraki herhangi bir tarihte başlarsa bu taksitlere geciktirilmiş taksitler denir. Borç alan bir kişinin borç ödemesine, borçlandığı tarihten birkaç yıl sonra başlaması veya bitmemiş bir ev satın alan kişinin kira gelirini bir süre sonra almaya başlaması gibi örneklerde geciktirilmiş taksit söz konusudur.

Geciktirilmiş taksitlerde, gecikme süresi (g) ile gösterilecek ve devre sonu eşit ödemeli taksit formüllerinden yararlanılacaktır. Önce gecikme süresi göz önüne alınmadan (n) devrelik taksitlerin ödenmeye başladığı tarihteki bugünkü değerleri bulunur. Daha sonra bu değerlerin gecikme süresi dikkate alınarak başlangıç noktasındaki değeri bulunur.

$$BD = DT \frac{(1+f)^n - 1}{(1+f)^{n+g} * f}$$

Örnek-69: Toplam 4 yıl süre ile ertelenmiş bir borç, her yıl 320.000 TL ödenerek 8 yılda ödenecektir. Yıllık % 65 faiz oranı ve yıllık faizlendirme ile borcun bugünkü değeri nedir?

$$BD = DT \frac{(1+f)^n - 1}{(1+f)^{n+g} * f}$$

⁵¹⁹ A.Hepşen, Gayrimenkul Değerleme Esasları. Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu. 2015, İstanbul.

$$BD = 320.000 \frac{(1,65)^8 - 1}{(1,65)^8 \cdot 0,65} \times \frac{1}{(1,65)^4}$$

$$BD = 65.211,29 \text{ TL}$$

Devre başı eşit ödemeli taksitte bugünkü değer formülünden yararlanılarak geciktirilmiş taksitlerin, taksitlerin başlama tarihindeki değerleri bulunur. Daha sonra bu değer, gecikme süresi dikkate alınarak başlangıç noktasındaki değeri bulunur.

$$BD = DT (1+f) \frac{(1+f)^n - 1}{(1+f)^{n+g} \cdot f}$$

Örnek-70: Bir şahıs 4 yıl sonra başlayan ve devre başlarında ödenecek 45.000 TL'den oluşan ve toplam 10 taksitlik ödemenin % 56 faiz oranı üzerinden bugünkü değeri nedir?

$$BD = 45.000(1,56) \frac{(1,56)^{10} - 1}{(1,56)^{14} \cdot 0,56} = 20.919 \text{ TL}$$

6.3.1.5. Çabuklaştırılmış Taksitler

Taksitlerin peşin değeri, taksitler yatırılmaya veya alınmaya başlandıktan bir süre sonra yatırılıyor veya alınmaya başlandıktan bir süre sonra yatırılıyor veya alınıyorsa, bu taksitlere çabuklaştırılmış taksitler denir. Devre sonu çabuklaştırılmış taksitlerde, çabuklaştırma süresi (c) ile gösterilirse, devre sonu eşit ödemeli taksit formüllerinden yararlanılarak aşağıdaki eşitlik elde edilir:

$$BD = DT \frac{(1+f)^n - 1}{(1+f)^{n-c} \cdot f}$$

Örnek-71: Devre sonlarında 8 devre boyunca 12.000 TL elde etmek isteyen bir kişinin 2 yıl sonra % 40 faiz oranı ile bankaya yatırması gereken tutar ne olmalıdır?

$$BD = 12.000 \frac{(1,4)^8 - 1}{(1,4)^6 \cdot 0,4}$$

$$BD = 54.816 \text{ TL}$$

Devre başı çabuklaştırılmış taksitler için ise devre başı eşit ödemeli taksit formüllerinden yararlanılarak çabuklaştırılmış taksitler için gerekli formüller bulunabilir:

$$BD = DT (1+f) \frac{(1+f)^n - 1}{(1+f)^{n-c} \cdot f}$$

Örnek-72: Her devre başında 75.000 TL 10 taksit elde etmek için % 7 devre faiz oranı ile 3 devre sonra ödenmesi gereken tutar nedir?

$$BD = 75.000 (1,07) \frac{(1,07)^{10} - 1}{(1,07)^7 \cdot 0,07} = 690.486 \text{ TL}$$

6.3.1.6. Sürekli Anüite ve Temel Kapitalizasyon Eşitliği

Taksit sayısının sınırlanmadığı veya sürekli olarak ödemenin yapılmasının söz konusu olduğu taksitler; sürekli taksit olarak tanımlanır. Devre sayısının sonsuz olduğu bu taksitlere sürekli taksitler denir. Sürekli (daimi) taksitler devre sonu ve devre başı taksitler olmak üzere ikiye ayrılır. Devre sonu eşit ödemeli taksit formüllerinde devre sayısı $n = \infty$ (sonsuz) olarak alındığında devre sonu sürekli taksit formülü elde edilir:

Eşit ödemelerin bugünkü değeri formülünde devre veya yıl sayısının sonsuz ($n = \infty$) olması halinde aşağıda verilen temel kapitalizasyon eşitliği elde edilir:

$$BDA = DT \cdot \frac{(1+f)^n - 1}{(1+f)^n - 1} = DT \cdot \frac{(1+f)^\infty - 1}{f \cdot (1+f)^\infty} = \frac{DT}{f} \cdot \frac{(1+f)^\infty - 1}{(1+f)^\infty} \text{ yazılabilir.}$$

Bu formüldeki $\frac{(1+f)^{\infty}-1}{(1+f)^{\infty}} = 1$ olduğundan

$$BDA = \frac{DT}{f} \text{ veya Değer} = \frac{NetGelir}{FaizOran}$$

formülü bulunur. Bu formül; gelecekteki yıllarda elde edilecek “yıllık veya devrelik eşit ödemelerin (veya sabit gelirlerin) kapitalizasyonu formülü” veya temel kapitalizasyon eşitliği olarak tanımlanır. Bu formül, her yıl veya devre sabit bir geliri veren taşınmazın, geçerli kapitalizasyonu oranı f olduğuna göre bugünkü değerini tespit etmede kullanılır. Bu formül genel olarak finans ve değerleme alanında aşağıdaki biçimde ifade edilir:

$$BDA_{\text{sürekli}} = \frac{DT}{f}$$

Örnek-73: Sürekli olarak her yıl 750.000 TL gelir elde etmek için % 25 faiz oranı ile bugün yapılması gereken yatırım tutarı ne olur ?

$$BDA_{\text{sürekli}} = \frac{750.000}{0,25} = 3.000.000 \text{ TL}$$

Devre başı eşit ödemeli taksit formülünde de yine $n = \infty$ (sonsuz) kabul edilir. Buna göre;
 $BDA = \frac{DT(1+f)}{f}$ olur.

Örnek-74: Her yıl başında 50.000 TL tutarında sürekli gelir elde edebilmek için % 25 faiz oranı üzerinden bugün bankaya yatırılması gereken tutar ne olur?

$$BDA = \frac{50.000(1+0,25)}{0,25} = 250.000 \text{ TL}$$

Anüite kavramına ilişkin olarak incelenmesi gereken bir konu ise, sonsuz kadar devam eden sabit oranlı artan anüitelerdir. Burada dönemlik nakit akışlarının sonsuza kadar sabit bir oranda (g) büyümesi söz konusudur. Bu tür anüitelerin bugünkü değer toplamı ise aşağıdaki formül ile saptanacaktır⁵²⁰.

$$\text{Bugünkü Değer Toplamı} = \left[\frac{DT*(1+g)}{f-g} \right]$$

Örnek-75: Son yıl 4.000 TL temettü dağıtılan bir hisse senedinin değeri, beklenen getiri oranının % 13 ve büyüme oranının % 4 olduğu varsayımı altında ne olur?

$$\text{Bugünkü Değer Toplamı} = \left[\frac{4.000*(1+0,04)}{0,13-0,04} \right] = 46.222,22 \text{ TL}$$

6.4. Değerleme Sürecinde Mali İşlemlerin Uygulama Alanları

Finans matematiği alanında özellikle faiz ve anüite formülleri kullanılarak birçok soruna çözüm bulunmaktadır. Özellikle gayrimenkul yatırım kararlarının değerlendirilmesinde finans matematiği formüllerinden yararlanılmaktadır:

Örnek-76: Toplam 10 yıl süreli olarak kiralanan taşınmazın kira parası, her yılın sonunda 1.000.000 TL olarak ödenmektedir. Eğer her yıl sonunda kira ödeneceği yerde, 10. yılın sonunda bütün kiranın toptan ödenmesi konusunda taraflar arasında uzlaşma olması halinde, faiz oranı % 6 olduğuna göre ne kadar olmalıdır?

Taşınmazın yıllık kiralrı 10. yılın sonuna biriktirilmesi için anüitelerin sona biriktirilmesi veya gelecek değer formülünün kullanılması gerekir:

$$GDA = DT \cdot \frac{(1+f)^n - 1}{f} = 1.000.000 \cdot \frac{(1,06)^{10} - 1}{0,06} = 13.180.795 \text{ TL}$$

⁵²⁰ A. Hepşen, Gayrimenkul Değerleme Esasları. Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu, 2015, İstanbul.

Örnek-77: Bir şahıs, binalarının yangın sigortası için, bir sigorta şirketine her yıl prim olarak 200.000 TL ödeme yapmaktadır. Sigortaya başlama tarihinden 15 yıl sonra bir yangın sonucunda binalar yanmış ve sigorta şirketi tazminat olarak kişiye 8.000.000 TL ödemiştir. Şahıs için 15 yıllık dönem boyunca sigorta şirketine ödenen primlerin % 5 faizle bankada değerlendirilmesi mi, yoksa sigorta yaptırması mı daha kazançlı bir yol olabilir?

Sigorta şirketine her yıl prim olarak ödediği paraları % 5 faizle her yıl bankaya yatırmış olsaydı, 15. yıl sonunda parası “anüitelerin gelecek değeri formülü” ile;

$$GDA = DT \cdot \frac{(1+f)^n - 1}{f} = 200.000 \cdot \frac{(1+0,05)^{15} - 1}{0,05} = 200.000 \cdot 21,5786 = 4.315.713 \text{ TL}$$

Halbuki sigorta şirketi, yangın sonucunda tazminat olarak şahsa 8.000.000 TL tazminat ödemesi yapmıştır. O halde sigorta yaptırmak şahıs için çok daha kazançlı bir yol olmuştur. Sigorta poliçesi satın alan kişinin eline; 8.000.000 - 4.315.713 = 3.684.287 TL daha fazla para geçmiştir.

Örnek-78: Toplam 10 yıllık dönem için kiralanan taşınmazın kirası her yıl sonunda 1.000.000 TL olarak ödenecektir. Eğer her yıl sonunda kira ödeneceğine, bütün kiralarn toptan, ilk yılın başında peşin ödenmesi konusunda öneri yapılmış olsa idi, faiz oranı % 6 olduğuna göre ne kadar ödeme yapılır?

Burada yıllık kiralarn bugüne biriktirme söz konusu olup, bu amaçla anüitelerin bugünkü değeri formülü kullanılarak işlem yapılacaktır:

$$BDA = DT \cdot \frac{(1+f)^n - 1}{f \cdot (1+f)^n} = 1.000.000 \cdot \frac{(1,06)^{10} - 1}{0,06 \cdot (1,06)^{10}} = 1.000.000 \cdot 7,3601 = 7.360.087 \text{ TL}$$

Finans matematiği alanındaki formüllerin sık kullanıldığı başka bir alan da sınırlı aynı hak tesisinde değerlendirme işlemleridir. Özellikle arazi ve bina üzerinde intifa hakkı ve diğer irtifak haklarının tesisinde irtifak bedeli mali formüller ile tespit edilmektedir.

Örnek-79: Toplam 7 yıl süreli olarak kiralanan ticaret işletmesinin toplam kirası, yedinci yılın sonunda toplam olarak 2.000.000.000 TL olarak ödenmiştir. Ekonomide ortalama faiz % 6 olduğuna göre söz konusu işletmenin yıllık kirası veya gider olarak mali kayıtlarda yer alması gereken yıllık kira parası ne olmalıdır?

$$DT = GDA \cdot \frac{f}{(1+f)^n - 1} = 2.000.000.000 \cdot \frac{0,06}{(1,06)^7 - 1} = 2.000.000.000 \cdot 0,1191 = 238.200.000 \text{ TL}$$

Örnek-80: Değerleme şirketi tarafından 9 yıllık dönem için ofis binası 800.000 TL olarak kiralınmış ve kira sözleşmesinin yapımı aşamasında kira parası toptan ödenmiştir. Ekonomide faiz % 5,0 olduğuna göre acaba ofisin yıllık kira parası ne olmalıdır?

Eşit ödemelerin bugünkü değeri formülündeki eşit ödeme tutarı veya DT bulunarak sorunun çözümü yapılabilecektir:

$$DT = BDA \cdot \frac{f(1+f)^n}{(1+f)^n - 1} = 800.000 \cdot [0,05 \cdot (1,05)^9] / [(1,05)^9 - 1] = 800.000 \cdot 0,1407$$

= 112.560 TL olur. Halbuki statik olarak ödenen toplam kira parasının yıla dağıtılması (800.000/9) halinde yıllık kira parası 88.889 TL olarak alınacaktır. Halbuki kiralama döneminin başında toplam olarak ödenen kira parasının yıla düşen eşdeğer tutarının 112.560 TL olması gerektiği ortaya çıkmaktadır.

Örnek-81: Arazi üzerinde 7 yıl süreli (geçici) irtifak hakkı tesis edilecektir. Arazinin olduğu gibi kullanılması halinde getirebileceği yıllık ortalama net geliri veya yıllık kirası 2.000 TL olarak belirlenmiştir. Arazilerde geçerli olan kapitalizasyon oranı % 6 olduğuna göre arazi üzerinde 7 yıl süreli irtifak hakkının bedeli ne olur?

$$BDA = DT \cdot \frac{(1+f)^n - 1}{f \cdot (1+f)^n} = 2000 \cdot \frac{(1+0,06)^7 - 1}{0,06 \cdot (1+0,06)^7} = 11.164,76 \text{ TL}$$

Uygulamada geçici irtifak hakkı tesisinde genellikle arazi ve binanın yıllık gelir veya kira parasının, irtifak süresi ile çarpılması gibi hatalı bir yaklaşım sıklıkla kullanılmaktadır. Bilirkişi ve değerlendirme raporlarının incelenmesi neticesinde irtifak bedelinin; $2000 \cdot 7 = 14.000$ TL olarak hesaplandığı görülmekte olup, bu yaklaşım değerlendirme teorisi ve özellikle paranın zaman değeri ve kapitalizasyon teorisi ile çelişmekte ve hatalı bir yaklaşım olarak görülmektedir.

Konut kredilerinde sıklıkla yeniden yapılandırma konusu danışma ve tartışma konusu olmaktadır. Burada mevcut bir borcun ödeme dönemlerinin değiştirilmesi söz konusudur. Bunun için cari faiz oranından yapılandırılacak borcun bugünkü değerini bulmalı ve daha sonra yeni borcun faizli ödeme tutarı hesaplanmalıdır.

Örnek-82: Toplam satış değeri 600.000 TL olan bir konutun 6 ayda bir eşit taksitli ödemelerle satın alınmış ve devir sonrası hemen aylık 3.000 TL bedelle bir yıllık süre ile kiraya verilmiştir. Yılsonunda satın alınan konutun fiyatı % 15 oranında artmış olduğu saptanmıştır. Yıllık faiz oranı % 12 iken söz konusu yatırımın kazancı ne olmuştur? Bu şartlarla konut alımı doğru mudur?

Yatırımın Toplam Getiri = Kira Getirisi + Değer Artış Avantajı

Yatırımın Değer Artışı = $600.000 (1+0,15)^1 = 690.000$ TL

Yatırımdan her ay eşit biçimde 3.000 TL kira geliri alınmakta ve aylık faiz % 1 (12/1200) olduğuna göre eşit ödemelerin gelecek değeri eşitliği ile kira parasının toplam değeri aşağıdaki gibi bulunacaktır:

$$GDA = DT \cdot \frac{(1+f)^n - 1}{f} = 3.000 \cdot \frac{(1+0,01)^{12} - 1}{0,01} = 38.047,51$$

Yatırımın toplam getirisi kira avantajı ve değer kazancından oluştuğuna göre toplam getirisi; $38.047,51 + 90.000 = 128.047,51$ TL olacaktır. Yatırımın getirisinin edinim değerine oranı; $128.047,51 / 690.000 = \% 18,56$ olur. Paranın zaman değeri dikkate alınarak bulunan bu oranın nominal getiri olduğu unutulmamalıdır. Piyasa koşullarında aynı eğilimin sürmesi halinde konut yatırımının 5,4 yılda kendisini amorti etmesi beklenecektir. Bu şartlarda konut yatırımı yapılmasının çok avantajlı olduğu ve neredeyse kapitalizasyon oranının, piyasa faiz oranından 1,5 kat daha yüksek düzeyde olduğu ve konut yatırımının karlılığının ticari gayrimenkul yatırımı düzeyinde olduğu değerlendirilmelidir.

Profesyonel gayrimenkul yatırımlarının analizinde statik (geri ödeme süresi, basit karlılık veya rantabilite oranı) ve özellikle dinamik (net bugünkü değer, karlılık analizi, iç verim oranı, nakit akıma bağlanmış geri ödeme süresi, değiştirilmiş iç karlılık oranı gibi) değerlendirme yöntemleri sıklıkla kullanılmakta ve analiz sonuçlarına göre işlem yapılmaktadır. Bu işlemde en önemli konularından birini bugünkü değer ve gelecekteki değer kavramları oluşturmaktadır. Zira bu şekilde farklı zaman dilimlerindeki ödeme alternatiflerini bugünkü değere ya da gelecekteki değere taşınarak karşılaştırılabilirliği sağlanmakta ve gerçekçi şekilde karar verebilmesi mümkün olmaktadır.

Yatırımın nakit çıkışlarının bugünkü değeri ile nakit girişlerinin bugünkü değerini eşitleyen iskonto oranına “iç verim oranı, karlılık veya verim oranı (IRR) adı verilir. Bir başka ifade ile iç verim oranı yatırımın net bugünkü değerini 0 (sıfır) yapan iskonto oranıdır. Yatırımın iç verim oranı yatırım için kullanılan sermayenin maliyetinden yüksekse yatırım gerçekleştirilmelidir. Bu yatırımcının servetinin artacağı anlamına gelir. İç verim oranı sermaye maliyetine eşit ise yine yatırım gerçekleştirilmelidir. Ancak IRR sermaye maliyetinin altına düştüğünde yatırımın reddedilmesi gerekir.

$$\text{Nakit çıkışı} + (\text{Nakit girişi} / (1 + IRR))^1 + (\text{Nakit girişi} / (1 + IRR))^2 = 0$$

Karlılık indeksi = Nakit girişlerinin bugünkü değeri/Nakit çıkışlarının bugünkü değeri

Örnek-83: Toplam 200 milyon TL tutarlı bir ofis yatırımından ilk yıl ve ikinci yıl 80 milyon TL, üçüncü yıl ise 81,4 milyon TL getiri elde edilmiştir. Faiz oranı % 10 ise yatırımın karlılığı konusunda ne söylenebilir?

Yıllar	Sermaye Harcaması (TL)	Getiri (TL)	Finansman Gideri (TL)	Net Getiri (Kalan Tutar, TL)
1	200.000.000	80.000.000	20.000.000	60.000.000
2	140.000.000	80.000.000	14.000.000	66.000.000
3	74.000.000	81.400.000	7.400.000	74.000.000
4	0.00	0.00		

Yatırım için ilk yıl 200 milyon TL kredi kullanılmış ve 20 milyon TL finansman gideri yapılmıştır. Toplam 80 milyon TL getiri böylece 60 milyonluk net getiriye dönüşmüştür. İkinci yıl sermaye harcamasını 140 milyon TL, faiz gideri 14 milyon TL ve net getiri 66 milyon TL olmuştur. Üçüncü yıl sermaye harcaması 74 milyon TL, faiz gideri 7,4 milyon TL ve net getiri ise 74 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Sonuç olarak ofis yatırımının finansman giderlerine eşit bir yatırım karlılığı sağlanabilmiş olduğu ve % 10'luk iç verim oranının gerçekleştiği ifade edilebilir. Yatırımları değerlendirmede kullanılan karlılık indeksi, nakit girişlerinin bugünkü değerinin, nakit çıkışlarının bugünkü değerine oranlanması ile elde edilir. Karlılık indeksi 1'den büyükse veya eşitse yatırım projesinin üstlenilmesi gerekir. Karlılık indeksi 1'den küçük olan yatırım projelerinin uygulanması, kamu altyapı projeleri, sağlık, eğitim ve güvenlik projeleri gibi sosyal amaçlı yatırımlar hariç genellikle uygun bulunmamaktadır.

Gayrimenkul ile ilgili işlemlerde sıklıkla borç alınan para kullanılır ve bu nedenle paranın maliyetinin analizi özel önem taşır. Gayrimenkulün kira gelirlerinin pozitif bir nakit akışı yaratması gibi başkasından ödünç alınan paranın geri ödenmesi de negatif nakit akışı yaratacaktır. Dolayısıyla da borç alınan para varlık değerini düşürecektir. Borç ile finanse edilen gayrimenkul yatırımlarında sıklıkla borcun yeniden yapılandırılması konusu tartışılmakta ve bu konuda birçok belirsiz taraf bulunmaktadır.

Örnek-84: Toplam 1 milyon TL değerindeki işyeri yatırımı % 50 nispetinde yabancı kaynak ile finanse edilmiştir. Bu yatırım için 5 yıl vadeli, yıllık (her yıl sonu) taksit ödemeli ve % 12 faizli kredi kullanılmıştır. Müşteri kullandığı krediyi 3. yılın başında ya kapatmak ya da faiz oranları % 8'e düştüğü için yeniden yapılandırmak istemektedir. Bu müşteriye gayrimenkul uzmanı ve danışman firma ne öneri yaparsa mantıklı olur?

Vadesinin bitimine 3 yıl kalan 500.000 TL borç için öncelikle taksit ödeme tutarı, ödenen taksitlerin 3.yılın başındaki toplamı ile alınan kredinin 3. yılın başındaki toplamı bulunur ve buna göre kalan borç hesaplanır:

Yıllık Taksit Ödemesi:

$$BDA = DT \cdot \frac{(1+f)^n - 1}{f \cdot (1+f)^n} \cdot 500.000 = DT \cdot \frac{(1+0,12)^5 - 1}{0,12 \cdot (1+0,12)^5} = 138.704,87 \text{ TL}$$

Ödenen Taksitlerin 3. Yılın Başındaki Toplamı:

$$GDA = DT \cdot \frac{(1+f)^n - 1}{f} = 138.704,87 \cdot \frac{(1+0,12)^2 - 1}{0,12} = 294.054,32 \text{ TL}$$

Alınan Borcun 3. Yılın Başındaki Toplamı:

$$GD = 500.000 \cdot (1+0,12)^3 = 702.464 \text{ TL}$$

Müşteri tarafından yapılan toplam borç ödemesi 294.054,32 TL ve toplam borç 702.464 TL ve kalan borç ise 408.409,683 TL olur. Müşteri 5 yıl vadeli olarak kullandığı borcun ilk iki yılında

ağırlıklı olarak faiz yükünü ödemiş olup, anapara ödemesinin toplam taksiti üçüncü yıldan itibaren yükselecektir. Bu koşullarda borcu kapatmasının mantıklı bir yanının olmadığı ve borcu kapatmak için gerekli olan 408.410 TL'lik parasını başka yatırım alternatifinde değerlendirmesi mantıklı görülmektedir.

Her ülkede konut kredileri veya genel olarak ipotekli kredilerde erken ödeme yapılmasının koşulları düzenlenmiş ve birçok ülkede uzun vadeli krediye sözleşme süresi sona ermeden kapatmak isteyen müşteri için cezai şart getirilmiştir. 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (Resmi Gazete, Tarih: 28/11/2013, Sayı:28835) ile tüketici, vadesi gelmemiş bir veya birden çok taksit ödemesinde bulunabileceği gibi, konut finansmanı borcunun tamamını erken ödeyebilir. Bu hallerde, konut finansmanı kuruluşu, erken ödenen miktara göre gerekli tüm faiz ve diğer maliyet unsurlarına ilişkin indirim yapmakla yükümlü olacaktır. Faiz oranının sabit olarak belirlenmesi halinde, sözleşmede yer verilerek bir ya da birden fazla ödemenin vadesinden önce yapılması durumunda, konut finansmanı kuruluşu tarafından tüketiciden erken ödeme tazminatı talep edilebilir. Erken ödeme tazminatı gerekli faiz indirimi yapılarak hesaplanan ve tüketici tarafından konut finansmanı kuruluşuna erken ödenen tutarın kalan vadesi 36 ayı aşmayan kredilerde yüzde birini, kalan vadesi 36 ayı aşan kredilerde ise yüzde ikisini geçemez. Oranların değişken olarak belirlenmesi halinde tüketiciden erken ödeme tazminatı talep edilemez (Md. 37).

Örnek olayda kredinin vadesine 3 yıl veya 36 ay kalmıştır. Buna göre erken ödeme yapılması halinde % 1 oranında erken ödeme tazminatı ödenecektir. Bu tazminat borcun yeniden yapılandırılmasında da uygulanacaktır. Müşterinin kalan borcu 408.410 TL ve faiz % 8 olduğuna göre yeniden yapılandırma sürecinde taksit tutarı aşağıdaki gibi hesaplanır:

$$408.410 = DT \cdot \frac{(1 + 0,08)^3 - 1}{0,08 \cdot (1 + 0,08)^3} = 158.476,77 \text{ TL}$$

$$\text{Erken Ödeme Tazminatı: } 408.410 \cdot 0,01 = 4.084 \text{ TL}$$

Yeniden yapılandırma sürecine girilmesi durumunda tekrar değerlendirme raporu alınması ve kredi dosyası hazırlık işlemlerinin yapılması ve müşterinin masraflarına katlanması gerekir. Tüketici yeniden yapılandırma sürecine girdiği zaman, vade nispeten kısa olduğu için, hem yıllık olarak ödeyeceği taksit tutarı yükselecek, hem de bir dizi masraflara katlanacaktır. Bu koşullarda yeniden yapılandırma yapılması uygun bir yaklaşım olamaz.

Örnek-85: Bir yatırımcı emeklilik sonrası için 10.000 metrekare arazi alıp bağ tesis etmiştir. Bağ tesisi üç yıl sonra verime yatmakta ve elde edilen ürünün yakındaki sanayi tesisine satılması mümkün görülmektedir. Bağ üç yıl boyunca yapılan giderler; birinci yıl 50.000 TL, ikinci yıl 12.000 TL ve üçüncü yıl ise 4.000 TL'dir. Tesisin ömrü 60 yıl olup, tesis 10-50.yıllar arasında normal verim döneminde olacaktır. Bu dönemde dekara ortalama 3.000 kg üzüm alınacak olup, yerinde satış fiyatı 1,00 TL/kg ve arazi kirası ve tesis masrafları payı hariç yıllık üretim masrafları ise 12.300 TL olarak tespit edilmiştir. Bağ tesislerinden beklenen verim veya kapitalizasyon oranı % 9 ise, bağ tesisinin normal verim dönemindeki toplam değeri ne olur? Bağ tesis kurmak yatırımcı için avantajlı olur mu?

Yatırımcının bağ tesisine ilk üç yıl boyunca yaptığı masrafların tesis dönemi olan üçüncü yılın sonuna toplanması ve üretim dönemine dağıtılması gerekir. Daha sonra bağ arazilerinde normal verim dönemine ilişkin nete gelirin kapitalizasyonu yapılır.

GD = BG.(1+f)ⁿ eşitliğinden toplam yatırım maliyetinin üretim dönemi başındaki toplamı;

$$50.000 \cdot (1+0,09)^2 + 12.000 \cdot (1+0,09)^1 + 4.000 \cdot (1+0,09) = 76.485 \text{ TL olur.}$$

Tesis giderlerinden eşit biçimde yıllık üretim masraflarına pay verilmesi halinde yıllık amortisman payı ise;

$$DT = BDA \frac{f(1+f)^n}{(1+f)^n - 1} = 76.485 \cdot \frac{0,09(1+0,09)^{57}}{(1+0,09)^{57} - 1} = 6.934,67 \text{ TL}$$

Tesisin normal verim dönemindeki ortalama gideri; 12.300 + 6.934,67 = 19.234,67 TL olur.

Bu dönemdeki brüt (gayrisafi) üretim değeri; 3000 kg/da*10 dekar*1 TL/kg = 30.000 TL olur. Net gelir ise; 30.000 – 19.234,67 = 10.765,33 TL olarak bulunur. Tesisin yıllık net geliri yukarıda verilen temel kapitalizasyon eşitliği ile kapitalize edilerek omca (bağ) ile kaplı arazi değeri veya tesisin toplam gelir değerine ulaşılacaktır:

$$BDA = \frac{DT}{f} = 10.765,33/0,09 = 119.614,78 \text{ TL}$$

Bağ tesisinin toplam değeri yaklaşık 119.615 TL olup, bu değer tesisin gelirine yansıyan arazi, bitki ve varsa diğer unsurlarını kapsar. Bu tesisin piyasadaki muhtemel satış değeri ile gelir değeri arasında farklılık olması mümkündür. Özellikle kentlerin yakın çevresindeki tesislerin gelir değerleri ile piyasa değerleri arasında önemli farklılık ortaya çıkmakta ve tesisin gelir değeri, piyasa satış bedelinin altında kalabilmektedir. Bu durum özellikle hobi bahçeleri, müstakil konut ve bahçesi gibi varlıkların değerlendirme çalışması aşamasında kendisini göstermektedir. Bu tür tesislerin sadece gelir elde etmek için yapılmadığı ve ayrıca bir yaşam biçimi olarak görülmesi nedeni ile teminat, kamulaştırma, kentsel dönüşüm ve diğer amaçlarla yapılacak değerlendirme çalışmalarında tesisin amacı ve kullanım biçimine dikkate edilmesi gerekmektedir.

Örnek-86: Fiilen narenciye kaplı araziden ekonomik ömür boyunca toplam 15.560.000 TL net gelir elde edilmekte ve tesisten bu gelirin ortalama 40 yıl boyunca alınması beklenmektedir. Narenciye tesisinden gelir alabilmek için ortalama 4 yıllık yatırım dönemi gerekli olmaktadır. Yerel alanda geçerli ortalama kapitalizasyon oranı % 5,0 olduğuna göre bu tesisin sermayesinin değeri veya ağaçla kaplı arazi değerinin tespitini yapınız.

Narenciye kaplı arazilerden elde edilecek net gelirin yıla düşen ortalama tutarı;

$$DT = BDA \frac{f(1+f)^n}{(1+f)^n - 1} = 15.560.000 \cdot \frac{0,05(1+0,05)^{40}}{(1+0,05)^{40} - 1} = 906.808,19 \text{ TL}$$

Arazi Değeri = Yıllık Ortalama Net Gelir/Kapitalizasyon Oranı

Arazinin sonsuza kadar narenciye tesis edileceği varsayımı ile yıllık ortalama olarak 906.808,19 TL gelir vereceği ve arazilerin nevelerine göre geçerli kapitalizasyon oranının değişmediği dikkate alınarak narenciye kaplı arazinin toplam değeri;

Arazi Değeri = 906.808,19/0,05 = 18.136.164 TL olarak bulunur.

Örnek-87: Bir yatırımcı 2.200.000 TL'na satın aldığı bir taşınmazı dört yıl süreyle elde tutmayı ve dördüncü yılın sonunda ise 2.500.000 TL'na satmayı hedeflemektedir. Yatırımcı taşınmazdan birinci yıl 300.000 TL, ikinci yıl 350.000 TL, üçüncü yıl 415.000 TL ve dördüncü yıl 450.000 TL net gelir beklemektedir. Iskonto faiz oranının yıllık % 12 olacağı varsayımı altında yatırımcı alım işleminden ne kadar kar elde etmiş olur?

Çözüm:

Alım Değeri = 2.200.000 TL ve Satış Değeri = 2.500.000 TL

Yıllık Kira Gelirleri = 300.000 TL, 350.000 TL, 415.000 TL, 450.000 TL

Nakit Girişlerinin Bugünkü Değerleri Toplamı=

$$\left[\frac{300.000}{(1 + \% 12)^1} + \frac{350.000}{(1 + \% 12)^2} + \frac{415.000}{(1 + \% 12)^3} + \frac{(450.000 + 2.500.000)}{(1 + \% 12)^4} \right] = 2.717.042 \text{ TL}$$

Alım-Satım İşleminde Kazanç = 2.717.042 – 2.200.000 = 517.042 TL olur.

Örnek-88: Bir gayrimenkulün değeri 400.000 TL olup, bir kısmı aylık geri ödemeli yıllık % 12 faiz oranlı ve 20 yıl vadeli kredi ile finanse edilmiştir. Kredinin aylık eşit taksitleri 2.000 TL ise, kredi / değer oranı (İpotekli Konut Kredisi Tutarının Gayrimenkulün Değerine Oranı) ne olur?

Çözüm:

$f = \% 12$ yıllık ise $f_{\text{aylık}} = \% 12 / 12 = \% 1,00$ olur.

$n = 20$ yıl = 240 ay

Kredi Miktarı=

$$BDA = 2.000 * \left[\frac{(1+\% 1,0)^{240}-1}{(1+\% 1,0)^{240} * \% 1,0} \right] = 181.639 \text{ TL}$$

Kredi/Değer Oranı = $181.639 / 400.000 = \% 45,41$

Peşinat Miktarı = $1 - 0,4541 = 0,55$ veya 218.361 TL olur.

Örnek-89: Bir yatırımcı, bir konutu satın almak için 150.500 TL tutarında ipotekli konut kredisi almıştır. Kredinin geri ödeme süresi 25 yıl olup, yıllık faiz oranı % 13,8'dir. Yatırımcı söz konusu konutu dört yıl sonra satıp kredi ödemelerini bir balon ödeme ile kapatmayı planlamaktadır. Buna göre balon ödemenin tutarı ne olur?

Çözüm: Müşterinin kredi tutarı 150.500 TL, $f = \% 13,8$ yıllık ise $f_{\text{aylık}} = \% 13,8 / 12 = \% 1,15$ ve vade ise 25 yıl veya 300 aydır.

$$150.500 = DT * \left[\frac{(1+\% 1,15)^{300}-1}{(1+\% 1,15)^{300} * \% 1,15} \right] \text{ ise } DT = \text{Ödeme Tutarı} = 1.789 \text{ TL olur.}$$

Konutun satışı 4.yılı sonunda (48 inci ay sonunda) gerçekleştirilecektir. Buna göre geriye kalan dönem sayısı = $300 - 48 = 252$ ay olur.

$$\text{Balon Ödeme Miktarı} = 1789 * \left[\frac{(1+\% 1,15)^{252}-1}{(1+\% 1,15)^{252} * \% 1,15} \right] = 146.845 \text{ TL olur.}$$

YEDİNCİ BÖLÜM

DEĞERLEME STANDARTLARI VE ÖRGÜTLERİ

7.1. Dünyada Değerleme Örgütleri ve Standartları

Birçok ülkede değerleme alanında ve özel olarak gayrimenkul değerlemesi ile ilgili farklı modellerin veya yapılanmaların olduğu görülmektedir. Hemen her ülkede kamu kesiminde değerleme çalışmalarının örgütlenmesi ile özel kişi ve kurumlar tarafından özellikle finansal kurumlara yönelik değerleme hizmetlerinin sunumundaki farklılık, birçok ülkenin başka ülkeler için iyi bir model olarak algılanmasına imkan vermemektedir. Birçok ülkede değerleme uzmanlığı yasal statüye dayalı olarak kurumsal gelişmesini tamamlamış olup, bu amaçla değerleme kurumu, değerleme uzmanları birliği ve değerleme enstitüsü gibi örgütlenme modellerinin seçilmiş olduğu görülmektedir. Özellikle 2008 yılından sonra dünyada etkili olan küresel kriz sonrası her ülkede değerleme uzmanı unvanı yasal statüsü belirlenmiş, mesleki ehliyet ve lisanslama, hizmetin kapsamı ve uygulama çerçevesi, standartlar ve mesleki sorumluluk konularında ilerleme sağlanmıştır. Uluslararası nitelikteki öneme sahip olan başlıca değerleme örgütleri ve faaliyet alanları kısaca aşağıda özetlenmiştir:

Uluslararası kuruluşlar arasında; Uluslararası Değerleme Standartları Kurulu (International Valuation Standards Council – IVSC), Avrupa Değerleme Örgütleri Birliği (The European Group of Valuers' Associations-TEGoVA), ABD Değerleme Enstitüsü (Appraisal Institute-AI), Kanada Değerleme Enstitüsü (Appraisal Institute of Canada-AIC), Amerikan Değerleme Derneği (The American Society of Appraisers-ASA), Taşınmaz Ekonomisi ve Değerleme Çalışmaları Merkezi (Centro Studi di Estimo e di Economia Territoriale - Ce.S.E.T.), Gayrimenkul Danışmanları Kuruluşu (The Counselor of Real Estate-CRE), Fransa Değerleme Enstitüsü (Institut Français De L'Expertise Immobilière - IFEI) ve Lisanslı Değerleme Uzmanları Kraliyet Enstitüsü (Royal Institution of Chartered Surveyors-RICS) gibi önemli örgütlerin öncelikle sayılması gerekir.

7.1.1. Uluslararası Değerleme Standartları Konseyi (IVSC)

Konsey; küresel düzeyde değerleme ve özellikle değerleme uygulama alanlarına yönelik standartların geliştirilmesi konusunda faaliyette bulunmak üzere 1981 yılında kurulan, Birleşmiş Milletler tarafından da tanınan ve içinde 50 ulusun temsil edildiği bir kurumdur. Konseyin oluşturduğu Uluslararası Değerleme Standartları (International Valuation Standards - IVS), bu alanda ilk girişim olmuştur. Bu standartlar önce Beyaz Kitap (White Book) ismi ile kullanıma sunulmuş olup, standartlar sürekli güncellenerek hızla geliştirilmiş ve 2014 yılı sonunda Red Book adı ile tekrar yayınlanmıştır⁵²¹. Hem IVSC üyesi örgütleri, hem de TEGoVA ve RICS gibi örgütler tarafından da kabul gören bu standartlarda, öncekilerden farklı birçok husus bulunduğu için bu kısmın sonunda özet olarak sunulmuştur.

Konseye hem ülkelerin değerleme alanında uzman kurumları ve değerleme uzmanları meslek örgütleri, hem de akademik kurumlar üye olabilmektedir⁵²². IVSC üyelik kriterleri üye olan kuruluşun profesyonel standartların belirlemesine katkıda bulunmasını gerektirir. Buna göre mesleki standartlar kuruluşun standartları (örneğin, değerleme, etik, eğitim gibi) alanlarının net biçimde tespit edilmiş olması gerekir. Merkezi Londra'da olan Konsey'in temel amaçları;

- Pratik, anlaşılması kolay, kamu yararını koruyan, yüksek standartlarda ve son derece etkin ve kapsamlı uluslararası değerleme standartlarını geliştirmek ve sürdürmek,
- Yerel veya bölgesel standartların mevcut olduğu yerleri belirleyerek, bu standartlarla Uluslararası Değerleme Standartlarının daha fazla uyumunu sağlamak,

⁵²¹ RICS ve IVSC, *RICS Professional Standards Global RICS Valuation Professional Standards*, 2015, London, UK.

⁵²² Web Sitesi: <http://www.ivsc.org/membership/value-organisation>.

- Değerleme mesleğinin küresel düzeyde gelişimine katkı sağlamak ve en iyi uygulamaları cesaretlendirerek kamu yararını korumak ve
- Değerleme mesleğinin uluslararası sesi olmaktır⁵²³.

Uluslararası Değerleme Standartları çerçevesindeki yapılan değerlemeleri kullananlar, bunların yüksek etik değer standartlarına sahip uzman profesyoneller tarafından hazırlandığından emin olabilmelidirler. Değerleme kullanımının kapsamı genişledikçe, mülk değerlemesi terimi, önceleri finansal bilgilendirme raporlarının kullanılmasıyla ilgili değerlemelerde başvuru daha kısıtlayıcı bir terim olan varlık değerlemesine göre daha fazla geçerlilik kazanmıştır. Profesyonel değerlendirme uzmanı, mülkiyet hakkının devri dahil, kredi veya ipotek teminatı olarak verilmesi düşünülen gayrimenkul, dava konusu olan mülk veya çözüm bekleyen vergi ödemesi, ve finansal raporlarda sabit varlık gibi ele alınan mülkler gibi genellikle mülk değeri takdiri gerektiren çok çeşitli işlemlerde, gerekli niteliklere, yeteneğe ve deneyime sahip bir kişidir. Profesyonel değerlendirme uzmanı, kişisel mülkiyet, şirket ve finansal hak ve menfaatler gibi diğer mülkiyet kategorilerinde de değerlendirme yapmak için gerekli özel uzmanlığa da sahiptir. Uluslararası Değerleme Standartları değerlendirme mesleğinde, kabul görmüş veya en iyi uygulamayı temsil etmekte olan, aynı zamanda, Genel Kabul Görmüş Değerleme İlkeleri olarak da tanınır. Uluslararası Değerleme Standartları'nın ve üye ülkelerin ulusal standartlarının karşılıklı olarak birbirlerini destekleyici ve tamamlayıcı olması arzu edilir. Uluslararası Değerleme Standartları Komitesi, ulusal ve uluslararası değerlendirme standartlarının beyanları ve uygulamaları arasındaki farkların açıklanması gerektiğini savunmaktadır.

IVSC; Birleşmiş Milletlere Bağlı 50 ülkeden 80 kurumun üye olduğu bir kuruldur. IVSC'nin amacı; değerlendirme alanında standartlar oluşturmak, üyeler arasında işbirliğini artırmaktır. ABD, Arjantin, Avustralya, Brezilya, Kanada, Çin, Kolombiya, Mısır, Finlandiya, Gürcistan, Yunanistan, Hongkong, Hindistan, Endonezya, İrlanda, İtalya, İngiltere, Japonya, Kazakistan, Kenya, Güney Kore, Litvanya, Letonya, Malawi, Malezya, Meksika, Hollanda, Yeni Zelanda, Norveç, Nijerya, Filipinler, Polonya, Romanya, Rusya Federasyonu, Sırbistan, Slovenya, Güney Afrika, İspanya, İsveç, Tanzanya, Tayland, Türkiye, Ukrayna ve Venezuela gibi ülkelerden IVSC'ye üye olmuş kurumlar bulunmaktadır. Türkiye'de sadece Ankara Üniversitesi Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi (Taşınmaz Geliştirme) Anabilim Dalı, IVSC (akademik üyelik)'ne üye olmuş ve IVSC'nin bütün faaliyetlerine aktif olarak katılmakta ve ülkemizi temsil etmektedir.

7.1.2. Avrupa Değerleme Örgütleri Birliği (TEGoVA)

TEGoVA; Avrupa düzeyinde örgütlenmiş, Avrupa ülkelerinde faaliyet gösteren değerlendirme kuruluşları arasında koordinasyon ve işbirliği sağlamak ve değerlendirme alanında standart bazı kuralları koymak için kurulmuştur. TEGoVA bünyesinde 24 Avrupa ülkesinden 40 üye kuruluş bulunmaktadır⁵²⁴ olup, TEGoVA üyesi olabilmek için AB üyesi ülkenin kuruluşu olma zorunluluğu bulunmaktadır. AB üyesi ülkelerin örgütleri; TEGoVA içinde tam üye (full membership) olmakta ve diğer ülkelerin örgütleri ise assosiye üyelik ve gözlemci üyelik hakkı elde etmektedir. Tam üyelik dışındakilerin genel kurulda oy hakları bulunmamaktadır. Türkiye'den Ankara Üniversitesi Taşınmaz Geliştirme Anabilim Dalı, TEGoVA (assosiye üyeliği)'ne üye olmuş ve TEGoVA'nın bütün faaliyetlerine aktif olarak katılmakta ve ülkemizi temsil etmektedir.

Uluslararası Değerleme Standartları Konseyi (IVSC), değerlendirme mesleğinin gelişimi ve kurumsallaşması açısından uluslararası alanda düzenleme yapmakta ve yapılan düzenlemelerin üye örgütler yoluyla uygulamaya taşınmasına katkı yapmaktadır. TEGoVA ve IVSC'nin temel amacı, uluslararası düzeyde değerlendirme standartları ve buna ilişkin metotları ve raporları oluşturarak finans, sermaye ve gayrimenkul pazarlarında şeffaf ve güvenilir bir değerlendirme tesis etmektir. TEGoVA bu amaca yönelik olarak Avrupa Değerleme Standartları (Approved European Property Valuation

⁵²³ T.Yomralıoğlu, R. Nişancı, M.Çete ve E.Candaş, *Dünya'da ve Türkiye'de Taşınmaz Değerlemesi Türkiye'de Sürdürülebilir Arazi Yönetimi Çalıştayı*, 26-27 Mayıs 2011, Okan Üniversitesi, İstanbul.

⁵²⁴ Web Sitesi: <http://www.tegova.org/en/p4912f882b2055>, Erişim Tarihi: 30.10.2015.

Standards-EVS) adı altında bir standartlar rehberi hazırlamıştır. Bu rehber, TEGoVA'ya üye olan kurumlar açısından herhangi bir zorunluluk veya cezai hükümler içermemekle birlikte tavsiye niteliğinde de olsa gayrimenkul değerlemesi mesleği açısından bazı önemli düzenlemeleri içermektedir. EVS'nin içerik ve amaçları şu şekilde özetlenebilir⁵²⁵:

- Müşterileri için güvenilir ve tutarlı değerlendirme raporları hazırlamaları için değerlendirme uzmanlarına yardımcı olmak,
- Pazar değeri ve değerlendirme metodu kavramlarına standart tanımlar getirmek suretiyle yeknesaklığı sağlamak,
- Gayrimenkul değerlemesi mesleğinin kalite standardını yükseltmek,
- Değerleme uzmanlarını gayrimenkul değerlemesindeki rolleri konusunda bilinçlendirmek,
- Değerleme raporlarının açık, anlaşılır ve aynı zamanda ilgili diğer mevzuat hükümleri ile uyumlu bir şekilde oluşturulmasına ilişkin prosedürleri belirlemek,
- Şirketlerin mali tablolarında yer alan bilgilerin doğru ve güvenilir olmalarına yardımcı olarak kamuyu aydınlatma işlevini daha etkin kılmak.

TEGoVA'nın başlıca partneri Gelir Derecelendirme ve Değerleme Enstitüsü (The Institute of Revenues Rating and Valuation-IRRV)'dür. TEGoVA ayrıca pratik uygulamaların geliştirilmesi ve gelişim kalitesi için tavsiye ve destek sağlama görevlerini de yürütmektedir.

7.1.3. ABD Değerleme Enstitüsü (AI)

ABD Değerleme Enstitüsü; dünya ölçeğinde yaklaşık 22.000 değerlendirme uzmanı ile yaklaşık 60 ülkede faaliyet gösteren uluslararası bir kuruluştur. Kuruluşun misyonu mülkiyet kavramının dünya çapındaki ekonomik gelişimini ve değerlendirme mesleğinin gelişimini sağlamak için dünya standartlarında, yöntem ve uygulamalar geliştirmektir. 1932 yılından bu yana faaliyetlerini sürdüren kuruluş tarafından MAI, SRPA, SRA, AI-GRS ve AI-RRS⁵²⁶ unvanları verilmektedir. MAI ve SRPA lisansına sahip uzmanlar; genel anlamda her türlü gayrimenkul ve sanayi, perakende dahil olmak üzere ticari değerlendirme alanında yetkili kişilerdir. SRA lisansı ise konut değerlemesi alanında verilen bir unvandır. MAI ve SRA lisansına sahip üyeler, gayrimenkul değerlendirme ile ilgili olarak mahkemeler, kamu kurumları, finans kuruluşları ve yatırımcılara hizmet verebilme yetkisine sahip olurlar⁵²⁷.

Bütün adayların öncelikle Değerleme Enstitüsü tarafından verilen standartlar ve etik derslerini almaları gerekir. Birinci yılda adayların öncelikle 15 saat süreli Profesyonel Tekdüze Değerleme Standartları(*Uniform Standards of Professional Appraisal Practice - USPAP*) dersini almaları ve yapılacak sınavlarda başarılı olmaları zorunludur. Daha sonra 7 saatlik Standartlar ve Etik dersinin alınması gerekir. ABD dışında değerlendirme sektöründe çalışmak isteyen adaylar, USPAP yerine Uluslararası Değerleme Standartları dersini tercih edebilir. Değerleme enstitüsü derslerinden iş uygulamaları ve etik dersleri tamamlanmalıdır.

MAI unvanı için eğitim şartları ve gereksinimleri: Dört yıllık üniversitesi mezuniyetine ilave olarak; rapor yazma ve örnek çalışmalar, ileri düzey gelir yaklaşımı, ileri düzey pazar analizi, en etkin ve verimli kullanım, ileri düzey gelişmiş kavramlar ve örnek uygulamalar, kantitatif analiz, genel sınav ve iş tecrübesi (en az 4.500 saat) koşulunun sağlanması ve belirtilen konulardaki kurs ve sınavları geçmek gerekmektedir.

SRA unvanı için gerekli olan koşullar: Dört yıllık üniversite mezuniyetine ilave olarak; konut denklik sınavı, konut değerlendirme uzmanı sitesi değerlendirme ve maliyet yaklaşımı, konut emsal

⁵²⁵ S. Yalçın, *Gayrimenkul Değerlemesinde Değerleme Uzmanlığı Üzerine Bir İnceleme*, İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2006, İstanbul.

⁵²⁶ Web Sitesi: <http://www.appraisalinstitute.org/about/our-designations/>, Erişim Tarihi: 29.10.2015.

⁵²⁷ Web Sitesi: <http://www.appraisalinstitute.org/about/>, Erişim Tarihi: 29.10.2015.

karşılaştırma ve gelir yaklaşımları, konut rapor yazma ve örnek çalışmalar, konut piyasası analizi, en yüksek ve en iyi kullanım, gayrimenkul finansmanı, istatistik, değerlendirme modelleme, ileri düzey konut uygulamaları ve örnek çalışmalar ile iş tecrübesi (en az 3.000 saat) olarak sıralanmaktadır. Konularında kurs ve sınavını geçmek gerekmektedir. Ayrıca SRPA unvanı mülkiyet, ticari, endüstriyel, konut ve diğer tip değerlendirme çalışmaları için verilmektedir.

7.1.4. Kanada Değerleme Enstitüsü (AIC)

1938 yılında kurulan AIC, Kanada'nın önde gelen değerlendirme kuruluşudur. Enstitü tarafından AACI (Accredited Appraiser Canadian Institute, Lisanslı Değerleme Uzmanı) ve CRA (Canadian Residential Appraiser, Konut Değerleme Uzmanı) lisansı (unvanı) verilmektedir. AACI ve CRA unvanlarını alabilmek için profesyonel tecrübe, sınav ve eğitim şartları aranır. Ayrıca enstitü profesyonel gelişim programı çerçevesinde hayat boyu öğrenmeyi desteklemektedir. AIC uzmanları pazarda profesyonel değerlendirme uzmanları olup, gerçek değerın takdirinde güven kurumu olarak işlev görürler⁵²⁸. AACI unvanı için gerekli olan eğitim şartları ise; temel gayrimenkul matematiği, finansal muhasebeye giriş, kent ve gayrimenkul ekonomisi, gayrimenkul yatırım analizi ve ileri düzey gelir değerlemesi, ticari gayrimenkul analizi, değerlemede vaka çalışmaları, analizler ve tahminler ile gayrimenkul gelirleri temelinde vaka çalışması veya tarımsal alandan örnek olay çalışması gibi dersleri almış olması gerekmektedir. Özellikle son 10 yıldan bu yana adayların öncelikle kamu üniversitesinde gayrimenkul geliştirme konusunda yüksek lisans derecesi almış olmaları ve ardından diploma ile aday değerlendirme uzmanlığı başvurusu yapmaları gerekmektedir⁵²⁹. Üç yıl değerlendirme uzman yardımcısı olarak çalışan kişiler, uygulama becerisi, rapor yazma, problem çözme ve mevzuat bilgisi yönlerinden yeterlilik sınavına alınmakta ve başarılı olan adaylara değerlendirme uzmanı lisansı verilmektedir. Değerleme uzmanlığında ileri derecede başarılı olan kişiler de kıdemli uzman unvanı ile kamu ve özel kesimde çalışma olanağına sahiptir.

7.1.5. Amerikan Değerleme Uzmanları Derneği (ASA)

AM (Accredited Member) ve ASA (Accredited Senior Appraiser) belgeleri, ASA tarafından verilen yetki belgeleri ve lisanstır. Dernek; bütün değerlendirme konularında uzman olan profesyonelleri üye olarak kabul etmektedir. Gayrimenkul, şirket, makine, mücevher, antika ve eski kitap gibi konularda çalışan değerlendirme uzmanları dernek üyesidir. Lisanslı Üye (designated member) olabilmek için öncelikle derneğe aday üye olarak başvuru yapmak gereklidir. Aday üye olmak için bir görüşme yapılmaktadır. Aday üyeler, belli bir süre içerisinde ASA'nın Etik Standartları ve 15 saatlik kurs olarak verilen USPAP standartları dersinin sınavını başarı ile tamamlamak zorundadır. Bu sınavları geçtikten sonra lisanslı üye (Accredited Member - AM) ya da kıdemli lisanslı değerlendirme uzmanı (Accredited Senior Appraiser - ASA) statüsüne geçmeye hak kazanılır. Lisanslı üye olmak için (Accredited Member, AM) en az iki yıl deneyim ve yüksekokul mezunu olma şartı aranır. Kıdemli lisanslı değerlendirme uzmanı olmak için adayın (Accredited Senior Appraiser, ASA); en az 5 yıllık iş tecrübesi ve bu 5 yılın 3 yılını ise uzmanlaşmak istediği konuda çalışmış olması gereklidir. Ayrıca yüksekokul mezuniyeti şartı da aranır. Üye olmak isteyen adayın geçmişi, eğitimi ve finansal geçmişi ASA yetkilileri tarafından araştırılır. Ayrıca, topluluk konusunda önemli çalışmalar yapan kıdemli lisanslı değerlendirme uzmanlarına (ASA ehliyeti olan) FASA (Fellow ASA) unvanı vererek ödüllendirebilir ve uzman bu sıfatı imzası ile birlikte kullanabilir.

Lisans almak isteyenlerin; son iki yılda hazırladıkları iki raporu sunmaları ve ASA tarafından hazırlanan adayın Etik İlkeler ve Değerleme Uygulamalarının Temelleri (Principles of Appraisal Practice and Code of Ethics) ile ilgili sınavı başarı (minimum puan % 75 olmalı) ile tamamlamaları gerekmektedir. Lisans almaya hak kazanan uzmanlar, devamlı belli aralıklarla mesleki eğitim almak zorundadır. ASA'ya üyelik çeşitli şekillerde olabilmektedir. Kişisel başvurularda, üye olabilmek için öncelikle aday olmak gereklidir. Üye çeşitleri ise aday (candidate), ilgili (affiliate) ve ilgili öğrenci (affiliate student) olmak üzere üç adettir. Üyeler 1 yıl içinde USPAP kursunu ve ASA'nın etik sınavını

⁵²⁸ Web Sitesi: <http://www.aicanada.ca/the-appraisal-institute-of-canada/>, Erişim Tarihi: 25.10.2015.

⁵²⁹ Web Sitesi: <http://www.aicanada.ca/9-aic-courses/>, Erişim Tarihi: 25.10.2015.

geçmek zorundadır. Aday üyeler yetki sahibi (designated) olmak isteyenlerdir. İlgili üyeler (affiliate member) ise dolaylı olarak bu sektörde yer alan kişilerdir. Bunlar genelde belirli bir ücret karşılığında değerlendirme yaptıran kişilerdir. Öğrenci ilgili üyeler ise üniversitede bu konu hakkında eğitim alan ve bu konuda uzmanlaşmak isteyen kişilerdir. Ayrıca, şirketler, üniversiteler, müzeler ve diğer organizasyonlar da ASA'ya üye olarak ilgili şirket konumuna gelebilirler⁵³⁰.

7.1.6. Taşınmaz Ekonomisi ve Değerleme Çalışmaları Merkezi (Ce.S.E.T.)

İtalya'nın Floransa kentinde 1976 yılında kurulan Ce.S.E.T.; öğretmenler, akademisyenler, profesyonel uzmanlar ve kıymet takdiri disiplini içinde çalışma yapanlar (uzmanlar) için buluşma yeri olarak görev yapar. Ce.S.E.T., 1978 yılında Taşınmaz Ekonomisi ve Değerleme Çalışmaları Merkezi adını almıştır. 1988'de Floransa Üniversitesi - Arazi ve Tarım Ekonomisi Bölümü ile bir anlaşma imzalamıştır. Ce.S.E.T.'in hukuki niteliği 10 Mart 1993 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile değiştirilmiş ve kamu yararına çalışan kurum niteliğini kazanmıştır. Bu merkez 30 yıllık dönemde değerlendirme disiplinine yönelik önemli akademik çalışmalar yapmış, temel ilkeleri ve uygulama olanaklarını düzenlemiş ve son yıllarda teorik - metodolojik düzeyde disiplinlerarası bilimsel ve mesleki beceri geliştirme çalışmalarına yönelmiştir.

1976 yılında ilk defa "Ce.S.E.T. - Haberler Aestimum" yayımı başlamıştır ve 1980 yılında ilk defa Floransa mahkemesince kaydedilen "Aestimum" bir yıllık süreli yayın özelliğini kazanmıştır. Periyodik olarak yayınlanan yıllık/yarı-yıllık "Aestimum" verileri Floransa Mahkemeleri tarafından kabul edilmekte ve kullanılmaktadır. Yayınların içeriği (veriler) miktar ölçme ve sorunların çözümünde uygulanmakta ve doktrin kararlarının içeriğini derinleştirmeyi amaçlamaktadır. Ekonomi, arazi, çevre ve diğer disiplinler, ortak ilgi alanlarında ve çalışma konularında yasal ve idari olarak Ce.S.E.T. operasyonel uygulamalarına bağlı kalmaktadır⁵³¹.

7.1.7. Gayrimenkul Danışmanları Kurulu (CRE)

CRE unvanı, 1953 yılından bu yana CRE tarafından verilmektedir. Kuruluş, kişilere davetiye göndermektedir ve CRE unvanına sahip 1100 üyesi bulunmaktadır. Kuruluşa davet edilen kişilerde profesyonel tecrübe, kusursuz yargı yeteneği, müşteriler ve işverenler tarafından kabul görme, tanınma ve saygınlık kriterleri göz önünde bulundurulur. Ayrıca üç yılı gayrimenkul danışmanlığı olmak üzere 10 yıllık pratik tecrübe şartı aranır. Gayrimenkul alanında yüksek lisans ya da akademik kimlik, tecrübe şartı için 1 yıllık alternatif olarak kabul edilebilir. Üyeler devlet kurumları, bireysel mülkiyet sahipleri gibi farklı müşteri gruplarına hizmet ederler. Üyeler finansman ve sermaye oluşumu, sürdürülebilir ve yeşil planlama gibi konularda çözüm önerileri geliştirmektedir. CRE unvanı gayrimenkul danışmanlığı alanında en üst düzey prestijli bir kimlik kartını temsil eder⁵³².

Danışmanların bilgili olması gereken konular;ekonomik ve mali etki çalışmaları, fizibilite çalışmaları, finansman, değerlendirme, satın almalar ve tasarruflar, aracılık, geliştirme, mülkiyet, varlık yönetimi, site konumu (yer değiştirme, kiralama veya satın alma değerlendirme), kurumsal gayrimenkul stratejisi, ticari ipoteğe dayalı menkul kıymetler (CMBS), müşterek yönetime tabi ortaklıklar, bilirkişi, tahkim ve arabuluculuk, yatırım analizi ve strateji, pazar araştırması ve arz - talep analizi, en yüksek ve en iyi kullanım, portföy durum tespiti, emlak yönetimi ve performans değerlendirme, kamulaştırma, arazi kullanım veya master planlama, kar amacı gütmeyen danışmanlık, kiracı temsil, mortgage kredileri, emeklilik danışmanlığı, kamu-özel sektör işbirliği, programlar, çevre danışmanlığı, sermaye oluşumu ve sendikasyon, mali danışmanlık, kayıtlı yatırım danışmanlığı hizmetleri, borsalar ve gayrimenkul yatırım ortaklığı gibidir.

⁵³⁰ S. Yalçın, *Gayrimenkul Değerlemesinde Değerleme Uzmanlığı Üzerine Bir İnceleme*, İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2006, İstanbul.

⁵³¹ Web Sitesi: <http://www.ceset.uni.fi/Home.html>, Erişim Tarihi: 26.10.2013.

⁵³² Web Sitesi: <http://www.cre.org/aboutmembership/>, Erişim Tarihi: 26.10.2013.

7.1.8. Fransa Değerleme Enstitüsü (IFEI)

IFEI 1979 yılında kurulmuştur. Amacı gayrimenkul değerleme uzmanlarının çıkarlarını savunmakla sınırlı olmayan, değerleme ve değerleme kullanıcıları (yatırımcı, hukukçu, geliştirme uzmanı, broker gibi) arasında değişimi teşvik ederek, gayrimenkul değerleme uzmanlığını teşvik eden Fransa'daki nadir kuruluşlardan biridir. İki çeşit üyesi vardır:

- Asil üyeler; en az yedi yıl gayrimenkul değerleme deneyimi olan ve uygun bir düzeyde yükseköğrenim görmüş gayrimenkul değerleme uzmanlarıdır.
- Ortak üyeler; emlak değerleme uzmanlarıdır. Sayıları, toplam üye sayısının beşte ikisini geçmez ve yönetimde görev alamazlar. Bu sayede, kendi aralarında değişmezler ve paydaşların görüşlerini dikkate almaları zorunludur.

Kuruluş, Paris bölgesi dışındaki yerel birimlerin eğitim faaliyetlerini yürütme özelliklerine sahiptir. IFEI, Fransa'da ilk yayınlanan değerleme standartlarının genel konsepti açısından önemli bir yere sahiptir. Gözlem komitesi, kuruluşun güncel kalmasını ve saygı görmesini sağlar. Kuruluş Fransa'da eksperler için uygulama ve standartlar kaynağı olmuştur⁵³³.

7.1.9. Lisanslı Değerleme Uzmanları Kraliyet Kurumu (RICS)

Lisanslı Değerleme Uzmanları Kraliyet Kurumu (Royal Institution of Chartered Surveyors, RICS) 1868 yılında İngiltere'de kurulmuş ve 1881 yılında yasal olarak tanınmıştır. RICS üyeleri lisanslı veya yeminli bilirkişi, eksper veya sürveyan olarak bilinirler. RICS uluslararası alanda faaliyet gösteren meslek örgütü olmanın yanında eğitim, araştırma ve akreditasyon kurumudur⁵³⁴. RICS'in uzmanlaştığı alanlar;değerleme (kentsel, kırsal, işletme, gayrimaddi varlıklar, sanat eserleri ve antika değerleme işlemleri), varlık ve tesis yönetimi, bina kontrol, yapı araştırması, ticari taşınmaz, koruma, inşaat, çevre, finans ve yatırım, genel değerleme uygulamaları, arazi etütleri, petrol ve gaz, planlama ve geliştirme, proje yönetimi, taşınmaz yönetimi, yapım ekonomisi, keşif ve metraj çalışmaları ile yapım yönetimi konularını kapsamaktadır.

RICS tarafından verilen üyeliklerAssocRICS, FRICS ve MRICS olarak sınıflandırılır.RICS'e üye olmanın üç temel koşulu bulunmakta olup, bunlar; mezun olunan lisans alanı (RICS tarafından kabul edilen üniversiteden mezun olmak), değerleme sektörü ve diğer faaliyet alanlarında iş deneyimi (bir ölçüde nitelik ve en az beş yıllık profesyonel mesleki deneyim) ve pratik eğitim (RICS üyeliği için sürekli eğitim alma zorunluluğu mevcut) olarak sıralanabilir. RICS üyeleri profesyonel gelişimin devamı (CPD) için bir takvim yılı içinde 20 saatlik CPD faaliyetini tamamlamalıdır⁵³⁵.

İngiltere'de değerleme sektörünü düzenleyen bir yasa bulunmamakla birlikte mesleki profesyonel örgütler sayesinde değerleme sektörü kontrol edilmektedir. Değerleme metotları ile bunların nasıl kullanılacağı, değerlemeye ilişkin genel esaslar ve değerleme uzmanının haiz olması gereken vasıflar RICS tarafından yayınlanan Red Book adlı kitapta tanımlanmıştır. Ülkede üç önemli değerleme örgütü bulunmakta olup, bunlar; Tarımsal Değerleme Uzmanları Merkezi Derneği (The Central Association of Agricultural Valuers - CAAV), Gelir, Dereceleme ve Değerleme Enstitüsü (Institute of Revenues Rating and Valuation - IRRV) ve Konut Değerleme Uzmanları Derneği (Residential Property Surveyors Association)'dir. İngiltere'de kredi veren kuruluşlar değerleme uzmanları ile çalışmakta ve bu uzmanların hepsinin RICS üyesi olması zorunludur. Değerleme hizmet bedeli değerlemesi yapılan varlığın değerine göre değişmektedir. Mesleki sorumluluk sigortası zorunludur. Değerleme talebinde bulunan müşteriler bu sigortanın varlığını mutlaka kontrol etmelidirler. Sigortanın garanti ettiği tazminat bedeli, değerleme uzmanının/şirketinin cirosuyla orantılı olmak durumundadır ve bu tazminat bedeli de işverenler tarafından kontrol edilmektedir.

⁵³³ Web Sitesi: <http://www.ifei.org/>, Erişim Tarihi: 18.05.2013; Web Sitesi: <http://www.tegova.org/en/p4912c99a4e852>, Erişim Tarihi: 18.05.2013.

⁵³⁴ Web Sitesi: <http://www.rics.org/uk/about-rics/who-we-are/history/>, Erişim Tarihi: 18.05.2013.

⁵³⁵ Web Sitesi: <http://www.rics.org/uk/join/>, Erişim Tarihi: 25.10.2015.

MRICS unvanı, RICS tarafından koruma altında ve üyeleri dışında kimsenin kullanmasına izin verilmemektedir. Yasal olarak herhangi bir kişinin değerleme yapmasının önünde bir engel olmasa da bankalar RICS üyeleriyle çalışmayı tercih ettikleri için dolaylı da olsa RICS üyeleri dışındakilerin değerleme yapması yasal olarak engellenmiş durumdadır.

7.1.10. Değerleme Hizmeti Veren Kamu Kurumları

Bazı ülkelerde değerleme çalışmaları özel kişiler ve değerleme şirketleri tarafından yürütülmektedir. Hemen her ülkede para ve sermaye piyasası alanına yönelik değerleme hizmetleri bu biçimde yürütülmektedir. Ancak kadastro değeri veya genel olarak emlak vergisi değerinin tespiti için bazı ülkelerde kamu kesiminde örgütlenme yoluna gidildiği ve güçlü kamu otoritesinin tesis edildiği gözlenmektedir. Özellikle İngiltere, Hollanda, Almanya ve ABD’de merkezi ve yerel düzeylerde kamu örgütlenmesi gerçekleştirilmiştir. Hollanda’da belediyelerce yürütülen taşınmaz değerleme faaliyetlerinin denetimi, merkezi bir Konsey olan “Taşınmaz Değerleme Konseyi” (The Netherlands Council for Real Estate Assessment) tarafından gerçekleştirilmektedir. Toplam 25 çalışanı ve yönetim kurulu olan Konsey, çalışmalarını, değerleme faaliyetlerinden sorumlu bakanlık olan Maliye Bakanlığı bünyesinde yürütmektedir. Konsey’in ilk görevi, 1993 yılında yeniden yapılandırılan taşınmaz değerleme sisteminin yasal mevzuatının hazırlanması ve belediyelerdeki gerekli yapılanmaların oluşturulması iken, bu görev zamanla, belediyelerin değerleme çalışmalarında yaşadıkları sorunların çözümüne yardımcı olma ve deneyimlerini paylaşmalarını sağlama şekline dönüşmüştür. Konsey, belediyeler değerleme çalışmalarında daha uzman bir hale geldiğinden, düzenleme yapan ve değerleme sonuçlarını kontrol eden bir birim yapısına bürünmüştür.

Kamuda değerleme yapılanması içinde en büyük iş kapasitesine sahip kurum İngiltere’deki Kamu Değerleme Kurumu (Valuation Office Agency) olup, ülkede kentsel, ticari ve kırsal bütün taşınmazların vergiye esas değerini takdir etmekte, vergi kayıp ve kaçaklarının denetiminde etkin olarak çalışmaktadır. Bu biçimde yapılanma bazı İskandinav ülkelerinde Tapu ve Kadastro İdaresi veya Maliye Bakanlığı tarafından gerçekleştirilmiştir. ABD’de Gelir İdaresine bağlı olarak çalışan Değerleme Komiteleri ile Almanya’da Değerleme Komiteleri de başka bir uygulama modelini teşkil etmektedir. Birçok ülkede kamu bünyesinde değerleme çalışmaları, emsal alım-satım fiyatları ve nesne karakteristiklerinin bir arada değerlendirildiği sistemler çerçevesinde yürütülmekte olup, bu bağlamda; noterler tarafından hazırlanan sözleşmelerden elde edilen alım-satım fiyatlarına, değerleme ofislerinden tapu ofislerine bağlanılarak elektronik ortamda erişilebilmektedir. Özellikle değerleme kurumları veya komiteleri ile kadastro ve tapu ofislerinin aynı bakanlık bünyesinde bulunması verilere erişimi kolaylaştırmaktadır. Değerlemenin bir diğer önemli girdi verisi olan nesne karakteristikleri ise, değerleme ofisi çalışanlarınca, vergi mükelleflerinin mal varlığı beyanlarından oluşturulmaktadır. Taşınmazlarda meydana gelen değişiklikler ilgili belediyenin ofisi bilgilendirmesi ile dinamik olarak güncellenmektedir⁵³⁶.

7.2. Türkiye’de Değerleme Örgütleri ve Standartları

Öncelikle Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve özel düzenlemeler çerçevesinde yargı organlarına sunulan bilirkişilik ve uzmanlık hizmetleri 2000’li yıllarda zorunlu olarak kurumsallaşmış ve profesyonel bir iş haline gelmiştir. 5582 sayılı Konut Finansmanı Hakkında Kanun ile Türkiye’nin gündemine gelen değerleme uzmanlığının önemi hızla artmış ve kurumsallaşma büyük ölçüde tamamlanmıştır. Borç veren kurumlar açısından ipotek alınan taşınmazın, ikincil piyasalarda menkulleştirilecek ipoteklerinin, değerleme raporunun uluslararası alanda da geçerliliğinin olmasını gerektirmektedir. Özellikle belirli büyüklüğün üzerinde aktif toplamı, net satışlar ve istihdam hacmine sahip olan şirketlerin bağımsız dış denetim için zorunlu olarak varlık değerleme hizmeti almaları gerekmektedir. Yasal zorunluluk ve özellikle para ve sermaye piyasaları, icra ve iflas, vergileme, kentsel dönüşüm ve kamulaştırma gibi alanlar başta

⁵³⁶T.Yomralioğlu, R.Nişancı, M. Çete ve E. Candaş, *Dünya’da ve Türkiye’de Taşınmaz Değerlemesi Türkiye’de Sürdürülebilir Arazi Yönetimi Çalıştayı*, Okan Üniversitesi, 26-27 Mayıs 2011, İstanbul.

olmak üzere birçok alanda değerlendirme uzmanları ve şirketleri ile ilgili yasal düzenlemeler yapılmıştır⁵³⁷.

Türkiye’de değerlendirme mesleği Sermaye Piyasası Kurulu’nun düzenlemeleri ile kurumsal bir kimlik kazanmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu’nun bu konu ile ilgili amaçlarından biri, halka açık şirketler ve gayrimenkul yatırım ortaklıklarının gayrimenkul alım, satım ve kiralamaalarında şirket hissedarlarının doğru bilgilendirilmesi ve korunmasını sağlamak olup, gayrimenkul değerlemesi yapacak uzmanlara lisans vermeye ve bu uzmanlarca kurulan şirketleri listeye almaya başlamıştır. Daha sonraları Kurul tarafından verilen lisanslar diğer kurumlar tarafından da referans alınmaya başlanmıştır. Bugün bankalar, özel şirketler ve pek çok kamu kurumu, gayrimenkul değerlemesinde Kurul lisanslı değerlendirme uzmanları ve Kurul tarafından listeye alınan değerlendirme şirketlerini tercih etmektedirler⁵³⁸.

Türkiye’de değerlendirme mesleğine ilişkin bir yasal düzenleme yerine birden fazla kurumun farklı tebliğ ve yönetmelik düzeyinde düzenlemeleri bulunmaktadır. Değerleme mesleğinin faaliyetlerine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu (BDDK)’nın düzenlemeleri de mevcuttur (Ek-4). Her iki kurumun düzenlemeleri arasında paralellik olmasına karşın farklı yanları da bulunduğu için aşağıda kapsamlı özetleri ayrı ayrı sunulmuştur⁵³⁹. Burada Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği (TDUB), Lisanslı Değerleme Şirketleri Birliği Derneği (LİDEBİR), Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu (SPL) ve diğer değerlendirme örgütleri özet olarak incelenmiş ve faaliyet alanları hakkında kısa bilgi verilmiştir.

Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği (TDUB): Mülga 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 40’ıncı maddesi(d) bendine dayanılarak, Bakanlar Kurulu’nun 30.10.2009 tarihli kararı ile kabul edilen Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği Statüsü 17.12.2009 tarih ve 27435 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Birlik; kanunla kurulmuş, tüzel kişiliği haiz ve kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşudur. 06/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 76’ncı maddesine dayanılarak hazırlanan ve 2014/5933 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilen Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği’nin yeni Anasatüsü, 02/04/2014 tarih ve 28960 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 02/04/2014 tarihinde yürürlüğe giren yeni Birlik Statüsünün 36’ncı maddesi uyarınca, 30/10/2009 tarihli ve 2009/15635 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan eski Statü yürürlükten kaldırılmıştır.

Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği’nin üyeleri sermaye piyasası mevzuatına göre gayrimenkul değerlendirme uzmanlığı lisansına sahip olan değerlendirme uzmanları ile Kurul tarafından yetkilendirilen değerlendirme şirketlerinden oluşmaktadır. Birliğin amacı; gayrimenkul piyasasının ve gayrimenkul değerlendirme faaliyetlerinin gelişmesini, Birlik üyelerinin dayanışma ve değerlendirme faaliyetlerinin gerektirdiği özen ve disiplin içinde çalışmalarını, üyelerin mesleki menfaatlerinin korunmasını, haksız rekabetin önlenmesini, mesleki konularda üyelerin aydınlatılmasını ve eğitilmesini sağlamak üzere Kanun ve bu Statü ile verilen görevleri yerine getirmektir⁵⁴⁰.

Birliğin Yönetim Kurulu, Birliğin Genel Kurulu tarafından seçilerek göreve başlar. Yönetim Kurulu; (i) değerlendirme kuruluşlarındaki sorumlu değerlendirme uzmanları arasından bir asil ve bir yedek üye, (ii) değerlendirme kuruluşlarında tam zamanlı çalışan ve sorumlu değerlendirme sıfatını haiz olmayan değerlendirme uzmanları arasından bir asil ve bir yedek üye, (iii) tüzelkişi olarak değerlendirme kuruluşları arasından, iki asil ve iki yedek üye, (iv) değerlendirme kuruluşları ile tam zamanlı istihdam ilişkisi içinde olmayan değerlendirme uzmanları arasından, bir asil ve bir yedek üye ve (v) aday öneri Komitesi tarafından belirlenerek Sermaye Piyasası Kurulu tarafından önerilen adaylar arasından, iki asil ve iki yedek bağımsız üye olmak üzere seçilerek 7 asil ve 7 yedek üyeden oluşur.

⁵³⁷ S.Yalçın, *Gayrimenkul Değerlemesinde Değerleme Uzmanlığı Üzerine Bir İnceleme*. İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. Yüksek Lisans Tezi, 2006, İstanbul.

⁵³⁸ <http://www.tdub.org.tr/genel/degerleme-meslegi.html>.

⁵³⁹ M.Temel, *Türkiye’de Gayrimenkul Değerleme Sektör Analizi*. Okan Üniversitesi Gayrimenkul Finansmanı ve Değerleme Yüksek Lisans Programı Bitirme Projesi, 2013, İstanbul.

⁵⁴⁰ <http://www.tdub.org.tr/genel/tdub.html>.

Birliğin Denetleme Kurulu Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulu Üyesi olmayan değerlendirme uzmanı adaylar arasından seçilen üç asıl ve üç yedek üyeden oluşur. Denetleme Kurulu üyelerinin görev süreleri iki yıl olup, aynı değerlendirme kuruluşundan birden fazla kişi aynı anda denetleme kurulunda yer alamaz. Denetleme Kurulu, Birliğin bütün hesapları ve işlemlerini inceleyerek Birliğin çalışmaları hakkındaki görüşlerini bir raporla genel kurulun olağan toplantılarına sunmakla görevlidir⁵⁴¹.

Birliğin üye sayısı her yıl hızla artmakta ve mevzuattaki zorunluluk da dikkate alınarak lisans alan kişilerin üyeliğe önem verdikleri görülmektedir. Birliğin 31.12.2013 tarihinde üye sayısı 2.087 kişi, 31.12.2014 tarihinde üyesi 2.291 gerçek kişi ve 129 tüzel kişi olmak üzere 2.420'ye yükselmiştir. Aralık 2015 tarihinde toplam üye sayısı; 2.360 gerçek kişi, 132 tüzel kişi olmak üzere 2.492 kişi olarak güncellenmiştir. TDUB'un ilişki içinde olduğu kurumlar; Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Lisanslı Değerleme Şirketleri Birliği Derneği (LİDEBİR), Türkiye Bankalar Birliği (TBB), Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) ve diğer ulusal ve uluslararası kurumlardır⁵⁴².

Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu(SPL):Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu (SPL), Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) tarafından sermaye piyasası kurumlarında ve halka açık ortaklıklarda çalışanlara lisans verme, lisans sahibi kişilerin sicilini tutma ve lisanslarla ilgili eğitim programları düzenlemekle yetkilendirilmiş ve 2011 yılında faaliyetlerine başlamıştır⁵⁴³ (Çizelge 38). Halka açık ortaklıklarda, yatırım kuruluşlarında, kolektif yatırım kuruluşlarında, derecelendirme kuruluşlarında, gayrimenkul değerlendirme şirketlerinde ve Sermaye Piyasası Kanunu'nda yer alan diğer kurumlarda çalışanlardan belirli unvan veya niteliklere sahip olanlar, Kurul düzenlemeleri ile zorunlu tutulması halinde, "Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar İçin Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (VII-128.7)"de sayılan lisanslardan bir veya birkaçına sahip olmak zorundadırlar. Lisanslama Sınavları, Sermaye Piyasası Kurulu'nun verdiği yetkiye istinaden Kuruluş tarafından düzenlenmektedir.

Kurul tarafından belirlenen lisansa tabi kişileri istihdam eden sermaye piyasası kurumları ve halka açık ortaklıkların, bu kişilerin işe giriş ve işten ayrılma tarihinden itibaren 10 iş günü içinde SPL'ye bildirimde bulunması zorunludur. Bu bildirimler, Kurul tarafından belirlenen içeriğe ve yönteme göre yazılı veya elektronik olarak SPL'ye yapılır. Lisans yenileme eğitimleri SPL A.Ş. tarafından düzenlenmekte ve lisans sahibi olanların her 3 yılda bir lisans yenileme eğitimlerine katılması zorunludur. Lisans yenileme eğitimlerinin içeriği ve yapılış usulleri Kurulca belirlenir⁸.

Çizelge 38. SPL'nin Ortaklık Yapısı⁹

Hissedarın Unvanı	Pay Grubu	Hisse Adedi	Hisse Tutarı (TL)	Oran(%)
Borsa İstanbul A.Ş.	A	400.000	400.000	20
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.	B	210.000	210.000	10,5
İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.	B	210.000	210.000	10,5
Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği	C	980.000	980.000	49
Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği	C	199.995	199.995	10
TOPLAM		2.000.000	2.000.000	100

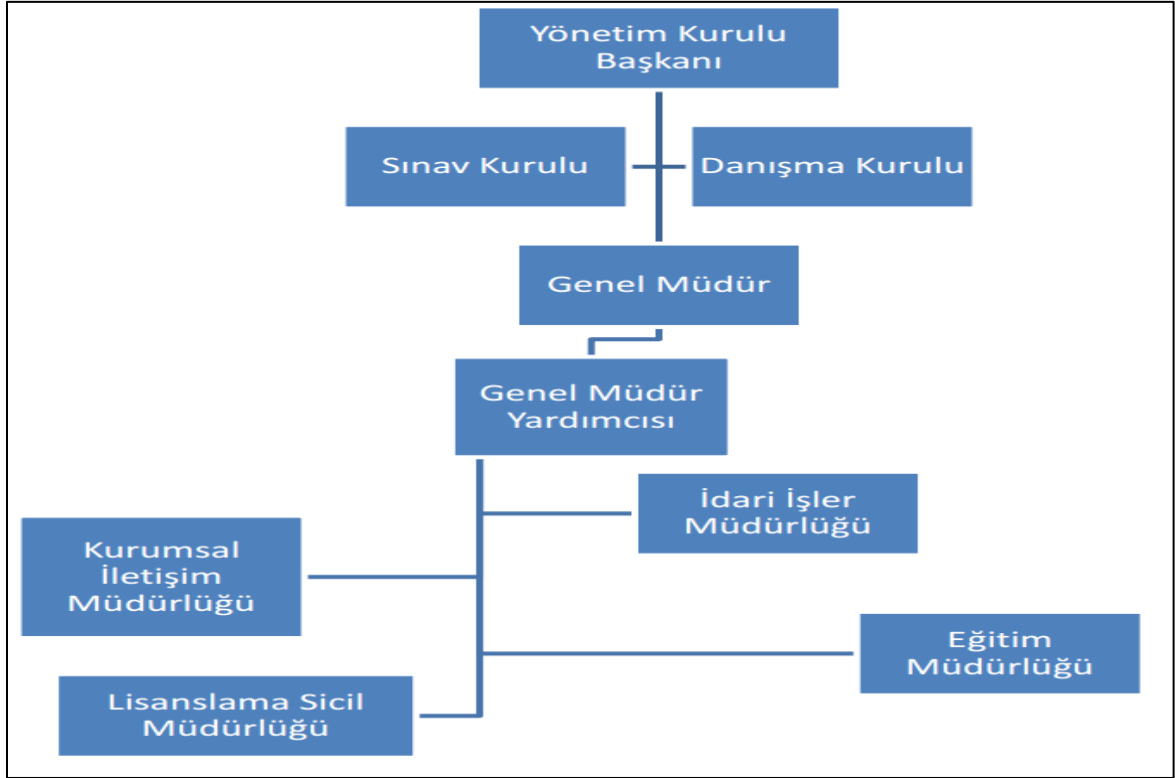
SPK faaliyet raporuna göre 2014 yılı içinde toplam 55.907 aday, SPL tarafından yapılan lisanslama sınavlarına girmiştir. 2013 yılında sınava katılan toplam aday sayısı 44.115 iken sınava giren adaylarda 2104 yılında % 26,73'lük bir artış gözlenmiştir (Şekil 34).

⁵⁴¹ TDUB 2014 Faaliyet Raporu

⁵⁴² TDUB 2014 Faaliyet Raporu

⁵⁴³ <http://www.spl.com.tr/>

⁹ 2014 Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu



Şekil 34. SPL'nin Organizasyon ve Sermaye Yapısı⁵⁴⁴

Lisanslı Değerleme Şirketleri Birliği Derneği (LİDEBİR)⁵⁴⁵: Sermaye Piyasası Kurulu'nca listeye alınmak suretiyle gayrimenkul değerleme hizmeti veren şirketlerin bir araya gelerek oluşturduğu "LİDEBİR" 6 Şubat 2007'de İstanbul merkezli bir platform olarak kurulmuştur. Derneğin amacı, değerlendirme uzmanlığı mesleğinin Türkiye'de dünya standartlarına ve ülke mevzuatına uygun, mesleki formasyonda ve etik kurallar içinde yapılmasını sağlamaktır. Dernek, mesleğin etkinliğini ve itibarını arttırıcı faaliyetlerde bulunarak, sektörde çalışanların mesleki yeterliliklerini sürekli yükseltme misyonunu üstlenmiştir.

Değerleme uzmanlığı mesleğini Türkiye'de dünya standartlarına ve mevzuata uygun mesleki formasyonda ve etik kurallar içinde yapılmasını sağlamak derneğin vizyonu olarak gösterilmektedir. Dernek misyonunu ise, mesleğin etkinliğini ve itibarını arttırıcı faaliyetlerde bulunarak, sektörde çalışanların mesleki yeterliliklerini sürekli yükseltmek olarak tanımlamaktadır. LİDEBİR'in ana tüzüğünde Sermaye Piyasası Kurulunca listeye alınmak suretiyle değerlendirme hizmeti veren şirketlerin, ilgili mevzuat kapsamında, (i) çalışanları arasında sosyal ve mesleki koordinasyonu ve dayanışmayı sağlamak, etkinliklerde bulunmak, (ii) mesleki alanda ortak ilke ve hedefleri saptamak, inceleme ve araştırma, bilgi derleme, arşivleme ve dağıtma, eğitim faaliyetlerinde bulunmak, (iii) mesleki alanda faaliyette bulunan kişilerin mesleki yeterliliklerini arttırmak ve ölçmek için özel eğitim programları yapmak, değişik seviyelerde sınavlar yapmak, yaptırmak ve belgelemek, (iv) değerlendirme hizmetlerinde etik kuralların ve mesleki standartların geliştirilerek uygulanmasını sağlamak ve (v) mevzuata göre gayrimenkul değerlendirme ve danışmanlık faaliyetinde bulunmaya yetkili tüm kuruluşlar arasında koordinasyon ve iletişimi sağlamak derneğin amaçları arasında sayılmaktadır.

Belirtilen amaçları gerçekleştirmek için dernekçe sürdürülecek çalışma konuları ve çalışma biçimleri ile faaliyet alanları ise; (i) değerlemede karşılaşılan sorunları tespit etmek, bunların giderilmesi için gerekli çalışmalarda bulunmak, (ii) yurt içinde ve yurt dışında ilgili yasal düzenleme

⁵⁴⁴ 2014 Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

⁵⁴⁵ <http://www.lidebir.org/>

ve uygulama çalışmalarını izlemek, derlemek, yurt içinde ve yurt dışındaki ilgili kuruluşlar ile iletişim kurmak, çalışmalarda bulunmak, (iii) değerlendirme ile ilgili yasal düzenlemeler hakkında görüş ve öneri oluşturmak, bu amaçla gerekli toplantı ve girişimleri organize etmek, ilgili merciler nezdinde girişimlerde bulunmak, (iv) değerlendirme ile ilgili yurt içinde ve dışında etütler yapmak, araştırmalarda bulunmak, kurul, seminer, panel, konferans düzenlemek, her türlü eğitim faaliyetlerinde bulunmak, mesleki ve istatistiki bilgi derleme, arşivleme, basma ve yayma faaliyetlerinde bulunmak, (v) sektörün gelişmesini teşvik amacı ile her türlü yarışma ve benzeri organizasyonlarda bulunmak, araştırma gezileri düzenlemek, karşılıklı veya karşılıksız burs ihdas etmek ve uygulamak, ödül ihdas etmek ve uygulanmasında bulunmak, harcamalarını tamamen veya kısmen üstlenmek, (vi) Dernek bünyesinde, eğitim, kültür, yayın ve sosyal etkinliklerin gerçekleştirilmesi ve yürütülmesini sağlayıcı faaliyette bulunulması, gerekli lokal ve tesislerin kurulması, her türlü toplantı ve seyahat düzenlenmesi amaçlı iktisadi işletme kurmak ve işletmek, (vii) amacın tahakkuku için menkul ve gayrimenkul malları iktisap etmek, kiralamak, kullanmak, (viii) amacın gerçekleşmesi için gereken ve dernek yönetim kurulunca gerekli görülen diğer her türlü faaliyette bulunmak ve (ix) yurt içinde lüzum görülen yerlerde şubeler açmak olarak gösterilmektedir.

Mevzuat hükümleri uyarınca SPK tarafından listeye alınan gayrimenkul değerlendirme şirketlerinden olan, değerlendirme yapmaya yetkili şirketlerde Yönetim Kurulu üyesi ya da Genel Müdür statüsünde bulunan kişiler ile Şirket Yönetim Kurulunun uygun gördüğü diğer görevliler geçmişte belirtilen görevlerde hizmet etmiş olmak veya değerlendirme alanına profesyonel, araştırmacı, bürokrat, politikacı ve benzeri sıfatlarla katkıda bulunmuş olanlar, 5253 sayılı Dernekler Kanununun 3'üncü maddesinde yazılı şartları taşıyanlar, derneğin amaçlarını benimseyenler, tüzüğün "Üyeliğe önerilme" başlığı altında 4-B maddede düzenlenen hükümleri uyarınca üyeliğe önerilmiş olanlar ile Yönetim Kurulunca üyeliğe kabul edilenler ve tüzüğün 15. maddesi uyarınca tespit olunan giriş aidatını ve ayrıca yıllık aidatını ödeyen kişi ya da kuruluşlar derneğe üye olabilmektedirler.

Dernek; Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu, Disiplin Kurulu, Danışma ve Etik Kurulu organlarından oluşmaktadır. Danışma ve Etik Kurulu mevzuatın ve uluslararası kabul görmüş kuruluşların öngördüğü etik kurallar ile standartların üyeler tarafından uygulanmasını takip etmek, mesleki faaliyetlerin dernek amaçlarına uygun olarak yürütülmesini gözetmek üzere tavsiye kararları almak ve Yönetim Kuruluna bildirmek üzere üye şirketlerin Yönetim Kurulu Başkanları veya tayin ettikleri kişiler arasından genel kurul tarafından seçilen 13 kişiden oluşmaktadır.

DUD – Değerleme Uzmanları Derneği: 4 Nisan 2001 tarihinde, mesleki faaliyette bulunan değerlendirme uzmanları tarafından, değerlendirme uzmanlığı mesleğini geliştirmek ve yüceltmek amacıyla kurulmuştur. Değerleme uzmanları derneği, 23 Temmuz 2001 tarihinde Bakanlar Kurulu kararıyla "Uluslararası Faaliyet Gösterme" yetkisi çerçevesinde, TEGoVA (The European Group of Valuers)'ya oy birliği ile asil üye seçilerek Türkiye'yi temsil etme onurunu kazanmıştır.

Dernek, Ağustos 2001 tarihinde ülkemizde, değerlendirme uzmanlığı lisanslama ve değerlendirme hizmeti verecek şirketlere ilişkin tebliğleriyle (Seri VIII No: 34-35) düzenleyicilik görevini üstlenmiş ve "değerleme uzmanlığı" mesleğinin yasal olarak tanınmasına katkı yapmıştır. Kasım 2002'de Birleşmiş Milletler'in Değerleme organı olan IVSC (International Valuation Standards Committee)'ye oy birliği ile asil üye statüsünde kabul edilen DUD, ABD'de faaliyet gösteren AI (Appraisal Institute) gibi diğer uluslararası kurumlarla da ilişkiler yürütmektedir. Derneğin öncelikli amacı, değerlendirme alanında mesleki ve teknik örgütlenmeyi gerçekleştirmek ve değerlendirme uzmanlığında profesyonelliği ve kaliteyi teşvik etmektir.

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB): Mülga 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 15/12/1999 tarihli ve 4487 Sayılı Kanunla eklenen 40/B ve 40/C maddelerine dayanılarak, Türkiye'de sermaye piyasasında aracılık faaliyetinde bulunmaya Sermaye Piyasası Kanunu ile yetkili kılınmış kuruluşların üye olacağı, tüzel kişiliği haiz kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşu olan Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği kurulmuştur⁵⁴⁶.

⁵⁴⁶ <http://www.spk.gov.tr/indexcont.aspx?action=showpage&menuid=8&pid=5>.

06.12.2012 tarih ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 74'üncü maddesi ile mülga 2499 Sayılı Kanunun 40/B maddesinde düzenlenen "Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği"nin (TSPAKB) unvanı "Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği" (TSPB) olarak değişmiştir⁵⁴⁷.

Kamu kurumu niteliğinde, özdüzenleyici bir meslek kuruluşu olan Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği, Sermaye Piyasası Kanunu ile 11 Şubat 2001'de kurulmuş ve Nisan 2001'de faaliyete geçmiştir⁵⁴⁸. 2014 yılından itibaren, sermaye piyasasında faaliyette bulunan tüm banka, aracı kurum, portföy yönetim şirketleri ve payları borsada işlem gören bütün yatırım ortaklıkları Birliğin üyesidir. Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Meslek Komiteleri Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları çerçevesinde Birliğin bünyesinde; (i) Aracı Kurumlar Meslek Komitesi, (ii) Bankalar Meslek Komitesi, (iii) Portföy Yönetim Şirketleri Meslek Komitesi ve (iv) Yatırım Ortaklıkları Meslek Komitesi kurulmuştur. Ayrıca, Birlik Statüsü'nün Yönetim Kuruluna verdiği yetki çerçevesinde söz konusu dört komiteye ek olarak "Finansal Eğitim Çalışma Komitesi" kurulmuştur⁵⁴⁹. Birliğin sermaye piyasasının geliştirilmesi hedefi doğrultusunda çeşitli sermaye piyasası kurumlarına ortak olarak yönetimlerinde yer almaktadır.

Yukarıda kurumlara ilave olarak özellikle menkulkiymetleştirme ve ipotekli kredilerin ikinci piyasa işlemleri yönünden önemli bir kurum da **Borsa İstanbul A.Ş.** olacaktır. 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 138'inci maddesinin 6'ncı fıkrasının (a) bendinde Borsa İstanbul Anonim Şirketi esas sözleşmesinin tescil ve ilanını müteakip sermayenin yüzde birine tekabül eden kısmının Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği'ne devredileceği hükme bağlanmıştır. 2014 yılında Borsa İstanbul A.Ş. sermayesinin % 1 payına tekabül eden 4.232.340 TL nominal değerli 423.234.000 adet pay Merkezi Kayıt Sisteminde Birlik adına kaydedilmiştir. Aktarım sonrasında Birlik, Borsa İstanbul A.Ş.'de % 1,03 oranında paya sahip olmuştur. Şirketin 423.234.000 TL olan sermayesinde Birliğin 5.502.042 TL tutarında iştirak payı bulunmaktadır. Birlik, 2014 yılında Borsa İstanbul A.Ş. Yönetim Kurulu'nda bir üye ile temsil edilmiştir. Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nde Birlik % 5 oranında paya sahip olup, 2014 yılından sonra MKK Yönetim Kurulu'nda bir üye ile temsil edilmektedir.

7.3. Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğlerinin İncelenmesi

Değerlemenin temel amacı gayrimenkule ilişkin alınacak kararlara yardımcı olmaktır. Çalışmanın ilk bölümlerinde de detaylı olarak ifade edildiği üzere ilgili kararlar mülkiyetin devrine yönelik ya da hukuki açıdan olabileceği gibi, finansman ve kredi sağlanmasına yönelik de olabilmektedir. Gayrimenkul değerlendirme işlemi ise, tarafsız bir şekilde, bir gayrimenkule ilişkin nitelik, hak, fayda, çevre, kullanım koşulları gibi unsurların değerlendirilmesinucunda söz konusu gayrimenkulün değerinin güvenilir ve uygun bir tahminle saptanması ve rakamsal ifadesi işlemidir. Değerleme işlemi sonucunda elde edilecek bulgular, gayrimenkule ilişkin alınacak kararın temelini oluşturmaktadır. Krediveren kurumlar gayrimenkul değerlendirme uzmanlarının saptadıkları değerler üzerinden belirlenen oranlarda ipotekli konut kredisi açmaktadırlar. Bu kapsamda ilk defa 12/8/2001 tarihli ve 24491 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Seri: VIII, No: 35 sayılı Sermaye Piyasası Mevzuatı Çerçevesinde Gayrimenkul Değerleme Hizmeti Verecek Şirketler İle Bu Şirketlerin Kurulca Listeye Alınmalarına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ yürürlüğe konulmuş ve daha sonraki dönemde Tebliğde önemli değişiklikler yapılmıştır.

İlk Tebliğde şirketlerin adı "değerleme şirketi" ve bu şirketlerde çalışacak olanlar ise "değerleme uzmanı" olarak tanımlanmış iken, 2007 yılında yapılan değişiklik ile şirketler gayrimenkul değerlendirme şirketi ve uzmanlık belgesi de gayrimenkul değerlendirme uzmanlığına dönüştürülmüştür. Bu kavramsal hatalı bulunmakta ve ve gelişmiş ülke uygulamaları ile çelişmektedir. Öncelikle verilecek lisansın adının değerlendirme uzmanlığı lisansı olması ve bu lisans ile yapılacak değerlendirme işlerinin tanımlanması gerekir. Bunun dışında alet-makine parkı, kırsal taşınmazlar, deniz ve hava araçları, gayrimaddi varlık, sanat eser ve antikalar, şirket ve varlık

⁵⁴⁷ <http://www.spk.gov.tr/duyurugoster.aspx?aid=20140402&subid=0&ct=c>.

⁵⁴⁸ <http://www.tspb.org.tr/>.

⁵⁴⁹ TSPB Faaliyet Raporu. 2014. İstanbul.

değerleme çalışmalarının yapılabilmesi için alt uzmanlık dallarının tanımlanması gerekir. Diğer bir ifade ile değerlendirme alanında belirli iş deneyimi olan uzmanlar ilave eğitim ve sınav ile sayılan bütün taşınır, taşınmaz ve gayrimaddi varlık değerlendirme işleri için uzmanlık belgesi alabilmelidirler.

Tebliğe göre Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde değerlendirme hizmeti verebilmek amacıyla Kurul listesine alınmak üzere başvuracak şirketlerin; (i) Anonim şirket olmaları, (ii) esas sözleşmelerinin Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olması, (iii) ödenmiş sermayelerinin en az 300.000 TL olması, (iv) ödenmiş sermayelerini temsil eden hisse senetlerinin tamamının nakit karşılığı çıkarılmış olması, (v) hisse senetlerinin tamamının nama yazılı olması, (vi) ödenmiş sermayesinin asgari % 75'inin, en az iki sorumlu değerlendirme uzmanına ait olması, (vii) sorumlu değerlendirme uzmanları dahil en az 5 adet değerlendirme uzmanının istihdam edilmesi, (viii) faaliyetlerini sürdürebilmek için yeterli mekan, personel ve donanımına sahip olması zorunludur. Asgari ödenmiş sermaye, her yıl Maliye Bakanlığınca ilan edilen yeniden değerlendirme oranı dikkate alınarak Kurulca yeniden belirlenebilir (Md. 5). Tebliğde 12.06.2002 tarihinde yapılan değişiklik ile “ödenmiş sermayesinin asgari % 20'sinin, en az iki sorumlu değerlendirme uzmanına ait olması”, “şirketin ödenmiş sermayesinin asgari % 90'ının, Kuruldan Değerleme Uzmanlığı Lisans Belgesi almış en az iki sorumlu değerlendirme uzmanına ait olması halinde asgari ödenmiş sermayenin 75.000 TL olmasının yeterli” olacağı ve asgari ödenmiş sermayenin, her yıl Maliye Bakanlığınca ilan edilen yeniden değerlendirme oranı dikkate alınarak Kurulca yeniden belirlenebileceği hüküm altına alınmıştır.

Kurul, başvuruların değerlendirilmesi sırasında, gerekli görülmesi halinde ek bilgi ve belge isteyebilecek ve başvurularda standartları Kurulca belirlenecek formların kullanılması zorunlu olacaktır. Gayrimenkul değerlendirme şirketlerinin listeye alınmaları konusundaki başvurular, Kurulca Tebliğde aranan şartların yerine getirilip getirilmediği hususları gözönüne alınarak incelenir. İnceleme sonucunda uygun görülen şirketler listeye alınır ve Kurulca kamuya duyurulur. Şirketin listeye alınması, sözkonusu şirkete resmi teminat verilmesi anlamına gelmez (Md. 6).

Kurul tarafından listeye alınan şirketlerin; (a) Tebliğ'in 4'üncü maddede belirtilen koşulların kaybedilmesi, (b) değerlemenin yetkili olmayan kişilerce yapılması, (c) değerlendirme sırasında yeterli inceleme yapılmaması, değerlendirme standartları ve değerlendirme mesleği ile ilgili düzenlemelere uyulmaması, (d) çalışma kağıtlarının raporda ulaşılan sonucu kanıtlayacak düzeyde olmaması, (e) hatalı, eksik, yanıltıcı ve gerçeğe aykırı rapor düzenlenmesi veya bilgi verilmesi, (f) herhangi bir nedenle, şirkette görev yapan değerlendirme uzmanı sayısının beşin altına düşmesi ve bu durumun 6 ay süre ile devam etmesi, (g) Kurulca veya Kurulca görevlendirilenlerce istenebilecek her türlü bilgi veya belgenin verilmemesi veya geciktirilmesi, (h) Tebliğde düzenlenen bağımsızlık ilkesinin ihlali ve (ı) Tebliğ'in 8'inci maddesi hükmüne aykırılık halinde listeden çıkarılması ve yetkilendirmenin iptali yoluna gidilmektedir. Bunlara ilave olarak şirketin uymakla yükümlü olduğu mevzuata aykırı iş ve eylemlerin tespit edilmiş olması ve Kurulca bu konuda yazılı olarak uyarılmış olmasına rağmen, şirketin bu uyarılara uymaması halinde de, şirket Kurul tarafından listeden çıkarılır (Md. 9).

Gayrimenkul değerlendirme şirketleri ve değerlendirme raporunu imzalayan sorumlu değerlendirme uzmanı hazırlanan raporda ulaşılan sonuçlar dolayısıyla; raporun belirlenen standartlara uygun olmaması, yeterli incelemenin yapılmaması, hatalı verilerin kullanılması ve buna benzer nedenlerle kusurlarıyla müşterilerine veya sözkonusu rapordan faydalanan üçüncü kişilere verdikleri zararlardan dolayı müştereken sorumludurlar. Şirketin ortakları, yöneticileri ve çalışanlarının cezai sorumlulukları saklı olacaktır (Md. 10).

Gayrimenkul değerlendirme şirketleri ile bu şirketlerde çalışan değerlendirme uzmanları, değerlendirme çalışmalarında bağımsız ve objektif olmak zorundadırlar. Bağımsızlık, mesleki faaliyetin dürüst ve tarafsız yürütülmesini sağlayacak bir anlayış ve davranışlar bütünüdür. Değerleme uzmanlarının, değerlendirme faaliyetleri sırasında, bireysel olarak dürüst ve tarafsız olmaları yanında, bağımsızlıklarını ortadan kaldıracabilecek durumların da bulunmaması gerekir. Değerleme uzmanları çalışmaları sırasında ortaya çıkabilecek çıkar çatışmalarından uzak kalmak, dürüstlük ve tarafsızlıklarını etkileyebilecek hiçbir müdahaleye imkan vermemek, inceleme sonucunda ulaştıkları görüşlerini,

başkalarının doğrudan veya dolaylı çıkarlarını düşünmeksizin raporlarında açıklamak zorundadırlar (Md. 11).

Gayrimenkul değerlendirme şirketi veya değerlendirme uzmanının bağımsızlığının zedelendiğine dair tereddüt oluşması halinde, bağımsızlığın ortadan kalktığı kabul edilir. Tebliğde bağımsızlığı ortadan kaldıran durumlar aşağıdaki gibi sıralanmıştır (Md. 12):

a) Gayrimenkul değerlendirme şirketlerinin ortakları, yöneticileri, değerlendirme uzmanları ve bunların üçüncü dereceye kadar (üçüncü derece dahil) kan ve sıhrî hısımları ile eşleri veya gayrimenkul değerlendirme şirketleri tarafından;

i) Değerleme sözleşmesinde öngörülenler dışında müşteriden veya müşteri ile ilgili olanlardan, doğrudan veya dolaylı olarak bir menfaat elde edildiğinin veya menfaat sağlanacağı vaadinin ortaya çıkması,

ii) Müşteriyle veya müşterinin ortaklarıyla veya müşterinin yönetim, denetim veya sermaye bakımlarından doğrudan ya da dolaylı olarak bağlı bulunduğu veya nüfuzu altında bulundurduğu gerçek veya tüzel kişilerle ortaklık ilişkisine girilmiş olduğunun belirlenmiş olması,

iii) Müşteri ile müşterinin sahibi olduğu şirketlerin iştiraklerinde kurucu, yönetim kurulu başkan veya üyesi ya da önemli karar yetki ve sorumluluğu taşıyan başka sıfatlarla görev alınması,

iv) Müşteriler veya iştirakleri ile olağan ekonomik ilişkiler dışında borç-alacak ilişkisine girilmiş olması,

b) Geçmiş yıllara ilişkin değerlendirme ücretinin, geçerli bir nedene dayanmaksızın, müşteri tarafından ödenmemesi,

c) Değerleme ücretinin, değerlendirme sonuçları ile ilgili şartlara bağlanmış olması veya piyasa rayicinden bariz farklılıklar göstermesi.

Tebliğde sayılan şartlar şirkete dışarıdan hizmet veren kişi ve kuruluşlar için de geçerlidir. Diğer bir ifade ile “değerleme sırasında dışarıdan hizmet alımı veya uzman desteği alımı” yapılıyorsa, sayılan koşullar onlar için de geçerli olacaktır.

Değerleme şirketleri ve/veya değerlendirme uzmanları, değerlemede bağımsızlığı ortadan kaldıran durumların meydana gelmesi halinde, bu ilişkilerde taraf olan müşteriden iş kabulü yapamazlar. Gizliliği ihlal eden hususlardan herhangi birinin, işin kabulünden sonra öğrenilmesi halinde, şirket derhal işi sona erdirerek, durumu en geç bir hafta içinde Kurula gerekçeleri ile birlikte bildirmekle yükümlüdür. Bu durumda şirket çalışma notlarını ve gerekli tüm bilgileri, yerine geçecek olan şirkete devreder. Bu bildirim yapılmaksızın durumun tespit edilmesi halinde, Kurul 9 uncu madde hükümleri uyarınca, gerekli tedbirleri almaya yetkilidir (Md. 13).

Gayrimenkul değerlendirme şirketlerinde çalışan değerlendirme uzmanları, değerlendirme görevinin planlanması, yürütülüp sonuçlandırılması ve değerlendirme raporunun hazırlanması safhalarında gerekli mesleki özen ve titizliği göstermek zorundadırlar. Özen ve titizlik, dikkatli ve basiretli bir değerlendirme uzmanının aynı koşullar altında ayrıntılara vereceği önemi, göstereceği dikkat ve gayreti ifade eder (Md. 14).

Gayrimenkul değerlendirme şirketleri, değerlendirme faaliyeti dışında gayrimenkullerle ilgili piyasa araştırması, fizibilite çalışması, gayrimenkul ve buna bağlı hakların hukuki durumunun analizi, boş arazi ve geliştirilmiş proje değeri analizi, en yüksek ve en iyi kullanım değeri analizi gibi alanlarda danışmanlık hizmeti verebilirler. Emlak komisyonculuğu dahil başka bir faaliyette bulunamazlar. Değerleme uzmanları ise; (i) aynı anda birden fazla gayrimenkul değerlendirme şirketinde görev alamazlar, (ii) emlak komisyonculuğu faaliyetinde bulunamazlar, (iii) meslekleri ile ve meslek onurlarıyla bağdaşmayan davranışlarda bulunamazlar, (iv) bilgi ve yeteneklerinin yeterli olmadığı işleri kabul edemezler ve (v) kendilerine değerlendirme hizmeti verdikleri ortaklıklarda ve iştiraklerinde her ne unvanla olursa olsun aradan 2 yıl geçmedikçe görev alamazlar (Md. 15).

Değerleme uzmanları, şirketin yöneticileri ve denetçileri, müşterileri ve değerlemesini yaptıkları işlerle ilgili bilgileri açıklayamazlar, doğrudan veya dolaylı kendilerine veya üçüncü kişilere menfaat sağlama amacıyla veya başkalarını zarara uğratma amacıyla kullanamazlar. Bu yükümlülük görevden ayrılma sonrasda devam eder. Bununla birlikte; (i) müşterilerinin açık onayı veya talebinin olması, (ii) mevzuat uyarınca yetkili kamu kuruluşlarınca talep edilmesi ve (iii) ilgili meslek odaları veya derneklerce mesleki amaçlarla talep edilmesi, hallerinde ilgili kişi ve kuruluşlara sözkonusu bilgiler verilebilir (Md. 16).

Birçok ülkede değerleme işine başlanmadan önce sözleşme yapma zorunluluğu getirilmiştir. Gayrimenkuller, gayrimenkul projeleri veya gayrimenkule dayalı hak ve faydaların şirket tarafından değerlemesinin yapılabilmesi için şirket ile müşteri arasında tarafların hak ve yükümlülüklerini belirleyen bir değerleme sözleşmesi imzalanması zorunludur. Sözleşmenin asgari olarak; (i) Değerlemesi yapılacak gayrimenkule, gayrimenkul projelerine veya gayrimenkule dayalı hak ve faydalara ilişkin bilgileri, (ii) sözleşmenin taraflarını tanıttıcı bilgileri, (iii) ücretin tesbitine ilişkin esasları, (iv) çalışma saatleri ve tahsis edilen personele ilişkin esasları, (v) sözleşmenin süresi, sözleşmeden caymanın veya sona ermesinin şartları ve (vi) şirketin hukuki ve mali sorumluluğuna ilişkin esasları içermesi zorunludur (Md. 17).

Değerleme hizmeti karşılığında alınacak ücret, şirket ve müşteri arasında serbestçe belirlenir, ancak bu ücretin; (i) önceden kararlaştırılmış bir değer tahminine bağlanmaması, (ii) değerleme raporunun hazırlanması ve sunuşundan sonra belirlenmemesi ve (iii) ücretin ödenmesinin şarta bağlı olmaması zorunludur (Md. 18). 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 76'ncı maddesi hükmü uyarınca, Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği üyelerinin vereceği değerleme hizmetlerine ilişkin olarak her yıl "Gayrimenkul Değerleme Asgari Ücret Tarifesi ve Uygulama Esasları" Kurul tarafından belirlenmekte ve ilan edilmektedir. Bu karar ile belirlenen ücret tutarları, asgari nitelikte olup, taraflarca işin özelliğine göre daha yüksek bir ücret belirlenebilmesi mümkündür.

Asgari ücret ve masraf tutarları, sadece verilecek değerleme hizmetine ilişkin olup, hizmetin verilmesi için gereken ulaşım masrafları ile bu hizmetin verilebilmesi için zorunlu olan bilgi ve belgelerin temininde resmi kurumlara yapılan harç ve benzeri ödemeler ile KDV ve diğer vergiler gibi ek ücret ve masraflar tahsil edilecek asgari ücrete dâhil edilemez ve bunların ayrıca ödenmesi gerekir. Birlik üyelerinin verecekleri değerleme hizmetleri karşılığında tahsil edilecek ücret ve masraflar, verilecek hizmet sonucunda takdir edilecek olan değerler veya değerleme raporunun teslim süresiyle ilişkilendirilemez. Değerleme ücretlerinin, değerleme işi başlamadan önce belirlenmesi gerekir. Ayrıca Birlik üyelerince verilecek değerleme hizmetleri için işbu esaslarla belirlenen ücretlerin ödenmesi; değerleme hizmetine konu varlığın alım satımının gerçekleşmesi, bu varlıkla ilgili bir kredi alım işleminin tamamlanması da dâhil olmak üzere hizmetin verilmesi dışında herhangi bir şarta bağlanamaz.

Asgari hizmet tarifesinde belirtilen brüt metre kare büyüklüklerinin belirlenmesinde Belediye İmar Yönetmelikleri dikkate alınır. Değerlenen taşınmazın tapuda kayıtlı niteliği ile fiili kullanım niteliği arasında bir fark varsa ve bu fark nedeni ile ilgili taşınmaz iş bu asgari ücret uygulama esaslarının ekli tarifesindeki grupların birden fazlasının kapsamına giriyor ise ücretin belirlenmesinde yüksek olan ücret grubu dikkate alınır. Birlik üyelerinin, değerleme hizmetini tümüyle başka bir Birlik üyesinden dışardan hizmet alımı yoluyla gerçekleştirebilmeleri, ancak müşterileriyle yapacakları değerleme hizmeti sözleşmesinde buna izin veren bir hüküm bulunması şartıyla mümkündür. Bu halde, ekli tarifiede belirlenen asgari ücretin en az % 50'sinin hizmet alınan diğer Birlik üyesine ödenmesi şarttır. Bu kapsamda ödenecek ücret ve masraflar ile bunların ödenmesine ilişkin esaslar değerleme hizmeti veren Birlik üyesi ile dışardan hizmet sağlayan Birlik üyesi arasında yapılacak yazılı sözleşmede önceden belirlenir. Kurul tarafından yetkilendirilmiş gayrimenkul değerleme kuruluşları tarafından verilen bütün değerleme hizmetlerinde, ihale veya benzer yöntemlerle işbu Gayrimenkul Değerleme Asgari Ücret Uygulama Esasları ekindeki

Gayrimenkul Değerleme Asgari Ücret Tarifesinde belirlenen ücretlerde indirim uygulanamaz. Değerleme hizmetlerine dayanak olan yazılı sözleşmeler işbu esaslara aykırı olamaz⁵⁵⁰.

Şirketin uluslararası değerlendirme kuruluşları ile know-how sözleşmesi yapması halinde, yapacağı know-how sözleşmesinde asgari; (a) uluslararası değerlendirme kuruluşunun unvanı ve adresi, (b) şirketin unvanı ve merkez adresi, (c) uluslararası değerlendirme kuruluşunun kendi ülkesinde ve uluslar arası değerlendirme uygulamalarında kullandığı yöntemler ve teknikler konusunda değerlendirme kuruluşuna bilgi aktarımına ilişkin esaslar, (d) şirketin değerlendirme faaliyetini gerçekleştirirken hazırladığı raporlarda uluslararası değerlendirme kuruluşunun adını kullanıp kullanmayacağı, (e) uluslararası değerlendirme kuruluşuna ödenecek ücret ve (f) sözleşmenin süresi gibi hususların bulunması zorunludur. Know-how sözleşmesinin bir örneği, imzalanmasını takiben 15 gün içinde Kurula gönderilir (Md. 19).

Belirtilen çerçevede hazırlanacak olan gayrimenkul değerlendirme raporlarında ve ilgili gayrimenkul değer takdirinde aşağıdaki esaslara uyulması Sermaye Piyasası Kurumu tarafından şart koşulmuştur:

- Peşin satış fiyatı esas alınarak, Türk Lirası üzerinden nihai değer takdirinin yapılması,
- Değerlemenin katma değer vergisi hariç yapılması ve ilgili katma değer vergisi tutarının da eklenerek toplam değere ulaştırılması,
- Gayrimenkul projelerinin değerlemesinde, projenin değerlendirme tarihi itibarıyla bitirilmiş olması varsayımı ile Türk Lirası üzerinden ve ayrıca değerlendirme tarihi itibarıyla tamamlanmış kısmının arsa değeri dahil Türk Lirası üzerinden değerinin takdir edilmesi.

Sermaye Piyasası Kurumu tarafından 01.05.2006 tarihinden geçerli olmak üzere “Sermaye Piyasasında Uluslararası Değerleme Standartları Hakkında Tebliğ” yayınlanmıştır. İlgili Tebliğin kapsamı ve standartların yapısı aşağıda detaylandırılmıştır.

Değerleme işlemi ve sonuçlarına ilişkin olarak hazırlanan değerlendirme raporunun bu Tebliğin ekinde belirtilen bilgileri asgari olarak içerecek şekilde yazılı olarak en az 3 nüsha hazırlanması ve en az bir sorumlu değerlendirme uzmanı tarafından imzalanması zorunludur (Md. 20). Kurul, listeye almış olduğu gayrimenkul değerlendirme şirketlerini gerekli gördüğü takdirde denetler, bu şirketlerden her türlü bilgi ve belgeyi isteyebilir. Şirket, değerlendirme faaliyetleri ile ilgili olarak hazırlanan raporları ve bu raporların dayanağını teşkil eden çalışma belgelerini Kurulca istendiğinde ibraz edilmek üzere değerlendirme raporu tarihinden itibaren en az 5 yıl süreyle saklamak zorundadır.

Tebliğe göre değerlendirme işlemine ve varılan sonuçlara ilişkin olarak hazırlanan değerlendirme raporunun, asgari unsurları Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen formata uygun, yazılı olarak hazırlanmasının zorunlu olduğu hükme bağlanmıştır. Bu çerçevede, Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde yapılacak değerlendirme işlemleri için hazırlanacak olan gayrimenkul değerlendirme raporunda bulunması gereken asgari hususları şu şekilde sıralamak mümkündür: “Rapor Bilgileri, Şirketi ve Müşteriyi Tanıtıcı Bilgiler, Değerleme Konusu Hakkında Bilgiler, Değerlemesi Yapılan Gayrimenkule İlişkin Analizler, Analiz Sonuçlarının Değerlendirilmesi, Sonuç ve Rapor Ekleri”. Buna göre ilgili ana ve alt başlıklar aşağıdaki gibi sıralanabilir:

I. Kısım: Rapor Bilgileri

- a) İçindekiler
- b) Raporun tarihi,
- c) Raporun numarası,
- ç) Raporun türü,
- d) Raporu hazırlayanların ad ve soyadları,
- e) Sorumlu değerlendirme uzmanının ad ve soyadı,
- f) Değerleme tarihi,

⁵⁵⁰ Resmi Gazete, Tarih: 1.1.2015, Sayı: 29223.

- g) Dayanak sözleşmenin tarih venumarası,
ğ) Raporun Kurul düzenlemeleri kapsamında değerlendirme amacıyla hazırlanıp hazırlanmadığına ilişkin açıklama.

II. Kısım: Şirketi ve Müşteriyi Tanıtıcı Bilgiler

- a) Şirketin unvanı ve adresi,
b) Müşteriyi tanıtıcı bilgiler ve adresi,
c) Müşteri taleplerinin kapsamı ve varsa getirilen sınırlamalar.

III. Kısım: Değerleme Konusu Hakkında Bilgiler

- a) Gayrimenkulün yeri, konumu, tanımı ve tapu kayıtlarına ilişkin bilgiler,
b) Tapu, plan, proje, ruhsat, şema vb. dokümanlar,
c) Değerlemesi yapılan gayrimenkul ile ilgili varsa son üç yıllık dönemde gerçekleşen alım satım işlemlerine ve gayrimenkulün hukuki durumunda meydana gelen değişikliklere (imar planında meydana gelen değişiklikler, kamulaştırma işlemleri vb.) ilişkin bilgi,
ç) Değerlemesi yapılan gayrimenkuller ile ilgili herhangi bir takyidat (devredilebilmesine ilişkin bir sınırlama) olup olmadığı hakkında bilgi, varsa söz konusu gayrimenkulün gayrimenkul yatırım ortaklığı portföyüne alınmasına sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde engel teşkil edip etmediği hakkındaki görüş,
d) Değerlemesi yapılan projelerin ilgili mevzuat uyarınca gerekli tüm izinlerinin alınıp alınmadığı, projesinin hazır ve onaylanmış, inşaata başlanması için yasal gerekliliği olan tüm belgelerinin tam ve doğru olarak mevcut olup olmadığı hakkında bilgi ve projenin gayrimenkul yatırım ortaklığı portföyüne alınmasına sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde bir engel olup olmadığı hakkındaki görüş,
e) Değerlemesi yapılan projeler ile ilgili olarak, 29/6/2001 tarih ve 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun uyarınca denetim yapan yapı denetim kuruluşu (ticaret unvanı, adresi gibi) ve değerlendirme yapılan gayrimenkul ile ilgili olarak gerçekleştirdiği denetimler hakkında bilgi,
f) Eğer belirli bir projeye istinaden değerlendirme yapılıyorsa, projeye ilişkin detaylı bilgi ve planların ve söz konusu değerlerin tamamen mevcut projeye ilişkin olduğuna ve farklı bir projenin uygulanması durumunda bulunacak değerlerin farklı olabileceğine ilişkin açıklama.

IV. Kısım: Değerlemesi Yapılan Gayrimenkule İlişkin Analizler

- a) Gayrimenkulün bulunduğu bölgenin analizi ve kullanılan veriler,
b) Mevcut ekonomik koşulların, gayrimenkul piyasasının analizi, mevcut trendler ve dayanak veriler,
c) Değerleme işlemini olumsuz yönde etkileyen veya sınırlayan faktörler,
ç) Gayrimenkulün yapısal, inşaat özellikleri,
d) Fiziksel değerlemede baz alınan veriler,
e) Gayrimenkulün teknik özellikleri ve değerlemede baz alınan veriler,
f) Değerleme işleminde kullanılan varsayımlar ve bunların kullanılma nedenleri,
g) Kullanılan değerlendirme tekniklerini açıklayıcı bilgiler ve bu yöntemlerin seçilmesinin nedenleri,
ğ) Üzerinde proje geliştirilen arsaların boş arazi ve proje değerleri,
h) Nakit/ Gelir akımları analizi,
ı) Maliyet oluşumları analizi,
i) Değerlemede esas alınan benzer satış örneklerinin tanım ve satış bedelleri ile bunların seçilmesinin nedenleri,
j) Kira değeri analizi ve kullanılan veriler,
k) Gayrimenkul ve buna bağlı hakların hukuki durumunun analizi,
l) Boş arazi ve geliştirilmiş proje değeri analizi ve kullanılan veri ve varsayımlar ile ulaşılan sonuçlar,
m) En yüksek ve en iyi kullanım değeri analizi,
n) Müşterek veya bölünmüş kısımların değerlendirme analizi,
o) Hasılat paylaşımı veya kat karşılığı yöntemi ile yapılacak projelerde, emsal pay oranları.

V. Kısım: Analiz Sonuçlarının Değerlendirilmesi

- a) Farklı değerlendirme metodlarının ve analizi sonuçlarının uyumlaştırılması ve bu amaçla izlenen yöntemin ve nedenlerinin açıklaması,
- b) Asgari bilgilerden raporda yer verilmeyenlerin niçin yer almadıklarının gerekçeleri,
- c) Yasal gereklerin yerine getirilip getirilmediği ve mevzuat uyarınca alınması gereken izin ve belgelerin tam ve eksiksiz olarak mevcut olup olmadığı hakkında görüş,
- ç) Değerlemesi yapılan gayrimenkulün, gayrimenkul projesinin veya gayrimenkule bağlı hak ve faydaların, gayrimenkul yatırım ortaklıkları portföyüne alınmasında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde, bir engel olup olmadığı hakkında görüş.

VI. Kısım: Sonuç

- a) Sorumlu değerlendirme uzmanının sonuççümlesi,
- b) Nihai değertakdiri,
RaporEki
- c) Değerleme konusu gayrimenkule ilişkin fotoğraf, grafik, tapu örneği ve benzeri bilgi ve belgeler,
- d) Değerlemeyi yapan değerlendirme uzman(lar)ının değerlendirme lisanslarının örnekleri,
- e) Değerleme konusu gayrimenkulün Şirket tarafından daha önceki tarihlerde de değerlendirilmesi yapılmışsa, son üç değerlemeye ilişkin bilgiler.

Kurulun girişimleri ile Sermaye Piyasasında Uluslararası Değerleme Standartları Türkçe'ye çevrilmiş ve konu ile ilgili Tebliğ (Seri: VIII, No: 45) 01.05.2006 tarihinden geçerli olmak üzere yayınlanarak yürürlüğe konulmuştur (EK-5). Bu Tebliğin amacı sermaye piyasası mevzuatına tabi ortaklıkların, sermaye piyasası kurumlarının ve ihraççıların sermaye piyasası mevzuatı uyarınca yaptıracağı değerlendirme işlemlerinde verilen değerlendirme hizmetlerine ilişkin esasları belirlemek olarak tanımlanmıştır. Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca yapılan değerlendirme işlemlerinde, değerlemeyi yapanlar, Tebliğin ekinde yer alan Uluslararası Değerleme Standartlarına (UDES) aynen uymak zorundadırlar. Ancak hazırlanan Tebliğe dayanak olan IVSC'nin standartları, 1990'lı yıllarda yayınlanan ve geçerli olan standartlardır. Özellikle 2008 küresel krizinden sonra değerlendirme standartları toptan değiştirilmiş, yeni standartlar ve değer kavramları ile ölçüm yöntemleri uzun tartışmaların ardından yayınlanarak Ocak 2015 tarihinde yürürlüğe konulmuştur.

RICS tarafından güncellenmiş uluslararası değerlendirme standartlarına IVSC'nin temel standartları da entegre edilmiş ve standartların genel amaçları aşağıdaki biçimde ifade edilmiştir:

i. Değerlemede tutarlılık, nesnellik ve şeffaflık temelini oluşturulması ve kamu güveninin sürdürülmesi esastır. Buna karşılık değerlendirme başarı, hem doğru ve mantıklı bir karar vermeyi sağlamak, hem de müşteriler ve diğer değerlendirme kullanıcılarına açık ve net fikirler sunmak için, yetenek, bilgi, deneyim ve etik davranış gerektirmektedir.

ii. Evrensel olarak geçerli sayılan üst düzey değerlendirme esasları ve tanımları günümüzde artık Uluslararası Değerleme Standartları Konseyi (IVSC) tarafından yayınlanan Uluslararası Değerleme Standartları (UDS) içinde yer almaktadır. RICS uzun zamandan beri değerlendirme alanında bu tip evrensel standartların sadece kendi içinde geliştirilmesinin değil, bunların etkin şekilde dünya genelinde kabul görmesi ve benimsenmesinin de destekçisi konumundadır.

iii. Standartların kabulü tek başına yeterli olmamaktadır. Burada temel sorun standartların etkili biçimde uygulamaya konulmasında yaşanmaktadır. Değerleme sürecinde eğer özgüven ve kamu güveni elde edilebilir ise, söz konusu standartlar sadece ortak bir dilde yorumlanmış ve istikrarlı bir biçimde uygulanmış olmayacak, aynı zamanda aktif bir biçimde izlenmesi mümkün ve zorunlu hale gelebilecektir.

iv. Bu husus aynı zamanda "Kırmızı Kitap" olarak da anılan RICS Değerleme – Mesleki Standartlar 2014'ün, uluslararası basımının temel gerekçesidir. Bu kitap, UDS üyelerinin takibi ile resmi olarak UDS'yi tanımakta ve kabul etmektedir. Kitap aynı zamanda uygulamaya yönelik detaylı bir rehberlik hizmeti sağlaması ile de UDS'yi tamamlamaktadır.

v. Bu durum, yaklaşım, etik, beceri ve yürütme konularında RICS profesyonel standartları ile desteklenmiş ve iyi kurgulanan bir yönetmelik ve yenilikçi bir sistem olan değerlendirme uzmanı kayıt sistemi ile güvence altına alınmıştır. Tüm bunlar, RICS üyelerinin ve onaylanan firmaların UDS-uyumlu değerlerinin öncü sağlayıcıları olarak konumlandırılmasına da imkan verir.

vi. Amaç basit olup, uygulama alanında güven sağlamak ve dünyanın herhangi bir yerinde müşteriler ve benzer kullanıcılara RICSuzmanı tarafından yüksek ve profesyonel standartlarda bir değerlendirme hizmeti sunmaktır.

Değerleme standartlarının kapsamı; değerlendirme sağlayıcıları (hizmet sunanlar) ve değerlemenin kullanıcıları (müşteriler) yönünden ayrı ayrı belirlenmiştir. Değerleme hizmeti verenlere yönelik mesleki standartlar ve değerlendirme uygulama biçimleri, üyeler için bazı prosedürel kural ve rehberi sunmaktadır. Bu düzenlemeler; (a) UDSK Mesleki Değerleme Uzmanları İçin Etik İlkeler ve RICS Yürütme Kurallarını içermekte, (b) RICS tarafından yeniden düzenlenme amacı ile kaydolan bireysel değerlendirme uzmanları veya firmalara yetkinlik, objektiflik ve şeffaflık gibi konularda bazı yükümlülükleri zorunlu kılmakta ve (c) Oraklık (üniformite) çerçevesinin kurulmasını ve değerlendirme hizmetlerinin dağıtım ve icrasındaki en iyi uygulamaları elde etmeyi amaçlamaktadır. Fakat bu düzenlemelerin yapmadıkları şunlardır: (a) münferit dosyalarda nasıl bir değerlendirme yapıldığına dair üyeleri eğitmek, (b) raporlar için belirli bir format önermek (standartlarca belirlenen zorunlu ihtiyaçların karşılandığı raporlar her zaman eldeki soruna uygun ve orantılı hazırlanmış olmalı) ve (c) bireysel durumlara özgü standartları geçersiz kılmak.

Değerleme kullanıcıları açısından ise; söz konusu mesleki standartlar ve değerlendirme uygulama biçimleri, müşteriler ve benzer değerlendirme kullanıcılarına; (a) yaklaşımda tutarlılık, değerlendirme sürecinin anlaşılmasına yardımcı olma ve dolayısıyla değer raporlanması, (b) görev için uygun nitelikte ve yeterli deneyime sahip eğitimli değerlendirme uzmanları tarafından ikna edici ve tutarlı değerlendirme görüşleri, (c) değerlendirme uzmanının yaklaşımında bağımsızlık, tarafsızlık ve şeffaflık, (d) ele alınacak konular ve açıklamaların da yer aldığı “taahhüt koşullarında” netlikte olması, (e) göz önünde bulundurulması gereken herhangi bir varsayımı ya da maddi hususu içeren esas değerdeki netlikte olması ve (f) üçüncü bir paydaşa ihtiyaç duyulan değerlemelerde gerekli konularda uygun ve net açıklamaları içerden detaylı bir raporlama yapılması hususlarını sağlamaktadır.

IVSC ve RICS tarafından hazırlanan standartlar evrensel nitelik kazanmıştır. Değerleme işlerinin içeriği; asgari koşullarda sözleşme, denetleme ve inceleme, değerlendirme raporları, değerlendirme esasları, varsayımlar ve özel varsayımlar olarak sıralanmaktadır. RICS Evrensel Değerleme Uygulama Rehberi hazırlanmış olup, “en iyi uygulama” için mesleki çalışma alanları tanımlanmıştır. Uygulama rehberine göre değerlendirme çalışmaları şunları içermektedir:

- DURB 1 -Finansal alanlara yönelik değerlendirme
- DURB 2 -Teminat kredileri için değerlendirme
- DURB 3 -İşletmeler ve iş ortaklıkları için değerlendirme
- DURB 4 –Perakende ticarete yönelik taşınmazların değerlemesi
- DURB 5 -Makine parkı (işletme ve sınai tesis) ve donanım değerlendirme
- DURB 6 – Gayrimaddi varlıkların değerlendirme
- DURB 7 - Sanat eserleri ve antikalar dahil olmak üzere kişisel mülkiyetin değerlendirme
- DURB 8 -Portföyler, koleksiyonlar ve mülkiyet gruplarının değerlendirme
- DURB 9 -Değişen piyasa koşullarına duyarlı değerlendirme: değerlemede kesinlik ve belirsizlik

Yeni standartlara erişmek için temel kaynak RICS web sitesinde Kırmızı Kitap olarak yer almaktadır (www.rics.org/redbook). Ayrıca bu link, değerlendirme standartları ulusal birliği, rehberlik notları, taslak metinler, değerlendirme uyarıları ve diğer değerlendirme materyallerine bağlantı imkanı da sağlamaktadır. Aynı zamanda tüm değişiklikler ve yeni materyaller bu baskının yayınlanmasıyla yürürlüğe girmektedir. RICS tarafından yeni terimler sözlüğü de yayınlanmıştır. Yeni terimler ve kapsamaları kısaca aşağıda özetlenmiştir:

Varsayım: Gerçek olarak alınan bir sanıdır. Bu tanım sözleşme ile yapılan değerlemeyi etkileyen olguları, koşulları ya da durumları kapsamakta, değerlendirme sürecinin bir parçası olarak değerlendirme uzmanı tarafından doğrulanması gerekmemektedir. Genellikle bir varsayım değerlendirme uzmanı tarafından özel araştırmalarda yapılır ve doğru olduğunu kanıtlamak gerekli değildir.

Esas Değer: Bir değerlemede temel varsayımların ölçütünün ifadesidir.

Maliyet Yaklaşımı: Ekonomi temel ilkesini kullanarak değer göstergesi sağlama ve bir alıcının satın alma veya inşaat yoluyla denk fayda elde etmek için daha fazla ödeme yapmaması yaklaşımıdır.

Raporlama Tarihi: Değerleme uzmanının raporu imzaladığı tarihtir. Bu aynı zamanda raporlama tarihi olarak bilinmektedir.

Değerleme Tarihi: Değere ilişkin görüşün geçerli olduğu tarihtir. Değerleme tarihi varlığın değerinin geçerli bir nedenle maddi yönden değiştirilebilecek bir günlük süreyi de içermektedir.

İstisnalar: Değerleme uygulama tanımlarına zorunlu olarak uyulması her zaman mümkün olmayan ya da bir başka deyişle, değerlendirme uzmanının RICS dışındaki standartlara uymasını da gerektirebilen özel durumlardır.

Amorti Edilebilir Yenileme Maliyeti (AYM): Bir varlığı, modern eşdeğer bir varlık haline getirmede, fiziksel bozulma, eskime ve optimizasyon gibi tüm biçimleri göz önünde bulunduran güncel yenileme maliyetidir.

Bağımsız Değerleme Uzmanı: Hiçbir kuruma bağlı olmayan, müşteri ile hiçbir maddi bağ kurmayan, müşteri ya da kendi adına hareket eden değerlendirme uzmanıdır.

Makul Değer: İki farklı tanıma vardır ve bu tanımlar değerlendirme içeriğine göre büyük bir dikkatle seçilerek ve doğru şekilde kullanılmalıdır. Birincisi, piyasa paydaşları arasında, bir varlığın, elde edilen satış fiyatı veya ödenen el değiştirme bedelinin hesap edildiği tarihteki tutarıdır. İkincisi, bir varlığın satış için yükümlülükleri belirli, ilgili ve istekli taraflar arasındaki tahmini fiyattır. Bu fiyat, finansal raporlama değerlemeleri için uygulanmamaktadır.

Şerefiye Değeri: Bir işten ya da bir işten elde edilen kardan veya birbirinden ayrılmayan mülk grubundan elde edilen olası ekonomik faydadır.

Gelir Yaklaşımı: Güncel bir sermaye değerinin gelecekteki nakit akımlarının tek bir güncel değere dönüştürülerek ifade edilmesini sağlayan yaklaşımdır.

Yerinde Araştırma: Taşınmazın yerinde görülmesi veya bir varlığın araştırılması, değere yönelik olarak mesleki görüş bildirmek amacı ile ilgili bilgilerin değerlendirilmesidir. Ancak menkul varlıklar üzerindeki, örneğin sanat eseri veya antika üzerindeki fiziksel inceleme 'araştırma' olarak tanımlanmamaktadır.

Gayrimaddi Varlık (Somut Olmayan Varlık): Kendi ekonomik özelliklerini yansıtan parasal olmayan varlıktır. Fiziksel olması gerekmemekte ancak sahibine imtiyaz hakkı ve ekonomik fayda sağlamaktadır.

Kurumî Değerleme Uzmanı: Ya varlıklara sahip olan bir kuruluş veya işletmede ya da bir muhasebe firmasında mali kayıtların ve/veya raporların hazırlanmasından sorumlu olarak istihdam edilen değerlendirme uzmanıdır. Bir dahili değerlendirme uzmanı genellikle bağımsızlık ve mesleki tarafsızlık konusunda gerekli tüm ihtiyaçları karşılama yeteneğine haizdir. Ancak değerlendirme uzmanı açısından bağımsızlık, tarafsızlık ve çıkar çatışması, bir dizi kamu temsili ve düzenlemeler nedeniyle her zaman tam olarak sağlanamayabilir.

Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS): Muhasebe ilkelerinde ortak bir dil sağlanması amacıyla Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (UMSK) tarafından belirlenmiştir. Standartlar kavramsal çerçevede geliştirilmiş, bu nedenle finans alan unsurları evrensel olarak

uygulanabilir bir şekilde tanımlanmıştır. Bu standartlar, daha önce Uluslararası Muhasebe Standartları (UMS) olarak bilinen standartlardır.

Gayrimenkul: Arazi ve arazi üzerinde yer alan, arazinin doğal bir parçası olan tüm şeyler (örneğin ağaçlar, mineraller) ile araziye ilişkin diğer şeyler (örneğin binalar ve tesis iyileştirmeleri) ve kalıcı yeraltı veya yerüstünde yeralan ek yapıların tamamıdır (örneğin mekanik ve elektrik sağlayan hizmetler/ müstemilatlar).

Gayrimenkul Mülkiyeti: Gayrimenkul ile ilgili herhangi bir olumsuz hak, menfaat veya fayda dahil olmak üzere gayrimenkul sahipliği (örneğin yükümlülükler, takyidatlar veya borçlar dahil) ile ilgili tüm hakların bulunduğu değerli varlıktır.

Yatırım Amaçlı Gayrimenkul: Sahibinin mülkiyetinde olan gayrimenkuldür; türüne göre bir arazi, bir bina veya binanın bir bölümü veya her ikisidir; kira veya sermaye kazancı elde etmek veya her ikisi için de; (a) mal veya hizmet üretimi için kullanım veya idari amaçlar için kullanım veya (b) işlerin normal seyrinde satılık olması ile tanımlıdır.

Belirli Amaca Özgü Gayrimenkul: Bir gayrimenkul nadiren satılmış ya da hiç piyasada satılmamış (parçası olduğu iş veya işletmenin satış yolu dışında) ise, bunun nedeni belirli bir amaca özgü olması, tasarımı, yapısı, boyutu ve konumundaki benzersizliğidir. Bu yapı belirli bir amaca özgü gayrimenkul olarak tanımlanır.

Ticarete İlişkin Mülkiyet: Belirli bir iş türünün ticari potansiyel değerini yansıttığı bir yerde, bu iş türüne göre tasarımılanan bir tür gerçek gayrimenkul mülkiyetidir.

Ticari Stok: Stok arsa ve binalar ile ilgili olarak inşaatçılar ve geliştirme şirketleri tarafından satış amaçlı elde tutulan mülkiyettir. Örneğin işin normal seyrinde satılmak için elde tutulan mülkiyet ticari stoktur.

Yatırım Değeri: Bir varlığın sahibi veya olası sahibi için bireysel yatırım veya işletme hedeflerine yönelik ederidir. Aynı zamanda kıymet olarak da bilinir.

Piyasa Yaklaşımı: Fiyat bilgilerinin mevcut olduğu aynı veya benzer varlıklar ile söz konusu varlığı karşılaştırarak değer ölçütünü sağlayan yaklaşımdır.

Piyasa Kirası: Kiralanan gayrimenkulün değerlendirme gününde işleme konu olan tahmini miktarıdır. Bir gayrimenkul mülkiyeti; istekli tarafların (kiralayan ve kiracı) bilgisi dahilinde, ölçülü şekilde ve zorlama olmaksızın, uygun kira şartlarında bir işleme konu olarak kiralanır.

Piyasa Değeri: Bir varlık veya borcun istekli tarafların (alıcı ve satıcı) bilgisi dahilinde, ölçülü şekilde ve zorlama olmaksızın, değerlendirme gününde işleme konu olan tahmini miktarı ya da tahmini takas değeridir.

Birleşme Değeri (Sinerjistik Değer): Bu kavram sıklıkla sinerjistik değer veya birleşme (evlilik) değeri olarak bilinir. Değere ilave edilen unsur iki veya daha fazla varlık veya çıkarın kombinasyonu tarafından oluşturulmuştur, bu nedenle sinerjistik değer, ayrı değerlerin toplamından daha fazla olan değerdir.

Özel Varsayım: Değerleme tarihinde mevcut fiili durumdan farklılaşan varsayım ya da bir işlemdeki tipik bir piyasa katılımcısı tarafından yapılmış olmayan varsayımdır.

Özel Alıcı: Bir alıcı için belirli bir varlık özel bir değere sahiptir çünkü varlığın mülkiyetine sahip olmaktan doğacak avantajlar piyasadaki diğer alıcılar için geçerli olmayacaktır. Bu kişi özel alıcı olarak tanımlanır.

Özel Değer: Sadece özel bir alıcı için değer taşıyan bir varlığın belirli özelliklerini yansıtan parasal tutarıdır.

Sözleşme Şartları: Koşullara ilişkin üye tarafından önerilen ya da üyenin ve müşterinin üzerinde anlaştığı ve değerlendirme işleminin raporlanmasında ya da işi devralmada başvurulması gereken yazılı belgedir.

Yeni standartların kapsamı ve uygulama esasları, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Uluslararası Değerleme Standartları'nda oldukça farklı yenilikleri ve hususları içermektedir. Henüz ülke koşullarına uyarlanmamış olduğu için yeni standartların detayları verilmemiştir.

7.4. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Yönetmeliğinin İncelenmesi

Türkiye'de lisanslı değerleme uzmanlarının hizmet sunumunda en yoğun alanı teşkil eden bankalara yönelik değerleme işlemlerinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yürürlüğe konulan “Bankalara Değerleme Hizmeti Verecek Kuruluşların Yetkilendirilmesi ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik” (Resmi Gazete, Tarihi: 01.11.2006, Sayı: 26333), 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'na göre hazırlanmış olup, bu Yönetmeliğin amacı; bankalara değerleme hizmeti verecek kuruluşların yetkilendirilmesine, faaliyetlerine ve yetkilerinin kaldırılmasına ilişkin usûl ve esasları düzenlemektir (Md. 1). Yönetmelikte kullanılan temel kavramlar ve terimler aşağıdaki gibi tanımlanmıştır (Md. 3):

Değerleme Kuruluşu: Yönetmelik uyarınca bankalara değerleme hizmeti veren kuruluş,

Gerçeğe Uygun Değer: Bir varlık veya yükümlülüğün organize piyasalarda işlem gördüğü değeri, böyle bir organize piyasa bulunmaması veya organize piyasada bu değer oluşmaması durumunda ilgili varlığın el değiştirmesine ya da yükümlülüğün yerine getirilmesine ilişkin olarak bilgili ve istekli tarafların karşılıklı pazarlık ortamında muvazaadan arı olarak birbirlerine teklifte bulunacakları değer,

Değerleme Uzmanı: Değerleme kuruluşu tarafından değerleme yapmak üzere istihdam edilen, en az dört yıllık lisans düzeyinde öğrenim görmüş, bankacılık, bağımsız denetim, sigorta eksperliği veya mahkemelerde bilirkişilik de dahil olmak üzere değerleme konularında en az üç yıllık tecrübeye sahip ya da değerleme konusunda yurt içinde veya yurt dışında yetkili kurumlar tarafından verilen mesleki yeterlilik sertifikalarına sahip olan kişiler,

Yönetici: Değerleme kuruluşunda genel müdür, genel müdür yardımcısı olarak görev yapanlar ile bu unvanları haiz olmamakla birlikte yetki ve görevleri itibarıyla bu pozisyonlara denk veya daha üst konumlarda görev yapan personel.

Yönetmelikte tanımlanan gerçeğe uygun değerın değerleme standartlarındaki karşılığı adil piyasa değeri veya makul değerdir. Ancak Yönetmelik ile tanımlanan değerleme uzmanı ile Kurul tarafından hazırlanan Tebliğdeki tanımın da örtüşmediği açıktır.

Değerleme hizmeti, bankaların; (a) organize piyasalarda işlem görmeyen ya da herhangi bir nedenle gerçeğe uygun değeri belirlenemeyen, (i) bilançolarında kayıtlı varlıklarının ve yükümlülüklerinin, (ii) kredileri ve diğer alacaklarına ilişkin olarak aldıkları teminatların, (iii) taraf oldukları sözleşmelerden kaynaklanan hak ve yükümlülüklerinin, (b) Birleşme, bölünme veya hisse değişimine konu olan paylarının ya da varlık ve yükümlülüklerinin ve (c) 5411 Sayılı Kanunun 4'üncü maddesinde sayılan faaliyetler dışındaki işlemlerden kaynaklanan gelir ya da giderlerinin belli bir tarihteki muhtemel değerinin bağımsız olarak belirlenmesidir. Bu kapsamda yapılacak değerleme çalışmalarında, ilgisine göre, Türkiye Muhasebe Standartlarında ve 6/3/2006 tarihli ve 26100 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Sermaye Piyasasında Uluslararası Değerleme Standartları Hakkında Tebliğde belirtilen değerlemeye ilişkin hükümler esas alınır (Md. 4).

Yönetmelikte bağımsızlık; değerleme kuruluşlarının, ortaklarının, yönetim kurulu başkanı ve üyeleri ile yöneticilerinin, denetçilerinin ve değerleme uzmanlarının bu Yönetmelik kapsamındaki faaliyetlerini doğruluk ve tarafsızlık içinde yürütmelerini sağlayacak bir davranış ve anlayışlar bütünü olarak tanımlanmıştır. Değerleme kuruluşunun ortakları, yönetim kurulu başkanı ve üyeleri, yöneticileri ile denetçileri ve değerleme uzmanları;

(a) değerleme faaliyetleri sırasında ortaya çıkabilecek herhangi bir menfaat ilişkisinden uzak kalmak, dürüstlük ve tarafsızlıklarını etkileyebilecek hiçbir müdahaleye imkan vermemek,

değerleme faaliyeti sonucunda ulaştıkları görüşlerini, kendilerinin ya da başkalarının doğrudan veya dolaylı çıkarlarını düşünmeksizin açıklamak zorundadırlar,

(b) Değerleme hizmeti verilen bankaların, bunların doğrudan veya dolaylı olarak kontrol ettiği ortaklıklarının ve bankayı kontrol eden ortakların yönetimi ile ilgili karar alma sürecine katılamaz ve bunlarla doğrudan veya dolaylı ortaklık ya da piyasa koşullarına göre imtiyazlı bir şekilde borç-alacak ve kredi ilişkisine giremez veya bunlarda yönetim kurulu başkanı veya üyesi, genel müdür ya da genel müdür yardımcısı olarak veya önemli karar, yetki ve sorumluluğu taşıyan başka sıfatlarla görev alamaz, yönetim hizmeti veremezler,

c) Üçüncü derece dahil kan ve ikinci derece dahil kayın hısımları ile eşlerinin, ortağı, yönetim kurulu başkanı veya üyesi, genel müdürü, genel müdür yardımcısı olduğu veya başka unvanlarla istihdam edilseler dahi, yetki ve görevleri itibarıyla genel müdür yardımcısına denk veya daha üst konumlarda icraî nitelikte görev yapan yönetici oldukları bankalara ilişkin değerlendirme faaliyetinde bulunamazlar,

ç) Değerleme hizmetinin verilmesinden önceki iki yıl içinde değerlendirme hizmeti verilen bankada veya bankanın nitelikli paya sahip olduğu ortaklıklarda görev alan kişiler olamaz, gelecek iki yıl içerisinde bunlarda her ne unvan altında olursa olsun görev alamaz ve yatırım fonları aracılığıyla edinilenler hariç bunların hisse senetlerine doğrudan veya dolaylı olarak sahip olamazlar.

Yukarıdaki (ç) şıkkı değerlendirme uzmanları açısından sadece kendilerinin değerlendirme hizmeti verdikleri bankalar ile bu bankaların nitelikli paya sahip olduğu ortaklıklar ile sınırlı olmak üzere uygulanır. Değerleme kuruluşu ile değerlendirme kuruluşunun hukuki bağlantısı bulunan yurt içindeki veya yurt dışındaki değerlendirme kuruluşunun, değerlendirme hizmeti verilen banka, bankanın ortakları ya da, bankanın doğrudan veya dolaylı olarak kontrol ettiği ortaklıklar ile doğrudan veya dolaylı ortaklık ya da piyasa koşullarına göre imtiyazlı bir şekilde kredi veya borç-alacak ilişkisine girilmiş olunmaması ya da değerlendirme faaliyetinin etkin bir şekilde yapılmasını engelleyen herhangi bir menfaat ilişkisinin bulunmaması zorunludur. Kurulca bağımsız denetimin yanı sıra Yönetmeliğin 4'üncü maddenin birinci fıkrasında belirtilen konu ya da konuların bir kaç ya da tümü için değerlendirme hizmeti vermeye yetkilendirilmiş bir kuruluşun değerlendirme uzmanları, aynı bankada bağımsız denetim faaliyetinde görevlendirilemez (Md. 5).

Değerleme kuruluşunun bankalara değerlendirme hizmeti vermeleri için öncelikle yetkilendirilmesi gerekir. Yönetmelik kapsamında bankalara değerlendirme hizmeti verecek kuruluşların aşağıdaki koşullara sahip olmaları gerekir:

a) Anonim şirket şeklinde kurulmuş ve hisse senetlerinin tamamının nama yazılı olması,

b) Esas sözleşmelerinde belirtilen faaliyet konuları içerisinde değerlendirme hizmeti verebileceklerine ilişkin bir ibarenin bulunması veya ticaret unvanlarında değerlendirme ibaresinin bulunması,

c) Yönetmeliğin 4'üncü maddenin birinci fıkrasında belirtilen konu ya da konuların bir kaç ya da tümü için değerlendirme hizmetini verebilecek yönetim yapısına, yeterli sayı ve nitelikte personele, gerekli teknik donanım, belge ve kayıt düzenine sahip olması,

ç) Verdikleri hizmetlerden doğabilecek zararları karşılamak amacıyla mesleki sorumluluk sigortası yaptıracaklarını taahhüt etmeleri,

d) Yurt içinde ya da yurt dışında değerlendirme yapma yetkilerinin iptal edilmemiş olması,

e) Ortaklarının, yönetim kurulu başkan ve üyelerinin, yöneticilerinin ve denetçilerinin değerlendirme faaliyeti sırasında bağımsızlıklarının ortadan kalkması durumunda bankaya verilen değerlendirme hizmetinden çekileceğini taahhüt etmesi,

f) Ortaklarının, kalite güvence sisteminin işleyişinden sorumlu yönetim kurulu üyesi ile değerlendirme uzmanının;

1) Başka bir değerlendirme, bağımsız denetim veya derecelendirme kuruluşunda ortaklığının bulunmaması, yönetim kurulu başkanı veya üyesi, yönetici, denetçi, derecelendirme uzmanı, bağımsız denetçi ya da değerlendirme uzmanı sıfatı ile görev yapmaması,

2) 5411 Sayılı Kanunun 8'inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde belirtilen nitelikleri haiz olması,

3) Yurt içinde veya yurt dışında bağımsız denetim, değerlendirme veya derecelendirme yapma yetkisi iptal edilmiş kuruluşlarda yetki iptaline neden olan faaliyetlerde sorumluluklarının tespit edilmemiş olması,

g) Kalite güvence sisteminden sorumlu yönetim kurulu üyesinin değerlendirme kuruluşunda icrai bir görevinin bulunmaması

gibi koşullar aranmaktadır.

Değerleme kuruluşunun ortaklarının yukarıdaki (f) şıkkına ilave olarak 5411 Sayılı Kanunun 8'inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen nitelikleri haiz ve tüzel kişi ortaklarının bulunması halinde de bu kapsamdaki ortaklarının ortaklık yapısının şeffaf ve açık olması şarttır. Yetkilendirilen değerlendirme kuruluşunun; değerlendirme uzmanlarının bağımsızlığa ilişkin 5'inci ve 6'ncı maddede belirtilen hususlar kapsamında taahhütte bulunmaları gerekir. Yurt içinde ya da yurt dışında değerlendirme yapma yetkilerinin iptal edilmesine sebep olan hususların giderilmiş ve yetkilerinin iade edilmiş olması durumunda değerlendirme kuruluşunun bu Yönetmelik kapsamında yeniden yetkilendirilmesi hususunda talepte bulunması halinde bu durum Kurulca yeniden değerlendirilir.

Değerleme kuruluşunun yetkilendirme başvurusunda bulunduğu değerlendirme konusu ya da konularına ilişkin yeterliliği dikkate alınarak Kurulca değerlendirme yapılır. Kurulca uygun görülecek değerlendirme kuruluşları bu Yönetmelik kapsamında değerlendirme faaliyeti yapabilmeleri hususunda yetkilendirilir. Yetkilendirilen değerlendirme kuruluşları Kurumun internet sayfasında kamuoyuna duyurulur. 5411 Sayılı Kanunun geçici 3'üncü maddesi uyarınca faaliyet gösterdikleri alanlara ilişkin Kuruma beyanda bulunmuş olmaları ya da Kanunun 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının (v) bendi uyarınca Kurulca yetkilendirilmiş olmaları kaydıyla, kalkınma ve yatırım bankaları, 4 üncü madde çerçevesinde şirket değerlemesi yapmaya yetkilendirilmiş kabul edilir ve bu kapsamdaki faaliyetleri hakkında, 9'uncu maddenin birinci fıkrasının (b) bendi hariç, bu Yönetmelik hükümleri uygulanır. Kalkınma ve yatırım bankasında kalite güvence sisteminin işleyişinden denetim komitesi sorumludur. Bir bağımsız denetim kuruluşunun 4 üncü maddenin birinci fıkrasında belirtilen konu ya da konuların birkaçı ya da tümü için değerlendirme hizmeti vermeye de Kurulca yetkilendirilmesi halinde, bu nitelikteki kuruluşlar için ayrıca bir hüküm bulunmaması durumunda, bu Yönetmelikte geçen değerlendirme kuruluşu ile değerlendirme kuruluşunun ortakları, yönetim kurulu başkanı ve üyeleri ile denetçileri ve yöneticileri ile değerlendirme uzmanına ilişkin hükümler söz konusu bağımsız denetim kuruluşu ve bu kuruluşun ortakları, yönetim kurulu başkanı ve üyeleri ile denetçileri ve yöneticileri ile değerlendirme faaliyetinde bulunan personeli için de uygulanır. Yönetmelikte geçen değerlendirme kuruluşu ile değerlendirme kuruluşunun ortakları, yönetim kurulu başkanı ve üyeleri ile denetçileri ve yöneticileri ile değerlendirme faaliyeti ile iştigal eden personeline ilişkin hükümler söz konusu bağımsız denetim kuruluşu ve bu kuruluşun ortakları, yönetim kurulu başkanı ve üyeleri ile denetçileri ve yöneticileri ile değerlendirme faaliyetinde bulunan personeli için de uygulanır (Md. 12).

Mevzuatta öngörülen değerlemelere ilave olarak Kurumca yapılan denetimlerde ya da Kurulca gerek görülmesi halinde talep edilecek değerlemeler ancak değerlendirme konusu hakkında Kurulca yetkilendirilmiş değerlendirme kuruluşlarına yaptırılacaktır. Değerleme yaptırılabilmesi için, banka yönetim kuruluna sunulmak üzere ilgili birim yöneticisi veya bağlı olduğu genel müdür yardımcısı tarafından değerlendirme kuruluşunun banka ile ilişkileri yönünden bağımsızlığı ortadan kaldıran hallerin bulunup bulunmadığını değerlendiren bir rapor düzenlenmesi zorunludur. Bankalar ile değerlendirme kuruluşları arasında imzalanacak sözleşmelerde asgari olarak; (a) değerlendirme

kuruluşunun unvanı ve merkez adresi, (b) değerlendirme hizmeti alacak bankanın unvanı ve merkez adresi, (c) değerlendirme hizmetinin konusu, kapsamı, amacı ve süresi, alınan hizmet karşılığı ödenecek ücret ile tarafların sorumlulukları ve yükümlülükleri, (ç) bankaya değerlendirme hizmetini verecek personelin unvanı ile ad ve soyadları, (d) değerlendirme kuruluşunun verdiği değerlendirme hizmeti dolayısıyla doğabilecek zararların karşılanması amacıyla mesleki sorumluluk sigortası yaptırılacağı hususunun taahhüdü ve (e) değerlendirme raporunun teslim edileceği tarih yer almalıdır (Md. 13).

Değerleme raporu, bankaya verilen değerlendirme hizmetinin sonucuna ilişkin olarak hazırlanan yazılı metindir. Değerleme raporunun değerlendirme kuruluşunda en az yüzde beş oranında paya sahip ve yönetim kurulunca değerlendirme raporunu imzalama yetkisi verilen bir ortak, kalkınma ve yatırım bankasında ilgili genel müdür yardımcısı ve kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşların nitelikli paya sahip olduğu ya da kontrol ettiği değerlendirme kuruluşunda yönetim kurulunca belirlenecek yetkili kişi tarafından imzalanması zorunludur. Düzenlenen değerlendirme raporunun bir örneği, değerlendirme kuruluşunun yönetim kurulu veya yönetim kurulunun bu konuda yetkilendireceği kişilerce onaylanmasını müteakip bankanın ilgili birim yöneticisi veya bağlı olduğu genel müdür yardımcısına verilir. Değerleme kuruluşu, değerlendirme raporlarının bir örneğini en az on yıl süreyle kendi bünyesinde saklamak zorundadır. Değerleme raporlarının arşivlenen nüshalarının sıhhatlerinden şüpheye mahal verilmeyecek şekilde istenildiğinde yetkili kişilere teslim edilmesine yönelik gerekli tedbirlerin alınması ve buna ilişkin sorumluluğun değerlendirme kuruluşlarında olması kaydıyla, değerlendirme kuruluşlarının evrak, belge, doküman, dosya ve kayıtlarının her türlü önlemin alındığı arşiv deposunda bu iş için geliştirilmiş özel bir yazılım ile her türlü olumsuzluğa karşı koruma ve arşiv hizmeti verme amacıyla imzalanmış sözleşme kapsamında arşiv kuruluşları bünyesinde muhafaza edilmesi mümkündür.

Değerleme raporu ilgisine göre asgari olarak aşağıda belirtilen hususları içerecek şekilde düzenlenir:

a) Rapor bilgileri

- 1) İçindekiler
- 2) Başlık
- 3) Raporun sunulduğu merci
- 4) Raporun tarihi
- 5) Değerlemeyi yapan değerlendirme uzmanı veya uzmanlarının ad ve soyadları ile imzaları
- 6) Değerleme raporunu imzalamaya yetkili kişinin adı ve soyadı ile imzası
- 7) Değerleme tarihi
- 8) Dayanak sözleşmenin düzenlenme tarihi

b) Değerleme kuruluşunu ve bankayı tanıtıcı bilgiler

- 1) Değerleme kuruluşunun unvanı ve adresi
- 2) Bankanın unvanı ve adresi
- 3) Bankanın değerlemeye ilişkin talebinin kapsamı ve varsa getirilen sınırlamalar

c) Değerleme faaliyetine ilişkin bilgiler

ç) Değerlemesi yapılan varlık, hak, yükümlülük ya da işleme ve değerlemeyi oluşturmak için kullanılan çalışmanın kapsamına ilişkin analizler

d) Değerleme faaliyeti sonrası ulaşılan nihai değerle ilgili tüm varsayımlar ve sınırlayıcı koşullar belirtilerek analiz sonuçlarının değerlendirilmesi

e) Sonuç

- 1) Raporu imzalamaya yetkili kişinin sonuç cümlesi,

2) Nihai değer takdiri: Bu değerle ilgili; gerçeğe uygun değer esas alınarak Türk Lirası üzerinden nihai değer takdiri yapılır. Gayrimenkul projelerinin değerlemesinde projenin değerlendirme tarihi itibarıyla bitirilmiş olması varsayımı ile Türk Lirası üzerinden ve ayrıca değerlendirme tarihi itibarıyla tamamlanmış kısmının arsa değeri dahil Türk Lirası üzerinden değer takdir edilir.

f) Rapor eki;

1) Değerlemeyi yapan uzman ile ilgili aşağıdaki hususları içeren bilgiler:

- İş tecrübesi,
- Mezun olunan okullar ve tamamlanan eğitim programları,
- Mesleki ve akademik faaliyetler ile varsa üye olunan mesleki kuruluşlar,
- Değerleme konusunda varsa alınan lisans hakkında bilgi,
- Daha önce aynı banka için gerçekleştirilen son üç değerlendirme hizmeti hakkında bilgi.

2) Değerleme konusuna ilişkin ilave bilgi ve belgeler.

(3) Değerleme raporunun, değerlendirme kuruluşunun yazılı onayı olmaksızın herhangi bir şekilde raporun tamamen veya kısmen yayımlanmasını, raporun veya raporda yer alan değerlendirme rakamlarının ya da değerlendirme faaliyetinde bulunan personelin adlarının veya mesleki niteliklerinin referans verilmesini yasaklayan bir madde içermesi zorunludur.

(4) Bankalar değerlendirme kuruluşlarına yaptırdıkları değerlendirme çalışmalarının niteliklerine göre, üçüncü fıkrada yer alan hususlar ile uluslararası değerlendirme standartlarına uygun olmak kaydıyla, kendi düzenledikleri formatta rapor düzenleme yetkisine sahiptir.

Değerleme kuruluşları, değerlendirme hizmetine ilişkin sözleşmede belirtilen tutarın iki katından az olmamak üzere, verdikleri değerlendirme hizmetinden doğabilecek zararların tazminini teminen 5411 Sayılı Kanunun 36'ncı maddesi uyarınca değerlendirme sözleşmesinin imzalandığı tarihten itibaren yedi gün içinde genel şartları Hazine Müsteşarlığı'na belirlenen mesleki sorumluluk sigortası yaptırmak zorundadır. Mesleki sorumluluk sigortası yaptırılacak sigorta şirketi, değerlendirme kuruluşunun ya da değerlendirme kuruluşu ile hukuki bağlantısı bulunan yurt içindeki veya yurt dışındaki değerlendirme kuruluşunun veya değerlendirme hizmeti sözleşmesi yapılan bankanın nitelikli paya sahip olduğu ortaklığı ya da bankanın hakim ortağına ait bir sigorta şirketi olamaz. Kurulca yetkilendirilmiş bir bağımsız denetim kuruluşunun 4 üncü maddenin birinci fıkrasında belirtilen konu ya da konuların bir kaç ya da tümü için değerlendirme hizmeti vermeye de yetkilendirilmesi halinde, vereceği değerlendirme hizmetleri için de birinci fıkrada belirtilen usul ve esaslara uygun olarak mesleki sorumluluk sigortası yaptırması zorunludur. Değerleme hizmeti verilen bankanın Yönetmeliğin 4'üncü maddesinin birinci fıkrasında belirtilen konulara ilişkin düzenlenen değerlendirme raporunda gerçeğe aykırı bir değer takdir yapıldığı ya da değeri etkileyecek bir bilginin kasıtlı olarak dikkate alınmadığının ortaya çıkması halinde, zarar gören taraflarca mesleki sorumluluk sigortası yaptırılan sigorta şirketinden veya değerlendirme kuruluşundan tazmin talebinde bulunması gerekir.

KAYNAKÇA

- Açlar, A., Çağdaş, Y., (2002). Gayrimenkul Değerlemesi, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Yayınları, Ankara.
- Adıgüzel, B., (2008). Sermaye Piyasası Araçları, Beta Yayınları, İstanbul.
- Ahearne, A.G., Ammer, J., Doyle, B.M., Kole, L.S., Martin, R.F., (2005). House Prices and Monetary Policy: A Cross-Country Study, Board of Governors of the Federal Reserve System International Finance Discussion Papers, No.841.
- Akar, Z., (2002). Kamulaştırma ve Kamulaştırmaz El Atma Davaları, Ankara.
- Akçay, B., (1993). Türkiye'nin Yeni Bir Konut Finansman Modeli Yaklaşımı, O.D.T.Ü., Mimarlık Fakültesi Yayını, Ankara.
- Akman, S., (1987). Yapı Malzemeleri", İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Matbaası, İstanbul.
- Aksöyek İ., Yalçın, K., (2014). Çözümlü Problemleriyle Finansal Yönetim. İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul.
- Aliefendioğlu, Y., (2011). Türkiye'de Koruma Alanlarındaki Taşınmazların Kullanımı ve Koruma Statülerinin Taşınmaz Piyasaları ve Değerlerine Etkileri: Muğla İli Örneği, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Taşınmaz Geliştirme Anabilim Dalı, Doktora Tezi, Ankara.
- Aliefendioğlu, Y., Tanrıvermiş, H., (2015). Kentsel Dönüşüm Sürecinde Taşınmaz ve Proje Değerleme İşlemleri ve Sorunlarının Analizi: Kayseri Büyükşehir Belediyesi Sahabiye ve Fatih Mahalleleri Dönüşüm Projesi Örneği Çerçevesinde Değerlendirme, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt: 8(39): 736-769.
- Alkın, E., Yıldırım, K., Özer, M., (2005). İktisada Giriş. Anadolu Üniversitesi, 2005, Eskişehir.
- Allen, F., Gale, D., (2000). Bubbles and Crisis, The Economic Journal, Vol.110:236-255.
- Alp, A., (2006). İpotekli Konut Kredisi (Mortgage) ve Türkiye'deki Durum, İktisat İşletme ve Finans Dergisi, Yıl 21, Sayı: 239: 59-69, Ankara.
- Alp, A., Yılmaz, M.U., (2000). Gayrimenkul Finansmanı ve Değerlemesi. İMKB Yayını, İstanbul.
- Alptürk, E., (2007). Gayrimenkul Değerleme Rehberi, Maliye ve Hukuk Yayınları, Ankara.
- Alptürk, E., (2006). Soru ve Cevaplarıyla Mortgage Sistemi (Tutsat).
- Apaydın, A., Kutsal, A., Atakan, C., (2002). Uygulamalı İstatistik Ders Notları, Kılavuz Paz. ve Tic. Ltd. Şti., Ankara.
- Arcak, A., Kitiş, Y.K., (1992). Açıklamalı-İçtihatlı Kamulaştırma Davaları ve Devletleştirme, 1. Cilt, Genişletilmesi ve Eklenmiş İçtihatlarla Yeni Baskı, Seçkin Yayınevi, Ankara.
- Arslan, M., (2008). Yapı Teknolojileri-1, Teknik Kitapları Dizisi: 22, Birinci Baskı, Seçkin Yayıncılık San. ve Tic. A.Ş., Ankara.
- Arslan, M., (2011). YAPI Malzeme Bilgisi-Yapım ilkeleri-Maliyet Analizleri, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Taşınmaz Geliştirme Anabilim Dalı, Ankara.
- Attanasio, O.P., Blow, L., Hamilton, R., Leicester, R., (2008). Booms and Busts: Consumption, House Prices and Expectations, Economica, Vol: 1-31.
- Atilla, İ., (2010). Gayrimenkul Geliştirme Projelerinde Risk Yönetimi. Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi Cilt: XXIX, Sayı: II, S: 387-406, İstanbul.
- Ayan, M., (2001). Eşya Hukuku, Cilt:I, Zilyedlik ve Tapu Sicili, 3.Baskı, Konya.

- Ayçiçek, F., (2011). TMS 39 Çerçevesinde Bir Finansal Araç Olarak Tahviller. Muhasebe ve Finansman Dergisi, Sayı:54, Bursa.
- Aydoğdu, M., (2007). Konut Finansman Sistemi ve Sözleşmelerinin Tüketici Hukukuna Etkileri. Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Cilt: 9, Özel Sayı: 553-632.
- Babuscu, Ş., (2005). Basel II Düzenlemeleri Çerçevesinde Bankalarda Risk Yönetimi, Ankara.
- Bakır, H., (2009). Gayrimenkul Değerlemesi ve Finans Matematiği, Detay Yayıncılık, Ankara.
- Balsarı, Z., Dinçer, I., Yazıcı, C.T., (2006). Gayrimenkul Değerleme Yöntemleri Yayımlanmamış Ders Notları, İstanbul.
- Bank of International Settlements (BIS), (2006). Housing Finance in the Global Financial Market, Committee on the Global Financial System Papers No.26, Basel.
- Banks, J.A., Cary, S.M., Harmon, L.C., Zucker-Maltese, C.R., (2001). Principles of Real Estate, Fourteen Edition, IREM Institute of Real Estate Management, Chicago.
- Barlow R., (1986). Land Resource Economics: The Economics of Real Estate, 4th Edition, Englewood Cliffs, N.J.:Prentice-Hall, USA.
- Başarır, D., (1995). Türkiye’de Konut Finansmanı, T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Uzmanlık Tezi, Ankara.
- Başdoğan, S., Önel, H., (2013). Gayrimenkul Geliştirme Projelerinde Nakit Akışlarındaki Belirsizliklerin Karar Ağacı Analizi ile Değerlendirilmesi, Megaron, Vol:8(3): 149-164.
- Berberoğlu, C.N., Erdoğan, L., Erol, I., Özbakır, B.A., Taşdemir, M., Keleş, R., (2013). Gayrimenkul Ekonomisi, T.C. Anadolu Üniversitesi Yayını No: 2766, Açıköğretim Fakültesi Yayını No: 1724, Eskişehir.
- Berberoğlu, M.G., (2010). Konut Finansmanı ve Türkiye’ye Uygun Bir Model Önerisi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, İstanbul.
- Berktaş, İ., (1989). Betonarme I Taşıma Gücü ve Kesit Hesapları”, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi, İstanbul.
- Betts, R.M., Ely, S.J., (2005). Basic Real Estate Appraisal, Sixth Edition, Thomson, USA.
- Biçer, D., (2005). Mortgage: Uzun Vadeli Konut Finansman Sistemi, Rapor, İstanbul.
- Black, A., Fraser, P., Hoesli, M., (2006). House Prices, Fundamentals and Bubbles, Journal of Business Finance and Accounting, Vol.33, No.9-10:1535-1555.
- Blackledge, M., (2009). Introducing Property Valuation, Routledge Taylor & Francis Group, New York, USA.
- Bledsoe, J.D., (1992). Successful Estimating Methods From Concept to Bid, R.S. Means Construction Consultants And Publishers, USA.
- Boleat, M., (1984). National Housing Finance Systems: A Comparative Study, June 1984, London, UK.
- Bostancı, B., (2008). Taşınmaz Geliştirmede Değer Kestirim Analizleri ve İstanbul Konut Alanı Örneğinde Bir Uygulama, Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Doktora Tezi, İstanbul.
- Bozkurt, K., Türe, M., Oral, Ü., (2007). Avrupa Birliği ve Belçika Hukuk Sistemlerinde İpoteğe Bağlı Konut Finansman Sistemi (Mortgage), Prof. Dr. Hüseyin ÜLGEN’e Armağan, İstanbul.
- Böke, V., (2003). 4650 Sayılı Kanunla Değişik 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu ve Kamulaştırma Bedelinin Tespiti Davaları, Seçkin Yayınları, Ankara.

- Bölen, F., Türkoğlu, H.D., Yirmibeşoğlu, F., (2009). İstanbul'da Yapılaşma Yoğunluğu - Yaşanabilir Alan İlişkisi, İtûdergisi/a mimarlık, planlama ve tasarım Cilt:8, Sayı:1, 127-137.
- Büyükduman, A., (2014). Bir Kent Efsanesi Konut Balonu Kent Ekonomisi ne diyor? Scala Yayıncılık Dağıtım A.Ş., İstanbul.
- Casler, G.L., White, G.B., (1982). Alternative Methods of Capitalizing Income From Orchard, Groves and Vineyards, Cornell University Staff Paper, No: 82-22, USA.
- Cimit, İ., (2000). Gayrimenkullerin Menkulleştirilmesi ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Üzerine Bir İnceleme, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, İstanbul.
- Coşkun, Y., (2013). Türkiye'de Konut Finansmanı Sorunları ve Çözüm Önerileri, Türkiye Bankalar Birliği, İstanbul.
- Çağdaş, V., (2007). Türkiye İçin Bir Emlak Vergi Sistemi Tasarım Önerisi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeodezi ve Fotogrametri Anabilim Dalı, Doktora Tezi, İstanbul.
- Çelik, N., Güven, M., (2007). Müşterilerin İpotekli Konut Kredisi Taleplerini Nicel Değerlendirme Önerisi, BDDK Bankacılık ve Finansal Piyasalar Dergisi, Sayı:2, İstanbul.
- Çıracı, M., (2010). Yapımda Maliyet Yönetimi Ders Notları, İstanbul.
- Çıtak, S., (1999). Geleneksel Risk Yönetiminden Programlanmış Menkul Kıymet İşlemlerine, Ekonomi Dizisi:7, Dünya Yayınları, İstanbul.
- Demirci, R., Tanrıvermiş, H., Gündoğmuş, E., (2002). Tarım Arazilerinin Kamulaştırma Bedellerinin Takdirinde Kullanılabilecek Kapitalizasyon Faiz Oranları ve Arazi Net Gelirlerinin Tespitine İlişkin Mühendislik Hizmetleri Araştırması: Ankara-Polatlı-Sivrihisar Devlet Yolu (Ankara-Polatlı Kesimi) Güzergah Raporu, EDUSER Eğitim Danışmanlık ve Uzmanlık Hizmetleri Limited Şirketi, Ankara.
- Deren, H., (1987). Çelik Yapılar, Teknik Kitaplar Yayınevi, İstanbul.
- Devlet Planlama Teşkilatı (DPT), (2001). VII. Beş Yıllık Kalkınma Planı Konut Özel İhtisas Komisyonu Raporu (2001-2005), Ankara.
- Doğan, Ş., (1988). Kamulaştırma Bedeline İlişkin Davaları Etkileyen Resmi Kurum Belgelerinin İçyüzü, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Ankara.
- Döner, S., Alkan, R.M., (2011). CBS Destekli Taşınmaz Mal Değer Haritalarının Oluşturulması, TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 13. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Ankara.
- Dörtgöz, Ö.G., (2012). Tapu İşlemleri Birlik Basımevi, Ankara.
- Dunning, J.H., (1977). Trade, location of economic activity and the multinational enterprise: A search for an eclectic approach, In: B. Ohlin, P.O. Hesselborn ve P. M. Wilkman (Eds), The International Allocation of Economic Activity, Macmillan., London, UK, pp. 395-418
- Dunning, J.H., (2006). Towards a New Paradigm of Development: Implications for the Determinants of International Business, In: Transnational Corporations, Vol. 15:173-230.
- Durkaya, M., Yamak, R., (2004). Türkiye'de Konut Piyasasının Talep Yönlü Analizi, İktisat İşletme ve Finans Dergisi, Yıl: 19, Sayı: 217:75-83, Ankara.
- Economic Commission for Europe, (2005). Housing Finance Systems for Countries in Transition, Principles and Examples, United Nations New York and Geneva.
- Erdoğan, Ö., (2013). Ankara Kentindeki Alışveriş Merkezlerinin Yer Seçim Tercihleri ve Mekansal Etkileri. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Coğrafya Anabilim Dalı, Beşeri ve İktisadi Coğrafya Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Ankara.

- Erdoğan, S., Tiryakioğlu, İ., (2006). Coğrafi Bilgi Sistemleri Destekli Taşınmaz Değerlemesi: Afyonkarahisar Örneği. 4. Coğrafi Bilgi Sistemleri Bilişim Günleri, İstanbul.
- Ersoy, E., (1989). Betonarme Temel İlkeler ve Taşıma Gücü Hesabı, Evrim Basım-Yayım-Dağıtım, İstanbul.
- Erşen, N., (1990). Çelik Yapılar ve Çözümlemiş Problemler, Birsan Yayınevi, İstanbul.
- Eriş, H., (1997). Konut Sektörünün Finansmanında İpoteğe Dayalı Menkul Değerler, Marmara Üniversitesi, 1997, İstanbul.
- Eski, H., Armaneri, Ö., (2006). Mühendislik Ekonomisi. Gazi Kitabevi, Ankara.
- Fıkırkoca, M., (2010). Bütünsel Risk Yönetimi, Ankara, Kalder-Pozitif Yayıncılık, 2003, s.68; İ.Atilla, Gayrimenkul Geliştirme Projelerinde Risk Yönetimi. Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi Cilt: XXIX, Sayı: II, S: 387-406, 2010, İstanbul.
- Foan, C., (2003). Gayrimenkul Geliştirmede Finansman, Para Yönetimi, Karlılık Analizi ve Türkiye Değerlendirmesi. İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
- Gloudeamans, R., Almy, R., (2011). Fundamentals of Mass Appraisal, International Association of Assessing Officers, Kansas City, Missouri, USA.
- Gültekin, T., (2005). Gayrimenkul Bilgi Bankası, Seçkin Yayınevi, Ankara.
- Gülten, Ş., (1994). Kıymet Takdiri, İkinci Baskı, A.Ü. Yayınları:435, Ziraat Fakültesi Yayınları No:202, Ders Kitapları Serisi:29, Erzurum.
- Güngör, E., (2009). Gayrimenkul Değerlemesi ve Türkiye’de Sermaye Piyasalarında Gayrimenkul Ekspertiz Şirketlerine Yönelik Düzenlemeler Yapılmasına İlişkin Öneriler, TC Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu, Yeterlilik Etüdü, Ankara.
- Hayta, M.A., (2007). Kamulaştırma ve Kamulaştırmaz El Atma Davaları, Adalet Yayınevi, Ankara.
- Hepşen, A., (2015). Gayrimenkul Değerleme Esasları, Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu, Lisanslama Sınavları Çalışma Kitapları, İstanbul.
- Hepşen, A., (2010). Gayrimenkul Piyasalarının Finansal Krizler Üzerindeki Olası Etkileri ve Türkiye’de Gayrimenkul Fiyat Endeksinin Oluşturulmasına Yönelik Bir Model Örneği, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Doktora Tezi, İstanbul.
- Hepşen, A., (2005). Bir Finanslama Yöntemi Olarak Menkul Kıymetleştirme: İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetleştirme ve Türkiye Uygulaması, İstanbul Ticaret Odası Yayınları, Yayın No.2005-13, İstanbul.
- Herring, R.J., Wachter, S., (1999). Real Estate Booms and Banking Busts: An International Perspective, The Wharton School Working Paper Series, No.99-27.
- Holsapple, E. J., Terutomo, O., Olienyk, J., (2006). Foreign “Direct” and “Portfolio Investment in Real Estate, In: Journal of Real Estate Portfolio Management, Vol. 12, No. 1, pp. 37-47.
- International Association of Assessing Officers (IAAO), (2013). Standard on Mass Appraisal of Real Property, Kansas City, Missouri, USA.
- International Valuation Standards Committee, (2006). Exposure Draft of Proposed International Valuation Guidance Note.
- İMKB, (1999). Sermaye Piyasası ve Borsa Temel Bilgiler Kılavuzu, İstanbul.
- Jamal F. A., Keith C, (1990). Crandall, Systematic Risk Management Approach for Construction Projects, Journal of Construction Engineering and Management, Vol. 116, No.3, s.536.

- Kalinina, N., Gulyaeva, S., (1999). Valuation Issues in the Context of Property Tax Reform, Paper presented at the Second International Conference of the International Property Tax Institute, Cracow, Poland.
- Karahacıoğlu, A.H., (1998). Kamulaştırma Kanunu, Ankara.
- Karpat, G., (2001). Hane Halkının Geliri İle Serveti Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. D.E.Ü.İ.İ.B.F. Dergisi. Sayı:2, Ankara.
- Kauko, T., D'Amato, M., (2008). Mass Appraisal Methods-An International Perspective for Property Valuers, Wiley-Blackwell Pub., UK.
- Keleş, R., (1980). Kentbilim Terimleri Sözlüğü, Türk Dil Kurumu Yay., Ankara.
- Kıyılar, M., (2010). Paranın Zaman Değeri. Literatür Yayınları, İstanbul.
- Klamer, A, Zuidhof, P., (2000) The Values of Cultural Heritage: Merging Economic and Cultural Appraisals, pp 23-59, A Meeting Organized by the Getty Conservation Institute, Los Angeles, USA.
- Kocameşe, K., (2009). İpotekli Konut Finansman Sistemi ve Risk Açısından Değerlendirilmesi Türkiye Uygulaması İçin Öneriler”, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Doktora Tezi, İstanbul.
- Koustas, Z.A.S., (2005). Rational Bubbles or Persistent Deviations from Market Fundamentals, Journal of Banking and Finance, Vol: 29:2523-2539.
- Koyunoğlu, O., (2013). İmar Parsellerinin Değerlerini Etkileyen Faktörlerin Analizi: Bolu İli Merkez İlçe Örneği, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Taşınmaz Geliştirme Anabilim Dalı Dönem Projesi, Ankara.
- Klamer, A., Zuidhof, P.W., (1998). The Values of Cultural Heritage: Merging Economic and Cultural Appraisals.
- Küçükkocaoğlu, G., (2006). Bireysel Emeklilik Bağlantılı Konut Finansman Sistemi, Active Bankacılık Dergisi, İstanbul.
- Lee, S., (2005). Gauging the Investment Potential of International Real Estate Markets, In: Working Paper of Real Estate and Planning, The University of Reading, No. 19, Reading, UK.
- Lieser, K., Groh, A.P., (2011). The Determinants of International Commercial Real Estate Investments. Papers-935, IESE Business School-University of Navarra.
- Mason, R., Avrami, E., (2000). Heritage Values and Challenges of Conservation Planning, Archaeological Site Management Planning: Proceedings of the Corinth Workshop. Gaetano Palumbo and Jeanne Marie Teutonico, eds. Los Angeles: The Getty Conservation Institute, USA.
- Mason, R., (2001). Economics And Heritage Conservation A Meeting Organized By The Getty Institute, Economics and Heritage Conservation: Concepts, Values, and Agendas for Research, Los Angeles, USA.
- Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği, T.C. Resmi Gazete, 14.06.2014, sayı:29030, Md. 4
- Mills, A., Parli, R., Reynolds, A., (2008). The Valuation of Apartment Properties, 2nd Edition, US Appraisal Institute, USA.
- Murray, W.G., Hariss, D.G., Miller, G.A., Thompson, N.S., (1983). Farm Appraisal and Valuation, Sixth Edition, The Iowa State University Press, Iowa, USA, p.145-160.
- Mülayım, Z.G., (2001). Tarımsal Değer Bıçme ve Bilirkişilik, Yetkin Yayınları, 2001, Ankara.

- Navrud S., Richard, C.R., (2000). Valuing Cultural Heritage: Applying Environmental Valuation Techniques to Historic Buildings, Monuments and Artifacts. Cheltenham, Edward Elgar Publishing, Northampton, USA.
- Navrud, S., Ready, R.C., (2012). Valuing Cultural Heritage: Applying Environmental Valuation Techniques to Historic Buildings, Monuments and Artifacts.
- Nuhoğlu, B.A., (2007). Gayrimenkul Değerleme, OMU Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Samsun.
- Oksay S., Ceylantepe, T., (2006). Mortgage ve Mortgage Sigortaları, Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği, Sigorta Araştırma ve İnceleme Yayınları-7, İstanbul.
- Onaran, K., (1985). Malzeme Bilimi, Çağlayan Basımevi, İstanbul.
- Onurlu, Ö., (2006). Uluslararası Değerleme Standartlarının Türkiye’de Uygulanması Sürecinde Gelir Kapitalizasyonu Yaklaşımının İrdelenmesi. İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Gayrimenkul Geliştirme Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
- Özdemir, D., (2002). Yeni Kamulaştırma Kanunu ve Mevzuatı, Ankara.
- Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği, T.C. Resmi Gazete, 02.11.1985, sayı: 18916, Md. 13.
- Özlük, S., (2014). Türkiye’de Konut Sektöründe Talep ve Arzı Belirleyen Faktörler, Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, İstanbul.
- Özübek, C., (2008). Konut Finansman Yöntemlerinde Riskler: Hane Halkının Konut Finansman Yöntemlerinin Değerlendirmesine Yönelik Bir Araştırma, Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü, Bankacılık Anabilim Dalı, Doktora Tezi, İstanbul.
- Özsan, O., (2005). Mortgage Sisteminin Temelleri, Active Dergisi, İstanbul.
- Parasız, İ., (2009). Para Banka ve Finansal Piyasalar, 9. Baskı, Ezgi Kitapevi, Bursa.
- Peiser, R.B., Frej, A.B., (2003). Professional Real Estate Development: The ULI Guide to the Business, Second Edition. ULI- The Urban Land Institute, Washinton DC, USA.
- Pınar, A., Öz, S., Çubukçu, D.Ö., (2009). Gayrimenkul Vergilendirme. Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Taşınmaz Geliştirme Anabilim Dalı Yayın No:3, Ankara.
- Rehber, E., (2009). Tarımsal Kıymet Takdiri (Değerleme) ve Bilirkişilik, Ekin Kitabevi, Bursa.
- Reisoğlu, S., (1961). Türk ve İsviçre Hukuku’nda Müteahhit ve İşçilerin Kanuni İpotek Hakkı, Ankara.
- Renaud, B., (1984). Housing and Financial Institutions in Developing Countries, A World Bank Staff Working Paper, No.658, Washington DC, USA.
- Reynolds, J., (2000). Historic Properties, Preservation and the Valuation Process, Third Edition, p.179, Appraisal Institute, Chicago, USA.
- Rezaki, S., (2003). Kamulaştırma Davaları, Seçkin Yayınevi, Ankara.
- RICS Professional Standards, (2014). Global RICS Valuation – Professional Standards Global, London, UK.
- Royal Institution of Chartered Surveyors, (2009). Valuing Heritage Assets, Final Report of a Research Project.
- Sarıaslan, H., (2002). Yatırım Projelerinin Hazırlanması ve Değerlendirilmesi, Turhan Kitabevi, Ankara.
- Sarısu, E., Özcan, S., Kızılot, Ş., Kızılot, Z., (2007). Gayrimenkul Rehberi, Yaklaşım Yayınları, Ankara.

- Sayılğan, G., (2006). Soru ve Yanıtlarıyla İşletme Finansmanı, 2. Bası, Ankara.
- Sermaye Piyasası Kurulu, (2006). Uluslararası Değerleme Standartları Hakkında Tebliğ, Seri: VIII, No: 45.
- Şahin, D., (2010). Gayrimenkul Değerleme Yöntemleri, Değerlemede Eğitim Süreci ve Türkiye Uygulamaları, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
- Şener, S.Y., (2004). Türk Hukukunda İpotek ve Uygulaması, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Özel Ana Hukuk Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Konya.
- Tanrıvermiş, H., (1997). Çevresel Malların ve Kirlilik Zararlarının Değerlerinin Biçilmesinde Kullanılan Yöntemler ve Bu Yöntemlerin Türkiye’de Uygulanabilirliği, Ekonomik Yaklaşım Dergisi, Cilt 8, Sayı 24.
- Tanrıvermiş, H., (1998). İrtifak Hakkı Kurulmasının Teorik Esasları ve Türkiye’deki Uygulamaları, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Teknik Bülteni Sayı: 88:37-51, Ankara.
- Tanrıvermiş, H., (2000). Tarım Arazilerinin Değerlerinin Belirlenmesinde Kullanılabilecek Kapitalizasyon Faiz Oranlarının Tespiti ve Türkiye’deki Uygulamaları, Türk Kooperatifçilik Kurumu, Üçüncü Sektör Kooperatifçilik, Sayı: 129: 76-96, Ankara.
- Tanrıvermiş, H., (2008). Taşınmaz Değerlemede Gelir Çarpanları Yaklaşımı ve Türkiye’de Kentsel ve Kırsal Taşınmaz Değerleme Uygulamalarında Kullanım Olanakları, Vergi Sorunları Dergisi, Sayı 241:106-148, İstanbul.
- Tanrıvermiş, H., (2014). Gayrimenkul Değerleme İlkeleri ve Uygulamaları Dersi Ders Notları, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Taşınmaz Geliştirme Anabilim Dalı, Teksir, 2014, Ankara.
- Tanrıvermiş, H., (2015). Taşınmaz (Gayrimenkul) Değerleme İlkeleri ve Uygulamaları, Ders Notu, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Taşınmaz Geliştirme Anabilim Dalı, Ankara (Teksir).
- Tanrıvermiş, H., Aliefendioğlu, Y., (2008). Yapı Değerlemesinin Teorik Esasları ve Uygulamaları: Türkiye’de Kamulaştırma, Emlak Vergisi ve İmar Düzenlemeleri Yönünden Bir İnceleme, Türk Kooperatifçilik Kurumu, Üçüncü Sektör Kooperatifçilik, Cilt:43, Sayı:4:88-111.
- Tanrıvermiş, H., Aliefendioğlu, Y., (2008). Türkiye’de Kamulaştırma Amaçlı Değerleme Raporlarının Değerleme Teknikleri Yönünden Analizi, A.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Taşınmaz Geliştirme Anabilim Dalı Yayın No:3, Ankara.
- Tanrıvermiş, H., Aliefendioğlu, Y., (2015). Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali Kamulaştırma Alanında Arsa Vasfındaki Taşınmazların Tespiti ve Kamulaştırma Bedellerinin Analizi, A.Ü. Taşınmaz Geliştirme Anabilim Dalı Yayın No: 22, Ankara.
- Tanrıvermiş, H., Aliefendioğlu, Y., (2012). Bozkır Barajı Kamulaştırma Alanında Arazi Gelirleri ve Kapitalizasyon Oranı İle Arazi Değerlerinin Araştırılması Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Taşınmaz Geliştirme Anabilim Dalı Yayın No: 10, Ankara.
- Tanrıvermiş, H., Aliefendioğlu, Y., (2012). Kale Regülatörü ve Hidroelektrik Santrali Projesi Kamulaştırma Alanında Arazi Değerleri ve Kamulaştırma Bedellerinin Tespiti, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Taşınmaz Geliştirme Anabilim Dalı Yayın No: 11, Ankara.
- Tanrıvermiş, H., Aliefendioğlu, Y., (2011). B.G. İşlek ve M.K. Erdoğan, Ballıkaya Barajı Kamulaştırma Alanında Arazi Gelirleri ve Kapitalizasyon Oranı İle Arazi Kamulaştırma Değerlerinin Araştırılması, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Taşınmaz Geliştirme Anabilim Dalı Yayın No: 12, Ankara.

- Tanrıvermiş, H., Akipek, Ş., Bayramın, İ., Gün, A.S., Aliefendioğlu, Y., (2008). Ermenek Barajı ve Hidroelektrik Santrali Projesi Kamulaştırma Alanındaki Arazilerin Gelirleri, Kapitalizasyon Oranları ve Birim Arazi Değerlerinin Araştırılması, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Taşınmaz Geliştirme Anabilim Dalı Yayın No:1, Ankara.
- Tanrıvermiş, H., Akipek, Ş., Bayramın, İ., Gün, A.S., Aliefendioğlu, Y., (2008). Bağbaşı Barajı ve Hidroelektrik Santrali ve Mavi Tünel Projesi Kamulaştırma Alanındaki Arazilerin Gelirleri, Kapitalizasyon Oranları ve Birim Arazi Değerlerinin Araştırılması, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Taşınmaz Geliştirme Anabilim Dalı Yayın No:2, Ankara.
- Tanrıvermiş, H., Gündoğmuş, E., Demirci, R., (2004). Arazilerin Kamulaştırma Bedellerinin Takdiri Tarım Arazilerinin Kamulaştırma Bedellerinin Takdirinde Kullanılabilecek Kapitalizasyon Faiz Oranları, Arazi Gelirleri ve Arazi Birim Değerleri, EDUSER Eğitim Danışmanlık ve Uzmanlık Hizmetleri Limited Şirketi, Ankara.
- Taşkesen, N., (2013). Gayrimaddi Hakların Değerlemesi ve Aktifleştirilmesi, Vergi Sorunları Dergisi, 302: 123-141.
- Teker, M.B., (2000). Sermaye Piyasası Araçları Yoluyla Gayrimenkul Finansmanı ve Yatırımı, S.P.K. Yayınları, Yayın No: 443, Ankara.
- Tekirdağ, A., (2009). Türkiye’de Bireysel Kredi Artışı ve Risk Analizi. Uzmanlık Yeterlilik Tezi, T.C. Merkez Bankası Bankacılık ve Finansal Kuruluşlar Genel Müdürlüğü No: 119, Ankara.
- Telloğlu, Ö.F., (1997). Gayrimenkul Mevzuatı ve Gayrimenkul Değerlendirmesi ile Gayrimenkulün Piyasa Değerinin Belirlenmesinde Yeni Bir Yapısal Düzenleme Olarak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Doktora Tezi, İstanbul.
- Thorsby, D., (1997). Economic and Cultural Value in the Work of Creative Artists, Getty Institute Research Report, The Getty Conservation Institute, Los Angeles, USA.
- Tiryaki, V., (2015). Kentsel Sit Alanlarında Koruma Çalışmalarının Finansal, Yasal ve Yönetmelik Boyutları ile Değerlendirilmesi: Ankara İli, Altındağ İlçesi, Hacettepe ve Sakarya Mahalleleri Örneği, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Taşınmaz Geliştirme Anabilim Dalı, Ankara.
- Töre, E., (2004). Gayrimenkul Değerlemesi, Onikinci Baskı, İ.Ü. Yayın No:4487, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Yayın No:2, İstanbul.
- Tuncel, K., (2015). Profesyonel Gayrimenkul Yatırımı. Ceres Yayınları, İstanbul.
- Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, (2008).Konut Finansmanı Hakkında Rapor, Ankara.
- Uludağ, İ., (1997). Konut Üretiminde Bölgesel Koşullara Uygun Alternatif Finansman Sistemleri ve Teknikleri, İstanbul Ticaret Odası Yayın No:1997-48, İstanbul.
- Uniform Standards of Professional Appraisal Practice (USPAP), (1996). Real Estate Appraisal Institute, USA.
- Utkucu, T., (2010). Gayrimenkul Değerlemesi ve Hazine Gayrimenkullerinin Türkiye Ekonomisine Etkileri, Nobel Kitabevi, Adana.
- Utkucu, T., (2007). Gayrimenkul Değerlemesinin Önemi ve Gayrimenkul Değerini Oluşturan Unsurlar, Vergi Dünyası Dergisi, Sayı 305.
- Üreten, A., (2007). Gayrimenkul Değerleme yöntemleri ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarında Değer Tespiti, Gazi üniversitesi Sosyal bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
- Waier, P.R., Linde, W., (1993). Means Unit Price Estimating Methods, Standards and Procedures for Using Unit Price Cost Data, R.S. Means Company Inc., USA.

- Wellner, K., (2003). Entwicklung eines Immobilien-Portfolio- Management-Systems, Herstellung Books on Demand GmbH, ISBN: 978-3833001123 Norderstedt.
- Van den Noord, P., (2006). Are House Prices Nearing A Peak? A Probit Analysis For 17 OECD Countries, Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) Economics Department Working Paper, No.488, Paris.
- Van Doorn, L., (2003). Investing in Europe: The Way to Diversify, In: IPD Compendium of Real Estate Papers, Paper Presented at IPD European Property Strategies Conference, Wiesbaden.
- Ventolo, W.L., Williams, M.L., (2001). Fundamentals of Real Estate Appraisal, 8th Edition, Dearborn Real Estate Education, Chicago, USA.
- Yalçın, V., (2006). Gayrimenkul Değerlemesinde Değerleme Uzmanlığı Üzerine Bir İnceleme, İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
- Yalçın, K., (2006). İpotek Karşılığı Menkulleştirilmiş Krediler. Gazi Kitabevi, Ankara.
- Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB), Resmi Gazete, Tarih: 10/07/2013 ve Sayı: 28703.
- Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik, Resmi Gazete, Tarih: 26/06/2009 ve Sayı: 27270.
- Yazıcı, C., (2006). Özelleştirmede Değerleme Yöntemleri ve Değerleme Kriterleri, DPT Yayınları, Ankara.
- Yeşil, E., (2007). İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetler Yoluyla Konut Finansmanı Modelinin Ekonomik Açıdan Değerlendirilmesi, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
- Yetkin, F., (2007). Mortgage Sistemi: Türkiye (Teori-Uygulama), Dünya Gazetesi Kitaplığı, İstanbul.
- Yetkin, F. ve Eroğlu, E., (2009). Proje Değerlemesi: Örnek Uygulamalar İle Gayrimenkul Değerlemesi, Creative Yayıncılık, İstanbul.
- Yıldız, Ü., (2014). Gayrimenkul Bilimlerinde Kitleli Değerleme Uygulamaları ve Türkiye İçin Model Önerisi, Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Taşınmaz Geliştirme Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
- Yılmaz, D., (2006). Gayrimenkul Geliştirme Projelerinde Fizibilite Analizi. İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Gayrimenkul Geliştirme Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
- 3194 sayılı İmar Kanunu, Resmi Gazete, Tarih: 09/05/1985 ve Sayı: 18749.
- 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu, Resmi Gazete, Tarih: 11/08/1970 ve Sayı: 13576.
- 595 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Resmi Gazete, Tarih: 10/04/2000 ve Sayı: 24016.
- 28154 sayılı ve 126/12/2011 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 58).

İnternet Kaynakçası

Ballou, R.H., Business Logistics Management: Planning, Organizing and Controlling The Supply Chain, 4th Edition, Prentice Hall, New Jersey. Web Sitesi:

<http://search.proquest.com/docview/1373191868?pq-origsite=gscholar> (Erişim: Ekim, 2015).

Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneği, Yeşil Bina Sertifika Kılavuzu Yeni Konutlar, Eylül 2003, Ankara, s.9-12. <http://www.cedbik.org/imagess/yesilkonutsertifikasi.pdf>. (Erişim: Eylül, 2015).

RICS Valuation - Professional Standards, January 2014 (Red Book); rics.org/standards (Eriřim: Ekim, 2015).

RICS, Valuing Heritage Assets, Final Report of a Research Project; <http://eprints.kingston.ac.uk/15845/1/Sayce-S-15845.pdf> (Eriřim: Ekim, 2015).

IVSC, Exposure Draft of Proposed International Valuation Guidance Note, The Valuation of Historic Property; <http://www.iasplus.com/en/binary/resource/0603ivscedhistoric.pdf> (Eriřim: Ekim, 2015).

Mestchian, P., (2008). Risk intelligence – from compliance to performance, Journal of Risk Intelligence, s.4. <http://www.bettermanagement.com/library/library.aspx?I=13331> (Eriřim: Ekim, 2015).

<http://www.csb.gov.tr/gm/mpgm/index.php?Sayfa=sayfa&Tur=webmenu&Id=12448>, (Eriřim: Ekim, 2015).

<http://www.invest.gov.tr/tr-tr/sectors/Pages/RealEstate.aspx#PageTop> (Eriřim: Ekim, 2015).

<http://www.hurriyet.com.tr/emlak-yasam/19989864.asp> (Eriřim: Ekim, 2015).

<http://www.ofisankara.blogspot.com.tr/> (Eriřim: Nisan, 2015).

<http://www.toki.gov.tr/AppResources/UserFiles/files/TOK%C4%B0%20KONUT%20URETIM%20RAPORU.pdf> (Eriřim: Mayıs, 2015).

<http://www.spk.gov.tr/displayfile.aspx?action=displayfile&pageid=72&fn=72.pdf> (Eriřim: Ekim, 2015).

<http://www.cushmanwakefield.com/~media/reports/turkey/ALI%C5%9EVER%C4%B0%C5%9E%20MERKEZLER%C4%B0%20RAPORU-%20AVRUPA-%202014%20Nisan.pdf> (Eriřim: Ekim, 2015).

<http://turizm.mersin.edu.tr/ftp/dosyalar/DersNotlar%C3%84%C2%B1/F%C4%B0Z%C4%B0B%C4%B0L%C4%B0TE%20%C3%96RNE%C4%9E%C4%B0.pdf> (Eriřim: Ekim, 2015).

<http://www.turob.com/istatistikler.aspx?id=19530> (Eriřim: Ekim, 2015).

<https://polen.itu.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/11527/1640/4218.pdf?sequence=1> (Eriřim: Ekim, 2015).

http://www.kalkinma.com.tr/.../GA-07-07-30_Kamu_Altiyapi_Yatirimlari.pdf (Eriřim: Ekim, 2015).

<http://www.appraisalinstitute.org/about/our-designations/> (Eriřim: Ekim, 2015).

<http://www.appraisalinstitute.org/about/> (Eriřim: Ekim, 2015).

<http://www.aicanada.ca/the-appraisal-institute-of-canada> (Eriřim: Ekim, 2015).

<http://www.aicanada.ca/9-aic-courses/> (Eriřim: Ekim, 2015).

<http://www.ceset.unifi.it/Home.html> (Eriřim: Ekim, 2015).

<http://www.cre.org/aboutmembership/> (Eriřim: Ekim, 2015).

<http://www.ifei.org/> (Eriřim: Ekim, 2015).

<http://www.tegova.org/en/p4912c99a4e852> (Eriřim: Ekim, 2015).

<http://www.rics.org/uk/about-rics/who-we-are/history/> (Eriřim: Ekim, 2015).

<http://www.rics.org/uk/join/> (Eriřim: Ekim, 2015).

EKLER

Ek-1: İmar Planında Yapılaşma Koşulları

Genel hükümler:

- 1- Donatı alanları kamunun eline geçmeden uygulama yapılamaz.
- 2- Eğitim, sağlık, kültür, dini tesis, resmi tesis (emniyet, itfaiye, telefon santral merkezi, teaş alanı, tedaş... vb.), katlı otopark vb. Kamuya ait donatı alanlarında, ilgili kurum ve kuruluşların uygun görüşlerini almak, çevre yapılanma koşullarını aşmamak, verilen inşaat istikametine uymak kaydı ile istanbul büyükşehir belediyesince onaylanacak avan projeye göre uygulama yapılacaktır.
3. 1-Askeri alanlarda 2565 sayılı askeri yasak bölgeler güvenlik bölgeleri yasası ve yönetmelikleri geçerlidir.
3. 2-Radar görüşünün engellenmemesi için yüksek katlı gökdelen tipi yapılara inşaat ruhsatı verilmeden önce ilgili makamlardan görüş alınması gereklidir.
- 4- Planlama alanının tamamında; deprem sonrası kullanımı zorunlu olan tehlikeli madde içeren, insanların uzun süreli ve yoğun olarak bulunduğu, değerli eşyanın saklandığı, hertürlü eğitim kültür, sağlık, dini, askeri, resmi, idari, haberleşme, iletişim, enerji, ulaşım, turizm vb. Tesis alanlarında kamuya ait her türlü yapılarda parsel ölçeğinde jeolojik-jeoteknik etüd raporları hazırlanmadan uygulama yapılamaz.
- 5- İmar durumu elverişli olan yapı adalarındaki binaların arka bahçelerinde ve ada içlerinde parsellerin % 35'ini birleştirmek suretiyle ve ilgili kuruluşların uygun görüşleri alınmak kaydı ile ada içi otopark veya yeşil alan-park düzenlenebilir. Yeşil alan-park düzenlendiğinde; zeminaltı katlı otopark olarak tanzim edilebilir. Bu parsellerde % 35'lik arsa payları kamu eline geçmeden uygulama yapılamaz.
- 6- Ticaret+konut ve ticaret alanlarında, ilgili kurum ve kuruluşların uygun görüşleri alınarak, 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının onaylanmasından sonra; 2 eylül 1999 gün, 23804 sayılı resmi gazetede yayımlanan, plan yapım yönetmeliğindeki değişikliklere ait olarak belirlenen donatı alanı standartlarına uymak, bulunduğu adanın ve çevrenin yapılaşma şartlarını aşmamak, onanlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarından istikamet alınmak kaydıyla istanbul büyükşehir belediyesince onaylanacak avan projeye göre "özel eğitim tesisleri", "özel sağlık tesisleri" ve "özel katlı otopark" yapılabilir.
- 7- İstanbul 1 numaralı k.t.v.k. Kurulu tarafından tescil edilmiş korunması gerekli olan yapılarda KTVK Kurulu kararlarına göre uygulama yapılacaktır.
- 8- Yerinde ahşap veya 19.yüzyıl mimari özelliği taşıyan ancak henüz istanbul 1 numaralı KTVK Kurulu tarafından tescil edilmemiş olan parsellerde kurul görüşü alınmadan uygulama yapılamaz.
- 9- Bu plandan önceki mer'i mevzii imar planına tabii parsellerdeki uygulamalarda, imar kanunun 23. maddesi geçerlidir.
- 10- Akaryakıt istasyonu alanlarında ilgili kuruluşların uygun görüşleri alınmak ve avan projesi büyükşehir belediye başkanlığınca onanmak şartıyla akaryakıt istasyonu tesis edilebilir. Akaryakıt istasyonları için ilgili kuruluş görüşleri olumsuz olursa, içinde bulundukları yapı adasının şartları geçerli olacaktır.
- 11- Açık alanlar park ve yeşil alanlar, spor alanları gibi alanların altında, ilgili kurum ve kuruluşların uygun görüşleri alınmak kaydıyla, doğal afetlerde ve seferberlik anında sığınak alanı olarak, diğer zamanlarda kamuya ait katlı otopark olarak kullanılmak üzere avan projesine göre uygulama yapılabilir.
- 12- Planlama alanının tamamında eğimden dolayı açığa çıkan 1.bodrum kat iskan edilebilir. Birden fazla bodrum kat açığa çıkması halinde, açığa çıkan her bodrum kat; ortak alan (sığınak, kömürlük, tesisat, otopark... vs.) olarak kullanılacaktır.
- 13- Emsal verilen alanlarda iskan edilen bodrum katlar emsale dahil edilecektir.
- 14- Enerji nakil hattı ve koruma kuşağında kalan parsellerde teaş-tedaş görüşü alınarak uygulama yapılacaktır.
- 15- İski'ye ait her türlü mevcut ve planlanan tesisler ile iski'de kaydı bulunmayan, belediyesince veya halk tarafından yapılmış altyapı tesisleri aynen korunacaktır. Ancak gerekli olan durumlarda iski görüşü alınarak bu tesislerde değiştirme veya deplase yapılabilir.

16- İski'ye ait ana isale hatları dışında yeri değişecek mevcut içme suyu ve kanalizasyon tesislerinin bulunması halinde bedelleri karşılanacak ve inşaat safhasında başlamadan önce iski'ye müracaat edilecektir.

17- İski'ye ait veya dsi tarafından, iski'ye devredilmiş isale hatlarının koruma bantlarındaki servis yolları, imar yolu olarak kullanılmayacaktır. Ancak isale hatları üzerindeki enine geçişler için, iski görüşüne göre uygulama yapılacaktır.

18- Akaryakıt istasyonu alanlarında; akaryakıt tankı depo ve pompasının yüz aldığı cephedeki yolda bulunan iski'ye ait mevcut ve planlanan atık su, içme suyu isale ve şebeke borularının zarar görmemesi için akaryakıt tankı ile iski'ye ait boruların eksenleri arasında en az 5.00 m. Yapı yaklaşma sınırı bırakılacaktır.

19- Deprem yönetmeliğine tabidir.

20- 22.10.2001 tarihinde bayındırlık ve iskan bakanlığı afet işleri genel müdürlüğü tarafından uygun bulunarak onanan jeolojik-jeofizik-jeoteknik etütler sonucu yerleşime uygunluk değerlendirilmesi hakkındaki rapora göre; - ua ile gösterilen alanlar yerleşime uygun olan alanlardır. Parsel bazında; parselin bulunduğu alanı kapsayan zemin etüdları ilgili mühendislerce yapılacaktır. - öa1, öa2, öa3, öa4 ile gösterilen önemli alanlarda; yerinde ve/veya laboratuvarlarda yapılacak ayrıntılı jeolojik-jeofizik-jeoteknik araştırmalar sonucu zemin etütlerinin ilgili mühendisler tarafından hazırlanması gereklidir. - uoa ile gösterilen yerleşime uygun olmayan alanlarda zorunluluk halinde ada ve adalar bazında hazırlanacak jeolojik-jeoteknik raporlara göre uygulama yapılacaktır.

21-Yapılacak tüm yapılarda afet bölgelerinde yapılacak yapılar hakkındaki yönetmelik ve gayri sıhhi müesseseler yönetmeliği ile 17 ağustos 1999 marmara depremi sonrasında planlama ve yapılanmayla ilgili tüm kanun, kararname, genelge hükümleri geçerlidir.

22-Çatı-çekme kat yapılamaz.

23- İnşaat emsali uygulaması net parsel alanı üzerinden yapılacaktır.

24- Açık ve kapalı çıkmalar emsale dahildir.

25- Tasdik hududu dahilindeki yolların gerçekleşmesini sağlamak amacı ile kamu eline geçen yol alanları emsal hesabına dahil edilecektir.

26- Belirtilmeyen hususlarda 3194 sayılı imar kanunu ve ilgili yönetmelikleri ile istanbul imar yönetmeliği hükümleri ve 29.12.2003 t.t. 1\5000 ölçekli şişli merkez ve çevresi revizyon nazım imar planı, plan notları geçerlidir.

27- Binalara kot verilmesi:

1- Blok veya bloklar birden fazla yoldan cephe almıyorsa;

1.1-Ön bahçe mesafesi 6 metreden (6 metre dahil) az ise yoldan kot verilir.

1.2-Ön bahçe mesafesi 6 metreden fazla ise bloğun ön cephe ortalamasından kot verilir.

1.3-Aynı parsel dahilinde birden fazla blok bulunması halinde 1.1 ve 1.2 şartları bütün bloklar için ayrı ayrı geçerlidir.

2- Birden fazla yoldan yüz alan bloklara 1.derecedeki yoldan kot verilir.

2.1-Genişliği ne olursa olsun trafik yolu yaya yoluna göre 1.derecededir.

2.2-İki yoldan geniş olanı 1.derecededir.

2.3-Genişliği ne olursa olsun trafik yolu kuldesak ile biten yola göre 1.derecededir.

2.4-Aynı genişlikte olan birden fazla trafik veya yaya yolundan cephe alan bloklara kot tabii zemin ortalamasından verilir.

28- Planda gösterilen istanbul-taksim-4.levent arası metro güzergahı alanında;

1- Yeralan parsellerde yapılacak uygulamalarda büyükşehir belediye başkanlığı teknik işler müdürlüğü görüşü alınacaktır.

2- Metro inşaatı için parsel ilgilileri ile yapılan mevcut protokol gereği ve irtifaklandırılacak olan parsel kısımları dahil edilmek suretiyle bu parsellerde brüt parsel alanı üzerinden inşaat emsali uygulanacaktır.

3-Metroya irtifak tesis edilecek alanın zemin üstü parsel sahiplerinin tasarrufunda kalacak ve bu alanlarda metro giriş-çıkışları ve bacaları dışında çarşı ve dükkan gibi tesisler yapılamaz ancak metronun zemin altındaki kısımları ve büyükdere caddesinden cephe alan parsellerin zemin altından bağlantısının sağlanması yapılabilir.

4-Metro güzergahı üzerinde yer alan “metro istasyon noktaları”, “aktarma noktaları” vb. gibi alanlarda uygulama avan projeye göre yapılacaktır. Avan proje büyükşehir belediye başkanlığınca onanacaktır.

29- 1-planlarda otopark olarak gösterilen ve mülkiyeti şahıslara ait olan alanlar için ilgililerin müracaatı ve ruhsat, mülkiyet ve giriş-çıkışlarına yönelik ilgili kurumların uygun görüşleri doğrultusunda “özel otopark alanı (zeminaltı, zeminüstü, asansörlü)” olarak uygulama yapılacaktır. Uygulama aşamasında otopark giriş-çıkışları konusunda ulaşım trafik ve düzenleme komisyonu (utk) kararı alınacaktır.

2- “Şişli-Beşiktaş-Beyoğlu-Kağıthane ilçelerinde kara yolu tüneli fizibilite etüt ve avan projesi” ile ilgili olarak “plan sınırları içindeki karayolu tünelinin avan projesine göre belirlenen güzergahı, uygulama projesi ile kesinlik kazanacak olup uygulaması, uygulama projesine göre yapılacaktır.”

3- “Planlama alanı sınırı içinde kalan raylı sistem güzergahları şematik olup, kesin güzergah büyükşehir belediyesi başkanlığınca onanacak avan projesine göre belirlenecek; avan projenin tamamlanmasını müteakiben ulaşım planlama müdürlüğünün görüşü alınarak planlara işlenecektir.”

30- Plan alanı içerisinde belediyelerin mülkiyetindeki kültür tesisleri fonksiyonuna ayrılmış olan alanların tasarruf ve mülkiyet hakları belediyelerde kalacaktır.

Uygulama Hükümleri:

A- Ticaret Ve Ticaret+Konut Alanlarında;

1- Ticaret alanlarında iş merkezleri, ofis-büro, çarşı, çok katlı mağaza, alış-veriş merkezi, otel, motel, rezidans vb. Konaklama tesisleri sinema, tiyatro, banka ve finans kurumları yer alabilir.

2- Ticaret+konut alanlarında zemin kat ticaret alanı, üst katlar konut alanı olarak düzenlenebileceği gibi, istenirse bütün katlar ticaret alanı olarak düzenlenebilir.

3- Planda ticaret, ticaret+konut alanlarında (e=...) yapı emsali verilen parsellerde;

3. 1-İrtifa h: serbesttir.

3. 2-Çekme mesafeleri içinde kalmak kaydıyla max. Taks: 0.35 min. Taks= 0.25, zemin katlar için max. Taks: 0.50 min. Taks: 0.35dir.

3. 3-Kat yükseklikleri 4 metreyi aşamaz. Ancak zemin katlarda bu koşul aranmayabilir.

3. 4-h= 15.50 metre yükseklikten sonraki katlar için herhangi bir şekilde komşu mesafesi arttırma koşulu aranmayacaktır.

3. 5-Ön-Yan ve arka bahçe mesafeleri 5.00 metredir.

3. 6-Şişli büyükdere caddesinden cephe alan parsellerde ön bahçe mesafesi 10.00 metre olacaktır.

3. 7-Şişli büyükdere caddesinden cephe alan parsellerde ±0.00 kotu büyükdere caddesinden alınacaktır.

3. 8-Blok ebatları serbesttir.

4- planda işlenmiş olan blok ve bitişik nizam bina kitlelerine, kat yüksekliklerine ve bahçe mesafelerine ait ölçüler plan üzerinden alınacaktır.

B- Konut Alanlarında;

Planda işlenmiş olan blok nizam, bitişik nizam bina kitlelerine, kat yüksekliklerine ve bahçe mesafelerine ait ölçüler plan üzerinden alınacaktır.

C- Turizm Tesis Alanları (Otel+Motel);

Bu alanlarda daha önce onanmış planlara göre uygulama yapılacaktır.

Özel hükümler:

1- Şişli -105 pafta, 845 ada, 121 parselin ± 0.00 kotunun altında katlı otopark ± 0.00 kotunun üstünde 17.4.1968 t.t. 1/1000 ölçekli planındaki toplam inşaat alanını geçmemek kaydı ile kültür tesisleri çarşı lokanta kafe gibi tesisler ile yeşil alan yapılabilir.

2- Şişli- 157 pafta, 1040 ada, 14 parsel (vakıf mülkiyeti) sayılı yerde imar istikameti mer'i 1/1000 ölçekli uygulama imar planından alınmak suretiyle 1/5000 ölçekli nazım imar planı doğrultusunda ve avan projesine göre uygulama yapılacaktır.

3-

3.1- 298 pafta, 2524 ada, 1 ve 2 parsellerin tamamı "transfer merkezi alanı"dır.

3.2- Bu alan transfer merkezi olarak, toplu taşıma peron yerleri, taksi durağı, park&ride, otopark alanı ve alışveriş merkezi ve/veya kültür kongre merkezi ve/veya büro, hizmet, otel ve/veya apart otel, konut ve/veya residence fonksiyonlarını içermektedir. Bu alan üzerinde verilecek fonksiyonlar avan projeye göre düzenlenecektir.

Avan Proje, ulaşım daire başkanlığı ulaşım planlama müdürlüğü ve ilgilileri arasında sağlanacak koordinasyon doğrultusunda hazırlanacak olup, istanbul büyükşehir belediye başkanının onayından sonra uygulama yapılacaktır.

3.3- h= serbest, e=3 olup, blok ebatları serbesttir.

3.4- 800 araç kapasiteli belediyeye tahsisli park&ride alanı (parsel maliki hariç), 35 araçlı lastikli toplu taşıma araçları depo alanı, 15 araç kapasiteli otobüs-minibüs peron yeri, 1 adet taksi durağı alanı ile transfer merkezi park&ride alanı ve toplu taşıma peronunun yakıt ihtiyacını karşılayacak ve sadece transfer merkezi'ne hizmet edecek, dışa kapalı in house ünite yerinin parsel ve yapılacak yapı içindeki konum ve yeri avan proje ile belirlenecek olup, bu hususta emsal dışı kalan park&ride alanı dışında toplu taşıma peron alanı ve depo alanı kadar alan, ayrıca kullanılan emsalden düşülecektir. Bu maddedeki fonksiyonların kullanımı hususunda parsel maliki ile ulaşım planlama müdürlüğü arasında yapılacak protokol hususlarına göre işletme planı belirlenecek olup, avan proje aşamasında özellikle park&ride ve toplu taşıma depolama alanı ve peron yer adetleri ile ilgili birimlerin görüşleri doğrultusunda tekrar etüt edilecek ve işletme planı ile müşterek düzenleme yapılacaktır.

3.5- Zeminaltı kullanımlar, tüm yapı alanlarındaki galeri boşlukları ve tesisat katları emsale dahil değildir.

3.6- Zeminaltı transfer merkezi ile ilgili tüm fonksiyonlar yer alabilir. Bu fonksiyonların dağılımı avan proje ile tayin edilecek olup, zemin altı emsal dışı bu alanlar, 5 katı aşmamak kaydı ile iskan edilebilir.

3.7-Transfer merkezi fonksiyonlarının tümünün bir arada kullanılması veya ayrı ayrı kullanılması veya değiştirilmesi avan projedeki toplam inşaat alanı sabit kalmak kaydı ile ve avan proje tadilatı ile mümkün olacaktır.

3.8-Sadece mecidiyeköy yolu tarafından çekme mesafesi 30 metre olacak şekilde avan proje düzenlemesi yapılacak ve blok ebatları serbest olacaktır. İmar yönetmeliğinin 18.02 maddesi ve avan projelerin onaylanmasına dair 2. maddesi hükümleri ayrıca uygulanmayacak olup, yapı kotu da mecidiyeköy yolu tarafındaki cepheden alınacaktır.

4- Şişli- 58 pafta (eski 418) 1199 ada 230 parsel özel koşullu ticaret alanıdır. 4046 sayılı kanunun 41. maddesi kapsamında başbakanlık özelleştirme yüksek kurulunun 06.04.2005 tarih ve 2005/38 sayılı kararı ile onanmıştır.

4.1-İş merkezleri, ofis büro, çarşı, çok katlı mağaza, alış-veriş merkezleri, otel ve motel benzeri konaklama tesisleri, sinema, tiyatro, müze, kütüphane, sergi salonu gibi kültürel tesisler ile lokanta vb. Kullanımlar ile yönetim binaları, banka ve finans kurumları gibi ticari fonksiyonlar yer alabilir.

4.2-e= 3.00 hmax: 36.50 metredir. 4.3-önbahçe mesafesi 15.00 metre yan-arka bahçe mesafesi 10.00 metredir.

5- Şişli- 131 pafta, 1905 ada, 218 parsel (fransız lape hastanesi) sayılı yer özel sağlık tesisi alanıdır. Söz konusu parselden ifraz hattı geçirilmiş olup, k.t.v.k. Kurul görüşü alınmadan uygulama yapılamaz.

6- Şişli- 93 pafta, 1759 ada, 8-9-10 parsellerde (lütü kırdar kongre sarayı-cemal reşit rey konser salonu) 02.02.2001 onanlı plan şartları geçerlidir.

7- Turizm tesis alanları (otel+motel)'nda 95 pafta 808 ada, 2 parsel 14.08.2002 onanlı plana göre, 95 pafta 808 ada, 4 parsel 22.10.1990 onanlı plana göre, 93 pafta, 1759 ada, eski 56, yeni 64 parsel 01.08.1985 – 23.12.1985 onanlı planlara göre, 181 pafta, 932 ada, 30 parselde ise 11.03.2004 onanlı plana göre 95 pafta, 769 ada, 1 parselde mer'i plana göre uygulama yapılacaktır.

8-

8.1- Şişli 99 pafta, 830 ada, 3 parsel ticaret+turizm alanıdır.

8.2- Ticaret +turizm alanında taks sınırlaması yoktur. Mevcut teşekküle uymak

Kaydıyla parselin tamamında yapı yapılabilir.

8.3- Ticaret+turizm alanında hmax= 24.50 metredir.

8.4- Ticaret+turizm alanında büro, ofis, iş hanı, gazino, lokanta, çarşı, çok katlı mağaza, banka, otel, sinema, tiyatro salonu, apart konut, sosyol kültürel tesis ve özel sağlık tesisleri yer alabilir.

8.5- Uygulama ilçe belediyesince onaylanacak avan projeye göre yapılacaktır.

8.6- Uygulama aşamasında ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından görüş alınacaktır.

9-

9.1- Şişli merkez mahallesi 315 pafta, 2087 ada, 1 ve 2 parsel sayılı taşınmazlar ile 2086 ve 2087 adalar arasındaki kadastral yolun bulunduğu alan resmi hizmet alanıdır.

9.2- Resmi hizmet alanında adliye sarayı yapılacaktır.

9.3- 1/5000 ölçekli nazım imar planına göre uygulama yapılacaktır.

9.4- İstanbul büyükşehir belediye başkanlığına onaylatılacak avan projeye göre uygulama yapılacaktır.

9.5- Emsal e= 3 olacaktır.

9.6- Bodrum katları emsale dahil değildir.

9.7- ±0.00 kotu avan projeye göre belirlenecektir.

10- 63 pafta, 679 ada, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 81 parsellerde ve 82 parselin bir bölümünde süleyman nazif sokağı'nın yol kotunun altı kat otoparkı, yol kotu ve üzeri çocuk bahçesi ve sosyal tesisler sahasıdır. 63 pafta, 679 ada, 82 parselin bir bölümü mevcut lise, yine 82 parselin bir bölümü 13, 14, 15, 16, 17, 79 parseller dini tesis alanıdır. Bu plan; plan paftaları, plan raporu ve plan notları ile beraber bir bütündür.

11-

1- Şişli, 304 pafta, 1947 ada, 6-7-52-78 parseller turizm+ticaret ve kısmen yol alanıdır.

2- Turizm+ticaret alanlarında; otel, iş merkezi, rezidans, ofis, büro, alışveriş merkezi, sinema, tiyatro, eğlence merkezi, çok katlı mağaza, müze, kütüphane, sergi salonu, kültür tesisleri, lokanta, restaurant, gazino, yönetim binaları, banka ve finans kurumları gibi ticari fonksiyonlar yer alabilir.

3- Yapılanma koşulları e= 3.00, h= serbest şeklindedir.

4- Şişli 304 pafta, 1947 ada, 6-7-52-78 parseller, kağıthane 8744 ada, 14 parselin turizm+ticaret alanında kalan kısmı ile tevhit edilecektir.

5- Emsal hesabı brüt parseller üzerinden yapılacaktır.

6- Bodrum katlar emsale dahil değildir.

7- En fazla 3 bodrum kat iskan edilebilir.

8- Yapı şişli 304 pafta, 1947 ada, 6-7-52-78 parseller üzerinde olacaktır. Bu alan üzerinde olacaktır. Bu alan üzerinde yapı çekme mesafeleri büyükdere caddesinden 10 m. Diğer cephelerden 5 m.dir.

9- Alanın tamamı, ilgili kurumlardan uygun görüş alınmak kaydıyla zemin altı otopark olarak düzenlenebilir.

10- Metro istasyonuna zemin altından bağlantı yapılabilir.

11- Uygulama aşamasında sivil havacılık genel müdürlüğü ve 1. Hava kuvvet komutanlığı (eskişehir),
15. Füze üs komutanlığından (alemdağ/ist.) Görüşleri alınacak ve bu görüşlere uygulanacaktır.

12- Açıklanmayan hususlarda meri 1/5000 nazım imar planı şartları geçerlidir. -blok önerilmiş imar adalarında yer alan, parsellerde irtifaları ve toplam inşaat hakları değişmemek üzere, münferiden veya tevhidden ilçesinde hazırlanacak blok etüdüne göre uygulama yapılabilir. - şişli-sınırları içinde yer alan mer'i nazım imar plan notları ile yönetmelik arasındaki çelişkinin giderilmesi için 29.12.2003 onanlı 1/5000 ölçekli şişli-merkez ve çevresi nazım imar planının 2 nolu plan paftasında "1. Ve 2. Bodrum katlar iskan ölçekli şişli- dolapdere piyalepaşa bulvarları ve çevresi nazım imar planının 2 nolu paftasında 22 nolu plan notunun "1. Ve 2. Bodrum katlar iskan edilebilir." Şeklinde hazırlanan teklif planın büyükşehir belediye meclisinin 16.07.2009 gün ve 910 sayılı kararı ile plan notlarını "planlama alanında bodrum katlarında yürürlükte bulunan istanbul imar yönetmeliği hükümlerine göre uygulama yapılabilir." Şeklinde yeniden düzenlenmiştir. 11.04.2010 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli plan tadili notu: 33-planlama alanında merkezi özellik gösteren, civarında (sağlık, itfaiye, iletişim, haberleşme vb...) tesislerin bulunduğu ve ulaşım türlerinin yakın alandaki, açık alan, meydan yeşil alan, park gibi yerlerin, uygun noktalarında ilgili kurum ve kuruluş ların uygun görüşleri alınmak kaydıyla kamuya ait helikopter iniş alanı(heliport) yapılabilir. [http://gis.sislibelediyesi.com/imardurum/merkez.pdf, Erişim Tarihi: 21/10/2015].

EK-2: 2016 YILI İÇİN BİNALARIN METREKARE NORMAL İNŞAAT MALİYET BEDELLERİNİ GÖSTERİR CETVEL

TL

BİNALAR	ÇELİK KARKAS BİNA			BETONARME KARKAS			YIĞMA KAGİR BİNA			YIĞMA YARI KAGİR BİNA			AĞSAP BİNALAR			TAŞ DUVARLI BİNA			GECEKONDU TARZI BİNA			KERPİÇ VE DİĞ.BASİT		
	ASG.	AZA.	ORT.	ASG.	AZA.	ORT.	ASG.	AZA.	ORT.	ASG.	AZA.	ORT.	ASG.	AZA.	ORT.	ASG.	AZA.	ORT.	ASG.	AZA.	ORT.	ASG.	AZA.	ORT.

1) FABRİKA VE İMALATHANE BİNALARI

A) LÜKS İNŞ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B) 1. SINIF İNŞ.	752,15	836,91	794,53	620,25	681,48	650,87	425,54	521,32	473,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C) 2. SINIF İNŞ.	472,66	518,96	495,81	397,26	414,57	405,92	252,03	304,60	278,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D) 3. SINIF İNŞ.	354,89	401,98	378,44	280,28	301,50	290,89	155,48	203,36	179,42	115,38	141,30	128,34	174,30	219,83	197,07	125,61	153,88	139,75	127,15	133,48	130,32	97,33	125,61	111,47
E) BASİT	201,78	220,60	211,19	157,03	191,53	174,28	83,22	100,52	91,87	63,61	83,22	73,42	113,06	114,64	113,85	72,22	89,50	80,86	59,66	69,85	64,76	46,32	48,66	47,49

2) FABRİKA VE İMALATHANE BİNASI, SOSYAL BİNALARI VS.

A) LÜKS İNŞ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B) 1. SINIF İNŞ.	752,15	836,91	794,53	620,25	681,48	650,87	425,54	521,32	473,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C) 2. SINIF İNŞ.	472,66	518,96	495,81	397,26	414,57	405,92	252,03	304,60	278,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D) 3. SINIF İNŞ.	354,89	401,98	378,44	280,28	301,50	290,89	155,48	203,36	179,42	115,38	141,30	128,34	174,30	219,83	197,07	125,61	153,88	139,75	97,33	125,61	111,47	80,91	97,33	89,12
E) BASİT	201,78	220,60	211,19	157,03	191,53	174,28	83,22	100,52	91,87	63,61	83,22	73,42	113,06	116,98	115,02	72,22	89,50	80,86	46,32	56,49	51,41	33,74	46,32	40,03

3) OTEL BİNALARI

A) LÜKS İNŞ.	1869,34	2007,54	1938,44	1562,37	1697,39	1629,88	1373,93	1509,76	1441,85	982,17	1110,14	1046,16	1648,74	1759,43	1704,09	1348,85	1495,63	1422,24	-	-	-	-	-	-
B) 1. SINIF İNŞ.	1345,68	1453,24	1399,46	1086,59	1193,37	1139,98	953,12	1013,58	983,35	703,45	745,85	724,65	1100,74	1228,71	1164,73	931,14	1037,91	984,53	-	-	-	-	-	-
C) 2. SINIF İNŞ.	906,03	972,78	939,41	726,24	770,98	748,61	588,04	667,33	627,69	451,46	471,86	461,66	726,24	814,95	770,60	580,20	641,43	610,82	-	-	-	-	-	-
D) 3. SINIF İNŞ.	705,82	777,26	741,54	505,57	569,98	537,78	383,93	456,95	420,44	317,19	338,39	327,79	522,08	606,89	564,49	367,40	439,67	403,54	-	-	-	-	-	-
E) BASİT	-	-	-	-	-	-	100,52	123,25	111,89	74,58	97,33	85,96	188,44	236,32	212,38	120,15	144,46	132,31	-	-	-	-	-	-

4) SINEMA -TİYATRO BİNALARI

A) LÜKS İNŞ.	2086,31	2240,57	2163,44	1691,13	1804,17	1747,65	1533,41	1685,00	1609,21	1047,99	1207,47	1127,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B) 1. SINIF İNŞ.	1501,88	1621,93	1561,91	1212,71	1258,29	1235,50	1063,75	1131,21	1097,48	785,09	832,40	808,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C) 2. SINIF İNŞ.	1011,19	1085,70	1048,45	810,54	860,47	835,51	656,30	744,79	700,55	503,86	526,64	515,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D) 3. SINIF İNŞ.	787,74	867,50	827,62	564,26	636,12	600,19	428,49	510,01	469,25	354,00	377,66	365,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E) BASİT	-	-	-	-	-	-	108,66	130,57	119,62	67,47	80,60	74,04	-	-	-	89,37	119,18	104,28	61,35	75,37	68,36	46,43	58,67	52,55

5) HASTAHANE - KLİNİK BİNALARI

A) LÜKS İNŞ.	1985,92	2117,74	2051,83	1596,08	1708,11	1652,10	1316,39	1448,21	1382,30	996,24	1143,15	1069,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B) 1. SINIF İNŞ.	1422,80	1532,97	1477,89	1148,77	1195,86	1172,32	1003,78	1071,58	1037,68	742,00	787,18	764,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C) 2. SINIF İNŞ.	959,51	1027,33	993,42	762,72	812,64	787,68	621,45	705,27	663,36	476,44	497,19	486,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D) 3. SINIF İNŞ.	746,72	821,11	783,92	534,80	605,46	570,13	406,80	482,11	444,46	336,14	361,59	348,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E) BASİT	-	-	-	-	-	-	99,80	120,56	110,18	63,08	76,26	69,67	-	-	-	67,75	107,36	87,56	58,36	67,75	63,06	46,17	59,35	52,76

BİNALAR	ÇELİK KARKAS BİNA			BETONARME KARKAS			YIĞMA KAGIR BİNA			YIĞMA YARI KAGIR BİNA			AĞŞAP BİNALAR			TAŞ DUVARLI BİNA			GECEKONDU TARZI BİNA			KERPİÇ VE DİĞ.BAŞİT		
	ASG.	AZA.	ORT.	ASG.	AZA.	ORT.	ASG.	AZA.	ORT.	ASG.	AZA.	ORT.	ASG.	AZA.	ORT.	ASG.	AZA.	ORT.	ASG.	AZA.	ORT.	ASG.	AZA.	ORT.
6) BANKA - SİGORTA BİNALARİ																								
A) LÜKS İNŞ.	2002,87	2295,17	2149,02	1623,48	1732,02	1677,75	1189,44	1334,98	1262,21	1006,06	1159,17	1082,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B) 1. SINIF İNŞ.	1441,80	1557,03	1499,42	1056,52	1164,20	1110,36	825,19	942,12	883,66	662,85	761,30	712,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C) 2. SINIF İNŞ.	970,74	1042,27	1006,51	714,99	778,11	746,55	498,84	607,33	553,09	423,98	498,83	461,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D) 3. SINIF İNŞ.	756,24	786,51	771,38	489,59	540,87	515,23	340,67	414,69	377,68	314,57	352,46	333,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E) BAŞİT	245,64	266,66	256,15	132,07	180,87	156,47	104,28	125,36	114,82	79,92	104,28	92,10	114,40	137,12	125,76	85,80	114,40	100,10	73,19	85,80	79,50	52,14	60,52	56,33

7) İDARE BİNALARİ																								
A) LÜKS İNŞ.	1616,54	1721,74	1669,14	1097,58	1207,48	1152,53	862,05	982,17	922,11	635,16	830,66	732,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B) 1. SINIF İNŞ.	997,08	1091,30	1044,19	752,15	836,91	794,53	576,28	656,34	616,31	467,13	540,16	503,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C) 2. SINIF İNŞ.	635,95	677,57	656,76	496,94	518,96	507,95	387,04	414,57	400,81	255,93	322,66	289,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D) 3. SINIF İNŞ.	445,90	504,81	475,36	339,17	401,98	370,58	273,22	301,50	287,36	160,15	211,22	185,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E) BAŞİT	201,78	245,75	223,77	120,15	147,61	133,88	63,61	83,22	73,42	63,61	83,22	73,42	113,06	116,98	115,02	72,22	89,50	80,86	59,66	69,85	64,76	38,49	48,66	43,58

8) BENZİN İSTASYONU, YIKAMA VE YAĞLAMA BİNALARİ																								
A) LÜKS İNŞ.	1527,81	1639,83	1583,82	1177,43	1295,34	1236,39	924,76	1053,65	989,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B) 1. SINIF İNŞ.	1027,50	1126,89	1077,20	806,88	897,82	852,35	583,65	704,10	643,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C) 2. SINIF İNŞ.	630,82	709,15	669,99	499,44	556,69	528,07	352,89	424,48	388,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D) 3. SINIF İNŞ.	432,91	478,37	455,64	300,67	363,02	331,85	171,81	230,79	201,30	123,79	151,59	137,69	171,81	235,82	203,82	134,76	165,11	149,94	86,76	134,76	110,76	65,70	86,76	76,23
E) BAŞİT	160,05	205,46	182,76	114,53	158,35	136,44	89,28	107,85	98,57	68,22	89,28	78,75	96,02	104,44	100,23	60,60	96,02	78,31	49,70	60,60	55,15	36,22	49,70	42,96

9) YERALTIGARAJLARI																								
A) LÜKS İNŞ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B) 1. SINIF İNŞ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C) 2. SINIF İNŞ.	707,84	814,02	760,93	514,58	633,29	573,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D) 3. SINIF İNŞ.	505,57	565,29	535,43	354,89	427,90	391,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E) BAŞİT	201,78	245,75	223,77	157,03	201,78	179,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,03	53,41	46,72	27,44	33,74	30,59	20,81	26,31	23,56

10) MÜSTAKİL GARAJLAR																								
A) LÜKS İNŞ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B) 1. SINIF İNŞ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C) 2. SINIF İNŞ.	420,97	475,39	448,18	333,71	409,09	371,40	187,38	208,10	197,74	182,69	226,08	204,39	247,49	309,94	278,72	198,46	244,40	221,43	121,34	175,87	148,61	-	-	-
D) 3. SINIF İNŞ.	300,69	354,89	327,79	213,94	262,25	238,10	139,74	147,61	143,68	115,38	141,30	128,34	174,30	219,83	197,07	125,61	154,69	140,15	80,91	125,61	103,26	72,22	80,91	76,57
E) BAŞİT	157,03	191,53	174,28	120,15	147,61	133,88	47,88	59,66	53,77	63,61	83,22	73,42	72,22	89,50	80,86	72,22	89,50	80,86	38,49	48,66	43,58	33,74	46,32	40,03

11) ÇOK KATLI GARAJLAR																								
A) LÜKS İNŞ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B) 1. SINIF İNŞ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C) 2. SINIF İNŞ.	801,22	874,89	838,06	564,97	651,07	608,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D) 3. SINIF İNŞ.	548,79	579,38	564,09	403,55	445,90	424,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E) BAŞİT	248,87	293,59	271,23	157,03	201,78	179,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

BİNALAR	ÇELİK KARKAS BİNA			BETONARME KARKAS			YIĞMA KAGIR BİNA			YIĞMA YARI KAGIR BİNA			AHŞAP BİNALAR			TAŞ DUVARLI BİNA			GECEKONU TARZI BİNA			KERPİÇ VE DİĞ.BASİT		
	ASG.	AZA.	ORT.	ASG.	AZA.	ORT.	ASG.	AZA.	ORT.	ASG.	AZA.	ORT.	ASG.	AZA.	ORT.	ASG.	AZA.	ORT.	ASG.	AZA.	ORT.	ASG.	AZA.	ORT.

12) YURTBİNALARI

A) LÜKS İNŞ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B) 1. SINIF İNŞ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C) 2. SINIF İNŞ.	605,35	668,90	637,13	390,89	472,01	431,45	327,80	391,93	359,87	327,86	376,87	352,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D) 3. SINIF İNŞ.	403,55	445,90	424,73	300,69	354,89	327,79	262,25	301,50	281,88	273,22	301,50	287,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E) BASİT	201,78	245,75	223,77	89,50	116,98	103,24	63,61	83,22	73,42	52,59	63,61	58,10	113,06	127,97	120,52	72,22	89,50	80,86	56,49	89,50	73,00	33,74	46,32	40,03

13) OKULBİNALARI

A) LÜKS İNŞ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B) 1. SINIF İNŞ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C) 2. SINIF İNŞ.	710,35	773,71	742,03	440,93	522,57	481,75	350,35	376,87	363,61	295,69	367,15	331,42	266,34	326,85	296,60	200,96	246,24	223,60	-	-	-	-	-	-
D) 3. SINIF İNŞ.	489,90	544,88	517,39	339,17	401,98	370,58	280,28	301,50	290,89	211,22	262,25	236,74	231,61	284,22	257,92	125,61	153,88	139,75	80,91	125,61	103,26	72,22	80,91	76,57
E) BASİT	201,78	220,60	211,19	100,52	116,98	108,75	64,00	83,22	73,61	84,00	88,72	86,36	92,63	111,47	102,05	72,22	89,50	80,86	48,66	56,49	52,58	33,74	46,32	40,03

14) YÜZMEHAVUZLARI

A) LÜKS İNŞ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B) 1. SINIF İNŞ.	1017,34	1156,83	1087,09	677,48	750,12	713,80	378,01	485,20	431,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C) 2. SINIF İNŞ.	588,04	661,06	624,55	410,60	441,22	425,91	252,03	323,48	287,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D) 3. SINIF İNŞ.	427,09	489,90	458,50	262,25	301,50	281,88	123,25	160,15	141,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E) BASİT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

15) BANYO ve HAMAMLAR

A) LÜKS İNŞ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B) 1. SINIF İNŞ.	1447,73	1568,66	1508,20	738,02	811,81	774,92	550,35	656,34	603,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C) 2. SINIF İNŞ.	917,01	994,75	955,88	465,57	518,96	492,27	384,68	414,57	399,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D) 3. SINIF İNŞ.	684,62	734,07	709,35	280,28	338,39	309,34	207,25	262,25	234,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E) BASİT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

16) PAZAR ve FUAR YERLERİNDEKİ YAPILAR

A) LÜKS İNŞ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B) 1. SINIF İNŞ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C) 2. SINIF İNŞ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D) 3. SINIF İNŞ.	339,17	401,98	370,58	219,03	276,36	247,70	183,71	203,36	193,54	141,30	160,15	150,73	200,19	219,83	210,01	125,61	153,88	139,75	-	-	-	-	-	-
E) BASİT	220,60	258,28	239,44	100,52	116,98	108,75	83,22	100,52	91,87	63,61	83,22	73,42	113,06	127,97	120,52	72,22	89,50	80,86	-	-	-	-	-	-

17) SOĞUK HAVA DEPOLARI

A) LÜKS İNŞ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B) 1. SINIF İNŞ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C) 2. SINIF İNŞ.	553,16	611,27	582,22	396,75	468,26	432,51	359,84	438,63	399,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D) 3. SINIF İNŞ.	403,55	445,90	424,73	300,69	354,89	327,79	215,13	262,25	238,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E) BASİT	157,03	201,78	179,41	135,82	157,03	146,43	83,22	100,52	91,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

BİNALAR	ÇELİK KARKAS BİNA			BETONARME KARKAS			YIĞMA KAGİR BİNA			YIĞMA YARI KAGİR BİNA			AĞAŞAP BİNALAR			TAŞ DUVARLI BİNA			GECEKONDU TARZI BİNA			KERPİÇ VE DİĞ.BASİT		
	ASG.	AZA.	ORT.	ASG.	AZA.	ORT.	ASG.	AZA.	ORT.	ASG.	AZA.	ORT.	ASG.	AZA.	ORT.	ASG.	AZA.	ORT.	ASG.	AZA.	ORT.	ASG.	AZA.	ORT.

18) KURUTMAYERLERİ

A) LÜKS İNŞ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B) 1. SINIF İNŞ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C) 2. SINIF İNŞ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D) 3. SINIF İNŞ.	401,98	427,90	414,94	219,03	276,36	247,70	183,71	203,36	193,54	139,74	147,61	143,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E) BASİT	220,60	258,28	239,44	88,72	106,78	97,75	84,00	88,72	86,36	52,59	63,61	58,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

19) SİLOLAR

A) LÜKS İNŞ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B) 1. SINIF İNŞ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C) 2. SINIF İNŞ.	917,01	994,75	955,88	496,94	573,11	535,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D) 3. SINIF İNŞ.	710,53	770,18	740,36	354,89	401,98	378,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E) BASİT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

20) TRANSFORMATÖRBİNALARİ

A) LÜKS İNŞ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B) 1. SINIF İNŞ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C) 2. SINIF İNŞ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D) 3. SINIF İNŞ.	455,37	512,65	484,01	248,87	302,26	275,57	125,61	146,02	135,82	105,20	109,92	107,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E) BASİT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

21) DİĞERTİCARETHANEveİŞYERLERİ

A) LÜKS İNŞ.	2002,87	2150,95	2076,91	1334,98	1472,08	1403,53	1052,33	1189,44	1120,89	805,88	950,52	878,20	1454,42	1602,48	1528,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B) 1. SINIF İNŞ.	1369,45	1471,22	1420,34	942,12	1021,19	981,66	662,85	799,11	730,98	407,96	521,53	464,75	1026,23	1112,04	1069,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C) 2. SINIF İNŞ.	917,74	1008,61	963,18	608,19	630,04	619,12	393,64	484,53	439,09	228,77	289,38	259,08	661,16	687,26	674,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D) 3. SINIF İNŞ.	614,06	686,36	650,21	411,36	489,59	450,48	264,95	320,51	292,73	156,45	196,01	176,23	448,35	532,44	490,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E) BASİT	266,66	292,74	279,70	140,46	180,87	160,67	104,28	125,36	114,82	79,92	104,28	92,10	107,71	137,12	122,42	85,80	114,40	100,10	73,19	85,80	79,50	44,57	56,34	50,46

22) MESKEN BİNALARİ

A) LÜKS İNŞ.	2068,65	2205,99	2137,32	1227,07	1377,13	1302,10	1006,40	1037,76	1022,08	-	-	-	1639,01	1806,71	1722,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B) 1. SINIF İNŞ.	1367,31	1475,21	1421,26	774,93	851,38	813,16	644,43	679,71	662,07	424,71	445,30	435,01	1054,44	1184,40	1119,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C) 2. SINIF İNŞ.	907,33	999,49	953,41	496,28	589,50	542,89	421,74	441,40	431,57	299,19	304,09	301,64	680,73	779,80	730,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D) 3. SINIF İNŞ.	612,07	680,73	646,40	350,16	418,80	384,48	314,86	327,64	321,25	210,89	214,80	212,85	355,09	376,67	365,88	176,53	217,74	197,14	101,06	156,93	129,00	-	-	-
E) BASİT	252,09	307,00	279,55	178,49	252,09	215,29	100,05	103,96	102,01	100,05	103,96	102,01	115,75	139,25	127,50	70,59	111,82	91,21	60,80	70,59	65,70	48,09	60,80	54,45

TEBLİĞ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

**MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA
KULLANILACAK 2016 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM
MALİYETLERİ HAKKINDA TEBLİĞ**

Yapı yaklaşık birim maliyetleri

MADDE 1 – (1) 16/7/1985 tarihli ve 85/9707 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mimarlık ve Mühendislik Hizmetleri Şartnamesinin 3.2 nci maddesi gereğince mimarlık ve mühendislik hizmet bedellerinin hesabında kullanılacak 2016 yılı yapı yaklaşık birim maliyetleri, yapının mimarlık hizmetlerine esas olan sınıfı dikkate alınarak inşaat genel giderleri ile yüklenici kârı dâhil belirlenerek aşağıda gösterilmiştir.

**Yapının
Birim
Maliyeti
(BM)
TL/m2**

YAPININ MİMARLIK HİZMETLERİNE ESAS OLAN SINIFI**I. SINIF YAPILAR****A GRUBU YAPILAR..... 118,00**

- . 3 metre yüksekliğe kadar kâgir veya betonarme ihata duvarı
- . Basit kümes ve basit tarım yapıları
- . Plastik örtülü seralar
- . Mevcut yapılar arası bağlantı-geçiş yapıları
- . Baraka veya geçici kullanımı olan küçük yapılar
- . Yardımcı yapılar (Müştemilat)
- . Gölgelekler-çardaklar
- . Üstü kapalı yanları açık teneffüs, oyun gösteri alanları
- . ve bu gruptakilere benzer yapılar.

B GRUBU YAPILAR..... 180,00

- . Cam örtülü seralar
- . Basit padok, büyük ve küçük baş hayvan ağılları
- . Su depoları
- . İş yeri depoları
- . ve bu gruptakilere benzer yapılar.

II. SINIF YAPILAR**A GRUBU YAPILAR..... 290,00**

- . Kuleler, ayaklı su depoları
- . Palplanj ve ankrajlı perde ve istinat duvarları
- . Kayıkhanes
- . ve bu gruptakilere benzer yapılar.

B GRUBU YAPILAR..... 390,00

- . Pnömatik ve şişirme yapılar
- . Tek katlı ofisler, dükkân ve basit atölyeler
- . Semt sahalari, küçük semt parklari, çocuk oyun alanlari ve müştemilatları
- . Tarımsal endüstri yapıları (Tek katlı; prefabrik beton, betonarme veya çelik; depo ve atölyeler, tesisat ağırlıklı ağıllar, fidan yetiştirme ve bekletme tesisleri)
- . Yat bakım ve onarım atölyeleri, çekek yerleri
- . Jeoloji, botanik ve tema parkları
- . Mezbahalar
- . ve bu gruptakilere benzer yapılar.

C GRUBU YAPILAR..... 460,00

- . Hangar yapıları (Uçak bakım ve onarım amaçlı)
- . Sanayi yapıları (Tek katlı, bodrum ve asma katı da olabilen prefabrik beton, betonarme ve çelik yapılar)

. ve bu gruptakilere benzer yapılar.

III. SINIF YAPILAR

A GRUBU YAPILAR..... 630,00

- . Okul ve mahalle spor tesisleri (Temel eğitim okullarının veya işletme ve tesislerin spor salonları, jimnastik salonları, semt salonları)
- . Katlı garajlar
- . Ticari bürolar (üç kata kadar-üç kat dâhil-asansörsüz ve kalorifersiz)
- . Alışveriş merkezleri (semt pazarları, küçük ve büyük hal binaları, marketler, vb.)
- . Basımevleri, matbaalar
- . Soğuk hava depoları
- . Konutlar (üç kata kadar-üç kat dâhil-asansörsüz-2/11/1985 tarihli ve 18916 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin 45 inci maddesine göre asansör yeri bırakılacak)
- . Akaryakıt ve gaz istasyonları
- . Kampingerler
- . Küçük sanayi tesisleri (Donanımlı atölyeler, imalathane, dökümhane)
- . Semt postaneleri
- . Kreş ve Gündüz bakımevleri, Hobi ve Oyun salonları
- . ve bu gruptakilere benzer yapılar.

B GRUBU YAPILAR..... 750,00

- . Entegre tarımsal endüstri yapıları, büyük çiftlik yapıları
- . İdari binalar (ilçe tipi hükümet konakları, vergi daireleri)
- . Gençlik merkezleri, halk evleri
- . Belediyeler ve çeşitli amaçlı kamu binaları
- . Lokanta, kafeterya ve yemekhaneler
- . Temel eğitim okulları
- . Küçük kitaplık ve benzeri kültür tesisleri
- . Jandarma ve emniyet karakol binaları
- . Sağlık ocakları, kamu sağlık dispanserleri
- . Ticari bürolar
- . 150 kişiye kadar cezaevleri
- . Fuarlar
- . Sergi salonları
- . Konutlar (Yapı yüksekliği 21,50 m’den az yapılar)
- . Marinalar
- . Gece kulübü, diskotekler
- . Misafirhaneler, Pansiyonlar
- . ve bu gruptakilere benzer yapılar.

IV. SINIF YAPILAR

A GRUBU YAPILAR..... 800,00

- . Özelliği olan büyük okul yapıları (Spor salonu, konferans salonu ve ek tesisleri olan eğitim yapıları)
- . Poliklinikler
- . Liman binaları
- . 150 kişiyi geçen cezaevleri
- . Kaplıcalar, şifa evleri vb. termal tesisleri
- . İbadethaneler (1500 kişiye kadar)
- . Entegre sanayi tesisleri
- . Aqua parklar
- . Müstakil spor köyleri (Yüzme havuzları, spor salonları ve statları bulunan)
- . Yaşlılar Huzurevi, kimsesiz çocuk yuvaları, yetiştirme yurtları
- . Büyük alışveriş merkezleri
- . Yüksekokullar ve eğitim enstitüleri
- . Apartman tipi konutlar (Yapı yüksekliği 30,50 m. ’den az yapılar)
- . Oteller (1 ve 2 yıldızlı)
- . ve bu gruptakilere benzer yapılar.

B GRUBU YAPILAR..... 920,00

- . İş Merkezleri
- . Araştırma binaları, laboratuvarlar ve sağlık merkezleri
- . Metro istasyonları
- . Stadyum, spor salonları ve yüzme havuzları
- . Büyük postaneler (merkez postaneleri)
- . Otobüs terminalleri
- . Eğlence amaçlı yapılar (çok amaçlı toplantı, eğlence ve düğün salonları)
- . Banka binaları
- . Normal radyo ve televizyon binaları
- . Özelliği olan genel sığınaklar
- . Müstakil veya ikiz konutlar (Bağımsız bölüm brüt alanı 151 m2 ~ 600 m2 villalar, teras evleri, dağ evleri, kaymakam evi vb.)
- . ve bu gruptakilere benzer yapılar

C GRUBU YAPILAR..... 1030,00

- . Büyük kütüphaneler ve kültür yapıları
- . Bakanlık binaları
- . Yükseköğrenim yurtları
- . Arşiv binaları
- . Radyoaktif korumalı depolar
- . Büyük Adliye Sarayları
- . Otel (3 yıldızlı) ve moteller
- . Rehabilitasyon ve tedavi merkezleri
- . İl tipi hükümet konakları ve büyükşehir belediye binaları
- . Konutlar (Yapı yüksekliği 30,50 m ile 51,50 m arası-51,50 m dâhil yapılar)
- . ve bu gruptakilere benzer yapılar.

V. SINIF YAPILAR

A GRUBU YAPILAR..... 1.320,00

- . Televizyon, Radyo İstasyonları, binaları
- . Ordu evleri
- . Büyükelçilik yapıları, vali konakları ve brüt alanı 600 m2 üzerindeki özel konutlar
- . Borsa binaları
- . Üniversite kampüsleri
- . Yapı yüksekliği 51,50 metreyi aşan yapılar
- . Alışveriş kompleksleri (İçerisinde sinema, tiyatro, sergi salonu, kafe, restoran, market, vb. bulunan)
- . ve bu gruptakilere benzer yapılar.

B GRUBU YAPILAR..... 1.610,00

- . Kongre merkezleri
- . Olimpik spor tesisleri – hipodromlar
- . Bilimsel araştırma merkezleri, AR-GE binaları
- . Hastaneler
- . Havalimanları
- . İbadethaneler (1500 kişinin üzerinde)
- . Oteller (4 yıldızlı)
- . ve bu gruptakilere benzer yapılar.

C GRUBU YAPILAR..... 1.835,00

- . Oteller ve tatil köyleri (5 yıldızlı)
- . Müze ve kütüphane kompleksleri
- . ve bu gruptakilere benzer yapılar.

D GRUBU YAPILAR..... 2.150,00

- . Opera, tiyatro ve bale yapıları, konser salonları ve kompleksleri
- . Tarihi eser niteliğinde olup restore edilerek veya yıkılarak aslına uygun olarak yapılan yapılar
- . ve bu gruptakilere benzer yapılar.

Yapının mimarlık hizmetlerine esas olan sınıfının belirlenmesine ilişkin açıklamalar

MADDE 2 – (1) Benzer yapılar, ilgili gruptaki yapılara kıyasen uygulayıcı kurum ve kuruluşlarca Mimarlık ve Mühendislik Hizmetleri Şartnamesinin ilgili hükümlerinden yararlanılarak belirlenecektir.

(2) Tebliğin revizyonu çalışmalarında sınıfı veya grubu değiştirilen veya tebliğden çıkarılan yapılar için, 2016 yılından önceki tebliğlere göre yapı sınıfı ve grubu belirlenmiş mimarlık ve mühendislik hizmetlerinde; belirlendiği yılın tebliğindeki yapı sınıfı ve grubu değiştirilmeksizin 2016 yılı tebliğinde karşılığı olan tutar esas alınmak suretiyle hesap yapılacaktır.

(3) Tebliğdeki sınıf ve gruplar yapım aşamasında belirlenirken tereddüde düşülmesi halinde, o yapının yapı yaklaşık maliyeti; yapının projesine göre hazırlanacak metrajlara Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Birim Fiyatlarının uygulanması suretiyle hesaplanacaktır.

Yürürlük

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

EK-3: MEVZUATA GÖRE TAPU KÜTÜĞÜNE ŞERH VE BEYAN İŞLEMLERİ LİSTESİ

İşlem Tanımı	İşlem Türü	Tapu İşlemleri
Şerh İşlemleri	Şerh İşlemleri	Şerh İşlemleri
Haciz İşlemleri	Haciz İşlemleri	Şerh İşlemleri
İcrai Haciz	Haciz İşlemleri	Şerh İşlemleri
İcrai Haciz Tesisi	Haciz İşlemleri	Şerh İşlemleri
İcrai Haciz Yenilenmesi/Değişikliği	Haciz İşlemleri	Şerh İşlemleri
İntikali Yapılmamış Mirasçılar ve 3. Kişiler Üzerine Haciz tesisi	Haciz İşlemleri	Şerh İşlemleri
İcrai Haciz Terkini	Haciz İşlemleri	Şerh İşlemleri
İntikali Yapılmamış Mirasçılar ve 3. Kişiler Üzerindeki haciz terkini	Haciz İşlemleri	Şerh İşlemleri
Yabancı Para Alacağından Dolayı Geçici Şerh	Haciz İşlemleri	Şerh İşlemleri
Yabancı Para Alacağından Dolayı Geçici Şerh Tesisi	Haciz İşlemleri	Şerh İşlemleri
Yabancı Para Alacağından Dolayı Tesis Edilen Geçici Şerhi	Haciz İşlemleri	Şerh İşlemleri
Geçici Şerhin Terkin Edilerek Yabancı Para Alacağından	Haciz İşlemleri	Şerh İşlemleri
Geçici Şerh Terkin Edilerek Yabancı Para Alacağından D	Haciz İşlemleri	Şerh İşlemleri
İhtiyati Haciz	İhtiyati Haciz	Şerh İşlemleri
İhtiyati Haciz Tesisi	İhtiyati Haciz	Şerh İşlemleri
İhtiyati Haciz Yenilenmesi/Değişikliği	İhtiyati Haciz	Şerh İşlemleri
İntikali Yapılmamış Mirasçılar/3.Kişiler Üzerine İhtiyati haciz tesisi	İhtiyati Haciz	Şerh İşlemleri
İhtiyati Haciz Terkini	İhtiyati Haciz	Şerh İşlemleri
İntikali Yapılmamış Mirasçılar Üzerindeki İhtiyati Haciz terkini	İhtiyati Haciz	Şerh İşlemleri
Kamu Haczi	Kamu Haczi	Şerh İşlemleri
Kamu Haczinin Tesisi	Kamu Haczi	Şerh İşlemleri
Kamu Haczi Yenilenmesi/Değişikliği	Kamu Haczi	Şerh İşlemleri
Kamu Haczinin Terkini	Kamu Haczi	Şerh İşlemleri
İntikali Yapılmamış Mirasçılar veya 3. Kişiler Üzerine Kamu Hacizi Terkini	Kamu Haczi	Şerh İşlemleri
İntikali Yapılmamış Mirasçılar veya 3. Kişiler Üzerine Kamu Hacizi Tesisi	Kamu Haczi	Şerh İşlemleri
Geri Alım Hakkı (Vefa)	Geri Alım Hakk(Vefa)	Şerh İşlemleri
Geri Alım Hakkının Tesisi	Geri Alım Hakk(Vefa)	Şerh İşlemleri
Geri Alım Hakkının Terkini	Geri Alım Hakk(Vefa)	Şerh İşlemleri
2942 S. Kamulaştırma Kanununun 31/B Şerhi	2942 S. Kamulaştırma Kanununun 31/B Şerhi	Şerh İşlemleri
2942 S. Kamulaştırma Kanununun 31/B Şerhinin Tesisi (Hisseye Yönelik)	2942 S. Kamulaştırma Kanununun 31/B Şerhi	Şerh İşlemleri
2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 31/b Şerhinin Tesisi (İrtifak hakkına yönelik).	2942 S. Kamulaştırma Kanununun 31/B Şerhi	Şerh İşlemleri
2942 S. Kamulaştırma Kanununun 31/B Şerhinin Terkini (	2942 S. Kamulaştırma Kanununun 31/B Şerhi	Şerh İşlemleri
2942 S. Kamulaştırma Kanununun 31/B Şerhinin Terkini (Hisseye Yönelik)	2942 S. Kamulaştırma Kanununun 31/B Şerhi	Şerh İşlemleri
M.K. 102. Maddesine Göre Vakıf Tesisi Şerhi	M.K. 102. Maddesine Göre Vakıf Tesisi Şerhi	Şerh İşlemleri
M.K. 102. Maddesine Göre Vakıf T esisi Şerhinin Tesisi	M.K. 102. Maddesine Göre Vakıf Tesisi Şerhi	Şerh İşlemleri
M.K. 102. Maddesine Göre Vakıf Tesisi Şerhinin Terkini	M.K. 102. Maddesine Göre Vakıf Tesisi Şerhi	Şerh İşlemleri
Ön Alım Hakkı (Şufa)	Ön Alım Hakk(Şufa)	Şerh İşlemleri
Ön Alım Hakkının Tesisi	Ön Alım Hakk(Şufa)	Şerh İşlemleri
Ön Alım Hakkının Terkini	Ön Alım Hakk(Şufa)	Şerh İşlemleri
1164 S.Y. 10. Maddesi Gereği Şerh T esisi	Ön Alım Hakk(Şufa)	Şerh İşlemleri
1164 S.Y. 10. Maddesi Gereği Şerhin Terkini	Ön Alım Hakk(Şufa)	Şerh İşlemleri
Alım Hakkı (İştira)	Alım Hakkı(İştira)	Şerh İşlemleri
Alım Hakkının Tesisi	Alım Hakkı(İştira)	Şerh İşlemleri
Alım Hakkının Terkini	Alım Hakkı(İştira)	Şerh İşlemleri
Satış Vaadi Şerhi	Satış Vaadi Şerhi	Şerh İşlemleri
Satış Vaadi Şerhinin Tesisi	Satış Vaadi Şerhi	Şerh İşlemleri
Mirasçısı Üzerine Konacak Satış Vaadi Şerhi	Satış Vaadi Şerhi	Şerh İşlemleri
Satış Vaadinin Terkini	Satış Vaadi Şerhi	Şerh İşlemleri
Mirasçısı üzerine konacak satış vaadi şerhinin terkini	Satış Vaadi Şerhi	Şerh İşlemleri
Bağışlama Vaadi şerhi	Bağışlama Vaadi şerhi	Şerh İşlemleri
Bağışlama Vaadi Şerhinin Tesisi	Bağışlama Vaadi şerhi	Şerh İşlemleri
Bağışlama Vaadinin Terkini	Bağışlama Vaadi şerhi	Şerh İşlemleri
Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Şerhi	Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Şerhi	Şerh İşlemleri
Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Şerhinin Tesisi	Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Şerhi	Şerh İşlemleri
Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Şerhinin Terkini	Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Şerhi	Şerh İşlemleri

Kira Şerhi	Kira Şerhi	Şerh İşlemleri
Kira Şerhinin Tesisi	Kira Şerhi	Şerh İşlemleri
Kira Şerhinin S üresinin Uzatılması	Kira Şerhi	Şerh İşlemleri
Kira Şerhinin Devri	Kira Şerhi	Şerh İşlemleri
Kira Şerhinin Terkini	Kira Şerhi	Şerh İşlemleri
Kira Şerhinin Süresinin Kısaltılması	Kira Şerhi	Şerh İşlemleri
Alt Kira erhinin T esisi	Kira Şerhi	Şerh İşlemleri
İhtiyati Tedbir	İhtiyati Tedbir	Şerh İşlemleri
İhtiyati Tedbir Tesisi	İhtiyati Tedbir	Şerh İşlemleri
İhtiyati Tedbir Terkini	İhtiyati Tedbir	Şerh İşlemleri
İntikali Yapılmamış Mirasçılar ve 3. Kişiler Üzerine İhtiyati tedbir tesisi	İhtiyati Tedbir	Şerh İşlemleri
İflasŞerhi	İflas Şerhi	Şerh İşlemleri
İflas Şerhinin Tesisi	İflas Şerhi	Şerh İşlemleri
İflas erhinin T erkini	İflas Şerhi	Şerh İşlemleri
İflasın Ertenilmesi Kararının Tesisi	İflas Şerhi	Şerh İşlemleri
İflasın Ertenilmesi Kararının Terkini	İflas Şerhi	Şerh İşlemleri
İntikali Yapılmamış Mirasçılar ve 3. Kişiler Üzerine İflas şerhi	İflas Şerhi	Şerh İşlemleri
Konkordato Şerhi	Konkordato Şerhi	Şerh İşlemleri
Konkordato Şerhinin Tesisi	Konkordato Şerhi	Şerh İşlemleri
Konkordato Şerhinin Terkini	Konkordato Şerhi	Şerh İşlemleri
Konkordatonun Ertenilmesi Kararının Tesisi	Konkordato Şerhi	Şerh İşlemleri
Konkordatonun E itelenmesi Kararının Terkini	Konkordato Şerhi	Şerh İşlemleri
Mal Varlığının Terki Suretiyle Konkordato Tesisi	Konkordato Şerhi	Şerh İşlemleri
Malvarlığının Terki Suretiyle Konkordato Terkini	Konkordato Şerhi	Şerh İşlemleri
İİK 150/C Şerhi	İİK 150/C Şerhi	Şerh İşlemleri
İİK 150/C Şerhi Tesisi	İİK 150/C Şerhi	Şerh İşlemleri
İİK 150/C şerhi Yenilemesi	İİK 150/C Şerhi	Şerh İşlemleri
İİK 150/C Şerhi Terkini	İİK 150/C Şerhi	Şerh İşlemleri
İİK 28. Maddesi Gereği Şerh	İİK 28. Maddesi Gereği Şerh	Şerh İşlemleri
İİK 28. Maddesi Gereği Şerh Tesisi	İİK 28. Maddesi Gereği Şerh	Şerh İşlemleri
İİK 28. Maddesi Gereği Şerh Terkini	İİK 28. Maddesi Gereği Şerh	Şerh İşlemleri
Geçici Şerh	Geçici Şerh	Şerh İşlemleri
Geçici Şerh Tesisi	Geçici Şerh	Şerh İşlemleri
Geçici Şerh Terkini	Geçici Şerh	Şerh İşlemleri
İrtifak Hakkı Vaadi Şerhi	İrtifak Hakkı Vaadi Şerhi	Şerh İşlemleri
İrtifak Hakkı Vaadi Şerhi Tesisi	İrtifak Hakkı Vaadi Şerhi	Şerh İşlemleri
İrtifak Hakkı Vaadi Şerhi Terkini	İrtifak Hakkı Vaadi Şerhi	Şerh İşlemleri
Bağışlayana Rücu Hakkı Şerhi	Bağışlayana Rücu Hakkı Şerhi	Şerh İşlemleri
Bağışlayana Rücu Hakkı Şerhi Tesisi	Bağışlayana Rücu Hakkı Şerhi	Şerh İşlemleri
Bağışlayana Rücu Hakkı Şerhi Terkini	Bağışlayana Rücu Hakkı Şerhi	Şerh İşlemleri
Aile Yurdu Kurulması Şerhi	Aile Yurdu Kurulması Şerhi	Şerh İşlemleri
Aile Yurdu Kurulması	Aile Yurdu Kurulması Şerhi	Şerh İşlemleri
Aile Yurdunun Kaldırılması	Aile Yurdu Kurulması Şerhi	Şerh İşlemleri
Nakil İle Yükümlü Mirasçı Tayini Şerhi	Nakil İle Yükümlü Mirasçı Tayini Şerhi	Şerh İşlemleri
Nakil İle Yükümlü Mirasçı Tayini Şerhi Tesisi	Nakil İle Yükümlü Mirasçı Tayini Şerhi	Şerh İşlemleri
Nakil İle Yükümlü Mirasçı Tayini Şerhi Terkini	Nakil İle Yükümlü Mirasçı Tayini Şerhi	Şerh İşlemleri
775 S. Gecekonduyu Önlleme Kanununun 34. Maddesi Gereği	Nakil İle Yükümlü Mirasçı Tayini Şerhi	Şerh İşlemleri
775 S. Gecekonduyu Önlleme Kanununun 34. Maddesi Gereği	Nakil İle Yükümlü Mirasçı Tayini Şerhi	Şerh İşlemleri
775 S. Gecekonduyu Önlleme Kanununun 34. Maddesi Gereği şerh terkin	Nakil İle Yükümlü Mirasçı Tayini Şerhi	Şerh İşlemleri
442 sayılı Köy Kanununa Göre Şerh (Ek 3367	Nakil İle Yükümlü Mirasçı Tayini Şerhi	Şerh İşlemleri
442 sayılı Köy Kanununa Göre Şerh Tesisi (Ek 3367)	Nakil İle Yükümlü Mirasçı Tayini Şerhi	Şerh İşlemleri
442 sayılı Köy Kanununa Göre Şerh Terkini	Nakil İle Yükümlü Mirasçı Tayini Şerhi	Şerh İşlemleri
1164 S.Y. 11 Maddesine Göre Şerh	Nakil İle Yükümlü Mirasçı Tayini Şerhi	Şerh İşlemleri
1164 S.Y. 11. Maddesine Göre Şerh Tesisi	Nakil İle Yükümlü Mirasçı Tayini Şerhi	Şerh İşlemleri
1164 S.Y. 11. Maddesine Göre Şerh Terkini	Nakil İle Yükümlü Mirasçı Tayini Şerhi	Şerh İşlemleri
3385 S.Y. 2. Maddesi Gereğince Şerh	Nakil İle Yükümlü Mirasçı Tayini Şerhi	Şerh İşlemleri
3385 S.Y. 2. Maddesi Gereğince Şerh Tesisi	Nakil İle Yükümlü Mirasçı Tayini Şerhi	Şerh İşlemleri
3385 S.Y. 2. Maddesi Gereğince erh T erkini	Nakil İle Yükümlü Mirasçı Tayini Şerhi	Şerh İşlemleri
4562 S.Y. Göre Şerh	Nakil İle Yükümlü Mirasçı Tayini Şerhi	Şerh İşlemleri
4562 S.Y. Göre Şerh Terkini	Nakil İle Yükümlü Mirasçı Tayini Şerhi	Şerh İşlemleri
İstihkak Davası Açılmıştır Şerhi	İstihkak Davası Açılmıştır Şerhi	Şerh İşlemleri
İstihkak Davası Açılmıştır Şerhi Tesisi	İstihkak Davası Açılmıştır Şerhi	Şerh İşlemleri
İstihkak Davası Açılmıştır Şerhi Terkini	İstihkak Davası Açılmıştır Şerhi	Şerh İşlemleri
Tasarruf Yetkisinin Sınırlanması Şerhi	Tasarruf Yetkisinin Sınırlanması Şerhi	Şerh İşlemleri
Tasarruf Yetkisinin Sınırlanması Şerhi Tesisi	Tasarruf Yetkisinin Sınırlanması Şerhi	Şerh İşlemleri
Tasarruf Yetkisinin Sınırlanması Şerhi Terkini	Tasarruf Yetkisinin Sınırlanması Şerhi	Şerh İşlemleri
Aile Konutu Şerhi	Aile Konutu Şerhi	Şerh İşlemleri

Aile Konutu Şerhi Tesisi	Aile Konutu Şerhi	Şerh İşlemleri
Aile Konutu Şerhi Terkini	Aile Konutu Şerhi	Şerh İşlemleri
Satışa Arz Şerhi	Satışa Arz Şerhi	Şerh İşlemleri
Satışa Arz Şerhinin Tesisi	Satışa Arz Şerhi	Şerh İşlemleri
Satışa Arz şerhinin Terkini	Satışa Arz Şerhi	Şerh İşlemleri
Diğer Şerhlerle İlgili İşlemler	Diğer Şerhlerle İlgili İşlemler	Şerh İşlemleri
Diğer Şerhlerin Tesisi	Diğer Şerhlerle İlgili İşlemler	Şerh İşlemleri
Diğer Şerhlerin Terkini	Diğer Şerhlerle İlgili İşlemler	Şerh İşlemleri
5737/2762 S.Y. Göre Vakıf Taviz Bedeli Şerhi	Diğer Şerhlerle İlgili İşlemler	Şerh İşlemleri
5737 S.Y. Göre Vakıf Taviz Bedeli Şerhi Tesisi	Diğer Şerhlerle İlgili İşlemler	Şerh İşlemleri
5737 S.Y. Göre Vakıf Taviz Bedeli Şerhinin Terkini	Diğer Şerhlerle İlgili İşlemler	Şerh İşlemleri
Ticareti Terk Şerhi	Ticareti Terk Şerhi	Şerh İşlemleri
Ticareti Terk Şerhi Tesisi	Ticareti Terk Şerhi	Şerh İşlemleri
Ticareti Terk erhi T erkini	Ticareti Terk Şerhi	Şerh İşlemleri
5366 S.Y. Gereği Kısıtlandığına Dair Şerh	5366 S.Y. Gereği Kısıtlandığına Dair Şerh	Şerh İşlemleri
5366 S.Y. Gereği Kısıtlandığına Dair Şerh Tesisi	5366 S.Y. Gereği Kısıtlandığına Dair Şerh	Şerh İşlemleri
5366 S.Y. Gereği Kısıtlandığına Dair Şerh Terkini	5366 S.Y. Gereği Kısıtlandığına Dair Şerh	Şerh İşlemleri
5366 S.Y. Gereği Hazine Mallarının Kısıtlanması Şerhi	5366 S.Y. Gereği Hazine Mallarının Kısıtlanması Şerhi	Şerh İşlemleri
5366 s.Y. Gereği Hazine Mallarının Kısıtlanması Şerhin	5366 S.Y. Gereği Hazine Mallarının Kısıtlanması Şerhi	Şerh İşlemleri
5366 s.Y. Gereği Hazine Mallarının Kısıtlanma şerhin	5366 S.Y. Gereği Hazine Mallarının Kısıtlanması Şerhi	Şerh İşlemleri
3083/11 Md. Göre Kısıtlama Şerhi	3083/11 Md. Göre Kısıtlama Şerhi	Şerh İşlemleri
3083/11 Md. Göre Kısıtlama Şerhi Tesisi	3083/11 Md. Göre Kısıtlama Şerhi	Şerh İşlemleri
3083/11 Md. Göre Kısıtlama Şerhi Terkini	3083/11 Md. Göre Kısıtlama Şerhi	Şerh İşlemleri
5543 S. İskan Kanununa Göre Şerh İşlemleri	5543 S. İskan Kanununa Göre Şerh İşlemleri	Şerh İşlemleri
5543 S. İskan Kanununa Göre Şerh Tesisi	5543 S. İskan Kanununa Göre Şerh İşlemleri	Şerh İşlemleri
5543 s. İskan Kanununa Göre Şerh Terkini	5543 S. İskan Kanununa Göre Şerh İşlemleri	Şerh İşlemleri
Paylı Mülkiyette Anlaşmanın Şerhi (M.K. 689-398/2)	Paylı Mülkiyette Anlaşmanın Şerhi (M.K. SS3SS3/2)	Şerh İşlemleri
Paylı Mülkiyette Anlaşmanın Şerhi Tesisi	Paylı Mülkiyette Anlaşmanın Şerhi (M.K. SS3SS3/2)	Şerh İşlemleri
Paylı Mülkiyette Anlaşmanın Şerhi Terkini	Paylı Mülkiyette Anlaşmanın Şerhi (M.K. SS3SS3/2)	Şerh İşlemleri
Belediye Gelirleri Kanununa Göre Belirtme	Belediye Gelirleri Kanununa Göre Belirtme	Şerh İşlemleri
Belediye Gelirleri Kanununa Göre Belirtmenin Tesisi	Belediye Gelirleri Kanununa Göre Belirtme	Şerh İşlemleri
Belediye Gelirleri Kanununa Göre Belirtmenin Terkini	Belediye Gelirleri Kanununa Göre Belirtme	Şerh İşlemleri
El Koyma Kararı Şerhi	El Koyma Kararı Şerhi	Şerh İşlemleri
El Koyma Kararı Şerhi Tesisi	El Koyma Kararı Şerhi	Şerh İşlemleri
El Koyma Kararı Şerhi Terkini	El Koyma Kararı Şerhi	Şerh İşlemleri
6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman	6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman	Şerh İşlemleri
6361 s.Y. Göre Finansal Kiralama sözleşmesi Şerhi Tesi	6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman	Şerh İşlemleri
6361 s.Y. Göre Finansal Kiralama sözleşmesi Şerhi Terk	6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman	Şerh İşlemleri
İİK 131. Maddedi Gereği Belirtme	İİK 131. Maddedi Gereği Belirtme	Şerh İşlemleri
İİK 131. Maddedi Gereği Belirtmenin Tesisi	İİK 131. Maddedi Gereği Belirtme	Şerh İşlemleri
İİK 131. Maddedi Gereği Belirtmenin Terkini	İİK 131. Maddedi Gereği Belirtme	Şerh İşlemleri
Beyan İşlemleri	Beyan İşlemleri	Beyan İşlemleri
222 sayılı İlköğretim Kanunu Belirtmesi	222 sayılı İlköğretim Kanunu Belirtmesi	Beyan İşlemleri
222 sayılı İlköğretim Kanunu Belirtmesi Tesisi	222 sayılı İlköğretim Kanunu Belirtmesi	Beyan İşlemleri
222 sayılı İlköğretim Kanunu Belirtmesi Terkini	222 sayılı İlköğretim Kanunu Belirtmesi	Beyan İşlemleri
2942 S.Y. 7. Maddesi Gereği Belirtme	2942 S.Y. 7. Maddesi Gereği Belirtme	Beyan İşlemleri
2942 s.Y. 7. Maddesi Gereği Belirtmenin Tesisi	2942 S.Y. 7. Maddesi Gereği Belirtme	Beyan İşlemleri
2942 s.Y. Gereği Mahkemen Alınan Belgenin Belirtilme	2942 S.Y. 7. Maddesi Gereği Belirtme	Beyan İşlemleri
2942 s.Y. 7. Maddesi Gereği Belirtmenin Terkini	2942 S.Y. 7. Maddesi Gereği Belirtme	Beyan İşlemleri
2942 s.Y. Gereği Mahkemen Alınan Belge Belirtmesinin	2942 S.Y. 7. Maddesi Gereği Belirtme	Beyan İşlemleri
2942 S.Y. 30. Maddesi Gereği Belirtme	2942 S.Y. 7. Maddesi Gereği Belirtme	Beyan İşlemleri
2942 S.Y. 30. Maddesi Gereği Belirtmenin Tesisi	2942 S.Y. 7. Maddesi Gereği Belirtme	Beyan İşlemleri

2942 S.Y. 30. Maddesi Gereği Belirtmenin Terkini	2942 S.Y. 7. Maddesi Gereği Belirtme	Beyan İşlemleri
5737 S.Y. Göre Vakıf Taviz Bedeli Beyanı Belirtmesi	5737 S.Y. Göre Vakıf Taviz Bedeli Beyanı Belirtmesi	Beyan İşlemleri
5737 S.Y. Göre Vakıf Taviz Bedeli Belirtmesi Tesisi	5737 S.Y. Göre Vakıf Taviz Bedeli Beyanı Belirtmesi	Beyan İşlemleri
5737 s.Y. Göre Vakıf Taviz Bedeli Belirtmesinin Terkin	5737 S.Y. Göre Vakıf Taviz Bedeli Beyanı Belirtmesi	Beyan İşlemleri
Malikin Ölü Olduğu Belirtmesi	Malikin Ölü Olduğu Belirtmesi	Beyan İşlemleri
Malikin Ölü Olduğu Belirtmesinin Tesisi	Malikin Ölü Olduğu Belirtmesi	Beyan İşlemleri
Malikin Ölü Olduğu Belirtmesinin Terkini	Malikin Ölü Olduğu Belirtmesi	Beyan İşlemleri
Kültür Tabiat Varlığı Belirtmesi. (16/06/2010)	Kültür Tabiat Varlığı Belirtmesi. (16/06/2010)	Beyan İşlemleri
Kültür Ve Tabiat Varlığı Belirtmesi Tesisi.	Kültür Tabiat Varlığı Belirtmesi. (16/06/2010)	Beyan İşlemleri
Korunması Gerekli Taşınmazın Hangi Gruba Girdiğinin Belirtmesi Terkini.	Kültür Tabiat Varlığı Belirtmesi. (16/06/2010)	Beyan İşlemleri
Kültür Ve Tabiat Varlığı Belirtmesi Terkini.	Kültür Tabiat Varlığı Belirtmesi. (16/06/2010)	Beyan İşlemleri
Korunması Gerekli Taşınmazın Hangi Gruba Girdiğinin Belirtmesi Tesisi.	Kültür Tabiat Varlığı Belirtmesi. (16/06/2010)	Beyan İşlemleri
Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Belirtmesi	Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Belirtmesi	Beyan İşlemleri
Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Belirtmesi	Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Belirtmesi	Beyan İşlemleri
Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Belirtmesi	Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Belirtmesi	Beyan İşlemleri
3303 S.Y. Göre Taş Kömürü Havzası Belirtmesi (Havzai	3303 S.Y. Göre Taş Kömürü Havzası Belirtmesi (Havzai	Beyan İşlemleri
3303 S.Y. Göre Taş Kömürü Havzası Belirtmesinin Tesisi	3303 S.Y. Göre Taş Kömürü Havzası Belirtmesi (Havzai	Beyan İşlemleri
3303 S.Y. Göre Taş Kömürü Havzası Belirtmesinin Terkin	3303 S.Y. Göre Taş Kömürü Havzası Belirtmesi (Havzai	Beyan İşlemleri
Şuyuun İdame Mükellefiyeti Belirtmesi	Şuyuun İdame Mükellefiyeti Belirtmesi	Beyan İşlemleri
Şuyuun İdarne Mükellefiyeti Belirtmesi	Şuyuun İdame Mükellefiyeti Belirtmesi	Beyan İşlemleri
Şuyuun İdame Mükellefiyeti Belirtmesinin Terkini	Şuyuun İdame Mükellefiyeti Belirtmesi	Beyan İşlemleri
Tapu Sicilini Düzeltme Davası Açıldığının Belirtilmesi	Tapu Sicilini Düzeltme Davası Açıldığının Belirtilmesi	Beyan İşlemleri
Tapu Sicilini Düzeltme Davası Açıldığının Belirtilmesi	Tapu Sicilini Düzeltme Davası Açıldığının Belirtilmesi	Beyan İşlemleri
Tapu Sicilini Düzeltme Davası Açıldığının Belirtilmesi	Tapu Sicilini Düzeltme Davası Açıldığının Belirtilmesi	Beyan İşlemleri
Tapu Sicilini Düzeltme Davası Açıldığının Belirtilmesi	Tapu Sicilini Düzeltme Davası Açıldığının Belirtilmesi	Beyan İşlemleri
Tapu Sicilini Düzeltme Davası Açıldığının Belirtilmesi	Tapu Sicilini Düzeltme Davası Açıldığının Belirtilmesi	Beyan İşlemleri
Vesayet Altına Alınma Belirtmesi	Vesayet Altına Alınma Belirtmesi	Beyan İşlemleri
Vesayet Altına Alınma Belirtmesi Tesisi	Vesayet Altına Alınma Belirtmesi	Beyan İşlemleri
İntikali Yapılmamış Mirasçılar ve 3. Kişiler Üzerine Vesayet Altına Alınma Belirtmesi	Vesayet Altına Alınma Belirtmesi	Beyan İşlemleri
Vesayet Altına Alınma Belirtmesi Terkini	Vesayet Altına Alınma Belirtmesi	Beyan İşlemleri
İntikali Yapılmamış Mirasçılar ve 3. Kişiler Üzerine V	Vesayet Altına Alınma Belirtmesi	Beyan İşlemleri
Kanuni Müşavir Atanması Belirtmesi	Kanuni Müşavir Atanması Belirtmesi	Beyan İşlemleri
Kanuni Müşavir Atanması Belirtmesi Tesisi	Kanuni Müşavir Atanması Belirtmesi	Beyan İşlemleri
Kanuni Müşavir Atanması Belirtmesi Terkini	Kanuni Müşavir Atanması Belirtmesi	Beyan İşlemleri
Velayetin Kaldırılması Belirtmesi	Velayetin Kaldırılması Belirtmesi	Beyan İşlemleri
Velayetin Kaldırılması Belirtmesi Tesisi	Velayetin Kaldırılması Belirtmesi	Beyan İşlemleri
Velayetin Kaldırılması Belirtmesi Terkini	Velayetin Kaldırılması Belirtmesi	Beyan İşlemleri
İşçi ve Yüklenicinin İşe Başlama Tarihi Belirtmesi	İşçi ve Yüklenicinin İşe Başlama Tarihi Belirtmesi	Beyan İşlemleri
İşçi ve Yüklenicinin İşe Başlama Tarihi Belirtmesi Tes	İşçi ve Yüklenicinin İşe Başlama Tarihi Belirtmesi	Beyan İşlemleri
İşçi ve Yüklenicinin İşe Başlama Tarihi Belirtmesi Ter	İşçi ve Yüklenicinin İşe Başlama Tarihi Belirtmesi	Beyan İşlemleri
3621 S.Y. 12. Maddesi Gereğince Kıyı Kanunu Belirtmesi	3621 S.Y. 12. Maddesi Gereğince Kıyı Kanunu Belirtmesi	Beyan İşlemleri
3621 S.Y. 12. Md. Gereğince Kıyı Kanunu Belirtmesi Tes	3621 S.Y. 12. Maddesi Gereğince Kıyı Kanunu Belirtmesi	Beyan İşlemleri
3621 S.Y. 12. Md. Gereğince Kıyı Kanunu Belirtmesi Ter	3621 S.Y. 12. Maddesi Gereğince Kıyı Kanunu Belirtmesi	Beyan İşlemleri
Kıyı Kenar Çizgisi Belirtmesi	Kıyı Kenar Çizgisi Belirtmesi	Beyan İşlemleri

Kıyı Kenar Çizgisi Belirtmesi Tesisi	Kıyı Kenar Çizgisi Belirtmesi	Beyan İşlemleri
Kıyı Kenar Çizgisi Belirtmesi Terkini	Kıyı Kenar Çizgisi Belirtmesi	Beyan İşlemleri
Sahil Şeridi İçerisinde Kalan Yerlerde Beyanlarda Yapı	Sahil Şeridi İçerisinde Kalan Yerlerde Beyanlarda Yapı	Beyan İşlemleri
Sahil şeridi İçerisinde Kalan Yerlerde Beyanlarda Yapı	Sahil Şeridi İçerisinde Kalan Yerlerde Beyanlarda Yapı	Beyan İşlemleri
Sahil Şeridi İçerisinde Kalan Yerlerde Beyanlarda Yapı	Sahil Şeridi İçerisinde Kalan Yerlerde Beyanlarda Yapı	Beyan İşlemleri
İçme Suyu, Göl Ve Barajların Su Toplama Havzasında Kal	İçme Suyu, Göl Ve Barajların Su Toplama Havzasında Kal	Beyan İşlemleri
İçme Suyu, Göl Ve Barajların Su Toplama Havzasında Kal	İçme Suyu, Göl Ve Barajların Su Toplama Havzasında Kal	Beyan İşlemleri
İçme Suyu, Göl Ve Barajların Su Toplama Havzasında Kal	İçme Suyu, Göl Ve Barajların Su Toplama Havzasında Kal	Beyan İşlemleri
Cebri İcra ve Tescile Yönelik Kesinleşmiş Mahkeme Kara	Cebri İcra ve Tescile Yönelik Kesinleşmiş Mahkeme Kara	Beyan İşlemleri
Tescile Yönelik Kesinleşmiş Mahkeme Kararı Belirtmesi terkin	Cebri İcra ve Tescile Yönelik Kesinleşmiş Mahkeme Kara	Beyan İşlemleri
Tescile Yönelik Kesinleşmiş Mahkeme Kararı Belirtmesi tesisi	Cebri İcra ve Tescile Yönelik Kesinleşmiş Mahkeme Kara	Beyan İşlemleri
Ticari İşletme Rehni Belirtmesi	Ticari İşletme Rehni Belirtmesi	Beyan İşlemleri
Ticari İşletme Rehni Belirtmesi Tesisi	Ticari İşletme Rehni Belirtmesi	Beyan İşlemleri
Ticari İşletme Rehni Belirtmesi Terkini	Ticari İşletme Rehni Belirtmesi	Beyan İşlemleri
Davalıdır ve Kesinleşmemiş Mahkeme Kararlarının Belirt	Davalıdır ve Kesinleşmemiş Mahkeme Kararlarının Belirt	Beyan İşlemleri
Davalıdır ve Kesinleşmemiş Mahkeme Kararlarının Belirtmesinin Terkini	Davalıdır ve Kesinleşmemiş Mahkeme Kararlarının Belirt	Beyan İşlemleri
Davalıdır ve Kesinleşmemiş Mahkeme Kararlarının Belirtmesinin Tesisi	Davalıdır ve Kesinleşmemiş Mahkeme Kararlarının Belirt	Beyan İşlemleri
İzale-i Şuyuu Belirtmesi	İzale-i Şuyuu Belirtmesi	Beyan İşlemleri
İzale-i Şuyuu Belirtmesi Tesisi	İzale-i Şuyuu Belirtmesi	Beyan İşlemleri
İzale-i Şuyuu Belirtmesi Terkini	İzale-i Şuyuu Belirtmesi	Beyan İşlemleri
3402/47-C Yönetmeliğinin 7/E Belirtmesi	3402/47-C Yönetmeliğinin 7/E Belirtmesi	Beyan İşlemleri
3402/47-C Yönetmeliğinin 7/E Belirtmesi Tesisi	3402/47-C Yönetmeliğinin 7/E Belirtmesi	Beyan İşlemleri
3402/47-C Yönetmeliğinin 7/E Belirtmesi Terkini	3402/47-C Yönetmeliğinin 7/E Belirtmesi	Beyan İşlemleri
Harita ve Planlar Yönetmeliğinin 42. Md. Gereği Belirt	Harita ve Planlar Yönetmeliğinin 42. Md. Gereği Belirt	Beyan İşlemleri
Harita ve Planlar Yön. 42. Md. Gereği Belirtme Tesisi	Harita ve Planlar Yönetmeliğinin 42. Md. Gereği Belirt	Beyan İşlemleri
Harita ve Planlar Yön. 42. Md. Gereği Belirtme Terkini	Harita ve Planlar Yönetmeliğinin 42. Md. Gereği Belirt	Beyan İşlemleri
6326 sayılı petrol kanunu belirtmesi	6326 sayılı petrol kanunu belirtmesi	Beyan İşlemleri
6326 sayılı Petrol Kanunu Belirtmesi Tesisi	6326 sayılı petrol kanunu belirtmesi	Beyan İşlemleri
6326 sayılı Petrol Kanunu Belirtmesi Terkini	6326 sayılı petrol kanunu belirtmesi	Beyan İşlemleri
3226 S.Y. Göre Finansal Kiralama Belirtmesi	3226 S.Y. Göre Finansal Kiralama Belirtmesi	Beyan İşlemleri
3226 S.Y. Göre Finansal Kiralama Belirtmesi Tesisi	3226 S.Y. Göre Finansal Kiralama Belirtmesi	Beyan İşlemleri
3226/15 Mad. 3. Fıkrası Gereği Alt Kira Sözleşmesi Bel	3226 S.Y. Göre Finansal Kiralama Belirtmesi	Beyan İşlemleri
3226 S.Y. Göre Finansal Kiralama Belirtmesinin Devri	3226 S.Y. Göre Finansal Kiralama Belirtmesi	Beyan İşlemleri
3226 S.Y. Göre Finansal Kiralama Belirtmesi Terkini	3226 S.Y. Göre Finansal Kiralama Belirtmesi	Beyan İşlemleri
3226/15 Mad. 3.Fıkrası Gereği Alt Kira Sözleşmesi Beli	3226 S.Y. Göre Finansal Kiralama Belirtmesi	Beyan İşlemleri
6831/52. Madde Gereği Özel Ormanların Belirtilmesi	6831/52. Madde Gereği Özel Ormanların Belirtilmesi	Beyan İşlemleri
6831/52. Madde Gereği Özel Ormanların Belirtilmesi Tes	6831/52. Madde Gereği Özel Ormanların Belirtilmesi	Beyan İşlemleri
6831/52. Madde Gereği Özel Ormanların Belirtilmesi Ter	6831/52. Madde Gereği Özel Ormanların Belirtilmesi	Beyan İşlemleri
Malik Hanesi Açık olan Parselin Şuyulanrna Belirtmesi	Malik Hanesi Açık olan Parselin Şuyulanrna Belirtmesi	Beyan İşlemleri
Malik Hanesi Açık olan Parselin uyuulanrna B elirtmesi	Malik Hanesi Açık olan Parselin Şuyulanrna Belirtmesi	Beyan İşlemleri

Malik Hanesi Açık olan Parselin Şuyuulanma Belirtmesi	Malik Hanesi Açık olan Parselin Şuyuulanma Belirtmesi	Beyan İşlemleri
Kat İrtifak Süresinin Mahkemece Uzatıldığı Belirtmesi	Kat İrtifak Süresinin Mahkemece Uzatıldığı Belirtmesi	Beyan İşlemleri
Kat İrtifakı Süresinin Mahkemece Uzatıldığı Belirtmesi	Kat İrtifak Süresinin Mahkemece Uzatıldığı Belirtmesi	Beyan İşlemleri
Kat İrtifakı Süresinin Mahkemece Uzatıldığı Belirtmesi	Kat İrtifak Süresinin Mahkemece Uzatıldığı Belirtmesi	Beyan İşlemleri
Meskenin İşyerine Çevrilmesi Belirtmesi	Meskenin İşyerine Çevrilmesi Belirtmesi	Beyan İşlemleri
Meskenin İşyerine Çevrilmesi Belirtmesi Tesisi	Meskenin İşyerine Çevrilmesi Belirtmesi	Beyan İşlemleri
Meskenin İşyerine Çevrilmesi Belirtmesi Terkini	Meskenin İşyerine Çevrilmesi Belirtmesi	Beyan İşlemleri
3402 Sy. Yasanın 41. Md. göre Teknik Hataların Düzelttil	3402 Sy. Yasanın 41. Md. göre Teknik Hataların Düzelttil	Beyan İşlemleri
Teknik Hataların Düzeltilmesine Dair Belirtme Tesisi	3402 Sy. Yasanın 41. Md. göre Teknik Hataların Düzelttil	Beyan İşlemleri
Teknik Hataların Düzeltilmesine Dair Belirtme Terkini	3402 Sy. Yasanın 41. Md. göre Teknik Hataların Düzelttil	Beyan İşlemleri
Tecavüzlü Binaların Belirtilmesi	Tecavüzlü Binaların Belirtilmesi	Beyan İşlemleri
Tecavüzlü Binaların Belirtilmesi Tesisi	Tecavüzlü Binaların Belirtilmesi	Beyan İşlemleri
Tecavüzlü Binaların Belirtilmesi Terkini	Tecavüzlü Binaların Belirtilmesi	Beyan İşlemleri
3194/11 Md. Umumi Hizmetlere Ayrılmıştır Belirtmesi	3194/11 Md. Umumi Hizmetlere Ayrılmıştır Belirtmesi	Beyan İşlemleri
3194/11 Md. Umumi Hizmetlere Ayrılmıştır Belirtmesi Te	3194/11 Md. Umumi Hizmetlere Ayrılmıştır Belirtmesi	Beyan İşlemleri
3194/11 Md. Umumi Hizmetlere Ayrılmıştır Belirtmesi Te	3194/11 Md. Umumi Hizmetlere Ayrılmıştır Belirtmesi	Beyan İşlemleri
3194/18 Md. İmar Düzenlemesine Alındığı Belirtmesi	3194/18 Md. İmar Düzenlemesine Alındığı Belirtmesi	Beyan İşlemleri
3194/18 Md. İmar Düzenlemesine Alındığı Belirtmesi Tesisi	3194/18 Md. İmar Düzenlemesine Alındığı Belirtmesi	Beyan İşlemleri
3194/18 Md. İmar Düzenlemesine Alındığı Belirtmesi Terkini	3194/18 Md. İmar Düzenlemesine Alındığı Belirtmesi	Beyan İşlemleri
İmar Planına Göre Tescile Tabidir Belirtmesi	İmar Planına Göre Tescile Tabidir Belirtmesi	Beyan İşlemleri
İmar Planına Göre Tescile Tabidir Belirtmesi Tesisi	İmar Planına Göre Tescile Tabidir Belirtmesi	Beyan İşlemleri
İmar Planına Göre Tescile Tabidir Belirtmesi Terkini	İmar Planına Göre Tescile Tabidir Belirtmesi	Beyan İşlemleri
2981 S.Y. Göre Tapu Tahsis Belgesi Verildiği Belirtmesi Terkini	2981 S.Y. Göre Tapu Tahsis Belgesi Verildiği Belirtmes	Beyan İşlemleri
2981 S.Y. Göre Tapu Tahsis Belgesi Verildiği Belirtmes	2981 S.Y. Göre Tapu Tahsis Belgesi Verildiği Belirtmes	Beyan İşlemleri
2981 S.Y. Göre T apu Tahsis Belgesi Verildiği Belirtmes	2983 S.Y. Göre Tapu Tahsis Belgesi Verildiği Belirtmes	Beyan İşlemleri
2981 S.Y. Göre Kat İrtifakı Tesisi Belirtmesi	2981 S.Y. Göre Kat İrtifak Tesisi Belirtmesi	Beyan İşlemleri
2981 S.Y. Göre Kat İrtifakı Tesisi Belirtmesi Tesisi	2981 S.Y. Göre Kat İrtifak Tesisi Belirtmesi	Beyan İşlemleri
2981 S.Y. Göre Kat İrtifakı Tesisi Belirtmesi Terkini	2981 S.Y. Göre Kat İrtifak Tesisi Belirtmesi	Beyan İşlemleri
2981 S.Y. Göre Kat Mülkiyeti Tesisi Belirtmesi	2981 S.Y. Göre Kat Mülkiyeti Tesisi Belirtmesi	Beyan İşlemleri
2981 S.Y. Göre Kat Mülkiyeti Tesisi Belirtmesi Tesisi	2981 S.Y. Göre Kat Mülkiyeti Tesisi Belirtmesi	Beyan İşlemleri
2981 S.Y. Göre Kat Mülkiyeti Tesisi Belirtmesi Terkini	2981 S.Y. Göre Kat Mülkiyeti Tesisi Belirtmesi	Beyan İşlemleri
Geçici Yapıların Belirtilmesi	Geçici Yapıların Belirtilmesi	Beyan İşlemleri
Geçici Yapıların Belirtilmesi Tesisi	Geçici Yapıların Belirtilmesi	Beyan İşlemleri
Geçici Yapıların Belirtilmesi Terkini	Geçici Yapıların Belirtilmesi	Beyan İşlemleri
3083/13 Md. Göre sulama alanlarının Belirtmesi	3083/13 Md. Göre sulama alanlarının Belirtmesi	Beyan İşlemleri
3083/13 Md. Gereği Belirtme Tesisi	3083/13 Md. Göre sulama alanlarının Belirtmesi	Beyan İşlemleri
3083/13 Md. Gereği Belirtme Terkini	3083/13 Md. Göre sulama alanlarının Belirtmesi	Beyan İşlemleri
3083 S.Y. Göre Tapu Kaydı Gönderildiğinin Belirtilmesi	3083 S.Y. Göre Tapu Kaydı Gönderildiğinin Belirtilmesi	Beyan İşlemleri

3083 S.Y. Tapu Kaydı Gönderildiğinin Belirtilmesi Tesi	3083 S.Y. Göre Tapu Kaydı Gönderildiğinin Belirtilmesi	Beyan İşlemleri
3083 S.Y. Tapu Kaydı Gönderildiğinin Belirtilmesi Terk	3083 S.Y. Göre Tapu Kaydı Gönderildiğinin Belirtilmesi	Beyan İşlemleri
3083 S.Y. Yön. 24. Md. Göre Toplulaştırma Belirtmesi	3083 S.Y. Yön. 24. Md. Göre Toplulaştırma Belirtmesi	Beyan İşlemleri
3083 S.Y. Yön. 24. Md. Göre Toplulaştırma Belirtmesi T	3083 S.Y. Yön. 24. Md. Göre Toplulaştırma Belirtmesi	Beyan İşlemleri
3083 S.Y. Yön. 24. Md. Göre Toplulaştırma Belirtmesi Terkini	3083 S.Y. Yön. 24. Md. Göre Toplulaştırma Belirtmesi	Beyan İşlemleri
3083/6. Md. Göre Kısıtlanma Belirtmesi	3083/6. Md. Göre Kısıtlanma Belirtmesi	Beyan İşlemleri
3083/6. Md. Göre Kısıtlanma Belirtmesi Tesisi	3083/6. Md. Göre Kısıtlanma Belirtmesi	Beyan İşlemleri
3083/6. Md. Göre Kısıtlanma Belirtmesi Terkini	3083/6. Md. Göre Kısıtlanma Belirtmesi	Beyan İşlemleri
3083 S.Y. nın Uygulama Talimatının 27. Mad. Göre Veril	3083/6. Md. Göre Kısıtlanma Belirtmesi	Beyan İşlemleri
3083 S.Y. nın Uygulama Talimatının 27. Mad. Göre Veril	3083/6. Md. Göre Kısıtlanma Belirtmesi	Beyan İşlemleri
Yönetim Planı Belirtmesi	Yönetim Planı Belirtmesi	Beyan İşlemleri
Yönetim Planı Belirtmesi Tesisi	Yönetim Planı Belirtmesi	Beyan İşlemleri
Yönetim Planı Değişikliği Belirtmesi	Yönetim Planı Belirtmesi	Beyan İşlemleri
Yönetim Planı Belirtmesi Terkini	Yönetim Planı Belirtmesi	Beyan İşlemleri
DMH Olabilecek İrtifak Haklarında Kanuni İpotek Belirt	DMH Olabilecek İrtifak Haklarında Kanuni İpotek Belirt	Beyan İşlemleri
DMH Olabilecek İrtifak Haklarında Kanuni İpotek Belirt	DMH Olabilecek İrtifak Haklarında Kanuni İpotek Belirt	Beyan İşlemleri
DMH Olabilecek İrtifak Haklarında Kanuni İpotek Belirt	DMH Olabilecek İrtifak Haklarında Kanuni İpotek Belirt	Beyan İşlemleri
2924 S.Y. nın 7. Md. Gereği Belirtme	2924 S.Y. nın 7. Md. Gereği Belirtme	Beyan İşlemleri
2924 S.Y. nın 7. Md. Gereği Belirtme Tesisi	2925 S.Y. nın 7. Md. Gereği Belirtme	Beyan İşlemleri
2924 S.Y. nın 7. Md. Gereği Belirtme Terkini	2926 S.Y. nın 7. Md. Gereği Belirtme	Beyan İşlemleri
6831 sayılı Orman Kanunu 2/A veya 2/B Md. Gereği Belir	6831 sayılı Orman Kanunu 2/A veya 2/B Md. Gereği Belir	Beyan İşlemleri
6831 sayılı Orman Kanunu 2/A veya 2/B Md. Gereği Belirtme Terkini	6831 sayılı Orman Kanunu 2/A veya 2/B Md. Gereği Belir	Beyan İşlemleri
6831 sayılı Orman Kanunu 2/A veya 2/B Md. Gereği Belirtme Tesisi	6831 sayılı Orman Kanunu 2/A veya 2/B Md. Gereği Belir	Beyan İşlemleri
4070 S.Y. 10. Md. Gereği Belirtme	4070 S.Y. 10. Md. Gereği Belirtme	Beyan İşlemleri
4070 S.Y. 10. Md. Gereği Belirtme Terkini	4070 S.Y. 10. Md. Gereği Belirtme	Beyan İşlemleri
Vesayetin Sona Erdiğinin Belirtilmesi	Vesayetin Sona Erdiğinin Belirtilmesi	Beyan İşlemleri
Vesayetin Sona Erdiğinin Belirtilmesi Tesisi	Vesayetin Sona Erdiğinin Belirtilmesi	Beyan İşlemleri
M.K. 710 Md. Gereği Heyelan Bölgesi Belirtmesi	M.K. 710 Md. Gereği Heyelan Bölgesi Belirtmesi	Beyan İşlemleri
M.K. 710 Md. Gereği Heyelan Bölgesi Belirtmesi Tesisi	M.K. 710 Md. Gereği Heyelan Bölgesi Belirtmesi	Beyan İşlemleri
M. K. 710 Md. Gereği Heyelan Bölgesi Belirtmesi Terkini	M.K. 710 Md. Gereği Heyelan Bölgesi Belirtmesi	Beyan İşlemleri
775 S.Y. Göre Gecekondu Önleme Bölgelerinin Belirlenme	775 S.Y. Göre Gecekondu Önleme Bölgelerinin Belirlenme	Beyan İşlemleri
775 S.Y. Göre Gecekondu Önleme Blg. Belirlenmesi Tesisi	775 S.Y. Göre Gecekondu Önleme Bölgelerinin Belirlenme	Beyan İşlemleri
775 S.Y. Göre Gecekondu Önleme Blg. Belirlenmesi Terkini	775 S.Y. Göre Gecekondu Önleme Bölgelerinin Belirlenme	Beyan İşlemleri
Kadastro Tespitine Göre Davalıdır Belirtmesi	Kadastro Tespitine Göre Davalıdır Belirtmesi	Beyan İşlemleri
Kadastro Tespitine Göre Davalıdır Belirtmesinin Tesisi	Kadastro Tespitine Göre Davalıdır Belirtmesi	Beyan İşlemleri
Kadastro Tespitine Göre Davalıdır Belirtmesinin Terkin	Kadastro Tespitine Göre Davalıdır Belirtmesi	Beyan İşlemleri
M.K. 755 Md. Göre Toprağın İyileştirilmesi Belirtmesi	M.K. 755 Md. Göre Toprağın İyileştirilmesi Belirtmesi	Beyan İşlemleri
M.K. 755 Md. Göre Toprağın İyileştirilmesi Belirtmesinin	M.K. 755 Md. Göre Toprağın İyileştirilmesi Belirtmesi	Beyan İşlemleri
M.K. 755 Md. Göre Toprağın İyileştirilmesi Belirtmesi	M.K. 755 Md. Göre Toprağın İyileştirilmesi Belirtmesi	Beyan İşlemleri
Ortak Yerlerin Belirtilmesi	Ortak Yerlerin Belirtilmesi	Beyan İşlemleri
Ortak Yerlerin Belirtilmesi Tesisi	Ortak Yerlerin Belirtilmesi	Beyan İşlemleri
İmarada Kat Mülkiyeti Varlığı Belirtmesi	İmarada Kat Mülkiyeti Varlığı Belirtmesi	Beyan İşlemleri
İmarada Kat Mülkiyeti Varlığı Belirtmesi Tesisi	İmarada Kat Mülkiyeti Varlığı Belirtmesi	Beyan İşlemleri
İmarada Kat Mülkiyeti Varlığı Belirtmesi Terkini	İmarada Kat Mülkiyeti Varlığı Belirtmesi	Beyan İşlemleri
Bağımsız Bölümün Harap Olduğunun Belirtilmesi	Bağımsız Bölümün Harap Olduğunun Belirtilmesi	Beyan İşlemleri

Bağımsız Bölümün Harap Olduğu Belirtmesinin Tesisi	Bağımsız Bölümün Harap Olduğunun Belirtilmesi	Beyan İşlemleri
Bağımsız Bölümün Harap Olduğu Belirtmesinin Terkini	Bağımsız Bölümün Harap Olduğunun Belirtilmesi	Beyan İşlemleri
Anayapının Tamamen Harap Olduğunun Belirtilmesi	Anayapının Tamamen Harap Olduğunun Belirtilmesi	Beyan İşlemleri
Anayapının Tamamen Harap Olduğu Belirtmesinin Tesisi	Anayapının Tamamen Harap Olduğunun Belirtilmesi	Beyan İşlemleri
Anayapının Tamamen Harap Olduğu Belirtmesinin Terkini	Anayapının Tamamen Harap Olduğunun Belirtilmesi	Beyan İşlemleri
Harap Olan Bağımsız Bölümün Devredildiğine Dair Belirt	Harap Olan Bağımsız Bölümün Devredildiğine Dair Belirt	Beyan İşlemleri
Harap Olan Bağımsız Bölümün Devredildiğine Dair Belirt	Harap Olan Bağımsız Bölümün Devredildiğine Dair Belirt	Beyan İşlemleri
Harap Olan Bağımsız Bölümün Devredildiğine Dair Belirt	Harap Olan Bağımsız Bölümün Devredildiğine Dair Belirt	Beyan İşlemleri
Devre Mülk Hakkı Kurulduğunun Belirtilmesi	Devre Mülk Hakkı Kurulduğunun Belirtilmesi	Beyan İşlemleri
Devre Mülk Hakkı Kurulduğu Belirtmesinin Tesisi	Devre Mülk Hakkı Kurulduğunun Belirtilmesi	Beyan İşlemleri
Devre Mülk Hakkı Kurulduğu Belirtmesinin Terkini	Devre Mülk Hakkı Kurulduğunun Belirtilmesi	Beyan İşlemleri
Devre Mülk Sözleşmesi Belirtmesi	Devre Mülk Sözleşmesi Belirtmesi	Beyan İşlemleri
Devre Mülk Sözleşmesi Belirtmesinin Tesisi	Devre Mülk Sözleşmesi Belirtmesi	Beyan İşlemleri
Devre Mülk Sözleşme Değişikliği Belirtmesi	Devre Mülk Sözleşmesi Belirtmesi	Beyan İşlemleri
Devre Mülk Sözleşmesi Belirtmesinin Terkini	Devre Mülk Sözleşmesi Belirtmesi	Beyan İşlemleri
Devre Mülk Sözleşme Değişikliği Belirtmesinin Terkini	Devre Mülk Sözleşmesi Belirtmesi	Beyan İşlemleri
2981 S.Y. 10 B Maddesine Göre Kadastro Çalışmasının Ba	2981 S.Y. 10 B Maddesine Göre Kadastro Çalışmasının Ba	Beyan İşlemleri
2981 S.Y. 10 B Maddesine Göre Kadastro Çalışmasının Ba	2981 S.Y. 10 B Maddesine Göre Kadastro Çalışmasının Ba	Beyan İşlemleri
2981 S.Y. 10 B Maddesine Göre Kadastro Çalışmasının Ba	2981 S.Y. 10 B Maddesine Göre Kadastro Çalışmasının Ba	Beyan İşlemleri
Ayrı Müdürlüklerde Yapılan Müşterek İşlemlerde Yetki V	Ayrı Müdürlüklerde Yapılan Müşterek İşlemlerde Yetki V	Beyan İşlemleri
Ayrı Müdürlüklerde Yapılan Müşterek İşlemlerde Yetki V	Ayrı Müdürlüklerde Yapılan Müşterek İşlemlerde Yetki V	Beyan İşlemleri
Ayrı Müdürlüklerde Yapılan Müşterek İşlemlerde Yetki V	Ayrı Müdürlüklerde Yapılan Müşterek İşlemlerde Yetki V	Beyan İşlemleri
Diğer Beyanlarla İlgili İşlemler	Diğer Beyanlarla İlgili İşlemler	Beyan İşlemleri
Diğer Beyanların Tesisi	Diğer Beyanlarla İlgili İşlemler	Beyan İşlemleri
Diğer Beyanların Terkini	Diğer Beyanlarla İlgili İşlemler	Beyan İşlemleri
4706 S.Y. Göre Amacı Dışında Kullanılamayacağı Belirtm	4706 S.Y. Göre Amacı Dışında Kullanılamayacağı Belirtm	Beyan İşlemleri
4706 S.Y. 5. Md. 6. Fıkrası Gereği Belirtme İşlemleri	4706 S.Y. 5. Md. 6. FıkrasıGereği Belirtme İşlemleri	Beyan İşlemleri
4706 S.Y. 5. Md. 6. Fıkrası Gereği Belirtme Tesisi	4706 S.Y. 5. Md. 6. FıkrasıGereği Belirtme İşlemleri	Beyan İşlemleri
4706 S.Y. 5. Md. 6. Fıkrası Gereği Belirtmesinin Terkini	4706 S.Y. 5. Md. 6. FıkrasıGereği Belirtme İşlemleri	Beyan İşlemleri
4706 S.Y. Kapsamında Kadastro Parsellerinin Devrine İli	4706 S.Y. Kapsamında Kadastro Parsellerinin Devrine İli	Beyan İşlemleri
Bağışta Getirilen Şartın Belirtilmesi	Bağışta Getirilen Şartın Belirtilmesi	Beyan İşlemleri
Bağışta Getirilen Şartın Tesisi	Bağışta Getirilen Şartın Belirtilmesi	Beyan İşlemleri
Bağışta Getirilen Şartın Terkini	Bağışta Getirilen Şartın Belirtilmesi	Beyan İşlemleri
Tasfiyeye Tabidir Belirtmesi	Tasfiyeye Tabidir Belirtmesi	Beyan İşlemleri
Tasfiyeye Tabidir Belirtmesinin Tesisi	Tasfiyeye Tabidir Belirtmesi	Beyan İşlemleri
Tasfiyeye Tabidir Belirtmesinin Terkini	Tasfiyeye Tabidir Belirtmesi	Beyan İşlemleri
İmar Parselinde Bina Belirtmesi	İmar Parselinde Bina Belirtmesi	Beyan İşlemleri
İmar Parseli Üzerinde Bina Belirtmesi Tesisi	İmar Parselinde Bina Belirtmesi	Beyan İşlemleri
İmar Parseli Üzerinde Bina Belirtmesi Terkini	İmar Parselinde Bina Belirtmesi	Beyan İşlemleri
4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanununa Göre Belirtme	4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanununa Göre Belirtme	Beyan İşlemleri
4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanununa Göre Belirtme	4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanununa Göre Belirtme	Beyan İşlemleri
4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanununa Göre Belirtme	4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanununa Göre Belirtme	Beyan İşlemleri
5084 S.Y. Gereğince Belirtme	5084 S.Y. Gereğince Belirtme	Beyan İşlemleri
5084 S.Y. Gereğince B eyan Tesisi	5085 S.Y. Gereğince Belirtme	Beyan İşlemleri
5084 S.Y. Gereği Belirtmenin Terkini	5086 S.Y. Gereğince Belirtme	Beyan İşlemleri

4046 S.Y. 19/E Maddesi Gereği Belirtme	4046 S.Y. 19/E Maddesi Gereği Belirtme	Beyan İşlemleri
4046 S.Y. 19/E Maddesi Gereği Belirtme Tesisi	4047 S.Y. 19/E Maddesi Gereği Belirtme	Beyan İşlemleri
5366 S.Y. Gereği Yenileme Alanlarının Belirtilmesi	5366 S.Y. Gereği Yenileme Alanlarının Belirtilmesi	Beyan İşlemleri
5366 S.Y. Gereği Yenileme Alanlarının Belirtilmesi Tes	5366 S.Y. Gereği Yenileme Alanlarının Belirtilmesi	Beyan İşlemleri
5366 S.Y. Gereği Yenileme Alanlarının Belirtilmesi Ter	5366 S.Y. Gereği Yenileme Alanlarının Belirtilmesi	Beyan İşlemleri
4046 sayılı Özelleştirme Yasasının 2/i Fıkrası Gereği	4046 sayılı Özelleştirme Yasasının 2/i Fıkrası Gereği	Beyan İşlemleri
4046 sayılı Özelleştirme Yasasının 2/i Fıkrası Gereği	4046 sayılı Özelleştirme Yasasının 2/i Fıkrası Gereği	Beyan İşlemleri
4046 sayılı özelleştirme Yasasının 2/i Fıkrası Gereği	4046 sayılı Özelleştirme Yasasının 2/i Fıkrası Gereği	Beyan İşlemleri
3621 S.Y. Göre BTC Belirtmesi Tesisi	3621 S.Y. Göre BTC Belirtmesi Tesisi	Beyan İşlemleri
3573 Sayılı Yasa Gereği Belirtme	3573 Sayılı Yasa Gereği Belirtme	Beyan İşlemleri
3573 Sayılı Yasa Gereği Beyan Tesisi	3573 Sayılı Yasa Gereği Belirtme	Beyan İşlemleri
3573 Sayılı Yasa Gereği Beyan Terkini	3573 Sayılı Yasa Gereği Belirtme	Beyan İşlemleri
3303 S.Y. Gereğince Kayıt Örneği Verildiğinin Belirtil	3303 S.Y. Gereğince Kayıt Örneği Verildiğinin Belirtil	Beyan İşlemleri
3303 S.Y. Gereğince Kayıt örneği Verildiğinin Belirtil	3303 S.Y. Gereğince Kayıt Örneği Verildiğinin Belirtil	Beyan İşlemleri
3303 S.Y. Gereğince Kayıt örneği Verildiğinin Belirtil	3303 S.Y. Gereğince Kayıt Örneği Verildiğinin Belirtil	Beyan İşlemleri
3303 S.Y. 3. Maddesi Gereğince Belirtme	3303 S.Y. 3. Maddesi Gereğince Belirtme	Beyan İşlemleri
3303 S.Y. 3. Maddesi Gereğince Belirtme Tesisi	3303 S.Y. 3. Maddesi Gereğince Belirtme	Beyan İşlemleri
1062 Sayılı Kanuna Göre Belirtme	1062 Sayılı Kanuna Göre Belirtme	Beyan İşlemleri
1062 Sayılı Kanuna Göre Belirtme Tesisi	1062 Sayılı Kanuna Göre Belirtme	Beyan İşlemleri
1062 Sayılı Kanuna Göre Belirtme Terkini	1062 Sayılı Kanuna Göre Belirtme	Beyan İşlemleri
1164 Sayılı Arsa Üretimi ve Değerlendirilmesi Hakkında	1164 Sayılı Arsa Üretimi ve Değerlendirilmesi Hakkında	Beyan İşlemleri
1164 Sayılı Arsa Üretimi ve Değerlendirilmesi Hakkında	1164 Sayılı Arsa Üretimi ve Değerlendirilmesi Hakkında	Beyan İşlemleri
1164 Sayılı Arsa Üretimi ve Değerlendirilmesi Hakkında	1164 Sayılı Arsa Üretimi ve Değerlendirilmesi Hakkında	Beyan İşlemleri
İdari Tedbir ve Belirtmesi	İdari Tedbir ve Belirtmesi	Beyan İşlemleri
İdari Tedbir ve Belirtmesi Tesisi	İdari Tedbir ve Belirtmesi	Beyan İşlemleri
İdari Tedbir ve Belirtmesi Terkini	İdari Tedbir ve Belirtmesi	Beyan İşlemleri
Mükerrer Tescilin Belirtilmesi.	Mükerrer Tescilin Belirtilmesi.	Beyan İşlemleri
Mükerrer Tescilin Belirtilmesi Tesisi.	Mükerrer Tescilin Belirtilmesi.	Beyan İşlemleri
Mükerrer Tescilin Belirtilmesi Terkini.	Mükerrer Tescilin Belirtilmesi.	Beyan İşlemleri
Mükerrer Kaydın İptali İçin Dava Açıldığıının Belirtilm	Mükerrer Tescilin Belirtilmesi.	Beyan İşlemleri
Mükerrer Kaydın İptali İçin Dava Açıldığıının Belirtilm	Mükerrer Tescilin Belirtilmesi.	Beyan İşlemleri
Kayyum Atandığının Belirtilmesi	Kayyum Atandığının Belirtilmesi	Beyan İşlemleri
Kayyum Atandığının Belirtilmesi Tesisi.	Kayyum Atandığının Belirtilmesi	Beyan İşlemleri
Kayyum Atandığının Belirtilmesi Terkini	Kayyum Atandığının Belirtilmesi	Beyan İşlemleri
5403/5578 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Hk.	5403/5578 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Hk.	Beyan İşlemleri
5403/5578 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Hk.	5403/5578 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Hk.	Beyan İşlemleri
5403/5578 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Hk.	5403/5578 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Hk.	Beyan İşlemleri
5403/5578 S.Y Göre Toplulaştırma Belirtmesi	5403/5578 S.Y Göre Toplulaştırma Belirtmesi	Beyan İşlemleri
5403/5578 S.Y Göre Toplulaştırma Belirtmesi Tesisi	5403/5578 S.Y Göre Toplulaştırma Belirtmesi	Beyan İşlemleri
5403/5578 S.Y Göre Toplulaştırma Belirtmesi Terkini	5403/5578 S.Y Göre Toplulaştırma Belirtmesi	Beyan İşlemleri
Yabancıların Taşınmaz ve Sınırlı Ayni Hak Edinimlerini	Yabancıların Taşınmaz ve Sınırlı Ayni Hak Edinimlerini	Beyan İşlemleri
Yabancıların Taşınmaz ve Sınırlı Ayni Hak Edinimlerini	Yabancıların Taşınmaz ve Sınırlı Ayni Hak Edinimlerini	Beyan İşlemleri
Yabancıların Taşınmaz ve Sınırlı Ayni Hak Edinimlerini	Yabancıların Taşınmaz ve Sınırlı Ayni Hak Edinimlerini	Beyan İşlemleri
Otopark Bedeline İlişkin Taahhütnamenin Bulunduğuna Dai	Otopark Bedeline İlişkin Taahhütnamenin Bulunduğuna Dai	Beyan İşlemleri

Otopark Bedeline İlişkin Taahhütnamenin Bulunduğuna Dair Belirtme Tesisi	Otopark Bedeline İlişkin Taahhütnamenin Bulunduğuna Dai	Beyan İşlemleri
Otopark Bedeline İlişkin Taahhütnamenin Bulunduğuna Dai	Otopark Bedeline İlişkin Taahhütnamenin Bulunduğuna Dai	Beyan İşlemleri
Yatırım Amaçlı Kredi Kullandırıldığının Belirtilmesi	Yatırım Amaçlı Kredi Kullandırıldığının Belirtilmesi	Beyan İşlemleri
Yatırım Amaçlı Kredi Kullandırıldığının Belirtmesi Tesisi	Yatırım Amaçlı Kredi Kullandırıldığının Belirtilmesi	Beyan İşlemleri
Yatırım Amaçlı Kredi Kullandırıldığının Belirtmesi Terkini	Yatırım Amaçlı Kredi Kullandırıldığının Belirtilmesi	Beyan İşlemleri
5543 S. İskan Kanununa Göre Belirtme İşlemleri	5543 S. İskan Kanununa Göre Belirtme İşlemleri	Beyan İşlemleri
5543 S. İskan Kanununa Göre Belirtme Tesisi	5543 S. İskan Kanununa Göre Belirtme İşlemleri	Beyan İşlemleri
5543 S. İskan Kanununa Göre Belirtme Terkini	5543 S. İskan Kanununa Göre Belirtme İşlemleri	Beyan İşlemleri
İİK 131. Maddedi Gereği Belirtme	İİK 131. Maddedi Gereği Belirtme	Beyan İşlemleri
4562/5807 S.K. 4 Maddesine Göre Beyan	4562/5807 S.K. 4 Maddesine Göre Beyan	Beyan İşlemleri
4562/5807 S.K. 4 Maddesine Göre Beyan Tesisi	4562/5807 S.K. 4 Maddesine Göre Beyan	Beyan İşlemleri
4562/5807 S.K. 4 Maddesine Göre Beyan Terkini	4562/5807 S.K. 4 Maddesine Göre Beyan	Beyan İşlemleri
Kamu Yararına Tahsislidir Belirtmesi	Kamu Yararına Tahsislidir Belirtmesi	Beyan İşlemleri
Kamu Yararına Tahsislidir Belirtmesi Tesisi	Kamu Yararına Tahsislidir Belirtmesi	Beyan İşlemleri
Kamu Yararına Tahsislidir Belirtmesi Terkini	Kamu Yararına Tahsislidir Belirtmesi	Beyan İşlemleri
5393/5398 S.Y. Belediye Kanununun 73. Mad. Kapsamında	5393/5398 S.Y. Belediye Kanununun 73. Mad. Kapsamında	Beyan İşlemleri
Kentsel Dönüşüm Ve Gelişim Projesi Alanında Kalan Taşı	5393/5398 S.Y. Belediye Kanununun 73. Mad. Kapsamında	Beyan İşlemleri
Kentsel Dönüşüm Ve Gelişim Projesi Alanında Kalan Taşı	5393/5398 S.Y. Belediye Kanununun 73. Mad. Kapsamında	Beyan İşlemleri
5393 sayılı Belediye Kanununun 15/H-18/E ve 75/D Madde	5393 sayılı Belediye Kanununun 15/H-18/E ve 75/D Madde	Beyan İşlemleri
5393 sayılı Belediye Kanununun 15/H-18/E ve 75/D Madde	5394 sayılı Belediye Kanununun 15/H-18/E ve 75/D Madde	Beyan İşlemleri
5393 sayılı Belediye Kanununun 15/H-18/E ve 75/D Madde	5394 sayılı Belediye Kanununun 15/H-18/E ve 75/D Madde	Beyan İşlemleri
Bağımsız Bölümün Projesine Aykırı Oluşturulması veya H	Bağımsız Bölümün Projesine Aykırı Oluşturulması veya H	Beyan İşlemleri
Bağımsız Bölümün Projesine Aykırı Oluşturulması veya H	Bağımsız Bölümün Projesine Aykırı Oluşturulması veya H	Beyan İşlemleri
Yetki alanı dışındaki kayıtlı taşınmazlarla ilgili tap	Yetki alanı dışındaki kayıtlı taşınmazlarla ilgili tap	Beyan İşlemleri
Yetki Alanı Dışındaki kayıtlı taşınmazla ilgili tapu i	Yetki alanı dışındaki kayıtlı taşınmazlarla ilgili tap	Beyan İşlemleri
Kadastro Müd.veya LİHKAB Tarafından Düzenlenen Rapor İ	Kadastro Müd.veya LİHKAB Tarafından Düzenlenen Rapor İ	Beyan İşlemleri
Bağımsız Bölüm veya Bloğun Projesiyle Uyumsuz Olduğu B	Bağımsız Bölüm veya Bloğun Projesiyle Uyumsuz Olduğu B	Beyan İşlemleri
Bağımsız Bölüm veya Bloğun Projesiyle Uyumsuz Olduğu Belirtmesi Tesisi	Bağımsız Bölüm veya Bloğun Projesiyle Uyumsuz Olduğu B	Beyan İşlemleri
Bağımsız Bölüm veya Bloğun Projesiyle Uyumsuz Olduğu B	Bağımsız Bölüm veya Bloğun Projesiyle Uyumsuz Olduğu B	Beyan İşlemleri
Kamu Tüzel Kişiliği Adına Kayıtlı Taşınmazların Kamuya	Kamu Tüzel Kişiliği Adına Kayıtlı Taşınmazların Kamuya	Beyan İşlemleri
4749 Sayılı Yasanın 7/A Maddesi Gereği İhraç Süresince	4749 Sayılı Yasanın 7/A Maddesi Gereği İhraç Süresince	Beyan İşlemleri
6306 Sayılı Kanun Gereğince Riskli Yapı Belirtmesi	6306 Sayılı Kanun Gereğince Riskli Yapı Belirtmesi	Beyan İşlemleri
6306 Sayılı Kanun Gereğince Riskli Yapı Belirtmesi Tes:	6306 Sayılı Kanun Gereğince Riskli Yapı Belirtmesi	Beyan İşlemleri
6306 Sayılı Kanun Gereğince Riskli Yapı Belirtmesi Terkini	6306 Sayılı Kanun Gereğince Riskli Yapı Belirtmesi	Beyan İşlemleri
İmar Planında Turizm Tesis Alanı Belirtilmesi	İmar Planında Turizm Tesis Alanı Belirtilmesi	Beyan İşlemleri
İmar Planında Turizm Tesis Alanı Belirtilmesi Tesisi	İmar Planında Turizm Tesis Alanı Belirtilmesi	Beyan İşlemleri
İmar Planında Turizm Tesis Alanı Belirtilmesi Terkini	İmar Planında Turizm Tesis Alanı Belirtilmesi	Beyan İşlemleri

Tarımsal Amaçlı Kullanılan Taşınmazlar İçin Beyan Beli	Tarımsal Amaçlı Kullanılan Taşınmazlar İçin Beyan Beli	Beyan İşlemleri
Tarımsal Amaçlı Kullanılan Taşınmazlar İçin Beyan Tesi	Tarımsal Amaçlı Kullanılan Taşınmazlar İçin Beyan Beli	Beyan İşlemleri
Tarımsal Amaçlı Kullanılan Taşınmazlar İçin Beyan Terkini (6292 SY Gereği Satışlarda)	Tarımsal Amaçlı Kullanılan Taşınmazlar İçin Beyan Beli	Beyan İşlemleri
Özel Güvenlik Bölgeleri Belirtmesi	Özel Güvenlik Bölgeleri Belirtmesi	Beyan İşlemleri
Özel Güvenlik Bölgeleri Belirtmesi Tesisi	Özel Güvenlik Bölgeleri Belirtmesi	Beyan İşlemleri
Özel Güvenlik Bölgeleri Belirtmesi Terkini	Özel Güvenlik Bölgeleri Belirtmesi	Beyan İşlemleri

EK- 4 SERMAYE PİYASASINDA ULUSLARARASI DEĞERLEME STANDARTLARI HAKKINDA TEBLİĞ (SERİ: VIII, NO: 45)

Sermaye Piyasası Kurumu tarafından, “Sermaye Piyasasında Uluslararası Değerleme Standartları Hakkında Tebliğ (Seri: VIII, No: 45)” 01.05.2006 tarihinden geçerli olmak üzere yayınlanmış olup, ilgili Tebliğin amacı sermaye piyasası mevzuatına tabi ortaklıkların, sermaye piyasası kurumlarının ve ihraççıların sermaye piyasası mevzuatı uyarınca yaptıracağı değerleme işlemlerinde verilen değerleme hizmetlerine ilişkin esasları belirlemektir. Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca yapılan değerleme işlemlerinde, değerlemeyi yapanlar, Tebliğin ekinde yer alan Uluslararası Değerleme Standartlarına (UDES) aynen uymak zorundadırlar.

Amaç ve Kapsam

Uluslararası Değerleme Standartlarının geliştirilmesi üç temel amaç içiniyapılmaktadır:

1. Sınır ötesi işlemleri kolaylaştırmak, mülkiyetin devri işlemleri ile ilgili olarak alınan kredilerin ve ipotek karşılığı verilen kredilerin teminat altına alınması için yapılan değerlemelerin güvenilirliği ile finansal bilgilendirme raporlarının şeffaflığını sağlamak, hukuk davalarını ve vergi sorunlarını çözüme kavuşturarak uluslararası mülk piyasalarının gelişimine katkıdabulunmak,
2. Dünyadaki değerleme uzmanları için yol gösterici olarak çalışmak, böylece onların uluslararası mülk piyasalarının güvenilir bir değerlemeye olan taleplerini karşılar duruma gelmelerini sağlamak, küresel alandaki iş dünyasının finansal bilgilendirme raporları konusundaki istemlerini karşılamakve
3. Yeni kurulan ve sanayileşmeye yeni başlamış ülkelerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere değerleme standartları ve finansal bilgilendirme raporları sağlamak.

UDES çerçevesinde yapılan değerlemeleri kullananlar, bunların yüksek etik değer standartlarına sahip uzman profesyoneller tarafından hazırlandığından emin olabilmelidirler. Değerleme kullanımının kapsamı genişledikçe, “mülk değerlemesi” terimi, önceleri finansal bilgilendirme raporlarının kullanılmasıyla ilgili değerlemelerde başvurulmuş daha kısıtlayıcı bir terim olan “varlık değerlemesine” göre daha fazla geçerlilik kazanmıştır. Bir Profesyonel Mülk Değerleme Uzmanı, mülkiyet hakkının devri dahil, kredi veya ipotek teminatı olarak verilmesi düşünülen gayrimenkul, dava konusu olan mülk veya çözüm bekleyen vergi ödemesi, ve finansal raporlarda sabit varlık gibi ele alınan mülkler gibi genellikle mülk değeri takdiri gerektiren çok çeşitli işlemlerde, gerekli niteliklere, yeteneğe ve deneyime sahip bir kişidir. Bir Profesyonel Mülk Değerleme Uzmanı, kişisel mülkiyet, şirket ve finansal hak ve menfaatler gibi diğer mülkiyet kategorilerinde de değerlendirme yapmak için gerekli özel uzmanlığa dasahiptir.

UDES değerlendirme mesleğinde, kabul görmüş veya en iyi uygulamayı temsil eder, aynı zamanda, Genel Kabul Görmüş Değerleme İlkeleri olarak da tanınır. UDES’in ve üye ülkelerin ulusal standartlarının karşılıklı olarak birbirlerini destekleyici ve tamamlayıcı olması arzu edilir. UDES Komitesi, ulusal ve uluslararası değerlendirme standartlarının beyanları ve uygulamaları arasındaki farkların açıklanması gerektiğini savunmaktadır.

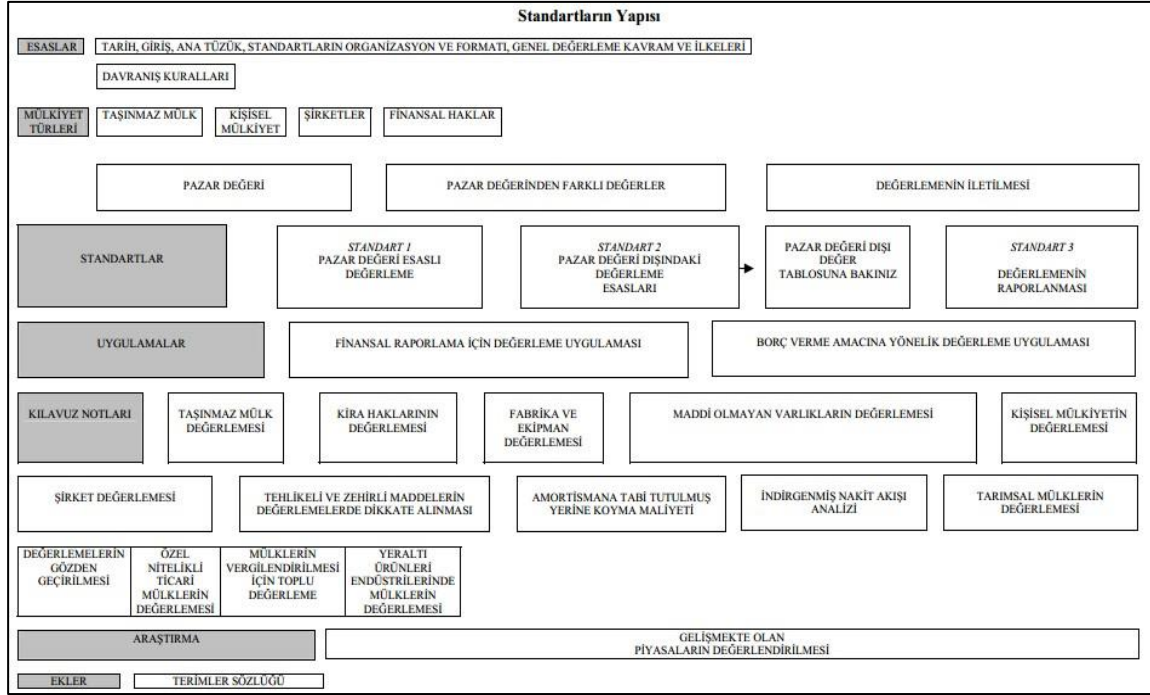
UDES, bazen yerel uygulamalar ve/veya ulusların yasal düzenlemelerinde yer alan hükümlerden daha değişik bir yaklaşım gösterir. Birbirinden farklı iki durum ortaya çıktığında, uygulamacıların değer bazındaki farklılıkları miktar olarak belirlemesi ve açıklaması istenir. Metodolojinin detaylı incelenmesi ve bunun özel mülk türleri veya piyasalara uygulanması uzmanlık eğitimi ile özel ihtisas alanlarına girer. Bu nedenle UDES Komitesi, bütün Değerleme Uzmanlarının kariyerleri süresince, devamlı olarak eğitim, öğretim programlarından yararlanmalarını teşvik eder. UDES, özel prosedürler ve yöntemlerin nasıl uygulandıklarını açıklamaktan çok Değerleme Uzmanlarının neler yaptıklarını açıklamaktadır. Uluslararası Değerleme Standartları, her uygulamanın özel bir değerlendirme problemi ile bağlantılı olduğunu ve çözümün kullanılan teknik ile verilen kararlara bağlı olduğunu bilmektedir.

Muhasebe gibi diğer disiplinlerin standartları değerlemelere uygulandığında, UDES Komitesi, mülk değerlendirme uzmanlarına değerlemelerin kullanıldığı muhasebe işlemini anlamalarını tavsiye eder. Finansal bilgilendirme raporları veya başka bir muhasebe işlemi değerlemeye alınmak isteniyorsa, değerlendirme uzmanı hem muhasebe standartlarının gereklerini hem de mülk değerlemesiyle ilgili olanları uygulayacaktır. Eğer bu standartlar birbiri ile çatışıyorsa, Değerleme Uzmanı durumu açıklayacaktır.

Uluslararası Standartların Organizasyonu

Değerleme mesleği içerisinde çeşitli değerlendirme ilke ve teknikleri bulunur ve bunlar küresel iş çevrelerinde kabul görmüştür. Standartlar, Uygulamalar ve Kılavuz Notları içinde yer alan bu ilke ve tekniklere ait kısaltılmış tartışma notlarının birbirinden bağımsız olduğu düşünülmemelidir. Bu nedenle Standart, Uygulama ve Kılavuz Notları ayrı bölümler halinde basılıp yayınlanmış olsalar da hepsi bütünü birer

parçasıdır. Standartlar, Uygulamalar ve Kılavuz Notlarındaki metinlerde bazı bölümler koyu olarak yazılmış olsa da hükümlerin tümüne uyulması gerekir, UDES'e göre hazırlanan bir değerlendirme bu nedenle tüm hükümlere uymalıdır. UDES Komitesi'nin web sitesinde yayınlanan teknik belgeler Uluslararası Değerleme Standartları, Uygulamaları ve Kılavuz Notlarını tamamlayıcı bir niteliğe sahiptir, ancak standart belgelerinin ayrılmaz bir parçası olarak kabul edilmezler.



Ek-Şekil 1: Uluslararası Değerleme Standartlarının Yapısı

Şekil 1’de de görüldüğü üzere standartların organizasyonu aşağıdaki gibidir:

Giriş - Bu bölümde Uluslararası Değerleme Standartlarının kaynağı, Uluslararası Değerleme Standartları Komitesi’nin çalışmaları ve Standartların genel durumu hakkında bilgi verilmiştir. Standartların organizasyonu ve uygulanabilirliği tartışılmıştır.

Genel Değerleme Kavram ve İlkeleri - Değerleme yöntemleri ve bunların kullanımı ile ilgili bilgilerin tam bir tartışması bu standartların kapsamının dışında kalır. Mesleki disiplinler arasında karşılıklı anlaşmayı desteklemek ve lisan anlaşmazlıklarından doğan güçlükleri hafifletmek için bu bölüm, değerlendirme disiplini ve onun standartlarının üzerine kurulduğu temel hakkında yasal, ekonomik ve kavramsal bir çerçeve içinde bilgi verme amacı güder. Bu kavram ve ilkelerin anlaşılması, değerlemenin kavranması ve standartların uygulanması açısından çok önemlidir.

Davranış Kuralları – Davranış Kuralları, değerlendirme uzmanlarının mesleki uygulamalarındaki ahlaki ve mesleki yeterlilik gerekliliklerini anlatır. Ahlaki ilkeler kamu menfaatini gözetir, finansal kurumların değerlendirme uzmanlarının görevlerine gösterdikleri güveni sürdürür ve değerlendirme mesleğinin yararına çalışır. Değerlemelerin güvenilir, tutarlı ve tarafsız olmasını sağlar.

Mülk Türleri – Gayrimenkuller bir refah sisteminin temelini teşkil eder; kişisel mülkiyet, şirket ve finansal haklardan farklıdır. Bu bölümde bu dört mülk türü ve aralarındaki farklılıklar ele alınmıştır.

Standartlara Giriş - Bütün değerlemeler iki kategori halinde sınıflandırılabilir, birisi pazar değeri üzerinden hazırlananlar, diğeri pazar değeri dışı değer esasıyla hazırlanan değerlemelerdir. Değerleme tamamlandıktan sonra değerlendirme uzmanı, sonucu açık ve net bir şekilde ortaya koyar ve bu sonuca nasıl ulaştığını açıklar. Bu bölümde pazar değeri ve pazar değeri dışı değer esasları arasındaki farklılıklar ve değerlemenin açık, net ve aydınlatıcı bir biçimde açıklanmasının önemi anlatılır.

Standartlar - Standartlar, Uygulamalar ve Kılavuz Notlarında, en temel ve istikrarlı unsur olarak, Standartlar özel bir önem taşır. UDES Standart 1 ve Standart 2, sırasıyla pazar ve pazar değerinden farklı değerleri temel alan değerlemelerle uğraşır; Standart 3 ise, değerlemelerin rapor edilebilmesi için ihtiyaç duyulan hususları ortaya koyar. UDES kapsamında ifade edilen üç standardın her biri değerlendirme uygulaması ile ilgili geniş bir alana hitap etmek için yazılmış olup, her bir standart aşağıdaki dokuz bölümden oluşmaktadır:

- a) Giriş
- b) Kapsam
- c) Tanımlar
- ç) Muhasebe Standartları İle İlgisi
- d) Standardın Açıklaması
- e) Tartışma
- f) Açıklama Yükümlülüğü
- g) Standartlardan Ayrılma Hükümleri
- ğ) Yürürlük Tarihi

Uygulamalar – Değerlemeler çok çeşitli amaçlar için hazırlanmaktadır. Finansal raporlar veya ilgili hesaplar ve krediler veya ipotek karşılığı krediler için yapılan özel ve kamu sektörü varlık değerlendirme uygulamaları açıklanmaktadır.

Kılavuz Notları - Standartların uygulanmasında ve değerlendirme hizmetlerinin kullanılmasında sık sık çeşitli sorunlarla karşılaşmaktadır. Kılavuz Notları, belli değerlendirme konularında yol gösterici bir rol oynamakta ve standartların daha özel iş ve hizmet sağlayan durumlarda nasıl uygulanacağını göstermektedir. Kılavuz Notları, her ikisi de aynı derecede önem taşıyan Standartlar ve Uygulamaları tamamlar ve geliştirir. Değerleme Uzmanlarının, Uluslararası Değerleme Standartları'na göre değerlendirme yaparken, Standartlar ve Uygulama bölümlerinin yanı sıra Kılavuz Notlarına da uymaları gerekmektedir. Standartların 14 adet kılavuz notu bulunmaktadır. Bunlar,

Kılavuz Notu 1: Taşınmaz Mülk Değerlemesi

Kılavuz Notu 2: Kira Haklarının Değerlemesi

Kılavuz Notu 3: Fabrika ve Ekipman Değerlemesi

Kılavuz Notu 4: Maddi Olamayan Varlıkların Değerlemesi

Kılavuz Notu 5: Kişisel Mülkiyetin Değerlemesi

Kılavuz Notu 6: Şirket Değerlemesi

Kılavuz Notu 7: Tehlikeli ve Zehirli Maddelerin Değerlemesi

Kılavuz Notu 8: Finansal Raporlama İçin Maliyet Yaklaşımı

Kılavuz Notu 9: Pazar Değeri Esaslı ve Pazar Değer Dışı Esaslı Değerlemeler İçin İndirgenmiş

Nakit Akışı Analizi

Kılavuz Notu 10: Tarımsal Mülklerin Değerlemesi

Kılavuz Notu 11: Değerlemelerin Gözden Geçirilmesi

Kılavuz Notu 12: Özel Nitelikli Ticari Mülklerin Değerlemesi Kılavuz Notu

13: Mülklerin Vergilendirilmesi İçin Toplu Değerleme Kılavuz Notu 14:

Yeraltı Ürünlerin Endüstrilerinde Değerleme

Burada ifade edilen her bir Kılavuz Notu ise aşağıdaki altı bölümü içerir:

- a) Giriş
- b) Kapsam
- c) Tanımlar
- ç) Muhasebe Standartları İle İlgisi
- d) Kılavuz
- e) Yürürlük Tarihi

Yukarıda belirtilen Kılavuz Notlarını üç gruba ayırmak mümkündür. Kılavuz Notlarından dört adedi, taşınmaz mülkiyeti, kiralama hakları, fabrika ve ekipman ile kişisel mülkiyet de dahil olmak üzere değişik mülk kategorilerine özgü konuları ele alır. Üç adedi, maddi olmayan varlıklar, şirketler ve özel nitelikli ticari mülkler dahil nakit akışı bazında değerlendirilen mülk veya varlıklarla ilgilidir. Kılavuz Notlarından diğer ikisi ise, değerlendirme metodolojisinin (Finansal Raporlamada Maliyet Yaklaşımı ve İndirgenmiş Nakit Akışı Analizi) uygulamalarında yol gösterici rol oynar. Geri kalan beş adet Kılavuz Notundan biri çevre sorunlarıyla ilgilidir (Tehlikeli ve Zehirli Maddelerin Değerlemelerde Dikkate Alınması), ikisi özel kullanım amaçlı mülklerin değerlendirilmesi (Tarımsal Mülklerin Değerlemesi ve Yeraltı Ürünleri Endüstrilerinde Mülklerin Değerlemesi) ile ilgilidir, bir diğeri mesleki uygulama alanında yol göstericilik (Değerlemelerin Gözden Geçirilmesi) sağlar ve bir diğeri de değerlendirme uygulamasının yakın bir alanı olan vergiyi (Mülklerin Vergilendirilmesi İçin Toplu Değerleme) tartışır.

Araştırma Raporu – Değerleme disiplini ne tekdüze ne de durağandır, bu nedenle UDSK, dünya çapındaki değerlendirme uygulamaları hakkında araştırma raporları yayınlamaktadır.

Terimler Sözlüğü - Terimler Sözlüğü, terimlerin İngiliz Uluslar Topluluğu, Kuzey Amerika ve İngilizce konuşan diğer toplumlardaki farklı kullanımlarını çapraz referanslarla gösterir, yardımcı disiplinlere ait

tanımlamaları bunlara dahil eder ve terimlerin yer aldığı Standartlar ve Kılavuz Notları'ndan uygun alıntılar yapar.

Burada ifade edilen UDES'in üç temel unsuru olan "Standartlar, Uygulamalar ve Kılavuz Notları", eşit ağırlığa sahiptir ve UDES'e uygun olarak hazırlanan tüm değerlemeler, Standartların tamamında ayrıntılı bir şekilde gösterilmiş olan tüm ilke ve kurallara uygun olmalıdır.

Genel Değerleme Kavram ve İlkeleri

Profesyonel Değerleme Uzmanlarının deneyimleri ve ülkelerin Uluslararası Değerleme Standartları Komitesi (UDSK) aracılığı ile birbirleriyle kurmuş oldukları iletişim ağı, değerlendirme disiplini destekleyen esaslar üzerinde, birkaç konu hariç, hâlihazırda dünya çapında bir fikir birliği oluştuğunu göstermiştir. Yerel yasalar ve ekonomik koşullar, duruma göre, bazı özel (ve bazen sınırlı) uygulamalar yapılmasını gerektirebilse de, değerlendirme yöntem ve tekniklerinin temelleri genelde dünya çapında bir benzerlik gösterir. UDSK, bu esasları yaymak ve desteklemek amacı güder.

UDSK Standartları, Uygulamalar ve Kılavuz Notları bu esaslara dayanmaktadır, fakat her standart kapsamına giren esasların tümünü birden dile getirmeye çalışmak Komite için uygun olmamaktadır. Bunun yerine bu bölüm her standardın eksikliklerini tamamlar, değerlendirme mesleğini anlama ve standartları uygulama açısından özel önemi olan esaslar hakkında genel bir görüş edinme imkânı sağlar.

Arazi ve Mülk Kavramları

Arazi, hayatımız ve varlığımız için çok önemlidir. Bu önemi nedeniyle arazi, hukukçular, coğrafyacılar, sosyologlar ve ekonomistlerin odak noktasıdır. Bu mesleklerden her biri arazi ve arazinin kullanımıyla ilgili çalışmalar yaptıkça toplumlar ve milletler etkilenmektedir.

Dolu veya boş bir arazi ile arazinin kendisinde veya üzerinde yapılan iyileştirmelerin değerlemesi ekonomik bir konudur. Boş veya üzerinde iyileştirme yapılmış her arazi "gayrimenkul" olarak addedilir. Değer, gayrimenkulün yararlılığı veya toplumun ihtiyaçlarını karşılama kapasitesine bağlı olarak yaratılır. Değerin yaratılmasına, gayrimenkulün eşsizliği, dayanıklılığı, yerinin sabitliği, göreceli olarak sınırlı bir arzının olması ve söz konusu yerin özel yararlılığı katkıda bulunur.

Mülkiyet, sahiplikle ilgili tüm menfaatler, haklar ve faydaları kapsayan hukuki bir kavramdır. Mülk, sahibine bu sahiplikten dolayı belirli bir menfaat edinme imkanı veren sahiplik hakkından oluşur. Fiziksel bir varlık olan gayrimenkul ve hukuki bir kavram olan mülkiyet arasında bir ayrım yapmak için mülkiyet hakkı terimi kullanılır. Mülkiyet hakkı sahipliğiyle ilişkili hakların bileşimi bazı ülkelerde haklar demeti olarak adlandırılır. Haklar demeti kavramı, mülk sahipliğini, her biri mülk sahibinin belirgin ve ayrı bir hakkını temsil eden birbirine bağlanmış çubuklar grubuna benzetir (örnek: kullanma, satma, kiralama, hibe etme hakları, bu hakların hepsini kullanma veya hiçbirini kullanmama hakları arasında seçim yapma hakkı). Gayrimenkul dışındaki diğer kalemler üzerindeki hakların sahipliği Kişisel Mülkiyet olarak adlandırılır. Herhangi bir nitelendirme veya belirleme yapılmadan mülkiyet kavramı, taşınmaz.

Mülkiyeti, kişisel mülkiyet ve diğer mülkiyet hakları ile bunların bileşimlerinden doğan mülkiyetler kapsar. Gayrimenkul Değerleme Uzmanları, Varlık Değerleme Uzmanları, Değerleme Uzmanları, değerlendirme yapmak ve sonuçlarını raporlamayı iktisadi bir faaliyet olarak yürüten özel bir meslek grubudur. Meslek erbabı olan değerlendirme uzmanları oldukça zor eğitim, öğretim ve ehliyet testlerinden geçmek ve becerilerini göstermek durumundadır. Ayrıca bu kişiler, Çalışma İlkeleri (ahlaki ilkeler ve yetkinlik) ve mesleki faaliyet standartlarına riayet etmeli, bunları muhafaza etmeli ve Genel Kabul Görmüş Değerleme İlkelerine uymalıdır.

Ekonomik ve sosyal güçlerin özel ve genel etkileri sonucunda zaman içinde fiyat değişiklikleri meydana gelir. Genel güçler, fiyat düzeylerinin ve paranın görece satın alma gücünün değişmesine neden olabilir. Teknolojik değişiklikler gibi kendi hızlarıyla işleyen özel güçler ise, arz ve talepte sıçramalar yaparak belirgin fiyat değişikliklerine yol açabilirler.

Bilinen birçok ilke gayrimenkul değerlemesinde kullanılır. Bunlar, arz ve talep, rekabet, ikame, beklenti ilkelerini ve diğer ilkeleri kapsar. Bu ilkelerin ortak yönü mülklerin fayda ve üretkenlik dereceleri üzerinde doğrudan ve dolaylı etkilerinin bulunmasıdır. Bu nedenle, bir gayrimenkulün yararlılığının, mülkün değeri üzerine etkisi olan tüm piyasa güçlerinin toplam etkisini yansıttığı söylenebilir.

Gayrimenkul, Mülk ve Varlık Kavramları

Gayrimenkul, fiziksel bir varlık olan arazi ve bu arazi üzerine insanlar tarafından yapılmış yapılar olarak tanımlanır. Gayrimenkul, yerin üstünde, üzerinde veya altındaki tüm ilaveleriyle birlikte, görülebilen, dokunulabilen maddi bir 'şey'dir. Her devletin yerel yasaları, gayrimenkulü, kişisel mülkten ayıran esaslar koymuşlardır. Bu yasal kavramlar bazı devletlerce kabul edilmemiş olsa da önemli terim ve kavramları belirtmek için burada benimsenmişlerdir.

Taşınmaz Mülkiyeti, bir taşınmaz mala sahip olmaktan kaynaklanan tüm menfaatleri ve gelirleri kapsar. Taşınmaz mülkiyeti üzerindeki menfaat ve gelir hakkının bir delili olarak fiziksel olarak taşınmazın dışında bir tapu ile kanıtlanmalıdır. Taşınmaz mülkiyeti, fiziksel olmayan bir kavramdır.

Kişisel mülkiyet, taşınmaz mal olmayan tüm maddi ve maddi olmayan varlıklar üzerindeki hak ve menfaatleri kapsar. Maddi kişisel mülk kalemleri, bir taşınmaz mala sabit olarak bağlı olmayıp hareketlilik niteliğine sahiptir.

Muhasebede varlıklar geçmişteki işlemlerin sonucu olarak işletme tarafından kontrol edilen ve ileride işletmeye ekonomik fayda akışı sağlaması beklenen kaynaklardır. Bir mala sahip olma aslında maddi olmayan bir şeydir. Bununla beraber sahip olunan varlık maddi veya gayri maddi olabilir.

Bir varlığa bağlı olarak ileride doğması beklenen ekonomik faydalar işletmeye birkaç şekilde girer. Örnek: Bir varlık; (a) işletme tarafından satılan mal ve hizmetlerin üretiminde tek başına veya diğer varlıklarla beraber kullanılabilir, (b) başka varlıklarla takas edilebilir, (c) bir borcun ifası için kullanılabilir veya (d) hisse sahiplerine dağıtılabilir (Uluslararası Finansal Raporlama Standartları [UFRS], Genel Çerçeve,55).

Varlığın beklenen ekonomik faydasının işletmeye akmasının muhtemel olması ve ilgili kalemin güvenilir bir şekilde ölçülebilen bir maliyet veya değerinin bulunması halinde bir varlık bilançoaya alınır (Uluslararası Finansal Raporlama Standartları [UFRS], Çerçeve,55).

UFRS, maddi ve maddi olmayan varlıklar arasında bir ayırım yapar. Bu özellikle aşağıdaki terimler ve kavramlarda görülmektedir:

Cari varlıklar. İşletmenin faaliyetlerinde sürekli bir şekilde kullanılma niyeti bulunmayan varlıklardır. Stoklar, üçüncü kişilerin işletmeye borçları, kısa vadeli yatırımlar ve kasa veya bankadaki nakit cari varlık örnekleridir. Normalde sabit kıymet olarak kabul edilen gayrimenkuller, belirli şartlar altında cari varlık olarak kabul görür (satış için stoklarda bulundurulmuş araziler ve üzerinde iyileştirmeler yapılmış gayrimenkuller vb.).

Cari olmayan varlıklar (sabit kıymetler veya uzun vadeli varlıklar). Bunlar aşağıda, iki kategoride açıklanan maddi ve maddi olmayan varlıklardan oluşur.

Gayrimenkul, Makine ve Teçhizat. İşletmenin faaliyetlerinde sürekli olarak kullanılması düşünülen ve ilgili amortismanlar düşüldükten sonra kalan tutarları temsil eden arazi, binalar, makine, teçhizat ve uygun bir şekilde tanımlanmış diğer varlık kategorileridir. Gayrimenkul, makine ve teçhizat maddi veya fiziksel varlıklardır.

Diğer cari olmayan varlıklar, İşletmenin faaliyetlerinde sürekli olarak kullanılması düşünülmeyen ve fakat uzun vadeli yatırımlar ve alacaklar, şerefiye, gelecek yıllara ait giderler; patentler, markalar ve benzeri varlıklar gibi uzun süre elde bulundurulması düşünülen varlıklardır. Bu kategori maddi ve maddi olmayan varlıkları kapsar. Maddi olmayan varlıklar, gayri maddi kişisel mülkiyet kalemleri olarak kabul edilir ve yönetim ve pazarlama becerileri, kredi derecelendirmesi, şerefiye ile çeşitli hak ve araçları (patentler, markalar, telif hakları, imtiyaz hakları ve sözleşmeleri) içine alır.

Tarihi ve cari maliyet muhasebesi uygulamalarında işletme ve yatırım varlıkları arasında bir ayırım yapılır. İşletme varlıkları, faaliyetini sürdüren işletme veya anonim şirket faaliyetlerinde mutlaka yer alması gerektiği düşünülen varlıklardır. İşletmenin sahip olduğu yatırım varlıklarının şirket sahibinin işletme gerekleriyle bir bağlantısı yoktur.

Değerleme uzmanları ilke olarak sabit varlıklar üzerinde çalışırlar. Burada değerlendirme konusu olan şey, teknik olarak, maddi ve maddi olmayan varlıkların kendilerinden ziyade bunların mülkiyet hakkıdır. Bir varlığın piyasada alınıp satılabilme kabiliyeti gibi objektif esaslara dayanılarak yapılan ekonomik anlamdaki değerlendirme ile içsel veya pazar değeri dışı değer gibi sübjektif esaslara dayandırılan değerlendirme burada birbirinden ayrılır. Ancak objektif piyasa kavramının, Uluslararası Değerleme Standartları 2’de belirtildiği gibi, sınırlı ve pazar değeri dışı mülk değerlemelerinde özel uygulamaları vardır.

Amortisman terimi, değerlendirme ve finansal raporlamada farklı bağlamlarda kullanılmaktadır. Varlık değerlemesi bağlamında amortisman, doğrudan satış verilerine ulaşılamayan durumlarda, bir varlığın piyasada gerçekleşecek varsayımsal bir değiş tokuştaki değerini takdir etmek için, varlıkta meydana gelen fiziksel ve işlevsel (teknik) yıpranma ve ekonomik (dış) eskimleri yansıtmak üzere varlığın bir eşinin yeniden üretilme veya yerine koyma maliyetinde yapılan düzeltmelerdir. Finansal raporlamada amortisman, bir varlığın itfa edilebilir maliyetinin işletmedeki faydalı ömrü boyunca sistematik olarak dağıtımını temsilen gelirleri düşürücü düzeltmelerdir. Bu belirli bir işletmeye ve varlığın kullanımına özgü olup piyasadan etkilenmesi şart değildir.

Fiyat, Maliyet, Pazar ve Değer

Dilin yanlış kullanımı özellikle uluslararası toplumlar arasında yanlış yorumlamalar ve yanlış anlaşılmalara yol açabilir. Bu, özellikle bir dilde yaygın olarak kullanılan bir sözcüğün, bir disiplinde ayrı ve özel bir anlamda kullanılması durumunda problem yaratır ki Fiyat, Maliyet, Pazar ve Değer terimlerinin özellikle değerlendirme disiplini kullanıldığında da ortaya çıkan birdurumdur.

Fiyat, bir mal veya hizmet için arz veya talep edilen veya ödenen tutar için kullanılan bir terimdir. Satış fiyatı, kamuya açıklanmış veya gizli tutulmuş olsun, tarihi bir gerçektir. Belirli bir alıcı ve/veya satıcının, finansal olanakları, amaçları ve özel menfaatleri nedeniyle bir mal veya hizmet için ödedikleri fiyat ile

başkaları tarafından o mal ve hizmete atfedilen değer arasında herhangi bir ilişki olabilir veya olmayabilir. Fiyat genelde belirli bir alıcı/satıcı tarafından belirli şartlar altında mal ve hizmetlere verilen göreceli değer bir göstergesidir.

Maliyet, mal ve hizmetler için ödenen tutar veya o mal ve hizmeti üretmek, yaratmak için katlanılması gereken bedeldir. Söz konusu mal veya hizmet tamamlandığında, maliyet artık tarihi bir gerçektir. Mal veya hizmet için ödenen bedel alıcı için onun maliyeti olmaktadır.

Pazar, alıcılar ve satıcılar arasında fiyat mekanizması aracılığı ile mal ve hizmet alış verişinin yapıldığı ortamdır. Pazar kavramının içinde, alıcı ve satıcılar arasında mal ve/veya hizmet alış verişinde herhangi bir kısıtlama olmaması fikri zımnen yer almaktadır. Alıcı ve satıcılar, arz ve talep ilişkisine, fiyat belirleyici diğer faktörlere, tarafların kendi olanak ve bilgilerine, mal ve hizmetlerin göreceli kullanımlarına, kişisel ihtiyaç ve isteklerine göre davranırlar. Pazar, yerel, bölgesel, ulusal veya uluslararası olabilir.

Değer, satın alınacak bir mal veya hizmet için alıcılar ve satıcılar arasında oluşturulan fiyat ile ilgili ekonomik bir kavramdır. Değer gerçek bir veri olmayıp belirli bir değer tanımına göre belirli bir zamanda mal ve hizmetler için ödenmesi muhtemel bir fiyatın bir takdirinden ibarettir. Değerin ekonomik anlamdaki kavramı, değerlemenin yapıldığı tarihte malın sahibi veya hizmeti alan kişiye tahakkuk eden yararlar hakkında piyasanın görüşünü yansıtır.

Değerin çeşitli tür ve tanımları vardır. Bazı tanımlanmış değerler, değerlemede sıkça kullanılmaktadır. Diğerleri ise, özel durumlarda çok dikkatli bir şekilde belirlenmiş ve açıklanmış şartlar altında kullanılır. Değerlemenin kullanımı ve anlaşılmasında, değer tip ve tanımının açık bir şekilde yapılmış olması ve belirli bir değerlendirme görevine uygun olmasının önemi çok büyüktür. Değer tanımındaki bir değişiklik, mülklere biçilen değerler üzerinde ciddi etkiler yaratabilir.

Mülk piyasası üzerinde özel bilgilere sahip olan profesyonel Değerleme Uzmanları, piyasadaki katılımcılar arasındaki karşılıklı etkileşimi anlamaktadırlar. Böylece piyasadaki mülk alıcı ve satıcılarının aralarında oluşturabilecekleri en uygun fiyatı kestirebilirler ve söz konusu değer tipini tanımlamak için yeterli olmayan değer teriminin önüne bir takım sıfatlar koymaktan kaçınırlar. Pazar Değeri veya bazı ülkelerdeki kullanımı ile Açık Pazar Değeri mülk değerlemesi ile ilgili en bilinen değerdir ve Uluslararası Değerleme Standartları 1’de açıklanmıştır. Her ne kadar, yaygın kullanım bizi, aksi belirtilmedikçe ifade edileni Pazar Değeri olarak anlamaya yönlendirse de Pazar Değeri veya hangi değer esas kullanılıyorsa o, her bir değerlendirme işleminde açıkça belirtilmeli ve tanımlanmalıdır.

Değer kavramı, bir işlem ile ilgili parasal toplamı düşündürür. Bununla birlikte, değerlendirilen bir mülkün eğer değerlendirilmenin yapıldığı tarihte Pazar Değeri tanımında belirtilen şartlar altında satılıysa satış fiyatının ne olacağını tahmin etmek için mülkün satılması şart değildir.

Bir gayrimenkulün Pazar Değeri, onun yalın fiziksel durumundan çok piyasa tarafından kabul edilen yararlılığını temsil eder. Belirli bir işletme veya şahısa ait varlıkların faydası, piyasa veya belirli bir endüstri tarafından kabul edilenlerden farklılık gösterir.

Yukarıda açıklananlara benzer düşünceler, gayrimenkul dışındaki mülklerin değerlendirilmesinde de uygulanmaktadır. Finansal Raporlama Pazar Değeri metodlarının uygulanmasını ve bu tür metodlar ile Pazar Değeri Dışı Değer Esası yaklaşımları arasında açık bir ayrımı gerektirir.

Bir mülkün toplam maliyeti, üretiminde katlanılan doğrudan ve dolaylı tüm maliyetleri kapsar. Mülkün alınmasını takiben alıcı ek bir yatırım maliyetine katlırsa, bu maliyet unsuru muhasebe amacıyla alış maliyetine eklenir. Bu gibi maliyetlerin yararlılığının piyasa tarafından nasıl algılandığına bağlı olarak, bu maliyetler mülkün Pazar Değerine tam olarak yansıtılabilir veya yansıtılamaz.

Bir mülk için maliyet tahmini, yenisini üretme veya yerine koyma maliyetine dayanır. Yenisini Üretme Maliyeti, mevcut bir yapının aynısını, aynı tasarımda benzer inşaat malzemeleri kullanarak yeniden yaratma maliyetidir. Yerine koyma maliyeti tahmini ise, kıyaslanabilir bir yarara sahip bir yapıyı, o gün piyasadaki mevcut malzeme ve tasarım kullanılarak inşa etmeyi öngörür (Bazı ülkelerde maliyeti ikame esasına göre tahmin edilmiş bir yapıyı tanımlamak için Modern Eşdeğer Varlık (MEV) terimi kullanılmaktadır).

Pazar Değeri

Pazar Değeri kavramı pazarın kolektif algılama ve eylemlerini yansıtır ve piyasa ekonomilerinde çoğu kaynağın değerlendirme temelidir. Her ne kadar yapılan ayrıntılı tanımlar farklılıklar gösterse de Pazar Değeri kavramı herkes tarafından anlaşılmakta ve uygulanmaktadır.

Pazar değeri; bir mülkün, istekli alıcı ve istekli satıcı arasında, tarafların herhangi bir ilişkiden etkilenmeyeceği şartlar altında, hiçbir zorlama olmadan, basiretli ve konu hakkında yeterli bilgi sahibi kişiler olarak, uygun bir pazarlama sonrasında değerlendirme tarihinde gerçekleştirecekleri alım satım işleminde el değiştirmesi gerektiği takdir edilebilir.

Profesyonel bir şekilde elde edilen Pazar Değeri tahmini, belirli bir mülkün belirli bir tarihte tanımlı mülkiyet haklarının objektif bir şekilde takdir edilmesi anlamına gelir. Bu tanımın içinde var olan husus, bir kişinin

önceden tasarlanmış görüşü veya kazanılmış haklarından çok, çok sayıda katılımcının faaliyet ve motivasyonundan oluşan bir genel pazarkavramıdır.

Taşınmaz Mülkiyeti, Pazar Değerini temsil eden fiyatı elde etmek için, pazarlanmasının göreceli olarak daha uzun bir zaman gerektirmesi, likiditesinin görece düşük olmasıyla diğer birçok mal ve hizmetten farklılık gösterir. Karakteristik olarak daha uzun teşhir süresi ihtiyacı, “spot piyasasının” yokluğu (malların anında satılabileceği pazar), gayrimenkullerin ve gayrimenkul piyasalarının niteliği ve çeşitliliği Profesyonel Değerleme Uzmanlarına ve Değerleme Standartlarına olan ihtiyacı arttırmıştır.

Bazı ülkelerde, Pazar Değeri terimi ile aynı anlamı taşıyan yasal bir terim olan Makul Pazar Değeri terimi kullanılmaktadır. Bu, bir muhasebe terimi olan Makul Değer ile karıştırılmamalıdır. UDSK, Pazar Değeri teriminin daha fazla nitelendirmeye ihtiyaç duymadığı ve tüm ülkelerin bu kullanıma uyum sağlaması gerektiği görüşünü taşımaktadır.

En Verimli ve En İyi Kullanım

Arazi kalıcı olan bir varlık olarak kabul edilir, fakat onun üzerinde veya kendisine yapılan iyileştirmelerin sınırlı bir ömrü vardır. Arazinin taşınmazlığı nedeniyle her gayrimenkul parselinin özgün bir yeri vardır. Arazinin kalıcılığı aynı zamanda onun üzerindeki sınırlı ömre sahip tesislerden sonra da var olacağı anlamına gelir.

Arazinin kendine özgü özellikleri onun en uygun yararlılığını belirler. İyileştirilmiş bir arazi ona veya üzerinde yapılan iyileştirmelerden ayrı olarak değerlendirildiğinde, ekonomik prensipler, yapılan iyileştirmenin mülkün toplam değerine katkı yaptığı veya azalmaya neden oldukça değerlendirilmesini emreder. Böylece “en verimli ve en iyi kullanım” kavramı temeline oturtulan arazinin Pazar Değeri, arazinin fayda ve sürekliliği ile birlikte piyasa bağlamında arazinin tek başına değeri ile iyileştirilmiş durumdaki toplam Pazar Değeri arasındaki farkı oluşturan değeri de yansıtır.

Mülklerin çoğu, arazi ve ilgili iyileştirmelerle birlikte değerlendirilir. Böyle durumlarda Değerleme Uzmanı normal olarak iyileştirilmiş haliyle en verimli ve en iyi kullanımı göz önüne alarak mülkün Pazar Değerini takdir eder.

En Verimli ve En İyi Kullanım şu şekilde tanımlanır: “Bir mülkün fiziki olarak mümkün, finansal olarak gerçekleştirilebilir olan, yasalarca izin verilen ve değerlemesi yapılan mülkü en yüksek değerine ulaştıran en olası kullanımıdır.”

Yasalarca izin verilmeyen ve fiziki açıdan mümkün olmayan kullanım yüksek verimliliğe sahip en iyi kullanım olarak kabul edilemez. Hem yasal olarak izin verilen hem de fiziki olarak mümkün olan bir kullanım, o kullanımın mantıki olarak niçin mümkün olduğunun Değerleme Uzmanı tarafından açıklanmasını gerektirebilir. Analizler, bir veya birkaç kullanımın mantıki olarak olası kullanımlar olduğunu belirlediğinde, bunlar artık finansal fizibilite bakımından test edilirler. Diğer testlerle birlikte en yüksek değerle sonuçlanan kullanım, en verimli ve en iyi kullanımdır.

Bu tanımın uygulaması Değerleme Uzmanlarına, binalardaki bozulmalar ve eskimelerin etkilerini, arazi için en uygun iyileştirmeleri, rehabilitasyon ve yenileme çalışmalarının fizibilitesini ve birçok diğer değerlendirme durumlarını değerlendirme imkanı verir.

Arz ve talep arasında ciddi bir eşitsizlik bulunan veya aşırı derecede oynak piyasalarda, mülkün en verimli ve en iyi kullanımı ileride kullanılabilir bir hak olabilir. Değişik tipteki potansiyel en üst düzey ve en iyi kullanımların belirlenebilir olduğu diğer durumlarda Değerleme Uzmanı bu gibi alternatif kullanımları ve beklenen ilerideki gelir ve harcama düzeylerini tartışır. Değişim sürecindeki arazi kullanımı ve bölgelendirme mülkün, en verimli ve en iyi kullanımı geçici bir kullanım olabilir.

En verimli ve en iyi kullanım kavramı Pazar Değeri takdirlerinin temel ve ayrılmaz bir parçasıdır.

Yararlılık

Herhangi bir taşınmaz mülk veya kişisel mülkiyetin değerlemesinde temel ölçüt onun yararlıdır. Değerleme sürecinde uygulanan yöntemlerin amacı, değerlendirilmesi yapılan mülkün, yararlılık ve kullanılabilirlik derecesinin tanımlanması ve ölçülebilmesidir. Bu işlem yararlılık kavramının yorumlanmasını gerektirir.

Yararlılık mutlak bir durumu belirlemekten ziyade göreceli veya kıyasa dayalı bir terimdir. Örneğin, bir tarım arazisinin yararı üretim kapasitesiyle ölçülür. Değeri ise, tarımsal anlamda araziden alınan ürün ve tarımsal işlemler için üzerine yapılan binaların miktar ve kalitesinin bir fonksiyonudur. Arazi, geliştirilme potansiyeline sahipse, üretim verimliliği, ikamet, ticaret, endüstri veya karışık amaçlı kullanımları nasıl desteklediğine bakılarak ölçülür. Sonuç olarak arazi değeri, arazinin üretim kapasitesine etki eden bulunan yasal, fiziki, işlevsel, ekonomik ve çevresel faktörler açısından yararlılığı dikkate alınarak belirlenir.

Temel olarak mülk değerlemesi, belirli bir mülkün kullanımı ve piyasada genellikle ne şekilde alım-satım konusu olduğuna bağlı olarak yapılır. Bazı mülkler için en yüksek fayda, söz konusu mülkün tek başına işletilmesiyle elde edilir. Diğer mülkler ise, bir mülk grubunun parçası olarak işletiliyorsa daha fazla değere sahip olabilir. Örnek: Otel, restoran ya da perakende satış mağazası zincirleri gibi ticari kurumların sahipliği ve yönetimindeki mülkler. Bu nedenle, bir mülkün yararlılığı incelenirken, onun tek başına olmasıyla bir

grubun parçası olması arasında ayırım yapılması gerekir. Değerleme Uzmanı mülke, ayrı bir varlık veya bir bütünün parçası olsa da, piyasanın ona baktığı gözle bakar. Tipik olarak, Değerleme Uzmanı, mülkün değerini başlı başına ayrı bir varlık olarak değerler ve sonucu bildirir. Bir bütünün veya bir portföyün parçası olarak ele alınan bir mülkün değeri, onun tek başına sahip olduğu değerden farklı ise bu ayrıca dikkate alınmalı ve bildirilmelidir.

Kendine yeterli, bağımsız işletilen müstakil mülkler, normalde bireysel bazda el değiştirir ve bu şekilde değerlendirilir. Bu gibi mülkler diğer mülklerle fonksiyonel ve ekonomik birlikteliklerden kaynaklanan daha fazla (ya da daha eksik) bir değere sahip oluyorsa, bu ek veya özel değer, değerlendirme sürecinde Değerleme Uzmanının kendi gözlemine ya da müşterinin açıkladığı talimatlara göre değerlendirme işleminde açıklanmalı ve bildirilmelidir. Bu şekildeki herhangi bir değer tahmini, onu destekleyen açıklayıcı bir beyan olmadan Pazar Değeri olarak adlandırılmaz.

Bireysel bir mülk, başkalarının sahip olduğu bitişindeki bir mülkle fiziki veya işlevsel ilişkisi veya birtakım özel ilgileri olan alıcıya karşı çekiciliği sebebiyle, ayrı bir birim olarak kendi değerinin üstünde ek veya özel bir değere sahip olabilir. Ortaya çıkan bu ek veya özel değer, Pazar Değerinden ayrı olarak bildirilir.

Yararlılık, uzun vadeli bir bakış açısıyla, bir mülkün veya mülkler grubunun faydalı ömürleri göz önüne alınarak ölçülür. Bununla beraber bir mülkün, geçici olarak yararsızlaştığı veya bundan başka, üretimden çekildiği, alternatif bir kullanım veya fonksiyona uyarlandığı veya sadece belirli bir süre için terk edildiği zamanlar olabilir. Diğer durumlarda, ekonomik veya politik piyasa dışı koşullar, belirsiz bir süre için üretimin durdurulmasını gerektirebilir. Bu gibi durumlarda değerlemeler özel bir uzmanlık ve eğitim gerektirir ve raporlama Uluslararası Değerleme Standartlarına göre yapılmalıdır. Değerleme uzmanının değerlendirme tanımını, değerlemeyi destekleyen verileri, varsa değerlendirme yapılırken yararlanılan özel varsayımlar ve kısıtlamaları tam ve açık olarak belirtmesi çok önemlidir.

Benzer şekilde, mülk, dış veya ekonomik faktörler nedeniyle değerlendirme tarihinde gözle görülür derecede bir yararlılığa sahip olmayabilir. Örnek olarak, mülkün uzak bir bölgede, değişken piyasa şartlarının yaşandığı ülkelerde, piyasa ekonomisi olmayan bir devlette, ekonomik sistemlerinde değişiklik yaşayan ülkelerde bulunması verilebilir. Bu şartlar altında Uluslararası Değerleme Standartları koşullarına göre değerlemenin rapor edilmesi, değerlendirme tanımının, değerlemeyi destekleyen verilerin, varsa değerlemeye hakim olan özel varsayımlar ve kısıtlamaların tam ve açık olarak belirtilmesin gerektirir.

Ekonomik ve politik belirsizliğin ortak etkisi kapasite veya verimlilik bakımından yararlılıkta değişiklik meydana getirmeleridir. Bu gibi durumlarda değerlendirme uzmanının sorumluluğu, bu tür olayların süresine ilişkin piyasa beklentisini takdir etmektir. Faaliyetlerin geçici olarak durdurulması veya kapatılması mülk veya varlığın değeri üzerinde hemen hiç etkide bulunmayabilecekken, uzun süreli durdurma ve kapatmalar değer kalıcı olarak düşmesi sonucunu doğurabilir. Değerleme konusu mülk veya varlık kendisinin faaliyet performansına etki eden iç ve dış faktörlerin ışığı altında incelenmelidir.

Diğer Önemli Kavramlar

Pazar Değeri ve muhasebe standartlarında sıklıkla anılan Makul Değer terimi birbirlerini tam karşılamadığı durumlarda dahi genelde bağdaşırlar. Bir muhasebe kavramı olan Makul Değer, Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ve diğer muhasebe standartlarında bilgili ve istekli taraflar arasında, herhangi bir ilişkiden etkilenilmeyecek şartlar altında bir varlığın el değiştirebileceği fiyat veya yükümlülüklerin yerine getirilmesinde esas teşkil edecek olan meblağ anlamında kullanılır. Makul değer genelde finansal tablolarda, hem pazar hem de pazar değeri dışı değerlerin rapor edilmesinde kullanılır. Bir varlığın Pazar Değerinin belirlenebildiği durumlarda, bu değer Makul Değere eşit olacaktır.

Özel kullanım amaçlı mülkler, özel kullanım amacı ve tasarımı, biçimi, boyutu, konumundan kaynaklanan benzersizliği nedeniyle, parçası oldukları faaliyetin/işletmenin satılması durumu dışında açık piyasada çok nadir olarak satılırlar. Değerleme Uzmanlarının yararlanacakları ve doğrudan kıyaslama yapabilecekleri piyasa bilgileri sınırlıysa veya hiç yoksa değerlendirme işlemi daha karmaşık bir hale gelir. Bununla beraber değerlendirme sonucunun dayanağını oluşturmak ve/veya anlaşılmasını sağlamak üzere piyasadan veri ve mesnetler toplayıp bunları geliştirmek Değerleme Uzmanının sorumluluğundadır. Her bir değerlendirme yaklaşımı uygulanabilir ve uygulanabilecek tüm yaklaşımlar dikkate alınmalıdır. Mümkün olan durumlarda, Değerleme Uzmanı piyasa bilgisi için arazi değeri, maliyet ve birikmiş amortisman tahminlerini geliştirir ve değer takdirinin esasına açıklar.

Normal piyasa koşullarının kesintiye uğradığı veya askıya alındığı durumlarda veya arz ve talepteki dengesizliğin Pazar Değeri tanımını karşılayamaz duruma geldiği hallerde, Değerleme Uzmanı ciddi bir değerlendirme problemi ile karşı karşıya kalır. Pazar Değeri kavramını ve tanımını kullanarak ve değerlendirme işlemine piyasa bilgilerini ve muhakemesini uygulayarak, finansal tablolarda bildirilen varlık değerlerinin uygunluk ve yararlılığını sağlar. Piyasa verilerinin elde edilebilirliği ve/veya uygulanabilirliği azaldıkça değerlendirme görevi Değerleme Uzmanından daha fazla mesleki dikkat, deneyim ve muhakeme ister.

Bir Değerleme Uzmanının yasalar gereği pazar değerinin belirli bir tanımını uygulaması gerekebilir. Böyle yapması gerekiyorsa Değerleme Uzmanı durumu buna göre açıklayacak ve takdir edilen değerdeki herhangi bir farklılığın etkisini anlatacaktır. Uluslararası Değerleme Standartlarına uygun olarak yüklenilen bir görevde Pazar Değeri terimi daima Uluslararası Değerleme Standartlarındaki tanıma uygun olmalıdır.

Tüm değerleme raporları değerlemenin kullanım nedenini ve amacını açıkça belirlemelidir. Diğer bildirim gereklerine ek olarak, finansal raporların söz konusu olduğu durumlarda, rapor her varlığın yerleştirildiği varlık sınıfı ve bu şekildeki bir yerleştirmenin dayanağını kesin bir şekilde belirtecektir.

Mülk ve varlık değerlerinin takdiri ve raporlanması ve bunlarla ilgili yol gösterici hükümler Uluslararası Değerleme Standartları, Uygulaması ve Kılavuz Notlarının kapsamı içindedir. Değerleme sonuçlarının nasıl derleneceği, nasıl iletileceği ve diğer profesyonellerin bulgularıyla nasıl birleştirileceği, Değerleme Uzmanı için son derece önemlidir. Değerleme Uzmanları ve onların raporlarını okuyanlar için terminolojinin doğru anlaşılması önemlidir. Deneyim ve uzmanlığın iyi kullanımı ve yöntemin doğru şekilde uygulanması şarttır. Bu standartlar, mülk ve varlık değerlemelerini yapanların ve değerlendirme sonuçlarına dayanma durumunda olanların ortak amaçlarına hizmet gayesigüder.

Değerleme Yaklaşımları

Pazar değerinin veya bir tanımlanmış pazar değeri dışı değer için yapılacak herhangi tipteki bir değerlendirme, Değerleme uzmanının bir veya daha fazla değerlendirme yaklaşımını uygulamasını gerektirir. Değerleme yaklaşımı terimi yaygın bir şekilde kullanılan genel kabul görmüş analitik yöntemleri ifade eder. Çeşitli ülkelerde bu yaklaşımlar Değerleme Yöntemleri olarak tanınırlar.

Piyasaya dayalı değerlemeler normalde bir veya birkaç değerlendirme yaklaşımını piyasadan elde edilen verileri kullanarak ikame prensibini uygulamak suretiyle kullanırlar. Bu prensip basiretli bir kişinin zaman, risk ve çeşitli güçlüklerin belirsizleştirici etkilerinin olmadığı bir durumda, eşit derecede tatmin edici mal ve hizmet ikamesine sahip olmak için ödeyeceğinden daha fazlasını bu mal ve hizmet için ödemeyeceği ilkesine dayanır. Orijinal veya ikame olsun, en iyi alternatifin en düşük fiyatı Pazar Değerini oluşturmacıdır. Pazar dayalı Değerleme Yaklaşımları aşağıdakileridir:

- Emsal Karşılaştırma Yaklaşımı. Bu karşılaştırmalı yaklaşım benzer veya ikame mülklerin satışını ve ilgili piyasa verilerini dikkate alır ve karşılaştırmaya dayalı bir işlemle değer takdiri yapar. Genel olarak değerlemesi yapılan bir mülk, açık piyasada gerçekleştirilen benzer mülklerin satışlarıyla karşılaştırılır. İstenen fiyatlar ve verilen teklifler de dikkate alınabilir.
- Gelir İndirgeme Yaklaşımı. Bu karşılaştırmalı yaklaşım değerlendirme yapılan mülke ait gelir ve harcama verilerini dikkate alır ve indirgeme yöntemi ile değer tahmini yapar. İndirgeme, gelir tutarını değer tahminine çeviren gelir (genellikle net gelir rakamı) ve tanımlanan değer tipi ile ilişkilidir. Bu işlem, Hasıla veya İskonto Oranı ya da her ikisini de dikkate alır. Genel olarak ikame prensibi, belli bir risk seviyesinde en yüksek yatırım getirisini sağlayan gelir akışının bizi en olası değer rakamına götüreceğinisöyler.
- Maliyet yaklaşımı. Bu mukayeseli yaklaşım belirli bir mülkün satın alınması yerine kişinin ya o mülkün tıpatıp aynısını veya aynı yararı sağlayacak başka bir mülkü inşa edebileceği olasılığını dikkate alır. Gayrimenkul bağlamında, insanların zamandırılığı, çeşitli olumsuzluklar ve riskler olmadıkça, eşdeğer arazi ve alternatif bina inşa etmek yerine benzer bir mülk için daha fazla ödeme yapmaları normalde savunulur bir durum değildir. Uygulamada yaklaşım, yapılacak değer tahmininde yenisinin maliyeti değerlendirme yapılan gayrimenkul için ödenebilecek olası fiyatı aşırı ölçüde aştığı durumlarda eski ve daha az fonksiyonel mülkler için amortismanı da içerir.

Pazar değeri dışı değerlendirme esaslarına dayalı değerlemeler benzer yaklaşımlar uygulayabilirler, ancak tipik olarak pazar değerini belirlemek dışında amaçları vardır. Örneğin; bir işletme kendilerine teklif edilen binaların maliyeti ile diğer binaların maliyetini karşılaştırmak için maliyet yaklaşımını kullanarak genel piyasayla farklı bir değer gösteren belirli bir mülk için tahakkuk eden pazarlık veya prim durumunu araştırır. Bu uygulama belirli bir mülk ve o mülkün pazar dışı maliyeti üzerine odaklanır.

Arazinin sahibi, bitişik mülk için yüksek bir fiyat ödeyebilir. Bitişik mülk için arazi sahibinin ödemek isteyeceği en yüksek fiyatı belirlemek için yaptığı araştırmada Değerleme Uzmanı emsal karşılaştırma yaklaşımını uygularken, o mülkün Pazar değerini oldukça aşan bir rakama ulaşabilir. Bazı ülkelerde bu gibi tahminler Özel Alıcı Değeri olaraklandırılır.

Bir yatırımcı, pazar dışı ve yalnızca o yatırımcıya özel bir yatırım getirisi oranı uygulayabilir. Yatırımcının beklediği yatırım getirisi oranına dayalı olarak yatırımcının vermeye razı olduğu fiyatı belirlemek için Gelir İndirgeme Yaklaşımı uygulanırken, Değerleme uzmanı Pazar Değerinden ziyade Yatırım Değeri veya Kıymetinin tahminineulaşır.

Amortisman Tabi Tutulmuş Yerine Koyma Maliyeti ise doğrudan piyasa verilerinin olmadığı veya sınırlı olduğu durumlarda özel kullanım amaçlı mülklerin pazar değerini bulmak için kullanılan kabul edilebilir bir yaklaşımdır.

Her değerlendirme yaklaşımının alternatif uygulama metodları vardır Değerleme Uzmanının yetkinliği ve eğitimi, yerel standartlar, piyasa koşulları ve kullanılabilir veriler hangi metod veya metodların kullanılacağını belirler. Alternatif metod ve yaklaşımların var olma nedeni Değerleme Uzmanına nihai değer takdiri için dikkate alınacak ve uzlaşılacak bir dizi analitik prosedürler sağlamaktır.

Değerleme yaklaşımları ve metodları, mülkiyet hakkı, kişisel mülk, şirket ve finansal menfaatler dahil hemen her tür değerlemede genel olarak kullanılır. Bununla beraber, farklı mülklerin değerlendirilmesi, değerlendirilmesi yapılacak mülkün (hizmet veya işin) içinde bulunduğu piyasayı uygun bir şekilde yansıtan değişik veri kaynaklarını içerir. Örneğin müstakil binalar, ilgili gayrimenkul piyasalarında yaygın olarak satılıp değerlendirilirken, çok sayıda binaya sahip mülk şirketlerinin hisse senetlerinin değerleri, ilgili hisse senedi piyasalarındaki fiyatlandırmayla yansıtılır.

Davranış Kuralları (Ahlaki İlkeler)

Uluslararası Değerleme Standartları'na uygun Değerleme işlemlerinin temeli, peşin hüküm ve bencillikten uzak, raporları açık ve yanlış yönlendirmelere yol açmayan, değerlendirme anlayışına temel teşkil eden tüm konuları açıklayan, dürüst ve ehil profesyonel Değerleme Uzmanları tarafından yapılmasıdır. Değerleme Uzmanları, değerlendirme mesleğine olan kamu güvenini sürekli olarak arttırmalı ve korumalıdır.

Kapsam

Değerleme Uzmanları, yasalar ve hukuki düzenlemeler uyarınca, müşteriler, gelecekteki kullanıcılar, ulusal kurum veya kuruluşların talebi üzerine veya kendi seçimleri ile bu standartlara uyarlar. Değerleme faaliyetlerini Uluslararası Değerleme Standartlarına uygun olarak yürüten bir Değerleme Uzmanı bu Davranış Kurallarına uymakla yükümlüdür.

Bu kurallar yasaların üzerinde olmadığı gibi, Değerleme Uzmanının çalışmalarının gözetim ve denetimini üstlenen ulusal kurum veya kuruluşların kuralları, tüzükleri ve yönetmeliklerini tamamlamaktan başka bir maksadı yoktur.

Bu standartlara göre hazırlanmış değerlemeler, ancak değerlemede kalite, ehliyet, deneyim, ahlaka uygunluk ve aleniyet kurallarını uygulatan genel kabul gören ulusal meslek örgütlerinin eğitimli uzman üyeleri tarafından hazırlandıkları takdirde nihai kullanıcı nezdinde kabul görür. Eğitimli ve düzenlenmiş bir değerlendirme mesleği için gerekli olan altyapının henüz oluşturulmamış olduğu ülkelerde, görevi üstlenecek Değerleme Uzmanının uygunluğu ve yeterliliği konusu müşterilerin sorumluluğundadır.

Tanımlar

Varsayımlar, gerçek kabul edilen takdirlere dir. Varsayımlar, değerlemenin konusunu veya değerlemeye yaklaşımı etkileyen olay, koşul veya durumları dikkate alır, ancak doğruluğunu kanıtlamayabilir veya kanıtlamaya değer bulmayabilir. Bunlar, bir kere açıklandıktan sonra değerlemenin anlaşılmasında kabul edilmesi gereken hususlardır. Bir değerlemeye esas teşkil eden tüm varsayımlar makul olmalıdır.

Bütün değerlemeler, bir dereceye kadar varsayımlara dayanmaktadır. Özellikle, yaklaşımın tutarlılığını sağlamak için, Pazar Değeri tanımı varsayımlar içerir ve Değerleme Uzmanı, bilinmeyen veya belirlenebilir olaylar hakkında daha fazla varsayımda bulunma ihtiyacı duyabilir.

Kısıtlayıcı Koşullar, değerlemelere getirilen kısıtlamalardır. Bu çerçevede, kısıtlayıcı koşullar;

a) müşteriler (Örnek: Değerlemeyi etkileyebilecek bir veya birden fazla önemli faktörün Değerleme Uzmanı tarafından tam olarak incelenmesine izin verilmemesi);

b) Değerleme Uzmanı (Örnek: Müşterinin Değerleme Raporu veya Değerleme Belgesi metninin tamamını veya bir kısmını Değerleme Uzmanının önceden alınmış format ve içeriğe ilişkin yazılı onayı olmadan yayınlamaması) veya c) mevcut yasalar tarafından konulur.

Değerleme Uzmanı, değerlemeyi yapabilmek için gerekli kalite, ehliyet ve deneyime sahip kişidir. Bazı ülkelerde Değerleme Uzmanı olarak çalışmak için bir lisansa sahip olmak gerekir.

Değerleme Uzmanı; “kabul görmüş bir öğretim merkezinden veya eşdeğer akademik niteliği olan bir kurumdan uygun bir öğrenim derecesi almış, pazarda ve varlık kategorisinde değerlendirme yapabilecek düzeyde deneyim ve beceri kazanmış, güvenilir bir değerlendirme yapmak için gerekli kabul edilmiş metod ve teknikleri bilen, anlayan ve doğru bir şekilde kullanabilen, tanınmış bir ulusal profesyonel değerlendirme kurumunun üyesi olan, kariyeri süresince profesyonel bir eğitim programı takip eden ve bu Davranış Kurallarının gereklerini yerine getiren” itibarıyla bir kişidir.

Eğer, bir ülkede yukarıda tanımlanan akademik niteliklere sahip olunabilecek ortam yoksa Değerleme Uzmanı değerlendirme alanında yeterli düzeyde eğitim ve deneyime sahip bulunmalı ve kabul görmüş bir ulusal değerlendirme kuruluşunun üyesi olmalı veya devlet tarafından lisans verilmiş ya da mahkemeler veya eşdeğer statüdeki bir makam tarafından atanmış olmalıdır.

Bazı ülkelerde Değerleme Uzmanı olarak çalışmak için yasa uyarınca bağımsız bir kuruluş tarafından verilecek lisans veya Sertifikaya sahip olunması gereklidir.

Kurum İçi (İç) Değerleme Uzmanı, varlıkların sahibi işletmenin veya mali kayıtlarını ve/veya raporlarını hazırlayan muhasebe firmasının çalışanıdır. İç Değerleme Uzmanı genelde bu Davranış Kuralları'nın gerektirdiği, profesyonel tarafsızlık ve bağımsızlık ilkelerini karşılayacak kapasitede olmakla birlikte, kamuya yapılacak açıklamalar ve ilgili düzenlemeler nedeniyle bazı tip görevlerde bağımsız Değerleme Uzmanının yerini tutmayabilir.

Kurum Dışı (Dış) Değerleme Uzmanı, herhangi bir iştiraki ile birlikte müşteri şirketle, müşteri namına hareket eden temsilciyle veya görevin konusuyla maddi bir bağı olmayan kişidir.

Uluslararası Değerleme Standartlarına göre görev alan tüm Değerleme Uzmanlarının bu Davranış Kurallarında belirtilen tarafsızlık, mesleki objektiflik ve açıklık kurallarına uymaları gerektiğinden, birçok görevde bağımsızlık şartlarını da karşılamaları zorunludur. Bazı müşterilerde ve belli ülkelerde Bağımsız Değerleme Uzmanı terimine özel şartlar altında yasalar ve hukuki düzenlemelerle bazı ek kısıtlamalar getirilebilir. Bu kuralların amacı bu kuralların gerektirdiği bağımsızlık standardından farklı bağımsızlık ölçüleri tanımlamak değildir.

Ahlaki İlkeler

Değerleme Uzmanları her durumda dürüst ve doğru davranmak ve çalışmalarını müşterilerine, topluma, mesleklerine ve kendi ulusal profesyonel değerlendirme kuruluşlarına zarar vermeyecek bir biçimde yürütmek zorundadırlar.

Dürüstlük

Değerleme Uzmanı yanıltıcı ve aldatıcı davranışlarda bulunmamalıdır. Değerleme Uzmanı bilerek aldatıcı, hatalı, önyargılı görüş ve analiz içeren rapor hazırlamamalı ve bildirmemelidir. Değerleme Uzmanı diğer makul Değerleme Uzmanları tarafından doğru bulunmayan değerlendirme hizmetlerinde yer almamalı ve onlara herhangi bir şekilde katkıda bulunmamalıdır. Değerleme Uzmanı hukuka uygun davranmalı ve iş yaptığı veya görev üstlendiği ülkenin yasalarına ve yönetmeliklerine riayet etmelidir. Değerleme Uzmanı sahip olmadığı mesleki nitelikleri taşıyormuş iddiasında bulunmamalı ve bilerek bu yanlış bilgiyi etrafa yaymamalıdır. Değerleme Uzmanı iş alabilmek için bilerek yanlış, yanıltıcı ve abartılı beyanlarda bulunmamalı ve bu şekilde reklamını yapmamalıdır. Değerleme Uzmanı göreve yardımcı olan personelin veya emri altında çalışanların bu davranış kurallarına bağlı olmalarını temin etmelidir.

Çıkar Çatışmaları

Değerleme Uzmanı ilgili tarafların yazılı izni olmaksızın aynı konuda birden fazla tarafın işini yapmamalıdır. Değerleme Uzmanı müşterileri ile diğer müşterileri, kendisi, çalıştığı firma, akrabaları, arkadaşları veya iştiraklerinin çıkarları arasında bir görev çatışması oluşmaması için gerekli tüm makul önlemleri almalıdır. Talimatları kabul etmeden önce muhtemel çatışmalar yazılı olarak açıklanmalıdır. Değerleme Uzmanının daha sonra haberdar olduğu çatışmalar derhal açıklanmalıdır. Değerleme Uzmanı böyle bir çatışmanın olduğunu değerlendirme işi bittikten sonra öğrenirse açıklama makul bir süre içinde yapılmalıdır.

Gizlilik

Değerleme Uzmanı müşterilerin işlerini daima büyük bir gizlilik içinde, basiretli bir şekilde yürütmelidir. Değerleme Uzmanı müşterisinden aldığı gerçeklere dayanan hassas verileri, müşterisi için hazırlamış olduğu rapor sonuçlarını, üyesi bulunduğu tanınmış bir profesyonel değerlendirme kuruluşundaki belirli hukuki takiplerde olduğu gibi kendisinden yasal olarak açıklama yapması talep edilen haller hariç, müşteri tarafından özel olarak yetkili kılınmış kişiler dışında kimseye açıklayamaz.

Tarafsızlık

Değerleme Uzmanı görevini mutlak bir bağımsızlık ve objektiflik içinde kişisel çıkarlarını gözetmeksizin yerine getirmelidir. Değerleme Uzmanı önceden belirlenmiş fikirleri ve sonuçları içeren bir görevi kabul etmemelidir. Görevle ilgili ücretler bir değerlemenin önceden belirlenmiş sonuçlarına yahut değerlendirme raporunda yer alan diğer bağımsız, objektif tavsiyelere bağlı olmamalıdır. Değerleme Uzmanının ücretinin raporun herhangi bir yönüne bağlı olup olmadığı açıklanmalıdır. Değerleme Uzmanı müşteri veya başkaları tarafından sağlanan, ancak yeterli nitelikleri taşımayan veya bağımsız bir kaynak tarafından doğrulanmayan önemli bilgilere güvenmemelidir. Şöyle ki, bu türden açıklamalara güvenilmesi esas ve seviyesi itibarıyla Değerleme Uzmanının hareket alanını kısıtlayan durumlardan olmamalıdır.

Değerleme Uzmanı makul bir süre içerisinde gerçekleşme ihtimali bulunmayan varsayımsal durumlar hakkında rapor isteyen görevleri kabul etmemelidir. Olasılığı makul olan varsayımsal durumlar, hem varsayımın gerçekleşme ihtimali hem de gerçek durumu yansıtan değer görüşünü içermesi şartıyla raporda belirtilebilir. Örnek: Müşterinin, zehirden arındırıldıktan sonra bir arazinin değerinin ne olacağını öğrenmek istemesi gibi.

Değerleme Uzmanı, herhangi bir peşin hüküm içeren mesnetsiz sonuçlara veya değeri korumak yahut maksimize etmek için böyle bir peşin hükmün gerekli olduğu düşüncesini yansıtan rapor sonuçlarına dayanmamalı veya bunları kullanmamalıdır. Değerleme Uzmanı, başka bir Değerleme Uzmanının raporunu incelerken, tarafsız bir düşünce sergilemeli ve raporun sonuçlarına neden katılıp neden katılmadığını, gerekçeleri ile birlikte belirtmelidir.

Yetkinlik

Değerleme Uzmanı, üstlendiği görevi genel kabul görmüş profesyonel standartlara uygun olarak yerine getirmek için gerekli bilgi, beceri ve deneyime sahip olmalıdır. Sadece “Tanımlar” kısmında belirtilen Değerleme Uzmanı tanımına uyan bir uzman bu standartlarla ilgili görevleri üstlenebilir.

Talimatların Kabulü - Değerleme Uzmanı, herhangi bir görevi kabul etmeden veya bir görevi yerine getirmek için anlaşılmaya varmadan önce mevcut problemleri tam olarak saptamalı ve yeterli bilgi ve deneyime sahip olduğundan emin olmalıdır. Bu görev başka bir ülkede ise, görevi layık olduğu şekilde yerine getirebilmek için o ülkenin pazar güçleri, dili ve yasaları hakkında deneyim ve bilgiye sahip bir profesyonelle birlikte hareket etmelidir.

Dışarıdan Yardım - Değerleme Uzmanı, kendi bilgi ve deneyimini tamamlamak için gerekli dış yardım hizmetleri alırken, önce kendisine bu yardımı verecek kişilerin gerekli beceriye ve ahlaki ilkelere sahip olup olmadığını belirlemelidir. Dışarıdan yardımın gerekli olduğu durumlarda müşteri onayının alınması gerekir ve yardımcıların kimlikleri ve oynadıkları rol Değerleme Uzmanının raporunda belirtilmelidir.

Verimlilik ve Titizlik - Değerleme Uzmanı müşterinin talimatlarını yerine getirmek için zamanında ve verimli bir şekilde hareket etmeli ve değerlendirme sürecinde müşteriye sürekli bilgi vermelidir. Şartların, işin yeterli özen ve dikkatle araştırma yapılmak suretiyle kaliteli bir şekilde yapılmasını ve makul bir sürede bitirilmesini engellediği durumlarda talimatlar geri çevrilmelidir. Değerlemenin raporlanmasından önce, yanlış yorumlamalardan kaçınmak için müşteriden yazılı talimatlar alınmalı ve/veya bu talimatlar Değerleme Uzmanı tarafından yazılı olarak yeterli ayrıntıları içerecek şekilde teyit edilmelidir. Değerleme Uzmanı değerlemede kullanılan analiz verilerinin doğru ve güvenilir olduğunu özen ve dikkatle sorgulamalı ve araştırmalıdır. Değerleme Uzmanı her görev için, tamamlanmasını takiben, bütün yazılı raporların, yapılan yazışmaların, tutulan notların, bunlara ek olarak Değerleme Uzmanının objektif karşılaştırma ve hesaplama yoluyla yaptığı araştırmalar sonucu ulaştığı görüşlerini kanıtlayan dosya notlarının kağıt üzerinde veya elektronik formdaki gerçek kopyalarını içeren bir çalışma dosyası hazırlamalıdır. Diğer taraftan, her görev için hazırlanan çalışma dosyası, görevin tamamlanmasından itibaren en az beş yıllık bir süre için saklanmalıdır.

Açıklama

Değerleme Uzmanlarının, hizmetlerinden yararlananlara analizlerini, görüşlerini ve vardıkları sonuçları, anlamlı, yanıltıcı olmayan ve objektifliğe etki edebilecek her şeyi açıklayan raporlar aracılığı ile geliştirip iletmeleri temel birkuraldır.

Değerleme raporu, görev kapsamını açık ve uygun bir şekilde yapmalı, amacını ve ne için kullanılacağını, bu konudaki varsayımları, varsayımsal senaryoları veya değerlemeyi doğrudan etkileyen kısıtlayıcı durumları, varsa bunların hesaplanan değer üzerindeki etkilerini de belirtmekle yükümlüdür.

Değerleme raporu gerçekleştirilen görevi, varılan sonuçları ve bunların şekillendirildikleri şartları tarif eden yeterli bilgiyi içermelidir.

Değerleme Uzmanı, herhangi bir görevin konusu olan ve muhtemel çıkar çatışmasına yol açabilecek, şirket ya da mülkle olan doğrudan veya dolaylı, kişisel veya kurumsal ilişkileri açıklamalıdır.

Değerleme Uzmanı, aynı zamanda İç Değerleme Uzmanı olarak hareket ediyorsa, varlığın sahibi kuruluşla aralarındaki bu ilişki değerlendirme raporunda açıklanmalıdır.

Değerleme Uzmanı Dış Değerleme Uzmanı olarak hareket ediyor fakat aynı zamanda müşterinin ücretli elemanı gibi çalışıyorsa, Değerleme Uzmanının tarafsızlığının tehlikeye düştüğünün sanılmaması ve üçüncü şahısların değerlemeye olan güveninin sarsılmaması için bu ilişki mutlaka açıklanmalıdır.

Değerleme Uzmanının sunabileceği hizmetin kalitesine getirilen herhangi bir kısıtlama, dışarıdan zorla kabul ettirilmesine veya Değerleme Uzmanına veya göreve özgü olmasına bakılmaksızın mutlaka açıklanmalıdır. Dışarıdan bir yardım alındığında, Değerleme Uzmanı yardımcıların kimliğini, güvenilirlik derecelerini ve alınan yardımın niteliğini açıklamak zorundadır.

Değerleme Uzmanı, kamuya açıklanacak bilgilerin şekil ve içeriği üzerinde belli bir ölçüde kontrol sahibi olmak için değerlemelerin veya sonuçlarının izin alınmadan yayınlanmasına sınırlama getirmelidir.

Değerleme Uzmanı Uluslararası Değerleme Standartlarından yapılan sapmaları açıklamalıdır.

Standartlar, durumlara ilişkin genellemeler yapmak için hazırlanmıştır ve her bir durum için ayrı ayrı yorumlanamazlar. Standartlardan farklı bir uygulamanın kaçınılmaz olacağı durumlar da olacaktır. Bu tür durumların ortaya çıkması halinde başvuru uygulama, ancak bu uygulamanın makul şartlar çerçevesinde

olması, ahlaki ilkeler ve yetkinlik ölçülerine uygun olması ve bu farklılığın ardında yatan mantığın da değerlendirme raporunda belirtilmesi kaydıyla Standartların ihlali anlamına gelmeyecektir.

Değerlerin Rapor Edilmesi

Değerleme görevi, bir veya daha fazla mülkü kapsayabilir. Değerleme raporunun tarzı, içerik ile ilgili asgari şartları karşılamak kaydıyla, görevin mahiyetine ve müşteri ihtiyaçlarına göre biçimlendirilir.

Bu paragraf, bir rapor veya onay belgesinde yer alması gereken asgari hususları belirler. Burada belirtilen kalemler bunlara dahil edilmelidir: “Değerleme Uzmanının kimliği ve raporun tarihi; müşterinin kimliği; talimatlar, değer takdirinin tarihi, değerlemenin amacı ve ne için kullanılacağı; değer tip ve tanımı ile birlikte değerlemenin temeli; değerlendirilecek varlıkların mahiyeti, tasarruf hakkı ve yerleri; araştırmanın tarihi ve boyutu; değerlendirme çalışmasının kapsam ve boyutu; varsayımlar ve kısıtlayıcı durumlar ile özel, alışılmamış, olağanüstü varsayımlar; değerlemenin bu standartlara ve gerekli açıklamalara göre gerçekleştirildiğini belirten uygunluk ifadesi; Değerleme Uzmanının mesleki ehliyeti ve imzası; ve bazı ülkelerde gerek görülen, Değerleme Uzmanı tarafından verilecek belirli bir biçimdeki özel onaybelgesi”.

Değerlemenin kullanımı ve mülkün karmaşıklığı rapor için uygun detay seviyesini belirler. Tek veya karmaşık bir mülkün rapor edildiği durumlarda, değerlemenin dayandırıldığı veriler ve kararın gerekçeleri üzerinde daha fazla ayrıntıya girilmesi uygun olacaktır. Raporun, bir mülk portföyü için denetim işinde kullanılmak amacıyla hazırlanması durumunda, portföy içinde yer alan her bir mülk için istenen ayrıntılı veri düzeyi daha dar kapsamlı olabilir.

Bu bölümün, usulüne uygun bir değerlendirme yapabilmek için gerekli olan soruşturma, araştırma ve analizleri içerdiği düşünülmemelidir. Sadece raporda yer alması gereken asgari hususlar belirlenmiştir.

Mülkiyet Türleri

Taşınmaz Mülkiyeti, dünya refahının önemli bir kısmını temsil ettiğinden bu hakkın değerlemesi, küresel mülk ve finans piyasalarının varlığı için de büyük önem arz etmektedir. Taşınmaz mülkiyeti, kişisel mülkiyet, şirket ve finansal haklar gibi diğer mülkiyet kategorilerinden ayrı tutulmalıdır. Ayrıca bir niteleme ve tanımlamaya girmeden “mülkiyet” kelimesi bu kategorilerin herhangi birine veya hepsine mal edilebilir. Değerleme Uzmanları sık sık taşınmaz mülkiyeti veya değeri farklı aynı hak kategorisini içeren mülkiyet hakları dışındaki hak türleri ile ilgili görevler aldıklarından, her mülkiyet türünü ve onun ayırt edici özelliklerini anlamak önemlidir. Mülkiyetin geleneksel olarak dört ayrı kategoride ele alınması uzun zamandan beri kabul edilmiş olmakla birlikte, son yıllarda yeni varlıklar ve araçlar türemiştir. Genel kabul görmüş çerçeve, bu yeni mülkiyet kategorilerini birbiriyle bağdaştırmış; özellikli mülkiyet tipleri ve hakları değerlendirme uygulamasının giderek daha da ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. Uluslararası Değerleme Standartları Komitesi, “taşınmaz mülkiyeti, kişisel mülkiyet, şirket ve finansal haklar” olmak üzere dört mülkiyet tipini tanımaktadır.

Taşınmaz Mülkiyeti

Taşınmaz mülkiyeti bir gayrimenkul üzerindeki haktır. Bu hak genel olarak tapu senedi veya kira sözleşmesi gibi resmi bir belge üzerine kaydedilmiştir. Dolayısıyla, mülkiyet, gayrimenkulden ayrı bir hukuki kavram olup maddi bir varlığı temsil eder. Taşınmaz mülkiyeti bir gayrimenkule sahip olmanın getirdiği tüm hak, menfaat ve faydaları; gayrimenkul ise, arazinin kendisi ile o arazi üzerinde doğal olarak meydana gelen ve bina ve çevre düzenlemeleri gibi araziye ilişkin tüm unsurları kapsar.

Taşınmaz kavramı, taşınmaz mülkiyetini veya gayrimenkulü bazı ülkelerde menkul mallar olarak tanımlanan kişisel mülkiyet kalemlerinden ayırmak için kullanılır.

Taşınmaz mülkiyeti ilgili tüm hakların bileşimi, bazen haklar demeti olarak anılır. Bu, kullanma, oturma, girme, satma, kiralama, vasiyetle miras bırakma, bedelsiz olarak verme haklarını kapsar ve kişi yukarıda belirtilenlerden birini seçme veya hiçbirini kullanmama hakkına sahiptir. Çoğu durumda bazı haklar demetten ayrılarak devredilebilir, kiralanabilir veya devlet tarafından temlik edilebilir.

Taşınmazlar üzerindeki haklar ve menfaatler yasal gayrimenkul mülkiyetinden doğar. Yasal gayrimenkul mülkiyeti genellikle devlet tarafından getirilen vergilendirme (değerleme/derecelendirme), zorunlu iktisap (kamulaştırma yetkisi/zorunlu satın alma/istimlak), mevzuat (polis gücü/imar planı/bölgelere ayırma) veya muteber varisin olmaması (devralacak mirasçının olmaması/sahipsiz olması) durumunda hükümetin el koyması gibi harici kısıtlamalara tabi olurlar.

Sadece devletin koyduğu kısıtlamalara tabi olan mutlak sahiplik mutlak aynı hak veya mutlak mülkiyet olarak bilinir.

Kiralamalar, taşınmaz malvarlıkları üzerinde başka haklar yaratan sözleşmeye dayalı düzenlemelerdir. Bir kiralamada, mal sahibi veya kiralayan, bazı ülkelerde kiralayanın Taşınmaz mülkiyeti olarak da bilinen uygulamaya göre, mülkiyet haklarını sürdürürken kullanma ve yerleşme hakkını kiracıya devreder. Kira sözleşmesine göre kiracının edindiği hak, kiralama sonucu ortaya çıkan ve kiracının belli koşullar altında belirli bir süre için kullanma ve yerleşme hakkına sahip olmasıdır.

Alt Kiracı Hakkı, kiracının bir önceki kira kontratından doğan kullanma ve yerleşme gibi haklarını üçüncü kişilere/alt kiracıya aktarmasıyla doğar.

Değerleme Uzmanı kira sözleşmesindeki hüküm ve koşulların mülkün değerini etkileyip etkilemediğini inceler.

Devlet tarafından getirilen kısıtlamaların yanı sıra, gayrimenkul mülkiyetinden doğan haklar üzerine başka yasal kısıtlamalar da getirilebilir.

Arazi ile birlikte yürürlükte olan tapu kısıtlamaları ve kısıtlayıcı akitler mülkiyetin kullanımı, geliştirilmesi ve temlik edilmesini etkileyebilir.

İrtifak hakkı mülkün mülkiyet hakkını vermeyen, sadece o gayrimenkulü kullanma ve/veya semerelerinden yararlanma hakkı veren gayri maddi haktır. Geçiş hakkı, bir sözleşme veya kullanımdan doğan ve başka bir kişiye ait arazinin bir kısmından veya bir şeridinden geçiş imkanı sağlayan hak veya ayrıcalıktır. Diğer önemli mülki ve finansal haklar taşınmaz mülkiyeti ile ilişkilendirilebilir.

Mülkiyet haklarındaki kısmi ve bölünmüş haklar mülkiyet haklarının hukuken bölünmesi ile oluşturulur. Örnek olarak bir taşınmaz mülkiyetinin tek bir sahibi olmayabilir. Bu mülkiyet anonim ve limited ortaklıklar (hissedarlar), adi ortaklıklar, müşterek kiracılar ve genelde kiracılara ait olabilir.

Yeddieminlik, mülkiyet haklarında farklı tipte haklar yaratır. Bir yeddiemin altındaki lehdarın hakkı, teminatı alanların hukuki hakları karşısında güvence altındaki lehdar hakkı veya özkaynak payı olarak bilinir. (lehdar güvence altındaki lehdar hakkına sahip olurken, teminatı alanlar hukuki sahiplerdir.)

Menkul kıymet veya finansal haklar finansman temin etmek için bir mülkün teminat olarak verildiği veya mülk üzerinde bir yükün ihdas edildiği ipotek rehinleri vasıtasıyla yaratılmaktadır. Mülk üzerinde sahibin hakkı ayrı bir finansal hak olarak kabul edilir.

Taşınmaz mülk, muhasebeye genellikle duran veya uzun vadeli varlıklar kategorisine girer. Bazen de, satılmak üzere stoklarda tutulan arazi veya geliştirilmiş gayrimenkullerde olduğu gibi dönen varlıklarda da izlenebilir.

Varlık, bir gayrimenkul üzerinde sahip olunan hak veya menfaattir. Örneğin varlık, taşınmaz mülkiyettir.

Değerlemesi yapılacak fiziki bir varlık olan gayrimenkulden çok varlık üzerindeki sahipliktir.

Bir varlığın sahipliği piyasada alınıp satılıyorsa, piyasa katılımcıları gayrimenkuldeki belirli hakların sahipliğine belirli bir değer atfedebilirler. Katılımcılar tarafından atfedilen bu değerler, o taşınmaz mülkiyetinin Pazar Değerinin takdirinde, objektif bir temel oluştururlar.

Taşınmaz mülkiyetinin değerlendirilmesi aşağıda belirtilenler de dahil bir çok nedenle yapılmaktadır; finansal raporlama, mülkiyetin devri ile ilgili işlemler, ipotek teminatlı krediler, davalar, vergi konuları, danışmanlık veya yatırım kararı verme. Son neden hariç, aşağıdaki gruplamaların hepsi için Pazar Değeri değer takdirine temel teşkil eder:

- Finansal tablolar ve ilgili hesaplara fiyat veya cari değer değişimlerinin etkilerini yansıtmak için yapılan sabit kıymet değerlemeleri.
- Gelecekteki bir alıcıya alış fiyatı teklifi oluşturması için yardımcı olmak, müstakbel bir satıcının makul bir satış fiyatı oluşturmaya yardımcı olmak veya her iki tarafa da önerilen işlem için satış fiyatı belirlemelerine yardımcı olmak için yapılan değerlemeler; birkaç mülkün üzerindeki mülkiyet haklarının yeniden düzenlenmesi veya birleştirilmesine temel oluşturmak için yapılandırılmış değerlemeler.
- İpotek kredisi almak için teminat gösterilen mülkün değerini takdir etmek için veya mülk karşılığındaki borcun teminat altına alınması ya da sigorta ettirilmesine temel oluşturmak üzere yapılandırılmış değerlemeler.
- Zorunlu devir (kamulaştırma/istimlak), sözleşmeler ve kısmi haklarda ortaya çıkan ihtilaflarla ilgili dava veya tahkimler, çevre zararına sebep olan kazalar veya çevre kurallarının ihlali yüzünden oluşan hasarların tazmini ile ilgili değerlemeler.
- Vergi değeri/derecelendirmesi için yapılan değerlemeler; varlıkları amortisman tabii tutulabilen ve tutulamayan kalemler olarak ayırtmak ve dolayısıyla uygun amortismanı takdir etmek; ivazsız intikaller veya veraset vergilerinin belirlenmesi amacıyla yapılandırılmış değerlendirme.
- Yatırımcılar, sigortacılar, alacak taleplerini uzlaştıranlar, mezar şirketleri veya tasfiye kuruluşları, bölge planlaması ile uğraşan kurumlar (planlama tekliflerinin olası etkileri üzerinde) gibi geniş bir müşteri yelpazesi için piyasa veya fizibilite analizleri, maliyet/kar analizleri, yeni çıkarılan hisselerin defter değerlerinin belirlenmesi (veya gözden geçirilmesi) gibi çok çeşitli amaçlarla yapılan değerlemeler ve ek işler ile gelecekteki kira cetvelleri ve kira kontratı hükümleri için yapılandırılmış değerlemeler.

Mülkiyet hakkını değerlemede, mülkün ilgili özellikleri belirlenmelidir. Mülkün özellikleri şunları içerir: “Konumu, maddi ve hukuki tanımı ve ekonomik veya gelir getirici nitelikleri; Değerlemesi yapılacak

mülkiyet hakları (mutlak ayni hak/mutlak mülkiyet, kiralayanın taşınmaz mülkiyeti, kiracının kullanım hakkı, alt kiracı hakkı); Taşınmaz mülkiyeti sayılmayan fakat değerlemeye dahil edilen kişisel mülkiyet, ticari demirbaşlar veya maddi olmayan varlıklar; Bilinen irtifak hakları, kısıtlamalar, yükümlülükler, kiralamalar, kira sözleşmeleri veya mülk üzerindeki özel kıymet takdiri/derecelendirmesi veya benzer nitelikteki diğer kalemler; Söz konusu hakkın daha büyük bir arazi parselinin kısmi veya bölünmüş hakkı veya bölümü olup olmadığı”.

Taşınmaz mülkiyeti burada ifade edilen şu özel durumlardan etkilenebilir: “Hakların birleştirilmesi (Evlilik veya Birleştirme Değeri) veya ayrılması (Bileşen Değeri) konularının analizlerinin yapılmasına gerek duyulması; Muhtemel bölge planlaması ve altyapı iyileştirmesi çalışmalarının etkileri, Örnek: Kamu hizmet sistemlerinin veya erişim yollarının genişletilmesinin etkileri; Cari ve tarihi kanıtlara dayanarak Pazar Değeri takdirlerinin desteklenmesinin zor olduğu zayıf talep, aşırı arz ve çok az satış işlemleriyle tanımlanan gerilemekte olan piyasalar”. Bu gibi durumlarda, piyasa katılımcılarının dikkati, mülk değeri veya performansının diğer göstergelerinedönebilir.

Mülkün değerlemesinde genellikle “emsal karşılaştırma, gelir indirgeme ve maliyet yaklaşımları” ve bu yaklaşımlarla bağlantılı metotlar uygulanır. Değerleme Uzmanı bu yaklaşımlardan iki veya daha fazlasını ve onlara bağlı metotları kullanarak elde ettiği göstergeleri birbiriyle mutabık kılar. Her üç yaklaşım da ortada benzer veya uygun mal, eşya veya hizmet varken, içlerinde fiyatı en düşük olanın en çok talep topladığı ve en yaygın şekilde dağıtıldığını savunan ikame ilkesinedayanır.

1) Emsal Karşılaştırma Yaklaşımında, alıcılar için söz konusu gayrimenkul ile rekabet eden diğer mülklere genel olarak ödenen fiyatların incelenmesi ile gayrimenkulün Pazar Değerinin sınırları belirlenir. Satışlar, tarafların o işleme istekli olduklarından emin olmak için araştırılmaktadır. Tipik bir piyasa katılımcısının farklı amaçları yansıtan satış fiyatları dikkate alınmamalıdır. Örnek: Belirli bir mülk için en yüksek fiyatı ödemek isteyen özel alıcıların işlemleri.

Değerleme konusu mülk, son zamanlarda piyasada satışı gerçekleştirilen benzeri mülklerin satış fiyatlarıyla (listelenen ve teklif edilen fiyatlar) karşılaştırılır. Satış fiyatları, uygun karşılaştırma kıstasları kullanılarak incelenir ve ortaya çıkan farklılıklara göre ayarlanır.

Değerleme Uzmanı emsal karşılaştırma yaklaşımını uygularken, değerlendirme konusu mülkteki mülkiyet haklarının, kıyas konusu mülklerin haklarıyla aynı olmasına dikkat etmelidir. Eğer durum böyle değilse emsal fiyatlarda uygun ayarlamalar yapılması gerekir.

Emsal karşılaştırma yaklaşımının geniş bir uygulama olanağı vardır ve pazar verilerinin yeterli olduğu durumlarda oldukça ikna edicidir. Bu yaklaşımdan elde edilen veriler gelir indirgemesi ve maliyet yaklaşımlarına da uygulanabilir. Emsal karşılaştırmasının güvenilirliği hızlı değişimler ve şiddetli çalkantıların olduğu piyasalarda veya nadiren satılan özellikli veya özel amaçlı mülklerinin değerlemesinde sınırlı kalabilir.

2) Maliyet Yaklaşımında mülkiyetin değeri, arazinin satın alınması ve eşit faydaya sahip yeni bir gayrimenkul inşa edilmesi veya eski bir gayrimenkulün gecikmeden kaynaklanan aşırı bir maliyete katlanmaksızın aynı kullanıma uyarlanması sonucunda ortaya çıkacak maliyetin takdir edilmesi suretiyle belirlenir. Girişimci payı veya müteahhidin kar/zararı arazi ve inşaat maliyetine eklenir. Bu yaklaşımda daha eski gayrimenkuller için, fiziki bozulmaya uğrayan ve işlevsel yönden eskiyen kalemlere ilişkin amortisman tahminler geliştirilir.

Maliyet yaklaşımından elde edilen sonuçlar taşınmaz mülkiyetindeki mutlak ayni hak veya mutlak mülkiyetin değerini temsil eder. Gayrimenkul kiraya verilmişse veya gayrimenkul üzerinde diğer kısmi haklar varsa Değerleme Uzmanı değerlemede bu hakları yansıtacak ayarlamalar yapmalıdır.

Gayrimenkul yeni iken Maliyet ve Pazar değeri birbiriyle çok yakından ilgilidir. Maliyet yaklaşımı sıklıkla yeni ve yakın zamanda yapılmış binalar ile önerilen inşaatlara, ilavelere ve yenilemelere uygulanır. Bununla beraber maliyet takdirleri, piyasadaki alıcıların bu gibi mülkler için ödeyecekleri bedelin üst limitini belirleme eğilimindedir. Maliyet yaklaşımı aynı zamanda nadiren satılan özel kullanım veya özel amaçlı mülklerin değerlendirilmesinde de fayda sağlar.

3) Gelir Kapitalizasyonu (İndirgeme) Yaklaşımında, gayrimenkulün Pazar Değeri, gelir yaratma kapasitesiyle ölçülür. Gelir indirgeme yaklaşımı, değer gelecekte elde edilmesi beklenen faydalara göre belirlendiği beklentiler ilkesinedayanır.

Gelir indirgemesinde, söz konusu mülkten elde edilecek net (işletme) gelirini belirlemek için, mukayeseli gelir ve harcama verileri kullanılır. İndirgeme, tek bir yılın gelirine tek bir oran (genel indirgeme oranı veya tüm risklere ilişkin getiri oranı) uygulanarak veya bir getiri veya iskonto oranının (yatırım getirisi ölçümünü yansıtan) belirli bir zaman dilimi içerisindeki bir dizi gelirlere uygulanmasıyla yapılır.

Yatırımcılar genellikle yatırımın getirisine odaklandıklarından, gelir indirgemesi yoluyla elde edilen değer takdirlerinin temelini oluşturan varsayımlar veya girdiler alternatif mülk veya finansal yatırımların performansı ile karşılaştırılabilir.

Gelir indirgemesi en sık olarak, sermaye paylarının % 100'üne sahip olduğu (bütün ortaklar ve hissedarlar dahil) kiralanmış mülklerin değer tespitinde kullanılır.

Kişisel Mülkiyet

Kişisel mülkiyet, gayrimenkul dışındaki kalemler üzerindeki sahiplik hakkını ifade eder. Bu kalemler taşınabilir eşyalar gibi maddi, veya patent, alacak gibi gayri maddi varlıklar olabilir. Maddi kişisel mülkiyet, gayrimenkule bağlı veya onun mütemmim cüzü olmayan ve genellikle taşınabilir niteliğe sahip parçalardaki hakları temsil eder. Bazı ülkelerde kişisel mülkler, taşınmaz mülkten ayırmak için kişisel taşınabilir malvarlığı olarak daadlandırılır.

Aşağıda belirtilen varlıklar üzerindeki haklar kişisel mülklere örnek teşkil etmektedir:

Tanımlanabilir, taşınabilir, maddi cisim veya eşyalar yaygın bir şekilde kişisel eşyalar olarak nitelendirilir (Örnek: Mobilya, koleksiyon yapılabilen eşyalar, aletler). Bir şirketin dönen varlıklarına, ticari stoklarına sahiplik kişisel mülkiyet olarak addedilir. Burada yer alan örnekler bazı ülkelerde ise "Kişisel Eşya ve Mal" olarak adlandırılır.

Kiracıya Ait Demirbaşlar olarak bilinen menkul demirbaşlar, mülk içinde oturan kiracı tarafından ticaretini veya şirket faaliyetini yürütmek için kullanılmak üzere mülke yerleştirilir. Kiracının yaptığı iyileştirmeler, kiracının kendi ihtiyaçlarını karşılamak için arazi veya bina üzerinde bedelini ödeyerek yaptığı sabit iyileştirme ve eklemelerdir. Kiracıya ait demirbaşlar, kira kontratının bitiminde kiracı tarafından kaldırılabilir. Bunların kaldırılması, gayrimenkule ciddi bir zarar vermez. Kiralanan mülkte kiracının yaptığı iyileştirmeler, mülk üzerinde inşa edilen bölmeler veya çıkışlar gibi tamamlayıcı unsur veya tesisattır. Kiracının yaptığı iyileştirmelerin faydalı ömrü kiralama süresinden uzun veya kısa olabilir. Kiralama süresinden uzunsa kiracı, kiralanan yer üzerinde yaptığı iyileştirmelerin o yerin değerini arttırması nedeniyle bunu yansıtan bir tazminata hak kazanabilir. Burada yer alan kategoriye bazı ülkelerde ise Tesis ve Fabrikalar olarak adlandırılan özel kullanım amaçlı kalıcı olmayan binalar, makineler ve teçhizat dahiledilebilir.

Diğer ülkelerde, Mobilya, Demirbaş ve Teçhizat terimi yukarıda yer alan iki paragrafta tanımlanan her iki kategoriye de girer.

Net işletme sermayesi ve menkul kıymetler ya da net cari varlıklar; likit varlıklar toplamından kısa vadeli yükümlülüklerin çıkarılmasıyla bulunur. Net işletme sermayesi, nakit, pazarlanabilir menkul kıymetler ve likit işletme malzemelerinden satıcılar hesabı ve kısa vadeli krediler gibi cari borçların düşülmesiyle bulunan tutarları kapsar.

Maddi Olmayan Varlıklar, maddi olmayan şeylerde sahip olunan haklardır. Bunlara bir borcu tazmin hakkı, bir fikirden kar elde etme hakkı örnek olarak gösterilebilir. Tazmin veya kar etme hakkı bir mülkiyet oluşturmaması ve ona bir değer biçilmesi nedeni ile maddi olmayan borç veya fikirden ayrılır.

Hem kişisel mülkiyet, hem de taşınmaz mülkiyetini içeren bir değerlemede kişisel mülkler ayırt edilebilmeli ve değerlendirme işlemine etkisi dikkate alınmalıdır. Kişisel mülklerin değerlemesi ana görevin bir parçası olabilir. Kişisel mülkiyete ilişkin değerlendirme işlemindeki değer tanımı, mülk değerlemesinin amacıyla, bu amaç mülkün satışı, yenilenmesi veya yıkılması olsa dahi, uyum içinde olmalıdır. Kişisel mülkiyet Pazar Değerine, Hurda Değerine veya Tasfiye Değerine göre değerlendirilebilir. Örnek: faaliyette iken ticari kurum olarak satılan bir oteldeki kişisel mülklerin değerine karşı, kapandıktan sonra satılan oteldeki kişisel mülklerindeğeri.

Değerleme Uzmanı kişisel mülkiyeti, gayrimenkul mülkiyetinden ayırabilmeli ve gereken durumlarda onu dışarıda bırakabilmelidir. Örnek: vergilendirme ve kamulaştırma gibi devletle ilgili olarak üstlenilengörevler.

Şirket varlıklarının değerlemesinde, Değerleme Uzmanı bu varlıkların faaliyette olan bir şirketin parçası olarak mı yoksa ayrı varlıklar olarak mı değerlendirilmesi gerektiğini dikkate almalıdır.

Değerleme Uzmanı bir varlığın kişisel mülkiyet veya gayrimenkul mülkiyeti olup olmadığı konusundaki yerel uygulamalara aşina olmalıdır. Bazı durumlarda güvenli bir şekilde sabitlenmiş bir varlık, ismen kişisel mülk olarak tanımlansa da, o yerin oturma süresinin bitiminde, özellikle o varlığın kaldırılması veya yerinin değiştirilmesi halinde gerek kendisine gerekse içinde bulunduğu binaya önemli ölçüde zarar verecek bir konumda ise gayrimenkul mülkiyetine dönüşebilir.

Üç değerlendirme yaklaşımında da kullanılan teknikler, kişisel mülkiyet değerlemesinde de uygulanabilir.

Değerleme Uzmanı, değerlendirme konusu mülkün bünyesinde bulunan kişisel mülkiyetin değerini kıyaslanabilir diğer mülklerdekinden daha yüksek veya daha düşük bulmuşsa, söz konusu kişisel mülkiyetin değerlendirme konusu mülkte yarattığı bu katma değeri veya değer düşüklüğünü ortaya çıkarmalı ve değerlemede göz önüne alınmalıdır.

Belirli görevlerde Değerleme Uzmanı, kişisel mülkiyetin değerini olumsuz etkileyen fiziki bozulma, işlevsel yönden değer kaybı, ekonomik eskimenin derecesini belirlemek zorundadır. Böyle bir belirleme kişisel mülkiyetin ilgili olduğu bina(lar)ın geri kalan ekonomik ömrünü de hesabakatacaktır.

Şirket

Bir şirket, ekonomik bir faaliyet sürdüren ticaret, üretim, hizmet veya yatırım işletmesidir. Şirketler, genelde kar amacıyla tüketicilere mal veya hizmet sağlayan kurumlardır. Şirket kavramıyla yakından alakalı olan terimlerden, faal işletme ifadesiyle, mal ve hizmet üreten, satan, ticaretini yaparak ekonomik faaliyette bulunan bir kurum kastedilmektedir. İşletmenin sürekliliği kavramı ise, kurumların uzun süre faaliyette bulunmak niyetinde olup, tasfiye veya faaliyet ölçeğinde herhangi bir maddi değişiklik yapma niyet veya zorunluluğu olmamasını ifade eder.

Şirketler tüzel kişilik olarak kurulurlar. Bir şirket anonim ortaklık olarak veya anonim ortaklık olmaksızın kurulabilir. Anonim ortaklık olmayan işletmeler, şahıs şirketleri, iş ortaklıkları ve limited şirketler vb. işletmelerdir. Anonim ortaklıklar ise, hisseleri az sayıda ortağın elinde bulunan ve borsada işlem görmeyen halka kapalı şirketler ile hisselerine çok sayıda ortağın sahip olduğu halka açık ve borsada işlem gören şirketlerdir.

İşletmelerin diğer hukuki biçimleri, kontrolün bireysel ya da kurumsal yeddieminlerin elinde bulunduğu yapılar ile ana ortaklıkla bağlı ortaklık veya iştiraki, ortaklık haklarını ve yeddi eminliği bir araya getiren çoklu işletmelerikapsamaktadır.

Şirketler hem özel hem de kamu sektöründe son derece geniş bir alanda ekonomik faaliyette bulunurlar. Şirket faaliyetleri diğer faaliyetlerin yanında üretim, toptan satış, perakende satış, otelcilik, sağlık hizmetleri ile finansal, hukuki, eğitim, sosyal hizmetleri de kapsar. Kamuya altyapı hizmeti sağlamak için kurulan şirketler birçok ülkede hükümetin kontrolünde olmakla birlikte mülkiyetindedir.

Yatırım veya holding şirketleri, gayrimenkul ve tarım şirketlerini de içeren bağlı ortaklıklarında hisse sahipliği yoluyla kontrolü ellerindedir.

Şirket ile ilişkili gayrimenkuller, alım-satım potansiyeli olan gayrimenkuller, özel nitelikli ticari gayrimenkuller veya faal işletmeler gibi çeşitli şekillerde tanımlanan oteller, benzin istasyonları, restoranlar ve sinema salonları, Pazar Değeri üzerinden değerlendirilir. Ancak bu Pazar Değeri arazi, binalar, kişisel taşınabilir malvarlıkları, maddi olmayan varlıklar ve şirketin kendisinden oluşan değer unsurlarını içerir. Bu varlıkların genel olarak piyasada bir paket halinde satılması nedeniyle arazi, bina ve diğer değerlerin tespiti zorlaşmakta; dolayısıyla değerlemeyedahiledilen varlıkların mülkiyetine özellikler dikkate alınması gerekmektedir.

Muhasebeye maddi ve maddi olmayan varlıklar Şirketin aktifinde yer alır; Maddi varlıklara dönen varlıklar ile taşınmazlar, demirbaşlar, teçhizat ve maddi kişisel mülkler gibi duran varlıklar dahildir. Kişisel taşınmaz mülkiyeti olarak kabul edilen maddi olmayan varlıklara ise, yönetim becerileri, pazarlama bilgisi, birikimi, kredite derecesi, bir araya getirilmiş işgücü, çalışan bir fabrika, şerefiye ve sahip olunan çeşitli yasal haklar ve araçlar (patentler, telif hakları, imtiyazlar ve sözleşmeler vb.) dahildir. Burada ifade edilen “şerefiye” kavramı iki belirgin bileşen içerir: Bunlardan ilki, varlığa özel yani varlık dahilinde olan ve varlığın satılması ile yeni sahibine geçen şerefiye; ikincisi ise şirket sahibi veya yöneticisi ile ilişkili kişisel şerefiyedir.

Şirket değerlemesi aşağıda belirtilen çeşitli nedenlerle yapılır:

Bir şirketin iktisabı veya elden çıkarılması, şirket birleşmeleri veya hissedarların şirkette sahip oldukları sermayenin değerinin takdir edilmesi ile sık sık bir şirketin çeşitli varlıklarının Kullanım Değerini belirlemek ve yansıtmak için yapılır. Şirket değerlemeleri, aynı zamanda şirketteki duran varlıkların eskime derecesinin takdirine temel oluşturmak için de yapılabilir.

Şirket değerlemeleri, şirketin Pazar Değerine dayandırılabilir. Bir şirketin Pazar Değeri mutlaka o şirketin Kullanım Değerine eşit olmayabilir. Finansal raporlama amacıyla yapılan değerlemelerde Pazar Değerine eşit veya eşit olmayan Makul Değerin tespit edilmesi istenir. Bu durumda Değerleme Uzmanı değerini Pazar Değeri ve Makul Değer tanımlarını karşılayıp karşılamadığını belirtmelidir. İşletmenin sürekliliği varsayımı ile yapılan şirket değerlemeleri genellikle Kullanım Değerine dayandırılır. Finansal raporlama açısından bakıldığında 36 no’lu Uluslararası Muhasebe Standardına göre Kullanım Değerinin değerlendirilmesi uygulamasındaki genel kullanımından farklı özel bir anlamı bulunmaktadır.

Değerleme Uzmanı, değerlendirilmesi yapılan şirketi (faal işletme, holding şirketi, özel amaçlı ticari şirket vb.), ortaklık haklarını veya menkul kıymetleri (halka kapalı veya halka açık şirket hisseleri ve yatırım fonu katılma belgeleri) açık bir şekilde tanımlamalıdır. Sahiplik hakları bölünmemiş, hissedarlar arasında bölünmüş ve/veya çoğunluk veya azınlık hisseleriyle ilgili olabilir. Değerleme Uzmanı sahiplik hakları üzerindeki hakları, imtiyazları ve ister şirket ister ortaklık veya mal sahipliği biçiminde olsun sahiplik haklarına eklenmiş tüm şartları dikkate almalıdır.

Şirket değerlemelerinde üç yaklaşım uygulanır. Değerleme Uzmanı bu yaklaşımlardan iki veya daha fazlası ile bunlara bağlı metotlardan elde edilen göstergeler arasındaki uyumu/mutabakatı sağlar:

1. Emsal karşılaştırma yaklaşımı söz konusu şirketi; benzer şirketler, şirketlerdeki sahiplik hakları veya bunların borsalarda satılan hisseleri ile karşılaştırır. Karşılaştırılan şirketler söz konusu şirket ile aynı sektörde olmalı ve aynı ekonomik değişkenlere bağlı olmalıdır. Tipik veri kaynakları; tüm şirketlerin alınıp satıldığı piyasalar, söz konusu şirketin önceki hisse devir işlemleri ve benzer şirketlere ait sahiplik haklarının alınıp satıldığı piyasalardır.
2. Gelir indirgeme yaklaşımında, beklenen büyüme ve zamanlama, ilişkili riskler ve paranın zaman değeri göz önüne alınarak takdir edilen gelir veya faydaların bugünkü değerini hesaplar. Gelir, temsili gelir seviyesinin doğrudan aktifleştirilmesi veya indirgenmiş nakit akımları analizi veya gelecekteki bir zaman dizisi için takdir edilen nakit girdilerine iskonto oranı uygulanarak bugünkü değerine çevrildiği temettü iskonto yöntemi uygulanarak değer göstergesi haline getirilir.
3. Varlık esaslı yaklaşımda, maddi ve maddi olmayan bütün varlıklar ve borçlar Pazar Değeri veya uygun bir defter değeri ile bilançoda gösterilir. İşletmenin sürekliliği varsayımı ile değerlendirilen bir faal şirket ile ilgili bir görevde bu yaklaşım kullanıldığında elde edilen değer, diğer yaklaşımın veya yaklaşımların değer takdirleri ile beraber dikkate alınmalıdır.

Finansal Haklar

Mülkteki finansal haklar, şirketteki veya gayrimenkul üzerindeki mülkiyet haklarının yasal olarak bölünmesi (örneğin şirketler, sendikasyonlar, adi ortaklıklar, hisseler bölünmemiş müşterek mülkiyet, iş ortaklıkları), mülkü (örneğin taşınmaz mallar, hisse senetleri ve diğer finansal araçlar) belirli bir sürede belirli bir fiyata alma veya satma hakkını veren sözleşmelere taraf olunması, bir havuzda toplanmış gayrimenkul varlıklarıyla teminat altına alınmış yatırım araçları oluşturulması sonucu meydana gelir.

Sahiplik hakları, iki veya daha fazla kişinin bir şirkete veya mülke müştereken sahip olmak ve bunun kar/zararını paylaşmak amacıyla bir ortaklık oluşturmaları için yasal olarak bölünebilir. Bir sınırsız sorumlu ortaklık, her ortağın yatırımın kar/zararını paylaştığı ve hepsinin bütün borçlardan sınırsız sorumlu olduğu bir ortaklık düzenlemesidir. Sınırlı sorumlu ortaklık ise, sınırsızvesınırlı ortaklardan oluşan bir ortaklık düzenlemesidir. Sınırsız sorumlu ortaklar şirketi yürüten ve ortaklığın borçlarından tam sorumlu kişilerdir; sınırlı sorumlu ortaklar ise pasif ortak olup borçlardan sadece sermaye taahhütleri oranında sorumlu olan kişilerdir.

Ortaklıklara ilişkin diğer yasal işletmeler sendikasyonlar ve iş ortaklıklarıdır. Sendikasyon bir sınırsız sorumlu ortak tarafından düzenlenir. Sendikasyondaki yatırımcılar sınırlı sorumlu ortak haline gelir. Sendikasyon, gayrimenkul projelerinin veya diğer şirket girişimlerinin satın alınması ve geliştirilmesi için fon havuzu yaratır. İş ortaklığı ise, belirli bir projeyi üstlenmek için birleşen iki veya daha fazla işletmenin birlikteliğini ifade eder. Bir iş ortaklığının, ortaklıktan farkı, süre bakımından sınırlı olması ve belirli bir projeye özgü olmasıdır.

Opsiyon, bir gayrimenkulü belli bir süre için ve belli bir fiyattan alma, satma veya kiralama teklifinin açık tutulduğu anlaşmadır. Opsiyon genelde belirli şartların yerine getirilmesine bağlı olarak kullanılacak sözleşmeye dayalı bir haktır. Hak sahibi, opsiyondan doğan hakkını kullanır veya kullanmaz. Bu açıdan opsiyon, bir mülkün satın alınması veya satılması için yapılan sözleşmelerden farklıdır. Alım opsiyonları kira kontratlarına da yazılabilir. Alım opsiyonları genellikle ödenen tüm kira bedellerinin belirli bölümünün alış fiyatına uygulanabileceği hükmünü taşır.

Menkul kıymetler yoluyla yapılan gayrimenkul yatırımı, doğrudan mülk sahibi olmaya bir alternatiftir. Yatırımcılar tıpkı şirket hisselerinde olduğu gibi bir mülk veya mülk havuzu üzerindeki hakkın paylarına sahip olabilir ve bunları alıp satabilirler. Bu tür menkul kıymetlerin piyasası, hem kurumsal (adi ve anonim ortaklıklar, emeklilik fonları ve sigorta şirketleri) hem de borsada işlem yapan bireysel yatırımcıları kapsar. Menkul kıymetleştirilmiş yatırım araçlarına; gayrimenkul yatırım fon ve ortaklıkları, ipotek teminatl menkul kıymetler, ipoteğe dayalı menkul kıymetler gibi ipotekli sermaye piyasası araçları, gayrimenkul işleten şirketler dahildir.

Finansal haklar maddi olmayan varlıklardır ve aşağıdakiler kapsayabilir:

- a) Bir mülk veya şirketin sahipliğinin içerdiği haklar. Örnek: kullanma, yerleşme (oturma), satma, kiralama ve yönetme hakkı.
- b) Alım opsiyonu tanıyan sözleşme veya alım opsiyonu taşıyan bir kiralama sözleşmesinden doğan haklar. Örnek: bu opsiyonu kullanma veya kullanmam hakkı.
- c) İhraç edilen menkul kıymete sahip olmaktan doğan haklar. Örnek: Bu menkul kıymetleri elde tutma veya elden çıkarm hakkı.

Finansal hakların çok çeşitli nedenlerle değerlemesinin yapılması gerekebilir. Buna göre,

- a) Finansal hak bir ortağın varlıkları arasında bulunabilir. Ortağın sahip olduğu varlıkların toplam değerini hesaplamak için finansal hakların değerinin belirlenmesi gerekir. Ayrıca, ortak kendi hakkını satmak isteyebilir veya hak veraset vergisi veya vasiyet işlemlerine tabi hale gelebilir. Sınırsız sorumlu ortak, sınırlı sorumlu bir ortaklığa devretmek amacıyla hakları satınalabilir.
- b) Düşük bir bedel karşılığı elde edilebilen alım opsiyonları, nihai el değiştirme fiyatında gözden kaçırılmaması gereken bir kaldıraç etkisi yaratabilir. Alım opsiyonlu kiralama sözleşmeleri kiralanan gayrimenkulün pazarlanma olasılığını daraltır ve kiralanan gayrimenkulün ve/veya kiralama yoluyla elde edilen mülkiyet ve kullanım haklarının Pazar Değerine sınırlamagetirebilir.
- c) Menkul kıymetlerin değerlemesi halka açılmaldan önce aracılık yüklenimi ve derecelendirme amacıyla yapılır.

Bir finansal varlık, aşağıdakilerikapsar:

- a) Nakit,
- b) Başka bir işletmenin hissesi,
- c) Bir sözleşme neticesinde, başka bir işletmeden nakit veya başka bir finansal varlığı alma hakkı veya başka bir işletmeyle finansal sözleşmeleri potansiyel olarak uygun şartlarda değiştirmehakkı,
- d) Bir sözleşme, kurumun kendi hisse senetleriyle ödenecek veya ödenebilecekve
 - a. kurumun değişik sayıda kendi hisse senetlerini teslim almakla yükümlü olduğu veya olabileceği türev olmayan araç,veya
 - b. kurumun belirli sayıda kendi hisse senetleri karşılığında belirli tutarda nakit veya diğer finansal araç ödenmesi dışında bir yolla sonuçlandırılacak bir türev araç.

Sözleşmeden doğan gelecekte nakit alma hakkını temsil eden finansal varlıkların sıkça karşılaşılan örnekleri “ticari alacaklar ve borçlar hesapları, alacak senetleri ve borç senetleri hesapları, kredi alacak ve borçları ve tahvil alacak ve borçları”dır.

Bir finansal borç, aşağıdakilerikapsar:

- a) Başka bir işletmeye nakit veya finansal araç teslim etme veya başka bir işletmeyle, potansiyel olarak işletmenin aleyhine olacak şekilde finansal araç değiştirme yükümlüğü doğuran sözleşmeye dayalıyükümlülükler,
- b) Kurumun kendi hisse senetleri ile ödenecek veya ödenebilecek bir taahhütölup,
 - a. kurumun değişik sayıda kendi hisse senetlerini teslim etmekle yükümlü olduğu veya olabileceği türev olmayan araçlarveya,
 - b. kurumun belirli sayıda kendi hisse senetleri karşılığında belirli tutarda nakit veya diğer finansal araç ödenmesi dışında bir yolla sonuçlandırılacak bir türev araçtır.

Buna bağlı olarak kurumun kendi öz sermaye araçlarının gelecekteki alım veya teslimini içeren sözleşmeler kurumun kendi öz sermaye araçlarına dahil değildir. (Bir kurum, nakit veya diğer bir finansal varlık vererek, finansal varlıkları veya yükümlülükleri değiş tokuş ederek veya kendi hisse senetlerini vererek sonlandırılabilir, türev olan ya da olmayan, sözleşmeden kaynaklı bir yükümlülüğe sahipolabilir.)

Sözleşmeden kaynaklanan ileride nakit ödeme yükümlülüğünü temsil eden finansal borçların yaygın örnekleri “ticari alacaklar ve borçlar hesapları, alacak senetleri ve borç senetleri, tahvil alacak ve borçları”dır.

Bir finansal araç, bir işletmenin finansal varlığı iken diğer işletmenin finansal borcu veya hisse senedidir. Finansal araçlar, tahviller gibi geleneksel araçlardan türevsel finansal araçlara kadar değişik şekillerdeolabilir.

Türev araç taraflardan birine diğer bir tarafla potansiyel olarak avantajlı koşullarda finansal varlıkları değiştirmek için sözleşmeden doğan bir hak; avantajlı olmayan koşullarda ise, sözleşmeden doğan bir yükümlülük getirir. Ancak, bu yükümlülük türev araca dayanak olan finansalaracılarınsözleşmeninbaşlangıcındaveyavadesonundadevrinigerektirmez.Türev araçlar, dayanak teşkil eden varlık dahilinde bir veya daha fazla riskin taraflar arasında etkin bir şekilde devri için hak ve yükümlük getirir. Türev araçların birçok tipi, ileride değiş-tokuş yapma hak ve yükümlülüğünü içerir.

Finansal kiralama da bir finansal araç olarak kabul edilir, fakat faaliyet kiralaması finansal araçdeğildir.

Hisse senedi, işletmenin varlıklarından tüm yükümlülüklerini indirdikten sonra kalan bakiyede hak sahibi olmayı sağlayan sözleşmelerdir. Hisse senetlerinin örnekleri, satılamaz adi hisseler, imtiyazlı hisselerin bazı tipleri, sahibine belirli bir nakit veya diğer bir finansal varlık karşılığı bir kurumun çıkardığı satılamaz adi hisselerden belli sayıda alma hakkı veren taahhüt veya alım opsiyonu içerir. Bir kuruma belirli bir tutarda

para veya diğer bir finansal araç karşılığı olarak kendi hisse senetlerinden belirli sayıda edinme hakkı veren bir alım opsiyonu veya diğer benzeri bir sözleşme kurumun finansal varlığıdır.

Son olarak, Birleşik (Finansal) Araç ise, ihraççının bakış açısından, borç ve öz sermaye unsurlarının her ikisini de içeren bir finansal araçtır.

Bir mülkteki çeşitli finansal haklar toplamının değeri, o mülkteki bireysel hakların toplamından daha büyük veya küçük olabilir. Sendikasyon veya ortaklıkların sahip olduğu gelir getiren mülklerdeki % 100 sahiplik hakkının değeri (tüm hissedarlar ve ortaklar dahil) muhtemelen mülklerdeki azınlık haklarının toplam değerini geçecektir. Benzer şekilde, bir araya gelmiş çeşitli mülkleri temsil eden gayrimenkul yatırım fon ve ortaklıkları portföyünün değeri, portföydeki mülklerin belli bir biçimde bir araya getirilmeleri ve/veya yönetimine atfedilebilecek sonuçlardan dolayı bu portföyü oluşturan tüm mülklerin değerlerinin toplamından farklı olabilir.

Değerleme Uzmanı, ayrılmış veya bölünmüş mülkiyet hakları ile uğraşmadan önce, mülkün bütününe değerini yahut tüm hakların değerini takdir eder. Finansal haklar ile ilgili görevlerde Değerleme Uzmanı, değerlendirme konusu hakkın, şirket veya mülkteki çoğunluk veya azınlık hakları, sözleşmeden doğan bir hak veya menkul kıymetleştirilmiş gayrimenkuldeki çoğunluk veya azınlık hakları olmasına bakılmaksızın, değerlendirilen taşınmaz mülkiyetini açıkça tanımlamalıdır. Finansal hakkın mülk içinde temsil ettiği yüzde veya payı doğrulamak için Değerleme Uzmanı taraflar arasındaki sözleşmeye dayalı düzenlemeler veya kuruluş tüzüğünü (adı ortaklık sözleşmeleri veya anonim şirket esas sözleşmeleri) incelemelidir.

Finansal hakların değerlendirilmesi, yüksek düzeyde uzmanlık gerektirir. Bu nedenle Değerleme Uzmanı değerlendirme yaklaşımı veya yaklaşımlarını, değerlendirme konusu finansal hakların özelliklerine uyarlamalıdır.

Her üç yaklaşım da, bir sınırsız sorumlu ortaklığın sahip olduğu mülkün değerlendirilmesinde kullanılabilir. Emsal karşılaştırması yaklaşımında karşılaştırılabilir satışlar analiz edildiğinde, Değerleme Uzmanı satın alma fiyatına, taşınmaz mal dışındaki kalemlerin dahil edilip edilmediğini belirler. Eğer taşınmaz mal dışındaki kalemler dahil edilmişse bunları belirtmeli ve onların değere olan etkileri dikkate alınmalı ve takdire daimli olarak.

Bir sınırsız sorumlu ortağın, satılan ortaklıklar ve sendikasyonlardaki hakları bir sınırlı ortaklık hakkı olarak edindiği hallerde Değerleme Uzmanı taşınmaz mal dışındaki kalemlerin bu ticari işlem fiyatı üzerindeki etkilerini göz önüne alır. Bu kalemler özel finansman, gelir veya işgal garantilerini ve yönetim hizmetlerini kapsayabilir.

Alım opsiyonlarının kullanılması alıcıya olan maliyeti çerçevesinde dikkate alınır. Böylece kullanılan alım opsiyonunun maliyeti ilgili taşınmaz malın satış fiyatına eklenmelidir. Değerleme Uzmanı bir mülkün üzerindeki alım opsiyonunun nihai işlem fiyatı üzerindeki kaldıraç etkisini dikkate almalıdır. Bir kiralamada alım opsiyonu uygulandığında ve geçmişte yapılan kira ödemeleri satış fiyatına alacak kaydedildiğinde bu ödemeler taksit ödemeleri olarak kabul edilir.

Menkul kıymetleştirilmiş taşınmaz mal yatırımındaki katılma payları ve hisseler bu menkul kıymetlerin ticaretinin yapıldığı piyasalarda fiyatlandırılır. Yatırım araçları paketinin bir parçası olarak elde bulundurulmuş taşınmaz mal varlıklarının, halka ilk defa arz edilmelerinden önce aracılık yüklenimi veya derecelendirme amacıyla değerlemesinin yapılması gerekebilir. Bu durumlarda Değerleme Uzmanı gayrimenkulün gelir getirici özelliklerine uygun yaklaşım ve metodları uygular.

Uluslararası Değerleme Standartlarına Giriş

Değerlemeler, bir varlığın Pazar Değeri veya Pazar Değeri Dışındaki esaslara göre yapılır. Pazar, fiyat, maliyet ve değer kavramları, tüm değerlemelerin temelinde yer almaktadır. Bu kavramlar hem pazar değerini esas alan hem de pazar dışındaki kriterleri esas alan değerlemelerle ilişkilidir. Değerleme Uzmanlarının çalışmaları açısından eşdeğer bir öneme sahip olan bir diğer unsur da, değerlendirme sonuçlarının anlaşılır bir şekilde iletilmesi ve bu sonuçların nasıl elde edildiğinin anlaşılmasıdır. İyi hazırlanmış bir Değerleme Raporu, tüm bu gereksinimleri karşılar. Bu nedenle Uluslararası Değerleme Standartları'nın Değerlemenin bu üç temel yönüne de (UDES 1, Pazar Değeri Esaslı Değerleme; UDES 2, Pazar Değeri Dışındaki Değerleme Esasları; UDES 3, Değerlemenin Raporlanması) hitap etmesi gerekir.

En temel seviyede, değer, herhangi bir ürün, hizmet veya mal ile ilişkili dört etkenin birbirleriyle olan ilişkisine göre oluşturulur ve sürdürülür. Bu faktörler, fayda, kıtlık, istek ve satın almadır.

Ekonomideki arz ve talep ilkesinin işleyişi, bu dört değer etkeninin karmaşık bir etkileşimini yansıtmaktadır. Bir mal veya hizmetin arzı, sağladığı fayda ve istenilirliliğinden etkilenmektedir. Mal veya hizmetin mevcudiyeti de kıtlığı ve olası tüketicilerin satın alma gücünün limitleri tarafından sınırlanır. Bir mal veya hizmet için oluşan talep de benzer şekilde bu mal veya hizmetin sağladığı fayda ile oluşmakta ve kıtlığı ve istenilirliliğinden etkilenmekte ve satın alma gücü üzerindeki limitler nedeniyle de sınırlanmaktadır.

Bir mal veya hizmetin üretilme nedeni olan fayda ile bu mal veya hizmetin kıtlığı veya sınırlı mevcudiyeti genelde arzla ilgili faktörler olarak göz önünde bulundurulur. Mal veya hizmete yönelik isteği yansıtan ve

mal için ödenebilecek miktarı tanımlayan tüketici tercihleri ve satın alma gücü ise genelde taleple ilgili faktörler olarak göz önünde bulundurulur.

Pazarlar

Bir pazar, içinde malların, hizmetlerin ve emtianın, bir fiyat mekanizması aracılığıyla alıcılar ve satıcılar arasında alım satımının yapıldığı bir ortamdır. Pazar kavramı, alıcılar ile satıcıların herhangi bir kısıtlama olmaksızın faaliyetlerini gerçekleştirebilmelerini ifade etmektedir.

Arz ve talep ilkesi, bir malın, hizmetin veya emtianın fiyatının, malın arzı ile ters orantılı ve malın talebiyle doğru orantılı olarak değiştiğini belirtmektedir.

Mülk pazarlarında arz; işgücü ve üretim maliyetlerinin sabit kaldığı varsayımı altında, belirli bir dönem içerisinde bir pazarda muhtelif fiyatlar üzerinden satışa veya kiralamaya çıkartılan mülkiyet haklarını temsil eder.

Talep ise; nüfus, gelir, gelecekteki fiyatlar ve tüketici tercihleri gibi diğer etkenlerin sabit kaldığı varsayımı altında, belirli bir dönem içerisinde bir pazarda muhtelif fiyatlardan belirli tipteki mülkiyet hakları için talepte bulunması olası alıcılar veya kiracıların sayısından oluşmaktadır.

Fiyat, Maliyet ve Değer

Fiyat, maliyet ve değer arasındaki farklılıklar daha önce tartışılmıştı. Bu terminolojik farklılıklar, pazarların işleyişi açısından önemlidir, çünkü bunların her birinin kendisine has fonksiyonel bir ilişkisi bulunmaktadır. Örneğin, fiyat, mal veya hizmetlerin fiili olarak değiş tokuşu ile ilişkililik, maliyet mal veya hizmetin üretim masraflarını yansıtmakta, değer ise satın alınmak üzere sunulan bir mal veya hizmetin alıcıları ve satıcıları tarafından anlaşılabilecekleri olası fiyat anlamına gelmektedir.

Fiyat, bir malın, hizmetin veya emtianın değiş tokuşuna ilişkin bir kavramdır. Fiyat, bir mal için istenen, teklif edilen veya ödenen meblağdır. Değiş tokuş işlemi gerçekleştirildikten sonra ise, ister açıklansın ister açıklanmasın fiyat artık tarihsel bir gerçek niteliğine kavuşacaktır. Ödenen fiyat, arz ile talebin kesiştiği noktayı temsil eder.

Üretimle ilişkili bir kavram olan Maliyet, el değiştirme işleminden farklı olarak, bir emtia, mal veya hizmeti yaratmak veya üretmek için gerekli olan tutar şeklinde tanımlanır. Mal tamamlandıktan veya hizmet verildikten sonra maliyet de tarihsel bir gerçek olarak kalacaktır.

Değer kavramı, satın alınmak üzere sunulan bir mal veya hizmetin alıcıları ve satıcıları tarafından sonuçlandırılması muhtemel fiyat anlamına gelmektedir. Değer, mal veya hizmet için alıcılar veya satıcıların üzerinde uzlaşmaya varacakları varsayımsal veya hayali fiyatı temsil etmektedir. Bu nedenle, değer bir gerçeklik değil, belirli bir zaman zarfında satın alınmak üzere sunulan bir mal veya hizmet için ödenmesi olası bir fiyatı ifade etmektedir.

Pazar katılımcıları tarafından, yani alıcılar ve satıcılar tarafından alınıp satılabilir olmasının yanı sıra bir mal veya hizmetin değeri, alternatif ekonomik faydasından veya kendisiyle ilişkili fonksiyonlardan da kaynaklanabilir veya bu değer normal veya tipik olmayan pazar koşullarını yansıtabilir. Bir şirket veya işletmenin kurulu olduğu bir mülkün sahipleri, bu mülkün yatırımcıları, sigortacıları, kıymet takdiri yapanlar veya derecelendirme görevlileri, tasfiye memurları veya kayyumları ve normalin üstünde istekli veya özel alıcıları, rasyonel açıdan eşit ve geçerli sebeplerle aynı mülke farklı değerler atfedebilirler. Bir mal veya hizmete verilebilecek alternatif değerlerin bakış açısını yansıtan özel değer tanımları geliştirilmiştir. Bu nedenle değer terimi, her zaman uygulanabilir belirli bir anlamla birlikte kullanılmalıdır.

Değerin Pazar ve Pazar Dışı Esasları

Pazar Değeri kavramı, pazar katılımcılarının toplu algılamalarına ve davranışlarına bağlıdır. Bir pazardaki işlemleri etkileyebilen muhtelif faktörleri tanımlar ve bu faktörleri, değer üzerinde etkili olan diğer kendine has veya pazar dışı etkenlerden ayırır.

Mülkün pazar değeri esaslı değerlemeleri, işlemlerin gerçekleştiği pazarın, pazar dışı etkenlerce sınırlandırılmadığını varsayar. Pazar değeri esaslı değerlemelerde, değerlemede kullanılan Pazar Değeri tanımı belirtilmeli ve değerlemeye dahil edilmelidir. Pazar değeri esaslı değerlemeler, mülkün en verimli ve en iyi kullanımı veya en olası kullanımını belirlemelidir; çünkü bu kullanım, mülkün değerinin belirlenmesindeki en önemli etkidir. Pazar değeri esaslı değerlemeler, ilgili pazarlara özel verilerden ve bu pazarlardaki katılımcıların tümünden gelen süreçlerini yansıtmaya çalışan yöntemler ve prosedürler vasıtasıyla geliştirilmektedir. Pazar esaslı değerlemeler, değere, emsal karşılaştırma, gelir indirgeme ve maliyet yaklaşımları uygulanarak gerçekleştirilir. Bu yaklaşımların her birinde kullanılan veri ve kriterler, pazardan elde edilmelidir.

Mülklerin pazar dışı esaslara göre değerlendirilmesinde, bir varlığın pazar katılımcıları tarafından alınıp satılabilirliğinden ziyade ekonomik faydaları veya fonksiyonlarını ya da normal veya tipik olmayan pazar koşullarının etkilerini göz önünde bulunduran yaklaşımlar kullanılır.

Pazar dışı esaslara göre değerlemelerde, değerlemeye uygulanan değer tanımı yer almalıdır; örneğin, kullanım değeri, işletme değeri, yatırım değeri, sigortalanabilir değer, hurda değer, tasfiye değeri veya özel

değer. Değerleme raporu, bu tanımlanan değer, Pazar Değeri gibi yorumlanmamasını sağlamalıdır. Pazar dışı esaslara göre değerlemelerde, makul ölçülerde bir değer tahmininde bulunmak için uygun prosedürler kullanılmalı ve yeterli miktarda veri analiz edilmelidir.

Değerleme Sonuçlarının İletilmesi

Değerleme Raporu'nun içeriği ve sunumu; "Değerleme sonucu bulunan değer, müşterilere ve değerleme kullanıcılarına iletilmesi ile Değerleme esasının/değer tanımının, değerlemenin amacının ve değerlemenin esasını oluşturan koşullara dair varsayımların veya sınırlayıcı etkenlerin teyit edilmesi" bakımından kritik bir önem sahiptir.

Değerleme yapılırken Değerleme Uzmanı tarafından kullanılan prosedürlerin ve kanıtların okuyucu tarafından daha iyi anlaşılmasında yardımcı olması açısından, Değerleme Raporu ayrıca, sonuç olarak elde edilen değere erişmek için kullanılan analitik süreçleri ve ampirik verileri de açıklayabilir.

Değerleme Raporu'nda yer alması gereken bilgiler arasında şunlar da yer alır:

- Değerleme Uzmanının adı ve değer takdirinin hangi tarihten itibaren uygulanabilir olduğu,
- Değerlemeye tabi olan mülk ve mülkiyet hakları veya menfaatleri,
- Değerlemenin ve değerlendirme raporunun tarihleri,
- Yapılan incelemenin kapsamı,
- Bu standartların uygulanabilirliği ve gerekli her tür açıklama.

Uluslararası Değerleme Standardı-Standart 1: Pazar Değeri Esaslı Değerleme

Uluslararası Değerleme Standardı 1'in (UDES 1) amacı, Pazar değerinin ortak bir tanımını belirlemektir. Bu Standart ayrıca, değerlemenin amacı ve planlanan kullanımı Pazar değerinin tahmin edilmesi olduğunda, bu tanımın mülkün değerlemesine uygulanmasıyla ilişkili genel kriterleri de açıklamaktadır.

Pazar Değeri, Pazar Değeri tanımının gereklerini karşılayan koşullarda değerlemenin yapıldığı tarihte (açık) piyasada satışa sunulmuş olması durumunda, mülkün el değiştireceği tutarın bir temsilidir. Pazar Değeri'ni tahmin etmek için bir Değerleme uzmanı ilk olarak en verimli ve en iyi kullanımı veya en olası kullanımı tespit etmelidir. Bu kullanım, bir mülkün mevcut kullanımının devamı niteliğinde olabileceği gibi bir başka alternatif kullanım da olabilir. Bu tespitler, pazardaki bulgulardan elde edilir.

Pazar Değeri, mülkün niteliğini ve bu mülkün piyasada işlem görebileceği koşulları yansıtan değerlendirme yaklaşımları ve prosedürlerinin uygulanmasıyla tahmin edilir. Pazar Değerini tahmin etmek amacıyla en sık uygulanan yaklaşımlar arasında "emsal karşılaştırma yaklaşımı, indirgenmiş nakit analizini de içeren gelir indirgeme yaklaşımı ve maliyet yaklaşımı" yer almaktadır.

Tüm Pazar Değeri ölçüm yöntemleri, teknikleri ve prosedürleri, uygulanabilir bir yeterlilikte olmaları ve doğru bir şekilde uygulanmaları halinde piyasadaki elde edilen kriterleri esas aldıklarında Pazar Değeri'nin ortak bir tanımını oluşturacaklardır. Emsal karşılaştırmaları veya diğer pazar karşılaştırmaları, pazardaki gözlemlerden kaynaklanmalıdır. İndirgenmiş nakit analizini de içeren gelir indirgeme yaklaşımı piyasanın tespit ettiği nakit akışlarını ve piyasadaki elde edilen geri dönüş oranlarını esas almalıdır. İnşaat maliyetleri ve amortisman, maliyetler ve birikmiş amortismanın piyasa esaslı tahminleri üzerinden yapılan bir analiz ile tespit edilmelidir. Her ne kadar veri kullanılabilirliği ve piyasa veya mülkün kendisiyle ilişkili durumlar hangi değerlendirme yöntemlerinin en ilgili ve en uygun yöntemler olacağını belirleyecek olsa da, yukarıdaki prosedürlerden herhangi birinin kullanımından elde edilecek sonuç, her bir yöntemin piyasadaki elde edilen verileri esas alması durumunda Pazar Değeri olmalıdır.

Mülkün, normalde piyasada hangi şekilde işlem göreceği, Pazar Değerinin tahmini için hangi yaklaşım veya prosedürlerin kullanılabilirliğini belirler. Piyasa bilgilerine dayandığında bu yaklaşımların her biri, karşılaştırmalı bir yaklaşımdır. Her bir değerlendirme durumunda, bir veya daha fazla dayanım genelleştirilerek piyasadaki faaliyetlerin iyileştirilmesiyle değerlendirilmelidir.

Değerleme Uzmanı, her bir Pazar Değeri çalışmasında her yöntemi göz önüne alacak ve hangi yöntemlerin en uygun olduğunu tespit edecektir.

Kapsam

UDES 1, mülkün Pazar Değeri'ne, genellikle "gayrimenkuller ve bunlarla ilişkili unsurlara" uygulanmaktadır. Değerlemesi yapılan mülkün, süreklilik gösteren bir durumun parçası olarak veya bir başka amaçla değerlendirilmesinden ziyade piyasada satılıyor gibi düşünülmesini gerektirmektedir.

Tanımlar

Pazar Değeri, bu Standartlar çerçevesinde şu şekilde tanımlanmaktadır: "Bir mülkün uygun bir pazarlamanın ardından birbirinden bağımsız istekli bir alıcıyla istekli bir satıcı arasında herhangi bir zorlama olmaksızın ve tarafların herhangi bir ilişkiden etkilenmeyeceği şartlar altında, bilgili, basiretli ve

iyi niyetli bir şekilde hareket ettikleri bir anlaşma çerçevesinde değerlendirilme tarihinde el değiştirmesi gereken tahmin tutardır.”

Mülk teriminin kullanılmasının nedeni, bu Standartların üzerinde odaklandığı noktanın mülkün değerlendirilmesi olmasıdır. Bu Standartlar, finansal raporlamayı da kapsadığından, varlık terimi, tanımın genel uygulamasında farklı anlamlar içerebilir. Tanımın her bir unsurunun kendisine ait bir kavramı vardır:

a) “Tahmini tutar...” tarafların herhangi bir ilişkiden etkilenmeyecek şartlar altında bir mülk için ödenecek olan para cinsinden (genelde yerel para biriminden) ifade edilen fiyat anlamındadır. Pazar Değeri, Pazar Değeri tanımıyla tutarlı olarak değerlendirilme tarihinde piyasada makul ölçülerde elde edilebilir en olası fiyat olarak ölçülür. Satıcı tarafından makul ölçüler çerçevesinde elde edilebilecek en iyi fiyattır ve aynı zamanda alıcının da makul ölçüler çerçevesinde elde edebileceği en avantajlı fiyattır. Bu tahmin, Özel Değer’in veya herhangi bir unsurunun satışı veya başka herhangi bir özelliği ile ilişkili olarak herhangi biri tarafından sağlanan tipik olmayan finansman, satış veya geri kiralama anlaşmaları, özel sınırlamalar veya imtiyazlar gibi özel durumlar veya şartlar nedeniyle artan veya azalan tahmini fiyatları içermemektedir.

b) “...bir mülkün el değiştirmesi gereken...” ile bir mülkün değerinin önceden belirlenmiş tutarı veya fiili satış fiyatını değil de tahmini bir tutarı ifade ettiği gerçeğinden bahsedilir.

Pazarın, değerlendirilme tarihinde Pazar Değeri tanımının tüm unsurlarını içeren bir alım satım işleminin sonuçlanmasını beklediği fiyattır.

c) “...değerlendirilme tarihinde...” tahmini Pazar Değeri’nin belirtilen tarihe özgü olduğunu göstermektedir. Piyasalar ve piyasa koşulları değişebildiğinden tahmini değer bir başka zamanda doğru veya uygun olmayabilir. Bu değerlendirilme, ne geçmişteki ne de gelecekteki bir tarihte değil de etkin değerlendirilme tarihinde fiili pazar durumunu yansıtacaktır. Bu tanımda ayrıca fiyatta herhangi bir farklılık olmaksızın satış sözleşmesinin eşzamanlı olarak el değiştirdiği ve tamamlandığı varsayılmaktadır.

ç) “...istekli bir alıcıyla...” satın alma işlemi için motivasyonu olan ancak bu konuda zorunlu olmayan birisi anlamına gelmektedir. Bu alıcı, ne herhangi bir fiyatta satın almak için çok heveslidir ne de hiçbir şekilde satın almamaya kararlıdır. Bu alıcı, aynı zamanda varlığı kanıtlanamayan veya beklenti dahilinde olmayan hayal ürünü veya bir hipotez niteliğindeki bir piyasayla ilişkili olarak hareket etmekten ziyade cari piyasanın gerçeklerine bağlı olarak ve beklentileriyle hareket ederek satın alma işlemini gerçekleştiren kişidir. Bu alıcı, piyasanın gerektirdiği fiyatlardan daha yüksek bir fiyat ödemeyecektir. Var olan mülkün sahibi de “piyasa”yı oluşturanlar arasında sayılmaktadır. Bir Değerleme Uzmanı, ne piyasa koşulları hakkında gerçekçi olmayan varsayımlarda bulunmalı, ne de makul ölçüler çerçevesinde elde edilebilir durumdaki pazar değeri seviyesinden daha fazlasını varsaymalıdır.

d) “...istekli bir satıcı arasında...” ifadesindeki satıcı ise ne herhangi bir fiyata satmaya hazır olup satma konusunda çok istekli olan veya satmak zorunda olan ne de cari piyasada makul kabul edilmeyecek bir fiyattan satış yapmaya hazır olan bir satıcıdır. İstekli satıcı, normal bir pazarlama faaliyetinin ardından (açık) piyasada elde edilebilir en iyi fiyattan, fiyat ne olursa olsun, piyasa şartları çerçevesinde mülkünü satmaya motive olmuş olan satıcıdır. Fiili mülk sahibinin içinde bulunduğu koşullar, bu değerlemenin bir parçası değildir çünkü ‘istekli satıcı’ varsayımsal bir satıcıdır.

e) “...tarafların herhangi bir ilişkiden etkilenmeyeceği şartlar altında...” fiyat seviyesini piyasa nitelikleriyle bağdaşmayan veya Özel Değer nedeniyle yükselten özel veya belirli bir ilişkisi (örneğin, ana ve bağlı ortaklıklar arasındaki veya arazi sahibi ve kiracısı arasındaki ilişki gibi) olmayan taraflar arasındaki anlaşmadır. Pazar Değeri üzerinden işlem, her biri bağımsız olarak hareket eden birbirleriyle ilişkisi olmayan taraflar arasında gerçekleştirilmiş gibi varsayılır.

f) “...uygun bir pazarlamanın ardından...” mülkün Pazar Değeri tanımına uygun olarak makul ölçüler çerçevesinde elde edilebilecek en iyi fiyat seviyesinden elden çıkarılmasını sağlamak üzere piyasaya en uygun şekilde sunulması anlamına gelmektedir. Mülkün piyasaya sunulma süresi, piyasa koşullarına göre farklılık gösterebilir, ancak mülkün uygun sayıda potansiyel alıcının dikkatine sunulması için yeterli olması gerekir. Piyasaya sunulma süresi, değerlendirilme tarihinden önce gerçekleşir.

g) “...tarafların bilgilili ve basiretli bir şekilde hareket ettikleri...” ifadesiyle de hem istekli alıcının hem de istekli satıcının mülkün özellikleri ve niteliği, fiili ve potansiyel kullanım alanları ve değerlendirilme tarihi itibarıyla piyasanın durumu hakkında makul ölçüler dahilinde bilgilendirildiği varsayılmaktadır. Ayrıca, tarafların her birinin bu bilgilerle birlikte kendi çıkarları doğrultusunda ve işlem dahilindeki kendi pozisyonları için en iyi fiyatı elde etmek amacıyla da basiretli olarak hareket ettikleri varsayılmaktadır. Bu işlemde gösterilen basiret, daha sonraki bir tarihte ortaya çıkacak bir gizli çıkar değil de, değerlendirilme tarihinde pazarın durumu ele alınarak değerlendirilmektedir. Bir satıcı için fiyatların gittikçe düştüğü bir piyasada daha önceki pazar seviyelerinden daha düşük olan bir fiyattan mülkünü satması basiretsizlik olarak değerlendirilmez. Değişken fiyatlara sahip olan pazarlardaki diğer satın alma ve satış örnekleri

için bu durum gerçek olsa da, basiretli alıcı veya satıcı, o an için var olan en iyi pazar bilgilerine göre hareketedeceklerdir.

ğ) “...ve baskı altında olmaksızın...” ise her bir tarafın bu işlemi gerçekleştirmek için yeterli motivasyona sahip olduklarını ancak bu işlemi tamamlamak için zorlanmadıkları ve gönülsüz olmadıkları anlamına gelmektedir.

Pazar Değeri, satış veya satın alma maliyetleri ve herhangi bir ilişkili verginin mahsubu göz önüne alınmaksızın bir varlığın tahmini değeri olarak anlaşılmaktadır.

Standardın Açıklanması

Değerlemeleri, bu Standartlar ve Genel Kabul Görmüş Değerleme İlkeleri (GKDİ)’ne uygun olarak yapmak için Değerleme Uzmanlarının Davranış Kuralları’nın Ahlaki İlkeler, Yetkinlik, Açıklama ve Raporlama ile ilgili tüm bölümlerine uygun hareket etmelerigerekir.

Bir Pazar Değeri tahmini yürütürken veya raporlandırırken DeğerlemeUzmanı,

- Değerlemeyi yanlış anlaşılmaya yol açmayacak bir şekilde tam olarak ve anlaşılır bir tarzdasunacaktır;
- Pazar Değeri tahmininin pazardan elde edilen verilere göre yapılmasınısağlayacaktır;
- Pazar Değeri tahmininin uygun yöntemler ve teknikler kullanılarak gerçekleştirilmesinisağlayacaktır;
- Raporu okuyan ve bu rapora güvenerek hareket edenlerin rapordaki verileri, sebep- sonuç ilişkilerini, analizleri ve varılan sonuçları eksiksiz olarak anlamalarını sağlayacak yeterlikte bilgi verecektir ve Değerlemenin raporlanması aşamasında UDES 3’ün şartlarına uygun hareket edecektir. Bu doğrultuda DeğerlemeUzmanı,
 - Tahmin edilmekte olan değeri tanımlayacak ve değerlemenin amacını ve tasarlanan kullanımını, değerlemenin yürürlük tarihini ve rapor tarihini belirtecektir;
 - Değerlendirilmekte olan mülkü ve mülkiyet haklarını veya menfaatleri açıkça belirleyecek veaçıklayacaktır;
 - Üstlenilen çalışmanın kapsamını ve hangi mülklerin incelendiğini açıklayacaktır;
 - Değerlemenin esas aldığı varsayımları ve sınırlayıcı koşullarıbelirtecektir;
 - Uygulanan değerlendirme esaslarını/yaklaşımlarını ve bu uygulamaların sebepleri ile sonuçlarını eksiksiz ve tam olarak açıklayacaktırve
 - Değerleme Uzmanı’nın tarafsızlığına, mesleki katkılarına, ücretler veya sağlanan diğer faydaların koşullara bağlanmamış olduğuna, değerlemenin önyargısız olarak yapıldığına ve bunların yanı sıra da Standartların uygulanabilirliğine ilişkin beyanlarını ve diğer açıklamaları içeren imzalı bir Uygunluk Beyanını (Değerleme Belgesi) raporaekleyecektir.

Uluslararası Değerleme Standardı-Standart 2: Pazar Değeri Dışındaki Değerleme Esasları

Uluslararası Değerleme Standardı 2’nin (UDES 2) iki amacı vardır: ilki, Pazar Değeri dışındaki değer esaslarını belirlemek ve açıklamak ve bunların uygulanmasına yönelik standartları tesis etmek; ikincisi ise, bu esasları Pazar Değeri’nden ayırtetmektir.

Profesyonel Değerlemelerin, özellikle de Uluslararası Değerleme Uygulaması 1 (UDU 1), Finansal Raporlama İçin Değerleme’de bahsedilen varlık değerlemelerinin önemli bir kısmı Pazar Değeri’ni içerse de Pazar Değeri dışındaki değerlerin gerekli olduğu durumlar da vardır. Hem Değerleme Uzmanı hem de değerlemelerin kullanıcılarının Pazar Değeri ve Pazar Değeri Dışı Değer esaslı Değerlemeler arasındaki farkı ve (eğer varsa) bu kavramlar arasındaki farklılıkların değerlemenin uygulanabilirliği üzerindeki etkilerini açıkça anlamaları gerekir.

Uluslararası Değerleme Standartları Komitesi (UDSK) pazar değeri dışındaki değerlendirme esaslarının kullanılması ve uygulanmasıyla ilgili olarak ülkeler arasındaki uluslararası yanlış anlamaları ve kavram karmaşalarını önlemeyi amaçlamaktadır. Bu Standartları uygulamaktan sorumlu olan Değerleme Uzmanları, doğru esasların seçildiğinden, değerlemeyi kullananların onu daha iyi anlamalarını sağlamak için her tür makul yöntemin kullanıldığından, kamuyu yanlış yönlendirebilecek durumlardan kaçınıldığından ve tarafsız olarak desteklenen takdirlerin raporlandığından eminolmalıdır.

Kapsam

UDES 2, Pazar Değeri dışındaki Değerleme esaslarını sunmakta veaçıkklamaktadır.

Tanımlar

Kullanım Değeri - Belirli bir mülkün, belirli bir kullanıcı için, belirli bir kullanıma yönelik olarak sahip olduğu değerdir ve bu nedenle de pazar ile ilişkili değildir. Bu değer tipi, mülkün en verimli ve en iyi kullanımına (EVİK) veya mülkün satılması halinde elde edilecek parasal değere bakılmaksızın, bir parçasını

oluşturduğu kuruma yaptığı katkı üzerine odaklanmaktadır. Kullanım Değeri'nin muhasebedeki tanımı bir varlığın süregelen kullanımından ve kullanım ömrünün sonunda elden çıkartılmasından beklenen gelecekteki tahmini nakit akışlarının şimdiki değeridir.



Ek-Şekil 2: Pazar Değeri Dışı Değeri Oluşturan Unsurlar

Yatırım Değeri - Bir mülkün belirli bir yatırımcı veya yatırımcılar grubu için, belirlenmiş yatırım hedefleri doğrultusunda ifade ettiği değerdir. Bu subjektif kavram, bir mülkü, tanımlanabilir yatırım hedefleri ve/veya kriterleri bulunan belirli bir yatırımcı, yatırımcılar grubu veya kurumla ilişkilendirir. Bir varlığın yatırım değeri, o varlığın Pazar Değeri'nden daha fazla veya daha az olabilir. Yatırım Değeri terimi yatırım mülkünün Pazar Değeri ile karıştırılmamalıdır. Bununla birlikte Pazar Değeri, belirli bir mülke birçok kişi tarafından atfedilen yatırım değerlerini yansıtabilir. Yatırım değeri, Özel Değer ile ilişkilidir.

Faal İşletme Değeri - Bir işletmenin bir bütün olarak değeridir. Bu kavram, faaliyetlerini sürdüren bir kuruluşun her biri tek tek ele alındığında Pazar Değeri'ni oluşturan bileşenler olarak görülmeyen ancak toplam işletme değerinin bölümlerini oluşturan unsurların değerlemesini içerir. Bu nedenle, "Faal İşletme Değeri" kavramı, sadece bir işin veya kurumun parçasını oluşturan mülklere uygulanabilir.

Sigortalanabilir Değer - Bir mülkün, bir sigorta sözleşmesi veya poliçesinde yer alan tanımlar çerçevesindeki değeridir.

Vergi Değeri - Bir mülkün vergi değeri, ilgili yasalarda yer alan tanımları esas alan değeridir. Her ne kadar bazı mevzuatlarda Pazar Değeri, Değerlemenin esası olarak belirtilse de bu değer için kullanılan yaklaşımlar, UDES 1'de tanımlanan Pazar Değeri'nden farklı sonuçlara neden olabilir. Bu nedenle Vergi değeri, aksi açık bir şekilde belirtilmediği müddetçe Pazar Değeri ile uyumlu olarak görülemez.

Kurtarılabılır Değer (Hurda Değer) - Arazi dışındaki bir varlığın, özel tamirat veya uyarılama yaparak kullanmaya devam etmekten çok, içerdiği malzeme için elden çıkarılma değeridir. Bu değer, elden çıkarma maliyetlerini içeren brüt veya bu maliyetleri içermeyen net değer olarak verilebilir ve ikinci durumda paraya çevrilebilir net değere eşit olabilir. Her durumda, değere dahil edilen veya dışında tutulan unsurlar belirtilmelidir.

Tasfiye veya Zorunlu Satış Değeri - Pazar Değeri tanımının gerektirdiği pazarlama süresine göre çok kısa bir zaman içerisinde bir mülkün satışından makul olarak elde edilebilecek tutardır. Bazı ülkelerde Zorunlu Satış Değeri, gönülsüz bir satıcı ve satıcının bu dezavantajını bilen alıcı veya alıcıların bulunduğu durumları da içerebilir.

Özel Değer - Pazar Değeri'nin üzerinde yer alan olağandışı bir değer unsurunu ifade eder. Özel Değer, örneğin, bir mülkün bitişiğindeki mülk gibi başka bir mülk ile fiziksel, ekonomik veya fonksiyonel ilişkisinden kaynaklanabilir. Genelde pazardan ziyade bir mülkün özel bir sahibi veya kullanıcısı ya da

potansiyel bir sahibi veya kullanıcıyla ilgili olarak yaşanan bir değer artışıdır ve bu nedenle de özel değer sadece özel bir çıkarı olan alıcıya uygulanabilir. Evlilik (birleştirme) değeri, bir mülkteki iki veya daha fazla sayıdaki hakkın birleşmesinden kaynaklanan değer artışıdır ve özel değerlere bir örnek niteliğindedir. Özel değer, işletme değeri ve yatırım değeri unsurları ile de ilişkili olabilir. Değerleme Uzmanı, bu tür mülklerin değerini takdir etmek için kullanılan kriterlerin Pazar Değeri'ni takdir etmek için kullanılanlardan ayrı olduğunu ve kullanılan her tür özel varsayımı açık bir şekilde belirtmelidir.

İpotek Teminatlı Kredi Değeri - Değerleme Uzmanı'nın, mülkün uzun vadede kullanılabilecek özelliklerini, normal ve yerel pazar koşullarını ve mülkün mevcut ve uygun alternatif kullanımlarını hesaba katarak gelecekteki pazarlanabilirliğini basiretli bir şekilde değerleyip tespit ettiği değerdir. İpotek teminatlı kredi değerinin takdirinde spekülasyon unsurları hesaba katılmayabilir. İpotek teminatlı kredi değeri, açık ve şeffaf bir şekilde belgelendirilmelidir.

Yukarıda belirtilen İpotek Teminatlı Kredi Değeri tanımı, Avrupa Topluluğunun 98/32/EC Sayılı Direktifi ile değiştirilen 89/647/ECC Direktifinde tanımlanmıştır. Bu direktifler bankacılık düzenlemesi ile ilgili olup gayrimenkul teminatı karşılığı kredi verecekler için asgari teminat oranlarını belirlemektedir. İpotek Teminatlı Kredi Değeri, söz konusu direktifler çerçevesinde bir bankanın aldığı ipotek teminatına ilişkin risklerin hesaplanmasında kullanılabilecek muhtelif risk analiz tekniklerinden biridir. Bu, uzun vadeli bir risk analiz tekniğidir ve zamanın belirli bir noktasındaki değeri belirlemek için uygun bir yöntem değildir. Bu nedenle, bu standartlarda yer alan diğer yöntemlerden temelli bir şekilde ayrılır.

Fabrika ve ekipmanlara ve/veya özel durumlara yönelik diğer değer takdirleri, Kılavuz Notu 3 (KN 3), Fabrika ve Ekipman Değerlemesi bölümündetanımlanmaktadır.

Standartın Açıklanması

Değerlemeleri bu Standartlar ve Genel Kabul Görmüş Değerleme İlkeleri (GKDİ)'ne uygun bir şekilde gerçekleştirmek amacıyla, Değerleme Uzmanları, Davranış Kuralları'nın Ahlaki İlkeler, Yetkinlik, Açıklama ve Raporlama ile ilgili tüm bölümlerine uygun hareket etmek zorundadırlar.

Bir Pazar Değeri Dışı Değer takdiri yürütürken veya raporlandırıken Değerleme uzmanı,

- Değerlemeyi yanlış yönlendirmeye yol açmayacak şekilde tam ve anlaşılır bir tarzda gerçekleştirecektir;
- Değer tahmininin o işe uygun koşullarda ve uygun verilere dayanılarak yapılmasını sağlayacaktır;
- Değer tahmininin uygun yaklaşımlar ve teknikler kullanılarak gerçekleştirilmesini sağlayacaktır;
- Raporu okuyan ve bu rapora güvenerek hareket edenlerin rapordaki verileri, sebep- sonuç ilişkilerini, analizleri ve varılan sonuçları eksiksiz olarak anlamalarını sağlayacak yeterlikte bilgiverecektir;
- Değerlemeyi raporlarken Uluslararası Değerleme Standardı 3'ün şartlarına uygun hareket edecektir. Bu doğrultuda Değerleme Uzmanı, takdir edilmekte olan değeri tanımlayacak; değerlemenin amacını ve öngörülen kullanımını, değerlemeninyürürlük tarihini ve rapor tarihini belirtecektir. Takdir, Pazar Değeri Dışı bir esasa dayanılarak yapılmışsa rapor edilen değerlemenin bir Pazar Değeri takdiri olmadığını belirtecektir. Değerleme konusu mülkü ve mülke ilişkin hakları veya menfaatleri açıkça belirleyecek ve açıklayacaktır. Üstlenilen çalışmanın kapsamını ve incelemenin hangi ölçüye kadar gerçekleştirildiğini açıklayacaktır. Değerlemenin esas aldığı varsayımları ve sınırlayıcı koşulları belirtecektir. Uygulanan değerlendirme esaslarını/yaklaşımlarını ve bu uygulamaların sebepleri ile sonuçlarını eksiksiz ve tam olarak açıklayacaktır. Değerleme Uzmanı'nın tarafsızlığına, mesleki katkılarına, ücretler veya sağlanan diğer faydaların koşullara bağlanmamış olduğuna, değerlemenin önyargısız olarak yapıldığına ve bunların yanı sıra da Standartların uygulanabilirliğine ilişkin beyanlarını ve diğer açıklamaları içeren imzalı bir Uygunluk Beyanını rapora ekleyecektir.

Pazar değeri dışındaki değerlendirme esaslarının kullanılması ve uygulanması belirli şartlar dahilinde uygun olsa da Değerleme Uzmanı, bu değer bulunması ve rapor edilmesi halinde, Pazar Değeri'ni temsil eden bir değer olarak yorumlanmamasını sağlayacak tedbirleri alacaktır.

Uluslararası Değerleme Standardı-Standart 3: Değerlemenin Raporlanması

Değerleme sürecinin en son aşaması olan Değerleme Raporu'nun kritik önemi, elde edilen nihai değer iletilmesinden ve değerlendirme esasının, değerlendirme amacının ve değerlemenin altında yatan her tür varsayımın veya sınırlayıcı koşulun teyit edilmesinden kaynaklanmaktadır. Okuyucuya prosedürler arasında yol göstermek ve değerlendirme için kullanıldığını kanıtlamak amacıyla, Değerleme Uzmanının nihai değeri elde etmek için kullandığı analitik süreçler ve ampirik veriler de Değerleme Raporu'na dahil edilebilir.

Değerleme Raporu, nihai değeri gösterir. Rapor, Değerleme Uzmanının adını ve değerleme tarihini içerir. Değerlemeye tabi olan mülkü ve mülkiyet haklarını, değerlemenin esasını ve değerlemenin planlanan kullanım amacını belirtir. Tüm temel varsayımları ve sınırlayıcı koşulları açıklar, değerleme ve raporlama tarihlerini belirtir, denetlemenin kapsamını belirtir, bu standartların ve kamuya yapılması zorunlu her tür açıklamanın uygulanabilirliğinden bahseder ve Değerleme Uzmanının imzasını içerir.

Değerleme sonucunun kullanıcılara ve üçüncü şahıs okuyuculara iletilmesinde Değerleme Raporu'nun oynadığı anahtar rol nedeniyle bu standart, "Raporlama ilkelerini, en üst mesleki teamüllerle tutarlı olarak ortaya koymak ve Değerleme Raporlarına dahil edilecek temel unsurları belirlemek" hususlarını birincil hedefler olarak belirlemiştir.

Kapsam

Bu standartta yer alan raporlama ilkeleri, tüm Değerleme Raporu tiplerine uygulanmaktadır. Hem kurum içi ve hem de kurum dışı Değerleme Uzmanları, bu raporlama ilkelerine uymakla yükümlüdürler. Örneğin finansal raporlama ve borç verme gibi belirli amaçlar ve mülkiyet tipleri için gerçekleştirilen değerlemelere yönelik bazı talimatlar, diğer bazı değerlemeler için verilen talimatlardan farklılık gösterebilir. Okuyucunun Uluslararası Değerleme Standartları'nın (UDES) bu durumlara yönelik olan bölümlerine yani Uluslararası Değerleme Uygulaması 1 ve 2'ye (UDU 1 ve UDU 2) başvurması gerekir.

Tanımlar

Değerleme Raporu - Değerlemeye ilişkin talimatların, değerlemenin esasının ve amacının ve nihai değere ulaşılmada kullanılan analiz sonuçlarının kayıt edildiği bir belgedir. Değerleme Raporu, ayrıca, değerlemeyi gerçekleştirirken başvuru analizi süreçlerini ve bu analizde kullanılan anlamlı bilgileri de açıklayabilir. Değerleme Raporları sözlü veya yazılı olabilir. Bir raporun türü, içeriği ve uzunluğu, raporun verileceği kullanıcıya, yasal şartlara, mülkiyet türüne ve değerlemenin nitelik ve karmaşıklığına bağlı olarak farklılık gösterebilir.

Değerleme Belgesi ve Değerleme Raporu terimleri bazen birbirleri yerine kullanılmaktadır. Bazı ülkelerde (örneğin, Birleşik Krallık) kullanıldığı şekliyle Değerleme Belgesi, Değerleme Uzmanının mülkiyetin değerlendirme tutarını tasdik ettiği bir belge niteliğindedir. Değerleme Belgesi genelde kısa bir yazı şeklindedir; ancak, bazen ayrıntılı bir rapor şeklinde de olabilmektedir. Bu belgede değerlendirme tarihi, değerlemenin amacı, belge tarihi, değerlemenin esasını oluşturan varsayımlar ve Değerleme Uzmanının adı, adresi ve vasıfları yer almaktadır. Diğer bazı ülkelerde (örneğin Amerika Birleşik Devletleri) kullanıldığı şekliyle Değerleme Raporu ise, Değerleme Uzmanının sunulan gerçeklerin doğru olduğunu, analizlerin sadece rapor edilen varsayımlarla sınırlı olduğunu, Değerleme Uzmanının ücretinin raporun herhangi bir yönüne bağlı olmadığını ve Değerleme Uzmanının, değerlemeyi ahlaki ve mesleki standartlara uygun bir şekilde gerçekleştirdiğini tasdik ettiği bir açıklamadır.

Sözlü Rapor - Bir müşteriye sözlü olarak iletilen ya da bilirkişi ifadesi olarak veya yeminli ifade olarak bir mahkemeye sözlü bir şekilde sunulan değerlendirme sonuçlarıdır. Bir müşteriye sözlü olarak iletilen bir rapor, bir çalışma dosyasıyla desteklenmeli ve en azından değerlemenin yazılı bir özeti bu sözlü raporla birlikte sunulmalıdır.

Yazılı Rapor - Elektronik iletişim yolları da dahil olmak üzere müşteriye yazılı olarak iletilen değerlendirme sonuçlarıdır. Yazılı raporlar, incelenen ilgili tüm materyalleri ve nihai değere erişmek için gerçekleştirilen analizleri içeren ayrıntılı bir rapor formunda olabileceği gibi, değerlerin periyodik güncellemelerini, kamu kurumları ve diğer kurumlarca kullanılan formları içeren kısaltılmış bir rapor formunda ya da müşterilere iletilen bir mektup şeklinde de olabilir.

Değerleme İşinin Özellikleri - Değerlemenin çerçevesini ve kapsamını belirleyip değerlendirme konusu veya sorunu ile ilgili her tür belirsizliği ortadan kaldıran Değerleme Süreci'nin ilk adımıdır. Bu terim, bazı ülkelerde kullanılmakta olan değerlendirme özeti terimine benzemektedir. Bir Değerleme Uzmanı, raporda sunulan analizlerin, bilgilerin ve sonuçların, değerlendirme işi için belirlenen şartlara uygun olmasını sağlar. Değerleme işinin özellikleri, aşağıdaki yedi farklı unsuru içermektedir:

- Değerlemeye tabi olan her tür taşınmaz mülkiyetinin, kişisel mülkiyetin (makine ve teçhizat, mobilya, demirbaş ve ekipman), kurumsal mülkiyet haklarının ve diğer mülkiyet haklarının ve değerlemeye konu asli mülkiyet hakları ile birlikte değerlendirme kapsamına alınan diğer mülkiyet haklarının belirlenmesi;
- Değerlemeye tabi mülkiyet haklarının (şahıs işletmesi, ortaklık veya kısmi ortaklıklar) belirlenmesi;
- Değerlemenin planlanan kullanım amacı ve her tür ilgili kısıtlama ile her tür taşeron veya aracının ve bunların katkılarının belirlenmesi;
- Aranan değer esasının veya tipinin tanımlanması;
- Nihai değer hangi tarih itibarıyla uygulanabilir olduğu ve planlanan rapor tarihi;

- Değerlemenin ve raporun kapsamının belirlenmesi;
- Değerlemenin temel aldığı her tür belirsiz ve kısıtlayıcı şartların belirlenmesi

Uygunluk Beyanı - Değerleme Uzmanının işini yaparken UDES Davranış Kuralları'nın ahlaki ve mesleki gereklerine uygun hareket ettiği gerçeğini tasdik eden taahhüt niteliğinde bir beyandır. Bazı ülkelerde Uygunluk Beyanı, Değer Tasdiknamesi olarak da bilinir.

Özel, Olağandışı veya Olağanüstü Varsayımlar - Basiretli bir alıcı her zaman, bir mülkün satın alınması işlemini tamamlamadan önce, mutlak araştırma yöntemleri kullanmak suretiyle mülk hakkında bir araştırma yapar. Bir Değerleme Uzmanının, bu sürecin en olası sonucu hakkında varsayımlarda bulunması ve müşteri tarafından bildirilen hususlarla ilgili gerçek bilgilere dayanarak hareket etmesi olağandır. Özel, olağandışı veya olağanüstü varsayımlar, müşterinin değerlendirme süreci dahilinde bulunan hususlarla ilgili her tür ilave varsayım niteliğinde olabileceği gibi; alıcının kimliği, mülkün fiziksel durumu, çevreyi kirlletici maddelerin varlığı (örneğin yeraltı sularının kirliliği) veya mülkü yeniden geliştirebilme olasılığı gibi diğer hususlarla ilgili varsayımlar da olabilir.

Standardın Açıklanması

Değerlemeleri bu standartlar ile Genel Kabul Görmüş Değerleme İlkelerine (GKDI) uygun olarak yapmak için Değerleme Uzmanlarının, UDES'in Davranış Kuralları Bölümü'nün Ahlaki İlkeler, Yetkinlik, Açıklama ve Raporlama ile ilgili tüm bölümlerine uygun hareket etmeleri gerekir.

Her bir Değerleme Raporu,

- a) Değerlemenin sonuçlarını yanıltıcı olmayan bir şekilde açıkça ve doğru olarak ortaya koymalıdır;
- b) Müşteriyi, değerlemenin planlanan kullanım amacını ve aşağıdaki ilgili tarihleri belirtmelidir:
 - Ulaşılan nihai değer hangi tarih itibarıyla uygulanabilir olduğu,
 - Raporun tarihi,ve
 - İncelemenin tarihi;
- c) Değerin türü ve tanımı da dahil olmak üzere değerlemenin esasını belirlemelidir;
 - Değerlemesi yapılan mülkün herhangi bir kısmı Pazar Değeri dışında bir esas ile değerlemeye tabi tutulursa, Pazar Değeri ve Pazar Değeri Dışı Değer ayrı ayrı raporlanmalıdır.
- d) Aşağıdaki hususları belirtmeli ve açıklamalıdır:
 - Değerlemeye tabi tutulacak mülkiyet haklarını ve yapılarını;
 - Mülkün fiziksel ve yasal özelliklerini ve
 - Değerlemeye tabi asli mülkiyet hakları haricinde olup değerlemeye dahil edilen diğer mülkiyet haklarını;
- e) Değerlemeyi oluşturmak için kullanılan çalışmanın kapsamını açıklamalıdır;
- f) Ulaşılan nihai değer bağlı olduğu tüm varsayımları ve sınırlayıcı koşulları belirtmelidir;
- g) Özel, olağandışı veya olağanüstü varsayımları belirtmeli ve bu koşulların oluşma olasılığından bahsetmelidir;
- h) İncelenen bilgilerin ve verilerin bir açıklamasını, gerçekleştirilen piyasa analizlerini, uygulanan değerlendirme yöntemleri ve prosedürlerini ve rapordaki analizleri, görüşleri ve sonuçları destekleyen sebepleri içermelidir;
- i) Değerleme Uzmanının yazılı onayı olmaksızın herhangi bir şekilde raporun tamamen veya kısmen yayınlanmasını, raporun veya raporda yer alan değerlendirme rakamlarının veya Değerleme Uzmanlarının adlarının ya da mesleki niteliklerinin referans verilmesini yasaklayan bir madde içermelidir;
- j) Değerlemenin UDES'e uygun olarak gerçekleştirildiğine dair bir Uygunluk Beyanı içermeli, UDES'in özel şartlarının dışına çıkılması durumunda bu durum açıklanmalı ve UDES Davranış Kuralları'na uygun olarak bu sapmanın nedenine ilişkin açıklamalara yer verilmelidir;
 - Her bir uygunluk beyanında aşağıdaki hususlar teyit edilmelidir:
 - Raporda sunulan bulgular Değerleme Uzmanının sahip olduğu tüm bilgiler çerçevesinde doğrudur;
 - Analizler ve sonuçlar sadece belirtilen varsayımlar ve koşullarla sınırlıdır;
 - Değerleme Uzmanının değerlendirme konusunu oluşturan mülkle herhangi bir ilgisi yoktur (varsa belirtilmelidir);
 - Değerleme Uzmanının ücreti raporun herhangi bir bölümüne bağlıdır

veyadeğildir;

- Değerleme ahlaki kural ve performans standartlarına göre gerçekleştirilmiştir;
- Değerleme Uzmanı, mesleki eğitim şartlarınıhaizdir;
- Değerleme Uzmanının değerlemesi yapılan mülkün yeri ve türü konusunda daha önceden deneyimivardır;
- Değerleme Uzmanı, mülkü kişisel olarak denetlemiştir (veya denetlememiştir);ve
- Raporda belirtilenlerin haricinde hiç kimse bu raporun hazırlanmasında mesleki bir yardımdabulunmamıştır.

k) Değerleme Uzmanının adını, mesleki niteliklerini ve imzasını içermelidir.

Değerleme Raporları elektronik ortamda gönderildiklerinde Değerleme Uzmanı, bu rapordaki verilerin/metinlerin bütünlüğünü korumak ve iletim sırasında herhangi bir hatanın meydana gelmemesini sağlamak için gerekli tüm tedbirleri alacaktır. Kullanılan yazılım iletimin güvenliğini sağlamalıdır. Bukapsamda,

- Gönderim işleminin kaynağı, tarihi ve saatinin yanı sıra gönderilen adres, teslim alma tarihi ve saati de belirtilmelidir. Kullanılan yazılım, iletilen ve karşı taraftan alınan veri/metin miktarının birbirine uygunluğunun karşılaştırmasına imkan tanımalı, veri miktarıyla aynı olduğunu, tamam olup olmadığını teyit edebilmeli ve raporu, raporu yazan haricindeki tüm kullanıcılara ‘sadece okumak için’ gönderebilmelidir.
- Değerleme Uzmanı, dijital imzanın/imzaların korunmasını ve şifreler (PIN numaraları), donanım cihazları (güvenlik kartları) veya diğer yöntemler vasıtasıyla tamamıyla Değerleme Uzmanının kontrolü altında olmasını sağlamalıdır. Bir rapora elektronik olarak eklenen imza orijinal olarak kabul edilir ve raporun matbu bir nüshasındaki yazılı imza ile aynı sorumluluk seviyesinesahiptir.
- Elektronik ortamda iletilmiş olan bir raporun gerçek bir elektronik ortamdaki ve/veya matbu nüshası, Değerleme Uzmanı tarafından bulunduğu ülkenin yasalarının zorunlu kıldığı süre boyunca saklı tutulmalı ve bu süre hiçbir şekilde beş yıldan az olmamalıdır. Elektronik ortamda iletilmiş olan raporların kayıtlarının dosyaları da elektronik, manyetik ortamlarda veya diğer araçlar vasıtasıyla tutulmalıdır.

Bir Değerleme Raporu’nun sunum şekli, o çalışma için belirlenmiş talimatlara veya şartnamelere bağlı olarak Değerleme Uzmanı ve müşteri tarafından belirlenir.

Bir raporun türü, içeriği ve uzunluğu, raporun planlanan kullanım amacına, yasal şartlara, mülkün türüne ve değerlendirme konusu veya sorununun niteliğine ve karmaşıklığına bağlıdır.

Tüm Değerleme Raporları için, değerlendirme sonuçlarını desteklemek amacıyla çalışma dosyasında yeterli miktarda belge tutulmalıdır ve bu belgeler çalışma tamamlandıktan sonra en az beş yıl muhafaza edilmelidir.